

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVINA HAZIRLIK

Ortak Mevzuat Soru Bankası

Gümrük mevzuatı · 56 konu · 1118 soru
Test kâğıdı düzeninde, gerekçeli çözümlü

ÇÖZÜMLÜ SÜRÜM

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E

1118
SORU

56
KONU

%100
GEREKÇELİ ÇÖZÜM

Bu Kitap Hakkında

Her bölüm bir konunun mevzuat metninden hazırlanmış bir testtir; kaynağı dar birkaç konu dışında testler 20 sorudur. Sorular 2021–2025 GMY sınavlarının soru mantığıyla yazılmıştır: kilit cümle madde metninden, çeldiriciler komşu hükümlerden. Soru tiplerinin dağılımı (klasik, olumsuz kök, önermeli, tanım, vaka, boşluk, hesap, eşleştirme) bu sınavlardaki gümrük sorularına göre ayarlanmıştır. Çıkmış soruların metni ve kurgusu kopyalanmamıştır.

1118

soru

56

konu bölümü

1,5

dakika / soru

%100

gerekçeli çözüm

Kitap Nasıl Kullanılır?

- Her bölüm bir testle başlar. Test sayfaları sınav kitapçığı gibi çift sütunludur; soru başına 1,5 dakika ayırın (20 soru için 30 dakika).
- Cevaplarınızı Ek B'deki cevap formuna işaretleyin, sonra bölümün cevap anahtarıyla kontrol edin.
- Çözümler testin hemen arkasındadır ve tek sütundur. Her çözümde doğru şık, dayanak madde ve gerekçe vardır. Gerekçe, en güçlü çeldiricinin mevzuattaki yerini de söyler: yanlış yaptığınız soruda neyi neyle karıştırdığınızı görürsünüz.
- Her bölümün set profili ve kaynakta karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları Ek A'dadır.
- İçindekiler sayfasındaki satırlar tıklanabilir; PDF'te ilgili teste ya da çözüme doğrudan gidilir.

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş**7/24 Eğitim Merkezi**

İçindekiler

	TEST	ÇÖZÜM
01 Temel Tanımlar	5	9
02 Temsil ve Gümrük Müşavirliği	13	18
03 Yetkilendirilmiş Yükümlü	23	28
04 Onaylanmış Kişi Statüsü	33	39
05 Sonradan Kontrol	44	48
06 Gümrük İdaresi Kararları	52	55
07 Bilgi ve Bağlayıcı Bilgiler	59	63
08 Süreler ve Diğer Hükümler	67	71
09 Gümrük Tarifesi ve Tarife Pozisyonlarına Ayırma (Usul)	75	80
10 Menşe	84	89
11 Gümrük Kıymeti	94	99
12 Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışı	104	108
13 Kabotaj	113	118
14 Özet Beyan ve Eşyanın Girişi	122	127
15 Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım, Geçici Depolama ve Sahte Eşya	131	135
16 Beyan	139	144
17 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi	149	154
18 Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Rejimler	159	164
19 Transit Rejimi	169	174
20 TIR İşlemleri	179	183
21 Transit Tebliği (Seri No: 3)	188	193
22 Transit Tebliği (Seri No: 4)	197	202
23 Transit Tebliği (Seri No: 5)	207	212
24 Transit Tebliği (Seri No: 6)	217	221
25 Transit Tebliği (Seri No: 8)	225	229
26 Transit Tebliği (Seri No: 14)	234	239
27 Gümrük Antrepo Rejimi	244	249
28 Gümrük Antrepoları ve İşleticileri	254	259
29 Gümrüksüz Satış Mağazaları	264	269
30 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği	274	279
31 Dahilde İşleme Rejimi	284	289
32 Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi	294	299

33	Geçici İthalat Rejimi	304	309
34	Hariçte İşleme Rejimi	314	319
35	İhracat Rejimi	324	328
36	Geri Gelen Eşya	333	338
37	Serbest Bölgeler	342	347
38	Gümrük Vergilerinden Muafiyet	352	357
39	Posta ve Hızlı Kargo	362	367
40	Sınır Ticareti	372	376
41	Akaryakıt ve Kumanya	381	385
42	Tasfiye	389	393
43	Gümrük Yükümlülüğü	398	403
44	Tahakkuk, Tebliğ ve Ödeme	408	413
45	Teminat ve Faiz	418	422
46	Geri Verme ve Kaldırma	427	432
47	Gümrük Kanunu Cezaları	437	442
48	İtirazlar	447	451
49	Uzlaşma	455	460
50	Disiplin Cezaları	465	470
51	Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu	474	479
52	Elkonulan Eşya ve Alınan Taşıtlar Uygulama Yönetmeliği	484	489
53	Kaçakçılıkta İkramiye Ödenmesi Yönetmeliği	494	498
54	Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği	503	508
55	Kaçakçılık Mahkûmiyetlerinin İlanı ve Milli Savunma/İç Güvenlik Eşyası	513	518
56	İthalat Rejimi Kararı	523	528
Ek A	Set raporları		533
Ek B	Cevap formu		561

BÖLÜM 01 - TEMEL TANIMLAR

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin amaç, kapsam, dayanak ve gümrük bölgesine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Gümrük Kanununun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.
- II. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar; Türkiye kara suları ve iç suları gümrük bölgesine dahil olmakla birlikte hava sahası gümrük bölgesinin dışında kalır.
- III. Gümrük Kanununda geçen Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi kavramları Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini ifade eder.
- IV. Gümrük Yönetmeliği, gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II, III ve IV
- D) I, II, III ve IV
- E) I, III ve IV

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan gümrük idaresi türleri ile idare amiri tanımlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük idaresi veya idareleri deyimi, gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını ifade eder.
- B) İhracat gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresidir.
- C) Giriş gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresidir.
- D) İthalat gümrük idaresi, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresidir.
- E) İdare amiri, gümrük mevzuatı çerçevesindeki bir işlemin yerine getirildiği gümrük idaresinin en üst amiridir.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun kişi ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tanımlarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Bir gerçek kişinin bu bölgede yerleşik sayılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde kayıtlı işyerinin bulunması gerekir.
- B) Hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmayan kişiler ortaklığı, mevzuatla hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınmış olsa bile kişi tanımının dışında kalır.
- C) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler, Türk vatandaşı değillerse bu bölgede yerleşik kişi sayılmaz.
- D) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yalnızca kayıtlı şubesi bulunan bir tüzel kişi de bu bölgede yerleşik kişi sayılır.
- E) Kişiler ortaklığı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde kayıtlı işyeri bulunsan bile bu bölgede yerleşik kişi sayılmaz.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük statüsü ile serbest dolaşımda bulunan ve bulunmayan eşyaya ilişkin tanımlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen eşya, serbest dolaşımda bulunan eşyadır.
- B) Türkiye Gümrük Bölgesinde, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen eşyadan elde edilen veya üretilen eşya, serbest dolaşımda bulunan eşyadır.
- C) Transit hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk eden eşya, serbest dolaşımda bulunmayan eşyadır.
- D) Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde bu bölge dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan eşya, serbest dolaşımda bulunan eşyadır.
- E) Gümrük statüsü deyimi, eşyanın menşeyinin Türkiye Gümrük Bölgesi olup olmadığı yönünden içinde bulunduğu durumu ifade eder.

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'ndaki gümrük vergileri, ithalat vergileri, ihracat vergileri, gümrük yükümlülüğü ve yükümlü tanımlarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İhracat vergileri, eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisinin yanı sıra bu vergiyle eş etkili diğer vergileri ve mali yükleri de kapsar.
- B) Gümrük vergileri deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerini ifade eder; ihracat vergileri bu deyim kapsamında dışındadır.
- C) Yükümlü deyimi, gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu kişilerden yalnızca beyan sahibini ifade eder.
- D) Gümrük yükümlülüğü deyimi, yükümlünün gümrük vergilerini teminata bağlaması zorunluluğunu ifade eder.
- E) Tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak mali yükler ithalat vergileri kapsamı dışındadır.

6- (B) A.Ş., serbest dolaşımdaki eşyasını ihracat rejimine tabi tutmuştur. Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgiler şöyledir:

- Eşyanın FOB kıymeti: 80.000 TL
- Eşyanın CIF kıymeti: 86.000 TL
- İlgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ihracat vergileri toplamı: 4.000 TL

4458 sayılı Gümrük Kanunu'ndaki gümrüklenmiş değer tanımına göre bu eşyanın gümrüklenmiş değeri kaç TL'dir?

- A) 76.000
- B) 80.000
- C) 84.000
- D) 86.000
- E) 90.000

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması kapsamında yer almaz?

- A) Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması
- B) Eşyanın müsadere edilmesi
- C) Eşyanın bir serbest bölgeye girmesi
- D) Eşyanın imhası
- E) Eşyanın gümrüğe terk edilmesi

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda sayılan gümrük rejimlerine göre aşağıdakilerden hangisi bir gümrük rejimidir?

- A) Kayıt yoluyla rejime geçiş
- B) Elleçleme
- C) Gümrük antrepo rejimi
- D) Gümrüğe terk
- E) İmha

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'ndaki tanıma göre gümrük beyanı, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın talebinde bulunulmasını ifade eder.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması
- B) gümrük idaresine ya da gümrükçe uygun görülen bir yere getirilmesi
- C) tabi tutulduğu rejimin öngördüğü amaçlar doğrultusunda ilgisine teslim edilmesi
- D) bir gümrük rejimine tabi tutulması
- E) imhası veya gümrüğe terki

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre "rejim hak sahibi" deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Kendi adına beyanda bulunan kişi veya adına beyanda bulunulan kişi
- B) Gümrük işlemlerinde kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eden temsilci
- C) Gümrük işlemlerinde başkasının adına ve başkasının hesabına hareket eden temsilci
- D) Kendisine bir izin verilen kişi
- E) Kendi adına ve hesabına gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda "gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemler" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gümrük kontrolü altında işleme
- B) Elleçleme
- C) Gümrük kontrolü
- D) Eşyanın gümrüğe sunulması
- E) Eşyanın teslimi

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'ndaki eşya, karar, izin hak sahibi, risk ve eşyanın teslimi tanımlarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri, Gümrük Kanunu'ndaki karar tanımının kapsamı dışında kalır.
- B) İzin hak sahibi, bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin kendisine devredildiği kişidir.
- C) Gümrük Kanunu bakımından eşya kavramı, her türlü madde ve ürünün yanı sıra her türlü değeri de kapsar.
- D) Risk, yalnızca ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren bir olayın ortaya çıkma ihtimalidir.
- E) Eşyanın teslimi, eşyanın gümrükçe uygun görülen bir yere getirilmesi üzerine gümrük idarelerine yapılan bildirimdir.

13- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idareleriyle muhatap olan kişilerin sorumlulukları arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bunlara ve Gümrük Kanununa dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümlerine uymak
- B) Gümrük idarelerinin Gümrük Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak
- C) Gümrük idarelerinin başka idareler adına veya hesabına tahsil edeceği vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek ya da teminata bağlamak
- D) Gümrük idarelerindeki işlemlerini gümrük müşaviri aracılığıyla takip ettirmek
- E) Mevzuatın uyulmasını zorunlu kıldığı her türlü işlemi yerine getirmek

14- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan "gümrük işlemlerinin bitirilmesi" tanımında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Eşyanın bir serbest bölgeye girmesi
- B) Eşyaya ait vergilerin teminata bağlanması
- C) Beyannamenin iptal edilmesi
- D) Eşyanın müsadere edilmesi
- E) Eşyaya ait vergilerin kaldırılması

15- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan ticaret politikası önlemleri tanımına göre aşağıdakilerden hangisi ticaret politikası önlemleri arasında yer alır?

- A) Gümrük vergisiyle eş etkili mali yükler
- B) İhracat vergileri
- C) Tarım ürünlerine özel düzenlemelerle ithalatta alınan mali yükler
- D) Miktar kısıtlamaları
- E) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi

16- Gümrük Yönetmeliği'ndeki dökme eşya tanımına göre aşağıdakilerden hangisi dökme eşya kapsamında değildir?

- A) Hurda demir
- B) Rulo sac
- C) Klinker
- D) Ponza
- E) Hububat

17- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan ATA Karnesi, Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD) ve yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası tanımlarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD), ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgedir.
- B) Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD), kara taşıtları için gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen ve yalnız Türkiye için geçerli olan belgedir.
- C) ATA Karnesi, ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgedir.
- D) ATA Karnesi, yalnızca Geçici İthalat Sözleşmesi çerçevesinde düzenlenen belgedir; ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi bu belgenin dayanakları arasında yer almaz.
- E) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, aranan koşulları sağlayan yükümlülere yalnızca basitleştirilmiş uygulamalardan yararlanmak üzere verilir; emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalar bu belgenin kapsamında değildir.

18- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan gümrüklü saha ile ihracata bağlı önlemlerden yararlanan eşya ve tarım ürünü tanımları çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Gümrüklü saha, yalnızca fiziki olarak etrafından ayrılmış yerlerden oluşur; fiziki olarak ayrılmamış bir yer gümrüklü saha olarak addedilemez.
- II. Deniz gümrük kapılarında gümrüklü saha, ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarını da içine alır.
- III. İhracata bağlı önlemlerden yararlanan eşya veya ürün, ihracı hâlinde bir geri ödeme veya benzeri ekonomik fayda sağlayan eşya veya üründür.
- IV. İhracata bağlı önlemlerden yararlanan tarım ürünü, bir işleme tabi tutulduktan sonra ihraç edilmesi kaydıyla, ihraç edilmeden önce bir ihraç geri ödemesine eşdeğer bir ödeme konusu olan tarım ürünüdür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve IV
- C) II ve III
- D) III ve IV
- E) II, III ve IV

19- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan risk analizi, grup ithalatçısı, grup imalatçısı, elektronik veri değişimi ve bilgisayar sistemi tanımlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Grup ithalatçısı, aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait dış ticaret veya pazarlama şirkettir.
- B) Elektronik veri değişimi, kabul görmüş mesaj standartlarına göre yapılandırılmış verilerin bir bilgisayar sistemi ile diğer bir bilgisayar sistemi arasında elektronik olarak aktarımıdır.
- C) Bilgisayar sistemi, gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin yürütüldüğü yerel veya geniş alan ağı ile birbirine bağlı entegre bilgisayar sistemidir.
- D) Grup imalatçısı, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmadır.
- E) Risk analizi, riskin sistematik olarak tanımlanması ve riskin en aza indirilmesi için gerekli olan tüm önlemlerin uygulanması amacıyla veri ve bilgi toplanmasıdır.

20- Gümrük Yönetmeliği'ndeki yolcu tanımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesinde uzun bir süre kalmak üzere gelen yabancılar yolcu tanımının dışında kalır.
- B) Tedavi amacıyla yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve yabancı bir ülkede oturan Türkler yolcu sayılır.
- C) Gittikleri yabancı ülkeden geçici olarak dönen ve Türkiye'de oturan yabancılar da yolcu tanımına girer.
- D) Türkiye'den deniz yoluyla yabancı bir ülkeye giden Türkler de yolcu tanımı kapsamındadır.
- E) Yabancı bir ülkeden demiryoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancılar da yolcu tanımı kapsamındadır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 01 · Temel Tanımlar — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	B	D	E	A	C	B	C	D	E	B	C	D	A	D	B	A	C	E	A

1. **E** I, III ve IV

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 1, 2; Gümrük Yönetmeliği md. 1, 2

Gümrük Kanunu'na göre Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir (I doğru). Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar; Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası da gümrük bölgesine dahildir. Hava sahasını gümrük bölgesi dışında bırakan II yanlıştır. Kanunda geçen Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi kavramları Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini ifade eder (III doğru). Gümrük Yönetmeliği gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır (IV doğru). En güçlü çeldirici 'I, II, III ve IV' seçeneğidir: gümrük bölgesinin bileşenlerinden hava sahasını unutan aday II'yi de doğru sayar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 1, 2; GY 1, 2)

2. **B** İhracat gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresidir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3; Gümrük Yönetmeliği md. 3

Gümrük Kanunu'na göre ihracat gümrük idaresi, Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresidir. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin tamamlanmasıyla ilgili kontrollere tabi tutulduğu idare ise çıkış gümrük idaresidir; yanlış ifade çıkış gümrük idaresinin tanımını ihracat gümrük idaresine yüklemiştir. Gümrük idaresi, giriş gümrük idaresi ve ithalat gümrük idaresi tanımları Kanundaki lafızla, idare amiri tanımı ise Gümrük Yönetmeliği'ndeki lafızla verilmiştir. En güçlü çeldirici giriş gümrük idaresine ilişkin ifadedir: eşyanın ilk getirildiği bu idare, giriş kontrolünden sonra eşyayı geciktirilmeksizin sevk eden idaredir ve ifade doğrudur; rejim işlemleri ithalat gümrük idaresinde yapılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 3; GY 3)

3. **D** Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yalnızca kayıtlı şubesi bulunan bir tüzel kişi de bu bölgede yerleşik kişi sayılır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3

Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi; bu bölgede yerleşim yeri olan bütün gerçek kişiler ile bu bölgede kayıtlı işyeri, kanuni iş merkezi veya şubesi bulunan bütün tüzel kişi veya kişiler ortaklığıdır. Tüzel kişi için üç unsur 'veya' bağlacıyla sayıldığından kayıtlı bir şube yeterlidir; kanuni iş merkezinin bu bölgede bulunması şart değildir. Gerçek kişide ölçüt işyeri veya vatandaşlık değil yerleşim yeridir; tanım bu bölgede yerleşim yeri olan bütün gerçek kişileri kapsar. Kişi deyimi de gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını kapsar; kayıtlı işyeri bulunan kişiler ortaklığı da bu bölgede yerleşiktir. En güçlü çeldirici, gerçek kişi için kayıtlı işyeri arayan seçenektir: işyeri ölçütü tüzel kişiler ile kişiler ortaklığına aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 3)

4. **E** Gümrük statüsü deyimi, eşyanın menşeinin Türkiye Gümrük Bölgesi olup olmadığı yönünden içinde bulunduğu durumu ifade eder.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3

Gümrük Kanunu'na göre gümrük statüsü, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumunu ifade eder. Yanlış ifade, gümrük statüsünü eşyanın menşesine bağlamıştır. Serbest dolaşımda bulunan eşya; tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde dışarıdan ithal edilen girdileri bulundurmeyen eşyayı, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen eşyayı ve bölgede bu eşyadan elde edilen veya üretilen eşyayı kapsar. Serbest dolaşımda bulunmayan eşya ise bunlar dışında kalan eşya ile transit hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk eden eşyadır. En güçlü tuzak, gümrük statüsünü menşe ile karıştırmaktır: Kanun statüyü yalnızca serbest dolaşıma girmiş olup olmama yönünden tanımlar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 3)

5. **A** İhracat vergileri, eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisinin yanı sıra 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3 bu vergiyle eş etkili diğer vergileri ve mali yükleri de kapsar.
- Gümrük Kanunu'na göre ihracat vergileri, eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri ve tarım ürünlerine özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri ifade eder; tanım gümrük vergisiyle sınırlı değildir. Gümrük vergileri deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade eder; ihracat vergileri bu deyim dışında kalmaz. Yükümlü, gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişilerdir; tanım beyan sahibiyle sınırlı değildir. İthalat vergileri de eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ve eş etkili yüklerin yanında, tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri kapsar. En güçlü çeldirici gümrük yükümlülüğüne ilişkin seçenektir: Kanun gümrük yükümlülüğünü yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğu olarak tanımlar; teminata bağlama ise muhatap kişilerin sorumlulukları arasında 'ödemek veya bunları teminata bağlamak' biçiminde geçer. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 3)
6. **C** 84.000 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3
- Gümrük Kanunu'na göre gümrüklenmiş değer, ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade eder. Gümrük vergileri de eşyaya uygulanan ithalat veya ihracat vergilerinin tümüdür. Olayda eşya ihraç edildiğinden CIF kıymeti değil FOB kıymeti esas alınır: $80.000 + 4.000 = 84.000$ TL. En güçlü çeldirici 90.000'dir: ithal eşyasına ait CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamı formülünü ihraç eşyasına uygulayan aday bu tutara ulaşır. 86.000 yalnızca CIF kıymeti, 80.000 vergiler eklenmemiş FOB kıymeti, 76.000 ise vergilerin FOB kıymetinden düşüldüğü hatalı hesaptır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 3)
7. **B** Eşyanın müsadere edilmesi 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3; Gümrük Yönetmeliği md. 3
- Gümrük Kanunu'na göre eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması kapalı bir listeye beş hâlde tanımlanır: bir gümrük rejimine tabi tutulması, bir serbest bölgeye girmesi, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, imhası ve gümrüğe terk edilmesi. Müsadere bu listede yer almaz. Müsadere, Gümrük Yönetmeliği'ndeki 'gümrük işlemlerinin bitirilmesi' tanımında; vergilerin ödenmesi, kaldırılması veya teminata bağlanması, beyannamenin iptali, gümrüğe terk ve imha ile birlikte sayılır. En güçlü tuzak, imha ve terkin her iki tanımda birlikte geçmesi nedeniyle müsadere de gümrükçe onaylanmış işlem sanılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 3; GY 3)
8. **C** Gümrük antrepo rejimi 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3; Gümrük Yönetmeliği md. 3
- Gümrük Kanunu'nda gümrük rejimi kapalı bir listeye sekiz rejim olarak sayılır: serbest dolaşıma giriş, transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat, hariçte işleme ve ihracat rejimleri. Gümrük antrepo rejimi bu listede açıkça yer alır. Kayıt yoluyla rejime geçiş bir rejim değil, Gümrük Yönetmeliği'nde tanımlanan ve beyanın beyanname yerine ticari kayıtlara giriş yoluyla yapıldığı bir rejime geçiş usulüdür. Elleçleme, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden yapılan işlemlerdir; gümrüğe terk ve imha ise gümrük rejimi değil, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım türleridir. En güçlü çeldirici, adındaki 'rejim' kelimesi nedeniyle kayıt yoluyla rejime geçiştir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 3; GY 3)
9. **D** bir gümrük rejimine tabi tutulması 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3
- Gümrük Kanunu'na göre gümrük beyanı, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasıdır. Gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım daha geniş bir kavramdır; bir gümrük rejimine tabi tutulmanın yanında serbest bölgeye giriş, yeniden ihraç, imha ve gümrüğe terki de kapsar. Bu nedenle imha veya terk talebi gümrük beyanı tanımına girmez. Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe uygun görülen bir yere getirilmesi üzerine yapılan bildirim gümrüğe sunma; rejimin öngördüğü amaçlar doğrultusunda ilgisine teslim ise eşyanın teslimidir. En güçlü çeldirici, gümrük beyanını gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımla özdeş sayan seçenektir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 3)
10. **E** Kendi adına ve hesabına gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3, 5
- Gümrük Kanunu'na göre rejim hak sahibi, kendi adına ve hesabına gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi ya da bu kişilere ait bir gümrük rejimi ile ilgili hak ve yükümlülüklerin devredildiği kişidir. Tanımda belirleyici olan, beyanın kimin hesabına yapıldığıdır. Kendi adına beyanda bulunan kişi veya adına beyanda bulunulan kişi ise beyan sahibidir. Temsil hükümlerine göre dolaylı temsilde temsilci kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder; bu durumda beyanı kendi adına veren temsilci beyan sahibi olur, rejim hak sahibi ise hesabına beyan yapılan kişidir. Doğrudan temsilde temsilci başkasının adına ve hesabına hareket ettiğinden beyan, temsil edilen kişinin adına ve hesabına yapılmış olur; temsilci rejim hak sahibi değildir. Kendisine bir izin verilen kişi izin hak sahibidir. Rejim hak sahibi transit rejiminde ayrıca asıl sorumlu olarak adlandırılır. En güçlü çeldirici beyan sahibinin tanımıdır: iki tanımda da 'kendi adına' ifadesi geçer, ancak rejim hak sahibini belirleyen 'hesabına' unsurudur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 3, 5)

11. B Elleçleme

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3

Gümrük Kanunu'na göre elleçleme, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder. Tanımın ayırt edici unsuru, işlemlerin eşyanın asli niteliklerini değiştirmemesidir. Gümrük kontrolü altında işleme Kanunda sayılan gümrük rejimlerinden biridir; gümrük kontrolü eşyanın muayenesi, belgelerin doğrulanması ve kayıtların incelenmesi gibi idarece yürütülen uygulamaları; eşyanın gümrüğe sunulması gümrük idarelerine yapılan bildirim; eşyanın teslimi ise eşyanın rejimin amaçları doğrultusunda ilgisine teslimini ifade eder. En güçlü çeldirici, eşya üzerinde yapılan işlem çağrışımı nedeniyle gümrük kontrolü altında işlemidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 3)

12. C Gümrük Kanunu bakımından eşya kavramı, her türlü madde ve ürünün yanı sıra her türlü değeri de kapsar.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3

Gümrük Kanunu'na göre eşya, her türlü madde, ürün ve değeri ifade eder; kavram maddi ürünlerle sınırlı değildir. Karar tanımı bağlayıcı tarife ve menşe bilgilerini açıkça kapsar ve gümrük idaresinin bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufunu ifade eder. İzin hak sahibi, kendisine bir izin verilen kişidir; bir gümrük rejimiyle ilgili hak ve yükümlülüklerin devredildiği kişi rejim hak sahibi tanımında yer alır. Risk; önlemlerin doğru uygulanmasını engelleyen, ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren ya da güvenlik ve emniyete, kamu güvenliği ve kamu sağlığına, çevreye veya tüketicilere yönelik tehdit oluşturan bir olayın ortaya çıkma ihtimalidir; yalnızca mali çıkarlarla sınırlı değildir. Eşyanın teslimi ise eşyanın tabi tutulduğu rejimle öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idarelerince ilgisine teslimidir; eşyanın getirilmesi üzerine idareye yapılan bildirim gümrüğe sunmadır. En güçlü çeldirici, rejim hak sahibine ait devir unsurunu izin hak sahibine taşıyan seçenektir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 3)

13. D Gümrük idarelerindeki işlemlerini gümrük müşaviri aracılığıyla takip ettirmek

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 4, 225

Gümrük Kanunu'na göre gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler; Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bunlara ve Gümrük Kanununa dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümlerine uymak, gümrük idarelerinin bu Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine göre yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak, bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya teminata bağlamak ve mevzuatın uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemi yerine getirmekle sorumludur. Gümrük işlemlerinin gümrük müşaviri aracılığıyla takip ettirilmesi bu sorumluluklar arasında yer almaz; Kanunun temsil hükümlerine göre gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin faaliyetler, eşya sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla da takip edilebilir. En güçlü tuzak, gümrük işlemlerinde müşavirin her durumda zorunlu olduğu yönündeki meslek önyargısıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 4, 225)

14. A Eşyanın bir serbest bölgeye girmesi

Gümrük Yönetmeliği md. 3; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük işlemlerinin bitirilmesi; eşyaya ait vergilerin ödenmesini veya kaldırılmasını veya teminata bağlanmasını veya beyannamenin iptal edilmesini veya eşyanın gümrüğe terk edilmesini veya imhasını veya müsadere edilmesini ifade eder. Eşyanın bir serbest bölgeye girmesi bu tanımda sayılmamıştır; serbest bölgeye giriş, Gümrük Kanunu'nda gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım türlerinden biri olarak yer alır. En güçlü tuzak, gümrüğe terk ve imhanın her iki tanımda birlikte bulunması nedeniyle gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım listesinin tamamının bu tanıma taşınmasıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 3; GK 3)

15. D Miktar kısıtlamaları

Gümrük Yönetmeliği md. 3; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ticaret politikası önlemleri, gözetim, korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları ve ithalat veya ihracat yasaklamaları gibi eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili hükümlerle belirlenmiş tarife dışı önlemlerdir. Miktar kısıtlamaları bu tanımda açıkça sayılmıştır. Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi, bu vergiyle eş etkili mali yükler, tarım ürünlerine özel düzenlemelerle ithalatta alınan mali yükler ve ihracat vergileri, Gümrük Kanunu'nda ithalat ve ihracat vergileri tanımları içinde yer alan vergi niteliğindeki yüklerdir; tarife dışı önlem değildir. En güçlü çeldirici, adında 'vergi' geçmediği için tarife dışı önlem sanılabilecek, tarım ürünlerine özel düzenlemelerle ithalatta alınan mali yüklerdir; Kanun bunları ithalat vergileri içinde sayar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 3; GK 3)

16. B Rulo sac

Gümrük Yönetmeliği md. 3

Gümrük Yönetmeliği'ne göre dökme eşya; levha, kangal, profil, kütük, firkete, her türlü boru, rulo sac, pik gibi ambalajlı olarak sayılabilen veya ambalajlanmış eşya dışında kalan; maden cevheri, mineraller, hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, çimento, klinker, ponza, suni gübre, mucur gibi ambalajlanmamış ve genellikle yükleme ve boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi gaz, sıvı ve katı maddelerdir. Rulo sac, tanımda dökme eşyanın dışında tutulan sayılabilen eşya örnekleri arasında açıkça yer alır. Hurda demir, klinker, ponza ve hububat ise dökme eşya örnekleridir. En güçlü tuzak, metal olması ve mekanik vasıtayla yüklenmesi nedeniyle rulo sacın hurda demir gibi dökme eşya sanılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 3)

17. **A** **Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD), ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgedir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 3*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD), ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgedir. Kara taşıtları için gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen ve yalnız Türkiye için geçerli olan belge CPD değil, geçici ithalat mevzuatındaki yabancı taşıtlar geçici giriş formudur. ATA Karnesi ise ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi ile Geçici İthalat Sözleşmesi çerçevesinde düzenlenen belgedir; Yönetmelikteki tanımında kara taşıtı ve kefil kuruluş unsurları yer almaz ve iki sözleşme birlikte sayılır. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, koşulları sağlayan yükümlülere hem gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan hem de Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere verilir. En güçlü çeldirici, CPD'yi gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen belge olarak gösteren seçenektir: bu unsurlar yabancı taşıtlar geçici giriş formuna aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 3)

18. **C** **II ve III** *Gümrük Yönetmeliği md. 3*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrüklü saha, gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; kara, demiryolu, hava gümrük kapıları, iç gümrükler ile diğer yer ve sahalarda fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri kapsar; 'böyle addedilen' yerleri dışarıda bırakan I yanlıştır. Deniz gümrük kapılarında bu yerlerle birlikte ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanları da gümrüklü sahadır (II doğru). İhracata bağlı önlemlerden yararlanan eşya veya ürün, ihracı hâlinde bir geri ödeme veya benzeri ekonomik fayda sağlayan eşya veya üründür (III doğru). İhracata bağlı önlemlerden yararlanan tarım ürünü ise herhangi bir işleme tabi tutulmadan ihracı kaydıyla, ihraç edilmeden önce ihraç geri ödemesine eşdeğer bir ödeme konusu olan tarım ürünüdür; 'işleme tabi tutulduktan sonra' diyen IV yanlıştır. En güçlü çeldirici 'II, III ve IV' seçeneğidir: tarım ürünü tanımındaki 'herhangi bir işleme tabi tutulmadan' kaydı gözden kaçırılırsa IV de doğru sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 3)

19. **E** **Risk analizi, riskin sistematik olarak tanımlanması ve riskin en aza indirilmesi için gerekli olan tüm önlemlerin uygulanması amacıyla veri ve bilgi toplanmasıdır.** *Gümrük Yönetmeliği md. 3; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre risk analizi, tanımlanmış risklerin ne kadar sıklıkla ortaya çıkabileceğinin ve bunların sonuçlarının büyüklüğünün belirlenmesi için mevcut bilginin sistematik kullanımıdır. Riskin sistematik olarak tanımlanması ve en aza indirilmesi için gerekli tüm önlemlerin uygulanması amacıyla veri ve bilgi toplanması ise Gümrük Kanunu'ndaki risk yönetimi tanımında yer alır; yanlış ifade, Kanundaki risk yönetimi tanımının amacını ve veri toplama unsurunu Yönetmelikteki risk analizine yüklemiştir. Risk yönetimi; veri ve bilgi toplanmasını, risk analizi ve değerlendirilmesini, alınacak önlemlerin belirlenmesini ve uygulanmasını kapsayan bir süreçtir; risk analizi bu sürecin bir parçasıdır. Grup ithalatçısı, grup imalatçısı, elektronik veri değişimi ve bilgisayar sistemine ilişkin ifadeler Yönetmelik tanımlarıyla uyumludur. En güçlü tuzak, risk yönetimi tanımında risk analizinin de sayılması nedeniyle iki kavramın özdeş sanılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 3; GK 3)

20. **A** **Türkiye Gümrük Bölgesinde uzun bir süre kalmak üzere gelen yabancılar yolcu tanımının dışında kalır.** *Gümrük Yönetmeliği md. 3*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yolcu; ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm gibi herhangi bir amaçla kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden kara, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ile yabancılar; herhangi bir amaçla gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye'de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye'den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancılarıdır. Tanım kalış süresini 'kısa veya uzun' diye birlikte saydığından uzun süre kalmak üzere gelen yabancılar da yolcudur. Tedavi amacıyla gelen, geçici olarak dönen, deniz yoluyla giden ve demiryoluyla gelen kişiler tanımın kapsamındadır. En güçlü tuzak, yolcunun kısa süreli seyahat eden kişi olduğu yönündeki sağduyu algısıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 3)

BÖLÜM 02 · TEMSİL VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dolaylı temsil durumunda temsilcinin hareket biçimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder.
- B) Başkasının adına ve hesabına hareket eder.
- C) Başkasının adına, ancak kendi hesabına hareket eder.
- D) Kendi adına ve kendi hesabına hareket eder.
- E) Yalnızca taşıdığı eşyanın transit işlemleri için başkasının adına ve hesabına hareket eder.

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeciler kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilir.
- II. Özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapacak personelinde, gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan staj ve sınav koşulları da aranır.
- III. Devlet, belediye ve özel idarelerle diğer kamu tüzel kişilerinin memurları, idare ve müesseselerine ait eşyanın gümrük işlemlerini takibe yetkili olup gümrük beyannamelerinde ve diğer belgelerde imzalarının yanına kuruluş unvanını eklemeleri gerekir.
- IV. Doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapacak kişilerin BİLGE kullanıcı kodu taleplerinde aranan belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi hâlinde ilgililere kullanıcı kodu verilmez veya bloke konulur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) I, II ve IV
- C) II, III ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin dolaylı temsil yoluyla iş takibine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılabilir.
- B) Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığına konu, miktar ve değeri Cumhurbaşkanınca belirlenen eşyanın gümrük işlemleri, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerce vekaletname ibraz edilmeksizin dolaylı temsilci olarak sonuçlandırılabilir.
- C) Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini, eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir.
- D) Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyana yönelik hizmet aldığı üçüncü kişiyle yazılı sözleşme yapma şartını yerine getirmeyen müşavirlerin, bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmez.
- E) Kamu kurum ve kuruluşlarının dolaylı temsil için gümrük müşavirlerine verilecek vekaletnamelerde de noter onayı aranır.

4- Gümrük müşaviri (M), ithalatçı (B) firmasından eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletname almıştır. (M), (B)'ye ait eşya için gümrük idaresine beyanda bulunurken bir başka kişi adına veya hesabına hareket ettiğini beyan etmemiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun temsile ilişkin hükümlerine göre (M)'nin bu beyandaki durumu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (M), kendi adına ve kendi hesabına hareket ediyor sayılır.
- B) (M), noter tasdikli vekaletnamesi bulunduğu (B)'nin dolaylı temsilcisi sayılır.
- C) (M), (B) adına ve hesabına hareket eden doğrudan temsilci sayılır.
- D) (M), (B) adına, ancak kendi hesabına hareket ediyor sayılır.
- E) (M)'nin beyanı, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğu sonradan belirtilinceye kadar (B) hesabına yapılmış sayılır.

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan, belirli suçlardan hüküm giymemiş olma koşuluna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Affa uğramış mahkûmiyetler bu koşulun dışında tutulmuştur.
- B) Sayılan suçlar dışındaki suçlardan verilen hapis cezalarında, üç yıldan fazla hapis cezası bu koşula engel oluşturur.
- C) Taksirli suçlardan verilen mahkûmiyetler bu koşulun dışında tutulmuştur.
- D) Vergi kaçakçılığına teşebbüs, suç tamamlanmadığından bu koşulun dışında tutulmuştur.
- E) Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, örgütlü olarak işlenmedikçe bu koşulun dışında tutulmuştur.

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibi için gümrük müşavirlerine verilecek vekaletnamelerde en az yer verilmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Temsilin türü
- B) Vekaletname yeri, tarihi ve varsa süresi
- C) Yapılacak işlerin amacı ve kapsamı
- D) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları
- E) Gümrük müşavirliği hizmeti karşılığında ödenecek ücret

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavir yardımcısı aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

- A) Beyanda bulunmak üzere muayenelerde gümrük müşaviri yerine hazır bulunmak
- B) Vekaletnamesi olmak kaydıyla gümrük işlemleri bitirilmiş eşyayı antrepodan çıkarmak
- C) Muayene sırasında eşya sahibi adına yazılı itirazda bulunmak
- D) Eşya sahiplerince imzalanan beyannameleri ve bu beyannameler kapsamı eşyaya ilişkin gerekli belgeleri gümrük idaresine vermek
- E) Yanında çalıştığı gümrük müşaviri adına gümrük idarelerinde iş takip etmek

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavir yardımcısı ve stajyerlere ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Stajyerler, gümrük idarelerinde iş takibi yapamaz.
- II. Gümrük müşavir yardımcısının gümrüklerde iş takibine ilişkin sınırlandırmalar yapmaya gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri yetkilidir.
- III. Stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için gerekli bir ve iki yıllık sürelerin hesaplanmasında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak çalışılan süre dikkate alınır.
- IV. Gümrük müşavirleri, ilk defa göreve başlayacak olanlar da dahil olmak üzere, yanlarında çalışmaya başlayacak müşavir yardımcısı ve stajyerlerden ilişik kesme belgesi arar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I, II ve III

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan öğrenim koşulunda, eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan en az lisans seviyesinde mezun olunmasının yeterli sayıldığı dallar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Endüstri mühendisliği
- B) Bankacılık
- C) Kamu yönetimi
- D) Muhasebe
- E) Dış ticaret

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idaresinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurların sınav veya staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı ya da gümrük müşaviri olabilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp bunun üç yılını gümrük başmemuru olarak geçiren ve emekliye ayrılan memur, diğer koşulları taşıyorsa sınav ve staj koşuluna bağlı olmaksızın gümrük müşaviri olmaya hak kazanır.
- B) Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp bunun üç yılını gümrük başmemuru olarak geçiren ve emekliye ayrılan memur, diğer koşulları taşıyorsa sınav ve staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı olabilir.
- C) Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp emekli olarak ayrılan memurlar, görevlerine bakılmaksızın sınav ve staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı olabilir.
- D) Gümrük idaresinde on yıl çalışıp bunun üç yılını gümrük müdürü olarak geçirip ayrılanlara, talep hâlinde sınav ve staj koşulu aranmaksızın Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi verilir.
- E) Gümrük idaresinde on yıl çalışıp bunun üç yılını şube müdürü olarak geçirip ayrılanlar, sınav ve staj koşuluna bağlı olmaksızın gümrük müşaviri olmaya hak kazanır.

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idaresinde gümrük başmüdürü, gümrük muhafaza başmüdürü, gümrük uzmanı, kontrolör, gümrük müfettişi, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az kaç yıl çalışmış olup görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar, gümrük müşavir yardımcılığı için aranan koşulları taşımaları hâlinde sınav ve staj koşuluna bağlı olmaksızın gümrük müşaviri olmaya hak kazanır?

- A) Bir
- B) İki
- C) Üç
- D) On
- E) On beş

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavirliği yapmaya hak kazanma koşullarını yerine getirenlere Gümrük Müşavirliği İzin Belgesinin verilmesine ilişkin süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Gümrük müşavirliği sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren altmış gün içinde
- B) Gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren otuz gün içinde
- C) Gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren iki iş günü içinde
- D) Gümrük müşavirleri derneğine başvurulduğu tarihten itibaren bir hafta içinde
- E) Gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınav sonuçlarına itiraz edilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren otuz gün içinde Bakanlığa başvurularak itiraz edilebilir; itirazlar on gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ edilir.
- B) Sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren on gün içinde Bakanlığa başvurularak itiraz edilebilir; itirazlar otuz gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ edilir.
- C) Sınav sonucunun adaya yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde Bakanlığa başvurularak itiraz edilebilir; itirazlar otuz gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ edilir.
- D) Sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren on gün içinde ilgili gümrük müşavirleri derneğine başvurularak itiraz edilebilir; itirazlar otuz gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ edilir.
- E) Sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren on gün içinde Bakanlığa başvurularak itiraz edilebilir; itirazlar altmış gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ edilir.

14- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavirliğinin tüzel kişilik oluşturularak yürütülmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcıları da ortak olabilir.
- B) Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilere ortak olamaz.
- C) Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklerin dolaylı temsilci olarak iş takip edebilmeleri için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde şirket müdürlerinin şirket ortağı olması gerekir.
- D) Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri, ayrıca gerçek kişi olarak da mesleki faaliyette bulunabilir.
- E) Tüzel kişiliği temsil ve ilzam etmek üzere atanan şirket ortağı dışındaki üçüncü kişilere ancak sınırlandırılmış temsil yetkisi verilebilir.

15- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavirliğinin bir tüzel kişilik olması hâlinde, gümrük beyannamesini imzalayan kişinin vergi kaybına neden olan durumu bildiği veya bilmesi gerektiği hâllerde gümrük idaresine karşı sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Beyanname tüzel kişiliğin işlemi olarak imzalandığından vergiler ve para cezaları yönünden yalnızca tüzel kişilik sorumludur.
- B) İmzalayan kişi ile tüzel kişilik, vergiler ve para cezaları yönünden müteselsilen sorumludur; ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklıdır.
- C) İmzalayan kişi ile tüzel kişilik yalnızca alınan vergiler yönünden müteselsilen sorumludur; para cezalarından yalnızca imzalayan kişi sorumludur.
- D) İmzalayan kişi ile tüzel kişilik müteselsilen sorumlu olduğundan ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu ortadan kalkar.
- E) Beyandaki bilgilerin doğruluğundan imzalayan gümrük müşaviri sorumlu olduğundan yalnızca imzalayan kişi sorumludur; tüzel kişilik sorumlu tutulamaz.

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavirlerinin hizmet karşılığı düzenlenecek belgeler, izin belgeleri ve sır saklama yükümlülüğüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Müstakil olarak dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirlerinin yaptıkları hizmet karşılığında başka bir şirket veya kişi fatura, makbuz veya benzeri belge düzenleyemez.
- B) Herhangi bir gümrük müşavirliği şirketine bağlı olmaksızın müstakil olarak dolaylı temsilci sıfatıyla iş takip eden gümrük müşavirleri, hizmet karşılığında hesabına beyanda bulundukları kişilere fatura kesmek zorundadır.
- C) Gümrük müşavirliği şirketleri, gördükleri hizmet karşılığında hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadır.
- D) Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri, Harçlar Kanunu uyarınca ruhsat harcına tabi değildir.
- E) Gümrük müşavirliği hizmeti verenler, hesabına beyanda bulundukları kişilere ait öğrendikleri ticari sırları mesleki faaliyetlerine son vermeleri hâlinde açıklayabilir.

17- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavirlerinin beş yıl muhafaza etmeye mecbur oldukları defter ve belgeleri göstermek, incelenmesine ve denetlenmesine izin vermek ve gerektiğinde yazılı istek üzerine ibraz etmek zorunda oldukları görevlilerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

- A) Gümrük müfettiş yardımcıları
- B) Stajyer kontrolörler
- C) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri
- D) Kontrolörler
- E) Yetkili gümrük amir ve memurları

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavirlerinin bildirim yükümlülüklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Çalışma yeri dışında diğer başmüdürlükler ve bağlantılarında iş takibi yapmak isteyen gümrük müşavirleri, iş takibine başladıktan sonra bu durumu ilgili gümrük müdürlüğüne bildirir.
- B) Gümrük müşavirleri, şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, şirketi temsile yetkili kişiler gibi bilgi ve belgelerde değişiklik olması hâlinde bunları bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirir.
- C) Bilgi ve belgelerde değişiklik olmayan hâllerde durum, her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile gümrük müşavirleri dernekleri vasıtasıyla bağlı bulunulan başmüdürlüğe bildirilir.
- D) Gümrük müşavirleri, tebligat adresleri ve çalışma yerlerini o yerin bağlı olduğu gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne ve ilgili gümrük müşavirleri derneğine yazı ile bildirir.
- E) Müşavir yardımcılarını ve stajyerlerin göreve başlama ve ayrılımları, ilgili gümrük müşaviri tarafından bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneğine, bu dernek tarafından da bir hafta içinde bağlı bulunulan gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne yazı ile bildirilir.

19- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 71)'e göre özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edecekler sağlanan Gümrük İşlemi Takip Kartının amaç dışı kullanıldığının ilk kez tespit edilmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Gümrük Kanunu uyarınca ceza uygulanarak kart iptal edilir ve aynı kişi adına yeniden kart düzenlenmez.
- B) Gümrük Kanunu uyarınca ceza uygulanarak karta altı ay süre ile geçici olarak el konulur ve el konulan kart ilgili dernek veya oda bünyesinde saklanır.
- C) Gümrük Kanunu uyarınca ceza uygulanarak karta altı ay süre ile geçici olarak el konulur ve el konulan kart Başmüdürlük bünyesinde saklanır.
- D) Gümrük Kanunu uyarınca ceza uygulanarak karta üç ay süre ile geçici olarak el konulur ve el konulan kart Başmüdürlük bünyesinde saklanır.
- E) Kartın iptali ve iadesinin takibi ilgili dernek veya oda tarafından yapılarak ilgili başmüdürlüğe derhal bilgi verilir; ceza uygulanmaz.

20- Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)'e göre Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde yapılan aşağıdaki işlemlerden hangisi, gümrük idaresine başvuru ve gümrük idaresinin onayına tabi değildir?

- A) Gerçek veya tüzel kişinin sistemdeki kaydının tümüyle iptal edilmesi
- B) Temsilcilere verilmiş temsil yetkisi sürelerinin uzatılması
- C) Farklı kişilere doğrudan veya dolaylı temsil yetkisi verilmesi
- D) Temsil yetkilerinin geri alınması üzerine vekâlet kaydının iptal edilmesi
- E) Onaylanan gerçek veya tüzel kişi genel bilgilerinin değişmesi üzerine güncelleme yapılması

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 02 · Temsil ve Gümrük Müşavirliği — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	E	A	C	E	C	B	E	B	D	E	B	D	B	A	C	A	C	D

- A** Kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 5, 225

Gümrük Kanunu'na göre temsil doğrudan veya dolaylı olabilir. Doğrudan temsilde temsilci başkasının adına ve hesabına hareket eder; dolaylı temsilde ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. Dolaylı temsilde işlem temsilcinin adıyla yapılır, fakat hesabına işlem yapılan kişi temsil edilendir. 'Başkasının adına ve hesabına' ifadesi doğrudan temsilin tanımıdır ve en güçlü çeldiricidir; iki temsil türü tek kelimeyle ayrılır. 'Başkasının adına, ancak kendi hesabına' ifadesi dolaylı temsil tanımındaki iki unsurun yer değiştirilmiş hâlidir. 'Kendi adına ve kendi hesabına' hareket etmek, başkası adına veya hesabına hareket ettiğini beyan etmeyen ya da temsil yetkisi olmadan böyle bir beyanda bulunan kişiye Kanunun bağladığı sonuçtur. Yalnızca taşıdığı eşyanın transit işlemleri ise kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeciler kuruluş temsilcilerinin doğrudan temsil yetkisinin sınırındadır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 5, 225)
- D** I, III ve IV 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 225, 227; Gümrük Yönetmeliği md. 561

Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeciler kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilir (I doğru). Özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapacak personelinde, gümrük müşavir yardımcılığı koşullarından yalnızca staj (bir gümrük müşavirinin yanında bir yıl çalışmış olmak) ve sınav koşulları dışındakiler aranır; yani staj ve sınav aranmaz (II yanlış). Devlet, belediye ve özel idarelerle diğer kamu tüzel kişilerinin memurları idare ve müesseselerine ait eşyanın gümrük işlemlerini takibe yetkilidir ve beyanname ile diğer belgelerde imzalarının yanına kuruluş unvanını eklemek zorundadır (III doğru). Doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapacak kişilerin BİLGE kullanıcı kodu taleplerinde sigorta primleri bordrosu, temsil belgesi ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi gibi belgeler aranır; belgeler ibraz edilmeyen veya eksik ibraz edilirse kullanıcı kodu verilmez veya bloke konulur (IV doğru). En güçlü çeldirici 'I, II, III ve IV' seçeneğidir: Kanun bu personelde gümrük müşavir yardımcılığı koşullarını arar, ancak staj ve sınav koşullarını açıkça dışarıda bırakır; bunu atlayan aday II'yi de doğru sayar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 225, 227; GY 561)
- E** Kamu kurum ve kuruluşlarınca dolaylı temsil için gümrük müşavirlerine verilecek vekaletnamelerde de noter onayı aranır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 225; Gümrük Yönetmeliği md. 561, 563

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini, eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir; ancak kamu kurum ve kuruluşlarınca verilecek vekaletnamelerde noter onayı aranmaz. Yanlış ifade bu istisnayı tersine çevirmiştir. Diğer ifadeler doğrudur: Gümrük Kanunu'na göre eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır; miktarı ve değeri Cumhurbaşkanınca belirlenecek posta ve hızlı kargo eşyasında posta idaresi ya da hızlı kargo şirketleri dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir ve Yönetmelik bu işlemlerin vekaletname ibraz edilmeksizin sonuçlandırılabilmesini belirtir. Bilgisayar veri işleme tekniğiyle beyana yönelik üçüncü kişilerden hizmet alan müşavir bu kişiyle yazılı sözleşme yapmazsa, şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmez. En güçlü çeldirici noter tasdikli vekaletnameye ilişkin genel kuraldır; aday genel kuralı bilip istisnayı atlarsa yanlış ifadeyi doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 225; GY 561, 563)
- A** (M), kendi adına ve kendi hesabına hareket ediyor sayılır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 5

Gümrük Kanunu'na göre temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır. Bir başka kişi adına veya hesabına hareket ettiğini beyan etmeyen kişi ile temsil yetkisi olmadığı hâlde başka bir kişi adına veya hesabına hareket ettiğini beyan eden kişi, kendi adına ve kendi hesabına hareket ediyor sayılır. Olayda saklanan nokta budur: (M) gümrük müşaviridir ve noter tasdikli vekaletnamesi de vardır; ancak beyanda başkası adına veya hesabına hareket ettiğini beyan etmediği için Kanun onu kendi adına ve kendi hesabına hareket ediyor sayar. En güçlü çeldirici dolaylı temsilcilik seçeneğidir: noter tasdikli vekaletname dolaylı temsilin şartıdır, fakat beyan zorunluluğu yerine getirilmeden temsil sonucu doğmaz. Temsilin türünü sonradan belirtme imkânı ise Kanunda yer almaz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 5)

5. **C** Taksirli suçlardan verilen mahkûmiyetler bu koşulun dışında tutulmuştur. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 227
- Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da sayılan suçlardan (kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs, Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlar gibi) hüküm giymemiş olmak gerekir. Koşulun dışında tutulan tek grup taksirli suçlardır. 'Affa uğramış olsalar dahi' ifadesi affın engeli kaldırmadığını gösterir; bu, tek kelimeyle tersine çevrilen en güçlü çeldiricidir. Sayılan suçlar dışında süre sınırı üç yıl değil, beş yıldan fazla hapistir. Vergi kaçakçılığına teşebbüs listede açıkça yer alır; Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlar ise ayrı ayrı sayılmıştır, birinin engel olması diğerine bağlı değildir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 227)
6. **E** Gümrük müşavirliği hizmeti karşılığında ödenecek ücret *Gümrük Yönetmeliği md. 561*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre dolaylı temsil yoluyla iş takibini eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapar ve vekaletnamelerde en az şu hususlara yer verilir: tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları; yapılacak işlerin amacı, kapsamı; tarafların Kanunda yer alanlara ilaveten belirlemeleri gereken karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri; vekaletname yeri, tarihi ve varsa süresi; temsilin türü. Hizmet karşılığında ödenecek ücret bu asgari unsurlar arasında sayılmamıştır. Uygulamada her sözleşmede bulunması mantıklı görünen ücret, listeye sağduyuyla eklenmiş yabancı unsurdur. En güçlü çeldirici 'temsilin türü'dür: aday bunu temsilcinin gümrük idaresine karşı beyan yükümlülüğü sanıp vekaletname unsuru olmadığını düşünebilir; oysa temsilin türü listenin son unsurudur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 561)
7. **C** Muayene sırasında eşya sahibi adına yazılı itirazda bulunmak *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 226; Gümrük Yönetmeliği md. 561*
- Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavir yardımcısı bir gümrük müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrük idarelerinde iş takip edebilir. Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşya sahiplerince imzalanan beyannameler ve ilgili belgeler gümrük müşavir yardımcısı tarafından da verilebilir; yardımcılar beyanda bulunmak üzere muayenelerde gümrük müşaviri yerine hazır bulunabilir ve vekaletnameleri olmak kaydıyla gümrük işlemleri bitirilmiş eşyayı geçici depolama yeri veya antrepodan çıkarabilir. Ancak aynı hüküm, yardımcının eşya sahiplerine yapılacak tebliğleri kabul edemeyeceğini ve onların adına sözlü veya yazılı istek veya itirazda bulunamayacağını açıkça belirtir. Muayenede hazır bulunma yetkisi, aday için itirazı da kapsıyormuş gibi görünür; en güçlü tuzak budur. 'Yardımcı da yapabilir' önyargısıyla hareket eden aday itiraz yetkisini yardımcıya tanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 226; GY 561)
8. **B** I ve III *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 226; Gümrük Yönetmeliği md. 563*
- Gümrük Kanunu'na göre stajyerler gümrük idarelerinde iş takibi yapamaz (I doğru). Aynı maddeye göre gümrük müşavir yardımcılarının gümrüklerde iş takibine ilişkin sınırlandırmalar yapmaya gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri değil, Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir (II yanlış). Gümrük Yönetmeliği'ne göre stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için gerekli bir ve iki yıllık sürelerin hesaplanmasında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak çalışılan süre dikkate alınır; sürenin başlangıcı fiilî işe başlama değil, sigortalı işe başlama tarihidir (III doğru). Gümrük müşavirleri ayrılan yardımcı ve stajyerler için ilişik kesme belgesi düzenler ve yanlarında çalışmaya başlayacaklardan bu belgeyi arar; ancak ilk defa göreve başlayacak gümrük müşavir yardımcısı ve stajyerler bu hükmün dışındadır (IV yanlış). En güçlü çeldirici 'I, II ve III' seçeneğidir: başmüdürlükler yardımcı ve stajyer bildirimlerinin gönderildiği makamdır, sınırlandırma yetkisi ise merkezdedir; bunu karıştıran aday II'yi de doğru sayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 226; GY 563)
9. **E** Dış ticaret *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 227*
- Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak gerekir. Diğer öğretim kurumlarından lisans mezunu olanlar ise bu dallardan lisansüstü diploma almalıdır. Dış ticaret, lisans dalları listesinde yer almaz; Kanunda yalnızca ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Birliği konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okulları için geçer. Mesleğe en yakın görünen dalın listede olmaması sağduyuyla çözen adayı eler; endüstri mühendisliğinin listede bulunması da aynı adayı şaşırtan unsurdur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 227)

10. **B** Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp bunun üç yılını gümrük başmemuru olarak geçiren ve emekliye ayrılan memur, diğer koşulları taşıyorsa sınav ve staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı olabilir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 227, 228

Gümrük Kanunu'na göre gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp bunun üç yılını gümrük muayene memuru, gümrük başmemuru ve gümrük müdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden görevinden istifa eden veya emekliye ayrılan ve diğer koşulları taşıyanlar, sınav ve staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı olabilir; üç yılını başmemur olarak geçiren emekli memur bu kapsamdadır. Bu kişiler gümrük müşaviri olmaya hak kazanmaz: sınav ve staj koşuluna bağlı olmaksızın gümrük müşaviri olma hakkı, gümrük başmüdürü, gümrük muhafaza başmüdürü, gümrük uzmanı, kontrolör, gümrük müfettişi, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az on yıl çalışanlara tanınmıştır. Görevine bakılmaksızın en az on beş yıl çalışıp ayrılan memurlar yalnızca staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı sınavına girebilir; sınav koşulu kalkmaz. On yıl çalışıp bunun üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı görevlerinde geçirenler ise staj koşuluna tabi tutulmaksızın gümrük müşavirliği sınavına girebilir; bu kişilere talep hâlinde sınav ve staj koşulu aranmaksızın verilen belge Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi değil, Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesidir. En güçlü çeldirici, üç yılı başmemurlukta geçen memura gümrük müşavirliği hakkı tanıyan seçenektir: başmemurluk, sınavsız gümrük müşavirliği yolunu açan görevler arasında sayılmamıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 227, 228)

11. **D** On 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 227, 228

Gümrük Kanunu'na göre gümrük idaresinde gümrük başmüdürü, gümrük muhafaza başmüdürü, gümrük uzmanı, kontrolör, gümrük müfettişi, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az on yıl çalışmış olanlardan görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar, gümrük müşavir yardımcılığı koşullarını taşımaları hâlinde sınav ve staj koşuluna bağlı olmaksızın gümrük müşaviri olmaya hak kazanır. En güçlü çeldirici üç yıldır: on yıl çalışıp bunun üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü gibi görevlerde geçirenler yalnızca staj koşulu olmadan gümrük müşavirliği sınavına girebilir. On beş yıl gümrük müşavir yardımcılığına ilişkin sınavsız ve stajsız geçiş süresi, iki yıl gümrük müşavirliği için gereken gümrük müşavir yardımcılığı süresi, bir yıl ise gümrük müşavir yardımcılığı için staj süresidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 227, 228)

12. **E** Gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 227, 228

Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavirliği yapmaya hak kazanma koşullarını yerine getirenlere, gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde Müsteşarlıkça Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi verilir; gümrük müşavirleri ancak bu belgeyi aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilir. Aynı altmış günlük süre gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi için de geçerlidir. Süre sınav sonucunun duyurulmasıyla değil, müracaat belgelerinin tamamlanmasıyla başlar; en güçlü çeldirici bu başlangıç anını değiştiren seçenektir. Sınav sonucunun duyurulduğu tarih, Yönetmelikte sınav sonuçlarına itiraz süresinin başlangıcıdır. Otuz gün itirazların değerlendirilme süresi, iki iş günü Yüklümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan başvurunun sonuçlandırılma süresi, bir hafta ise gümrük müşavirlerinin bilgi-belge değişikliklerini derneğe bildirme süresidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 227, 228)

13. **B** Sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren on gün içinde Bakanlığa başvurularak itiraz edilebilir; itirazlar otuz gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ edilir. Gümrük Yönetmeliği md. 571

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınav sonuçları Bakanlığın kurumsal internet sayfasından duyurulur. Sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren on gün içinde Bakanlığa başvurularak sonuçlara itiraz edilebilir; itirazlar otuz gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ edilir. İtiraz süresi sonucun adaya tebliğiyle değil, internet sayfasında duyurulmasıyla başlar; yazılı tebliğ yalnızca itirazın sonucu için öngörülmüştür. En güçlü çeldirici bu başlangıç anını değiştiren seçenektir. On ve otuz günün yer değiştirilmesi, başvurunun dernek aracılığıyla yapılması ve altmış günlük değerlendirme süresi metinde bu itiraza ait değildir; dernek, izin belgesi başvurularının yapıldığı yerdir; altmış gün ise izin belgesinin verilme süresidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 571)

- 14. D** Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri, ayrıca gerçek kişi olarak da mesleki faaliyette bulunabilir. *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 229; Gümrük Yönetmeliği md. 563*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük müşavirleri mesleki faaliyetlerini gerçek kişi olarak veya tüzel kişilik oluşturarak sürdürebilir; ancak tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri gerçek kişi olarak mesleki faaliyette bulunamaz. Yanlış ifade bu yasağı tersine çevirmiştir. Diğer ifadeler doğrudur: Kanun ve Yönetmeliğe göre gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcılar da ortak olabilir; gümrük müşavir ve müşavir yardımcılar dışındaki kişiler gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilere ortak olamaz. Bu tüzel kişiliklerin dolaylı temsilci olarak iş takip edebilmesi için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde şirket müdürlerinin şirket ortağı olması gerekir; tüzel kişiliği temsil ve ilzam etmek üzere atanan şirket ortağı dışındaki üçüncü kişilere ise ancak sınırlandırılmış temsil yetkisi verilebilir. En güçlü tuzak, Yönetmeliğin iki çalışma biçimini de tanımasıdır: gerçek kişi olarak ya da tüzel kişilik oluşturarak çalışma seçenek olarak sayılmış, ancak tüzel kişilik ortağının ayrıca gerçek kişi olarak çalışması yasaklanmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 229; GY 563)
- 15. B** İmzalayan kişi ile tüzel kişilik, vergiler ve para cezaları yönünden müteselsilen sorumludur; ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklıdır. *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 229; Gümrük Yönetmeliği md. 563*
- Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavirliğinin bir tüzel kişilik olması hâlinde, gümrük beyannamesi veya beyanname kabul edilen diğer belgeler üzerine imzasını atmış olanlar, vergi kaybına neden olan durumu bildikleri veya bilmeleri gerektiği hâllerde gümrük idaresine karşı bağlı bulundukları tüzel kişilikle birlikte müteselsilen sorumlu olur. Bu hâllerde ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işlemi yapan kişi ile birlikte tüzel kişilik de gümrük idaresince alınan vergiler ve verilen para cezaları yönünden müteselsilen sorumludur. Sorumluluk ne yalnız tüzel kişiliğe ne de yalnız imzalayana yüklenir; vergiler ile para cezaları birlikte sayılmıştır ve müteselsil sorumluluk kişisel cezai sorumluluğu kaldırmaz. Gümrük Yönetmeliği'ndeki, imzalayan müşavirin beyandaki bilgilerin doğruluğundan sorumlu olduğu hükmü de tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. En güçlü çeldirici, para cezalarını müteselsil sorumluluğun dışında tutan seçenektir; Kanun vergiler ile para cezalarını birlikte saymıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 229; GY 563)
- 16. A** Müstakil olarak dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirlerinin yaptıkları hizmet karşılığında başka bir şirket veya kişi fatura, makbuz veya benzeri belge düzenleyemez. *Gümrük Yönetmeliği md. 563, 573*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre herhangi bir gümrük müşavirliği şirketine bağlı olmaksızın müstakil olarak dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirleri, gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri her tür gelir için hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluş ya da taşımacılara serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadır; bu kişilerin yaptıkları hizmet karşılığında başka bir şirket veya kişi fatura, makbuz veya benzeri belge düzenleyemez. Fatura kesme ve bunu muhasebe kayıtlarında gösterme zorunluluğu ise şirketlere aittir; şirketlere serbest meslek makbuzu yükümlülüğü yüklenmemiştir. Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca ruhsat harcına tabidir. Gümrük müşavirliği hizmeti verenler öğrendikleri bilgi ve ticari sırları mesleki faaliyetlerine son verseler dahi açıklayamaz; bu yasak yalnızca adli veya idari inceleme ve soruşturma durumunda uygulanmaz. En güçlü çeldirici, müstakil müşavire fatura yükümlülüğü yükleyen seçenektir: makbuz ile faturanın yeri değiştirilmiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 563, 573)
- 17. C** Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 230*
- Gümrük Kanunu'na göre gümrük müşavirleri, kanunlara göre tutmaya mecbur oldukları ticari veya kanuni defterlerini, vekaletname ve sözleşmelerini, işlerine dair yazdıkları ve aldıkları yazışmalar ile düzenledikleri fatura, makbuz ve masraf belgelerinin asıllarını ve örneklerini özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla beş yıl muhafaza etmeye mecburdur. Bu belgeleri gümrük müfettişi, gümrük müfettiş yardımcısı, kontrolör, stajyer kontrolör ve yetkili gümrük amir ve memurlarına göstermek, incelenmesine ve denetlenmesine izin vermek ve gerektiğinde yazılı istek üzerine bunlara ibraz etmek zorundadır. Liste kapalıdır. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri gümrük mevzuatında tespit raporu düzenleyen bir meslek grubu olduğu için akla yatkın görünür; ancak müşavirin defter ve belgelerini denetleyecek görevliler arasında sayılmamıştır. Stajyer kontrolör ve müfettiş yardımcısının listede yer alması adayı şaşırtan ayrıntıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 230)

18. **A** Çalışma yeri dışında diğer başmüdürlükler ve bağlantılarında iş takibi yapmak isteyen gümrük müşavirleri, iş takibine başladıktan sonra bu durumu ilgili gümrük müdürlüğüne bildirir.

Gümrük Yönetmeliği md. 563, 564

Gümrük Yönetmeliği'ne göre çalışma yeri dışında diğer başmüdürlükler ve bağlantılarında iş takibi yapmak isteyen gümrük müşavirleri, bu durumu iş takibine başlamadan önce ilgili gümrük müdürlüğüne bildirir; yanlış ifade bildirimin zamanını iş takibinden sonraya taşımıştır. Diğer ifadeler doğrudur: Gümrük müşavirleri izin belge numarası, şirket adı, şirketi temsile yetkili kişiler gibi bilgi ve belgelerdeki değişiklikleri bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirir; değişiklik olmayan hâllerde durum her yılın ikinci ayı içerisinde dernekler vasıtasıyla başmüdürlüğe yazıyla bildirilir. Tebligat adresleri ve çalışma yerleri, bağlı olunan gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne ve ilgili derneğe yazıyla bildirilir. Müşavir yardımcıları ve stajyerlerin göreve başlama ve ayrılmaları müşavir tarafından bir hafta içinde derneğe, dernek tarafından da bir hafta içinde başmüdürlüğe bildirilir. En güçlü çeldiriciler bir haftalık sürelerdir; aday sayıyı sorgularken asıl değiştirilen 'önce' kaydını gözden kaçırabilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 563, 564)

19. **C** Gümrük Kanunu uyarınca ceza uygulanarak karta altı ay süre ile geçici olarak el konulur ve el konulan kart Başmüdürlük bünyesinde saklanır.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 71) md. 4, 7, 8

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 71)'e göre Gümrük İşlemi Takip Kartı, yalnızca özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edecekler gümrüklü sahalara giriş hakkı sağlar. Kartın amaç dışı kullanıldığının tespiti hâlinde Gümrük Kanunu uyarınca ceza uygulanarak karta altı ay süre ile geçici olarak el konulur ve el konulan kartlar Başmüdürlük bünyesinde saklanır; sürenin bitiminde yazılı başvuru yapılırsa kart ilgisine teslim edilir. Kartın iptal edilip aynı kişi adına yeniden düzenlenmemesi ise aynı fiilin tekrarrü hâlinin sonucudur; ilk tespit için en güçlü çeldirici budur. Kartın dernek veya oda tarafından iptal ve iade takibi, çalıştığı kuruluştan ayrılanlar için öngörülmüştür. Üç ay, başvuru dosyasındaki son üç aylık sigorta makbuzundan taşınmış bir sayıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Takip Kartı Tebliği 4, 7, 8)

20. **D** Temsil yetkilerinin geri alınması üzerine vekâlet kaydının iptal edilmesi

Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1) md. 3, 7

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi Tebliği'ne göre sisteme yapılan vekâlet kayıtlarının iptal işlemi, başvuru ve onay işlemine tabi olmaksızın sistem üzerinden gerçek veya tüzel kişi ya da kaydı yapan temsilci tarafından gerçekleştirilir; temsil yetkilerinin geri alınması durumunda bu iptal herhangi bir onay işlemine tabi olmadan derhal yapılır. Buna karşılık gerçek veya tüzel kişinin sistemdeki kaydının tümüyle iptali başvuruya ve gümrük idaresinin onayına tabidir; en güçlü çeldirici, aynı 'iptal' kelimesini taşıyan bu ikiz işlemdir. Genel bilgilerin değişmesi üzerine güncelleme, temsil yetkisi sürelerinin uzatılması ve farklı kişilere doğrudan veya dolaylı temsil yetkisi verilmesi hâllerinde de sistemde değişiklik yapılarak onay için gümrük idaresine başvurulur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD YKTS Tebliği 3, 7)

BÖLÜM 03 · YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre gerçek veya tüzel kişilere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınabilmesi için aranan koşullara ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Güvenilirlik, ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması, mali yeterlilik ile emniyet ve güvenlik koşullarının sağlanması gerekir.
- II. Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler hariç olmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmak gerekir.
- III. En az 3 yıldır fiilen faaliyette bulunmak gerekir.
- IV. Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olmak gerekir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I ve III

2- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, eşyayı hareket gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere verilebilecek izinli gönderici yetkisi için aranan ek koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak
- B) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olmak
- C) Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak
- D) Gümrük idaresine 1.000.000 Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu vermiş olmak
- E) Yetki kapsamında kullanılacak en az 1 tesise sahip olmak

3- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi bir şirkete, sertifika sahibi olmayan başka bir şirketin devir suretiyle katılması durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Yeniden sertifika başvurusunda bulunulmaz; durum yalnızca sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirilir.
- B) Devir alma işleminin tescil edildiği tarihi izleyen 60 iş günü içinde gümrük idaresine bildirim yapılır; bu tarihi izleyen 5 iş günü içinde yeniden sertifika başvurusunda bulunulur.
- C) Devir alma işleminin tescil edildiği tarihi izleyen 5 iş günü içinde gümrük idaresine bildirim yapılır; bu tarihi izleyen 60 iş günü içinde yeniden sertifika başvurusunda bulunulur.
- D) Devir alma işleminin tescil edildiği tarihi izleyen 5 iş günü içinde gümrük idaresine bildirim yapılır; bu tarihi izleyen 30 iş günü içinde yeniden sertifika başvurusunda bulunulur.
- E) Yeniden sertifika başvurusu gerekmez; değişikliğin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı tarihi izleyen 5 iş günü içinde sertifikada değişiklik yapılması için başvurulur.

4- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda aranan en az 3 yıldır fiilen faaliyette bulunma şartına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sertifika sahibi şirketin devir veya birleşme suretiyle tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda, yeni kurulan ya da sertifika sahibi şirketi devralan tüzel kişinin yapacağı başvuruda bu şart aranmaz.
- B) Bölünme tarihi itibarıyla en az 3 yıldır faaliyette bulunan bir şirketin malvarlığının bir bölümünün, aralarında şirket ilişkisi bulunan yeni kurulacak bir şirkete bölünme suretiyle devredilmesi hâlinde, devralan tüzel kişinin başvurusunda bu şart aranmaz.
- C) Devir, birleşme ve bölünmeye ilişkin istisnalar saklı kalmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 3 yıldan daha az süredir fiilen faaliyette bulunan başvuru sahibinin başvurusu ön inceleme yapılmaksızın reddedilir.
- D) Bu şartın aranmadığı devir veya birleşme hâlinde, tüzel kişiliği sona eren şirketin ceza kararı ve beyan sayıları, sertifika talebinde bulunan kişinin ceza kararları ve beyan sayılarıyla birlikte değerlendirilir.
- E) Başvuru sahibi şirketin iki veya daha fazla şirketi devralması sonrasında yapılan başvuruda, devralınan şirketlerden en az birinin 3 yıldır faaliyette bulunması yeterlidir.

5- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla ...(I)... geçerlidir. Belirli koşullar dışında kalan ön incelemeye konu koşulların karşılanıp karşılanmadığı ise sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren ...(II)... sertifikayı düzenleyen Bölge Müdürlüğünce ön izlemeye tabi tutulur.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) süresiz olarak / her 3 yılda bir
- B) 1 yıl süreyle / her yıl
- C) 5 yıl süreyle / her 5 yılda bir
- D) süresiz olarak / her 5 yılda bir
- E) 3 yıl süreyle / her 3 yılda bir

6- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin yıllık faaliyet raporuna bağlanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Düzenlenen faaliyet raporları, her yıl sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne ibraz edilir.
- B) İnceleme, 12 aylık dönemin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yapılır.
- C) Sertifika sahibi bu incelemeyi hizmet alımı yoluyla da yaptırabilir.
- D) Faaliyet raporuna konu edilecek beyanname sayısı, 50'den az olmamak şartıyla toplam beyanname sayısının en az %5'idir.
- E) Taşımacı firmaların faaliyet raporlarında, transit beyanlarının yeterli sayıda olmaması hâlinde özet beyanlar esas alınır.

7- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'nin kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Resmî dairelerin başvurularında güvenilirlik, ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilirliği, mali yeterlilik ile emniyet ve güvenlik koşulları aranmaz.
- B) Resmî dairelerin başvurularında yalnızca başvuru formu aranır.
- C) Kamu iktisadi kuruluşlarının başvurularında başvuru formu ile birlikte ortaklık ve sermaye yapılarını gösterir belge aranır.
- D) Sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekküllerine de yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınabilir.
- E) Resmî dairelerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları, Ek-20'de yer alan tabloya göre belirlenecek yetkili bölge müdürlüğüne yapılır.

8- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre, götürü teminat yetkisi kapsamında verilmiş teminata ilişkin hüküm saklı kalmak kaydıyla, ithalatı yerinde gümrükleme izninin kullanılabilmesi için gümrük idaresine verilmesi gereken nakit teminat veya teminat mektubunun tutarı ne kadardır?

- A) 75.000 Avro
- B) 250.000 Avro
- C) 500.000 Avro
- D) 1.000.000 Avro
- E) 2.000.000 Avro

9- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi (C) A.Ş., götürü teminat uygulamasından ilk kez yararlanmak için başvurmuş ve götürü teminatın, dahilde işleme rejimi dışında götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergilerini kapsamını talep etmiştir. (C) A.Ş.'nin esas alınacak geriye dönük 1 yıllık dönemde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymeti 600.000 Avrodur.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin götürü teminat tutarının belirlenmesine ilişkin hükümlerine göre (C) A.Ş.'nin vermesi gereken teminat tutarı kaç Avrodur?

- A) 60.000
- B) 75.000
- C) 250.000
- D) 600.000
- E) 2.000.000

10- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin kısmi teminat uygulamasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Dahilde işleme rejiminde de Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenmiş teminat uygulamalarına bakılmaksızın, sertifika sahiplerinden talep etmeleri hâlinde ithalat vergilerinin %10'u oranında teminat alınır.
- B) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin özel tüketim vergisi için de kısmi teminat uygulamasından sınırlama olmaksızın yararlanılır.
- C) Kesinleşmiş kamu alacağının süresinde ödenmemesi ihlalinin, askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanması hâlinde kısmi teminat yetkisi 1 yıl süreyle askıya alınır.
- D) Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde teminat alınması öngörülen durumlarda, sertifika sahiplerinden talep etmeleri hâlinde ithalat vergilerinin %10'u oranında teminat alınır.
- E) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı askıya alınan sertifika sahiplerinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi devam eder.

11- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'nin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda aranan güvenilirlik koşuluna göre; ithalat ve ihracat beyannamelerine ilişkin olarak Gümrük Kanunu kapsamında usulsüzlük cezası tutarının 75 katını aşan ceza kararları ile aynı tutardaki usulsüzlük cezasının 250 katını aşan katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ceza kararlarının toplamı, 2'den fazla olmak koşuluyla, ithalat ve ihracat gümrük beyannamesi toplamının hangi oranını aşmamalıdır?

- A) Binde 1
- B) Binde 2
- C) Binde 5
- D) Yüzde 1
- E) Yüzde 2

12- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda güvenilirlik koşulu kapsamındaki ceza kararı kriterlerinin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Kesinleşmemiş ceza kararları da dikkate alınır.
- II. Aynı gümrük idaresinde, aynı tespiti istinaden geriye dönük yapılan tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin düzenlenen birden fazla ceza kararı 1 ceza kararı sayılır.
- III. İhlalin gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmiş olması, bu ihlale ilişkin ceza kararının dikkate alınmasına engel değildir.
- IV. Ceza kararının düzenlendiği tarih esas alınır; başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük 3 yıldan daha önce işlenen fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) III ve IV
- E) II, III ve IV

13- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre, güvenilirlik koşulu kapsamındaki kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığınca dava açılmış olması sertifika düzenlenmesini engellemez. Buna göre düzenlenen sertifika kapsamında dava sürecinde faydalanılabilecek hak ve yetkiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) İhracatta yerinde gümrükleme izni
- B) Eksik beyan usulü
- C) Kısmi teminat uygulaması
- D) Götürü teminat uygulaması
- E) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni

14- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce iptal edilir?

- A) Gümrük işlemlerinden doğan kesinleşmiş bir kamu alacağının süresinde ödenmemesi
- B) Güncellenmesi gereken Ek-2 soru formunun süresinde gönderilmemesi
- C) Sertifikanın sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması
- D) Yönetmeliğe ek koşul konulması üzerine verilen 6 aylık sürede ek koşulların karşılanamaması
- E) Hakkında kesinleşmiş yargı kararı verilen ve temsil yetkisine sahip çalışanın temsil yetkisinin 30 gün içinde sona erdirilmemesi

15- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'nde, transit rejimine tabi eşyayı, eşya Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girdikten sonra varış gümrük idaresine sunmaksızın, sahip olduğu yetki ve/veya ithalatı yerinde gümrükleme izni kapsamındaki tesislerde teslim almaya ve transit işlemlerini bu yerlerde sonlandırmaya yetkilendirilmiş olan taşımadan sorumlu veya ithalatçı kişi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İzinli gönderici
- B) İzinli alıcı
- C) Bilinen gönderici
- D) Grup ithalatçısı
- E) Onaylanmış ihracatçı

16- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'nde yer alan 'ihracatta yerinde gümrükleme' kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Eşyanın ihraç işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması suretiyle, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesi
- B) Eşyanın ihraç işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması suretiyle, eşyanın çıkış gümrük idaresine getirilmeden doğrudan ihracat gümrük müdürlüğüne sevk edilmesi
- C) Eşyanın ihraç işlemlerinin ihracat gümrük müdürlüğünde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması suretiyle, eşyanın firmanın kendi tesislerinden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesi
- D) Eşyanın ithalat gümrük idaresine getirilmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan firmanın kendi tesislerine sevk edilmesi ve işlemlerin bu tesislerde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması
- E) Transit rejimine tabi eşyanın hareket gümrük idaresine sunulmaksızın firmanın kendi tesislerinden sevk edilmesi ve bu kapsamda transit beyanında bulunulması

17- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında başvuru formunun yanı sıra ibraz edilecek belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Ek-2'de yer alan soru formu
- B) Başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içerisinde resmî kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgelerinin asılları
- C) Son 3 yıl esas alınarak yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan mali yeterlilik raporu
- D) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenen ön inceleme raporu
- E) Akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen geçerli ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları

18- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'nin ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilirliği koşuluna göre, gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi, gümrük işlemlerinin cari kontrolü ve geriye dönük kontrolü işlemlerinin hizmet alımı yoluyla yaptırılması hâlinde aranan koşul aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hizmet alınan firmada bu işlemleri yapan kişi veya birimin, gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla yapan kişi veya birimden farklı olması
- B) Dolaylı temsil hizmetinin, bu işlemlerin yaptırıldığı firmadan farklı bir firmadan alınması
- C) Hizmet alınan firmanın akredite bir kuruluşça düzenlenmiş geçerli ISO 27001 sertifikasına sahip olması
- D) Hizmet alınan firmada bu işlemleri yapan çalışanlar hakkında işe başlama öncesinde ve sonrasında periyodik olarak güvenlik araştırması yapılması
- E) Hizmet alınan firmada bu işlemleri yapan kişi veya birimin, gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapan kişi veya birimden farklı olması

19- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre adına sertifika düzenlenmiş kişinin vergi numarasının değişmesi hâlinde, sertifikada değişiklik yapılması için başvuru süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Değişikliğin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı tarihi izleyen 5 iş günü
- B) Değişikliğin ilgili vergi dairesince sertifika sahibine bildirildiği tarihi izleyen 5 iş günü
- C) Değişikliğin yapıldığı tarihi izleyen 5 iş günü
- D) Değişikliğin ilgili vergi dairesince sertifika sahibine bildirildiği tarihi izleyen 30 iş günü
- E) Değişikliğin ilgili vergi dairesince sertifika sahibine bildirildiği tarihi izleyen 60 iş günü

20- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği'ne göre YYS-I ve YYS-II statülerinin verilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İmalatçı olan ve belirtilen dönemlerden birinde asgari 5 milyon ABD doları ihracat yapmış yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibine, başka bir koşul aranmaksızın YYS-I statüsü verilir.
- B) YYS-I ve YYS-II statüleri, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine YYS'ye ek olarak verilir ve her ikisinde de imalatçı olma koşulu aranır.
- C) YYS-II statüsünde istihdam koşulu, başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 1 yıl içinde ortalama en az 30 işçi istihdam edilmesidir.
- D) YYS-I statüsünde ortalama en az 50 işçi istihdam etme koşulu yerine, belirtilen dönemlerden birinde asgari 10 milyon ABD doları ihracat yapılmış olması da yeterlidir.
- E) YYS-II statüsünde ihracat koşulu, başvurunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılında veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 1 yıl içinde asgari 1 milyon ABD doları ihracat yapılmış olmasıdır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 03 · Yetkilendirilmiş Yükümlü — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	D	C	E	D	A	E	C	B	D	B	C	A	C	B	A	D	E	B	A

1. **E** I ve III

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 4, 76

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü statüsü; güvenilirlik, ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması, mali yeterlilik ile emniyet ve güvenlik koşullarını sağlayan, gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan ve en az 3 yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere tanınır. Bu nedenle I ve III doğrudur. II yanlıştır: serbest bölgeler yerleşiklik kapsamının dışında değil, içindedir. IV de yanlıştır: kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olmak, statünün temel koşulu değil, sertifika sahibine sonradan verilebilecek izinli gönderici yetkisinin ek koşuludur. En güçlü çeldirici 'I, III ve IV' seçeneğidir; IV'teki ifade Yönetmelikte gerçekten geçer, ancak izinli gönderici yetkisine ilişkin bölümde yer alır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4, 76)

2. **D** Gümrük idaresine 1.000.000 Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu vermiş olmak

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 76, 96, 98

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli gönderici yetkisi için aranan ek koşullar; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak, kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olmak, belirli bir dönemde öngörülen transit beyanı işlem hacmini sağlamak, eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve numune alınabilmesi için gerekli teçhizata, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe ve yetki kapsamında kullanılacak en az 1 tesise sahip olmaktır. Gümrük idaresine 1.000.000 Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu verilmiş olması ise izinli alıcı yetkisinin ek koşuludur. İki yetkinin koşulları büyük ölçüde aynıdır; ayrıldıkları nokta teminattır: izinli göndericide kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası, izinli alıcıda 1.000.000 Avro teminat aranır. En güçlü çeldirici kapsamlı teminattır; bu koşul yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün temel koşulu olmadığı hâlde izinli gönderici yetkisinin ek koşuludur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 76, 96, 98)

3. **C** Devir alma işleminin tescil edildiği tarihi izleyen 5 iş günü içinde gümrük idaresine bildirim yapılır; bu tarihi izleyen 60 iş günü içinde yeniden sertifika başvurusunda bulunulur.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 4, 17, 154

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre sertifika sahibi şirkete, sertifika sahibi olmayan başka bir şirketin devir suretiyle katılması durumunda devir alma işleminin tescil edildiği tarihi izleyen 5 iş günü içinde gümrük idaresine bildirim yapılır; bu tarihi izleyen 60 iş günü içinde de gerekli belgelerle birlikte yeniden sertifika başvurusunda bulunulur. Bu süre sonuna kadar yeniden başvurulmazsa sertifika askıya alınır. Belirleyici unsur, katılan şirketin sertifika sahibi olmamasıdır. Sertifika sahibi şirketin sertifika sahibi başka bir şirkete devir suretiyle katılması veya onunla yeni bir tüzel kişilik altında birleşmesi hâlinde ise yeniden sertifika başvurusunda bulunulmaz, durum yalnızca sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirilir; en güçlü çeldirici bu komşu hükümdür. Ticaret Sicil Gazetesindeki yayımı izleyen 5 iş günlük süre unvan, adres gibi sertifikada kayıtlı bilgilerin değişmesine aittir; 30 iş günü ise Yönetmelikte yeni şirket yetkililerinin adli sicil belgelerinin ibraz süresidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4, 17, 154)

4. **E** Başvuru sahibi şirketin iki veya daha fazla şirketi devralması sonrasında yapılan başvuruda, devralınan şirketlerden en az birinin 3 yıldır faaliyette bulunması yeterlidir.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 4, 14

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre en az 3 yıldır fiilen faaliyette bulunma şartı, sertifika sahibi şirketin devir veya birleşme suretiyle tüzel kişiliğinin sona ermesi hâlinde yeni kurulan ya da devralan tüzel kişinin başvurusunda ve şirket ilişkisi bulunan yeni şirkete bölünme suretiyle devirde devralan tüzel kişinin başvurusunda aranmaz; bu hâllerde de tüzel kişiliği sona eren şirketin ceza kararı ve beyan sayıları başvuru sahibinin verileriyle birlikte değerlendirilir. Bu istisnalar saklı kalmak üzere başvuru tarihi itibarıyla 3 yıldan az süredir faaliyette bulunan başvuru sahibinin başvurusu ön inceleme yapılmaksızın reddedilir. Buna karşılık başvuru sahibi şirket iki veya daha fazla şirketi devralmış ya da yeni kurulan bir şirket şeklinde birleşmişse istisna işlemez; her bir şirketin en az 3 yıldır faaliyette bulunması gerekir. Yanlış ifade 'her bir şirketin' kaydını 'en az birinin' biçiminde değiştirmiştir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4, 14)

5. **D** süresiz olarak / her 5 yılda birGümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
md. 16, 38, 156, 158, 159

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla süresiz olarak geçerlidir; sertifikanın belirli bir geçerlilik süresi yoktur. Belirli koşullar dışında kalan ön incelemeye konu koşulların karşılanıp karşılanmadığı ise sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her 5 yılda bir sertifikayı düzenleyen Bölge Müdürlüğüne ön izlemeye tabi tutulur; yerinde izleme de aynı periyotla yapılır. Çeldiricilerdeki sayılar Yönetmeliğin başka hükümlerine aittir: 1 yıl götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresidir ve her yıl yapılan iş, sertifika sahibinin her 12 aylık dönem sonunda sertifika kapsamındaki gümrük işlemlerini incelemesidir; 3 yıl ise sertifikası iptal edilen kişinin yeni başvurusunun reddedileceği süredir. En güçlü çeldirici 'süresiz olarak / her 3 yılda bir' seçeneğidir: geçerlilik süresini bilen, fakat iptal sonrasındaki 3 yıllık süreyi izleme periyoduyla karıştıran aday bu seçeneğe yönelir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 16, 38, 156, 158, 159)

6. **A** Düzenlenen faaliyet raporları, her yıl sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne ibraz edilir.Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
md. 158

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre sertifika sahibi, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her 12 aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun yapıp yapılmadığını inceler. İnceleme, 12 aylık dönemin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yapılır ve hizmet alımı yoluyla da yaptırılabilir. Faaliyet raporuna konu edilecek beyanname sayısı 50'den az olmamak şartıyla toplam beyanname sayısının en az %5'idir; taşımacı firmalarda transit beyanları yeterli sayıda değilse özet beyanlar esas alınır. Düzenlenen faaliyet raporları ise her yıl bölge müdürlüğüne gönderilmez; gümrük idaresince ibrazı istendiğinde sunulmak üzere firma bünyesinde saklanır. Olumsuz kökü hızlı okuyan aday, 'ibraz edilir' ifadesini rapor düzenleme yükümlülüğünün doğal sonucu sanarak doğru kabul edebilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 158)

7. **E** Resmî dairelerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları, Ek-20'de yer alan tabloya göre belirlenecek yetkili bölge müdürlüğüne yapılır.Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
md. 4, 9, 10, 11

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre başvurular genel olarak Ek-20'de yer alan tabloya göre belirlenecek yetkili bölge müdürlüğüne yapılır; ancak resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin tamamı bunlara ait bağlı müesseselerin başvuruları Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır. Yanlış ifade, genel başvuru yeri kuralını kamu kurumlarına uygulamıştır. Diğer ifadeler doğrudur: bu kurum ve kuruluşların başvurularında güvenilirlik, ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilirliği, mali yeterlilik ile emniyet ve güvenlik koşulları aranmaz; resmî dairelerin başvurularında yalnızca başvuru formu, kamu iktisadi kuruluşlarında ise başvuru formu ile ortaklık ve sermaye yapılarını gösterir belge aranır. Yönetmelik bu kamu kurum ve kuruluşlarına da statü tanınacağını açıkça belirtir. En güçlü tuzak, Ek-20 tablosunun bütün başvurular için geçerli olduğunu sanmaktır; kamu kurum ve kuruluşları için başvuru yeri tek bir bölge müdürlüğünde toplanmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4, 9, 10, 11)

8. **C** 500.000 AvroGümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
md. 35, 98, 123

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre ithalatta yerinde gümrükleme izninin kullanılabilmesi için, izin kapsamında işlem gören eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve cezaların tazmini amacıyla gümrük idaresine 500.000 Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu verilmelidir. Başvuru sahibi götürü teminat yetkisine sahipse ve gümrük idaresine 2.000.000 Avro tutarında teminat vermişse, bu teminat geçerli ve idarenin zilyesinde bulunduğu sürece 500.000 Avro teminat koşulu karşılanmış sayılır. En güçlü çeldirici 1.000.000 Avrodur; bu tutar izinli alıcı yetkisinin kullanılabilmesi için verilmesi gereken teminattır. 250.000 Avro ve 75.000 Avro götürü teminatın asgari tutarları, 2.000.000 Avro ise götürü teminatta istenebilecek azami tutardır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 98, 123, 35)

9. **B** 75.000Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
md. 32, 35

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre ilk götürü teminat yetkisi başvurusunda verilmesi gereken teminat tutarı, esas alınan geriye dönük 1 yıl içinde gerçekleştirilen gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin %10'u esas alınarak hesaplanır: $600.000 \times \%10 = 60.000$ Avro. Ancak hesaplanan tutar, götürü teminat dahilinde işleme rejimi dışındaki eşyaya ilişkin gümrük vergilerini kapsıyorsa 75.000 Avrodan, dahilinde işleme rejimi dâhil kapsıyorsa 250.000 Avrodan az olamaz. (C) A.Ş. dahilinde işleme rejimi dışındaki kapsamı seçtiğinden asgari tutar olan 75.000 Avro verilmelidir. En güçlü çeldirici 60.000'dir; asgari tutar kuralını görmeyen aday %10 hesabında kalır. 250.000 dahilinde işleme rejimi dâhil kapsamın asgari tutarı, 2.000.000 ise hesaplanan tutar daha yüksek olsa dahi istenebilecek azami teminattır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 32, 35)

10. **D** Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde teminat alınması öngörülen durumlarda, sertifika sahiplerinden talep etmeleri hâlinde ithalat vergilerinin %10'u oranında teminat alınır.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
md. 27, 28, 30, 31

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre gümrük antrepo rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya için teminat alınmasının öngörüldüğü durumlarda sertifika sahibi kişilerden, talep etmeleri hâlinde, ithalat vergilerinin %10'u oranında teminat alınır. Dahilde işleme ve hariçte işleme rejimleriyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarında belirlenmiş teminat uygulamalarına ilişkin hükümler ise saklıdır; %10 kuralı dahilde işleme rejimine bu kararlara bakılmaksızın uygulanmaz. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki eşyanın özel tüketim vergisi için Bakanlıkça belirlenecek hâller dışında kısmi teminattan yararlanılamaz. Ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin kesinleşmiş vergi, faiz ve para cezasının süresinde ödenmemesi ihlalinin askıya alınması sona erdirilmesini takip eden 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanması hâlinde kısmi teminat yetkisi, borcun ödenmesini müteakip 1 yıl değil 2 yıl süreyle askıya alınır. Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı askıya alınanların kısmi teminat yetkisi de askıya alınır. En güçlü çeldirici dahilde işleme rejimine ilişkin seçenektir: bu rejim kısmi teminatın sayıldığı üç rejim arasında değildir ve Bakanlar Kurulu Kararlarındaki teminat hükümleri saklıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 27, 28, 30, 31)

11. **B** Binde 2

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
md. 5

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre güvenilirlik koşulunda, Gümrük Kanunu kapsamında usulsüzlük cezası tutarının 75 katını aşan ceza kararları ile aynı tutardaki usulsüzlük cezasının 250 katını aşan katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ceza kararlarının toplamı, 2'den fazla olmak koşuluyla ithalat ve ihracat gümrük beyannamesi toplamının binde 2'sini aşmamalıdır. Kriterler başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 3 yıl için 12'şer aylık 3 dönemde ayrı ayrı değerlendirilir. Usulsüzlük cezasının 3 katını aşan cezalarda sınır beyanname toplamının %1'i, diğer cezalarda %2'sidir; özet beyanlarda ise sınırlar binde 5 ve binde 1'dir. En güçlü çeldirici binde 1'dir; bu oran 75 katını aşan cezalar için özet beyan toplamına uygulanan sınırdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 5)

12. **C** II ve IV

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
md. 5

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre güvenilirlik koşulundaki ceza kararı kriterleri uygulanırken kesinleşmemiş ceza kararları dikkate alınmaz (I yanlış). Aynı gümrük idaresinde, aynı tespiti istinaden geriye dönük yapılan tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin düzenlenen birden fazla ceza kararı 1 ceza kararı sayılır (II doğru). İhlalin gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından tespit edilerek idareye bildirilmesi üzerine düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz; kendiliğinden bildirim bu kararları hesaba dâhil etmez (III yanlış). Ceza kararının düzenlendiği tarih esas alınır ve başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük 3 yıldan daha önce işlenen fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz (IV doğru). En güçlü çeldirici 'II, III ve IV' seçeneğidir; sağduyuyla 'ceza verilmişse sayılır' diye düşünen aday kendiliğinden bildirim istisnasını kaçırır ve III'ü de doğru sayar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 5)

13. **A** İhracatta yerinde gümrükleme izni

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
md. 15, 44

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre güvenilirlik koşulunda sayılan kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığınca dava açılmış olması sertifika düzenlenmesini engellemez; ancak dava sürecinde yalnızca eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme izninden faydalanılabilir. Bunların dışındaki hak ve yetkilerden, dava süreci beraat kararıyla kesin olarak lehe sonuçlanıncaya kadar faydalanılamaz. İhracatta yerinde gümrükleme izni bu listede yer almaz. Tuzak şuradadır: ihracatta yerinde gümrükleme izni de onaylanmış ihracatçı yetkisinin uygulamalarından biridir; ancak aynı yetkinin yalnızca A.TR ve fatura beyanına ilişkin uygulamaları listeye alınmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 15, 44)

14. **C** Sertifikanın sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
md. 154, 155, 156

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre sertifika; yanlış veya eksik bilgilere ya da sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması, yönetim kurulu üyeleri veya sermayenin %10'undan fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında kesinleşmiş yargı kararı verilmesi ve sertifika ile yetki numaralarının başkası adına kullanılması hâllerinde iptal edilir. Kesinleşmiş kamu alacağının süresinde ödenmemesinde sertifika borç ödeninceye kadar, güncel soru formunun süresinde gönderilmemesinde belgeler ibraz edilinceye kadar askıya alınır. Ek koşulların verilen 6 aylık sürede karşılanamaması ile temsil yetkisine sahip çalışan hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı üzerine temsil yetkisinin 30 gün içinde sona erdirilmemesi ise geri alma sebebidir. En güçlü çeldirici temsil yetkili çalışana ilişkin seçenektir: kesinleşmiş yargı kararı yönetim kurulu üyesi için iptal, temsil yetkili çalışan için askının devamı ve süresinde ilişki kesilmezse geri alma sonucunu doğurur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 154, 155, 156)

15. **B** İzinli alıcıGümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
md. 3

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre izinli alıcı; transit rejimine tabi eşyayı, eşya Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girdikten sonra varış gümrük idaresine sunmaksızın izinli alıcı yetkisi ve/veya ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerde teslim almaya ve transit işlemlerini bu yerlerde sonlandırmaya yetkilendirilmiş olan taşımadan sorumlu veya ithalatçı kişidir. En güçlü çeldirici izinli göndericidir: izinli gönderici transit rejiminin başlangıç ucunda yer alır, eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk eder ve transit beyanında bulunur; izinli alıcı ise varış ucunda transiti sonlandırır. Grup ithalatçısı aynı gruba ait imalatçıların ithalat işlemlerini yapan dış ticaret veya pazarlama şirkettir; bilinen gönderici sivil havacılık mevzuatı uyarınca belirlenen kişidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 3)

16. **A** Eşyanın ihrac işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması suretiyle, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesiGümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
md. 3

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre ihracatta yerinde gümrükleme; eşyanın ihrac işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması suretiyle, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesidir. Tanımın iki unsuru vardır: işlemlerin yapıldığı yer firmanın tesisidir ve eşyanın atlandığı idare ihracat gümrük müdürlüğüdür. En güçlü çeldirici, iki idarenin yerini değiştiren seçenektir; çıkış gümrük idaresi atlanmaz, eşya doğrudan oraya sevk edilir. İşlemlerin ihracat gümrük müdürlüğünde yapıldığını söyleyen seçenek tanımın özünü bozar. Eşyanın giriş gümrük idaresinden doğrudan firmanın tesislerine sevk edilmesi ithalatta yerinde gümrüklemenin, hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk ise izinli göndericinin tanımına aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 3)

17. **D** Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenen ön inceleme raporuGümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
md. 10, 12

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre başvuru sırasında Ek-1/A başvuru formunun yanı sıra Ek-2 soru formu; güvenilirlik koşulundaki kişiler için başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içinde alınmış adli sicil belgelerinin asılları; sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcuna ilişkin belgeler; son 3 yıl esas alınarak yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu sonuca bağlanan mali yeterlilik raporu ile akredite kuruluşlarca düzenlenmiş geçerli ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları ibraz edilir. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenen bir ön inceleme raporu bu listede yoktur; ön inceleme bölge müdürlüğünce yapılır. Bu seçenek, gümrük müşavirinin her başvuruda zorunlu olduğu önyargısıyla soruyu çözen adayı eler. Raporu hazırlayan meslek mensubunun yeminli mali müşavir olduğuna dikkat edilmelidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 10, 12)

18. **E** Hizmet alınan firmada bu işlemleri yapan kişi veya birimin, gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapan kişi veya birimden farklı olmasıGümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
md. 6, 8, 10

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre başvuru sahibi, gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi, gümrük işlemlerinin cari kontrolü ve geriye dönük kontrolünü yapmak veya yaptırmak zorundadır. Bu işlemler firma bünyesinde yapılıyorsa, işlemleri yapan kişi veya birim gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla yapan kişi veya birimden farklı olmalıdır. Hizmet alımı yoluyla yapılıyorsa, dolaylı temsil hizmetinin de aynı firmadan alınıp alınmadığına bakılmaksızın, hizmet alınan firmada bu işlemleri yapan kişi veya birim gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapan kişi veya birimden farklı olmalıdır. En güçlü çeldirici doğrudan temsile ilişkin seçenektir; bu ayrılık firma bünyesindeki uygulamaya aittir. Dolaylı temsil hizmetinin başka firmadan alınması aranmaz; ISO 27001 sertifikası başvuru sahibinin tesisleri için, periyodik güvenlik araştırması ise emniyet ve güvenlik koşulunda başvuru sahibinin hassas pozisyonundaki çalışanları için aranır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 6, 8, 10)

19. **B** Değişikliğin ilgili vergi dairesince sertifika sahibine bildirildiği tarihi izleyen 5 iş günüGümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
md. 17, 18/A, 154

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre ticaret unvanı, adres, ticaret siciline kayıtlı olunan yer veya ticaret sicil numarası değiştiğinde değişikliğin Ticaret Sicil Gazetesinde veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde yayımlandığı tarihi izleyen 5 iş günü içinde başvurulur. Vergi numarasının değişmesi hâlinde ise süre aynıdır, fakat başlangıç anı farklıdır: başvuru, değişikliğin ilgili vergi dairesince sertifika sahibine bildirildiği tarihi izleyen 5 iş günü içinde yapılır. Unvan, adres veya sicil bilgilerindeki değişiklikte bu süre içinde başvurulmazsa sertifika başvuru yapılmıyacağı kadar askıya alınır. En güçlü çeldirici sicil gazetesindeki yayımı esas alan seçenektir; bu başlangıç anı unvan, adres ve sicil bilgilerine aittir. Değişikliğin yapıldığı tarihi izleyen 5 iş günü şirket yetkililerinin değişmesine ilişkin bildirim süresi, 30 iş günü bu yeni kişilerin adli sicil belgelerinin ibraz süresi, 60 iş günü ise devir sonrasında yeniden başvuru süresidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 17, 18/A, 154)

20. **A** İmalatçı olan ve belirtilen dönemlerden birinde asgari 5 milyon ABD doları ihracat yapmış yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibine, başka bir koşul aranmaksızın YYS-I statüsü verilir. *Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 4/A*

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre YYS-I statüsü için imalatçı olmak ve belirtilen dönemlerden birinde asgari 5 milyon ABD doları ihracat yapmış olmak yetmez; ayrıca başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 1 yıl içinde ortalama en az 50 işçi istihdam etmek ya da asgari 10 milyon ABD doları ihracat yapmak gerekir. Yanlış ifade, istihdam veya daha yüksek ihracat koşulunu düşürmüştür. Diğer ifadeler doğrudur: her iki statü yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine YYS'ye ek olarak verilir ve ikisinde de imalatçı olma koşulu aranır; YYS-II'de ihracat koşulu, başvurunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılında veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 1 yıl içinde asgari 1 milyon ABD dolarıdır; istihdam koşulu ortalama en az 30 işçi, bunun yerine geçen ihracat koşulu ise asgari 5 milyon ABD dolarıdır. En güçlü tuzak, 5 milyon dolarlık tutarın iki statüde farklı işlev görmesidir: bu tutar YYS-I'de temel ihracat koşulu, YYS-II'de ise istihdam yerine geçen daha yüksek ihracat koşuludur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 4/A)



BÖLÜM 04 · ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ

20 soru · 30 dakika

1- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre, statü belgesi talebinin başvuru sahibinin iki yıldan daha az süredir faaliyette bulunduğu gerekçesiyle reddedilmesinde, faaliyet süresi aşağıdaki tarihlerden hangisi itibarıyla değerlendirilir?

- A) Ön inceleme için tespit sözleşmesinin yapıldığı ayın ilk günü
- B) Olumlu tespit raporunun düzenlendiği tarih
- C) Başvurunun yetkili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alındığı tarih
- D) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle ön inceleme için tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih
- E) Statü belgesinin düzenlendiği tarih

2- Gümrük Yönetmeliği'ne göre onaylanmış kişi statüsü için aranan en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunma koşuluna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin malvarlığının bir bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi veya tam bölünme suretiyle devretmesi hâlinde, aralarında şirket ilişkisi bulunması koşuluyla devralan şirketin başvurusunda bu koşul aranmaz.
- B) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketten bölünme suretiyle kurulan şirketin başvurusunda bu koşul, iki şirket arasında şirket ilişkisi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın aranmaz.
- C) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi şirketin devir suretiyle tüzel kişiliğinin sona ermesi hâlinde, onu devralan tüzel kişiliğin başvurusunda bu koşul aranır.
- D) Bu koşulun aranmaması, yalnızca onaylanmış kişi statü belgesi sahibi şirketlerin devir, birleşme veya kısmi bölünmesine özgüdür.
- E) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi şirketin tam bölünmesi hâlinde yeni kurulan şirketin başvurusunda bu koşul aranmaz; kısmi bölünmede ise aranır.

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre onaylanmış kişi statüsü için aranan genel koşullardan biri, başvuru sahibinin yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında sayılan suçlardan ve kanunlara muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmamasıdır.

Bu koşulda muhalefeti esas alınan kanunlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
- B) 4458 sayılı Gümrük Kanunu
- C) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
- D) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
- E) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre onaylanmış kişi statüsü için aranan genel koşullardan, gümrük mevzuatı ihlalleri nedeniyle düzenlenen ceza kararı sayısının gümrük beyannamesi sayısına oranına ilişkin koşulların uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Ceza kararlarının değerlendirilmesinde ceza kararının kesinleştiği tarih esas alınır.
- II. Kesinleşmemiş ceza kararları dikkate alınmaz.
- III. Ön inceleme için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıldan daha önce işlenen fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararları da dikkate alınır.
- IV. Aynı tespiti istinaden geriye dönük olarak yapılan tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin olarak düzenlenen birden fazla ceza kararı tek bir ceza kararı sayılır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve IV
- D) II, III ve IV
- E) II ve IV

5- Onaylanmış kişi statüsü için başvuracak (K) firmasının, yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle ön inceleme için sözleşme yaptığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içindeki on ikişer aylık dönemlerine ait bilgiler şöyledir:

- Birinci dönem: İşlem gören ithalat ve ihracat beyannamesi sayısı 450; vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlalleri nedeniyle düzenlenen ve tutarı Kanunda öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan ceza kararı sayısı 5,
- İkinci dönem: İşlem gören ithalat ve ihracat beyannamesi sayısı 720; aynı nitelikteki ceza kararı sayısı 7'dir.
- Ceza kararlarının tamamı kesinleşmiş olup her biri, ilgili dönem içinde işlenen ve ayrı beyannamelere ilişkin ayrı ihlallere dayanmaktadır.

Gümrük Yönetmeliği'nin onaylanmış kişi statüsü için aranan, vergi kaybına neden olan ihlallere ilişkin ceza kararı sayısı koşuluna göre (K) firmasının durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Koşul yalnızca ikinci dönemde sağlanmaktadır; birinci dönemde ceza kararı sayısı beyanname sayısının yüzde birini aştığından koşul sağlanmamaktadır.
- B) Koşul yalnızca birinci dönemde sağlanmaktadır; ikinci dönemde ceza kararı sayısı beşten fazla olduğundan koşul sağlanmamaktadır.
- C) Koşul hiçbir dönemde sağlanmamaktadır; her iki dönemde de ceza kararı sayısı beyanname sayısının binde üçünü aşmaktadır.
- D) Koşul her iki dönemde de sağlanmaktadır.
- E) Dönemler birlikte değerlendirildiğinde toplam on iki ceza kararı, toplam beyanname sayısının yüzde birini aştığından koşul sağlanmamaktadır.

6- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre, statü belgesi sahibi olan veya statü belgesi için başvuruda bulunan şirketin yönetiminin kamu kurumlarına devredilmesi durumunda, Gümrük Yönetmeliği'nde onaylanmış kişi statüsü için sayılan genel koşullardan hangisi aranmaz?

- A) Mali yapının yeminli mali müşavir tarafından düzenlenecek raporla olumlu görüşle sonuca bağlanmış olması
- B) Kesinleşmiş gümrük vergisi ve ceza borcu, kesinleşmiş vergi borcu ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması
- C) Yönetim kurulu üyeleri ve temsil yetkisini haiz çalışanlar hakkında sayılan suçlardan ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması
- D) Vergi kaybına neden olan ihlaller nedeniyle düzenlenen ceza kararı sayısının beyanname sayısına oranının belirlenen sınırları aşmaması
- E) İhracatçılar için performans ve güvenilirliğin Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince onaylanmış olması

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre onaylanmış kişi statüsü için aranan dış ticaret performansına ilişkin özel koşulun ithalat ve fiili ihracat toplamı üzerinden sağlanmasında, on ikişer aylık iki dönemin her birinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının, asgari bir milyon FOB/ABD doları fiili ihracat olmak üzere en az kaç milyon ABD doları tutarında olması gerekir?

- A) 2 milyon
- B) 5 milyon
- C) 7 milyon
- D) 10 milyon
- E) 20 milyon

8- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre "OK1" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının yetkili bölge müdürlüğünce gerçekleştirilecek ön incelemesini
- B) Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının herhangi bir gümrük müşavirince gerçekleştirilecek ön incelemesini
- C) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile statü belgesi başvurusunda bulunacak kişi arasında ön incelemenin yapılması için özel hukuk hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi
- D) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda olumlu görüşü ihtiva eden raporu
- E) Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilecek ön incelemesini

9- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre statü belgesi başvurularında OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapılmış yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ibraz edilecek belgelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sayılan suçlardan hüküm giyilmediğine dair adli sicil belgeleri asılları, tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınmış olmalıdır.
- B) Kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösteren vergi dairesi yazısı aslı, tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınmış olmalıdır.
- C) Sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu kişiler için adli sicil belgesi yerine örneğine uygun taahhütname asılları ibraz edilir.
- D) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösteren belge, tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınmış olmalıdır.
- E) Kendi adına veya dış ticaret sermaye şirketi, sektörel dış ticaret şirketi ya da grup ihracatçısı aracılığıyla hiç ihracat yapmayan kişilerden performans ve güvenilirlik formu aranmaz.

10- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre statü belgesi başvurusunun yetkili bölge müdürlüğüne yapılma süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde
- B) Tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihi izleyen beş iş günü içinde
- C) Olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen on iş günü içinde
- D) Olumlu tespit raporunun başvuru sahibine teslim edildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde
- E) Olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içinde

11- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi bir firma adına Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmesi hâlinde, firmanın statü belgesi hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Statü belgesi iptal edilir.
- B) Statü belgesi, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödenene kadar askıya alınır.
- C) Statü belgesi geri alınır.
- D) Statü belgesi geri alınmaz; yalnızca belge kapsamındaki götürü teminat yetkisi geri alınır.
- E) Statü belgesi, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasıyla birlikte geçerlilik süresi sonuna kadar kullanılmaya devam edilir.

12- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre statü belgesi kapsamında tanınan hak ve uygulamalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Statü belgesi kapsamında tanınan hak ve uygulamalardan yalnızca adına belge düzenlenen kişi yararlanabilir; bu hak ve uygulamalar başkalarına kullanılamaz.
- B) Götürü teminat yetkisi, talep aranmaksızın bütün statü belgesi sahiplerine belgenin düzenlenmesiyle birlikte tanınır.
- C) Onaylanmış ihracatçı yetkisi, statü belgesinin geçerlilik süresiyle sınırlı olmaksızın süresiz olarak tanınır.
- D) Daha az muayeneyi sağlayan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar, ihracat tutarı ve işçi sayısı koşulları aranmaksızın bütün statü belgesi sahiplerinin eşyasına uygulanabilir.
- E) Eksik beyan usulünden ve kısmi teminat uygulamasından yalnızca statü belgesinin düzenlenmesini takip eden ilk on iki ay içinde yararlanılabilir.

13- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre statü belgesi sahiplerinin eksik beyan usulü kapsamında beyannameye eklemeksizin beyanda bulunabilecekleri belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) A.TR dolaşım belgesi
- B) Her kapta ne miktar eşya bulunduğunu gösteren çeki listesi
- C) Menşe ispat belgeleri
- D) Ödeme şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi
- E) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması hâlinde ibrazı gereken analiz sonuç raporu

14- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre statü belgesi sahiplerinin eksik beyan usulünden yararlanması hâlinde eksik belgelerin tamamlanma süresine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Eksik belgelerin, beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir.
- II. İndirimli veya sıfır oranında gümrük vergisi uygulanması için gereken belgelerin eksikliğinde, beyan sahibinin talebi üzerine gümrük müdürlüğünce altı ayı geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.
- III. Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymetiyle ilgili olması ve daha uzun süre gerektiğinin kanıtlanması hâlinde gümrük müdürlüğünce üç aydan uzun bir ek süre belirlenebilir.
- IV. Gümrük müdürlükleri, ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmeyen belgelere ilişkin beyannameleri her ayın son beş iş günü içinde sorgulama yaparak tespit eder.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I ve III

15- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre eksik beyan usulünde eksik belgelerin ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmemesinin sonuçlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Süresi içinde ibraz edilmeyen eksik belgeler tamamlanmaya kadar statü belgesi sahibinin eksik beyanda bulunma yetkisinden yararlanmasına izin verilmez.
- B) Statü belgesinin geçerlilik süresince eksik belgeleri süresi içinde üçüncü kez ibraz etmeyen eksik beyanda bulunma yetkisi, eksik belgelerin tamamlanmasını müteakip altı ay süreyle askıya alınır.
- C) Aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla beyannameye ilişkin eksik belgelerin süresinde tamamlanmaması hâlinde her bir beyanname için usulsüzlük cezası uygulanır.
- D) Aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla beyannameye ilişkin eksik belgelerin süresinde tamamlanmaması hâlinde kişi, her bir beyanname için ayrı ayrı süresi içinde ibraz etmemiş sayılır.
- E) Eksik beyanda bulunma yetkisi askıya alınan kişinin, askıya alma süresinin bitiminden sonra ihlali geçerlilik süresi içinde tekrar etmesi hâlinde bu yetki statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.

16- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre, ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin ihlaller nedeniyle ödenmesi gereken gümrük vergileri, faiz ve para cezasının tamamını tebliğ edilen ödeme süresi içinde ödememe ihlalinin statü belgesinin geçerlilik süresi içinde ikinci kez tekrarı hâlinde, statü belgesi sahibinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Yetki, statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.
- B) Yetki, borcun ödenmesini müteakip iki yıl süreyle askıya alınır.
- C) Yetki, altı ay süreyle askıya alınır.
- D) Yetki için ayrı bir işlem yapılmaz; yalnızca statü belgesi borç ödenene kadar askıya alınır.
- E) Statü belgesi iptal edilir ve kişiye iki yıl süreyle onaylanmış kişi statüsü verilmez.

17- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre statü belgesi sahiplerine ait ithalat ve ihracat eşyasının daha az muayeneye tabi tutulabilmesini sağlayan, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma koşullarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İmalatçı olma koşulu, dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri dâhil bütün statü belgesi sahiplerinden aranır.
- B) Dış ticaret tutarına ilişkin koşullardan biri, izin başvurusu tarihinden geriye dönük iki yıl içindeki on ikişer aylık dönemlerden herhangi birinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olmasıdır.
- C) İzin başvurusu tarihinden geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az otuz işçi istihdam ediliyor olması yeterlidir.
- D) Dış ticaret tutarına ilişkin diğer koşul, iki dönemin her birinde ayrı ayrı ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yedi milyon ABD doları olmasıdır.
- E) Koşulları sağlayan statü belgesi sahiplerine ait beyannamelerde gümrük idareleri, belirli riskleri dikkate alarak bu kolaylaştırmaların aksi yönünde işlem yapamaz.

18- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre mavi hat uygulamasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Statü belgesi sahiplerine ait “1000” rejim kodlu ihracat beyannameleri, yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görülebilir.
- B) Kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya haricinde, ilgili rejim hükümlerine göre ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin beyannameler mavi hatta işlem görmez.
- C) “1000” dışında kalan rejim kodlu ihracat beyannameleri, ek bir koşul aranmaksızın bütün statü belgesi sahipleri için risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görülebilir.
- D) Mavi hatta işlem gören eşyaya ilişkin beyanın kontrolü, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.
- E) Mavi hatta işlem görmüş beyanname kapsamı eşyaya ilişkin ihracat vergilerinin, statü belgesi sahibinin banka hesabından elektronik ortamda ödenmesi zorunludur.

19- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre statü belgesi sahiplerine talepleri hâlinde tanınabilen “onaylanmış ihracatçı yetkisi” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme yetkisini
- B) Basitleştirilmiş işlem kapsamında menşe ispat belgesi düzenleme ve vize etme yetkisini
- C) İhracat beyannamesinin, eşyanın çıkış işlemleri tamamlanmadan önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hatta işlem görmesini
- D) Belirlenmiş tutardaki teminatın, her işlem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin bir yıl süreyle kullanılabilmesini
- E) Fatura ve menşe ispat belgeleri gibi belgeler beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulabilmesini

20- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'e göre onaylanmış ihracatçı yetkisine ve basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenen A.TR dolaşım belgelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A)** Yetki, başvuru yılından bir önceki takvim yılı içinde veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içinde en az elli adet A.TR dolaşım belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış ve kullanmış statü belgesi sahiplerine talepleri hâlinde verilir.
- B)** Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri, her belgeye ayrı seri numarası verilerek üç nüsha hâlinde bastırılır.
- C)** Yetki sahibince Karar hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması hâlinde ilk seferde yazılı uyarı yapılır, ikinci seferde onaylanmış ihracatçı yetkisi altı ay süreyle askıya alınır.
- D)** Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri tasdik edilmeksizin, onaylanmış ihracatçı yetkisini haiz statü belgesi sahibi tarafından vize edilir.
- E)** Belgelerin şekil şartları ve içerdiği bilgiler bakımından usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediğinden doğrudan doğruya onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip kişiler sorumludur.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

7/24 EĞİTİM MERKEZİ

Bölüm 04 · Onaylanmış Kişi Statüsü — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	E	D	B	C	E	D	E	C	A	B	E	D	A	B	C	A	C

1. **D Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle ön inceleme için tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih**

Gümrük Yönetmeliği md. 22; Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 12

Gümrük Yönetmeliği'ne göre onaylanmış kişi statüsü, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere talepleri hâlinde verilir. Tebliğ, bu sürenin hangi an itibarıyla aranacağını ret hâlleri arasında gösterir: başvuru sahibinin, yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarih itibarıyla iki yıldan daha az süredir faaliyette bulunduğu anlaşılmaması hâlinde statü belgesi talebi reddedilir (devir, birleşme ve kısmi bölünme hâlleri saklıdır). En güçlü çeldirici 'Ön inceleme için tespit sözleşmesinin yapıldığı ayın ilk günü' seçeneğidir: bu an, ceza kararı oranları ile dış ticaret performansında geriye dönük iki yıllık dönemlerin başlangıcıdır; faaliyet süresinde ise sözleşmenin yapıldığı tarihin kendisi esas alınır. Olumlu tespit raporunun düzenlendiği tarih başvurusunun beş iş günlük süresini başlatır; statü belgesinin düzenlendiği tarih ise geri almadaki on iki aylık dönemin başlangıcıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 22; OKS Tebliği 12)

2. **A Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin malvarlığının bir bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi veya tam bölünme suretiyle devretmesi hâlinde, aralarında şirket ilişkisi bulunması koşuluyla devralan şirketin başvurusunda bu koşul aranmaz.**

Gümrük Yönetmeliği md. 22, 24

Gümrük Yönetmeliği'ne göre onaylanmış kişi statüsü kural olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunan kişilere verilir. Bu koşul iki istisna grubunda aranmaz. Birincisi, onaylanmış kişi statü belgesi sahibinin devir veya birleşme suretiyle tüzel kişiliğinin sona ermesi ya da malvarlığının bir bölümünü kısmi bölünme suretiyle şirket ilişkisi bulunan yeni bir şirkete devretmesi hâlleridir; devralan veya yeni kurulan şirketin başvurusunda iki yıllık koşul aranmaz. İkincisi, Gümrük Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi veya tam bölünme suretiyle devretmesi hâlidir; idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından iki şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunması koşuluyla devralan tüzel kişiliğin başvurusunda bu koşul aranmaz. Şirket ilişkisi şartı atlanamaz; istisna yalnız statü belgesi sahiplerine özgü değildir; statü belgesi sahibinde de kısmi bölünme istisnanın içindedir. En güçlü çeldirici, istisnayı yalnızca statü belgesi sahibi şirketlere bağlayan seçenektir; Yönetmelik yetkilendirilmiş yükümlü şirketlerin bölünmesini ayrıca düzenlemiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 22, 24)

3. **B 4458 sayılı Gümrük Kanunu**

Gümrük Yönetmeliği md. 23

Gümrük Yönetmeliği'ne göre başvuru sahibinin yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında; Türk Ceza Kanunu'nda sayılan suçlardan, Vergi Usul Kanunu'na göre vergi kaçakçılığı suçlarından ve tek tek sayılan kanunlara muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması gerekir. Sayılan kanunlar mülga 1918 ve 4926 sayılı Kanunlar ile 5607, 3628, 1567, 5015, 5549, 2313 ve 3298 sayılı Kanunlardır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu bu listede yer almaz; Gümrük Kanunu ihlalleri bu koşulda değil, ceza kararı sayısının beyanname sayısına oranını ölçen ayrı genel koşullarda değerlendirilir. En güçlü çeldirici 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'dur: gümrükle ilgisiz görüldüğü için listeye yabancı sanılır, oysa açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 23)

4. **E II ve IV**

Gümrük Yönetmeliği md. 23

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ceza kararı sayısının beyanname sayısına oranına ilişkin genel koşulların uygulanmasında ceza kararına sebep teşkil eden ihlalin tarihi esas alınır; kararın kesinleştiği tarih esas alınmaz (I yanlış). Kesinleşmemiş ceza kararları dikkate alınmaz (II doğru). Ön inceleme için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıldan daha önce işlenen fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz (III yanlış). Aynı tespiti istinaden geriye dönük olarak yapılan tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin düzenlenen birden fazla ceza kararı tek bir ceza kararı sayılır (IV doğru). En güçlü çeldirici 'I, II ve IV' seçeneğidir: kesinleşme, kararın hesaba katılıp katılmayacağını ölçüsüdür; kararın hangi döneme gireceği ise ihlalin tarihine göre belirlenir. Bu ikisini karıştıran aday I'ı de doğru sayar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 23)

5. **D Koşul her iki dönemde de sağlanmaktadır.**

Gümrük Yönetmeliği md. 23

Gümrük Yönetmeliği'ne göre, sözleşmenin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içinde on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönemde vergi kaybına neden olan ihlaller nedeniyle düzenlenen ve usulsüzlük cezasının üç katını aşan ceza kararlarının toplam sayısı, beşten fazla olmak koşuluyla, o dönemde işlem gören ithalat ve ihracat beyannamesi sayısının yüzde birini aşmamalıdır. Vakada saklı istisna 'beşten fazla olmak koşuluyla' kayıdır: birinci dönemde karar sayısı 5'tir; beşi aşmadığından oran sınırı uygulanmaz ve koşul sağlanır (450'nin yüzde biri olan 4,5'in aşılması sonucu değiştirmez). İkinci dönemde karar sayısı 7'dir; beşten fazla olduğu için oran sınırı uygulanır, 720'nin yüzde biri 7,2'dir ve 7 bu sınırı aşmadığından koşul sağlanır. En güçlü çeldirici, birinci dönemde yüzde bir sınırının aşıldığını söyleyen seçenektir; bu hesap 'beşten fazla' kaydını atlar. Binde üç oranı, usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını aşan kararlara ilişkin ayrı koşula aittir; dönemler de birleştirilmez, her biri ayrı değerlendirilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 23)

6. **B Kesinleşmiş gümrük vergisi ve ceza borcu, kesinleşmiş vergi borcu ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması**

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 74/A; Gümrük Yönetmeliği md. 23

Tebliğ'e göre onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olan veya statü belgesi için başvuruda bulunan şirket yönetiminin kamu kurumlarına devredilmesi durumunda, Gümrük Yönetmeliği'nde sayılan genel koşullardan yalnızca borca ilişkin üç koşul aranmaz: gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu, vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu ve ilgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması. Yöneticiler hakkında ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması, ceza kararı oranları, ihracatçı birliği onayı ve yeminli mali müşavir raporu koşulları bu durumda da aranmaya devam eder. En güçlü çeldirici yeminli mali müşavir raporudur: mali yapıya ilişkin olduğu için borç koşullarıyla karıştırılır, ancak istisna kapsamında sayılmamıştır. Aynı üç borç koşulu, grup ihracatçısı veya grup ithalatçısı başvurularında grup imalatçılarınca da sağlanması gereken koşullardır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 74/A; GY 23)

7. **C 7 milyon**

Gümrük Yönetmeliği md. 24

Gümrük Yönetmeliği'ne göre onaylanmış kişi statüsü için dış ticaret performansına ilişkin iki seçenekli özel koşuldan en az birinin sağlanması gerekir: ön inceleme sözleşmesinin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içindeki on ikişer aylık dönemlerin her birinde asgari iki milyon FOB/ABD doları fiili ihracat yapılmış olması ya da her bir dönemde ithalat ve fiili ihracat toplamının, asgari bir milyon FOB/ABD doları fiili ihracat olmak üzere, yedi milyon ABD doları olması. Ayrıca ortalama en az otuz işçi istihdamı aranır. En güçlü çeldirici 2 milyondur: bu tutar yalnızca fiili ihracat üzerinden sağlanan ilk seçeneğe aittir. Beş ve yirmi milyon ABD doları, Tebliğ'de beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar için aranan ihracat ve dış ticaret toplamı eşikleridir; on milyon ise yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ait bir ihracat eşikidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 24)

8. **E Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilecek ön incelemesini**

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 3, 5, 7

Tebliğ'e göre OK1, onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilecek ön incelemesini ifade eder. Statü belgesi başvurusunda bulunacak kişilerce bir yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapılmış olması gerekir; tespit, sözleşmenin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde olumlu veya olumsuz olarak rapora bağlanır. Ön inceleme yetkisi yalnızca yetkilendirilmiş gümrük müşavirine aittir; yetkilendirilmemiş bir gümrük müşaviri bu tespiti yapamaz. Yetkili bölge müdürlüğü ise OK1 sonrasında yapılan statü belgesi başvurusunu inceleyip sonuçlandıran makamdır. Tespit sözleşmesi, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile başvuru sahibi arasında OK1 tespitinin yapılması için özel hukuk hükümlerine istinaden yapılan sözleşmedir; olumlu tespit raporu da tespit işlemleri sonucunda olumlu görüşü ihtiva eden rapordur. En güçlü çeldirici, ön incelemeyi herhangi bir gümrük müşavirine bırakan seçenektir: 'her gümrük müşaviri bu tespiti yapabilir' önyargısı, yetkinin yalnızca yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ait olduğunu gözden geçirir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 3, 5, 7)

9. **D Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösteren belge, tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınmış olmalıdır.**

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 6

Tebliğ'e göre OK1 tespiti için yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ibraz edilen belgelerde süre, tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihten geriye doğru sayılır. Sayılan suçlardan hüküm giyilmediğine dair adli sicil belgeleri asılları ile bağlı bulunan ve nakil geline vergi dairelerinden alınan kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair yazı asılları en geç iki ay içinde alınmış olmalıdır. Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına ilişkin 'e-borcu yoktur belgesi' veya Sosyal Güvenlik Kurumu yazısı ise sözleşme tarihinden geriye dönük en geç bir ay içinde alınmış olmalıdır; iki ay yazan ifade yanlıştır. Sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklular için örneğe uygun taahhütname asılları verilir; kendi adına veya dış ticaret sermaye şirketi, sektörel dış ticaret şirketi ya da grup ihracatçısı aracılığıyla hiç ihracat yapmayanlardan performans ve güvenilirlik formu aranmaz. En güçlü tuzak, aynı listedeki adli sicil ve vergi yazısına ait iki aylık sürenin sosyal güvenlik belgesine taşınmasıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 6)

10. E Olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içinde

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 7, 9, 10, 12

Tebliğ'e göre başvurular, şahsen veya posta yoluyla, aranan belgelerle birlikte yetkili bölge müdürlüğüne olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içinde yapılır; bu süre içinde yapılmayan başvurular reddedilir. Sürenin başlangıcı raporun düzenlenme tarihidir; raporun başvuru sahibine teslim tarihi veya tespit sözleşmesinin tarihi değildir. En güçlü çeldirici 'Tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde' seçeneğidir: bu süre, yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin OK1 tespitini rapora bağlaması için öngörülmüştür ve bu süreyi aşan tarihte düzenlenen rapor geçersizdir. On iş günü, götürü teminat talep edilmemiş başvurunun bölge müdürlüğüne incelenme süresidir; üç iş günü ise başvurudaki eksikliklerin tamamlanması için tanınan süredir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 7, 9, 10, 12)

11. C Statü belgesi geri alınır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 12, 61, 62, 63; Gümrük Yönetmeliği md. 26

Tebliğ'e göre Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş onaylanmış kişi statüsü sahibi kişilerin statü belgeleri geri alınır; iki statü birlikte sürdürülmez. Aynı nedenle, adına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş olduğu tespit edilen kişinin statü belgesi talebi de reddedilir. Statü belgesine ilişkin üç sonuç birbirinden ayrılmalıdır: askıya alma, gümrük işlemlerinden veya cezalarından doğan kamu alacağının süresinde ödenmemesinde borç ödenene kadar uygulanır; iptal, belgenin yanlış veya eksik bilgilere ya da sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılmasında uygulanır; geri alma ise genel koşulların ortadan kalkması, belge sahibinin talebi ve yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmesi hâllerinde uygulanır. En güçlü çeldirici, statü belgesinin iptal edileceğini söyleyen seçenektir: Gümrük Yönetmeliği'ne göre iptalde belge kapsamındaki yetkiler belgenin düzenlendiği tarih itibarıyla geçersiz sayılır ve bu ağır sonuç yalnızca yanlış bilgi veya sahte belge hâline özgüdür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 12, 61, 62, 63; GY 26)

12. A Statü belgesi kapsamında tanınan hak ve uygulamalardan yalnızca adına belge düzenlenen kişi yararlanabilir; bu hak ve uygulamalar başkalarına kullandırılmaz.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 4, 42/A, 54

Tebliğ'e göre adına statü belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişilere bu belge kapsamında tanınan hak ve uygulamalardan bizzat bu kişilerce yararlanılır; bu haklardan yararlanma yetkisi başkalarına kullandırılmaz. Statü belgesi sahipleri, belgelerinin geçerlilik süresi boyunca eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması ve "1000" rejim kodlu ihracat beyannamelerine ilişkin kontrol türü kolaylaştırmasından yararlanabilir; bu imkân ilk on iki ayla sınırlı değildir. Götürü teminat yetkisi ancak talep edilmesi hâlinde tanınabilir; onaylanmış ihracatçı yetkisi de talep hâlinde ve statü belgesinin geçerlilik süresi içinde tanınır, süresiz değildir. Daha az muayeneyi sağlayan kolaylaştırmalardan ise imalatçılık, ihracat veya dış ticaret tutarı ve işçi sayısı koşullarını sağlayanlara talepleri hâlinde izin verilebilir. En güçlü çeldirici götürü teminata ilişkin seçenektir: götürü teminat statü belgesiyle kendiliğinden değil, talep üzerine tanınır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 4, 42/A, 54)

13. B Her kapta ne miktar eşya bulunduğunu gösteren çeki listesi

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 17; Gümrük Yönetmeliği md. 117

Tebliğ'e göre statü belgesi sahipleri, Gümrük Yönetmeliği'nin eksik beyana ilişkin koşulları saklı kalmak kaydıyla şu belgelerin bir ya da daha fazlasını beyannameye eklemeksizin beyanda bulunabilir: fatura, A.TR dolaşım belgesi, menşe ispat belgeleri, ödeme şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi, işlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması hâlinde ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu. Liste kapalıdır; Gümrük Yönetmeliği'nde tanımlanan ve her kapta ne miktar eşya bulunduğunu gösteren çeki listesi bu listede yer almaz. En güçlü çeldirici işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporudur: ticari bir belge olmadığı için listeye yabancı sanılır, oysa açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 17; GY 117)

14. E I ve III

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 18, 23

Tebliğ'e göre eksik beyana konu belgelerin, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir (I doğru). İndirimli veya sıfır oranında gümrük vergisi uygulanması için gereken belgelerin eksikliğinde, bu oranların uygulanacağı konusunda yeterli neden bulunması koşuluyla, bir aylık süre içinde beyan sahibinin talebi üzerine gümrük müdürlüğüne verilebilecek ek süre üç ayı geçemez; altı ay yazılması yanlıştır (II yanlış). Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymetiyle ilgili olması ve beyanın tamamlanmasının daha uzun süre gerektirdiğinin kanıtlanması hâlinde gümrük müdürlüğüne üç aydan uzun bir ek süre belirlenebilir (III doğru). Gümrük müdürlükleri, süresinde ibraz edilmemiş BS-1 kodlu beyannameleri her ayın ilk beş iş günü içinde BİLGE sisteminde sorgulama yaparak tespit eder; 'son beş iş günü' yanlıştır (IV yanlış). En güçlü çeldirici 'I, III ve IV' seçeneğidir: IV'te gün sayısı doğrudur, ayın hangi dilimi olduğu değiştirilmiştir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 18, 23)

15. **D** Aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla beyannameye ilişkin eksik belgelerin süresinde tamamlanmaması hâlinde kişi, her bir beyanname için ayrı ayrı süresi içinde ibraz etmemiş sayılır. *Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 24, 25*

Tebliğ'e göre eksik belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz etmeyen statü belgesi sahibi uyarılır ve hakkında Gümrük Kanunu'ndaki usulsüzlük cezası uygulanır; eksik belgeler tamamlanıncaya kadar eksik beyanda bulunma yetkisinden yararlandırılmaz. Geçerlilik süresince süresi içinde üçüncü kez ibraz etmeyen eksik beyanda bulunma yetkisi, eksik belgelerin tamamlanmasını müteakip altı ay süreyle askıya alınır; askı süresi bittikten sonra ihlal geçerlilik süresi içinde tekrar edilirse yetki statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır. Aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla beyannameye ilişkin eksik belgelerin süresinde tamamlanmaması hâlinde her bir beyanname için usulsüzlük cezası uygulanır, ancak kişi bir kez süresi içinde ibraz etmemiş sayılır. Yanlış ifade, ceza için öngörülen 'her bir beyanname' ölçüsünün ihlal sayısına taşımıştır; böyle sayılsaydı aynı gün tescil edilen üç beyanname tek başına altı aylık askıya yol açardı. En güçlü tuzak, cezanın beyanname başına uygulanmasının ihlal sayısının da beyanname başına artacağı sanısını doğurmasıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 24, 25)

16. **A** Yetki, statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır. *Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 26, 29, 30, 61; Gümrük Yönetmeliği md. 26*

Tebliğ'e göre ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin ihlaller nedeniyle ödenmesi gereken gümrük vergileri, faiz ve para cezasının tamamını tebliğ edilen süre içinde ödemeyen statü belgesi sahibi hakkında, statü belgesinin borç ödenene kadar askıya alınmasına ilişkin işlem yapılması için bölge müdürlüğüne bildirim yapılır; bu ihlalin statü belgesinin geçerlilik süresi içinde ikinci kez tekrarı hâlinde ise kişinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır. Geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmışsa geri alma süresi bir yıldır. Kısmi teminat, gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde talep hâlinde ithalat vergilerinin yüzde onu oranında uygulanan teminatıdır. En güçlü çeldirici iki yıllık askıya almadır: bu yaptırım Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri için öngörülmüştür; onaylanmış kişi statüsünde ise yetki geri alınır. Altı aylık askı eksik beyanda üçüncü ihlalin sonucudur; iptal ve iki yıl süreyle statü verilmemesi ise yanlış veya eksik bilgi ya da sahte belgeye dayanılarak verilen statü belgesine özgüdür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 26, 29, 30, 61; GY 26)

17. **B** Dış ticaret tutarına ilişkin koşullardan biri, izin başvurusu tarihinden geriye dönük iki yıl içindeki on ikişer aylık dönemlerden herhangi birinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olmasıdır. *Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 42/A; Gümrük Yönetmeliği md. 24*

Tebliğ'e göre beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanacak statü belgesi sahibinin şu koşulları birlikte sağlaması gerekir: dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç imalatçı olmak; yetkili bölge müdürlüğüne başvuru tarihinden geriye dönük iki yıl içinde on ikişer aylık dönemlerden herhangi birinde asgari beş milyon FOB/ABD doları fiili ihracat ya da asgari yirmi milyon ABD doları ithalat ve fiili ihracat toplamına ulaşmak; başvuru tarihinden geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam etmek. Gümrük idareleri belirli riskleri veya mevzuattaki yükümlülükleri dikkate alarak bu kolaylaştırmaların aksi yönünde işlem yapabilir. En güçlü çeldiriciler onaylanmış kişi statüsünün kendi özel koşullarından taşınmıştır: 'her bir dönemde' yedi milyon ABD doları ve ortalama otuz işçi statü için aranır; kolaylaştırmada ise 'herhangi bir dönemde' beş milyon dolar ihracat veya yirmi milyon dolar toplam ile ortalama yüz işçi aranır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 42/A; GY 24)

18. **C** "1000" dışında kalan rejim kodlu ihracat beyannameleri, ek bir koşul aranmaksızın bütün statü belgesi sahipleri için risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebilir. *Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 42/A, 43, 44, 45*

Tebliğ'e göre statü belgesi sahiplerine ait "1000" rejim kodlu ihracat beyannameleri risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebilir. "1000" dışında kalan rejim kodlu ihracat beyannameleri ise yalnızca imalatçılık, dış ticaret tutarı ve işçi sayısı koşullarını sağlayan statü belgesi sahipleri adına tescil edilmişse risk analizine göre mavi hatta işlem görebilir; ek koşul aranmadığını söyleyen ifade yanlıştır. Mavi hat, onaylanmış kişilerce yalnızca ihracat beyannamelerinde yararlanılan, eşyanın çıkış işlemleri tamamlanmadan önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hatır; beyanın kontrolü çıkıştan sonra yapılır. Kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya haricinde ayniyat tespiti gereken eşyanın beyannamesi mavi hatta işlem görmez; tahakkuk eden ihracat vergilerinin statü belgesi sahibinin banka hesabından elektronik ortamda ödenmesi zorunludur. En güçlü tuzak, "1000" kodlu beyannamelere tanınan genel imkânın diğer rejim kodlarına taşınmasıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 42/A, 43, 44, 45)

19. A Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme yetkisini

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 3, 17, 54

Tebliğ'e göre onaylanmış ihracatçı yetkisi, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin Karar çerçevesinde basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme yetkisidir. Bu yetki, Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak A.TR dolaşım belgesinin onaylanma ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmadan düzenlenebilmesini ifade eder. Yetki A.TR dolaşım belgesine özgüdür. Tebliğ, eksik beyan listesinde A.TR dolaşım belgesini menşe ispat belgelerinden ayrı sayar; bu nedenle menşe ispat belgesi düzenleme yetkisini söyleyen seçenek en güçlü çeldiricidir. Diğer seçenekler sırasıyla mavi hat, götürü teminat ve eksik beyan usulünün tanımlarıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 3, 17, 54)

20. C Yetki sahibince Karar hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması hâlinde ilk seferde yazılı uyarı yapılır, ikinci seferde onaylanmış ihracatçı yetkisi altı ay süreyle askıya alınır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 54, 55, 56, 59

Tebliğ'e göre onaylanmış ihracatçı yetkisi sahiplerince statü belgesinin geçerlilik süresi içinde Karar hükümlerine ve basitleştirilmiş usule ilişkin hükümlere aykırı hareket edildiğinin anlaşılması hâlinde ilk iki seferde yazılı uyarı yapılır, üçüncü seferde yetki altı ay süreyle askıya alınır; ikinci seferde askıya alma yazılması yanlıştır. Yetki; başvuru yılından bir önceki takvim yılında veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içinde en az elli adet A.TR dolaşım belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış ve kullanmış statü belgesi sahiplerine talepleri hâlinde verilir. Basitleştirilmiş işlem kapsamındaki A.TR dolaşım belgeleri her belgeye ayrı seri numarası verilerek üç nüsha hâlinde bastırılır, tasdik edilmeksizin yetki sahibi tarafından vize edilir; şekil şartları ve içerik bakımından doğrudan doğruya yetki sahibi sorumludur. En güçlü tuzak, eksik beyan ve mavi hattaki 'üçüncü seferde askı' basamağının bir basamak öne çekilmesidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD OKS Tebliği 54, 55, 56, 59)



BÖLÜM 05 · SONRADAN KONTROL

20 soru · 30 dakika

1- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'nde, sonradan kontrol programının belirlenmesinde kullanılan verilere ilişkin olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sonradan kontrol programı
- B) Plan dışı sonradan kontrol
- C) Sonradan kontrol planı
- D) Riskli kişi veya işlem
- E) Sonradan Kontrol Raporu

2- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre 'sonradan kontrol programı' deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Sonradan kontrol programının belirlenmesinde kullanılan verilere ilişkin plan
- B) Riskli kişi veya işlemlerin sonradan kontrol planı dışında yapılan kontrolü
- C) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenen ve işlem gören rapor
- D) Yıllık kontrol planı çerçevesinde hazırlanan yıllık veya sınırlı sonradan kontrol programı
- E) Eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrolü

3- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrol programı hakkında görüş veren Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunda, başkan dışında yer alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Rehberlik ve Teftiş Başkanı
- B) Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı
- C) Gümrükler Genel Müdürü
- D) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü
- E) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü

4- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, bu Yönetmelik kapsamındaki sonradan kontrol aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

- A) Gümrük muayene memurları
- B) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri
- C) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
- D) Ticaret Bakanlığı müfettişleri
- E) Bölge müdürlüklerindeki kontrol şubeleri

5- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'nde yer alan görev ve yetkilere ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Sonradan kontrole tabi tutulacak riskli kişi veya işlemlerin risk analizi kriterleri esas alınarak belirlenmesi Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün görevidir.
- II. Gümrük idarelerinde belge kontrolü veya ertelenmiş kontrol kapsamında işlem gören gümrük beyannameleri müfettişlerce bu Yönetmelik çerçevesinde kontrol edilir.
- III. Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin sekretarya hizmetlerini Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü yürütür.
- IV. Sonradan kontrol raporlarına ilişkin risk değerlendirmesini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı yapar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) III ve IV
- E) I, III ve IV

6- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrolün, kontrole tabi kişilere ait yerlerde yapılmasının mümkün olmaması hâlinde kontrol nerede yapılabilir?

- A) Kişinin yerleşik olduğu yerde öncelikle gümrük idaresi dışındaki bir resmî dairede; bu mümkün değilse gümrük idaresinde
- B) Yalnızca kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresinde; orada gümrük idaresi bulunmuyorsa kontrol yapılamaz
- C) Kontrolü yapacak müfettişin görev yaptığı yerdeki gümrük idaresinde
- D) Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünde
- E) Kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresinde; orada gümrük idaresi bulunmuyorsa başka bir resmî dairede

7- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre Genel Müdürlükçe yıllık kontrol planı çerçevesinde hazırlanan sonradan kontrol programı aşağıdakilerden hangisiyle yürürlüğe girer?

- A) Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunun olumlu görüşü ve Bakan onayı
- B) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan onayı
- C) Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunun olumlu görüşü ve Bakan Yardımcısı onayı
- D) Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunun onayı
- E) Rehberlik ve Teftiş Başkanının önerisi ve Bakan onayı

8- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrole ilişkin programda ekleme yapılması veya programın kapsamının genişletilmesi için aranan öneri, görüş ve onaylar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Sonradan kontrolü yapan müfettişin önerisi
- B) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının uygun görüşü
- C) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün uygun görüşü
- D) Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunun görüşü
- E) Bakan onayı

9- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrol programlarında belirtilecek hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Sonradan kontrolün hukukî dayanağı
- B) Kontrole tabi tutulacak kişi ve kişiler ya da işlemler
- C) Sonradan kontrolü yapacak müfettişlerin isim ve unvanları
- D) Sonradan kontrolün dönemi ve kapsamı
- E) Sonradan kontrolün başlama tarihi

10- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrolü yapacak müfettişin, kontrole başlanacağını ilgilisine bildirmesine ilişkin süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Sonradan kontrole başlama tarihinden en az bir hafta önce
- B) Sonradan kontrole başlama tarihinden en az on gün önce
- C) Sonradan kontrol programının Bakan onayından itibaren en geç on gün içinde
- D) Sonradan kontrol programının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde
- E) Kontrol mahalline gidildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde

11- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrolün başlama tarihi aşağıdaki hâllerden hangisinde istisnai olarak ertelenebilir?

- A) Kontrole tabi kişilerce tebligat tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürülmesi hâlinde
- B) Kontrole tabi kişilerce kontrole başlama tarihinden en az bir hafta önce yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürülmesi hâlinde
- C) Kontrole tabi kişilerce tebligat tarihinden itibaren bir hafta içinde sözlü olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürülmesi hâlinde
- D) Önceden tebligatta bulunulmasının sonradan kontrolün amacını tehlikeye düşürecek olması hâlinde
- E) Kontrole tabi kişilerce tebligat tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürülmesi hâlinde

12- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre; "Sonradan kontrol yapan müfettişler gümrük vergileri ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklerle ilişkin kişinin olan tüm hususları inceler."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) lehine ve aleyhine
- B) yalnızca aleyhine
- C) vergilendirme için önemli
- D) yol gösterici nitelikte
- E) soruşturmayı gerektirir nitelikte

13- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kontrol sırasında soruşturmayı gerektirir bir fiil tespit edildiğinde eşya, bilgi, belge ve veriler için el koyma dâhil gerekli tedbirler, Yönetmelikte sayılan kanunların hükümleri uyarınca alınır. Bu kanunlarla ilgili aşağıdakiler verilmiştir:

- I. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
- II. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- III. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- IV. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

Yukarıdakilerden hangileri bu kanunlar arasında sayılmıştır?

- A) I ve II
- B) I ve IV
- C) II, III ve IV
- D) I, II ve IV
- E) I, II, III ve IV

14- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrole tabi kişilerin yükümlülüklerine ve müfettişlerin yetkilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kişiler, sonradan kontrolün yapılabilmesi için uygun bir çalışma ortamı ve gerekli yardımcı maddeleri bedelsiz olarak sağlamakla yükümlüdür.
- B) Kişiler, müfettişe bilgi işlem sistemi vasıtasıyla tanzim edilmiş bilgi, belge ve verilere doğrudan veya dolaylı erişimde yardımcı olmak zorundadır.
- C) Müfettişler, kontrole tabi kişilere ait işyerlerinin her yerine girme ve inceleme yapma yetkisine sahiptir.
- D) Kişilere ait yerlerde yapılacak kontrol sırasında kontrole tabi kişi veya kişiler ya da vekilleri bulunur.
- E) Kişilerin bilgi veremeyecek durumda olması hâlinde müfettişler, yalnızca gümrük işlemleriyle doğrudan ilgili kişilerden bilgi talep edebilir.

15- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre müfettiş ile sonradan kontrole tabi kişiler arasında yapılan nihai görüşmenin sonucunun bağlandığı tutanakta yer alacak hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Görüşmenin başlangıç saati
- B) Tutanağın düzenlenme yeri
- C) Tutanağın düzenlenme tarihi
- D) Görüşme konusu
- E) Görüşmede bulunanların isim, unvan ve imzaları

16- Sonradan kontrol sonucunda müfettiş, vergilendirme için önemli tespitleri ve muhtemel vergi tutarı değişikliklerini (Z) Ltd. Şti.'ye yazılı olarak bildirmiştir. Şirket yetkilisi, bildirim aldığı gün müfettişi telefonla arayarak görüşlerini hazırlamak için ek süre istemiş; ancak ek süre için hiçbir aşamada yazılı talepte bulunmamıştır.

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre şirketin görüşlerini müfettişe bildirme süresi en fazla kaç gündür?

- A) 7 gün
- B) 10 gün
- C) 17 gün
- D) 20 gün
- E) 30 gün

17- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrol sırasında zamanaşımı yönünden Hazine menfaatini koruyucu acele bir tedbir alınmasının gerekmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

- A) Kişilere tanınan on günlük görüş bildirme süresinin dolması beklendikten sonra cevaplı rapor düzenlenir.
- B) Eşya, bilgi, belge ve veriler için 5607 sayılı Kanun uyarınca el koyma dâhil gerekli tedbirler alınır.
- C) Kişilere tanınan görüş bildirme süresine ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın cevaplı rapor düzenlenir.
- D) Müfettişin önerisi ve Bakan onayı ile sonradan kontrol programının kapsamı genişletilir.
- E) Nihai görüşme yapılmaksızın düzenlenen rapor, risk değerlendirmesi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

18- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre müfettiş tarafından tanzim edilen sonradan kontrol raporuna eklenecek belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Sonradan kontrol programına ilişkin Bakan onayı
- B) Başlangıç tutanağı
- C) Varsa ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar
- D) Nihai görüşme tutanağı
- E) Görüş isteme yazısı ve cevabi yazı

19- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda uygulanacağı belirtilen düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gümrük Yönetmeliği
- B) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
- C) Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
- D) 4458 sayılı Gümrük Kanunu
- E) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

20- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sonradan kontrolün amacı, kapsamı ve planlanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sonradan kontrol, kişilerin gümrük vergileri karşısındaki durumu ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini belirlemek için yapılır.
- B) Sonradan kontrol planlı ve sistematiktir; bir takvim yılı içinde sonradan kontrole tabi tutulacak kişiler bir kontrol planı çerçevesinde önceden belirlenir.
- C) Gerekli görülmesi hâlinde, yıllık planla belirlenen kontrollerin dışında da sonradan kontrol yapılabilir.
- D) Sonradan kontrol, gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler ile bu işlemlere ilişkin bilgi, belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişileri kapsar.
- E) Sonradan kontrol sektör, rejim, tarife veya vergi türü gibi belirli bir konuyla sınırlı tutulabilir; ancak belirli bir dönemle sınırlandırılmaz.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 05 · Sonradan Kontrol — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	B	D	C	E	A	D	C	B	E	A	D	E	A	B	C	A	B	E

1. **C** Sonradan kontrol planı

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği md. 4

Yönetmelikte sonradan kontrol planı, sonradan kontrol programının belirlenmesinde kullanılan verilere ilişkin plan olarak tanımlanmıştır. Sonradan kontrol programı ise yıllık kontrol planı çerçevesinde hazırlanan yıllık veya sınırlı sonradan kontrol programıdır; yani plan, programın belirlenmesinde kullanılan verilere ilişkindir, program ise kontrolün kimin hakkında ve hangi kapsamda yapılacağını gösteren belgedir. Plan dışı sonradan kontrol riskli kişi veya işlemlerin plan dışında yapılan kontrolü, riskli kişi veya işlem risk kriterlerine göre yüksek risk ifade eden kişi veya işlemler, Sonradan Kontrol Raporu ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenen rapordur. En güçlü çeldirici 'Sonradan kontrol programı'dır: tanımda geçen 'program' kelimesi adayı bu şıkkı çeker; oysa tanımlanan, programın kendisi değil programın belirlenmesinde kullanılan verilere ilişkin plandır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4)

2. **D** Yıllık kontrol planı çerçevesinde hazırlanan yıllık veya sınırlı sonradan kontrol programı

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği md. 4

Yönetmelikte sonradan kontrol programı, yıllık kontrol planı çerçevesinde hazırlanan yıllık veya sınırlı sonradan kontrol programı olarak tanımlanmıştır; bu programı Genel Müdürlük hazırlar ve program, Komisyonun olumlu görüşü ve Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Sonradan kontrol planı ise programın belirlenmesinde kullanılan verilere ilişkin plandır; plan programın verisini, program ise kontrolün kimin hakkında, hangi dönem ve kapsamda yapılacağını gösterir. Riskli kişi veya işlemlerin plan dışında yapılan kontrolü plan dışı sonradan kontrolün, ticari belge ve verilerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrolü sonradan kontrolün, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenen rapor ise Sonradan Kontrol Raporunun tanımıdır. En güçlü çeldirici plan tanımıdır: içinde 'sonradan kontrol programı' ifadesi geçtiği için adayı çeker; oysa bu tanım programın kendisini değil, programın belirlenmesinde kullanılan verilere ilişkin planı anlatır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4, 9)

3. **B** Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği md. 4, 9

Yönetmeliğe göre Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonu, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü ve Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdüründen oluşur. Liste kapalıdır; genel müdür yardımcıları Komisyonda sayılmamıştır. Gümrükler Genel Müdürlüğü genel müdür yardımcıları, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Merkezi Uzlaşma Komisyonlarının üyelerinin belirlendiği kişiler arasında geçer; iki komisyonu karıştıran aday bu şıkkı listede sanır. En güçlü çeldirici Gümrükler Muhafaza Genel Müdürüdür: programa görüş veren bir komisyonda bulunması beklenmez, ancak listede açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 4, 9)

4. **D** Ticaret Bakanlığı müfettişleri

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği md. 5

Yönetmeliğe göre bu Yönetmelik kapsamındaki sonradan kontrol Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılır. Gümrük muayene memurları ise gümrük idarelerinde belge kontrolü veya ertelenmiş kontrol kapsamında işlem gören gümrük beyannamelerinin kontrolünü Gümrük Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapar; yetki hükmündeki bu komşu kural en güçlü çeldiricidir. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü riskli kişi veya işlemleri tespit eder, programı hazırlar ve sekreteryaya görevini yürütür; kontrolü yapmaz. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin menşe ispat belgelerine ilişkin sonradan kontrol tespiti ayrı bir düzenlemeye dayanır; bu Yönetmelik kapsamındaki sonradan kontrol müşavirlere bırakılmamıştır. Bölge müdürlüğü kontrol şubelerinin incelemesi de Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinde sonradan kontrolden ayrı bir yol olarak sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 5)

5. **C** I ve III

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği md. 5, 8, 18

Yönetmeliğe göre Genel Müdürlük (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü), risk analizi kriterlerine dayanarak sonradan kontrole tabi tutulacak riskli kişi veya işlemleri tespit eder; I doğrudur. Gümrük idarelerinde belge kontrolü veya ertelenmiş kontrol kapsamında işlem gören gümrük beyannamelerinin kontrol işlemleri müfettişlerce değil, gümrük muayene memurlarınca Gümrük Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır; II yanlıştır. Yönetmelik kapsamı sekreteryaya görevi Genel Müdürlük tarafından yerine getirilir; III doğrudur. Sonradan kontrol raporları ile ilgili risk değerlendirmesini de Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı değil Genel Müdürlük yapar; IV yanlıştır. En güçlü tuzak IV. önermedir: raporu müfettiş düzenlediği için değerlendirmenin de teftiş biriminde kaldığını düşünen aday 'I, III ve IV' seçeneğine gider. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 5, 8, 18)

6. E Kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresinde; orada gümrük idaresi bulunmuyorsa başka bir resmî dairede

*Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü
Yönetmeliği md. 6*

Yönetmeliğe göre sonradan kontrolün, gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı ilgili kişiler ile bilgi, belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişilere ait yerlerde yapılması esastır. Bunun mümkün olmaması hâlinde kontrol, sonradan kontrole tabi kişinin yerleşik olduğu yerde varsa gümrük idaresinde, yoksa başka bir resmî dairede yapılabilir. Sıralama belirleyicidir: önce gümrük idaresi, o yoksa başka resmî daire gelir; sırayı tersine çeviren şık en güçlü çeldiricidir. Gümrük idaresinin bulunmaması kontrolü engellemez; yer, müfettişin görev yerine ya da beyannamenin tescil edildiği idareye göre değil, kişinin yerleşik olduğu yere göre belirlenir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 6)

7. A Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunun olumlu görüşü ve Bakan onayı

*Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü
Yönetmeliği md. 9*

Yönetmeliğe göre Genel Müdürlük, yıllık kontrol planı çerçevesinde hazırladığı sonradan kontrol programını Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunun görüşüne sunar; program, Komisyonun olumlu görüşü ve Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Yıllık kontrol planı dışında gerek duyulması hâlinde hazırlanan programlarda da aynı usul izlenir. En güçlü çeldirici 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan onayı'dır: bu usul programın yürürlüğe girmesine değil, kontrolü yapan müfettişin önerisiyle programda ekleme yapılmasına veya kapsamın genişletilmesine aittir. Komisyonun başkanı Bakan Yardımcısıdır, ancak onay makamı Bakandır; Komisyon ise onay vermez, görüş bildirir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 4, 9, 10)

8. D Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunun görüşü

*Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü
Yönetmeliği md. 4, 9, 10*

Yönetmeliğe göre sonradan kontrolü yapan müfettişin önerisi, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan onayı ile sonradan kontrole ilişkin programda ekleme yapılabilir veya kapsamı genişletilebilir. Yönetmelikte Genel Müdürlük, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü olarak tanımlanmıştır. Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunun görüşü bu usulde aranmaz; Komisyonun olumlu görüşü, Bakan onayı ile birlikte Genel Müdürlükçe hazırlanan programın yürürlüğe girmesinin şartıdır. İki usulü karıştıran aday, programın yürürlüğe girmesinde aranan görüşü genişletmede de aranıyor sanır. En güçlü çeldirici Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün uygun görüşüdür: hükümde yalnızca 'Genel Müdürlük' yazdığı için bu birimin tanımını bilmeyen aday onu listede görmez. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4, 9, 10)

9. C Sonradan kontrolü yapacak müfettişlerin isim ve unvanları

*Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü
Yönetmeliği md. 9*

Yönetmeliğe göre sonradan kontrol programlarında; sonradan kontrolün hukukî dayanağı, kontrole tabi tutulacak kişi ve kişiler ya da işlemler ile sonradan kontrolün dönemi, kapsamı ve başlama tarihi belirtilir. Liste kapalıdır; kontrolü yapacak müfettişlerin kimliği sayılmamıştır. İsim ve unvan bilgisi, nihai görüşme tutanağında görüşmede bulunanlar için aranır; müfettiş ise kontrol mahalline gittiğinde kimliğini gösterir ve kendisini tanıtır. En güçlü çeldirici başlama tarihidir: başlama tarihinin yalnızca müfettişin bildirimiyle belirlendiğini düşünen aday bu unsuru listede görmez; oysa başlama tarihi programda belirtilir, müfettiş de bu tarihten en az on gün önce bildirim yapar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 9, 11, 15)

10. B Sonradan kontrole başlama tarihinden en az on gün önce

*Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü
Yönetmeliği md. 10*

Yönetmeliğe göre sonradan kontrolü yapacak müfettiş, sonradan kontrole başlama tarihinden en az on gün önce kontrole başlanacağını ilgisine bildirir. Süre geriye doğru işler ve başlangıç noktası programın Bakan onayı veya yürürlüğe girmesi değil, kontrole başlama tarihidir. En güçlü çeldirici 'en az bir hafta önce'dir: bir haftalık süre, kontrole tabi kişinin tebligat tarihinden itibaren erteleme için yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir neden ileri sürebileceği süredir. Kontrol mahalline gidildiğinde bilgi verilmesi ise ancak önceden tebligatın kontrolün amacını tehlikeye düşüreceği istisnai durumda söz konusudur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 9, 10)

11. E Kontrole tabi kişilerce tebligat tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürülmesi hâlinde

*Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü
Yönetmeliği md. 10*

Yönetmeliğe göre sonradan kontrolü yapacak müfettiş, kontrole başlama tarihinden en az on gün önce kontrole başlanacağını ilgisine bildirir; sonradan kontrole tabi kişilerce tebligat tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürülmesi hâlinde ise kontrolün başlama tarihi istisnai olarak ertelenebilir. Erteleme talebinde sürenin başlangıcı tebligat tarihidir, süre bir haftadır ve neden yazılı olarak ileri sürülür; sözlü bildirim yeterli değildir. On günlük süre müfettişin bildirim süresine aittir; kontrole başlama tarihinden geriye doğru sayım da bu bildirim kuralının yapısıdır. Kontrolün amacını tehlikeye düşürecek olması ise erteleme nedeni değil, önceden tebligatta bulunulmamasının ve bilginin kontrol mahalline gidildiğinde verilmesinin nedenidir. En güçlü çeldirici on günlük süredir: aynı maddede müfettişin bildirim süresi olarak geçen on günü erteleme talebine taşıyan aday bu şıkka gider. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 10)

12. **A** lehine ve aleyhineSonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü
Yönetmeliği md. 12

Yönetmeliğe göre sonradan kontrol yapan müfettişler, gümrük vergileri ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklerle ilişkin kişinin lehine ve aleyhine olan tüm hususları inceler; kontrol yalnızca eksik vergi veya aleyhe durum aramaz. Ayrıca sonradan kontrolün amacı ve süreci olumsuz yönde etkilenmemek şartıyla, kişiye kontrol sırasında tespit edilen konular ve hukukî sonuçları hakkında bilgi verilir. 'Vergilendirme için önemli' ve 'yol gösterici nitelikteki' tespitler, kontrol sonunda kişiye yazılı olarak bildirilecek hususlardır; 'soruşturmayı gerektirir' fiil ise soruşturma önlemlerine ilişkin hükümde geçer. En güçlü çeldirici 'yalnızca aleyhine'dir: sonradan kontrolü yalnızca vergi kaybı arayan bir denetim sanan aday bu şıkka gider. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 12, 13, 16)

13. **D** I, II ve IVSonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü
Yönetmeliği md. 13

Yönetmeliğe göre kontrol sırasında soruşturmayı gerektirir bir fiil tespit edilirse Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilir; bu durumlarda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca eşya, bilgi, belge ve veriler için el koyma dâhil gerekli tedbirler alınır. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu bu kanunlar arasında sayılmamıştır; gümrük mevzuatında bu Kanuna uzlaşma ve itiraz hükümlerinde atıf yapılır. En güçlü çeldirici 'I, II, III ve IV'tür: idari yaptırım kanununun da sayıldığını düşünen aday listeyi sağduyuyla genişletir. 'I ve IV' ise Türk Ceza Kanununu atlayan eksik seçimdir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 13)

14. **E** Kişilerin bilgi veremeyecek durumda olması hâlinde müfettişler, yalnızca gümrük işlemleriyle doğrudan ilgili kişilerden bilgi talep edebilir.Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü
Yönetmeliği md. 14

Yönetmeliğe göre kişilerin veya belirlediği kişilerin bilgi veremeyecek durumda olmaları ya da verilen bilgilerin açıklayıcı veya yeterli olmaması hâlinde müfettişler, gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bütün kişilerden bilgi talep edebilir ve bu kişiler işlemlerle ilgili bütün bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür. Şıktaki 'yalnızca doğrudan ilgili' kaydı dolaylı ilgilileri dışarıda bırakarak hükmü daraltır. Diğer ifadeler hükümle birebir örtüşür: çalışma ortamı ve yardımcı maddeler bedelsiz sağlanır; kişiler bilgi işlem sistemindeki verilere erişimde yardımcı olmak zorundadır; müfettişler işyerlerinin her yerine girme ve inceleme yetkisine sahiptir; kontrol sırasında kontrole tabi kişi veya vekilleri bulunur. En güçlü çeldirici 'bedelsiz' ifadesidir: çalışma ortamı ve yardımcı maddelerin bedelinin idarece karşılanacağını düşünen aday doğru cümleyi yanlış sanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 14)

15. **A** Görüşmenin başlangıç saatiSonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü
Yönetmeliği md. 11, 15

Yönetmeliğe göre nihai görüşmenin sonucu bir tutanağa bağlanır; bu tutanakta düzenlenme yeri, tarihi, görüşme konusu, görüşmede bulunanların isim, unvan ve imzaları yer alır ve tutanağın bir sureti ilgiliye verilir. Saat bilgisi nihai görüşme tutanağı için değil, kontrolün başlangıcını gösteren tutanak için aranır: sonradan kontrolün başlangıç tarihi ve saati tutanakla tespit edilir. En güçlü çeldirici bu komşu hükümdür; iki tutanağı karıştıran aday saati her tutanağın unsuru sanar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 11, 15)

16. **B** 10 günSonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü
Yönetmeliği md. 16

Yönetmeliğe göre sonradan kontrol sonucunda varsa vergilendirme için önemli tespitler, muhtemel vergi tutarı değişiklikleri ve yol gösterici nitelikteki tespitler kişiye yazılı olarak bildirilir; kişiler on gün içerisinde görüşlerini müfettişe bildirir. On güne kadar ek süre ancak yazılı olarak talep edilmesi hâlinde verilebilir. Olayda şirket ek süreyi telefonla, yani sözlü olarak istemiştir; yazılı talep şartı gerçekleşmediğinden ek süre söz konusu olmaz ve süre on gündür. En güçlü çeldirici 20 gündür: yazılı talep şartını görmeden on günlük ek süreyi ekleyen aday bu şıkka gider; 7 gün ise kontrolün ertelenmesi için tefligattan itibaren tanınan bir haftalık süredir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 10, 16)

17. **C** Kişilere tanınan görüş bildirme süresine ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın cevaplı rapor düzenlenir.Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü
Yönetmeliği md. 13, 16

Yönetmeliğe göre sonradan kontrol sırasında zamanaşımı yönünden Hazine menfaatini koruyucu acele bir tedbir alınmasının gerekmesi hâlinde, kişilerin yazılı bildirimine karşı görüşlerini on gün içinde bildirmelerine ve ek süreye ilişkin hükümlere tabi olmaksızın, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümlerine istinaden cevaplı rapor düzenlenir; bu kapsamda yapılan işleme sonradan kontrol raporunda da yer verilir. En güçlü çeldirici on günlük sürenin beklenmesidir: acele tedbir, tam da bu sürenin beklenmemesini gerektirir. El koyma dâhil tedbirler soruşturmayı gerektirir bir fiilin tespitine, kapsam genişletme programa ekleme ihtiyacına, risk değerlendirmesi ise kontrol raporlarına bağlanmış ayrı hükümlerdir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 13, 16)

18. A Sonradan kontrol programına ilişkin Bakan onayı*Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü
Yönetmeliği md. 9, 16*

Yönetmeliğe göre sonradan kontrol sonucunda müfettiş, genel tespitleri, ilave değerlendirmeleri ve vergi tahakkukları dâhil idarece yapılması gereken tüm iş ve işlemleri içeren sonradan kontrol raporunu tanzim eder. Rapora yükümlüye bildirim yazısı, başlangıç tutanağı, sonradan kontrol kapsamında incelenen işlemler, varsa ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, nihai görüşme tutanağı ile görüş isteme yazısı ve cevabi yazı eklenir. Programın Bakan onayı bu listede yer almaz; Bakan onayı, Komisyonun olumlu görüşüyle birlikte programın yürürlüğe girmesinin şartıdır. En güçlü çeldirici 'Varsa' ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar'dır: 'varsay' kaydı aday bu belgenin zorunlu ekler arasında olmadığını düşünmeye iter, oysa listede açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 9, 16)

19. B Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği*Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü
Yönetmeliği md. 5, 13, 19*

Yönetmeliğe göre bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu bağlantı Yönetmeliğin başka hükümlerinde de görülür: Sonradan Kontrol Raporu bu Yönetmeliğe göre düzenlenir; soruşturmayı gerektiren fiilde ve Hazine menfaatini koruyucu acele tedbir gereken hâlde de bu Yönetmeliğe göre hareket edilir. Gümrük Yönetmeliği ise gümrük idarelerinde belge kontrolü veya ertelenmiş kontrol kapsamındaki beyannamelerin muayene memurlarınca kontrolünde esas alınır; en güçlü çeldirici budur. Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik, onaylanmış kişi statü belgesi kapsamındaki ihracat beyannamelerinin sonradan kontrolünde ayrıca anılır; 5271 sayılı Kanun ise el koyma dâhil tedbirlerin dayanakları arasındadır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 5, 13, 16, 19)

20. E Sonradan kontrol sektör, rejim, tarife veya vergi türü gibi belirli bir konuyla sınırlı tutulabilir; ancak belirli bir dönemle sınırlandırılmaz.*Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü
Yönetmeliği md. 6, 7, 8*

Yönetmeliğe göre sonradan kontrol, belirli bir konu (sektör, rejim, tarife, vergi türü vb.) veya dönem ile sınırlı olabilir; dönemle sınırlandırılmayacağını söyleyen ifade hükümdeki 'veya dönem' kaydını tersine çevirdiği için yanlıştır. Diğer ifadeler hükümlerle örtüşür: sonradan kontrol, kişilerin gümrük vergileri karşısındaki durumu ile mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini belirlemek için yapılır; planlı ve sistemattir ve bir takvim yılı içinde kontrole tabi tutulacak kişiler bir kontrol planı çerçevesinde önceden belirlenir; gerekli görülmesi hâlinde yıllık planla belirlenen kontrollerin dışında da yapılabilir; gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı ilgili kişiler ile bilgi, belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişileri kapsar. En güçlü çeldirici plan dışı kontrole ilişkin ifadedir: sonradan kontrolün planlı ve sistemattik olmasından plan dışı kontrolün yasak olduğu sonucunu çıkaran aday doğru cümleyi yanlış sanar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 6, 7, 8)

BÖLÜM 06 · GÜMRÜK İDARESİ KARARLARI

18 soru · 27 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda yer alan "karar" deyiminin tanımına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de karar kapsamındadır.
- B) Karar, gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemleri ifade eder.
- C) Karar, gümrük idaresinin idari tasarrufudur.
- D) Karar, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda verilir.
- E) Karar, bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak niteliktedir.

2- Gümrük Yönetmeliği ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idaresinden gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar verilmesinin istenmesi hakkında aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Gerekli bilgi ve belgelerle başvuran her kişi, gümrük idaresinden karar vermesini isteyebilir.
- II. Karar alınması talebinin yazılı olarak yapılması gerekir.
- III. Karar talebinin gümrük müşaviri aracılığıyla yapılması zorunludur.
- IV. Karar talebinde bulunabilmek için Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmak şarttır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II ve IV

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin karar talepleri ve kararlar bakımından aşağıdakilerden hangisi gümrük idarelerinin yükümlülükleri arasında yer almaz?

- A) Talebe ilişkin başvuru hakkında karar almak
- B) Kararın verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve belgeleri temin etmek
- C) Süre aşımı hâlinde başvuru sahibine bilgi vermek
- D) Başvuruların reddine ilişkin yazılı kararları gerekçeli olarak almak
- E) Alınan kararları derhal uygulamak

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idarelerinin, karar alınması talebine ilişkin başvuru hakkında karar alma süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Başvurunun gümrük idaresine ulaştığı tarihten itibaren on beş gün
- B) Başvuruya ilişkin tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren otuz gün
- C) Başvurunun gümrük idaresine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün
- D) Başvurunun gümrük idaresine ulaştığı tarihten itibaren kırk beş gün
- E) Başvurunun gümrük idaresine ulaştığı tarihten itibaren üç ay

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idarelerinin, karar alınması talebine ilişkin başvuru hakkında karar almak için öngörülen süreyi aşabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

- A) Başvuru sahibinin, süre bitmeden yazılı istemde bulunmasına
- B) Başvuru sahibinden teminat alınmasına
- C) Süre aşımının Bakanlıkça onaylanmasına
- D) Gümrük idareleri tarafından bu süreye uyulmasının mümkün olmamasına
- E) Talebin bağlayıcı tarife veya menşe bilgisine ilişkin olmasına

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin kararlara dair hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İlgilinin lehine olan kararın iptali muhatabına tebliğ edilir.
- B) Verilen kararlar başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir.
- C) Karar alınması talebinin yazılı olarak yapılması gerekir.
- D) Karar muhatabının yasal çıkarlarının gerektirdiği istisnai hâllerde, kararın iptalinin veya değiştirilmesinin yürürlük tarihi ertelenebilir.
- E) Gümrük idareleri, süre aşımını haklı kılan gerekçeleri karar alma süresinin dolmasından sonra başvuru sahibine bildirir.

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idarelerinin karar alma süresinin aşılması hâlinde başvuru sahibine bildirilecek ek süreye ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Ek süre, gümrük idarelerinin talep hakkında karar vermek için gerekli gördükleri süre olarak belirtilir.
- II. Bildirilecek ek süre otuz günü geçemez.
- III. Ek süre, süre aşımını haklı kılan gerekçelerle birlikte başvuru sahibine bildirilir.
- IV. Ek sürenin belirlenmesi başvuru sahibinin muvafakatine bağlıdır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük idarelerince verilen yazılı kararların gerekçesine ilişkin hükmüne göre;

Gümrük idareleri tarafından gerek başvuruların reddine ve gerekse muhatabı kişinin olarak verilen yazılı kararlar, yolu açık olmak üzere gerekçeli olarak alınır ve bu hususlar kararda belirtilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) lehine – itiraz
- B) aleyhine – uzlaşma
- C) aleyhine – idari yargı
- D) aleyhine – itiraz
- E) lehine – uzlaşma

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük idaresi kararlarının iptali ve değiştirilmesine ilişkin hükümlerinde, ilgilinin lehine olan kararın iptal edilmesine veya değiştirilmesine yol açan hâller arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve kararın bu değişiklikte getirilen hükümlere uymaması
- B) Karara esas teşkil eden bir veya birden fazla koşulun gerçekleşmemiş olması
- C) Karara esas teşkil eden bir veya birden fazla koşulun gerçekleşemez olması
- D) Lehine olan bir kararda öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymaması
- E) Kararın, başvuru sahibinin bildiği veya bilmesi gereken yanlış veya eksik bilgilere dayanması ve doğru veya tam bilgilerle verilmesinin mümkün olmaması

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan bir kararında öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymaması hâlinde bu karar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Karar iptal edilir; değiştirilmesi mümkün değildir.
- B) Karar değiştirilir veya iptal edilebilir.
- C) Karar, ilgilinin yükümlülüğe uymadığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi şartıyla iptal edilir.
- D) Karar, muhatabına tebliğ edilmeksizin kendiliğinden geçerliliğini kaybeder.
- E) Kararın uygulanması, yükümlülük yerine getirilinceye kadar durdurulur.

11- (D) Şti., gümrük idaresinden gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar talep etmiş ve başvurusunda, yanlış olduğunu bildiği bir bilgiye yer vermiştir. Gümrük idaresi bu bilgiye dayanarak firmanın lehine bir karar vermiştir. Daha sonra yapılan incelemede bilginin yanlış olduğu, ancak doğru bilgilere dayanılarak da aynı kararın verilebileceği tespit edilmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Karar iptal edilir; firmaya Kanunda belirlenen usulsüzlük cezası miktarının iki katı ceza uygulanır.
- B) Karar iptal edilir; firmaya Kanunda belirlenen usulsüzlük cezası miktarının dört katı ceza uygulanır.
- C) Karar bu nedenle iptal edilmez; firmaya Kanunda belirlenen usulsüzlük cezası miktarının dört katı ceza uygulanır.
- D) Karar bu nedenle iptal edilmez; firmaya Kanunda belirlenen usulsüzlük cezası miktarının iki katı ceza uygulanır.
- E) Karar bu nedenle iptal edilmez; karar yürürlükte kaldığından firmaya usulsüzlük cezası da uygulanmaz.

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan bir kararının Kanunda sayılan hâllerin bir arada bulunması nedeniyle iptal edilmesi durumunda iptal işlemi hangi tarihten itibaren yürürlüğe girer?

- A) İptal kararının muhatabına tebliğ edildiği tarihten
- B) İptal edilen kararın verildiği tarihten
- C) İptal kararının verildiği tarihten
- D) İptal kararına karşı itiraz süresinin sona erdiği tarihten
- E) İptal kararının Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten

13- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan bir kararının, karara esas teşkil eden koşullardan birinin gerçekleşemez olması nedeniyle iptal edilmesi durumunda iptal kararı hangi tarihten itibaren yürürlüğe girer?

- A) İptal kararının verildiği tarihten
- B) Koşulun gerçekleşemez olduğunun tespit edildiği tarihten
- C) İptal edilen kararın verildiği tarihten
- D) İptal kararına karşı itiraz süresinin sona erdiği tarihten
- E) İptal kararının muhatabına tebliğ edildiği tarihten

14- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan bir kararının iptalinin veya değiştirilmesinin yürürlük tarihinin istisnai hâllerde ertelenebilmesine ilişkin koşullar aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir?

- A) Yönetmelikle
- B) Cumhurbaşkanı kararıyla
- C) Bakanlıkça çıkarılan tebliğle
- D) Bakanlık genelgesiyle
- E) Uluslararası anlaşmalarla

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre değiştirme ya da iptal kararları, iptal edilen ya da değiştirilen kararlar uyarınca bir gümrük rejimine tabi tutulmaya başlanmış eşya için uygulanmaz.

Bu hükmün uygulanmasında eşyanın rejime tabi tutulmaya başlanmış olup olmadığı hangi tarih itibarıyla değerlendirilir?

- A) İptal edilen ya da değiştirilen kararın verildiği tarih
- B) Değiştirme ya da iptal kararlarına karşı itiraz süresinin sona erdiği tarih
- C) Değiştirme ya da iptal kararlarının yürürlüğe girdiği tarih
- D) Değiştirme veya iptal talebinin gümrük idaresine ulaştığı tarih
- E) Eşyanın gümrüğe sunulduğu tarih

16- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük idaresi kararları ve itirazların karara bağlanmasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gerekli bilgi ve belgelerle başvuran her kişi, gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar vermesini gümrük idaresinden isteyebilir.
- B) Gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararları, Gümrük Kanunu'nda belirtilen hâllerde değiştirilir veya iptal edilir.
- C) İtirazlar karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir.
- D) İtirazlar hakkında öngörülen süre içinde karar alınmadığı durumlarda, Gümrük Kanunu'nun gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin karar talepleri için öngördüğü süre aşımı hükmü uygulanır.
- E) İptal edilen karar uyarınca rejime tabi tutulmaya başlanmış eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işleme ya da kullanıma tabi tutulmasını istemek idare için zorunludur.

17- Gümrük Yönetmeliği'ne göre itirazlar, ne kadar süre içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir?

- A) On beş gün
- B) Otuz gün
- C) Kırk beş gün
- D) Üç ay
- E) Beş ay

18- Gümrük Yönetmeliği'nin itirazların karara bağlanmasına ilişkin hükmünde, itirazlar karara bağlanırken incelenmesi veya başvurulması öngörülen unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) İlk tahlili yapan kimyager dışındaki iki kimyager tarafından yapılacak ikinci tahlil
- B) Anlaşmazlığa konu beyanname ve sair her türlü belge
- C) Eşyadan alınacak örnek
- D) Örnek alınması mümkün olmayan hâllerde fotoğraf, katalog, prospektüs gibi eşyayı görmeden fikir verecek belgeler
- E) Gerek duyulması hâlinde ilgili gümrük idaresinin mütalaası

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 06 · Gümrük İdaresi Kararları — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B	A	B	C	D	E	C	D	A	B	D	C	E	A	C	E	B	A

- B** Karar, gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemleri ifade eder. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3

Gümrük Kanunu'na göre karar; bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de dahil olmak üzere, gümrük idaresinin, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufudur. Buna göre bağlayıcı bilgilerin karar kapsamında olması, kararın idari tasarruf niteliği, belirli bir konuda verilmesi ve bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğurması tanımın unsurlarıdır. 'Gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemler' ise Kanunda gümrük gözetiminin tanımında geçer; karar genel nitelikte bir işlem değil, belirli bir konuda kişiler üzerinde sonuç doğuran tasarruftur. En güçlü çeldirici 'bir veya daha fazla kişi' unsurudur: tanım kararı tek kişiyle sınırlamaz, bu ifade doğrudur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 3)
- A** I ve II Gümrük Yönetmeliği md. 27; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 6

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gerekli bilgi ve belgelerle başvuran her kişi, gümrük idaresinden gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar vermesini isteyebilir (I doğru). Gümrük Kanunu'na göre karar alınması talebinin yazılı olarak yapılması gerekir (II doğru). Mevzuat karar isteme imkânını gerekli bilgi ve belgelerle başvuran her kişiye tanımıştır; talebin gümrük müşaviri aracılığıyla yapılması şart koşulmamıştır (III yanlış). Başvuranın Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması da aranmaz; yerleşik kişi Kanunda ayrıca tanımlanan bir kavramdır, karar talebinin şartı değildir (IV yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: müşavirin her işlemde zorunlu olduğu önyargısı, 'her kişi' ifadesini daraltır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 27; GK 6)
- B** Kararın verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve belgeleri temin etmek 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 6

Gümrük Kanunu'na göre gümrük idarelerinin karar vermesini talep eden her kişi, kararın verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve belgeleri söz konusu idarelere ibraz etmek zorundadır; bilgi ve belgeleri sağlama yükümlülüğü idareye değil talep edene aittir. Gümrük idareleri ise talebe ilişkin başvuru hakkında karar alır, süre aşılacaksa başvuru sahibine gerekçe ve ek süre hakkında bilgi verir, başvuruların reddine ve muhatabın aleyhine olan yazılı kararları gerekçeli olarak alır ve aldığı kararları derhal uygular. En güçlü çeldirici ret kararlarının gerekçeli alınmasıdır: gerekçe zorunluluğu idarenin yükümlülüğüdür ve Kanunda açıkça idareye yüklenmiştir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 6)
- C** Başvurunun gümrük idaresine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 6

Gümrük Kanunu'na göre karar alınması talebinin yazılı olarak yapılması gerekir; gümrük idareleri, talebe ilişkin başvurunun kendilerine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde karar alır ve verilen kararlar başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir. Sürenin başlangıcı başvurunun idareye ulaştığı tarihtir. Tüm belgelerin temin edildiği tarihten başlayan süre, Gümrük Yönetmeliği'nde bağlayıcı menşe bilgisinin başvuru sahibine bildirilmesi için öngörülen beş aylık süreye aittir. On beş gün tebliğ edilen kararlara karşı itiraz başvurusu süresi, kırk beş gün uzlaşma taleplerinin azami sonuçlandırılma süresi, üç ay ise bağlayıcı tarife bilgisinin başvuru alındıktan sonra bildirilmesi için öngörülen süredir. En güçlü çeldirici tüm belgelerin temin edildiği tarihi esas alan seçenektir: süre aynı olduğu için yalnızca başlangıç anını bilen aday doğru şıkkı ayırt edebilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 6)
- D** Gümrük idareleri tarafından bu süreye uyulmasının mümkün olmamasına 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 6

Gümrük Kanunu'na göre gümrük idareleri, karar talebine ilişkin başvurunun kendilerine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde karar alır; ancak gümrük idareleri tarafından bu süreye uyulması mümkün değilse belirtilen süre aşılabılır. Süre aşımı yalnızca idarenin süreye uyamaması koşuluna bağlanmıştır; başvuru sahibinin istemi, teminat ya da üst makam onayı aranmaz. Süre bitmeden yazılı istemde bulunulması ve teminat alınması, Kanunda tebliğ edilen gümrük vergilerinin ödeme süresinin otuz gün uzatılmasının şartlarıdır. Bağlayıcı tarife bilgisinde ise Gümrük Yönetmeliği ayrı bir üç aylık bildirim süresi ve ek süre düzenler; bu durum karar süresinin aşılma şartı değildir. En güçlü çeldirici yazılı istemdir: ödeme süresinin uzatılmasına ait şart karar süresine taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 6, 198; GY 28)

- 6. E** Gümrük idareleri, süre aşımını haklı kılan gerekçeleri karar alma süresinin dolmasından sonra başvuru sahibine bildirir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 6, 7
- Gümrük Kanunu'na göre karar alınması talebinin yazılı olarak yapılması gerekir ve verilen kararlar başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir. İlgilinin lehine olan kararın iptali muhatabına tebliğ edilir; karar muhatabının yasal çıkarlarının gerektirdiği istisnai hâllerde iptalin veya değiştirmenin yürürlük tarihi ertelenebilir. Gümrük idarelerinin karar alma süresine uyması mümkün değilse süre aşılabılır; ancak bu durumda idareler, belirlenen sürenin dolmasından önce başvuru sahibine süre aşımını haklı kılan gerekçeler ile gerekli gördükleri ek süreyi bildirir. Seçenekte 'önce' kaydı 'sonra' olarak değiştirilmiştir. En güçlü çeldirici yürürlük tarihinin ertelenebilmesidir: kararların derhal uygulanması kuralına rağmen Kanun, iptal ve değiştirmenin yürürlüğü için bu istisnayı açıkça tanıır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 6, 7)
- 7. C** I ve III 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 6
- Gümrük Kanunu'na göre gümrük idareleri karar alma süresine uyamazsa süre aşılabılır; bu durumda idareler, sürenin dolmasından önce başvuru sahibine süre aşımını haklı kılan gerekçeler ile talep hakkında karar vermek için gerekli gördükleri ek süreyi de belirterek bilgi verir. Ek süreyi idare, karar vermek için gerekli gördüğü kadar belirler (I doğru) ve gerekçelerle birlikte bildirir (III doğru). Kanun ek süreye bir üst sınır koymamıştır; otuz gün, ek sürenin değil karar alma süresinin kendisidir (II yanlış). Ek süre idarece belirlenir; başvuru sahibinin muvafakatı aranmaz (IV yanlış). En güçlü tuzak II. önermedir: asıl sürenin otuz gün olması, ek sürenin de otuz güne sınırlı olduğu izlenimini verir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 6)
- 8. D** aleyhine – itiraz 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 6
- Gümrük Kanunu'na göre gümrük idareleri tarafından gerek başvuruların reddine ve gerekse muhatabı kişinin aleyhine olarak verilen yazılı kararlar, itiraz yolu açık olmak üzere gerekçeli olarak alınır ve bu hususlar kararda belirtilir. Gerekçe ve itiraz yolu güvencesi kişinin aleyhine sonuç doğuran kararlar için öngörülmüştür; ilgilinin lehine olan kararlar ise Kanunda iptal ve değiştirilme hâllerıyla ayrıca düzenlenmiştir. Uzlaşma, Kanunda ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacaklar için öngörülen ayrı bir yoldur; idari yargı ise itirazın reddi kararlarına karşı başvuru yoldur. En güçlü çeldirici 'aleyhine – idari yargı' seçeneğidir: idari yargı itirazdan sonraki aşamadır, kararda açık olduğu belirtilen yol itirazdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 6, 242, 244)
- 9. A** Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve kararın bu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 7, 9
- Gümrük Kanunu'na göre ilgilinin lehine olan karar; yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi, başvuru sahibinin bu yanlışlık veya eksikliği bilmesi veya bilmesi gerektiği ve kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmamasının tespiti hâllerinin bir arada bulunması durumunda iptal edilir. Karara esas teşkil eden bir veya birden fazla koşulun gerçekleşmemiş veya gerçekleşemez olması ile lehe kararda öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymaması hâllerinde ise karar değiştirilir veya iptal edilebilir. Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin bu değişikliğe uymaması, Kanunda bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini kaybetmesine yol açan hâldir; kararların iptali ve değiştirilmesine ilişkin hükümlerde sayılmamıştır. En güçlü çeldirici koşulun 'gerçekleşemez' olmasıdır: henüz gerçekleşmemiş olsa da gerçekleşmeyeceği anlaşılan koşul da sayılan hâllerdendir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 7, 9)
- 10. B** Karar değiştirilir veya iptal edilebilir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 7
- Gümrük Kanunu'na göre karara esas teşkil eden bir veya birden fazla koşulun gerçekleşmemiş veya gerçekleşemez olması ya da lehine olan bir kararda öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymaması hâllerinde ilgilinin lehine olan karar değiştirilir veya iptal edilebilir. Kararın 'iptal edilir' biçimindeki zorunlu iptali ve başvuru sahibinin bilmesi veya bilmesi gerektiği şartı, yanlış veya eksik bilgiye dayanma, bunu bilme ve doğru bilgiyle verilememesi hâllerinin bir arada bulunduğu duruma aittir. Kararın iptali muhatabına tebliğ edilir; 'geçerliliğini kaybetme' Kanunda bağlayıcı bilgiler için öngörülen bir sonuçtur. Kanun alınan kararların derhal uygulanmasını öngörür; yükümlülük yerine getirilinceye kadar uygulamanın durdurulması öngörülmemiştir. En güçlü çeldirici 'iptal edilir' seçeneğidir: iki fıkradaki sonuçlar birbirine karıştırılmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 7, 6, 9)
- 11. D** Karar bu nedenle iptal edilmez; firmaya Kanunda belirlenen usulsüzlük cezası miktarının iki katı ceza uygulanır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 7, 241
- Gümrük Kanunu'na göre ilgilinin lehine olan karar; yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi, başvuru sahibinin bu yanlışlığı bilmesi veya bilmesi gerekmesi ve kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmamasının tespiti hâllerinin bir arada bulunması durumunda iptal edilir. Olayda ilk iki hâl vardır; ancak doğru bilgilere dayanılarak da aynı kararın verilebileceği tespit edildiğinden üçüncü hâl gerçekleşmemiştir. Hâller bir arada bulunmadığından karar bu nedenle iptal edilmez. Bununla birlikte Kanun, gümrük idarelerince verilen kararlara dayanak oluşturan belge ve bilgilerin ilgili kişiler tarafından yanlış olarak verilmesini usulsüzlük cezasının iki katı olarak uygulandığı hâller arasında sayar; ceza, kararın iptal edilmesine bağlı değildir. Dört kat ise geçerli temsil yetkisi olmadan iş takibi gibi başka hâllere ait basamaktır. En güçlü çeldirici 'iptal edilir ve iki kat' seçeneğidir: bilerek yanlış bilgi verilmesi iptal için yeterli sanılır, oysa üç hâlin birlikte bulunması gerekir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 7, 241)

12. C İptal kararının verildiği tarihten

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 7

Gümrük Kanunu'na göre lehe kararın yanlış veya eksik bilgiye dayanma, başvuru sahibinin bunu bilmesi veya bilmesi gerekmesi ve doğru bilgiyle verilememe hâllerinin bir arada bulunması nedeniyle iptal edilmesinde iptal işlemi, iptal kararının verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Koşulun gerçekleşmemesi veya yükümlülüğe uyulmaması nedeniyle verilen iptal veya değiştirme kararları ise tebliğ tarihinden itibaren yürürlüğe girer. İptal edilen kararın verildiği tarihe dönüşmesi, Gümrük Yönetmeliği'nde yanlış veya eksik bilgiye dayanılarak verilen izahatın verildiği tarihten itibaren geçersiz olmasına ilişkin kuraldır; Resmî Gazete'de yayım tarihi bağlayıcı bilgilerin mevzuat değişikliği nedeniyle geçerliliğini kaybetme anıdır. En güçlü çeldirici tebliğ tarihidir: aynı fıkradaki iki yürürlük anı birbirine karıştırılmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 7, 9; GY 580/A)

13. E İptal kararının muhatabına tebliğ edildiği tarihten

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 7

Gümrük Kanunu'na göre karara esas teşkil eden bir veya birden fazla koşulun gerçekleşmemiş veya gerçekleşemez olması ya da lehe kararda öngörülen yükümlülüğe ilgilinin uymaması hâllerinde verilen iptal veya değiştirme kararı tebliğ tarihinden itibaren yürürlüğe girer; kararın iptali de muhatabına tebliğ edilir. İptal kararının verildiği tarihte yürürlük ise yanlış veya eksik bilgiye dayanma, başvuru sahibinin bunu bilmesi veya bilmesi gerekmesi ve doğru bilgiyle verilememe hâllerinin bir arada bulunmasına dayanan iptale aittir. Tespit kavramı Kanunda kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmaması hâlinde geçer, yürürlük anı değildir; iptal edilen kararın verildiği tarihe dönüşmesi Gümrük Yönetmeliği'nde yanlış bilgiye dayanan izahat için öngörülmüştür; itiraz süresinin sona ermesi ise Kanunda yürürlük anı olarak sayılmamıştır. En güçlü çeldirici iptal kararının verildiği tarihtir: aynı fıkradaki iki yürürlük anı birbirine karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 7)

14. A Yönetmelikle

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 7

Gümrük Kanunu'na göre karar muhatabının yasal çıkarlarının gerektirdiği istisnai hâllerde, kararın iptalinin veya değiştirilmesinin yürürlük tarihi yönetmelikle belirlenen koşullar altında ertelenebilir. Kanun bu koşulların belirlenmesini Cumhurbaşkanına kararına, tebliğe, genelgeye veya uluslararası anlaşmaya değil yönetmeliğe bırakmıştır. En güçlü çeldirici Cumhurbaşkanına karardır: Kanunda bazı usul ve esasların, örneğin Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden serbest dolaşıma girişe ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanınca belirlenmesi bu düzenlemeyle karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 7)

15. C Değiştirme ya da iptal kararlarının yürürlüğe girdiği tarih

Gümrük Yönetmeliği md. 27

Gümrük Yönetmeliği'ne göre değiştirme ya da iptal kararları, bu kararların yürürlüğe girdiği tarihte iptal edilen ya da değiştirilen kararlar uyarınca bir gümrük rejimine tabi tutulmaya başlanmış eşya için uygulanmaz. Esas alınan an değiştirme veya iptal kararının yürürlüğe girdiği tarihtir; bu tarih Kanuna göre iptalin dayandığı hâle göre iptal kararının verildiği tarih ya da tebliğ tarihidir. Eski kararın verildiği tarihe dönüşmez; itiraz süresinin sona ermesi, bir talebin idareye ulaşması veya eşyanın gümrüğe sunulması bu hükümde esas alınmaz. En güçlü çeldirici iptal edilen kararın verildiği tarihtir: eski kararın tarihi ile yeni kararın yürürlük tarihi karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 27; GK 7)

16. E İptal edilen karar uyarınca rejime tabi tutulmaya başlanmış eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işleme ya da kullanıma tabi tutulmasını istemek idare için zorunludur.

Gümrük Yönetmeliği md. 27, 586

Gümrük Yönetmeliği'ne göre değiştirme ya da iptal kararları, yürürlüğe girdikleri tarihte iptal edilen karar uyarınca bir gümrük rejimine tabi tutulmaya başlanmış eşya için uygulanmaz; bununla birlikte gümrük idareleri belirlenecek bir dönem içinde bu eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işleme ya da kullanıma tabi tutulmasını isteyebilir. Hüküm idareye takdir yetkisi tanır, zorunluluk getirme; 'isteyebilir' yerine 'zorunludur' denmesi ifadeyi yanlış kılar. Diğer ifadeler Yönetmelikle örtüşür: gerekli bilgi ve belgelerle başvuran her kişi karar isteyebilir; lehe kararlar Kanunda belirtilen hâllerde değiştirilir veya iptal edilir; itirazlar karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir ve öngörülen sürede karar alınamazsa Kanunun karar talepleri için öngördüğü süre aşımı hükmü uygulanır. En güçlü çeldirici itirazlarda süre aşımına ilişkin ifadedir: itiraz süresinin aşılmasına ayrı bir sonuç bağlandığı sanılır, oysa Yönetmelik Kanundaki süre aşımı usulüne gönderme yapar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 27, 586; GK 6)

17. B Otuz gün

Gümrük Yönetmeliği md. 586

Gümrük Yönetmeliği'ne göre itirazlar; anlaşmazlığa konu beyanname ve belgeler, eşyadan alınan örnek veya gerekirse ilgili gümrük idaresinin mütalaası incelenerek otuz gün içinde karara bağlanır ve ilgili kişiye tebliğ edilir; bu sürede karar alınamazsa Kanundaki karar talebine ilişkin süre aşımı hükmü uygulanır. On beş gün, tebliğ edilen vergi, ceza ve idari kararlara karşı itiraz başvurusu süresidir; kırk beş gün uzlaşma taleplerinin sonuçlandırılması için öngörülen azami süredir. Üç ay bağlayıcı tarife bilgisinin, beş ay ise bağlayıcı menşe bilgisinin başvuru sahibine bildirilmesine ilişkin sürelerdir. En güçlü çeldirici on beş gündür: itiraza başvurma süresi ile itirazın karara bağlanma süresi karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 586, 585)

18. **A** İlk tahlili yapan kimyager dışındaki iki kimyager tarafından yapılacak ikinci tahlil

Gümrük Yönetmeliği md. 586

Gümrük Yönetmeliği'ne göre itirazlar; anlaşmazlığa konu beyanname ve sair her türlü belge ile eşyadan alınacak örnek, örnek alınması mümkün olmayan hâllerde eşyanın kendisi veya fotoğraf, katalog, prospektüs gibi eşyayı görmeden fikir verecek diğer belgeler incelenerek ya da gerek duyulursa ilgili gümrük idaresinin mütalaası da alınarak karara bağlanır. İlk tahlili yapan kimyager dışındaki iki kimyager tarafından yapılan ikinci tahlil ise kimyevi tahlil sonuçlarına karşı yapılan itirazda öngörülen ayrı bir usuldür; itirazların karara bağlanmasına ilişkin hükümde sayılmamıştır. En güçlü çeldirici fotoğraf ve katalogun incelenmesidir: bunlar her durumda değil, yalnızca örnek alınamayan hâllerde başvuru ve hükümde sayılan unsurlardır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 586, 589; GK 243)



BÖLÜM 07 · BİLGİ VE BAĞLAYICI BİLGİLER

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bağlayıcı tarife bilgisi ile bağlayıcı menşe bilgisinin geçerlilik süreleri ve bu sürelerin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Her ikisi de veriliş tarihinden itibaren; bağlayıcı tarife bilgisi üç yıl, bağlayıcı menşe bilgisi altı yıl
- B) Her ikisi de başvurunun alındığı tarihten itibaren; bağlayıcı tarife bilgisi altı yıl, bağlayıcı menşe bilgisi üç yıl
- C) Her ikisi de veriliş tarihinden itibaren; bağlayıcı tarife bilgisi altı yıl, bağlayıcı menşe bilgisi üç yıl
- D) Her ikisi de hak sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren altı yıl
- E) Bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren altı yıl; bağlayıcı menşe bilgisi gereken tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren üç yıl

2- Gümrük Yönetmeliği'ne göre 'Bağlayıcı Menşe Bilgisi' deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın yalnızca tercihli menşenin tespitine ilişkin idari karar
- B) Kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşenin tespitine ilişkin görüş
- C) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlıkça veya Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince verilen idari karar
- D) Serbest dolaşıma girişte ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın menşeyini ispat etmek üzere beyanname ekinde ibraz edilen belge
- E) Kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşenin tespitine ilişkin idari karar

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini kaybetmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Dünya Ticaret Örgütünün Menşe Kuralları Anlaşmasına ve bu anlaşmaya ilişkin izahname ve kararlardaki bir değişikliğe uymayan bağlayıcı tarife bilgisi geçerliliğini kaybeder.
- B) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliğe uymayan bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini kaybetme tarihi, değişikliğin Resmî Gazete'de yayımı tarihidir.
- C) Dünya Gümrük Örgütünün nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymayan bağlayıcı tarife bilgisi geçerliliğini kaybeder.
- D) Bağlayıcı tarife bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesiyle bilgi geçerliliğini kaybeder.
- E) Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan bağlayıcı tarife bilgisi iptal edilir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı menşe bilgisinin geçerliliğini kaybettiği durumlar arasında yer almaz?

- A) Menşe kurallarında bir mevzuat düzenlemesi gereğince değişiklik yapılması ve verilen bilginin bu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması
- B) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması
- C) Menşe kurallarında bir uluslararası anlaşma gereğince değişiklik yapılması ve verilen bilginin bu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması
- D) Dünya Ticaret Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz Menşe Kuralları Anlaşmasına ve bu anlaşmaya ilişkin izahname ve kararlardaki bir değişikliğe uymaması
- E) Bağlayıcı menşe bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi

5- (A) firmasına 2023 yılında verilen ve geçerlilik süresi devam eden bir bağlayıcı tarife bilgisi bulunmaktadır. Firmayla ilgili olarak:

- Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan ve bu bilginin uymadığı bir değişiklik 15.01.2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış, değişiklik 01.03.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
- Firma, söz konusu bilgiye dayanarak eşyanın alımı için 10.02.2026 tarihinde bağlayıcı bir sözleşme yapmıştır.
- Gümrük işlemleri sırasında ithalat, ihracat ya da ön izin belgesi verilmeyecektir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini kaybetmesine ilişkin hükümlerine göre bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Firma, bağlayıcı tarife bilgisini Resmî Gazete'deki yayım tarihinden itibaren altı ay süreyle, 15.07.2026 tarihine kadar kullanabilir.
- B) Firma, bağlayıcı tarife bilgisini değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay süreyle, 01.09.2026 tarihine kadar kullanabilir.
- C) Bilgi 15.01.2026 tarihinde geçerliliğini kaybettiğinden, bu tarihten sonra yapılan sözleşmeye dayanarak altı aylık kullanım hakkından yararlanılamaz.
- D) Firma, bağlayıcı tarife bilgisini sözleşme tarihinden itibaren altı ay süreyle, 10.08.2026 tarihine kadar kullanabilir.
- E) Bağlayıcı tarife bilgisi, veriliş tarihinden itibaren altı yıllık süre doluncaya kadar geçerliliğini korur.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geçerliliğini kaybeden bağlayıcı tarife veya menşe bilgisinin, bağlayıcı sözleşmeler nedeniyle altı aylık süre boyunca kullanılabilmesine ilişkin hükümler aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanılamaz?

- A) İthalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi
- B) Eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesi
- C) Tarım politikası kapsamında ihracat vergi iadelerinin hesaplanması
- D) Tarım politikası kapsamında ithalata ya da ihracata verilen diğer bütün ödemelerin hesaplanması
- E) Bilgiye istinaden verilmiş olması koşuluyla, gümrük beyannamesinin tescili için verilen ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullanımı

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı tarife bilgisi başvurularında değil, yalnızca bağlayıcı menşe bilgisi başvurularında bulunması zorunlu bilgi ve belgeler arasında sayılmıştır?

- A) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi
- B) Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı, soyadı ve adresi
- C) Eşyanın ayrıntılı tanımı
- D) Eşyanın tarife pozisyonu
- E) Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre bağlayıcı tarife bilgisi başvuru konusu eşya numunelerinin, hak sahibi veya temsilcisi tarafından alınmadığı takdirde Müsteşarlıkça değerlendirilmesine esas süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bağlayıcı tarife bilgisinin ilgisine tebliği tarihinden itibaren bir ay
- B) Başvurunun alındığı tarihten itibaren bir ay
- C) Bağlayıcı tarife bilgisinin ilgisine tebliği tarihinden itibaren üç ay
- D) Bağlayıcı tarife bilgisinin veriliş tarihinden itibaren altı ay
- E) Gereken tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren beş ay

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre bilgilerin gizliliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Gizli nitelikli bilgiler, bu bilgilerin edinilmesini gerektiren işlemlerle doğrudan ilgili olması koşuluyla ve bu işlemlerle sınırlı olarak kullanılır.
- B) Piyasa gözetimi ve denetimine yönelik veri değişim talebinin karşılanmasında, ilgili kurumların ithalat denetimlerinin azaltılması ve hızlandırılması dikkate alınır.
- C) Bilimsel amaçlı araştırmalarda yapılan işbirliği kapsamındaki araştırma sonuçlarının, Bakanlık tarafından kontrol edilmeden üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin verilmez.
- D) Gümrük işlemleriyle ve bu işlemlerin denetimiyle görevli memurların görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları açıklama yasağı, görevlerinden ayrılmalarıyla sona erer.
- E) Gizlilik yükümlülüğüne uymayanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince gerekli işlemler yapılır.

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idaresince yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmesi hâlinde idari para cezası verilmemesi ve faiz uygulanmaması için aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Yükümlünün bu konuda yazılı talebinin bulunması
- B) Talebin gümrük müşaviri aracılığıyla yapılmış olması
- C) Talebin başkalarının işlemlerine ilişkin olmaması
- D) Talep konusu işlemin yargıya intikal etmiş olmaması
- E) Talebin tarife ve menşe tespitine ilişkin olmaması

11- Gümrük Yönetmeliği'nin yanlış izahat verilmesine ilişkin hükümlerine göre, talep konusu hakkında devam eden bir araştırma, inceleme veya soruşturma bulunan izahat başvurusu hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Başvuru, bölge müdürlüğünce doğrudan sonuçlandırılır.
- B) Bölge müdürlüğünce gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak başvuru, görüşle birlikte Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir.
- C) Başvuru, eşyanın beyan edileceği gümrük müdürlüğüne gönderilerek bu müdürlükçe sonuçlandırılır.
- D) Başvuru, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılmış bir talep olarak değerlendirilir.
- E) Yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmesi hâlinde idari para cezası verilmez ve faiz uygulanmaz.

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yükümlülerin talebi üzerine gümrük idaresince verilen izahata ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İzahat, talep eden kişinin yanı sıra aynı durumdaki diğer yükümlüler için de izahat niteliği taşır.
- B) Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanılarak verilen izahat, bu durumun tespit edildiği tarihten itibaren geçersiz hâle gelir.
- C) İzahat karar niteliğinde değildir ve izahata karşı itiraz yoluna başvurulamaz.
- D) İzahat, talebin bölge müdürlüğüne yapıldığı tarihten itibaren hüküm ifade eder.
- E) Dayanağı mevzuat hükümlerinde yapılan değişikliğe uymayan izahat için ceza ve faiz uygulanmaması hükmü, değişikliğin yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren uygulanmaz.

13- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre aşağıdaki gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinden hangisi BTB düzenleyen bölge müdürlükleri arasında yer almaz?

- A) Orta Akdeniz
- B) Doğu Marmara
- C) Orta Anadolu
- D) Uludağ
- E) Doğu Akdeniz

14- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre BTB konusu eşyanın tarife pozisyonunun tespiti için tahlile ihtiyaç duyulması ve tahlil ücretinin başvuru sahibi tarafından yatırılmaması hâlinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

- A) BTB başvurusu reddedilir.
- B) Bilgi talebinden vazgeçilmiş sayılır.
- C) Başvuru, tarife bilgisi başvurusu olarak değerlendirilir.
- D) Başvuru sahibinden eksik bilgi ve belgeleri tamamlaması istenir.
- E) Gümrük idaresi, gecikmenin nedenini açıklayarak bilginin verilmesi için gerekli gördüğü ek süreyi belirtir.

15- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre BTB başvurusuna ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. BTB başvurusu sadece bir kalem eşya için yapılır; bir kalem eşya deyiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal ya da tercihli vergi oranına tabi olan eşya anlaşılır.
- II. Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması hâlinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin asıllarının başvuruya eklenmesi gerekir.
- III. Elektronik başvuruların reddedilmesi durumunda başvuru sahibine ayrıca tebligat yapılmaz.
- IV. Başvuru formunda eşya için öngörülen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun belirtilmesi zorunludur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) I ve III
- E) I, III ve IV

16- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre bir kişi adına aynı eşya için geçerli bir BTB var iken yeniden BTB düzenlendiğinin tespit edilmesi hâlinde BTB'lerin geçerliliği bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yalnızca sonradan düzenlenen BTB verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür; ilk BTB geçerliliğini korur.
- B) İlk BTB, sonradan düzenlenen BTB'nin verildiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir; sonraki BTB geçerliliğini korur.
- C) O kişi adına aynı eşya için düzenlenmiş olan tüm BTB'ler, her biri verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür.
- D) O kişi adına aynı eşya için düzenlenmiş tüm BTB'ler, durumun tespit edildiği tarihten itibaren hükümsüzdür.
- E) O kişi adına aynı eşya için düzenlenmiş tüm BTB'ler, iptal kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren geçerliliğini yitirir.

17- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre BTB bildiriminin içermesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Başvuru referans numarası
- B) BTB'nin geçerliliğinin başlama tarihi
- C) Eşyanın sınıflandırıldığı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
- D) BTB'nin geçerliliğinin sona erme tarihi
- E) Sınıflandırmanın gerekçesi

18- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre geçerli bir BTB'nin yeniden incelemeye alınması ve inceleme sonucuna göre iptal edilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Geçerli bir BTB'yi yalnızca Bakanlık, hak sahibinin başvurusu üzerine yeniden incelemeye alabilir.
- B) BTB'yi düzenleyen bölge müdürlüğü, geçerli bir BTB'yi yalnızca menfaati bulunan üçüncü kişilerin başvurusu üzerine yeniden incelemeye alabilir; re'sen inceleme yapamaz.
- C) Eşyanın beyan edildiği gümrük müdürlüğü, gümrük işlemleri sırasında geçerli bir BTB'yi yeniden incelemeye alarak iptal edebilir.
- D) Geçerli bir BTB yeniden incelemeye alınamaz; BTB ancak geçerlilik süresinin dolması veya geçersizlik hâllerinden birinin gerçekleşmesiyle sona erer.
- E) Bakanlık veya BTB'yi düzenleyen bölge müdürlüğü, menfaati bulunan üçüncü kişilerin başvurusu üzerine ya da kendiliğinden geçerli bir BTB'yi yeniden incelemeye alabilir.

19- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11)'e göre "eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince verilen tarife sınıflandırma görüşü" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bağlayıcı tarife bilgisi
- B) Tarife bilgisi
- C) Bağlayıcı menşe bilgisi
- D) İzahat
- E) Karar

20- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11)'e göre tarife bilgisine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Bilgi konusu numunenin doğru alınması ve gümrük idaresine teslimine kadar geçen süreçte uygun saklama koşullarının sağlanmasından gümrük idaresi sorumludur.
- II. Tarife bilgisinin mevzuat uygulamaları bakımından bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
- III. Fazla mesai ücreti ve/veya tahlil ücretinin yatırılmaması hâlinde tarife bilgisi başvurusu reddedilir.
- IV. Gümrükte işlem görmüş veya görmekte olan eşya ile aynı partiyi teşkil eden eşya için bilgi talebinde bulunulamaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) III ve IV
- D) I, II ve IV
- E) II ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 07 · Bilgi ve Bağlayıcı Bilgiler — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	E	A	B	C	B	D	A	D	B	A	C	E	A	D	C	D	E	B	E

- C** Her ikisi de veriliş tarihinden itibaren; bağlayıcı tarife bilgisi altı yıl, bağlayıcı menşe bilgisi üç yıl 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 9

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren altı yıl, bağlayıcı menşe bilgisi ise yine veriliş tarihinden itibaren üç yıl geçerlidir. İki bilginin geçerlilik süreleri farklı, başlangıç anı ise aynıdır: bilginin verildiği tarih. Sürelerin yer değiştirildiği seçenek iki bilgiyi karıştıran adayı yakalar; 'başvurunun alındığı tarih' ise Gümrük Yönetmeliği'nde bağlayıcı tarife bilgisinin üç ay içinde bildirilmesi süresinin başlangıcıdır. En güçlü çeldirici, menşe bilgisinin süresini 'gereken tüm belgelerin temin edildiği tarihten' başlatan seçenektir: bu an, Gümrük Yönetmeliği'nde bağlayıcı menşe bilgisinin başvuru sahibine beş ay içinde bildirilmesi süresinin başlangıcıdır, geçerlilik süresinin değil. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 9; GY 28, 29)
- E** Kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşesinin tespitine ilişkin idari karar Gümrük Yönetmeliği md. 28, 29

Gümrük Yönetmeliği'ne göre Bağlayıcı Menşe Bilgisi, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşesinin tespitine ilişkin idari karardır; verilmesinde Kanunun ve Yönetmeliğin eşyanın menşesinin belirlenmesine ilişkin hükümleri esas alınır. Tanım menşenin iki türünü birlikte kapsar; yalnızca tercihli menşeyle sınırlayan ifade tanımdan unsur düşürür. Bağlayıcı menşe bilgisi bir görüş değil idari karardır; bağlayıcılığı bulunmayan 'tarife sınıflandırma görüşü' Seri No: 11 Tebliğindeki tarife bilgisine aittir. Eşyanın Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin idari karar Bağlayıcı Tarife Bilgisinin, serbest dolaşıma girişte beyanname ekinde ibraz edilerek menşei ispat eden belge ise menşe şahadetnamesinin tarifidir. En güçlü çeldirici yalnızca tercihli menşeyle sınırlanmış tanımdır: tek kelimelik kayıt tanımın kapsamını daraltır ve dikkatsiz okuyan aday bunu fark etmez. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 29, 28, 205; Seri No: 11 md. 4)
- A** Dünya Ticaret Örgütünün Menşe Kuralları Anlaşmasına ve bu anlaşmaya ilişkin izahname ve kararlardaki bir değişikliğe uymayan bağlayıcı tarife bilgisi geçerliliğini kaybeder. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 9

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bağlayıcı tarife bilgisi üç durumda geçerliliğini kaybeder: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve bilginin bu değişikliğe uymaması; Dünya Gümrük Örgütünün nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması; iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi. İlk iki hâlde geçerliliğini kaybetme tarihi, değişikliğin Resmî Gazete'de yayımı tarihidir; altı yıllık sürenin dolması beklenmez. Talep edenin yanlış veya eksik bilgisine dayanan bağlayıcı bilgi ise iptal edilir. Dünya Ticaret Örgütünün Menşe Kuralları Anlaşmasına ve buna ilişkin izahname ve kararlara uymama, Kanunda bağlayıcı menşe bilgisinin geçerliliğini kaybettiği hâller arasında sayılmıştır; tarife bilgisine taşınması yanlıştır. Tuzak, 'Dünya Gümrük Örgütü' ile 'Dünya Ticaret Örgütü' ifadelerinin tek kelimeyle ayrılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 9)
- B** Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 9

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bağlayıcı menşe bilgisi şu durumlarda geçerliliğini kaybeder: menşe kurallarında bir mevzuat düzenlemesi veya bir uluslararası anlaşma gereğince değişiklik yapılması ve bilginin bu değişikliğe uymaması; Dünya Ticaret Örgütünün Menşe Kuralları Anlaşmasına ve bu anlaşmaya ilişkin izahname ve kararlardaki bir değişikliğe uymaması; iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi. Dünya Gümrük Örgütünün nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki değişikliğe uymama ise aynı maddede bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini kaybettiği hâller arasında sayılmıştır; menşe bilgisinin listesinde yoktur. En güçlü çeldirici Dünya Ticaret Örgütüne ilişkin seçenektir: iki seçenek de 'izahname ve kararlar' ifadesini taşır, fark yalnızca örgütün adındadır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 9)

5. **C** Bilgi 15.01.2026 tarihinde geçerliliğini kaybettiğinden, bu tarihten sonra yapılan sözleşmeye dayanılarak altı aylık kullanım hakkından yararlanılamaz. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 9

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliğe uymayan bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini kaybetme tarihi, değişikliğin Resmî Gazete'de yayımı tarihidir; yürürlük tarihi veya altı yıllık sürenin sonu esas alınmaz. Vakada bilgi 15.01.2026 tarihinde geçerliliğini kaybetmiştir. Hak sahibi, geçerliliğini kaybeden bilgiyi yayım tarihinden itibaren altı ay kullanabilir; ancak bunun şartı, bağlayıcı sözleşmenin bilgiye dayanılarak ve bilginin geçerliliğini kaybetmesinden önce yapılmış olmasıdır. Firma sözleşmeyi 10.02.2026 tarihinde, yani bilgi geçerliliğini kaybettikten sonra yaptığından altı aylık kullanım hakkı doğmaz. Vakaya saklanan istisna budur: sözleşme yürürlük tarihinden önce yapılmış olsa da yayım tarihinden sonradır. En güçlü çeldirici 15.07.2026 seçeneğidir: sözleşme yayım tarihinden önce yapılmış olsaydı süre gerçekten yayım tarihinden başlar ve bu tarihte biterdi. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 9)

6. **B** Eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesi 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 9

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geçerliliğini kaybeden bağlayıcı bilginin bağlayıcı sözleşmeler nedeniyle altı ay kullanılabilmesine ilişkin hükümler 'ancak' sayılan amaçlarla kullanılabilir; liste kapalıdır. Bu amaçlar: ithalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi; tarım politikası kapsamında ihracat vergi iadeleri ile ithalata ya da ihracata verilen diğer bütün ödemelerin hesaplanması; bilgiye istinaden verilmiş olması koşuluyla beyannamenin tescili için verilen ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullanımı. Eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesi listede yoktur; bağlayıcı bilgi zaten gümrük idaresini yalnızca eşyanın tarife pozisyonu veya menşenin tespiti konusunda bağlar. Tuzak sağduyudur: vergilerin belirlenmesi listede yer aldığından kıymetin belirlenmesinin de bu amaçlara girdiği sanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 9)

7. **D** Eşyanın tarife pozisyonu Gümrük Yönetmeliği md. 28, 29

Gümrük Yönetmeliği bağlayıcı tarife bilgisi ve bağlayıcı menşe bilgisi başvurularında bulunması zorunlu bilgi ve belgeleri ayrı listelerde sayar. İki listede de hak sahibinin adı, soyadı ve adresi; hak sahibi değilse başvuranın adı, soyadı ve adresi; eşyanın ayrıntılı tanımı (tarife bilgisinde eşyanın Tarife Cetvelindeki yerini belirlemeye yarayan ayrıntılı tanım) ve gizli tutulması istenen hususlar vardır. Eşyanın tarife pozisyonu ise yalnızca menşe bilgisi başvurusunun zorunlu unsurudur; tarife bilgisi başvurusunun zorunlu unsurları arasında sayılmamıştır; Yönetmelik bağlayıcı tarife bilgisini zaten eşyanın Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin idari karar olarak tanımlar. Tuzak sağduyudur: 'tarife pozisyonu' kelimesi aday tarife bilgisine yönelir. Seri No: 14 Tebliği de başvuru formundaki öngörülen sınıflandırmayı isteğe bağlı tutar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 28, 29)

8. **A** Bağlayıcı tarife bilgisinin ilgisine tebliği tarihinden itibaren bir ay Gümrük Yönetmeliği md. 28

Gümrük Yönetmeliği'ne göre bağlayıcı tarife bilgisi başvuru konusu eşya numuneleri, bağlayıcı tarife bilgisinin ilgisine tebliği tarihinden itibaren bir aylık süre içinde hak sahibi veya temsilcisi tarafından alınmazsa Müsteşarlıkça değerlendirilir. Sürenin başlangıcı başvuru değil, bilginin ilgiliye tebliğidir. En güçlü çeldirici 'tebliğden itibaren üç ay' seçeneğidir: üç ay aynı maddede bağlayıcı tarife bilgisinin başvuru alındıktan sonra bildirilmesi gereken süredir. Beş ay ve belgelerin temin edildiği tarih bağlayıcı menşe bilgisinin bildirim süresine, altı ay ise Kanunda geçerliliğini kaybeden bilginin bağlayıcı sözleşmeler için kullanım süresine aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 28, 29; GK 9)

9. **D** Gümrük işlemleriyle ve bu işlemlerin denetimiyle görevli memurların görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları açıklama yasağı, görevlerinden ayrılmalarıyla sona erer. Gümrük Yönetmeliği md. 30

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük işlemleriyle ve bunların denetimiyle görevli memurlar, görevleri dolayısıyla yükümlü ve onunla ilgili olanlar hakkında öğrendikleri sırları açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz; bu yasak görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder. Yasağın görevden ayrılmayla sona erdiğini söyleyen ifade, 'devam eder' kaydını tersine çevirdiği için yanlıştır. Diğer ifadeler maddedeki hükümlerdir: gizli bilgiler edinilmelerini gerektiren işlemlerle doğrudan ilgili olma koşuluyla ve bu işlemlerle sınırlı kullanılır; piyasa gözetimi amaçlı veri değişiminde ithalat denetimlerinin azaltılması ve hızlandırılması dikkate alınır; bilimsel araştırma sonuçları Bakanlık kontrolü olmadan üçüncü kişilerle paylaşılamaz; yükümlülüğe uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu gereğince işlem yapılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 30)

10. **B** Talebin gümrük müşaviri aracılığıyla yapılmış olması Gümrük Yönetmeliği md. 580/A

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmesi hâlinde idari para cezası verilmemesi ve faiz uygulanmaması için şu şartların birlikte sağlanması gerekir: yükümlünün yazılı talebi; talebin gerekli ve yeterli bilgileri içermesi; başkalarının işlemlerine ilişkin olmaması; talep konusu işlemin yargıya intikal etmemiş olması; araştırma, inceleme veya soruşturma bulunmaması; somut bir olaya dayanması; işlemin sonuçlanmamış olması; tarife ve menşe tespitine ilişkin olmaması; gümrük idaresinde yürütülen bir işleme ilişkin olmaması. Talebin gümrük müşaviri aracılığıyla yapılması bu şartlar arasında yoktur; Yönetmelik yalnızca yükümlünün yazılı talebini arar ve talepler gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine yöneltilir. Tuzak, her başvuruda müşavirin şart olduğu önyargısıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 580/A)

11. A Başvuru, bölge müdürlüğünce doğrudan sonuçlandırılır.

Gümrük Yönetmeliği md. 580/A

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yanlış izahat hâlinde idari para cezası verilmemesi ve faiz uygulanmaması için sayılan şartların tamamı sağlanmalıdır; bu şartlardan biri de talep konusu hakkında araştırma, inceleme veya soruşturma bulunmamasıdır. Talep konusu hakkında devam eden bir inceleme varsa başvuru bu şartı taşımaz ve Yönetmeliğe göre şartları taşımayan başvurular Bölge Müdürlüğünce doğrudan sonuçlandırılır. Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) görüşle intikal ettirme yalnızca şartları taşıyan başvurular için öngörülmüştür; en güçlü çeldirici budur. Talepler gümrük müdürlüğüne değil gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine yapılır; Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan talepler ise baştan bu madde kapsamı dışındadır. Şartlar sağlanmadığından yanlış izahatta ceza ve faiz uygulanmaması hükmü de işlemez. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 580/A)

12. C İzahat karar niteliğinde değildir ve izahata karşı itiraz yoluna başvurulamaz.

Gümrük Yönetmeliği md. 580/A

Gümrük Yönetmeliği'ne göre izahat karar niteliği taşımaz ve itiraza konu olmaz. Bağlayıcı tarife ve menşe bilgisi ise idari karardır ve bildiriminde Kanundaki itiraz yolunun açık olduğu belirtilir; iki kurum bu noktada ayrılır. Diğer seçeneklerde başlangıç anları ve kapsam değiştirilmiştir: izahat yalnızca başvuru sahibi için izahat niteliği taşır; yanlış veya eksik bilgiye dayanan izahat tespit tarihinden değil, verildiği tarihten itibaren geçersizdir; izahat talebin yapıldığı tarihten değil, ilgiliye bildirildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder; dayanağı mevzuat değişen ve değişikliğe uymayan izahatta ceza ve faiz uygulanmaması hükmü yeni düzenlemenin yapıldığı tarihten itibaren işletilmez. En güçlü çeldirici mevzuat değişikliğine ilişkin seçenektir: 'bildirildiği tarih' iptal edilen veya değiştirilen izahat için öngörülen başlangıçtır, mevzuat değişikliği için değil. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 580/A; GY 28)

13. E Doğu Akdeniz

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) md. 4

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre BTB, Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş bölge müdürlüklerince verilen idari karardır ve yalnızca altı bölge müdürlüğünce düzenlenir: İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri. Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü mevzuatta başka işlemler bakımından yer alan gerçek bir bölge müdürlüğüdür; ancak BTB düzenleyen bölge müdürlükleri listesinde yoktur. Tuzak ad benzerliğidir: listede 'Orta Akdeniz' ve 'Doğu Marmara' bulunduğu 'Doğu Akdeniz' de listedeymiş gibi görünür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Seri No: 14 md. 4)

14. A BTB başvurusu reddedilir.

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) md. 5

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre BTB konusu eşya için fiziksel veya kimyasal tahlil gerekirse tahlil, teknik imkânlar elverdiğinde gümrük laboratuvarlarında, aksi hâlde gümrük idaresinin belirleyeceği üniversite veya diğer resmi kuruluş laboratuvarlarında yapılır; ücret başvuru sahibince ilgili hesaba yatırılır. Tahlil ücreti yatırılmazsa BTB başvurusu reddedilir. En güçlü çeldirici 'bilgi talebinden vazgeçilmiş sayılır' seçeneğidir: bu sonuç Seri No: 11 Tebliğinde, fazla mesai veya tahlil ücreti yatırılmayan tarife bilgisi talepleri için öngörülmüştür. Tarife bilgisi başvurusu olarak değerlendirme, eşyanın BTB kapsamına girmediğinin sonradan anlaşılması hâline; eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması eksik başvuru hâline; ek sürenin bildirilmesi ise BTB'nin üç ayda sonuçlandırılmaması hâline aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Seri No: 14 md. 5; Seri No: 11 md. 5)

15. D I ve III

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) md. 9, 10, 11, 12

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre BTB başvurusu sadece bir kalem eşya için yapılır; bir kalem eşya, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal ya da tercihi vergi oranına tabi eşyadır (I doğru). Başvuru sahipleri işlem durumunu BTB Programından izler; elektronik başvurular reddedildiğinde ayrıca tebligat yapılmaz (III doğru). Sınıflandırılacak eşya hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmişse başvuruya buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin asılları değil fotokopisi eklenir (II yanlış). Başvuru formundaki 'Öngörülen Sınıflandırma' kutusu isteğe bağlıdır; diğer kutuların çoğu zorunludur (IV yanlış). En güçlü çeldirici II'yi içeren seçeneklerdir: fotokopi yerine asıl istendiğini sanan aday 'I, II ve III' seçeneğine yönelir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Seri No: 14 md. 9-12)

16. C O kişi adına aynı eşya için düzenlenmiş olan tüm BTB'ler, her biri verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür.

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) md. 7, 20

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre bir kişi aynı eşya için sadece bir BTB müracaatında bulunabilir. Bir kişi adına aynı eşya için geçerli bir BTB var iken yeniden BTB düzenlendiği tespit edilirse o kişi adına aynı eşya için düzenlenmiş tüm BTB'ler verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür; bu şekilde hükümsüz hâle gelen BTB'nin hak sahibi için Gümrük Kanunu'ndaki usulsüzlük cezası hükmü uygulanır. Yaptırım yalnızca sonraki BTB'yi değil ilk BTB'yi de kapsar ve tespit tarihinden değil, her BTB'nin verildiği tarihten işler. En güçlü çeldirici ilk BTB'nin geçerliliğini koruduğunu söyleyen ifadedir: sağduyu ikinci başvuruyu tek kusurlu işlem sayar, Tebliğ ise tüm BTB'leri hükümsüz kılar. İptal kararının ilgiliye tebliği tarihi, iptal edildiği veya değiştirildiği bilgi verilen kişiye tebliğ edilen BTB için öngörülmüş başlangıçtır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Seri No: 14 md. 7, 20)

17. **D** BTB'nin geçerliliğinin sona erme tarihi

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) md.

14

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre BTB bildirimi şu hususları içerir: hak sahibinin adı ve adresi, başvuru referans numarası, BTB referans numarası, BTB'nin geçerliliğinin başlama tarihi, eşyanın sınıflandırıldığı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, eşyanın ayrıntılı tanımı, eşyanın ticari ismi ve ek bilgi, sınıflandırmanın gerekçesi. Liste geçerliliğinin başlama tarihini sayar; sona erme tarihi listede yoktur. Tuzak tek kelimedir: 'başlama' yerine 'sona erme' yazılmıştır. BTB'nin verilmiş tarihinden itibaren altı yıl geçerli olması sona erme tarihinin de bildirimde yer aldığı izlenimini verir; ancak Tebliğ bildirimin içeriğini sayarken yalnızca geçerliliğin başlama tarihine yer vermiştir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Seri No: 14 md. 14, 17)

18. **E** Bakanlık veya BTB'yi düzenleyen bölge müdürlüğü, menfaati bulunan üçüncü kişilerin başvurusu üzerine ya da kendiliğinden geçerli bir BTB'yi yeniden incelemeye alabilir.

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) md.

18

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)'e göre Bakanlık veya BTB'yi düzenleyen bölge müdürlüğü, menfaati bulunan üçüncü kişilerin başvurusu üzerine veya re'sen (kendiliğinden) geçerli bir BTB'yi yeniden incelemeye alabilir ve inceleme sonucuna göre BTB'yi iptal edebilir. Yetki iki makama birlikte verilmiştir ve iki ayrı yolla kullanılır. Yetkiyi yalnızca Bakanlığa ya da yalnızca başvuru yoluna indiren seçenekler hükmü daraltır. Eşyanın beyan edildiği gümrük müdürlüğü bu yetkiye sahip değildir; Gümrük Yönetmeliği gümrük idaresine yalnızca eşyanın gümrükten çekilmesi sırasında BTB sahibinden BTB'sini bildirmesini isteme imkânı tanır. En güçlü çeldirici 're'sen inceleme yapamaz' kaydını taşıyan seçenektir: makam doğru, yol eksiktir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Seri No: 14 md. 18; GY 28)

19. **B** Tarife bilgisi

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) md. 4

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11)'e göre tarife bilgisi, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince verilen tarife sınıflandırma görüşüdür; mevzuat uygulamaları bakımından bağlayıcılığı yoktur. En güçlü çeldirici bağlayıcı tarife bilgisidir: Gümrük Yönetmeliği'ne göre o da yazılı talep üzerine sınıflandırmaya ilişkin olarak verilir, ancak bir 'görüş' değil, Müsteşarlıkça veya yetkilendirilmiş başmüdürlüklerce verilen 'idari karar'dır. Bağlayıcı menşe bilgisi menşe tespitine ilişkin idari karardır; izahat yükümlünün talebi üzerine verilen ve karar niteliği taşımayan açıklamadır; Kanundaki 'karar' tanımı ise bağlayıcı bilgileri de kapsayan, hukuki sonuç doğuran idari tasarruftur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Seri No: 11 md. 4, 12; GY 28)

20. **E** II ve IV

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) md. 5, 7, 12, 13

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11)'e göre tarife bilgisinin mevzuat uygulamaları bakımından bağlayıcılığı yoktur ve kamu kurumlarının inceleme ve denetim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz (II doğru). Gümrükte işlem görmüş veya görmekte olan eşya ile aynı partiyi teşkil eden eşya için bilgi talebinde bulunulamaz (IV doğru). Bilgi konusu numunenin doğru alınması ve gümrük idaresine teslimine kadar uygun saklama koşullarının sağlanmasından gümrük idaresi değil, başvuru sahibi sorumludur (I yanlış). Fazla mesai ücreti ve/veya tahlil ücreti yatırılmazsa başvuru reddedilmez, bilgi talebinden vazgeçilmiş sayılır (III yanlış). En güçlü çeldirici III'ü içeren seçeneklerdir: 'başvuru reddedilir' sonucu Seri No: 14 Tebliğinde tahlil ücreti yatırılmayan BTB başvuruları için öngörülmüştür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Seri No: 11 md. 5, 7, 12, 13; Seri No: 14 md. 5)

BÖLÜM 08 · SÜRELER VE DİĞER HÜKÜMLER

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, Kanunda ve Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan aşağıdaki konulardan hangisine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle gidermeye Müsteşarlığın önerisi ile bağlı bulunduğu Bakan yetkili kılınmamıştır?

- A) Beyannamenin iptali
- B) İzin süreleri
- C) Teminat uygulamaları
- D) Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları
- E) Beyanın düzeltilmesi

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre kriz hâllerinde kriz bölgelerinde kullanılmak üzere yurt dışından gelecek araç, gereç, makine, teçhizat ve benzeri malzemeye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kriz hâlleri arasında radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olaylar da sayılmıştır.
- B) Yurda girişe, giriş kayıtları tutulmak kaydıyla izin verilir.
- C) Bu malzemenin yurda girişine izin vermeye gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü yetkilidir.
- D) Gümrük ile ilgili mevzuat gereğince yerine getirilmesi gereken işlemler yurda girişten sonra yapılır.
- E) Bu şekilde yurda giren malzemenin ihtiyaçlara ve günün şartlarına uygun olarak serbest dolaşıma girişine karar verilebilir.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Müsteşarlık, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gerekli gördüğü bir kısım tespit işlemlerinin aşağıdakilerden hangisi eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir?

- A) Gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarını
- B) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalar
- C) Gümrük müşavirleri dernekleri
- D) Belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri
- E) Antrepo işleticileri

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük kontrolleri, bilgi paylaşımı ve yönetmelikle düzenlenecek hususlara ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Gümrük idareleri ile diğer yetkili kurumlar, eşyaya ilişkin aldıkları bilgileri riskin en az düzeye indirilebilmesi için kendi aralarında paylaşmak zorundadır.
- B) Gümrük mevzuatının öngördüğü uygulamaların hangi hâllerde ve hangi koşullar altında basitleştirileceğine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
- C) Risk kriterlerinin tespitine yönelik verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
- D) Gümrük idareleri dışındaki yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilecek kontroller, gümrük idarelerinin koordinasyonunda ve mümkün olduğu ölçüde aynı yer ve zamanda yapılır.
- E) Gizli bilgilerin diğer ülkelerin gümrük idarelerine ve güvenlik güçleri gibi diğer kurumlarına iletilmesine sadece uluslararası bir anlaşma çerçevesinde izin verilebilir.

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolleri ve risk analizine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gümrük kontrollerinin tamamı, ani ve rastgele kontroller de dahil olmak üzere bilgisayarlı veri işleme tekniklerini kullanan risk analizi esas alınarak yapılır.
- B) Gümrük kontrolleri, uluslararası bir anlaşma öngörse dahi başka bir ülkede yürütülemez.
- C) Risk analizinde riskler yalnızca ulusal düzeyde değerlendirilir.
- D) Ani ve rastgele yapılan kontroller hariç olmak üzere gümrük kontrolleri, bilgisayarlı veri işleme tekniklerini kullanan risk analizi esas alınarak yapılır.
- E) Gümrük kontrolleri, eşyanın nihai kullanımını düzenleyen mevzuatın uygulanmasını kapsamaz.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda; "...gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gümrük idareleri tarafından yürütülen; eşyanın muayenesi, beyanname verileri ile elektronik veya yazılı belgelerin varlığının ve gerçekliğinin doğrulanması, işletmelerin hesap ve diğer kayıtlarının incelenmesi, taşıma araçlarının kontrolü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları diğer eşyanın kontrolü ile resmi araştırmalar ve diğer benzeri uygulamalar" biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gümrük gözetimi
- B) Sonradan kontrol
- C) Gümrük kontrolü
- D) Risk yönetimi
- E) Risk analizi

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük işlemleriyle ilgili kişilerin belge ve bilgi verme yükümlülüğüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yükümlülük, Gümrük Müsteşarlığının veya gümrük idarelerinin talebi üzerine doğar.
- B) Yükümlülük, gümrük işlemleri ile sınırlıdır.
- C) Gerekli belge ve bilgiler belirlenen süreler içinde verilir ve her türlü yardım sağlanır.
- D) Kendilerinden bilgi istenilen kişiler, özel kanunlarda yazılı gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçınmaz.
- E) Yükümlülük, gümrük işlemleriyle dolaylı olarak ilgili bulunan kişileri kapsamaz.

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük işlemlerinde elde edilen gizli bilgilerin saklanması ve açıklanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Bu bilgiler, verilerin korunmasına ilişkin yasal hükümler veya yargı kararlarının gereği olarak, bilgiyi verenin açık izni aranmaksızın ilgili mercilere verilir.
- B) Bu bilgiler, bilgiyi veren kişinin veya makamın açık izni bulursa dahi açıklanamaz.
- C) Bu bilgilerin saklanma süresi Kanunda beş yıl olarak belirlenmiştir.
- D) Saklama yükümlülüğü yalnızca gümrük idarelerine ait olup diğer yetkili kurumları kapsamaz.
- E) Saklama yükümlülüğü yalnızca gizlilik esasına göre elde edilen bilgiler için öngörülmüştür.

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun belge saklama süresine ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. İlgili kişiler, gümrük işlemlerine ilişkin belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla üç yıl süre ile saklamak zorundadır.
- II. Kural olarak serbest dolaşıma girmek veya ihraç edilmek üzere beyan edilen eşyada saklama süresi, bu beyanlara ilişkin belgelerin tescil edildiği yılın sonundan itibaren işlemeye başlar.
- III. Serbest bölgeye konulan eşya için saklama süresi, eşyanın serbest bölgeye konulduğu yılın sonundan itibaren işlemeye başlar.
- IV. Nihai kullanımları nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergisi ile serbest dolaşıma giren eşya için saklama süresi, eşyanın gümrük gözetimine tabi olmasının sona erdiği yılın sonundan itibaren işlemeye başlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) II ve IV
- D) III ve IV
- E) II, III ve IV

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ilgili kişilerin gümrük kontrolü amacıyla saklamak zorunda oldukları belge ve bilgiler bakımından, başka bir gümrük rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin saklama süresi hangi tarihten itibaren işlemeye başlar?

- A) Söz konusu gümrük rejimine ilişkin beyannamenin tescil edildiği yılın sonundan
- B) Söz konusu gümrük rejiminin sona erdiği yılın başından
- C) Söz konusu gümrük rejiminin sona erdiği tarihten
- D) Söz konusu gümrük rejiminin sona erdiği yılın sonundan
- E) Söz konusu gümrük rejimine ilişkin iznin sona erdiği takvim yılının sonundan

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre süre, tarih ve vadelerin hesaplanması ile gümrük idaresine yapılacak yazılı başvurulara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kanunda belirtilen süreler, tarih veya vadeler, aksine özel bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez.
- B) Ay olarak belirlenen sürenin bittiği ayda tekabül eden bir gün yoksa süre, izleyen ayın ilk gününün mesai saati bitiminde sona erer.
- C) Süre, tarih veya vadelerin bitim tarihinin resmi tatil gününe rastlaması hâlinde süreler, ilk işgününün resmi çalışma saatleri sonunda biter.
- D) Ay olarak belirlenen süre, başladığı güne son ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde sona erer.
- E) Gümrük idaresine posta ile taahhütlü olarak gönderilen yazılı başvurularda, başvurunun postaya verildiği tarih gümrük idaresine verilme tarihi yerine geçer.

12- Gümrük Yönetmeliği'nin süre ve süre uzatımına ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerden herhangi birinin bulunması hâlinde, bu sebep ortadan kalkıncaya kadar Kanunda belirtilen süreler işlemez.
- II. Süresi dışında yapılan müracaatlarda, mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerin süresi içerisinde meydana geldiğini kanıtlayan belgelere göre ek süreyi Bakanlık verir.
- III. Genel seferberlik ilanı mücbir sebep ve beklenmeyen hâller arasında sayılmış, kısmi seferberlik ilanı ise sayılmamıştır.
- IV. Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması mücbir sebep ve beklenmeyen hâller arasında sayılmıştır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) III ve IV
- D) I, II ve IV
- E) I ve IV

13- Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)'ye göre, ilgilinin yazılı başvurusu üzerine gümrük müdürlüklerince verilecek ek sürelerle ilişkin taleplerden otuz günü aşanlar için aşağıdakilerden hangisi şarttır?

- A) Gerekçenin belirtilmesi ve kanıtlayıcı belgenin sunulması
- B) Yalnızca talebin gerekçesinin belirtilmesi
- C) Gümrük vergileri tutarında teminat verilmesi
- D) Talebin gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce onaylanması
- E) Mücbir sebep ve beklenmeyen hâlin varlığının belgelenmesi

14- Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)'ye göre gümrük müdürlükleri, süre uzatım taleplerini dilekçenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç kaç iş günü içinde inceleyip sonuçlandırır?

- A) İki iş günü
- B) Üç iş günü
- C) Beş iş günü
- D) Yedi iş günü
- E) On iş günü

15- Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)'ye göre gümrük müdürlüklerince verilen süre uzatımları hangi tarihten itibaren başlatılır?

- A) Süre uzatım talebinin gümrük müdürlüğünce kabul edildiği tarihten
- B) Süre uzatım dilekçesinin gümrük müdürlüğü kayıtlarına intikal ettiği tarihten
- C) Beyannamenin tescil edildiği tarihten
- D) Süre uzatım dilekçesinin postaya verildiği tarihten
- E) Kanunda öngörülen sürenin sona erdiği günü izleyen günden

16- Özet beyan kapsamındaki eşya için Kanunda öngörülen kırk beş günlük sürenin yirmi beşinci günü sonunda eşyanın ilgilisi, gümrük müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunarak ilk kez ek süre talep etmiştir. İlgili kırk gün ek süre istemiş, ancak gerekçe belirtmemiş ve kanıtlayıcı belge sunmamıştır. Talep, dilekçenin gümrük müdürlüğü kayıtlarına girdiği günden üç gün sonra reddedilmiştir.

Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)'ye göre ilgisine bildirilecek kalan süre kaç gündür?

- A) 17 gün
- B) 20 gün
- C) 25 gün
- D) 45 gün
- E) 50 gün

17- Gümrük Yönetmeliği'ne göre özet beyan kapsamındaki eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin sürelerin uzatılması taleplerinde, başvurunun yapıldığı tarih olarak esas alınacak tarihe ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Taahhütlü posta ile yapılan başvurularda başvuru dilekçesinin postaya verildiği tarih esas alınır.
- B) APS ile yapılan başvurularda başvuru dilekçesinin postaya verildiği tarih esas alınır.
- C) Kayıtlı kargo taşımacılığı aracılığı ile yapılan başvurularda başvuru dilekçesinin kargoya verildiği tarih esas alınır.
- D) Doğrudan doğruya ilgili gümrük idaresine yapılan başvurularda başvuru dilekçesinin gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi esas alınır.
- E) Kayıtsız posta yolu ile yapılan başvurularda başvuru dilekçesinin postaya verildiği tarih esas alınır.

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre sürelerin gümrükçe bilinmesinin zorunlu olmadığı durumda, eşyanın ilgilisi tarafından vaktinde bilgi verilmemesi nedeniyle tasfiyelik hâle geldiği düşünülerek düzenlenen tespit ve tahakkuk belgelerinin, süreyi durduran sebepler bulunduğu anlaşılmaması üzerine iptal edilebilmesi için başvurunun en geç ne zamana kadar yapılması gerekir?

- A) Tespit ve tahakkuk belgesinin tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde
- B) Eşyanın satışı gerçekleşinceye kadar
- C) İhale ilanının yayımlandığı veya perakende satış ya da tahsis kararının alındığı tarihe kadar
- D) Eşyanın tasfiyelik hâle geldiği tarihi izleyen otuz gün içinde
- E) Kanunda öngörülen yirmi veya kırk beş günlük sürenin bitimine kadar

19- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin izin başvurularının ve eklerinin saklanması konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) İzin başvuruları ve ekleri, izni veren merci tarafından beş yıl süre ile saklanır.
- B) İzin başvuruları ve ekleri, izin belgesiyle birlikte saklanır.
- C) Antrepo izninde saklama süresi, iznin iptal edildiği veya geri alındığı takvim yılının sonundan itibaren işler.
- D) Antrepo izni dışındaki ekonomik etkili gümrük rejimleri kullanım izinlerinde saklama süresi, iznin verildiği takvim yılı sonundan itibaren işler.
- E) İzin başvurusunun reddedilmesi hâlinde reddetme kararı ile ekleri, başvurunun reddedildiği takvim yılı sonundan itibaren beş yıl süreyle saklanır.

20- Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)'ye göre süre uzatım taleplerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Süre uzatım talepleri ilgililerce doğrudan veya mutak haberleşme araçları ile gümrük müdürlüğüne yapılır.
- B) Süre uzatımları, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasını müteakip beyanname tescilinden sonra verilemez.
- C) Süre uzatım taleplerinin sürelerin bitiminden önce yazılı olarak yapılması zorunludur.
- D) Süre uzatımları, özet beyan kapsamı eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce verilebilir.
- E) Verilen süre uzatımını müteakip gerekçe ve kanıtlayıcı belgeyle yapılan yeni süre uzatımı talebi, bir önceki sürenin bitiminden önce olmak şartıyla değerlendirilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 08 · Süreler ve Diğer Hükümler — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	D	A	D	C	E	A	C	D	B	E	A	B	E	B	E	C	D	B

- A** Beyannamenin iptali 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 10

Gümrük Kanunu'na göre Kanunda ve Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle gidermeye Müsteşarlığın önerisi ile bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir. Hüküm bu dört konuyu tek tek saymıştır; beyannamenin iptali bunlar arasında yer almaz. En güçlü çeldirici 'Beyanın düzeltilmesi' seçeneğidir: listede düzeltme vardır, iptal yoktur; gümrük mevzuatında birbirinden farklı sonuç doğuran bu iki işlem karıştırılmamalıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 10)
- C** Bu malzemenin yurda girişine izin vermeye gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü yetkilidir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 10

Gümrük Kanunu'na göre tabii afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olaylar ile büyük nüfus hareketleri gibi kriz hâllerinde, kriz bölgelerinde kullanılmak üzere yurt dışından gelecek araç, gereç, makine, teçhizat ve benzeri malzemenin, giriş kayıtları tutulmak ve gümrük mevzuatı gereğince yerine getirilmesi gereken işlemler sonradan yapılmak üzere yurda girişine izin vermeye; bu şekilde giren malzemenin tekrar yurt dışına çıkarılmasına veya ihtiyaçlara ve günün şartlarına uygun olarak serbest dolaşıma girişine karar vermeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Yetki gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne değil, Bakana verilmiştir; diğer dört ifade hükmün lafzıyla örtüşür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 10)
- D** Belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 10

Gümrük Kanunu'na göre Müsteşarlık, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün önlemleri alır; bu çerçevede eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gerekli gördüğü bir kısım tespit işlemlerinin, belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir. Hüküm her gümrük müşavirini değil, Müsteşarlığın belirleyeceği niteliklere sahip olanları kapsar; gümrük müşavir yardımcıları, dernekler, sertifika sahibi firmalar ve işleticiler hükümde yer almaz. En güçlü çeldirici 'Gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcıları' seçeneğidir: yardımcının da müşavirin yürüttüğü işleri yürütebileceği önyargısına dayanır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 10)
- A** Gümrük idareleri ile diğer yetkili kurumlar, eşyaya ilişkin aldıkları bilgileri riskin en az düzeye indirilebilmesi için kendi aralarında paylaşmak zorundadır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 10, 10/A

Gümrük Kanunu'na göre gümrük idareleri ile diğer yetkili kurumlar, eşyanın giriş, çıkış, transit, aktarma ve nihai kullanımı ile serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumu ile ilgili alınan bilgileri riskin en az düzeye indirilebilmesi için kendi aralarında paylaşabilirler; Kanun paylaşımı zorunlu değil ihtiyari kılmaştır. 'Paylaşabilirler' yerine 'paylaşmak zorundadır' denmesi ifadeyi Kanuna aykırı kılar. Diğer ifadeler Kanuna örtüşür: uygulamaların hangi hâllerde ve hangi koşullarda basitleştirileceğine ilişkin usul ve esaslar ile risk kriterlerinin tespitine yönelik verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir; gümrük idareleri dışındaki yetkili kurumların kontrolleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla gümrük idarelerinin koordinasyonunda ve mümkün olduğu ölçüde aynı yer ve zamanda yapılır; gizli bilgilerin diğer ülkelerin gümrük idarelerine ve diğer kurumlarına iletilmesine sadece uluslararası bir anlaşma çerçevesinde izin verilebilir. En güçlü çeldirici koordinasyona ilişkin ifadedir: diğer kurumların kontrollerinin gümrük idarelerinin koordinasyonunda yapılması gümrük idaresinin yetkisini aşan bir kural gibi görünür; oysa Kanunda açıkça yer alır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 10, 10/A)
- D** Ani ve rastgele yapılan kontroller hariç olmak üzere gümrük kontrolleri, bilgisayarlı veri işleme tekniklerini kullanan risk analizi esas alınarak yapılır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 10/A

Gümrük Kanunu'na göre ani ve rastgele yapılanlar dışındaki gümrük kontrolleri; risklerin tespiti ve risk derecesinin ölçülmesi ile ulusal ve gerekli görüldüğü takdirde uluslararası düzeyde riskleri değerlendirerek gerekli önlemleri oluşturmak amacıyla bilgisayarlı veri işleme tekniklerini kullanan risk analizi esas alınarak yapılır. Ani ve rastgele kontroller bu kuralın dışında tutulmuştur. Gümrük idareleri eşyanın giriş, çıkış, transit, aktarma ve nihai kullanımını düzenleyen mevzuatın doğru uygulanması için kontrolleri yerine getirir ve uluslararası bir anlaşmanın öngörmesi hâlinde kontroller başka bir ülkede de yürütülebilir; riskler gerektiğinde uluslararası düzeyde değerlendirilir. En güçlü çeldirici, ani ve rastgele kontrolleri de risk analizine bağlayan ifadedir: istisna aynı cümlemin başında yer alır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 10/A)

6. **C** Gümrük kontrolü

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3, 10/A

Gümrük Kanunu'nda gümrük kontrolü; Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu düzenleyen gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gümrük idareleri tarafından yürütülen; eşyanın muayenesi, beyanname verileri ile belgelerin varlığının ve gerçekliğinin doğrulanması, işletmelerin hesap ve kayıtlarının incelenmesi, taşıma araçlarının, bagajların ve kişilerin taşıdıkları eşyanın kontrolü ile resmi araştırmalar ve benzeri uygulamalar olarak tanımlanmıştır. Kanun, gümrük idarelerinin bu amaçla gerekli görülen gümrük kontrollerini yerine getireceğini ve ani ve rastgele olanlar dışındaki kontrollerin risk analizine dayanacağını da düzenler. Gümrük gözetimi ise gümrük mevzuatına uyulmasını sağlamak üzere gümrük idarelerince genel olarak uygulanan işlemlerdir; somut kontrol uygulamalarını tek tek sayan tanım gözetime değil kontrole aittir. Risk yönetimi veri ve bilgi toplanması, risk analizi ve önlemlerin belirlenmesini kapsayan süreç; risk analizi tanımlanmış risklerin sıklığının ve sonuçlarının büyüklüğünün belirlenmesi için bilginin sistematik kullanımı; sonradan kontrol ise ticari belge ve verilerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrolüdür. En güçlü çeldirici gümrük gözetimidir: iki kavram mevzuatta tek kelimeyle birbirinin yerine konarak sorulur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 3, 10/A)

7. **E** Yükümlülük, gümrük işlemleriyle dolaylı olarak ilgili bulunan kişileri kapsamaz.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 11

Gümrük Kanunu'na göre gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, Gümrük Müsteşarlığının veya gümrük idarelerinin talebi üzerine, gümrük işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlüdür. Yükümlülük doğrudan ilgililerle sınırlı değildir; dolaylı olarak ilgili bulunan kişileri de kapsar. En güçlü çeldirici gizlilik hükümlerine ilişkin ifadedir; ancak Kanun, kendilerinden bilgi istenilen kişilerin özel kanunlarda yazılı gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçınamayacaklarını açıkça belirtir, bu nedenle o ifade doğrudur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 11)

8. **A** Bu bilgiler, verilerin korunmasına ilişkin yasal hükümler veya yargı kararlarının gereği olarak, bilgiyi verenin açık izni aranmaksızın ilgili mercilere verilir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 12

Gümrük Kanunu'na göre gümrük idareleri ve diğer yetkili kurumlar gizli nitelikteki veya gizlilik esasına göre elde edilen bütün bilgileri saklamak zorundadır ve bu bilgiler, bilgiyi veren kişinin veya makamın açık izni olmaksızın açıklanamaz. Şu kadar ki gümrük idareleri, verilerin korunmasına ilişkin yasal hükümler veya yargı kararlarının gereği olarak bu bilgileri ilgili mercilere verir; bu hâlde bilgiyi verenin izni aranmaz. Gizli bilgilerin toplanması, kullanılması, saklanması, saklanma süresi ve üçüncü kişilere verilmesine ilişkin hükümler yönetmelikle belirlenir. En güçlü çeldirici saklanma süresinin Kanunda beş yıl olarak belirlendiğini söyleyen ifadedir: beş yıllık süre ilgili kişilerin belge saklama yükümlülüğüne aittir, gizli bilgilerin saklanma süresi ise yönetmelikle belirlenir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 12, 13)

9. **C** II ve IV

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 13

Gümrük Kanunu'na göre ilgili kişiler belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla beş yıl süre ile saklamak zorundadır; üç yıl değildir (I yanlış). Süre her durumda ilgili yılın başından değil sonundan itibaren işler: serbest dolaşıma giriş veya ihracat beyanlarında belgelerin tescil edildiği yılın sonundan (II doğru), nihai kullanımları nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergisi ile serbest dolaşıma giren eşyada gümrük gözetimine tabi olmanın sona erdiği yılın sonundan (IV doğru), başka bir gümrük rejimine tabi tutulan eşyada o rejimin sona erdiği yılın sonundan, serbest bölgeye konulan eşyada ise buralardan çıktıkları yılın sonundan itibaren işler. Serbest bölgede esas alınan an eşyanın bölgeye konulduğu yıl değil, bölgeden çıktığı yıldır (III yanlış). En güçlü çeldirici 'II, III ve IV' seçeneğidir: serbest bölgede giriş ve çıkış anı karıştırılmamalıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 13)

10. **D** Söz konusu gümrük rejiminin sona erdiği yılın sonundan

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 13; Gümrük Yönetmeliği md. 318

Gümrük Kanunu'na göre ilgili kişiler belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla beş yıl süre ile saklamak zorundadır. Belge saklama süresi, başka bir gümrük rejimine tabi tutulan eşya için söz konusu gümrük rejiminin sona erdiği yılın sonundan itibaren işlemeye başlar. Beyannamenin tescil edildiği yılın sonu, serbest dolaşıma girmek veya ihraç edilmek üzere beyan edilen eşyaya ait başlangıçtır; başka rejimlerde beyanname tescili değil rejimin sona ermesi esas alınır. Kanun bütün hâllerde ilgili yılın başını değil sonunu esas alır; rejimin sona erdiği günden saymak da 'yılın sonundan' kaydını atlar. İznin sona erdiği takvim yılının sonu ise Gümrük Yönetmeliği'nde izin başvurularının ve eklerinin izni veren mercice saklanmasına ilişkin kuraldır; ilgili kişilerin rejim belgelerine uygulanmaz. En güçlü çeldirici beyannamenin tescil edildiği yılı esas alan seçenektir: aynı maddedeki genel kural başka bir bende taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 13; GY 318)

11. **B** Ay olarak belirlenen sürenin bittiği ayda tekabül eden bir gün yoksa süre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 14 izleyen ayın ilk gününün mesai saati bitiminde sona erer.

Gümrük Kanunu'na göre Kanunda belirtilen süreler, tarih veya vadeler aksine özel bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez; bitim tarihi resmi tatil gününe rastlarsa süre ilk işgününün resmi çalışma saatleri sonunda biter. Hafta veya ay olarak belirlenen süre, başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde sona erer; sürenin bittiği ayda tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer, izleyen aya sarkmaz. Örneğin 31 Ağustos'ta başlayan bir aylık süre 30 Eylül'de sona erer. Gümrük idaresine posta ile taahhütlü gönderilen yazılı başvurularda postaya verildiği tarih idareye verilme tarihi sayılır. En güçlü çeldirici resmi tatile ilişkin ifadedir: süreyi izleyen işgününe taşıyan kural yalnızca bitim gününün resmi tatile rastladığı hâle aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 14)

12. **E** I ve IV Gümrük Yönetmeliği md. 31

Gümrük Yönetmeliği'ne göre Kanunda belirtilen süreler aksine bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez; ancak mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerden herhangi birinin bulunması hâlinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez (I doğru). Süresi dışında yapılan müracaatlarda, mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerin süresi içerisinde meydana geldiğini kanıtlayan belge ibrazı hâlinde ek süreyi Bakanlık değil, ilgili gümrük idaresi ibraz edilen belgelere göre verir (II yanlış). Yönetmelik kısmi veya genel seferberlik ilanını birlikte saymıştır (III yanlış). Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması da sayılan hâllerdendir (IV doğru). Listede ayrıca doğal afetler, kanuni grev ve lokavtlar, genel salgın hastalık, devletçe konulan yasaklar, abluka veya savaş hâli, terör, ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk, yükümlü firmanın iflası veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü ile yükümlünün iradesi dışında meydana gelen ve müdahalesiyle önlenemeyecek diğer durumlar yer alır. En güçlü çeldirici 'I, II ve IV' seçeneğidir: ek süreyi veren merci ilgili gümrük idaresidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 31)

13. **A** Gerekçenin belirtilmesi ve kanıtlayıcı belgenin sunulması Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2) md. 2; Gümrük Yönetmeliği md. 76

Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)'ye göre süre uzatım talepleri ilgilinin yazılı başvurusu üzerine gümrük müdürlüklerince değerlendirilir: otuz güne kadar olan talepler gerekçe aranmaksızın, otuz günü aşan ek süre talepleri ise gerekçenin belirtilmesi ve kanıtlayıcı belgenin sunulması şartıyla uzatılır. En güçlü çeldirici yalnızca gerekçenin belirtilmesini öngören seçenektir: Gümrük Yönetmeliği bir ayı aşan taleplerde gerekçenin belirtilmesini şart koşar, Tebliğ ise otuz günü aşan taleplerde buna ek olarak kanıtlayıcı belgenin sunulmasını da arar. Mücbir sebebin belgelenmesi, süresi dışında yapılan müracaatlarda ek süre verilmesine ilişkin ayrı bir hükümdür; uzatma yetkisi de bölge müdürlüğüne değil gümrük müdürlüklerine aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tebliğ 2; GY 76)

14. **B** Üç iş günü Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2) md. 2

Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)'ye göre süre uzatım taleplerinin sürelerin bitiminden önce yazılı olarak yapılması zorunludur; gümrük müdürlükleri bu talepleri dilekçenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde inceleyip sonuçlandırır. En güçlü çeldirici iki iş günüdür: aynı başlangıç anını taşıyan iki iş günlük süre, yükümlü kayıt ve takip sistemine ilişkin başvuruların gümrük idaresince sonuçlandırılmasına aittir. Beş iş günü antrepoya peyderpey girişte antrepo beyannamesinin verilme süresi, yedi iş günü basitleştirilmiş usulde tamamlayıcı beyan süresi, on iş günü ise fikri haklar uygulamasında hak sahibinin ihtiyati tedbir kararı ibraz süresidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliğ 2)

15. **E** Kanunda öngörülen sürenin sona erdiği günü izleyen günden Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2) md. 2

Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)'ye göre verilen süre uzatımları yasal sürenin bitiminden sonraki gün itibarıyla başlatılır; ek süre, talebin yapıldığı veya kabul edildiği tarihten değil, Kanunda öngörülen sürenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren işler. Böylece süre bitmeden yapılan talep ilgilinin elindeki kalan süreyi kısaltmaz. En güçlü çeldirici dilekçenin gümrük müdürlüğü kayıtlarına intikal ettiği tarihtir: bu tarih talebin süresinde yapılıp yapılmadığının belirlenmesinde esas alınır, ek sürenin başlangıcında değil. Beyanname tescili ise süre uzatımının tescilden sonra da verilebileceğine ilişkin hükümde geçer; postaya verilme tarihi de başvurunun verilme tarihine ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tebliğ 2)

16. **B** 20 gün

Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2) md. 2

Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)'ye göre otuz güne kadar olan süre uzatım talepleri gerekçe aranmaksızın, otuz günü aşan talepler ise gerekçenin belirtilmesi ve kanıtlayıcı belgenin sunulması şartıyla uzatılır. Vakadaki kırk günlük talep gerekçesiz ve belgesiz olduğu için reddedilmiştir. Otuz günü aşan süre uzatım talebinin reddi hâlinde talebin Gümrük Kanununda öngörülen süreleri durdurduğu kabul edilir ve kalan süre ilgisine bildirilir. Talep yirmi beşinci gün sonunda yapıldığından süre o anda durmuş sayılır; kırk beş günlük sürenin kalan yirmi günü ilgisine bildirilir. Talebin incelendiği üç günü kalan süreden düşen aday 17'ye, süreyi baştan başlatan aday 45'e, reddedilen talebin otuz günlük kısmının gerekçesiz verilmesi gerektiğini düşünen aday 50'ye gider; 25 ise geçen süredir. Durdurma etkisi yalnızca ilk talep için geçerlidir; ikinci veya daha sonraki dilekçeler kalan süreyi tekrar durdurmaz. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliğ 2)

17. **E** Kayıtsız posta yolu ile yapılan başvurularda başvuru dilekçesinin postaya verildiği tarih esas alınır.

Gümrük Yönetmeliği md. 76; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 14

Gümrük Yönetmeliği'ne göre özet beyan kapsamındaki eşyaya ilişkin süreler, ilgilinin doğrudan veya mutata haberleşme araçları ile kanuni süre veya verilen ek sürenin bitiminden önce yapacağı yazılı başvuru üzerine gümrük müdürlüklerince uzatılır. Bu taleplerde kayıtlı posta gönderileri (taahhütlü veya APS) ya da kayıtlı kargo taşımacılığı aracılığı ile yapılan başvurularda dilekçenin postaya veya kargoya verildiği tarih; kayıtsız posta yolu ile veya doğrudan doğruya ilgili gümrük idaresine yapılan başvurularda ise dilekçenin gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi esas alınır. Kayıtsız postada postaya verilme tarihinin esas alınacağını söyleyen ifade, kayıtlı gönderilere ait kuralı kayıtsız gönderiye taşıdığı için yanlıştır; Kanun da postaya verilme tarihini yalnızca taahhütlü posta ile gönderilen başvurularda gümrük idaresine verilme tarihi sayar. En güçlü çeldirici APS'ye ilişkin ifadedir: APS'nin de kayıtlı posta gönderisi sayıldığını bilmeyen aday doğru ifadeyi yanlış sanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 76; GK 14)

18. **C** İhale ilanının yayımlandığı veya perakende satış ya da tahsis kararının alındığı tarihe kadar

Gümrük Yönetmeliği md. 76

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın tasfiyelik hâle gelip gelmediğinin tespitinde Kanunda öngörülen yirmi ve kırk beş günlük süreler ile adli veya idari takibat ve belge alım işlemleri nedeniyle geçen süreler re'sen dikkate alınır. Bu sürelerin gümrükçe bilinmesinin zorunlu olmadığı durumda, ilgilinin vaktinde bilgi vermemesi nedeniyle tasfiyelik hâle geldiği düşünülerek düzenlenen tespit ve tahakkuk belgeleri, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış ya da tahsis kararının alındığı tarihe kadar yapılan başvuru sonucunda süreyi durduran sebepler bulunduğu anlaşılmaması durumunda iptal edilir; bu tarihten itibaren yapılan başvurular değerlendirilmez. En güçlü çeldirici 'Eşyanın satışı gerçekleşinceye kadar' seçeneğidir: satıştan önceki son an, tasfiyelik eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebine ilişkin Kanun hükmüne aittir. On beş gün itiraz süresine, otuz gün ise tespit ve tahakkuk belgelerinin işletme müdürlüğüne gönderilme süresine ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 76)

19. **D** Antrepo izni dışındaki ekonomik etkili gümrük rejimleri kullanım izinlerinde saklama süresi, iznin verildiği takvim yılı sonundan itibaren işler.

Gümrük Yönetmeliği md. 318

Gümrük Yönetmeliği'ne göre izin başvuruları ve ekleri izni veren merci tarafından beş yıl süre ile izin belgesiyle birlikte saklanır. Sürenin başlangıcı izin türüne göre farklıdır: antrepo izninde iznin iptal edildiği veya geri alındığı takvim yılının sonundan, diğer ekonomik etkili gümrük rejimleri kullanım izninde ise iznin sona erdiği takvim yılı sonundan itibaren süre işler. İzin başvurusunun reddedilmesi, feshedilmesi veya iptal edilmesi hâlinde ret kararı ile ekleri, başvurunun reddedildiği, feshedildiği veya iptal edildiği takvim yılı sonundan itibaren beş yıl süreyle saklanır. Diğer ekonomik etkili rejimlerde esas alınan yıl iznin verildiği değil sona erdiği yıldır. En güçlü çeldirici antrepo iznine ilişkin ifadedir: antrepo izninde iznin sona ermesi yerine iptal edildiği veya geri alındığı yıl esas alınır ve bu ifade doğrudur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 318)

20. **B** Süre uzatımları, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasını müteakip beyanname tescilinden sonra verilemez.

Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2) md. 2

Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)'ye göre süre uzatım talepleri ilgililerce doğrudan veya mutata haberleşme araçları ile gümrük müdürlüğüne yapılır ve sürelerin bitiminden önce yazılı olarak yapılması zorunludur; süresi içinde yapılmayan talepler reddedilir. Süre uzatımları, özet beyan kapsamı eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce verilebileceği gibi gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasını müteakip beyanname tescilinden sonra da verilebilir. Verilen uzatımdan sonra yeniden uzatım istenmesi hâlinde talep, otuz günü aşan taleplerdeki gerekçe ve kanıtlayıcı belge şartları doğrultusunda ve bir önceki sürenin bitiminden önce yapılmak şartıyla değerlendirilir. Tebliğ beyanname tescilinden sonra da süre uzatımı verilebileceğini açıkça belirttiğinden 'verilemez' ifadesi yanlıştır. En güçlü çeldirici yeniden uzatım talebine ilişkin ifadedir; yeni talebin de önceki süre bitmeden yapılması şarttır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliğ 2)

BÖLÜM 09 · GÜMRÜK TARİFESİ VE TARİFE POZİSYONLARINA AYIRMA (USUL)

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük tarifesine ilişkin hükümlerine göre gümrük vergileri, hangi tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır?

- A) Beyan sahibinin tercihli tarife uygulanmasını talep ettiği tarihte
- B) Gümrük işlemlerinin tamamlandığı tarihte
- C) Eşyanın beyan sahibine teslim edildiği tarihte
- D) Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte
- E) Gümrük vergilerinin ödendiği tarihte

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin eşyanın ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş önlemlere ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş önlemler, gerektiğinde eşyanın tarife pozisyonu esas alınarak uygulanır.
- II. Bir eşyanın ticaretine yönelik olarak uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler de bu önlemler arasında yer alır.
- III. Bu önlemler, yalnızca gümrük idarelerince belirlenen özel düzenlemelerden oluşur.
- IV. Bu önlemler kanunla belirlenebilir; yönetmelik ve benzeri mevzuatla önlem belirlenemez.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve III
- C) I ve II
- D) II ve IV
- E) I, II ve IV

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük tarifesinin kapsamına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Türk Gümrük Tarife Cetveline kısmen dayanan ve tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen cetveller de gümrük tarifesinin kapsamındadır.
- B) Türk Gümrük Tarife Cetveli, Müsteşarlıkça kabul edilen cetveldir.
- C) Tarım politikası çerçevesinde alınan ithalat vergileri, ayrı özel düzenlemelere tabi olduğundan gümrük tarifesinin kapsamı dışındadır.
- D) Gümrük tarifesi, Kanunda tek tek sayılan tarife uygulamalarıyla sınırlı olup bunların dışında kalan tarife uygulamalarını kapsamaz.
- E) Anlaşmalarla tanınan tercihli tarife uygulamaları gümrük tarifesinin kapsamındadır; Türkiye'nin tek taraflı olarak tanıdıkları ise kapsam dışındadır.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük tarifesine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tarife uygulamaları verilmiştir:

- I. Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamaları
- II. Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan tercihli tarife uygulamaları
- III. İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamaları
- IV. Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergileri

Sabit oranlı vergilendirmeye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, gerekli koşulları taşıyan eşyanın ithalinde beyan sahibi, Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak gümrük vergi oranlarını içeren tarife yerine yukarıdakilerden hangilerinin uygulanmasını isteyebilir?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

5- (B) firması, Türkiye'nin tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşma yaptığı bir ülkeden ithal ettiği eşyayı, tercihli tarife talep etmeksizin gümrük vergi oranları üzerinden vergilendirerek serbest dolaşıma sokmuştur. Gümrük işlemleri tamamlanmış ve eşya firmaya teslim edilmiştir. Firma daha sonra, eşyanın anlaşmada öngörülen koşulları taşıdığını gösteren belgelerle gümrük idaresine başvurarak tercihli tarifenin uygulanmasını talep etmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük tarifesine ilişkin hükümlerine göre bu talep hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Tercihli tarife talebi beyannamenin tescilinden önce yapılmadığından talep reddedilir.
- B) Talep, gümrük işlemleri tamamlanmış olsa bile eşya teslim edilmeden önce yapılmış olsaydı değerlendirilebilirdi; teslimden sonra yapılamaz.
- C) Teslimden sonra tarife uygulamasının değiştirilmesi Cumhurbaşkan Kararı gerektirdiğinden, böyle bir Karar olmadıkça talep sonuçsuz kalır.
- D) Tercihli tarife, beyan sahibinin talebine bağlı olmaksızın gümrük idaresince re'sen uygulandığından talep konusuz kalır.
- E) Gerekli koşulların yerine getirilmesi hâlinde talep, eşyanın tesliminden sonra da yapılabileceğinden değerlendirmeye alınır.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, gümrük tarifесinin kapsadığı tercihli tarife ile şartlı muafiyet veya indirim uygulamalarından tarife kotası şeklinde sınırlandırılmış olanlar ne zaman sona erer?

- A) Cumhurbaşkan Kararı ile sona erdirildiğinde
- B) Gümrük idaresince sona erdirme kararı alındığında
- C) Belirlenen miktarı aşan ithalat için indirimlerin askıya alınmasına karar verildiğinde
- D) Tespit edilen ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında
- E) Kotanın dolduğu hususu Resmi Gazetede ilan edildiğinde

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin hacimle sınırlı tarife uygulamalarına ilişkin hükümlerine göre tarife tavanı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Tarife tavanı, belirli bir dönem içinde belli malların belirlenen değer ya da miktarı için normal gümrük vergisi oranında bir indirime gidilmesini öngörür.
- B) Tarife tavanında öngörülen indirim, ithalatın yanı sıra ihracatta da söz konusu olabilir.
- C) Belirlenen ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında tarife tavanı uygulaması kendiliğinden sona erer.
- D) Belirlenen değer ya da miktarı aşan miktar için tarife indirimleri, belirlenen dönemin sonuna kadar askıya alınabilir.
- E) Kanunda tarife tavanı, tarife kotası gibi belirli bir ithalat hacmiyle sınırlandırılmış tarife uygulamalarından biri olarak düzenlenmiştir.

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4)'e göre Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İzahname, Gümrük Tarife Cetveli ve eşya fihristi gibi Resmi Gazetede yayımlanır.
- B) İzahname hükümleri, Armonize Sistem Nomanklatürünün uluslararası seviyede resmî yorumunun yapılmasında zorunlu ve tamamlayıcı bir unsurdur.
- C) İzahname hükümlerinin uygulamada esas tutulması, Gümrük Kanunu'nun gümrük tarifесine ilişkin hükmüne dayanır.
- D) İzahname hükümleri idari uygulamalarda esas tutulur; yargı mercilerince verilecek kararlarda ise yalnızca yol gösterici niteliktedir.
- E) İzahnameye ilişkin Tebliğde Genel Yorum Kuralları, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin kurallar olarak tanımlanmıştır.

9- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük tarifesi uygulamasına ilişkin tanımlarına göre Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki bölüm ve fasıllara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bölüm başlıkları, her bölümün başında yer alan ve tarifenin yorumu bakımından bağlayıcı olmayıp yol gösterici nitelikte olan ibarelerdir.
- B) Bölüm notları, bölümlerle ilgili olarak bölüm başlıklarından sonra yer alan açıklamalardır.
- C) Fasil notları, fasıl başlıklarından sonra gelmek üzere fasıllarla ilgili yapılan açıklamaların yer aldığı kayıtlardır.
- D) Bölüm, birbirine benzeyen aynı nitelikteki veya çoğunlukla aynı hammaddeden yapılan eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan gruplardır.
- E) Fasil başlıkları, fasılların başında bulunan ve bağlayıcı nitelik taşıyan ibarelerdir.

10- "Mahiyeti ve nihai kullanım şekli gerekçesiyle, bazı eşyanın yararlanabileceği tercihli tarife uygulaması, belirlenen şartlara tabidir. Söz konusu tercihli tarife uygulaması ifadesi, tarife kotaları kapsamında olsa dahi, ithalat vergilerinde bir anlamına gelir."

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun nihai kullanım şekli gerekçesiyle uygulanan tercihli tarifeye ilişkin hükmünde yer alan yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Müsteşarlıkça – indirim veya şartlı muafiyet uygulaması
- B) Cumhurbaşkanınca – indirim veya şartlı muafiyet uygulaması
- C) Cumhurbaşkanınca – geri ödeme uygulaması
- D) Müsteşarlıkça – tam muafiyet uygulaması
- E) Cumhurbaşkanınca – tam muafiyet uygulaması

11- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük tarifesi uygulamasına ilişkin tanımlarına göre "tarife kotası veya tarife kontenjanı" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini
- B) Belirli bir dönemde belli mallar için belirlenen değer ya da miktarda ithalatta ve ihracatta vergi indirimine gidilmesini ve aşan miktar için indirimlerin askıya alınabilmesini
- C) İki ya da daha çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması uyarınca, aralarındaki ticarete karşılıklı olarak daha düşük tarife uygulamasını
- D) Dış ticaretin serbest piyasa koşullarında gelişmesine, konulan gümrük vergileri ile engel olunmasını
- E) Bir mal ya da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da muafiyet sağlanmasını

12- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük tarifesi uygulamasına ilişkin tanımlarına göre kota, tercihli tarife, tarife önlemleri ve işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kota, bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değeridir.
- B) Tarife önlemleri, dış ticaretin serbest piyasa koşullarında gelişmesine, konulan miktar kısıtlamaları ile engel olunmasını ifade eder.
- C) Tercihli tarife, iki ya da daha çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması uyarınca aralarındaki ticarete karşılıklı olarak daha düşük tarife uygulamasını ifade eder.
- D) Bir ülkenin belli ülke ya da toprak parçaları menşeli eşyaya tek taraflı olarak daha düşük tarife uygulaması da tercihli tarife kapsamındadır.
- E) İşlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler, tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretinde uygulanan özel hükümlerdir.

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bölüm başlıklarından sonra yer alan bölüm notlarının bilgi verdiği hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Bölümde yer alan eşyaya uygulanacak gümrük vergisi oranları
- B) Bölümde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği
- C) İlgili bölümde bir eşyaya yapılan bir atfın hangi tür eşyayı kapsadığı
- D) Hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer alabileceği ve bunun için hangi şartların gerektiği
- E) Hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı

14- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6)'da "fasla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dört basamaklı rakamla ifade edilen, eşyanın ilgili faslın kaçınıcı sırasında olduğunu gösteren sayı grupları" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alt pozisyon
- B) Pozisyon
- C) Fasıl
- D) Bölüm
- E) Gümrük tarife istatistik pozisyonu

15- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük tarifesi uygulamasına ilişkin tanımlarına göre Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yapısına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük tarife istatistik pozisyonu, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde on rakamdan oluşan pozisyonudur.
- B) Tarife pozisyonu, fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen gruplardır.
- C) Tarife alt pozisyonu, pozisyon numarasını izleyen iki rakam ile birlikte altılı rakamlarla ifade edilen gruplardır.
- D) Fasıl, bölümlerden daha alt düzeyde ve bölümlere nazaran daha çok birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı içine alır.
- E) Türk Gümrük Tarife Cetveli, eşyanın cins ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı cetveldir.

16- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6)'ya göre bu Tebliğ eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri hangi tarihten itibaren geçerliliğini yitirir?

- A) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık sürenin sonunda
- B) Açıklama Notlarına uymadığının hak sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren
- C) Gümrük idaresince iptal kararının verildiği tarihten itibaren
- D) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
- E) Bağlayıcı Tarife Bilgisinin verilmiş tarihinden itibaren altı yıllık sürenin sonunda

17- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6)'nın tanımlarına ve yürürlüğe ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Armonize Sistem İzahnamesi, Uyumu sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesidir.
- B) Bu Tebliğ ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır.
- C) Ek Not, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hazırlanmasında esas alınan ve pozisyonlara ilişkin açıklamalar getiren Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Kararlarıdır.
- D) Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
- E) Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

18- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda yer alan "eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesi" deyimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin uygulanması amacıyla Cumhurbaşkanı Kararı ile oluşturulan bir cetvelin alt açılımlarının belirlenmesini de kapsar.
- B) Yalnızca Türk Gümrük Tarife Cetvelinin alt açılımlarının belirlenmesini ifade eder; bu cetvele dayanan diğer cetveller kapsam dışındadır.
- C) Eşyanın tabi olduğu gümrük vergisi oranının belirlenmesini ifade eder.
- D) Eşyanın girdiği bölüm ve faslın belirlenmesiyle sınırlıdır; alt açılımların belirlenmesini kapsamaz.
- E) Eşyanın girdiği alt açılım, yürürlükteki hükümlerden bağımsız olarak beyan sahibinin talebine göre belirlenir.

19- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük tarifesi uygulamasına ilişkin tanımlarına göre, eşyanın cins ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı cetvelde gösterilen gümrük vergisi oranları aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır?

- A) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
- B) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
- C) 492 sayılı Harçlar Kanunu
- D) 4458 sayılı Gümrük Kanunu
- E) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

20- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4)'e göre fasıl, Armonize Sistem Kodunun ilk kaç rakamıyla ifade edilir ve bu kod kaç basamaktan oluşur?

- A) İlk iki rakamıyla – dört basamaktan
- B) İlk iki rakamıyla – on iki basamaktan
- C) İlk dört rakamıyla – altı basamaktan
- D) İlk dört rakamıyla – on iki basamaktan
- E) İlk iki rakamıyla – altı basamaktan

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 09 · Gümrük Tarifesi ve Tarife Pozisyonlarına Ayırma (Usul) — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	A	C	E	D	C	D	E	B	E	B	A	B	A	D	C	A	B	E

1. **D** Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 15

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. Yükümlülüğün başlamasından sonra gerçekleşen işlemlerin tamamlanması, teslim veya ödeme gibi aşamalar, hesaplamada esas alınacak tarifeyi değiştirmez. En güçlü çeldiriciler aynı maddenin beyan sahibinin talebine ilişkin hükmünden taşınmıştır: Kanun beyan sahibine, gerekli koşulları taşıyan eşyada gümrük vergi oranlarını içeren tarife yerine tercihli tarife ile şartlı muafiyet veya indirim uygulamalarının uygulanmasını isteme imkânı tanır ve bu talebin gümrük işlemlerinin tamamlanmasından veya eşyanın tesliminden sonra da yapılabileceğini belirtir. Talep, işlemlerin tamamlanması ve teslim tarihleri bu nedenle talebin ne zaman yapılabileceğine ilişkindir; vergilerin hangi tarihteki tarifeye göre hesaplanacağını belirlemez. Vergilerin ödendiği tarih ise Kanunda tarifenin belirlenmesine bağlanmış bir an değildir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 15)

2. **C** I ve II

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 15; Gümrük Yönetmeliği md. 32

Gümrük Kanunu'na göre eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler, gerektiği takdirde, söz konusu eşyanın tarife pozisyonuna göre uygulanır; I doğrudur. Gümrük Yönetmeliği bu önlemleri, bir eşyanın ticaretine ilişkin olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler ya da kanun, kararname, yönetmelik ve benzeri mevzuat çerçevesinde ilgili kurumlarca belirlenmiş özel düzenlemeler olarak tanımlar. Buna göre uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler de bu kapsamdadır (II doğru). Önlemleri belirleyen yalnızca gümrük idareleri değil, ilgili kurumlardır (III yanlış); dayanak da yalnızca kanun değildir, kararname, yönetmelik ve benzeri mevzuat da sayılmıştır (IV yanlış). En güçlü tuzak III. önermedir: tanım, önlemleri belirleyen merci olarak gümrük idarelerini değil 'ilgili kurumları' gösterir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 15; GY 32)

3. **A** Türk Gümrük Tarife Cetveline kısmen dayanan ve tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen cetveller de gümrük tarifesinin kapsamındadır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 15

Gümrük Kanunu'na göre gümrük tarifesi; Cumhurbaşkanınca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini, tamamen veya kısmen bu cetvele dayanan ya da cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvelleri, gümrük vergi oranları ile tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere ilişkin özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini, anlaşmalara dayanan ve Türkiye'nin tek taraflı olarak tanıdığı tercihli tarife uygulamalarını, şartlı muafiyet veya indirim uygulamalarını ve bunların dışında kalan diğer tarife uygulamalarını kapsar. Cetvele kısmen dayanan cetveller de bu nedenle kapsamdadır. Cetveli kabul eden makam Cumhurbaşkanındır; Müsteşarlık ise cetveli, izahnamesini ve eşya fihristini hazırlayan makamdır. Tarım politikasına ilişkin ithalat vergileri, tek taraflı tercihli uygulamalar ve sayılanların dışındaki diğer tarife uygulamaları da tarifenin içindedir. En güçlü çeldirici Müsteşarlığa ilişkin seçenektir: hazırlama ile kabul yetkisi farklı makamlara aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 15)

4. **C** I, II ve III

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 15

Gümrük Kanunu'na göre sabit oranlı vergilendirmeye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, anlaşmalara dayanan tercihli tarife uygulamalarının, Türkiye'nin tek taraflı olarak tanıdığı tercihli tarife uygulamalarının ve ithalat vergilerinde bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamalarının koşullarını taşıyan eşyanın ithalinde beyan sahibi, gümrük vergi oranlarını ve tarım politikası ile işlenmiş tarım ürünlerine ilişkin özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini kapsayan tarife yerine bu üç uygulamanın uygulanmasını isteyebilir. I, II ve III bu üç uygulamadır. IV'teki tarım politikası çerçevesinde alınan ithalat vergileri ise talep üzerine uygulanacak bir seçenek değil, gümrük vergi oranlarıyla aynı bentte sayılan ve yerine başka uygulama istenebilen tarifenin parçasıdır. En güçlü çeldirici 'I, II, III ve IV'tür: 'özel düzenlemeler' ifadesi IV'ü de bir ayrıcalık gibi gösterir, ancak Kanun bu vergileri talep edilebilecek uygulamalar arasında değil, değiştirilmek istenen tarifenin içinde sayar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 15)

5. **E** **Gerekli koşulların yerine getirilmesi hâlinde talep, eşyanın tesliminden sonra da yapılabileceğinden değerlendirmeye alınır.** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 15

Gümrük Kanunu'na göre anlaşmalara dayanan veya tek taraflı tanınan tercihli tarife uygulamaları ile şartlı muafiyet veya indirim uygulamalarının koşullarını taşıyan eşyanın ithalinde beyan sahibi, gümrük vergi oranlarını içeren tarife yerine bu uygulamaların uygulanmasını isteyebilir. Gerekli koşulların yerine getirilmesi hâlinde bu talep gümrük işlemlerinin tamamlanmasından veya eşyanın tesliminden sonra da yapılabilir. Vakada eşya teslim edilmiş olsa da firma anlaşmadaki koşulları belgelediğinden talep süresi geçmiş sayılmaz; vakaya saklanan istisna budur. En güçlü çeldirici, talebin ancak teslimden önce yapılabileceğini söyleyen seçenektir: Kanun işlemlerin tamamlanması ile teslimi ayrı ayrı sayar ve talebin her ikisinden sonra da yapılabileceğini açıkça belirtir. Cumhurbaşkanlığı Kararı, aynı maddede tarife tavanlarının sona ermesi için öngörülmüştür. Kanun tercihli uygulamayı beyan sahibinin isteğine bağladığından, talebin konusuz kaldığını söyleyen seçenek hükmü tersine çevirir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 15)

6. **D** **Tespit edilen ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 15

Gümrük Kanunu'na göre gümrük tarifesinin kapsadığı tercihli tarife ile şartlı muafiyet veya indirim uygulamalarından belirli bir ithalat hacmi ile sınırlandırılmış olanlar iki ayrı biçimde sona erer: tarife kotalarının söz konusu olduğu durumlarda tespit edilen ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında, tarife tavanlarının söz konusu olduğu durumlarda ise Cumhurbaşkanlığı Kararı ile. Tarife kotasında sona erme için ayrıca bir karar, askıya alma işlemi veya ilan beklenmez; Kanun bu konuda gümrük idaresine de bir yetki tanımamıştır. En güçlü çeldirici Cumhurbaşkanlığı Kararı seçeneğidir; bu sona erme biçimi aynı hükümda tarife tavanlarına bağlanmıştır. Aşan miktar için indirimlerin askıya alınması Yönetmelikteki tarife tavanı tanımından, Resmi Gazetede ilan ise tarife cetveli ve izahnamenin yayımlanmasına ilişkin hükümden taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 15; GY 32)

7. **C** **Belirlenen ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında tarife tavanı uygulaması kendiliğinden sona erer.** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 15; Gümrük Yönetmeliği md. 32

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tercihli tarife ile şartlı muafiyet veya indirim uygulamalarından belirli bir ithalat hacmiyle sınırlandırılmış olanlar, tarife kotalarının söz konusu olduğu durumlarda tespit edilen ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında, tarife tavanlarının söz konusu olduğu durumlarda ise Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sona erer. Hacim sınırına ulaşılmasıyla kendiliğinden sona erme tarife kotasına özgüdür; tarife tavanı Cumhurbaşkanlığı Kararı olmadıkça sona ermez. Gümrük Yönetmeliği de tarife tavanını, belirli bir dönem içinde belli malların belirlenen değer ya da miktar için ithalatta ve ihracatta normal gümrük vergisi oranında bir indirime gidilmesi ve bunu aşan miktar için belirlenen dönemin sonuna kadar bu tarife indirimlerinin askıya alınabilmesi uygulaması olarak tanımlar; dönem ve miktar, ihracat ve askıya alma imkânına ilişkin ifadeler bu tanıma, tarife tavanını tarife kotasıyla birlikte hacimle sınırlı uygulamalar arasında gösteren ifade ise Kanuna uygundur. Aşan miktar için indirimlerin askıya alınabilmesi, uygulamanın hacim aşıncı bittiği izlenimini verdiğinden en güçlü tuzaktır; askıya alma bir imkândır ve uygulamayı sona erdirmez. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 15; GY 32)

8. **D** **İzahname hükümleri idari uygulamalarda esas tutulur; yargı mercilerince verilecek kararlarda ise yalnızca yol gösterici niteliktedir.** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 15; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) md. 4, 5

Gümrük Kanunu'na göre Gümrük Tarife Cetveli, izahnamesi ve eşya fihristi hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanır ve bu şekilde yayımlanan metinler idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur. Seri No: 4 Tebliği de Armonize Sistem Nomanklatürünün uluslararası seviyede resmî yorumunun yapılmasında zorunlu ve tamamlayıcı bir unsur olan izahname hükümlerinin, Kanunun bu hükmü gereğince idari ve kazai uygulamalarda esas tutulacağını belirtir. Dolayısıyla izahname yargı (kazai) uygulamalarında da esas alınır; yalnızca yol gösterici olduğunu söyleyen ifade yanlıştır. 'Bağlayıcı olmayıp yol gösterici' nitelik, Gümrük Yönetmeliğinde bölüm başlıkları için öngörülmüştür; yanlış ifade bu niteliği izahnameye taşımıştır. Genel Yorum Kuralları da aynı Tebliğde Tarifenin yorumuna ilişkin kurallar olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 15; Seri No: 4 Tebliği 4-5)

9. **E** **Fasıl başlıkları, fasılların başında bulunan ve bağlayıcı nitelik taşıyan ibarelerdir.** Gümrük Yönetmeliği md. 32

Gümrük Yönetmeliği'ne göre fasıl başlıkları, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan fasılların başında bulunan ve bağlayıcı olmayan ibarelerdir. Bölüm başlıkları da tarifenin yorumu bakımından bağlayıcı olmayıp yol gösterici niteliktedir. Bölüm notları bölüm başlıklarından sonra, fasıl notları fasıl başlıklarından sonra yer alan açıklamalardır; bölüm ise birbirine benzeyen aynı nitelikteki veya çoğunlukla aynı hammaddeyi oluşturan eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan gruptur. Yanlış ifade, fasıl başlıklarının 'bağlayıcı olmayan' niteliğini 'bağlayıcı' olarak değiştirmiştir. Kanunda idari ve kazai uygulamalarda esas tutulacağı belirtilen metinler Resmi Gazetede yayımlanan tarife cetveli, izahname ve eşya fihristidir; bölüm ve fasıl başlıkları ise bağlayıcı değildir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 32)

- 10. B** **Cumhurbaşkanınca – indirim veya şartlı muafiyet uygulaması** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 16
- Gümrük Kanunu'na göre mahiyeti ve nihai kullanım şekli gereğiyle bazı eşyanın yararlanabileceği tercihli tarife uygulaması, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara tabidir; bir izin gerektiğinde Kanunun 80 ve 81 inci madde hükümleri uygulanır. Aynı maddeye göre bu tercihli tarife uygulaması ifadesi, tarife kotaları kapsamında olsa dahi, ithalat vergilerinde bir indirim veya şartlı muafiyet uygulaması anlamına gelir. Müsteşarlık, Kanunda tarife cetveli, izahname ve eşya fihristini hazırlayan makam olarak geçer; şartları belirleyen makam değildir. Geri ödeme ve tam muafiyet ise Kanunda başka rejimlerde (dahilde işleme ve geçici ithalat) geçen kavramlardır. En güçlü çeldirici 'Cumhurbaşkanınca – tam muafiyet uygulaması' seçeneğidir: makam doğru, ancak Kanun 'tam muafiyet' değil 'indirim veya şartlı muafiyet' ifadesini kullanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 16)
- 11. E** **Bir mal ya da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da muafiyet sağlanmasını** Gümrük Yönetmeliği md. 32
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre tarife kotası veya tarife kontenjanı, bir mal ya da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da muafiyet sağlanmasıdır. Ayırt edici unsur, miktar veya değer sınırının vergi indirimi ya da muafiyetle birlikte bulunmasıdır. En güçlü çeldirici kota tanımıdır: kota, bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değeridir; vergi indirimi içermez, ithalatın kendisini sınırlar. Dönem sonuna kadar indirimlerin askıya alınabilmesi tarife tavanının, karşılıklı daha düşük tarife uygulaması tercihli tarifenin, gümrük vergileriyle dış ticarete engel olunması ise tarife önlemlerinin tanımıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 32)
- 12. B** **Tarife önlemleri, dış ticaretin serbest piyasa koşullarında gelişmesine, konulan miktar kısıtlamaları ile engel olunmasını ifade eder.** Gümrük Yönetmeliği md. 32
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre tarife önlemleri, dış ticaretin serbest piyasa koşullarında gelişmesine konulan gümrük vergileri ile engel olunmasıdır; yanlış ifade 'gümrük vergileri' unsurunu 'miktar kısıtlamaları' ile değiştirmiştir. Miktar kısıtlamaları, Gümrük Yönetmeliği'nin genel tanımlarında gözetim, korunma önlemleri ve ithalat veya ihracat yasaklamalarıyla birlikte tarife dışı önlem niteliğindeki ticaret politikası önlemleri arasında sayılır; ithalatın izin verilen miktar ve/veya değerini ifade eden kavram ise kotadır. Aynı tanımlara göre kota, bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değeridir; tercihli tarife, iki ya da daha çok ülkenin ticaret anlaşması uyarınca aralarındaki ticarete karşılıklı olarak ya da bir ülkenin belli ülke veya toprak parçaları menşeli eşyaya tek taraflı olarak daha düşük tarife uygulamasıdır; işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler ise tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretinde uygulanan özel hükümlerdir. Kota ile tarife önlemini karıştıran aday yanlış ifadeyi doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 32; GY 3)
- 13. A** **Bölümde yer alan eşyaya uygulanacak gümrük vergisi oranları** Gümrük Yönetmeliği md. 32
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre bölüm notu, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bölümlerle ilgili olarak bölüm başlıklarından sonra yer alan ve bölümde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği, ilgili bölümde bir eşyaya yapılan bir atfın hangi tür eşyayı kapsadığı, hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer alabileceği ve bunun için hangi şartların gerektiği ile ilgili eşyanın o bölüme dahil olmadığı hakkında bilgi veren açıklamalardır. Eşyaya uygulanacak gümrük vergisi oranları bu listede yer almaz; Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergi oranları gümrük tarifesinin kapsadığı ayrı bir unsurdur. Bu seçenek, sınıflandırmaya yön veren not içeriğine mantıklı görünen bir vergi bilgisi eklediğinden mevzuatı sağduyuyla çözen aday onu da notların kapsamında sanar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 32; GK 15)
- 14. B** **Pozisyon** Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6) md. 4
- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6)'ya göre pozisyon, fasla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dört basamaklı rakamla ifade edilen ve eşyanın ilgili faslın kaçınıcı sırasında olduğunu gösteren sayı gruplarıdır. Gümrük Yönetmeliği aynı dört rakamlı grubu 'tarife pozisyonu' olarak adlandırır. Alt pozisyon, pozisyon numarasına iki rakam eklenerek oluşan altı basamaklı gruptur; fasıl Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıdır; gümrük tarife istatistik pozisyonu ise on iki rakamdan oluşur. Bölüm ise fasılları içeren gruplardır. En güçlü çeldirici alt pozisyonudur: pozisyonun iki rakam eklenmiş biçimidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Seri No: 6 Tebliği 4; GY 32)
- 15. A** **Gümrük tarife istatistik pozisyonu, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde on rakamdan oluşan pozisyonur.** Gümrük Yönetmeliği md. 32
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük tarife istatistik pozisyonu, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde on iki rakamdan oluşan pozisyonur; 'on rakam' ifadesi yanlıştır. Tarife pozisyonu fasla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dört rakamlı, tarife alt pozisyonu ise pozisyon numarasını izleyen iki rakamla birlikte altı rakamlı gruplardır. Fasıl bölümlerden daha alt düzeyde ve bölümlere nazaran daha çok birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı içine alır; Türk Gümrük Tarife Cetveli de eşyanın cins ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı cetvelidir. Sayıyı yaklaşık bilen aday, on iki rakamlı istatistik pozisyonunu on rakamlı sanarak yanlış ifadeyi doğru kabul eder. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 32)

16. **D** Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren*Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6) md. 5, 6*

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6)'ya göre bu Tebliğ eki Açıklama Notlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, Gümrük Kanunu'nun bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini kaybetmesine ilişkin hüküm uyarınca Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir. Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden geçersizlik anı yayım tarihiyle aynıdır; ayrıca bir tebligat veya iptal kararı beklenmez. En güçlü çeldirici altı aylık süre seçeneğidir: Gümrük Kanunu'na göre altı ay, geçerliliğini kaybeden bilgiye dayanarak bağlayıcı sözleşme yapmış hak sahibinin bu bilgiyi kullanabileceği süredir; bilginin geçersiz hâle geldiği anı değiştirmez. Altı yıl bağlayıcı tarife bilgisinin olağan geçerlilik süresidir; iptal kararının verildiği tarih ise yanlış veya eksik bilgiye dayanan bilginin iptaline ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Seri No: 6 Tebliği 5-6)

17. **C** Ek Not, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hazırlanmasında esas alınan ve pozisyonlara ilişkin açıklamalar getiren Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Kararlarıdır.*Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6) md. 4, 5, 6, 7*

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6)'ya göre Ek Not; Armonize Sistem bölüm, fasıl ve alt pozisyon notları ile birlikte Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hazırlanmasında esas alınan ve pozisyon ve alt pozisyonlara ilişkin açıklamalar getiren Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü Notlarıdır; Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Kararları değildir. Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Kararları, Bağlayıcı Tarife Bilgisi değerlendirmesinde dikkate alınan kaynaklar arasında sayılır. Aynı Tebliğe göre Armonize Sistem İzahnamesi, Uyumu sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesidir; Tebliğ Seri No: 3 Tebliğini yürürlükten kaldırmış, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş ve yürütmesi Ticaret Bakanlığına verilmiştir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Seri No: 6 Tebliği 4-7)

18. **A** Özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin uygulanması amacıyla Cumhurbaşkanı Kararı ile oluşturulan bir cetvelin alt açılımlarının belirlenmesini de kapsar.*4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 15*

Gümrük Kanunu'na göre eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesi deyiminden, yürürlükteki hükümlere uygun olarak eşyanın girdiği; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya gümrük tarifesinin kapsadığı diğer cetvelin alt açılımlarının ve tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarifesine dayanan ya da bu cetvele alt açılımlar ekleyen, özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin uygulanması amacıyla Cumhurbaşkanı Kararı ile oluşturulan bir diğer cetvelin alt açılımlarının belirlenmesi anlaşılır. Deyim yalnızca Türk Gümrük Tarife Cetveli ile sınırlı değildir; bölüm ve fasıl düzeyinde de kalmaz, alt açılımlara iner. Vergi oranı gümrük tarifesinin kapsadığı ayrı bir unsurdur; belirleme de beyan sahibinin talebine göre değil, yürürlükteki hükümlere uygun olarak yapılır. En güçlü çeldirici 'yalnızca Türk Gümrük Tarife Cetveli' ifadesini taşıyan seçenektir: Kanun diğer cetvellerin alt açılımlarını da deyime dahil eder. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 15)

19. **B** 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun*Gümrük Yönetmeliği md. 32*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türk Gümrük Tarife Cetveli, eşyanın cins ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda yer alan gümrük vergisi oranlarının gösterildiği cetvelidir. Dolayısıyla cetvelde gösterilen gümrük vergisi oranlarının yer aldığı kanun 474 sayılı Kanundur. En güçlü çeldirici 4458 sayılı Gümrük Kanunu'dur: Gümrük Kanunu gümrük vergilerinin yükümlülüğün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanacağını ve tarifenin kapsamını düzenler; Yönetmelik ise oranların yer aldığı kanun olarak 474 sayılı Kanunu gösterir. Vergi Usul, Harçlar ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları gümrük mevzuatının başka bölümlerinde atıf yapılan kanunlardır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 32)

20. **E** İlk iki rakamıyla – altı basamaktan*Gümrük Yönetmeliği md. 32; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) md. 4*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre fasıl, bölümlerden daha alt düzeyde ve bölümlere nazaran daha çok birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı içine alan ve altı basamaklı Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamını ifade eden kısımdır; Seri No: 4 Tebliği de faslı, altı basamaklı rakamdan oluşan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilen kısımlar olarak tanımlar. Dört rakam tarife pozisyonuna, altı rakam tarife alt pozisyonuna, on iki rakam ise gümrük tarife istatistik pozisyonuna aittir. En güçlü çeldirici 'İlk iki rakamıyla – on iki basamaktan' seçeneğidir: fasıl rakamını bilen ancak Armonize Sistem Kodunu on iki rakamlı gümrük tarife istatistik pozisyonu ile karıştıran adayı yakalar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 32; Seri No: 4 Tebliği 4)

BÖLÜM 10 · MENŞE

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, eşyanın tercihli olmayan menşenin belirlenme amaçları arasında yer alır?

- A) Menşe şahadetnamelerinin hazırlanması ve verilmesi
- B) A.TR dolaşım belgelerinin hazırlanması ve verilmesi
- C) EUR.1 dolaşım sertifikalarının hazırlanması ve verilmesi
- D) Serbest ticaret anlaşmaları çerçevesindeki tarife uygulamalarından yararlandırılma
- E) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesindeki tarife uygulamalarından yararlandırılma

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, menşe şahadetnamesi aranacak hâller ile şahadetnamelerin şekli ve içereceği bilgilere ilişkin usul ve esasların belirlendiği düzenleme ile menşe şahadetnamesinin ibrazına rağmen ciddi bir şüphe durumunda ek kanıtları istemeye yetkili merci aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

- A) Cumhurbaşkanlığı Kararı – Gümrük idareleri
- B) Yönetmelik – Gümrük idareleri
- C) Yönetmelik – Bakanlık
- D) Bakanlıkça çıkarılan tebliğ – Gümrük idareleri
- E) Cumhurbaşkanlığı Kararı – Bakanlık

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşyaya ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşyanın belirlenmesinde ülke ifadesi, o ülkenin kara sularını da kapsar.
- B) Bir ülkede kayıtlı olup o ülkenin bandırasını taşıyan araçlarca başka bir ülkenin kara sularında avlanan ürünler, bandıra ülkesinde tümüyle elde edilmiş sayılır.
- C) Fabrika gemilerinde, kara suları dışındaki denizlerden çıkartılan av ürünlerinden elde edilen eşya, geminin bulunduğu denize kıyısı olan ülkede tümüyle elde edilmiş sayılır.
- D) Bir ülkenin kara suları dışındaki denizlerin dibinden çıkartılan ürünler, münhasır işletme hakkı aranmaksızın o ülkede tümüyle elde edilmiş sayılır.
- E) Sadece hammadde elde etmek için bir ülkede toplanan atık ve artıklar, o ülkede tümüyle elde edilmiş eşya sayılmaz.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin eşyanın tercihli olmayan menşenin belirlenmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Bir ülkede başka bir ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilen eşya, o ülkede tümüyle elde edilen veya üretilen eşya sayılır.
- II. Üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyanın bir ülke menşeli sayılabilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla donatılmış işletmelerde yapılması gerekir.
- III. Tekstil ürünlerinde, tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı, pozisyon değişikliği koşulunun sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın yetersiz işçilik veya işlem olarak kabul edilir.
- IV. Esas amacının, Türkiye tarafından belirli ülkelerin eşyasına uygulanan hükümleri aşmak olduğu kesin olarak tespit edilmedikçe, yapılan araştırma sonucunda yalnızca bu yönde bir kanaat oluşması eşyanın o ülke menşeli sayılmasına engel olmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız III
- B) I ve II
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) II ve III

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin tercihli olmayan menşee ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki olay verilmiştir:

- Türkiye'de yerleşik X firması, Çin menşeli olup Türk Gümrük Tarife Cetvelinin XI inci bölümünde yer alan tekstil ürünlerini serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal etmiştir.
- Firma, eşyayı deposunda yeni ambalajlara aktarmış ve ürünlerin üzerine kendi markasını taşıyan etiketler koymuştur.
- Eşya bu hâliyle Gürcistan'a ihraç edilecektir.

Buna göre ihraç edilecek eşyanın menşeeine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Eşya, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulduğu anda Türk menşeei kazanmıştır
- B) Ambalaj değişikliği ile etiket konulması bir arada yapıldığından eşya Türk menşeei kazanmıştır
- C) Yapılan işlemler eşyanın tarife pozisyonunu değiştirmişse eşya Türk menşeei kazanır; değiştirmemişse Çin menşeei kalır
- D) Eşya Çin menşeelidir; serbest dolaşıma girmesi ve üzerinde yapılan işlemler eşyaya Türk menşeei kazandırmaz
- E) Eşyanın menşee ülkesi, Gürcistan'a en son gönderildiği ülke olan Türkiye'dir

6- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde "menşee ispat belgeleri" olarak tanımlanan ve Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde tercihli rejimden yararlanmak üzere malın menşeeini belirleyen belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) EUR.1 dolaşım sertifikası
- B) A.TR dolaşım belgesi
- C) EUR-MED dolaşım sertifikası
- D) EUR-MED fatura beyanı
- E) Fatura beyanı

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, ek listelerdeki menşee kuralının eşyanın imalatında fabrika çıkış fiyatının belirli bir yüzde oranını aşmayacak şekilde menşeei olmayan madde kullanımını öngördüğü hâllerde, bu oranın hesaplanmasında kullanılan "kıymet" deyimini aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Kullanılan menşeei olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymetini; bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi hâlinde imalatın yapıldığı ülkede maddeler için ödenen tespiti mümkün en yüksek fiyatı
- B) Kullanılan menşeei olmayan maddeler için imalatın yapıldığı ülkede ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı; bunun tespit edilememesi hâlinde maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymetini
- C) Elde edilen ürünün fabrika çıkış fiyatından, ürünün ihracında geri ödenmiş veya ödenecek yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı
- D) Montaj işlemlerinin yapıldığı ülkede o ülke menşeei parçaların birleştirilmesinden doğan, kâr ve genel giderler dahil kıymet artışı
- E) Kullanılan menşeei olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymetini; bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi hâlinde imalatın yapıldığı ülkede maddeler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı

8- Gümrük Yönetmeliği'nde "eşyanın Türkiye'ye en son gönderildiği veya getiren araca yüklendiği ülke" olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eşyanın menşee ülkesi
- B) Eşyanın üretildiği ülke
- C) Eşyanın geldiği ülke
- D) Eşyanın tercihli menşee ülkesi
- E) Eşyanın varış ülkesi

9- Gümrük Yönetmeliği'nin aksesuarlar, yedek parçalar ve aksamın menşesine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Bir cihaz, makine, alet veya aracın parçası beraberinde teslim edilen ve normal olarak cihazın bölümü durumundaki aksesuarlar, yedek parçalar ve aksamın, söz konusu cihaz, makine, alet veya aracın parçası ile aynı menşei taşıdığı kabul edilir.
- II. Bu hükümlerin uygulanmasında cihaz, makine, alet veya aracın parçası ifadesi, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin XI, XVI ve XVII nci bölümlerinde yer alan eşyayı ifade eder.
- III. Önemli yedek parçaların serbest dolaşıma sokulmak istenmesi hâlinde, menşe şahadetnamesinde bulunması zorunlu bilgileri içeren bir menşe şahadetnamesinin ibrazı gerekir.
- IV. Bu hükümlere göre menşe belirlenebilmesi için, önemli yedek parçaların üretim aşamasında ilgili teçhizat, makine, cihaz veya taşıtın bünyesine girmesinin, bu eşyanın imalatının yapıldığı ülkenin menşesine sahip olmasını engellememesi gerekir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II, III ve IV
- E) I, III ve IV

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, daha önce ihraç edilmiş bir makinenin normal bakımında kullanılacak önemli yedek parçaların ihracatında menşe şahadetnamesi düzenlenirken, şahadetnamenin ilgili kutusunun doldurulmasından başka aşağıdakilerden hangisi her durumda aranır?

- A) Daha önce ihraç edilmiş makinenin parçası ile ilgili fatura veya bu faturanın bir nüshası
- B) Teslimatın normal bakım hizmetinin bir parçası olarak yapılmakta olduğunu gösteren sözleşme veya bu sözleşmenin bir nüshası
- C) Daha önce ihraç edilmiş makineye ait menşe şahadetnamesinin sayı, tarih ve onaylayan bilgilerini içeren ayrıntılar
- D) Başvuru sahibinin, yedek parçaların daha önce ihraç edilen makinenin normal bakımında kullanılacağına ilişkin yazılı beyanı
- E) Gümrük idaresince gerekli görülen ve yedek parçaların Türkiye menşeli olduğunu tevsik eden diğer belgeler

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, menşe esaslı ticaret politikası önlemine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin uygulanmaması için eşyanın söz konusu önleme tabi ülke menşeli olmadığını tevsik etmek üzere ibraz edilecek menşe şahadetnamesi aşağıdakilerden hangisince düzenlenmiş olmalıdır?

- A) Yalnızca eşyanın menşe ülkesinin yetkili makamlarınca
- B) Eşyanın menşe ülkesinin veya eşyayı ihraç eden ülkenin yetkili makamlarınca
- C) Menşe ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenip ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca onaylanarak
- D) İthalatçının yazılı başvurusu üzerine Türkiye'deki gümrük idaresince
- E) İhracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip Türkiye'deki gümrük idaresince vize edilerek

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinde belirtildiği durumda uygulanacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkelere uygulanan yüksek orandan doğan vergi farkı ile menşe esaslı ticaret politikası önlemleri ve ilave gümrük vergisi nakit olarak teminata bağlanır.
- B) Usulüne uygun bir menşe şahadetnamesinin ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre verilir.
- C) Verilen süre içinde usulüne uygun menşe şahadetnamesinin ibrazı hâlinde alınan teminat iade edilir.
- D) Menşe şahadetnamesinin kabul edilmemesi hâlinde alınan teminat irat kaydedilir.
- E) İbraz süresi, mücbir sebep hâlleri saklı kalmak ve bitiminden önce başvurulmak kaydıyla bölge müdürlüğünce en fazla otuz gün uzatılabilir.

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceği beyannamede belirtilmeksizin yapılan serbest dolaşıma girişte ilave gümrük vergisi beyan edilerek ödenmiştir.

Ödenen tutarın geri verilebilmesi için menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvuru süresi, sürenin uzatılmadığı varsayıldığında aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün
- B) İlave gümrük vergisinin ödendiği tarihten itibaren altı ay
- C) Beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ay
- D) Gümrük idaresince yapılan tespit tarihinden itibaren altı ay
- E) Beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ay otuz gün

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre menşe şahadetnamelerinde bulunması zorunlu olan bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu
- B) Kapların marka, numara ve sayıları
- C) Eşyanın cinsi, nev'i, daralı ve net ağırlıkları veya diğer ölçüleri
- D) Şahadetnameyi veren makamın tarih, imza ile mühür veya kaşeden oluşan tasdik şerhi
- E) Şahadetname eşyanın o ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler nedeniyle verilmişse bu husustaki etraflı açıklamalar

15- Gümrük Yönetmeliği'nin menşe şahadetnamesi aranmayacak eşyaya ilişkin hükmüne göre, ticari mahiyette olmayan eşyada menşe şahadetnamesi aranmamasının CIF kıymet sınırı ile birden fazla kap veya kolinin kıymetinin birlikte dikkate alınmasına ilişkin kural aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) 150 Avro – Aynı gönderici tarafından Türkiye'deki bir alıcı adına gönderilen kap ve kolilerin tamamının kıymeti birlikte dikkate alınır
- B) 430 Avro – Göndericileri farklı olsa da Türkiye'deki aynı alıcı adına gelen kap ve kolilerin tamamının kıymeti birlikte dikkate alınır
- C) 430 Avro – Aynı gönderici tarafından Türkiye'deki bir alıcı adına gönderilen kap ve kolilerin tamamının kıymeti birlikte dikkate alınır
- D) 500 Avro – Göndericileri farklı olsa da Türkiye'deki aynı alıcı adına gelen kap ve kolilerin tamamının kıymeti birlikte dikkate alınır
- E) 500 Avro – Her kap ve kolinin kıymeti ayrı ayrı dikkate alınır

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, menşe şahadetnamesinde bulunması zorunlu bilgilerden hangisindeki noksanlık veya yanlışlık, şahadetnamenin gümrük idare amirinin onayı ile işleme konulabileceği hâller arasında sayılmamıştır?

- A) Kapların marka, numara ve sayıları
- B) Eşyayı gönderenin adı, soyadı
- C) Türkiye'deki alıcının adı, soyadı
- D) Eşyanın cinsi, nev'i, daralı ve net ağırlıkları veya diğer ölçüleri
- E) Şahadetname eşyanın o ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler nedeniyle verilmişse bu husustaki etraflı açıklamalar

17- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idarelerine ibraz olunan menşe şahadetnamelerinin incelenmesi ve sonradan kontrolüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Şahadetnamede yer alan bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu yönünde şüphe veya ihbar bulunması hâlinde, gümrük idaresince eşya, eşyanın orijinal ambalajı, markası ve patenti gibi hususlarda inceleme yapılır
- B) İnceleme sonucunda şahadetnamenin gerçekliği hakkında yeterli kanaat elde edilemez ve tereddüt devam ederse, şahadetname bu kanaati uyandıran tüm bilgi ve belgelerle birlikte sonradan kontrol talebiyle Müsteşarlığa gönderilir
- C) Müsteşarlıkça ihracatçı ülke gümrük idaresi nezdinde yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bilgiler çerçevesinde işlem yapılması için keyfiyet ilgili gümrük idaresine bildirilir
- D) İnceleme sonucunda şahadetnamenin sıhhati konusunda bir aykırılık tespit edilmesi hâlinde, duruma göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu'ndaki usulsüzlük cezası hükümleri uygulanır
- E) Ticaret politikası önlemlerine tabi eşya için yükümlülerce yazılı talepte bulunulması hâlinde, tahsili gereken vergi veya diğer mali yükümlülükler teminata bağlanarak eşya araştırma sonucu beklenmeden teslim edilebilir

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye'den ihracatta düzenlenecek menşe şahadetnamelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Menşe şahadetnamesi Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde basılır; başvuru formu ise Türkçe dilinde basılır
- B) Menşe şahadetnamesi, biri meneviş desenli baskılı zeminli, ikisi beyaz olan üç nüshalık takım hâlinde dir
- C) Menşe şahadetnamesi, ancak ihracatçı adına hareket eden gümrük müşavirinin yazılı başvurusu üzerine düzenlenir
- D) Başvuru formu Türkçe dilinde doldurulur; menşe şahadetnamesi ise Türkçe ya da ticaretin gereklerine göre herhangi bir dilde doldurulabilir
- E) İhracatın düzenli aralıklarla yapılması ve eşyanın menşe şartlarını karşıladığına ilişkin gerekli teminatların verilmesi kaydıyla, yetkili makamlar her ihracat işlemi için ayrı başvuru formu istemeyebilir

19- Gümrük Yönetmeliği'nin serbest dolaşıma girişte ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülüklerle ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Eşyanın serbest dolaşıma girişinde, o tarihte yürürlükte bulunan ticaret politikası önlemlerine ilişkin mevzuat ile konulmuş hükümler de uygulanır.
- B) Önlem kararı bir belgeye istinaden uygulanıyorsa, beyannamenin tescil tarihi itibarıyla geçerlilik süresi sona ermiş belgeler de kabul edilir.
- C) Önlemlerin, ilave gümrük vergisinin veya diğer mali yükümlülüklerin uygulanmasında serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi esas alınır.
- D) Bu yükümlülüklerle tabi eşyanın menşei menşe şahadetnamesi ile ispat olunur ve şahadetname, serbest dolaşıma girişe ilişkin beyanname ekinde ibraz edilir.
- E) Numunelerin serbest dolaşıma girişinde bu hükümler uygulanmaz.

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerle tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde aşağıdaki durumların hangisinde menşe şahadetnamesi aranmaz?

- A) Önlemin uygulandığı ülke dışındaki bir ülkeden gelen eşyanın, önlemin uygulanmaması için söz konusu önleme tabi ülke menşeli olmadığının tevsik edilmesi gereken durumda
- B) Önlemin uygulandığı ülke menşeli olduğu beyan edilen eşyanın, aynı zamanda birden fazla ticaret politikası önlemine tabi olması durumunda
- C) Önlemin uygulandığı ülke menşeli olduğu beyan edilen eşya için aynı düzenleme kapsamında ülkesine göre farklı oranların belirlenmiş olması durumunda
- D) 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, AB'ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyada
- E) Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için öngörülen daha yüksek gümrük vergisi oranının uygulanmaması için eşyanın bu Örgüte üye bir ülke menşeli olduğunun tevsik edilmesi gereken durumda

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 10 · Menşe — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	A	E	D	B	E	C	E	D	B	E	C	A	C	A	D	C	B	D

1. **A** Menşe şahadetnamelerinin hazırlanması ve verilmesi

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 17, 22

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın tercihli olmayan menşei üç amaçla belirlenir: tercihli tarife uygulamaları hariç olmak üzere Türk Gümrük Tarifesi'nin uygulanması, eşya ticaretine ilişkin tarife önlemleri dışında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile oluşturulan önlemlerin uygulanması ve menşe şahadetnamelerinin hazırlanması ve verilmesi. Bu yüzden menşe şahadetnamesi, eşyanın tercihli olmayan menşei gösteren belgedir. Serbest ticaret anlaşmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesindeki tarife uygulamaları tercihli tarife uygulamalarıdır; bunlarda eşyanın tercihli menşei aranır ve tercihli menşe kuralları anlaşmalarla veya Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenir. En güçlü çeldirici EUR.1 dolaşım sertifikasıdır. Dahilde İşleme Rejimi Tebliği bu belgeyi, anlaşmalar çerçevesinde tercihli rejimden yararlanmak üzere malın menşei belirleyen menşe ispat belgeleri arasında sayar; yani o da bir menşe belgesidir, ancak tercihli menşei gösterir. A.TR dolaşım belgesi ise serbest dolaşımdaki eşyanın Katma Protokoldeki tercihli rejimden yararlanmasını sağlar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 17, 22; GY 205; DİR Tebliği 3)

2. **B** Yönetmelik – Gümrük idareleri

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 21

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre menşe şahadetnamesi aranacak hâller ile menşe şahadetnamelerinin şekli ve içereceği bilgilere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir; menşe şahadetnamesinin ibrazına rağmen ciddi bir şüphe durumunda ek kanıtları istemeye gümrük idareleri yetkilidir. Cumhurbaşkanlığı Kararı Kanunda, eşya ticaretine ilişkin tarife önlemleri dışındaki önlemlerin ve anlaşmalar dışında kalan tercihli tarife uygulamalarından yararlanan eşyanın tercihli menşe kurallarının dayanağı olarak geçer; menşe şahadetnamesinin usul ve esaslarının dayanağı değildir. Bakanlık (Yönetmelik metninde Müsteşarlık) ise gümrük idaresinin incelemesine rağmen tereddüt devam ettiğinde şahadetnamenin sonradan kontrol talebiyle gönderildiği mercidir. En güçlü çeldirici 'Yönetmelik – Bakanlık' seçeneğidir: düzenleme doğru, ancak ek kanıt isteme yetkisi doğrudan gümrük idarelerine aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 17, 21, 22; GY 41)

3. **A** Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşyanın belirlenmesinde ülke ifadesi, o ülkenin kara sularını da kapsar.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 18

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşyanın sayıldığı hükmün uygulanmasında ülke ifadesi o ülkenin kara sularını da kapsar. Bu nedenle bir ülkenin kara sularında tutulan ve avlanan balıkçılık ürünleri o ülkede tutulmuş sayılır ve geminin bandırası sonucu değiştirmez. Bandıra ölçütü yalnızca o ülkede kayıtlı veya tescilli olup o ülkenin bandırasını taşıyan araçlarca herhangi bir ülkenin kara suları dışındaki denizlerden çıkartılan av ürünleri ve diğer deniz ürünleri için geçerlidir; başka bir ülkenin kara sularında yapılan avı bandıra ülkesine bağlayan ifade bu kaydı yok saymaktadır. Fabrika gemilerinde bu ürünlerden elde edilen eşya da kıyı ülkesine değil, geminin kayıtlı olduğu ve bandırasını taşıdığı ülkeye bağlanır. Kara suları dışındaki denizlerin dibinden çıkartılan ürünlerin o ülke menşeli sayılması, o ülke tarafından münhasır işletme hakkına sahip olarak çıkartılmalarına bağlıdır. Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan atık ve artıklar ise tümüyle elde edilen eşya sayımında açıkça yer alır. En güçlü çeldirici bandıra ülkesine ilişkin ifadedir: 'kara suları dışındaki' kaydı düşürüldüğünde akla yatkın görünür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 18)

4. **E** II ve III

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 18, 19, 20;

Gümrük Yönetmeliği md. 34

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bir ülkede tümüyle elde edilen veya üretilen eşya kapalı bir sayımla belirlenmiştir: o ülkede çıkarılan, toplanan, doğup yetiştirilen, avlanan ürünler, sayılan eşyadan üretimin herhangi bir aşamasında elde edilen eşya ve türevleri gibi. Başka ülke menşeli girdilerle üretilen eşya bu sayımda yer almaz; böyle bir eşya üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyadır ve ancak esaslı işçilik kuralıyla menşe kazanabilir (I yanlış). Esaslı işçilik kuralına göre o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla donatılmış işletmelerde yapılması gerekir (II doğru). Gümrük Yönetmeliği'ne göre tekstil ürünlerinde tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı, pozisyon değişikliği koşulunun sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın yetersiz işçilik veya işlemdir (III doğru). Kanuna göre esas amacının belirli ülkelerin eşyasına uygulanan hükümleri aşmak olduğu tespit edilen veya yapılan araştırma sonucunda hakkında bu yönde bir kanaat oluşan işçilik ya da işlemle üretilen eşya o ülke menşeli sayılmaz; kesin tespit aranmaz, kanaat de yeterlidir (IV yanlış). En güçlü tuzak IV'tür: hükümdaki 'veya ... kanaat oluşan' kaydı, kanaati tespitle aynı sonuca bağlar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 18, 19, 20; GY 34)

5. **D** Eşya Çin menşelidir; serbest dolaşıma girmesi ve üzerinde yapılan işlemler eşyaya Türk menşei kazandırmaz

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 18, 19; Gümrük Yönetmeliği md. 34, 36

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşya iki yoldan bir ülke menşeli olur: tümüyle o ülkede elde edilmesi ya da üretimi birden fazla ülkede gerçekleşen eşyada o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla donatılmış işletmelerde yapılması. Serbest dolaşıma giriş bu iki yoldan biri değildir; eşyanın serbest dolaşıma girmesi tek başına ona Türk menşei kazandırmaz. Gümrük Yönetmeliği'ne göre ambalaj değişikliği ve basit ambalajlama işlemleri ile ürün veya ambalajı üzerine marka ve etiket konulması yetersiz işçilik veya işlemdir; bunların iki veya daha fazlasının bir arada yapılması da yetersiz sayılır ve bu sonuç tarife pozisyonu değişikliği koşulunun sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın geçerlidir. Eşya bu yüzden Çin menşeli kalır. En güçlü çeldirici pozisyon değişikliğine bağlanan seçenektir: tekstilde pozisyon değişikliği genel kuraldır, ancak sayılan yetersiz işlemler bu kurala bakılmaksızın menşeye kazandırmaz. 'En son gönderildiği ülke' ise menşeye ülkeyi değil, eşyanın geldiği ülkeyi tanımlar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 18, 19; GY 34, 36)

6. **B** A.TR dolaşım belgesi

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 3

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) menşeye ispat belgelerini; Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde tercihli rejimden yararlanmak üzere ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen ve malın menşeyini belirleyen EUR.1 dolaşım sertifikası, EUR-MED dolaşım sertifikası, EUR-MED fatura beyanı veya fatura beyanı olarak tanımlar. A.TR dolaşım belgesi bu sayımda yer almaz; Tebliğ onu ayrıca, Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlayan belge olarak tanımlar. A.TR'nin dayanağı eşyanın menşeyi değil serbest dolaşımda bulunmasıdır; gümrük statüsü ile menşeye arasındaki ayrımın belgedeki karşılığı budur. En güçlü çeldirici EUR.1 dolaşım sertifikasıdır: adı A.TR gibi 'dolaşım' içerse de malın menşeyini belirleyen bir menşeye ispat belgesidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD DİR Tebliği 3)

7. **E** Kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymetini; bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi hâlinde imalatın yapıldığı ülkede maddeler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı

Gümrük Yönetmeliği md. 36

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ek listelerdeki menşeye kuralı menşeli olmayan madde kullanımını fabrika çıkış fiyatının belirli bir yüzdesiyle sınırlıyorsa, bu oranın hesabında kullanılan 'kıymet' deyimini, kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymetini; bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi hâlinde ise imalatın yapıldığı ülkede maddeler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı ifade eder. Sıra önemlidir: esas olan gümrük kıymetidir, ilk fiyata ancak gümrük kıymeti bilinmez veya tespit edilemezse gidilir; sırayı tersine çeviren seçenek en güçlü çeldiricidir. 'Tespiti mümkün en yüksek fiyat' ifadesi hükümdeki 'tespiti mümkün ilk fiyat' kaydını bozar. Yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyat 'fabrika çıkış fiyatı', o ülke menşeli parçaların birleştirilmesinden doğan kıymet artışı ise 'montaj işlemleri sonucu oluşan kıymet' deyimidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 36)

8. **C** Eşyanın geldiği ülke

Gümrük Yönetmeliği md. 36

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın geldiği ülkeden maksat, Türkiye'ye en son gönderildiği veya getiren araca yüklendiği ülkedir. Eşya üretildiği ülkeden doğrudan Türkiye'ye getirilmeyip üçüncü ülkeler yoluyla getirilmiş ve oralarda geçici depolama yerlerine veya antrepolara konmuş olsa dahi menşeye ülkesi değişmez; başka bir ülkede antrepoya konmaksızın yalnızca araç değiştirilmesi de eşyanın geldiği ülkeyi değiştirmez. En güçlü çeldirici menşeye ülkesidir: iki kavram aynı hükümde birlikte düzenlenmiştir, fakat menşeye ülkesi ara ülkelerdeki depolamayla değişmezken geldiği ülke en son gönderilen ülkeye göre belirlenir. Tercihli menşeye tercihli tarife uygulamalarında, varış ülkesi ise yedek parçaların menşesinde ithalatın yapıldığı ülke anlamında geçer. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 36, 37)

9. **E** I, III ve IV

Gümrük Yönetmeliği md. 37

Gümrük Yönetmeliği'ne göre bir cihaz, makine, alet veya aracın parçası beraberinde teslim edilen ve normal olarak cihazın bölümü durumundaki aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam, söz konusu cihaz, makine, alet veya aracın parçası ile aynı menşeye taşır (I doğru). Bu hükümlerin uygulanmasında 'cihaz, makine, alet veya aracın parçası', Türk Gümrük Tarife Cetvelinin XVI, XVII ve XVIII inci bölümlerinde yer alan eşyadır; XI inci bölüm Yönetmelikte tekstil ürünlerinin yer aldığı bölüm olarak geçer (II yanlış). Önemli yedek parçaların serbest dolaşıma sokulmak istenmesi hâlinde, menşeye şahadetnamesinde bulunması zorunlu bilgileri içeren menşeye şahadetnamesinin ibrazı gerekir; gümrük idaresi buna ek olarak fatura, sözleşme ve gerekli gördüğü başka belgeleri isteyebilir (III doğru). Bu kurallara göre menşeye belirlenebilmesi için varış ülkesindeki ithalat için gerekli olması ve önemli yedek parçaların üretim aşamasında teçhizatın bünyesine girmesinin, teçhizatın imalatının yapıldığı ülkenin menşeyine sahip olmasını engellememesi gerekir (IV doğru). En güçlü tuzak II'dir: bölüm numaralarından biri tekstil bölümüyle değiştirilmiştir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 34, 37, 40)

10. **D** Başvuru sahibinin, yedek parçaların daha önce ihraç edilen makinenin normal bakımında kullanılacağına ilişkin yazılı beyanı *Gümrük Yönetmeliği md. 37*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre önemli yedek parçaların ihracatında menşe şahadetnamesi düzenlenirken, şahadetnamenin eşyanın tanımı, koli sayısı ve cinsi, marka ve sayısını gösteren kutusunun doldurulmasından başka, başvuruda bulunanın bu eşyanın daha önce ihraç edilmiş cihaz, makine, alet veya aracın bir parçasının normal bakımı için kullanılacağına ilişkin yazılı beyanı aranır; bu beyanda cihazın tüm özellikleri de yer alır. Daha önce ihraç edilmiş cihaza ait menşe şahadetnamesinin sayı, tarih ve onaylayan gibi ayrıntıları başvuruda yalnızca 'mümkünse' sunulur. Fatura veya nüshası, teslimatın normal bakım hizmetinin parçası olarak yapıldığını gösteren sözleşme veya nüshası ve gerekli görülen başka belgeler ise gümrük idaresinin ek olarak 'isteyebileceği' belgelerdir; Türkiye menşeyini tevsik eden bilgiler de yetkili makamlarca 'talep edilebilir'. En güçlü çeldirici fatura seçeneğidir: hükümde geçer, ancak idarenin takdirine bağlıdır ve her durumda aranmaz. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 37, 42)

11. **B** Eşyanın menşe ülkesinin veya eşyayı ihraç eden ülkenin yetkili makamlarınca *Gümrük Yönetmeliği md. 38*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya diğer mali yükümlülükler tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde, önlemin uygulanmaması için eşyanın bu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş menşe şahadetnamesi ibraz edilir. İki makam seçimlik olarak sayılmıştır ('veya'): biri yeterlidir, ikisinin birlikte işlem yapması aranmaz ve yetki menşe ülke makamıyla da sınırlı değildir. En güçlü çeldirici iki makamı birleştiren seçenektir: hüküm, birinin düzenleyip ötekini onaylamasını aramaz. Türkiye'deki gümrük idaresi ithalatta menşe şahadetnamesi düzenleme; yazılı başvuru üzerine düzenleme Yönetmelikte Türkiye'den ihracatta düzenlenecek şahadetnameler için geçer. 'Düzenlenip gümrük idaresince vize edilme' ise Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde A.TR ve menşe ispat belgelerinin tanımında yer alan ifadedir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 38, 42)

12. **E** İbraz süresi, mücbir sebep hâlleri saklı kalmak ve bitiminden önce başvurulmak *Gümrük Yönetmeliği md. 38*
kaydıyla bölge müdürlüğünce en fazla otuz gün uzatılabilir.

Gümrük Yönetmeliği'ne göre menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğinin beyannamede belirtilmesi hâlinde; Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkelere uygulanan yüksek orandan doğan gümrük vergisi farkı, menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülükler nakit teminata bağlanır ve usulüne uygun bir menşe şahadetnamesi ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre verilir. Bu süre, mücbir sebep hâlleri saklı kalmak ve bitiminden önce başvurmak kaydıyla gümrük idare amirince en fazla otuz gün uzatılabilir; uzatma yetkisi bölge müdürlüğüne değil gümrük idare amirine aittir. Süresi içinde usulüne uygun şahadetname ibraz edilirse teminat iade edilir; şahadetname kabul edilmezse alınan teminat irat kaydedilir. Yanlış ifadede süre ve koşullar doğru verilmiş, yalnızca uzatma makamı değiştirildiğinden ifade ilk bakışta doğru görünür; makamı karıştıran aday bunu doğru sanar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 38)

13. **C** Beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ay *Gümrük Yönetmeliği md. 38*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre, şahadetnamenin sonradan ibraz edileceğinin belirtildiği veya ibraz edilen şahadetnamenin kabul edilmediği hâller dışında; Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkelere uygulanan yüksek orandan doğan gümrük vergisi farkı, menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya diğer mali yükümlülükler beyan edilerek ödenmişse, beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması hâlinde tahsil edilen tutar geri verilir. Sürenin başlangıcı ödeme tarihi değil beyannamenin tescil tarihidir. Mücbir sebep hâlleri saklı kalmak ve bitiminden önce başvurmak kaydıyla bu süre gümrük idare amirince en fazla otuz gün uzatılabilir; soruda uzatma olmadığından 'altı ay otuz gün' seçeneği doğru değildir, otuz gün ise uzatma süresinin kendisidir. Tespit tarihinden itibaren altı ay, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra yapılan denetimde pozisyon değişikliği nedeniyle önleme tabi olduğu anlaşılan eşya için verilen süredir. En güçlü çeldirici ödeme tarihinden başlatılan altı aydır: süre doğru, başlangıç anı yanlıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 38)

14. **A** Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu *Gümrük Yönetmeliği md. 40*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre menşe şahadetnamesi ürünün teşhis edilmesini sağlamak üzere gerekli tüm ayrıntıları taşıy ve şu bilgilerin bulunması zorunludur: eşyayı gönderenin adı, soyadı; Türkiye'deki alıcısının adı, soyadı; kapların marka, numara ve sayıları; eşyanın cinsi, nev'i, daralı ve net ağırlıkları veya diğer ölçüleri; şahadetnameyi veren makamın tarih, imza ile mühür veya kaşeden oluşan tasdik şerhi; şahadetname eşyanın o ülkede gördüğü değişiklik ve işlemlerden ötürü verilmişse bu husustaki etraflı açıklamalar. Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu bu sayımda yer almaz; Yönetmelik bu ifadeyi, ekinde şahadetname bulunmayan beyannamelerin denetiminde pozisyonun değişmesi sonucu önleme tabi olduğunun anlaşılması hâlinde kullanır. Sahada her belgede görüldüğü için akla yatkındır, ancak zorunlu bilgi değildir. En güçlü çeldirici işlem açıklamalarıdır: yalnızca şahadetname o ülkede görülen işlemler nedeniyle verilmişse aranır, yine de zorunlu bilgiler arasında sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 38, 40)

15. **C** 430 Avro – Aynı gönderici tarafından Türkiye'deki bir alıcı adına gönderilen kap ve kolilerin tamamının kıymeti birlikte dikkate alınır *Gümrük Yönetmeliği md. 39*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ticari mahiyette olmayan ve CIF kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen eşya için menşe şahadetnamesi aranmaz. Aynı gönderici tarafından Türkiye'deki bir alıcı adına gönderilen kap ve kolilerin hepsi bir bütün teşkil eder ve tamamının kıymeti birlikte dikkate alınır; böylece aynı gönderinin kolilere bölünmesiyle sınırın aşılması engellenir. Birleştirme ölçütü yalnızca alıcının aynı olması değildir, göndericinin de aynı olması gerekir; farklı göndericilerden aynı alıcıya gelen koliler birleştirilmez. Kolilerin her birini ayrı değerlendiren kural ise hükmün ikinci cümlesini yok sayar. 150 Avro, posta ya da hızlı kargo yoluyla gelen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına tanınan muafiyette, 500 Avro ise Gümrük Yönetmeliği'nde aynı gümrük idaresinden sürekli ve periyodik olarak ithal edilen eşyada beyanname yerine ticari veya idari belgeyle işlem yapılmasına ilişkin hükümde geçen sınırlardır. En güçlü çeldirici 430 Avro sınırını aynı alıcı ölçütüyle veren seçenektir: sınır doğru, birleştirme ölçütü genişletilmiştir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 39)

16. **A** Kapların marka, numara ve sayıları *Gümrük Yönetmeliği md. 40*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre menşe şahadetnamesindeki zorunlu bilgilerden yalnızca dördünde noksanlık veya yanlışlık bulunması hâlinde şahadetname gümrük idare amirinin onayı ile işleme konulur: eşyayı gönderenin adı, soyadı; Türkiye'deki alıcının adı, soyadı; eşyanın cinsi, nev'i, daralı ve net ağırlıkları veya diğer ölçüleri; şahadetname o ülkede görülen işlemler nedeniyle verilmişse bu husustaki etraflı açıklamalar. Kapların marka, numara ve sayıları ile şahadetnameyi veren makamın tasdik şerhi de zorunlu bilgilerdendir, ancak bu kolaylığın kapsamında sayılmamıştır. En güçlü çeldirici işlem açıklamalarıdır: zorunlu bilgiler sayımının sonunda yer aldığı için atlanabilir, oysa idare amirinin onayıyla giderilebilecek noksanlıklar arasındadır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 40)

17. **D** İnceleme sonucunda şahadetnamenin sıhhati konusunda bir aykırılık tespit edilmesi hâlinde, duruma göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu'ndaki usulsüzlük cezası hükümleri uygulanır *Gümrük Yönetmeliği md. 41*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ibraz olunan menşe şahadetnamelerinde yer alan bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu yönünde şüphe veya ihbar varsa gümrük idaresi eşya, orijinal ambalaj, marka ve patent gibi hususlarda inceleme yapar; inceleme sonucunda şahadetnamenin sıhhati konusunda aykırılık tespit edilirse duruma göre 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uygulanır. Gümrük Kanunu'ndaki usulsüzlük cezası bu hükümde yer almaz; ifade bu yüzden yanlıştır. Tereddüt devam ederse şahadetname tüm bilgi ve belgelerle sonradan kontrol talebiyle Müsteşarlığa gönderilir; Müsteşarlıkça ihracatçı ülke gümrük idaresi nezdinde yapılan incelemelerin sonucu ilgili gümrük idaresine bildirilir. Önlemlere tabi eşya, yükümlünün yazılı talebi üzerine, tahsili gereken tutarlar teminata bağlanarak araştırma sonucu beklenmeden teslim edilebilir. En güçlü çeldirici teminatla teslim ilişkisi ifadedir: yazılı talep şartıyla Yönetmelikte aynen yer alır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 41)

18. **C** Menşe şahadetnamesi, ancak ihracatçı adına hareket eden gümrük müşavirinin yazılı başvurusu üzerine düzenlenir *Gümrük Yönetmeliği md. 42*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye'den ihracatta menşe şahadetnamesi, ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğundaki yetkili temsilcisinin yazılı başvurusuna binaen düzenlenir; başvuruyu ihracatçının kendisi de yapabilir ve gümrük müşavirinin başvurusu şart değildir. Bu ifade, 'her işlemde gümrük müşaviri şarttır' önyargısını yoklar. Diğer ifadeler Yönetmelikte yer alır: şahadetname Türkçe, İngilizce ve Fransızca, başvuru formu Türkçe basılır; şahadetname biri meneviş desenli baskılı zeminli, ikisi beyaz üç nüshalık takımdır; başvuru formu Türkçe, şahadetname Türkçe ya da ticaretin gereklerine göre herhangi bir dilde doldurulur; ihracat düzenli aralıklarla yapılıyor ve gerekli teminatlar verilmişse her işlem için ayrı başvuru formu istenmeyebilir. En güçlü çeldirici dil ifadesidir: basımda üç dil sayılırken doldurmada 'herhangi bir dil' serbestliği tanınmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 42)

19. **B** Önlem kararı bir belgeye istinaden uygulanıyorsa, beyannamenin tescil tarihi itibarıyla geçerlilik süresi sona ermiş belgeler de kabul edilir. *Gümrük Yönetmeliği md. 205*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre önlem kararının düzenlenecek bir belgeye istinaden uygulanması durumunda, gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibarıyla geçerlilik süresi sona eren belgeler kabul edilmez; yanlış ifade 'kabul edilmez' hükmünün 'kabul edilir' biçimine çevirmiştir. Diğer ifadeler Yönetmelikte yer alır: serbest dolaşıma girişte o tarihte yürürlükte bulunan ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya diğer mali yükümlülüklerle ilişkin mevzuat ile konulmuş hükümler de uygulanır; bu yükümlülüklerin uygulanmasında serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi esas alınır; yükümlülüklerle tabi eşyanın menşei menşe şahadetnamesi ile ispat olunur ve şahadetname beyanname ekinde ibraz edilir; numunelerin serbest dolaşıma girişinde ise bu hükümler uygulanmaz. Belgenin geçerliliği de önlemin uygulanmasında esas alınan tescil tarihine göre değerlendirilir. Numunelere ilişkin istisna, beklenmedik görüldüğü için yanlış sanılabilecek en güçlü tuzaktır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 205)

20. **D** 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, AB'ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyada

Gümrük Yönetmeliği md. 205, 38

Gümrük Yönetmeliği'ne göre bu yükümlülükler tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmayan hâller sayılmıştır: tercihli menşei tevsik eden belgelerin ibrazı; serbest ticaret anlaşmaları veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesindeki tercihli tarifenin kalktığı tarihten önce gümrük gözetimindeki eşyaya ait bu belgelerin ibrazı; doğrudan önlem uygulanan ülkeden ithal edilen veya o ülke menşeli olduğu beyan edilen eşya; 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin hükmü saklı kalmak üzere AB'ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşya. Önlem uygulanan ülke menşeli beyan edilen eşya aynı zamanda birden fazla önleme tabiyse veya aynı düzenlemede ülkesine göre farklı oranlar belirlenmişse, bu hâlin istisnası olarak şahadetname aranır; ibraz edilmezse tahsil edilmesi gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınır. Önlemin uygulanmaması için eşyanın önleme tabi ülke menşeli olmadığı veya Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülke menşeli olduğunun tevsiki gerekiyorsa da menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş şahadetname ibraz edilir. En güçlü çeldiriciler istisna hâlleridir: önlem uygulanan ülke menşeli beyan genel olarak şahadetname aranmayan bir hâldir, fakat birden fazla önlem veya farklı oran varsa şahadetname aranır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 38, 205)



BÖLÜM 11 · GÜMRÜK KIYMETİ

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kıymetinin belirlenmesinde kullanılan "aynı eşya" ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Her hususta aynı olmamakla birlikte aynı işlevi görmelerini ve ticari olarak birbirlerini ikame edebilmelerini mümkün kılan benzer özellikleri bulunan ve aynı ülkede üretilmiş eşya
- B) Fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil olmak üzere her hususta aynı olan ve aynı kişi tarafından üretilmiş eşya
- C) Fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil olmak üzere her hususta aynı olan ve aynı ülkede üretilmiş eşya
- D) Belli bir sanayi sektöründe üretilen bir grup veya bir dizi eşya kapsamına giren eşya
- E) Fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil olmak üzere her hususta aynı olan ve görünüşte hiçbir farklılık taşımayan eşya

2- Gümrük Yönetmeliği'ne göre benzer eşya ve benzer eşyanın satış bedeli yöntemine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Eşyanın kalitesi, tanındığı özellikleri ve bir ticari markasının bulunması, eşyanın benzerliğinin belirlenmesinde göz önüne alınacak faktörler arasında yer alır.
- B) Yalnızca kıymeti belirlenecek eşya ile aynı ülkede üretilen eşya, benzer eşya olarak nitelenebilir.
- C) Kıymeti belirlenecek eşya ile aynı kişi tarafından üretilmiş benzer eşya bulunmadığı takdirde, farklı kişi tarafından üretilmiş eşya dikkate alınır.
- D) Farklı ticari düzey veya miktardaki benzer eşyanın satış bedeli üzerinde yapılacak düzeltme, kıymet artışına da azalışına da yol açsa makul olduğunun ve doğruluğunun kesin delillerle ispatını gerektirir.
- E) Benzer eşyaya ilişkin birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyasının gümrük kıymetini belirlemek üzere bunlardan en yüksek olanı kullanılır.

3- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük kıymetine ilişkin tanımlarına göre; eşyanın satışı için yapılan reklam ve promosyon faaliyetleri ile bunlarla ilgili garantileri ifade eden ve alıcı tarafından üstlenilen bu tür faaliyetlerin, satıcı ile yapılan bir anlaşma nedeniyle bir yükümlülüğün yerine getirilmesi esnasında ifa edilmiş olsa bile kendi hesabına üstlenilmiş sayılmasını gerektiren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Satıcıya yapılan dolaylı ödeme
- B) Pazarlama
- C) Satın alma komisyonu
- D) Royalti ve lisans ücreti
- E) Dağıtım veya tekrar satış hakkı

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kıymetinin belirlenmesinde aşağıdaki durumların hangisinde alıcı ile satıcı arasında ilişkinin varlığı kabul edilir?

- A) Her ikisinin birlikte, bir üçüncü kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi
- B) Yönetmelikte sayılan kıstaslara uymaksızın yalnızca tek distribütör olarak birbiriyle iş ilişkisi içinde bulunmaları
- C) Her iki firmanın oy hakkı veren hisse senedi veya sermaye paylarının % 3'ünün doğrudan veya dolaylı olarak aynı kişilere ait olması
- D) Aynı sanayi kolunda faaliyet göstermeleri
- E) Birbirlerinin amca çocukları olmaları

5- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük kıymeti yöntemlerinin uygulanma sırasına ilişkin hükmüne göre, beyan sahibinin yazılı talebinin gümrük idaresince uygun bulunması şartıyla uygulama sırası değiştirilebilen yöntemler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Satış bedeli yöntemi ile aynı eşyanın satış bedeli yöntemi
- B) Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi ile benzer eşyanın satış bedeli yöntemi
- C) İndirgeme yöntemi ile hesaplanmış kıymet yöntemi
- D) Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi ile indirgeme yöntemi
- E) Hesaplanmış kıymet yöntemi ile son yöntem

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınabilmesi için aranan koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

- A) Her satışta, satış bedelinin aynı veya benzer eşyanın emsal kıymetlerinden birine çok yakın olduğunun beyan sahibince ispatlanması
- B) Satış veya fiyatın, kıymeti belirlenmekte olan eşya bakımından, kıymeti tespit edilemez bir koşul veya edim konusu olmaması
- C) Eşyanın alıcı tarafından elden çıkartılmasının veya kullanımının, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatınca konulanlar dahil hiçbir kısıtlamaya tabi olmaması
- D) Eşyanın alıcı tarafından tekrar satışından doğan hasılanın hiçbir bölümünün doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal etmemesi
- E) Kıymetin belirlendiği sırada eşya bedelinin fiilen ödenmiş olması

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre birbirleriyle ilişkili alıcı ve satıcı arasındaki satışlarda satış bedelinin gümrük kıymeti olarak kabul edilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Emsal kıymetler, gümrük idaresinin girişimi ile ve yalnız kıyaslama amacıyla kullanılır.
- B) Alıcı ile satıcı arasında bir ilişkinin varlığı, satış bedelinin reddedilmesi için tek başına yeterli bir neden oluşturmaz.
- C) Gümrük idaresi, ilişkinin fiyatı etkilediği kanısına varırsa bu hususları beyan sahibine yazılı olarak bildirir.
- D) Beyan sahibi, satış bedelinin aynı veya yakın bir tarihte gerçekleşen emsal kıymetlerden birine çok yakın olduğunu ispatlarsa bu satış bedeli kabul edilir.
- E) Emsal kıymetlerle yapılan kıyaslamada ticari düzeye ve miktara ilişkin ispatlanmış farklılıklar dikkate alınır.

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre satış bedeli yönteminde fiilen ödenen veya ödenecek fiyatın belirlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, alıcının satıcıya yaptığı ödemeleri kapsar; satıcının bir yükümlülüğünü karşılamak üzere üçüncü bir kişiye yaptığı ödemeleri ise kapsamaz.
- B) Akreditif veya ciro edilebilir bir kıymetli evrak kullanılarak yapılan ödemeler fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmez.
- C) Alıcının satıcı ile yapılan bir anlaşma yoluyla üstlendiği pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, satıcıya yapılan dolaylı ödeme olarak fiyata ilave edilir.
- D) Kıymetin belirlendiği sırada eşya bedeli fiilen ödenmemişse, ödemenin gerçekleşeceği tarihteki bedel değil, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde ödenecek olan bedel kıymet tespitine esas alınır.
- E) Satış veya fiyatın konusu olan ve kıymeti belirlenebilen bir koşul veya edimin kıymeti, alıcının kendi hesabına yaptığı faaliyetle veya fiyata ilave edilecek unsurla ilgili değilse, satıcıya yapılan dolaylı ödeme sayılır.

9- Gümrük Yönetmeliği'nin indirgeme yöntemine ilişkin hükümlerine göre;

"Kıymeti belirlenecek eşya ya da aynı veya benzer ithal eşyasının aynı veya yakın bir tarihte satışı yoksa, bu eşyanın ya da aynı veya benzer ithal eşyasının itibaren doksan gün içinde, ithal edildiği hal ve durumda Türkiye'de yapılan ait birim fiyat esas alınır."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) ithal tarihinden – en büyük miktardaki satışına
- B) gümrük beyannamesinin tescil tarihinden – ilk satışına
- C) gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten – ilk satışına
- D) ithal tarihinden – ilk satışına
- E) gümrük beyannamesinin tescil tarihinden – en büyük miktardaki satışına

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre hesaplanmış kıymet yönteminin uygulanmasına ve hesaplanmış kıymetin unsurlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bu yöntemin uygulanması için ithalatçının gerekli bilgi ve belgeleri gümrük idaresine ibraz etmesi ve bunların doğruluğunu ispata hazır olduğunu üretici ülke makamlarından alacağı belge ile tevsik etmesi gerekir.
- B) Genel giderler, ithal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme ve imalat işlemlerinin bedellerini de kapsayan, eşyanın üretimi ve ihraç amaçlı satışı ile ilgili doğrudan veya dolaylı giderlerdir.
- C) Türkiye'ye ihraç edilmek üzere ihraç ülkesindeki üreticilerce üretilen aynı sınıf veya cins eşyanın satışında mutad olan kâr ve genel giderlere eşit bir tutar, hesaplanmış kıymetin unsurlarındandır.
- D) İthal eşyasının giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili yükleme, boşaltma, elleçleme, nakliye ve sigorta giderleri hesaplanmış kıymete dahildir.
- E) Gümrük idaresince ithalatçının ibraz ettiği bilgilerin dışında bilgiler de kullanılmışsa, beyan sahibi talep üzerine kullanılan bilginin kaynağı ve yapılan hesaplama konusunda bilgilendirilir.

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre ithal eşyasının üretiminde ve ihraç amacıyla satışında kullanılmak üzere alıcı tarafından bedelsiz veya düşük bedelle sağlanan ve fiyata dahil edilmemiş olan mal ve hizmetlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi fiilen ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilmez?

- A) İthal eşyasına katılan malzeme, aksam ve parçalar
- B) İthal eşyasının üretimi sırasında kullanılan kalıplar
- C) İthal eşyasının üretimi sırasında tüketilen maddeler
- D) Eşyanın üretimi için gereken ve Türkiye dışında gerçekleştirilen çizim çalışmaları ile plan ve taslak hazırlama hizmetleri
- E) Araştırma ve ilk dizayn taslak giderleri

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre satış bedeli yöntemi ile onu izleyen yöntemlere göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gümrük kıymeti, eşyanın ihraç ülkesinde mevcut veriler esas alınarak belirlenir.
- B) Gümrük kıymeti, Türkiye'de mevcut veriler esas alınarak belirlenir.
- C) Türkiye'de üretilen eşyanın Türkiye içindeki satış fiyatı esas alınabilir.
- D) Aynı veya benzer eşyanın, hesaplanmış kıymet yöntemine göre hesaplanmış kıymeti dışındaki maliyet bedeli esas alınabilir.
- E) Asgari gümrük kıymetleri esas alınabilir.

13- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırt edilebilmeleri koşuluyla gümrük kıymetine dahil edilmeyen giderler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Eşyanın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giriş yerine varışından sonra yapılan nakliye ve sigorta giderleri
- B) Sınai tesis, makina veya teçhizat gibi ithal eşyası için ithalattan sonra yapılan kurma ve montaj giderleri
- C) Eşyanın Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme giderleri
- D) İthal eşyasının Türkiye'de çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler
- E) Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle Türkiye'de ödenecek ithalat vergileri

14- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre satış bedeli yönteminde fiilen ödenen veya ödenecek fiyata yapılacak ilavelere ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Satın alma komisyonları dışındaki komisyonlar ve tellâliyenin, fiyata dahil edilmemiş ancak alıcı tarafından üstlenilen bölümü fiyata ilave edilir.
- II. Gümrük işlemleri sırasında eşya ile tek eşya muamelesi gören kaplar tekrarlanan ithalatlarda kullanılacak olsa dahi, bu kapların maliyeti beyan sahibinin talebine bakılmaksızın ilk ithalatta tamamıyla fiyata ilave edilir.
- III. Alıcı tarafından bedelsiz sağlanan ve Türkiye'de gerçekleştirilen mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmalarının kıymetinden uygun miktardaki pay fiyata ilave edilir.
- IV. Satın alma komisyonu, ithalatçının temsilcisine kıymeti belirlenecek eşyanın satın alınmasında yurtdışında verdiği temsil hizmeti karşılığında ödediği ücrettir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I ve IV

15- (E) firması, Almanya'daki satıcıdan bir makineyi EXW teslim şekliyle 20.000 Avro bedelle satın almış ve bedeli peşin ödemiştir. Fiyata dahil olmayan ve alıcı tarafından üstlenilen giderler şunlardır:

- Makinenin satıcının fabrikasından Hamburg Limanına kadar kara nakliyesi: 300 Avro
- Hamburg Limanından boşaltma limanı olan Mersin Limanına kadar deniz navlunu: 1.200 Avro
- Mersin Limanından alıcının Ankara'daki tesisine kadar kara nakliyesi: 500 Avro
- Makinenin ithalattan sonra Ankara'daki tesiste kurulması ve montajı: 1.000 Avro

Eşya için sigorta yaptırılmamıştır. Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte T.C. Merkez Bankası Avro döviz alış kuru 35,00 TL, döviz satış kuru 35,10 TL; fatura tarihinde ise döviz satış kuru 34,00 TL'dir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre makinenin Türk Lirası olarak beyan edilecek gümrük kıymeti kaç TL'dir?

- A) 731.000
- B) 744.120
- C) 752.500
- D) 754.650
- E) 772.200

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ithal eşyasının gümrük kıymetine girmesi gereken, ancak gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet unsurları için beyanda bulunulması ve vergilerin ödenmesi en geç ne zamana kadar yapılır?

- A) Kıymet unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar
- B) Kıymet unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar
- C) Gümrük beyannamesinin tescil edildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar
- D) Kıymet unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği tarihten itibaren bir yıl içinde
- E) Gümrük beyannamesinin tescilinden itibaren bir yıl içinde

17- (D) firması bilgisayarlarda kullanılmak üzere aşağıdaki eşyayı ithal etmiştir. Faturada taşıyıcı ortamın kıymeti ile içeriğin kıymeti ayrı ayrı gösterilmiştir:

- Muhasebe yazılımı yüklü disk: taşıyıcı ortam 50 Avro, yazılım 1.950 Avro
- Sinema filmi kaydı yüklü disk: taşıyıcı ortam 50 Avro, film kaydı 950 Avro

Fiyata ilave edilecek veya fiyattan düşülecek başka bir unsur bulunmamaktadır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin veri veya komut yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymetine ilişkin hükümlerine göre ithal edilen eşyanın toplam gümrük kıymeti kaç Avro'dur?

- A) 100
- B) 1.000
- C) 1.050
- D) 2.050
- E) 3.000

18- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan royalti ve lisans ücreti tanımına göre, ithal eşyasının aşağıdaki işlemlerinden hangisi ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler bu tanımda sayılmamıştır?

- A) İmalatı
- B) İhraç edilmek üzere satışı
- C) Kullanımı
- D) Türkiye'de çoğaltılması
- E) Yeniden satışı

19- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre royalti veya lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilave edilmesine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Gümrük kıymetine eklenecek royalti veya lisans ücretinin, kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olması ve kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olarak yapılması şartlarını bir arada taşıması gerekir.
- II. Royalti veya lisans ödemesinin satış koşulu olup olmadığının tespitinde dikkate alınan hususlardan en az birinin bulunması hâlinde, royalti veya lisans ödemesi eşyanın satış koşuludur.
- III. Royalti veya lisans ücretini alacak olan kişinin yerleşik olduğu ülke, kıymet tespitinde dikkate alınır.
- IV. Alıcının bir üçüncü kişiye royalti veya lisans ücreti ödemesi durumunda, satıcı veya satıcı ile ilişkili bir kişi alıcıdan bu ödemeyi yapmasını istemiyorsa, royaltinin kıymete eklenmesi için aranan koşullar yerine getirilmiş sayılmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, II ve IV
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

20- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın ağırlığı ve kaplarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Brüt ağırlığa atıfta bulunulan hâllerde, eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların ağırlıkları toplamı esas alınır.
- B) Brüt ağırlığı üzerinden vergiye tabi eşya ambalajsız geldiği takdirde, bulunduğu hâldeki ağırlığı üzerinden vergiye tabi tutulur.
- C) Değişik vergi oranlarına ve aynı zamanda brüt ağırlıkları üzerinden vergiye tabi eşyanın aynı ambalaj içinde gelmesi hâlinde, eşya net ağırlıkları üzerinden tartılır ve ambalaj ağırlığı orantılı olarak net ağırlıklara ilave edilir.
- D) Örneklemeye yöntemiyle yapılan muayenede kapların yalnız bir kaçının tartılması sonucunda beyana göre fazlalık saptanır ve beyan sahibi ortalama esas alınarak yapılan ilaveyi kabul etmezse, bütün kaplar beyan sahibi tarafından tartılır.
- E) Kıymet üzerinden vergiye tabi eşyanın kutu, kılıf ve mahfazaları, başlı başına bir ticari eşya niteliğinde olmaması ve kıymetinin eşyanın kıymetine dahil bulunması şartıyla gümrük vergisine tabi tutulmaz.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

7/24 EĞİTİM MERKEZİ

Bölüm 11 - Gümrük Kıymeti — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	E	B	A	C	B	A	E	D	B	E	B	C	E	D	A	C	D	A	D

1. **C** Fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil olmak üzere her hususta aynı olan ve aynı ülkede üretilmiş eşya *Gümrük Yönetmeliği md. 43*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre aynı eşya; fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil olmak üzere her hususta aynı olan ve aynı ülkede üretilmiş eşyadır. Tanımın parantez içi açıklamasına göre görünüşteki küçük farklılıklar, diğer hususlarda tanıma uyan eşyanın aynı eşya sayılmasını önlemez; bu nedenle 'görünüşte hiçbir farklılık taşımayan' ifadesi tanıma olmayan bir şart ekler. Tanımda aranan, eşyanın aynı ülkede üretilmiş olmasıdır; aynı kişi tarafından üretilmesi aranmaz. Yönetmelik, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı kişi tarafından üretilmiş aynı veya benzer eşya bulunmadığı takdirde farklı kişi tarafından üretilmiş eşyanın dikkate alınacağını ayrıca belirtir. Aynı işlevi görme ve ticari olarak ikame edilebilme benzer eşyanın; belli bir sanayi sektöründe üretilen bir grup veya dizi eşya ise aynı sınıf veya cins eşyanın tanımıdır. En güçlü çeldirici 'aynı kişi tarafından üretilmiş' ifadesidir: tanımdaki 'aynı ülkede' unsurunun yerine üretici ölçütü konmuştur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 43)

2. **E** Benzer eşyaya ilişkin birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyasının gümrük kıymetini belirlemek üzere bunlardan en yüksek olanı kullanılır. *Gümrük Yönetmeliği md. 43, 47*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre benzer eşyanın satış bedeli yöntemi uygulanırken benzer eşyaya ilişkin birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyasının gümrük kıymetini belirlemek üzere bunlardan en düşük olanı kullanılır; 'en yüksek olanı' ifadesi hükmü tersine çevirir. Kanun da son yöntemde gümrük idaresinin iki alternatif kıymetten yüksek olanını kabul etmesini öngören sistemi esas alınmayacak kıymetler arasında sayar. Diğer ifadeler Yönetmelikte yer alır: eşyanın kalitesi, tanındığı özellikleri ve bir ticari markasının bulunması benzerliğin belirlenmesinde göz önüne alınacak faktörlerdendir; yalnızca kıymeti belirlenecek eşya ile aynı ülkede üretilen eşya benzer eşya sayılabilir; aynı kişi tarafından üretilmiş benzer eşya yoksa farklı kişi tarafından üretilmiş eşya dikkate alınır; ticari düzey veya miktar farkı nedeniyle yapılacak düzeltme, kıymeti artırsa da azaltsa da makul olduğunun ve doğruluğunun kesin delillerle ispatını gerektirir. En güçlü çeldirici ticari markaya ilişkin ifadedir: marka benzerlik için şart değildir, ancak göz önüne alınacak faktörler arasında sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 43, 47)

3. **B** Pazarlama *Gümrük Yönetmeliği md. 43; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 24*

Gümrük Yönetmeliği'nde pazarlama; eşyanın satışı için yapılan reklam ve promosyon faaliyetleri ile bunlarla ilgili garantileri ve alıcı tarafından üstlenilen böyle faaliyetlerin, satıcı ile yapılan bir anlaşma nedeniyle bir yükümlülüğün yerine getirilmesi esnasında ifa edilmiş olsa bile kendi hesabına üstlenilmiş sayılması gerektiğini ifade eder. Tanım Kanundaki kuralla birlikte okunur: Kanunda öngörülen ilaveler dışında, alıcının pazarlama dahil kendi hesabına yaptığı faaliyetler, satıcı yararına veya satıcı ile yapılan bir anlaşma yoluyla da olsa satıcıya yapılan dolaylı bir ödeme olarak değerlendirilmez ve bu giderler fiyata ilave edilmez. En güçlü çeldirici 'Satıcıya yapılan dolaylı ödeme'dir: Kanun pazarlama faaliyetlerinin tam da bu nitelikte sayılmayacağını belirtir. Satın alma komisyonu ithalatçının temsilcisine yurtdışındaki temsil hizmeti için ödenen ücret, royalti ve lisans ücreti hakların kullanımı nedeniyle yapılan ödeme, dağıtım veya tekrar satış hakkı ödemesi ise satış koşulu değilse fiyata eklenmeyen ayrı bir ödeme türüdür. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 43; GK 24)

4. **A** Her ikisinin birlikte, bir üçüncü kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi *Gümrük Yönetmeliği md. 43, 55*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı yalnızca sayılan durumlarda kabul edilir: birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları, yasal ortakları olmaları, işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmaları, her iki firmanın oy hakkı veren hisse senedi veya sermaye paylarının en az % 5'inin aynı kişilere ait olması, birinin diğerini kontrol etmesi, her ikisinin bir üçüncü kişi tarafından kontrol edilmesi, her ikisinin birlikte bir üçüncü kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi ve aynı ailenin üyeleri olmaları. Liste kapalıdır. Tek acente, tek distribütör veya tek bayi olarak iş ilişkisi içinde bulunanlar bu kısıtlara uymuyorsa ilişki içinde olmadıkları kabul edilir. Oy hakkı veren payların % 3'ü, aranan en az % 5 eşiğinin altındadır. Aynı sanayi kolunda faaliyet göstermek listede yoktur; aynı ailenin üyeleri arasında amca sayılmış, ancak amcanın çocukları sayılmamıştır. En güçlü çeldirici % 3'lük paydır: pay ölçütü listede vardır, ancak eşik en az % 5'tir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 43, 55)

5. **C** İndirgeme yöntemi ile hesaplanmış kıymet yöntemi

Gümrük Yönetmeliği md. 44; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 25, 26

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kıymeti; satış bedeli, aynı eşyanın satış bedeli, benzer eşyanın satış bedeli, indirgeme, hesaplanmış kıymet ve son yöntemin sırasıyla uygulanması yoluyla tespit olunur. Bir yöntemle göre belirlenemeyen kıymet için sıra dahilinde izleyen yöntemle geçilir ve kıymet bir üst yöntemle göre belirlenebildiği sürece alt yöntem uygulanamaz. Bu sıranın tek istisnası, beyan sahibinin yazılı talebinin gümrük idaresince uygun bulunması şartıyla indirgeme yöntemi ile hesaplanmış kıymet yönteminin uygulama sırasının değiştirilebilmesidir. Diğer seçeneklerdeki yöntemler de sırada birbirini izler, ancak bunların yer değiştirmesine imkân tanınmamıştır: satış bedeli, aynı eşya ve benzer eşya yöntemleri beyan sahibinin talebiyle atlanamaz; son yöntem ise Kanuna göre ancak önceki yöntemlerin hiçbirine kıymet belirlenemediğinde uygulanır. En güçlü çeldirici benzer eşya ile indirgeme yöntemlerini eşleştiren seçenektir: indirgeme yöntemi sıra değişikliğine konu yöntemlerden biridir, ancak yer değiştirebildiği yöntem benzer eşya değil hesaplanmış kıymet yöntemidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 44; GK 25, 26)

6. **B** Satış veya fiyatın, kıymeti belirlenmekte olan eşya bakımından, kıymeti tespit edilemez bir koşul veya edim konusu olmaması

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 24; Gümrük Yönetmeliği md. 45

Gümrük Kanunu'na göre satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınabilmesi dört koşula bağlıdır; bunlardan biri, satış veya fiyatın, kıymeti belirlenmekte olan eşya bakımından kıymeti tespit edilemez bir koşul veya edim konusu olmamasıdır. Diğer seçeneklerden ikisi koşulları mutlaklaştırır, ikisi ise başka hükümleri genel koşul gibi sunar. Eşyanın elden çıkartılması veya kullanımı; Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve yetkili mercilerce konulan, eşyanın tekrar satılabileceği coğrafi bölgeyi sınırlayan ve eşyanın kıymetini önemli ölçüde etkilemeyen kısıtlamalara tabi olabilir. Tekrar satış hasılatının bir bölümü satıcıya intikal edebilir; yeter ki bu tutar fiyata ilave edilebilsin. Emsal kıymetlere çok yakınlığın ispatı her satışta aranan bir koşul değildir; yalnızca birbirleriyle ilişkili alıcı ve satıcı arasındaki satışta, beyan sahibinin satış bedelinin kabulünü sağlamak için başvurabileceği bir yoldur. İlişkinin varlığı da satış bedelinin reddi için tek başına yeterli neden değildir. Yönetmeliğe göre kıymetin belirlendiği sırada bedel ödenmemişse ödemenin gerçekleşeceği tarihte ödenecek bedel esas alınır; peşin ödeme koşul değildir. En güçlü çeldirici kısıtlamaya ilişkin ifadedir: Kanun 'hiçbir kısıtlamaya tabi olmamalıdır' der, ancak üç kısıtlama türünü bu yasağın dışında tutar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 24; GY 45)

7. **A** Emsal kıymetler, gümrük idaresinin girişimi ile ve yalnız kıyaslama amacıyla kullanılır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 24

Gümrük Kanunu'na göre ilişkili kişiler arasındaki satışta beyan sahibi, satış bedelinin aynı veya yakın bir tarihte gerçekleşen emsal kıymetlerden birine çok yakın olduğunu ispatlarsa satış bedeli kabul edilir. Emsal kıymetler; aynı veya benzer eşyanın birbiriyle ilişkisi bulunmayan alıcı ve satıcılar arasındaki satış bedeli ile aynı veya benzer eşyanın indirgeme yöntemine ve hesaplanmış kıymet yöntemine göre belirlenen kıymetleridir. Bu kıymetler gümrük idaresinin değil, beyan sahibinin girişimi ile ve yalnız kıyaslama amacıyla kullanılır; bunlara dayanılarak satış bedelinin yerini alacak bir kıymet tespit edilemez. Diğer ifadeler Kanunda yer alır: ilişkinin varlığı satış bedelinin reddi için tek başına yeterli neden değildir; gümrük idaresi ilişkinin fiyatı etkilediği kanısına varırsa bunu beyan sahibine yazılı olarak bildirir ve beyan sahibinin süresi içinde cevap hakkı saklıdır; kıyaslamada ticari düzey, miktar ve diğer ispatlanmış farklılıklar dikkate alınır. En güçlü çeldirici yazılı bildirimle ilişkin ifadedir: orada gümrük idaresi gerçekten işlemi yapan makamdır, emsal kıymetlerde ise girişim beyan sahibine aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 24)

8. **E** Satış veya fiyatın konusu olan ve kıymeti belirlenebilen bir koşul veya edimin kıymeti, alıcının kendi hesabına yaptığı faaliyetle veya fiyata ilave edilecek unsurla ilgili değilse, satıcıya yapılan dolaylı ödeme sayılır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 24; Gümrük Yönetmeliği md. 45

Gümrük Yönetmeliği'ne göre satış veya fiyatın, kıymeti belirlenmekte olan eşya bakımından kıymeti belirlenebilir mahiyette bir koşul veya edim konusu olması durumunda bu kıymet; alıcının pazarlama dahil kendi hesabına yaptığı faaliyetlerle veya Kanuna göre fiyata ilave edilecek bir unsurla ilgili olmaması koşuluyla alıcı tarafından satıcıya yapılan dolaylı bir ödeme sayılır ve fiilen ödenen veya ödenecek fiyatın parçası kabul edilir. Diğer seçenekler hükümleri tersine çevirir: Kanuna göre fiyat, alıcının satıcıya veya satıcının bir yükümlülüğünü karşılamak üzere üçüncü bir kişiye yaptığı tüm ödemeleri kapsar; ödemeler para transferi şeklinde olabileceği gibi akreditif veya ciro edilebilir kıymetli evrakla, doğrudan veya dolaylı da yapılabilir; alıcının pazarlama dahil kendi hesabına yaptığı faaliyetler satıcı ile yapılan bir anlaşma yoluyla da olsa satıcıya dolaylı ödeme sayılmaz. Yönetmeliğe göre bedel ödenmemişse beyannamenin tescil tarihindeki değil, ödemenin gerçekleşeceği tarihte ödenecek bedel esas alınır. En güçlü çeldirici pazarlama giderlerine ilişkin ifadedir; satıcı ile yapılan anlaşma pazarlamayı dolaylı ödemeye dönüştürmez. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 24; GY 45)

9. **D** ithal tarihinden – ilk satışına

Gümrük Yönetmeliği md. 48

Gümrük Yönetmeliği'ne göre indirgeme yönteminde esas olarak, eşyanın ya da aynı veya benzer ithal eşyasının yurt içindeki satıcıdan müstakil alıcılara, ithal tarihi ile aynı veya yakın bir tarihte yapılan en büyük miktardaki satışına ait birim fiyat kullanılır. Böyle bir satış yoksa, bu eşyanın ya da aynı veya benzer ithal eşyasının ithal tarihinden itibaren doksan gün içinde ithal edildiği hal ve durumda Türkiye'de yapılan ilk satışına ait birim fiyat esas alınır; ilk satış, birim fiyatın belirlenmesini sağlamaya yetecek miktardaki satıştır. Doksan günlük süre beyannamenin tescilinden veya gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten değil, ithal tarihinden başlar. Beyannamenin tescilinden itibaren işleyen süre, sonradan yapılan fiyat düzeltmesine ilişkin bir yıllık süredir; gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ise döviz kurunun belirlenmesinde esas alınır. En güçlü çeldirici 'ithal tarihinden – en büyük miktardaki satışına' seçeneğidir: en büyük miktardaki satış indirgeme yönteminin genel kuralına aittir, doksan günlük yedek kural ise ilk satışa esas alır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 45, 48, 57)

10. **B** Genel giderler, ithal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme ve imalat işlemlerinin bedellerini de kapsayan, eşyanın üretimi ve ihraç amaçlı satışı ile ilgili doğrudan veya dolaylı giderlerdir.

Gümrük Yönetmeliği md. 49

Gümrük Yönetmeliği'ne göre hesaplanmış kıymet; ithal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme ve imalat işlemlerinin bedel veya kıymetleri, Türkiye'ye ihraç edilmek üzere ihraç ülkesindeki üreticilerce üretilen aynı sınıf veya cins eşyanın satışında mutlak kâr ve genel giderlere eşit tutar ile giriş liman veya yerine kadar nakliyeyle ilişkin yükleme, boşaltma, elleçleme, nakliye ve sigorta giderlerinin toplamıdır. Genel giderler ise malzeme ve imalat işlemlerinin bedellerinin dışında kalan ve eşyanın üretimi ve ihraç amaçlı satışı ile ilgili doğrudan veya dolaylı giderleri ifade eder; malzeme ve imalat bedelleri hesaplanmış kıymetin ayrı bir unsurudur. Yanlış ifade 'dışında kalan' kaydını 'de kapsayan' biçimine çevirerek aynı bedeli iki kez saydılmaktadır. Yöntemin uygulanması için ithalatçının bilgi ve belgeleri ibraz etmesi ve bunların doğruluğunu ispata hazır olduğunu üretici ülke makamlarından alacağı belgeyle tevsik etmesi gerekir; gümrük idaresi ithalatçının ibraz ettiği bilgilerin dışında bilgi kullanırsa, Kanunun ilgili hükmüne uyulmak kaydıyla, beyan sahibini talep üzerine bilgilendirir. En güçlü tuzak üretici ülke makamlarından alınacak belgeye ilişkin ifadedir: ağır bir şart gibi görüldüğü için uydurma sanılabilir, ancak Yönetmelikte aynen yer alır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 49)

11. **E** Araştırma ve ilk dizayn taslak giderleri

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 27; Gümrük Yönetmeliği md. 51

Gümrük Kanunu'na göre ithal eşyasının üretiminde ve ihraç amacıyla satışında kullanılmak üzere alıcı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, bedelsiz veya düşük bedelle sağlanan ve fiyata dahil edilmemiş; ithal eşyasına katılan malzeme, aksam ve parçalar, üretim sırasında kullanılan araç, gereç ve kalıplar, üretim sırasında tüketilen maddeler ile üretim için gereken ve Türkiye dışında gerçekleştirilen mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmaları, plan ve taslak hazırlama hizmetlerinin kıymetinden uygun miktardaki pay fiyata ilave edilir. Gümrük Yönetmeliği ise mühendislik ve plan hizmetlerine ilişkin bu hükmün uygulanmasında araştırma ve ilk dizayn taslak giderlerinin gümrük kıymetine dahil edilmeyeceğini belirtir. En güçlü çeldirici Türkiye dışında gerçekleştirilen plan ve taslak hazırlama hizmetleridir: bunlar ilave edilir; ilave edilmeyen, araştırma ve ilk dizayn taslak giderleri ile Türkiye'de gerçekleştirilen bu tür hizmetlerdir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 27; GY 51)

12. **B** Gümrük kıymeti, Türkiye'de mevcut veriler esas alınarak belirlenir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 26

Gümrük Kanunu'na göre satış bedeli yöntemi ile aynı eşya, benzer eşya, indirgeme ve hesaplanmış kıymet yöntemlerine göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıymeti; 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmanın, aynı Genel Anlaşmanın VII nci Maddesinin ve Kanunun kıymete ilişkin bölüm hükümlerinin prensip ve genel hükümlerine uygun yöntemlerle ve Türkiye'de mevcut veriler esas alınarak belirlenir. Bu belirlemede esas alınmayacak kıymetler Kanunda tek tek sayılmıştır: Türkiye'de üretilen eşyanın Türkiye içindeki satış fiyatı, iki alternatif kıymetten yüksek olanını kabul eden sistem, ihraç ülkesindeki iç piyasa fiyatı, aynı veya benzer eşyanın hesaplanmış kıymeti dışındaki maliyet bedeli, Türkiye'den başka bir ülkeye ihraç edilen eşyanın fiyatı, asgari gümrük kıymetleri ile keyfi veya fiktif kıymetler. Türkiye'deki satış fiyatı, maliyet bedeli ve asgari kıymete dayanan ifadeler bu sayımdaki yasakları tersine çevirmektedir. En güçlü çeldirici ihraç ülkesindeki verilere dayanan ifadedir: Kanun veri kaynağı olarak Türkiye'yi gösterir; ihraç ülkesine ait iç piyasa fiyatı ise esas alınmayacak kıymetler arasındadır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 26)

13. **C** Eşyanın Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme giderleri

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 27, 28

Gümrük Kanunu'na göre fiyattan ayırt edilebilmeleri koşuluyla gümrük kıymetine dahil edilmeyen giderler şunlardır: eşyanın gümrük bölgesine giriş yerine varışından sonra yapılan nakliye ve sigorta giderleri; sınai tesis, makina veya teçhizat gibi ithal eşyası için ithalattan sonra yapılan inşa, kurma, montaj, bakım veya teknik yardım giderleri; finansman anlaşması uyarınca alıcının üstlendiği faiz giderleri; Türkiye'de çoğaltma hakkı için yapılan ödemeler; satın alma komisyonları ve Türkiye'de ödenecek ithalat vergileri. Eşyanın Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme giderleri ise bu listede değil, aynı Kanunda fiyata yapılacak ilaveler arasında yer alır. En güçlü çeldirici giriş yerine varıştan sonraki nakliye ve sigortadır: sınır giriş yeridir; ondan önceki nakliye, sigorta, yükleme ve elleçleme eklenir, sonraki nakliye ve sigorta eklenmez. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 27, 28)

14. **E** I ve IV

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 27; Gümrük Yönetmeliği md. 43, 51

Gümrük Kanunu'na göre satın alma komisyonları dışındaki komisyonlar ve tellâliyenin, fiyata dahil edilmemiş ancak alıcının üstlendiği bölümü fiyata ilave edilir; I doğrudur. Satın alma komisyonu, ithalatçının temsilcisine eşyanın satın alınmasında yurtdışında verdiği temsil hizmeti karşılığında ödediği ücrettir ve kıymete dahil edilmez; IV doğrudur. Gümrük Yönetmeliği'ne göre tek eşya muamelesi gören kapların tekrarlanan ithalatlarda kullanılacak olması hâlinde, beyan sahibinin talebi üzerine ve gerekli belgelerin sunulması kaydıyla bu maliyetler genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde paylaşılır; II yanlıştır. Alıcının sağladığı mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmalarından yalnızca Türkiye dışında gerçekleştirilenler ilave edilir; Yönetmelik de Türkiye'de gerçekleştirilen bu hizmetleri düzeltme konusu olmayan hizmetler olarak anar; III yanlıştır. En güçlü çeldirici 'I, III ve IV' seçeneğidir: III'teki 'Türkiye'de' kaydını gözden kaçırarak aday mühendislik hizmetlerinin her durumda eklendiğini sanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 27; GY 43, 51)

15. **D** 754.650

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 27, 28, 30; Gümrük Yönetmeliği md. 43, 57

Gümrük Kanunu'na göre ithal eşyası için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri fiyata ilave edilir; Gümrük Yönetmeliği'ne göre deniz yoluyla gelen eşyada giriş limanı Türkiye'deki boşaltma limanıdır. EXW teslimde eşya satıcının tesisinde teslim edildiğinden fabrikadan Hamburg'a kara nakliyesi (300 Avro) ve Hamburg–Mersin navlunu (1.200 Avro) eklenir: $20.000 + 300 + 1.200 = 21.500$ Avro. Mersin'den Ankara'ya yapılan nakliye giriş yerine varıştan sonra gerçekleştiği için, ithalattan sonraki kurma ve montaj gideri ise Kanunda ayrıca sayıldığı için, fiyattan ayırt edilebilmeleri koşuluyla kıymete dahil edilmez. Kıymetin Türk Lirası olarak beyanı zorunludur; yabancı para, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden çevrilir: $21.500 \times 35,10 = 754.650$ TL. En güçlü çeldirici 752.500'dür: tutar doğru, ancak döviz alış kuru kullanılmıştır; 731.000 fatura tarihindeki kurla, 744.120 fabrika–liman nakliyesi atlanarak, 772.200 ise Mersin–Ankara nakliyesi eklenerek bulunur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 27, 28, 30; GY 43, 57)

16. **A** Kıymet unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar

Gümrük Yönetmeliği md. 45, 53

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ithal eşyasının gümrük kıymetine veya katma değer vergisi matrahına girmesi gereken, ancak beyannamenin tescili anında beyan sahibince mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan unsurlar için en geç söz konusu unsurun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulur ve vergiler de aynı süre içinde ödenir. Sürenin başlangıç noktası beyannamenin tescili değil, unsurun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği aydır; süre o ayın içinde değil, izleyen ayın yirmi altıncı günü akşamı dolar. 'Beyannamenin tescilinden itibaren bir yıl' ise satıcının alıcı lehine sonradan yaptığı fiyat düzeltmesinin kıymette dikkate alınabilmesi için öngörülen süredir. En güçlü çeldirici 'beyannamenin tescil edildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü' ifadesidir: gün doğrudur, ancak başlangıç anı yanlıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 45, 53)

17. **C** 1.050

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 29; Gümrük Yönetmeliği md. 54

Gümrük Yönetmeliği'ne göre bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri veya komut yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymetinin belirlenmesinde yalnızca taşıyıcı ortamın maliyeti veya kıymeti esas alınır; taşıyıcı ortamdaki ayırt edilebilmesi koşuluyla kıymet, veri veya komutların kıymetini içermez. Bu nedenle yazılım yüklü diskte yalnızca 50 Avro'luk ortam kıymeti alınır. Ancak 'veri veya komutlar' deyimini ses, sinematografik veya video kayıtlarını kapsamaz; film kaydı yüklü disk bu kuraldan yararlanamaz ve ortamla birlikte kaydın kıymeti de kıymete girer: $50 + 950 = 1.000$ Avro. Toplam gümrük kıymeti $50 + 1.000 = 1.050$ Avro'dur. En güçlü çeldirici 100'dür: film kaydını da veri veya komut sayıp yalnızca iki ortamın kıymetini toplayan aday saklı istisnayı görmemiştir. 2.050 kuralı ters uygulayan, 3.000 hiç uygulamayan, 1.000 ise yazılım diskinin ortam kıymetini atlayan hesaptır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 29; GY 54)

18. **D** Türkiye'de çoğaltılması

Gümrük Yönetmeliği md. 43; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 27, 28

Gümrük Yönetmeliği'ne göre royalti ve lisans ücreti; ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar altında yapılan ödemelerdir. Eşyanın Türkiye'de çoğaltılması tanımda sayılmamıştır. Kanun da ithal eşyasının Türkiye'de çoğaltılması hakkı için yapılan ödemelerin royalti ve lisans ücretleri kapsamında değerlendirilmeyeceğini, fiyata ilave edilmeyeceğini ve gümrük kıymetine dahil edilmeyeceğini açıkça belirtir. En güçlü çeldirici 'Yeniden satışı'dır: royaltiyi yalnızca üretimle ilişkilendiren aday bunu tanım dışı sanabilir, oysa yeniden satışla ilgili haklar tanımda yer alır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 43; GK 27, 28)

19. **A** I, II ve IV

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) md. 5, 7, 10; Gümrük Yönetmeliği md. 56

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)'ye göre gümrük kıymetine eklenecek royalti veya lisans ücretinin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olması ve eşyanın satış koşulu olarak yapılması gerekir; bu iki şartı bir arada taşıyan ücret kıymete eklenir, I doğrudur. Satış koşulunun tespitinde Tebliğde sayılan hususlar (satış sözleşmesinde royaltiye atfı, royalti sözleşmesinde satışa atfı, ödenmeme hâlinde satış sözleşmesinin sona ermesi, ödenmeme hâlinde imal veya satış yasağı, kalite kontrolünü aşan kontrol imkânı) dikkate alınır ve bunlardan en az birinin bulunması hâlinde ödeme satış koşuludur; II doğrudur. Royalti veya lisans ücretini alacak kişinin yerleşik olduğu ülke kıymet tespitinde dikkate alınmaz; III yanlıştır. Gümrük Yönetmeliği'ne göre alıcı royaltiye üçüncü kişiye ödüyorsa ve satıcı veya satıcıyla ilişkili kişi bu ödemeyi istemiyorsa ilave koşulları yerine getirilmiş sayılmaz; IV doğrudur. En güçlü çeldirici 'I, II, III ve IV' seçeneğidir: III'teki 'dikkate alınır' ifadesi, metindeki 'dikkate alınmaz' hükmünün tersidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Kıymet Seri No: 2 Tebliği 5, 7, 10; GY 56)

20. **D** Örneklemeye yöntemiyle yapılan muayenede kapların yalnız bir kaçının tartılması sonucunda beyana göre fazlalık saptanır ve beyan sahibi ortalama esas alınarak yapılan ilaveyi kabul etmezse, bütün kaplar beyan sahibi tarafından tartılır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 32

Gümrük Kanunu'na göre ağırlıkları üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın örneklemeye yöntemiyle yapılan muayenesinde kapların yalnız bir kaçının tartılması sonucunda beyana göre fazlalık saptanırsa, aynı cins ve türden eşyanın tartılmamış kaplarına bu fazlalığın ortalaması esas alınarak ilave yapılır; beyan sahibi bu işlemi kabul etmezse bütün kaplar beyan sahibi tarafından değil, gümrük idaresi tarafından tartılır. Diğer ifadeler Kanunda yer alır: brüt ağırlık eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların ağırlıkları toplamıdır; brüt ağırlık üzerinden vergiye tabi eşya ambalajsız gelirse bulunduğu hâldeki ağırlığı esas alınır; değişik vergi oranlı eşya aynı ambalajda gelirse net ağırlıkları üzerinden tartılır ve ambalaj ağırlığı orantılı olarak eklenir; kıymet üzerinden vergiye tabi eşyanın kutu, kılıf ve mahfazaları sayılan şartlarla gümrük vergisine tabi tutulmaz. En güçlü çeldirici değişik vergi oranlı eşyaya ilişkin ifadedir: brüt ağırlık üzerinden vergiye tabi eşyanın net ağırlıkla tartılması yanlış gibi görünür, ancak Kanun ambalaj ağırlığının orantılı olarak eklenmesiyle bu yolu öngörür. Fazlalık hâlindeki tartım makamı, eksiklik hâlinde bütün kapları tarttırma hakkının hem gümrük idaresine hem beyan sahibine tanınmasıyla karıştırılmamalıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 32)



BÖLÜM 12 · TAŞITLARIN TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİNE GİRİŞ VE ÇIKIŞI 20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış kapıları, bunları birbirine bağlayan yollar ve hava taşıtlarının inebilecekleri gümrük işlemi yapılan havalimanlarının belirlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerince, ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.
- B) Müsteşarlıkça, ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.
- C) Müsteşarlıkça tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanmaksızın Müsteşarlık kurumsal internet sayfasında ilan edilir.
- D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Müsteşarlığın görüşü alınarak tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.
- E) İlgili valiliklerce, ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük yollarına ve Türkiye Gümrük Bölgesine kara yoluyla yapılan girişlere ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Genel hizmete açık demiryolları gümrük yolu sayılır.
- II. Karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen taşıtların denetlenmesi bitmeden veya ilgili gümrük idaresinin izni alınmadan bu taşıtlara yük ve yolcu alınıp verilemez.
- III. Demiryolundan başka kara taşıtları ile sınırdaki yetkili olmayan bir gümrük idaresine getirilen eşya her hâlde geri çevrilir.
- IV. Türkiye Gümrük Bölgesine yürütülerek getirilecek hayvanlar bütün gümrük kapılarından girebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) I, II ve III
- E) I, II ve IV

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki limanlardan gelen gemilerin mutat rotası ve gümrük denetimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gemiler, gümrük kontrolü gerektirse dahi gidecekleri limana göre mutat olan rotayı değiştiremez.
- B) Yük boşaltma limanı sefer esnasında değişen geminin bu durumunun rota değişikliği sayılmaması için gümrük idaresinden önceden izin alınmış olması gerekir.
- C) Gemiler, beklenmeyen hâller veya mücbir sebep bulunsada gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşamaz.
- D) Sahip veya acentesince önceden bildirim yapılarak yük boşaltma limanı sefer esnasında değişen ve geriye dönüş yapmayan geminin bu durumu rota değişikliği sayılmaz.
- E) Gümrük memurları gemiyi ve yükünü denetleyebilir, ancak gemi ambarlarını mühür altına alamaz.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Türkiye limanları arasında düzenli sefer yapan ve acentası bulunan gemiler, aşağıdaki durumlardan hangisinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki limanlardan gelen gemilere ilişkin hükümlere tabi tutulur?

- A) Seferleri sırasında yabancı bir limana uğramaları
- B) Türkiye limanları arasında serbest dolaşımdaki eşyayı taşımaları
- C) Mesai saatleri dışında gümrük idaresi bulunan bir limana yolcu ve turist taşıyarak girmeleri
- D) Türkiye karasuları ve iç sularında seyretmeleri
- E) İşletme teşkilatı bulunan bir limanda gece saatlerinde yük ve yolcu alıp çıkarmaları

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, içlerinde eşya bulunmaması hâlinde gümrük gözetimine tabi olmayan taşıtlar arasında yer almaz?

- A) Türk donanmasına mensup harp gemileri
- B) Yabancı donanmasına mensup harp gemileri
- C) Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harp gemileri
- D) Özel bir izin ile gelen ve giden hava gemileri
- E) Cumhurbaşkanının izni ile gelen yabancı devletlerin hava harp gemileri

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, gümrük işlemlerinin normal çalışma saatleri içinde yapılması kuralına istisna olarak Türkiye Gümrük Bölgesine gece ve gündüzün her saatinde girip çıkabilecek taşıtlar arasında sayılmamıştır?

- A) Demiryolu katarları
- B) Düzenli sefer yapan nehir taşıtları
- C) Düzenli sefer yapan kara taşıtları
- D) Düzensiz seferli olan ve yolcu getiren deniz ve nehir taşıtları
- E) Düzensiz seferli olan ve yalnızca yük getiren kara taşıtları

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük idarelerinin çalışma saatlerine ve bu saatler dışında limanlarda yapılabilecek işlemlere ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. İşletme teşkilatı bulunan limanlarda gemiler gece ve gündüzün her saatinde yük ve yolcu alıp çıkarabilir.
- II. Yolcu ve turist taşıyan gemiler, mesai saatleri dışında yalnızca işletme teşkilatı bulunan limanlara girip çıkabilir.
- III. Zorlayıcı sebeplerle çalışma saatleri dışında gümrük idaresi olan bir limana girmek zorunda kalan gemilerin yük alıp verme istekleri gümrük idarelerince kabul edilir.
- IV. Her gümrükte günlük kanuni çalışma saatlerinin başlangıç ve sonu Müsteşarlıkça belirlenir; Müsteşarlıkça belirlenmeyen durumlarda ilgili Valilikçe yapılan düzenleme uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, III ve IV
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve Bölgeden giden taşıtların gümrük kontrolüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Taşıtların kontrolü, gümrük idaresinin kontrolle görevlendireceği personel tarafından yapılır.
- B) Taşıtların detaylı olarak arandığı hâllerde arama sonucu tutanakla tespit edilir.
- C) Türkiye Gümrük Bölgesinde taşıtların kontrolü mobil kontrol ekipleri tarafından da yerine getirilebilir.
- D) Taşıtların işleteni ve temsilcisi, kontrolün yapılmasını temin etmek üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
- E) Taşıtların kontrolü yalnızca gümrük idaresinin normal çalışma saatleri içinde yapılabilir.

9- "Yurtdışına giden hava taşıtı, kontrol edilir. Bu kontrolden sonra Havayolu Beyan Formu tarafından veri işleme tekniği ile elektronik ortamda düzenlenir, varsa mühürler hareketten evvel sökülür."

Gümrük Yönetmeliği'nin yurtdışına giden hava taşıtlarının kontrolüne ilişkin hükmünde yer alan yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) kalkacağı en son havalimanında – görevli gümrük personeli
- B) kalkacağı en son havalimanında – taşıtların işleticisi veya temsilcisi
- C) Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk indiği havalimanında – taşıtların işleticisi veya temsilcisi
- D) Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk indiği havalimanında – görevli gümrük personeli
- E) Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk indiği havalimanında – taşıtların kaptan pilotu

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve Bölgeden giden trenlerin gümrük gözetimi ve kontrolüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Trenin boş gelmesi durumunda bu husus gümrük idaresine sözlü olarak bildirilir.
- B) Zorlayıcı sebeplerden ileri gelen durma, yolcu ve eşya alıp indirmelerinden gümrük idaresi haberdar edilir.
- C) Gümrük işlemleri biten trenler hareket edene kadar gözetim altında bulundurulur.
- D) Kontrolleri ilk sınır istasyonunda yapılmayacak trenlere gümrük personeli refakat ettirilir.
- E) Zorunlu hâllerde, gerekli önlemler alınarak kontrolden önce trenin vagonlarında ekleme, çıkarma veya değiştirme yapılmasına gümrük idaresince izin verilebilir.

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yabancı limanlardan gelen geminin limana varışından en az iki saat önce işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından ekli belgelerle birlikte veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine verilen ve geminin uğrayacağı her limandaki gümrük idaresine de bu yolla verilmesi gereken bildirim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yolcu bildirimi
- B) Havayolu Beyan Formu
- C) Seyir Planı-1 (SP-1) raporu
- D) Denizyolu Genel Bildirimi
- E) Radyasyon Alarmı Bildirim Formu

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre liman sahaları ve Boğazlarda bekleme süresi nedeniyle serbest pratika almak zorunda olan transit gemiler için Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgelerin ilgili gümrük idaresine verilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Serbest pratika alınmasını müteakip en geç yirmi dört saat içerisinde verilir.
- B) Kırk sekiz saatlik bekleme süresinin dolmasını müteakip en geç iki saat içerisinde verilir.
- C) Serbest pratika alınmasını müteakip en geç iki saat içerisinde verilir.
- D) Geminin liman sahasına varışından en az iki saat önce verilir.
- E) Geminin liman sahasından hareketinden en az iki saat önce verilir.

13- Gümrük Yönetmeliği'nin Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçen gemilerin gümrük kontrolüne ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Liman sahaları ve Boğazlarda kırk sekiz saatten fazla bekleyen transit gemiler, serbest pratika almaları sağlandıktan sonra diğer gemiler gibi gümrük kontrolüne tabi tutulur.
- B) Boğazlardan geçen transit gemiler, Montrö Antlaşması gereğince Boğaz geçişi sırasında diğer gemiler gibi gümrük kontrolüne tabi tutulur.
- C) Yabancı limanlardan gelip Boğazdan geçerek bir Türk limanına gidecek gemilerin kontrolleri, şüphe veya ihbar olmadığı sürece varacakları ilk Türk limanında yapılır.
- D) En az yirmi dört saat önceden Seyir Planı-1 (SP-1) raporu ile Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yapılan bildirimler ilgili gümrük idaresine yapılmış sayılır.
- E) Boğazdan geçerek bir Türk limanına gidecek gemiye, gümrük idaresince gerek görülen hâllerde refakat memuru verilebilir.

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yabancı limanlardan gelen deniz taşıtının gümrük kontrolüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kontroller sırasında, serbest dolaşımda olmayan ve başka limanlara çıkarılacak eşya ile ihtiyaç fazlası tüketim malzemelerinin bulunduğu ambarların kapakları mühür altına alınır.
- B) Ambar kapaklarına konulan mühürler geminin hareketinden önce sökülür.
- C) Denizyolu Genel Bildiriminde yer alan bilgiler ve ekli belgeler sistemde incelenerek onaylanır; onay işlemini müteakip eşya taşıttan indirilir.
- D) İhbar veya şüphe üzerine yapılan kontroller sonucunda düzenlenen tutanak, kontrolü yapan personel ile geminin acentesi tarafından imzalanır.
- E) Gemi kontrolü sırasında düzenlenen belgelerin birer örneği kaptana verilir.

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre hava ve deniz yolu ile yapılan taşımalarda yolcu bildirimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Taşıtın işleticisi veya temsilcisi tarafından, taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmesini müteakip en geç iki saat içinde verilir.
- B) Taşıtın kaptanı tarafından, ilk varış limanına gelmeden en az yirmi dört saat önce verilir.
- C) Kısa mesafeli taşımalarda, taşıtın işleticisi veya temsilcisi tarafından taşıtın hareket ettiği ana kadar verilir.
- D) Bilgisayar sistemlerinde arıza çıkması hâlinde yolcu bildirimine ilişkin usul ve esaslar ilgili gümrük müdürlüğünce belirlenir.
- E) Yalnızca Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yolcular için verilir; giden yolcular için verilmez.

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kapılarında radyasyon tespit sistemlerinin bir taşıt için ilk kez uyarı vermesi durumunda yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Taşıt arındırılmış güvenli bir alana sevk edilerek taşınabilir dedektörlerle ikinci seviye radyasyon kontrolü yapılır.
- B) Uyarıya neden olan taşıt, uyarının doğruluğunu test etmek amacıyla sistemden tekrar geçirilir.
- C) Alınan radyasyon değerleri Radyasyon Alarmı Bildirim Formu ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bildirilir.
- D) Taşıt, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun cevabı beklenmeksizin geldiği yere geri çevrilir.
- E) Taşıt, dedektör köpek ve teknik cihazlar vasıtasıyla fiziki olarak tam kontrole tabi tutulur.

17- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük gözetimi ve kontrolü kapsamında işleticilerin yükümlülükleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Eşya, yolcu ve araçların fiziki aramasının yapılabileceği kapalı arama tesisleri ile gümrük muayenesinin yapılabileceği uygun yerleri bedelsiz olarak temin etmek
- B) Kullandıkları otomasyon sistemlerine, yazılımlara ve CCTV kamera sistemlerine gümrük idaresince erişimi bedelsiz olarak sağlamak
- C) Gümrük idaresince bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla iletilen veri, mesaj ve talimatların gereğini yerine getirmek
- D) Aksi belirtilmedikçe, gümrük idaresince bildirilen ve gizli tutulması istenilen bilgileri açıklamamak
- E) Gümrük işlemlerinin takibi için gümrüklü sahada en az bir gümrük müşaviri istihdam etmek

18- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" a göre gümrük idarelerinde fazla çalışma süresi, görevli personel başına hafta tatili, ulusal ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde en fazla kaç saat olabilir?

- A) 2 saat
- B) 7 saat
- C) 14 saat
- D) 24 saat
- E) 48 saat

19- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 74)'e göre normal çalışma saatleri dışında deniz veya kara hudut kapılarından giriş-çıkış yapan aşağıdaki taşıtlardan hangisi için fazla çalışma ücreti tahsil edilir?

- A) Kara hudut kapısından giriş yapan yabancı plakalı kamyon
- B) Yolcu taşımacılığı yapan otobüs
- C) Yolcunun kişisel kullanımına mahsus otomobil
- D) Deniz hudut kapısından giriş yapan ve yolcu taşımacılığı yapan gemi
- E) Kara hudut kapısından çıkış yapan Türk plakalı kamyon

20- (A) firmasının talebi üzerine, deniz sınır kapısında bulunan bir gümrük müdürlüğünde normal çalışma saatleri dışında bir ithalat işlemi yapılmıştır. Talep ilgili gümrük idare amirince yerinde görülmüştür. Ayrıca:

- İşlem için üç gümrük personeli görevlendirilmiş; idare amiri ve vezne memuru ayrıca görevlendirilmemiştir.
- İşlem 40 dakika sürmüştür.
- İthalat işlemleri için uygulanan fazla çalışma saat ücreti 325 TL'dir.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 74)'e göre (A) firmasından tahsil edilecek fazla çalışma ücreti toplam kaç TL'dir?

- A) 325
- B) 650
- C) 975
- D) 1.300
- E) 1.625

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

724 Eğitim Merkezi

Bölüm 12 · Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışı — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	A	D	E	A	E	B	A	D	C	B	D	C	B	E	C	E	C

1. **B** Müsteşarlıkça, ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 33

Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış gümrük kapılarından yapılır; giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile içerideki gümrük kapıları arasında belirli yolların takip edilmesi zorunludur. Giriş ve çıkış kapıları, bunları birbirine bağlayan yollar ve hava taşıtlarının inebilecekleri gümrük işlemi yapılan havalimanları, ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak Müsteşarlıkça tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır. Tespit yetkisi Müsteşarlığa aittir; ilgili kamu kuruluşlarının yalnızca görüşü alınır. Bölge müdürlüğü, valilik ya da başka bir bakanlık tespit makamı olarak sayılmamıştır. En güçlü çeldirici internet sayfası seçeneğidir: Gümrük Yönetmeliği'nde Müsteşarlık kurumsal internet sayfasında yer aldığı belirtilen liste, gümrük müdürlüklerinin A ve B sınıfına ayrılmasına ilişkindir; kapılar, yollar ve havalimanları ise Resmi Gazetede yayımlanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 33)

2. **A** I ve II 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 33, 34

Gümrük Kanunu'na göre genel hizmete açık demiryolları gümrük yolu sayılır (I doğru). Karayolu ile gelen taşıtların denetlenmesi bitmeden veya ilgili gümrük idaresinin izni alınmadan bu taşıtlara yük ve yolcu alınıp verilemez ve taşıt yoluna devam edemez (II doğru). Demiryolundan başka kara taşıtlarıyla eşya ancak sınırdaki yetkili bir gümrük idaresine getirilebilir; yetkili olmayan bir idareye gelen eşya ise gümrük gözetimi altında yetkili bir gümrük idaresine götürülmediği takdirde geri çevrilir. Geri çevirme bu şarta bağlı olduğundan 'her hâlde' ifadesi III'ü yanlış yapar. Yürütülerek getirilecek hayvanlar yalnızca sağlık kontrolü yapılabilen gümrük kapılarından girebilir; IV yanlıştır. En güçlü çeldirici 'I, II ve III' seçeneğidir: geri çevirmeden önce eşyanın gözetim altında yetkili idareye götürülebileceğini gözden kaçırarak aday bu şıkka gider. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 33, 34)

3. **D** Sahip veya acentesince önceden bildirim yapılarak yük boşaltma limanı sefer esnasında değişen ve geriye dönüş yapmayan geminin bu durumu rota değişikliği sayılmaz. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 34; Gümrük Yönetmeliği md. 72

Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki limanlardan gelen gemiler, Gümrük Bölgesine girmelerinden itibaren beklenmeyen hâller veya mücbir sebep olmadıkça ya da gümrük kontrolü gerektirmedikçe gidecekleri limana göre mutata olan rotayı değiştiremez, yolda duramaz, başka gemilerle temas edemez ve gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşamaz. Gümrük Yönetmeliği bu kurala bir ayırım getirir: sahip ve acentelerince gümrük idaresine önceden bildirim yapmak suretiyle, yük almaya giderken seferleri esnasında yükleri iptal edilen veya yük boşaltmaya giderken seferleri esnasında yük boşaltma limanları değişen ve geriye dönüş yapmayan gemilerin bu durumları rota değişikliği sayılmaz. Hüküm önceden bildirim arar; gümrük idaresinden izin alınması şartı yoktur. Kanundaki yasaklar beklenmeyen hâller, mücbir sebep ve gümrük kontrolü gereği karşısında mutlak değildir; gümrük memurları da gemiyi, yükünü ve bunlara ait defter, belge ve kayıtları denetlemeye, gerektiğinde ambarları ve eşya bulunan diğer yerleri mühür altına almaya yetkilidir. En güçlü çeldirici izin şartını içeren seçenektir: Yönetmeliğin aradığı bildirim, izinle karıştırılmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 34; GY 72)

4. **A** Seferleri sırasında yabancı bir limana uğramaları 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 34

Gümrük Kanunu'na göre Türkiye limanları arasında düzenli sefer yapan ve acentası bulunan gemiler, serbest dolaşımda olmayan eşya alırlarsa veya yolda yabancı limana uğrarlarsa, Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki limanlardan gelen gemilere ilişkin hükümlere (mutata rotayı değiştirmeme, yolda durmama, başka gemilerle temas etmeme, gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşmama) tabi tutulur. Bu tür gemiler ile yolcu ve yüklerinin denetleme ve gümrük işlemlerinde kolaylık sağlayacak usul ve esasları koymaya Müsteşarlık yetkilidir. En güçlü çeldirici serbest dolaşımdaki eşyanın taşınmasıdır: Kanun bu sonucu serbest dolaşımda olmayan eşyanın alınmasına bağlar. Mesai dışında yolcu ve turist taşıyan gemilerin limana girip çıkabilmesi ile işletme teşkilatı bulunan limanlarda her saatte yük ve yolcu alınabilmesi çalışma saatlerine ilişkin hükümlerdir; karasuları ve iç sularda seyreden taşıtların gözetimine ilişkin usul ve esaslar ise yönetmelikle belirlenir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 34)

5. **D** Özel bir izin ile gelen ve giden hava gemileri

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 34

Gümrük Kanunu'na göre Türk ve yabancı donanmasına mensup harp gemileri ile Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harp gemileri ve Cumhurbaşkanının izni ile gelen yabancı devletlerin hava harp gemileri, içlerinde eşya bulunmaması hâlinde gümrük gözetimine tabi değildir. Özel bir izin ile gelen ve giden hava gemileri bu listede yer almaz: Kanun, Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden hava araçlarının yetkili gümrük idaresi bulunan havalimanlarına inip kalkabileceğini ve bu hava araçlarının gümrük gözetimine tabi olduğunu belirttikten sonra, özel izinle gelen ve giden hava gemilerinin kaptan pilotlarının verilen talimata uygun hareket edeceklerini düzenler; özel izin gözetimden muafiyet sağlamaz. Tuzak 'izin' kelimesidir: listedeki izin yalnızca yabancı devletlerin hava harp gemileri için aranan Cumhurbaşkanı iznidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 34)

6. **E** Düzensiz seferli olan ve yalnızca yük getiren kara taşıtları

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 35

Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkışı ile gümrük idarelerindeki her türlü gümrük işlemleri normal çalışma saatleri içinde yapılır. Bu kuralın istisnası olarak demiryolu katarları ve düzenli sefer yapan deniz, nehir, kara ve hava taşıtları gece ve gündüzün her saatinde Gümrük Bölgesine girip çıkabilir; düzensiz seferli taşıtlardan ise yalnızca yolcu getirenler aynı şekilde girip çıkabilir. Düzensiz seferli olup yalnızca yük getiren kara taşıtları bu istisnaya dahil edilmemiştir. En güçlü çeldirici düzensiz seferli ve yolcu getiren deniz ve nehir taşıtlarıdır: düzensiz seferli bir taşıtın listeye girmesi yolcu getirmesine bağlıdır, taşıma yolu belirleyici değildir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 35)

7. **A** I, III ve IV

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 35; Gümrük Yönetmeliği md. 560

Gümrük Kanunu'na göre işletme teşkilatı bulunan limanlarda gemiler gece ve gündüzün her saatinde yük ve yolcu alıp çıkarabilir (I doğru). Zorlayıcı sebeplerle çalışma saatleri dışında gümrük idaresi olan bir limana girmek veya bu limandan ayrılmak zorunda kalan gemilerin yük alıp verme istekleri de gümrük idarelerince kabul edilir (III doğru). Yolcu ve turist taşıyan her türlü gemi ise mesai saatleri dışında gümrük idaresi bulunan bir limana girip çıkabilir; Kanun bu gemiler için işletme teşkilatı şartı aramaz, II yanlıştır. Gümrük Yönetmeliği'ne göre her gümrükte günlük kanuni çalışma saatlerinin başlangıç ve sonu iklim, mevsim ve o yerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Müsteşarlıkça belirlenir; Müsteşarlıkça belirlenmeyen durumlarda ilgili Valilikçe yapılan düzenleme uygulanır (IV doğru). En güçlü çeldiriciler II'yi içeren seçeneklerdir: işletme teşkilatı şartı aynı maddenin yük ve yolcu alıp çıkarmaya ilişkin hükmünden taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 35; GY 560)

8. **E** Taşıtların kontrolü yalnızca gümrük idaresinin normal çalışma saatleri içinde yapılabilir.

Gümrük Yönetmeliği md. 72

Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve Bölgeden giden kara, deniz, hava ve demiryolu taşıtları gümrük gözetim ve kontrolüne tabidir. Kontrol, gümrük idaresinin kontrolle görevlendireceği personel tarafından yapılır; taşıtların detaylı olarak arandığı hâllerde arama sonucu tutanakla tespit edilir ve Türkiye Gümrük Bölgesinde kontrol mobil kontrol ekiplerince de yerine getirilebilir. Taşıtın işleteni ve temsilcisi kontrolün yapılmasını temin etmek üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Yönetmelik, taşıtların kontrolünün günün her saatinde yapılabileceğini açıkça belirtir; kontrol normal çalışma saatleriyle sınırlı değildir. Tuzak, Gümrük Kanunu'ndaki giriş-çıkış ve gümrük işlemlerinin normal çalışma saatleri içinde yapılacağına ilişkin genel kuraldır; taşıt kontrolüne ilişkin hüküm bundan ayrıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 72)

9. **B** kalkacağı en son havalimanında – taşıtın işleticisi veya temsilcisi

Gümrük Yönetmeliği md. 72/Ö, 72/P

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yurtdışına giden hava taşıtı, kalkacağı en son havalimanında kontrol edilir; bu kontrolden sonra Havayolu Beyan Formu taşıtın işleticisi veya temsilcisi tarafından veri işleme tekniği ile elektronik ortamda düzenlenir ve varsa mühürler hareketten evvel sökülür. 'Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk indiği havalimanı' gelen hava taşıtına ilişkindir: Türkiye Gümrük Bölgesine gelen havayolu taşıtları ilk incekleri havalimanında görevli personel tarafından gözetim altına alınır ve kontrolleri indikleri yetkili gümrük idaresi bulunan havalimanlarında yapılır. Görevli personel taşıtı gözetim altına alan ve kontrol eden taraftır; Beyan Formunu düzenleyen değildir. Kaptan ise Yönetmelikte deniz taşıtları için verilen Denizyolu Genel Bildiriminde işletici ve temsilciyle birlikte sayılır; Havayolu Beyan Formunu düzenleyenler arasında yer almaz. En güçlü çeldirici kontrol yerini doğru, düzenleyeni görevli gümrük personeli olarak veren seçenektir: gelen hava taşıtını gözetim altına alan ve kontrol eden personel, Beyan Formunu düzenleyen taraf sanılmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 72/Ç, 72/Ö, 72/P)

- 10. A** **Trenin boş gelmesi durumunda bu husus gümrük idaresine sözlü olarak bildirilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 72/M, 72/N, 72/O*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre demiryolu idaresinin yetkili memuru; gümrüklenecek veya transit geçirilecek eşyanın yükleme veya taşıma belgeleri ile yolcu ve personel listesini ilgili gümrük idaresine verir; trenin boş gelmesi durumunda ise bu husus yazı ile gümrük idaresine bildirilir. Bildirimin sözlü yapılabileceğine ilişkin bir hüküm yoktur. Diğer seçenekler Yönetmeliğin tren hükümlerini aynen aktarır: zorlayıcı sebeplerden ileri gelen durma, yolcu ve eşya alıp indirmelerinden gümrük idaresi haberdar edilir; gümrük işlemleri biten trenler hareket edene kadar gözetim altında bulundurulur; kontrolleri ilk sınır istasyonunda yapılmayacak veya yabancı topraklardan geçerek tekrar Türkiye Gümrük Bölgesine girecek trenlere gümrük personeli refakat ettirilir; vagonlarda ekleme, çıkarma veya değiştirme kontrol bitmeden yapılamaz, ancak zorunlu hâllerde gerekli önlemler alınarak buna izin verilebilir. En güçlü çeldirici vagon değişikliği seçeneğidir: genel yasağı bilip zorunlu hâl istisnasını bilmeyen aday onu yanlış sanır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 72/M, 72/N, 72/O)
- 11. D** **Denizyolu Genel Bildirimi** *Gümrük Yönetmeliği md. 72/Ç, 72/E*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yabancı limanlardan gelen deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesindeki limana varışından en az iki saat önce işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgeler veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine verilir; bu bildirim ve ekli belgeler geminin uğrayacağı her limandaki gümrük idaresine de verilir. Bildirimi veren kişi bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Yolcu bildirimi de en az iki saat önce verilir, ancak yalnızca yolculara ilişkindir ve taşıtın işleticisi veya temsilcisi tarafından verilir; kaptan sayılmamıştır. Havayolu Beyan Formu hava taşıtlarına, Seyir Planı-1 raporu Boğazlardan geçecek gemilerin Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine en az yirmi dört saat önce yaptığı bildirimde, Radyasyon Alarmı Bildirim Formu ise radyasyon değerlerinin Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bildirilmesine aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 72/Ç, 72/E)
- 12. C** **Serbest pratika alınmasını müteakip en geç iki saat içerisinde verilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 72/J*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Boğazlardan geçen transit gemiler kontrole tabi tutulmaz; ancak liman sahaları ve Boğazlarda 48 saatten fazla bekleyen transit gemilerin serbest pratika almaları zorunludur ve bu gemiler serbest pratika aldıktan sonra diğer gemiler gibi gümrük kontrolüne tabi tutulur. Bu durumda Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgeler, serbest pratika alınmasını müteakip en geç iki saat içerisinde geminin işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından veri işleme tekniği yoluyla ilgili gümrük idaresine verilir. Sürenin başlangıcı serbest pratikanın alınmasıdır; 48 saatlik bekleme süresinin dolması serbest pratika zorunluluğunu doğuran eşittir, bildirim süresini başlatmaz. 'Varıştan en az iki saat önce' ve 'hareketten en az iki saat önce' ifadeleri yabancı limanlardan gelen ve yabancı limanlara giden gemilerin bildirim sürelerine aittir; yirmi dört saat ise Boğaz geçişinde Seyir Planı-1 raporunun verilme süresidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 72/J)
- 13. B** **Boğazlardan geçen transit gemiler, Montrö Antlaşması gereğince Boğaz geçişi sırasında diğer gemiler gibi gümrük kontrolüne tabi tutulur.** *Gümrük Yönetmeliği md. 72/I, 72/İ, 72/J*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Boğazlardan geçen transit gemiler, Montrö Antlaşması gereğince kontrole tabi tutulmaz; bu gemiler yalnızca dışarıdan gözetim altında bulundurulabilir. Yanlış ifade 'tutulmaz' hükmünü 'tutulur' biçimine çevirmiştir. Liman sahaları ve Boğazlarda 48 saatten fazla bekleyen transit gemilerin serbest pratika almaları zorunludur ve bu süreyi aşan transit gemiler serbest pratika almaları sağlandıktan sonra diğer gemiler gibi gümrük kontrolüne tabi tutulur. Yabancı limanlardan gelip Boğazdan geçerek bir Türk limanına gidecek gemilerin kontrolleri, şüphe veya ihbar olmadığı sürece varacakları ilk Türk limanında yapılır ve gümrük idaresince gerek görülen hâllerde refakat memuru verilebilir. Bu gemilerin geliş gün ve saatleri kaptan veya acentesince ilgili gümrük idaresine bildirilir; ancak en az 24 saat önceden SP-1 raporu ile Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yapılan bildirimler ilgili gümrük idaresine yapılmış sayılır. En güçlü tuzak kırk sekiz saati aşan transit gemilere ilişkin ifadedir: transit geminin kontrol edilebildiği tek hâl budur ve aday bu istisnayı genel kural sanarak yanlış ifadeyi doğru kabul edebilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 72/I, 72/İ, 72/J)
- 14. D** **İhbar veya şüphe üzerine yapılan kontroller sonucunda düzenlenen tutanak, kontrolü yapan personel ile geminin acentesi tarafından imzalanır.** *Gümrük Yönetmeliği md. 72/E*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihbar, şüphe, yükleme ve taşıma belgelerinde çelişki, risk analizi veya gümrük idaresince gerek duyulan hâllerde gemi; gizli yerleri, ambar, bölme ve girişlerini gösteren plan, tasdikli seyir jurnali, elektronik seyir sistemleri ve devri çark defteri gibi belgeler istenerek kontrole tabi tutulur. Bu kontroller sonucunda düzenlenen tutanak, kontrolü yapan personel ve kaptan tarafından imzalanır ve tutanaktaki bilgiler geminin uğrayacağı diğer idarelerin görmesi için Gemi Takip Programına girilir. Tutanağı imzalayan acente değil kaptandır; acente, Boğazlardan geçecek gemilerin geliş bilgilerini bildirebilecek kişiler arasında sayılır. Diğer seçenekler hükmü aynen aktarır: serbest dolaşımda olmayan ve başka limanlara çıkarılacak eşya ile ihtiyaç fazlası tüketim malzemelerinin bulunduğu ambarlar mühürlenir ve mühürler geminin hareketinden önce sökülür; Denizyolu Genel Bildirimi sistemde onaylandıktan sonra eşya indirilir; düzenlenen belgelerin birer örneği kaptana verilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 72/E)

15. **C** Kısa mesafeli taşımalarda, taşıtın işleticisi veya temsilcisi tarafından taşıtın hareket ettiği ana kadar verilir. *Gümrük Yönetmeliği md. 72/R*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre hava ve deniz yolu ile gelen ve giden yolcular için yolcu bildirimi ilgili gümrük idaresine veri işleme tekniği yoluyla verilir. Bildirim taşıtın işleticisi veya temsilcisi tarafından, Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden veya taşıt limandan ayrılmadan en az iki saat önce verilir; kısa mesafeli taşımalarda ise taşıtın hareket ettiği ana kadar verilebilir. Süre varıştan önce işler; varıştan sonra başlayan bir bildirim süresi yoktur. Bilgisayar sistemlerindeki arıza hâllerinde ve bildirimin şekli ile içeriğinde usul ve esasları belirleme yetkisi Bakanlığa aittir. Kaptan ve yirmi dört saat unsurları sırasıyla Denizyolu Genel Bildirimi ile Boğaz geçişindeki SP-1 raporundan taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 72/R)

16. **B** Uyarıya neden olan taşıt, uyarının doğruluğunu test etmek amacıyla sistemden *Gümrük Yönetmeliği md. 72/T* tekrar geçirilir.

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kapıları gibi Kanunda belirtilen yerlerde kişi, eşya ve taşıtların radyasyon kontrolleri radyasyon tespit sistemleriyle yapılır. Sistemlerin uyarı vermesi durumunda uyarıya neden olan kişi, eşya veya taşıt önce sistemden tekrar geçirilerek uyarının doğruluğu test edilir. Sistemler tekrar uyarı verirse uyarıya neden olan taşıt arındırılmış güvenli bir alana sevk edilir ve taşınabilir dedektörlerle ikinci seviye radyasyon kontrolü yapılır; alınan değerler geciktirilmeksizin Radyasyon Alarmı Bildirim Formu ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bildirilir ve kurumdan gelecek cevaba göre işlem yapılır. En güçlü çeldirici ikinci seviye kontrol seçeneğidir: bu işlem ancak sistemin tekrar uyarı vermesinden sonra yapılır. Geri çevirme ve dedektör köpekle tam fiziki kontrol radyasyon uyarısının sonucu olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 72/T)

17. **E** Gümrük işlemlerinin takibi için gümrüklü sahada en az bir gümrük müşaviri *Gümrük Yönetmeliği md. 72/Ş* istihdam etmek

Gümrük Yönetmeliği'ne göre işleticiler gümrük gözetim ve kontrolü işlemlerinin yapılması için bedelsiz olarak; eşya, yolcu ve araçların fiziki aramasının yapılabileceği kapalı arama tesisleri ile gümrük muayenesinin yapılabileceği uygun yerleri temin etmek, kullandıkları otomasyon sistemleri, yazılımlar ve CCTV kamera sistemlerine gümrük idaresinin erişimini veya veri aktarımını sağlamak, bu yer ve sistemlerin bakım, onarım ve güncellemesini yapmak ve gümrük idaresince talep edilen gözetim tedbirlerini almakla yükümlüdür. Ayrıca veri işleme tekniğiyle iletilen veri, mesaj ve talimatların gereğini yerine getirirler ve aksi belirtilmedikçe gizli tutulması istenen bilgileri açıklamazlar. Gümrük müşaviri istihdam etmek bu yükümlülükler arasında sayılmamıştır; gümrük müşavirinin her işlemde zorunlu olduğu önyargısıyla soruyu çözen aday bu seçeneği listeye ait sanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 72/Ş)

18. **C** 14 saat

2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" md. 122

2009/15481 sayılı Karara göre fazla çalışma süresi, görevli personel başına normal günlerde yedi; hafta tatili, ulusal ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde ondört saati geçemez. Aynı sınır Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 74)'te de yer alır ve bu limitler içinde kalmak kaydıyla belirlenen saatlerin aşılması hâlinde aşılın süre nispetinde ayrıca ücret tahsil edilir. En güçlü çeldirici 7 saattir: bu sınır aynı cümlede normal günler için konmuştur. 2 saat, gemi geliş ve gidişlerinde özet beyan ve soru kağıdı gibi işlemler için kişi başına tahakkuk ettirilecek ücretin üst sınırıdır; 24 saat gümrük muhafaza hizmetlerinin yürütülme esası, 48 saat ise transit gemilerin serbest pratika almasını gerektiren bekleme süresidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Karar 122; Tebliğ Seri No: 74 md. 3)

19. **E** Kara hudut kapısından çıkış yapan Türk plakalı kamyon *Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 74) md. 3, 4*

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 74)'e göre deniz ve kara hudut kapılarından giriş-çıkış yapan kamyonlar için kamyon başına fazla çalışma ücreti alınır; bu işlemlerde saat başına ücret tahsil edilmez. Ancak yolcular ile yolcuların kişisel kullanımına mahsus ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlardan ve deniz ve kara hudut kapılarından giriş-çıkış yapan yabancı plakalı kamyonlardan fazla çalışma ücreti tahsil edilmez. Bu iki hüküm birlikte okunduğunda kamyon başına ücret Türk plakalı kamyonlardan alınır; 2009/15481 sayılı Karar da kamyon başına ücreti Türk plakalı kamyonlar için ihracat ve diğer işlemler ayrımıyla belirler. En güçlü çeldirici yabancı plakalı kamyonudur: yabancı taşıtın ücret ödeyeceğini sağduyuyla düşünen aday Tebliğdeki istisnayı atlar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tebliğ Seri No: 74 md. 3, 4; Karar 122)

20. **C** 975*Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 74) md. 3*

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 74)'e göre görevlendirilen personel için fiilen çalıştığı saat kadar fazla çalışma ücreti tahakkuk ve tahsil edilir; ancak 1 saatten az süren işlemlerden 1 saatlik fazla çalışma ücreti tahsil edilir. Bir işte birden fazla memur çalıştığı takdirde her memur için aynı miktarda ücret tahakkuk ettirilir. Deniz sınır kapılarındaki gümrük idarelerinde ihracat dışındaki işlemlerde en fazla 4 personel görevlendirilebildiğinden üç personel sınır içindedir. Vakada 40 dakikalık işlem 1 saat sayılır: $3 \text{ personel} \times 1 \text{ saat} \times 325 \text{ TL} = 975 \text{ TL}$. En güçlü çeldirici 650 TL'dir: süreyi 40 dakika üzerinden orantılayan aday ($3 \times 325 \times 40/60$) bir saatten az süren işlem kuralını atlar. 325 TL her memur için ayrı ücret alınacağını gözden kaçırarak, 1.300 TL ve 1.625 TL ise görevlendirilebilecek azami personel sayılarını (deniz sınır kapısında 4, dolu konteyner ithalatında 5) esas alan hatalı hesaplardır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tebliği Seri No: 74 md. 3)



BÖLÜM 13 · KABOTAJ

20 soru · 30 dakika

1- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'in amacı, dayanağı, kapsamı ve yürütülmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Tebliğin amacı, kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak limanlar ve iskeleler arasında yapılan taşıma ile yükleme ve boşaltmalarda gümrük gözetimi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
- B) Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun yanı sıra 815 sayılı Kanuna da dayanılarak hazırlanmıştır.
- C) Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş ve aynı konuyu düzenleyen 2003 tarihli önceki Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
- D) Tebliğ hükümleri yalnızca Türk bayraklı deniz taşıtlarıyla yapılan taşıma ile yükleme ve boşaltmalarda uygulanır.
- E) Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

2- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'in uygulanmasında kullanılan "liman başkanlığı" ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan liman başkanlıkları
- B) Gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri
- C) Gümrük idaresi bulunmayan liman ve iskelelerde görev yapan gümrük muhafaza birimleri
- D) Liman işletme müdürlükleri
- E) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liman başkanlıkları

3- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre kabotaj beyannamelerinde bulunması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Geminin IMO numarası, gros tonu ve kütük numarası
- B) Liman çıkış belgesi ile mühür adedi ve numaraları
- C) Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu
- D) Kapların adedi, markası, numarası ve ağırlığı
- E) Eşyanın göndericisi ve alıcısı

4- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre kabotaj beyannamesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Beyannameler liman başkanlıklarınca seri numaralı olarak bastırılır ve gümrük idarelerinin bulunduğu yerlerde bu idarelere zimmetle verilir.
- B) Beyannamelerde silinti veya kazıntı yapılamaz.
- C) Eşyanın çeşitli olması veya göndericisi ile alıcısının birden fazla olması nedeniyle beyannamenin ilgili alanlarının yeterli olmadığı durumlarda birden fazla beyanname kullanılabilir.
- D) Beyanname vermekle yükümlü olanlar, beyannamede yazılı olanlardan başka sefer harici yükleri olmadığını beyan ederek beyannameyi imzalamak zorundadır.
- E) Kaptan veya acente, liman çıkış belgesi ve kabotaj eşyasına ilişkin belgeler ile gümrük idaresince gerek görülecek diğer belgeleri ibraz etmek zorundadır.

5- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre gümrük idaresinin bulunduğu liman ve iskelelerden yapılacak yükleme ve yükleme ile ilgili beyannameyi düzenleyip imzalayacak olanlar ile beyannamenin düzenleneceği nüsha sayısı aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Kaptan ve acente – iki nüsha
- B) Kaptan ve acente – üç nüsha
- C) Gümrük muhafaza personeli – üç nüsha
- D) Kaptan ve acentenin yetkilendirdiği gümrük müşaviri – üç nüsha
- E) Yükleme yerindeki liman başkanlığı – iki nüsha

6- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre gümrük idaresinin bulunduğu limanda yükleme işlemleri tamamlanan kabotaj beyannamesinin nüshalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Birinci ve ikinci nüshası gümrük idaresince alıkonulur, üçüncü nüshası kaptana teslim edilir.
- B) Birinci nüshası gümrük idaresince alıkonulur, ikinci nüshası kaptana teslim edilir, üçüncü nüshası varış gümrük idaresine gönderilir.
- C) Birinci nüshası kaptana teslim edilir, ikinci ve üçüncü nüshası gümrük idaresince alıkonulur.
- D) Birinci nüshası gümrük idaresince alıkonulur, ikinci ve üçüncü nüshası kaptana teslim edilir.
- E) Birinci nüshası gümrük idaresince alıkonulur, ikinci ve üçüncü nüshası yükleme yerindeki liman başkanlığına teslim edilir.

7- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre gümrük idaresinin bulunduğu limanda kabotaj eşyasının yüklenmesi mesai saatleri içerisinde bitirilemez ve fazla çalışma ücreti de yatırılmazsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Yüklenen eşya gemiden boşaltılarak gümrüklü yer ve sahalara alınır ve izleyen ilk iş gününde yeni bir beyanname ile yüklenir.
- B) Yükleme, gemiye gümrük muhafaza personeli refakat ettirmek suretiyle mesai saatleri dışında devam edilir.
- C) Beyanname iptal edilir ve yükleme, izleyen ilk iş gününde daha önce yüklenen eşyayı da kapsayan yeni bir beyanname ile devam edilir.
- D) Yükleme durdurulur ve izleyen ilk iş gününde eşyanın kapsamlı tespiti yapılmadan yükleme devam edilmez.
- E) Durum tutanağa bağlanarak gemi ambarları mühürlenir ve yükleme izleyen ilk iş gününde devam edilir.

8- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre gümrük idaresinin bulunduğu liman ve iskelelerden yapılacak kabotaj yüklemelerine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Yüklemenin tamamlanmasından sonra gemi ambarları her hâlde mühürlenir.
- II. Gümrük idaresine ibraz edilen beyanname, gümrük muhafaza personeli tarafından imzalanarak mühürlenir.
- III. Eşya, beyannameye göre kap ve içeriği kontrol edilerek gözetim altında yüklenir.
- IV. Yük arasında bulunan ve beyan edilmemiş olan kontrole tabi eşya, yükleme tamamlandıktan sonra verilecek ek bir beyanla beyannameye ilave edilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) II ve III
- B) I ve II
- C) III ve IV
- D) I, II ve III
- E) II, III ve IV

9- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre gümrük idaresi bulunan bir limanda boşaltma işlemi tamamlanan kabotaj beyannamesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İki nüshadan biri boşaltmanın yapıldığı yerdeki gümrük idaresinde kalır, diğeri mühür ve imza ile tasdik edilerek kaptana iade edilir.
- B) İki nüshadan biri boşaltmanın yapıldığı yerdeki gümrük idaresinde kalır, diğeri sonucun bildirilmesi için en yakın liman başkanlığına gönderilir.
- C) Her iki nüsha da boşaltmanın yapıldığı yerdeki gümrük idaresinde saklanır; hareket gümrük idaresine yalnızca yazılı bilgi verilir.
- D) İki nüshadan biri hareket gümrük idaresine, diğeri varış yerindeki liman başkanlığına gönderilir.
- E) İki nüshadan biri boşaltmanın yapıldığı yerdeki gümrük idaresinde kalır, diğeri gecikmeksizin hareket gümrük idaresine gönderilir.

10- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre beyannamede kayıtlı kabotaj eşyasının boşaltma yerinin değiştirilmesine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Eşyanın tamamının varılacak liman veya iskeleye boşaltılmasından vazgeçilmesi durumunda eşya, varış limanı yolu üzerinde gümrük idaresi bulunan liman veya iskelelerden herhangi birine boşaltılabilir.
- II. Eşyanın bir kısmının varış yolu üzerindeki bir liman veya iskeleye boşaltılması isteği, ilgili gümrük idaresince ancak hareket gümrük idaresinin onayı alınarak kabul edilir.
- III. Kısmi boşaltmada boşaltılan eşyanın tespiti yapılır; kaptanda bulunan iki nüsha beyannamenin ilgili kısmı doldurularak mühür ve imza ile tasdik edildikten sonra kaptana iade edilir.
- IV. Seyir esnasında eşyanın varış yolu dışında kalan bir limana boşaltılması gerektiğinde, kaptan veya acente tarafından hareket gümrük idaresine en seri şekilde bildirimde bulunulur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

11- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre kabotaj eşyası taşıyan geminin gümrük idaresi bulunan başka bir liman veya iskeleden ilave yük alması gerektiğinde yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Daha önceki mevcut yük için düzenlenmiş beyanname geçerliliğini korur; yalnızca yeni yük için ayrı bir beyanname düzenlenir.
- B) O yer gümrük idaresince öncelikle kaptanda mevcut iki nüsha beyanname istenerek beyan ile taşınan eşya karşılaştırılır.
- C) Varsa ambar mühürleri incelenir; şüphe uyandıracak bir durum bulunmazsa mühür koparılıp iptal edilir.
- D) Onaylanıp kapatılan iki nüsha beyannameden biri idarede kalır, diğeri ilk hareket gümrük idaresine en seri şekilde gönderilir.
- E) Eşya yüklendikten sonra ambarlar tekrar mühür altına alınarak gemi gideceği yere sevk edilir.

12- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre kabotaj eşyasının yalnızca liman başkanlığının bulunduğu bir liman veya iskeleye boşaltılması hâlinde, eşyanın varış yerine ulaştırılmasının belirlenmesine ve sonucun bildirilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Teyit nüshası üzerinden eşyanın varışını belirleyen liman başkanlığı, sonucu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına yazıyla bildirir.
- B) Teyit nüshası üzerinden eşyanın varışını belirleyen liman başkanlığı, sonucu en yakın gümrük idaresine yazıyla bildirir.
- C) Beyannamenin teyit nüshası, eşya boşaltılmadan önce varış yerindeki liman başkanlığınca beyannameyi düzenleyen idareye gönderilir.
- D) Teyit nüshası üzerinden eşyanın varışını belirleyen liman başkanlığı, sonucu mülki idare amirine yazıyla bildirir.
- E) Beyannamenin teyit nüshası eşyanın boşaltılmasından sonra en yakın gümrük idaresine gönderilir ve varış bu idarece belirlenir.

13- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre Türk bayraklı gemilerin Türk limanları arasındaki seferleri esnasında yabancı limanlara da uğraması durumunda, kaptan veya acentelerince yapılacak bildirimin zamanı ve yapılacağı idare aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Geminin limandan hareketinden en az iki saat önce – ilk hareket gümrük idaresine
- B) Geminin limandan hareketinden en az iki saat önce – varış gümrük idaresine
- C) Geminin limandan hareketinden en az iki saat önce – en son çıkış yapılacak limandaki liman başkanlığına
- D) Geminin uğrayacağı yabancı limana varışından en az iki saat önce – en son çıkış yapılacak gümrük idaresine
- E) Geminin limandan hareketinden en az iki saat önce – en son çıkış yapılacak gümrük idaresine

14- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre Türk limanları arasında sefer yaparken yabancı bir limana uğrayarak gelen gemilerin kaptan veya acentelerinin gümrük idaresine yapacakları bildirimin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Deniz taşıtının uğradığı yabancı limandan hareketinden en az iki saat önce
- B) Deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk limana varışından itibaren en geç iki saat içinde
- C) Deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk limana varışından en az iki saat önce
- D) Deniz taşıtının beyannamede boşaltma limanı olarak gösterilen limana varışından en az iki saat önce
- E) Deniz taşıtının uğrayacağı yabancı limana varışından en az iki saat önce

15- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre uluslararası seferleri esnasında bir Türk limanından kabotaj eşyası almak isteyen Türk bayraklı gemilere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük muhafaza personelince kabotaj eşyası ile serbest dolaşıma girmemiş eşyanın birbirinden ayrılması sağlanarak ambarlar ayrı ayrı mühürlenir.
- B) Kaptan veya acente, kabotaj eşyası alınacağını en az iki saat önce liman başkanlığına bildirir.
- C) İhtiyaç duyulması hâlinde bu gemilere gümrük muhafaza personeli refakat ettirilebilir.
- D) İçinde kabotaj eşyası bulunan konteynerler taşınmak istenirse, serbest dolaşımdaki eşya ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın gemideki yerini gösterir istif planı gümrük idaresine sunulur.
- E) Gümrük idaresinin, geminin ambarları dışına yüklenen eşya için branda veya çadır bezi örtülmesine ilişkin talebi kaptan tarafından yerine getirilmek zorundadır.

16- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre kabotaj eşyasının konteynerle taşınmasına izin verilebilmesi için kullanılacak konteynerlerde aranan nitelikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Serbest dolaşımda bulunması veya geçici ithal yoluyla ülkeye girmiş olması
- B) Dört bir tarafından rahatlıkla okunabilecek şekilde üzerinde "KABOTAJ" yazılı olması
- C) 50x25 cm ebatında ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) etiketleri standartlarına uygun etiketlerle markalanmış olması
- D) Kapılarının gümrük idaresince mühür altına alınmış olması
- E) Etiketlerinin "beyaz renk" üzerine "siyah yazılı" olması

17- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı eşya arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Gemilerin kendi ihtiyaçları için kullanacakları yakıt ve yağlar
- B) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya
- C) Gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi ve kumanya
- D) Elde edildikleri yerlerden Türk liman ve iskelelerine boşaltılması amacıyla her tonaadaki balıkçı gemileriyle taşınan, denizden elde edilen su ürünleri
- E) Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükmü kapsamında yabancı bayraklı gemilerce yapılacak taşımalar

18- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'e göre Tebliğ ekinde yer alan kontrole tabi eşyanın aşağıdaki taşımalarından hangisine Tebliğ hükümleri uygulanmaz?

- A) Yalnızca liman başkanlığının bulunduğu bir iskeleye boşaltılmak üzere yapılan taşımaya
- B) Tek bir liman başkanlığının idari sınırları içerisinde yapılan taşımaya
- C) Dâhili sefer yaparken yabancı bir limana da uğrayan Türk bayraklı bir gemiyle yapılan taşımaya
- D) Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı bir gemiye bir Türk limanından yüklenerek yapılan taşımaya
- E) Geçici ithal yoluyla ülkeye giren bir konteyner içinde yapılan taşımaya

19- Türkiye Limanları ve İşkeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'in cezalara ilişkin hükümlerinde yer alan aşağıdaki cümlelerde bazı yerler boş bırakılmıştır:

"Eşyanın serbest dolaşımda olmayan eşya olduğunun ve yurda kaçak olarak sokulduğunun ya da sokulmaya teşebbüs edildiğinin saptanması halinde(1)..... uyarınca işlem yapılır. Serbest dolaşımdaki eşyanın yabancı bayraklı gemilerle taşındığının tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında(2)..... uyarınca işlem yapılmak üzere konu(3)..... intikal ettirilir."

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 815 sayılı Kanun / 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu / mülki idare amirine
- B) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu / 4458 sayılı Gümrük Kanunu / en yakın gümrük idaresine
- C) 4458 sayılı Gümrük Kanunu / 815 sayılı Kanun / liman başkanlığına
- D) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu / 815 sayılı Kanun / mülki idare amirine
- E) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu / 815 sayılı Kanun / liman başkanlığına

20- Gümrük Yönetmeliği'nin kabotaja girecek gemilerin yabancı limanlardan aldıkları yakıtların miktarının tespitine ilişkin hükmüne göre aşağıdaki olayda vergiye esas tutulacak yakıt miktarı belirlenecektir:

- Kabotaja girecek bir gemi, yabancı bir limandan yakıt almıştır.
- Yabancı limanda düzenlenen yakıt satış faturasına göre alınan yakıt 420 tondur.
- Seyir jurnaline göre alınan yakıt 400 tondur.
- Kaptanın yazılı beyanına göre sefer sırasında sarf edilen yakıt 180 tondur.
- Seyir journali ve devriçark defterine göre sefer sırasında sarf edilen yakıt 150 tondur.

Buna göre vergiye esas tutulacak yakıt miktarı kaç tondur?

- A) 220 ton
- B) 240 ton
- C) 250 ton
- D) 270 ton
- E) 400 ton

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CANLI
7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm 13 · Kabotaj — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	E	C	A	B	D	E	A	E	C	A	B	E	C	B	D	A	B	D	C

- D** Tebliğ hükümleri yalnızca Türk bayraklı deniz taşıtlarıyla yapılan taşıma ile yükleme ve boşaltmalarda uygulanır. *Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 1, 2, 14, 15, 16, 17*

Tebliğ'e göre Tebliğin amacı, kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak Türkiye Gümrük Bölgesindeki limanlar ve iskeleler arasında tüm deniz taşıtlarıyla yapılan taşıma ile yükleme ve boşaltmalarda gümrük gözetimi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Amaç hükmündeki 'tüm deniz taşıtları' ifadesi kapsamı Türk bayraklı taşıtlarla sınırlamaz; nitekim Tebliğ, serbest dolaşımdaki eşyanın yabancı bayraklı gemilerle taşındığının tespit edilmesi hâlinde konunun mülki idare amirine intikal ettirileceğini de düzenler. Bu yüzden kapsamı yalnızca Türk bayraklı taşıtlarla sınırlayan ifade söylenemez; bu kayıt, yabancı limana uğrayan ve uluslararası sefer yapan gemilere ilişkin özel hükümlerdeki 'Türk bayraklı gemiler' ifadesinden taşınmıştır. Diğer ifadeler Tebliğin kendi hükümleridir: Tebliğ 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla Karasuları Dâhilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır; yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş ve aynı konudaki 2003 tarihli önceki Tebliği yürürlükten kaldırmıştır; hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 1, 2, 14, 15, 16, 17)
- E** Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liman başkanlıkları *Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 3, 4*

Tebliğ'in tanımlar hükmünde 'liman başkanlığı', Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liman başkanlıklarını ifade eder. Aynı hükümde 'Bakanlık' Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak tanımlanmıştır. Beyannameleri seri numaralı olarak bastıran ve gümrük idaresi bulunmayan yerlerde liman başkanlığına zimmetle veren Bakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığıdır; ancak liman başkanlıkları bu Bakanlığın birimi değildir. En güçlü çeldirici liman başkanlıklarını Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlayan seçenektir: iki ayrı tanımı birleştirir. Gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri ile liman işletme müdürlükleri gümrük mevzuatının başka hükümlerinde geçen birimlerdir; gümrük muhafaza personeli ise Tebliğde beyannameyi imzalayıp mühürleyen görevlidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 3, 4)
- C** Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu *Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 4*

Tebliğ'e göre beyannamelerde; gümrük idaresinin ya da liman başkanlığının adı, geminin adı, IMO numarası, gros tonu, kütük numarası, yükleme ve boşaltma limanları, kaptanın adı ve soyadı, liman çıkış belgesi, donatısı, acentesi ile mühür adedi ve numaraları; eşyanın cinsi; kapların adedi, markası, numarası, ağırlığı; eşyanın göndericisi ve alıcısı ile gerekli diğer bilgiler bulunur. Sayılan bilgiler arasında eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu yoktur; beyannamede eşya cinsiyle gösterilir. Bu unsur, Gümrük Yönetmeliği'ne göre dış sefer yapan Türk bandıralı gemilerde tutulan yakıt ve kumanya defterine yazılan bilgiler arasındadır; gümrük işlemlerinde sık görüldüğü için akla yakın bir çeldiricidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4; GY 479)
- A** Beyannameler liman başkanlıklarınca seri numaralı olarak bastırılır ve gümrük idarelerinin bulunduğu yerlerde bu idarelere zimmetle verilir. *Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 3, 4*

Tebliğ'e göre beyannameler Bakanlık, yani Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından seri numaralı olarak bastırılır; gümrük idarelerinin bulunduğu yerlerde bu idarelere, bulunmadığı yerlerde ise liman başkanlığına zimmetle verilir. Liman başkanlığı beyannameyi basan makam değil, gümrük idaresi bulunmayan yerlerde beyannameyi zimmetle teslim alan makamdır; yanlış ifade bu iki rolü yer değiştirmiştir. Diğer ifadeler hükmün kendisidir: beyannamelerde silinti veya kazıntı yapılamaz; alanların yetmediği durumlarda birden fazla beyanname kullanılabilir; beyanname vermekle yükümlü olanlar eşyayı boşaltma limanı olarak gösterilen yere götüreceklerini ve beyannamede yazılı olanlardan başka sefer harici yükleri olmadığını beyan ederek imzalar; kaptan veya acente liman çıkış belgesi, kabotaj eşyasına ilişkin belgeler ve gümrük idaresince gerek görülecek diğer belgeleri ibraz eder. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 3, 4)
- B** Kaptan ve acente – üç nüsha *Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 5, 6, 7, 9*

Tebliğ'e göre gümrük idaresinin bulunduğu liman ve iskelelerden yapılacak yüklemelerde beyanname, yüke ilişkin olarak kaptan ve acente tarafından üç nüsha düzenlenip imzalanır ve gümrük idaresine ibraz edilir. Gümrük muhafaza personeli beyannameyi düzenlemez; ibraz edilen beyannameyi imzalayarak mühürler. İki nüsha, ilave yük alınırken ve boşaltma limanında kaptandan istenen beyanname sayısıdır; çünkü yükleme sonunda birinci nüsha gümrük idaresinde kalır, diğer iki nüsha kaptana verilir. Beyannamenin liman başkanlığınca düzenlenmesi yalnızca gümrük idaresi bulunmayan liman ve iskeleler için öngörülmüştür. Tebliğ bu beyannamenin düzenlenmesi yükümlülüğünü doğrudan kaptan ve acenteye vermiştir; gümrük müşavirine ilişkin bir hüküm içermez. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 5, 6, 7, 9)

6. **D** Birinci nüshası gümrük idaresince alıkonulur, ikinci ve üçüncü nüshası kaptana teslim edilir. *Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 5*
- Tebliğ'e göre yükleme tamamlandıktan sonra beyannamenin birinci nüshası gümrük idaresince alıkonulur, ikinci ve üçüncü nüshası kaptana teslim edilir. Kaptana verilen bu iki nüsha, yolda ilave yük alınırken ya da boşaltma limanında gümrük idaresine ibraz edilen nüshalardır. Ayrıca beyannamenin bir örneği en seri şekilde varış gümrük idaresine gönderilir; ancak bu örnek, kaptana verilen nüshalardan biri değildir. En güçlü çeldirici üçüncü nüshanın varış gümrük idaresine gönderildiğini söyleyen seçenektir: varış idaresine 'bir örnek' gönderilmesi hükmünü nüsha dağılımına karıştırır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 5, 6, 7)
7. **E** Durum tutanağa bağlanarak gemi ambarları mühürlenir ve yüklemeye izleyen ilk iş gününde devam edilir. *Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 5*
- Tebliğ'e göre yüklemenin mesai saatleri içerisinde bitirilememesi hâlinde, Gümrük Kanunu'nun fazla çalışma ücretine ilişkin hükmüne uygun olarak ücret yatırılırsa yüklemeye devam edilebilir. Ücret yatırılmazsa durum tutanakla tespit edilir, gemi ambarları mühür altına alınır ve takip eden ilk iş günü yüklemeye devam edilir. Eşyanın boşaltılması, yeni beyanname düzenlenmesi veya refakat bu hâlin sonucu değildir: önceki yükle birlikte yeni beyanname düzenlenmesi, geminin gümrük idaresi bulunan başka bir limandan ilave yük alması hâline; refakat ise uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilere kabotaj eşyası alınması hâline aittir. Kapsamlı tespit de ancak gerek görüldüğü durumlarda yapılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 5, 6, 11)
8. **A** II ve III *Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 5, 10, 11*
- Tebliğ'e göre gümrük idaresine ibraz edilen beyanname gümrük muhafaza personeli tarafından imzalanarak mühürlenir (II doğru) ve eşya beyannameye göre kap ve içeriği kontrol edilerek gözetim altında yüklenir (III doğru). Gemi ambarları yükleme tamamlandıktan sonra her hâlde değil, gerek görülmesi hâlinde mühürlenir; mühürlerin adedi ve vurulduğu yerler beyannamenin her üç nüshasına işlenir (I yanlış). Yük arasında bulunan ve Tebliğ ekinde yer alan eşyadan beyan edilmemiş olanlar ile beyana göre fazla çıkan miktar için ek bir beyanda bulunulmadıkça ya da yeni bir beyanname düzenlenmedikçe yüklemeye izin verilmez; ek beyan yüklemekten sonra değil, yüklemeye izin verilmesinden önce verilir (IV yanlış). En güçlü tuzak I. önermedir: dâhili seferde yabancı limana uğrayan ve uluslararası seferde kabotaj eşyası alan gemilerde ambarlar mühür altına alınır; gümrük idaresi bulunan limandan olağan yüklemeye ise mühür gerek görülmesine bağlıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 5, 10, 11)
9. **E** İki nüshadan biri boşaltmanın yapıldığı yerdeki gümrük idaresinde kalır, diğeri gecikmeksizin hareket gümrük idaresine gönderilir. *Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 7, 8*
- Tebliğ'e göre boşaltma limanında eşya, kaptan veya acentesi tarafından gümrük idaresine ibraz edilen iki nüsha beyanname esas alınarak boşaltılır; eşya beyannameye uygunsa her iki nüsha gümrük muhafaza personeline imzalanarak mühürlenir. İşlemi tamamlayan beyannamenin bir nüshası boşaltma yerindeki gümrük idaresinde saklanır, diğer nüsha en seri şekilde hareket gümrük idaresine gönderilir. En güçlü çeldirici nüshanın tasdik edilerek kaptana iade edildiğini söyleyen seçenektir: bu işlem, eşyanın yalnızca bir kısmının varış yolu üzerindeki bir limana boşaltıldığı ve kalan eşyanın yoluna devam ettiği hâle aittir. Liman başkanlıklarına gönderim ise gümrük idaresi bulunmayan yerlerdeki işlemlere ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 7, 8, 9)
10. **C** I ve III *Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 8*
- Tebliğ'e göre beyanname kayıtlı eşyanın tamamının varılacak yere boşaltılmasından vazgeçilirse eşya, varış limanı yolu üzerinde gümrük idaresi bulunan liman veya iskelelerden herhangi birine boşaltılabilir ve boşaltma işlemleri boşaltma yerindeki idarece yapılır (I doğru). Eşyanın bir kısmının varış yolu üzerindeki bir limana boşaltılması istenirse bu istek ilgili gümrük idaresince kabul edilir; Tebliğ bunun için hareket gümrük idaresinin onayını aramaz (II yanlış). Bu durumda boşaltılan eşyanın tespiti yapılır, kaptandaki iki nüsha beyannamenin ilgili kısmı doldurulup mühür ve imza ile tasdik edilerek kaptana iade edilir ve kalan eşya varış yerine sevk edilir (III doğru). Seyir esnasında eşyanın varış yolu dışındaki bir limana boşaltılması gerektiğinde bildirim, hareket gümrük idaresine değil, boşaltma yapılacak gümrük idaresine en seri şekilde yapılır (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: Tebliğde hareket gümrük idaresi, boşaltma veya ilave yük işlemi tamamlandıktan sonra beyanname nüshasının gönderildiği idaredir; boşaltma yerinin değişmesinde bildirim muhatabı değildir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 6, 7, 8)

- 11. A** Daha önceki mevcut yük için düzenlenmiş beyanname geçerliliğini korur; yalnızca yeni yük için ayrı bir beyanname düzenlenir. *Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 4, 6*
- Tebliğ'e göre geminin gümrük idaresi bulunan başka bir liman veya iskeleden ilave yük alması gerektiğinde o yer gümrük idaresi öncelikle kaptandaki iki nüsha beyannameyi isteyerek beyan ile taşınan eşyayı karşılaştırır, varsa ambar mühürlerini inceler. Şüphe uyandıracak bir durum yoksa onaylanıp kapatılan iki nüshadan biri idarede kalır, diğeri en seri şekilde ilk hareket gümrük idaresine gönderilir; mühür koparılıp iptal edilir. Ardından daha önceki mevcut yük ile birlikte, yeni yük için yeni bir beyanname düzenlenir; eşya yükleme esaslarına göre gemiye yüklenir ve ambarlar tekrar mühürlenerek gemi gideceği yere sevk edilir. Dolayısıyla eski beyanname onaylanıp kapatılır; eski beyannameyi yürürlükte bırakıp yalnızca yeni yük için ayrı beyanname düzenlemek hükme aykırıdır. Yanlış ifade, beyanname alanlarının yetmediği durumlarda birden fazla beyanname kullanılabileceğine ilişkin hükümle karıştırılmaktadır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 4, 5, 6)
- 12. B** Teyit nüshası üzerinden eşyanın varışını belirleyen liman başkanlığı, sonucu en yakın gümrük idaresine yazıyla bildirir. *Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 9, 14*
- Tebliğ'e göre gümrük idaresi bulunmayan liman ve iskelelerden yapılacak yükleme ve boşaltmalarda liman başkanlıkları yetkili ve sorumludur. Eşya yalnızca liman başkanlığının bulunduğu bir yere boşaltılırsa, boşaltmadan sonra beyannamenin teyit nüshası beyannameyi düzenleyen gümrük idaresine ya da liman başkanlığına en seri şekilde gönderilir. Teyit nüshasını alarak eşyanın varış yerine ulaştığını belirleyen liman başkanlıkları sonucu en yakın gümrük idaresine yazılı olarak bildirir. Teyit nüshası boşaltmadan önce değil sonra gönderilir; varışı belirleyen de gümrük idaresi değil liman başkanlığıdır. En güçlü çeldirici, sonucun liman başkanlığının bağlı olduğu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bildirildiğini söyleyen seçenektir; Tebliğ sonucun gümrük idaresine bildirilmesini öngörür. Mülki idare amirine intikal ise serbest dolaşımdaki eşyanın yabancı bayraklı gemiyle taşınmasına ilişkin ceza hükmüne aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 3, 9, 14)
- 13. E** Geminin limandan hareketinden en az iki saat önce – en son çıkış yapılacak gümrük idaresine *Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 5, 6, 9, 10*
- Tebliğ'e göre Türk bayraklı gemilerin Türk limanları arasındaki seferleri esnasında yabancı limanlara da uğraması durumunda kaptan veya acenteleri, geminin limandan hareketinden en az iki saat önce en son çıkış yapılacak gümrük idaresine bildirimde bulunur; gümrük idaresince kabotaj eşyasının bulunduğu ambar ve mahaller mühür altına alınarak işlemler yapılır. Bildirimin muhatabı seferin başladığı ilk hareket gümrük idaresi ya da eşyanın gideceği varış gümrük idaresi değildir: ilk hareket gümrük idaresi, ilave yük alınırken onaylanıp kapatılan nüshalardan birinin gönderildiği idare; varış gümrük idaresi ise yükleme tamamlandıktan sonra beyanname örneğinin gönderildiği idaredir. Liman başkanlıkları yalnızca gümrük idaresi bulunmayan liman ve iskelelerdeki yükleme ve boşaltmalarda yetkili ve sorumludur. Sürenin başlangıç anı da ölçülmektedir: iki saat, uğranacak yabancı limana varıştan değil, Türkiye'de en son çıkış yapılacak limandan hareketten geriye doğru hesaplanır; varıştan önce bildirim, yabancı limana uğrayarak dönen gemilerde Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk limana varış için öngörülmüştür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 5, 6, 9, 10)
- 14. C** Deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk limana varışından en az iki saat önce *Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 10*
- Tebliğ'e göre Türk limanları arasında sefer yaparken yabancı bir limana uğrayarak gelen gemilerin kaptan veya acenteleri, deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk limana varışından en az iki saat önce gümrük idaresine bildirimde bulunur. Bu gemiler Türk limanına geldiklerinde harici sefer yapan gemiler gibi kontrole tabi tutulur. Sürenin miktarı iki saattir; belirleyici olan başlangıç anıdır: süre, yabancı limandan hareketten değil, Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk limana varıştan geriye doğru hesaplanır ve bildirim varıştan önce yapılır. En güçlü çeldirici 'hareketinden en az iki saat önce' ifadesidir; bu başlangıç anı, gemi yabancı limana gitmek üzere Türkiye'den en son çıkış yapacağı limandan ayrılırken yapılan bildirim aittir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 10)
- 15. B** Kaptan veya acente, kabotaj eşyası alınacağını en az iki saat önce liman başkanlığına bildirir. *Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 9, 11, 12*
- Tebliğ'e göre Türk bayraklı gemilerin uluslararası seferleri esnasında bir Türk limanından kabotaj eşyası almak istemeleri hâlinde kaptan veya acenteleri bu hususu en az iki saat önce liman başkanlığına değil, ilgili gümrük idaresine bildirir. Gümrük muhafaza personeline kabotaj eşyası ile serbest dolaşıma girmemiş eşya birbirinden ayrılarak ambarlar ayrı ayrı mühürlenir; ihtiyaç duyulursa gemiye gümrük muhafaza personeli refakat ettirilebilir. Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerle içinde kabotaj eşyası bulunan konteyner taşınacaksa iki tür eşyanın gemideki yerini gösteren istif planı gümrük idaresine sunulur. Gümrük idaresinin, ambarlar dışına yüklenen eşya ile ambarı bulunmayan gemilere yüklenen eşya için branda veya çadır bezi örtülmesine ilişkin talebini kaptan yerine getirmek zorundadır. Liman başkanlıkları yalnızca gümrük idaresi bulunmayan liman ve iskelelerdeki işlemlerde yetkili ve sorumludur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 9, 11, 12)

16. D Kapılarının gümrük idaresince mühür altına alınmış olması*Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 5, 10, 11, 12*

Tebliğ'e göre kabotaj eşyasının konteynerle taşınmak istenmesi hâlinde bu eşyanın ancak serbest dolaşımda bulunan veya geçici ithal yoluyla ülkeye giren, dört bir tarafından rahatlıkla okunabilecek şekilde üzerinde 'KABOTAJ' yazılı, 50x25 cm ebatında, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) etiketleri standartlarına uygun, beyaz renk üzerine siyah yazılı etiketlerle markalanmış konteynerlerle taşınmasına izin verilebilir. Konteynerin gümrük idaresince mühürlenmesi bu nitelikler arasında sayılmamıştır. Tebliğde mühür gemi ambarları için öngörülmüştür: yükleme sonrasında gerek görülürse, yabancı limana uğrayan ve uluslararası sefer yapan gemilerde ise ambarlar mühür altına alınır. Geçici ithalat izniyle gelen konteynerler dâhili taşımacılıkta kullanılırsa konteyner içeriği eşya ayrıca bir çeki listesiyle beyannameye eklenir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 5, 10, 11, 12)

17. A Gemilerin kendi ihtiyaçları için kullanacakları yakıt ve yağlar*Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 13*

Tebliğ'e göre bu Tebliğ hükümleri; kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya, gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi ve kumanya, elde edildikleri yerlerden Türk liman ve iskelelerine boşaltılması amacıyla her tonajdaki balıkçı gemileriyle taşınan denizden elde edilen su ürünleri, tek bir liman başkanlığı idari sınırları içerisinde taşınan her türlü eşya ve Gümrük Yönetmeliği'nin ilgili hükmü kapsamında yabancı bayraklı gemilerce yapılacak taşımalar için uygulanmaz. Gemilerin kendi ihtiyaçları için kullanacakları yakıt ve yağlar bu istisnalar arasında sayılmamıştır. Listede gemi adamlarının kumanyasının bulunması ve Gümrük Kanunu'nda dış seferlerde kullanılacak yakıt ve yağlar ile kumanyanın birlikte düzenlenmesi, yakıtın da sayıldığı izlenimini verir; ancak Tebliğdeki istisna listesi yakıt ve yağı içermez. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 13; GK 176)

18. B Tek bir liman başkanlığının idari sınırları içerisinde yapılan taşımaya*Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 9, 10, 11, 12, 13*

Tebliğ'e göre tek bir liman başkanlığı idari sınırları içerisinde taşınan her türlü eşya için Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Hükümdeki 'her türlü eşya' ifadesi nedeniyle bu istisna, Tebliğ ekinde yer alan ve beyannameyle sunulması gereken kontrole tabi eşya için de geçerlidir. Diğer taşımalar Tebliğin ayrıca düzenlediği hâllerdir: gümrük idaresi bulunmayan liman ve iskelelerde yükleme ve boşaltmalarda liman başkanlıkları yetkili ve sorumludur ve eşyanın yalnızca liman başkanlığının bulunduğu bir yere boşaltılmasında teyit nüshası usulü işletilir; dâhili seferde yabancı limana uğrayan gemiler için hareketten ve dönüşte ilk limana varıştan önce bildirim yapılır; uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilere kabotaj eşyası alınmasında ambarlar ayrı ayrı mühürlenir; geçici ithal yoluyla ülkeye giren konteynerler de belirlenen markalama şartlarıyla kabotaj taşımasında kullanılabilir. En güçlü tuzak, yalnızca liman başkanlığı bulunan iskeleye boşaltma hâlidir: orada gümrük idaresi yoktur, ancak Tebliğ uygulanmaya devam eder ve yetki liman başkanlığına geçer. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 9, 10, 11, 12, 13)

19. D 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu / 815 sayılı Kanun / mülki idare amirine*Kabotaj Tebliği (07.06.2013/28670 R.G.) md. 9, 14*

Tebliğ'e göre eşyanın serbest dolaşımda olmayan eşya olduğunun ve yurda kaçak olarak sokulduğunun ya da sokulmaya teşebbüs edildiğinin saptanması hâlinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapılır. Serbest dolaşımdaki eşyanın yabancı bayraklı gemilerle taşındığının tespit edilmesi hâlinde ise ilgililer hakkında 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla Karasuları Dâhilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere konu mülki idare amirine intikal ettirilir. Ayrımı eşyanın statüsü yapar: kaçakçılık hükmü serbest dolaşımda olmayan eşyaya, 815 sayılı Kanun ise serbest dolaşımdaki eşyanın yabancı bayraklı gemiyle taşınmasına uygulanır; iki kanunun yerini değiştiren seçenek bu ayrımı tersine çevirir. Gümrük Kanunu'nun usulsüzlük cezasına ilişkin hükmü ise beyanname kayıtlı olmayan veya beyana aykırı eşya tespiti, yol kesmeme, bildirim yükümlülüğüne uymama ve beyanname düzenlenmemesi gibi hâllerde uygulanır. En yakın gümrük idaresi, gümrük idaresi bulunmayan yerlerde eşyanın varışını belirleyen liman başkanlığının sonucu yazıyla bildirdiği idaredir; liman başkanlığı ise bu yerlerdeki yükleme ve boşaltmalarda yetkili ve sorumlu makamdır, intikal makamı değildir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 9, 14)

20. C 250 ton*Gümrük Yönetmeliği md. 481*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre kabotaja girecek gemilerin yabancı limanlardan aldıkları yakıtların miktarı gemilerin seyir jurnallerinde ve devriçark defterinde gösterildiğinden, seyir jurnaline göre alınan miktar ile seyir jurnal ve devriçark defterine göre sarf edilen miktar arasındaki fark bulunarak vergiye esas tutulacak miktar tespit olunur. Olayda alınan miktar seyir jurnaline göre 400 ton, sarf edilen miktar seyir jurnal ve devriçark defterine göre 150 tondur; vergiye esas miktar 400 – 150 = 250 tondur. Fatura (420 ton) ve kaptanın beyanı (180 ton) hükmün esas aldığı kayıtlar değildir. 270 ton fatura miktarını, 220 ton kaptan beyanını, 240 ton ikisini birlikte kullanan hesaptır; 400 ton ise sarf edilen yakıtın düşülmediği hesaptır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 481)

BÖLÜM 14 · ÖZET BEYAN VE EŞYANIN GİRİŞİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilmesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki eşyadan hangisi için özet beyan verilmesi gerekmez?

- A) Denizyoluyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışından doğrudan bir serbest bölgeye getirilen eşya
- B) Dökme hâlde denizyoluyla Türkiye'deki bir limana getirilen eşya
- C) Demiryoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya
- D) Uzun mesafeli bir uçuşla Türkiye'deki bir havalimanına getirilen eşya
- E) Türkiye Gümrük Bölgesinin kara sularından durmaksızın geçen bir gemide taşınan eşya

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın denetimine ilişkin hükmünde yer alan aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir?

"Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, itibaren tabidir. Bunlar, yürürlükteki hükümlere uygun olarak gümrük idareleri tarafından denetlenir."

- A) girişinden – gümrük gözetimine
- B) girişinden – gümrük kontrolüne
- C) gümrüğe sunulmasından – gümrük gözetimine
- D) özet beyanın tescilinden – gümrük kontrolüne
- E) taşıttan boşaltılmasından – gümrük gözetimine

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın gümrüğün gözetimi altında kalma süresinin sona erdiği hâller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Eşyanın gümrük statüsünün değişmesi
- B) Eşyanın geçici depolama yerine konulması
- C) Eşyanın serbest bölgeye girmesi
- D) Eşyanın yeniden ihraç edilmesi
- E) Eşyanın imha edilmesi

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre özet beyanın verileceği gümrük idaresi ve verilme zamanına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Özet beyan kural olarak eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine verilir; giriş gümrük idaresine verilmesine ancak istisnai durumlarda izin verilir.
- B) Özet beyan, eşya Türkiye Gümrük Bölgesine getirildikten sonra ve gümrüğe sunulmadan önce verilir.
- C) Karayolu taşımacılığında özet beyan bilgilerini de içeren transit beyanı, taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından en az dört saat önce verilir.
- D) Demiryolu taşımacılığında özet beyan, giriş gümrük idaresine varılmasından en az iki saat önce verilir.
- E) Yükümlünün bilgisayar sistemindeki özet beyan bilgilerine erişilebilmesi hâlinde giriş gümrük idaresi, özet beyan yerine bir bildirimde bulunulmasını kabul edebilir.

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun özet beyanın hazırlanmasına ve özet beyan verilmesinden vazgeçilmesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Özet beyan verilmesinden vazgeçilmesi hâlinde gümrük beyannamesi, eşya gümrüğe sunuluncaya kadar özet beyan statüsüne sahiptir.
- B) Özet beyan veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanır; gerekli ayrıntıları içermesi hâlinde ticari bilgiler ile liman veya taşıma bilgileri kullanılabilir.
- C) Müsteşarlık, istisnai durumlarda yazılı olarak düzenlenen özet beyanları, veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanan özet beyanlar ile aynı düzeyde risk yönetimi uygulanmasına imkân verilmesi kaydıyla kabul edebilir.
- D) Giriş gümrük idaresi, özet beyanın verilme süresi sona ermeden önce gümrük beyannamesi verilen eşya için özet beyan verilmesinden vazgeçebilir.
- E) Özet beyan verilmesinden vazgeçilmesi hâlinde gümrük beyannamesi, özet beyanda bulunması gerekli asgari bilgileri içerir.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için verilen özet beyanda, talep üzerine bir veya daha fazla bilginin değiştirilmesine ilişkin olarak aşağıdaki durumlar verilmiştir:

- I. Özet beyanı veren kişiye eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi
- II. Özet beyanın gümrük idaresine verilmesi
- III. Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesi
- IV. Eşyanın boşaltılmasına izin verilmesi

Yukarıdaki durumlardan hangilerinin gerçekleşmesinden sonra özet beyanda değişiklik yapılmasına izin verilmez?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) III ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyanı verecek kişilere ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Özet beyanı yalnızca eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişi verebilir; eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi özet beyan veremez.
- B) Taşıyıcı dışındaki kişiler özet beyanı ancak gümrük müşaviri aracılığıyla dolaylı temsil yoluyla verebilir.
- C) Özet beyan taşıyıcı adına hareket eden kişi tarafından verilmişse, aksine bilgi olmadıkça, sözleşme gereği taşıyıcının bilgisi ve onayı dâhilinde verildiği kabul edilir.
- D) Özet beyanın eşyayı yetkili gümrük idaresine sunabilen kişi tarafından verilmesi hâlinde taşıyıcının özet beyana ilişkin yükümlülükleri sona erer.
- E) Özet beyan taşıyıcı adına hareket eden kişi tarafından verilmişse tescil bilgisi yalnızca özet beyanı verene bildirilir; taşıyıcı sisteme bağlı olsa da ona bildirim yapılmaz.

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşya için verilecek gümrük beyannamesi ve özet beyana ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşya için gümrük beyannamesi ya da gümrük beyannamesi verilmesinin gerekmediği durumda özet beyan verilir.
- B) Gümrük beyannamesi verilmesini gerektiren bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımda beyanname, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce ihracat gümrük idaresine verilir.
- C) İhracat gümrük idaresinin çıkış gümrük idaresinden farklı olması hâlinde ihracat gümrük idaresi, gerekli bilgileri derhal çıkış gümrük idaresine iletir veya elektronik ortamda erişimini sağlar.
- D) Gümrük beyannamesi verilmesini gerektirmeyen bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulan eşya için özet beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce ihracat gümrük idaresine verilir.
- E) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmak üzere ilgisine teslim edilmesinden sonra özet beyanda değişiklik yapılmasına izin verilmez.

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın götürüleceği yere ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Eşya, deniz veya havayoluyla ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden geçerek karayoluyla doğrudan bir serbest bölgeye götürülür.
- B) Türkiye Gümrük Bölgesine getirildikten sonra eşyanın aktarılması sonucunda nakliyesinden sorumlu olanlar da eşyanın götürülmesine ilişkin hükümlere uymak zorundadır.
- C) Yolcu, sınır ahalisi ve posta eşyası ile ekonomik açıdan önem arz etmeyen eşya için özel hükümler getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
- D) Varış yeri bir Türk limanı veya havalimanı olmaksızın Türkiye karasularını ya da hava sahasını geçen gemilerde veya hava araçlarında yüklü eşya da gecikmeksizin belirlenen bir gümrük idaresine götürülür.
- E) Türkiye Gümrük Bölgesinin iki noktası arasında, bölge dışında durmaksızın düzenli bir hava veya deniz seferiyle doğrudan taşınan eşyaya da özet beyan ve götürme hükümleri uygulanır.

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi, özet beyan aranmayan eşya arasında sayılmamıştır?

- A) ATA Karnesi kapsamı eşya
- B) Elektronik medya içerenler dâhil, mektup, posta kartı ve basılı yayınlar
- C) Boru hattı ile gelen eşya
- D) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce işletilen sondaj platformlarının bakımı amacıyla bu platformların bünyesine dâhil edilen eşya
- E) Bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde karayolu vasıtasıyla taşınan ve sözlü beyanı uygun bulunan eşya

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre özet beyan aranmayan eşya arasında sayılan yolcu eşyasının geçici depolanması hâlinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Özet beyan verilmesi gerekir ve bu özet beyan eşya Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce verilmek zorundadır.
- B) Özet beyan aranmaz; risk analizleri gümrük beyannamesi veya beyanname yerine geçen belge üzerinden gerçekleştirilir.
- C) Özet beyan verilmesi gerekir; ancak bu özet beyan, eşya gümrüğe sunulduktan sonra da verilebilir.
- D) Özet beyan aranmaz; eşyanın boşaltılmasını müteakip düzenlenen boşaltma listesi özet beyan yerine geçer.
- E) Özet beyan verilmesi gerekir ve bu özet beyan yalnızca yazılı olarak Emniyet ve Güvenlik Belgesi formu kullanılarak verilir.

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Karadeniz ya da Akdeniz üzerinde bulunmayan ve Avrupa Topluluğu gümrük bölgesinde yer almayan bir yabancı ülke limanından denizyoluyla konteyner ile Türkiye'ye taşınacak eşya için özet beyanın gümrük idaresine verilme zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmi dört saat önce
- B) Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az yirmi dört saat önce
- C) Hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az dört saat önce
- D) Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az dört saat önce
- E) Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce

13- Gümrük Yönetmeliği'nin havayolu taşımacılığında özet beyanın verilme sürelerine ilişkin hükmünün uygulanmasında "kısa mesafeli uçuş" ifadesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?

- A) İlk kalkış havalimanı ile Türkiye'de vardığı ilk havalimanı arasındaki toplam uçuş süresi dört saatten az olan uçuşlar
- B) Son hareket havalimanı ile Türkiye'de vardığı ilk havalimanı arasındaki uçuş süresi dört saatten az olan uçuşlar
- C) Son hareket havalimanı ile Türkiye'de vardığı ilk havalimanı arasındaki uçuş süresi iki saatten az olan uçuşlar
- D) Son hareket havalimanı ile eşyanın boşaltılacağı havalimanı arasındaki uçuş süresi dört saatten az olan uçuşlar
- E) Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk havalimanına inilmesinden en az dört saat önce özet beyan verilmesi gereken uçuşlar

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın yüklendiği aracın aktif taşıma aracı olarak bağımsız şekilde hareket edecek nitelikte olduğu ve bu aracın başka bir araçla Türkiye Gümrük Bölgesine taşındığı kombine taşımacılıkta, özet beyanı verme yükümlülüğünün kime ait olduğu ve özet beyanın verilme süresinin neye göre belirleneceği aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Taşıyan taşıma aracının işleticisine aittir; süre, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma şekline göre belirlenir.
- B) Taşınan taşıma aracının işleticisine aittir; süre, taşınan aracın kendi taşıma şekline göre belirlenir.
- C) Taşınan taşıma aracının işleticisine aittir; süre, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma şekline göre belirlenir.
- D) Taşıyan taşıma aracının işleticisine aittir; süre, taşınan aracın kendi taşıma şekline göre belirlenir.
- E) Taşıma işlemini taahhüt ederek taşıma belgesini düzenleyen kişiye aittir; süre, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma şekline göre belirlenir.

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi, taşıma şekillerine göre belirlenen özet beyan verme sürelerinin uygulanmayacağı hâller arasında yer almaz?

- A) Bilgisayar sisteminin geçici olarak kullanılamaması
- B) Mücbir sebep
- C) Beklenmeyen hâller
- D) Uluslararası anlaşmalarla risk analizine ilişkin güvenlik kontrollerinin tanınması
- E) Uluslararası anlaşmalarla, Yönetmelikte belirtilenlerden farklı süreler içerisinde beyan bilgilerinin değişiminin öngörülmesi

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre taşıma aracının varış bildiriminin gümrük idaresine yapılmamış olması veya eşyanın gümrüğe sunulmamış olması hâlinde özet beyanın verilmemiş sayılmasına esas süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Özet beyanın tescil edildiği tarihi izleyen kırk beş gün
- B) Özet beyanın tescil edildiği tarihi izleyen yirmi gün
- C) Özet beyanın tescil edildiği tarihi izleyen iki yüz gün
- D) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği tarihi izleyen iki yüz gün
- E) Taşıma aracının hareket limanından ayrıldığı tarihi izleyen iki yüz gün

17- (X) Denizcilik firmasının işlettiği gemi, konteyner yüküyle Mersin Limanına gelmiştir. Gemideki 3 konteyner eşya için özet beyan, Gümrük Yönetmeliğinde öngörülen süreler içinde verilmemiştir. (X) firması, eşyanın boşaltılmasına izin verilmeden önce bu durumu gümrük idaresine bildirmiştir.

Gümrük Yönetmeliği ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre söz konusu 3 konteyner eşya için yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır.
- B) Özet beyan aranmaksızın eşya boşaltılır; boşaltma listesiyle karşılaştırmada ortaya çıkan özet beyan fazlası için takibata geçilir.
- C) Eşya için özet beyan verilir; bildirim kendiliğinden yapıldığından herhangi bir para cezası uygulanmaz.
- D) Özet beyan verme süreleri geçtiğinden eşya için özet beyan kabul edilmez ve eşyanın yeniden ihraç edilmesi istenir.
- E) (X) firmasınca bu eşya için özet beyan verilir ve özet beyanın süresi içinde verilmemesi nedeniyle usulsüzlük cezası alınır.

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre taşıma aracının, özet beyanda giriş gümrük idaresi olarak beyan edilenden başka bir gümrük idaresine geleceği durumda, bu gümrük idaresine varışından önce taşıma aracının kullanıcısı ya da temsilcisi tarafından özet beyanda beyan edilen gümrük idaresine yapılan bildirim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Varış bildirimi
- B) Sapma bildirimi
- C) Denizyolu Genel Bildirimi
- D) Emniyet ve Güvenlik Belgesi
- E) Boşaltma listesi

19- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın taşıttan boşaltılması ve boşaltma listesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, gümrük gözetimi altında taşıttan boşaltılır.
- B) Boşaltma listesi, eşyanın gümrük memurunun nezaretinde boşaltılmasını müteakip yirmi dört saat içinde düzenlenerek gümrük idaresine ibraz edilir.
- C) Üç nüsha olarak düzenlenip gümrük idaresince tasdik edilen boşaltma listesinin bir nüshası gümrük idaresinde kalır.
- D) Eşyanın boşaltmadan önce veya boşaltma sırasında zarar gördüğü tespit edilirse bu durum bir tutanakla tespit olunarak boşaltma listesi ekinde gümrük idaresine sunulur.
- E) Dökme eşyanın ölçümlerinin draft survey yöntemi ile yapılması durumunda, boşaltma listelerinin düzenlenmesinde özet beyanda kayıtlı miktarlar esas alınır.

20- Gümrük Yönetmeliği'nin özet beyan ile boşaltma listesinin karşılaştırılması ve özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Boşaltma listesinde kayıtlı olmadığı hâlde özet beyanda kayıtlı bulunan eşya özet beyan fazlasıdır.
- II. Havayolu şirketlerince ibraz edilen ve belirli şartları taşıyan özet beyanlarda, özet beyan eksikliği eşyanın başka bir uçakla geldiğinin bildirilmesi, bu karışıklığın azami on gün içerisinde gerçekleşmiş olması ve alametler bakımından özet beyanda kayıtlı eşya olduğunun tespit edilmesi durumunda eksiklik/fazlalık takibatına geçilmez.
- III. Demiryolu ile gelen eşyada, kapılardaki mühürler sağlam ve eksik veya fazla çıkan kapılarda şüpheli bir durum bulunmasa bile açılan takibat, ancak gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünün onayıyla kaldırılır.
- IV. Dökme gelen eşyada takibatı gerektiren durumlarda takibat ve varsa cezai işlem, eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen takibat gerektirmeyen farklılıkları aşan kısmı için uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
D) II ve IV
E) II, III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm 14 · Özet Beyan ve Eşyanın Girişi — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	A	B	D	A	D	C	D	B	E	C	A	B	C	A	C	E	B	E	D

- E** Türkiye Gümrük Bölgesinin kara sularından durmaksızın geçen bir gemide taşınan eşya 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 35/A, 159

Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilir. Kara sularından durmaksızın geçen gemideki eşya bu istisnaya girdiğinden özet beyana konu olmaz. Dökme hâlde denizyoluyla, demiryoluyla veya uzun mesafeli uçuşla getirilen eşya için özet beyan verilir; taşıma şekli yalnızca özet beyanın verilme süresini değiştirir. En güçlü çeldirici serbest bölgeye getirilen eşyadır: Kanunun serbest bölgelere ilişkin hükmü, bir serbest bölgeye doğrudan Türkiye Gümrük Bölgesi dışından gelen eşya için de özet beyan verileceğini açıkça belirtir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 35/A, 159)
- A** girişinden – gümrük gözetimine 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 36

Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, girişinden itibaren gümrük gözetimine tabidir ve yürürlükteki hükümlere uygun olarak gümrük idareleri tarafından denetlenir. Gözetim eşyanın bölgeye girdiği anda başlar; gümrüğe sunma, özet beyanın tescili veya taşıttan boşaltma bu başlangıcı ertelemes. Nitekim Yönetmelik de eşyanın taşıttan gümrük gözetimi altında boşaltılacağını belirtir; yani boşaltma anında eşya zaten gözetim altındadır. En güçlü çeldirici 'girişinden – gümrük kontrolüne' seçeneğidir: başlangıç anı doğrudur, ancak Kanun bu cümlede 'kontrol' değil 'gözetim' terimini kullanır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 36; GY 74)
- B** Eşyanın geçici depolama yerine konulması 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 36, 47

Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya gümrük statüsü belirleninceye kadar; serbest dolaşımda olmayan eşya ise gümrük statüsü değişinceye ya da serbest bölgeye girinceye yahut yeniden ihraç veya imha edilinceye kadar gümrüğün gözetimi altında kalır. Geçici depolama yerine konulma bu hâller arasında yoktur: Kanuna göre eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur; yani geçici depolama gözetimi bitiren bir işlem değil, işlem tayini beklenirken geçen ara bir durumdur. En güçlü çeldirici 'Eşyanın serbest bölgeye girmesi' seçeneğidir; eşya hâlâ gümrük denetimine tabi bir alana girdiği için listede olmadığı sanılabilir, oysa Kanun bunu açıkça saymıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 36, 47)
- D** Demiryolu taşımacılığında özet beyan, giriş gümrük idaresine varılmasından en az iki saat önce verilir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 35/A; Gümrük Yönetmeliği md. 67

Gümrük Yönetmeliği'ne göre demiryolu taşımacılığında özet beyan, giriş gümrük idaresine varılmasından en az iki saat önce verilir. Diğer ifadelerde hükmün bir unsuru değiştirilmiştir: Kanuna göre özet beyan giriş gümrük idaresine verilir, başka bir idareye verilmesine ancak gerekli bilgilerin giriş idaresine derhal iletilebildiği veya elektronik erişimin sağlandığı hâllerde izin verilebilir; özet beyan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilir; karayolunda transit beyanı için saat öngörülmemiş, taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce elektronik ortamda verilmesi yeterli sayılmıştır; özet beyan yerine bildirimde bulunulmasını kabul etme yetkisi giriş gümrük idaresine değil Müsteşarlığa aittir. En güçlü çeldirici bildirim ifadesidir; hüküm doğru aktarılmış, yalnızca yetkili makam değiştirilmiştir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 35/A; GY 67)
- A** Özet beyan verilmesinden vazgeçilmesi hâlinde gümrük beyannamesi, eşya gümrüğe sunuluncaya kadar özet beyan statüsüne sahiptir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 35/B, 35/C

Gümrük Kanunu'na göre giriş gümrük idaresi, özet beyanın verilme süresi sona ermeden önce gümrük beyannamesi verilen eşya için özet beyan verilmesinden vazgeçebilir. Bu durumda gümrük beyannamesi, özet beyanda bulunması gerekli asgari bilgileri içerir ve tescil edilinceye kadar özet beyan statüsüne sahiptir. Yanlış ifade 'tescil edilinceye kadar' yerine 'eşya gümrüğe sunuluncaya kadar' yazılarak statünün sona erdiği an değiştirilmiştir. Özet beyanın veri işleme tekniğiyle hazırlanması, ticari bilgiler ile liman veya taşıma bilgilerinin kullanılabilmesi ve istisnai durumlarda yazılı özet beyanın Müsteşarlıkça aynı düzeyde risk yönetimi kaydıyla kabul edilebilmesi Kanunun lafızıyla örtüşür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 35/B, 35/C)

6. **D** I, III ve IV

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 35/B

Gümrük Kanunu'na göre özet beyanı verebilecek kişilerin talep etmeleri hâlinde, özet beyanın verilmesinden sonra bir veya daha fazla bilginin değiştirilmesine gümrük idarelerince izin verilir; özet beyanın verilmiş olması değişikliğe engel değil, değişikliğin ön koşuludur (II sayılmaz). Ancak özet beyanı veren kişiye eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden (I), söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden (III) ve eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden (IV) sonra özet beyanda değişiklik yapılmasına izin verilmez. Çıkış özet beyanında üçüncü an boşaltma izni değil, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmak üzere ilgisine teslim edilmesidir; iki hüküm karıştırılmamalıdır. En güçlü çeldirici 'I ve III' seçeneğidir: boşaltma izninin de değişikliği engelleyen anlardan biri olduğunu atlayan aday bu şıkka gider. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 35/B, 165/D)

7. **C** Özet beyan taşıyıcı adına hareket eden kişi tarafından verilmişse, aksine bilgi olmadıkça, sözleşme gereği taşıyıcının bilgisi ve onayı dâhilinde verildiği kabul edilir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 35/B; Gümrük Yönetmeliği md. 63

Gümrük Kanunu'na göre özet beyan, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından verilir. Bu kişilerin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla özet beyan; onlar adına hareket eden kişi, eşyayı yetkili gümrük idaresine sunabilen veya sunulmasını sağlayan kişi ya da bu kişilerin temsilcisi tarafından da yönetmelikle belirlenen şartlar uyarınca verilebilir. Gümrük Yönetmeliği'ne göre özet beyanın bu kişilerce verilmesi durumunda, aksine bilgi olmaması hâlinde, gümrük idaresince özet beyanın sözleşme gereği taşıyıcının bilgisi ve onayı dâhilinde verildiği kabul edilir; tescil edildiği de taşıyıcı sisteme bağlıysa ona ayrıca bildirilir. Kanun taşıma sorumluluğunu üstlenen kişiyi de yükümlü saymış, özet beyanın başkasınca verilmesini taşıyıcının yükümlülüklerini saklı tutarak kabul etmiş ve temsilci için gümrük müşaviri ya da dolaylı temsil şartı aramamıştır. Gümrük işlemlerinin her aşamasında müşavirin zorunlu olduğunu düşünen aday dolaylı temsil seçeneğine yönelir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 35/B; GY 63)

8. **D** Gümrük beyannamesi verilmesini gerektirmeyen bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulan eşya için özet beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce ihracat gümrük idaresine verilir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 165/A, 165/B, 165/C, 165/D

Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşyanın gümrük beyannamesi verilmesini gerektirmeyen bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması hâlinde özet beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce çıkış gümrük idaresine verilir; yanlış ifadede çıkış gümrük idaresi yerine ihracat gümrük idaresi yazılmıştır. İhracat gümrük idaresi, beyanname gerektiren işlemlerde gümrük beyannamesinin verildiği idaredir; bu idare çıkış gümrük idaresinden farklıysa gerekli bilgileri derhal çıkış gümrük idaresine iletir veya elektronik erişimini sağlar. Çıkış özet beyanında eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmak üzere ilgisine teslim edilmesinden sonra değişiklik yapılmasına izin verilmez; girişteki karşılığı eşyanın boşaltılmasına izin verilmesidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 165/A, 165/B, 165/C, 165/D)

9. **B** Türkiye Gümrük Bölgesine getirildikten sonra eşyanın aktarılması sonucunda nakliyesinden sorumlu olanlar da eşyanın götürülmesine ilişkin hükümlere uymak zorundadır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 37

Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, getiren kişi tarafından gecikmeksizin belirlenen bir gümrük idaresine veya gümrükçe uygun görülen bir yere ya da doğrudan bir serbest bölgeye götürülür; Türkiye Gümrük Bölgesine getirildikten sonra eşyanın aktarılması sonucunda nakliyesinden sorumlu olanlar da bu hükümlere uymak zorundadır. Diğer ifadelerde hükmün tek bir unsuru değiştirilmiştir: eşya serbest bölgeye deniz veya havayoluyla ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden geçmeksizin karayoluyla doğrudan götürülür; yolcu, sınır ahalisi ve posta eşyası ile ekonomik açıdan önem arz etmeyen eşya için özel hükümler getirmeye Bakanlar Kurulu değil Müsteşarlık yetkilidir; varış yeri bir Türk limanı veya havalimanı olmaksızın karasularını ya da hava sahasını geçen taşıtlardaki eşyaya götürme yükümlülüğü uygulanmaz; bölge dışında durmaksızın, bölgenin iki noktası arasında düzenli bir hava veya deniz seferiyle doğrudan taşınarak bölgeyi geçici olarak terk eden eşyaya da özet beyan ve götürme hükümleri uygulanmaz. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 37)

10. **E** Bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde karayolu vasıtasıyla taşınan ve sözlü beyanı uygun bulunan eşya

Gümrük Yönetmeliği md. 61

Gümrük Yönetmeliği'ne göre elektrik enerjisi, boru hattı ile gelen eşya, elektronik medya içerenler dâhil mektup, posta kartı ve basılı yayınlar, Uluslararası Posta Sözleşmesi kapsamında taşınan eşya, yolcu eşyası, ATA Karnesi, CPD ve TIR karnesi kapsamı eşya ile yerleşik kişilerce işletilen üretim veya sondaj platformlarının yapım, onarım, bakım veya değiştirme amacıyla bünyesine dâhil edilen eşya gibi sayılan eşya için özet beyan aranmaz. Sözlü beyanı uygun bulunan eşya da bu listededir; ancak hüküm paletleri, konteynerleri ve bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde denizyolu, havayolu, demiryolu ve karayolu vasıtasıyla taşınan eşyayı bu istisnanın dışında tutmuştur. Bu nedenle taşıma sözleşmesiyle karayoluyla taşınan eşya, sözlü beyanı uygun bulursa da özet beyana tabidir. En güçlü çeldirici sondaj platformu eşyasıdır; ayrıntılı ve sıra dışı görüldüğü için listede olmadığı sanılabilir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 61)

- 11. C** **Özet beyan verilmesi gerekir; ancak bu özet beyan, eşya gümrüğe sunulduktan sonra da verilebilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 61, 69*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yolcu eşyası, başka bir yolla gümrük beyanı yapılan eşya ve sözlü beyanı uygun bulunan eşya kural olarak özet beyandan muaftır; ancak bu üç grup eşyanın geçici depolanması hâlinde özet beyan verilmesi gerekir. Bu durumda özet beyanın eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra verilmesi mümkündür; özet beyanın eşya getirilmeden önce verilmesine ilişkin genel kural burada aranmaz. Risk analizinin gümrük beyannamesi veya beyanname yerine geçen belge üzerinden yapılması, özet beyanın hiç verilmediği hâllere ilişkindir; geçici depolamada ise özet beyan verilir. En güçlü çeldirici getirilmeden önce verilme zorunluluğunu içeren seçenektir; genel kural doğru aktarılmış, ancak geçici depolamadaki özel hüküm gözden kaçırılmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 61, 69)
- 12. A** **Hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmi dört saat önce** *Gümrük Yönetmeliği md. 67*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre denizyolu taşımacılığında konteyner ile taşınan eşya için özet beyan, hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmi dört saat önce gümrük idaresine verilir. Dökme ve ambalaj hâlindeki eşyada süre Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az dört saat önce; Karadeniz ya da Akdeniz üzerindeki yabancı ülke limanları ve Avrupa Topluluğu gümrük bölgesindeki limanlar ile Türk limanları arasındaki taşımadada ise ilk varış limanına gelmeden en az iki saat öncedir. Soru bu iki saatlik hâlin dışındaki bir limanı ve konteyner eşyayı sorduğundan yirmi dört saatlik süre uygulanır. En güçlü çeldirici 'Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az yirmi dört saat önce' seçeneğidir: süre doğru, ancak başlangıç anı dökme eşyaya ait olan varış limanına kaydırılmıştır; konteynerde süre hareket limanındaki yüklemenden geriye doğru sayılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 67)
- 13. B** **Son hareket havalimanı ile Türkiye'de olduğu ilk havalimanı arasındaki uçuş süresi dört saatten az olan uçuşlar** *Gümrük Yönetmeliği md. 67, 70*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre havayolu taşımacılığında özet beyan, kısa mesafeli uçuşlarda en geç uçağın havalandığı ana kadar, uzun mesafeli uçuşlarda ise Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk havalimanına inilmesinden en az dört saat önce gümrük idaresine verilir. Bu hükmün uygulanmasında kısa mesafeli uçuştan, son hareket havalimanı ile Türkiye'de olduğu ilk havalimanı arasındaki uçuş süresi dört saatten az olan uçuşlar anlaşılır; diğer bütün uçuşlar uzun mesafeli sayılır. Ölçüt, aktarmalı bir yolculukta ilk kalkış noktasından itibaren geçen toplam süre değil, Türkiye'ye gelmeden önceki son hareket havalimanından itibaren geçen uçuş süresidir; en güçlü tuzak budur. İki saat, demiryolu taşımacılığında ve Karadeniz, Akdeniz ile Avrupa Topluluğu limanlarından denizyoluyla gelen eşyada öngörülen süredir. Eşyanın boşaltılacağı havalimanı ise Türkiye'de birden fazla havalimanına uğrayan hava taşıtlarında özet beyanın verileceği idareyi belirler. İnışten en az dört saat önce özet beyan verilmesi gereken uçuşlar uzun mesafeli uçuşlardır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 67, 70)
- 14. C** **Taşınan taşıma aracının işleticisine aittir; süre, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma şekline göre belirlenir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 60, 65, 66*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın yüklendiği aracın aktif taşıma aracı olarak bağımsız şekilde hareket edecek nitelikte olduğu ve bu aracın başka bir araçla Türkiye Gümrük Bölgesine taşındığı kombine taşımacılıkta, özet beyanı verme yükümlülüğü taşınan taşıma aracının işleticisine aittir; Yönetmelik bu taşımacılıkta taşıyıcıyı da taşınan taşıma aracının işleticisi olarak belirler. Özet beyan, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma şekline göre belirlenen sürede verilir; örneğin Ro-Ro gemisiyle getirilen bir çekici için denizyolu süreleri uygulanır, çekicinin kendi taşıma şekli olan karayolunun süresi uygulanmaz. Taşıyan aracın işleticisini yükümlü sayan seçenekler, taşıyıcının eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişi olduğuna ilişkin genel kurala dayanır; kombine taşımacılık bu kuralın özel hâlidir. Taşıma belgesini düzenleyen kişinin yükümlülüğü ise deniz veya hava taşımacılığında taşıma aracının paylaşımı veya taşımanın sözleşme kapsamında yapılması hâline aittir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 60, 65, 66)
- 15. A** **Bilgisayar sisteminin geçici olarak kullanılamaması** *Gümrük Yönetmeliği md. 63, 67, 68*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre denizyolu, havayolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığı için belirlenen özet beyan verme süreleri; uluslararası anlaşmalarla güvenlik kontrollerinin tanınması, uluslararası anlaşmalarla bu sürelerden farklı süreler içerisinde beyan bilgilerinin değişiminin öngörülmesi ile mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerde uygulanmaz. Bilgisayar sisteminin geçici olarak kullanılamaması bu hâller arasında yer almaz; Yönetmelik bu durumda da sürelerin geçerli olduğunu açıkça hükme bağlamıştır. Arıza hâlinde yalnızca verilme usulü değişir: usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir ve özet beyan yazılı olarak Emniyet ve Güvenlik Belgesi formuyla verilebilir. En güçlü çeldirici 'Beklenmeyen hâller' seçeneğidir; sistem arızası da beklenmeyen bir durum gibi görünse de ayrıca düzenlenmiş ve sürelerin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 63, 67, 68)

16. C Özet beyanın tescil edildiği tarihi izleyen iki yüz gün*Gümrük Yönetmeliği md. 63; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 46*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre özet beyanın tescil edildiği tarihi izleyen iki yüz gün içerisinde taşıma aracının varış bildiriminin gümrük idaresine yapılmamış olması veya eşyanın gümrüğe sunulmamış olması hâlinde özet beyan verilmemiş sayılır. Süre, eşyanın getirildiği veya taşıtın hareket ettiği tarihten değil, özet beyanın tescil tarihinden başlar. Kırk beş ve yirmi günlük süreler, Kanunda özet beyan kapsamındaki eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi için öngörülen, özet beyanın verildiği tarihten itibaren işleyen denizyolu ve diğer yollar süreleridir. En güçlü çeldirici kırk beş günlük süredir: başlangıç anı özet beyana bağlı olduğu için aynı özet beyandan işleyen bu süreyle karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 63; GK 46)

17. E (X) firmasınca bu eşya için özet beyan verilir ve özet beyanın süresi içinde verilmemesi nedeniyle usulsüzlük cezası alınır.*Gümrük Yönetmeliği md. 63; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 237, 241*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan araç içerisinde özet beyan verilmeksizin eşya getirildiğinin, eşyayı getiren ya da taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından özet beyan verme sürelerinden sonra, ancak eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden önce bildirilmesi durumunda, bu kişilerce eşya için özet beyan verilir ve Kanunda özet beyanın süresi içinde verilmemesi için öngörülen usulsüzlük cezası alınır. Vakada bildirim boşaltma izninden önce yapıldığı için bu hüküm uygulanır. Eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesi ve CIF kıymeti kadar para cezası, Kanuna göre özet beyansız eşyanın gümrük idaresince belirlendiği veya boşaltma izninden sonra bildirildiği hâllere ilişkindir; en güçlü çeldirici budur ve iki hükmü ayıran tek unsur bildirimin zamanıdır. Kendiliğinden bildirim cezaı ortadan kaldırmaz; Yönetmelik bu durumda para cezası alınacağını açıkça öngörür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 63; GK 237, 241)

18. B Sapma bildirimi*Gümrük Yönetmeliği md. 69, 71*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre taşıma aracının özet beyanda giriş gümrük idaresi olarak beyan edilenden başka bir gümrük idaresine geleceği durumda, bu idareye varışından önce taşıma aracının kullanıcısı ya da temsilcisi, özet beyanda beyan edilen gümrük idaresine 'sapma bildirimi' mesajı kullanarak bildirimde bulunur. Beyan edilen idare de taşıtın giriş yapacağı idareye, sapma hakkında emniyet ve güvenlik risk analizinin sonuçlarıyla birlikte derhal bildirimde bulunur. Transit bilgilerinin özet beyan olarak kullanıldığı durumlarda bu bildirim uygulanmaz. En güçlü çeldirici varış bildirimidir: varış bildirimi, deniz ve havayolunda taşıma aracı eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaştığında işleticisi veya temsilcisi tarafından yapılır ve giriş idaresinin değişmesiyle ilgili değildir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 69, 71)

19. E Dökme eşyanın ölçümlerinin draft survey yöntemi ile yapılması durumunda, boşaltma listelerinin düzenlenmesinde özet beyanda kayıtlı miktarlar esas alınır.*Gümrük Yönetmeliği md. 74, 75*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre dökme eşyanın ölçümlerinin draft survey yöntemi ile yapılması durumunda, boşaltma listelerinin düzenlenmesinde özet beyandaki miktarlar değil ölçüm sonuçları esas alınır; yanlış ifadede esas alınan değer değiştirilmiştir. Boşaltma listesi özet beyanla karşılaştırılmak üzere düzenlenir; özet beyandaki miktarın esas alınması bu karşılaştırmayı anlamsız kılar. Diğer ifadeler hükmün lafzıyla örtüşür: eşya gümrük gözetimi altında boşaltılır; boşaltma listesi gümrük memurunun nezaretinde yapılan boşaltmayı müteakip yirmi dört saat içinde düzenlenip imzalanarak gümrük idaresine ibraz edilir; üç nüsha düzenlenir, bir nüsha gümrük idaresinde kalır, ikinci nüsha eşyayı geçici depolama yerine teslim edenlere, üçüncü nüsha işletme personeline verilir; hasar ve kırık kaplar tutanakla tespit edilerek listeye eklenir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 74, 75)

20. D II ve IV*Gümrük Yönetmeliği md. 75*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre boşaltma listesinde kayıtlı olmadığı hâlde özet beyanda kayıtlı bulunan eşya özet beyan ekiği, boşaltma listesinde kayıtlı olduğu hâlde özet beyanda kayıtlı olmayan eşya ise özet beyan fazlasıdır; I'de iki kavram yer değiştirmiştir (I yanlış). Havayolu şirketlerince ibraz edilen ve belirli şartları taşıyan özet beyanlarda, eksik eşyanın başka bir uçakla geldiğinin bildirilmesi, karışıklığın azami on gün içinde gerçekleşmesi ve miktar, sayı, kıymet, marka, gönderici, alıcı ve diğer alametler bakımından özet beyanda kayıtlı eşya olduğunun tespiti hâlinde takibata geçilmez (II doğru). Demiryolu ile gelen eşyada şartlar varsa açılan takibat, Devlet Demiryolları İdaresinin gerekçeli yazısı üzerine kaldırılır; bölge müdürlüğü onayı aranmaz (III yanlış). Dökme eşyada takibat ve cezai işlem yalnızca Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen farklılıkları aşan kısım için uygulanır; takibata konu olmayan miktar için cezai işlem yapılmaz (IV doğru). En güçlü çeldirici 'I ve II' seçeneğidir; eksik ve fazla tanımlarının yer değiştirdiğini fark etmeyen aday bu şıkka gider. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 75)

BÖLÜM 15 · GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ İŞLEM VEYA KULLANIM, GEÇİCİ DEPOLAMA VE SAHTE EŞYA

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre havayoluyla gelen ve özet beyan kapsamında bulunan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlerin tamamlanması gereken süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Özet beyanın verildiği tarihten itibaren kırk beş gün
- B) Özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün
- C) Özet beyanın verildiği tarihten itibaren otuz gün
- D) Taşıtın gümrüklü sahaya giriş tarihinden itibaren yirmi gün
- E) Eşya sahibine yapılacak tebligat tarihinden itibaren yirmi gün

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrüğe sunulan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi için öngörülen sürelerin kısaltılması veya uzatılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Müsteşarlık bu sürelerin uzatılmasına izin verebilir; ancak bu sürelerden daha kısa bir süre saptayamaz.
- B) Şartlar gerektirdiği takdirde, gerçek ihtiyaçları aşan süre uzatımı da yapılabilir.
- C) Bu sürelerin kısaltılmasına veya uzatılmasına Cumhurbaşkanlığı karar verir.
- D) Yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarındaki kalış süresi bu yetkinin kapsamı dışında olup kısaltılamaz veya uzatılamaz.
- E) Şartlar gerektirdiği takdirde Müsteşarlık, bu sürelerden daha kısa bir süre saptayabilir.

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesine ilişkin yirmi veya kırk beş günlük süreler, eşya için ibraz edilmesi gereken tahlil raporunun alınması nedeniyle durdurulduğunda kalan süre hangi tarihten itibaren verilir?

- A) Tahlil raporunun alınmasına ilişkin işlemin başladığı tarihten
- B) Tahlil raporunun alınmasına ilişkin işlemin sonuçlandığı tarihten
- C) Özet beyanın verildiği tarihten
- D) Eşya sahibine veya temsilcisine yapılacak tebligat tarihinden
- E) Süre uzatım dilekçesinin gümrük idaresinin kaydına giriş tarihinden

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre özet beyan kapsamındaki eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesine ilişkin kanuni sürelerin uzatılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Süreler, yazılı başvuru üzerine gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerince uzatılır.
- B) Süreler, ilgilinin doğrudan veya mutata haberleşme araçları ile yapacağı yazılı başvurusu üzerine uzatılır.
- C) Uzatma başvurusunun, kanuni süre veya verilen ek sürenin bitiminden önce yapılması gerekir.
- D) Bir ayı aşan süre uzatım taleplerinde, talebin gerekçesinin belirtilmesi şarttır.
- E) Taahhütlü posta yoluyla yapılan uzatma başvurularında, başvuru dilekçesinin postaya verildiği tarih esas alınır.

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre kaçak zanıyla el konulan ve mahkemesince sahibine iadesine karar verilen eşyanın serbest dolaşımda bulunması hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Eşyaya, kararın kesinleşmesini müteakip ilgisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilerek işlemleri tamamlanır.
- B) Eşya, kararın kesinleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde teslim alınır.
- C) Eşya, kararın kesinleşmesini müteakip ilgisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren yirmi gün içinde teslim alınır.
- D) Eşya serbest dolaşımda bulunduğundan geçici depolanan eşya statüsüne tabi tutulmaz ve herhangi bir süreye bağlı olmaksızın teslim edilir.
- E) Eşya, kararın kesinleşmesini müteakip ilgisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınır.

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre süresi içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlerine başlanmayan eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Eşya hakkında herhangi bir adli veya idari takibat olmaması hâlinde tasfiye hükümleri uygulanır.
- B) Gümrük idareleri eşyayı, durumu belirleninceye kadar eşya sahibinin risk ve hesabına gümrüğün denetimindeki uygun göreceği bir yere sevk edebilir.
- C) Eşya, sahipleri hesabına geçici depolama yeri işleticisince antrepoya kaldırılabilir.
- D) Eşyanın antrepoya kaldırılması hâlinde, eşya hakkında tasfiye hükümlerinin uygulanmasına son verilir.
- E) Kara hudut kapılarında, gümrüklü sahaya giriş tarihinden itibaren öngörülen süreler içinde işlemlerine başlanmayan taşıtlar hakkında da aynı hükümler uygulanır.

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar hangi statüde bulunur ve bu şekilde adlandırılır?

- A) Tasfiyelik eşya
- B) Gümrüğe terk edilen eşya
- C) Geçici depolanan eşya
- D) Kaçak eşya
- E) Antrepoya konulan eşya

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına yasaklama veya kısıtlamalar konulabilmesine gerekçe olarak sayılan hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Kamu güvenliği
- B) İnsan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının korunması
- C) Sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan ulusal hazinelerin korunması
- D) Çevrenin korunması
- E) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türk kara, hava ve deniz taşıtlarına karşı yasaklama ve kısıtlamalar koyan yabancı ülkelere ait eşya ve taşıtlara karşılık olmak üzere farklı tarifeler uygulamaya yetkili makam ile kamu düzeni gerekçesiyle gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yasaklanan eşyanın transidine izin vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

- A) Müsteşarlık – gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri
- B) Cumhurbaşkanı – Müsteşarlık
- C) Cumhurbaşkanı – gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri
- D) Müsteşarlık – gümrük müdürlükleri
- E) Cumhurbaşkanı – gümrük müdürlükleri

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğu izlenimini uyandıran eşya ve belgelere ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Üzerlerinde veya ambalajlarında böyle bir izlenim uyandıran isim ya da simgeler taşıyan eşyanın Türkiye'ye ithaline izin verilmez; ancak bu eşyanın yeniden ihracına Müsteşarlıkça izin verilebilir.
- II. Eşyanın bu kapsamda olup olmadığının belirlenmesinde tereddüt edilen durumlarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü esas alınarak işlem yapılır.
- III. Söz konusu isim ve simgelerin kaldırılmasına yönelik elleçleme işlemleri, eşyanın asli niteliklerinin değiştirilmesi koşuluyla yapılabilir.
- IV. Türkiye'de yerleşik firmalarla lisans, royalti veya patent anlaşması imzalamış yabancı firmaların, Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere yabancı dille basılı boş etiket ve benzeri eşyası ithal yasağı dışında kalır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, II ve IV
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinin izni ile gümrük antrepolarına konulabilecek eşya arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den transit geçirilmesi yasak olan yabancı ülke eşyası
- B) Marka veya coğrafi işaret haklarıyla ilgili olarak hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşya
- C) İhracatta kullanılacak olan, üzerleri yabancı dille basılı boş zarf, şerit ve etiketler
- D) Geçici depolama yerlerinde kanuni süresini doldurduğu için tasfiyesi gereken eşya
- E) Geçici depolama yerlerinde yapılan yoklamalar sonunda fazla çıkan eşya

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idaresine henüz bir talepte bulunulmamış olmasına karşın fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiğine dair açık deliller bulunan eşyaya ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Hak sahibinin geçerli bir başvuruda bulunabilmesini teminen eşya, gümrük idarelerince üç işgünü süresince re'sen alıkonulabilir veya gümrük işlemleri durdurulabilir.
- II. Re'sen alıkoyma veya durdurma, hak sahibine ve beyan sahibi ya da eşyayı elinde bulundurana işlemi takip eden üç iş günü içerisinde bildirilir.
- III. Gümrük idaresi, olası hak ihlaline ilişkin tebliğden önce hak sahibinden bilgi ve belge isteyebilir; ancak bu aşamada hak sahibine eşyanın miktarı ve niteliği de dahil hiçbir bilgi açıklanamaz.
- IV. Hak sahibinin dava açması ve ihtiyati tedbir kararı alması için öngörülen on iş günlük süre, bu durumda hak sahibinin başvuru tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I ve IV
- E) I, III ve IV

13- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre fikri ve sınai hakları ihlal eder mahiyetteki eşyanın alıkonulmasına veya gümrük işlemlerinin durdurulmasına ilişkin hükümler, bu hakları ihlal ettiğinden şüphe edilen aşağıdaki eşyadan hangisine uygulanır?

- A) Yolcunun kendi kullanımına mahsus kişisel eşyası
- B) Yolcu beraberinde satışa sunulmak üzere getirilen ticari miktardaki eşya
- C) Ticari mahiyette olmayan ve gümrük vergisi muafiyeti sınırları içinde kalan hediyeelik eşya
- D) Hak sahibinin izni ile üretilmiş olup hak sahibinin rızası dışında bir gümrük işlemine tabi tutulan eşya
- E) Hak sahibinin izni ile üretilmiş olup hak sahibinin onayladığından farklı şartlarda üretilen eşya

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre tescil edilmiş, telif hakkı veya bağlantılı haklar veya tasarım hakkına konu eşyanın hak sahibinin veya bu hak sahibi tarafından üretim yapılan ülkede yetkilendirilen kişinin rızası dışında kopyalanan veya bu kopyaları içeren eşya aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sahte eşya
- B) Kaçak eşya
- C) Tasfiyelik eşya
- D) Korsan eşya
- E) Fazla çıkan eşya

15- Gümrük Yönetmeliği'nin fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin hükümlerinde yer alan "sahte eşya" tanımı kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Telif hakkına konu eşyanın, hak sahibinin rızası dışında kopyalanmasıyla elde edilen eşya
- B) Ambalajı da dahil olmak üzere, yetkisiz olarak hak sahibinin aynı tip eşya için geçerli tescilli markası ile aynı ticari markayı taşıyan eşya
- C) Hak sahibinin tescilli markasından esas yönleri itibarıyla ayırt edilemeyen bir ticari markayı yetkisiz olarak taşıyan eşya
- D) Sahte eşyayla birlikte ve aynı koşullarda gümrüğe sunulan logo, etiket, broşür ve garanti belgesi gibi marka simgeleri
- E) Sahte eşyadan ayrı olarak gümrüğe sunulan, sahte eşyanın markalarını taşıyan ambalaj malzemeleri

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması amacıyla hak sahibince gümrük idaresine yapılacak başvuruya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Başvuru, yalnızca dolaylı temsil yetkisine sahip bir gümrük müşaviri aracılığıyla yapılabilir.
- B) Başvuru, ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne kâğıt ortamında dilekçeyle yapılır.
- C) Başvurunun işleme konulması sırasında ortaya çıkan idari masrafların hak sahibince karşılanması talep edilir.
- D) Başvurunun kabul edilmemesine ilişkin karara karşı itiraz yolu kapalıdır.
- E) Hak sahibi yurt dışında yerleşikse, bu kapsamdaki işlemleri ancak Türkiye'de yerleşik temsilcisi aracılığıyla yapabilir.

17- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihlal edildiğinden şüphe edilmesi nedeniyle el konulan veya gümrük işlemleri durdurulan eşyanın, belirli şartlarla teminat karşılığında beyan edene, eşya sahibine, ithalatçısına, taşıyıcısına veya elinde bulundurana teslim edilebildiği haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Marka hakkı
- B) Tasarım hakkı
- C) Patent
- D) Ek koruma sertifikası
- E) Bitki çeşitliliği hakkı

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre fikri mülkiyet haklarını ihlal eden eşyaya ilişkin işlemler hak sahibi dışındaki bir kişi tarafından başlatıldığında, hak sahibinin, eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulduğuna ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren kaç işgünü içinde anlaşmazlığa ilişkin yasal süreci başlatmaması hâlinde eşyanın teslimi karşılığında alınan teminat çözülür?

- A) 3 işgünü
- B) 10 işgünü
- C) 20 işgünü
- D) 30 işgünü
- E) 45 işgünü

19- Gümrük Yönetmeliği'ne göre fikri ve sınai bir hakkı ihlal ettiğinden şüphe edilen eşyanın kolaylaştırılmış imhasına ilişkin aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

- Gümrük işlemleri durdurulan eşya bozulabilir niteliktedir.
- Hak sahibi, eşyanın sahte eşya tanımına uyduğuna ilişkin ayrıntılı dilekçeyi ve eşya sahibinin eşyayı imha edilmek üzere gümrüğe terk ettiğine ilişkin muvafakatnamesini, durdurmanın tebliğini takip eden beşinci iş günü gümrük idaresine ibraz etmiştir.
- Eşya sahibi veya beyan sahibi tarafından herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Belgeler on iş günlük süre içinde ibraz edildiğinden eşya, mahkeme kararı beklenmeksizin imha edilebilir.
- B) Belgeler bozulabilir eşya için öngörülen üç iş günlük süre geçtikten sonra ibraz edildiğinden kolaylaştırılmış imha uygulanamaz.
- C) İtiraz bulunmadığından süre şartı aranmaz; eşya gümrük idaresinin gözetiminde imha edilir.
- D) Üç iş günlük süre, haklı mazeret aranmaksızın gümrük idaresince on iş günü daha uzatılmış sayılacağından imha yapılabilir.
- E) Kolaylaştırılmış imha uygulanabilir; ancak imha ile ilgili tüm masraflar eşya sahibinden alınır.

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkili mahkemenin eşyanın sahte veya korsan olduğuna karar verdiği hâllerde yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İmhasına karar verilen eşya, masraflar eşya sahibine ait olmak üzere tasfiye hükümlerine göre imha edilir.
- B) Niteliklerinin değiştirilmesinden önce eşyaya ilişkin bir gümrük beyannamesi verilmişse, söz konusu beyanname iptal edilir.
- C) Eşyanın nitelikleri değiştirilmeksizin yeniden ihraç edilmesi şeklindeki talepler reddedilir.
- D) Müsaderesine karar verilen eşyanın nitelikleri, tasfiye hükümlerine tabi tutulmasından önce değiştirilir.
- E) Marka ve etiketlerinin sökülmesi, eşyanın niteliklerinin değişmesi için yeterli kabul edilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 15 · Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım, Geçici Depolama ve Sahte Eşya — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	B	A	E	D	C	D	C	A	C	D	B	D	A	E	A	C	B	E

- B** **Özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 46

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrüğe sunulan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilir. Özet beyan kapsamındaki eşya için bu işlemler, denizyolu ile gelen eşyada özet beyanın verildiği tarihten itibaren kırk beş gün, diğer bir yolla gelen eşyada ise özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün içinde tamamlanır. Havayolu 'diğer bir yol' kapsamında olduğundan süre yirmi gündür ve başlangıcı özet beyanın verildiği tarihtir. En güçlü çeldirici kırk beş gündür; bu süre yalnızca denizyolu ile gelen eşyaya aittir. Otuz gün ve tebligat tarihi, Yönetmelikte kaçak zannıyla el konulup sahibine iadesine karar verilen eşya için; gümrüklü sahaya giriş tarihi ise kara hudut kapılarındaki taşıtlar için öngörülmüştür. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 46)
- E** **Şartlar gerektirdiği takdirde Müsteşarlık, bu sürelerden daha kısa bir süre saptayabilir.** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 46, 48

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre özet beyan kapsamındaki eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi için denizyolunda kırk beş, diğer yollarda yirmi günlük süreler öngörülmüştür. Kanun, şartlar gerektirdiği takdirde Müsteşarlığa bu sürelerden ve yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarındaki üç aylık kalış süresinden daha kısa bir süre saptama ya da bu sürelerin uzatılmasına izin verme yetkisi tanır; ancak gerçek ihtiyaçları aşan süre uzatımı yapılamaz. Kısaltma yetkisini reddeden seçenek ile gerçek ihtiyacı aşan uzatmaya izin veren seçenek hükmü tersine çevirir. Cumhurbaşkanının yetkisi aynı Kanunda yasaklama ve kısıtlamalar için öngörülmüştür; yolcu eşyası ambarındaki süre de Müsteşarlığın bu yetkisinin kapsamındadır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 46, 48)
- B** **Tahlil raporunun alınmasına ilişkin işlemin sonuçlandığı tarihten** Gümrük Yönetmeliği md. 76

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrüğe sunulan eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerin Kanunda belirtilen yirmi ve kırk beş günlük süreler içinde tamamlanması esastır. Ancak eşyanın adli veya idari takibata konu olması ya da uygunluk belgesi, kontrol belgesi, ithal lisansı, izin yazısı, gözetim belgesi, tahlil raporu gibi belgelerin alınması sırasında geçen süreler, işlemin başladığı tarihte durdurularak bu sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz ve işlemin sonuçlandığı tarihten itibaren kalan süre verilir. En güçlü çeldirici işlemin başladığı tarihtir: bu tarih sürenin durduğu andır, yeniden işlemeye başladığı an değildir. Özet beyanın verildiği tarih sürenin ilk başlangıcıdır; tebligat tarihi kaçak zannıyla el konulup iade edilen eşyaya, dilekçenin kayda giriş tarihi ise süre uzatım başvurusuna ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 76; GK 46)
- A** **Süreler, yazılı başvuru üzerine gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerince uzatılır.** Gümrük Yönetmeliği md. 76

Gümrük Yönetmeliği'ne göre Kanunda öngörülen yirmi ve kırk beş günlük süreler, ilgilinin doğrudan veya mutad haberleşme araçlarıyla, kanuni süre veya verilen ek sürenin bitiminden önce yapacağı yazılı başvurusu üzerine gümrük müdürlüklerince uzatılır. Bir ayı aşan süre uzatım taleplerinde talebin gerekçesinin belirtilmesi şarttır. Kayıtlı posta (taahhütlü veya APS) ya da kayıtlı kargo ile yapılan başvurularda dilekçenin postaya veya kargoya verildiği tarih esas alınır. Uzatma yetkisi bölge müdürlüklerine değil gümrük müdürlüklerine aittir; gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri ise Yönetmelikte, yasaklanan eşyanın transitine ve bazı eşyanın izinle antrepoya konulmasına izin vermek için yetkili kılınmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 76)
- E** **Eşya, kararın kesinleşmesini müteakip ilgisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınır.** Gümrük Yönetmeliği md. 85

Gümrük Yönetmeliği'ne göre kaçak zannıyla el konularak kaçak eşya ambarına, yoksa sırasıyla genel antrepo, geçici depolama yerleri veya gümrük idaresince uygun görülen yerlere konulan eşyanın mahkemesince sahiplerine iadesine karar verilirse, kararın kesinleşmesini müteakip eşya sahibine veya temsilcisine yapılan tebligat tarihinden itibaren eşya geçici depolanan eşya statüsüne tabi tutulur. Bu eşya serbest dolaşımda bulunmuyorsa otuz gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilerek işlemleri tamamlanır; serbest dolaşımda bulunuyorsa tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınır. Bu süreler içinde işlemleri yapılmayan eşya tasfiye edilir. Serbest dolaşımdaki eşyaya gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım tayini gerekmez; en güçlü tuzak, serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ait olan otuz günlük işlem tamamlama süresidir. Süre kararın kesinleştiği tarihten değil, kesinleşen kararın tebliğinden başlar; yirmi gün ise Gümrük Kanunu'nda özet beyan kapsamında diğer yollarla gelen eşyaya gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım belirlenmesi için öngörülen süredir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 85; GK 46)

- 6. D Eşyanın antrepoya kaldırılması hâlinde, eşya hakkında tasfiye hükümlerinin uygulanmasına son verilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 86*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen süreler içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek işlemlerine başlanmayan eşya ile kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları hakkında, herhangi bir adli veya idari takibat yoksa tasfiye hükümleri uygulanır. Gümrük idareleri bu eşyayı durumu belirleninceye kadar eşya sahibinin risk ve hesabına gümrüğün denetimindeki uygun göreceği bir yere sevk edebilir; eşya, sahipleri hesabına geçici depolama yeri işleticisine antrepoya da kaldırılabilir. Bu işlemler yapılırken eşya hakkında tasfiye hükümlerinin uygulanmasına devam olunur; antrepoya kaldırma tasfiyeyi sona erdirmez. Kara hudut kapılarında süreler taşıtların gümrüklü sahaya giriş tarihinden itibaren işler ve süresinde işlem başlatılmayan taşıtlara da aynı hükümler uygulanır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 86)
- 7. C Geçici depolanan eşya** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 46, 47; Gümrük Yönetmeliği md. 86*
- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrüğe sunulan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilir. Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır. Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici depolanan eşya, sahipleri veya temsilcileri tarafından verilen usulüne uygun beyanname ile gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulur ve bu statü sona erer. Geçici depolama bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım değil, ondan önceki ara statüdür. Tasfiyelik eşya süresinde işlem yapılmayan eşyayı, gümrüğe terk statüyü sona erdirebilecek işlemlerden birini, kaçak eşya ise kaçak zannıyla el konulan eşyayı anlatır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 46, 47; GY 86)
- 8. D Çevrenin korunması** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 55*
- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aksine hüküm bulunmadıkça her eşya, belirlenmiş şartlar altında her zaman gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan birine tabi tutulabilir. Cumhurbaşkanı bu kurala; kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının korunması, sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan ulusal hazinelerin korunması ile fikri ve sinai mülkiyet haklarının korunması gerekçeleriyle yasaklama veya kısıtlama getirebilir. Çevrenin korunması bu kapalı listede sayılmamıştır; ifade başka düzenlemelerde, örneğin ihracatta kısıtlama gerekçeleri arasında geçtiği için tanınır gelir. En güçlü çeldirici insan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının korunmasıdır; aday bunu çevrenin korunmasıyla aynı sanabilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 55)
- 9. C Cumhurbaşkanı – gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 55; Gümrük Yönetmeliği md. 225*
- Gümrük Kanunu'na göre Türkiye ile ticaret, gümrük, taşımacılık anlaşması bulunmayan, imzalanmış anlaşmaları süresinden önce tek taraflı olarak hükümsüz bırakan veya Türk kara, hava ve deniz taşıtlarına karşı yasaklama ve kısıtlamalar koyan ya da bunlar hakkında farklı işlemler uygulayan yabancı ülkelere ait eşya ve taşıtlara, karşılık olmak üzere, yasaklama veya kısıtlamalar koymaya ve farklı işlemler veya farklı tarifeler uygulamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir; kamu düzeni gibi gerekçelerle gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma yasaklama ve kısıtlama koyma yetkisi de Cumhurbaşkanıya aittir. Gümrük Yönetmeliği'ne göre bu gerekçelerle yasaklanan eşya, yanıltıcı menşe ibaresi taşıyan eşya ve kanun veya genel idari düzenleyici işlemlerle ithali yasaklanan eşyanın transitine izin vermeye gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir. Müsteşarlık Kanunda geçici depolama sürelerini kısaltıp uzatabilen ve yanıltıcı menşe ibaresi taşıyan eşyanın yeniden ihracına izin verebilen makam olarak geçer; gümrük müdürlükleri ise gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım sürelerini yazılı başvuru üzerine uzatır. En güçlü tuzak birinci makamda Müsteşarlığı seçmektir: karşılıklılık önlemi, makamı en sık karıştırılan hükümdür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 55; GY 225)
- 10. A I, II ve IV** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 56; Gümrük Yönetmeliği md. 99*
- I doğrudur: Kanuna göre üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğunu gösteren veya böyle bir izlenim uyandıran isim ya da simgeler taşıyan eşyanın Türkiye'ye ithaline izin verilmez; ancak bu eşyanın transit geçişine, antrepo ve benzeri yerlere konulmasına ya da yeniden ihracına Müsteşarlıkça izin verilebilir. II doğrudur: Eşyanın bu kapsamda olup olmadığında tereddüt edilirse Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü esas alınır. III yanlıştır: Yönetmeliğe göre isim ve simgelerin sökme, kazıma, silme, kesme gibi yöntemlerle kaldırılmasıyla veya gerçek menşe ülkesini gösteren ibarelerin eklenmesiyle sınırlı elleçleme, eşyanın zarar görmemesi ve asli niteliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla yapılabilir. IV doğrudur: Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere yabancı dille yazılı boş zarf, şerit, etiket, damga ve benzeri eşyanın ithaline izin verilmez; ancak Türkiye'de yerleşik firmalarla lisans, royalti veya patent anlaşması imzalamış yabancı firmaların bu tür eşyası bu hükmün dışındadır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 56; GY 99)

11. C İhracatta kullanılacak olan, üzerleri yabancı dille basılı boş zarf, şerit ve etiketler

Gümrük Yönetmeliği md. 331

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinin izniyle gümrük antrepolarına konulabilecek eşya kapalı bir listeye sayılmıştır: Türkiye'ye girmesi veya transit geçirilmesi yasak yabancı ülke eşyası; üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğu izlenimini veren isim ve simgeler taşıyan eşya; ihracatta kullanılacak olanlar hariç, yerli mamul ve mahsullerde kullanılmak üzere yabancı dille basılı boş zarf, şerit, etiket, damga ve benzeri eşya ile proforma faturalar hariç boş faturalar; marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım ve fikir ve sanat eserleriyle ilgili hak sahibinin yetkilerine tecavüz eden eşya; geçici depolama yerlerinde kanuni süresini doldurduğu için tasfiyesi gereken, gümrüğe terk edilen veya yoklamalarda fazla çıkan eşya. İhracatta kullanılacak boş zarf, şerit ve etiketler bu listeden açıkça hariç tutulmuştur. En güçlü tuzak, boş zarf ve etiketlere ilişkin bentteki istisnayı gözden kaçırmaktır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 331)

12. D I ve IV

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 57; Gümrük Yönetmeliği md. 102, 107

I doğrudur: Kanuna göre gümrük idaresine henüz talepte bulunulmamışsa ve eşyanın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair açık deliller varsa, hak sahibinin geçerli bir başvuruda bulunabilmesi için eşya üç işgünü süresince re'sen alıkonulabilir veya gümrük işlemleri durdurulabilir. II yanlıştır: Yönetmeliğe göre hak sahibine ve beyan sahibi veya eşyayı elinde bulundurana yapılacak bildirim, işlemi takip eden üç iş günü içinde değil ilk iş günü içinde yapılır. III yanlıştır: Gümrük idaresi tebliğden önce hak sahibinden bilgi ve belge isteyebilir; bu aşamada eşyanın miktarı ve niteliği dışındaki bilgiler açıklanmaz, yani miktar ve nitelik açıklanabilir. IV doğrudur: Yönetmeliğe göre başvuru üzerine durdurulan eşyada on iş günlük dava açma ve ihtiyati tedbir alma süresi durdurma kararının bildiriminden başlarken, re'sen alıkonulan veya işlemleri durdurulan eşyada bu süre hak sahibinin başvuru tarihinden itibaren başlar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 57; GY 102, 107)

13. B Yolcu beraberinde satışa sunulmak üzere getirilen ticari miktardaki eşya

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 57

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre fikri ve sınai hakları ihlal eder mahiyetteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması hak sahibinin talebi üzerine, açık deliller varsa re'sen gümrük idarelerince yapılır. Ancak yolcuların kendi kullanımlarına mahsus kişisel eşyası ile ticari mahiyette olmayan ve gümrük vergisi muafiyeti sınırları içinde kalan hediye eşya için bu hükümler uygulanmaz. Aynı şekilde, hak sahibinin izni ile üretilmiş eşyanın hak sahibinin rızası dışında bir gümrük işlemine tabi tutulması, hak sahibinin onayladığından farklı şartlarda üretilmesi veya başka şartlarda bir marka taşıması hâlinde de eşya bu hükümlerin kapsamı dışında tutulur. Yolcu beraberinde gelse de satışa sunulmak üzere getirilen ticari miktardaki eşya bu istisnaların hiçbirine girmez; alıkoyma ve durdurma hükümleri bu eşyaya uygulanır. En güçlü tuzak hediye eşyadır: ticari mahiyette olmadığı ve muafiyet sınırını aşmadığı sürece kapsam dışıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 57)

14. D Korsan eşya

Gümrük Yönetmeliği md. 100

Gümrük Yönetmeliği'ne göre korsan eşya; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre tescil edilmiş, telif hakkı veya bağlantılı haklar ya da tasarım hakkına konu eşyanın, hak sahibinin veya üretim yapılan ülkede onun yetkilendirdiği kişinin rızası dışında kopyalanan veya bu kopyaları içeren eşyadır. Sahte eşya ise hak sahibinin tescilli markasıyla aynı veya ondan ayırt edilemeyen ticari markayı yetkisiz olarak taşıyan eşya ile buna ilişkin marka simgeleri ve ambalaj malzemeleridir; sahte eşyada ölçüt marka, korsan eşyada kopyalamadır. Kaçak eşya kaçak zanıyla el konulan eşyayı, tasfiyelik eşya süresinde işlem yapılmayan eşyayı, fazla çıkan eşya ise geçici depolama yerlerindeki yoklamalarda fazla bulunan eşyayı anlatır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 100)

15. A Telif hakkına konu eşyanın, hak sahibinin rızası dışında kopyalanmasıyla elde edilen eşya

Gümrük Yönetmeliği md. 100

Gümrük Yönetmeliği'ne göre sahte eşya üç unsurdan oluşur: ambalajı dahil, yetkisiz olarak hak sahibinin aynı tip eşya için tescilli markası ile aynı ya da esas yönleri itibarıyla ondan ayırt edilemeyen ticari markayı taşıyan ve hakkı ihlal eden eşya; bu eşya ile aynı koşullarda gümrüğe sunulan logo, etiket, stiker, broşür, kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi her türlü marka simgesi; aynı koşullarda ve sahte eşyadan ayrı olarak gümrüğe sunulan, sahte eşyanın markalarını taşıyan ambalaj malzemeleri. Telif hakkına konu eşyanın hak sahibinin rızası dışında kopyalanması ise korsan eşya tanımının unsurudur. En güçlü tuzak, iki kavramın aynı ihlal ailesinde yer almasıdır: sahte eşyada ölçüt marka, korsan eşyada kopyalamadır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 100)

16. **E** Hak sahibi yurt dışında yerleşikse, bu kapsamdaki işlemleri ancak Türkiye'de yerleşik temsilcisi aracılığıyla yapabilir. *Gümrük Yönetmeliği md. 103*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre alıkoyma veya durdurma talebi, Fikri ve Sınai Hakların İhlali ile İlgili Olarak Gümrük İdaresinin Harekete Geçmesine İlişkin Başvuru Formu ile elektronik olarak gümrük idaresine yapılır; elektronik veri değişimi sistemi de kullanılabilir. Hak sahibi yurt dışında yerleşikse bu kapsamdaki işlemler ancak Türkiye'de yerleşik temsilcisi aracılığıyla yapılabilir. Başvurunun işleme konulmasından doğan idari masrafların hak sahibince karşılanması talep edilemez; yalnızca tahlil, ekspertiz ve fazla mesai ücretlerini hak sahibi veya temsilcisi karşılar. Başvuru kabul edilmezse karar gerekçeli olarak ve itiraz yolu açık olmak suretiyle bildirilir. Yönetmelik temsilci aracılığıyla işlem yapmayı yalnızca yurt dışında yerleşik hak sahibi için öngörür; başvurunun gümrük müşaviri aracılığıyla yapılması gibi bir şart yoktur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 103)

17. **A** Marka hakkı *Gümrük Yönetmeliği md. 108*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre teminat karşılığında teslim imkânı, bir tasarım hakkını, patenti, ek koruma sertifikasını veya bitki çeşitliliği hakkını ihlal ettiğinden şüphe edilmesi nedeniyle el konulan ya da gümrük işlemleri durdurulan eşya için öngörülmüştür. Bunun için yasal prosedürün başlatıldığından durdurma kararını alan gümrük idaresine bildirilmiş olması, yargı mercilerinin on işgünü içinde ihtiyati tedbir kararı vermemiş olması ve eşyanın tüm gümrük işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir; bu hâlde eşya beyan edene, eşya sahibine, ithalatçısına, taşıyıcısına veya elinde bulundurana teslim edilir. Marka hakkı bu kapalı listede yer almaz; sahte eşya tanımı marka ihlaline dayandığı için aday markayı da listede sanabilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 108)

18. **C** 20 işgünü *Gümrük Yönetmeliği md. 108*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre fikri mülkiyet haklarını ihlal eden eşyaya ilişkin işlemler hak sahibi dışındaki bir kişi tarafından başlatıldığında, hak sahibi eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulduğuna ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yirmi işgünü içinde anlaşmazlığa ilişkin yasal süreci başlatmazsa, eşyanın teslimi karşılığında alınan teminat çözülür. Dava açma ve ihtiyati tedbir kararı alma süresi on işgünü daha uzatılmışsa bu süre en fazla otuz işgününe kadar uzatılabilir. On işgünü, teminatla teslimin şartlarından biri olan ihtiyati tedbir kararının verilmemesi süresidir; üç işgünü bozulabilir eşyaya ilişkin sürelerde, kırk beş gün ise denizyolu ile gelen eşyanın işlem süresinde geçer. En güçlü çeldirici otuz işgünüdür; bu, yirmi işgünlük sürenin uzatılabileceği üst sınırdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 108)

19. **B** Belgeler bozulabilir eşya için öngörülen üç iş günlük süre geçtikten sonra ibraz edildiğinden kolaylaştırılmış imha uygulanamaz. *Gümrük Yönetmeliği md. 105; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 57*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük işlemleri sırasında fikri ve sınai bir hakkı ihlal ettiğinden şüphe edilen eşya, mahkemede dava açılmaksızın veya mahkeme kararı beklenmeksizin imha edilebilir. Bunun için hak sahibinin, durdurma veya alıkoymanın tebliğini takip eden on iş günü, bozulabilir eşyada ise üç iş günü içinde, eşyanın hak ihlali tanımına uyduğuna ilişkin ayrıntılı dilekçe ile eşyanın imha edilmek üzere gümrüğe terk edildiğine ilişkin muvafakatnameyi ibraz etmesi ve bu süreler içinde eşya sahibi veya beyan sahibinin itiraz etmemesi gerekir. Haklı mazerette on iş günü daha uzatma yalnızca on iş günlük süre için öngörülmüştür. Vakadaki eşya bozulabilir olduğundan süre üç iş günüdür; belgeler beşinci iş günü sunulduğu için şartlar gerçekleşmemiştir. En güçlü çeldirici, bozulabilir eşya istisnasını görmeden on iş günlük genel süreyi uygulayan seçenektir. İmha masrafları da eşya sahibinden değil hak sahibinden alınır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 105; GK 57)

20. **E** Marka ve etiketlerinin sökülmesi, eşyanın niteliklerinin değişmesi için yeterli kabul edilir. *Gümrük Yönetmeliği md. 111*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkili mahkeme eşyanın sahte veya korsan olduğuna karar verirse, imha kararında eşya, masraflar eşya sahibine ait olmak üzere tasfiye hükümlerine göre imha edilir. Niteliklerinin değiştirilmesinden sonra sahibine teslim kararında eşyanın nitelikleri hiçbir şekilde ilk hâline gelemeyecek biçimde değiştirilir; marka ve etiketlerinin sökülmesi bunun için yeterli kabul edilmez. Daha önce verilmiş gümrük beyannamesi iptal edilir, nitelikleri değiştirilmeksizin yeniden ihraç talepleri reddedilir. Müsadere kararında da eşyanın nitelikleri tasfiyeden önce aynı biçimde değiştirilir. Seçenekteki ifade, Yönetmelikteki 'yeterli kabul edilmez' hükmünü tersine çevirmektedir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 111)

BÖLÜM 16 · BEYAN

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, beyannamenin tescili ve beyanname verebilecek kişilere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kazıntılı ve silintili beyannameler gümrük idarelerince kabul edilmez.
- B) Beyannameler, ait oldukları eşyanın gümrüğe sunulmuş olması hâlinde tescil edilir.
- C) Aksine hüküm bulunmadıkça, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin tüm hükümlerin uygulanmasında esas alınacak tarih, beyannamenin tescil edildiği tarihtir.
- D) Yerleşik olma koşulu, transit ya da geçici ithalat beyanında bulunan veya gümrük idarelerinin uygun bulması koşuluyla arızı olarak beyanda bulunan kişilere uygulanmaz.
- E) İhracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi için beyan edilen serbest dolaşımdaki eşya, beyannamenin tescilinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya, imha edilinceye veya beyanname iptal edilinceye kadar gümrük kontrolü altında kalır.

2- Gümrük Yönetmeliği'ne göre başka bir tasarruf yoluyla beyana ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Eşyanın iki hat sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde yeşil veya "beyana tabi eşyam yoktur" hattından geçirilmesi, form doldurulmadıkça veya sözlü açıklama yapılmadıkça beyan sayılmaz.
- B) Şartların yerine getirildiği hâllerde bu beyan gerçekleştiğinde eşyanın gümrük idaresine sunulduğu, buna ilişkin beyannamenin tescil edildiği ve eşyanın teslim edildiği kabul edilir.
- C) Yolcuların ithal vergilerinden tam muafiyet suretiyle getirdikleri kişisel ve sportif amaçlı eşyaya ilişkin bu beyan, serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin beyan olarak kabul edilir.
- D) Bu beyan şekli, gümrük vergilerinin geri verildiği veya yasaklama ya da kısıtlamaya tabi eşya için de uygulanır.
- E) Beyan gerçekleştiği hâlde koşulların yerine getirilmediğinin inceleme sonucunda anlaşılması durumunda beyan geçersiz sayılır; cezai işlem yapılmaz.

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın tesliminden sonra, yükümlünün talebi üzerine ve cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla beyannamede düzeltme yapılmasına, dahilde işleme rejimi dışındaki hâllerde hangi süre içinde izin verilir?

- A) Beyanname tescil tarihinden itibaren bir ay
- B) Beyanname tescil tarihinden itibaren üç ay
- C) Beyanname tescil tarihinden itibaren üç yıl
- D) Eşyanın teslim tarihinden itibaren üç yıl
- E) Beyanname tescil tarihinden itibaren beş yıl

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre beyanın doğruluğunun araştırılması, eşyanın muayenesi ve numune alınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük idareleri, beyanın doğruluğunu araştırmak üzere eşyayı muayene edebilir ve ayrıntılı muayene veya tahlil amacıyla numune alabilir.
- B) Tahlilden arta kalan numuneler, tahlil sonuçlarının ilgisine bildirilmesinden sonra bir ay içinde alınmadığı takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır.
- C) Numunelerin yürürlükteki hükümlere uygun olarak alınması şartıyla, gümrük idareleri numuneler karşılığında herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü değildir.
- D) Bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsamı hâlinde, bir kalemin eksiği diğer kalemin fazlasına mahsup edilebilir.
- E) Bir beyanname kapsamı eşyanın tek kalemden oluşması ve kısmen muayene edilmesi hâlinde, muayene sonuçları beyanname kapsamı eşyanın tümüne uygulanır.

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tescil edilmiş beyanname kapsamı eşyanın gümrük işlemlerinin süresinde tamamlanamamasına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle Kanunda belirtilen süreler içerisinde eşyanın muayenesine başlanamaması hâlinde eşya muayene edilir, durum bir tutanağa bağlanır ve eşya daha sonra tasfiye edilir.
- II. Gümrük antrepolarında bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi hâlinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bitirilmesi gerekir.
- III. Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle, eşyanın beyan edildiği rejime tabi tutulması için verilmesi gereken belgelerin verilmemiş olması hâlinde eşya, muayene edilmeksizin tasfiye edilir.
- IV. Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle ödenmesi veya teminat altına alınması gereken ithalat veya ihracat vergilerinin ödenmemesi veya teminatın verilmemesi de tasfiye sonucunu doğuran hâller arasındadır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, III ve IV
- D) I, II, III ve IV
- E) I, II ve IV

6- Gümrük Yönetmeliği'nde tanımlanan belgelerden 'çeki listesi' aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

- A) Bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve nev'ide ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması hâlinde, her kapta ne miktar eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belge
- B) Kıymetleri üzerinden vergiye tabi olup birden ziyade kap içinde gelen ve çeşitli cins ve kıymette olan eşyadan, her kapta aynı cins ve kıymette ne miktar eşya bulunduğunu gösteren ve satıcı veya gönderici tarafından mahallinde düzenlenen belge
- C) Kesin satışlarda satıcı, diğer hâllerde gönderici tarafından mahallinde düzenlenen ve eşyanın tanımı, satış birimine göre miktarı ile birim fiyatını içeren belge
- D) İthal eşyasına ait gümrük kıymetinin unsurlarını içeren ve Yönetmelik ekinde yer alan belge
- E) Kara nakliyatında taşıyıcılar tarafından konşimento yerine düzenlenen ve taşınacak eşyanın cinsi, ağırlığı veya adedi ile paketlere yazılı numara ve işaretleri içeren belge

7- Gümrük Yönetmeliği'nin çeki listesi ve taşıma belgelerine ilişkin hükümlerinde yer alan aşağıdaki cümlelerde bazı yerler boş bırakılmıştır:

"Deniz yoluyla yapılan taşımalarda geminin kaptanı veya donatanı veya mümessili tarafından(1)..... taşıma belgesi olarak konşimento verilir. Çeki listesi satıcı veya gönderici tarafından fatura ile birlikte hazırlanabileceği gibi,(2)..... tarafından da hazırlanabilir."

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) alıcıya / beyan sahibi
- B) yükletene / taşıyıcı
- C) yükletene / beyan sahibi
- D) alıcıya / taşıyıcı
- E) taşıyana / alıcı

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın tesliminden sonra beyannamenin iptaline ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Yanlışlıkla aynı rejime konu olabilecek başka bir eşya yerine beyan edilen eşyaya ilişkin beyannamenin iptali için talep, beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılır.
- II. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın tesliminden sonra iade edilmesi hâlinde beyannamenin iptali için başvuru, eşyanın teslim edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılır.
- III. Yanlış rejim beyanı nedeniyle beyanname iptal edildiğinde, beyan edilmek istenen gümrük rejimine ilişkin beyanname kendi tescil tarihinden itibaren geçerli olur.
- IV. Yanlış rejim beyanı nedeniyle yapılan iptal talebinde, gümrük idareleri mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerin varlığı ve kanıtlanması hâlinde üç aylık sürenin aşılması durumunda da başvuruyu kabul edebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve IV
- D) I ve IV
- E) I, III ve IV

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük beyannamesi yerine kullanılan belgelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) TIR Karnesi, ATA Karnesi ve CPD Karnesi bu belgeler arasında sayılmıştır.
- B) Bu belgeler, gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetindedir.
- C) Kumanya Listesi, Özel Fatura ve Déclaration en Douane bu belgeler arasında sayılmıştır.
- D) Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu ile Sözlü Beyan Formu bu belgeler arasında sayılmıştır.
- E) Elçilik mektupları ile kurye mektuplarının şekli ve ihtiva edeceği bilgiler Yönetmelik eklerinde gösterilmiştir.

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracat rejiminde eksik beyan kabul edildiğinde, eksik olan bilgi veya belgelerin tamamlanması için beyan sahibine tanınan süreye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Süre, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği tarihten itibaren bir ayı geçemez; gerekli görülen durumlarda verilecek ek süre üç ayı geçemez.
- B) Süre, beyannamenin tescil tarihinden itibaren üç ayı geçemez; bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz.
- C) Eksik bilgi veya belgeler, beyannamenin tescil edildiği ayı izleyen ayın ilk üç günü içinde tamamlanır.
- D) Verilen süre içinde eksiklikler tamamlanmasa da beyanname kapsamı eşyanın ödenmesi gereken vergileri ertelenir.
- E) Süre, beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ayı geçemez; gerekli görülen durumlarda verilecek ek süre üç ayı geçemez.

11- Türk vatandaşı (T), yurt dışına yerleşmek üzere 15 Nisan 2026 tarihinde Türkiye'den ayrılmıştır. (T), kişisel ve ev eşyasını beraberinde götürmemiş, ayrıca göndermeye karar vermiştir.

Gümrük Yönetmeliği'nin ihracatta sözlü beyana tabi eşyaya ilişkin hükümlerine göre (T)'nin kişisel ve ev eşyasını aşağıdaki tarihlerin hangisinde göndermesi hâlinde bu eşyanın ihracında beyan sözlü olarak yapılır?

- A) 1 Kasım 2025
- B) 1 Şubat 2026
- C) 1 Eylül 2026
- D) 1 Kasım 2026
- E) 1 Mart 2027

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ticari amaçla Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girecek eşyanın; sevkiyatının düzenli hâldeki benzer sevkiyatların bir parçası olmaması ve daha büyük bir nakliyatın parçası olup da bağımsız bir taşıyıcı tarafından taşınmaması kaydıyla gümrük idaresine sözlü beyan edilebilmesi için, gümrük kıymetinin sevkiyat ve beyan başına en fazla ne kadar olması gerekir?

- A) 150 Avro
- B) 430 Avro
- C) 500 Avro
- D) 1.000 Avro
- E) 1.500 Avro

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ihracatta yararlandığı, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı ve beyanın kontrolünün çıkış işlemlerinin tamamlanmasını müteakip gerçekleştirildiği kontrol türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mavi hat
- B) Yeşil hat
- C) Sarı hat
- D) Kırmızı hat
- E) "Beyana tabi eşyam yoktur" hattı

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın muayenesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Muayenenin tam veya kısmi muayene yöntemlerinden hangisiyle yapılacağı bilgisayar sistemi tarafından belirlenir; sistem tarafından belirlenmediği durumlarda bu husus muayene ile görevli memurlar tarafından eşyanın niteliğine göre belirlenir.
- B) Tam muayene eşyanın tamamının, kısmi muayene ise eşyayı temsil edecek şekilde yeterli miktarının fiziken kontrol edilmesidir.
- C) Kısmi muayene esnasında bir farklılık tespit edilmesi hâlinde tam muayene yapılır.
- D) Dökme hâldeki ihracat eşyasının, gümrüğe sunulmadan deniz ve kara taşıtlarına yükletilirken muayenesi yapılamaz.
- E) Muayene sırasında eşyanın veya kaplarının bozuk, kırık veya noksan olduğunun anlaşılması hâlinde, geçici depolama yeri veya antrepo işleticisi kuruluşun yetkilisi ile ortak bir tutanak düzenlenir.

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre laboratuvar tahliline tabi eşyada, daha önce yapılan tahlile itibar edilerek eşyanın yeniden laboratuvar tahliline gönderilmemesi kolaylığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kolaylıktan yararlanılabilmesi için tahlil raporunun beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla altı ay öncesine dayanması şarttır.
- B) Kolaylıktan yararlanılabilmesi için ithalinde süreklilik bulunan eşyanın göndericisinin aynı olması yeterlidir; alıcısının ve menşeinin aynı olması aranmaz.
- C) Bilgisayar sistemi beyanın kontrol türünü kırmızı hat tam muayene olarak belirlerse yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına izin verilmez.
- D) Bu kolaylıktan yalnızca onaylanmış kişi statü belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlüler yararlanabilir.
- E) Kolaylığın suistimal edildiğinin anlaşılması hâlinde beyanname iptal edilir.

16- Gümrük Yönetmeliği'nin numunelerin laboratuvara gönderilmesine ilişkin hükümleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Numunelerin kargo ile gönderilmesine ilişkin masraflar gümrük idaresince karşılanır.
- B) Eşya sahibi veya temsilcileri, gümrük beyanına konu eşyanın tahlili için gümrük laboratuvarlarına doğrudan numune gönderemez.
- C) Her beyannameye ait tahlili gereken numuneler laboratuvara bir defada gönderilir; ilk numunelerin tahlilinden ve rapora bağlanmasından sonra tekrar numune gönderilmesi idare amirinin iznine bağlıdır.
- D) Gümrük laboratuvarları dışındaki laboratuvarlara gönderilen numuneler yazı ile sevk edilir.
- E) Usulüne uygun alınmadığı veya usulüne uygun gönderilmediği sonradan tespit edilen numune kullanılarak yapılan tahlil sonuçları geçersiz sayılır.

17- Gümrük Yönetmeliği'nin eşyanın teslimine ilişkin hükmünde yer alan, konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevlerinin, alıcı olarak gösterilen onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin taahhütnamesine istinaden konşimento ibrazından önce alıcıya teslim edilebilmesine ilişkin düzenleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Konşimentonun en geç doksan gün içinde ibraz edileceğine dair taahhütname verilmesi şartıyla uygulanmaya devam etmektedir.
- B) Uygulanmaya devam etmekte olup taahhütnameyi eşyanın taşıyıcısı veya temsilcisi vermektedir.
- C) Uygulanmaya devam etmekte olup konşimento ibrazından önce teslim, gümrük idare amirinin olurluuna bağlanmıştır.
- D) Hüküm 25.05.2022 tarihinde yürürlükten kaldırılmış, 12.08.2026 tarihli yazı eki Danıştay kararları ile yeniden yürürlüğe konulmuştur.
- E) Hükümün 25.05.2022 tarihli değişiklikle kazandığı hâli, 12.08.2026 tarihli yazı eki Danıştay kararları ile iptal edilmiştir.

18- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre kontrol amacıyla, muayenesi yapılmış ve işlemleri tamamlanmış eşyanın ikinci muayenesini her zaman yapabilecekler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Gümrük müfettiş yardımcısı
- B) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri
- C) Stajyer kontrolörler
- D) Gümrük idare amirleri
- E) Kontrolörler

19- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo tiplerine bağlı olarak basitleştirilmiş usullerin uygulanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) B tipi antrepoda bulunan eşyanın serbest dolaşıma girişi kayıt yoluyla yapılabilir.
- B) F tipi antrepoda bulunan eşyanın serbest dolaşıma girişinde basitleştirilmiş usule izin verilmez.
- C) D tipi antrepoda bulunan eşyanın serbest dolaşıma girişi kayıt yoluyla yapılabilir.
- D) Eksik beyan usulü, eşyanın F tipi antrepolara alınmasında uygulanmaz.
- E) Eşyanın antrepo rejimine girişinin kayıt yoluyla yapılması usulü, eşyanın B ve F tipi antrepolara alınmasında uygulanmaz.

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracat rejimine ilişkin işlemlerini basitleştirilmiş usule göre gerçekleştirenlerce, bir ay içinde deniz taşıtları ile hava gemilerine yapılan ve ihracat sayılan teslimlere ilişkin tamamlayıcı beyan hangi süre içinde yapılır?

- A) İzleyen ayın ilk üç günü içinde
- B) İzleyen ayın ilk yedi iş günü içinde
- C) İzleyen ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar
- D) Basitleştirilmiş beyanı takiben yedi iş günü içinde
- E) Beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 16 · Beyan — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	B	C	D	E	A	C	D	B	E	C	D	A	D	C	A	E	B	A	B

- E** İhracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi için beyan edilen serbest dolaşımdaki eşya, beyannamenin tescilinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya, imha edilinceye veya beyanname iptal edilinceye kadar gümrük kontrolü altında kalır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 58, 60, 61, 62

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ihracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi için beyan edilen serbest dolaşımdaki eşya, gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya veya imha edilinceye ya da gümrük beyannamesi iptal edilinceye kadar gümrük gözetimi altında kalır. Şıkta 'gözetim' kelimesi 'kontrol' ile değiştirilmiştir; gümrük gözetimi ile gümrük kontrolü ayrı kavramlardır ve bu ikili çıkmış sorularda tek kelime değişikliği olarak kullanılmıştır. Diğer ifadeler Kanunun lafzıyla örtüşür: kazıntılı ve silintili beyannameler kabul edilmez (hatalı yazı okunacak şekilde çizilip yanına doğrusu yazılarak ve tescil sırasında mühürlenerek düzeltilir); beyannameler eşyanın gümrüğe sunulmuş olması hâlinde tescil edilir; aksine hüküm yoksa rejim hükümlerinin uygulanmasında tescil tarihi esas alınır; yerleşik olma koşulu transit, geçici ithalat ve idarece uygun bulunan arızı beyanlarda aranmaz. En güçlü çeldirici yerleşik olma koşuluna ilişkin ifadedir; bu üç istisna Kanunda aynen sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 58, 60, 61, 62)
- B** Şartların yerine getirildiği hâllerde bu beyan gerçekleştiğinde eşyanın gümrük idaresine sunulduğu, buna ilişkin beyannamenin tescil edildiği ve eşyanın teslim edildiği kabul edilir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 59; Gümrük Yönetmeliği md. 175, 177, 178, 179

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük beyanı yazılı olarak, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla, sözlü olarak veya eşya sahibinin bu eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutma isteğini ifade ettiği herhangi bir tasarruf yoluyla yapılabilir. Gümrük Yönetmeliği, iki hat sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde eşyanın yeşil veya 'beyana tabi eşyam yoktur' hattından geçirilmesini, hat sisteminin çalışmadığı bir idareden beyan yapılmaksızın geçirilmesini ve ekteki formla yapılan beyanı başka bir tasarruf yoluyla beyan sayar; hattan geçiş için ayrıca form veya sözlü açıklama aranmaz. Şartlar yerine getirildiğinde bu beyan gerçekleştiğinde anda eşyanın gümrük idaresine sunulduğu, beyannamesinin tescil edildiği ve eşyanın teslim edildiği kabul edilir. Yolcuların ithal vergilerinden tam muafiyetle getirdiği kişisel ve sportif amaçlı eşyaya ilişkin bu beyan serbest dolaşıma giriş değil, geçici ithalat rejimine ilişkin beyan sayılır; serbest dolaşıma giriş beyanı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ticari mahiyette olmayan yolcu beraberli eşyaya aittir. Bu beyan şekli ihracata bağlı hak ve menfaatlerden yararlanan, gümrük vergilerinin geri verildiği veya yasaklama, kısıtlama ya da diğer özel bir işleme tabi eşya için uygulanmaz; koşulların yerine getirilmediğinin inceleme sonucunda anlaşılması durumunda ise cezai işlem yapılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 59; GY 175, 177, 178, 179)
- C** Beyanname tescil tarihinden itibaren üç yıl Gümrük Yönetmeliği md. 121; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 63, 73

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden, bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden ve eşyanın teslim edilmesinden sonra beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez; ancak teslim yasağı, eşyanın tesliminden sonra beyanın kontrolüne ilişkin hükümler saklı kalmak üzere konmuştur. Bu hükümlere göre gümrük idareleri, kendi yetkileri doğrultusunda veya beyan sahibinin talebi üzerine beyannamenin düzeltilmesini eşyanın tesliminden sonra da yapabilir. Gümrük Yönetmeliği bu düzeltmeye süre koyar: cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, beyanname tescil tarihinden itibaren üç yıllık süre içinde yükümlünün talebi üzerine düzeltme yapılmasına izin verilir; dahilde işleme rejimi için bu sürenin üç yıldan daha uzun belirlenmesine Müsteşarlık yetkilidir. En güçlü çeldirici 'Eşyanın teslim tarihinden itibaren üç yıl' seçeneğidir: süre doğrudur ancak başlangıç anı teslim tarihi değil, beyannamenin tescil tarihidir. Üç aylık süre teslimden sonra beyannamenin iptali taleplerine, bir aylık süre ise eksik beyanın tamamlanmasına aittir; düzeltme ile iptal karıştırılmamalıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 121; GK 63, 73)

4. **D** Bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsamı hâlinde, bir 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 65, 66, 67 kalemin eksiği diğer kalemin fazlasına mahsup edilebilir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsamı hâlinde her kaleme ilişkin bilgiler ayrı bir beyan sayılır ve bir kalemin eksik veya fazlası, diğer kalemin fazla veya eksiğine mahsup edilemez. Şıkta 'edilemez' kelimesi 'edilebilir' yapılarak hüküm tersine çevrilmiştir. Diğer ifadeler doğrudur: gümrük idareleri beyanın doğruluğunu araştırmak üzere eşyayı muayene edebilir ve ayrıntılı muayene veya tahlil amacıyla numune alabilir; tahlilden arta kalan numuneler sonuçların ilgisine bildirilmesinden sonra bir ay içinde alınmazsa gümrüğe terk edilmiş sayılır; usulüne uygun alınan numuneler için idare tazminat ödemez; tek kalemde oluşan ve kısmen muayene edilen eşyada muayene sonucu eşyanın tümüne uygulanır, beyan sahibi ise bu sonucun kalan kısım için geçerli olmadığı düşüncesindeyse tamamının muayenesini talep edebilir. En güçlü çeldirici tek kalemde kısmi muayeneye ilişkin ifadedir: tek kalemde sonuç tüm eşyaya yayılır, çok kalemlilik beyannamede ise her kalem ayrı beyandır ve kalemler arasında mahsup yapılmaz. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 65, 66, 67)

5. **E** I, II ve IV 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 70

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle Kanunda belirtilen süreler içerisinde tescil edilmiş beyanname kapsamı eşyanın muayenesine başlanamaması veya devam edilememesi, rejime tabi tutulması için verilmesi gereken belgelerin verilmemiş olması ya da ödenmesi veya teminat altına alınması gereken vergilerin ödenmemesi veya teminatın verilmemesi hâllerinde eşya muayene edilir; muayene sonucunda para cezası veya diğer takipleri gerektiren veya gerektirmeyen durumlar bir tutanağa bağlanır ve daha sonra eşya tasfiye edilir (I ve IV doğru). Gümrük antrepolarında bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayinine ilişkin beyanname verilmesi hâlinde işlemlerin beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bitirilmesi gerekir; bu sürede bitirilemeyen eşya için aynı sonuç uygulanır (II doğru). Belge eksikliği hâlinde de eşya önce muayene edilir; 'muayene edilmeksizin' ifadesi hükmü değiştirmektedir (III yanlış). En güçlü çeldirici 'I, II, III ve IV' seçeneğidir: üç hâlin hepsinde tasfiyeden önce muayene ve tutanak aşaması vardır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 70)

6. **A** Bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve nev'ide ve çeşitli 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 115, 116, 117, 118, 120 ağırlıktaki kaplara konulması hâlinde, her kapta ne miktar eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belge

Gümrük Yönetmeliği'ne göre çekli listesi, bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve nev'ide ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması hâlinde, her kapta ne miktar eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belgedir; satıcı veya gönderici tarafından fatura ile birlikte hazırlanabileceği gibi beyan sahibi tarafından da hazırlanabilir. En güçlü çeldirici ayrıntılı faturanın tanımıdır: ayrıntılı fatura da kap başına miktarı gösterir, ancak kıymetleri üzerinden vergiye tabi, birden ziyade kapta gelen ve çeşitli cins ve kıymette olan eşyada her kapta aynı cins ve kıymette ne miktar eşya bulunduğunu gösterir ve yalnızca satıcı veya gönderici tarafından mahallinde düzenlenir. Diğer seçenekler sırasıyla faturanın, ithal Eşyasına Ait Kıymet Bildirim Formunun ve kara nakliyatındaki yük senedinin (CMR) tanımlarıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 115, 116, 117, 118, 120)

7. **C** yükletene / beyan sahibi Gümrük Yönetmeliği md. 115, 116, 117, 118

Gümrük Yönetmeliği'ne göre deniz yoluyla yapılan taşımalarda geminin kaptanı veya donatanı veya mümessili tarafından yükletene taşıma belgesi olarak konşimento verilir; konşimentoda taşıyanın, kaptanın, yükletenin ve alıcının adı ile yükleme ve boşaltma limanları gibi bilgiler bulunur. Çekli listesi ise satıcı veya gönderici tarafından fatura ile birlikte hazırlanabileceği gibi beyan sahibi tarafından da hazırlanabilir. Alıcı ve taşıyan konşimentoda adı yazılan taraflardır; belge yükletene verilir. Taşıyıcı, kara nakliyatında konşimento yerine yük senedini (CMR) düzenleyen kişidir; çekli listesini hazırlayabilecekler arasında sayılmamıştır. Ayrıntılı fatura ve fatura ise yalnızca satıcı veya gönderici tarafından mahallinde düzenlenir; beyan sahibinin de hazırlayabildiği belge çekli listesidir. En güçlü tuzak konşimentonun alıcıya verildiğini düşünmektir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 115, 116, 117, 118)

8. **D** I ve IV Gümrük Yönetmeliği md. 124, 125, 129

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ithalat vergilerinin ödenmesini gerektiren bir rejime tabi tutulan eşyanın yanlışlıkla aynı rejime konu olabilecek başka bir eşya yerine beyan edilmesi hâlinde, beyan sahibinin beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapacağı talep üzerine şartlar kanıtlanırsa beyanname iptal edilebilir (I doğru). Posta veya hızlı kargo ile gelen eşyanın tesliminden sonra iadesinde de başvuru süresi beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren üç aydır ve eşyanın gerçek tedarikçisine ya da tedarikçinin tayin ettiği adrese geri gönderilmesi şarttır; süre teslim tarihinden başlamaz (II yanlış). Yanlış rejim nedeniyle iptalde beyan edilmek istenen rejime ilişkin beyanname, kendi tescil tarihinden değil ilk beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren geçerli olur (III yanlış). Yanlış rejim nedeniyle iptal talebinde gümrük idareleri mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerin varlığı ve kanıtlanması hâlinde üç aylık süre aşılmış olsa da başvuruyu kabul edebilir (IV doğru). En güçlü çeldirici 'I, II ve IV' seçeneğidir: üç aylık sürelerin tamamı tescil tarihinden başlar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 124, 125, 129)

9. **B** Bu belgeler, gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetindedir. *Gümrük Yönetmeliği md. 131*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD Karnesi, Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu ve Sözlü Beyan Formu gibi belgeler gümrük beyannamesi yerine kullanılır; ancak bu belgeler gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetinde değildir. Seçenekte bu kayıt tersine çevrilmiştir. Elçilik mektupları ile kurye mektuplarının şekli ve ihtiva edeceği bilgiler Yönetmeliğin eklerinde gösterilmiştir. En güçlü çeldirici Kumanya Listesi, Özel Fatura ve Déclaration en Douane'ı içeren seçenektir; bunların üçü de listede açıkça sayılmıştır. Bu belgelerin beyanname yerine kullanılması, onları beyanname hâline getirmez. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 131)
10. **E** Süre, beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ayı geçemez; gerekli görülen durumlarda verilecek ek süre üç ayı geçemez. *Gümrük Yönetmeliği md. 155*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracat rejiminde gümrük idareleri tarafından eksik beyan kabul edildiğinde, eksik olan bilgi veya belgelerin tamamlanması için beyan sahibine tanınan süre beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ayı geçemez; gerekli görülen durumlarda bu süre uzatılabilir ve bu şekilde verilecek ek süre üç ayı geçemez. Verilen süre içinde eksiklikler tamamlanmazsa beyanname kapsamı eşyanın ödenmesi gereken vergileri ertelenmez. En güçlü çeldirici, süreleri doğru verip başlangıcı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği tarihe bağlayan seçenektir: süre beyannamenin tescil tarihinden başlar. İzleyen ayın ilk üç günü, bir ay içinde basitleştirilmiş usulle yapılan ihracat işlemlerine ilişkin tamamlayıcı beyanın verilme süresidir; üç ay ise ana süre değil ek sürenin üst sınırıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 155, 158)
11. **C** 1 Eylül 2026 *Gümrük Yönetmeliği md. 170*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre devamlı görevli veya yerleşmek üzere yabancı ülkelere giden Türk memur ve vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri veya gidişlerinden iki ay evvel veya altı ay sonra gönderecekleri kişisel ve ev eşyasının ihracında beyan sözlü olarak yapılır. Sürenin başlangıcı anı gidiş tarihidir: 15 Nisan 2026'da ayrılan (T) için sözlü beyan, eşyanın 15 Şubat 2026 ile 15 Ekim 2026 arasında gönderilmesi hâlinde mümkündür. Bu aralığa giren tek tarih 1 Eylül 2026'dır (gidişten yaklaşık dört buçuk ay sonra). 1 Şubat 2026 gidişten iki aydan fazla öncedir; 1 Kasım 2026 altı aylık süreyi aşar. En güçlü tuzak süreleri ters çevirmektir: 'altı ay önce, iki ay sonra' diye düşünen aday 1 Kasım 2025 veya 1 Şubat 2026'yı seçer, 1 Eylül 2026'yı ise dışarıda bırakır. Aynı listede ithalde değil ihracatta sözlü beyana tabi olan Türkiye'de vefat eden yabancıların mirasçılara intikal eden eşya ile ölül, kül ve kemik bulunan tabut ve kaplar da yer alır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 170)
12. **D** 1.000 Avro *Gümrük Yönetmeliği md. 169*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ticari amaçla Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girecek eşyanın gümrük kıymetinin sevkiyat ve beyan başına 1000 Avro'yu geçmemesi, sevkiyatının düzenli hâledeki benzer sevkiyatların bir parçası olmaması ve daha büyük bir nakliyatın parçası olup da bağımsız bir taşıyıcı tarafından taşınmaması kaydıyla bu eşya gümrük idaresine sözlü beyan edilir. En güçlü çeldirici 500 Avro'dur: bu tutar aynı Yönetmelikte, aynı gümrük idaresinden sürekli ve periyodik olarak ithal edilen ve CIF kıymeti 500 Avro'yu geçmeyen eşyada beyanname yerine ticari veya idari belge kullanılmasına ilişkin sınırdır. 150, 430 ve 1.500 Avro ise gümrük mevzuatında posta ve hızlı kargo gönderileri ile yolcu beraberliği eşyaya ilişkin kıymet sınırlarıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 169, 148)
13. **A** Mavi hat *Gümrük Yönetmeliği md. 178, 180*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre beyanın kontrol türü ve kontrolle görevli memur, bilgisayar sistemi tarafından risk kriterlerine göre belirlenir. Mavi hat, Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ihracatta yararlandığı, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır; bu beyannamelere ilişkin beyanın kontrolü çıkış işlemlerinin tamamlanmasını müteakip yapılır. En güçlü tuzak yeşil hattır: yeşil hatta da eşya belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmaz, ancak bu hat onaylanmış kişilerin ihracatına özgü değildir ve kontrolün çıkıştan sonra yapılması öngörülmemiştir. Kırmızı hat eşyanın muayenesiyle birlikte belge kontrolünün de yapıldığı, sarı hat ise muayeneye gerek görülmeksizin beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği hattır. 'Beyana tabi eşyam yoktur' hattı ise beyanın kontrol türü değildir; iki hat sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde yolcu beraberliği eşyanın bu hattan geçirilmesi başka bir tasarruf yoluyla beyan sayılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 178, 180)

14. D Dökme hâldeki ihracat eşyasının, gümrüğe sunulmadan deniz ve kara taşıtlarına yükletilirken muayenesi yapılamaz.

Gümrük Yönetmeliği md. 182

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracat eşyasının muayenesinin yapılmasına karar verilen hâllerde eşyanın gümrüğe sunulması esastır; ancak farklı yerlerden ve kısım kısım gelmekte olduğu kanıtlanan eşya ile dökme hâldeki eşyanın, standardizasyon kontrolü yapılan maddelerin ve kan, insan dokusu, ilaç, balık, sebze ve meyve gibi çabuk bozulacak eşyanın gümrüğe sunulmadan deniz ve kara taşıtlarına yükletilirken muayenesi yapılabilir. Seçenekte 'yapılabilir' kelimesi 'yapılamaz' yapılarak istisna tersine çevrilmiştir. Diğer ifadeler doğrudur: muayene yöntemini bilgisayar sistemi, sistemce belirlenmemişse muayene memuru eşyanın niteliğine göre belirler; tam ve kısmi muayene tanımları ile kısmi muayenede farklılık tespitinde tam muayeneye geçilmesi ve bozuk, kırık veya noksan eşyada işletici kuruluş yetkilisiyle ortak tutanak düzenlenmesi Yönetmeliğin lafzıdır. En güçlü çeldirici muayene yöntemini belirleyen makama ilişkin ifadedir; bu yetki idare amirine değil, sistemce belirlenmemişse muayene memuruna aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 182)

15. C Bilgisayar sistemi beyanın kontrol türünü kırmızı hat tam muayene olarak belirlerse yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına izin verilmez.

Gümrük Yönetmeliği md. 196

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ek-23'teki listede bulunan eşya laboratuvar tahliline tabi tutulur. Dökme gelen belirli eşya hariç, ithalinde süreklilik bulunan, göndericisi, alıcısı ve menşei aynı eşyanın belirleyici belgelerinde ve ayırt edici ibarelerinde farklılık bulunmaması ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporunun tarih ve sayısının beyannamenin 44 no.lu kutusunda beyan edilmesi hâlinde daha önce yapılan tahlile itibar edilir ve eşya yeniden tahlile gönderilmez. Ancak bilgisayar sistemi beyanın kontrol türünü kırmızı hat tam muayene olarak belirlemişse yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına izin verilmez. Altı aylık rapor süresi ile onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası şartı, dökme gelen belirli plastik eşyaya ilişkin ayrı kolaylığa aittir; genel kolaylık için böyle bir statü aranmaz. Gönderici, alıcı ve menşein üçünün de aynı olması gerekir. Kolaylığın suistimal edilmesinin önlenmesi için öngörülen sonuç beyannamenin iptali değil, gerekli görülen durumlarda eşyanın tahlile gönderilebilmesidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 196)

16. A Numunelerin kargo ile gönderilmesine ilişkin masraflar gümrük idaresince karşılanır.

Gümrük Yönetmeliği md. 199, 200, 201

Gümrük Yönetmeliği'ne göre numunelerin kargo ile gönderilmesine ilişkin masraflar gümrük idaresine değil yükümlüsüne aittir; seçenekteki ifade bu hükmü tersine çevirdiği için hükümler arasında yer almaz. Yönetmelik aynı yaklaşımı başka hükümlerde de sürdürür: gümrük idareleri aldıkları numuneler karşılığında bedel ödemekle yükümlü değildir ve tahlil masrafları yükümlü tarafından karşılanır. Diğer ifadeler Yönetmelikte aynen yer alır: eşya sahibi veya temsilcileri gümrük beyanına konu eşyanın tahlili için gümrük laboratuvarlarına doğrudan numune gönderemez, laboratuvarlar da bunları kabul edemez; her beyannameye ait numuneler laboratuvara bir defada gönderilir ve ilk numunelerin tahlilinden sonra tekrar numune gönderilmesi idare amirinin iznine bağlıdır; gümrük laboratuvarları dışındaki laboratuvarlara gönderilen numuneler yazı ile sevk edilir; usulüne uygun alınmadığı veya gönderilmediği sonradan tespit edilen numuneyle yapılan tahlil sonuçları geçersiz sayılır. Kargo masrafını idareye yükleyen ifade, numunenin idarece alınıp gönderildiğini düşünen adaya mantıklı gelir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 199, 200, 201)

17. E Hükümün 25.05.2022 tarihli değişiklikle kazandığı hâli, 12.08.2026 tarihli yazı eki Danıştay kararları ile iptal edilmiştir.

Gümrük Yönetmeliği md. 130

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye, konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış kişiye teslim olunur. Hükümün 25.05.2022 tarihli ve 31846 sayılı Resmî Gazete ile yapılan değişiklikle kazandığı hâlinde, konşimento ibrazı esas olmakla birlikte, konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevlerinin, taşıyıcı veya temsilcisi tarafından alıcı olarak gösterilen onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin, konşimentonun en geç doksan gün içinde ibraz edileceğine dair taahhütnamesine istinaden konşimento ibrazından önce alıcıya teslimi öngörülmüştü. Bu değişik hâl, 12.08.2026 tarihli yazı eki Danıştay kararları ile iptal edilmiştir; değişiklik son on iki ay içindedir. En güçlü çeldirici doksan günlük taahhüt şartıyla uygulamanın sürdüğünü söyleyen seçenektir: bu, hükümün iptal edilen hâlidir ve eski kaynaktan çalışan adayı ayırır. İptal edilen hâlde de taahhütnameyi taşıyıcı değil, alıcı olarak gösterilen statü belgesi veya sertifika sahibi verirdi; gümrük idare amirinin yetkisi ise tahlil sonucu beklenmeden teslimle ilişkin komşu hükme aittir. 2022 tarihi değişikliğinin, 2026 tarihi iptalin tarihidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 130)

18. B Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 65

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre kontrol amacıyla gümrük müfettişleri, gümrük müfettiş yardımcıları, kontrolörler, stajyer kontrolörler ve gümrük idare amirleri muayenesi yapılmış ve işlemleri tamamlanmış eşyanın ikinci muayenesini her zaman yapabilir; bunlar gümrük işlemlerini her aşamada denetlemeye de yetkilidir. Beyannameyi kontrol edenler ile muayeneyi ve ikinci muayeneyi yapanlar, yaptıkları kontrolden veya muayeneden, gümrük vergilerinin hesaplanmasından ya da muafiyet hükümlerinin uygulanmasından duruma göre tek başlarına veya müteselsilen sorumludur. Liste kapalıdır; gümrük müşavirleri, yetkilendirilmiş olsalar dahi, bu listede sayılmamıştır. Müşavirin her işlemde yetkili olduğu önyargısı adayı yanıltır. En güçlü tuzak, stajyer kontrolörler ve müfettiş yardımcıları gibi beklenmedik unsurların listede bulunmasıdır; bunları liste dışı sanan aday yanlış şıkka yönelir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 65)

19. **A** B tipi antrepoda bulunan eşyanın serbest dolaşıma girişi kayıt yoluyla *Gümrük Yönetmeliği md. 151, 162, 166* yapılabilir.

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük antrepo rejimi uygulanmış eşyanın serbest dolaşıma girişinde F tipi antrepoda basitleştirilmiş usule izin verilmez; B tipi antrepoda yalnızca eksik belgeyle beyan ve beyanname yerine ticari veya idari bir belge verilmesi şeklinde beyan yöntemi uygulanabilir; D tipi antrepoda bulunan eşyanın serbest dolaşıma girişi ise kayıt yoluyla yapılabilir. B tipi antrepo için kayıt yolu öngörülmemiştir; seçenek D tipine ait imkânı B tipine taşımıştır. Ayrıca eksik beyan usulü eşyanın F tipi antrepolara alınmasında, kayıt yoluyla antrepo rejimine giriş usulü ise B ve F tipi antrepolara alınmasında uygulanmaz. En güçlü çeldirici D tipine ilişkin ifadedir: kayıt yoluyla serbest dolaşıma giriş yalnızca D tipinde sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 151, 162, 166)

20. **B** İzleyen ayın ilk yedi iş günü içinde *Gümrük Yönetmeliği md. 158*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın ihracat rejimine ilişkin işlemlerini basitleştirilmiş usule göre gerçekleştirenler genel, dönemsel ya da özet niteliğinde tamamlayıcı bir beyanda bulunur. Bir ay içinde gerçekleştirilen basitleştirilmiş işlemlere ilişkin tamamlayıcı beyanın izleyen ayın ilk üç günü içinde yapılması gerekir; ancak bir ay içinde deniz taşıtları ile hava gemilerine yapılan ve ihracat sayılan teslimlere ilişkin tamamlayıcı beyan izleyen ayın ilk yedi iş günü içinde yapılır. En güçlü çeldirici 'izleyen ayın ilk üç günü içinde' seçeneğidir: bu, aynı fıkranın genel kuralıdır ve soru istisnayı sormaktadır. Basitleştirilmiş beyanı takiben yedi iş günü, posta ve hızlı kargo şirketlerinin fatura yerine e-irsaliye ekleyerek verdikleri beyanlara; izleyen ayın yirmi altıncı günü akşamı, serbest dolaşımda eksik kıymet unsuru içeren tamamlayıcı beyana; tescilden itibaren bir ay ise eksik beyanın tamamlanmasına ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 150, 153, 155, 158)



BÖLÜM 17 · SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi aşağıdakilerin hangisi ile mümkündür?

- A) Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve vergilerin teminata bağlanması veya kaldırılması
- B) Eşyanın Türk menşei kazanması, ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili
- C) Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek gümrüğe sunulması
- D) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili ve ticaret politikası önlemlerinin uygulanması
- E) Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun lehe olan oranın uygulanmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesi 3 Mart tarihinde tescil edilen eşyaya ilişkin aşağıdaki durumların hangisinde beyan sahibi, lehine olan oranın uygulanmasını isteyebilir?

- A) Eşyaya uygulanan tarımsal mali yükün oranı 6 Mart'ta indirilmiş, vergiler 9 Mart'ta ödenmiş ve gecikme beyan sahibinden kaynaklanmamıştır.
- B) Gümrük vergileri 5 Mart'ta teminata bağlanmış, gümrük vergisi oranı ise 6 Mart'ta indirilmiştir.
- C) Gümrük vergisi oranı 6 Mart'ta indirilmiş, vergiler 9 Mart'ta ödenmiş ve işlemlerin bu tarihe kadar tamamlanamaması beyan sahibinden kaynaklanmamıştır.
- D) Gümrük vergileri 5 Mart'ta ödenmiş, gümrük vergisi oranı ise 6 Mart'ta indirilmiştir.
- E) Gümrük vergisi oranı 6 Mart'ta indirilmiş, ancak işlemler beyan sahibinin istenen belgeleri süresinde ibraz etmemesi nedeniyle tamamlanamamış ve vergiler 20 Mart'ta ödenmiştir.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin, bir taşıma belgesi içeriği eşyanın değişik tarife pozisyonlarına girdiği hâllerde eşyanın tamamına tek bir tarife pozisyonuna göre vergi uygulanmasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bu uygulamaya, her bir eşya için kendi tarife pozisyonuna göre işlem yapılmasının ek bir iş yükü ve masrafa sebep olması hâlinde başvurulabilir.
- B) Bu uygulama, beyan sahibinin talebi üzerine yapılır.
- C) Herhangi bir ticaret politikası önlemine tabi olmayan eşyaya bu uygulama yapılırsa, taşıma belgesi içeriği eşyanın cins, tür, miktar, kıymet ve gümrük tarife istatistik pozisyonunu içeren listenin beyannameye eklenmesi zorunludur.
- D) Eşyanın tamamına, taşıma belgesi içeriği eşyadan kıymeti en yüksek olanın tarife pozisyonuna göre vergi uygulanır.
- E) Bu uygulama, bir taşıma belgesi içeriği eşyanın değişik tarife pozisyonlarına girdiği hâllerde söz konusudur.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın bu statüsünü kaybetmesine yol açan hâllerden biridir?

- A) Şartlı muafiyet sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejimi çerçevesinde işlem görmüş ürünlerin ihracı üzerine teminatın iade edilmesi
- B) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinde düzeltme yapılması
- C) Eşyanın kusurlu veya satış sözleşmesi hükümlerine uygun olmaması nedeniyle gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması
- D) Nihai kullanım olarak kabul edilen üretim veya kullanım faaliyetinin gerçekleşmesi
- E) Eşyanın ticaret politikası önlemine tabi olduğunun sonradan tespit edilerek ek tahakkuk düzenlenmesi

5- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" a göre, Türk Bayrağı çekilmiş gemilerin Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde bir arada bulunması gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Yurt dışı temsilciliklerimizden Bayrak Şahadetnamesinin alınması
- B) Geminin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması için gümrük mevzuatı ve sair mevzuat gereğince ibrazı gereken belgelerin beyannameye eklenmesi
- C) Serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geminin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en yakın gümrük idaresinde yapılması
- D) Liman başkanlıklarının geminin Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydının yapıldığını bildirmesini müteakip gümrük işlemlerinin otuz gün içinde sonuçlandırılması
- E) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerine tabi tutulma hususunun Ulaştırma Bakanlığınca da uygun bulunması

6- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" a göre hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Hava taşıtı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiş Teknik Uygunluk Belgesinin olması gerekir.
- II. Düzenlenen Teknik Uygunluk Belgesi, hava taşıtının gümrük işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilir.
- III. Bu kapsamdaki serbest dolaşıma giriş işlemlerinde Kanunun özet beyana ve eşyanın gümrüğe sunulmasına ilişkin hükümleri uygulanır.
- IV. Hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesi dışında oldukları sürede değiştirilen aksam ve parçalarının, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine izin verilmez.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) Yalnız I
- C) I ve III
- D) II ve IV
- E) I, II ve IV

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, ticaret politikası önlemi uygulanan ülke menşeli olarak beyan edilen eşya için aynı düzenleme kapsamında ülkesine göre farklı oranlar belirlenmiş olması nedeniyle menşe şahadetnamesinin arandığı durumda, menşe şahadetnamesi ibraz edilmezse nasıl işlem yapılır?

- A) Eşyanın beyan edilen menşe ülkesi için belirlenen oran esas alınarak işlem yapılır.
- B) Eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilmez.
- C) Tahsil edilmesi gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınarak işlem yapılır.
- D) İthalat Rejimi Kararı eki listelerde Diğer Ülkeler sütununda gösterilen oran esas alınarak işlem yapılır.
- E) Yükümlüden, eşyanın önlem kapsamında olup olmadığının tespitine yönelik yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporu istenir.

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanan eşyaya ilişkin alınmış bir teminat bulunmaması hâlinde, izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz günlük süreden sonra yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenmiş raporun izni veren gümrük idaresine sunulmasına kadar geçen her gün için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Gecikme zammı, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
- B) Gümrük Kanunu uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır.
- C) Gecikme zammı oranında, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi uygulanır.
- D) İzin iptal edilir ve nihai kullanıma tahsis edilmemiş eşyanın gümrük vergisi derhal ödenir.
- E) Raporu süresinde düzenlemeyen yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında işlem yapılır.

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanmasına ilişkin iznin iptal edildiği hâller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Eşyanın gümrük idaresinin izniyle başka bir izin hak sahibine devredilmesi
- B) İznin verildiği aşamada yanlış veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun anlaşılması
- C) Eşyanın nihai kullanıma tahsis edilmediğinin anlaşılması
- D) Eşyanın nihai kullanıma tahsis edilemeyeceğinin anlaşılması
- E) Eşyanın gümrük idaresinin izni olmaksızın satılması

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre mükerrer kullanılabilen eşya ile bu eşyanın nihai kullanıma geçmiş sayıldığı an arasındaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Havayollarınca uçakların bakım ve onarımı için kullanılan malzeme – Öngörülen kullanıma ilk tahsis edildiğinde
- B) Montajda kullanılan araç parçaları – Tahsis edildikleri araçlar diğer kişilere devredildiğinde
- C) Doğrudan güverte teslimi yapılan donatım amaçlı eşya – Teslimatı gerçekleştiğinde
- D) Sivil deniz taşıtları ile sondaj veya inşaat platformlarının yapımı ve onarımı amacıyla sağlanan eşya – Öngörülen kullanıma ilk tahsis edildiğinde
- E) Sivil hava taşıtları – Bu amaç için öngörülen resmi kayıtlara tescil edildikleri tarihte

11- Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1)'e göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi sahibi kişilere özgü olarak, eşyanın ayniyatının veya nihai kullanıma tahsis edildiğinin tespit edilmesi şartıyla nihai kullanım izninin sonradan verilebilmesi için başvurunun ne zaman yapılmış olması gerekir?

- A) Beyannamenin tescilinden itibaren altı ay içinde
- B) Beyannamenin tescilinden itibaren üç ay içinde
- C) Eşyanın nihai kullanıma tahsis edildiği tarihten itibaren üç ay içinde
- D) Beyannamenin kapatılmasından önce
- E) İzin süresinin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde

12- Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1)'e göre nihai kullanım kapsamı eşyanın ara işleme tabi tutulmak üzere başka bir firmaya gönderilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Eşyanın işlenmek üzere bir başka firmaya gönderilmek istenmesi hâlinde, bu durum izin başvurusunda belirtilir.
- B) Eşya işlenmek üzere bir başka firmaya gönderilecekse, nihai kullanım izin belgesinde işleme faaliyeti, firma bilgileri ve işlem süresi gibi bilgilerin de yer alması gerekir.
- C) Eşyayı ara işleme tabi tutacak kişiler de Gümrük Kanunu uyarınca istenecek gerekli her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.
- D) Eşya gümrük idaresinin izniyle ara işleme tabi tutulmak üzere başka bir firmaya gönderildiğinde, eşyaya ilişkin sorumluluk eşyayı ara işleme tabi tutan firmaya geçer.
- E) Ara işlemten sonra eşyanın izin hak sahibine geri getirilmesinden önce izni veren gümrük idaresine bildirimde bulunulur.

13- Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1)'e göre; kural olarak izni veren gümrük idaresi olan, ancak ihtisas gümrüğü uygulaması ve eşyanın deniz yoluyla gelmesi gibi bazı zorunlu durumlar nedeniyle eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği yerin izni veren gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları dışında olması durumunda eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği yere en yakın gümrük idaresi olarak belirlenen idare aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yetkili gümrük idaresi
- B) Varış gümrük idaresi
- C) Hareket gümrük idaresi
- D) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
- E) Denetleyici gümrük idaresi

14- Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce ilgili rejime giriş işlemlerine başlanabilmesi için başvuru sahibinde aranan koşullara ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Başvuru sahibi Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmalı ve en az üç yıldır faaliyette bulunmalıdır.
- II. Geriye dönük son üç yıl içindeki on ikişer aylık dönemlerin her birinde, vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanan beyanname sayısı, işlem gören beyanname sayısının yüzde beşini aşmamalıdır.
- III. Başvuru sahibi, belirlenen üç yıllık dönemde her yıl en az beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmalıdır.
- IV. Resmî daireler, bu koşulları taşımasalar da izin başvurusunda bulunabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

15- Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) kapsamında işlem gören gümrük beyannamelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Beyanın kontrolü tamamlanan ve vergileri ödenen veya teminata bağlanan beyanname, varış bildirimi onayı ile birlikte serbest dolaşıma giriş rejiminde kapatılabilir, dahilde işleme rejiminde kapanmış statüye gelir.
- B) Eşyanın gümrük beyannamesine konu edilebilmesi için tescil edilmiş statüde bir özet beyanın bulunması gerekir.
- C) Beyanın kontrolü türü (hat bildirimi), varış bildirimi onayına kadar yükümlülere bildirilmez.
- D) Sarı ve yeşil hatta işlem gören beyanname kapsamı eşyanın BİLGE sisteminde geçici depolama giriş-çıkış kaydı yapılmaz.
- E) Havayolu taşımacılığında vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanması varış bildiriminden sonra da gerçekleştirilebilir.

16- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)'ya göre deniz yolu ile sıvı hâlde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edildikten sonra, eşyaya ilişkin fatura veya diğer belgeler en geç ne zamana kadar gümrük idaresine ibraz edilir?

- A) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine geldiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe (yirmi altıncı gün dahil) kadar
- B) Eşyanın boşaltılmasına başlanmadan önce
- C) Beyannamenin tescil edildiği ayı takip eden ayın ilk on günü içinde
- D) Beyannamenin tescil edildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe (yirmi altıncı gün dahil) kadar
- E) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine geldiği günü takip eden ilk iş günü içinde

17- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 18)'e göre, diğer kurumlarca yapılacak kontrollere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi sonrası beyana uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin tespit raporunun süresi içinde ibraz edilmemesi hâlinde, ibraz süresinin bitiminden itibaren her gün için yükümlüye uygulanan usulsüzlük cezası en fazla ne kadarlık süre için uygulanır?

- A) 1 ay
- B) 2 ay
- C) 3 ay
- D) 6 ay
- E) 24 ay

18- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 18)'e göre yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Hurda olarak beyan edilen eşyanın kesinlikle kullanılamaz hâlde olduğu gümrük idaresince tespit edilse bile, ekspertiz raporu yoksa yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporu talep edilir.
- B) Eşyanın ticaret politikası önlemine tabi olmadığını gümrük idaresi kendisi tespit edebiliyorsa, bu konuda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporu istenmez.
- C) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, son iki yıl içinde dolaylı temsil yoluyla işlerini takip ettiği yükümlü adına tescil edilen beyanname kapsamı eşyanın kullanımına ilişkin tespit raporu düzenleyemez.
- D) Metal hurda olarak ithali için rapor talep edilen eşya, gerekli önlemler alınarak gümrük gözetiminde ithalatçı firma tesisine yönlendirilir.
- E) Metal hurdanın ilk şeklinden farklı bir eşya hâline geldiği tespit edilirse alınan teminat iade edilir.

19- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)'e göre, 1072 sayılı Kanun kapsamına girmeyen oyun alet ve makinalarının ithaline izin verilebilmesi için tümünün aynı anda karşılanması gereken koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Elektronik veya dijital olması
- B) Ekran ihtiva etmesi, jeton veya elektronik kart sistemi ile çalışması
- C) Kullanımının süreye bağlı olması
- D) Puan veya süre kazanımı dışında herhangi bir ödül veya kazanç sağlamaması
- E) Kullanımının maharet isteyen, otomatik veya yarı otomatik el ya da ayakla kullanılan türden olması

20- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) (Seri No: 2)'ye göre işlenmiş tarım ürünlerinin tahlil sonuçlarına itiraz ederek ikinci tahlil isteyen yükümlü, tahlil sonuçlarının kendisine duyurulduğu günden itibaren kaç gün içinde ve hangi mercie dilekçe verir?

- A) 15 gün içinde, birinci tahlilin yapıldığı gümrük laboratuvarına
- B) 15 gün içinde, gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne
- C) 15 gün içinde, tahlil raporunu tebliğ eden muayene memurunun görev yaptığı gümrük idaresine
- D) 30 gün içinde, gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne
- E) 30 gün içinde, birinci tahlilin yapıldığı gümrük laboratuvarına

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 17 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	D	C	E	A	C	B	A	D	B	D	E	C	A	D	B	A	E	B

- E** Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 74

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi üç unsurun birlikte gerçekleşmesiyle mümkündür: ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili. En güçlü çeldirici vergilerin 'teminata bağlanması veya kaldırılması'nı içeren seçenektir: vergilerin ödenmesi, kaldırılması veya teminata bağlanması Kanundaki 'gümrük işlemlerinin bitirilmesi' tanımının unsurlarıdır; serbest dolaşıma giriş hükmü ise vergilerin tahsilini arar. Eşyanın Türk menşei kazanması serbest dolaşıma girişin şartı değildir; gümrük statüsü eşyanın serbest dolaşıma girmiş olup olmadığını gösterir, menşe ise ayrı bir kavramdır. Eşyanın bölgeye getirilmesi de zorunlu değildir; Kanun, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden serbest dolaşıma girişine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisini Cumhurbaşkanına vermiştir. Beyannamenin tescili ise önlemlerin uygulanmasında esas alınan tarihtir; tek başına serbest dolaşıma giriş sağlamaz. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 74; GK 3; GY 205)
- C** Gümrük vergisi oranı 6 Mart'ta indirilmiş, vergiler 9 Mart'ta ödenmiş ve işlemlerin bu tarihe kadar tamamlanamaması beyan sahibinden kaynaklanmamıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 75

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre beyan sahibi, tarımsal mali yükler dışında kalan ithalat vergilerinin oranlarının serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden sonra, fakat gümrük vergilerinin ödenmesinden veya teminata bağlanmasından önce indirilmesi hâlinde lehine olan oranın uygulanmasını isteyebilir. Beyan sahibinden kaynaklanan nedenlerle gümrük işlemlerinin tamamlanamaması hâlinde bu imkân kullanılamaz. Doğru seçenekte indirim tescilden (3 Mart) sonra ve ödemedenden (9 Mart) önce yapılmış, gecikme de beyan sahibinden kaynaklanmamıştır; koşulların hepsi sağlanmıştır. Tarımsal mali yükteki indirim hükmün kapsamı dışındadır. Vergilerin 5 Mart'ta ödendiği veya teminata bağlandığı seçeneklerde indirim, ödeme veya teminattan sonra geldiği için lehe oran istenemez. En güçlü çeldirici, belgelerin süresinde ibraz edilmediği seçenektir: indirim tarihi uygun görünse de işlemler beyan sahibinden kaynaklanan nedenle tamamlanamadığından hüküm uygulanmaz; vakaya saklanan istisna budur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 75)
- D** Eşyanın tamamına, taşıma belgesi içeriği eşyadan kıymeti en yüksek olanın tarife pozisyonuna göre vergi uygulanır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 76; Gümrük Yönetmeliği md. 204

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bir taşıma belgesi içeriği eşyanın değişik tarife pozisyonlarına girdiği hâllerde, her bir eşya için kendi tarife pozisyonuna göre işlem yapılmasının ek bir iş yükü ve masrafa sebep olması hâlinde, beyan sahibinin talebi üzerine gümrük idareleri eşyanın tamamına en yüksek ithalat vergi oranına tabi eşyanın tarife pozisyonuna göre vergi uygulayabilir. Yanlış ifadede ölçüt değiştirilmiştir: esas alınan, kıymeti en yüksek eşyanın değil, en yüksek ithalat vergi oranına tabi eşyanın tarife pozisyonudur. Kıymet, Gümrük Yönetmeliği'ne göre herhangi bir ticaret politikası önlemine tabi olmayan eşyaya bu hüküm uygulandığında beyannameye eklenmesi zorunlu olan listedeki bilgilerden biridir; listede eşyanın cins, tür, miktar, kıymet ve gümrük tarife istatistik pozisyonu yer alır. Kıymetin listede geçmesi, aday kıymeti esas alan ifadeye yönelir; en güçlü tuzak budur. Diğer ifadeler doğrudur: uygulama, bir taşıma belgesi içeriği eşyanın değişik tarife pozisyonlarına girdiği hâllere ilişkindir, ek iş yükü ve masraf koşuluna bağlıdır ve beyan sahibinin talebi üzerine yapılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 76; GY 204)
- C** Eşyanın kusurlu veya satış sözleşmesi hükümlerine uygun olmaması nedeniyle gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 78

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşımdaki eşya bu statüsünü dört hâlde kaybeder: serbest dolaşıma giriş beyannamesinin iptal edilmesi; geri ödeme sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejimi çerçevesinde işlendikten sonra ihraç edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması; eşyanın kusurlu veya satış sözleşmesi hükümlerine uygun olmaması nedeniyle gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması; eşyanın ihracı, geri gönderilmesi veya gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması nedeniyle gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması. En güçlü çeldirici şartlı muafiyet sistemidir: statü kaybı geri ödeme sistemine bağlanmıştır; şartlı muafiyet sisteminde eşya serbest dolaşımda olmayan eşyadır ve vergileri teminata bağlanarak geçici olarak ithal edilir. Listede beyannamenin iptali vardır, düzeltilmesi yoktur. Nihai kullanım olarak kabul edilen faaliyet, eşyanın statüsünü değil, üzerindeki gümrük gözetimini sona erdirir. Önlem kapsamında olduğu sonradan anlaşılan eşya için ek tahakkuk düzenlenir; bu da statü kaybı hâli değildir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 78, 77, 108; Seri 18 Tebliğ 5)

5. E Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerine tabi tutulma hususunun Ulaştırma Bakanlığına da uygun bulunması

2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" md. 13, 14

2009/15481 sayılı Karar'a göre Türk Bayrağı çekilmiş gemilerin Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişinde şu hususların bir arada bulunması gerekir: yurt dışı temsilciliklerimizden Bayrak Şahadetnamesinin alınması; Bayrak Şahadetnamesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mahalli sicile başvurularak Türk Uluslararası Gemi Siciline veya Milli Gemi Siciline kaydedilmesi; ibrazı gereken belgelerin beyannameye eklenmesi; işlemlerin geminin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en yakın gümrük idaresinde yapılması; liman başkanlıklarının sicil kaydının yapıldığını bildirmesini müteakip gümrük işlemlerinin otuz gün içinde sonuçlandırılması. Ulaştırma Bakanlığının uygun bulması şartı gemiler için değil, hava taşıtları için sayılmıştır; hava taşıtlarında ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne tanzim edilmiş Teknik Uygunluk Belgesi aranır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Karar 13, 14)

6. A I ve II

2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" md. 14, 15

2009/15481 sayılı Karar'a göre hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiş Teknik Uygunluk Belgesinin olması ve bu belgenin, gümrük işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilmesi gerekir; I ve II doğrudur. III yanlıştır: gemilerin ve hava taşıtlarının bu usulle serbest dolaşıma giriş işlemlerinde Kanunun özet beyana ve eşyanın gümrüğe sunulmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz. IV yanlıştır: diğer yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesi dışında oldukları sürede değiştirilen aksam ve parçalarının da bölgeye getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine izin verilir; aynı imkân gemiler için de tanınmıştır. En güçlü çeldirici 'I, II ve IV' seçeneğidir; aksam ve parçalar için getirilen kolaylığı bilmeyen aday IV'ü doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Karar 13, 14, 15)

7. C Tahsil edilmesi gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınarak işlem yapılır.

Gümrük Yönetmeliği md. 205

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük uygulanan ülke menşeli olduğu beyan edilen eşyada kural olarak menşe şahadetnamesi aranmaz; ancak eşyanın aynı anda birden fazla önleme tabi olması ya da aynı düzenleme kapsamında ülkesine göre farklı oranların belirlenmiş olması durumunda menşe şahadetnamesi aranır. Menşe şahadetnamesinin ibraz edilmemesi hâlinde tahsil edilmesi gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınarak işlem yapılır. En güçlü çeldirici beyan edilen ülke için belirlenen oranın uygulanmasıdır: bu, belgenin aranmadığı genel kuralın sonucudur; istisnada belge ibraz edilemezse beyana itibar edilmez. Hüküm, serbest dolaşıma girişe izin vermemeyi değil, en yüksek tutar üzerinden işlemi öngörür. 'Diğer Ülkeler' sütunu, Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için öngörülen oranın karşılaştırıldığı sütundur. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporu ise eşyanın önlem kapsamında olup olmadığının muayene ve belge tetkikinden anlaşılamadığı durumlara ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 205; Seri 18 Tebliğ 5)

8. B Gümrük Kanunu uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır.

Gümrük Yönetmeliği md. 207

Gümrük Yönetmeliği'ne göre izin hak sahibi, izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde izni veren gümrük idaresine müracaat eder; nihai kullanım amacına uygunluğun tespiti ve teminat iadesi yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin raporuna istinaden yapılır. Bu sürede hiç müracaat edilmezse indirimli veya sıfır oran nedeniyle alınmamış fark vergiler tahsil edilir. Eşyaya ilişkin alınmış bir teminat yoksa, otuz günlük süreden sonra raporun izni veren gümrük idaresine sunulmasına kadar geçen her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır; Seri No: 18 Tebliğ aynı hükmü açıkça 'usulsüzlük cezası' olarak adlandırır. En güçlü çeldiriciler gecikme zammı ve gecikme faizidir: bunlar boru hatları veya elektrik telleriyle gelen eşyada vergilerin süresinde ödenmemesine ve beyannamenin süresinde tescil edilmemesine bağlanan sonuçlardır. İznin iptali ve verginin derhal ödenmesi, yanlış beyan, tahsis edilmeme veya izinsiz devir hâllerinin sonucudur. Müşavir hakkında işlem ise rapor düzenleme yasağının ihlaline ilişkindir; burada yaptırım izin hak sahibine yöneliktir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 207, 208; Seri 18 Tebliğ 3; Seri 15 Tebliğ 7)

9. A Eşyanın gümrük idaresinin izniyle başka bir izin hak sahibine devredilmesi

Gümrük Yönetmeliği md. 208, 210

Gümrük Yönetmeliği'ne göre izin; iznin verildiği aşamada yanlış veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun, eşyanın nihai kullanıma tahsis edilmediğinin veya edilemeyeceğinin anlaşılması ya da eşyanın gümrük idaresinin izni olmaksızın devredilmesi veya satılması hâllerinde iptal edilir; iptal durumunda izin hak sahibi nihai kullanıma tahsis edilmemiş eşyanın gümrük vergisini derhal öder. Nihai kullanım kapsamı eşyanın gümrük idaresinin izniyle başka bir izin hak sahibine devri ise mümkündür; bu durumda eşyaya ilişkin hak ve yükümlülükler devralan izin hak sahibine geçer, izin iptal edilmez. Doğru seçenek ile 'izni olmaksızın satılması' seçeneği arasındaki belirleyici fark 'izniyle' ve 'izni olmaksızın' ifadeleridir; olumsuz kökü hızlı okuyan aday burada yanılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 208, 210; NK Tebliği 6)

10. D Sivil deniz taşıtları ile sondaj veya inşaat platformlarının yapımı ve onarımı amacıyla sağlanan eşya – Öngörülen kullanıma ilk tahsis edildiğinde

Gümrük Yönetmeliği md. 209

Gümrük Yönetmeliği'ne göre mükerrer kullanılabilen eşyadan; havayollarınca değişim sözleşmeleri gereğince ya da kendi ihtiyaçları nedeniyle uçakların bakım ve onarımı için kullanılan malzeme öngörülen kullanıma ilk tahsis edilişlerinde, montajda kullanılan araç parçaları tahsis edildikleri araçlar diğer kişilere devredildiğinde, doğrudan güverte teslimi yapılan donatım amaçlı eşya teslimatı gerçekleştiğinde, sivil hava taşıtları bu amaç için öngörülen resmi kayıtlara tescil edildikleri tarihte nihai kullanıma geçmiş sayılır. Sivil deniz taşıtları ile sondaj veya inşaat platformlarının yapımı, onarımı, bakımı, tadilatı ve donatılmasına yönelik eşya ise ilk tahsiste değil; gemi ve sondaj platformu izin hak sahibinden başka bir kişiye devredildiğinde ya da bakım, onarım veya tadilatı müteakip üçüncü şahıslarca tekrar sahibinin kullanımına verildiğinde nihai kullanıma geçmiş sayılır. 'İlk tahsis' anı listede yalnızca havayollarının bakım-onarım malzemesine aittir; en güçlü tuzak, iki taşıt türünün bakım-onarım eşyasının aynı ana bağlanmasıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 209)

11. B Beyannamenin tescilinden itibaren üç ay içinde

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) md. 8

Nihai Kullanım Tebliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi sahibi kişilere, eşyanın ayniyatının veya nihai kullanıma tahsis edildiğinin tespit edilmesi şartıyla, beyannamenin tescilinden itibaren üç ay içinde başvurulması hâlinde nihai kullanım izni sonradan verilebilir; sürenin başlangıcı beyannamenin tescilidir. En güçlü çeldirici 'beyannamenin kapatılmasından önce' seçeneğidir: bu şart, tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi eşya ile sivil hava taşıtları ve parçaları hariç olmak üzere geçici depolama yeri veya antrepodaki eşya için sonradan izin verilmesine aittir. Tescilden itibaren altı ay, Seri No: 18 Tebliğinde diğer kurum kontrollerine ilişkin tespit raporunun düzenlenme süresidir; izin süresinin sona ermesinden itibaren otuz gün ise yerinde nihai denetim için müracaat süresidir. Nihai kullanıma tahsis tarihi, mükerrer kullanılabilir eşyada iki yıllık sürenin başlangıcıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD NK Tebliği 8, 10; GY 209)

12. D Eşya gümrük idaresinin izniyle ara işleme tabi tutulmak üzere başka bir firmaya gönderildiğinde, eşyaya ilişkin sorumluluk eşyayı ara işleme tabi tutan firmaya geçer.

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) md. 5, 6, 12

Nihai Kullanım Tebliği'ne göre nihai kullanım kapsamı eşya, izin belgesinde yapılacak işlem ve işlemi yapacak firma bilgilerinin detaylı olarak belirtilmesi kaydıyla ve gümrük idaresinin izniyle, ara işleme tabi tutulmak ya da nihai kullanıma tahsis edilmek üzere başka bir firmaya gönderilebilir; bu durumda sorumluluk izin hak sahibine aittir. Yanlış ifade, eşyanın başka bir izin hak sahibine devrine ilişkin kuralı ara işleme taşımıştır: eşyaya ilişkin hak ve yükümlülüklerin eşyayı devralana geçmesi yalnızca gümrük idaresinin izniyle başka bir izin hak sahibine yapılan devirde söz konusudur. Diğer ifadeler doğrudur: eşyanın işlenmek üzere başka bir firmaya gönderilmek istenmesi izin başvurusunda belirtilir; bu durumda izin belgesinde işleme faaliyeti, firma bilgileri ve işlem süresi gibi bilgiler de yer alır; eşyayı ara işleme tabi tutacak kişiler de istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür; ara işlemde sonra eşyanın izin hak sahibine geri getirilmesinden önce izni veren gümrük idaresine bildirimde bulunulur. En güçlü tuzak, ara işlemi yapan firmanın bilgi ve belge verme yükümlülüğüdür: bu yükümlülük, sorumluluğun da o firmaya geçtiği izlenimini doğurur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD NK Tebliği 5, 6, 12; GY 210)

13. E Denetleyici gümrük idaresi

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) md. 11

Nihai Kullanım Tebliği'ne göre izni veren gümrük idaresi denetleyici gümrük idaresidir. Ancak ihtisas gümrüğü uygulaması ve eşyanın deniz yoluyla gelmesi gibi bazı zorunlu durumlar nedeniyle eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği veya öngörülen amaçlar için kullanılacağı yerin izni veren gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları dışında olması durumunda denetleyici gümrük idaresi, eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği veya öngörülen amaçlar için kullanılacağı yere en yakın gümrük idaresidir; bu durumda izni veren gümrük idaresi, izin belgesi ve ekli belgeleri iznin verilmesini takip eden ilk iş günü içinde denetleyici gümrük idaresine gönderir. Kökte iki hâliyle tarif edilen idare budur. En güçlü tuzak yetkili gümrük idaresidir: bu ad, nihai kullanım izni için talepte bulunulan ve eşyanın serbest dolaşıma gireceği idareyi anlatır; il dışındaki tahsis yerine en yakın idareyi karşılamaz. Hareket ve varış gümrük idaresi, devir nedeniyle başka bir gümrüğe T5 belgesiyle gönderilen nihai kullanım kapsamı eşyada belgenin düzenlendiği ve eşyanın gönderildiği idarelerdir. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ise varış öncesi gümrük işlemleri izni başvurularının yapıldığı makamdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD NK Tebliği 5, 11; GY 208, 210; VÖ Tebliği 6)

14. **C** I, III ve IV

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) md. 4

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği'ne göre başvuru sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması ve en az üç yıldır faaliyette bulunması; başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içinde yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat gerçekleştirmiş olması gerekir. Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların bağlı müesseselerinin başvurularında bu koşullar aranmaz; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalarda da aranmaz. Bu yüzden I, III ve IV doğrudur. II yanlıştır: vergi kaybına neden olan ihlaller için sınır, işlem gören beyanname sayısının yüzde ikisidir; yüzde beş sınırı usulsüzlük cezası uygulanan ihlallere aittir. Aynı bentteki iki oranın yer değiştirmesi en güçlü tuzaktır; II'yi doğru sanan aday en kapsamlı seçeneğe yönelir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD VÖ Tebliği 4)

15. **A** Beyanın kontrolü tamamlanan ve vergileri ödenen veya teminata bağlanan beyanname, varış bildirimi onayı ile birlikte serbest dolaşıma giriş rejiminde kapatılabilir, dahilde işleme rejiminde kapanmış statüye gelir.

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) md. 9, 10, 13, 14

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği'ne göre beyanın kontrolü tamamlanan ve ilgili rejim uyarınca vergileri ödenen veya teminata bağlanan beyanname, varış bildirimi onayı ile birlikte serbest dolaşıma giriş rejiminde kapanmış, dahilde işleme rejiminde kapatılabilir statüye gelir; seçenekte iki rejimin statüsü yer değiştirmiştir. Diğer ifadeler doğrudur: eşyanın beyannameye konu edilebilmesi için tescil edilmiş statüde özet beyan bulunmalıdır; hat bildirimi varış bildirimi onayına kadar yükümlülere bildirilmez; sarı ve yeşil hatta işlem gören beyanname kapsamı eşyanın BİLGE sisteminde geçici depolama giriş-çıkış kaydı yapılmaz, kırmızı hatta sevk edilen eşya ise izin kapsamında değerlendirilmez; havayolu taşımacılığında vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanması varış bildiriminden sonra da gerçekleştirilebilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD VÖ Tebliği 9, 10, 13, 14)

16. **D** Beyannamenin tescil edildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe (yirmi altıncı gün dahil) kadar

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16) md. 4, 5

Seri No: 16 Tebliğe göre LNG'nin serbest dolaşıma giriş beyannamesi, Kanunda belirtilen süreler içinde ve eşyanın boşaltılmasına başlanmadan önce tescil edilir; tescil edilen eşyaya ilişkin fatura veya diğer belgeler en geç beyannamenin tescil edildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe (yirmi altıncı gün dahil) kadar gümrük idaresine ibraz edilir ve tahakkuk eden vergiler de bu süre içinde ödenir. En güçlü çeldirici, aynı yirmi altıncı günü 'eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine geldiği ay'dan hesaplayan seçenektir: bu başlangıç anı, boru hatları veya elektrik telleriyle gelen eşyayı düzenleyen Seri No: 15 Tebliğe aittir. 'Boşaltmaya başlanmadan önce' LNG beyannamesinin tescil zamanıdır; 'ayın ilk on günü' ve 'geldiği günü takip eden ilk iş günü' ise Seri No: 15 Tebliğde beyannamenin tescil süreleridir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Seri 16 Tebliğ 4, 5; Seri 15 Tebliğ 4, 5)

17. **B** 2 ay

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 18) md. 3

Seri No: 18 Tebliğe göre diğer kurumlarca yapılacak kontrollere tabi eşyada, serbest dolaşıma giriş sonrası beyana uygun kullanım, teslim veya işleme konu edilip edilmediğinin tespiti yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporuyla yapılır; rapor beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ay içinde düzenlenir, bu süre üçer aylık dönemler hâlinde uzatılabilir ancak ek süreler dahil yirmi dört ayı geçemez. Rapor süresinde ibraz edilmezse ibraz süresinin bitiminden itibaren raporun ibraz edildiği güne kadar her gün için yükümlüye usulsüzlük cezası uygulanır; bu ceza en fazla iki aylık süre için uygulanır ve sürenin sonunda Gümrük Yönetmeliğinde öngörülen işlem yapılır. Süresi geçtikten sonra ibraz edilen raporlar da ancak süre bitiminden itibaren iki ay içinde ibraz edilmiş olması ve cezaların tahsili şartıyla kabul edilir. Bir ay, kapanmış beyannamelerde ticaret politikası önlemi tespitine ilişkin raporun düzenlenme süresidir; üç, altı ve yirmi dört ay ise diğer kurum kontrollerine ilişkin tespit raporunun uzatma dönemi, düzenleme süresi ve azami süresidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Seri 18 Tebliğ 3, 5)

- 18. A** Hurda olarak beyan edilen eşyanın kesinlikle kullanılamaz hâlde olduğu gümrük idaresince tespit edilse bile, ekspertiz raporu yoksa yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporu talep edilir.
- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 18) md. 3, 4, 5*
- Seri No: 18 Tebliğe göre bir ekspertiz raporu olsun veya olmasın, kırılma, eskime veya diğer nedenlerle kesinlikle kullanılamaz hâlde olması nedeniyle eşyanın kendi orijinal kullanımına uygun durumda olmadığı gümrük idaresince tespit edilirse yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporu talep edilmez; seçenек bu hükmü tersine çevirmiştir. Tebliğ, gümrük idaresinin kendi tespitiyle sonuca ulaşabildiği durumlarda rapor istemez: eşyanın ticaret politikası önlemine tabi olmadığından gümrük idaresince tespiti mümkünse de rapor talep edilmez. Müşavirin rapor düzenleme yetkisinin sınırı da bellidir: tespit tarihi itibarıyla son iki yıl içinde bizzat veya ortağı olduğu müşavirlik firmasınınca dolaylı temsil suretiyle işlerini takip ettiği yükümlüler ile çalışanı veya ortağı olduğu yükümlüler adına ya da hesabına tescil edilen beyannameler kapsamı eşya için tespit raporu düzenleyemez. Rapor talep edilen metal hurda gümrük gözetiminde firma tesisine yönlendirilir; eşyanın ilk şekillerinden farklı bir eşya hâline geldiği tespit edilirse teminat iade edilir. 'Müşavir raporu her durumda şarttır' önyargısı bu soruda adayı yanıltır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Seri 18 Tebliğ 3, 4, 5)
- 19. E** Kullanımının maharet isteyen, otomatik veya yarı otomatik el ya da ayakla kullanılan türden olması
- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13) md. 5, 6*
- Seri No: 13 Tebliğe göre 1072 sayılı Kanun kapsamına girmeyen ve Tebliğde sayılan pozisyonlarda yer alan oyun alet ve makinalarının ithaline izin verilebilmesi için eşyanın elektronik veya dijital olması; ekran ihtiva etmesi, jeton veya elektronik kart sistemi ile çalışması; kullanımının süreye bağlı olması ve puan veya süre kazanımı dışında herhangi bir ödül veya kazanç sağlamaması koşullarının tümünü aynı anda karşılaması gerekir. Kullanımının maharet isteyen, otomatik veya yarı otomatik el ya da ayakla kullanılan türden olması ise izin koşulu değildir; tam tersine Tebliğ bunu, baht ve talihe bağlı olma ile birlikte, serbest dolaşıma girişine izin verilmeyecek oyun alet ve makinalarının nitelikleri arasında saymıştır. Çeldirici, yasak listesinden izin listesine taşınmış komşu bir hükümdür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Seri 13 Tebliğ 5, 6)
- 20. B** 15 gün içinde, gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne
- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) (Seri No: 2) md. 5, 6*
- Seri No: 2 Tebliğe göre işlenmiş tarım ürünlerine ilişkin tahlil raporları muayene memurunca beyan sahibine, temsilcilerine veya müşavirlerine imzalatılarak, buna imkân olmayan hâllerde yazıyla bildirilir ve bu tebliğ tarihi itiraz için başlangıç sayılır. Yükümlüler tahlil sonuçlarının kendilerine duyurulduğu günden itibaren 15 gün içinde itiraz ile ikinci tahlil isteyebilir; itiraz, gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne dilekçe verilerek yapılır. Birinci tahlilin yapıldığı laboratuvar itirazın yapıldığı merci değil, ikinci tahlilin yapıldığı yerdir; ikinci tahlili birinci tahlili yapan kimyager dışındaki iki kimyager yapar. Muayene memuru tahlil sonucunu yükümlüye bildiren görevlidir. Otuz gün ise itirazların karara bağlanma süresidir; itiraz süresi değildir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Seri 2 Tebliğ 5, 6; GY 586)

BÖLÜM 18 · ŞARTLI MUAFİYET DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK ETKİLİ REJİMLER

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun şartlı muafiyet düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin ortak hükümlerine göre aşağıdaki rejimlerden hangisi, "şartlı muafiyet düzenlemesi" deyiminin kapsamında yer aldığı hâlde "ekonomik etkili gümrük rejimi" deyiminin kapsamında yer almaz?

- A) Transit
- B) Antrepo
- C) Geçici ithalat
- D) Gümrük kontrolü altında işleme
- E) Hariçte işleme

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulması, söz konusu eşya için tahakkuk edebilecek her türlü gümrük vergilerine karşılık teminat verilmesi şartına bağlıdır.

(K) Makine A.Ş. aynı ay içinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmiştir. Bu işlemlerden hangisi, Kanunun şartlı muafiyet düzenlemelerine ilişkin söz konusu teminat şartına bağlıdır?

- A) Yurt dışından getirdiği hammaddeyi geri ödeme sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutması
- B) Serbest dolaşımdaki bir makinesini tamir ettirmek üzere hariçte işleme rejimine tabi tutması
- C) Ürettiği serbest dolaşımdaki eşyayı yurt dışına satmak üzere ihracat rejimine tabi tutması
- D) Serbest dolaşımda olmayan hammaddeyi gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutması
- E) Yurt dışından satın aldığı ticari eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutması

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun şartlı muafiyet düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin ortak hükümleriyle ilgili aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. "Değişmemiş eşya" deyimini, dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimleri çerçevesinde hiçbir şekilde işçilik görmemiş ithal eşyası anlamına gelir.
- II. "İthal eşyası" deyimini yalnızca şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyayı kapsar; geri ödeme sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejiminde serbest dolaşıma giren eşya bu deyim kapsamında değildir.
- III. Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşıdığı tespit edilen eşya, aynı rejime tabi tutulmuş sayılır.
- IV. "Şartlı muafiyet düzenlemesi" deyimini, Kanunda sayılan rejimlerin serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanması anlamına gelir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, yararlanılacak rejime ilişkin özel hükümler saklı kalmak üzere, ekonomik etkili rejimlerin kullanımına ilişkin izinler ile antrepo işletme izninin verilebilmesi için aranan şartlar aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

- A) Gerekli taahhütnamelerin ve teminatların verilmesi ile rejim kapsamındaki işlemlerin gümrük müşaviri aracılığıyla yürütüleceğinin başvuru sahibince yazılı olarak taahhüt edilmesi
- B) Gerekli taahhütnamelerin ve teminatların verilmesi ile izin hak sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması
- C) Gümrük idarelerinin yapması gereken idari düzenlemelerin rejimden hedeflenen ekonomik amaçlarla orantılı olması ile rejime ilişkin kayıtların tutulması
- D) Gerekli taahhütnamelerin ve teminatların verilmesi ile gümrük idarelerinin yapması gereken idari düzenlemelerin rejimden hedeflenen ekonomik amaçlarla orantılı olması
- E) Yalnızca işlemlerin usulüne uygun olarak yürütülmesi için gerekli taahhütnamelerin ve teminatların verilmesi

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ekonomik etkili gümrük rejimlerinin kullanımı, izin hak sahibinin yükümlülükleri ve hak sahipliğinin devrine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Dahilde işleme ve hariçte işleme rejimleriyle ilgili usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenir.
- B) Ekonomik etkili bir gümrük rejimi hak sahibinin hak ve yükümlülüklerini devralan yeni hak sahibi, bu hakkı başka kişilere devredemez.
- C) İzin hak sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çıkan ve iznin devamını veya içeriğini etkileyebilecek olan her türlü gelişmeyi ilgili mercilere bildirmek zorundadır.
- D) İlgili rejimin kullanılmasına ilişkin şartlar Kanunda sayıldığından, verilen izinde ayrıca belirtilmez.
- E) Gümrük idareleri, bir rejimin öngörülen şartlar altında sona ermemiş olduğu hâllerde, Kanunun cezai hükümlerini uygulamaksızın rejimi denetleyici gümrük idaresi aracılığıyla re'sen kapatır.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ekonomik etkili bir şartlı muafiyet düzenlemesi aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde sona erer?

- A) İzin belgesinde öngörülen rejimin kapatılma süresinin, rejim kapatma başvurusu yapılmaksızın dolması
- B) Düzenlemeye tabi eşyaya, eşdeğer eşyaya ya da işlenmiş ürünlere gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi
- C) Rejimin kapatılması için izin belgesinde öngörülen süre içinde denetleyici gümrük idaresine başvuru yapılması
- D) Yeniden ihracat amacıyla eşyanın rejim kapsamında çıkış gümrük idaresine nakledilmesi
- E) Denetleyici gümrük idaresinin, rejim kapsamındaki eşyanın tamamının veya bir kısmının envanterinin çıkarılmasını istemesi

7- Gümrük Yönetmeliği'nin ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin tanımlarına göre "üçgen trafik" ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Gümrük idarelerinin her ikisinin de Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunması kaydıyla, rejime giriş gümrük idaresi ile rejimi kapatan gümrük idaresinin farklı olduğu durum
- B) Gümrük idarelerinden sadece birinin Türkiye Gümrük Bölgesinde olması kaydıyla, rejime giriş gümrük idaresi ile denetleyici gümrük idaresinin farklı olduğu durum
- C) Rejim kapsamındaki eşyanın, aynı izinde belirtilmiş farklı yerler arasında herhangi bir gümrük işlemi gerekmeksizin nakledildiği durum
- D) Rejime tabi eşyanın, rejim kapatılmadan diğer bir izin hak sahibinin tesisine gönderildiği durum
- E) Gümrük idarelerinden sadece birinin Türkiye Gümrük Bölgesinde olması kaydıyla, rejime giriş gümrük idaresi ile rejimi kapatan gümrük idaresinin farklı olduğu durum

8- Gümrük Yönetmeliği'nin ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin tanımlarına göre; izin belgesinde belirtilen, ekonomik etkili gümrük rejimine tabi eşyanın rejime girişi sonrasında yeni bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına veya hariçte işleme rejiminde eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemlerini yapan gümrük idaresine veya idarelerine ne ad verilir?

- A) Rejime giriş gümrük idaresi
- B) Rejimi kapatan gümrük idaresi
- C) Denetleyici gümrük idaresi
- D) Çıkış gümrük idaresi
- E) Varış gümrük idaresi

9- Gümrük Yönetmeliği'nde ekonomik etkili gümrük rejimleri için yapılan tanımlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İşlem görmüş ürün, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünlerdir.
- B) İşlem görmüş asıl ürün, rejim kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünlerdir.
- C) İşlem görmüş ikincil ürün, rejim kapsamında işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen işlem görmüş asıl ürün dışında zorunlu olarak elde edilen ürünlerdir.
- D) Kıymet ölçme yöntemi, çeşitli işlem görmüş ürünlerin imalinde kullanılan ithal eşya oranının ithal eşya miktarına göre hesaplanması yöntemidir.
- E) Verimlilik oranı, belirli bir miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucu elde edilen işlenmiş ürünlerin miktarı veya yüzde oranıdır.

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerinde izin başvurusunun gümrük beyannamesi ile yapılabileceği durumlarda, gümrük idarelerinin başvuru sahibinden istediği ek-55'te yer alan belgenin en az ihtiva etmesi gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Ek-57'de yer alan ekonomik koşulların kodları
- B) İthal eşyasının tabi olduğu ithalat vergilerinin oranı
- C) Tahmini verimlilik oranı veya bu oranı belirleme yöntemi
- D) Rejimin tahmini kapatılma süresi
- E) Öngörülen nakil ve devir işlemleri

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kontrolü altında işleme rejiminde, ekonomik koşulların incelenmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir?

- A) Ülke dışı kaynakların kullanımının ülke içinde bir işleme faaliyeti yaratacağı veya işleme faaliyetinin devamlılığının sağlanacağı
- B) Ülke kaynaklarının kullanımının ekonomik açıdan mümkün olmadığı
- C) İşleme faaliyetinin ülke dışında yapılmasının ülke içinde işleme faaliyeti yapanlar için ciddi bir zarara yol açmayacağı
- D) İşleme faaliyetinin ülke içinde yapılmasının ekonomik olmadığı veya teknik nedenlerle ya da sözleşmeden doğan yükümlülükler nedeniyle uygun olmadığı
- E) İthal edilecek eşya ile aynı kalite ve teknik özelliklere sahip eşyanın ülke içi üretiminin olmayışı

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük antrepo rejiminin kullanımına ilişkin izin başvurusunda gümrük idaresince başvuru sahibinden ek bilgi ve belge istenmesi hâlinde, iznin verilmesine ilişkin karar veya başvurunun reddedilme nedenleri başvuru sahibine hangi süre içinde bildirilir?

- A) Başvurunun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde
- B) Ek bilgi ve belgelerin başvuru sahibinden istendiği tarihten itibaren altmış gün içinde
- C) İstenilen ek bilgi ve belgelerin gümrük idaresinin kaydına girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde
- D) Ek bilgi ve belgelerin başvuru sahibinden istendiği tarihten itibaren otuz gün içinde
- E) İstenilen ek bilgi ve belgelerin gümrük idaresinin kaydına girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerinde izin başvurusu, iznin yenilenmesi ve iznin geçerliliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük idareleri yazılı talep üzerine iznin yenilenmesine veya bazı bölümlerinin değiştirilmesine izin verebilir.
- B) Ekonomik etkili gümrük rejimi kullanım izni verilebilmesi için, iznin verilebilmesine ilişkin tüm şartların başvuru sahibince yerine getirilmesi ve bunun kanıtlanması gerekir.
- C) Geriye dönük izne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla izin, düzenlendiği veya izinde belirtilen tarihten itibaren geçerlidir.
- D) Geçici ithalat ve dahilde işleme rejimlerinde izin başvurusu, ek-55'te yer alan belgenin ibrazı şartıyla sözlü beyan ile de yapılabilir.
- E) Gümrük idarelerince, Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gümrük antrepo rejiminde de geriye dönük izin verilebilir.

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi eşyaya ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ticaret politikası önlemlerinin uygulanması öngörülüyorsa, söz konusu önlemler eşyanın bir ekonomik etkili gümrük rejimine girişinde ya da bu rejime tabi olduğu süre zarfında uygulanmaz.
- B) Gümrük kontrolü altında işleme sonucunda elde edilen işlenmiş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması hâlinde işlem görmüş ürüne ilişkin ticaret politikası önlemleri uygulanır.
- C) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ticaret politikası önlemlerinin uygulanması öngörülüyorsa, söz konusu önlemler eşyanın ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi tutulması durumunda uygulanmaz.
- D) Standart değişim sistemi de dahil olmak üzere tamir gören eşyanın hariçte işlemeyi müteakip serbest dolaşıma girişinde, serbest dolaşıma giriş rejiminde uygulanan ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.
- E) İhracatta uygulanması öngörülen ticaret politikası önlemleri, gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuş serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılması sırasında da uygulanır.

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi eşyanın nakline ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Eşyanın aynı izinde belirtilmiş farklı yerler arasında nakli, rejime giriş beyanı kapsamında yapılır.
- II. Eşyanın çıkış veya varış yerinin B tipi antrepo olması hâlinde nakil mümkün değildir.
- III. Yeniden ihracat amacıyla çıkış gümrük idaresine nakledilen eşyada, yeniden ihracı için beyan edilen eşya Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmediği sürece rejim kapatılamaz.
- IV. Transit rejimi kapsamında Müsteşarlıkça yüksek risk içerdiği belirlenen eşyanın ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamındaki nakil işlemlerinde transit rejimindeki teminat hükümleri uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, III ve IV
- D) I, II, III ve IV
- E) II, III ve IV

16- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerinde hak ve yükümlülüklerin ve rejime tabi eşyanın devrine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Devralan kişi eşyayı teslim almakla, söz konusu eşyayı rejime tabi tutma yükümlülüğü altına girmiş olur.
- B) Geçici ithalat rejiminde eşyanın bir izin hak sahibinden diğerine devri, devralan kişinin normal usulde yazılı bir gümrük beyanı ile eşyayı rejime tabi tutmasıyla da mümkün olur.
- C) Ekonomik etkili bir gümrük rejimi hak sahibinin hak ve yükümlülükleri, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre, söz konusu rejimden yararlanma koşullarını taşıyan kişilere devredilebilir.
- D) Rejime tabi eşyanın bir hak sahibinden diğerine devri, yalnızca eşyayı devreden hak sahibinin kayıt yoluyla beyan izni kapsamında devrolunan eşyayı ilgili rejime tabi tutmasıyla mümkündür.
- E) Geçici ithalat rejimi dışında, eşyanın rejim kapatılmadan diğer bir izin hak sahibinin tesisine gönderilmesinin mümkün olup olmayacağı veya hangi şartlarda mümkün olabileceği izinde belirtilir.

17- Gümrük Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki ekonomik etkili gümrük rejimlerinden hangisinde, rejime ilişkin kayıtların tutulması zorunluluğu öngörülmemiştir?

- A) Geçici ithalat
- B) Gümrük antrepo
- C) Dahilde işleme
- D) Hariçte işleme
- E) Gümrük kontrolü altında işleme

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici ithalat ve dahilde işleme rejimlerinde işlem görmüş ürün veya ithal eşyası için gümrük yükümlülüğü doğması hâlinde ithalat vergilerine ilave olarak tahsil edilen faize ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Faiz, kanuni faiz oranında tahsil edilir.
- B) Teminat olarak teminat mektubu verilmiş olması durumunda faiz uygulanmaz.
- C) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşya için %3 üzerinden kesin olarak alınan ithalat vergilerinin tahsili yapılan kısma da faiz uygulanır.
- D) Kanun çerçevesinde imha sırasında ortaya çıkan hurda, atık ve döküntülerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda da faiz tahsil edilir.
- E) Teminatın nakit olarak alınmış olması durumunda faiz uygulanmaz.

19- Gümrük Yönetmeliği'ne göre şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde, rejimin kapatılması için denetleyici gümrük idaresine yapılacak başvurunun süresi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İzin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde
- B) İzin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde
- C) İzin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren üç ay içerisinde
- D) İşlem görmüş ürünlerin son ihracatının yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde
- E) Kanunda ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması talebi için belirlenen süre içerisinde

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerinde gümrük idarelerince düzenlenebilen bilgi formları ile bu formların kullanıldığı bildirimler eşleştirilmiştir.

Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A)** INF 8 – Gümrük antrepo rejiminde elleçleme işlemlerinden önce eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğünün tespitini sağlayacak bilgilerin bildirimi
- B)** INF 1 – Dahilde işleme rejiminde vergi tutarları, faiz, teminat ve ticaret politikası önlemlerine dair bilgilerin bildirimi
- C)** INF 2 – Dahilde işleme rejiminde üçgen trafikte başkaca bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tahsis edilecek işlem görmüş ürünlere dair bilgilerin bildirimi
- D)** INF 7 – Geri ödeme sisteminde vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin bilgilerin bildirimi
- E)** INF 6 – Geçici ithalat rejiminde yer değiştirmiş eşyanın gümrük yükümlülüğünün tespitine veya hâlihazırda tahakkuk ettirilmiş vergilere ilişkin bilgilerin bildirimi

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 18 · Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Rejimler — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	A	D	C	B	E	B	D	B	A	C	E	C	E	D	A	E	B	C

1. A Transit

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 79

Gümrük Kanunu iki ayrı liste kurar. 'Şartlı muafiyet düzenlemesi' deyimi, serbest dolaşımda olmayan eşyaya transit, antrepo, şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinin uygulanması anlamına gelir. 'Ekonomik etkili gümrük rejimi' deyimi ise antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat ve hariçte işleme rejimlerini kapsar. Antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat iki listede de yer alır. Transit yalnızca şartlı muafiyet düzenlemesi listesindedir; ekonomik etkili gümrük rejimleri arasında sayılmaz. En güçlü çeldirici hariçte işlemedir: bu rejim tam ters konumdadır, yani ekonomik etkili gümrük rejimidir ama şartlı muafiyet düzenlemesi değildir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 79)

2. D Serbest dolaşımda olmayan hammaddeyi gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutması

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 79, 81

Gümrük Kanunu'na göre eşyanın bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulması, tahakkuk edebilecek her türlü gümrük vergilerine karşılık teminat verilmesi şartına bağlıdır. Bu nedenle sorunun cevabı, hangi işlemin şartlı muafiyet düzenlemesi sayıldığına bağlıdır. Kanun bu düzenlemeyi, serbest dolaşımda olmayan eşyaya transit, antrepo, şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinin uygulanması olarak tanımlar. Hammaddenin gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulması bu listededir. Listede dahilde işleminin yalnızca şartlı muafiyet sistemi sayılmıştır; geri ödeme sistemi kapsamındaki dahilde işleme şartlı muafiyet düzenlemesi değildir. Hariçte işleme ekonomik etkili bir rejim olsa da listede yoktur; ihracat ve serbest dolaşıma giriş rejimleri de şartlı muafiyet düzenlemesi sayılmaz. En güçlü çeldirici geri ödeme sistemli dahilde işlemedir: 'dahilde işleme' adı listeyi çağırıştırır, ancak Kanun yalnızca şartlı muafiyet sistemi kapsamındaki dahilde işlemeyi saymıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 79, 81)

3. A I ve III

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 79, 81

Gümrük Kanunu'na göre 'değişmemiş eşya' deyimi, dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimleri çerçevesinde hiçbir şekilde işçilik görmemiş ithal eşyası anlamına gelir; I doğrudur. 'İthal eşyası' deyimi iki grubu birlikte kapsar: şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşya ile geri ödeme sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejiminde Kanunda belirtilen işlemlere tabi tutularak serbest dolaşıma giren eşya. Geri ödeme sistemindeki eşyayı dışarıda bırakan II yanlıştır. Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşıdığı tespit edilen eşya aynı rejime tabi tutulmuş sayılır; III doğrudur. Şartlı muafiyet düzenlemesi, serbest dolaşımda olmayan eşyaya uygulanan rejimleri ifade eder; 'serbest dolaşımdaki eşya' diyen IV yanlıştır. En güçlü çeldirici 'I, III ve IV' seçeneğidir: IV'te tek ifade değiştirilmiş, 'serbest dolaşımda olmayan' kaydı 'serbest dolaşımdaki' yapılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 79, 81)

4. D Gerekli taahhütnamelerin ve teminatların verilmesi ile gümrük idarelerinin yapması gereken idari düzenlemelerin rejimden hedeflenen ekonomik amaçlarla orantılı olması

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 80

Gümrük Kanunu'na göre, yararlanılacak rejime ilişkin özel hükümler saklı kalmak üzere, ekonomik etkili rejimlerin kullanımına ilişkin izinler ile antrepo işletme izni iki şartın birlikte gerçekleşmesi hâlinde verilir: işlemlerin usulüne uygun olarak yürütülmesi için gerekli taahhütnamelerin ve teminatların verilmesi ve gümrük idarelerinin rejimi denetim altında tutabilmesi veya izleyebilmesi için yapması gereken idari düzenlemelerin rejimden hedeflenen ekonomik amaçlarla orantılı olması. Yalnızca taahhütname ve teminatı sayan seçenek eksiktir. Kayıt tutulması, Yönetmelikte antrepo işleticisine ve izin hak sahibine yüklenen ayrı bir yükümlülüktür; Kanunun saydığı izin şartlarından biri değildir. Kanun bu izinler için yerleşiklik şartı da saymamıştır. En güçlü çeldirici gümrük müşaviri aracılığını içeren seçenektir: aday temsilin her işlemde zorunlu olduğunu düşünerek bu seçeneğe yönelebilir, oysa Kanunun saydığı iki şart arasında böyle bir unsur yoktur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 80)

5. **C** İzin hak sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çıkan ve iznin devamını veya içeriğini etkileyebilecek olan her türlü gelişmeyi ilgili mercilere bildirmek zorundadır. *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 80, 81, 82, 83*
- Gümrük Kanunu'na göre ilgili rejimin kullanılmasına ilişkin şartlar verilen izinde belirtilir ve izin hak sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çıkan ve iznin devamını veya içeriğini etkileyebilecek olan her türlü gelişmeyi ilgili mercilere bildirmek zorundadır; doğru ifade budur. Şartların izinde belirtilmeyeceğini söyleyen ifade aynı hükmün ilk cümlesini tersine çevirmiştir. Dahilde işleme ve hariçte işleme rejimleriyle ilgili usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca değil, Cumhurbaşkanınca belirlenir. Ekonomik etkili bir gümrük rejimi hak sahibinin hak ve yükümlülükleri, rejimden yararlanma koşullarını taşıyan kişilere devredilebilir; yeni hak sahibi de bu hakkı aynı koşulları taşıyan diğer kişilere devredebilir. Gümrük idareleri, bir rejimin öngörülen şartlar altında sona ermemiş olduğu hâllerde Kanunun cezai hükümlerine göre işlem yapar. En güçlü tuzak re'sen kapatmadır: Gümrük Yönetmeliği, süresinde kapatma başvurusu yapılmazsa denetleyici gümrük idaresinin rejimi re'sen kapatabileceğini düzenler; ancak bu, rejimin şartlara uygun sona ermemesi hâlinde cezai hükümlerin uygulanmasını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 80, 81, 82, 83; GY 325)
6. **B** Düzenlemeye tabi eşyaya, eşdeğer eşyaya ya da işlenmiş ürünlere gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 82*
- Gümrük Kanunu'na göre ekonomik etkili bir şartlı muafiyet düzenlemesi, bu düzenlemeye tabi tutulmakta olan eşyaya veya eşdeğer eşyaya ya da işlenmiş ürünlere gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edildiği takdirde sona erer. Rejimin kapatılma süresinin dolması rejimi kendiliğinden sona erdirmez; Yönetmelik, bu sürede başvuru yapılmazsa denetleyici gümrük idaresinin rejimi re'sen kapatabileceğini düzenler. Kapatma başvurusu, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin beyannameler de eklenerek sonradan yapılır; sona erme anı başvuru değildir. Denetleyici gümrük idaresinin envanter istemesi ise rejimin denetimine ilişkin bir işlemdir. En güçlü çeldirici yeniden ihracat amacıyla çıkış gümrük idaresine nakildir: Yönetmeliğe göre bu nakil rejim kapsamında yapılır ve yeniden ihracı için beyan edilen eşya Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmediği sürece rejim kapatılamaz. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 82; GY 320, 321, 325)
7. **E** Gümrük idarelerinden sadece birinin Türkiye Gümrük Bölgesinde olması kaydıyla, rejime giriş gümrük idaresi ile rejimi kapatan gümrük idaresinin farklı olduğu durum *Gümrük Yönetmeliği md. 308*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre üçgen trafik, gümrük idarelerinden sadece birinin Türkiye Gümrük Bölgesinde olması kaydıyla, rejime giriş gümrük idaresi ile rejimi kapatan gümrük idaresinin farklı olduğu durumdur. Tanımın iki unsuru vardır: karşılaştırılan idareler rejime giriş ve rejimi kapatan gümrük idareleridir; bu idarelerden yalnızca biri Türkiye Gümrük Bölgesindedir. Denetleyici gümrük idaresi, izin belgesinde belirtilen rejimi denetleyen idaredir ve üçgen trafik tanımında yer almaz. Aynı izinde belirtilmiş farklı yerler arasında gümrük işlemi gerekmez nakil ile rejim kapatılmadan başka bir izin hak sahibinin tesisine gönderme ise Yönetmelikte nakil ve devir başlığı altında düzenlenir. En güçlü çeldirici iki idarenin de Türkiye Gümrük Bölgesinde olduğunu söyleyen seçenektir: tanımdaki 'sadece birinin' kaydı değiştirilmiştir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 308)
8. **B** Rejimi kapatan gümrük idaresi *Gümrük Yönetmeliği md. 308*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre rejimi kapatan gümrük idaresi; izin belgesinde belirtilen, ekonomik etkili gümrük rejimine tabi eşyanın rejime girişi sonrasında yeni bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına veya hariçte işleme rejiminde eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri yapan gümrük idaresi veya idareleridir. Rejime giriş gümrük idaresi eşyanın rejime girişine ilişkin işlemleri yapar; denetleyici gümrük idaresi ise izin belgesinde belirtilen rejimi denetler. Çıkış gümrük idaresi Yönetmelikte yeniden ihracat amacıyla eşyanın nakledildiği idare olarak geçer; varış gümrük idaresi ise ekonomik etkili rejim tanımları arasında yer almaz. En güçlü çeldirici rejime giriş gümrük idaresidir: tanım 'rejime girişi sonrasında' ifadesini içerdiği için aday bu ada yönelebilir, oysa tanımlanan idare girişten sonraki işlemleri yapar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 308)
9. **D** Kıymet ölçme yöntemi, çeşitli işlem görmüş ürünlerin imalinde kullanılan ithal eşya oranının ithal eşya miktarına göre hesaplanması yöntemidir. *Gümrük Yönetmeliği md. 308*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre kıymet ölçme yöntemi, çeşitli işlem görmüş ürünlerin imalinde kullanılan ithal eşya oranının işlem görmüş ürünlerin değerine göre hesaplanması yöntemidir. İthal eşya oranının ithal eşya miktarına göre hesaplanması ise miktar ölçme yöntemidir; seçenekte iki yöntemin ölçütü yer değiştirmiştir. Diğer ifadeler tanımlarla aynıdır: işlem görmüş ürün işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünlerdir; işlem görmüş asıl ürün rejim kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünlerdir; işlem görmüş ikincil ürün asıl ürün dışında zorunlu olarak elde edilen ürünlerdir; verimlilik oranı belirli bir miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucu elde edilen işlenmiş ürünlerin miktarı veya yüzde oranıdır. En güçlü çeldirici ikincil ürün tanımıdır: 'zorunlu olarak' kaydı adaya fazladan eklenmiş gibi görünebilir, ancak tanımda aynen yer alır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 308)

10. B İthal eşyasının tabi olduğu ithalat vergilerinin oranı

Gümrük Yönetmeliği md. 311, 325

Gümrük Yönetmeliği'ne göre başvurunun gümrük beyannamesi ile yapılabileceği durumlarda gümrük idareleri, başvuru sahibinden en az belirli bilgileri içeren ek-55'teki belgeyi ister. Bu bilgiler başvuru sahibinin, beyan sahibinin ve işleme faaliyetini yapan kişinin adı ve adresi; işlemenin veya kullanımın niteliği; eşyanın ve ürünlerin teknik tanımı; ek-57'deki ekonomik koşulların kodları; tahmini verimlilik oranı veya bunu belirleme yöntemi; rejimin tahmini kapatılma süresi; rejimi kapatması öngörülen gümrük idaresi; işleme veya kullanım yeri; öngörülen nakil ve devir işlemleri ile sözlü beyanda eşyanın miktarı ve kıymetidir. İthal eşyasının tabi olduğu ithalat vergilerinin oranı bu listede yoktur; bu bilgi, rejimin kapatılması veya vergilerin geri verilmesi ya da kaldırılması başvurusunun içermesi gereken hususlar arasında sayılır. En güçlü çeldirici 'Rejimin tahmini kapatılma süresi' seçeneğidir: kapatmayı çağırdığı için kapatma başvurusuna ait sanılabilir, oysa izin başvurusu belgesinde yer alır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 311, 325)

11. A Ülke dışı kaynakların kullanımının ülke içinde bir işleme faaliyeti yaratacağı veya işleme faaliyetinin devamlılığının sağlanacağı

Gümrük Yönetmeliği md. 312

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimleri kullanım izinleri, ekonomik koşulların yerine getirilmiş addedildiği hükümler saklı kalmak kaydıyla, ekonomik koşullar incelenmeksizin verilmaz. Her rejim için belirlenmesi gereken husus farklıdır. Gümrük kontrolü altında işleme rejiminde ülke dışı kaynakların kullanımının ülke içinde bir işleme faaliyeti yaratacağı veya işleme faaliyetinin devamlılığının sağlanacağı belirlenmelidir. Ülke kaynaklarının kullanımının ekonomik açıdan mümkün olmadığı ve bu tespitte esas alınan aynı kalite ve teknik özellikte ülke içi üretimin olmayışı ölçütü dahilinde işleme rejimine aittir. İşleme faaliyetinin ülke dışında yapılmasının ülke içindeki işleyicilere ciddi zarar vermeyeceği ile ülke içinde yapılmasının ekonomik olmadığı veya teknik nedenlerle uygun olmadığı ise hariçte işleme rejimine aittir. En güçlü çeldirici dahilinde işlemeye ait 'ülke kaynaklarının kullanımının ekonomik açıdan mümkün olmaması' ölçütüdür: iki rejim de yabancı eşyanın ülke içinde işlenmesine dayandığı için karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 312)

12. C İstenilen ek bilgi ve belgelerin gümrük idaresinin kaydına girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde

Gümrük Yönetmeliği md. 311, 315

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idareleri, başvuru sırasında verilen bilgileri yetersiz görürse başvuru sahibinden ek bilgi ve belgeler ister. İzin verilmesine ilişkin karar veya başvurunun reddedilme nedenleri, başvurunun yapıldığı veya istenilen ek bilgi ve belgelerin gümrük idaresinin kaydına girdiği tarihten itibaren gümrük antrepo rejiminde altmış gün, diğer rejimlerde otuz gün içinde başvuru sahibine bildirilir. Ek bilgi ve belge istendiğinde süre, idarenin talepte bulunduğu tarihten değil, istenen bilgi ve belgelerin idarenin kaydına girdiği tarihten başlar. Başvuru gümrük antrepo rejimine ilişkin olduğundan süre altmış gündür. En güçlü tuzak, başlangıcı doğru verip otuz günlük süreyi uygulayan seçenektir: otuz gün, aynı hükümde antrepo dışındaki rejimler için öngörülen süredir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 311, 315)

13. E Gümrük idarelerince, Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gümrük antrepo rejiminde de geriye dönük izin verilebilir.

Gümrük Yönetmeliği md. 309, 313, 316, 317

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idareleri, Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde geriye dönük izin verebilir; ancak antrepo rejimi bu imkânın dışında tutulmuştur. Bu nedenle gümrük antrepo rejiminde de geriye dönük izin verilebileceğini söyleyen ifade yanlıştır. Diğer ifadeler doğrudur: gümrük idareleri yazılı talep üzerine iznin yenilenmesine veya bazı bölümlerinin değiştirilmesine izin verebilir; izin verilebilmesi için tüm şartların başvuru sahibince yerine getirilmesi ve kanıtlanması gerekir; izin, geriye dönük izin hükmü saklı kalmak kaydıyla düzenlendiği veya izinde belirtilen tarihten itibaren geçerlidir; geçici ithalat ve dahilinde işleme rejimlerinde izin başvurusu, ek-55'teki belgenin ibrazı şartıyla sözlü beyan ile de yapılabilir. En güçlü çeldirici iznin geçerlilik tarihine ilişkin ifadedir: aday geriye dönük izin imkânı nedeniyle bu ifadeyi yanlış sanabilir, oysa genel kural budur ve geriye dönük izin bunun istisnasıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 309, 313, 316, 317)

14. C Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ticaret politikası önlemlerinin uygulanması öngörülüyorsa, söz konusu önlemler eşyanın ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi tutulması durumunda uygulanmaz.

Gümrük Yönetmeliği md. 319

Gümrük Yönetmeliği ticaret politikası önlemlerinde iki durumu ayırır. Eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında uygulanması öngörülen önlemler, eşyanın ekonomik etkili gümrük rejimine girişinde ya da bu rejime tabi olduğu süre zarfında uygulanmaz. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde uygulanması öngörülen önlemler ise eşya ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi tutulsa da uygulanır. Bu nedenle ikinci grubun 'uygulanmaz' olarak gösterildiği ifade yanlıştır. Diğer ifadeler doğrudur: gümrük kontrolü altında işleme sonucunda elde edilen işlenmiş ürünler serbest dolaşıma girerken işlem görmüş ürüne ilişkin önlemler uygulanır; standart değişim sistemi dahil tamir gören eşyanın hariçte işlemeyi müteakip serbest dolaşıma girişinde serbest dolaşıma giriş rejimindeki önlemler uygulanmaz; ihracatta öngörülen önlemler, antrepo rejimine tabi serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasında da uygulanır. En güçlü çeldirici serbest dolaşıma giriş sırasındaki önlemlere ilişkin ifadedir: iki hüküm aynı kalıpla yazıldığından sonucu yalnızca hükmün bağlandığı an, yani serbest dolaşıma giriş ya da Türkiye Gümrük Bölgesine giriş belirler. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 319)

15. **E** II, III ve IV

Gümrük Yönetmeliği md. 320

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın aynı izinde belirtilmiş farklı yerler arasında nakli herhangi bir gümrük işlemi gerekmeksizin yapılır. Rejime giriş beyanı kapsamında yapılan nakil ise eşyanın rejime giriş gümrük idaresinden izin hak sahibinin veya işleme faaliyetini yapan kişinin tesislerine ya da kullanım yerine naklidir. Bu nedenle I yanlıştır. Eşyanın çıkış veya varış yerinin B tipi antrepo olması hâlinde nakil mümkün değildir; II doğrudur. Yeniden ihracat amacıyla çıkış gümrük idaresine nakil rejim kapsamında yapılabilir ve yeniden ihracı için beyan edilen eşya Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmediği sürece rejim kapatılamaz; III doğrudur. Transit rejimi kapsamında Müsteşarlıkça yüksek risk içerdiği belirlenen eşyanın ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamındaki nakil işlemlerinde transit rejimindeki teminat hükümleri uygulanır; IV doğrudur. En güçlü çeldirici 'I, II, III ve IV' seçeneğidir: I'deki 'rejime giriş beyanı kapsamında' ifadesi nakle ilişkin komşu hükümden taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 320)

16. **D** Rejime tabi eşyanın bir hak sahibinden diğerine devri, yalnızca eşyayı devreden hak sahibinin kayıt yoluyla beyan izni kapsamında devrolunan eşyayı ilgili rejime tabi tutmasıyla mümkündür.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 83; Gümrük Yönetmeliği md. 320

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi eşyanın bir hak sahibinden diğerine devri, yalnızca eşyanın devredildiği hak sahibinin, yani devralanın, kayıt yoluyla beyan izni kapsamında devrolunan eşyayı ilgili rejime tabi tutmasıyla mümkündür. Seçenekte bu kişi 'devreden' olarak değiştirildiği için ifade yanlıştır. Devralan kişi eşyayı teslim almakla eşyayı rejime tabi tutma yükümlülüğü altına girer. Geçici ithalat rejiminde devir, devralanın normal usulde yazılı bir gümrük beyanı ile eşyayı rejime tabi tutmasıyla da mümkündür. Gümrük Kanunu'na göre ekonomik etkili gümrük rejimi hak sahibinin hak ve yükümlülükleri, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre rejimden yararlanma koşullarını taşıyan kişilere devredilebilir. Geçici ithalat dışındaki rejimlerde eşyanın rejim kapatılmadan başka bir izin hak sahibinin tesisine gönderilmesinin mümkün olup olmayacağı ve şartları izinde belirtilir. En güçlü çeldirici geçici ithalata ilişkin ifadedir: kayıt yoluyla beyan kuralının yanında geçici ithalatta yazılı beyan imkânı da tanınmıştır ve ifade doğrudur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 83; GY 320)

17. **A** Geçici ithalat

Gümrük Yönetmeliği md. 321

Gümrük Yönetmeliği'ne göre, geçici ithalat rejimi hariç olmak üzere, antrepo rejiminde antrepo işleticisi; dahilde işleme, hariçte işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinde izin hak sahibi veya işleme faaliyetini yapan kişi tarafından rejime ilişkin kayıtların tutulması zorunludur. Geçici ithalat rejimi bu zorunluluğun dışında bırakılmıştır; Yönetmelik bu rejim için yalnızca talep edilebilecek kayıtlardan söz eder. Gümrük idaresi ayrıca ilgili hususları içeren mevcut hesapları kayıt olarak onaylayabilir. En güçlü çeldirici hariçte işleme rejimidir: eşya Türkiye dışında işlendiği için kayıt yükümlülüğü yokmuş gibi düşünülebilir, oysa bu rejimde de izin hak sahibi veya işleme faaliyetini yapan kişi kayıt tutmak zorundadır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 321)

18. **E** Teminatın nakit olarak alınmış olması durumunda faiz uygulanmaz.

Gümrük Yönetmeliği md. 323

Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici ithalat rejimi ile dahilde işleme rejiminde işlem görmüş ürün veya ithal eşyası için gümrük yükümlülüğü doğması hâlinde, ithalat vergilerine ilave olarak Kanunda belirlenen gecikme zammı oranında faiz tahsil edilir. Bu kural sayılan bazı hâllerde uygulanmaz; teminatın nakit olarak alınmış olması bunlardan biridir. İstisna yalnızca nakit teminat için öngörülmüştür; teminat mektubu verilmiş olması faizi ortadan kaldırmaz. Faiz oranı gecikme zammı oranıdır; kanuni faiz oranı, geri verme kararının süresinde uygulanmaması hâlinde geri verilecek tutara ödenen faize aittir. Kısmi muafiyetle geçici ithal edilen eşya için %3 üzerinden kesin olarak alınan ithalat vergilerinin tahsili yapılan kısmı ile imha sırasında ortaya çıkan hurda, atık ve döküntülerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması da faiz uygulanmayan hâller arasında sayılmıştır. En güçlü tuzak teminat mektubudur: istisnayı 'teminat verilmiş olması' diye genişleten aday bu ifadeyi doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 323; GK 216)

19. **B** İzin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde

Gümrük Yönetmeliği md. 325

Gümrük Yönetmeliği'ne göre rejimin kapatılması için denetleyici gümrük idaresine yapılacak başvuru, izin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren; şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde üç ay, gümrük kontrolü altında işleme rejiminde ise bir ay içerisinde yapılır. Bu süreler 03.01.2023 tarihli değişiklikle düzenlenmiştir. Süre, izin belgesinin düzenlendiği tarihten ya da son ihracat tarihinden değil, izin belgesinde öngörülen sürenin sona erdiği tarihten itibaren işler. Geri ödeme sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde ise ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması talebi Kanunda belirlenen süre içinde yapılır. Belirtilen sürede başvuru yapılmazsa denetleyici gümrük idaresi rejimi re'sen kapatabilir. En güçlü çeldirici bir aylık süredir: bu süre aynı hükümde gümrük kontrolü altında işleme rejimi için öngörülmüştür. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 325)

20. **C** INF 2 – Dahilde işleme rejiminde üçgen trafikte başkaca bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tahsis edilecek işlem görmüş ürünlere dair bilgilerin bildirimi

Gümrük Yönetmeliği md. 327

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idareleri, ilgili kişinin talebi üzerine veya re'sen ek-61'deki bilgi formlarını düzenleyebilir. Dahilde işleme rejiminde üçgen trafikte başkaca bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tahsis edilecek işlem görmüş ürünlere dair bilgilerin bildirimi INF 9 bilgi formuyla yapılır. INF 2 ise hariçte işleme rejiminde üçgen trafikte, işlem görmüş ürünlerde kısmi veya tam muafiyetten yararlanmak için geçici ihraç eşyasına ilişkin bilgilerin bildirimi içindir. Diğer eşleştirmeler doğrudur: INF 8 antrepoda elleçleme öncesi yükümlülüğün tespiti, INF 1 dahilde işlemede vergi tutarları, faiz, teminat ve ticaret politikası önlemleri, INF 7 geri ödeme sisteminde vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması, INF 6 geçici ithalatta yer değiştirmiş eşyanın yükümlülüğü ve tahakkuk etmiş vergiler içindir. En güçlü çeldirici INF 7 eşleştirmesidir: geri ödeme sistemi de dahilde işleme rejimine ait olduğundan INF 1 ile karıştırılabilir, ancak eşleştirme doğrudur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 327)



BÖLÜM 19 - TRANSİT REJİMİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre transit rejiminin uygulandığı durum aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

- A) İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden yalnızca yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye taşınması
- B) Serbest dolaşımdaki eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmamış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınması
- C) İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşya ile gümrük antrepasına alınması hâlinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek serbest dolaşımdaki eşyanın bir gümrük antrepasına konulması
- D) Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılıp yeniden ihraç edilmesi
- E) İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınması

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, yönetmelik ile belirlenecek hâllerde büyük konteynerler ile yapılan taşımada transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması aşağıdaki belgelerden hangisi kapsamında yapılır?

- A) CIM Taşıma Belgesi
- B) Eşya manifestosu
- C) TR Transfer Notu
- D) Form 302
- E) Transit belgesi olarak kullanılan ATA karnesi

3- Ulusal transit rejimi kapsamında karayolu ile taşınan bir eşyaya ilişkin işlemler şöyle gerçekleşmiştir:

- 10 Mart: Transit beyanı sistem üzerinden yapılmıştır.
- 11 Mart: Hareket gümrük idaresi beyanı kabul etmiş, eşyanın sevkine izin vererek eşyayı serbest bırakmıştır.
- 14 Mart: Eşya ve gerekli belgeler, rejimi düzenleyen hükümlere uygun olarak varış gümrük idaresine sunulmuştur.
- 17 Mart: Hareket gümrük idaresindeki bilgi ve belgeler ile varış gümrük idaresindeki bilgi ve belgeler karşılaştırılmış, rejimin usulüne uygun olarak sonlandırıldığı belirlenmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bu işlemde transit rejiminin sona erdiği tarih ile rejimin ibra edildiği tarih sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 11 Mart – 14 Mart
- B) 11 Mart – 17 Mart
- C) 14 Mart – 14 Mart
- D) 14 Mart – 17 Mart
- E) 17 Mart – 17 Mart

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun transit rejiminde teminata ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Teminat, tek bir transit işlemi için bireysel teminat şeklinde verilebilir.
- II. Teminattan vazgeçme izni, Müsteşarlıkça yüksek risk içerdiği belirlenen eşyanın transit işlemlerinde de uygulanır.
- III. Müsteşarlık, büyük ölçekli kaçakçılığa konu olabilecek eşya için kapsamlı teminat uygulamasını geçici olarak kaldırmaya yetkilidir.
- IV. Birden fazla transit işlemi için kapsamlı teminat izni, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olup olmadığına bakılmaksızın transit rejimini düzenli olarak kullanan kişilere verilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve IV
- D) III ve IV
- E) I, III ve IV

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin transit rejiminde teminata ilişkin hükümlerine göre, aşağıdaki taşımalardan hangisinde kural olarak teminat verilmesi zorunludur?

- A) Havayolu ile yapılan taşıma
- B) Boru hattı ile yapılan taşıma
- C) Denizyolu ile yapılan taşıma
- D) Basitleştirilmiş usul uygulanmaksızın demiryolu ile yapılan taşıma
- E) Basitleştirilmiş usulde demiryolu ile yapılan taşıma

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun transit rejiminde asıl sorumlu ile taşıyıcı ve alıcının yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Asıl sorumlu, eşyayı öngörülen süre içerisinde ve eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan önlemlere uymak suretiyle varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmakla yükümlüdür.
- B) Taşıyıcı veya alıcının eşyayı varış gümrük idaresine sunma yükümlülüğü, asıl sorumlunun bu konudaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
- C) Kanunda belirtilen hâllerde bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda asıl sorumlu, transit rejimine tabi tutulan eşya ile ilgili olarak gümrük idaresine karşı mali olarak sorumludur.
- D) 5607 sayılı Kanun uyarınca gümrük idaresince işlem yapıldığı hâllerde, asıl sorumlunun sorumluluğunun belirlenmesinde fiilin işlenmesinde dahlinin olup olmadığı dikkate alınır.
- E) Transit rejimine göre taşındığını bilmeksizin eşyayı kabul eden taşıyıcı veya alıcı da eşyayı öngörülen süre içerisinde varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmakla yükümlüdür.

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun transit rejimine konu eşyanın sevki, muayenesi ve taşınmasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Transit rejimine tabi eşya, şüphe veya ihbar durumları dışında varış gümrük idaresine kadar muayene edilmeksizin ve gerektiğinde mühür altına alınarak veya memur eşliğinde sevk edilir.
- B) Antrepolardan transit rejimi kapsamında taşınan eşyanın gümrük muayenesinde gümrük müşavirinin hazır bulunması zorunludur.
- C) Transit rejimine konu eşya, gümrük gözetimi altındaki antrepolarda bir süre kalabilir veya bir taşıttan diğer bir taşıta aktarılabilir.
- D) Türkiye karasularından geçen ve hakkında şüphe bulunan transit eşya yüklü gemilere ilişkin mühürleme ve gözetim önlemleri, gemilerin Türkiye karasularından çıkışı üzerine kaldırılır.
- E) Seyir hâlindeki transit eşya taşıtının mücbir sebeple yoluna devam edemediği durumlarda bu husus gecikmeksizin en yakın gümrük idaresine bildirilir.

8- Gümrük Yönetmeliği'nin transit rejimine ilişkin tanımlarına göre "transit idaresi" aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanın kabul edildiği gümrük idaresi
- B) Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük idaresi
- C) Transit rejiminde teminatın kabul edildiği ve teminat işlemlerinin yürütüldüğü teminat idaresi
- D) Ortak transit rejiminde bir Akit Tarafa giriş noktasındaki gümrük idaresi
- E) Gümrük idaresi veya Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin uygulanmasından sorumlu başka bir makam

9- Gümrük Yönetmeliği'nin transit beyanının yapılması ile transit refakat belgesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Transit beyanı Türkçe olarak, rejim hak sahibi tarafından ve kağıt usulde işlem yapıldığı durumlar hariç sistem üzerinden yapılır.
- B) Transit refakat belgesi, eşyanın hareket gümrük idaresince serbest bırakıldığı andan itibaren eşyaya ve taşımaya eşlik eder.
- C) Transit refakat belgesine eklenen kalem listesi, transit refakat belgesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
- D) Bir transit refakat belgesi kapsamı eşyanın birden fazla alıcısı bulunması durumunda, alıcılara ilişkin bilgiler kalem listesine kaydedilir.
- E) Transit beyanı, rejim hak sahibi adına ve hesabına dolaylı temsil yoluyla yapılabilir.

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre sistem üzerinden yapılan bir transit beyanının hareket gümrük idaresince reddedilmemesi için, kabul işlemi yapılmak üzere hareket gümrük idaresine sunulması gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Beyanın yapıldığı tarihi müteakip üç gün içinde
- B) Beyanın yapıldığı tarihten itibaren yirmi sekiz gün içinde
- C) Beyanın yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde
- D) Eşyanın hareket gümrük idaresine getirildiği tarihten itibaren otuz gün içinde
- E) Beyanın yapıldığı tarihten itibaren altmış gün içinde

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde transitinde ibraz edilen belge ile bu belge kapsamında yapılan transit işlemlerinde doğabilecek ihtilafları sonuçlandıracak makam sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Form 302 – Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
- B) ATA Karnesi – Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
- C) Form 302 – Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü
- D) TIR Karnesi – Hareket gümrük idaresi
- E) Form 302 – Varış gümrük idaresi

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ulusal transit rejiminde sözlü beyan ile işlem yapılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sözlü beyan ile işlem yapılabilmesi için eşyanın yolcunun beraberinde bulunması gerekir.
- B) Sözlü beyan ile işlem, yurt dışından getirilen eşyanın yanı sıra geçici depolama yeri veya antrepolardan çıkarılan eşya için de yapılabilir.
- C) Yolcu beraberindeki eşyanın ticari miktar ve mahiyette olması, talep edilmesi hâlinde sözlü beyan ile işlem yapılmasına engel değildir.
- D) Sözlü beyan ile işlem, kişisel veya hediyeelik eşya muafiyeti dışında kalan eşyanın ulusal transit rejimine tabi tutulmasında, talep edilmesi hâlinde uygulanır.
- E) Ulusal transit rejiminde sözlü beyan formu, transit beyanı olarak kullanılan belgeler arasında yer alır.

13- Gümrük Yönetmeliği'nin transit rejiminde rejim hak sahibinin teminat yükümlülüğü ve teminat uygulamalarına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ortak transit rejimi çerçevesinde Bakanlıkça verilen kapsamlı teminat kullanma izni kapsamındaki teminatlar, ulusal transit işlemlerinde kullanılamaz.
- B) Bakanlıkça belirlenecek istisnai hâllerde transit rejimine tabi eşya için teminat şartına bağlı olmaksızın memur refakati uygulanabilir.
- C) TIR Sözleşmesi ve Türkiye'nin taraf olduğu diğer uluslararası anlaşma veya sözleşme ile öngörülen teminat şekillerinden biri de teminat olarak kabul edilebilir.
- D) Transit rejiminde teminat türleri, teminat belgeleri ve kefile ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
- E) Rejim hak sahibi, teminat aranmayan hâller ve teminattan vazgeçmenin uygulandığı durumlar saklı kalmak üzere, transit rejimine konu eşyaya ilişkin doğabilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere gerekli teminatı vermekle yükümlüdür.

14- Gümrük Yönetmeliği'nin transit rejiminde basitleştirmeler ve basitleştirme izni vermeye yetkili makamlara ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Basitleştirme izni vermeye Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
- II. Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebilir.
- III. Boru hattı ile yapılan taşımalarda rejim hak sahipleri, basitleştirmeye ilişkin başvuru ve izin koşullarına tabidir.
- IV. Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, teminattan vazgeçme izni vermek için de yetkilendirilebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II ve IV

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre transit rejiminde basitleştirme izni verilebilmesi için başvuru sahibinde aranan genel şartlardan biri, başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının belirli bir oranını aşan sayıda ceza uygulanmamış olmasıdır.

Bu oranlar, vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlalleri nedeniyle uygulanan cezalar ile gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle uygulanan usulsüzlük cezaları için sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) %5 – %2
- B) %2 – %10
- C) %5 – %10
- D) %10 – %5
- E) %2 – %5

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre transit rejiminde basitleştirme izni başvurusunda aranan belgelerin bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının izin makamınca tespit edilmesi hâlinde, başvuru sahibine bildirilen eksikliklerin tamamlanma süresi ve bu süre içinde tamamlanmamasının sonucu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Eksiklikler, başvurunun kayda alındığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde tamamlanır; tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır.
- B) Eksiklikler, bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde tamamlanır; tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır.
- C) Eksiklikler, bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç otuz gün içinde tamamlanır; tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır.
- D) Eksiklikler, bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde tamamlanır; tamamlanmayan başvuru gerekçesiyle birlikte reddedilerek başvuru sahibine bildirilir.
- E) Eksiklikler, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi sekiz gün içinde tamamlanır; bu süre yazılı başvuru hâlinde yirmi sekiz gün daha uzatılabilir.

17- Gümrük Yönetmeliği'ne göre transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin izin başvurusunda başvuru sahibinde aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesinde en az iki yıldır yerleşik olması
- B) Başkası adına ve namına hareket etmemesi
- C) Düzenli olarak transit işlemleri yapması
- D) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde en az 500 transit beyannamesi kapsamı eşyayı transit etmiş olması
- E) Yönetim kurulu üyeleri ve sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında sayılan suçlardan kesinleşmiş ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek ulusal transit rejimi altında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın varış gümrük idaresindeki kontrol ve muayenesinde, beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte beyana göre eksik çıkması ve eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemekten veya yanlış beyandan kaynaklandığının süresi içinde ispat edilememesi hâlinde, gümrük vergileri ve diğer yüklerin tahsil edilmesinin yanı sıra uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası
- B) Eşyanın gümrük vergileri kadar idari para cezası
- C) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar idari para cezası
- D) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası
- E) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası

19- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ortak transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine mühürlü olarak gelen ve mühürleri kontrol edilerek varış gümrük idaresine sevk edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın varış gümrük idaresince yapılan muayenesinde, beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte beyana göre eksik çıkması ve hareket/transit gümrük idaresinde tatbik edilen orijinal mührün sağlam olması hâlinde yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A)** Gümrük vergileri ve diğer yüklerin tahsiline yönelik tahsilat işlemi başlatılır ve eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası uygulanır.
- B)** Hareket gümrük idaresine uyuşmazlık bildirilir ve eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemeden kaynaklandığının uyuşmazlık bildiriminden itibaren 28 gün içinde ispatı beklenir.
- C)** Eksik çıkan miktar üzerinden transit işlemi sonlandırılır ve hareket gümrük idaresine, çözümünün beklenmediği belirtilerek uyuşmazlık bildirilir.
- D)** Mevcut eşya, ulusal transit rejimi kapsamında yapılacak beyana istinaden varış gümrük idaresine sevk edilir.
- E)** Eksikliğe ilişkin vergiler tahsil edilip iki katı idari para cezası uygulandıktan sonra aracın çıkışına izin verilir.

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre transit rejiminde varış gümrük idaresince yapılan kontrol ve muayene sonucunda tespit edilen beyana aykırılıklara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A)** Eksiklik veya fazlalığın eşyanın tabiatı icabı Ek-11'de yer alan oranlarda olduğunun anlaşılması hâlinde, takibat yapılmaz ve işlemler varış gümrük idaresince tespit edilen miktar üzerinden sonuçlandırılır.
- B)** Varış gümrük idaresince yapılan muayenede miktar ve cins bakımından transit beyannamesine göre aykırı çıkan ihraç eşyası için Gümrük Kanunu'ndaki usulsüzlük cezası, ancak eşya sonradan ihraç edilmezse uygulanır.
- C)** Takibat gerektiren eksiklik veya fazlalıkta takibat ve varsa cezai işlem, eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, Ek-11'de belirtilen oranları aşan kısmı için uygulanır.
- D)** Serbest dolaşımda olmayan eşyada 'beyanda belirtilen cinsine uygun' ifadesinden, beyan edilen eşya ile tespit edilen eşyanın 6'lı tarife alt pozisyonunun aynı olması durumu anlaşılır.
- E)** Transit beyannamesine aykırı çıkan ihraç eşyasındaki aykırılığın 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal ettiği sonucuna varılırsa, ilgili hükümler uyarınca gerekli işlemler yapılır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

7/24 EĞİTİM MERKEZİ

Bölüm 19 · Transit Rejimi — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	D	A	D	E	B	D	E	C	A	C	A	B	E	B	D	A	C	B

- E** ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınması 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 84

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre transit rejimi iki eşya grubuna uygulanır: ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşya. Rejim, bu eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır. Taşımayı yalnızca yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye geçişle sınırlayan tanım eksiktir: Kanun, gümrük idarelerinin yabancı bir ülkeden Türkiye'ye, Türkiye'den yabancı bir ülkeye ve bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine taşımaya da izin vereceğini sayar; transitin yalnızca ülke üzerinden geçiş olduğu sağduyusu en güçlü tuzaktır. Serbest dolaşımdaki eşyayı ve ihracat işlemleri tamamlanmamış eşyayı sayan tanım, Kanundaki eşya gruplarını tersine çevirmiştir. Aynı yapıda iki eşya grubu sayan, ancak eşyanın bir gümrük antreposuna konulmasından söz eden tanım gümrük antrepo rejimine; eşyanın vergilerden tamamen veya kısmen muaf kullanılıp yeniden ihracından söz eden tanım ise geçici ithalat rejimine aittir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 84, 93, 128)
- C** TR Transfer Notu 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 84

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması; transit rejimi beyanı, TIR karnesi, transit belgesi olarak kullanılan ATA karnesi, Kuzey Atlantik Anlaşmasına taraf devletlerin kuvvetlerinin statüsüne ilişkin sözleşmede öngörülen form 302 kapsamında, posta kolileri dâhil posta yoluyla ve yönetmelik ile belirlenecek hâllerde taşıma türüne özgü belgeler kapsamında yapılır. Bu son grupta her belge bir taşıma türüne bağlanmıştır: demiryolu ile taşımada CIM Taşıma Belgesi, büyük konteynerler ile taşımada TR Transfer Notu, havayolu ve denizyolu ile taşımada eşya manifestosu. En güçlü çeldirici CIM Taşıma Belgesidir; aynı bentte yer alır ancak demiryolu taşınmasına aittir. Form 302 askerî kuvvetlerin statüsüne ilişkin sözleşme kapsamındaki eşyaya, ATA karnesi ise Geçici İthalat Sözleşmesi kapsamındaki taşımaya özgüdür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 84)
- D** 14 Mart – 17 Mart 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 84; Gümrük Yönetmeliği md. 212

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre transit rejimine tabi tutulan eşya ve gerekli belgeler, rejimi düzenleyen hükümlere uygun olarak varış gümrük idaresine sunulduğunda transit rejimi sona erer. Rejimin ibrası ayrı ve sonraki bir aşamadır: hareket gümrük idaresindeki bilgi ve belgeler ile varış gümrük idaresindeki bilgi ve belgelerin karşılaştırılması sonucunda transit rejiminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığının belirlenmesi hâlinde rejim ibra edilir. Vakada eşya ve belgeler 14 Mart'ta varış gümrük idaresine sunulduğundan rejim bu tarihte sona ermiş; karşılaştırma 17 Mart'ta yapılarak usulüne uygunluk belirlendiğinden rejim 17 Mart'ta ibra edilmiştir. 11 Mart, hareket gümrük idaresinin eşyanın sevkine izin verdiği, yani eşyanın serbest bırakıldığı tarihtir; rejimi sona erdirmez. En güçlü çeldiriciler sona erme ile ibrayı aynı güne bağlayan şıklardır; Kanun sona ermeyi sunma anına, ibrayı karşılaştırma sonucuna bağlar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 84; GY 212)
- A** I ve III 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 85

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre teminat, tek bir transit işlemi için bireysel teminat veya Müsteşarlık tarafından izin verilmesi hâlinde birden fazla transit işlemi için kapsamlı teminat şeklinde olabilir; I doğrudur. Müsteşarlık, büyük ölçekli kaçakçılığa konu olabilecek eşya için kapsamlı teminat uygulamasını geçici olarak kaldırmaya yetkilidir; III doğrudur. Güvenilirlik standartlarına sahip kişilere verilebilen teminattan vazgeçme izni ise Müsteşarlıkça yüksek risk içerdiği belirlenen eşyanın transit işlemlerinde uygulanmaz; II yanlıştır. Kapsamlı teminat izni sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan, transit rejimini düzenli olarak kullanan veya gümrük idaresince bu rejime ilişkin yükümlülüklerini yerine getirebileceği belirlenen ve gümrük veya vergi mevzuatını yönetmelikte belirlenen surette ihlal etmemiş olan kişilere verilir; yerleşik olma şartı aranmadan izin verilemeyeceğinden IV yanlıştır. En güçlü tuzak II'dir: 'uygulanmaz' hükmü 'de uygulanır' biçimine çevrilmiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 85)

5. D Basitleştirilmiş usul uygulanmaksızın demiryolu ile yapılan taşıma

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 85; Gümrük Yönetmeliği md. 222

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi zorunludur; havayolu, boru hattı, demiryolu ve denizyoluyla yapılan taşımalarda ise yönetmelikle belirlenen hâller dışında teminat aranmaz. Gümrük Yönetmeliği bu istisnayı demiryolu bakımından daraltmıştır: teminat aranmayan taşımalar havayolu, boru hattı, denizyolu ve basitleştirilmiş usulde demiryolu ile yapılan taşımalardır. Demiryolu taşımasının teminattan istisnası basitleştirilmiş usule bağlandığından, basitleştirilmiş usul uygulanmaksızın demiryolu ile yapılan taşımada genel kural işler ve teminat verilmesi zorunludur. En güçlü çeldirici basitleştirilmiş usulde demiryolu taşımasıdır; yalnızca Kanun metnini bilen aday demiryolunu her durumda istisna sayar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 85; GY 222)

6. E Transit rejimine göre taşındığını bilmeksizin eşyayı kabul eden taşıyıcı veya alıcı da eşyayı öngörülen süre içerisinde varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmakla yükümlüdür.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 86

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre asıl sorumlu, eşyayı öngörülen süre içerisinde ve gümrük idarelerince eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan önlemlere uymak suretiyle varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmak ve transit rejimine ilişkin hükümlere uymakla yükümlüdür. Asıl sorumlunun bu yükümlülükleri saklı kalmak üzere, aynı sunma yükümlülüğü yalnızca transit rejimine göre taşındığını bilerek eşyayı kabul eden taşıyıcı veya alıcıya da yüklenmiştir. Eşyanın transit rejimine göre taşındığını bilmeden kabul eden taşıyıcı veya alıcı bu kapsama girmez; 'bilerek' kaydının 'bilmeksizin' olarak değiştirildiği ifade yanlıştır. Gümrük yükümlülüğü doğduğunda asıl sorumlu gümrük idaresine karşı mali olarak sorumludur; 5607 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılan hâllerde asıl sorumlunun sorumluluğu belirlenirken fiilin işlenmesinde dahlinin olup olmadığı dikkate alınır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 86)

7. B Antrepolardan transit rejimi kapsamında taşınan eşyanın gümrük muayenesinde gümrük müşavirinin hazır bulunması zorunludur.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 87, 88, 90, 92

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre antrepolardan veya gümrük idarelerince konulmasına izin verilen diğer yerlerden transit rejimi kapsamında taşınan eşya gerek görülmesi hâlinde muayene edilir ve bu muayenede asıl sorumlu, temsilcisi veya eşyanın taşınmasından sorumlu kişiler de bulunabilir. Kanun muayenede bulunabilecek kişileri sayar, bulunmayı zorunlu tutmaz; gümrük müşavirinin hazır bulunmasını şart koşan bir hüküm yoktur. Diğer ifadeler Kanunla uyumludur: transit eşyası şüphe veya ihbar dışında varışa kadar muayene edilmeksizin, gerektiğinde mühür altında veya memur eşliğinde sevk edilir; antrepolarda bir süre kalabilir veya taşıttan taşıta aktarılabilir; karasularından geçen şüpheli gemilere ilişkin önlemler gemilerin karasularından çıkışı üzerine kaldırılır; mücbir sebeple yoluna devam edemeyen taşıtın durumu gecikmeksizin en yakın gümrük idaresine bildirilir. Soru, müşavirlik hizmetinin her işlemde zorunlu olduğu önyargısını yoklar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 87, 88, 90, 92)

8. D Ortak transit rejiminde bir Akit Tarafa giriş noktasındaki gümrük idaresi

Gümrük Yönetmeliği md. 212

Gümrük Yönetmeliği transit rejiminde ayrı idare ve makam tanımları yapar. Transit idaresi, ortak transit rejiminde bir Akit Tarafa giriş noktasındaki gümrük idaresi veya bir Akit Taraf ile üçüncü bir ülke arasındaki bir sınırdan geçerek gerçekleştirilen transit işlemi sırasında sevkıyat bu Akit Tarafın gümrük bölgesinden ayrıldığında o Akit Taraftan çıkış noktasındaki gümrük idaresidir. Eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanın kabul edildiği idare hareket gümrük idaresi, eşyanın rejimin sonlandırılması için sunulması gereken idare ise varış gümrük idaresidir. Gümrük idaresi veya Sözleşmenin uygulanmasından sorumlu başka bir makam 'yetkili makamlar' tanımıdır. Transit idaresi tanımı yalnızca ortak transit rejimi için yapılmıştır; teminat idaresi ise Yönetmelikte transit idaresinden ayrı bir idare olarak anılır. En güçlü çeldirici hareket gümrük idaresi tanımıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 212)

9. E Transit beyanı, rejim hak sahibi adına ve hesabına dolaylı temsil yoluyla yapılabilir.

Gümrük Yönetmeliği md. 213, 214; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 5

Gümrük Yönetmeliği'ne göre transit beyanı Türkçe olarak, rejim hak sahibi tarafından ve kağıt usulde işlem yapıldığı durumlar hariç sistem üzerinden yapılır. Beyan, rejim hak sahibi adına ve hesabına doğrudan temsil yoluyla veya rejim hak sahibi hesabına olmak üzere rejim hak sahibinin dolaylı temsilcisi tarafından da yapılabilir. Gümrük Kanunu'na göre temsilci doğrudan temilde başkasının adına ve hesabına, dolaylı temilde ise kendi adına ancak başkasının hesabına hareket eder; bu nedenle 'adına ve hesabına' yapılan temsil doğrudan temildir, dolaylı temsil olamaz. Transit refakat belgesi eşyanın hareket gümrük idaresince serbest bırakıldığı andan itibaren eşyaya ve taşımaya eşlik eder; belgeye eklenen kalem listesi belgenin ayrılmaz parçasıdır ve birden fazla alıcı ya da gönderici varsa bunlara ilişkin bilgiler kalem listesine kaydedilir. Yanlış ifade, doğrudan temilin 'adına ve hesabına' unsurunu dolaylı temsile bağlayan ifadedir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 213, 214; GK 5)

10. C Beyanın yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde*Gümrük Yönetmeliği md. 213*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre sistem üzerinden yapılan ve beyanın yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde kabul işlemi yapılmak üzere hareket gümrük idaresine sunulmayan transit beyanları hareket gümrük idaresince reddedilir. Sürenin başlangıcı beyanın sistem üzerinden yapıldığı tarihtir; eşyanın idareye getirildiği tarih değildir. Bu durumdaki beyanlar da dâhil olmak üzere kabul işlemi yapılmayan transit beyanlarının reddedilmesinde Kanunun 241 inci maddesi (usulsüzlük cezası) uyarınca işlem yapılmaz. Çeldiricilerdeki diğer süreler transit hükümlerinin sayı havuzundandır: üç gün, ulusal transitte eksikliğe ilişkin vergi ve cezanın varış bildirimini müteakip ödenme süresi; yirmi sekiz gün, eksiklik veya fazlalık sebebinin ispat süresi; altmış gün ise basitleştirme başvurusundaki eksikliklerin tamamlanma süresidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 213)

11. A Form 302 – Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)*Gümrük Yönetmeliği md. 218*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde transit, bu sözleşmede yer alan Form 302 ibraz edilmesi hâlinde bu belge kapsamında yapılır. Taşıma esnasında gümrük vergilerinin tahsilini gerektiren bir durum ortaya çıkarsa sözleşme hükümleri uyarınca işlem yapılır; Form 302 kapsamındaki transit işlemlerinde doğabilecek ihtilaflar ise Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. ATA Karnesi Geçici İthalat Sözleşmesi kapsamındaki transitte, TIR Karnesi TIR Sözleşmesi kapsamındaki transitte kullanılır. Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri transit rejiminde kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebilen makamdır; Form 302 ihtilaflarını sonuçlandırma yetkisi onlara verilmemiştir. En güçlü çeldirici 'Form 302 – Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü' seçeneğidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 218)

12. C Yolcu beraberindeki eşyanın ticari miktar ve mahiyette olması, talep edilmesi hâlinde sözlü beyan ile işlem yapılmasına engel değildir.*Gümrük Yönetmeliği md. 213, 220*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yolcuların beraberinde bulunmak kaydıyla; yurt dışından getirilen veya geçici depolama yeri ya da antrepolardan çıkarılan ve kişisel veya hediyeelik eşya muafiyeti dışında kalan eşyanın ulusal transit rejimine tabi tutulmasında, talep edilmesi hâlinde sözlü beyan ile işlem yapılır. Ancak söz konusu eşyanın ticari miktar ve mahiyette olması hâlinde bu hüküm uygulanmaz; ticari nitelik, talep olsa bile sözlü beyanı engeller. Yönetmelik, ulusal transit rejiminde bu kapsamda kullanılan sözlü beyan formunu transit beyanı olarak kullanılan belgeler arasında saymıştır. Yanlış ifade, ticari miktar ve mahiyet istisnasını ortadan kaldıran ifadedir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 213, 220)

13. A Ortak transit rejimi çerçevesinde Bakanlıkça verilen kapsamlı teminat kullanma izni kapsamındaki teminatlar, ulusal transit işlemlerinde kullanılamaz.*Gümrük Yönetmeliği md. 221, 222*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ortak transit rejimi çerçevesinde Bakanlıkça verilen kapsamlı teminat kullanma izni kapsamındaki teminatlar ulusal transit işlemlerinde de kullanılabilir; ifadede 'kullanılabilir' hükmü 'kullanılamaz' olarak değiştirilmiştir. Diğer ifadeler Yönetmelikle uyumludur: rejim hak sahibi, teminat aranmayan hâller ve teminattan vazgeçmenin uygulandığı durumlar saklı kalmak üzere doğabilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere gerekli teminatı vermekle yükümlüdür; Bakanlıkça belirlenecek istisnai hâllerde teminat şartına bağlı olmaksızın memur refakati uygulanabilir; TIR Sözleşmesi ve Türkiye'nin taraf olduğu diğer uluslararası anlaşma veya sözleşmelerle öngörülen teminat şekillerinden biri de teminat olarak kabul edilebilir; teminat türleri, teminat belgeleri ve kefile ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 221, 222)

14. B I ve II*Gümrük Yönetmeliği md. 229, 231*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre Bakanlık, rejim hak sahibinin başvurusu üzerine kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme, belirli taşıma şekillerine özgü basitleştirmeler ve izinli gönderici yetkisi gibi basitleştirmelere izin verebilir. Basitleştirme izni vermeye Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir; I doğrudur. Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri yalnızca kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebilir; II doğru, bu yetkilendirmeyi teminattan vazgeçmeye genişleten IV yanlıştır. Teminattan vazgeçme iznini Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) verir. Boru hattı ile yapılan taşımalarda ise rejim hak sahipleri başvuru ve izin koşullarına tabi değildir; III yanlıştır. En güçlü tuzak IV'tür: kapsamlı teminat ile teminattan vazgeçme aynı bentte sayıldığından bölge müdürlüklerinin yetkisinin ikisini de kapsadığı sanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 229, 231)

15. E %2 – %5*Gümrük Yönetmeliği md. 230*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre basitleştirme izni için başvuru sahibinde usulsüzlük ve vergi cezalarına ilişkin olarak, başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının yüzde 2'sini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza ve yüzde 5'ini aşan sayıda gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması aranır. Vergi kaybına neden olan ihlaller için öngörülen oran, usulsüzlük cezası için öngörülen orandan düşüktür. En güçlü çeldirici oranların yer değiştirdiği '%5 – %2' seçeneğidir. Yüzde on ise aynı maddede, adli sicil şartının arandığı ortakların sermaye payı eşiği olarak geçer. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 230)

16. **B** Eksiklikler, bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde tamamlanır; tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır.

Gümrük Yönetmeliği md. 233

Gümrük Yönetmeliği'ne göre izin makamı, basitleştirmeye ilişkin bir başvuru aldığı anda başvurunun tam olup olmadığını kontrol eder. Aranan belgelerin bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığı veya eksik bilgi içerdiği tespit edilirse başvuru sahibine bildirilen eksiklikler, bu bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde tamamlanır; bu süre içinde tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır. Sürenin başlangıcı başvurunun kayda alındığı tarih değil, eksikliklerin bildirildiği tarihtir. Ret kararının gerekçesiyle birlikte başvuru sahibine bildirilmesi, izin makamının koşulları değerlendirip başvuruyu reddettiği durum içindir; süresinde tamamlanmayan başvuru için ret kararı değil 'yapılmamış sayılma' sonucu öngörülmüştür. Yirmi sekiz günlük süre ve uzatması ise ulusal transitle eksiklik ve fazlalık sebebinin ispatına aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 233)

17. **D** Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde en az 500 transit beyannamesi kapsamı eşyayı transit etmiş olması

Gümrük Yönetmeliği md. 230, 237

Gümrük Yönetmeliği'ne göre havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşımaya ilişkin izin başvurusunda başvuru sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde en az iki yıldır yerleşik olması, başkası adına ve namına hareket etmemesi, düzenli olarak transit işlemleri yapması ve yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında sayılan mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş ceza veya mahkûmiyet kararının bulunmaması şartı aranır. Bu kapsamdaki başvurularda basitleştirme izninin genel koşullarını düzenleyen maddedeki diğer koşullar aranmaz. Son bir yıl içinde en az 500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamı eşyayı transit etme şartı bu genel koşullardan biridir; havayolu basitleştirmesinde aranmaz. En güçlü tuzak, basitleştirmenin genel koşulları ile havayoluna özgü koşulların karıştırılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 230, 237)

18. **A** Eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası

Gümrük Yönetmeliği md. 239; 4458 sayılı
Gümrük Kanunu md. 235

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ulusal transit rejimi altında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşya varışta beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte eksik çıkarsa, varış gümrük idaresi eksik miktar üzerinden hareket gümrük idaresine uyuşmazlık bildirir. Eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemeden veya yanlış beyandan kaynaklandığı süresi içinde ispat edilemezse gümrük vergileri ve diğer yükler tahsil edilir, ayrıca Gümrük Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası uygulanır ve rejim hareket gümrük idaresince ibra edilir. Cezanın matrahı gümrüklenmiş değer değil gümrük vergileri, katı ise iki kattır. Çeldiriciler aynı ceza maddesinin sayı havuzundandır: gümrük vergileri kadar ceza beyana göre fazla çıkan eşyaya, gümrüklenmiş değer iki katı farklı çıkan eşyanın izne tabi olmasına, dört katı ithali yasak eşyaya, onda biri ise ihracı belgeye bağlı eşyanın belgesiz beyanına aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 239; GK 235)

19. **C** Eksik çıkan miktar üzerinden transit işlemi sonlandırılır ve hareket gümrük idaresine, çözümünün beklenmediği belirtilerek uyuşmazlık bildirilir.

Gümrük Yönetmeliği md. 239, 240

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ortak transit rejimi kapsamında mühürlü gelen ve beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte varışta eksik çıkan serbest dolaşımda olmayan eşyada sonuç mührün durumuna bağlanmıştır. Hareket veya transit gümrük idaresinde tatbik edilen orijinal mühür sağlamsa varış gümrük idaresince eksik çıkan miktar üzerinden transit işlemi sonlandırılır ve hareket gümrük idaresine, çözümünün beklenmediği belirtilerek uyuşmazlık bildirilir. Orijinal mühür sağlam değilse, sökülümüşse ya da eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde boşaltıldığı veya değiştirildiği kanaati oluşursa tahsilat işlemi başlatılır ve eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası uygulanır; en güçlü çeldirici budur. Yirmi sekiz günlük ispat süresi ve aracın vergi ile ceza sonrası çıkışı ulusal transit rejimine özgü hükümlerdir. Mevcut eşyanın ulusal transit beyanıyla varış gümrük idaresine sevkî ise eksikliğin transit idaresinde tespit edildiği hâle aittir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 239, 240)

20. **B** Varış gümrük idaresince yapılan muayenede miktar ve cins bakımından transit beyannamesine göre aykırı çıkan ihraç eşyası için Gümrük Kanunu'ndaki usulsüzlük cezası, ancak eşya sonradan ihraç edilmezse uygulanır.

Gümrük Yönetmeliği md. 241, 242; 4458 sayılı
Gümrük Kanunu md. 241

Gümrük Yönetmeliği'ne göre varış gümrük idaresince yapılan muayene neticesinde miktar ve cins bakımından transit beyannamesine göre aykırı çıkan ihraç eşyası için, sonradan ihraç edilsin veya edilmesin Gümrük Kanunu'nun usulsüzlük cezasına ilişkin hükmü uygulanır. Yanlış ifade, 'edilsin veya edilmesin' kaydını 'ancak ihraç edilmezse' biçimine çevirmiştir; eşyanın sonradan ihraç edilmesi cezayı ortadan kaldırmaz. Aykırılığın Kanunun diğer hükümlerini veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal ettiği sonucuna varılırsa ilgili hükümler uyarınca ayrıca gerekli işlemler yapılır. Serbest dolaşımda olmayan eşyada eksiklik veya fazlalığın eşyanın tabiatı icabı Ek-11'deki oranlarda olduğu anlaşılırsa takibat yapılmaz ve işlemler varış gümrük idaresince tespit edilen miktar üzerinden sonuçlandırılır; takibat gerektiren durumlarda takibat ve varsa cezai işlem yalnızca bu oranları aşan kısım için uygulanır. 'Beyanda belirtilen cinsine uygun' ifadesinden de beyan edilen ve tespit edilen eşyanın 6'lı tarife alt pozisyonunun aynı olması anlaşılır. En güçlü tuzak, sonradan ihraç edilen eşyada cezaya gerek kalmadığı sağduyusudur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 241, 242; GK 241)



BÖLÜM 20 · TIR İŞLEMLERİ

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre "varış gümrük idaresince eşyanın tam ve eksiksiz olarak teslim alınmasını veya eşyanın çıkış gümrük idaresinden yurtdışı edilmesini müteakip TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprağı bilgilerinin karşılaştırılarak TIR işleminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığına tespiti" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) TIR işleminin sona ermesi
- B) TIR işleminin başlaması
- C) Şartlı ibra
- D) TIR taşıması
- E) TIR işleminin ibrası

2- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'de yer alan "TIR işleminin sona ermesi" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile birlikte, kontrol amacıyla varış veya çıkış (yol boyu) gümrük idaresine sunulması
- B) Karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile birlikte kontrol amacıyla hareket veya giriş (yol boyu) gümrük idaresine sunulması ve bu karnenin gümrük idaresince kabul edilmesi
- C) TIR taşımasının, bir akit taraftaki hareket veya giriş (yol boyu) gümrük idaresi ile varış veya çıkış (yol boyu) gümrük idaresi arasında gerçekleştirilen kısmı
- D) TIR Sözleşmesi hükümleri uyarınca TIR karnesi himayesinde eşyanın bir hareket gümrük idaresinden bir varış gümrük idaresine taşınması
- E) Varış gümrük idaresince TIR karnesi ve eki belgeler ile transit süresi kontrol edilerek Volet-2 bilgilerinin TIR/Transit Takip Programına girilmesi ve karnenin tescil edilmesi

3- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre gümrük idareleri, bir TIR taşımasında hareket (veya varış) gümrük idarelerinin azami sayısını sınırlandırabilir.

Bu sınırlandırmada hareket (veya varış) gümrük idarelerinin azami sayısı en az kaç olarak belirlenebilir?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 7
- E) 8

4- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre TIR rejimine kabul ve TIR rejiminden çıkarılmaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) TIR karnesi himayesinde uluslararası eşya taşımacılığı yapacak firma, faaliyetine uygun olan uluslararası taşıma yapma yetki belgesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alır.
- B) Firma, bağlı bulunduğu ticaret odası aracılığıyla yetki belgesi ve gerekli bilgi ve belgelerle kefil kuruluşu başvurur.
- C) Firmalar adres, unvan ve ortak değişikliklerini Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasını müteakip en geç yedi gün içinde kefil kuruluşu bildirir.
- D) Kefil kuruluşu yapılan inceleme sonucunda TIR taşımacılığı yapması uygun bulunan firmalar, kefil kuruluş tarafından tezkiye edilir.
- E) İki yıl içerisinde herhangi bir TIR taşıması yapmadığı tespit edilen firmaların tezkiyeleri Genel Müdürlükçe resen iptal edilir; Genel Müdürlük bu süreyi üç yıla çıkarmaya yetkilidir.

5- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre aşağıdaki taşıtlardan hangisi için taşıt onay belgesi aranmaz?

- A) Ağır veya havaleli eşya taşıyan taşıtlar
- B) Panelvanlar dahil kamyonetler
- C) Brandalı taşıtlar
- D) Römork ve yarı römorklar
- E) Sarnıçlı veya tanker gibi özel amaçlar için kullanılan taşıtlar

6- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'in taşıt onay belgesinin düzenlenmesi, geçerlilik süresi ve yenilenmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Taşıt onay belgesi, gümrük müdürü veya yetkilendireceği müdür yardımcısı başkanlığında ETOBS üzerinden oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından iki yıl süreyle geçerli olmak üzere düzenlenir.
- II. Taşıt onay belgesi süresinin yurtdışında sona ermesi hâlinde, belgeyi düzenleyen gümrük idaresince bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir.
- III. Bir TIR taşıması sırasında geçerlilik süresi biten taşıt onay belgesi, otuz gün ek süre verilmedikçe geçersiz sayılır.
- IV. Taşıt onay belgesi en fazla üç defa yenilenebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) III ve IV
- D) I, II ve IV
- E) II, III ve IV

7- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre taşıt onay belgesi düzenlenmiş bir taşıtın TIR Sözleşmesi ekinde yer alan teknik şartları kaybettiğinin tespit edilmesi hâlinde yapılacak işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Belgenin iptal edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ETOBS üzerinden taşıta bloke konulması
- B) ETOBS'ta kayıtlı olan belgenin iptal edilmesi
- C) Kağıt ortamındaki belge üzerine yapılan tespitin açıkça görülebilecek şekilde şerh düşülerek resmi mühür ile tasdiklenmesi
- D) Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi
- E) İptal edilen belgenin ETOBS'ta yer almaması durumunda bu hususların belgeyi düzenleyen gümrük idaresine de bildirilmesi

8- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre TIR karnesi himayesinde eşya taşıyan ve izleyeceği güzergâh gümrük idaresince belirlenen bir taşıtın güzergâh ihlali yaptığıının tespit edilmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Kanunda belirtilen usulsüzlük cezası miktarının sekiz katı ceza uygulanır; taşıt ancak diğer risk unsurları da dikkate alınarak gerekli görülmesi hâlinde fiziki kontrole tabi tutulur.
- B) Kanunda belirtilen usulsüzlük cezası miktarının dört katı ceza uygulanır ve taşıt fiziki kontrole tabi tutulur.
- C) Kanunda belirtilen usulsüzlük cezası miktarının sekiz katı ceza uygulanır ve taşıt fiziki kontrole tabi tutulur.
- D) Kanunda belirtilen usulsüzlük cezası miktarının iki katı ceza uygulanır; ayrıca taşıta memur refakati verilir.
- E) Usulsüzlük cezası uygulanmaz; taşıt fiziki kontrole tabi tutularak varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilir.

9- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre giriş veya hareket gümrük idaresince belirlenen güzergâh katetme süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında güzergâh katetme süresi en uzun mesafe için azami 120 saate kadar belirlenir.
- B) ATS cihazı takılan taşıtlara güzergâh katetme süresi olarak mevsime göre öngörülen azami süre verilir.
- C) Transit süresinin güvenlik, arıza, kaza veya yol kapanması nedeniyle geçirildiği en yakın Emniyet, Jandarma, Gümrük veya Sağlık birimlerinden alınan belgelerle belgelendirilse dahi Gümrük Kanunu'nda öngörülen para cezası uygulanır.
- D) Güzergâh katetme süresi, mevsim ve yol şartlarına bakılmaksızın bütün taşımalar için azami 168 saat olarak belirlenir.
- E) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca verilen özel izin belgesi veya özel yük taşıma izin belgesindeki süre, mevsim ve yol şartlarına göre öngörülen azami süreleri aşıyorsa bu Bakanlıkça verilen süre esas alınır.

10- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre TIR karnesi himayesinde eşya taşıyan yabancı plakalı bir taşıtın Türkiye'ye girişinde, giriş gümrük idaresince aşağıdaki belgelerden hangisi talep edilmez?

- A) Gümrüklerden Geçiş Karnesi (Carnet de Passages en Douane)
- B) Taşıt onay belgesi
- C) Tartı fişi
- D) Geçiş belgesi
- E) Eşyaya ilişkin ek-5'te belirtilen bilgileri içeren ön beyan

11- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre giriş gümrük idaresinde görevlendirilecek muayene memuru tarafından açılarak masrafları taşımacıya ait olmak üzere muayene edilecek taşıt, römork, yarı römork ve konteynerler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Tartıda tespit edilen ağırlığı TIR karnesinde kayıtlı ağırlıktan farklı olanlar
- B) Brandalarında TIR Sözleşmesi ekinde belirlenen şekle aykırı yama bulunanlar ile TIR halatlarında kopukluk bulunanlar
- C) Belgelerinde şüpheli durum bulunanlar ile gizli bölme olduğuna dair şüphe oluşturanlar
- D) Eşyaya ilişkin ön beyanı taşıtın giriş gümrük idaresine varışından sonra verilenler
- E) Mühürleri bulunmayanlar veya koparılmış ya da bozulmuş hâlde olanlar

12- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre hareket gümrük idaresinde, TIR karnesinde yer alan bilgiler doğrultusunda özet beyan modülünden "TIR İhracat" kaydı aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenerek tescil edilir?

- A) İhracatçı adına doğrudan temsilci sıfatıyla gümrük müşaviri
- B) Hareket gümrük idaresinde tescille görevli gümrük memuru
- C) Taşıyıcı firma temsilcisi veya sürücü
- D) TIR karnesini taşıyıcıların kullanımına sunan kefil kuruluş
- E) Taşıyıcı firmanın bağlı bulunduğu ticaret odası

13- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre izinli alıcı yetkisi kapsamında TIR karnesi ile yapılacak işlemlerde, sistem tarafından muayene ile görevli memur atanmaması durumuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Eşya izinli alıcı tarafından boşaltılır.
- B) Ek-7'de yer alan tutanak dört nüsha düzenlenir.
- C) Ek-7'de yer alan tutanak izinli alıcı ile sürücü tarafından imzalanır.
- D) Volet-2 yaprağı ve ekleri ile tutanağın bir nüshası on iş günü içerisinde dilekçe ekinde gümrük idaresine gönderilir.
- E) Boşaltılan eşya ile beyan edilen eşyanın miktarında eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi durumunda gümrük idaresine bildirimde bulunulur.

14- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'in TIR karnesi himayesinde taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyada tespit edilen eksiklik ve fazlalığın takibatına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Takibat yapılan TIR karnesinin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının ilgili bölümlerine tespit edilen eksiklik veya fazlalık yazılarak "şartlı ibra edilmiştir" şerhi düşülür.
- II. Kap adedi olarak beyana uygun olup ağırlığında beyana göre eksiklik bulunan eşya için takibat yapılır.
- III. Dökme eşyada eşyanın tabiatı icabı belirlenen oranları aşan eksiklik veya fazlalıkta takibat ve varsa cezai işlem, eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, bu oranları aşan kısmı için uygulanır.
- IV. Süresi içinde belge ibraz edilmeyen eksikliğe ilişkin gümrük vergileri, TIR karnesi hamilinden önce kefil kuruluştan tahsil edilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

15- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) kapsamında varış gümrük idaresinde TIR karnesi himayesinde taşınan eşyada eksiklik tespit edilmiştir:

- Eksikliğe ilişkin tutanak 12 Ocak 2026 tarihinde imzalanmış, ancak bu tarihte TIR karnesi hamiline bildirim yapılamamıştır.
- Takibat yazısı TIR karnesi hamiline 10 Şubat 2026 tarihinde tebliğ edilmiştir.
- TIR karnesi hamilinin talebi üzerine takibat süresi ilgili gümrük idaresince uzatılmış; haklı bir sebep ileri sürülmemiştir.

Buna göre eksikliğin nedeninin belgelendirilmesi için TIR karnesi hamiline tanınan toplam süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) 12 Ocak 2026'dan itibaren üç ay
- B) 12 Ocak 2026'dan itibaren altı ay
- C) 10 Şubat 2026'dan itibaren üç ay
- D) 10 Şubat 2026'dan itibaren altı ay
- E) 10 Şubat 2026'dan itibaren yedi ay

16- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre TIR karnesi kapsamı eşyanın çıkış veya varış gümrük idaresinde işlem görmediğinin anlaşılması hâlinde, bu durumun taşıyıcı firma ve kefil kuruluşu yazı ile bildirilmesine ilişkin süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Volet-2 yaprağının tescil tarihinden itibaren iki ay içerisinde
- B) Volet-1 yaprağının tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde
- C) Volet-1 yaprağının tescil tarihinden itibaren altı ay içerisinde
- D) Volet-1 yaprağının tescil tarihinden itibaren iki yıl içerisinde
- E) Volet-1 yaprağının tescil tarihinden itibaren iki ay içerisinde

17- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre TIR karnesi himayesinde Türkiye'ye getirilen eşyanın yurtdışı edilmediğinin veya bir gümrük idaresine boşaltılmadığının anlaşılması hâlinde, gümrük vergilerinin tahakkukunda esas alınacak tarih ve yabancı paralar için kullanılacak kur aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) TIR karnesinin giriş tescil tarihi – T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru
- B) TIR karnesinin giriş tescil tarihi – T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru
- C) Kefil kuruluşu bildirim yapıldığı tarih – T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru
- D) Eksikliğe ilişkin tutanağın imzalandığı tarih – T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru
- E) Güzergâh katetme süresinin bittiği tarih – T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru

18- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre TIR karnesi himayesindeki taşımalarda memur refakatine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Taşınan eşyanın gümrük vergileri toplamının TIR Sözleşmesine göre tespit edilen azami teminat tutarını aşmaması durumunda hiçbir şekilde memur refakati verilmez.
- B) Gümrük vergileri toplamı azami teminat tutarını aşan ve hakkında kaçakçılık ihbarı veya risk verisi bulunan taşımada öncelikle Araç Takip Sisteminden yararlanılması yoluna gidilir.
- C) Memur refakati öngörülmesi hâlinde taşıyıcıya yazılı bir belge verilmemişse, TIR karnesinin ilgili dipkoçanına "refakat" ibaresi ve gerekçesi yazılır.
- D) Memur refakati verilen taşımalar listeye işlenerek aylık olarak Genel Müdürlüğe bildirilir.
- E) Gümrük vergileri toplamı azami teminat tutarını aşan ve hakkında risk verisi bulunan taşımada, ATS cihazı bulunsu dahi komisyonun gerekçeli kararıyla memur refakati verilebilir.

19- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'e göre TIR karnesine eklenmesi gereken asıl faturanın ibraz edilemediği durumlarda faks fatura veya proforma fatura ile işlem yapılmasına izin verilebilmesi için, asıl faturanın kaç gün içerisinde ibraz edileceğine dair taahhütname alınır?

- A) 7 gün
- B) 10 gün
- C) 15 gün
- D) 30 gün
- E) 60 gün

20- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'in tütün ve alkol taşımacılığına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Tebliğ ekindeki listede yer alan içki, sigara ve bunların türevlerinin, miktarı ne olursa olsun normal TIR karneleri (Model 1) kapsamında taşınmasına izin verilmez.
- B) Ham tütün, bira ve şarabın normal TIR karneleri ile taşınması mümkündür.
- C) Söz konusu içki ve sigaraya ilişkin kefaletin uluslararası kefil kuruluş tarafından kabulü hâlinde bu durum Genel Müdürlükçe duyurulur.
- D) Tebliğ ekindeki listede yer alan içki ve sigara, normal TIR karneleri ile taşınamamakla birlikte Tütün-Alkol TIR karneleri (Model 2) kapsamında taşınabilir.
- E) Uluslararası kefil kuruluş, listedeki içki ve sigaraya ilişkin kefaleti hâlihazırda kabul etmemektedir.

Bölüm 20 · TIR İşlemleri — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	A	B	D	A	B	A	C	E	A	D	C	B	C	D	E	B	E	C	D

1. **E** TIR işleminin ibrası

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
md. 3

Tebliğ, TIR işleminin üç aşamasını ayrı ayrı tanımlar. TIR işleminin başlaması, taşıtın yükü ve TIR karnesiyle birlikte hareket veya giriş (yol boyu) gümrük idaresine sunulması ve karnenin kabul edilmesidir. TIR işleminin sona ermesi, taşıtın yükü ve karnesiyle birlikte kontrol amacıyla varış veya çıkış (yol boyu) gümrük idaresine sunulmasıdır. TIR işleminin ibrası ise bundan sonraki adımdır: eşyanın varış idaresince tam ve eksiksiz teslim alınmasını veya çıkış idaresinden yurtdışı edilmesini müteakip Volet-1 ve Volet-2 bilgileri karşılaştırılarak işlemin usulüne uygun sonlandırıldığının tespit edilmesidir. En güçlü çeldirici 'TIR işleminin sona ermesi'dir: sona erme yalnızca idareye sunulmadır, karşılaştırma ve tespit unsuru taşımaz. 'Şartlı ibra' ise eksiklik veya fazlalık takibatı yapılan karneye düşülen şerhtir; tanımdaki 'tam ve eksiksiz' teslim unsuruyla bağdaşmaz. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 3, 34)

2. **A** Karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile birlikte, kontrol amacıyla varış veya çıkış (yol boyu) gümrük idaresine sunulması

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
md. 3

Tebliğe göre TIR işleminin sona ermesi, karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile birlikte kontrol amacıyla varış veya çıkış (yol boyu) gümrük idaresine sunulmasıdır. Sona erme bir 'sunma' işlemidir; Volet-1 ve Volet-2 bilgilerinin karşılaştırılarak usulüne uygun sonlandırmanın tespiti ise ayrı bir kavram olan ibradır. Hareket veya giriş (yol boyu) idaresine sunma ve karnenin kabulü TIR işleminin başlamasıdır. İki idare arasında gerçekleştirilen kısım 'TIR işlemi', hareket idaresinden varış idaresine taşıma ise 'TIR taşıması' olarak tanımlanmıştır. En güçlü çeldirici varış idaresindeki tescil işlemidir: Volet-2 bilgilerinin programa girilmesi varış idaresinin yaptığı ilk işlem olup sona ermenin tanımı değildir; sona erme taşıtın ve karnenin idareye sunulmasıyla gerçekleşir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 3, 32)

3. **B** 3

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
md. 20

Tebliğe göre bir TIR taşımasında hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı sekizi geçemez. Gümrük idareleri ise hareket (veya varış) gümrük idarelerinin azami sayısını, üçten az olmamak üzere, yediden az olarak sınırlandırabilir. Buna göre sınırlandırmanın alt sınırı üçtür; idare azami sayıyı üçün altına indiremez. Bu hüküm 04.07.2026 tarihli ve 33300 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TIR İşlemleri Seri No: 9 Tebliği ile değiştirilmiştir. En güçlü çeldirici yedidir: yedi, sınırlandırmanın alt sınırı değil, 'yediden az' ifadesindeki üst eşittir; sekiz ise hareket ve varış idarelerinin toplamına ilişkin genel sınırdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 20)

4. **D** Kefil kuruluşça yapılan inceleme sonucunda TIR taşımacılığı yapması uygun bulunan firmalar, kefil kuruluş tarafından tezkiye edilir.

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
md. 10, 11

Tebliğe göre firmanın başvurusu kefil kuruluş tarafından incelenir ve TIR taşımacılığı yapması uygun bulunan firmalara ilişkin bilgi ve belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir; tezkiye ise Genel Müdürlükçe yapılacak inceleme sonucunda yapılır. Kefil kuruluşun tezkiye yetkisi yoktur; yanlış ifade, başvuruyu inceleyen kuruluş ile tezkiye eden makamı birleştirmiştir. Diğer ifadeler doğrudur: TIR karnesi himayesinde uluslararası eşya taşımacılığı yapacak firma, faaliyetine uygun uluslararası taşıma yapma yetki belgesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alır; firma bağlı bulunduğu ticaret odası aracılığıyla yetki belgesi ve gerekli bilgi ve belgelerle kefil kuruluşu başvurur; adres, unvan ve ortak değişiklikleri Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasını müteakip en geç yedi gün içinde kefil kuruluşu bildirilir; iki yıl içinde hiç TIR taşıması yapmayan firmanın tezkiyesi Genel Müdürlükçe resen iptal edilir ve Genel Müdürlük bu süreyi üç yıla çıkarabilir. En güçlü tuzak, değişikliklerin kefil kuruluşu bildirilmesidir: kefil kuruluş başvuru ve bildirimlerin muhatabı olduğu için tezkiye makamı da sanılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 10, 11)

5. **A** Ağır veya havaleli eşya taşıyan taşıtlarGümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
md. 14, 18

Tebliğe göre TIR karnesi himayesinde taşımacılık, TIR Sözleşmesinde öngörülen şartlara uygun taşıtlarla yapılır ve bu taşıtlar için taşıt onay belgesi düzenlenir. Belge düzenlenecek taşıtlar tek tek sayılmıştır: kamyonlar, kamyonetler (panelvanlar dahil), soğuk hava tertibatlı, sarnıçlı, tecritli, tanker gibi özel amaçlar için kullanılan taşıtlar, brandalı taşıtlar ile römork ve yarı römorklar. Aynı Tebliğ çekiciler ile ağır veya havaleli eşya taşıyan taşıtlar için taşıt onay belgesi aranmayacağını ayrıca hükme bağlamıştır. Ağır veya havaleli eşya, kapalı bir karayolu taşıtı veya kapalı konteyner ile taşınamayan ve karayolunda ancak özel yük taşıma izin belgesi ile taşınabilen eşyadır. En güçlü çeldirici özel amaçlar için kullanılan taşıtlardır: sarnıçlı ve tanker taşıtlar da belge düzenlenen taşıtlar listesindedir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 3, 14, 18)

6. **B** II ve IVGümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
md. 15, 16

Tebliğe göre taşıt onay belgesi, gümrük müdürü veya yetkilendireceği müdür yardımcısı başkanlığında ETOBS üzerinden oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından üç yıl süreyle geçerli olmak üzere düzenlenir; iki yıl ifadesi 'I' yanlıştır. Üç yıllık geçerlilik süresini içeren taşıt onay belgesi tanımı, 04.07.2026 tarihli ve 33300 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TIR İşlemleri Seri No: 9 Tebliğ ile değiştirilmiştir. Belgenin süresi yurtdışında sona ererse, belgeyi düzenleyen gümrük idaresine yazılı başvuru üzerine bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir (II doğru). Bir TIR taşıması sırasında geçerlilik süresi biten belge, ek süreye gerek olmaksızın bu taşımanın sonuna kadar geçerli kabul edilir (III yanlıştır). Taşıt onay belgesi en fazla üç defa yenilenebilir (IV doğru). En güçlü çeldirici 'I, II ve IV' seçeneğidir: komisyonun yapısı doğru verilmiş, ancak belgenin geçerlilik süresi üç yıl yerine iki yıl yazılmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 3, 15, 16)

7. **A** Belgenin iptal edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ETOBS üzerinden taşıta bloke konulmasıGümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
md. 18

Tebliğ, taşıt onay belgesinin iptalini iki ayrı hâlde düzenler. Taşıtın TIR Sözleşmesi ekindeki teknik şartları kaybettiği tespit edilirse ETOBS'taki belge iptal edilir, kağıt belge üzerine tespit şerh düşülerek resmi mühürle tasdiklenir, belge ETOBS'ta yoksa durum belgeyi düzenleyen gümrük idaresine de bildirilir, Gümrük Kanunu uyarınca usulsüzlük cezası işlemi yapılır ve Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Belgenin iptal tarihinden itibaren altı ay süreyle ETOBS üzerinden taşıta bloke konulması ise belgenin sahte olarak düzenlendiği ya da üzerinde tahrifat yapıldığı hâle özgüdür; aynı hâlde ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. En güçlü çeldirici şerh düşülmesidir: bu işlem her iki hâlde de ortaktır ve şart kaybında da yapılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 18)

8. **C** Kanunda belirtilen usulsüzlük cezası miktarının sekiz katı ceza uygulanır ve taşıt fiziki kontrole tabi tutulur.Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
md. 4, 8, 62; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 241

Tebliğe göre güzergâh ihlali yaptığı tespit edilen taşıtlar için Gümrük Kanunu'nun usulsüzlük cezalarına ilişkin hükmündeki sekiz kat basamağı uyarınca para cezası uygulanır; Kanun, taşıt araçlarının önceden belirlenmiş yollar dışında seyretmesini usulsüzlük cezası miktarının sekiz katı ile cezalandırır. Ayrıca bu taşıtlar, herhangi bir koşul aranmaksızın fiziki kontrole tabi tutulur. En güçlü çeldirici ilk çeldiricidir: 'diğer risk unsurları da dikkate alınarak gerekli görülmesi hâlinde' fiziki kontrol, güzergâh ihlaline değil, transit süresi geçtikten sonra varış veya çıkış idaresine gelen taşıta ilişkin hükümdür. Dört ve iki kat basamakları başka fiillere aittir; memur refakati ise azami teminat tutarını aşan riskli taşımalarda ATS cihazı bulunmadığında başvuru bir önlemdir. Usulsüzlük cezası uygulanmaması, mücbir sebep, olağanüstü hâl veya haklı bir sebeple farklı idareye gelmesi hâline aittir; bu durum zaten güzergâh ihlali sayılmaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4, 8, 62; GK 241)

9. **E** Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca verilen özel izin belgesi veya özel yük taşıma izin belgesindeki süre, mevsim ve yol şartlarına göre öngörülen azami süreleri aşıyorsa bu Bakanlıkça verilen süre esas alınır.Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
md. 8

Tebliğe göre giriş veya hareket gümrük idaresince güzergâh katetme süresi, mevsim ve yol şartlarına göre en uzun mesafe için Nisan–Eylül aylarında azami 120, Ekim–Mart aylarında azami 168 saate kadar belirlenir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen özel izin belgesi veya özel yük taşıma izin belgesindeki süre bu süreleri aşıyorsa Bakanlıkça verilen süre esas alınır; doğru ifade budur. Ekim–Mart dönemi için 120 saat yazan ifadede iki dönemin süreleri yer değiştirmiştir. Kaçakçılık ihbarı, istihbarat, kuvvetli şüphe, risk verisi bulunması veya ATS cihazının takılması durumunda mevsime göre azami süre değil, mümkün olan en kısa süre verilir. Transit süresinin kaza, arıza, yol kapanması gibi nedenlerle geçirildiği ilgili mercilerden alınan belgelerle belgelendirilirse Gümrük Kanunu'nda öngörülen para cezası uygulanmaz. Süre mevsime ve yol şartlarına göre belirlendiğinden tek bir 168 saatlik süre de yoktur. En güçlü tuzak mevsim sürelerinin yer değiştirmesidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 8)

- 10. A Gümrüklerden Geçiş Karnesi (Carnet de Passages en Douane)** *Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 24, 25, 67*
- Tebliğe göre TIR karnesi himayesinde taşınan eşya için taşıt giriş gümrük idaresine varmadan önce, ek-5'te belirtilen bilgileri içeren ön beyan elektronik ortamda verilir. Giriş idaresinde TIR karnesi, taşıt onay belgesi, tartı fişi, geçiş belgesi ve diğer belgeler sürücü tarafından tescil ile görevli memura ibraz edilir. Buna karşılık TIR Sözleşmesi uyarınca, TIR karnesi himayesinde eşya taşıyan yabancı plakalı taşıtlar için giriş veya hareket gümrük idarelerince triptik, Gümrüklerden Geçiş Karnesi (Carnet de Passages en Douane) ve Taşıt Giriş-Çıkış Formu gibi belgeler talep edilmez. En güçlü çeldirici geçiş belgesidir: akit taraflardan birince diğer ülkede kayıtlı karayolu aracına verilen ikili veya çok taraflı (UBAK) geçiş belgesi, giriş idaresinde sürücünün ibraz ettiği belgeler arasındadır; CPD ise açıkça talep edilmeyecek belgeler arasında sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 3, 24, 25, 67)
- 11. D Eşyaya ilişkin ön beyanı taşıtın giriş gümrük idaresine varışından sonra verilenler** *Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 24, 27*
- Tebliğe göre giriş idaresinde görevlendirilecek muayene memuru tarafından açılarak, masrafları taşımacıya ait olmak üzere muayene edilecek taşıt, römork, yarı römork ve konteynerler tek tek sayılmıştır: hakkında ihbar ya da kuvvetli şüphe bulunanlar; mühürleri bulunmayanlar veya koparılmış ya da bozulmuş olanlar; brandasında sökük, yırtık veya şekle aykırı yama bulunanlar ile TIR halatlarında kopukluk bulunanlar; römork, yarı römork veya konteynerinde kırık, delik bulunanlar; tartıdaki ağırlığı karnedeki ağırlıktan farklı olanlar; belgelerinde şüpheli durum bulunanlar ile gizli bölme şüphesi oluşturanlar ve sistem tarafından muayeneye tabi tutulanlar. Ön beyanın taşıtın varışından sonra verilmesi bu listede yoktur; bu durumda Tebliğ, açılarak muayeneyi değil, taşıyıcı firma ve taşınan eşyanın risk kriterleri çerçevesinde ayrıca değerlendirilmesini öngörür. En güçlü çeldirici tartı farkıdır: ağırlık farkı sağduyuyla önemsiz görülebilir, ancak listede açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 24, 27)
- 12. C Taşıyıcı firma temsilcisi veya sürücü** *Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 19, 29*
- Tebliğe göre hareket gümrük idaresinde TIR karnesinde yer alan bilgiler doğrultusunda özet beyan modülünden 'TIR İhracat' kaydını taşıyıcı firma temsilcisi veya sürücü düzenler ve tescil eder; tescil edilen bu kayda ilişkin TIR karnesi ve ekleri de gümrük memuruna teslim edilir. TIR karnesinin gümrük idaresine ibrazı da genel olarak taşıyıcı firma temsilcisi veya sürücü tarafından yapılır. Gümrük memuru kaydı düzenlemez; karne, taşıt onay belgesi ve diğer belgeleri kontrol eder ve uygun bulursa Volet-1 bilgilerini tescil eder. En güçlü çeldirici gümrük müşaviridir: TIR karnesi işlemlerinde kaydı düzenleyecek kişi olarak taşıyıcı firma temsilcisi veya sürücü öngörülmüştür; müşavirin her işlemden zorunlu olduğu düşüncesi bu hükümle bağdaşmaz. Kefil kuruluş karneyi kullanıma sunar ve firma başvurularını inceler; ticaret odası ise yalnızca TIR rejimine kabul başvurusunda aracılık eder. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 10, 19, 29)
- 13. B Ek-7'de yer alan tutanak dört nüsha düzenlenir.** *Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 33, 33/A*
- Tebliğe göre izinli alıcı yetkisi kapsamında sistem tarafından muayene ile görevli memur atanmazsa eşyayı izinli alıcı boşaltır; ek-7'deki tutanak iki nüsha düzenlenir ve izinli alıcı ile sürücü tarafından imzalanır. Volet-2 yaprağı ve ekleri ile tutanağın bir nüshası on iş günü içinde dilekçe ekinde gümrük idaresine gönderilir; süresinde gönderilmezse Gümrük Kanunu uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır. Boşaltılan eşyada eksiklik veya fazlalık tespit edilirse gümrük idaresine bildirimde bulunulur. Dört nüsha, varış idaresinde eşyanın boşaltılıp teslim alınmasını müteakip görevli memur tarafından düzenlenen teslim tesellüm tutanağına ilişkindir. En güçlü tuzak, iki tutanağın aynı ek-7 örneğine dayanmasıdır; nüsha sayısı tutanağı kimin düzenlediğine göre değişir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 33, 33/A)
- 14. C I ve III** *Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 34*
- Tebliğe göre TIR karnesi himayesinde taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyada tespit edilen eksiklik veya fazlalık için takibat yapılır; karnenin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına eksiklik veya fazlalık yazılarak 'şartlı ibra edilmiştir' şerhi düşülür (I doğru). Kap adedi olarak beyana uygun olup sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde eksiklik veya fazlalık bulunan eşya için takibat yapılmaz (II yanlış). Dökme eşyada eksiklik veya fazlalık, eşyanın tabiatı icabı belirlenen oranlar içindeyse takibat yapılmaz; oranlar aşılsa takibat ve varsa cezai işlem yalnızca aşan kısım için uygulanır (III doğru). Süresinde belge ibraz edilmeyen eksiklikte gümrük vergileri önce TIR karnesi hamilinden tahsil edilmeye çalışılır, ayrıca vergilerin iki katı idari para cezası uygulanır; kefil kuruluş nezdinde takibat ancak vergilerin hamilden tahsil edilememesi hâlinde yapılır (IV yanlış). En güçlü çeldirici 'I, III ve IV' seçeneğidir: kefil kuruluşun sorumluluğu ikincildir, hamilden tahsil edilemeyen vergiler için devreye girer. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 34)

15. D 10 Şubat 2026'dan itibaren altı ay*Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 34*

Tebliğe göre eksiklik veya fazlalığın nedeninin üç ay içinde belgelendirilmesi istenir. Sürenin başlangıcı, tutanağın imzalandığı tarihte TIR karnesi hamiline bildirim yapılmışsa bu tarih, bildirim yapılmamışsa takibat yazısının hamile tebliğ edildiği tarihtir. Olayda tutanak tarihinde bildirim yapılmadığından süre 10 Şubat 2026'dan başlar. Üç aylık süre talep hâlinde ilgili gümrük idaresince üç ay uzatılır; haklı sebebin varlığı hâlinde ayrıca bir ay daha uzatılabilir. Olayda talep üzerine uzatma yapılmış, haklı sebep ileri sürülmemiştir; toplam süre 3 + 3 = 6 aydır. En güçlü çeldirici '12 Ocak 2026'dan itibaren altı ay' seçeneğidir: süre miktarı doğrudur, ancak bildirim yapılmadığı için tutanak tarihi başlangıç alınamaz. Yedi ay ise yalnızca haklı sebep hâlinde verilebilecek ek bir aylık uzatmayı da içerir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 34)

16. E Volet-1 yaprağının tescil tarihinden itibaren iki ay içerisinde*Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 42, 45*

Tebliğe göre TIR karnesi takip işlemleri giriş veya hareket gümrük idarelerince ve karnenin Volet-1 yaprakları üzerinden yürütülür. Karne kapsamı eşyanın çıkış veya varış idaresinde işlem görmediği ya da usulüne uygun işlem yapılmadığı anlaşılırsa, Volet-1 yaprağının tescil tarihinden itibaren iki ay içinde bu durum yazıyla taşıyıcı firma ve kefil kuruluşu bildirilir. Bir ay, kefil kuruluşu yapılan bildirim tarihinden itibaren eşyanın yurt dışı edildiğinin veya boşaltıldığının kanıtlanması için tanınan süredir; iki yıl, tahsilatın karne hamilinden yapılamaması hâlinde tahakkukun kefil kuruluşu tebliği ve vergi iadesine ilişkin belge ibrazı için öngörülmüştür; altı ay ise bölge müdürlüklerinin açık kayıtları Genel Müdürlüğe bildirme dönemidir. En güçlü çeldirici Volet-2 seçeneğidir: Volet-2 varış veya çıkış idaresinde işlem gören yapraktır; takip hareket veya giriş idaresinde tescil edilen Volet-1 üzerinden yürür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 42, 45)

17. B TIR karnesinin giriş tescil tarihi – T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru*Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 43*

Tebliğe göre TIR karnesi himayesinde Türkiye'ye getirilen eşyanın yurtdışı edilmediği veya bir gümrük idaresine boşaltılmadığı anlaşılırsa gümrük vergilerinin tahakkuku, Gümrük Kanunu'na göre gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih olan TIR karnesinin giriş tescil tarihi itibarıyla yapılır. Bu tarihteki eşyanın Kanuna göre tespit edilecek kıymeti ve yabancı paralar için T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları esas alınır. Kefil kuruluşu bildirim tarihi ve eksiklik tutanağının tarihi takip süreçlerindeki sürelerin başlangıcı anlarıdır; güzergâh katetme süresinin bitişi ise para cezasının ölçüsüdür. Hiçbiri yükümlülüğün doğduğu tarih değildir. En güçlü çeldirici 'döviz alış kuru' seçeneğidir: tarih doğru olmakla birlikte Tebliğ satış kurunu esas alır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 43)

18. E Gümrük vergileri toplamı azami teminat tutarını aşan ve hakkında risk verisi bulunan taşımada, ATS cihazı bulunsu dahi komisyonun gerekçeli kararıyla memur refakati verilebilir.*Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 55*

Tebliğe göre taşınan eşyanın gümrük vergileri toplamı TIR Sözleşmesine göre tespit edilen azami teminat tutarını aşmıyorsa hiçbir şekilde memur refakati verilmez. Vergiler bu tutarı aşıyor ve kaçakçılık ihbarı, istihbarat, kuvvetli şüphe ya da risk verisi bulunuyorsa öncelikle Araç Takip Sisteminden yararlanılır; ATS cihazının bulunması hâlinde hiçbir şekilde memur refakati verilemez. Memur refakati ancak ilgili gümrük idaresinde ATS cihazı bulunmuyorsa, müdür yardımcısının başkanlığında en az üç kişiden oluşan komisyonun gerekçeli kararıyla ve kararda ATS cihazının bulunmadığı belirtilerek verilebilir. Yanlış ifade, ATS cihazı bulunmadığında açılan komisyon yolunu ATS cihazının bulunduğu hâle taşımıştır. Diğer ifadeler doğrudur: refakat öngörülür ve taşıyıcıya yazılı belge verilmezse TIR karnesinin dipkoçanına 'refakat' ibaresi ve gerekçesi yazılır; memur refakati verilen taşımalar listeye işlenerek aylık olarak Genel Müdürlüğe bildirilir. En güçlü tuzak, azami teminat tutarının aşılmasının refakati kendiliğinden mümkün kıldığı düşüncesidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 55)

19. C 15 gün*Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 56*

Tebliğe göre TIR karnesinin eşya tanımına ilişkin kutusunda eşyanın tam tespitini mümkün kılacak bir tanım yapılmamışsa veya 'fatura muhteviyatı eşya' gibi tanımlar kullanılmışsa karneye fatura eklenmesi zorunludur. Asıl faturanın ibraz edilemediği durumlarda, asıl faturanın on beş gün içinde ibraz edileceğine dair taahhütname alınarak faks fatura veya proforma fatura ile işlem yapılmasına izin verilir. Süresinde ibraz edilmezse Gümrük Kanunu uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır ve asıl fatura ibraz edilinceye kadar faks veya proforma fatura ile yeni bir işlem yapılmasına izin verilmez. En güçlü çeldirici '10 gün' seçeneğidir: on iş günlük süre, izinli alıcı işlemlerinde memur atanmaması hâlinde Volet-2 yaprağı ve tutanağın gümrük idaresine gönderilmesine aittir. Yedi gün firma değişikliklerinin bildirimi ve ihraç kararının bildirimi, otuz gün taşıt onay belgesine verilen ek süre için öngörülmüştür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 56)

20. **D** Tebliğ ekindeki listede yer alan içki ve sigara, normal TIR karneleri ile taşınamamakla birlikte Tütün–Alkol TIR karneleri (Model 2) kapsamında taşınabilir.

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
md. 61

Tebliğe göre ekli listede yer alan içki, sigara ve bunların türevlerinin, miktarı ne olursa olsun normal TIR karneleri (Model 1) kapsamında taşınmasına izin verilmez. TIR Sözleşmesi gereğince bu eşyanın Tütün–Alkol TIR karneleri (Model 2) kapsamında taşınması gerekir; ancak uluslararası kefil kuruluş bu eşyalara ilişkin kefaleti hâlihazırda kabul etmediğinden Tütün–Alkol TIR karneleri kapsamında da taşınmasına izin verilmez. Kefaletin kabulü hâlinde bu durum Genel Müdürlükçe duyurulur. Listedeki alkol ve tütün ürünleri dışında kalan ham tütün, bira ve şarap ise normal TIR karneleri ile taşınabilir. Seçeneklerden yalnızca Model 2 karnesiyle taşımaya izin verildiğini söyleyen ifade Tebliğe aykırıdır. Tuzak, Sözleşmedeki 'Model 2 ile taşınması gerekir' kuralını fiilî izin sanmaktır; kefalet kabul edilmediği için bu yol da kapalıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 61)



BÖLÜM 21 · TRANSİT TEBLİĞİ (SERİ NO: 3)

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre, 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında transidine izin verilen ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esasları bu Tebliğle belirlenen serbest dolaşımda bulunmayan eşya arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Nafta
- B) Fuel-oil
- C) Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
- D) Gazyağı
- E) Jet yakıtı

2- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'ün hazırlanmasında dayanan düzenlemeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

- A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- B) Petrol Piyasası Kanunu
- C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
- D) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi Seri No: 2)
- E) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

3- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'te "ham petrol ve her türlü akaryakıt, mineral yağlar ve hidrokarbonlar gibi petrol ürünleri içindeki farklı eşyanın varlığını ve seviyesini renk değişimi ile tespit eden özel bir ürün" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Macun tahlili
- B) Analiz raporu
- C) Numune
- D) Macun
- E) Tartı fişi

4- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'te yer alan "taşıyıcı firma" tanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Karayolunda taşımanın R2 yetki belgesi kapsamında yapılması hâlinde taşıyıcı firma, taşımada kullanılan aracın kayıtlı olduğu C2 veya L2 yetki belgesi sahibi firmadır.
- B) Karayolunda taşımanın R2 yetki belgesi kapsamında yapılması hâlinde taşıyıcı firma, R2 yetki belgesi sahibi taşıma işleri organizatörüdür.
- C) Karayolunda taşımanın C2 veya L2 yetki belgesi kapsamında yapılması hâlinde taşıyıcı firma, taşıma işleri organizatörüdür.
- D) Demiryolunda taşıyıcı firma, demiryolu altyapı işletmecisidir.
- E) Demiryolunda taşıyıcı firma, Tebliğ kapsamında izin verilen izin sahibi firmadır.

5- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre ham petrol, benzin, nafta, gazyağı, motorin ve jet yakıtının karayolu ve demiryolu ile transitini yapmak üzere izin başvurusunda bulunacak firmaların en az ne kadar süredir faaliyette bulunması ve Türkiye'de yerleşik ve Türk Ticaret Siciline kayıtlı ödenmiş sermayesinin en az ne kadar olması gerekir?

- A) Bir yıl – 2.000.000 TL
- B) Bir yıl – 3.000.000 TL
- C) Bir yıl – 4.000.000 TL
- D) Üç yıl – 4.000.000 TL
- E) Üç yıl – 10.000.000 TL

6- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre Irak'a yapılacak benzin, gazyağı, motorin ve jet yakıtı sevkiyatlarında, Tebliğ kapsamındaki ürünlerin karayoluyla taşınmasında kullanılacak araçlarda aranan nitelikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Karayolu ile tehlikeli eşya taşınmasına uygun ve Türk plakalı olması
- B) Sayısal (dijital) takograf donanımlı olması
- C) Araç takip sistemini haiz olması
- D) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca muayenelerinin yapılmış olması
- E) İzin sahibi firmanın mülkiyetinde bulunması

7- (A) Lojistik A.Ş., Gürcistan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Türkiye üzerinden motorin sevkiyatı yapmak üzere Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) kapsamında izin almıştır. Firma bu taşımada Azerbaycan plakalı araçları kullanmak istemektedir. Araçlara ilişkin bilgiler şunlardır:

- Araçlar karayolu ile tehlikeli eşya taşınmasına uygundur.
- Araçlar sayısal (dijital) takograf donanımlıdır ve araç takip sistemini haizdir.
- Araçların muayenesi, kayıtlı oldukları ülkede usulüne uygun olarak yapılmıştır.

Buna göre Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Tebliğ kapsamındaki ürünlerin karayoluyla taşınması Türk plakalı araçlarla yapılacağından taşıma bu araçlarla yapılamaz.
- B) Yabancı plakalı araç kullanılabilmesi için sözleşmenin Gürcistan'da yetkili Bakanlıkça imzalanmış olması gerekir.
- C) Yabancı plakalı araçlar yalnızca Irak'tan yapılacak ham petrol ve nafta sevkiyatlarında kullanılabileceğinden taşıma bu araçlarla yapılamaz.
- D) Araçların yabancı plakalı olması, taşımanın bu araçlarla yapılmasına engel değildir.
- E) Yabancı plakalı araçla taşıma yapılabilmesi için Bakanlıkça ek güvenlik tedbirleri alınmış olması zorunludur.

8- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'te düzenlenen izin ön koşullarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Verilen izinlerin devir ve temlikine dair müracaatlar, devralacak firmanın izin ön koşullarını taşıması hâlinde değerlendirmeye alınır.
- B) Irak'tan Türkiye'ye yapılacak ham petrol ve nafta sevkiyatlarına ilişkin sözleşmenin, Irak'ta yetkili Bakanlık veya Bakanlıkça sözleşme yapma izni verilen kişiler tarafından imzalanması şarttır.
- C) Irak ile yapılacak sevkiyatlara ilişkin sözleşmede, izin sahibi firmanın söz konusu eşyanın sevkiyatının Türkiye üzerinden yapılacak olduğunun, eşya miktarının ve türünün belirtilmesi gerekir.
- D) Transiti yapacak izin sahibi ve/veya taşıyıcı firmanın, ticarete konu eşya türüne uygun ilgili kurumlardan mevzuatları gereğince alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya yetki belgesi sahibi olması gerekir.
- E) 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici maddesi kapsamında temin edilecek fuel-oilin transiti için Tebliğin taşıyıcı ve sürücülere ilişkin hükümleri uygulanır.

9- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre transiti yapacak firmanın Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yapacağı ön izin başvurusunda, imzalanmış sözleşme ön izin başvuru formuna hangi şekilde eklenir?

- A) Sözleşmenin ve tercümesinin, başvuruyu takip eden gümrük müşavirince aslının aynı olduğu onaylanmış suretleri eklenir.
- B) Sözleşmenin aslı ile Irak'ta yetkili Bakanlıkça onaylanmış Türkçe tercümesi eklenir.
- C) Sözleşmenin ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesinin noter tasdikli suretleri eklenir.
- D) Sözleşmenin Büyükelçilik kanalıyla Bakanlıkça bildirilmiş onaylı örneği eklenir.
- E) Sözleşmenin aslı ile mahreç ülkesinden alınmış Türkçe tercümesi eklenir.

10- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'te düzenlenen ön izin ve izin başvurularına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ön izin başvurusu reddedilen firma, ret tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra izin başvurusunda bulunabilir.
- B) Ön izin başvurusu, Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) örneği Ek-1'de yer alan form ile yapılır.
- C) Ön izin başvurusunda adli takibatı devam eden bir hususa rastlanması hâlinde, adli makamlarca değerlendirme sonuçlanıncaya kadar firmanın aynı veya benzer konuya ilişkin ön izin başvuruları reddedilir.
- D) İzin başvurusu, Ek-2'de sayılan belgeler ve Ek-3'te yer alan taahhütname ile Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yapılır.
- E) Demiryoluyla taşımada, izin başvurusunda Ek-2'de sayılan belgelerden taşıyıcıya ilişkin belgeler aranmaz.

11- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre taşımayı gerçekleştirecek sürücülerin bilgilerini içeren listelerle birlikte Bakanlıkça verilecek, "herhangi bir adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair" adli sicil belgelerinin hangi süre içinde alınmış olması gerekir?

- A) Listelerin teslim tarihinden itibaren son 10 gün içerisinde
- B) İzin başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren son 15 gün içerisinde
- C) Ön izin başvurusunun kabulünün bildirildiği tarihten itibaren son 15 gün içerisinde
- D) Listelerin teslim tarihinden itibaren son 2 ay içerisinde
- E) Listelerin teslim tarihinden itibaren son 15 gün içerisinde

12- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre izin başvurularının değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Başvuru sahibi firmanın ve/veya taşıyıcı firmanın ulaştırma mevzuatı açısından taşımayı yapmaya yetkili olup olmadığı konusunda ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünün görüşü alınır.
- II. Nihai değerlendirmeden önce başvuru sahibi firmalar ve taşıyıcı firmalar hakkında, kamu düzeni ve kamu güvenliği yönünden Tebliğdeki işlemleri yapmaya engel bir değerlendirme bulunup bulunmadığına ilişkin ilgili kurumların görüşüne başvurulur.
- III. Uygun bulunmayan izin başvuruları, başvuru sahibinin yanı sıra hareket ve varış gümrük idarelerine de bildirilir.
- IV. Sürücü listelerinden uygun görülenler, başvuru sahibi ile ilgili hareket ve varış gümrük idarelerine bildirilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) II, III ve IV

13- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre aşağıda verilen tespit veya durumlardan hangisi, bu durumda uygulanacak işlemle yanlış eşleştirilmiştir?

- A) Bakanlıkça istenen bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi – Durum düzeltilinceye kadar verilmiş izinlerin askıya alınması
- B) İzin sahibi firmanın ibraz ettiği belgelerin sahte olduğunun tespiti – Verilmiş izinlerin askıya alınması ve yeni izin başvurularının reddedilmesi
- C) Firmanın temsil ve ilzama yetkili yöneticisi hakkında kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla dava açılmış olması – Mahkemelerce aksine karar tesis edilinceye kadar izinlerin askıya alınması ve yeni izin başvurularının reddedilmesi
- D) Firmanın sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortağı hakkında kaçakçılıktan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunması – İzinlerin iptal edilmesi ve bu tarihten sonraki başvuruların değerlendirmeye alınmaması
- E) Taşıma yapan karayolu araç sürücüsünün araç takip sistemini izlenebilir olmaktan çıkardığının tespiti – Söz konusu sürücünün Tebliğ kapsamında taşıma yapmasına izin verilmemesi

14- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre yapılan kontrollerde araç takip sistemlerinin üçte birinin izlenebilir olmaktan çıkarıldığının tespit edilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Durum düzeltilinceye kadar yalnızca söz konusu araçların Tebliğ kapsamında taşıma yapmasına izin verilmez.
- B) Firmanın Tebliğ kapsamında verilmiş izni iptal edilir ve bu tarihten sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
- C) Durum düzeltilinceye kadar firmanın Tebliğ kapsamında verilmiş izni askıya alınır.
- D) Firmanın izni askıya alınmaksızın söz konusu araçların sürücülerinin Tebliğ kapsamında taşıma yapmasına izin verilmez.
- E) Firmanın izni mahkemelerce aksine karar tesis edilinceye kadar askıya alınır.

15- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre izin sahibi firma ve taşıyıcı firmaların sahibi, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortakları ile yönetim kurulu üyeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinde değişiklik olması durumunda, değişikliğe ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneği Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) hangi süre içinde gönderilmelidir?

- A) Gazetenin yayımını takip eden on beş gün içinde
- B) Değişikliğe ilişkin kararın alındığı tarihi takip eden on gün içinde
- C) Değişikliği izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar
- D) Gazetenin yayımını takip eden on gün içinde
- E) Gecikmeksizin

16- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre Türkiye Gümrük Bölgesinde gerçekleştirilecek sevkیاتların, taşımacılık yapacak firmaların kendi filolarında kullandıkları araç takip sistemi vasıtasıyla izlenmesinde sisteme erişim şifresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Firma şifreyi varış gümrük idaresine verir; varış gümrük idaresi şifreyi hareket gümrük idaresi ile zorunlu güzergâh üzerindeki kolluk birimlerine bildirir.
- B) Firma şifreyi Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) verir; Bakanlık şifreyi hareket ve varış gümrük idarelerine bildirir.
- C) Firma şifreyi hareket gümrük idaresine verir; hareket gümrük idaresi şifreyi ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne bildirir.
- D) Firma tek kullanıcı erişimine uygun şifreyi zorunlu güzergâh üzerindeki kolluk birimlerine verir; kolluk birimleri şifreyi hareket gümrük idaresine bildirir.
- E) Firma şifreyi hareket gümrük idaresine verir; hareket gümrük idaresi şifreyi varış gümrük idaresi ile zorunlu güzergâh üzerindeki kolluk birimlerine bildirir.

17- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre Irak'tan yapılacak ham petrol, nafta ve fuel-oil sevkیاتlarında hareket gümrük idaresince gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Mahreç ülkesinden alınmış analiz raporu ve Türkçe tercümesi ile tartı fişi transit beyannamesine eklenir, beyannamede eşyanın tarifesi belirtilir.
- B) Şüphe hâlinde eşyadan numune alınarak tahlile gönderilir ve araç, tahlil sonucu alınıncaya kadar varış gümrük idaresine sevk edilmez.
- C) Eşyanın öncelikle macun tahlili yöntemiyle tespiti yapılır.
- D) Eşyanın tahlile gönderildiğine ilişkin beyanname üzerine açıklama düşülür.
- E) Araçlarda bulunan araç takip sisteminin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

18- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre Tebliğ kapsamındaki taşımalarda varış gümrük idarelerince gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Hareket gümrük idaresince eşyanın tahlile gönderilmiş olması hâlinde, hareket gümrük idaresince gönderilen numunenin tahlil sonucu gelmeden eşyanın tahliyesine veya çıkışına izin verilmez.
- B) Şüphenin devamı hâlinde eşyadan numune alınarak tahlile gönderilir ve tahlil sonucu beklenmeksizin eşyanın tahliyesine veya çıkışına izin verilir.
- C) Hareket ve varış gümrük idarelerince alınan numunelerin tahlil sonuçlarının farklı çıkması hâlinde mevzuat dâhilinde gerekli işlem varış gümrük idaresince yapılır.
- D) Hareket gümrük idaresince eşyanın tahlile gönderilmiş olması hâlinde, varış gümrük idaresince de eşyadan numune alınarak tahlile gönderilir ve eşyanın tahliyesine veya çıkışına izin verilir.
- E) Macun tahlili yöntemiyle yapılan tespitte şüpheyeye düşülmesi hâlinde, takograf ve araç takip sistemi bilgileri kontrol edilmeksizin eşyadan numune alınarak tahlile gönderilir.

19- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre Tebliğ kapsamındaki taşımalarda firmaların yükümlülüklerine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Taşıma yapacak araçlara takılacak araç takip sistemleri ve takip ünitelerinin temininden ve bu sistemlerin tüm altyapı, veri iletim giderleri ve oluşabilecek diğer giderlerinin karşılanmasından izin sahibi firma sorumludur.
- II. Macun tahlili yöntemiyle yapılacak tespitte kullanılacak macun ile takograf kayıtlarının kontrolüne ilişkin teçhizat, ilgili gümrük idarelerince temin edilir.
- III. Taşımanın sözleşme sahibi firma tarafından yapılmaması durumunda, bu taşımadan doğabilecek gümrük vergileri ve diğer mali yüklerden yalnızca taşıyıcı firma sorumludur.
- IV. Firmanın filosundaki çekiciden ayrılabilir dorse tanker ile taşıma yapılması hâlinde, dorse tankerin takip edilebilmesi için gerekli tedbirler firmalar tarafından alınır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A) I ve II
- B) I ve IV
- C) III ve IV
- D) I, II ve III
- E) II ve III

20- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'e göre 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında askeri güçlerin ihtiyacını karşılamak üzere diğer ülkelere karayolu veya demiryolu ile yapılacak sevkiyatlara ilişkin izinlerde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

- A) Askeri güçlerin açtığı ihalenin kazanılmış olması
- B) Sözleşmenin, Irak'ta yetkili Bakanlık veya Bakanlıkça sözleşme yapma izni verilen kişiler tarafından imzalanmış olması
- C) Askeri güçler ile imzalanan sözleşmenin Büyükelçilik kanalı ile Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilmiş olması
- D) İzin sahibi ve/veya taşıyıcı firmanın ticarete konu eşya türüne uygun ilgili kurumlardan alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya yetki belgesi sahibi olması
- E) Karayoluyla taşımının sayısal (dijital) takograf donanımlı ve araç takip sistemini haiz araçlarla yapılması

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 21 - Transit Tebliği (Seri No: 3) — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	D	B	C	E	D	A	C	A	E	B	A	C	D	E	B	D	E	B

1. **C** Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 1

Tebliğin amacı, 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında transite izin verilen serbest dolaşımda bulunmayan ham petrol, nafta, fuel-oil, gazyağı, benzin, motorin ve jet yakıtın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir. Bu yedi ürünün liste kapalıdır; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) listede yer almaz. LPG ifadesi Tebliğde yalnızca, temin edilecek fuel-oilin transitinde taşıyıcı ve sürücü hükümlerinin uygulanacağını belirten hükümde 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu'nun adı içinde geçer. En güçlü çeldirici fuel-oil şıkkıdır: fuel-oil, faaliyet süresi ve sermaye şartını düzenleyen izin ön koşulu ile ön izin başvurusuna ilişkin hükümdeki ürün sayımlarında geçmese de Tebliğin amaç ve kapsamında açıkça sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 1, 4)

2. **A** Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 2, 3

Tebliğ; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ilgili maddeleri, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır. Diğer seçeneklerdeki düzenlemeler de Tebliğde anılır, ancak dayanak olarak değil: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 'kaçakçılık' tanımında, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu fuel-oilin transite ilişkin hükümde geçer; Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi Seri No: 2) ise bu Tebliğle yürürlükten kaldırılan tebliğdir. En güçlü çeldirici Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'dur: Tebliğ bu Kanuna yalnızca kaçakçılık suçlarını belirlemek için atıf yapar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 2, 3, 15)

3. **D** Macun

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 3

Tebliğde macun, ham petrol ve her türlü akaryakıt, mineral yağlar ve hidrokarbonlar gibi petrol ürünleri içindeki farklı eşyanın varlığını ve seviyesini renk değişimi ile tespit eden özel bir ürün olarak tanımlanır. En güçlü çeldirici macun tahlilidir: macun tahlili bir ürün değil, macun kullanılmak suretiyle ham petrol veya akaryakıtın içinde farklı bir eşya olup olmadığını belirlenmesi yöntemidir. Analiz raporu ve tartı fişi hareket gümrük idaresinde transit beyannamesine eklenen belgeler, numune ise şüphe hâlinde tahlile gönderilmek üzere eşyadan alınan örnektir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 3, 10)

4. **B** Karayolunda taşımanın R2 yetki belgesi kapsamında yapılması hâlinde taşıyıcı firma, R2 yetki belgesi sahibi taşıma işleri organizatörüdür.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 3

Tebliğde taşıyıcı firma, taşıma yoluna ve yetki belgesinin türüne göre ayrı ayrı tanımlanır: karayolunda taşımanın R2 yetki belgesi kapsamında yapılması hâlinde R2 yetki belgesi sahibi taşıma işleri organizatörü; C2 veya L2 yetki belgesi kapsamında yapılması hâlinde C2 veya L2 yetki belgesi sahibi firma; demiryolunda ise demiryolu tren işletmecisi taşıyıcı firmadır. En güçlü çeldirici, R2 kapsamındaki taşımada aracın kayıtlı olduğu C2 veya L2 belgesi sahibini taşıyıcı sayan seçenektir: C2 veya L2 belgesi sahibi firma ancak taşıma bu belgeler kapsamında yapıldığında taşıyıcı firmadır. Demiryolunda taşıyıcı, altyapı işletmecisi değil tren işletmecisidir; izin sahibi firma ise Tebliğde taşıyıcı firmadan ayrı bir taraf olarak düzenlenir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 3, 11)

5. **C** Bir yıl – 4.000.000 TL

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 4

Tebliğe göre ham petrol, benzin, nafta, gazyağı, motorin ve jet yakıtının karayolu ve demiryolu ile transitini yapmak üzere izin başvurusunda bulunacak firmaların en az bir senedir faaliyette bulunması ve Türkiye'de yerleşik, Türk Ticaret Siciline kayıtlı ödenmiş sermayesinin en az 4.000.000 TL olması gerekir. En güçlü çeldiriciler üç yıl içeren seçeneklerdir: asgari üç yıl faaliyet ve bölgelere göre 10.000.000 TL'den başlayan ödenmiş sermaye, Gümrük Yönetmeliği'nde antrepo yatırım izni için aranan şartlardır. 2.000.000 TL ve 3.000.000 TL ise sermaye şartı değil, gümrüksüz satış mağazaları ile antrepolar için öngörülen götürü teminat tutarlarıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4)

6. **E** İzin sahibi firmanın mülkiyetinde bulunması

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 4, 10

Tebliğe göre Tebliğ kapsamındaki ürünlerin karayoluyla taşınması; karayolu ile tehlikeli eşya taşınmasına uygun, Türk plakalı, sayısal (dijital) takograf donanımlı, araç takip sistemini haiz ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca muayeneleri yapılmış araçlarla yapılır. Aracın izin sahibi firmanın mülkiyetinde bulunması bu nitelikler arasında sayılmamıştır; hareket gümrük idaresi de Türk plakalı araçlarda yalnızca aracın taşıyıcı veya alt nakliye firmasının yetki belgesinde kayıtlı olup olmadığını kontrol eder. Mülkiyet şartı, mantıklı görünen ama listede bulunmayan bir sağduyu tuzağıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4, 10)

7. **D** Araçların yabancı plakalı olması, taşımanın bu araçlarla yapılmasına engel değildir.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 4, 10

Tebliğe göre Tebliğ kapsamındaki ürünlerin karayoluyla taşınması kural olarak Türk plakalı ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca muayeneleri yapılmış araçlarla yapılır. Ancak Gürcistan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Türkiye üzerinden yapılacak taşımalarda yabancı plakalı araçlar da kullanılabilir; bu durumda aracın karayolu ile tehlikeli eşya taşınmasına uygun, sayısal (dijital) takograf donanımlı, araç takip sistemini haiz ve kayıtlı olduğu ülkede usulüne uygun muayenesi yapılmış olması aranır. Vakadaki araçlar bu şartların tamamını taşıdığından yabancı plakalı olmaları taşımaya engel değildir. En güçlü çeldirici Türk plakası şartını ileri süren seçenektir: bu şart genel kuraldır ve Gürcistan–Nahçıvan taşımaları için istisna getirilmiştir. Bu sevkiyatlara ilişkin sözleşmelerde yetkili Bakanlık veya Bakanlıkça yetki verilmiş kişilerce imzalanmış olma şartı da aranmaz; Bakanlığın ek güvenlik tedbirleri alması ise bir şart değil, gerekli gördüğü takdirde kullanılabileceği bir yetkidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4, 10)

8. **A** Verilen izinlerin devir ve temlikine dair müracaatlar, devralacak firmanın izin ön koşullarını taşıması hâlinde değerlendirmeye alınır.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 4, 8

Tebliğe göre verilen izinlerin devir ve temlikine dair müracaatlar değerlendirmeye alınmaz; izinlerin üçüncü kişilere devredildiğinin tespiti ise verilmiş izinlerin askıya alınması ve yeni izin başvurularının reddedilmesi sonucunu doğurur. Devralacak firmanın ön koşulları taşıması bu sonucu değiştirmez. Diğer ifadeler metinle aynıdır: Irak'tan yapılacak ham petrol ve nafta sevkiyatlarına ilişkin sözleşmenin Irak'ta yetkili Bakanlık veya sözleşme yapma izni verilen kişilerce imzalanması şarttır; sözleşmede sevkiyatın Türkiye üzerinden yapılacağı, eşya miktarı ve türü belirtilir; izin sahibi ve/veya taşıyıcı firmanın eşya türüne uygun izin, ruhsat, lisans veya yetki belgesi bulunmalıdır; 5307 sayılı Kanunun geçici maddesi kapsamında temin edilecek fuel-oilin transitinde Tebliğin taşıyıcı ve sürücü hükümleri uygulanır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 4, 8)

9. **C** Sözleşmenin ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesinin noter tasdikli suretleri eklenir.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 5

Tebliğe göre ön izin başvurusunda imzalanmış sözleşmenin ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesinin noter tasdikli suretleri ön izin başvuru formuna eklenir. Sözleşme, Irak'ta yetkili Bakanlıkça sözleşme yapma izni verilen kişilerle yapılmışsa bu yetkinin verildiğine ilişkin belgenin de yeminli tercümesiyle birlikte noter tasdikli sureti eklenir. Tebliğ bu belgeler için gümrük müşaviri onayına yer vermez; aranan şekil noter tasdiklidir. Büyükelçilik kanalı yalnızca askeri güçlerle imzalanan sözleşmelerin Bakanlığa bildirilmesinde, mahreç ülkesinden alınan Türkçe tercüme ise hareket gümrük idaresinde transit beyannamesine eklenen analiz raporunda geçer. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 5, 10, 12)

10. **A** Ön izin başvurusu reddedilen firma, ret tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra izin başvurusunda bulunabilir.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 4, 5, 6

Tebliğe göre ön izin başvurularının kabul edilip edilmediği başvuru sahibine bildirilir ve ön izin başvurusu reddedilen firmalar izin başvurusunda bulunamaz. Tebliğ bu engel için bir bekleme süresi öngörmez; ret, izin başvurusunun yolunu kapatan bir sonuçtur. Bir yıl ise izin başvurusunda bulunacak firmanın en az ne kadar süredir faaliyette olması gerektiğini gösteren izin ön koşuludur. Diğer ifadeler metinle aynıdır: ön izin başvurusu Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) Ek-1'deki form ile yapılır; adli takibatı devam eden bir hususa rastlanırsa adli makamların değerlendirmesi sonuçlanıncaya kadar firmanın aynı veya benzer konudaki ön izin başvuruları reddedilir; izin başvurusu Ek-2'deki belgeler ve Ek-3'teki taahhütname ile Bakanlığa yapılır; demiryoluyla taşımada Ek-2'deki belgelerden taşıyıcıya ilişkin olanlar aranmaz. En güçlü çeldirici demiryolu istisnasıdır: Ek-2'deki belgelerin her taşımada eksiksiz arandığını sanan aday bu doğru ifadeyi yanlış sayar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 4, 5, 6)

11. E Listelerin teslim tarihinden itibaren son 15 gün içerisinde*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 6, 9, Geçici 1*

Tebliğe göre taşımayı gerçekleştirecek sürücülerin adı, soyadı, T.C. Kimlik Numaraları, anne ve baba adları ile doğum yeri ve tarihi bilgilerinin kayıtlı olduğu liste ve bu listelerdeki değişiklikler, izin alınmasını müteakip, listelerin teslim tarihinden itibaren son 15 gün içerisinde alınmış adli sicil belgeleri ile birlikte Bakanlığa verilir. Süre, izin veya ön izin başvurusunun tarihinden değil, listelerin teslim tarihinden geriye doğru hesaplanır; sürücü listeleri zaten izin başvurusuyla birlikte değil, izin alındıktan sonra verilir. On gün, ortaklık ve yönetimdeki değişikliklere ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi örneğinin gönderilme süresidir; 2 ay ise Tebliğden önce verilmiş izinler kapsamında taşıma yapan araçların yeni şartlara uygun hâle getirilme süresidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 6, 9, Geçici 1)

12. B II ve IV*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 7*

Tebliğe göre başvuru sahibi firmalar ve taşıyıcı firmalar hakkında nihai değerlendirme yapılmadan önce, kamu düzeni ve kamu güvenliği yönünden Tebliğde düzenlenen işlemleri yapmaya engel değerlendirmelerin olup olmadığına dair ilgili kurumların görüşü alınır (II doğru). Firmaların ulaştırma mevzuatı açısından taşımayı yapmaya yetkili olup olmadığına ilişkin görüş ise bölge müdürlüğünden değil, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınır (I yanlış). Değerlendirme sonucunda uygun bulunan izin başvuruları başvuru sahibine ve hareket/varış gümrük idarelerine bildirilir; uygun bulunmayanlar ise yalnızca başvuru sahibine bildirilir (III yanlış). Sürücü listelerinden uygun görülenler başvuru sahibine ve ilgili hareket ve varış gümrük idarelerine bildirilir (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: hareket ve varış idarelerine bildirim yalnızca uygun bulunan başvurular için öngörülmüştür. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 7)

13. A Bakanlıkça istenen bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi – Durum düzeltilinceye kadar verilmiş izinlerin askıya alınması*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 8, 9*

Tebliğde yaptırımlar basamaklıdır. Belgelerde tahrifat veya sahtelik, izinlerin üçüncü kişilere devri, taahhünameye aykırılık ve başvuru şartlarının kaybı hâllerinde verilmiş izinler askıya alınır, yeni izin başvuruları reddedilir. Firma sahibi, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortağı, yönetim kurulu üyeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinden en az biri hakkında kaçakçılık iddiasıyla dava açılmışsa izinler mahkemelerce aksine karar tesis edilinceye kadar askıya alınır; bu kişiler hakkında kaçakçılıktan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı varsa izinler iptal edilir ve sonraki başvurular değerlendirmeye alınmaz. Araç takip sistemini izlenebilir olmaktan çıkaran sürücünün taşıma yapmasına izin verilmez. Bakanlıkça istenen bilgi ve belgeleri ibraz etmeyenlerin ise izin talepleri reddedilir veya verilmiş izinleri iptal edilir; 'durum düzeltilinceye kadar askı', araç takip sistemlerinin üçte birinin izlenebilir olmaktan çıkarılması hâline özgü sonuçtur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 8, 9)

14. C Durum düzeltilinceye kadar firmanın Tebliğ kapsamında verilmiş izni askıya alınır.*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 8*

Tebliğe göre yapılan kontrollerde araç takip sistemlerinin üçte birinin izlenebilir olmaktan çıkarıldığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu durum düzeltilinceye kadar firmanın izni askıya alınır. Yaptırım firma düzeyindedir ve süresi durumun düzeltilmesine bağlıdır. En güçlü çeldirici yalnızca ilgili araçların taşımasını durduran seçenektir: bu sonuç, münferit bir karayolu aracındaki araç takip sisteminin izlenebilir olmaktan çıkarılması hâline aittir. Sürücüye yönelik taşıma yasağı, araç takip sistemini sürücünün izlenebilir olmaktan çıkardığının tespitine bağlıdır ve firma düzeyindeki askının yerini tutmaz. İznin iptali ve sonraki başvuruların değerlendirmeye alınmaması kaçakçılıktan kesinleşmiş mahkûmiyet kararına, mahkemelerce aksine karar tesis edilinceye kadar askı ise kaçakçılık iddiasıyla dava açılmasına bağlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 8)

15. D Gazetenin yayımını takip eden on gün içinde*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 9*

Tebliğe göre izin sahibi firma ve taşıyıcı firmaların sahibi, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortakları ile yönetim kurulu üyeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinde değişiklik olursa, değişikliğe ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneği yayımını takip eden on gün içinde Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilir. Süre, değişiklik kararının alındığı tarihten değil, gazetede yayımdan başlar. On beş gün, Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil kaydının alınmış olması gereken süredir ve bu kayıt her takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar gönderilir; 'gecikmeksizin' bilgi verme ise merkez ve şube adresleri ile iletişim bilgilerindeki değişikliklere özgüdür. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 9)

- 16. E** Firma şifreyi hareket gümrük idaresine verir; hareket gümrük idaresi şifreyi varış gümrük idaresi ile zorunlu güzergâh üzerindeki kolluk birimlerine bildirir. *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 10*
- Tebliğe göre sevkiyatlar, taşımacılık yapacak firmaların kendi filolarında kullandıkları araç takip sistemiyle izlenir. Firma bu taşımacılar için sisteminde ayırt edici işaretler oluşturur ve hareket gümrük idaresine birden fazla kullanıcı erişimine uygun şifre verir; hareket gümrük idaresi de bu erişim şifresini varış gümrük idaresi ile zorunlu güzergâh üzerinde bulunan kolluk birimlerine bildirir. En güçlü çeldirici, şifrenin varış gümrük idaresine verildiğini söyleyen seçenektir: şifrenin muhatabı ve dağıtıcısı hareket gümrük idaresidir, varış idaresi bildirimin alıcısıdır. Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve bölge müdürlüklerine bildirim, firmaya ilişkin ortaklık ve adres değişikliklerinde öngörülür; şifre ise tek değil birden fazla kullanıcı erişimine uygun olmalıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 9, 10)
- 17. B** Şüphe hâlinde eşyadan numune alınarak tahlile gönderilir ve araç, tahlil sonucu alınıncaya kadar varış gümrük idaresine sevk edilmez. *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 10*
- Tebliğe göre Irak'tan ham petrol, nafta ve fuel-oil sevkiyatlarında hareket gümrük idaresinde mahreç ülkesinden alınmış analiz raporu ve Türkçe tercümesi ile tartı fişi transit beyannamesine eklenir ve beyannamede eşyanın tarifesi belirtilir; eşyanın öncelikle macun tahlili yöntemiyle tespiti yapılır, şüphe hâlinde numune alınarak tahlile gönderilir ve bu durum beyanname üzerine açıklama olarak düşülür. Aracın ilgili yerleri mühürlenerek araç, tahlil sonucu beklenilmeksizin varış gümrük idaresine sevk edilir. Araç takip sisteminin çalışıp çalışmadığı ise her taşımada hareket gümrük idaresince kontrol edilir. Tahlil sonucunun beklenmesi varış gümrük idaresine ait bir kuraldır: varışta şüphenin devamı hâlinde alınan numunenin tahlil sonucu gelmeden eşyanın tahliyesine veya çıkışına izin verilmez. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 10)
- 18. D** Hareket gümrük idaresince eşyanın tahlile gönderilmiş olması hâlinde, varış gümrük idaresince de eşyadan numune alınarak tahlile gönderilir ve eşyanın tahliyesine veya çıkışına izin verilir. *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 10*
- Tebliğe göre varış gümrük idaresinde aracın mühürleri kontrol edilir ve macun tahlili yöntemiyle eşyanın tespiti yapılır; şüphe hâlinde takograf ve araç takip sistemi bilgileri kontrol edilir, şüphenin devamı hâlinde eşyadan numune alınarak tahlile gönderilir ve bu durumda tahlil sonucu gelmeden eşyanın tahliyesine veya çıkışına izin verilmez. Eşya hareket gümrük idaresince tahlile gönderilmişse, bu kontrol hükümleri saklı kalmak üzere varış idaresi de eşyadan numune alarak tahlile gönderir ve eşyanın tahliyesine veya çıkışına izin verir; tahlil sonuçları alındıktan sonra karşılaştırma için hareket gümrük idaresine bildirilir ve sonuçlar farklı çıkarsa gerekli işlemi hareket gümrük idaresi yapar. En güçlü çeldirici hareket idaresinin numunesinin sonucunu bekleten seçenektir: tahlil sonucu beklenmesi, varış idaresinin kendi kontrolünde şüphenin devam ettiği hâle aittir. Şüphenin devamında sonucun beklenmeden tahliyeye izin verilmesi, hareket idaresindeki 'tahlil sonucu beklenilmeksizin sevk' kuralının varışa taşınmış hâlidir; takograf ve araç takip sistemi bilgilerinin kontrolü ise numune alınmadan önceki basamaktır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 10)
- 19. E** II ve III *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 10, 11*
- Tebliğe göre araç takip sistemleri ve takip ünitelerinin temininden, bu sistemlerin tüm altyapı ve veri iletim giderleri ile oluşabilecek diğer giderlerin karşılanmasından izin sahibi firma sorumludur (I doğru). Macun tahlili yöntemiyle yapılacak tespit için kullanılacak macunun ve takograf kayıtlarının kontrolüne ilişkin teçhizatın izin sahibi firma tarafından temin edilerek ilgili gümrük idarelerine teslimi gerekir; teçhizatı gümrük idaresi temin etmez, firmadan teslim alır (II yanlış). Taşımanın sözleşme sahibi firma tarafından yapılmaması durumunda, doğabilecek gümrük vergileri ve diğer mali yüklerden taşıyıcı firma ile izin sahibi firma müteselsilen sorumludur; sorumluluk yalnız taşıyıcıya ait değildir (III yanlış). Çekiciden ayrılabilir dorse tankerle taşıma yapılması hâlinde dorse tankerin takip edilebilmesi için gerekli tedbirler firmalar tarafından alınır; Bakanlık gerekli görürse ek güvenlik tedbirleri almaya da yetkilidir (IV doğru). Kök yanlış ifadeleri sormaktadır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 10, 11)
- 20. B** Sözleşmenin, Irak'ta yetkili Bakanlık veya Bakanlıkça sözleşme yapma izni verilen kişiler tarafından imzalanmış olması *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) md. 4, 12*
- Tebliğe göre 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında askeri güçlerin ihtiyacını karşılamak üzere diğer ülkelere karayolu veya demiryolu ile yapılacak sevkiyatlar için, askeri güçlerin açtığı ihalenin kazanılmış ve askeri güçlerle imzalanan sözleşmenin Büyükelçilik kanalıyla Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilmiş olması gerekir. Bu izinlerde, Irak'a ve Irak'tan yapılacak sevkiyatlara ilişkin sözleşmenin Irak'ta yetkili Bakanlık veya Bakanlıkça sözleşme yapma izni verilen kişilerce imzalanması şartını düzenleyen hüküm hariç, Tebliğin diğer hükümleri uygulanır. Bu nedenle firmanın eşya türüne uygun izin, ruhsat, lisans veya yetki belgesine sahip olması ve karayolu araçlarının sayısal takograf ile araç takip sistemine sahip olması bu sevkiyatlarda da aranır. En güçlü çeldirici Büyükelçilik kanalıyla bildirimdir: bu, Irak sözleşmelerinde değil, askeri güçlerle yapılan sözleşmelerde aranan özel şarttır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 4, 12)

BÖLÜM 22 · TRANSİT TEBLİĞİ (SERİ NO: 4)

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'te yer alan tanımlara göre "LRN" kısaltması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapılan beyannameye sistem tarafından verilen numara
- B) Transit beyanına ilişkin verilerin hareket gümrük idaresine elektronik ortamda iletilmesi üzerine sistem tarafından verilen numara
- C) Teminat gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için sistem tarafından verilen numara
- D) Ortak transit rejimi kapsamındaki taşımalarda yabancı taşıyıcıların sahip olması gereken Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi numarası
- E) Hareket gümrük idaresince taşıta veya kaplara tatbik edilerek sisteme girilen mühür numarası

2- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'te ulusal ve ortak transit rejimlerinde teminata ilişkin genel hususlar bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Teminat, tek bir transit işlemi kapsayan bireysel teminat veya birden fazla işlemi kapsayan kapsamlı teminat şeklinde olabilir.
- B) Bireysel ve kapsamlı teminat türleri birlikte kullanılabilir.
- C) Teminat aranmayan hâller dışında, transit beyanında teminata ilişkin bir bilgi bulunmadığı durumlarda beyanname kabul edilmez.
- D) Teminat miktarının yetersiz olduğunun anlaşıldığı hâllerde hareket gümrük idaresi, doğabilecek gümrük yükümlülüğünün tamamını kapsayan bir teminat verilmeden eşyayı serbest bırakmaz.
- E) Ulusal transit rejiminde bireysel teminat olarak nakit Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kabul edilen dövizlerin kullanılmasına izin verilmez.

3- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre transit rejimi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin gerekli teminatın hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

- A) Eşyaya tercihli tarife uygulanarak hesaplanan gümrük vergilerinin tutarı
- B) Eşyaya kota uygulaması dikkate alınarak hesaplanan gümrük vergilerinin tutarı
- C) Eşyanın serbest dolaşımda bulunması nedeniyle ithalat vergileri hariç tutularak hesaplanan tutar
- D) Eşyanın serbest dolaşıma girmesi hâlinde uygulanabilecek en yüksek oranlarla hesaplanan gümrük vergilerinin tam tutarı
- E) Kapsamlı teminat izni başvurusunda başvuru sahibince talep edilen referans tutar

4- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre transit rejiminde teminata ilişkin işlemler ile bu işlemlerde yetkili veya muhatap olan birimlerin eşleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Teminattan vazgeçmede teminat gümrük idaresi – Şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ile göre belirlenen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü
- B) Bireysel teminatta teminat gümrük idaresi – Hareket gümrük idaresi
- C) Kapsamlı teminatta teminat gümrük idaresi – Şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ile göre belirlenen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü
- D) Kabul edilen teminat mektubunun aslının gönderilmesi – İlgili Gümrük Saymanlık Müdürlüğü
- E) Kapsamlı teminat izninin iptali veya askıya alınmasında bölge müdürlüğünce bilgi verilmesi – Gümrükler Genel Müdürlüğü

5- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'te kapsamlı teminatta indirim ve teminattan vazgeçmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kapsamlı teminatta indirim ve teminattan vazgeçme başvuruları en az on milyon TL tutarındaki kapsamlı teminat mektupları için yapılır.
- B) İkinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısı için referans tutar, kapsamlı teminat tutarının 2 katı olacak şekilde sisteme tanımlanır.
- C) İkinci düzeye geçişte, son bir yıl içerisinde başvuruya konu GRN kapsamında en az 2000 transit beyanı ile taşıma yapılmış olması aranır.
- D) İzin sahibine ait tüm GRN'ler esas alındığında, teminattan toplamda vazgeçilecek miktar firmanın ödenmiş sermayesinin beşte birinden fazla olamaz.
- E) Herhangi bir indirim veya vazgeçme uygulaması söz konusu olmadığında, kapsamlı teminat tutarı referans tutara eşittir.

6- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'ün kapsamlı teminatta indirimle ilişkin hükümleri çerçevesinde (A) Lojistik A.Ş. hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

- Firma, izinli gönderici yetkisine sahiptir.
- Firmanın altı ay önce sisteme tanımlanan 30.000.000 TL tutarında kapsamlı teminat mektubu bulunmaktadır; firma birinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısıdır ve bu teminat için herhangi bir indirim veya vazgeçme uygulanmamaktadır.
- Bu GRN kapsamında son bir yıl içinde 400 transit beyanı ile taşıma yapılmıştır.
- Firma, kapsamlı teminatta indirim için aranan ortak koşulların tamamını sağlamakta olup yeminli mali müşavir raporunda üçüncü düzey için gerekli öz kaynağın bulunduğu gösterilmiştir.
- Firma mevcut GRN için teminat gümrük idaresine başvurmuş, kefilin düzenlediği zeyilname teminat gümrük idaresince kabul edilmiştir.

Buna göre bu GRN için sisteme tanımlanacak referans tutar kaç TL'dir?

- A) 9.000.000 TL
- B) 30.000.000 TL
- C) 60.000.000 TL
- D) 99.900.000 TL
- E) 150.000.000 TL

7- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre teminattan vazgeçme hakkı tanınan dördüncü düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olabilmek için aranan koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Ortak transit işlemleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenmiş C2 veya L2 türü yetki belgelerinden birine sahip olunması
- B) Yetki belgeleri kapsamında özmal olarak en az 100 adet çekicinin ve toplamda en az 200 taşıtın kayıtlı olması
- C) Taşımalarda taşıtların uydu üzerinden takibine imkân veren elektronik sistem kullanıldığının belgelerle tevsik edilmesi
- D) İzin sahibinin en az 5 yıldır kurumlar vergisi mükellefi olduğuna ilişkin vergi dairesinden alınacak belgenin bulunması
- E) İzin sahibinin bünyesinde transit işlemlerini takip etmek üzere en az bir gümrük müşaviri istihdam etmesi

8- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'te transit rejiminde teminat veren kefile ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kefil tarafından verilen teminat, sonradan kontrolleri müteakiben ödenebilir gümrük vergileri ve diğer yükleri de kapsar.
- B) Kefilin yükümlülüğü, teminat mektubunda belirtilen maksimum tutarla sınırlı olup para cezalarını da kapsar.
- C) Kefilin yükümlülüğü, taahhüdünün teminat gümrük idaresince kabul edildiği tarihte başlar.
- D) Kefil ve rejim hak sahibi aynı kişi olabilir; ancak aralarında ana firma bağlı firma ilişkisi varsa bağlı firmanın ayrı tüzel kişiliği olmalıdır.
- E) Kefile gümrük yükümlülüğünün doğduğuna ilişkin bildirimde bulunulması hâlinde kefil, bildirim alınmasından itibaren en geç otuz gün içerisinde teminat gümrük idaresine bilgi verir.

9- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre transit rejiminde eşyanın gümrük statüsü ve eşyanın taşınacağı rejime ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Topluluk Gümrük Bölgesinin parçası olmayan bir ülkeden ithal edilen ve serbest dolaşıma sokulmamış olan eşya, "birlik dışı eşya" statüsünde olup T1 rejimi kapsamında taşınır.
- B) Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan ihracat eşyası, Sözleşmeye akit taraflara T2 rejimi kapsamında taşınır.
- C) Ulusal transit rejiminde eşya, her durumda TR rejimi kapsamında taşınır.
- D) Sevkiyatın T1 rejimi kapsamında taşınması gereken eşya ile T2 rejimi kapsamında taşınması gereken eşyayı içermesi durumunda transit beyanında "T" sembolü kullanılır.
- E) T2 rejimi kapsamında Türkiye'ye getirilen ve bu rejim kapsamında yeniden ihraç edilecek eşya, ayniyeti ve durumunda hiçbir değişiklik olmamasını sağlamak amacıyla gümrük gözetimi altında tutulur.

10- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre taşıma sırasında aracın kaza yapması veya bozulması sebebiyle eşyanın başka bir taşıma aracına aktarılmasının gerekmesi gibi bir durum yaşandığında, taşıyıcının gecikmeksizin eşyayı ve transit beyanının MRN numarasını sunması gereken, o anda taşıma aracının bulunduğu bölgedeki en yakın gümrük idaresine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Transit gümrük idaresi
- B) Varış gümrük idaresi
- C) Hareket gümrük idaresi
- D) Çıkış gümrük idaresi
- E) Olay kaydı gümrük idaresi

11- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre aşağıdaki durumların hangisinde transit beyanında düzeltme yapılmasına izin verilebilir?

- A) Ortak transit rejiminde eşya serbest bırakıldıktan sonra, transit beyanının önceki beyana ilişkin bilgilerinin düzeltilmesinin talep edilmesi
- B) Beyanın kabulünden sonra ve eşya serbest bırakılmadan önce, eşyanın cins ve niteliğinin düzeltilmesinin yazılı olarak talep edilmesi
- C) Ulusal transit rejiminde eşya serbest bırakıldıktan sonra, transit beyanının önceki beyana ilişkin bilgilerinin düzeltilmesinin talep edilmesi
- D) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden sonra, taşıma aracına ilişkin bilginin düzeltilmesinin yazılı olarak talep edilmesi
- E) Beyana ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden sonra, bu bilgilerin düzeltilmesinin yazılı olarak talep edilmesi

12- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre hareket gümrük idaresince kabul edilmiş transit beyanının iptaline ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kabul edilmiş transit beyanı, eşyanın serbest bırakılmamış olması koşuluyla rejim hak sahibinin talebi üzerine hareket gümrük idaresi tarafından iptal edilebilir.
- B) Beyanın eşyanın gümrüğe sunulmasından önce verildiği ve Ek Beyan Türü'nün "D" seçildiği durumda, eşyanın gümrüğe sunulduğunun bildirilmesi öncesinde yapılan iptal talebi otomatik olarak olumlu cevaplanır.
- C) İptal işlemi ile birlikte rejim hak sahibine hareket gümrük idaresi tarafından sistem üzerinden bilgi verilir.
- D) Hareket gümrük idaresinde beyannamede yapılan düzeltme ve iptal işlemleri, tespitin niteliğine göre, Gümrük Kanununun veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun cezai hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
- E) Transit beyanı sistem tarafından serbest bırakıldıktan sonra, eşya halen gümrük idaresinin gözetim ve denetiminde bulunsun bile hiçbir şekilde iptal edilemez.

13- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre hareket gümrük idaresince belirlenen transit süresi hangi andan itibaren başlatılır?

- A) Transit beyanının hareket gümrük idaresince kabul edildiği andan
- B) Eşyanın gümrüğe sunulduğunun hareket gümrük idaresine bildirildiği andan
- C) Teminatın hareket gümrük idaresince sistem üzerinden onaylandığı andan
- D) Hareket gümrük idaresindeki işlemlerin bitirilerek aracın sevk edildiği saatten
- E) Kontrol veya muayene sonuçlarının hareket gümrük idaresince sisteme kaydedildiği andan

14- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre ortak transit rejimi kapsamında hareket gümrük idaresince belirlenecek süre sınırı, mücbir sebepler hariç olmak üzere en az kaç gün olmalıdır?

- A) 3 gün
- B) 5 gün
- C) 7 gün
- D) 10 gün
- E) 15 gün

15- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre serbest bölgelere transit olarak sevk edilen eşyanın serbest bölgeye alınması için gerekli belgelerin alıcısı tarafından ibraz edilemediği durumlarda, transit süresinin aşıp aşılmadığının tespitinde aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

- A) Eşya ve MRN'nin varış gümrük idaresine sunulduğu tarih ve saat
- B) Gerekli belgelerin alıcı tarafından ibraz edildiği tarih ve saat
- C) Eşyanın serbest bölgeye alındığı tarih ve saat
- D) Aracın serbest bölgeye gelişi tarihi ve saati
- E) Mobil ekiplerce düzenlenen tespit tutanağının tarih ve saati

16- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre varış gümrük idaresine bağlı ve yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM) bulunan antrepolarda yürütülen transit işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Eşyanın YGM bulunan antrepoya hareket gümrük idaresince belirlenen süre sınırı içinde ulaşması durumunda, eşyanın MRN ile birlikte sunulması işlemi YGM veya YGM'nin antrepodaki çalışanı tarafından yapılır.
- B) Aynı gümrük idaresine bağlı birden fazla antrepoya eşya boşaltılması durumunda, boşaltma sonuçları uygun olan MRN'ler ilk antrepodan sorumlu YGM tarafından bir liste hâlinde varış gümrük idaresine iletilir.
- C) YGM bulunan antrepolarda boşaltma sonuçları YGM veya YGM'nin antrepodaki çalışanı tarafından sisteme girilir.
- D) Boşaltma sonucunun uygun olmaması hâlinde, uyuşmazlığın tespit edildiği antrepodan sorumlu YGM tarafından en geç takip eden iş günü mesai bitimine kadar gümrük idaresine MRN numarasını da içerecek şekilde bilgi verilmesi zorunludur.
- E) YGM tarafından bu yükümlülükler uygun hareket edilmemesi hâlinde, her bir transit beyanı için YGM'ye usulsüzlük cezası uygulanır.

17- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'te transit işleminin sonlanması, ibra ve teminatın serbest bırakılmasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Varış gümrük idaresinde eşya MRN ile birlikte gümrük idaresine sunulur ve bu durumda transit işlemi sonlanır.
- II. "Varış Bilgisi" mesajı, varış gümrük idaresince eşyanın sunulduğu günü takip eden iş günü içinde hareket gümrük idaresine gönderilir.
- III. Hareket gümrük idaresi, kendisindeki bilgilerle varış gümrük idaresinden gelen bilgileri karşılaştırarak rejimin usulüne uygun olarak sonlandırıldığını tespit etmesi durumunda gecikmeksizin rejimi ibra eder.
- IV. Kapsamlı teminat kullanılması durumunda, ilgili transit işlemine ilişkin teminat tutarı ancak rejimin ibra edilmesiyle serbest bırakılır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) I, II ve III
- E) I, III ve IV

18- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre aşağıdakilerden hangisi transit rejiminin sonlandırılmasının alternatif kanıtı olarak kullanılamaz?

- A) Eşyayı ve belgeleri varış gümrük idaresine sunan kişinin talebi üzerine düzenlenen TC11-Alındı Formu
- B) Transit refakat belgesinin fotokopisi
- C) Kağıt usulde işlem yapılmışsa 5 no.lu iade nüshasının fotokopisi
- D) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunu gösteren ve eşyayı belirleyen bir gümrük belgesinin bir nüshası
- E) İlişkili olduğu MRN belirtilmek kaydıyla eşyayı belirleyen boşaltma kayıtları ve konşimento gibi ticari belgelerin fotokopisi

19- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'te düzenlenen araştırma usulüne ilişkin olarak aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Araştırma usulü öncelikle rejim hak sahibi nezdinde başlatılır.
- II. Varış gümrük idaresi nezdinde başlatılan araştırmaya yirmi sekiz gün içinde cevap alınamaması veya olumsuz cevap alınması durumunda, sistem üzerinden rejim hak sahibi nezdinde araştırma başlatılır.
- III. Hareket gümrük idaresi, eşyanın varış gümrük idaresine sunulması için verilen süre sınırından itibaren en geç altı ay içinde araştırma usulünün sonucuna karar verir.
- IV. Rejim hak sahibi, kendisi nezdinde başlatılan araştırmaya en geç on gün içerisinde rejimin ibrası için gerekli bilgilerle birlikte cevap verir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) II ve III
- D) I, II ve III
- E) II, III ve IV

20- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'e göre ortak transit rejimi kapsamındaki bir işlemde gümrük yükümlülüğünün Türkiye Gümrük Bölgesinde doğması ve rejimin ibra edilmemesi hâlinde, ilk bildirimin süresinde yapılmış olması kaydıyla, ilgili gümrük idaresinin ödemesi gereken gümrük vergilerini ve ilgili tutarı kefile bildirmesi gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Transit beyanının kabul tarihinden itibaren üç yıl içinde
- B) Eşyanın varış gümrük idaresine sunulması gereken tarihten itibaren dokuz ay içinde
- C) Eşyanın varış gümrük idaresine sunulması gereken tarihten itibaren üç yıl içinde
- D) Transit beyanının kabul tarihinden itibaren dokuz ay içinde
- E) Eşyanın varış gümrük idaresine sunulması için verilen süre sınırından itibaren altı ay içinde

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 22 - Transit Tebliği (Seri No: 4) — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	D	A	C	D	E	A	B	E	C	E	D	B	D	B	C	A	C	A

- B** Transit beyanına ilişkin verilerin hareket gümrük idaresine elektronik ortamda iletilmesi üzerine sistem tarafından verilen numara

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 3

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'te Yeni Bilgisayarlı Transit Sisteminde (NCTS) kullanılan üç referans numarası ayrı ayrı tanımlanmıştır. LRN (yerel referans numarası), transit beyanına ilişkin verilerin hareket gümrük idaresine elektronik ortamda iletilmesi üzerine sistem tarafından verilen numaradır; beyan, bu numaranın tahsis edilmesiyle hareket gümrük idaresine sunulmuş kabul edilir. Hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapılan beyannameye verilen numara MRN (ana referans numarası), teminat gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için verilen numara ise GRN'dir (teminat referans numarası). EORI numarası ortak transitte yabancı taşıyıcılarda aranan ayrı bir kayıt numarası, mühür numarası ise ayniyet önlemine ilişkin bir bilgidir. En güçlü çeldirici MRN tanımıdır: LRN beyanın gönderilmesi aşamasında, MRN ise beyanın kabulünden sonra verilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 3, 17, 20)
- E** Ulusal transit rejiminde bireysel teminat olarak nakit Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kabul edilen dövizlerin kullanılmasına izin verilmez.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 4, 7

Tebliğe göre ulusal ve ortak transit rejimlerinde teminat, tek bir transit işlemini kapsayan bireysel teminat veya birden fazla işlemi kapsayan kapsamlı teminat şeklinde olabilir ve bu iki tür birlikte kullanılabilir. Bununla birlikte 31.12.2023 tarihli Seri No: 15 Tebliğ ile eklenen cümleye göre ortak transit rejiminde bireysel teminat olarak nakit TL veya Merkez Bankası'nca kabul edilen dövizlerin kullanılmasına izin verilmez. Bu yasak ulusal transit için değil, ortak transit için konulmuştur; ulusal transitte bireysel teminat tedavüldeki nakit Türk lirası, hazine tahvil ve bonoları, Merkez Bankası'nca kabul edilen dövizler veya teminat mektubu şeklinde verilebilir. Teminat aranmayan hâller dışında teminat bilgisi bulunmayan beyanname kabul edilmez; teminat yetersizse hareket gümrük idaresi yükümlülüğün tamamını kapsayan teminat verilmeden eşyayı serbest bırakmaz. Yanlış ifadede tek kelime değiştirilmiş, 'ortak' yerine 'ulusal' yazılmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4, 7)
- D** Eşyanın serbest dolaşıma girmesi hâlinde uygulanabilecek en yüksek oranlarla hesaplanan gümrük vergilerinin tam tutarı

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 4, 8

Tebliğe göre transit rejimi kapsamında taşınan eşya için gerekli teminatın hesaplanmasında, aynı eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması durumunda uygulanabilir ithalat vergileri dâhil en yüksek oranlar esas alınarak doğabilecek gümrük vergilerinin tam tutarı dikkate alınır. Aynı hükme göre eşyanın serbest dolaşımda olması, tercihli tarife veya kota uygulaması dikkate alınmaz; ortak transit işlemlerinde serbest dolaşımda bulunan eşya da serbest dolaşımda bulunmayan eşya olarak kabul edilir. Başvuru sahibince talep edilen tutar ise kapsamlı teminat izninde referans tutarın belirlenmesinde dikkate alınır; tek bir eşyanın teminat hesabına esas alınmaz. En güçlü çeldiriciler tercihli tarife ve kotadır: vergi yükünü azaltan bu uygulamalar teminat hesabında açıkça dışlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4, 8)
- A** Teminattan vazgeçmede teminat gümrük idaresi – Şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ile göre belirlenen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 5

Tebliğe göre teminat gümrük idaresi teminatın türüne göre değişir. Kapsamlı teminat için, Bakanlığın internet sayfasında yayımlanan kılavuzdaki tabloya göre başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ilin karşısında yer alan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü; teminattan vazgeçme için Gümrükler Genel Müdürlüğü; bireysel teminat için hareket gümrük idaresi teminat gümrük idaresidir. Teminat gümrük idaresi, kabul ettiği teminat mektubunun aslını ilgili Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne gönderir. Kapsamlı teminat izninin iptali veya askıya alınması durumunda bölge müdürlüğü Gümrükler Genel Müdürlüğüne bilgi verir. Yanlış eşleştirme, kapsamlı teminatın makamını teminattan vazgeçmeye taşımaktadır; vazgeçmede yetkili birim bölge müdürlüğü değil Gümrükler Genel Müdürlüğüdür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 5)

5. **C** İkinci düzeye geçişte, son bir yıl içerisinde başvuruya konu GRN kapsamında en az 2000 transit beyanı ile taşıma yapılmış olması aranır.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 10, 11, Geçici md. 1

Tebliğe göre birinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısının ikinci düzeye geçebilmesi için, ortak koşullara ek olarak başvuruya konu GRN'nin en az bir yıldır sisteme tanımlı olması ve son bir yıl içinde bu GRN kapsamında en az 1000 transit beyanı ile taşıma yapılmış olması aranır. 2000 transit beyanı şartı ikinci düzeyden üçüncü düzeye geçişe, 4000 beyan şartı ise dördüncü düzeye (teminattan vazgeçme) aittir; yanlış ifadede bir üst düzeyin sayısı ikinci düzeye taşınmıştır. Diğer ifadeler metinle aynıdır: indirim ve vazgeçme başvuruları en az on milyon TL tutarındaki kapsamlı teminat mektupları için yapılır (bu alt sınır 31.12.2023 tarihli Seri No: 15 Tebliğ ile getirilmiş olup geçiş hükmüne göre bu düzenlemeden önce sisteme tanımlanmış en az iki milyon TL tutarındaki mektuplara uygulanmaz); ikinci düzeyde referans tutar kapsamlı teminat tutarının 2 katı olarak tanımlanır; tüm GRN'ler esas alındığında vazgeçilecek toplam miktar ödenmiş sermayenin beşte birini aşamaz; indirim veya vazgeçme yoksa kapsamlı teminat tutarı referans tutara eşittir. En güçlü çeldirici on milyon TL alt sınırıdır: geçiş hükmündeki iki milyon TL'yi bilen aday bu doğru ifadeyi yanlış sayabilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 10, 11; Geçici MD 1)

6. **D** 99.900.000 TL

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 10, 11, 11/A

Tebliğe göre izinli gönderici yetkisine sahip firmalara, teminat gümrük idaresine yapılacak başvuru üzerine kapsamlı teminatta indirim için aranan ortak koşulların sağlanması durumunda; on milyon TL alt sınırı ile ikinci ve üçüncü düzeye geçişte aranan GRN süresi, transit beyanı sayısı ve ceza oranı şartları aranmaksızın üçüncü düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı tanınır. Mevcut GRN için yapılan başvuruda kefilin zeyilnamesinin kabulünü müteakip kapsamlı teminat tutarı referans tutarın %30'una eşit olacak şekilde referans tutar artırılır; referans tutar kapsamlı teminat tutarının 3,33 katı olarak tanımlanır. Buna göre $30.000.000 \text{ TL} \times 3,33 = 99.900.000 \text{ TL}$ olur. Vakada saklanan istisna firmanın izinli gönderici olmasıdır: altı aylık GRN ve 400 beyan normal yolda ikinci düzeye bile geçişi engellerdi ve indirim olmadığından referans tutar kapsamlı teminat tutarına eşit, yani 30.000.000 TL kalırdı. 60.000.000 TL ikinci düzeyin iki katlık oranına, 9.000.000 TL %30 oranının teminat tutarına yanlış uygulanmasına, 150.000.000 TL ise dördüncü düzeyde aranan beş katlık öz kaynak ölçüsüne dayanır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 10, 11, 11/A)

7. **E** İzin sahibinin bünyesinde transit işlemlerini takip etmek üzere en az bir gümrük müşaviri istihdam etmesi

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 11

Tebliğe göre üçüncü düzey kapsamlı teminat kullanıcısının başvurusu üzerine, ortak koşullara ek olarak sayılan koşulların birlikte sağlanması hâlinde teminattan vazgeçme tanınır (dördüncü düzey). Bu koşullar şunlardır: GRN'nin en az üç yıldır üçüncü düzeyde kullanılması, son bir yılda en az 4000 transit beyanı, ceza oranı sınırları, ortak transit için C2 veya L2, ulusal transit için C2, K veya L türü yetki belgesi, özmal en az 100 çekici ve toplam en az 200 taşıt, taşıtların uydu üzerinden takibine imkân veren elektronik sistem, ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları, öz kaynak ve cari oran şartları, son üç yılda 6183 sayılı Kanun uyarınca takibata uğramamış olmak ve en az 5 yıldır kurumlar vergisi mükellefi olmak. Gümrük müşaviri istihdamı bu kapalı listede sayılmamıştır; meslek mensubunun her izinde şart olduğu düşüncesi adayı yanıltır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 11)

8. **A** Kefil tarafından verilen teminat, sonradan kontrolleri müteakiben ödenebilir gümrük vergileri ve diğer yükleri de kapsar.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 14

Tebliğe göre kefil tarafından verilen teminat, sonradan kontrolleri müteakiben ödenebilir gümrük vergileri ve diğer yükleri de kapsar. Kefilin yükümlülüğü teminat mektubunda belirtilen maksimum tutarla sınırlıdır ve para cezalarını kapsamaz; kefil vergiyi sonradan kontrol aşamasında da karşılar, para cezasını ise karşılamaz. Kefilin yükümlülüğü, taahhüdünün teminat gümrük idaresince kabul edilmesine dayanır; ancak hareket gümrük idaresinin eşyayı bu teminat kapsamında serbest bıraktığı tarihte başlar. Kefil ve rejim hak sahibi aynı kişi olamaz; aralarında ana firma bağlı firma ilişkisi varsa bağlı firmanın ana firmadan ayrı tüzel kişiliği olmalıdır. Kefile gümrük yükümlülüğünün doğduğuna ilişkin bildirim yapılmışsa kefil, bildirimin alınmasından itibaren en geç on gün içinde teminat gümrük idaresine bilgi verir; otuz gün, kapsamlı teminat koşullarını kaybeden izin sahibine şartları yeniden sağlaması için verilen süredir. En güçlü çeldirici yükümlülüğün başlangıcını teminatın kabulüne bağlayan seçenektir: kabul yükümlülüğün dayanağıdır, başlangıç anı ise eşyanın serbest bırakılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 12, 14)

9. B Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan ihracat eşyası, Sözleşmeye akit taraflara T2 rejimi kapsamında taşınır.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 16, 17

Tebliğe göre ortak transit rejiminde tamamen Topluluk Gümrük Bölgesinde elde edilen veya Toplulukta serbest dolaşıma sokulmuş eşya 'birlik eşyası' statüsünde olup T2 rejimiyle; Topluluk Gümrük Bölgesinin parçası olmayan bir ülkeden ithal edilip serbest dolaşıma sokulmamış eşya ise 'birlik dışı eşya' statüsünde olup T1 rejimiyle taşınır. Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan ihracat eşyası birlik eşyası statüsünde değildir; Sözleşmeye akit taraflara T2 ile değil T1 rejimi kapsamında taşınır. Ulusal transitte eşya her durumda TR rejimiyle taşınır; sevkiyat T1 ve T2 eşyasını birlikte içeriyorsa 'T' sembolü kullanılır ve her kalem için T1 veya T2 belirtilir. T2 ile getirilip yeniden ihraç edilecek eşya ise ayniyetinin korunması için gümrük gözetimi altında tutulur. Tuzak, Türkiye'deki serbest dolaşım eşyasının Topluluk eşyası gibi T2 ile taşınacağı sanıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 16, 17)

10. E Olay kaydı gümrük idaresi

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 30, 34

Tebliğe göre taşıma sırasında aracın kaza yapması veya bozulması sebebiyle eşyanın başka bir taşıma aracına aktarılmasının gerekmesi, mühürün taşıyıcının kontrolü dışındaki nedenlerle kırılması veya güzergâh dışına çıkılmasının gerekmesi gibi durumlardan biri yaşandığında taşıyıcı, olayın gerçekleşmesinden sonra gecikmeksizin eşyayı ve transit beyanının MRN numarasını o anda taşıma aracının bulunduğu bölgedeki en yakın gümrük idaresine sunar; bu idare 'olay kaydı gümrük idaresi' olarak adlandırılır. En yakın idare taşımada aynı zamanda transit veya varış gümrük idaresi olarak kayıtlıysa önce olay kaydı gümrük idaresi olarak hareket eder, ardından kayıtlı olduğu idare olarak işlem yapar; taşımanın devam edemeyeceğine karar verirse olay kaydı gümrük idaresi varış gümrük idaresi olarak işlem yapar. En güçlü çeldiriciler bu yüzden transit ve varış gümrük idareleridir: aynı idare bu rolleri de üstlenebilir, ancak olay sonrası sunuluş yeri olarak adı olay kaydı gümrük idaresidir. Hareket gümrük idaresi olay bilgilerinin bildirildiği idaredir; çıkış gümrük idaresi ise taşıma sırasında çekicinin değiştiği hâllerde bu değişikliğe ilişkin bilgiyi olay kaydı gümrük idaresi rolüyle sisteme kaydeden idaredir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 30, 34)

11. C Ulusal transit rejiminde eşya serbest bırakıldıktan sonra, transit beyanının önceki beyana ilişkin bilgilerinin düzeltilmesinin talep edilmesi

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 21

Tebliğe göre rejim hak sahibi veya temsilcisinin yazılı talebi üzerine, beyanın kabulünden eşyanın serbest bırakılmasına kadar, başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmak kaydıyla eşyanın cins, nevi ve niteliği ile marka ve numaraları dışındaki bilgilerin düzeltilmesine izin verilir. Ancak eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi, beyana ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmiş olması veya eşyanın serbest bırakılmış olması hâllerinde düzeltmeye izin verilmez. Bu yasağın istisnası ulusal transit rejimine özgüdür: transit beyanının önceki beyana ilişkin bilgilerinin düzeltilmesine yönelik talepte, eşya serbest bırakılmış olsa dahi gümrük idare amirinin onayı ile düzeltme yapılabilir. Aynı talep ortak transit rejiminde serbest bırakmadan sonra karşılanmaz; en güçlü çeldirici budur. Eşyanın cinsi ve niteliği ise serbest bırakmadan önce de düzeltme konusu yapılamaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 21)

12. E Transit beyanı sistem tarafından serbest bırakıldıktan sonra, eşya halen gümrük idaresinin gözetim ve denetiminde bulunsan bile hiçbir şekilde iptal edilemez.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 22

Tebliğe göre gümrük idaresince kabul edilmiş transit beyanı, eşyanın serbest bırakılmaması koşuluyla rejim hak sahibinin talebi üzerine hareket gümrük idaresince iptal edilebilir ve rejim hak sahibine sistem üzerinden bilgi verilir. 16.11.2024 tarihli Seri No: 16 Tebliğ ile yapılan değişiklikle, Ek Beyan Türü 'D' seçilen beyanlarda eşyanın gümrüğe sunulduğunun bildirilmesi öncesindeki iptal talebi otomatik olarak olumlu cevaplanır. Bunun yanında transit beyanı sistem tarafından serbest bırakılmış olsa bile eşya hâlâ gümrük idaresinin gözetim ve denetiminde bulunuyorsa hareket gümrük idaresi zorunlu gördüğü durumlarda beyanı iptal edebilir; 'hiçbir şekilde iptal edilemez' ifadesi bu istisnayı mutlaklaştırarak yanlışlamıştır. Düzeltme ve iptal işlemleri, tespitin niteliğine göre Gümrük Kanunu veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun cezai hükümlerinin uygulanmasına engel değildir. Düzeltme serbest bırakmayla kural olarak sona ererken iptalde gözetim sürdüğü müddetçe istisna vardır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 22)

13. D Hareket gümrük idaresindeki işlemlerin bitirilerek aracın sevk edildiği saatten

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 25

Tebliğe göre hareket gümrük idaresi, eşyanın varış gümrük idaresine sunulması için gereken süre sınırını uzaklık, hava koşulları, resmî tatil günleri, taşıma aracı ve güzergâh gibi unsurları dikkate alarak belirler. Transit süresi, hareket gümrük idaresindeki işlemlerin bitirilerek aracın sevk edildiği saatten itibaren başlatılır; ulusal transitte bitim tarihi ve saati TRB'nin D kutusunda ve sistemde saat, gün, ay ve yıl olarak, ortak transitte ise yalnızca gün, ay ve yıl olarak gösterilir. Belirlenen süre sınırı taşıtın sevkinden sonra değiştirilemez. Beyanın kabulü, eşyanın sunulduğunun bildirilmesi, teminatın onaylanması ve kontrol sonuçlarının kaydedilmesi sevkten önceki aşamalardır; süre bunlardan biriyle değil, aracın sevkiyle işlemeye başlar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 25)

14. **B** 5 gün

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 25

Tebliğe göre ortak transit rejimi kapsamında süre sınırı, ilgili ülkedeki varış gümrük idaresinin uzaklığı da dikkate alınarak, mücbir sebepler haricinde beş günden az olmamak kaydıyla Tebliğ ekindeki tablodan yararlanılarak belirlenir. Çok modlu taşımacılıkta bu tablodaki azami sürelerle, taşıma modları arasındaki geçiş süreleri dikkate alınarak on beş gün aşmayacak şekilde ilave süre eklenebilir; on beş gün bu nedenle en güçlü çeldiricidir. Ulusal transitte ise süre gün olarak değil, mevsime göre saat olarak (en uzun mesafe için azami 120 veya 168 saat) belirlenir. Üç gün varış idaresinin istisnai durumda kontrol sonuçlarını gönderme süresine, yedi gün araştırma usulünün başlatılma süresine, on gün kefilin teminat gümrük idaresine bilgi verme süresine aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 25)

15. **D** Aracın serbest bölgeye geliş tarihi ve saati

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 35, 36

Tebliğe göre eşyanın varış gümrük idaresine sunulması, hareket gümrük idaresince belirlenen süre sınırı içinde gerçekleştirilmelidir ve genel kural olarak transit işlemi eşyanın MRN ile varış gümrük idaresine sunulmasıyla sonlanır. Ancak serbest bölgelere transit olarak sevk edilen eşyanın serbest bölgeye alınması için gerekli belgelerin alıcısı tarafından ibraz edilemediği durumlarda, transit süresinin aşıp aşılmadığının tespitinde aracın serbest bölgeye geliş tarihi ve saati esas alınır; böylece alıcının belge eksikliğinden doğan gecikme taşımaya yüklenmez. En güçlü çeldirici genel kuralı uygulayıp sunuş anını esas alan seçenektir. Belgelerin ibraz edildiği ya da eşyanın serbest bölgeye alındığı an, gecikmeyi tam da süreye katan ve Tebliğin dışladığı anlardır. Mobil ekip tutanağının tarih ve saati ise sınır kapılarındaki kuyruklar nedeniyle süresi içinde gümrük sahasına giremeyen araçlar için esas alınır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 35, 36)

16. **B** Aynı gümrük idaresine bağlı birden fazla antrepoya eşya boşaltılması durumunda, boşaltma sonuçları uygun olan MRN'ler ilk antrepodan sorumlu YGM tarafından bir liste hâlinde varış gümrük idaresine iletilir.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 35, 37

Tebliğe göre eşyanın varış gümrük idaresine bağlı ve YGM bulunan bir antrepoya süre sınırı içinde ulaşması durumunda, eşyanın MRN ile sunulması işlemi YGM veya YGM'nin antrepodaki çalışanı tarafından yapılır; süre sınırı aşıldığında veya varış gümrük idaresi değiştiğinde bu işlem, YGM'nin sistemde işlem yapmasını müteakip gümrük idaresince gerçekleştirilir. Boşaltma sonuçları da YGM veya antrepodaki çalışanı tarafından sisteme girilir. Boşaltma sonuçları uygun olan MRN'ler, boşaltmanın yapıldığı antrepodan sorumlu YGM tarafından; aynı gümrük idaresine bağlı birden fazla antrepoya boşaltma yapılmışsa son antrepodan sorumlu YGM tarafından, boşaltmayı takip eden en geç üç iş günü içinde liste hâlinde varış gümrük idaresine iletilir. Uyuşmazlık hâlinde en geç takip eden iş günü mesai bitimine kadar bilgi verilmesi zorunludur ve bu hükümlere uyulmaması hâlinde her bir transit beyanı için YGM'ye Gümrük Kanunu uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır. Yanlış ifadede 'son antrepo' yerine 'ilk antrepo' yazılmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 35, 37)

17. **C** I ve III

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 35, 37, 40, 41

Tebliğe göre varış gümrük idaresinde eşya MRN ile birlikte gümrük idaresine sunulur ve bu durumda transit işlemi sonlanır (I doğru). 'Varış Bilgisi' mesajı aynı gün içerisinde gecikmeksizin hareket gümrük idaresine gönderilir; 'en geç takip eden iş günü' süresi varış idaresinin kontrol sonuçları mesajına aittir (II yanlış). Hareket gümrük idaresi kendi bilgileriyle varış gümrük idaresinden gelen bilgileri karşılaştırır ve rejimin usulüne uygun sonlandırıldığını tespit ederse gecikmeksizin ibra eder (III doğru). Hareket gümrük idaresi rejimi ibra ettiğinde teminatı serbest bırakır; ancak kapsamlı teminat kullanılıyorsa ilgili transit işlemine ilişkin teminat tutarı ibra beklenmeden, varış bilgisi mesajı alındığında serbest bırakılır (IV yanlış). Sona erme (eşyanın sunulması) ile ibra (bilgilerin karşılaştırılması) farklı aşamalardır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 35, 37, 40, 41)

18. **A** Eşyayı ve belgeleri varış gümrük idaresine sunan kişinin talebi üzerine düzenlenen TC11-Alındı Formu

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 42, 43

Tebliğe göre alternatif kanıt, eşyayı tanımlayan ve eşyanın varış gümrük idaresine sunulmuş olduğunu belirleyen, varış gümrük idaresince onaylanan bir belgedir. Rejimin sonlandırılmasının alternatif kanıtı olarak TRB'nin fotokopisi veya kağıt usulde 5 no.lu iade nüshasının fotokopisi; eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunu gösteren ve eşyayı belirleyen gümrük belgesinin bir nüshası ya da fotokopisi; ilişkili olduğu MRN belirtilmek kaydıyla boşaltma kayıtları ve konşimento gibi ticari belgelerin fotokopisi kullanılabilir. Eşyayı ve belgeleri varış gümrük idaresine sunan kişinin talebi üzerine TC11-Alındı Formu düzenlenir; ancak Tebliğ, alındının rejimin sonlandırılmasının alternatif kanıtı olarak kullanılamayacağını açıkça belirtir. Alındının da varış gümrük idaresinde düzenlenmesi adayı yanlıtır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 42, 43)

19. **C** II ve III

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 14, 45, 49

Tebliğe göre araştırma usulü öncelikle varış gümrük idaresi nezdinde 'Araştırma Talebi' mesajı kullanılarak başlatılır; rejim hak sahibi nezdinde araştırma ikinci aşamadır (I yanlış). Araştırmanın başlatılmasından sonra yirmi sekiz gün içinde cevap alınamaması veya olumsuz cevap alınması durumunda sistem üzerinden rejim hak sahibi nezdinde araştırma başlatılır (II doğru). Rejim hak sahibi de araştırmaya en geç yirmi sekiz gün içinde, rejimin ibrası için gerekli bilgilerle cevap verir; on gün, kefilin kendisine yapılan bildirimi aldıktan sonra teminat gümrük idaresine bilgi verme süresidir (IV yanlış). Hareket gümrük idaresi, eşyanın varış gümrük idaresine sunulması için verilen süre sınırından itibaren en geç 6 ay içinde araştırma usulünün sonucuna karar verir; rejim ya ibra edilir ya da tahsilat usulüne geçilir (III doğru). Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 14, 45, 49)

20. **A** Transit beyanının kabul tarihinden itibaren üç yıl içinde

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 49, 53

Tebliğe göre transit işlemlerinde rejimin ibra edilmediği, eşyanın varış gümrük idaresine sunulması gereken tarihten itibaren dokuz ay içinde hareket gümrük idaresince kefile bildirilir. Ortak transit rejimi kapsamındaki işlemlerde gümrük yükümlülüğü Türkiye Gümrük Bölgesinde doğmuşsa, bu ilk bildirimin yapılmış olması kaydıyla ilgili gümrük idaresi, transit beyanının kabul tarihinden itibaren üç yıl içinde kefile MRN ve tarihini, hareket gümrük idaresinin adını, rejim hak sahibinin adını ve ilgili tutarı belirterek ödemesi gereken gümrük vergilerini bildirir. Bildirimlerden biri süre sınırı dolmadan yapılmazsa kefil yükümlülüklerinden kurtulur; rejim hak sahibinin yükümlülüğü ise devam eder. Tuzak sürelerin başlangıç anlarıdır: dokuz ay varış gümrük idaresine sunulması gereken tarihten, üç yıl ise beyanın kabul tarihinden işler; altı ay, araştırma usulünün sonucuna karar verme süresidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 49, 53)



BÖLÜM 23 · TRANSİT TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'te yer alan “izin sahibi” ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin izin verilen havayolu şirketi
- B) Eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin verilen izin
- C) Transit rejimine konu eşyayı hareket idaresine sunmaksızın transit işlemleri gerçekleştirmesine izin verilen kişi
- D) Basitleştirme izni kapsamında taşınan eşyanın alıcısı olarak hava konşimentosunda gösterilen kişi
- E) Basitleştirme izni kapsamında taşınan eşyanın konulduğu geçici depolama yerinin işleticisi

2- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) hangi düzenlemelere dayanılarak hazırlanmıştır?

- A) Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği
- B) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliği
- C) Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ile Gümrük Yönetmeliği
- D) 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bakanlar Kurulu Kararı
- E) Gümrük Yönetmeliği ile Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği

3- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre havayolu basitleştirmesi izni için başvuran havayolu şirketinin, özel koşullar kapsamında yurtiçi tarifeli seferlerle yolcu ya da kargo taşımacılığı yapmış olması gereken dönem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl
- B) Yalnızca başvuru yılı
- C) Başvuru yılından önceki iki takvim yılı
- D) Başvuru yılı ve bir önceki yıl
- E) Başvuru tarihinden itibaren bir yıl

4- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre havayolu basitleştirmesi izni için başvuran havayolu şirketinin Gümrük Yönetmeliği'ndeki koşullara ilave olarak sağlaması gereken özel koşullara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Uçak sayısına ilişkin koşul, bünyede asgari 3 adet kargo uçağı ile asgari 10 adet yolcu uçağının birlikte bulundurulmasıyla sağlanır.
- B) Ruhsat koşulu, Yolcu ve Yük Taşımacılığı Ruhsatı ile Kargo Taşımacılığı Ruhsatına birlikte sahip olunmasıyla sağlanır.
- C) Uçak sayısına ilişkin koşul, bünyede asgari 3 adet kargo uçağı ya da asgari 10 adet yolcu uçağı bulundurulmasıyla sağlanır.
- D) ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarına başvuru tarihi itibarıyla sahip olunması zorunludur; sertifikalar için başvuru yapılmış olması bu koşulu karşılamaz.
- E) Sertifikalar için başvuru yapıldığı tevsik edilmişse, sertifikaların birer örneği başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa ibraz edilir.

5- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre havayolu basitleştirmesi izni için başvuran havayolu şirketinin, Gümrük Yönetmeliği uyarınca ibraz edilecek belgelere ek olarak izin makamına sunması gereken belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Şirket bünyesindeki uçak sayısını ve yurtiçi tarifeli seferlerle taşımacılık yapıldığını kanıtlayan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) alınmış yazı
- B) Ek-1'de yer alan örneğe uygun olarak doldurulmuş havayolu basitleştirmesi için başvuru formu
- C) Şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış, Ek-2'de yer alan beyan formu
- D) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak havalimanlarının listesi
- E) Taşımalarda kullanılacak her bir hava taşıtının tescil belgesinin noter onaylı sureti

6- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre havayolu basitleştirmesi izninin kullanımı ve izin başvurusuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Basitleştirme izni, izin sahibinin kendi havayolu şirketine ait sefer kodu ile yurtdışından getirdiği eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki iki gümrük idaresi arasında taşınmasında kullanılabilir.
- B) Başvuruda sunulacak ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları, akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel sertifikalar olmalıdır.
- C) Başvuruda, sahip olunan taşımacılık ruhsatının noter onaylı sureti sunulur.
- D) Basitleştirme izni, ihracat eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki iki gümrük idaresi arasında taşınmasında kullanılamaz.
- E) Başvurunun reddi, gerekçesi de belirtilerek başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

7- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre basitleştirme izni kapsamında transit beyanı olarak gümrük idaresine iletilecek bilgilere ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Her bir taşımaya ilişkin olarak iletilecek bilgiler arasında yükleme (hareket) ve boşaltma (varış) havalimanının adı yer alır; hareket ve varış gümrük idarelerine ise bu bilgilerde yer verilmez.
- II. İzin sahibi tarafından basitleştirme izni kapsamında işlem yapılan manifestolar ve manifesto kapsamı konşimentolar, hareket ve varış gümrük idarelerinin elektronik ortamda anlık erişimine açık olmalıdır.
- III. Bilgiler, her bir taşımaya ilişkin olarak sefer ve manifesto bazında elektronik ortamda iletir.
- IV. İletilecek bilgiler arasında eşyayı taşıyan havayolu şirketinin vergi numarası ile uçuş numarası ve uçuş tarihi de yer alır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II, III ve IV
- C) II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

8- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre basitleştirme izni kapsamında iletilen bilgilerde ilgili konşimento numarasının karşısında kullanılacak kodlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Öncesinde bir transit beyanına konu olmuş eşya için "TD" kodu kullanılır.
- B) Transit rejimine konu olmayan serbest dolaşımdaki kabotaj eşyası için "K" kodu kullanılır.
- C) Transit refakat belgesi düzenlenen eşya için "TR" kodu kullanılır.
- D) İhracata konu olan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için "XD" kodu kullanılır.
- E) Transit rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda olmayan eşya için "T" kodu kullanılır.

9- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre izin sahibinin, gümrük idaresince talep edilmesi halinde belirli bir tarih aralığındaki işlemlere ilişkin olarak ibraz edeceği listede her bir konşimento için asgari olarak yer verilecek bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Alıcı ve gönderici
- B) Kap adedi
- C) Brüt ağırlık
- D) Eşyanın taşındığı konteynerin numarası
- E) Eşyanın tanınması için gerekli tüm bilgileri içeren normal ticari tanımı

10- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre basitleştirme izni kapsamında izin sahibince gümrük idaresinin sistemine iletilen konşimento bilgilerinin ilişkilendirileceği kayıtlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Eşyaya ilişkin olarak verilen giriş özet beyan kayıtları
- B) İhracat beyannamesi kayıtları
- C) Serbest dolaşıma giriş beyannamesi kayıtları
- D) Transit refakat belgesi kayıtları
- E) Transit beyanı kayıtları

11- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre Türkiye Gümrük Bölgesine havayoluyla getirilen ve giriş gümrük idaresinden bölge içindeki başka bir gümrük idaresine sevk edilecek eşyaya ilişkin olarak basitleştirme izni çerçevesinde işlem yapılabilmesi için, transit beyanı sayılan bilgilerin gümrük idaresinin sistemine iletilme süresi ve bu sürenin aşılmasının sonucu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren 96 saat içinde; süre aşılsa eşya geçici depolama yerine alınır.
- B) Hava taşıtının varış havalimanına ulaştığı andan itibaren 96 saat içinde; süre aşılsa eşya geçici depolama yerine alınır.
- C) Giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde; süre aşılsa eşya geçici depolama yerine alınır.
- D) Giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren 96 saat içinde; süre aşılsa izin sahibi yazılı olarak uyarılır.
- E) Giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren 96 saat içinde; süre aşılsa eşya tasfiyeye tabi tutulur.

12- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre basitleştirme izni kapsamında geçici depolama yerine alınmaksızın varış gümrük idaresine sevk edilmesi planlanan eşyaya ilişkin giriş özet beyanda “ambar harici” olarak belirtilen taşıma senetlerinde, eşyanın geçici depolama yerine alınmasının gerekmesi durumunda nasıl işlem yapılır?

- A) Usulsüzlük cezası uygulanarak sistemde gümrük idaresince gerekli düzeltme yapılır.
- B) Düzeltme, izin sahibinin kayıt numarasını kullanarak taşıtın varış havalimanına varışına kadar değişiklik bilgilerini iletmesiyle yapılır.
- C) Usulsüzlük cezası uygulanmaksızın sistemde gümrük idaresince gerekli düzeltme yapılır.
- D) İzin sahibi yazılı olarak uyarılır ve taşıma senedindeki kayıt düzeltilmeksizin eşya geçici depolama yerine alınır.
- E) Taşıma senedindeki kayıt düzeltilmeksizin eşya geçici depolama yerine alınır ve Kanunun tasfiye hükümleri uygulanır.

13- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre havayolu ile yapılan transit taşımalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Havayolu ile yapılan transit taşımalarında teminat aranmaz.
- B) Havayolu ile yapılan taşımalarda, gümrük idaresince gerekli görülen hâller dışında mühürleme yapılmaz.
- C) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapan havayolu şirketi, taşıma işlemleri için rejim hak sahibi olur.
- D) Bilgilerin sisteme iletilmiş olması koşuluyla, hava taşıtı varış havalimanına ulaştığında eşyanın varış gümrük idaresine sunulmuş olduğu ve transit işleminin sonlandırıldığı kabul edilir.
- E) Basitleştirme izni kapsamında transit beyanı sayılan bilgilerin hava taşıtının kalkışı öncesinde sisteme iletilmesi hâlinde, eşyanın varış gümrük idaresine sunulmuş olduğu kabul edilir.

14- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre varış gümrük idaresinde yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Varış işlemleri, hava taşıtının varış havalimanına ulaştığının izin sahibi adına gümrük müşavirince düzenlenen belgelerle varış gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmesi üzerine gerçekleştirilir.
- B) Hava taşıtının varış havalimanına ulaştığının gümrük idaresince tespit edilmesi üzerine, varış işlemleri kayıt numarası üzerinden gerçekleştirilir.
- C) Varış işlemleri ile birlikte, giriş özet beyanda ilgili konşimentoda kayıtlı eşya bilgileri varış gümrük idaresindeki kayıt ile ilişkilendirilir.
- D) Beyana aykırılığın Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal eder nitelikte olması durumunda, izin sahibinin havayolu taşımacılığına ilişkin uluslararası ve ulusal mevzuattaki sorumlulukları da göz önünde bulundurulur.
- E) Varış gümrük idaresince gerek görülmesi halinde, belirli bir tarih aralığındaki işlemlere ilişkin tarama veya yoklama yöntemiyle kontroller gerçekleştirilir.

15- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'te varış gümrük idaresinde kap adedinin eksik veya fazla çıkması haline ilişkin olarak öngörülen usul aşağıdaki durumlardan hangisinde uygulanır?

- A) Eşyanın boşaltılması sonrasında yapılan tespit, transit rejimine konu olmayan serbest dolaşımdaki kabotaj eşyasının kap adedinin farklı çıkması
- B) Eşyanın boşaltılması sonrasında yapılan tespit, serbest dolaşımda olmayan eşyanın beyandaki cinsinden farklı bir eşya olarak çıkması
- C) Eşyanın hareket havalimanında hava taşıtına yüklenmesi sırasında hareket gümrük idaresince yapılan tespit, kap adedinin farklı çıkması
- D) Eşyanın boşaltılması sonrasında izin sahibi havayolu işleticisi veya gümrük idaresince yapılan tespit, serbest dolaşımda olmayan eşyanın beyandaki cinsine uygun olmakla birlikte kap adedinin farklı çıkması
- E) Eşyanın boşaltılması sonrasında yapılan tespit, kap adedi beyana uygun olan serbest dolaşımda olmayan eşyanın brüt ağırlığının farklı çıkması

16- Basitleştirme izni sahibi bir havayolu şirketi, kendi sefer koduyla yurtdışından getirdiği 40 kaplık serbest dolaşımda olmayan eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir varış gümrük idaresine taşımıştır. Olaya ilişkin bilgiler şöyledir:

- Eşyanın boşaltılması sonrasında yapılan tespit, eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun olduğu, ancak 5 kapın eksik çıktığı anlaşılmıştır.
- Eksik kaplardan 3'ü, tespitten 3 gün sonra başka bir hava taşıtı ile getirilerek varış gümrük idaresine sunulmuştur.
- Kalan 2 kap, tespitten itibaren 15 gün geçmesine rağmen getirilmemiştir.

Buna göre Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Eksik çıkan 5 kapın tamamı için, eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemeden veya yanlış beyandan kaynaklandığının varış gümrük idaresine ispat edilmesi istenir.
- B) Yalnızca getirilmeyen 2 kap için, eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemeden veya yanlış beyandan kaynaklandığının hareket gümrük idaresine ispat edilmesi istenir.
- C) Yalnızca getirilmeyen 2 kap için, eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemeden veya yanlış beyandan kaynaklandığının varış gümrük idaresine ispat edilmesi istenir.
- D) Getirilmeyen 2 kap için ispat istenmeksizin gümrük vergileri ve diğer yükler tahsil edilir ve usulsüzlük cezası uygulanır.
- E) Getirilmeyen 2 kap için gümrük vergileri ile birlikte gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası tahsil edilerek rejim ibra edilir.

17- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre basitleştirme izni kapsamında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın boşaltılması sonrasında kap adedinin eksik çıkması halinde, eksik eşyanın başka bir hava taşıtıyla getirilerek varış gümrük idaresine sunulması için öngörülen süre ile eksikliğin sebebinin ispatı için izin sahibine verilen süre sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 10 gün – 15 gün
- B) 10 gün – 28 gün
- C) 10 gün – 30 gün
- D) 15 gün – 28 gün
- E) 28 gün – 28 gün

18- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre basitleştirme izni kapsamında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın boşaltılması sonrasında kap adedinin miktarca fazla çıkması haline ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Fazlalığın yanlış beyan sebebiyle ortaya çıktığı beyannameye ekli fatura ve ticari belgelerde kayıtlı bilgilerden anlaşılabilir, fazla eşya için rejim beyanında bulunulabilmesi fazlalığın sebebinin ayrıca ispat edilmesine bağlıdır.
- II. Fazla çıkan eşya geçici depolama yerine alınır; talep edilmesi halinde beyana konu diğer eşyanın gümrük işlemlerine devam edilir.
- III. Fazlalığın sebebinin süresi içerisinde ispat edilmesi halinde, fazla çıkan eşyaya ilişkin rejim beyanında bulunulmasına izin verilir.
- IV. Fazlalığın sebebinin süresi içerisinde ispat edilememesi halinde, gümrük vergileri ve diğer yükler tahsil edilir ve usulsüzlük cezası uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) II ve III

19- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre izin sahibi, hareket ve varış gümrük idarelerine manifestonun ve manifesto kapsamı konşimentoların çıktısını hangi hallerde sunmakla yükümlüdür?

- A) Yalnızca özet beyan eksiklik ve fazlalığının tespit edildiği hallerde
- B) Gümrük idaresince talep edilmesi veya sistemdeki bilgilere anlık erişimin sağlanamadığı hallerde
- C) Her taşımada, hava taşıtının kalkışından önce
- D) Yalnızca varış gümrük idaresince eşyanın muayene edilmesine karar verilen hallerde
- E) Belirli bir tarih aralığındaki işlemler için her takvim yılının sonunda

20- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre izin sahibinin yükümlülüklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kayıtlarında, izin kapsamı sevkiyatlara konu eşyanın statüsüne ilişkin gerekli ayrımı sağlamakla yükümlüdür.
- B) Sevkiyatın ayniyetini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
- C) Gümrük idaresinin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı sağlamakla yükümlüdür.
- D) Her türlü usulsüzlük ve uyuşmazlığı hareket ve varış gümrük idarelerine bildirmek ve bunların araştırılmasında bu idarelerle işbirliği yapmakla yükümlüdür.
- E) İzin kapsamındaki işlemlere ait manifesto ve konşimentoların gümrük idaresince sorgulanabilmesi için işlem tarihinden itibaren beş yıl süreyle erişim sağlamakla yükümlüdür.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 23 - Transit Tebliği (Seri No: 5) — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	D	C	E	D	B	A	D	C	A	C	E	A	D	C	B	E	B	E

- A** Eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin izin verilen havayolu şirketi Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 3

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) izin sahibini, eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin izin verilen havayolu şirketi olarak tanımlar. Aynı tanımlar maddesinde "izin" ise eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin verilen izindir; biri izni, öteki izin verilen şirketi gösterir. Eşyayı hareket idaresine sunmaksızın transit işlemi yapabilen kişi, Gümrük Yönetmeliği'ndeki izinli gönderici yetkisinin sahibidir. Alıcı, izin sahibinin talep üzerine ibraz edeceği listede her konşimento için yer verilen bir bilgidir; geçici depolama yeri ise süresinde bilgi iletilmeyen eşyanın alındığı yerdir. Demiryolu basitleştirmesinde izin sahibi demiryolu tren işletmecisi olarak tanımlandığından, havayolunda tanımın "havayolu şirketi" ile kurulması bu Tebliğe özgüdür. En güçlü çeldirici "izin" tanımıdır; iki tanım art arda gelir ve yalnızca biri kişiyi tanımlar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 3)
- B** 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliği Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 2

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5), 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun transit rejimine ilişkin hükümleri ile Gümrük Yönetmeliği'nin havayolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usulü düzenleyen hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Demiryolu basitleştirmesini düzenleyen Seri No: 6 bunlara ek olarak Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye, izinli gönderici yetkisini düzenleyen Seri No: 14 ise Sözleşme ile Gümrük Yönetmeliğine dayanır; Seri No: 5'in dayanak maddesinde ise Sözleşme sayılmamıştır. Kanun Hükmünde Kararname ve Bakanlar Kurulu Kararı, petrol ürünlerinin transitini düzenleyen Seri No: 3'ün dayanağıdır. Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ise bu Tebliğe dayanak olarak değil, izin sahibinin işlemlerinin sonradan kontrolüne esas düzenleme olarak anılır. En güçlü çeldirici Sözleşmeyi de sayan seçenektir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 2)
- D** Başvuru yılı ve bir önceki yıl Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 4

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre başvuru sahibi havayolu şirketi; başvuru tarihi itibarıyla iki taşımacılık ruhsatından birine sahip olmalı, bünyesinde asgari 3 kargo uçağı ya da asgari 10 yolcu uçağı bulundurulmalı ve başvuru yılı ile bir önceki yıl içinde yurtiçi tarifeli seferlerle yolcu ya da kargo taşımacılığı yapmış olmalıdır. Dönem, içinde bulunulan başvuru yılını da kapsar; başvuru yılından önceki iki takvim yılı esas alınmaz. Yalnızca başvuru yılını esas alan seçenek, aranan iki yıldan birini düşürür. Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl, Gümrük Yönetmeliği'ndeki basitleştirme izni genel koşullarının hesaplandığı dönemdir. Başvuru tarihinden itibaren bir yıl ise ISO sertifikaları için başvuru yapıldığını tevsik eden şirketin sertifika örneklerini Bakanlığa ibraz süresidir. En güçlü çeldirici, Yönetmelikteki genel koşulların geriye dönük bir yıllık dönemidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4; GY 230)
- C** Uçak sayısına ilişkin koşul, bünyede asgari 3 adet kargo uçağı ya da asgari 10 adet yolcu uçağı bulundurulmasıyla sağlanır. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 4

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre havayolu basitleştirmesi izni isteyen şirket, Yönetmelikteki koşullara ilave olarak üç özel koşulu sağlar. Birincisi; İç ve Dış Hatlarda Tarifeli ve Tarifersiz Seferlerle Yolcu ve Yük Taşımacılığı ya da Kargo Taşımacılığı ruhsatlarından birine sahip olmak, bünyesinde asgari 3 adet kargo uçağı ya da asgari 10 adet yolcu uçağı bulundurmak ve başvuru yılı ile bir önceki yıl içinde yurtiçi tarifeli seferlerle yolcu ya da kargo taşımacılığı yapmış olmaktır. İkincisi, manifesto ve konşimento kayıtlarını elektronik ortamda tutmak ve hareket ve varış idarelerinin anlık erişimine uygun altyapıya sahip olmaktır. Üçüncüsü, ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarına sahip olmak ya da sertifikalar için başvuru yapıldığını tevsik edip sertifikaların birer örneğini başvuru tarihinden itibaren bir yıl içinde Bakanlığa ibraz etmektir. Uçak ve ruhsat koşullarında 'ya da' bağlacı kullanıldığından iki seçenektен birinin karşılanması yeterlidir; 'birlikte' arayan seçenekler koşulu ağırlaştırır. Sertifika koşulu da seçimlidir: başvurunun tevsiki yeterlidir. Bir ay, başvuruya eklenecek adli sicil kayıtlarının alınmış olması gereken süredir; sertifika örnekleri için süre bir yıldır. En güçlü çeldirici iki uçak türünü birlikte arayan seçenektir: tek kelimenin ('ya da' yerine 'ile') değişmesi koşulun niteliğini değiştirir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4)

5. **E** Taşımalarda kullanılacak her bir hava taşıtının tescil belgesinin noter onaylı sureti *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 4*

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre başvuru sahibi, Yönetmelik uyarınca ibraz edilecek belgelere ek olarak izin makamına şunları sunar: Ek-1'deki başvuru formu, ticaret sicil bilgilerini içeren liste, yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile temsil yetkili çalışanların adli sicil kayıtları, Ek-2'deki beyan formu, taşımacılık ruhsatının noter onaylı sureti, uçak sayısını ve yurtiçi tarifeli seferleri kanıtlayan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yazısı, ISO sertifikaları ve taşıma yapılacak havalimanlarının listesi. Bünyedeki uçak sayısı tek tek hava taşıtlarının tescil belgeleriyle değil, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan yazıyla kanıtlanır; listede noter onaylı suret yalnızca ruhsat için istenir. En güçlü çeldirici Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yazısıdır: tescil belgesi seçeneği bu yazının yerine geçecek gibi görünen, sağduyuya dayalı bir unsurdur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4)

6. **D** Basitleştirme izni, ihracat eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki iki gümrük idaresi arasında taşınmasında kullanılamaz. *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 4, 6*

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre basitleştirme izni, izin sahibinin kendi havayolu şirketine ait sefer kodu ile yurtdışından Türkiye Gümrük Bölgesine getirdiği eşyanın bölge içindeki iki gümrük idaresi arasında taşınmasında ve ihracat eşyasının yine izin sahibinin kendi sefer kodu ile bölge içindeki iki gümrük idaresi arasında taşınmasında kullanılabilir; ihracat eşyasını dışarıda bırakan ifade yanlıştır. Diğer ifadeler metinle uyumludur: başvuruda Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları (ya da sertifika başvurusuna ilişkin belgeler) sunulur; taşımacılık ruhsatı noter onaylı suretiyle sunulur; başvurunun reddi yazılı olarak bildirilir ve gerekçesi de belirtilir. En güçlü çeldirici ruhsatın noter onaylı suretidir: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan yazı ruhsatın onayı için değil, uçak sayısı ile yurtiçi tarifeli seferlerin kanıtlanması için istendiğinden ruhsat suretinin de bu kurumca onaylanacağı sanılabilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4, 6)

7. **B** II, III ve IV *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 7*

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre izin sahibinin basitleştirme izni kapsamında işlem yaptığı manifestolar ve manifesto kapsamı konşimentolar, hareket ve varış gümrük idarelerinin elektronik ortamda anlık erişimine açık olmalıdır; II doğrudur. Her bir taşımaya ilişkin olarak sefer ve manifesto bazında; eşyayı taşıyan havayolu şirketinin vergi numarası, uçuş numarası, uçuş tarihi, yükleme (hareket) ve boşaltma (varış) havalimanının adı, hareket ve varış gümrük idareleri ile hava konşimentosu numaraları elektronik ortamda iletilir; III ve IV doğrudur. Hareket ve varış gümrük idareleri de iletilecek bilgiler arasında sayıldığından I yanlıştır. Gümrük Yönetmeliği'ne göre de havayolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usulde manifesto transit beyanı olarak kullanılır; bu Tebliğ manifesto bilgilerinin hangi ayrıntıyla iletileceğini düzenler. En güçlü çeldirici I'ı içeren seçeneklerdir: önermenin ilk yarısı doğru olduğu için ikinci yarıdaki eksiltme gözden kaçabilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 7)

8. **A** Öncesinde bir transit beyanına konu olmuş eşya için "TD" kodu kullanılır. *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 7*

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre konşimento numarasının karşısında sekiz kod kullanılır: transite tabi serbest dolaşımda olmayan eşya için T, bunun önceki seferle taşınan eşyanın devamı niteliğindeki kısmı için TD, transit rejimine konu olmayan serbest dolaşımdaki kabotaj eşyası için K, ihracata konu eşya için X, bunun devamı için XD, öncesinde bir transit beyanına konu olmuş eşya için H, bunun devamı için HD ve transit refakat belgesi düzenlenen eşya için TR. Öncesinde bir transit beyanına konu olmuş eşyanın kodu H'dir; TD, transit rejimine tabi tutulan, serbest dolaşımda olmayan ve daha önceki bir seferle taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşyanın kodudur. Diğer seçeneklerdeki eşleşmeler Tebliğle aynıdır. Denizyolu ve demiryolu basitleştirmesini düzenleyen Tebliğlerde yalnızca T, TD, X ve XD kodları sayılmıştır; K, H, HD ve TR kodları havayolu basitleştirmesine özgüdür. En güçlü tuzak, "devam" anlamı taşıyan TD kodunun "önceden transit beyanına konu olma" ile karıştırılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 7)

9. **D** Eşyanın taşındığı konteynerin numarası *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 7*

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre izin sahibi, gümrük idaresince talep edilmesi halinde belirli bir tarih aralığındaki işlemlere ilişkin bilgileri liste halinde ibraz eder. Listede transit beyanı olarak iletilen bilgilere ek olarak her bir konşimento için asgari olarak alıcı, gönderici, kap adedi, eşyanın tanınması için gerekli tüm bilgileri içeren normal ticari tanımlı ve brüt ağırlık yer alır. Konteyner numarası havayolu listesinde sayılmamıştır; bu bilgi, konteynerle taşınan eşyanın deniz limanları arasında taşınmasını düzenleyen denizyolu basitleştirmesi Tebliğindeki listeye eklenmiştir. Tuzak budur: iki Tebliğin listeleri büyük ölçüde aynı olduğu için denizyolundaki ek unsur havayoluna taşınabilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 7)

10. C Serbest dolaşıma giriş beyannamesi kayıtları*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 8*

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre transit beyanı sayılan bilgiler elektronik veri değişimi sistemiyle sisteme iletilir ve konşimento bilgileri eşyaya ilişkin giriş özet beyan, ihracat beyannamesi, transit refakat belgesi ya da transit beyanı kayıtları ile ilişkilendirilir. Transit refakat belgesi ve transit beyanı kayıtları, havayoluna özgü "TR", "H" ve "HD" kodlarıyla gösterilen, daha önce transit işlemine konu olmuş eşya içindir. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi bu listede yoktur. Demiryolu basitleştirmesinde ilişkilendirme yalnızca giriş özet beyan ya da ihracat beyannamesi kayıtlarıyla, denizyolunda ise özet beyan ya da beyanname kayıtlarıyla yapılır; havayolu listesi bu nedenle ayrıca bilinmelidir. En güçlü çeldirici transit beyanı kayıtlarıdır: bu usulde bilgiler transit beyanı sayıldığından ayrıca bir transit beyanı ile ilişkilendirme yapılmayacağı sanılabilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 7, 8)

11. A Giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren 96 saat içinde; süre aşılsa eşya geçici depolama yerine alınır.*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 8*

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre Türkiye Gümrük Bölgesine havayoluyla getirilen ve giriş gümrük idaresinden bölge içindeki başka bir gümrük idaresine sevk edilecek eşyada basitleştirme izni çerçevesinde işlem yapılabilmesi için transit beyanı sayılan bilgiler, giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren 96 saat içinde gümrük idaresinin sistemine iletilir; bu durumda işlemler eşya geçici depolama yerine alınmaksızın yürütülür. Sürenin aşılması hâlinde eşya geçici depolama yerine alınır ve geçici depolama yerine alınan eşyanın varış gümrük idaresine sevki ulusal transit rejimi çerçevesinde transit beyanı ile gerçekleştirilir. Süre saat olarak ve giriş özet beyanın verildiği andan işler; taşıtın varış havalimanına ulaşması ise varış gümrük idaresinde transit işleminin sonlandırılmış sayıldığı andır. On gün, kap adedi eksik çıkan eşyanın başka bir hava taşıtıyla getirilmesi için öngörülen süredir. Yazılı uyarı Tebliğ hükümlerine aykırılıkta askıya almadan önceki aşama, tasfiye ise sebebi süresinde ispat edilemeyen fazla kapların sonucudur. En güçlü çeldirici süreyi taşıtın varışından başlatan seçenektir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 8, 9, 10)

12. C Usulsüzlük cezası uygulanmaksızın sistemde gümrük idaresince gerekli düzeltme yapılır.*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 8*

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre basitleştirme izni kapsamında geçici depolama yerine alınmaksızın varış gümrük idaresine sevk edilmesi planlanan eşyaya ilişkin giriş özet beyanda "ambar harici" olarak belirtilen taşıma senetlerinde, eşyanın geçici depolama yerine alınmasının gerekmesi durumunda Gümrük Kanunu'nun usulsüzlük cezasına ilişkin hükmü uygulanmaksızın sistemde gümrük idaresince gerekli düzeltme yapılır. Bu şekilde geçici depolama yerine alınan eşyanın varış gümrük idaresine sevki ulusal transit rejimi çerçevesinde transit beyanı ile gerçekleştirilir. Kayıt numarası kullanılarak taşıtın varış havalimanına varışına kadar yapılan değişiklik, izin sahibinin sisteme ilettiği transit beyanı bilgilerine ilişkindir; düzeltmeyi bu hükümde gümrük idaresi yapar. Yazılı uyarı Tebliğ hükümlerine aykırılığa, tasfiye ise süresinde sebebi ispat edilemeyen fazla kaplara bağlanmış sonuçlardır. En güçlü çeldirici usulsüzlük cezasını uygulayan seçenektir; Tebliğ, geçici depolamaya alınma zorunluluğunu cezaya konu etmemiştir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 8)

13. E Basitleştirme izni kapsamında transit beyanı sayılan bilgilerin hava taşıtının kalkışı öncesinde sisteme iletilmesi hâlinde, eşyanın varış gümrük idaresine sunulmuş olduğu kabul edilir.*Gümrük Yönetmeliği md. 222, 223; Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 8, 9*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre transit rejiminde teminat kuralı olarak zorunludur; ancak havayolu, boru hattı, denizyolu ve basitleştirilmiş usulde demiryolu ile yapılan taşımalarda teminat aranmaz. Yönetmelik ayniyetin genel kural olarak mühürlemeyle sağlanacağını belirtir; denizyolu ve havayolu ile yapılan taşımalarda ise gümrük idaresince gerekli görülen hâller dışında mühürleme yapılmaz. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre basitleştirme izni kapsamında taşıma yapan havayolu şirketi taşıma işlemleri için rejim hak sahibi olur. Transit beyanı sayılan bilgilerin hava taşıtının kalkışı öncesinde sisteme iletilmesi hâlinde eşya varış idaresine değil, hareket gümrük idaresine sunulmuş sayılır; varış gümrük idaresine sunulmuş olma ve transit işleminin sonlandırılması ise bilgilerin iletilmiş olması koşuluyla hava taşıtının varış havalimanına ulaşmasına bağlanmıştır. Yanlış ifadede tek kelime değiştirilmiş, 'hareket' yerine 'varış' yazılmıştır. En güçlü çeldirici teminat aranmadığını söyleyen ifadedir: transit rejiminde teminatın kuralı olarak zorunlu olduğunu bilen aday havayolu istisnasını gözden kaçırabilir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 8, 9; GY 222, 223)

14. **A** Varış işlemleri, hava taşıtının varış havalimanına ulaştığının izin sahibi adına gümrük müşavirince düzenlenen belgelerle varış gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmesi üzerine gerçekleştirilir.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 9

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre varış işlemleri, hava taşıtının varış havalimanına ulaştığının gümrük idaresince tespit edilmesi ya da herhangi bir belge aranmaksızın izin sahibi firma tarafından gümrük idaresine elektronik ortamda bildirilmesi üzerine, transit beyanı bilgilerinin iletilmesiyle verilen kayıt numarası üzerinden gerçekleştirilir. Bildirim izin sahibi havayolu şirketince elektronik ortamda yapılır; gümrük müşavirince düzenlenmiş belgelerle yazılı bildirim öngörülmemiştir. Varış işlemleriyle giriş özet beyandaki konşimento bilgileri varış idaresindeki kayıtlarla ilişkilendirilir; 5607 sayılı Kanunu ihlal eden aykırılıklarda izin sahibinin uluslararası ve ulusal mevzuattaki sorumlulukları gözetilir; varış idaresi gerek görürse tarama veya yoklama yöntemiyle kontrol yapar. Bu soruda tuzak, her işlemde gümrük müşavirinin belgesinin arandığı önyargısıdır; Tebliğ varış bildirimini belge aranmaksızın izin sahibine bırakmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 9)

15. **D** Eşyanın boşaltılması sonrasında izin sahibi havayolu işleticisi veya gümrük idaresince yapılan tespit, serbest dolaşımda olmayan eşyanın beyandaki cinsine uygun olmakla birlikte kap adedinin farklı çıkması

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 9; Gümrük Yönetmeliği md. 239

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre eşyanın boşaltılması sonrasında izin sahibi havayolu işleticisi veya gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda, serbest dolaşımda olmayan eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte kap adedinin eksik veya fazla çıkması halinde Tebliğdeki özel usul uygulanır: eksik kaplar için on gün içinde başka bir hava taşıtıyla getirme ve ispat süresi, fazla kaplar için geçici depolama, ispat ve tasfiye. Usulün dört unsuru vardır: tespit boşaltmadan sonra yapılır, tespiti izin sahibi havayolu işleticisi de yapabilir, eşya serbest dolaşımda değildir ve aykırılık cinsten değil kap adedindedir. Kabotaj eşyası serbest dolaşımdadır ve transit rejimine konu değildir. Beyan edilenden farklı eşya çıkması hâli için Gümrük Yönetmeliği ayrı bir usul öngörür. Tespitin yükleme sırasında hareket idaresince yapılması da, kap adedi beyana uygunken yalnızca brüt ağırlığın farklı çıkması da hükmün kapsamında değildir; brüt ağırlık, izin sahibinin talep üzerine ibraz edeceği listede yer alan bir bilgidir. En güçlü çeldirici cins farkını içeren seçenektir: Tebliğ yalnızca cinsi beyana uygun eşyada kap adedi farkını düzenler. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 9; GY 239)

16. **C** Yalnızca getirilmeyen 2 kap için, eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemekten veya yanlış beyandan kaynaklandığının varış gümrük idaresine ispat edilmesi istenir.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 9; Gümrük Yönetmeliği md. 239

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre boşaltma sonrasında serbest dolaşımda olmayan eşyanın beyandaki cinsine uygun olmakla birlikte kap adedinin eksik çıkması ve eksik eşyanın 10 gün içinde başka bir hava taşıtıyla getirilerek varış gümrük idaresine sunulmaması halinde, varış gümrük idaresi izin sahibinden eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemekten veya yanlış beyandan kaynaklandığının yirmi sekiz gün içinde varış gümrük idaresine ispat edilmesini ister; bu süre yazılı başvuruyla yirmi sekiz gün daha uzatılabilir. İspat edilirse işlemler tamamlanır; edilemezse gümrük vergileri ve diğer yükler tahsil edilir ve ayrıca usulsüzlük cezası uygulanır. Olayda 3 kap on günlük süre içinde getirildiğinden ispat yükümlülüğü yalnızca getirilmeyen 2 kap için doğar; vakada saklanan istisna budur. Gümrük Yönetmeliği'nin ulusal transisteki eksiklik için öngördüğü genel usulde ise ispat, uyumsuzluk bildiriminden itibaren 28 gün içinde hareket gümrük idaresine yapılır ve ispat edilemezse vergilerin iki katı idari para cezası uygulanarak rejim ibra edilir; havayolu basitleştirmesinde ispat makamı varış gümrük idaresidir. Vergilerin tahsili ve usulsüzlük cezası ise ancak ispat süresi sonuçsuz geçtiğinde gündeme gelir. En güçlü çeldirici, beş kabın tamamını ispata tabi tutan seçenektir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 9; GY 239)

17. **B** 10 gün – 28 gün

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 9

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre kap adedi eksik çıkan eşyanın 10 gün içinde başka bir hava taşıtıyla getirilerek varış gümrük idaresine sunulmaması halinde, varış gümrük idaresi izin sahibinden eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemekten veya yanlış beyandan kaynaklandığının yirmi sekiz gün içinde ispat edilmesini ister. Yirmi sekiz günlük süre yazılı başvuru halinde yirmi sekiz gün daha uzatılabilir; fazla çıkan kaplarda da ispat süresi aynı biçimde 28 gündür. On beş gün, taşıma yapılacak havalimanlarındaki değişikliklerin taşımalarından önce Bakanlığa bildirilme süresidir; otuz gün ise izin koşullarının karşılanmadığı durumlarda düzeltme için verilen süredir. En güçlü çeldirici '28 gün – 28 gün' seçeneğidir: ikinci 28 gün ispat süresinin uzatılabileceği ek süredir, getirme süresi değildir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 9)

18. **E** II ve III*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 9*

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre kap adedinin fazla çıkması halinde fazla eşya geçici depolama yerine alınır ve talep edilirse beyana konu diğer eşyanın gümrük işlemlerine devam edilir; II doğrudur. Fazlalığın yanlış beyan sebebiyle ortaya çıktığı beyannameye ekli fatura ve ticari belgelerden anlaşılırsa, ayrıca ispat aranmadan fazla eşyaya ilişkin rejim beyanına izin verilir; I yanlıştır. Aksi halde fazlalığın mahrecindeki fazla yüklemekten veya yanlış beyandan kaynaklandığı 28 gün içinde ispat edilir, süre yazılı başvuruyla yirmi sekiz gün daha uzatılabilir ve süresinde ispat edilirse rejim beyanına izin verilir; III doğrudur. Süresinde ispat edilemezse fazla çıkan eşya Gümrük Kanunu'nun tasfiye hükmü kapsamında tasfiyeye tabi tutulur; vergilerin tahsili ve usulsüzlük cezası aynı fıkra da eksik çıkan kaplara bağlanmış sonuçtur; IV yanlıştır. En güçlü çeldirici 'II, III ve IV' seçeneğidir: eksik ve fazla kaplar aynı fıkra da farklı sonuçlara bağlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 9)

19. **B** Gümrük idaresince talep edilmesi veya sistemdeki bilgilere anlık erişimin sağlanamadığı hallerde*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 12*

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre izin sahibi, gümrük idaresince talep edilmesi veya sistemdeki bilgilere anlık erişimin sağlanamadığı hallerde hareket ve varış gümrük idarelerine manifestonun ve manifesto kapsamı konşimentoların çıktısını sunmakla yükümlüdür. Denizyolu basitleştirmesinde bu yükümlülük yalnızca idarelerce talep edilmesine bağlanmıştır; havayolu düzenlemesi ise kayıtların hareket ve varış idarelerinin anlık erişimine açık tutulmasını esas aldığından anlık erişimin sağlanamaması halini de ayrıca sayar. Özet beyan eksiklik ve fazlalığı ile beyanın kontrolüne veya eşyanın muayenesine karar verilen durumlar, giriş özet beyanlara ilişkin kâğıt ibraz kolaylığının istisnalarıdır; çıktı yükümlülüğü bunlarla sınırlı değildir. Kalkıştan önce yapılan işlem bilgilerin elektronik ortamda iletilmesidir; takvim yılı ise yazılı uyarıların sayıldığı dönemdir. En güçlü çeldirici muayene kararına bağlayan seçenektir; Tebliğ çıktı yükümlülüğünü muayene ile sınırlamamış, talep ve erişim sorunu hallerine bağlamıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 12)

20. **E** İzin kapsamındaki işlemlere ait manifesto ve konşimentoların gümrük idaresince sorgulanabilmesi için işlem tarihinden itibaren beş yıl süreyle erişim sağlamakla yükümlüdür.*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 12*

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)'e göre izin sahibi, belirli bir tarih aralığında izin kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin manifesto ve manifesto kapsamı konşimentoların gümrük idaresince sorgulanabilmesi için işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle gerekli erişimi sağlamak ve talep halinde bunları liste halinde ibraz etmekle yükümlüdür; beş yıl ifadesi yanlıştır. Eşyanın statüsüne ilişkin kayıtlarda gerekli ayrımı sağlamak, sevkiyatın ayniyetini sağlamak üzere tedbir almak, gümrük kontrolleri için uygun ortamı sağlamak ve her türlü usulsüzlük ile uyumsuzluğu hareket ve varış idarelerine bildirip araştırmada işbirliği yapmak Tebliğde sayılan yükümlülüklerdendir. Bu soruda tuzak süredir: erişim süresini yaklaşık hatırlayan aday değiştirilmiş sayıyı fark etmez. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 12)

BÖLÜM 24 · TRANSİT TEBLİĞİ (SERİ NO: 6)

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'nın hazırlanmasında dayanan uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme
- B) Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)
- C) TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi
- D) Geçici İthalat Sözleşmesi
- E) Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi

2- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'da "Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı veya Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği gümrük idaresi" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hareket gümrük idaresi
- B) Varış gümrük idaresi
- C) İthalat gümrük idaresi
- D) Sınır gümrük idaresi
- E) İhracat gümrük idaresi

3- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin izin başvurusunda, Gümrük Yönetmeliği uyarınca ibraz edilecek belgelere ek olarak izin makamına sunulması gereken belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Örneğine uygun olarak doldurulmuş demiryolu basitleştirmesi için başvuru formu
- B) Şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış beyan ve taahhüt metni
- C) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak istasyonların listesi
- D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirildiğine ilişkin belge
- E) Güncel ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya onaylı örneği

4- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre basitleştirme izni kapsamında her bir taşımaya ilişkin olarak vagon bazında gümrük idaresine elektronik ortamda iletilen bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Vagon numarası
- B) CIM Taşıma Belgesi numarası
- C) Eşyanın brüt ağırlığı
- D) Planlanan sevkiyat tarihi
- E) Varış gümrük idaresi

5- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre basitleştirme izni kapsamında elektronik ortamda iletilen bilgilerde, ilgili CIM Taşıma Belgesi numarasının karşısında belirli kodlar kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kodlardan biri değildir?

- A) Transit rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda olmayan eşya için "T" kodu
- B) İhracata konu eşya için "X" kodu
- C) Transit rejimine tabi tutulan, serbest dolaşımda olmayan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için "TD" kodu
- D) Transit rejimine konu olmayan serbest dolaşımdaki kabotaj eşyası için "K" kodu
- E) İhracata konu olan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için "XD" kodu

6- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre izin sahibi demiryolu tren işletmecisinin gümrük idaresinin sistemine ilettiği bilgilerde değişiklik yapmak istemesi hâlinde, değişiklik bilgileri ilgili kayıt numarası kullanılarak en geç ne zamana kadar elektronik veri değişimi sistemi ile iletilir?

- A) Taşıtın hareketine kadar
- B) Trenin sınır gümrük idaresine ulaşmasına kadar
- C) Trenin hareketinden sonra sevki edilen vagonlara ilişkin listenin hazırlanmasına kadar
- D) Giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren 96 saat içinde
- E) Taşıtın varış istasyonuna varışına kadar

7- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre basitleştirme izni sahibi demiryolu tren işletmecilerince verilen giriş özet beyanların kâğıt ortamında gümrük idaresine ibrazı kural olarak zorunlu değildir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kuralın dışında tutulan hâllerden biri değildir?

- A) Gümrük idaresince beyanın kontrolüne karar verilmesi
- B) Gümrük idaresince eşyanın muayene edilmesine karar verilmesi
- C) Eşyanın girişinin belli kurumların kontrolüne tabi olması
- D) Özet beyana göre eksiklik bulunması
- E) Özet beyana göre fazlalık bulunması

8- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre bir serbest bölgeden çıkarılarak varış gümrük idaresine demiryolu ile sevk edilecek eşyaya ilişkin işlemlerin, vagon bazındaki bilgilerin izin sahibi tarafından elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmesine gerek olmaksızın transit beyanı üzerinden yürütülebilmesi için aranan koşullar aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

- A) Serbest bölgeden çıkışa ilişkin transit beyanında rejim hak sahibi olarak eşyanın serbest bölgedeki göndericisinin gösterilmesi ve CIM Taşıma Belgesinin transit beyanına eklenmesi
- B) Serbest bölgeden çıkışa ilişkin transit beyanında rejim hak sahibinin izin sahibi demiryolu tren işletmecisi olması ve CIM Taşıma Belgesinin transit beyanına eklenmesi
- C) Eşyanın önce geçici depolama yerine alınması ve varış gümrük idaresine sevkinin ulusal transit rejimi çerçevesinde ayrı bir transit beyanı ile yapılması
- D) Sevkiyat için hareket idaresinin önceden izninin alınması
- E) CIM Taşıma Belgesinin transit beyanına eklenmesi ve yükleme listelerinin aslı üzerinde sevk eden istasyonun mührünün bulunması

9- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre basitleştirilmiş usul kapsamında taşınacak eşyanın tanınmasını sağlayan piktogramlı etiketlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Etiketler CIM Taşıma Belgesinin sol üst köşesine yapıştırılır.
- B) CIM Taşıma Belgesi üzerinde etiket yerine piktogramı yeşil renkte basan bir mühür kullanılabilir.
- C) Ortak transit rejimi kapsamındaki taşımalarda, tam yüklü olması durumunda ilgili demiryolu vagonuna da etiket yapıştırılır.
- D) Etiketlerin örneğe uygun olarak hazırlanmasından ve basımından izin sahibi sorumludur.
- E) Ulusal transit rejimi kapsamındaki taşımalarda da tam yüklü vagona veya kaplara etiket yapıştırılması zorunludur.

10- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre hareket gümrük idaresince izin sahibinin gümrüğe sunduğu vagonlar ve bunlara ilişkin CIM belgeleri üzerinde yapılan kontrollerden hangisi ulusal transit rejimi kapsamındaki taşımalarda yapılmaz?

- A) İzin sahibi tarafından alınan ayniyet önlemlerinin kontrolü
- B) Sistemce verilen kayıt numarasının CIM Taşıma Belgesi üzerine yazıldığı kontrolü
- C) İşletmecinin UIC işletme kodunun CIM Taşıma Belgesinde rejim hak sahibi (asıl sorumlu) alanına kaydedildiğinin kontrolü
- D) Eşyaya ilişkin özet beyan ve varış bildirimi numaralarının CIM Taşıma Belgesine kaydedildiğinin kontrolü
- E) Eşyanın gümrük tarife alt pozisyonunun CIM Taşıma Belgesinin armonize eşya kodu kutusuna yazıldığı kontrolü

11- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre;

"Eşyanın ayniyetinin mühürleme dışındaki yollarla sağlanması halinde, izin sahibi, CIM Taşıma Belgesinin 21 no.lu kutusuna '.....' ibaresini yazar."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Basitleştirilmiş demiryolu transit prosedürü
- B) Vazgeçme - 92110
- C) Konsolide
- D) T1
- E) TD

12- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre demiryolu ile basitleştirilmiş usulde ayniyet önlemleri ve eşyanın sevkine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Hareket gümrük idaresi, izin sahibince alınan ayniyet önlemlerini kontrol ettikten sonra her durumda yeni bir mühürleme yapar.
- II. Vagonlar ve mühürlenmeye uygun diğer taşıma araçlarının izin sahibi tarafından mühürlenmesi esastır.
- III. Sökülmeleri için özel araçlar gerektiren yüksek güvenli mührler kullanılmışsa, hareket gümrük idaresinin istemesi hâlinde mühürleri izin sahibi söker.
- IV. Kontroller neticesinde uygunsuzluk tespit edilmezse CIM Taşıma Belgesine taşımının türüne göre T1, T2 veya TR sembolleri yazılarak gümrük idaresince mühür uygulanır ve CIM Taşıma Belgesinin aslı ile birlikte trenin hareketine izin verilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) II, III ve IV
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I, II ve IV
- E) I, II, III ve IV

13- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre izin sahibinin taşıma sözleşmesinde değişiklik yapmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sona erecek bir taşıma işleminin Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona ermesi, hareket idaresinin önceden iznine bağlıdır.
- B) Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona erecek bir taşıma işleminin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sona ermesi, hareket idaresinin önceden iznine bağlıdır.
- C) Önceden izin gerektirmeyen değişikliklerde izin sahibi, değişiklik yapılmış sözleşmeyi uygulayabilir.
- D) Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona erecek bir taşımının yine bölge içinde başka bir idarede sona ermesi, hareket idaresinin önceden iznine bağlıdır.
- E) Önceden izin gerektirmeyen değişikliklerde izin sahibi, izin makamı aksine karar vermedikçe yapılan değişiklikleri hareket idaresine derhal bildirir.

14- Demiryolu basitleştirme izni sahibi (E) A.Ş., Türkiye Gümrük Bölgesine denizyolu ile Mersin Limanına getirilen serbest dolaşımda olmayan eşyayı CIM Taşıma Belgesi düzenleyerek demiryolu ile Ankara'daki varış gümrük idaresine sevk etmek istemektedir. Demiryolu taşımacılığının bir parçası olarak eşyanın limandan demiryolu taşıtlarına yükleneceği yere kadar karayolu ile taşınması gerekmektedir. (E) A.Ş., karayolu taşımalarının da kendi sorumluluğu altında gerçekleştirileceğini taahhüt etmiştir.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre taşımının tamamının basitleştirilmiş usulde yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

- A) Demiryolu taşımalarında teminat aranmadığından taahhüt yeterlidir; ayrıca bir koşul aranmaz.
- B) Karayolu ile yapılacak kısım için gerekli teminatın verilmesi ve izin makamınca izin verilmesi
- C) Karayolu kısmının ayrı bir transit beyanıyla ulusal transit rejimi çerçevesinde yapılması
- D) Karayolu kısmı için hareket gümrük idaresinin önceden izninin alınması
- E) Karayolu taşımalarına ilişkin taahhüdün sınır gümrük idaresince onaylanması

15- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre vagon bazındaki bilgilerin izin sahibi tarafından elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmiş olması koşuluyla, basitleştirme izni kapsamında taşınan eşyanın varış gümrük idaresine sunulmuş olduğu ve transit işleminin sonlandırıldığı hangi anda kabul edilir?

- A) Trenin varış gümrük idaresine ulaşması ile
- B) Trenin sınır gümrük idaresine ulaşması ile
- C) Varış gümrük idaresince mühürlerin kontrol edilerek varış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile
- D) Giriş özet beyan bilgilerinin varış gümrük idaresindeki kayıt ile ilişkilendirilmesi ile
- E) CIM Taşıma Belgesinin aslının varış gümrük idaresine ibrazı ile

16- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak istasyonlara ilişkin değişiklik söz konusu olduğunda izin sahibi bu değişiklikleri Bakanlığa ne zaman bildirmekle yükümlüdür?

- A) Taşımaların başlamasının planlandığı tarihten en geç 30 gün öncesinde
- B) Değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde
- C) Taşımaların başlamasının planlandığı tarihten en geç 15 gün öncesinde
- D) Değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde
- E) Taşımaların başladığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde

17- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre demiryolu basitleştirme izninin askıya alınması ve iptaline ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. İzin koşullarından herhangi birinin artık karşılanmadığının tespiti hâlinde izin sahibine bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün süre verilir; bu süre inandırıcı bilgi ve belge sunulması kaydıyla otuz gün uzatılabilir.
- II. İzin sahibi verilen süre içinde durumu düzeltmezse izin otuz gün süre ile askıya alınır; askıya alma süresi izin sahibinin talebi üzerine otuz gün daha uzatılabilir.
- III. İznin iptali, iptal kararının alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
- IV. İzni iptal edilen demiryolu tren işletmecisine, iznin iptalinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile yeni izin verilmez.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve IV
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) III ve IV
- E) I, II ve IV

18- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre aşağıdakilerden hangisi "yükleme listesi" kavramını ifade eder?

- A) Transit refakat belgesine eklenen ve bu belgenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan liste
- B) CIM Taşıma Belgesine eklenebilen, bu belgenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan ve aslı üzerinde sevk eden istasyonun mührü bulunan liste
- C) Trenin hareketinden sonra izin sahibi tarafından sevk edilmiş vagonlara ilişkin hazırlanan ve ekinde CIM Taşıma Belgelerinin birer örneğine yer verilen liste
- D) İzin sahibinin, gümrük idaresince talep edilmesi hâlinde belirli bir tarih aralığında basitleştirme izni kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgileri içeren ve gümrük idaresine ibraz ettiği liste
- E) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak istasyonları gösteren ve izin başvurusunda izin makamına sunulan liste

19- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre aşağıdakilerden hangisi demiryolu basitleştirme izni sahibinin yükümlülükleri arasında yer almaz?

- A) İzin kapsamındaki işlemlere ilişkin bilgilere işlem tarihinden itibaren üç yıl süre ile gümrük idaresinin erişimini sağlamak
- B) İzin şartlarına ilişkin durumunda değişiklik olması hâlinde en geç otuz gün içerisinde izin makamına bildirmek
- C) Kayıtlarında izin kapsamı sevkiyatlara konu eşyanın statüsüne ilişkin gerekli ayrımı sağlamak
- D) Her türlü usulsüzlük ve uyuşmazlığı hareket, varış ve sınır gümrük idarelerine bildirmek
- E) Basitleştirme izni kapsamındaki gümrük işlemlerini gümrük müşaviri veya yardımcısı aracılığıyla takip ettirmek

20- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)'ya göre Tebliğ hükümlerinden birine aykırı hareket ettiği için bir takvim yılı içerisinde iki kez yazılı olarak uyarılan izin sahibinin aynı hükmü üçüncü kez ihlal etmesi durumunda, mevzuattaki cezai hükümler saklı kalmak üzere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) İzin sahibi üçüncü kez yazılı olarak uyarılır.
- B) İzin iptal edilir ve bir yıl süre ile yeni izin verilmez.
- C) İzin altmış gün süreyle askıya alınır.
- D) İzin otuz gün süreyle askıya alınır.
- E) Durumun düzeltilmesi için izin sahibine otuz gün süre verilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 24 - Transit Tebliği (Seri No: 6) — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	E	C	D	E	C	B	E	C	B	A	D	B	A	C	A	B	E	D

1. **A** Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 2, 3

Demiryolu ile basitleştirilmiş usulü düzenleyen Tebliğ; 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme, 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit rejimine ilişkin hükümleri ve Gümrük Yönetmeliğinin demiryolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Seçeneklerdeki uluslararası sözleşmelerden yalnızca Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme bu dayanaklar arasındadır. En güçlü çeldirici COTIF'tir: bu Sözleşme Tebliğde yalnızca CIM Taşıma Belgesinin tanımında geçer; CIM Taşıma Belgesi, COTIF'in Ek-B'sinde belirtilen taşıma belgesidir, ancak COTIF Tebliğin dayanağı değildir. TIR Sözleşmesi transit rejiminin karayolu ile TIR karnesi himayesindeki taşımalarına, Geçici İthalat ve Konteyner sözleşmeleri ise başka rejim ve konulara ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 2, 3)

2. **D** Sınır gümrük idaresi

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 3

Tebliğin tanımlar maddesinde üç gümrük idaresi ayrı ayrı tanımlanır. Sınır gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı veya Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği gümrük idaresidir. Hareket gümrük idaresi, eşyanın transit rejimine tabi tutulduğu ve basitleştirme izni kapsamında transit beyanı olarak kabul edilen bilgilerin sunulduğu idaredir. Varış gümrük idaresi ise transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için sunulması gereken idaredir. En güçlü çeldirici varış gümrük idaresidir: tren yurt dışından gelirken ilk ulaştığı yer sınır gümrük idaresidir, rejimin sonlandırıldığı yer ise varış gümrük idaresidir. İthalat ve ihracat gümrük idareleri Gümrük Kanunu'nda eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yapıldığı idareler olarak tanımlanır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 3)

3. **E** Güncel ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya onaylı örneği

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 4; Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 4

Demiryolu basitleştirmesi başvurusunda, Gümrük Yönetmeliği uyarınca ibraz edilecek belgelere ek olarak; örneğine uygun doldurulmuş demiryolu basitleştirmesi için başvuru formu, ticaret sicil bilgilerini içeren liste, son bir ay içinde alınmış adli sicil kayıtları, şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış beyan ve taahhüt metni, ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük taşımacılığı için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirildiğine ilişkin belge ile aktif taşımacılığı kanıtlayan yazı ve taşıma yapılacak istasyonların listesi sunulur. ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları bu listede yoktur; bu belgeler havayolu ile basitleştirilmiş usulü düzenleyen Seri No: 5 Tebliğde havayolu şirketlerinden istenir. Tuzak buradadır: iki Tebliğin başvuru listeleri birbirine çok benzediği için ISO sertifikası komşu rejimden taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4)

4. **C** Eşyanın brüt ağırlığı

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 7

Tebliğe göre basitleştirme izni kapsamında gümrük idaresine her bir taşımaya ilişkin olarak vagon bazında yalnızca beş bilgi elektronik ortamda iletilir: vagon numarası, CIM Taşıma Belgesi numarası, planlanan sevkiyat tarihi, hareket gümrük idaresi ve varış gümrük idaresi. Brüt ağırlık bu bilgiler arasında değildir. Brüt ağırlık; alıcı, gönderici, kap adedi ve eşyanın normal ticari tanımı ile birlikte, izin sahibinin gümrük idaresinde talep edilmesi hâlinde ibraz ettiği listede her bir CIM Taşıma Belgesi için asgari olarak yer verilen bilgilerdendir. En güçlü tuzak budur: talep hâlinde ibraz edilen liste ile vagon bazındaki elektronik iletim birbirine karıştırılmaktadır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 7)

5. **D** Transit rejimine konu olmayan serbest dolaşımdaki kabotaj eşyası için "K" kodu

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 7; Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) md. 7

Demiryolu basitleştirmesinde CIM Taşıma Belgesi numarasının karşısında dört kod kullanılır: transit rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda olmayan eşya için T, bunun önceki bir seferle taşınan eşyanın devamı niteliğindeki kısmı için TD, ihracata konu eşya için X ve ihracata konu eşyanın devamı niteliğindeki kısmı için XD. Transit rejimine konu olmayan serbest dolaşımdaki kabotaj eşyası için K kodu bu listede yoktur; K kodu, H, HD ve TR kodlarıyla birlikte havayolu ile basitleştirilmiş usulü düzenleyen Seri No: 5 Tebliğde konşimento numarasının karşısında kullanılır. Tuzak buradadır: iki Tebliğin kod listeleri aynı yapıda olduğu için K kodu komşu rejimden taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 7)

6. **E** Taşıtın varış istasyonuna varışına kadar

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 7

Tebliğe göre vagon bazındaki bilgiler ve kodlar, taşıtın hareketine kadar izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile elektronik imzalı olarak iletilir; bilgilerin sistemce kabulü ile izin sahibine kayıt numarası verilir. İletilen bilgilerde değişiklik yapılmak istenirse, değişiklik bilgileri bu kayıt numarası kullanılarak taşıtın varış istasyonuna varışına kadar iletilir. En güçlü çeldirici 'taşıtın hareketine kadar' ifadesidir: bu an, aynı hükümde ilk iletimin son anıdır; değişiklik için tanınan süre trenin varış istasyonuna varışına kadar uzanır. 96 saatlik süre ise havayolu basitleştirmesinde giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren bilgilerin iletilmesine ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 7)

7. **C** Eşyanın girişinin belli kurumların kontrolüne tabi olması

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 7, 11

Tebliğe göre basitleştirme izni sahibi demiryolu tren işletmecilerince verilen giriş özet beyanların kâğıt ortamında gümrük idaresine ibrazı zorunlu değildir. Bu kuralın dışında kalan, yani kâğıt ibrazın gündeme gelebileceği hâller dörttür: gümrük idaresince beyanın kontrolüne karar verilmesi, eşyanın muayenesine karar verilmesi, özet beyan eksikliği ve özet beyan fazlalığı. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin belli kurumların kontrolüne tabi olması bu hâller arasında sayılmamıştır; bu durumda Tebliğ başka bir sonuç bağlar: gerekli kontroller varış gümrük idaresine sevken önce giriş gümrük idaresinde yapılır. Tuzak budur; komşu hükümden taşınmış ve sağduyuya uygun görünen bir durumdur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 7, 11)

8. **B** Serbest bölgeden çıkışa ilişkin transit beyanında rejim hak sahibinin izin sahibi demiryolu tren işletmecisi olması ve CIM Taşıma Belgesinin transit beyanına eklenmesi

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 7

Tebliğe göre basitleştirme izni kapsamında vagon bazındaki bilgilerin taşıtın hareketine kadar izin sahibi tarafından elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmesi kuraldır. Ancak bir serbest bölgeden çıkarılarak varış gümrük idaresine demiryolu ile sevk edilecek eşya için özel bir hüküm vardır: serbest bölgeden çıkışa ilişkin düzenlenen transit beyanında rejim hak sahibinin izin sahibi demiryolu tren işletmecisi olması ve CIM Taşıma Belgesinin transit beyanına eklenmesi koşullarıyla işlemler, bu bilgilerin sisteme iletilmesine gerek olmaksızın Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve transit beyanı üzerinden yürütülür. İki koşul birlikte aranır. En güçlü çeldirici, rejim hak sahibi olarak göndericiyi gösteren seçenektir: Tebliğe göre basitleştirme izni kapsamında taşıma yapan demiryolu tren işletmecisi taşıma işlemleri için rejim hak sahibidir; gönderici yalnızca talep hâlinde ibraz edilen listedeki bilgilerdendir. Geçici depolamaya alma ve ulusal transitle ayrı sevk havayolu basitleştirmesine özgüdür; hareket idaresinin önceden izni taşıma sözleşmesinin Gümrük Bölgesi sınırını aşacak biçimde değiştirilmesine aittir. Yükleme listelerinin aslında sevk eden istasyonun mührünün bulunması ise listelerin genel şeklidir; rejim hak sahibi koşulunun yerini tutmaz. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 7, 9, 13)

9. **E** Ulusal transit rejimi kapsamındaki taşımalarda da tam yüklü vagona veya kaplara etiket yapıştırılması zorunludur.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 8

Tebliğe göre izin sahibi, piktogramı taşıyan etiketleri kullanarak basitleştirilmiş usul kapsamında taşınacak eşyanın tanınmasını sağlar. Etiketler CIM Taşıma Belgesinin sol üst köşesine yapıştırılır; CIM Taşıma Belgesi üzerinde etiket yerine piktogramı yeşil renkte basan bir mühür de kullanılabilir. Ortak transit rejimi kapsamındaki taşımalarda ayrıca tam yüklü vagona, diğer durumlarda kaplara etiket yapıştırılır; etiketlerin hazırlanmasından ve basımından izin sahibi sorumludur. Ulusal transit rejimi kapsamındaki taşımalarda ise vagon, kap veya kaplara etiket yapıştırılmasına gerek yoktur. Yanlış ifade, ortak transite özgü vagon ve kap etiketini ulusal transite de genişleten seçenektir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 8)

10. **C** İşletmecinin UIC işletme kodunun CIM Taşıma Belgesinde rejim hak sahibi (asıl sorumlu) alanına kaydedildiğinin kontrolü

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 11

Tebliğe göre hareket gümrük idaresi, ortak ya da ulusal transit kapsamında sevk edilecek vagonlar ve CIM belgeleri üzerinde şu kontrolleri yapar: ticari tanım ve mühür numaralarının ve tarife alt pozisyonunun ilgili kutulara yazılması, özet beyan ve varış bildirimi ya da önceki rejim beyanname numaralarının kaydı, kayıt numarasının CIM Taşıma Belgesi üzerine yazılması ve izin sahibinin aldığı ayniyet önlemleri. Bunlardan ikisi ortak transit rejimi kapsamı taşımalarla sınırlıdır: 'Basitleştirilmiş demiryolu transit prosedürü' ifadesinin yanındaki 'Evet' ibaresinin işaretlenerek demiryolu tren işletmecisinin Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) işletme kodunun rejim hak sahibi (asıl sorumlu) alanına kaydedildiğinin kontrolü ve yeşil piktogramlı etiket ya da mühür kontrolü. Diğer dört seçenekteki kontroller her iki rejimde de yapılır; çeldiriciler, bu ortak kontrollerin ortak transite özgü sanılmasına dayanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 11)

11. B Vazgeçme - 92110*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 10*

Tebliğe göre vagonların izin sahibi tarafından mühürlenmesi esastır. Ancak CIM Taşıma Belgesindeki veya tamamlayıcı belgelerdeki tanımlı eşyanın hemen tanınmasını mümkün kılıyorsa ve mühürleme mümkün olmuyorsa mühürlemeden vazgeçilebilir. Ayniyetin bu şekilde mühürleme dışındaki yollarla sağlanması hâlinde izin sahibi CIM Taşıma Belgesinin 21 no.lu kutusuna 'Vazgeçme - 92110' ibaresini yazar. Çeldiricilerin hepsi Tebliğde gerçekten kullanılan ifadelerdir: 'Basitleştirilmiş demiryolu transit prosedürü' ortak transitte 58 (b) no.lu kutuda yer alan ifadedir; 'konsolide' eşyanın gruplandırılması hâlinde listede eşya tanımı yerine kullanılır; T1 sembolü kontroller sonunda aynı 21 no.lu kutuya gümrük idaresince yazılır; TD ise transit eşyasının devamı için kullanılan koddur. En güçlü çeldirici T1'dir, çünkü aynı kutuya yazılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 10)

12. A II, III ve IV*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 10, 12*

Tebliğe göre vagonlar ve mühürlenmeye uygun diğer taşıma araçlarının izin sahibi tarafından mühürlenmesi esastır (II doğru). Hareket gümrük idaresi izin sahibinin aldığı ayniyet önlemlerini kontrol eder; ancak aksine karar alınmasını gerektiren bir tespit yoksa yeni bir mühürleme yapılmaz. 'Her durumda yeni bir mühürleme yapar' ifadesi bu nedenle yanlıştır (I yanlış). Sökülmeleri için özel araçlar gerektiren yüksek güvenlikli mühürler kullanılmışsa, hareket gümrük idaresinin istemesi hâlinde mühürleri izin sahibi söker (III doğru). Kontroller sonucunda uygunsuzluk tespit edilmezse 21 no.lu kutuya taşımanın türüne göre T1, T2 veya TR sembolleri yazılarak gümrük idaresince mühür uygulanır ve CIM Taşıma Belgesinin aslı ile birlikte trenin hareketine izin verilir (IV doğru). En güçlü tuzak I. önermedir; hareket idaresinin kontrol yetkisi ile yeniden mühürleme zorunluluğu karıştırılmaktadır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 10, 12)

13. D Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona erecek bir taşımanın yine bölge içinde başka bir idarede sona ermesi, hareket idaresinin önceden iznine bağlıdır.*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 13*

Tebliğe göre taşıma sözleşmesinde yapılan değişiklik yalnızca iki durumda hareket idaresinin önceden iznine bağlıdır: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sona erecek bir taşıma işleminin Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona ermesi ve Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona erecek bir taşıma işleminin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sona ermesi. Bu iki durumda izin sahibi, hareket idaresinin önceden izni olmadan değişiklik yapılmış sözleşmeyi uygulayamaz. Diğer durumlarda izin sahibi değişiklik yapılmış sözleşmeyi uygulayabilir ve izin makamı aksine karar vermedikçe yapılan değişiklikleri hareket idaresine derhal bildirir. Taşımanın yine Gümrük Bölgesi içinde, yalnızca başka bir gümrük idaresinde sona ermesi Gümrük Bölgesi sınırını aşmadığından 'diğer durumlar' arasındadır; önceden izin gerekmez. En güçlü çeldirici derhal bildirim yükümlülüğüdür: önceden izin ile sonradan bildirim birbirine karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 13)

14. B Karayolu ile yapılacak kısım için gerekli teminatın verilmesi ve izin makamınca izin verilmesi*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 14; Gümrük Yönetmeliği md. 222*

Tebliğe göre denizyolu ile getirilen ve CIM Taşıma Belgesi düzenlenerek demiryolu ile sevk edilecek eşyanın, demiryolu taşımacılığının bir parçası olarak limandan demiryolu taşıtlarına yükleneceği yere kadar karayolu ile taşınması gerekiyorsa iki koşul aranır: izin sahibinin karayolu taşımasının da kendi sorumluluğu altında gerçekleştirileceğini taahhüt etmesi ve taşımanın karayolu ile yapılacak kısmı için gerekli teminatı vermesi. Bu koşullar sağlanırsa izin makamı taşımanın tamamının basitleştirilmiş usulde yapılmasına izin verebilir. Vakada taahhüt verilmiştir; eksik olan teminat ve izin makamının iznidir. En güçlü çeldirici 'teminat aranmaz' seçeneğidir: Gümrük Yönetmeliği teminat istisnasını yalnızca basitleştirilmiş usulde demiryolu taşımasına tanır; karayolu ile yapılan kısım bu istisnadan dışında kalır. Hareket idaresinin önceden izni ise taşıma sözleşmesinin Gümrük Bölgesi sınırını aşacak şekilde değiştirilmesine aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 14; GY 222)

15. A Trenin varış gümrük idaresine ulaşması ile*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 14, 15*

Tebliğe göre vagon bazındaki bilgiler ve kodlar izin sahibi tarafından elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmişse, trenin varış gümrük idaresine ulaşması ile eşyanın varış gümrük idaresine sunulmuş olduğu ve transit işleminin sonlandırıldığı kabul edilir. Mühürlerin kontrolü, kayıt numarası üzerinden varış işlemlerinin yapılması ve giriş özet beyandaki eşya bilgilerinin varış idaresindeki kayıtlarla ilişkilendirilmesi bu andan sonra yapılan işlemlerdir. En güçlü çeldirici mühür kontrolü ve varış işlemleridir; bunlar sonlandırmanın koşulu değil, trenin ulaştığının tespitini müteakip yapılan işlemlerdir. Trenin sınır gümrük idaresine ulaşması ise yurt dışından gelen trende varış bildiriminin onaylandığı ve eşyanın varış idaresine sevk edildiği aşamadır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 15)

- 16. C** Taşımaların başlamasının planlandığı tarihten en geç 15 gün öncesinde *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 18*
- Tebliğe göre izin sahibi, basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak istasyonlara ilişkin değişiklikleri taşımaların başlamasının planlandığı tarihten en geç 15 gün öncesinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Süre ileriye doğru değil, planlanan başlangıç tarihinden geriye doğru işler; bildirim taşıma başlamadan yapılır. En güçlü çeldiriciler 30 günlük seçeneklerdir: otuz gün, izin şartlarına ilişkin durumda bir değişiklik olması hâlinde izin makamına bildirim için öngörülen süredir ve 'içerisinde' biçiminde, değişiklikten sonra işler. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 18)
- 17. A** I ve IV *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 16, 17*
- Tebliğe göre izin koşullarından birinin artık karşılanmadığı izin sahibince bildirilir veya gümrük idaresince tespit edilirse, eksikliklerin düzeltilmesi için izin sahibine bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün süre verilir; bu süre inandırıcı bilgi ve belge sunulması kaydıyla otuz gün uzatılabilir (I doğru). Süresinde düzeltme yapılmazsa izin otuz gün süre ile askıya alınır; askıya alma süresi izin sahibinin talebi üzerine otuz gün değil altmış gün daha uzatılabilir (II yanlış). İznin iptali bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girer; karar tarihi esas alınmaz, haklı taleplerde yürürlük tarihi ertelenebilir (III yanlış). İzni iptal edilen demiryolu tren işletmecisine, iptalin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile yeni izin verilmez (IV doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: düzeltme süresinin otuz günlük uzatması askıya alma süresine taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 16, 17)
- 18. B** CIM Taşıma Belgesine eklenebilen, bu belgenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan ve aslı üzerinde sevk eden istasyonun mührü bulunan liste *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 4, 7, 9, 12; Gümrük Yönetmeliği md. 214*
- Tebliğe göre CIM Taşıma Belgesine, Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmedeki örneğe uygun olarak düzenlenen yükleme listeleri eklenebilir ve bu listelerin sayısı CIM Taşıma Belgesinde eşlik eden belgelere ilişkin bilgiler için ayrılmış kutuda gösterilir. CIM Taşıma Belgesine eşlik eden yükleme listeleri bu belgenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur; yükleme listesi, CIM Taşıma Belgesinin ilgili olduğu vagon numarasını veya konteynerli taşımada eşyanın bulunduğu konteynerin numarasını içerir ve aslı üzerinde sevk eden istasyonun mührü bulunur. En güçlü tuzak transit refakat belgesine eklenen listedir: Gümrük Yönetmeliği'ne göre bu liste kalem listesidir ve o da eklendiği belgenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur, ancak CIM Taşıma Belgesine değil transit refakat belgesine eklenir. Trenin hareketinden sonra sevk edilmiş vagonlara ilişkin hazırlanan liste, işlem yapılan tüm vagonların sevk edilip edilmediğinin kontrolüne yarar. Belirli bir tarih aralığındaki işlemlere ilişkin liste izin sahibinin talep üzerine ibraz ettiği listedir; taşıma yapılacak istasyonların listesi ise izin başvurusunda izin makamına sunulan belgeler arasındadır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 4, 7, 9, 12; GY 214)
- 19. E** Basitleştirme izni kapsamındaki gümrük işlemlerini gümrük müşaviri veya yardımcısı aracılığıyla takip ettirmek *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 7, 18*
- Tebliğe göre basitleştirme izni kapsamında taşıma yapan demiryolu tren işletmecisi taşıma işlemleri için rejim hak sahibidir ve yükümlülükleri tek tek sayılmıştır. Bunlar arasında; izin kapsamındaki işlemlere ilişkin bilgilerin gümrük idaresince sorgulanabilmesi için işlem tarihinden itibaren üç yıl süre ile erişim sağlamak, izin şartlarına ilişkin durumunda değişiklik olursa en geç otuz gün içinde izin makamına bildirmek, kayıtlarında sevkıyata konu eşyanın statüsüne ilişkin ayrımı sağlamak ve her türlü usulsüzlük ve uyuşmazlığı hareket, varış ve sınır gümrük idarelerine bildirmek vardır. İşlemlerin gümrük müşaviri veya yardımcısı aracılığıyla takip ettirilmesi bu listede yer almaz. Bu seçenek, 'müşavir her işlemde şarttır' önyargısını yoklayan sağduyu tuzağıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 7, 18)
- 20. D** İzin otuz gün süreyle askıya alınır. *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) md. 16*
- Tebliğe göre Tebliğ hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket edildiği anlaşırsa, mevzuattaki cezai hükümler saklı kalmak üzere izin sahibi ilk iki seferde yazılı olarak uyarılır. Bir takvim yılı içerisinde iki kez yazılı olarak uyarılmasına rağmen aynı hükmün üçüncü kez ihlal edilmesi durumunda izin otuz gün süreyle askıya alınır. Yaptırım basamaklıdır: uyarı, uyarı, askıya alma. İptal bu basamakta yer almaz; iptal yanlış bilgi veya sahte belge, koşulların kaybedilip süresinde giderilmemesi ve yargı kararı verilen kişiyle altmış gün içinde ilişkinin kesilmemesi hâllerine bağlanmıştır. En güçlü çeldirici altmış günlük askıdır: altmış gün, otuz günlük askıya alma süresinin izin sahibinin talebi üzerine uzatılabileceği süredir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 16, 17)

BÖLÜM 25 · TRANSİT TEBLİĞİ (SERİ NO: 8)

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'de "eşyanın transit rejimine tabi tutulduğu ve basitleştirme izni kapsamında transit beyanı olarak kabul edilen bilgilerin sunulduğu gümrük idaresi" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Varış gümrük idaresi
- B) Hareket gümrük idaresi
- C) Giriş gümrük idaresi
- D) Transit idaresi
- E) Çıkış gümrük idaresi

2- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) aşağıdakilerden hangisine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır?

- A) Transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına
- B) Ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına
- C) İzni gönderici yetkisi başvurusunda aranacak koşullar ile yetkinin verilmesi, askıya alınması ve iptaline
- D) Transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına
- E) Transitime izin verilen serbest dolaşımda bulunmayan ham petrol ve akaryakıtın karayolu veya demiryolu ile transitine

3- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre aşağıdakilerden hangisi denizyolu basitleştirme izni sahibinin yükümlülükleri arasında yer almaz?

- A) Manifesto ve konşimentolara işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle erişim sağlamak
- B) Kayıtlarında, izin kapsamı sevkiyatlara konu eşyanın statüsüne ilişkin gerekli ayrımı sağlamak
- C) Sevkiyatın ayniyetini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak
- D) Ticari ve taşımaya ilişkin kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmak
- E) Her türlü usulsüzlük ve uyuşmazlığı hareket ve varış gümrük idarelerine bildirmek

4- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre eşyanın denizyolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirme izni verilebilmesi için başvuru sahibinde aranan genel ve özel koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmak
- B) Bünyesinde en az bir gümrük müşaviri istihdam etmek
- C) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve gecikme faizi bulunmaması
- D) Başvuru tarihi itibarıyla Gemi Acenteliği Yetki Belgesine sahip olmak
- E) Manifesto ve konşimento kayıtlarını elektronik ortamda tutmak

5- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre denizyolu basitleştirme izni başvurusunda, Gümrük Yönetmeliğinde belirli sayıda transit beyannamesi kapsamı eşyanın transit edilmesine bağlanan koşul, başvuru sahibinin hangi dönemde Türkiye Gümrük Bölgesindeki deniz limanları arasında denizyoluyla en az kaç konteyner kapsamı eşyayı transit etmiş olması durumunda da sağlanmış sayılır?

- A) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde 500 konteyner
- B) Başvurunun kayda alındığı tarihten geriye dönük son bir yıl içinde 500 konteyner
- C) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde 1.000 konteyner
- D) Başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılının her birinde 500 konteyner
- E) Başvurunun yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılı içinde 500 konteyner

6- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki deniz limanları arasında denizyoluyla konteynerle yapılacak taşımalarda, aşağıdaki eşyalardan hangisinin taşınmasında denizyolu basitleştirme izni kullanılamaz?

- A) Yurtdışından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya
- B) Türkiye Gümrük Bölgesinden yurtdışı edilecek ihracat eşyası
- C) Kanun veya genel idari düzenleyici işlemlerle ithali yasaklanan ve transitive bölge müdürlüğünce izin verilen eşya
- D) Yurtdışından getirilen ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki serbest dolaşımda olmayan eşya
- E) Yurtdışından getirilen ve gruplandırılmış olduğu için listede eşya tanımı yerine "konsolide" ifadesi kullanılan eşya

7- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine iletilen bilgilerde değişiklik yapılmak istenmesi hâlinde, değişiklik bilgileri ilgili kayıt numarası kullanılarak en geç ne zamana kadar gümrük idaresinin sistemine iletilir?

- A) Geminin hareketine kadar
- B) Geminin varış limanına ulaşmasına kadar
- C) Varış gümrük idaresince kayıt numarası üzerinden varış işlemi gerçekleştirilinceye kadar
- D) Hareket gümrük idaresince sistemde gerekli işlemler ikmal edilinceye kadar
- E) Hareket gümrük idaresince beyanın kontrolüne veya eşyanın muayenesine karar verilmeye kadar

8- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre basitleştirme izni kapsamında, transit beyanı olarak her bir taşımaya ilişkin gümrük idaresine elektronik ortamda iletilecek bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Taşımayı gerçekleştiren gemi acentesinin vergi numarası
- B) Taşımanın gerçekleştirileceği geminin IMO ve sefer numarası
- C) Hareket tarihi
- D) Konşimento numaraları
- E) Konteyner numarası

9- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre basitleştirme izni kapsamında gümrük idaresine iletilen konşimento numarasının karşısında, serbest dolaşımda olmayan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için hangi kod kullanılır?

- A) T
- B) TD
- C) X
- D) XD
- E) HD

10- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre izin sahibinin, basitleştirme izni kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak gümrük idaresine ibraz edeceği listeye ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmştir:

- I. Liste, gümrük idaresince talep edilmesi hâlinde, belirli bir tarih aralığında gerçekleştirilen işlemler için ibraz edilir.
- II. Listede her bir konşimento için asgari olarak konşimentodaki alıcı ve gönderici ile konteyner numarasına yer verilir.
- III. Eşyanın gruplandırılmış olması durumunda, eşya tanımı yerine "konsolide" ifadesi kullanılır.
- IV. Listede her bir konşimento için asgari olarak eşyanın net ağırlığına yer verilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

11- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre eşyanın hareket gümrük idaresinden varış gümrük idaresine sevinde basitleştirme izni çerçevesinde işlem yapılabilmesi için, her bir taşımaya ilişkin transit beyanı olarak kabul edilen bilgiler izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine en geç ne zamana kadar iletilir?

- A) Giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren doksan altı saat içinde
- B) Hareket gümrük idaresince sistemdeki işlemler ikmal edilinceye kadar
- C) Geminin varış limanına ulaşmasına kadar
- D) Geminin Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesine kadar
- E) Geminin hareketine kadar

12- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre hareket gümrük idaresince yapılan kontroller sonucunda, izin sahibince iletilen taşıma bilgilerinin yanlış beyan edildiğinin ya da bu bilgilerin giriş özet beyan kayıtları ile ilişkilendirilmesinde hata yapıldığının tespit edilmesi hâlinde nasıl işlem yapılır?

- A) Usulsüzlük cezası uygulanarak sistemdeki işlemler ikmal edilir.
- B) Eşya geçici depolama yerine alınır ve varış gümrük idaresine sevkı ulusal transit beyanı ile gerçekleştirilir.
- C) Bilgiler düzeltilemez; izin sahibinin yeni bir kayıt numarası almak üzere bilgileri baştan iletmesi gerekir.
- D) Sistemdeki işlemler ikmal edilmeden önce izin sahibine söz konusu bilgileri düzeltme imkânı tanınır.
- E) Varış gümrük idaresine uyuşmazlık bildirilir ve hatanın sebebinin yirmi sekiz gün içinde ispatı istenir.

13- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre "varış gümrük idaresi" deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Eşyanın transit rejimine tabi tutulduğu ve basitleştirme izni kapsamında transit beyanı olarak kabul edilen bilgilerin sunulduğu gümrük idaresi
- B) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin belli kurumların kontrolüne tabi olması durumunda gerekli kontrollerin, eşyanın sevkinden önce yapıldığı gümrük idaresi
- C) Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresi
- D) Ortak transit rejiminde bir Akit Tarafa giriş noktasındaki gümrük idaresi
- E) Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük idaresi

14- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre basitleştirme izni kapsamında varış gümrük idaresinde yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Geminin varış limanına ulaştığının gümrük idaresince tespit edilmesi üzerine, kayıt numarası üzerinden varış işlemi gerçekleştirilir.
- B) Yurtdışı edilmek üzere varış gümrük idaresine sevk edilen ihracat eşyasına ilişkin çıkış bildirimi işlemleri, geminin varış limanına ulaşmasıyla birlikte tamamlanır.
- C) Serbest dolaşımda olmayan eşya için giriş özet beyanda ilgili taşıma senedinde kayıtlı eşya bilgileri varış gümrük idaresindeki kayıt ile ilişkilendirilir.
- D) Varış gümrük idaresinde tespit edilen beyana aykırılıklar için Gümrük Yönetmeliğinin transit rejiminde beyana aykırılığa ilişkin hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
- E) Varış gümrük idaresince gerek görülmesi hâlinde, belirli bir tarih aralığındaki işlemler için tarama veya yoklama yöntemiyle kontroller gerçekleştirilir.

15- Denizyolu basitleştirme izni sahibi (B) Gemi Acenteliği A.Ş.'nin izin koşullarından birini artık karşılamadığı gümrük idaresince tespit edilmiş ve durum firmaya bildirilmiştir. Bu süreçte:

- Firma, eksikliklerin giderilebileceğine dair inandırıcı bilgi ve belge sunarak eksikliklerin düzeltilmesi için verilen sürenin uzatılmasını sağlamıştır.
- Uzatılan süre içinde de düzeltme yapılamadığından izin makamı, süre bitiminde izni askıya almıştır.
- Askıya alma süresi firmanın talebi üzerine uzatılmıştır.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'de öngörülen azami süreler kullanıldığına göre, firmanın eksiklikleri giderebileceği süre bildirim tarihinden itibaren toplam en fazla kaç gündür?

- A) 90
- B) 120
- C) 150
- D) 180
- E) 210

16- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre aşağıdaki durumlardan hangisinde denizyolu basitleştirme izni iptal edilir?

- A) İzin koşullarından birinin artık karşılanmadığının izin sahibince bildirilmesi veya gümrük idaresince tespit edilmesi
- B) Tebliğ hükümlerinden birine aykırı hareket edildiğinin bir takvim yılı içinde ilk kez anlaşılması
- C) Bir takvim yılı içinde iki kez yazılı olarak uyarılmasına rağmen izin sahibinin aynı hükmü üçüncü kez ihlal etmesi
- D) Kamu sağlığına veya çevreye karşı tehdidin niteliği veya seviyesi itibarıyla gerek görülmesi
- E) Hakkında kaçakçılıktan kesinleşmiş yargı kararı verilen yönetim kurulu üyesinin altmış gün içinde firmadan ilişiğinin kesilmemesi

17- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre aşağıdakilerden hangisi denizyolu basitleştirme izninin askıya alınmasını gerektiren durumlardan biri değildir?

- A) İznin, sahte belgelere dayanılarak verildiğinin sonradan ortaya çıkması
- B) İzin koşullarından birinin artık karşılanmadığı hâlde, düzeltme için verilen süre içinde durumun düzeltilmemesi
- C) Bir takvim yılı içinde iki kez yazılı olarak uyarılan izin sahibinin aynı hükmü üçüncü kez ihlal etmesi
- D) Kamunun emniyet ve güvenliğine karşı tehdidin niteliği itibarıyla gerek görülmesi
- E) Çevreye karşı tehdidin seviyesi itibarıyla gerek görülmesi

18- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre denizyolu basitleştirme izninin iptaline ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İzin sahibinin haklı talepleri söz konusu olduğunda izin makamı, iptalin yürürlüğe giriş tarihini erteleyebilir.
- B) İptalin yürürlüğe giriş tarihinin ertelenmesi durumunda kararın yürürlüğe gireceği tarih belirtilir.
- C) İznin iptali, izin makamınca iptal kararının alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
- D) İptal işlemi müteakip bir yıl içerisinde yapılan izin başvuruları reddedilir.
- E) Gerekli koşulların artık mevcut olmadığının anlaşılması ve verilen süreler içinde eksikliklerin giderilmemesi hâlinde izin iptal edilir.

19- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre izin sahibi, basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak deniz limanlarına ilişkin değişiklik söz konusu olduğunda bu değişiklikleri, taşımaların başlamasının planlandığı tarihten en geç (I) gün öncesinde Bakanlığa; izin şartlarına ilişkin durumunda bir değişiklik olması hâlinde ise en geç (II) gün içerisinde izin makamına bildirmekle yükümlüdür.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 15 – 30
- B) 10 – 30
- C) 15 – 60
- D) 30 – 15
- E) 30 – 30

20- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'in sonradan kontrol, yetki ve yürütme hükümlerine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. İzin sahibince gerçekleştirilen işlemler Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sonradan kontrole tabi tutulur ve bu kontrolde izin sahibinin izne ilişkin koşulları taşımaya devam edip etmediği de incelenir.
- II. Özel ve zorunlu durumlar ile Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir.
- III. Denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınacak eşyaya sınırlama getirme yetkisi Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) aittir.
- IV. Tebliğ hükümlerini Gümrükler Genel Müdürü yürütür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II ve III

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 25 · Transit Tebliği (Seri No: 8) — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	A	B	A	C	D	E	B	D	E	D	E	B	C	E	A	C	A	C

1. **B** Hareket gümrük idaresi

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 3

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'in tanımlar hükmünde hareket gümrük idaresi; eşyanın transit rejimine tabi tutulduğu ve basitleştirme izni kapsamında transit beyanı olarak kabul edilen bilgilerin sunulduğu gümrük idaresidir. Denizyolu basitleştirmesinde ayrı bir transit beyannamesi yerine izin sahibinin elektronik ortamda ilettiği bilgiler transit beyanı olarak kabul edildiğinden, tanım bu bilgilerin sunulduğu idareye bağlanmıştır. Aynı hükümde varış gümrük idaresi ise transit rejimine tabi tutulan eşyanın rejimin sonlandırılması için sunulması gereken idaredir; tanımdaki 'tabi tutulduğu' ifadesi rejimin başladığı yeri gösterir. Giriş gümrük idaresi Tebliğde eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine denizyoluyla getirildiği idare olarak geçer ve ayrıca tanımlanmamıştır; transit idaresi Gümrük Yönetmeliğinde ortak transit rejiminde bir Akit Tarafa giriş veya çıkış noktasındaki idaredir. En güçlü çeldirici 'Varış gümrük idaresi'dir: aynı tanımlar listesinde yer alır, ancak rejimin sonlandırıldığı idareyi ifade eder. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 3)

2. **D** Transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 1, 2

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'in amacı, transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Tebliğ, Gümrük Kanunu'nun transit rejimine ilişkin hükümleri ile Gümrük Yönetmeliği'nin denizyolu ile taşımaya ilişkin basitleştirilmiş usul hükmüne dayanır. Transit rejimi tebliğleri taşıma şekline göre ayrılmıştır: havayolu ile basitleştirilmiş usul Seri No 5'te, ortak ve ulusal transitle demiryolu ile basitleştirilmiş usul Seri No 6'da, izinli gönderici yetkisi Seri No 14'te, transitle izin verilen ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin karayolu veya demiryolu ile transiti Seri No 3'te düzenlenmiştir. En güçlü çeldirici havayolu seçeneğidir: Seri No 5'in amaç hükmü, taşıma şekli dışında Seri No 8 ile kelimesi kelimesine aynıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 1-2)

3. **A** Manifesto ve konşimentolara işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle erişim sağlamak

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 12

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre izin sahibi; kayıtlarında izin kapsamı sevkiyatlara konu eşyanın statüsüne ilişkin gerekli ayrımı sağlamakla, ticari ve taşımaya ilişkin kayıtlarını bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakla, sevkiyatın ayniyetini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almakla ve her türlü usulsüzlük ve uyuşmazlığı hareket ve varış gümrük idarelerine bildirip bunların araştırılmasında bu idarelerle işbirliği yapmakla yükümlüdür. Denizyolu Tebliğinde izin sahibinin işlemlere ilişkin bilgi sunma yükümlülüğü, gümrük idaresince talep edilmesi hâlinde belirli bir tarih aralığındaki işlemleri liste hâlinde ibraz etmek ile hareket veya varış gümrük idarelerince talep edilmesi hâlinde manifesto ve konşimento çıktılarını sunmaktır; manifesto ve konşimentolara işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle erişim sağlama yükümlülüğü bu Tebliğde yer almaz. Üç yıllık erişim yükümlülüğü, havayolu ile basitleştirilmiş usulü düzenleyen Seri No 5 Tebliğinde izin sahibi havayolu şirketine yüklenmiştir. Tuzak buradadır: iki Tebliğin yükümlülükler listesi büyük ölçüde aynıdır, ancak üç yıllık erişim yalnızca havayolu Tebliğinde vardır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 12)

4. **B** Bünyesinde en az bir gümrük müşaviri istihdam etmek

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 4; Gümrük Yönetmeliği md. 230

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre denizyolu basitleştirme izni için başvuru sahibinin, Gümrük Yönetmeliği'nde sayılan genel koşullara ilave olarak iki özel koşulu sağlaması gerekir: başvuru tarihi itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü) tarafından verilmiş Gemi Acenteliği Yetki Belgesine sahip olmak ile manifesto ve konşimento kayıtlarını elektronik ortamda tutmak ve bu bilgilerin gümrük idaresinin sistemine iletilmesi için gerekli elektronik altyapıya sahip olmak. Yönetmelikteki genel koşullar arasında Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmak ve gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş vergi, ceza ve gecikme faizi bulunmaması da vardır. Gümrük müşaviri istihdamı ne genel ne de özel koşullar arasında sayılmıştır. Bu şık 'gümrük işlemi varsa müşavir de şarttır' sağduyusuyla aranan bir koşul sanılabilir; ancak listede yoktur, diğer dört seçenek ise listeden aynen alınmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 4; GY 230)

- 5. A Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde 500 konteyner** *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 4; Gümrük Yönetmeliği md. 230*
- Gümrük Yönetmeliği, basitleştirme izinlerinde başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde en az 500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamı eşyanın transit edilmesini arar. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre denizyolu basitleştirmesinde başvuru sahibi, başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesindeki deniz limanları arasında denizyoluyla 500 konteyner kapsamı eşyayı transit etmişse bu koşul da sağlanmış sayılır. Dönemin başlangıcı başvurunun kayda alındığı gün değil, o ayın ilk günüdür; ölçü de takvim yılı değil, bu tarihten geriye dönük son bir yıldır. 1.000 sayısı Seri No 4 Tebliğinde kapsamlı teminat indirimi için son bir yılda aranan transit beyanı sayısıdır; üç takvim yılının her birinde ayrı ayrı değerlendirme ise izinli gönderici yetkisini düzenleyen Seri No 14 Tebliğine aittir. Seri No 8 Tebliğinde takvim yılı ölçüsü yalnızca yazılı uyarıların sayımında geçer. En güçlü çeldirici 'Başvurunun kayda alındığı tarihten geriye dönük son bir yıl içinde 500 konteyner' seçeneğidir: sayı doğrudur, başlangıç anı yanlıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 4; GY 230)
- 6. C Kanun veya genel idari düzenleyici işlemlerle ithali yasaklanan ve transitine bölge müdürlüğünce izin verilen eşya** *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 6, 7; Gümrük Yönetmeliği md. 225*
- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre basitleştirme izni; yurtdışından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinden yurtdışı edilecek olan, konteynerle taşınan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki deniz limanları arasında denizyoluyla taşınmasında kullanılmak üzere verilir. Konşimento numarasının karşısında serbest dolaşımda olmayan eşya için 'T', bunun daha önceki bir seferle taşınan devamı için 'TD', ihracata konu eşya için 'X' kodunun kullanılması ve talep üzerine verilen listede gruplandırılmış eşya için eşya tanımı yerine 'konsolide' ifadesinin yazılması, bu eşyanın izin kapsamında taşınabildiğini gösterir. Buna karşılık Tebliğ, Gümrük Yönetmeliği'nde transitine gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerince izin verilen eşyayı (kanun veya genel idari düzenleyici işlemlerle ithali yasaklanan eşya dâhil) ve iki belirli tarife pozisyonundaki eşyayı basitleştirme izninin kapsamı dışında tutmuştur. Saklı istisna buradadır: bölge müdürlüğünün transite izin vermiş olması, eşyanın denizyolu basitleştirmesiyle taşınabileceği anlamına gelmez; taşıma şekli ve güzergâh şartları karşılanırsa da izin bu eşyada kullanılamaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 6-7; GY 225)
- 7. D Hareket gümrük idaresince sistemde gerekli işlemler ikmal edilinceye kadar** *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 8*
- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine iletilen bilgilerde değişiklik yapılmak istenirse, değişiklik bilgileri, hareket gümrük idaresince sistemde gerekli işlemler ikmal edilinceye kadar, ilgili kayıt numarası kullanılarak gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilir. Geminin hareketi, değişikliğin değil, transit beyanı olarak kabul edilen bilgilerin ilk iletimi için öngörülen son andır. Havayolu basitleştirmesini düzenleyen Seri No 5 Tebliğinde değişiklik bilgileri taşıtın varış havalimanına, demiryolu basitleştirmesini düzenleyen Seri No 6 Tebliğinde ise varış istasyonuna varışına kadar iletilir; denizyolunda sınır, geminin varış limanına ulaşması değil, hareket gümrük idaresindeki işlemlerin ikmalidir. Varış işleminin kayıt numarası üzerinden gerçekleştirilmesi ve hareket gümrük idaresinin gerekli gördüğü hâllerde beyanı kontrol veya eşyayı muayene edebilmesi Tebliğde ayrı aşamalıdır; değişiklik süresine bağlanmamıştır. En güçlü çeldirici 'Geminin varış limanına ulaşmasına kadar' seçeneğidir: havayolu ve demiryolu Tebliğlerindeki kural denizyoluna taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 8)
- 8. E Konteyner numarası** *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 7*
- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre basitleştirme izni kapsamında gümrük idaresine her bir taşımaya ilişkin olarak şu bilgiler elektronik ortamda iletilir: taşımayı gerçekleştiren gemi acentesinin vergi numarası, taşımanın gerçekleştirileceği geminin IMO ve sefer numarası, hareket tarihi, hareket ve varış gümrük idareleri ile konşimento numaraları. Konteyner numarası bu listede yoktur. Konteyner numarası, izin sahibinin gümrük idaresince talep edilmesi hâlinde belirli bir tarih aralığındaki işlemleri için ibraz edeceği listede, her bir konşimento için asgari olarak yer verilecek bilgiler arasında sayılmıştır. Tuzak buradadır: konteyner numarası Tebliğde gerçekten geçer, ancak her taşımada iletilen bilgilerde değil, talep üzerine verilen listededir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 7)
- 9. B TD** *Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 7*
- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre her bir taşımaya ilişkin iletilen konşimento numarasının karşısında dört kod kullanılır: serbest dolaşımda olmayan eşya için 'T', serbest dolaşımda olmayan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için 'TD', ihracata konu eşya için 'X', ihracata konu olan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için 'XD'. Soru, serbest dolaşımda olmayan eşyanın devamını sorduğu için kod 'TD'dir. 'HD' kodu denizyolu Tebliğinde yoktur; havayolu ile basitleştirilmiş usulü düzenleyen Seri No 5 Tebliğinde öncesinde bir transit beyanına konu olmuş eşyanın devamı için kullanılır. En güçlü çeldirici 'XD'dir: 'devam' bilgisini doğru taşır, ancak ihracat eşyasına aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 7)

10. **D** I, II ve III

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 7

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre izin sahibi, gümrük idaresince talep edilmesi hâlinde, belirli bir tarih aralığında basitleştirme izni kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgileri liste hâlinde gümrük idaresine ibraz eder; I doğrudur. Bu listede her taşımada iletilen bilgilerin yanı sıra her bir konşimento için asgari olarak konşimentodaki alıcı, konşimentodaki gönderici, kap adedi, eşyanın normal ticari tanımı, brüt ağırlık ve konteyner numarasına yer verilir; II doğrudur. Eşyanın gruplandırılmış olması durumunda eşya tanımı yerine 'konsolide' ifadesi kullanılır; III doğrudur. Listede net ağırlık değil brüt ağırlık yer alır; IV yanlıştır. En güçlü tuzak II'dir: havayolu basitleştirmesini düzenleyen Seri No 5 Tebliğindeki aynı listede konteyner numarası yoktur, denizyolu listesinde ise vardır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 7)

11. **E** Geminin hareketine kadar

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 8

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre eşyanın hareket gümrük idaresinden varış gümrük idaresine sevkinde basitleştirme izni çerçevesinde işlem yapılabilmesi için, her bir taşımaya ilişkin bilgiler geminin hareketine kadar izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilir; bilgiler sistemce kabul edilince izin sahibine kayıt numarası verilir. 'Hareket gümrük idaresince sistemdeki işlemler ikmal edilinceye kadar' ifadesi ilk iletim için değil, daha önce iletilmiş bilgilerde yapılacak değişikliklerin iletilmesi için öngörülen süredir. Doksan altı saatlik süre havayolu basitleştirmesini düzenleyen Seri No 5 Tebliğinde giriş özet beyanından itibaren işleyen süredir. Geminin Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi ise varışta ihracat eşyasının çıkış bildirimine ilişkin işlemlerin ancak ondan sonra tamamlanabildiği andır. En güçlü çeldirici değişiklik süresidir: aynı hükümde, aynı kayıt numarası üzerinden yürüyen ikinci bir an olarak yer alır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 8)

12. **D** Sistemdeki işlemler ikmal edilmeden önce izin sahibine söz konusu bilgileri düzeltme imkânı tanınır.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 8

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre hareket gümrük idaresi, basitleştirme izni kapsamında sevk edilecek eşyaya ilişkin kontrolleri, iletilen taşıma bilgilerini ve kodları giriş özet beyan ya da beyanname kayıtları, elektronik ortamdaki manifesto bilgileri ve konşimentolarla karşılaştırarak yapar. Uygunsuzluk yoksa işlemler kayıt numarası üzerinden ikmal edilir. Bilgilerin yanlış beyan edildiği ya da kayıtlarla ilişkilendirilmesinde hata yapıldığı tespit edilirse, sistemdeki işlemler ikmal edilmeden önce izin sahibinin bu bilgileri düzeltmesine izin verilir. Hüküm bu aşamada ceza, geçici depolama veya yeni kayıt öngörmez; değişiklikler de aynı kayıt numarası kullanılarak iletilir. Yirmi sekiz günlük ispat süresi Gümrük Yönetmeliği'nde varışta eksik çıkan eşya için öngörülmüştür; geçici depolamaya alma ve ulusal transit beyanıyla sevk ise havayolu basitleştirmesine ilişkin Seri No 5 Tebliğinde yer alır. En güçlü çeldirici usulsüzlük cezası seçeneğidir: 'yanlış beyan' ifadesi ceza çağırıştırır, ancak Tebliğ bu aşamada düzeltme imkânı tanır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 8)

13. **E** Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük idaresi

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 3, 8

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'in tanımlar hükmünde varış gümrük idaresi, transit rejimine tabi tutulan eşyanın rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük idaresi olarak tanımlanmıştır. Aynı hükümdeki hareket gümrük idaresi ise eşyanın transit rejimine tabi tutulduğu ve basitleştirme izni kapsamında transit beyanı olarak kabul edilen bilgilerin sunulduğu idaredir; biri rejimin başladığı, öteki sona erdiği yeri gösterir. Tebliğe göre eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin belli kurumların kontrolüne tabi olması durumunda gerekli kontroller varış gümrük idaresinde değil, eşyanın varış gümrük idaresine sevkinden önce giriş gümrük idaresinde yapılır. Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın işlemlerinin yerine getirildiği idare Gümrük Kanunu'ndaki ihracat gümrük idaresi tanımına, Akit Tarafa giriş noktasındaki idare ise Gümrük Yönetmeliği'nde ortak transit rejimine özgü transit idaresi tanımına aittir. En güçlü çeldirici belli kurum kontrollerinin yapıldığı idareyi tarif eden seçenektir: kontrolün yapıldığı yer ile rejimin sonlandırıldığı yer ayrıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 3, 8)

14. **B** Yurtdışı edilmek üzere varış gümrük idaresine sevk edilen ihracat eşyasına ilişkin çıkış bildirimi işlemleri, geminin varış limanına ulaşmasıyla birlikte tamamlanır.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 9

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre geminin varış limanına ulaştığının gümrük idaresince tespit edilmesi üzerine, hareket aşamasında verilen kayıt numarası üzerinden varış işlemi gerçekleştirilir. Varış işlemiyle birlikte serbest dolaşımda olmayan eşya için giriş özet beyanda ilgili taşıma senedinde kayıtlı eşya bilgileri varış idaresindeki kayıt ile ilişkilendirilir. Yurtdışı edilmek üzere varış idaresine sevk edilen ihracat eşyası için ise ilişkilendirilen ihracat beyannamelerinin çıkış bildirimine kaydedilmesine sistem tarafından izin verilir ve çıkış bildirimine ilişkin işlemler geminin Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden sonra tamamlanır; geminin varış limanına ulaşması bu işlemleri tamamlamaz. Varışta tespit edilen beyana aykırılıklar için Gümrük Yönetmeliği'nin transit rejiminde beyana aykırılığa ilişkin hükümleri uygulanır; varış idaresi gerek gördüğünde tarama veya yoklama yöntemiyle kontrol de yapabilir. Tuzak, ihracat eşyasında sürecin bittiği anın varış anına çekilmesidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 9)

15. **C** 150

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 10, 11

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre izin koşullarından birinin artık karşılanmadığı tespit edildiğinde, eksikliklerin düzeltilmesi için bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün süre verilir; bu süre, inandırıcı bilgi ve belge sunulması kaydıyla otuz gün uzatılabilir (30 + 30 = 60 gün). Verilen süre içinde düzeltme yapılmazsa izin makamı izni otuz gün süreyle askıya alır; otuz günlük askıya alma süresi izin sahibinin talebi üzerine altmış gün daha uzatılabilir (30 + 60 = 90 gün). Bu ek süreler içinde de düzeltme yapılmazsa izin iptal edilir. Toplam süre 60 + 90 = 150 gündür. Saklı nokta, askıya alma süresinin uzatmasının otuz değil altmış gün olmasıdır; 120 sonucu bu uzatmayı da otuz gün sanan hesaptan, 90 sonucu askı uzatmasını hiç eklemeyen hesaptan, 180 ve 210 sonuçları ise ilk süreyi başvuru eksikliklerindeki altmış güne karıştıran hesaplardan çıkar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 10-11)

16. **E** **Hakkında kaçakçılıktan kesinleşmiş yargı kararı verilen yönetim kurulu üyesinin altmış gün içinde firmadan ilişkisinin kesilmemesi**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 10, 11; Gümrük Yönetmeliği md. 230

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre izin; iznin yanlış bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması, gerekli koşulların artık mevcut olmadığının anlaşılması ve verilen süreler içinde eksikliklerin giderilmemesi ile Gümrük Yönetmeliği'nde sayılan kişilerden biri hakkında sayılan kanunlara muhalefetten kesinleşmiş yargı kararı verilmesine rağmen bu kişinin altmış gün içinde firma ile ilişkisinin kesilmemesi hâllerinde iptal edilir. Yönetmelik, bu kişiler arasında yönetim kurulu üyelerini, kanunlar arasında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu saymıştır. Diğer seçenekler iptal değil, kademeli yaptırımlara bağlanmıştır: izin koşulunun karşılanmadığının bildirilmesi veya tespiti üzerine önce otuz günlük düzeltme süresi verilir; Tebliğ hükmüne aykırılıkta ilk iki seferde yazılı uyarı yapılır; takvim yılı içinde iki uyarıya rağmen aynı hükmün üçüncü kez ihlalinde ve kamu sağlığına veya çevreye tehdit hâlinde izin askıya alınır. En güçlü çeldirici üçüncü ihlal seçeneğidir: yaptırımın en ağır basamağı gibi görünür, ancak sonucu otuz günlük askıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 10-11; GY 230)

17. **A** **İzin, sahte belgelere dayanılarak verildiğinin sonradan ortaya çıkması**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 10, 11

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre izin üç durumda askıya alınır: izin koşullarından birinin artık karşılanmadığı bildirilmiş veya tespit edilmiş ve izin sahibi verilen süre içinde durumu düzeltmemişse izin otuz gün süreyle askıya alınır; bir takvim yılı içinde iki kez yazılı olarak uyarılmasına rağmen aynı hükmün üçüncü kez ihlal edilmesi hâlinde izin otuz gün süreyle askıya alınır; kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye karşı tehdidin niteliği veya seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde de izin askıya alınır. İzin yanlış bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması ise askı değil, doğrudan iptal sebebidir; Tebliğ bu durumda düzeltme süresi veya askı öngörmez. En güçlü çeldirici süresinde düzeltmeme seçeneğidir: bu durum ek süreler de geçtikten sonra iptale dönüşür, ancak verilen ilk süre geçtiğinde sonucu askıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 10-11)

18. **C** **İzin iptali, izin makamınca iptal kararının alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.**

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 11

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre iznin iptali, kararın alındığı tarihten değil, bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bununla birlikte izin sahibinin haklı talepleri söz konusu olduğunda izin makamı iptalin yürürlüğe giriş tarihini erteleyebilir; bu durumda kararın yürürlüğe gireceği tarih belirtilir. İptal işlemini müteakip bir yıl içerisinde yapılan izin başvuruları reddedilir. Basitleştirme izni için gerekli koşulların artık mevcut olmadığının anlaşılması ve izin sahibinin Tebliğde belirtilen süreler içinde eksiklikleri gidermemesi de iptal sebepleri arasındadır. Yanlış seçenekte yürürlüğün başlangıç anı değiştirilmiştir: 'bildirim tarihi' yerine 'kararın alındığı tarih' yazılmıştır ve bu değişiklik iptalin izin sahibi bakımından hüküm doğurduğu anı öne çeker. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 11)

19. **A** 15 – 30

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 12

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre izin sahibi, basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak deniz limanlarına ilişkin değişiklikleri, taşımaların başlamasının planlandığı tarihten en geç 15 gün öncesinde Bakanlığa bildirir. Aynı yükümlülükler listesinde ikinci bir süre daha vardır: izin şartlarına ilişkin durumunda bir değişiklik olması hâlinde izin sahibi en geç otuz gün içerisinde izin makamına durumunu bildirir. İki sürenin yönü de farklıdır: liman değişikliği taşımalardan önce bildirilir, izin şartındaki değişiklik ise oluştuktan sonra otuz gün içinde bildirilir. En güçlü çeldirici '30 – 15' seçeneğidir: aynı hükümdeki iki sayının yerini değiştirir. Altmış gün başvuru eksikliklerinin tamamlanma süresi ve askı uzatması, on gün ise havayolu Tebliğinde eksik çıkan eşyanın getirilmesi için tanınan süredir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 12)

20. **C** I ve III

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) md. 13, 14, 16

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)'e göre izin sahibince gerçekleştirilen işlemler Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sonradan kontrole tabi tutulur; bu kontrol sırasında izin sahibinin izne ilişkin koşulları taşımaya devam edip etmediği de kontrol edilir; I doğrudur. Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü); Tebliğin uygulanmasını temin için gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınacak eşyaya sınırlama getirmeye, özel ve zorunlu durumlar ile Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir. Bu nedenle III doğru, aynı yetkiyi bölge müdürlüklerine veren II yanlıştır. Tebliğ hükümlerini Gümrükler Genel Müdürü değil Ticaret Bakanı yürütür; IV yanlıştır. En güçlü tuzak IV'tür: Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yetki hükmündeki ağırlığı, yürütmenin de ona ait olduğu izlenimini verir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 13-14, 16)



BÖLÜM 26 · TRANSİT TEBLİĞİ (SERİ NO: 14)

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre; nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla, ülkenin herhangi bir noktasından tescil edilen ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın transit beyanı ve mühür tatbiki olmaksızın getirildiği izinli gönderici tesisinden sınır gümrük idaresine doğrudan sevkine imkân veren uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İhracatta yerinde gümrükleme uygulaması
- B) Sınır kapılarından öncelikli geçiş uygulaması
- C) Kolay ihracat noktaları uygulaması
- D) Basitleştirilmiş usulde transit uygulaması
- E) Mühürden vazgeçme uygulaması

2- İzinli gönderici yetkisine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) aşağıdakilerden hangisine dayanılarak hazırlanmıştır?

- A) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliği
- B) Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
- C) TIR Sözleşmesi ile Gümrük Yönetmeliği
- D) Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ile Gümrük Yönetmeliği
- E) Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu

3- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici başvurusunda bulunacak kişilerin taşıması gereken şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Kapsamlı teminat kullanma veya teminattan vazgeçme iznine sahip olunması
- B) Başvuru formunda belirtilen asgari şartlara haiz en az bir tesise sahip olunması
- C) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş ancak ödenmemiş herhangi bir vergi ve ceza borcu bulunmaması
- D) Kayıtların güvenilir ve izlenebilir şekilde tutulduğu bir lojistik programının kullanılıyor olması
- E) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesine sahip olunması

4- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici başvurusunda aranan koşullara ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Sahip olunan kapsamlı teminat izni ile ilişkili teminat mektubunun Türkiye'de yerleşik bir kefil kuruluştan alınmış olması gerekir.
- II. Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında, başvuru formunda belirtilen suçlarla ilgili dava açılmamış olması gerekir.
- III. Başvuru sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü olması hâlinde, mali yapının yeminli mali müşavir tarafından incelenerek olumlu görüşle rapora bağlanmış olması koşulunun kanıtlanması gerekmez.
- IV. Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınınca düzenlenen geçerli ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarına sahip olunması gerekir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

5- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) kapsamında izinli gönderici yetkisi için başvuru yapacak bir şirkete ilişkin bilgiler şöyledir:

- Doğu Lojistik A.Ş., 2026 yılında izinli gönderici yetkisi için başvuru yapacaktır.
- Şirket, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahiptir.
- Şirket, ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın taşınmasına yönelik transit beyanlarında (TIR karnesi dahil) taşıyıcı olarak değil, rejim hak sahibi sıfatıyla yer almaktadır.

Buna göre şirketin, transit beyanı sayısına ilişkin koşulu sağlayabilmesi için 2023, 2024 ve 2025 yıllarının her birinde rejim hak sahibi olarak yer alması gereken asgari transit beyanı sayısı kaçtır?

- A) 125
- B) 500
- C) 1.375
- D) 4.125
- E) 5.500

6- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici başvurusunda, başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı boyunca her yıl ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanan beyanname sayısı, işlem gören tüm beyanname sayısının yüzde kaçını aşmamalıdır?

- A) % 0,2
- B) % 0,5
- C) % 2
- D) % 10
- E) % 25

7- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici yetkisine ilişkin işlemler ile bu işlemlerin yapılacağı veya bu işlemleri yapan makam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Başvuru formuyla başvurunun yapılması – Genel Müdürlük
- B) Tesiste gümrük hizmeti verilmesinin gümrük idaresi üzerinde orantısız idari yük getirmeyeceğine ilişkin değerlendirme – İlgili bölge müdürlüğü
- C) Kapsamlı teminat, ISO sertifikaları ve lojistik programı koşullarına ilişkin yerinde inceleme – Genel Müdürlükçe görevlendirilen Ticaret Uzmanı
- D) TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi – Genel Müdürlük
- E) Ön başvuru formuyla ön başvurunun yapılması – Genel Müdürlük

8- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici yetkisi başvurusunun yerinde incelenmesi, yetkinin geçerliliği ve yenilenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yenileme başvurusu, yetkilendirmenin yapıldığı tarihten itibaren her üç yılın dolduğu ayda yapılır.
- B) İzinli gönderici yetkisi askıya alınmadığı veya iptal edilmediği sürece geçerlidir.
- C) Koşulların yerinde incelenmesine ilişkin olarak beş günü geçmemek üzere yapılan konaklama ve ulaşım giderleri, inceleme sırasında başvuruda bulunanlarca karşılanır.
- D) Yenileme başvurusunun yapıldığı tarihte yetki kapsamındaki tesislere ilişkin yerinde incelemenin üzerinden bir yıldan daha az süre geçmişse, bu tesislerde yerinde inceleme yapılabilir.
- E) Yerinde inceleme sonucunda gerekli şartların sağlandığı anlaşılırsa başvuru sahibi adına izinli gönderici yetki numarası ve yetki belgesi düzenlenir.

9- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre "izinli gönderici" deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Transit rejimine tabi eşyayı, varış gümrük idaresine sunmaksızın yetkilendirilmiş tesislerde teslim almaya ve transit işlemlerini bu yerlerde sonlandırmaya yetkilendirilmiş olan taşımadan sorumlu veya ithalatçı kişi
- B) Teminat tutarına kadar doğabilecek gümrük vergileri ve diğer yükleri rejim hak sahibi ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı olarak üstlenen gerçek veya tüzel üçüncü kişi
- C) İhracatta yerinde gümrükleme, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme ile kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı düzenleme izinlerinden bir veya daha fazlasına sahip kişi
- D) Aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren, yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketi
- E) Transit rejimine tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve rejim kapsamında yapılan işlemlerde transit işlemlerinden sorumlu olan kişi

10- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre yenilemenin Genel Müdürlükçe talep edildiği durumda, izinli gönderici yetkisi sahibinin yenileme başvurusunda bulunmaması hâlinde uygulanacak askıya alma ve iptal süreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Tebligat tarihinden başlamak üzere 90 gün içinde başvuru yapılmazsa yetki askıya alınır; askıya alma işleminden itibaren 30 gün içinde de başvuru yenilenmezse yetki iptal edilir.
- B) Tebligat tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde başvuru yapılmazsa yetki askıya alınır; askıya alma işleminden itibaren 90 gün içinde de başvuru yenilenmezse yetki iptal edilir.
- C) Tebligat tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde başvuru yapılmazsa yetki askıya alınır; tebligat tarihinden itibaren 90 gün içinde de başvuru yenilenmezse yetki iptal edilir.
- D) Talep yazısının tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde başvuru yapılmazsa yetki askıya alınır; askıya alma işleminden itibaren 90 gün içinde de başvuru yenilenmezse yetki iptal edilir.
- E) Tebligat tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde başvuru yapılmazsa yetki doğrudan iptal edilir; iptal kararında yeniden başvuru yapılabilecek tarih bir aydan az olamaz.

11- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre aşağıdakilerden hangisi, ilgili tesisin yetkilendirilmesinin söz konusu durum ortadan kalkıncaya kadar askıya alınmasını gerektiren durumlar arasında yer almaz?

- A) Tesiste gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığının, kamera kayıtları ve lojistik kayıtlarının gerektiği gibi saklanmadığının tespit edilmesi
- B) Yetki kapsamında işlem görecekt eşyanın kontrolü için görevli memura gerekli kolaylığın ve görevini gerçekleştirmesine uygun çalışma ortamının sağlanmaması
- C) Bölge müdürlüğünce tesisin faaliyetinin devam etmesinin risk doğuracağına yönelik somut bir tespit bulunması
- D) Tesis müdürü ve müdür yardımcısı olarak bildirilen kişi hakkında başvuru formunda belirtilen suçlardan dava açıldığı hâlde ilgili kişinin görevine devam etmesi
- E) Tesiste kullanılan lojistik programının gerekli nitelikleri taşımadığının veya usulüne uygun kullanılmadığının tespit edilmesi

12- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre aşağıdakilerden hangisi, izinli gönderici yetkisinin iptal edilmesini gerektiren durumlar arasında yer almaz?

- A) Tesise girişi gerçekleşmeyen bir eşya için izinli gönderici yetkisi kapsamında mühürleme ve transit işlemlerinin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi
- B) Yenileme yapılmaması nedeniyle uygulanan askıya alma işleminden itibaren 90 gün içerisinde başvurunun yenilenmemesi
- C) İlgililer hakkında başvuru formunda belirtilen suçlardan dava açıldığının tespit edilmesi
- D) İznin yanlış, eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması
- E) Gümrük idaresinden temin edilen özel tipte mühür dışında mühür kullanılması

13- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici yetkisi ve tesis yetkilendirmesine ilişkin askıya alma ve iptal kararlarının bildirilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Askıya alma ve iptal kararları izin sahibine gerekeçli olarak ilgili bölge müdürlüğünce bildirilir.
- II. Yapılan bildirimde askıya alma ve iptal kararının uygulamaya konulacağı tarihe de yer verilir.
- III. İptal kararlarında yeniden başvuru yapılabilecek tarih bilgisi de yer alır.
- IV. Yeniden başvuru yapılabilecek tarih, bir aydan az ve bir yıldan fazla olmayacak şekilde belirlenir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) II ve III

14- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici tesisinden ihraç edilecek eşya için muayenenin öngörülmesi durumunda muayene işleminin ne zaman ve nerede gerçekleştirileceği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Hazır bildiriminin yapılmasını müteakip azami üç saat içinde, yetki kapsamı izinli gönderici tesislerinde
- B) Kontrol türünün bildirimini müteakip azami üç saat içinde, tesisin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünde
- C) Kontrol türünün bildirimini müteakip azami yirmi dört saat içinde, yetki kapsamı izinli gönderici tesislerinde
- D) Kontrol türünün bildirimini müteakip azami üç saat içinde, yetki kapsamı izinli gönderici tesislerinde
- E) Transit beyannamesinin tescilini müteakip azami üç saat içinde, yetki kapsamı izinli gönderici tesislerinde

15- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici yetkisi kapsamında tesisten ihraç edilecek eşyaya ilişkin gümrük işlemleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İhraç edilecek eşya, tesislerde taşıma aracına yüklenmeye hazır olarak açık veya kapalı bir yere konulur ya da taşıma aracında yüklü olarak bekletilir.
- B) Eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğu izinli gönderici tarafından gümrük idaresine elektronik ortamda bildirilir ve eşya bu bildirim esnasında tesiste hazır bulunur.
- C) Transit beyannamesinde teminat verilmesi gereken hâllerde yetki sahibi sadece kendisine ait götürü teminatı kullanabilir.
- D) Transit beyannamesinin kırmızı hatta işlem görecektir olması hâlinde izinli gönderici mühür muayene memurunca sökülür, muayeneyi müteakip yeni mühür izinli gönderici tarafından tatbik edilir.
- E) İhracat beyannamesinin işlemleri bittikten sonra eşya hâlihazırda yüklü değilse taşıta yüklenir ve araca izinli gönderici mühür tatbik edilerek basitleştirilmiş usulde transit beyannamesi tescil edilir.

16- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici tesisinde hazır bildirim sonrasında kontrol türü bildirilen beyannamelere ilişkin işlemlerin mesai saatleri dışında tamamlanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Eşyanın muayene edileceği bildirilen transit beyannamelerine ilişkin işlemlerin mesai saatleri dışında tamamlanma talepleri, fazla mesai ücreti yatırılması koşuluyla yerine getirilir.
- B) Belge kontrolüne tabi tutulacağı bildirilen ihracat beyannamelerine ilişkin işlemler, mesai saatleri dışında fazla mesai ücreti ödenmeksizin tamamlanır.
- C) Eşyanın muayene edilmeyeceği bildirilen transit beyannamelerine ilişkin işlemlerin mesai saatleri dışında tamamlanma talepleri, fazla mesai ücreti yatırılması koşuluyla yerine getirilir.
- D) Belge kontrolüne tabi tutulmayacağı bildirilen ihracat beyannamelerine ilişkin işlemlerin mesai saatleri dışında tamamlanma talepleri, fazla mesai ücreti yatırılması koşuluyla yerine getirilir.
- E) Mesai saatleri dışında fazla mesai ücreti yalnızca eşyanın muayene edileceği bildirilen ihracat beyannameleri için aranır; transit beyannamelerinde aranmaz.

17- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici tesisine mühürlü vaziyette veya kolay ihracat noktaları kullanılarak getirilen araçların işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İzinli göndericinin Ek-3'te yer alan muvafakatnameye sahip olması durumunda mühür sökme yetkisine ilişkin sınırlama uygulanmaz.
- B) Araç üzerinde bulunan transit beyanlarına ilişkin transit refakat belgelerine yeni mühür numarası elle yazılır ve izinli gönderici kaşesi vurularak imzalanır.
- C) Kolay ihracat noktaları uygulaması kapsamında herhangi bir gümrük idaresinden tescil edilen ihracat beyannamesi kapsamı eşya, transit beyannamesi ve mühür tatbiki olmaksızın doğrudan izinli gönderici tesisine getirilebilir.
- D) İzinli gönderici tesisinde mühür sökme yetkisi, yetki sahibinin taşıyıcı sıfatını taşıdığı transit beyanlarıyla tesise gelen araçlarla sınırlıdır.
- E) Kolay ihracat noktaları uygulaması kapsamında tesise getirilen eşyaya ilişkin hazır bildirim, tesisin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne iletilebilir.

18- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi firmaların tesislerinden ihraç edilecek eşyanın taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Transit beyanı, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi firma tarafından rejim hak sahibi olarak basitleştirilmiş usulde verilir.
- B) Transit beyanı, izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından rejim hak sahibi olarak basitleştirilmiş usulde verilebilir.
- C) İhracat beyannamesi, kolay ihracat noktaları uygulamasına özgü basitleştirilmiş işlem koduyla tescil edilir.
- D) Transit beyannamesinde eşyanın bulunduğu yer alanına izinli gönderici tesis kodu girilir.
- E) İzinli gönderici mühür, eşya izinli gönderici tesisine getirildikten sonra bu tesiste tatbik edilir.

19- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici tesisinden çıkış yapıldıktan sonra antrepodan serbest dolaşımda olmayan eşya veya gümrük idaresinden eşya alınması hâllerinde, yüklü aracın mühürünün sökülmesi ve eşya yüklendikten sonra yeni mühür tatbiki işlemlerini yapacak olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A)** Antrepodan alınmada yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya antrepoda görevli gümrük memuru; gümrük idaresinden alınmada gümrük idaresi
- B)** Her iki hâlde de yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya ilgili gümrük idaresinde görevli gümrük memuru
- C)** Antrepodan alınmada antrepo işleticisi veya antrepoda görevli gümrük memuru; gümrük idaresinden alınmada gümrük idaresi
- D)** Antrepodan alınmada yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya antrepoda görevli gümrük memuru; gümrük idaresinden alınmada izinli gönderici
- E)** Her iki hâlde de, yetki sahibinin rejim hak sahibi olması kaydıyla izinli gönderici

20- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici yetkisi sahiplerinin özel tipte mühür kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A)** Özel tipte mühürler gümrük idaresinden ücretsiz olarak temin edilir.
- B)** İhracatta yerinde gümrükleme tesisinde mühürleme yapılacak durumlar haricinde mühürler izinli gönderici tesisinde muhafaza edilir ve tesis dışına çıkarılamaz.
- C)** İzinli gönderici yetkisi sahipleri, Sözleşmeye uygun olmak kaydıyla gümrük idaresi dışından temin ettikleri mühürleri de kullanabilir.
- D)** İhracatta yerinde gümrükleme tesisinde mühürleme yapılacak durumlarda taşıyıcıya teslim edilen mühürlerin ayrıca kayıt altına alınması gerekmez.
- E)** Bozuk çıkan veya tatbik esnasında kırılan mühürler kayıt altına alınır; sökülen mühürlerin ise kayıt altına alınması gerekmez.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 26 - Transit Tebliği (Seri No: 14) — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	E	D	C	B	E	A	E	B	A	C	E	D	C	A	D	B	A	B

1. **C** Kolay ihracat noktaları uygulaması

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 3, 14

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre kolay ihracat noktaları uygulaması; nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla, ülkenin herhangi bir noktasından tescil edilen ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın transit beyanı ve mühür tatbiki olmaksızın getirildiği izinli gönderici tesisinden sınır gümrük idaresine doğrudan sevkine imkân veren uygulamadır. Bu uygulamada eşya, herhangi bir gümrük idaresinde tescil edilen ihracat beyannamesiyle transit beyannamesi ve mühür olmadan izinli gönderici tesisine getirilir; hazır bildirim tesisin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne iletilebilir. En güçlü çeldirici ihracatta yerinde gümrüklemedir: orada eşya izin sahibi firmanın kendi tesisinden çıkar ve ihracat beyannamesi bu uygulamaya özgü basitleştirilmiş işlem koduyla tescil edilir; 'ülkenin herhangi bir noktasından izinli gönderici tesisine getirme' unsuru bu uygulamada yoktur. Basitleştirilmiş usulde transit beyannamesi, izinli gönderici tesisinde araca izinli gönderici mühürü tatbik edilerek tescil edilen beyanname; sınır kapılarından öncelikli geçiş yetkilendirilmiş yükümlülere tanınan bir kolaylık, mühürden vazgeçme ise Gümrük Yönetmeliği'nde transit eşyasının sevkinde geçen bir mühür usulüdür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 3, 14)

2. **D** Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ile Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 1, 2; Gümrük Yönetmeliği md. 238/A

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14), 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ile Gümrük Yönetmeliği'nin izinli gönderici yetkisini düzenleyen hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmelikteki bu hüküm, transit rejimine konu eşyayı hareket idaresine sunmaksızın transit işlemi yapmak isteyenlere izinli gönderici yetkisi verilebileceğini belirtir; yetki başvurusunun koşullarını, incelenmesini, yetkinin verilmesi, askıya alınması ve iptalini Bakanlıkça düzenlenecek konular olarak sayar. Tebliğ bu düzenlemedir. Gümrük Kanunu bu Tebliğin dayanakları arasında sayılmamıştır; Kanunun transit hükümlerine dayanmak Seri No: 4, 5, 6 ve 8 gibi diğer transit tebliğlerinin özelliğidir. En güçlü çeldirici Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'dir: yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine verilen izinli gönderici yetkisi o Yönetmelikte ayrıca düzenlenir, ancak bu Tebliğin dayanağı değildir. TIR Sözleşmesi Gümrük Yönetmeliği'nin transit kapsamında sayılan ayrı bir sözleşmedir; Tebliğ TIR Karnesi işlemlerinin usul ve esaslarını Genel Müdürlüğe bırakır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 1, 2, 19; GY 238/A)

3. **E** Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesine sahip olunması

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 4

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici başvurusunda bulunacak kişiler şu şartları taşıdıklarını kanıtlar: Türkiye'de yerleşik bir kefil kuruluşun alınmış teminat mektubu ile ilişkili kapsamlı teminat kullanma veya teminattan vazgeçme iznine sahip olmak; yönetim kurulu üyeleri ile sermayenin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmaması; transit beyanı sayısı şartı; ceza oranı şartı; asgari şartlara haiz en az bir tesis; ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları; kayıtların güvenilir ve izlenebilir tutulduğu lojistik programı; mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu; kesinleşmiş ancak ödenmemiş vergi ve ceza borcu bulunmaması; tesiste gümrük hizmeti verilmesinin orantısız idari yük getirmemesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi bu listede yoktur; bu belge Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine verilen izinli gönderici yetkisinin ek koşuludur. Kapsamlı teminat ve en az bir tesis şartları iki düzenlemede de bulunduğu için, iki listeyi karıştıran aday taşımacı yetki belgesini de Tebliğ şartı sanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4)

4. **D** I, III ve IV

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 4, 8

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre I doğrudur: kapsamlı teminat kullanma veya teminattan vazgeçme izni, sahip olunan kapsamlı teminat izni ile ilişkili teminat mektubunun Türkiye'de yerleşik bir kefil kuruluşun alınmış olması şartıyla aranır. II yanlıştır: yönetim kurulu üyeleri ile sermayenin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişiler için aranan şart, başvuru formunda belirtilen suçlarla ilgili kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamasıdır; dava açılmış olması başvuru şartı değildir, yetki verildikten sonra izinli gönderici yetkisinin askıya alınma sebebidir. III doğrudur: başvuru sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü varsa mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu ile kesinleşmiş ancak ödenmemiş vergi ve ceza borcu bulunmaması koşulları kanıtlanmaz. IV doğrudur: Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan geçerli ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları aranır. En güçlü tuzak II. önermedir; 'dava açılması' ifadesi Tebliğde gerçekten geçer, ancak askıya alma hâlleri arasındadır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4, 8)

5. **C** 1.375*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 4*

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre başvuru sahibi, başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı boyunca, her yıl ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın taşınmasına yönelik olarak TIR karnesi dahil en az 5.500 transit beyanında rejim hak sahibi olmalı veya en az 500 transit beyanında taşıyıcı sıfatını taşımalıdır. Vakada saklı istisna şirketin yetkilendirilmiş yükümlü statüsüdür: bu durumda transit beyanı sayısı dörtte bir nispetinde uygulanır. Şirket rejim hak sahibi olarak yer aldığından aranacak sayı $5.500 \div 4 = 1.375$ 'tir ve bu sayıya 2023, 2024 ve 2025 yıllarının her birinde ayrı ayrı ulaşılması gerekir. 5.500 istisnayı görmeyen adayın; $4.125 (1.375 \times 3)$ 'her yıl ayrı ayrı' kaydını atlayıp üç yılı toplayan adayın; 125 ve 500 ise taşıyıcı sıfatına ait sayıları rejim hak sahibine uygulayan adayın cevabıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4)

6. **B** % 0,5*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 4*

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı boyunca her yıl ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, işlem gören tüm beyanname sayısının %0,5'ini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmamış olması gerekir. Aynı şartın ikinci ayağında, gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle %2'sini aşan sayıda, Gümrük Kanunu'nun usulsüzlük cezalarına ilişkin hükmü (ilk fıkrası hariç) uyarınca usulsüzlük cezası uygulanmamış olması aranır. En güçlü çeldirici %2'dir; bu oran aynı şartta usulsüzlük cezalarına aittir. %10 yönetim kurulu üyeleriyle birlikte değerlendirilen ortakların sermaye payını, %25 (dörtte bir) yetkilendirilmiş yükümlülerde transit beyanı sayısının uygulanma oranını gösterir; binde 2 (%0,2) ise Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için aranan ceza kriteridir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 4)

7. **E** Ön başvuru formuyla ön başvurunun yapılması – Genel Müdürlük*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 5, 11, 19*

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre ön başvuru, ön başvuru formuyla bölge müdürlüğüne; başvuru ise başvuru formuyla Genel Müdürlüğe yapılır. Bölge müdürlüğü, ilgili konumda tesis açılmasının gümrük idaresi üzerinde orantısız idari yük getirmeyeceğine ilişkin değerlendirmesini ve tesisin bağlı olacağı gümrük müdürlüğü bilgisini ön başvuru formuyla Genel Müdürlüğe gönderir. Kapsamlı teminattan kesinleşmiş vergi ve ceza borcuna kadar olan koşulların değerlendirilmesi ve yerinde incelemesi Genel Müdürlükçe görevlendirilen Ticaret Uzmanı, orantısız idari yük koşulunun değerlendirilmesi ise ilgili bölge müdürlüğü tarafından yapılır. TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları Genel Müdürlük belirler. Yanlış eşleştirme ön başvurudur: ön başvuru Genel Müdürlüğe değil bölge müdürlüğüne yapılır; ön başvuru formu Genel Müdürlüğe ancak bölge müdürlüğünün değerlendirmesiyle birlikte gönderilir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 5, 11, 19)

8. **A** Yenileme başvurusu, yetkilendirmenin yapıldığı tarihten itibaren her üç yılın dolduğu ayda yapılır.*Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 5*

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici yetkisi askıya alınmadığı veya iptal edilmediği sürece geçerlidir; yetkinin belirli bir süresi yoktur. Yenileme başvurusu ise yetkilendirmenin yapıldığı tarihten değil, yetkilendirmenin yapıldığı takvim yılını izleyen her üç yılın son ayında veya Genel Müdürlükçe talep edilmesi hâlinde yapılır; örneğin 15 Mart 2022'de verilen yetkide ilk yenileme dönemi 2025 yılının mart ayı değil, aralık ayıdır. Koşulların yerinde incelenmesine ilişkin olarak beş günü geçmemek üzere yapılan konaklama ve ulaşım giderleri inceleme sırasında başvuruda bulunanlarca karşılanır. Yenileme başvurusunun yapıldığı tarihte tesislere ilişkin yerinde incelemenin üzerinden bir yıldan az süre geçmişse bu tesislerde yerinde inceleme yapılmayabilir; üç yıllık süre Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde yetkilendirilmiş yükümlülerin tesis koşulları için öngörülmüştür. Yerinde inceleme sonucunda yerinde inceleme değerlendirme formu düzenlenir, şartlar sağlanmışsa başvuru sahibi adına izinli gönderici yetki numarası ve yetki belgesi düzenlenir. Yanlış seçenekte yenileme döneminin başlangıcı ve ölçüsü değiştirilmiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 5)

- 9. E** Transit rejimine tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve rejim kapsamında yapılan işlemlerde transit işlemlerinden sorumlu olan kişi
- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 3*
- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'ün tanımlar hükmünde izinli gönderici; transit rejimine tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve rejim kapsamında yapılan işlemlerde transit işlemlerinden sorumlu olan kişi olarak tanımlanmıştır. Tanımın iki unsuru vardır: eşyanın hareket gümrük idaresine sunulmadan sevk ve transit işlemlerinden sorumluluk. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ndeki izinli alıcı ise transitin öbür ucundadır: eşyayı varış gümrük idaresine sunmaksızın yetkilendirilmiş tesislerde teslim alır ve transit işlemlerini orada sonlandırır. Vergileri rejim hak sahibiyle birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı olarak üstlenen üçüncü kişi, Gümrük Yönetmeliği'nin transit rejimine ilişkin hükümlerindeki kefil tanımıdır; sayılan izinlerden birine sahip kişi onaylanmış ihracatçı, aynı gruptaki imalatçıların ihracat işlemlerini yapan şirket ise grup ihracatçısıdır. En güçlü çeldirici izinli alıcı tanımıdır: iki kavram aynı basitleştirmenin hareket ve varış kutuplarıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 3)
- 10. B** Tebligat tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde başvuru yapılmazsa yetki askıya alınır; askıya alma işleminden itibaren 90 gün içinde de başvuru yenilenmezse yetki iptal edilir.
- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 8, 9*
- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre yenilemenin Genel Müdürlükçe talep edildiği durumlarda, tebligat tarihinden başlamak üzere yenileme başvurusunun 30 gün içerisinde yapılmaması izinli gönderici yetkisinin askıya alınma sebebidir. Bu askıya alma işleminden itibaren 90 gün içerisinde başvurunun yenilenmemesi ise yetkinin iptal sebebidir. İki sürenin başlangıcı farklıdır: 30 günlük süre tebligat tarihinden, 90 günlük süre askıya alma işleminden başlar. Sürelerin yer değiştirildiği seçenek iki sayıyı karıştıran adayı, 90 günü tebligat tarihinden başlatan seçenek ise başlangıç anını karıştıran adayı yakalar; süre talep yazısının tarihinden değil tebligattan başlar. 'Bir aydan az olamaz' ifadesi iptal kararlarında yeniden başvuru tarihinin alt sınırıdır; süresinde başvurmanın ilk sonucu iptal değil askıya almadır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 8, 9, 10)
- 11. A** Tesiste gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığının, kamera kayıtları ve lojistik kayıtlarının gerektiği gibi saklanmadığının tespit edilmesi
- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 6, 7*
- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre ilgili tesisin yetkilendirilmesi şu durumlardan birinin varlığında, durum ortadan kalkıncaya kadar askıya alınır: görevli memura gerekli kolaylığın ve uygun çalışma ortamının sağlanmaması; bölge müdürlüğüne tesisin faaliyetinin devam etmesinin risk doğuracağına yönelik somut tespit bulunması; tesis müdürü ve müdür yardımcısı olarak bildirilen temsile yetkili kişi hakkında belirtilen suçlardan dava açıldığı veya mahkûmiyet kararı verildiği hâlde kişinin görevine devam etmesi; lojistik programının gerekli nitelikleri taşımadığının veya usulüne uygun kullanılmadığının tespiti. Tesiste gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması, kamera kayıtları ve lojistik kayıtlarının gerektiği gibi saklanmaması ise askıya alma değil, tesis yetkilendirmesinin iptal sebebidir. En güçlü tuzak 'lojistik' kelimesidir: lojistik programının niteliksizliği askıya alma, lojistik kayıtlarının saklanmaması iptal sebebidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 6, 7)
- 12. C** İlgililer hakkında başvuru formunda belirtilen suçlardan dava açıldığının tespit edilmesi
- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 8, 9*
- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici yetkisi şu hâllerde iptal edilir: tesise girişi gerçekleşmeyen bir eşya için yetki kapsamında mühürleme ve transit işlemlerinin gerçekleştirildiğinin tespiti; yenileme yapılmaması nedeniyle uygulanan askıya alma işleminden itibaren 90 gün içinde başvurunun yenilenmemesi; izin yanlıs, eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması; gümrük idaresinden temin edilen özel tipte mühür dışında mühür kullanılması. İlgililer hakkında başvuru formunda belirtilen suçlardan dava açıldığının veya mahkûmiyet kararı verildiğinin tespiti ise iptal değil askıya alma sebebidir; askı, dava kesin olarak beraatla sonuçlanıncaya veya davalı kişi yönetim kurulu üyeleri ve %10 veya daha fazla paya sahip gerçek kişiler arasından çıkarılıncaya kadar sürer. Suç ve dava ağır bir hâl gibi görüldüğünden aday iptal sanabilir; üstelik denizyolu basitleştirmesini düzenleyen Seri No: 8'de, hakkında kesinleşmiş yargı kararı verilen kişinin 60 gün içinde firmayla ilişkisinin kesilmemesi gerçekten iptal sebebidir. Bu Tebliğ ise dava açılmasını veya mahkûmiyet kararı verilmesini askıya alma hâlleri arasında saymıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 8, 9)

13. **E** II ve III

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 10

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici yetkisi ve/veya tesis yetkilendirmesinin iptal ve askıya alma kararı izin sahibine gerekçeli olarak Genel Müdürlüğe bildirilir; bu nedenle I yanlıştır. Bildirimde askıya alma ve iptal kararının uygulamaya konulacağı tarihe de yer verilir (II doğru). İptal kararlarında ayrıca yeniden başvuru yapılabilecek tarih bilgisi yer alır (III doğru). Bu tarih; gerekçeye konu ihmalin ortaya çıkardığı riskin boyutu, sürekliliği ve ihmal tarihinden sonra gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı dikkate alınarak bir aydan az, üç yıldan fazla olmayacak şekilde belirlenir; IV'teki 'bir yıl' üst sınırı yanlıştır. Bir yıl, bu Tebliğde yenileme başvurusunda yerinde incelemenin yapılabileceği süreye; denizyolu basitleştirmesini düzenleyen Seri No: 8'de ise iptalden sonra yeni izin başvurularının reddedildiği döneme aittir. En güçlü tuzak I. önermedir: ön başvuru ve idari yük değerlendirmesinde bölge müdürlüğü görevlidir, ancak askıya alma ve iptal kararlarını Genel Müdürlük bildirir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 5, 10)

14. **D** Kontrol türünün bildirimini müteakip azami üç saat içinde, yetki kapsamı izinli gönderici tesislerinde

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 12

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici, eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğunu gümrük idaresine elektronik ortamda bildirir (hazır bildirim); ardından gümrük idaresi beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağını beyan sahibi ile izinli göndericiye elektronik ortamda bildirir. Muayenenin öngörülmesi durumunda muayene, kontrol türünün bildirimini müteakip azami üç saat içinde yetki kapsamı izinli gönderici tesislerinde gerçekleştirilir; eşya muayene yapılmaya kadar müdahale edilmeksizin tesiste bekletilir. Süre hazır bildiriminden değil, kontrol türünün bildiriminden başlar; muayene gümrük müdürlüğünde değil, tesiste yapılır. Tesisin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğü ihracat beyannamesinin elektronik ortamda tescil edilip onaylandığı yerdir; transit beyannamesinin tescili ise ihracat işlemleri bittikten sonraki aşamadır. Yirmi dört saat, Gümrük Kanunu'nda karayolu transit süresinin aşılmasına ilişkin ilk ceza basamağıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 12)

15. **C** Transit beyannamesinde teminat verilmesi gereken hâllerde yetki sahibi sadece kendisine ait götürü teminatı kullanabilir.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 12

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre transit beyannamesinde teminat verilmesi gereken hâllerde yetki sahibi sadece kendisine ait kapsamlı teminatı kullanabilir; seçenekteki 'götürü teminat' ifadesi bu nedenle yanlıştır. Götürü teminat Gümrük Yönetmeliği'nde birden fazla işlem için verilen ve antrepo işleticilerince de kullanılabilen ayrı bir teminat sistemidir; izinli gönderici başvurusunun koşulu da kapsamlı teminat kullanma veya teminattan vazgeçme iznidir. Diğer seçenekler Tebliğdeki işlem sırasını aynen verir: eşya tesiste yüklenmeye hazır olarak açık veya kapalı bir yere konulur ya da araçta yüklü bekletilir; izinli gönderici hazır bildirimini elektronik ortamda yapar ve eşya bu sırada tesiste bulunur; ihracat beyannamesinin işlemleri bitince araca izinli gönderici mühür tatbik edilerek basitleştirilmiş usulde transit beyannamesi tescil edilir; transit beyannamesi kırmızı hatta işlem göreceksé mühür muayene memuruna sökülür, muayeneden sonra yeni mühürü izinli gönderici tatbik eder. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4, 12)

16. **A** Eşyanın muayene edileceği bildirilen transit beyannamelerine ilişkin işlemlerin mesai saatleri dışında tamamlanma talepleri, fazla mesai ücreti yatırılması koşuluyla yerine getirilir.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 13

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre hazır bildirim sonrasında belge kontrolüne tabi tutulacağı bildirilen ihracat beyannameleri ile eşyanın muayene edileceği bildirilen ihracat ve transit beyannamelerine ilişkin işlemlerin mesai saatleri dışında tamamlanma talepleri, fazla mesai ücreti yatırılması koşuluyla yerine getirilir. Bu kapsamda yer almayan, belge kontrolüne tabi tutulmayacağı bildirilen ihracat beyannameleri ile eşyanın muayene edilmeyeceği bildirilen ihracat ve transit beyannamelerine ilişkin işlemler ise fazla mesai ücreti ödenmeksizin tamamlanır. Ücreti belirleyen beyannamenin türü değil, bildirilen kontrol türüdür: muayene edileceği bildirilen transit beyannamesi ücrete bağlıdır, muayene edilmeyeceği bildirilen transit beyannamesi ücretsiz tamamlanır. Belge kontrolüne tabi ihracat beyannamesini ücretsiz gösteren, belge kontrolüne tabi olmayan ihracat beyannamesini veya muayenesiz transit beyannamesini ücrete bağlayan seçenekler iki grubun yerini değiştirir; ücreti yalnız muayeneli ihracat beyannamelerine bağlayan seçenek ise 'yalnızca' kaydıyla listeyi daraltır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 13)

17. **D** İzinli gönderici tesisinde mühür sökme yetkisi, yetki sahibinin taşıyıcı sıfatını taşıdığı transit beyanlarıyla tesise gelen araçlarla sınırlıdır.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 14

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici tesisinde mühür sökme yetkisi sadece yetki sahibinin rejim hak sahibi olduğu transit beyanlarıyla tesise gelen araçlarla sınırlıdır; seçenekteki 'taşıyıcı sıfatı' ifadesi bu nedenle yanlıştır. Taşıyıcı sıfatı Tebliğde yalnızca başvuru koşullarındaki transit beyanı sayısının ikinci seçeneğinde (en az 500 transit beyanı) geçer. İzinli gönderici Ek-3'teki muvafakatnameye sahipse bu sınırlama uygulanmaz; araç üzerindeki transit beyanlarına ilişkin refakat belgelerine yeni mühür numarası elle yazılır ve izinli gönderici kaşesi vurularak imzalanır. Kolay ihracat noktaları uygulamasında herhangi bir gümrük idaresinden tescil edilen ihracat beyannamesi kapsamı eşya transit beyannamesi ve mühür olmadan doğrudan tesise getirilebilir; hazır bildirim tesisin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne iletilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4, 14)

18. **B** Transit beyanı, izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından rejim hak sahibi olarak basitleştirilmiş usulde verilebilir.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 15

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi firmaların tesislerinden ihraç edilecek eşyanın transit beyanını izinli gönderici yetkisi sahibi, rejim hak sahibi olarak basitleştirilmiş usulde verebilir. Bu durumda ihracat beyannamesi ihracatta yerinde gümrükleme özgü basitleştirilmiş işlem koduyla tescil edilir; ihracat beyannamesinin işlemleri tamamlandıktan sonra eşyanın bulunduğu yer alanına ihracatta yerinde gümrükleme tesis kodu girilerek basitleştirilmiş usulde transit beyannamesi tescil edilir ve izinli gönderici mühür ihracatta yerinde gümrükleme tesislerinde tatbik edilir. Rejim hak sahibi ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi firma değil, izinli göndericidir; en güçlü çeldirici bu iki kişiyi yer değiştiren seçenektir. Eşya izinli gönderici tesisine getirilmez; kolay ihracat noktaları uygulaması ise başka gümrük idarelerinde tescil edilen ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın izinli gönderici tesisine getirilmesine ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 15)

19. **A** Antrepodan alınmada yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya antrepoda görevli gümrük memuru; gümrük idaresinden alınmada gümrük idaresi

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 14, 16, 17

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici yahut ihracatta yerinde gümrükleme tesisinden çıkış yapıldıktan sonra antrepodan serbest dolaşımda olmayan eşya alınabilir; bu durumda yüklü aracın mühürünün sökülmesi ve eşya yüklendikten sonra yeni mühür tatbiki işlemleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya antrepoda görevli gümrük memuru tarafından yapılır. Aynı şekilde gümrük idaresinden de eşya alınabilir; bu durumda mühür sökme ve yeni mühür tatbiki işlemlerini gümrük idaresi yapar, refakat belgelerine yeni mühür numarasını da gümrük idaresi yazar. Gümrük müşavirinin bu işlemdeki yetkisi antrepodan eşya alınmasıyla sınırlıdır; 'her iki hâlde de gümrük müşaviri' seçeneği, müşavirin her işlemde yetkili olduğunu düşünen adayı yakalar. Antrepo işleticisi sağduyuya yatkın görünse de Tebliğde mühür işlemini yapacaklar arasında sayılmamıştır; izinli göndericinin mühür sökme yetkisi ise kendi tesisine gelen araçlarla ilgilidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 14, 16, 17)

20. **B** İhracatta yerinde gümrükleme tesisinde mühürleme yapılacak durumlar haricinde mühürler izinli gönderici tesisinde muhafaza edilir ve tesis dışına çıkarılamaz.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 9, 18

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)'e göre izinli gönderici yetkisi sahipleri, gümrük idaresinden ücreti karşılığında temin edilecek ve Sözleşmeye uygun özel tipte mühür kullanır. İhracatta yerinde gümrükleme tesisinde mühürleme yapılacak durumlarda taşıyıcıya teslim edilen mühürler; teslim alan taşımacı, teslim tarihi, mühür numaraları ve ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibinin unvanını içerecek şekilde ayrıca kayıt altına alınır. Bu durum haricinde mühürler izinli gönderici tesisinde muhafaza edilir ve tesis dışına çıkarılamaz. Bozuk çıkan, tatbik esnasında kırılan veya sökülün mühürlerin üçü de ayrıca kayıt altına alınır. Gümrük idaresinden temin edilen özel tipte mühür dışında mühür kullanılması izinli gönderici yetkisinin iptal sebebidir; bu yüzden başka kaynaktan mühür kullanılabileceği yönündeki seçenek en güçlü çeldiricidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 9, 18)

BÖLÜM 27 · GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük antrepo rejimine ilişkin hükümlerinde "eşyanın antrepo rejimi beyanında bulunan kişi veya bu kişinin hak ve yükümlülüklerinin devredildiği kişi" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Antrepo işleticisi
- B) Beyan sahibi
- C) İzin hak sahibi
- D) Kullanıcı
- E) Rejim hak sahibi

2- Gümrük Yönetmeliği'nde düzenlenen gümrük antrepo tiplerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) C tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu özel antrepo tipidir.
- B) A tipi antrepo, işleticisinin stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması hâlinde gümrük vergilerini ödemekten kullanıcının sorumlu olduğu genel antrepo tipidir.
- C) E tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmasa dahi eşyaya antrepo rejimi hükümlerinin uygulandığı özel antrepo tipidir.
- D) F tipi antrepo, gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir.
- E) Geçici depolama yerleri, aynı zamanda A, B, C ve D tipi antrepo olarak onaylanabilir veya buralar F tipi antrepo olarak işletilebilir.

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, antrepoya konulan eşyadan kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği ve antrepo işleticisinin sorumluluğunun sınırlı olduğu genel antrepo tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) A tipi antrepo
- B) C tipi antrepo
- C) D tipi antrepo
- D) F tipi antrepo
- E) B tipi antrepo

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük antreposu işletmek isteyen kişilerin yazılı talebinde özellikle belirtilmesi gereken husus ile gümrük antreposu işletme izninin verilebileceği kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Antrepoculuğa ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğu – Türkiye'de yerleşik olsun olmasın tüm kişiler
- B) Gümrük gözetiminin olumsuz etkilenmeyeceği – Yalnızca Türkiye'de yerleşik kişiler
- C) Antrepo işleticisinden alınacak teminatın tutarı – Yalnızca Türkiye'de yerleşik kişiler
- D) Antrepoculuğa ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğu – Yalnızca Türkiye'de yerleşik kişiler
- E) Antreponun gümrük müdürlüğüne olan mesafesi – Türkiye'de yerleşik olsun olmasın tüm kişiler

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük antrepoları ile gümrük kapılarında eşya satışı yapmak üzere açılacak mağazaların ve bunların depolarının statüsü ile bunların açılması ve işletilmesine izin vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Genel antrepo statüsünde – Müsteşarlık
- B) Özel antrepo statüsünde – Gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü
- C) Genel antrepo statüsünde – Gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü
- D) Geçici depolama yeri statüsünde – Gümrük müdürlüğü
- E) Özel antrepo statüsünde – Müsteşarlık

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda yer alan antrepo işleticisinin ve kullanıcının sorumluluğu ile işleticiden alınacak teminata ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Antrepo işleticisi, gümrük antreposunda bulunduğu süre içinde eşyanın gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamaktan sorumludur.
- B) Genel antrepo işletilmesi için izin verildiğinde, antrepo veya eşyanın özelliklerine göre gözetim veya muhafaza yükümlülüklerinin münhasıran kullanıcıya ait olduğu işletme izninde belirtilebilir.
- C) Antrepo işleticisinden teminat alınmış olması hâlinde, gümrük idaresinin izni aranmaksızın antrepolardan kısmen eşya çıkartılabilir.
- D) Kullanıcı, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekten her hâlükârda sorumludur.
- E) Fuar ve sergilere konulan, ithalat vergilerinden muaf olan ya da ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için işleticiden teminat aranmaz.

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracat ve serbest dolaşıma giriş rejimlerinde basitleştirilmiş usul uygulanacak ise, dahilde işleme rejiminin şartlı muafiyet sistemi veya gümrük kontrolü altında işleme rejimi altındaki işleme faaliyetleri, eşya gümrük antrepo rejimine tabi tutulmadan hangi antrepo tiplerinde izin alınması şartıyla yapılabilir?

- A) A, C ve D tipi antrepolarda
- B) A, B ve F tipi antrepolarda
- C) C, D ve E tipi antrepolarda
- D) A, C, D ve E tipi antrepolarda
- E) Tüm antrepo tiplerinde

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracata bağlı önlemlerden yararlanmayan serbest dolaşımda bulunan eşyanın, gümrük idaresinin izni ile ihraç amacı dışında ve antrepo rejimine tabi tutulmadan antrepolara konulabilmesi için aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Eşyanın dahilde veya gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi olarak antrepolarda yapılacak işleme faaliyetlerinde kullanılacağına kanıtlanması
- B) İşleme faaliyetlerinin ara sıra değil sık sık yapılıyor olması
- C) Konulacağı antreponun eşyanın tabi tutulacağı işleme faaliyetlerine elverişli olması
- D) Ekonomik yönden ihtiyaç bulunması ve gümrük gözetimini olumsuz etkilememesi
- E) Ortak depolamaya ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla eşyanın gümrük statüsünün her zaman belirlenebilmesi

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak olup aynı sevkiyata konu olmakla birlikte antrepoya birden fazla taşıtla peyderpey sevk edilen ve tamamı bir seferde antrepoya alınamayacak eşyanın, yazılı talep üzerine peyderpey antrepoya alınmasına izin verilmesi hâlinde antrepo beyannamesinin verilme süresi ve bu sürenin uzatılması bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Son eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç beş iş günü içinde verilir; ihtiyaç hâlinde gümrük idaresince bir defaya mahsus beş iş gününe kadar uzatılabilir.
- B) İlk eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç iki iş günü içinde verilir; yazılı ve gerekçeli talep üzerine gümrük idaresince bir gün uzatılabilir.
- C) Taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içinde verilir; peyderpey sevkiyatta bu süre uzatılamaz.
- D) İlk eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç beş iş günü içinde verilir; bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz.
- E) İlk eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç beş iş günü içinde verilir; ihtiyaç hâlinde gümrük idaresince bir defaya mahsus beş iş gününe kadar uzatılabilir.

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük antreposuna konulması hâlinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilen serbest dolaşımdaki eşyanın antrepoya konulmasından sonra ihracının veya gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulmasının mümkün olmadığı hâllerde, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya gümrük memuru gözetiminde eşyanın antrepodan çıkartılmasına izin verilerek beyannamenin iptal edilmesi bir takvim yılında en fazla kaç defa mümkündür?

- A) 1 defa
- B) 2 defa
- C) 5 defa
- D) 6 defa
- E) 10 defa

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulmak üzere satış suretiyle devrine izin verilebilmesi için onaylanmış kişi veya yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olmayan devralanın taşınması gereken koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Devralan firmanın en az iki yıldır faaliyette bulunması
- B) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının %5'ini aşan sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması
- C) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca hakkında ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer'i amme borcu bulunmaması
- D) Gümrük işlemlerini yetkilendirilmiş gümrük müşaviri aracılığıyla takip ettirmesi
- E) Yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması

12- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük antrepolarında depolanan eşyanın satış suretiyle başkasına devrine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Özel antrepoda devredilen eşyanın devrini müteakip beş iş günü içinde antrepodan çıkarılmaması hâlinde, sürenin aşıldığı tarihten itibaren aşılacak her gün için yalnızca devralana usulsüzlük cezası uygulanır.
- B) Antrepoda devri yapılan her bir eşya için, beş iş günü içerisinde devralan tarafından eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni bir antrepo beyannamesi verilmesi gerekir.
- C) Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer.
- D) Antrepoda devredilmiş olan eşya için yeni bir antrepo beyannamesi verilmeden söz konusu eşya antrepoda başka bir devre konu olamaz.
- E) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engelin varlığı hâlinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan işlem yapılamaz.

13- (D) Sanayi A.Ş.'nin işleticisi ve kullanıcısı olduğu D tipi özel antrepoda, 3 Şubat tarihinde gümrük antrepo rejimine tabi tutulan ithal eşyasının nitelik, gümrük kıymeti ve miktarı gibi vergilendirme unsurları aynı tarihte tespit edilmiştir. Eşya 5 Eylül tarihinde kayıt yoluyla serbest dolaşıma girmek üzere teslim edilmiştir.

- Eşya için fiilen ödenen fiyat (Türkiye'deki giriş yerine kadarki navlun ve sigorta dâhil): 400.000 TL
- Eşyanın antrepo masrafları ile antrepoda kaldığı sürece muhafazası için yapılan ve fiyattan ayrı olarak gösterilen masraflar: 40.000 TL
- Eşyaya uygulanan gümrük vergisi oranı: 3 Şubat tarihinde %10, 5 Eylül tarihinde %20

Yükümlü, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki unsurlara göre işlem yapılması yönünde herhangi bir talepte bulunmamıştır.

Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin antrepo rejimine tabi eşyanın vergilendirilmesine ilişkin hükümlerine göre tahsil edilecek gümrük vergisi kaç TL'dir?

- A) 36.000
- B) 40.000
- C) 44.000
- D) 80.000
- E) 88.000

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük antreposundaki eşyanın elleçlemesinin antrepo dışında yapılmasının talep edilmesi hâlinde, elleçleme izni başvurusunun yapılacağı ve başvuruyu sonuçlandıracak idare aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Başvuru denetleyici gümrük müdürlüğüne yapılır ve denetleyici gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır.
- B) Başvuru doğrudan Bölge Müdürlüğüne yapılır ve Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılır.
- C) Başvuru denetleyici gümrük müdürlüğüne yapılır; gümrük müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bölge Müdürlüğüne iletilir ve Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılır.
- D) Başvuru Bölge Müdürlüğüne yapılır; Bölge Müdürlüğünün görüşü ile birlikte denetleyici gümrük müdürlüğüne iletilir ve gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır.
- E) Başvuru denetleyici gümrük müdürlüğüne yapılır; gümrük müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlığa iletilir ve Bakanlıkça sonuçlandırılır.

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre savunma sanayi ve havacılık sektöründe kullanılan eşyanın gümrük antrepolarında ek-63'te belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi tutulmasına hangi şartla ve hangi makamca izin verilebilir?

- A) Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki faslı değişmemek şartıyla denetleyici gümrük müdürlüğünce
- B) Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki faslı değişmemek şartıyla gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce
- C) Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmadan ve ek-63'teki işlemlerden daha ileri aşamada olması şartıyla Bakanlıkça
- D) Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki faslı değişmemek şartıyla Bakanlıkça
- E) Elleçleme sonunda eşyanın ihraç edilmesi şartıyla denetleyici gümrük müdürlüğünce

16- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan, antrepolara konulması hâlinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek serbest dolaşımda bulunan eşyaya (ihraç ürünü) ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük antrepoya konulması hâlinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanan serbest dolaşımdaki eşya üzerindeki gümrük gözetimi, eşya Türkiye Gümrük Bölgesini terk edinceye kadar devam eder.
- B) Antrepoya alınması hariç olmak üzere, ihracat sayılan bir gümrük işlemine tabi tutulan eşya Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmiş sayılır.
- C) Antrepoya konulan bu tür eşyanın ihraç edilmesi veya ihracat sayılan bir işlem veya kullanıma tabi tutulması zorunludur.
- D) Antrepo rejimine tabi tutulmuş bu eşya, gümrük idaresinin izni ile elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.
- E) İhraç eşyası, beyannamenin tescilinden sonra Türkiye Gümrük Bölgesini terk edinceye kadar gümrük gözetimi altındadır.

17- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin eşyanın gümrük antrepo rejimi altında kalabileceği süreye ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Antrepodaki eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yönünde beyanname tescil ettirildiğinde, işlemlerin kırk beş gün içinde bitirilmesi gerekir.
- II. Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsız olmakla birlikte, Müsteşarlık, beklemek suretiyle bozulabilecek eşya da dâhil olmak üzere eşyanın antrepoda kalabileceği süre konusunda belirleme yapabilir.
- III. İhracata bağlı önlemlerden yararlanabilecek tarım ürünleri için Müsteşarlıkça özel süreler belirlenebilir.
- IV. Beyannamenin tescilinden itibaren öngörülen süre içinde işlemleri bitirilmeyen eşya ile kendisi için belirlenen sürede antrepodan kaldırılmayan eşya tasfiye edilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) II, III ve IV
- B) I ve II
- C) III ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın antrepoda kalabileceği süre konusunda bir tahdit konulmuş ise, antrepolar arası nakil yoluyla başka bir antrepodan gelen eşya için bu süre hangi tarihten itibaren hesaplanır?

- A) Eşyanın son antrepoya giriş tarihinden
- B) Eşyanın ilk antrepodan çıkış tarihinden
- C) Eşya ile ilgili bilgilerin ikinci antrepo işleticisinin stok kayıtlarına geçtiği tarihten
- D) Gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım beyannamesinin tescil tarihinden
- E) Eşyanın ilk antrepoya giriş tarihinden

19- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan, serbest dolaşımda bulunan eşya ile serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın aynı gümrük antrepосunda depolanmasına (ortak depolama) ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ortak depolamanın her bir eşyanın gümrük statüsünün belirlenmesini imkânsız kıldığı durumda, antrepoda gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulacak eşya, gümrük idaresinin tercihine bağlı olarak serbest dolaşımda bulunan ya da bulunmayan eşya sayılır.
- B) Gümrük antrepосuna alınması hâlinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek eşya dışında kalan serbest dolaşımdaki eşya, gümrük idaresinden gerekli izin alınarak serbest dolaşımda bulunmayan eşya ile aynı antrepoda depolanabilir.
- C) Ortak depolama her bir eşyanın gümrük statüsünün belirlenmesini imkânsız kılıyorsa, sadece aynı gümrük tarife pozisyonunda yer alan, aynı ticari niteliğe ve aynı teknik özelliklere sahip eşyanın birlikte depolanmasına izin verilir.
- D) Eşyanın birbirinin yerine kullanılmasında, kullanılan eşya yerine ikame edilenin miktarını aşamaz.
- E) Antrepodaki eşyanın telafisi mümkün olmayan şekilde zarar görmesi ve işleticinin gerçek miktarı ispatlayamaması hâlinde miktar, olayın meydana geldiği tarihte antrepoda bulunan rejime tabi eşya miktarı dikkate alınarak tespit edilir.

20- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun antrepolarda yapılan sayım ile işleticilerin ve kullanıcıların gümrük idaresine karşı sorumluluğuna ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Genel ve özel antrepo işleticileri yıl sonunda antrepo mevcutlarına ilişkin bir listeyi gümrük idaresine verir.
- II. Özel antrepolardaki eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok olması hâlinde, bu eşyanın gümrük idareleri tarafından örnekleme yöntemiyle sayılması mümkündür.
- III. İşleticiler, antrepolara konulan eşyanın miktarı gümrük idarelerince belirlenmemiş ise belgelerinde yazılı miktarlar üzerinden gümrük idaresine karşı sorumludur.
- IV. Antrepo işleticileri ile kullanıcılarının kusur ve hatalarından ileri gelmediği gümrük idaresine kanıtlanan telef, kayıp ve çalınmalar için de gümrük vergileri aranır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız IV
- C) II ve IV
- D) I ve III
- E) II, III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

724 Eğitim Merkezi

Bölüm 27 - Gümrük Antrepo Rejimi — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	E	D	E	C	A	B	E	C	D	A	B	C	D	B	A	E	A	C

1. **D** Kullanıcı

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 93

4458 sayılı Gümrük Kanunu, gümrük antrepo rejimine ilişkin hükümlerinde iki kişiyi ayrı ayrı tanımlar: antrepo işleticisi, gümrük antreposu işletmesine izin verilen kişidir; kullanıcı ise eşyanın antrepo rejimi beyanında bulunan kişi veya bu kişinin hak ve yükümlülüklerinin devredildiği kişidir. Kökte verilen tanım kullanıcıya aittir. En güçlü çeldirici 'Rejim hak sahibi' seçeneğidir: Kanunun tanımlar maddesindeki bu genel deyim, kendi adına ve hesabına gümrük beyanını yapan veya hesabına beyan yapılan kişiyi ya da bu kişilere ait rejim haklarının devredildiği kişiyi ifade eder; antrepo rejimine özgü deyim ise kullanıcıdır. 'Beyan sahibi' kendi adına beyanda bulunan veya adına beyanda bulunulan kişidir; 'İzin hak sahibi' kendisine izin verilen kişidir ve antrepo bakımından bu tanıma uyan kişi işleticidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 93; GK 3)

2. **B** A tipi antrepo, işleticisinin stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması hâlinde gümrük vergilerini ödemekten kullanıcının sorumlu olduğu genel antrepo tipidir.

Gümrük Yönetmeliği md. 329

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük antrepoları genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır; genel antrepoların A, B ve F, özel antrepoların C, D ve E tipleri bulunur. A tipi antrepo, işleticisinin stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması hâlinde gümrük vergilerini ödemekten işleticinin sorumlu olduğu genel antrepo tipidir; yanlış seçenekte bu sorumluluk kullanıcıya kaydırılmıştır. Eşyadan kullanıcının sorumlu olduğu ve işleticinin yalnızca antrepoyu kiraladığı genel antrepo B tipidir. C ve E tipi antrepolarda işletici ile kullanıcı aynı kişidir; E tipinde izin hak sahibinin depolama yeri antrepo addedilir. F tipi gümrük idarelerince işletilen genel antrepodur; geçici depolama yerleri de Müsteşarlıkça A, B, C ve D tipi antrepo olarak onaylanabilir veya F tipi antrepo olarak işletilebilir. En güçlü tuzak, A tipindeki işletici sorumluluğunun B tipindeki kullanıcı sorumluluğuyla yer değiştirmesidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 329)

3. **E** B tipi antrepo

Gümrük Yönetmeliği md. 329; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 105

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük antrepoları genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır; genel antrepoların A, B ve F, özel antrepoların C, D ve E tipleri bulunur. B tipi antrepo, antrepoya konulan eşyadan Gümrük Kanunu'nda belirtilen kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği genel antrepo tipidir; antrepo işleticisinin sorumluluğu sınırlıdır, işletici sadece antrepoyu kiralar ve stok kayıtları tutulmadığından beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder. A tipi de genel antrepodur, ancak stok kayıtlarını işletici tutar ve antrepoya konulan eşyada noksanlık olması hâlinde gümrük vergilerini ödemekten işletici sorumludur. F tipi gümrük idarelerince işletilen genel antrepodur. C ve D tipi antrepolar ise işleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan özel antrepolardır; bu tiplerde işletici ile kullanıcı arasında sorumluluk paylaşımı söz konusu olmaz. Ayrım sayımda da sonuç doğurur: Gümrük Kanunu'na göre sayımda noksan çıkan eşyanın gümrük vergileri duruma göre işletici veya kullanıcıdan tahsil edilir; eşyadan kullanıcının sorumlu olduğu B tipinde muhatap kullanıcıdır. En güçlü çeldirici 'A tipi antrepo' seçeneğidir: o da genel antrepodur, ancak eşyadan işletici sorumludur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 329; GK 105)

4. **D** Antrepoculuğa ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğu – Yalnızca Türkiye'de yerleşik kişiler

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 95

Gümrük Kanunu'na göre gümrük antreposu işletmek isteyen kişiler, izin verilmesi için gerekli bilgileri ihtiva eden ve özellikle antrepoculuğa ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğunu belirten yazılı bir talepte bulunmak zorundadır; antreponun işletilmesine ilişkin şartlar verilen izinde gösterilir. İzin yalnızca Türkiye'de yerleşik kişilere verilir. En güçlü çeldirici, talepte aranan hususu doğru verip izni 'Türkiye'de yerleşik olsun olmasın tüm kişiler'e tanıyan seçenektir: talepte aranan husus doğru olsa da yerleşiklik şartı kaldırılmıştır. Gümrük gözetiminin olumsuz etkilenmemesi, serbest dolaşımdaki eşyanın antrepoya konulmasına izin verilmesine ilişkin komşu hükümdeki koşuldur; teminat, işleticinin sorumluluklarına ilişkin ayrı bir hükümde düzenlenmiştir; gümrük müdürlüğüne mesafe ise Yönetmelikte genel antrepolar için aranan bir yer şartıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 95)

5. **E** Özel antrepo statüsünde – Müsteşarlık

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 95

Gümrük Kanunu'na göre gümrük antrepoları ile gümrük kapılarında eşya satışı yapmak üzere özel antrepo statüsünde mağaza ve bunların depolarının açılması ve işletilmesine izin vermeye Müsteşarlık yetkilidir; iznin verilmesine ve geri alınmasına, eşya alabilecek kişilere ve satılabilecek eşyanın cins ve miktarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Bu mağazalar herkesin kullanabildiği genel antrepo değil, özel antrepo statüsündedir. En güçlü çeldirici 'Özel antrepo statüsünde – Gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü' seçeneğidir: bölge müdürlükleri, Yönetmelikte yasak veya yanıltıcı ibareli eşyanın antrepoya konulmasına izin veren makamdır; mağaza izni Müsteşarlığa aittir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 95)

6. **C** Antrepo işleticisinden teminat alınmış olması hâlinde, gümrük idaresinin izni aranmaksızın antrepolardan kısmen eşya çıkartılabilir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 96, 97, 98

Gümrük Kanunu'na göre antrepo işleticisi; eşyanın gümrük antreposunda bulunduğu süre içinde gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamaktan, muhafazayla ilgili yükümlülükleri yerine getirmekten ve izinde belirtilen özel şartlara uymaktan sorumludur. Genel antrepo işletme izninde, gözetim veya muhafazaya ilişkin yükümlülüklerin münhasıran kullanıcıya ait olduğu belirtilebilir; kullanıcı ise eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin yükümlülüklerinden her hâlükârda sorumludur. Gümrük idareleri bu sorumluluklar için işleticiden teminat ister; fuar ve sergilere konulan, ithalat vergilerinden muaf olan veya ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz. Ancak teminat alınmış olsa bile gümrük işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan antrepolardan kısmen veya tamamen eşya çıkartılamaz; yanlış seçenek bu hükmü tersine çevirmiştir. Teminat, izin şartının yerini tutmaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 96-98)

7. **A** A, C ve D tipi antrepolarda

Gümrük Yönetmeliği md. 341

Gümrük Yönetmeliği'ne göre dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimleri kapsamındaki eşyanın, gümrük antrepo rejimine tabi tutulmadan antrepolarda işlenmesine izin verilebilir. İhracat ve serbest dolaşıma giriş rejimlerinde basitleştirilmiş usul uygulanacak ise dahilde işleme rejiminin şartlı muafiyet sistemi veya gümrük kontrolü altında işleme rejimi altındaki işleme faaliyetleri A, C ve D tipi antrepolarda; basitleştirilmiş usul uygulanmıyorsa tüm antrepo tiplerinde izin alınması şartıyla yapılabilir. En güçlü çeldirici 'A, C, D ve E tipi antrepolarda' seçeneğidir: bu dörtlü, tarım ürünleri lisanslı deposu olarak onaylanabilecek antrepo tiplerini gösterir. 'A, B ve F' genel, 'C, D ve E' özel antrepo tipleridir; 'Tüm antrepo tipleri' ise basitleştirilmiş usulün uygulanmadığı hâle aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 341; GY 329)

8. **B** İşleme faaliyetlerinin ara sıra değil sık sık yapılıyor olması

Gümrük Yönetmeliği md. 342, 343

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracata bağlı önlemlerden yararlanmayan serbest dolaşımda bulunan eşya, gümrük idaresinin izni ile ihraç amacı dışında ve antrepo rejimine tabi tutulmadan antrepolara konulabilir. Bunun için eşyanın dahilde veya gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi olarak antrepolarda yapılacak işleme faaliyetlerinde kullanılacağına kanıtlanması, antreponun bu faaliyetlere elverişli olması, ekonomik yönden ihtiyaç bulunması, gümrük gözetiminin olumsuz etkilenmemesi ve ortak depolama hükümleri saklı kalmak kaydıyla eşyanın gümrük statüsünün her zaman belirlenebilmesi gerekir. İşleme faaliyetlerinin ara sıra değil sık sık yapılıyor olması ise komşu maddede, dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi (serbest dolaşımda bulunmayan) eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmadan antrepolara konulması için aranan şarttır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 342, 343)

9. **E** İlk eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç beş iş günü içinde verilir; ihtiyaç hâlinde gümrük idaresince bir defaya mahsus beş iş gününe kadar uzatılabilir.

Gümrük Yönetmeliği md. 332

Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici depolama yerine konulmadan antrepo rejimine tabi tutulacak eşyada antrepo beyannamesi, kural olarak taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içinde tescil edilir; bu süre yazılı ve gerekçeli talep üzerine bir gün uzatılabilir. Aynı sevkiyata konu olup birden fazla taşıtla peyderpey sevki edilen ve tamamı bir seferde antrepoya alınamayacak eşyada ise yazılı talep üzerine, ilk eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç beş iş günü içinde antrepo beyannamesinin verilmesi koşuluyla peyderpey alıma izin verilebilir; bu süre ihtiyaç hâlinde gümrük idaresince bir defaya mahsus olmak üzere beş iş gününe kadar uzatılabilir. En güçlü çeldirici, sürenin son eşyanın girişinden başlatıldığı seçenektir; süre ilk eşyanın antrepoya girişiyle işlemeye başlar. İki iş günü ve bir günlük uzatma, peyderpey olmayan genel kurala aittir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 332)

10. **C** 5 defa

Gümrük Yönetmeliği md. 330

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük antrepolarına, antrepoya konulması hâlinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilen serbest dolaşımda bulunan eşya da konulabilir; bu eşyanın ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış diğer bir işlem ya da kullanıma tabi tutulması zorunludur. Ancak ihracın veya gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutmanın mümkün olmadığı hâllerde, bir takvim yılında beş defayı geçmemek üzere yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya gümrük memuru gözetiminde eşyanın antrepodan çıkartılmasına izin verilerek beyanname iptal edilir. '1 defa' seçeneği, peyderpey sevkiyatta beyanname süresinin bir defaya mahsus uzatılabilmesiyle karıştıran adayı; '2 defa' ise aynı bölümdeki iki iş günü ve iki yıllık sürelerle karıştıran adayı yakalar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 330)

- 11. D** **Gümrük işlemlerini yetkilendirilmiş gümrük müşaviri aracılığıyla takip ettirmesi** *Gümrük Yönetmeliği md. 333*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağ satış suretiyle devredilebilir; ancak devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda devrine kural olarak izin verilmez. Devralanın onaylanmış kişi veya yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olması ya da sayılan koşulları taşıması ve bölge müdürlüklerince yapılan yıllık kontrollerde koşulların sağlandığının tespit edilmesi hâlinde bu yasak uygulanmaz. Koşullar şunlardır: devralan firmanın en az iki yıldır faaliyette bulunması; geriye dönük son bir yılda işlem gören beyanname sayısının %2'sini aşan sayıda vergi kaybına neden olan ihlal nedeniyle ceza ve %5'ini aşan sayıda ihlal nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması; ödenmemiş vergi, ceza ve fer'i amme borcu bulunmaması; yönetim kurulu üyeleri, sermayenin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ve temsil yetkili çalışanlar hakkında sayılan suçlardan ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması. Gümrük işlemlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri aracılığıyla takip ettirilmesi bu koşullar arasında yer almaz; yetkilendirilmiş gümrük müşaviri antrepo hükümlerinde eşyanın çıkışında gözetim ve ayniyat tespiti gibi görevlerle anılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 333)
- 12. A** **Özel antrepoda devredilen eşyanın devrini müteakip beş iş günü içinde antrepodan çıkarılmaması hâlinde, sürenin aşıldığı tarihten itibaren aşıl原因 her gün için yalnızca devralana usulsüzlük cezası uygulanır.** *Gümrük Yönetmeliği md. 333*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına devredilebilir. Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engel varsa bu durum açıklığa kavuşturulmadan işlem yapılamaz. Antrepoda devri yapılan her bir eşya için beş iş günü içerisinde devralan tarafından eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni bir antrepo beyannamesi verilmesi gerekir; devirle birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil hukuki sorumluluklar devralana geçer ve devredilmiş eşya yeni bir antrepo beyannamesi verilmeden antrepoda başka bir devre konu olamaz. Bu genel kuralda süre aşılsa yalnızca devralana işlem yapılır. Özel antrepoda ise devir talepleri, eşyanın devrini müteakip beş iş günü içinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak suretiyle antrepodan çıkarılması şartıyla kabul edilir; eşya bu sürede çıkarılmazsa sürenin aşıldığı tarihten itibaren antrepo işleticisine ve devralana ayrı ayrı olmak üzere aşıl原因 her gün için Kanunun usulsüzlük cezasına ilişkin hükmü uygulanır. Yanlış seçenek, özel antrepodaki iki muhataplı yaptırımı genel kuraldaki tek muhataplı yaptırıma indirgemıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 333; GK 241)
- 13. B** **40.000** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 104; Gümrük Yönetmeliği md. 329, 345*
- Gümrük Kanunu'na göre gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuş ithal eşyasının gümrüğe sunulmaksızın ve beyannamesi verilmeden önce, yani kayıt yoluyla serbest dolaşıma girmek üzere teslim edildiği hâllerde gümrük vergileri, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulduğu tarihte yürürlükte bulunan vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanarak hesaplanır; bunun şartı vergilendirme unsurlarının o tarihte tespit edilmiş olmasıdır. Gümrük Yönetmeliği'ne göre bu hükmün uygulandığı özel antrepo D tipi antrepodur. Yükümlü tescil tarihindeki unsurlara göre işlem yapılmasını talep etmediğinden 3 Şubat tarihindeki %10 oran uygulanır. Ayrıca antrepo masrafları ile antrepoda muhafaza için yapılan masraflar fiilen ödenen fiyattan ayrı gösterildiği için gümrük kıymetine dahil edilmez; kıymet 400.000 TL'dir. Vergi: $400.000 \times \%10 = 40.000$ TL. En güçlü çeldirici 80.000'dir: teslim tarihindeki %20 oranı uygulayan aday bu şıkka gider; 44.000 ayrı gösterilen masrafları kıymete ekleyen, 36.000 ise bu masrafları fiyattan düşen hatalı hesaptır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 104; GY 329, 345)
- 14. C** **Başvuru denetleyici gümrük müdürlüğüne yapılır; gümrük müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bölge Müdürlüğüne iletilir ve Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılır.** *Gümrük Yönetmeliği md. 334, 335*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre elleçleme izin başvuruları denetleyici gümrük müdürlüğüne yazılı olarak ve her işlem için münferiden yapılır. Başvuruyu sonuçlandıran idare elleçlemenin yapılacağı yere göre değişir: elleçlemenin antrepo içinde yapılması talep edilirse başvuru denetleyici gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır; antrepo dışında yapılması talep edilirse başvuru yine denetleyici gümrük müdürlüğüne yapılır, gümrük müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bölge Müdürlüğüne iletilir ve Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılır. Başvurunun doğrudan Bölge Müdürlüğüne yapılacağını söyleyen seçenek başvuru yeri ile sonuçlandıran idareyi karıştırır; görüş ve sonuçlandırma sırasını ters çeviren seçenek de aynı hatayı taşır. Bakanlık ise savunma sanayi ve havacılık sektöründe kullanılan eşyanın elleçleme faaliyetlerine izin veren ve elleçleme başvurularına ilişkin usul ve esasları belirleyen makamdır. En güçlü çeldirici antrepo içi elleçlemeye ait kuraldır: başvuru yeri aynıdır, ancak sonuçlandıran idare farklıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 334-335)

- 15. D Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki faslı değişmemek şartıyla Bakanlıkça** *Gümrük Yönetmeliği md. 334*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest dolaşımda bulunmayan eşya için gümrük idarelerince ek-63'te belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin verilebilir. Savunma sanayi ve havacılık sektöründe kullanılan eşya için ise ayrı bir hüküm vardır: bu eşyanın ek-63'te belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi tutulmasına, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki faslı değişmemek şartıyla Bakanlıkça izin verilebilir. En güçlü çeldiriciler aynı şartı denetleyici gümrük müdürlüğüne veya bölge müdürlüğüne bağlayan seçeneklerdir; bu makamlar sıradan elleçleme başvurularının, elleçlemenin antrepo içinde ya da dışında yapılmasına göre sonuçlandırıldığı makamlardır. Antrepo rejimine tabi tutulmadan ve ek-63'teki işlemlerden daha ileri aşamada olma şartı ihracata bağlı önlemlerden yararlanan tarım ürünlerine ilişkindir; elleçlemeden sonra ihrac zorunluluğu ise ihracata bağlı önlemlerden yararlanan serbest dolaşımdaki eşyaya aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 334)
- 16. B Antrepoya alınması hariç olmak üzere, ihracat sayılan bir gümrük işlemine tabi tutulan eşya Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmiş sayılır.** *Gümrük Yönetmeliği md. 340*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük antrepoya konulması hâlinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanan serbest dolaşımdaki eşya üzerindeki gümrük gözetimi, eşya Türkiye Gümrük Bölgesini terk edinceye kadar devam eder ve bu eşyanın ihrac edilmesi veya ihracat sayılan bir işlem veya kullanıma tabi tutulması zorunludur. Bu eşya gümrük idaresinin izniyle elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir; ihrac eşyası da beyannamenin tescilinden sonra Türkiye Gümrük Bölgesini terk edinceye kadar gümrük gözetimi altındadır. Yönetmelik, antrepoya alınması dâhil, ihracat sayılan bir gümrük işlemine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmiş sayılacağını ve bu tarihin ihracat beyannamesine kaydedileceğini öngörür. Yanlış seçenekte 'dâhil' kaydı 'hariç' olarak değiştirilmiştir; antrepoya alınma, ihracat sayılan işlemlerin içindedir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 340)
- 17. A II, III ve IV** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 101; Gümrük Yönetmeliği md. 346*
- Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır. Bu kuralın istisnası olarak, antrepodaki eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yönünde beyanname tescil ettirilmesi hâlinde işlemlerin otuz gün içinde bitirilmesi gerekir; I'deki kırk beş gün, denizyoluyla gelen eşyanın geçici depolama süresinden taşınmış bir sayıdır ve I yanlıştır. Müsteşarlık, özellikle beklemek suretiyle bozulabilecek eşya da dâhil olmak üzere eşyanın antrepoda kalabileceği süre konusunda belirleme yapabilir (II doğru); Kanuna göre ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilecek tarım ürünleri için de Müsteşarlıkça özel süreler belirlenebilir (III doğru). Beyannamenin tescilinden itibaren otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya ile bir süre tayin edilmişse bu sürede kaldırılmayan eşya tasfiye edilir (IV doğru). En güçlü tuzak I'dir: kalış süresinin sınırsız olduğunu bilen aday, beyanname tescilinden sonra işleyen süreyi yakın bir sayıyla karıştırabilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 101; GY 346)
- 18. E Eşyanın ilk antrepoya giriş tarihinden** *Gümrük Yönetmeliği md. 346*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır; ancak Müsteşarlık eşyanın antrepoda kalabileceği süre konusunda belirleme yapabilir. Böyle bir tahdit konulmuşsa süre, eşyanın antrepoya alındığı tarihten; antrepolar arası nakil yoluyla başka bir antrepodan gelen eşyada ise ilk antrepoya giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Böylece nakil süreyi yeniden başlatmaz. En güçlü çeldirici, bilgilerin ikinci antrepo işleticisinin stok kayıtlarına geçtiği tarihtir: bu an, nakledilen eşya konusunda ikinci antrepo işleticisinin sorumluluğunun başladığı andır, kalış süresinin başlangıcı değildir. Beyanname tescil tarihi ise gümrükçe onaylanmış işlem için öngörülen otuz günlük sürenin başlangıcıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 346; GY 339)
- 19. A Ortak depolamanın her bir eşyanın gümrük statüsünün belirlenmesini imkânsız kıldığı durumda, antrepoda gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulacak eşya, gümrük idaresinin tercihinin bağlı olarak serbest dolaşımda bulunan ya da bulunmayan eşya sayılır.** *Gümrük Yönetmeliği md. 337*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanmasını olumsuz etkilememesi ve gümrük idarelerinden gerekli iznin alınması şartıyla, antrepoya alınması hâlinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek eşya dışında kalan serbest dolaşımdaki eşya ile serbest dolaşımda bulunmayan eşya aynı antrepoda depolanabilir. Bu depolama her bir eşyanın gümrük statüsünün belirlenmesini imkânsız kılıyorsa, yalnızca aynı gümrük tarife pozisyonunda yer alan, aynı ticari niteliğe ve aynı teknik özelliklere sahip eşyanın birlikte depolanmasına izin verilir; bu durumda gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulacak eşya, beyan sahibinin tercihinin bağlı olarak serbest dolaşımda bulunan ya da bulunmayan eşya sayılır. Tercih gümrük idaresine değil beyan sahibine aittir; yanlış seçenek tercih hakkının sahibini değiştirmiştir. Kullanılan eşya ikame edilenin miktarını aşamaz; zarar gören eşyanın gerçek miktarı ispatlanamazsa olay tarihinde antrepoda bulunan rejime tabi eşya miktarı dikkate alınır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 337)

20. **C** II ve IV

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 105, 106

Gümrük Kanunu'na göre genel ve özel antrepo işleticileri yıl sonunda antrepo mevcutlarına ilişkin bir listeyi gümrük idaresine verir ve her yıl antrepolardaki eşya bu liste göz önünde bulundurularak sayılır (I doğru). Örneklemeye yöntemiyle sayım yalnızca genel antrepolardaki eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok olması hâlinde öngörülmüştür; II bu imkânı özel antrepolara kaydırıldığı için yanlıştır. İşleticiler ile genel antrepo izninde yükümlülükleri üstlenen kullanıcılar, eşyanın miktarı gümrük idarelerince belirlenmişse bu miktardan, belirlenmemişse belgelerinde yazılı miktarlar üzerinden gümrük idaresine karşı sorumludur (III doğru). Eşyanın niteliğinden kaynaklanan kayıp ve fireler ile işletici ve kullanıcıların kusur ve hatalarından ileri gelmediği gümrük idaresine kanıtlanan telef, kayıp ve çalınmalar için gümrük vergileri aranmaz; IV hükmü tersine çevirmiştir. Kök yanlış ifadeleri sorduğundan doğru ifadelerden oluşan 'I ve III' seçeneği kökü hızlı okuyan adayı yakalar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 105, 106)



BÖLÜM 28 · GÜMRÜK ANTREPOLARI VE İŞLETİCİLERİ

20 soru · 30 dakika

1- Gümrük Yönetmeliği'nin geçici depolama yerlerine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi, geçici depolama yerinde ya da geçici depolama yeri addolunan yerde üç ay kalabilen ve bu süresi talep hâlinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilen eşyadır?

- A) Limanlardaki geçici depolama yerlerinin mütemmim cüz'ü niteliğindeki açık alanlara konulan ağır ve havaaleli eşya
- B) İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerine konulması talep edilen eşya
- C) Denizyolu ile gelen ve özet beyan kapsamında geçici depolama yerine konulan eşya
- D) Denizyolu dışındaki bir yolla gelen ve özet beyan kapsamında geçici depolama yerine konulan eşya
- E) Tam muafiyetle geçici ithal edilmiş olup yurt dışı edilmek üzere gümrük idaresince teslim alınan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre "geçici depolanan eşya" statüsünde bulunan ve bu şekilde adlandırılan eşya aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar bekleyen eşya
- B) Özet beyanı verilmiş olmakla birlikte henüz gümrüğe sunulmamış eşya
- C) Gümrük antrepo rejimine tabi tutularak gümrük antrepoya konulmuş ve antrepodan çıkarılincaya kadar bekleyen eşya
- D) Transit rejimine tabi tutularak hareket gümrük idaresinden sevk edilmiş ve varış gümrük idaresine sunuluncaya kadar yolda bulunan eşya
- E) Geçici ithalat rejimine tabi tutularak ithalat vergilerinden tamamen veya kısmen muaf olarak Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılan eşya

3- Gümrük Yönetmeliği'nin antrepo işleticilerince verilecek götürü ve yaygın götürü teminata ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.
- B) Birden fazla antrepoya bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoya kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilir.
- C) Yaygın götürü teminatın kullanılacağı antrepo sayısının 5 ve üzeri olduğu durumda, hesaplanan götürü teminatların toplam tutarının %75'i kadar yaygın götürü teminat verilebilir.
- D) Yaygın götürü teminat kullanılması talep edilen antrepolar birden fazla bölge müdürlüğü bağlantısı gümrük müdürlüğünün denetimindeyse başvuru, işleticinin en fazla antrepoya bulunduğu bölge müdürlüğüne, bu şekilde belirleme yapılamazsa Bakanlığa yapılır.
- E) Alan veya hacim değişikliği nedeniyle mevcut teminat tutarı yetersiz kalırsa ek teminat mektubu, değişikliği takip eden bir ay içerisinde önceki teminatın verildiği bölge müdürlüğüne verilir.

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre makine ve yedek parça depolamak amacıyla özel antrepo açıp işletmek isteyen bir anonim şirket bakımından aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

- A) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile şirket sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında sayılan suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması
- B) Yatırım yapmadan önce antreponun bağlı bulunacağı gümrük müdürlüğüne başvurularak yatırım izni alınması
- C) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu ile vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması
- D) Başvurunun Ek-81'de yer alan taahhüname ile antreponun bağlı bulunacağı gümrük müdürlüğüne yapılması
- E) Antrepo olarak kullanılacak alanların Ek-80'de antrepolarda aranacak şart ve nitelikler olarak belirtilen koşulları taşıması

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo yatırım izni verilen başvuru sahibinin, antrepo olarak açılmak istenen tesisi hazır hâle getirerek ilgili gümrük müdürlüğüne başvurması gereken süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Yatırım izni başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde
- B) Bakanlıkça yatırım izni verildiği tarihten itibaren altı ay içinde
- C) Kendisine yapılacak bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde
- D) Kendisine yapılacak bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde
- E) Kendisine yapılacak bildirim tarihinden itibaren bir yıl içinde

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerler için öngörülen asgari alan büyüklüğü şartına tabi olmayan antrepolar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Soğuk hava tertibatı gerektiren eşyanın konulduğu antrepolar
- B) Ağır ve havaaleli eşyanın konulmasına mahsus açık alanlardan oluşan antrepolar
- C) Kıymetli maden ve kıymetli taşların konulduğu antrepolar
- D) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı nitelikteki eşya için özel tertibat gerektiren antrepolar
- E) Havalimanı sahasında bulunan ve havayolu ile kargo taşımacılığında kullanılan antrepolar

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo ve geçici depolama yerlerinde yapılacak değişikliklere ilişkin talepler ile bu talepleri sonuçlandıran merciler aşağıda eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektiren tadilat, genişletme ve daraltma talepleri – Bölge müdürlüğü
- B) Antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektirmeyen değişiklik talepleri – Gümrük müdürlüğü
- C) Antreponun aynı gümrük idaresi denetiminde bulunan başka bir adrese taşınması talepleri – Bakanlık
- D) Geçici depolama yerinde yapılmak istenen ve plan değişikliği gerektiren talepler – Bakanlık
- E) Geçici depolama yerinde yapılmak istenen ve plan değişikliği gerektirmeyen talepler – Gümrük müdürlüğü

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrüklü sahada veya gümrük idaresi bulunan deniz ve hava limanı içerisinde ya da iç gümrük idarelerinde gümrük müdürlüğüne bitişik olarak açılanlar dışında kalan geçici depolama yerleri için genel olarak aranan alan ve mesafe şartları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) En az %20'si kapalı olmak üzere 5.000 m²'den küçük olmaması; mutad yollarla gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km mesafede olması
- B) En az 3.000 m²'si kapalı olmak üzere 10.000 m²'den küçük olmaması; mutad yollarla gümrük müdürlüğüne en fazla 10 km mesafede olması
- C) En az 3.000 m²'si kapalı olmak üzere 10.000 m²'den küçük olmaması; mutad yollarla gümrük müdürlüğüne en fazla 20 km mesafede olması
- D) En az 5.000 m²'si kapalı olmak üzere 10.000 m²'den küçük olmaması; mutad yollarla gümrük müdürlüğüne en fazla 10 km mesafede olması
- E) En az %20'si kapalı olmak üzere 3.000 m²'den küçük olmaması; mutad yollarla gümrük müdürlüğüne en fazla 10 km mesafede olması

9- Gümrük Yönetmeliği'nin antrepo stok kayıtlarına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. A, C, D ve E tipi antrepolarda antrepo stok kayıtlarını antrepo işleticileri tutar.
- II. B tipi antrepoda antrepo stok kayıtlarının antrepo işleticisi tarafından tutulması zorunludur.
- III. F tipi antrepoda gümrük kayıtları stok kayıtlarının yerini alır.
- IV. E tipi antrepoda stok kayıtlarına giriş işlemi, eşyanın izin hak sahibinin antrepo addedilen depolama yerine ulaştırılmasında yapılır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, III ve IV
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo işleticileri ve kullanıcılarının antrepoya alınan eşya nedeniyle gümrük idaresine karşı mali sorumluluğuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sorumluluk, eşyanın girerken gümrük idaresince tespit edilen miktarı, tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarları üzerinden doğar.
- B) Eşyanın tabiatından doğan kayıp ve firelerin gümrük idaresine ispat edilmesi ve bunun idarece de kabul edilmesi halinde sorumluluk söz konusu olmaz.
- C) Eşya gümrük vergileri de dahil olduğu halde sigortalanmış ve bu vergiler sigorta şirketinden tazminat olarak alınmışsa, noksanlıklara ait gümrük vergileri antrepo işleticisinden alınır.
- D) Tabiatları gereği antrepolarda fire veren eşyanın ek-11'de yer alması halinde fire miktarlarının belirlenmesinde bu oranlar dikkate alınır.
- E) Denizyoluyla konteyner ile getirilip giriş gümrük idaresince miktar tespiti yapılmaksızın aynı gümrük müdürlüğüne bağlı antrepoya sevk edilen eşyanın kap adedinde farklılık tespit edilirse, kullanıcıdan farklılığın sebebini 45 gün içinde izah etmesi istenir.

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepolarda yapılacak değişikliklere ilişkin olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek tespit raporu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İzin Bakanlıkça verildiği durumlarda tespit raporları Bakanlığa (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) da gönderilir.
- B) Antrepoda yapılacak her türlü değişiklik talebinde, antrepo planında değişiklik gerektirip gerektirmediğine bakılmaksızın tespit raporu düzenlenmesi zorunludur.
- C) Tespit raporu yalnızca akaryakıt antrepolarına ilişkin tank ilavesi taleplerinde düzenlenir.
- D) Antreponun başka bir adrese taşınması taleplerinde tespit raporu düzenlenmez; gümrük müdürlüğüne düzenlenen görgü raporu yeterlidir.
- E) Antrepo planında değişiklik gerektiren tadilat, genişletme ve daraltma taleplerinde tespit raporu, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yerine bölge müdürlüğüne düzenlenir.

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre özel antrepoların devri durumunda, antrepodaki eşyanın devralana devredilmemesi hâlinde, bu eşyanın antrepodan çıkarılması için gümrük idaresince verilecek süre ve bu sürenin uzatılabileceği azami süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Beş iş günü; en çok beş iş günü uzatılabilir
- B) On beş gün; en çok bir ay uzatılabilir
- C) Bir ay; en çok iki ay uzatılabilir
- D) Bir ay; en çok altı ay uzatılabilir
- E) Üç ay; en çok üç ay uzatılabilir

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yapılan inceleme, denetim veya işlemlerde antrepoda Ek-80'de sayılan kusurların tespit edilmesi hâlinde uygulanacak işlemlerle ilgili aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleticiye verilen süre, kusurun tespit edildiği tarihten başlar.
- II. Hafif kusurda üç ay, orta kusurda bir ay süre verilir.
- III. Ağır kusur durumunda da işleticiye süre verilir ve bu süre içinde antrepoya eşya girişine izin verilir.
- IV. Verilen süreler en fazla bir kez ve verilen süre kadar uzatılır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve IV
- D) II, III ve IV
- E) II ve IV

14- Gümrük Yönetmeliği'nin antrepo işleticilerince verilecek götürü teminata ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

- Bir antrepo işleticisi, alanı 4.300 m² olan antreposu için götürü teminat verecektir.
- Teminat tutarı alan esas alınarak hesaplanacaktır.

Buna göre bu antrepo için verilmesi gereken götürü teminat tutarı kaç TL'dir?

- A) 6.000.000 TL
- B) 6.300.000 TL
- C) 7.000.000 TL
- D) 7.300.000 TL
- E) 8.000.000 TL

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo işleticileri ve kullanıcılarınca tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini karşılamak amacıyla verilecek teminat olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmez?

- A) Türk lirası
- B) Yabancı para
- C) Hazine tahvil ve bonosu
- D) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin verecekleri garanti mektupları
- E) Bakanlıkça tespit edilecek bankalardan alınmış teminat mektupları

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepolarda yapılan denetleme neticesinde, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemi yaptıran antrepo işleticisi arasında tespit işlemi haricinde doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi tespit edilmesi hâlinde ilgili antrepoya ne kadar süreyle eşya alınmasına izin verilir?

- A) On beş gün
- B) Bir ay
- C) Üç ay
- D) Altı ay
- E) Bir yıl

17- Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan akaryakıt antrepoları tanımına göre, bu antrepolara dökme veya kaplı olarak konulmasına özgü olduğu belirtilen eşya arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Hammadde ve solvent nafta
- B) Ham petrol
- C) Jet yakıtı
- D) Bio dizel
- E) Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo açma ve işletme izninin geri alınmasının sonuçlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Sahiplerinin isteği üzerine kapatılan antreponun işleticisi olan şirketin yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı diğer tüzel kişilere, kapatma tarihinden itibaren beş yıl süreyle antrepo açma izni verilmez.
- B) Antrepoda kaçakçılık gibi bir suistimal saptanması nedeniyle antrepo açma ve işletme izni geri alınan kişilere yeni bir antrepo açma ve işletme izni verilmez.
- C) İzni geri alınan şirketin ortaklarının yer aldığı diğer tüzel kişilere, iznin geri alındığı tarihten itibaren üç yıl süreyle yeniden antrepo açma izni verilmez.
- D) Yasaklama süresi geçtikten sonra bu kişilerin antrepo açma veya devralma müracaatları bölge müdürlüğüne sonuçlandırılır.
- E) Antrepo işleticisinin taahhüt ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle vergi kaybına neden olunması hâlinde izin geri alınmaz; yalnızca antrepoya eşya girişi durdurulur.

19- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrüğe sunulmuş ve henüz gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmamış eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış olan ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki ambar, ardiye veya hangar gibi yerlere ne ad verilir?

- A) Gümrüklü sahalar
- B) Genel antrepolar
- C) Rezerve yerleri
- D) Geçici depolama yerleri
- E) Yolcu beraberli eşya ambarları

20- Gümrük Yönetmeliği'nin geçici depolama yerlerinden eşyanın kesin çıkış işlemlerine ilişkin hükmü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A)** Hükmün 25.05.2022 tarihli değişiklikle kazandığı hâlinin yürütmesi 12.08.2026 tarihli yazı eki Danıştay kararları ile durdurulmuş, hüküm ise uygulanmaya devam etmektedir.
- B)** Hüküm 25.05.2022 tarihinde yürürlükten kaldırılmış, 12.08.2026 tarihli yazı eki Danıştay kararları ile yeniden yürürlüğe konulmuştur.
- C)** Çıkış onayı, gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlanması beklenmeksizin geçici depolama yeri işleticisince verilir.
- D)** Eşyanın çıkarılmasına yalnızca eşya sahibi veya temsilcisi için izin verilir; eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişilere izin verilmez.
- E)** Hükmün 25.05.2022 tarihli değişiklikle kazandığı hâli, 12.08.2026 tarihli yazı eki Danıştay kararları ile iptal edilmiştir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 28 · Gümrük Antrepoları ve İşleticileri — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	A	D	B	D	B	E	B	A	C	A	C	E	C	D	C	A	B	D	E

- E** Tam muafiyetle geçici ithal edilmiş olup yurt dışı edilmek üzere gümrük idaresince teslim alınan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı

Gümrük Yönetmeliği md. 79, 417; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 46

Gümrük Yönetmeliği'ne göre limanlardaki geçici depolama yerlerinin mütemmim cüz'ü niteliğindeki ağır ve havaaleli eşyaya mahsus açık alanlar, yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarları ve ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilip yurt dışı edilmek ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak üzere gümrük idarelerince teslim alınan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının konulduğu yerler geçici depolama yeri addolunur. Aynı hükme göre buralarda üç ay kalabilen ve bu süresi talep hâlinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilen eşya yalnızca yolcu eşyası ve taşıtlardır; ağır ve havaaleli eşya bu cümlelerin öznesi değildir. İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerine konulan eşya bir ay kalabilir ve gümrük müdürlüklerince en çok üç aya kadar ek süre verilebilir. Özet beyan kapsamındaki eşyada gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin işlemler, Gümrük Kanunu'na göre denizyolu ile gelen eşyada özet beyanın verildiği tarihten itibaren kırk beş günde, diğer yollarla gelen eşyada yirmi günde tamamlanır. En güçlü çeldirici ağır ve havaaleli eşyadır: aynı cümlede geçici depolama yeri addolunan yerler arasında sayılır, ancak üç aylık süre yalnızca yolcu eşyası ve taşıtlar için öngörülmüştür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 79, 417; GK 46)
- A** Gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar bekleyen eşya

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3, 47; Gümrük Yönetmeliği md. 77

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır. Statü gümrüğe sunuşla başlar ve eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasıyla sona erer; geçici depolama bir gümrük rejimi değil, rejim beyanına kadar süren bir statüdür. Özet beyan eşyanın gümrüğe sunulmasından önce de verilebilir; ancak Gümrük Yönetmeliği'ne göre bu durumda Kanundaki geçici depolama süreleri eşyanın gümrüğe sunulduğu tarihten başlar, yani statü sunuşla doğar. Gümrük antrepo rejimi, transit rejimi ve geçici ithalat rejimi ise Kanunda sayılan gümrük rejimleridir; eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım olduğundan geçici depolanan eşya statüsünü sona erdirir. En güçlü çeldirici antrepoya konulan eşyadır: antrepo da gümrük gözetimi altındaki eşyanın konulduğu bir yerdir, ancak eşya oraya bir rejim beyanıyla girer. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 3, 47; GY 77)
- D** Yaygın götürü teminat kullanılması talep edilen antrepolar birden fazla bölge müdürlüğü bağlantısı gümrük müdürlüğünün denetimindeyse başvuru, işleticinin en fazla antreposunun bulunduğu bölge müdürlüğüne, bu şekilde belirleme yapılamazsa Bakanlığa yapılır.

Gümrük Yönetmeliği md. 527

Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo işleticilerince antrepo rejiminde kullanılmak üzere götürü teminat verilebilir ve götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmaz. Birden fazla antreposu bulunan işleticiler, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verebilir; yaygın götürü teminatın kullanılacağı antrepo sayısı 5 ve üzerindeyse hesaplanan götürü teminatların toplam tutarının %75'i kadar yaygın götürü teminat verilebilir. Alan veya hacim değişikliği nedeniyle teminat yetersiz kalırsa ek teminat mektubu, değişikliği takip eden bir ay içinde önceki teminatın verildiği bölge müdürlüğüne verilir. Yaygın götürü teminat başvuruları ilgili bölge müdürlüğüne yapılır; antrepolar birden fazla bölge müdürlüğü bağlantısı gümrük müdürlüğünün denetimindeyse başvuru, işleticinin bu kapsamdaki en fazla antreposunun bulunduğu bölge müdürlüğüne, bu şekilde belirleme yapılamazsa (örneğin antrepolar iki bölgeye eşit dağılımılsa) Bakanlığa değil, işleticinin şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır ve işlemler bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır. Yanlış seçenekte belirleme yapılamayan hâldeki makam değiştirilmiştir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 527)

- 4. B Yatırım yapmadan önce antreponun bağlı bulunacağı gümrük müdürlüğüne başvurularak yatırım izni alınması** *Gümrük Yönetmeliği md. 518, 520, 521, 534*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo açma ve işletme izni almak üzere başvuracak kişiler kural olarak yatırım yapmadan önce antreponun bağlı bulunacağı gümrük müdürlüğüne dilekçeyle başvurur ve yatırım izni talepleri Bakanlıkça sonuçlandırılır; ancak akaryakıt antrepoları hariç olmak üzere özel antrepolar için yatırım izni aranmaz. Makine ve yedek parça depolanacak özel antrepo akaryakıt antreposu olmadığından yatırım izni aranmaz. Buna karşılık antrepo açma izni için anonim şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile sermayenin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında sayılan suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması, şirketin gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu ile vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması, başvurunun Ek-80'deki belgeler ve Ek-81'deki taahhütnameyle yapılması ve kullanılacak alanların Ek-80'deki şart ve nitelikleri taşıması aranır. En güçlü çeldirici sicil şartıdır: bu şart yatırım iznine ilişkin hükümden yer aldığı için yalnız yatırım iznine bağlı sanılır; oysa antrepo açma izni almak üzere başvuracak anonim şirketlerin tümü için aranır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 518, 520, 521, 534)
- 5. D Kendisine yapılacak bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde** *Gümrük Yönetmeliği md. 518*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yatırım izni verilen başvuru sahiplerine yapılacak bildirim tarihinden itibaren altı ay içerisinde antrepo olarak açılmak istenen tesisin veya yerin hazır hâle getirilerek ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekir. Bu sürede tesis hazırlanamaz veya belgeler sunulamazsa süre içinde ilgili gümrük müdürlüğü ve bölge müdürlüğü aracılığıyla Bakanlıktan ek süre istenir; verilen ek süre içinde başvuru yapılmaz ya da süre bitiminde yeniden ek süre talep edilmezse yatırım izni iptal edilebilir. Sürenin başlangıcı iznin verildiği ya da başvurunun yapıldığı tarih değil, izin sahibine yapılan bildirimin tarihidir. En güçlü çeldirici 'Bakanlıkça yatırım izni verildiği tarihten itibaren altı ay içinde' seçeneğidir: süre miktarı doğru, başlangıç anı yanlıştır. 'Üç ay' hafif kusurda verilen süreden, 'bir yıl' yükümlülüklerin yerine getirilmesi için verilebilecek azami süreden gelir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 518)
- 6. B Ağır ve havaleli eşyanın konulmasına mahsus açık alanlardan oluşan antrepolar** *Gümrük Yönetmeliği md. 519*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre genel antrepo olarak açılacak yerlerin açık ve kapalı alanları toplamı, en az %20'si kapalı olmak üzere büyükşehir belediyesi sınırları içinde 5.000 m²'den, diğer yerlerde 3.000 m²'den küçük olamaz. Bu şarta tabi olmayanlar tek tek sayılmıştır: soğuk hava tertibatı ya da yanıcı, parlayıcı, patlayıcı nitelikteki eşya için özel tertibat gerektiren veya kıymetli maden ve kıymetli taşların konulduğu antrepolar, alanının en az yarısı bu nitelikteki eşyanın depolanacağı bölümlerden oluşan antrepolar ile havalimanı, demiryolu istasyonu veya aktarma tesisi ve deniz limanı sahasında bulunan, havayolu ile kargo taşımacılığında kullanılan antrepolar. Ağır ve havaleli eşyaya mahsus açık alanlar bu listede yoktur; bu ifade, limanlardaki geçici depolama yerlerinin mütemmim cüzü sayılan ve geçici depolama yeri addolunan açık alanlara ilişkin komşu hükümden taşınmıştır. Liste kapalıdır ve sağduyuyla genişletilemez. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 519; GY 79)
- 7. E Geçici depolama yerinde yapılmak istenen ve plan değişikliği gerektirmeyen talepler – Gümrük müdürlüğü** *Gümrük Yönetmeliği md. 524, 516/A*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepolarda antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektiren tadilat, genişletme ve daraltma talepleri gümrük müdürlüğünün görüşüyle bölge müdürlüğüne aktarılır ve bölge müdürlüğünce sonuçlandırılarak Bakanlığa bilgi verilir; plan değişikliği gerektirmeyen talepler ise gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır. Antreponun aynı gümrük idaresi denetiminde başka bir adrese taşınması talebi bölge müdürlüğünün görüşüyle Bakanlıkça sonuçlandırılır. Geçici depolama yerlerinde kademe bir basamak yukarıdadır: plan değişikliği gerektirmeyen talepler gümrük müdürlüğünün görüşüyle bölge müdürlüğünce sonuçlandırılarak Bakanlığa bilgi verilir, plan değişikliği gerektiren talepler bölge müdürlüğünün görüşüyle Bakanlıkça sonuçlandırılır. Yanlış eşleştirme, antrepodaki 'plan değişikliği gerektirmeyen talepler – gümrük müdürlüğü' kuralının geçici depolama yerine taşınmasıyla kurulmuştur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 524, 516/A)
- 8. B En az 3.000 m²'si kapalı olmak üzere 10.000 m²'den küçük olmaması; mutat yollarla gümrük müdürlüğüne en fazla 10 km mesafede olması** *Gümrük Yönetmeliği md. 513*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrüklü sahada, gümrük idaresi bulunan deniz ve hava limanı içinde veya iç gümrük idarelerinde gümrük müdürlüğüne bitişik olarak açılanlar dışında kalan geçici depolama yerlerinin en az 3.000 m²'si kapalı olmak üzere 10.000 m²'den küçük olmaması ve mutat yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en fazla 10 km mesafede olması gerekir. Taşıt depolanacak yerlerde kapalı alan, havayolu ile hızlı kargo taşımacılığına ilişkin yerlerde alan şartı aranmaz. En güçlü çeldirici 20 km'yi içeren seçenektir: 20 km, ekonomik ihtiyaç hâlinde liman işleticisinin 10.000.000 TL teminatla kapalı alan şartı aranmaksızın açabileceği geçici depolama yerine ilişkin istisnadır. %20 kapalı alan, 5.000 m², 3.000 m² ve 50 km değerleri ise genel antrepolara aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 513; GY 519)

9. **A** I, III ve IV

Gümrük Yönetmeliği md. 536, 537

Gümrük Yönetmeliği'ne göre A, C, D ve E tipi antrepolarda antrepo stok kayıtlarını antrepo işleticileri tutar (I doğru). B tipi antrepoda ise rejime giriş beyannamesinin ve rejimi sona erdiren beyanname ve belgelerin kaydını denetleyici gümrük idaresi tutar; işletici ve kullanıcı yalnızca belgeleri muhafaza eder ve stok kayıtları tutulmayabilir (II yanlış). F tipi antrepoda gümrük kayıtları stok kayıtlarının yerini alır (III doğru). Stok kayıtlarına giriş işlemi A, C ve D tipi antrepoda eşyanın antrepoya fiziken girdiği sırada, E tipi antrepoda ise eşyanın izin hak sahibinin antrepo addedilen depolama yerine ulaştığında yapılır (IV doğru). En güçlü çeldirici dört ifadeyi de doğru sayan seçenektir: B tipinde kayıt yükü işleticide değil denetleyici gümrük idaresindedir ve stok kaydı zorunlu değildir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 536, 537)

10. **C** Eşya gümrük vergileri de dahil olduğu halde sigortalanmış ve bu vergiler sigorta şirketinden tazminat olarak alınmışsa, noksanlıklara ait gümrük vergileri antrepo işleticisinden alınır.

Gümrük Yönetmeliği md. 522

Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo işleticileri ve kullanıcıları, eşyanın girerken gümrük idaresince tespit edilen, tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarları üzerinden gümrük idaresine karşı mali bakımdan sorumludur; sorumluluk eksiklik veya değişikliğe ait gümrük vergilerini ve cezalarını kapsar. Eşyanın tabiatından doğan kayıp ve fireler, gözetim altında yapılan işleme faaliyetinden doğan noksanlıklar ve işletici ile kullanıcının kusurundan doğmayan eksiklikler idareye ispat edilip kabul edilirse sorumluluk doğmaz; fire veren eşya ek-11'de yer alıyorsa bu oranlar dikkate alınır. Denizyoluyla konteynerle getirilip miktar tespiti yapılmadan antrepoya sevk edilen eşyanın kap adedinde fark çıkarsa kullanıcıdan farkın sebebini 45 gün içinde izah etmesi istenir; süre talep hâlinde 30 gün uzatılabilir. Eşya gümrük vergileri dâhil sigortalanmış ve bu vergiler sigorta şirketinden tazminat olarak alınmışsa, noksanlıklara ait gümrük vergileri antrepo işleticisinden değil, sigorta ettirenden veya lehine sigorta ettirilenden alınır. Yanlış ifade, tazminatı alan kişiye ait yükümlülüğü genel sorumluluk kuralına bağlayarak kurulmuştur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 522)

11. **A** İzin Bakanlıkça verildiği durumlarda tespit raporları Bakanlığa (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) da gönderilir.

Gümrük Yönetmeliği md. 524

Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo planında değişiklik gerektiren tadilat, genişletme ve daraltma talepleri ile antreponun başka bir adrese taşınması ve akaryakıt antrepolarında tank ilavesi taleplerine ilişkin işlemler için yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit raporu düzenlenir; izin Bakanlıkça verildiği durumlarda bu raporlar Bakanlığa (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) da gönderilir. Bu işlemlerin kapsamı dışında kalan ve antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektirmeyen değişiklik talepleri için ise yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit raporu düzenlenmez. En güçlü çeldirici raporu her türlü değişiklikte zorunlu sayan seçenektir; 'gümrük müşavirinin raporu her durumda şarttır' önyargısını yoklar. Görgü raporu ise antrepo açılış başvurusunun incelenmesinde gümrük müdürlüğünce düzenlenen ayrı bir belgedir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 524; GY 521)

12. **C** Bir ay; en çok iki ay uzatılabilir

Gümrük Yönetmeliği md. 523

Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo işleticisinin hak ve yükümlülükleri izin üzerine başka bir kişiye devredilebilir. Özel antrepoların devrinde antrepodaki eşya devralana devredilmezse, bu eşyanın antrepodan çıkarılması için gümrük idaresince bir aylık süre verilir; uzatmayı gerektiren bir durum varsa bu süre gümrük idaresince en çok iki ay uzatılabilir. En güçlü çeldirici beş iş günüdür: beş iş günü antreponun değil, özel antrepodaki eşyanın devrine ilişkin süredir ve eşyanın devrini müteakip gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutularak antrepodan çıkarılmasını ifade eder. Altı ay kapatılacak antrepolardaki eşyanın başka antrepoya nakil, ihraç veya serbest dolaşıma sokulma süresi; on beş gün ise akaryakıt antreposu tankında serbest dolaşıma girmiş eşyanın çekilme süresidir; bu süre gümrük müdürlüğünce otuz güne kadar uzatılabilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 523; GY 333)

13. **E** II ve IV

Gümrük Yönetmeliği md. 525

Gümrük Yönetmeliği'ne göre izin işlemlerinde Ek-80'deki hafif, orta ve ağır kusurlar dikkate alınır. Kusur tespit edilirse işleticiye ilk tebligat tarihinden başlamak üzere hafif kusurda üç ay, orta kusurda bir ay süre verilerek yükümlülüklerin yerine getirilmesi bildirilir ve bu sürede antrepoya eşya girişine izin verilir (II doğru). Süre kusurun tespit edildiği tarihten değil, ilk tebligat tarihinden başlar (I yanlış). Hafif veya orta kusurun verilen sürede giderilememesi ile ağır kusur durumlarında antrepoya eşya girişine izin verilmez ve taahhüde uymayan işleticilere uygulanan genel usule göre işlem yapılır (III yanlış). Bu kapsamda verilen süreler en fazla bir kez ve verilen süre kadar uzatılır (IV doğru). En güçlü çeldiriciler I'i içeren kombinasyonlardır: süre miktarları doğru olsa da başlangıç anı ilk tebligat tarihidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 525)

14. **C** 7.000.000 TL

Gümrük Yönetmeliği md. 527

Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminat, 1.000 m²'ye kadar olan antrepolar için 3.000.000 TL'dir; 1.000 m²'den sonraki her 1.000 m² için 1.000.000 TL eklenir ve 1.000 m²'nin altındaki artışlar 1.000 m²'ye tamamlanır. Bir antrepo için hesaplanan tutarın 40.000.000 TL'yi aşan kısmı dikkate alınmaz. Olayda ilk 1.000 m² için 3.000.000 TL hesaplanır; kalan 3.300 m² 4.000 m²'ye tamamlanır ve 4 x 1.000.000 = 4.000.000 TL eklenir. Toplam 7.000.000 TL'dir. En güçlü çeldirici 6.300.000 TL'dir: artışı oransal hesaplayıp 1.000 m²'ye tamamlama kuralını atlayan aday bu sonuca ulaşır. 6.000.000 TL artışı aşağı yuvarlamaktan, 7.300.000 TL ilk 1.000 m²'yi düşmeden oransal hesaplamaktan, 8.000.000 TL ise ilk 1.000 m²'yi düşmeden yukarı yuvarlamaktan doğar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 527)

15. **D** Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin verecekleri garanti mektupları

Gümrük Yönetmeliği md. 526

Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo işleticileri ve kullanıcıları, Kanundaki sorumlulukları çerçevesinde tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini karşılamak amacıyla teminat verir. Bu teminat bakımından Türk lirası veya yabancı para, Hazine tahvil ve bonosu ya da Bakanlıkça tespit edilecek bankalardan alınmış teminat mektupları dışında teminat kabul edilmez. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin garanti mektupları, gümrük işlemlerinde genel olarak kabul edilen teminat türleri arasında sayılır; ancak antrepo teminatı için öngörülen dar listede yer almaz. Genel teminat listesini bilen fakat antrepoya özgü sınırlamayı bilmeyen aday bu şıkkı kabul edilir sanır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 526; GY 495)

16. **C** Üç ay

Gümrük Yönetmeliği md. 525

Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepolarda yapılan denetleme sonucunda, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi altında hizmet verilmesi nedeniyle yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin belgesinin geri alınmasına karar verilirse bir ay süreyle; yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemi yaptıran antrepo işleticisi arasında tespit işlemi dışında doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi tespit edilirse üç ay süreyle ilgili antrepoya eşya alınmasına izin verilmez. En güçlü çeldirici 'Bir ay' seçeneğidir; bu süre aynı hükümdeki asgari ücret tarifesi ihlaline aittir. 'Bir yıl' ise asgari ücret tarifesi altında hizmet veren yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesinin geri alınma süresidir; antrepoya değil müşavire uygulanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 525)

17. **A** Hammadde ve solvent nafta

Gümrük Yönetmeliği md. 541

Gümrük Yönetmeliği'ne göre akaryakıt antrepoları; benzin türleri, ham petrol, nafta (hammadde ve solvent nafta hariç), gaz yağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri, bio dizel ile sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) dökme veya kaplı olarak konulmasına özgü genel veya özel antrepolardır. Nafta tanımında yer almakla birlikte hammadde ve solvent nafta açıkça hariç tutulmuştur. Akaryakıt konulan antrepoların mal tahmil ve tahliyesinde kullanılan boru hatları da antreponun mütemmim cüzü sayılır. En güçlü çeldirici ham petroldür: denizyoluyla gelen akaryakıtın sayaçla ölçülmesine ilişkin listede ham petrol yer almaz, ancak akaryakıt antreposu tanımında sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 541; GY 542)

18. **B** Antrepoda kaçakçılık gibi bir suistimal saptanması nedeniyle antrepo açma ve işletme izni geri alınan kişilere yeni bir antrepo açma ve işletme izni verilmez.

Gümrük Yönetmeliği md. 525

Gümrük Yönetmeliği'ne göre antrepo işleticisinin taahhüt ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle vergi kaybına neden olunması hâlinde antrepo açma ve işletme izni geri alınabilir. Antrepoda kaçakçılık gibi bir suistimal ve/veya yolsuzluk saptanması ya da bu vergi kaybı nedeniyle izni geri alınan kişilere yeni bir antrepo açma ve işletme izni verilmez. Sahiplerinin isteğiyle kapatılma hâli hariç olmak üzere izni geri alınan şirketin anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde ortakları ile şirket müdürünün ve sermayenin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin yer aldığı diğer tüzel kişilere iznin geri alındığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle yeniden antrepo açma izni verilmez; bu süre geçtikten sonraki açma veya devralma müracaatları Bakanlıkça sonuçlandırılır. En güçlü çeldirici kendi isteğiyle kapatılan antrepoya beş yıllık yasağı uygulayan seçenektir; hüküm bu hâli açıkça dışarıda bırakır. Üç yıl ise yatırım izni başvurusunda aranan asgari faaliyet süresidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 525)

19. **D** Geçici depolama yerleri

Gümrük Yönetmeliği md. 79

Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler geçici depolama yerleridir. Gümrüğe sunulan eşya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsündedir; tanımdaki yerler bu eşyanın konulduğu yerlerdir. Gümrüklü saha, gümrük idaresinin denetiminde fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen alanı ifade eder; yolcu beraberli eşya ambarları ise geçici depolama yeri addolunan özel yerlerdir. Rezerve yeri, rezerveli eşyanın geçici depolama yeri içinde ayrılan çift kilitli bölümüdür; genel antrepolar ise antrepo rejimine tabi eşyanın depolandığı yerlerdir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 79; GK 47)

20. **E** **Hükmün 25.05.2022 tarihli değişiklikle kazandığı hâli, 12.08.2026 tarihli yazı eki Danıştay kararları ile iptal edilmiştir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 94*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilerek eşya sahibinin, temsilcisinin veya eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişilerin eşyayı geçici depolama yerinden çıkarmasına izin verilir. Hükmün 25.05.2022 tarihli ve 31846 sayılı Resmî Gazete ile yapılan değişiklikle kazandığı hâli, 12.08.2026 tarihli yazı eki Danıştay kararları ile iptal edilmiştir; bu iptal son on iki ay içinde gerçekleşmiştir. En güçlü çeldirici yürütmenin durdurulduğunu söyleyen seçenektir: Yönetmelikte yürütmesi durdurulan hükümler ayrıca belirtilmiştir, bu hükümde ise iptal söz konusudur. Çıkış onayı gümrük işlemleri sistemde tamamlanmadan işleticice verilemez; vekâlet verilmiş kişilerin eşyayı çıkarması da mümkündür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 94)



BÖLÜM 29 · GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI

20 soru · 30 dakika

1- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'nde geçen "depo" ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Aynı firmanın çeşitli yerlerde bulunan mağazalarının stok ihtiyacını karşılamak amacıyla eşya konulan ve özel antrepo sayılan yerler
- B) Aynı firmanın çeşitli yerlerde bulunan mağazalarının stok ihtiyacını karşılamak amacıyla eşya konulan ve genel antrepo sayılan yerler
- C) Farklı firmalara ait mağazaların ortak stok ihtiyacını karşılamak amacıyla eşya konulan ve özel antrepo sayılan yerler
- D) Uçaklara ve gemilere teslim edilecek eşyanın hazırlandığı, hava ve deniz hudut kapılarında yolcu giriş ve çıkışı yapılan yerlerde açılması zorunlu olan yerler
- E) Mağazalarda satılamayan veya satışına izin verilmeyen eşyanın iade edilerek geçici depolama yeri olarak muhafaza edildiği yerler

2- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre diplomatik muafiyetlerden yararlananlar ile yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, bu sıfatlarına dayanılarak satış yapılabilecek mağazalar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ankara ve İstanbul'daki hava hudut kapılarında yolcu çıkışı yapılan yerlerde bulunan mağazalar
- B) Ankara'da yalnızca bu kişilere satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan diplomatik satış mağazaları
- C) Kara, hava, deniz ve demiryolu gümrük kapılarında yolcu girişi yapılan yerlerde bulunan bütün mağazalar
- D) Ankara ve İstanbul'daki hava hudut kapılarında yolcu girişi yapılan yerlerde bulunan mağazalar
- E) Hava hudut kapılarında yolculardan arındırılmış yerlerde açılan uçakta satış mağazaları

3- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre hudut kapılarında girişte mağaza açılabilmesi için aranan toplam en az 30.000 yolcu, nakil vasıtası sürücü ve hizmetlisi girişi hangi dönem esas alınarak değerlendirilir?

- A) Yalnızca başvuru tarihinden bir önceki takvim yılı
- B) Başvuru tarihinden önceki aydan başlamak üzere son on iki ay ya da bir önceki takvim yılı
- C) Başvuru tarihinden önceki aydan başlamak üzere son altı ay
- D) Başvuru tarihinden geriye doğru son beş yılın yıllık ortalaması
- E) Ön izin başvurusunun Genel Müdürlükçe uygun bulunduğu tarihten geriye doğru son on iki ay

4- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre hudut kapılarında mağaza işletmeciliğine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Girişe yönelik mağazalarla sınırlı olarak, tek işletmeci ile işletme sözleşmesi bulunan firmalara alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri dışında eşya satışı için mağaza açma izni verilebilir.
- B) Gümrüksüz satış mağazası açılmak istenilen her bir hudut kapısı ve yerde mağaza işletmeciliği tek bir işletmeci tarafından yapılır.
- C) Her bir hudut kapısı ve yerde bulunan mağaza için açma izni başvuruları ayrı ayrı yapılarak sonuçlandırılır.
- D) Hava hudut kapılarında uçakta satış mağazası işletmeciliği, her bir hudut kapısı itibarıyla tek bir işletmeci tarafından yapılır.
- E) Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, mağaza açılacak yerlerdeki taşınmazlarını Bakanlıktan görüş alınması suretiyle ve tek bir işletmeci tarafından işletilmek şartıyla ihale mevzuatı çerçevesinde kiraya verebilir.

5- (A) Anonim Şirketi, bir hava hudut kapısında gümrüksüz satış mağazası açma izni almak üzere başvuru hazırlığındadır. Şirkete ilişkin bilgiler şöyledir:

- Şirket 14 aydır faaliyettedir.
- Ödenmiş sermayesi ve ihtiyatları toplamı 60.000.000 TL'dir.
- Faaliyette bulunduğu tek hesap döneminde tahakkuk eden kurumlar vergisi 120.000 TL'dir.
- Gümrük ve vergi mevzuatı uyarınca vadesi geçmiş borcu yoktur; yönetim kurulu üyeleri hakkında başvuruya engel bir mahkûmiyet kararı bulunmamaktadır.

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'nin mağaza ve depo açma izni için başvuruda bulunabileceklere ilişkin hükümlerine göre (A) Anonim Şirketi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Asgari iki yıldır faaliyette bulunma şartını taşımadığından şirket başvuruda bulunamaz.
- B) İki yıllık faaliyet şartı aranmaz; ancak kurumlar vergisi ortalaması 300.000 TL'nin altında kaldığından şirket başvuruda bulunamaz.
- C) Şirketin başvurabilmesi için kurucu ortaklarından en az birinin asgari iki yıldır faaliyette bulunması gerekir.
- D) Faaliyet süresi ve kurumlar vergisi şartları aranmayacağından şirket mağaza açma izni için başvuruda bulunabilir.
- E) Sermaye istisnası nedeniyle yönetim kurulu üyeleri için mahkûmiyet bulunmaması şartı da aranmaz.

6- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki satışı yapan bir mağaza için mağaza başına alınacak götürü teminat miktarı kaç TL'dir?

- A) 2.000.000
- B) 3.000.000
- C) 5.000.000
- D) 30.000.000
- E) 40.000.000

7- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre nakil vasıtası sürücü ve hizmetlilerinin mağazalardan yapabilecekleri alışverişe ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Ülkeye girişlerinde, yolcu girişi yapılan hudut kapılarındaki mağazalardan 1 karton sigara ve en fazla 1 litrelik 1 adet alkollü içki satın alabilirler.
- II. Ülkeye girişlerinde, en fazla 120 ml'lik 1 adet parfüm ve 1 adet kozmetik ürün ile en fazla 1 kilogram çikolata veya şekerden mamul yiyecek satın alabilirler.
- III. Türkiye'den çıkışlarında, yürürlükte bulunan Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi'nde yer alan eşyaya ilişkin miktarlar iki kat olarak uygulanır.
- IV. Kara hudut kapısından diğer ülkelere çıkış yapanlar, dönüşlerinde alışveriş haklarını kara hudut kapılarında bulunan mağazalarda ayda en fazla 10 defa kullanabilirler.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I, II ve IV
- C) I ve IV
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

8- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre mağaza ve depo açma izni verilenlerin faaliyete geçmeleri gereken süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Ön izin başvurusunun uygun bulunduğu bölge müdürlüğüne bildirildiği tarihten itibaren altı ay
- B) Açma ve işletme izin belgesi harcının peşin olarak tahsil edildiği tarihten itibaren altı ay
- C) İzin yazısının kendilerine tebliğ tarihini izleyen günden itibaren bir yıl
- D) İzin yazısının kendilerine tebliğ tarihini izleyen günden itibaren on iş günü
- E) İzin yazısının kendilerine tebliğ tarihini izleyen günden itibaren altı ay

9- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre mağaza ve depolarda yapılan sayımlara ve sayım sonuçlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Mağaza sayımlarında bulunacak heyete yetkilendirilmiş gümrük müşaviri başkanlık eder.
- B) Telef, kayıp veya çalıntıyı tespit edip beyan eden işletmecinin kusuru bulunuyorsa, gümrük vergilerinin tahsiline ek olarak ayrıca para cezası da uygulanır.
- C) Sayım sonunda fazla çıkan eşya kayıtlara alınır; fazlalığın kabul edilebilir nedenlerden ileri geldiği ispatlanamazsa eşya tasfiye edilir.
- D) Eşyanın kısa sürede sayılamayacak olması hâlinde dahi sayım, eşyanın tamamı tek tek sayılarak yapılır.
- E) İşletmecinin kusurundan kaynaklanmayan telef, kayıp ve çalıntılar, gümrük idaresine tevsih edilmesine gerek olmaksızın kayıtlardan düşülür.

10- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre sarf malzemeleri ve numunelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Parfüm ve kozmetik numunelerinin boş şişeleri altışar aylık dönemler itibarıyla gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.
- B) Mağazalarda satılan eşya ile birlikte müşterilere bedelsiz olarak verilen azami 10 ml'lik eşantyonlar numune olarak değerlendirilmez.
- C) Eşyanın tanıtımında kullanılıp alıcıya bedelsiz sunulan eşantyonlar ile ambalaj malzemelerine, satışa sunulan eşyaya uygulanan işlemler aynen uygulanır.
- D) Boş şişesi ibraz edilemeyen parfüm numuneleri için, eksiklik işletmecinin kusurundan kaynaklanmasa ve bu durum ispat edilse dahi gümrük vergileri tahsil edilir.
- E) Numunelerin boş şişeleri, işletmecinin belirleyeceği dönemlerde tutanak düzenlenmeksizin imha edilir.

11- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre "gemilere satış mağazası" deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Yalnızca Türk boğazlarından transit geçen Türk veya yabancı bayraklı gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerler
- B) Türk boğazlarından transit geçen veya yurt dışına sefer yapmak üzere mağazanın denetimi altında faaliyet gösterdiği gümrük müdürlüğüne bağlı limanlardan hareket eden yalnızca yabancı bayraklı gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerler
- C) Türk boğazlarından transit geçen veya yurt dışına sefer yapmak üzere mağazanın denetimi altında faaliyet gösterdiği gümrük müdürlüğüne bağlı limanlardan hareket eden Türk veya yabancı bayraklı gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerler
- D) Türk boğazlarından transit geçen gemilere satış yapan firmaların mağazalarının stok ihtiyacını karşılamak amacıyla eşya konulan ve özel antrepo sayılan yerler
- E) Türk boğazlarından transit geçen veya yurt dışına sefer yapmak üzere mağazanın denetimi altında faaliyet gösterdiği gümrük müdürlüğüne bağlı limanlardan hareket eden gemilerin yolcularına gemi içinde satılmak amacıyla eşya teslimi yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerler

12- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki işlemlerden hangisi yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılmaz?

- A) Mağaza veya depo açma izni başvurusunda sunulacak tespit raporunun düzenlenmesi
- B) Eşyanın firmanın deposundan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki mağazasına sevkinde, depodan çıkışta tespit işleminin yapılması
- C) Yabancı ülkelere sefer yapan uçaklarda satışa sunulacak eşyanın mağazadan çıkışında tespit işleminin yapılması
- D) Depolardaki yıllık sayımların altışar aylık dönemler itibarıyla yapılması
- E) Eşyanın firmanın deposundan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki mağazasına sevkinde eşyaya refakat edilmesi

13- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki mağaza ve depolar arasında yapılan eşya sevkine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bir firmanın aynı gümrük müdürlüğü denetimi altında bulunan bir mağazasından diğer mağazasına eşya sevki, gümrük müdürlüğüne elektronik bildirim yapılması suretiyle gerçekleştirilir.
- B) Eşyanın firmanın mağazasından aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki deposuna iadesi, gümrük müdürlüğüne elektronik bildirim yapılması suretiyle gerçekleştirilir.
- C) Eşyanın bir depodan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki başka bir depoya sevki, gümrük müdürlüğüne elektronik bildirim yapılması suretiyle gerçekleştirilir.
- D) Satışına izin verilmeyen eşya depodan mağazaya sevk edilemez.
- E) Eşyanın firmanın deposundan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki mağazasına sevkinde işlem, eşyanın mağazada teslim alınmasını müteakip gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda gerekli onay verilmek suretiyle tamamlanır.

14- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre mağazasının bulunduğu gümrük müdürlüğü denetimi altında deposu da bulunan bir firmanın, başka bir gümrük müdürlüğü denetimi altındaki mağazasına yapacağı eşya sevkinin nereden ve hangi usulle yapılacağı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Sadece firmanın deposundan, transit rejimi hükümleri çerçevesinde
- B) Firmanın mağazasından veya deposundan, transit rejimi hükümleri çerçevesinde
- C) Sadece firmanın deposundan, gümrük müdürlüğüne elektronik bildirim yapılması suretiyle
- D) Sadece firmanın mağazasından, transit rejimi hükümleri çerçevesinde
- E) Firmanın mağazasından veya deposundan, gümrük müdürlüğüne elektronik bildirim yapılması suretiyle

15- "Aylık satış listesi, en geç takip eden ayın ..(I).. günü mesai bitimine kadar; stok cetveli ise ..(II).. aylarının ilk on günü içinde mağaza veya deponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne bilgisayar ortamında iletilir."

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) onuncu – Ocak, Mayıs ve Eylül
- B) beşinci – Ocak, Mayıs ve Eylül
- C) beşinci – Ocak ve Temmuz
- D) beşinci – Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim
- E) onuncu – Ocak ve Temmuz

16- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre mağaza ve depoların faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Gümrük mevzuatına aykırılıkların tespiti durumunda mağaza veya deponun faaliyeti, inceleme, denetim ve soruşturma yapan ticaret müfettiş veya müfettiş yardımcıları ya da ilgili bölge müdürlüğünce tedbir mahiyetinde on güne kadar geçici olarak durdurulabilir.
- II. Usulsüz satış yapıldığının tespiti hâlinde mağazanın faaliyeti, usulsüzlük ve ihlalin ağırlığı ile tekrerrür durumuna göre ilgili bölge müdürlüğünce on gün ilâ bir yıl arasında geçici olarak durdurulur.
- III. Tedbir mahiyetindeki durdurma süresinin uzatılması yönünde Genel Müdürlükçe karar verilmediği takdirde, gümrük müdürlüğü sürenin bitimini izleyen gün mağaza veya deponun faaliyetinin devamına izin verir.
- IV. Bakanlıkça uygulamaya konulan bilgisayar sistemi dışına çıkan mağazaya, sisteme dâhil olunması ve varsa eksik verilerin sisteme işlenmesi için gümrük müdürlüğünce on iş günü süre verilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, III ve IV
- B) I ve II
- C) I ve IV
- D) II ve III
- E) I, II, III ve IV

17- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre mağaza ve depoların açma ve işletme izinlerinin iptaline ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Mağaza veya deponun faaliyeti ile ilgili olarak firma ortaklarından biri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda sayılan suçlardan verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi hâlinde açma ve işletme izni iptal edilir.
- B) Satışların takibini sağlayan bilgisayar sistemi üzerinde usulsüz satışlara imkân verecek şekilde değişiklik yaptığı tespit edilen mağazanın açma ve işletme izni, adlî takibat hükümleri saklı olmak üzere Genel Müdürlükçe iptal edilebilir.
- C) Bir önceki takvim yılında yolcu sayısı açma için aranan sayıların altında kalan hudut kapısındaki mağazanın izni iptal edilirken hudut kapısının ileriye dönük potansiyeli ve mevcut kira sözleşmesi hükümleri de dikkate alınır.
- D) Başvuru şartlarından yönetim kurulu üyeleri ve ortaklar hakkında mahkûmiyet bulunmamasına ilişkin koşulların kaybedilmesi hâlinde mağaza ve depoların faaliyetine Genel Müdürlükçe son verilir.
- E) Bir önceki takvim yılında satışı bulunmadığı anlaşıldığı için açma ve işletme izni Genel Müdürlükçe iptal edilen firma ve ortaklarına, beş yıl süre ile yeni mağaza ve depo açma ve işletme izni verilmez.

18- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki işlemlerden hangisinde 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harç alınmaz?

- A) Başvurusu uygun bulunan mağaza için açma ve işletme izin belgesinin düzenlenmesi
- B) Açma ve işletme izin belgesinin yenilenmesi
- C) Açma ve işletme izin belgesinin devir suretiyle başkasına intikali
- D) Mağazanın genişletilmesi
- E) Herhangi bir sebeple iptal edilen açma ve işletme izin belgesinin yeniden düzenlenmesi

19- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre mağazalardan yapılacak satışlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Türkiye'ye girişte mağazalardan satın alınacak eşyanın pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra ve gümrük muayenesinden geçmeden önce alınması şarttır; Tek Durak uygulamasının faaliyette olduğu kara gümrük kapılarındaki mağazalar için bu şart aranmaz.
- B) Mağazadan eşya satışı, Türk Lirası veya konvertibl yabancı para cinsinden her türlü ödeme aracıyla yapılır.
- C) Vekâlet ve pasaport ibraz edilse dahi yolcu dışındaki bir kişiye satış yapılamaz.
- D) Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş eşya satılır; serbest dolaşımda olan eşyanın satılmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilir.
- E) Kara hudut kapılarındaki mağazalarda uyarıcı ve bilgilendirici tabelaların Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanması zorunludur.

20- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'nde, aykırı hareket edilmesi hâlinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun usulsüzlük cezasına ilişkin hükmünün uygulanacağı ayrıca belirtilen yükümlülükler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Adli sicil belgelerinin her yıl Ocak ayı sonuna kadar ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi
- B) Uyarıcı ve bilgilendirici tabelaların mağaza içinde alıcılarca kolaylıkla görülebilecek yerlere asılması
- C) Antrepo giriş-çıkış defterine kayıtların giriş veya çıkış işlemini takip eden beş iş günü içinde yapılması
- D) Döviz kurlarına ilişkin bilgilendirme tabelalarının mağaza içerisine asılması
- E) Aylık satış listesinin satış belgeleri esas alınarak düzenlenip süresi içinde gümrük müdürlüğüne iletilmesi

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 29 · Gümrüksüz Satış Mağazaları — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	B	A	D	C	B	E	C	B	C	E	C	A	B	A	E	D	E	D

- A** Aynı firmanın çeşitli yerlerde bulunan mağazalarının stok ihtiyacını karşılamak amacıyla eşya konulan ve özel antrepo sayılan yerler

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 3; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 94

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'nde depo; aynı firmanın çeşitli yerlerde bulunan mağazalarının stok ihtiyacını karşılamak amacıyla eşya konulan, Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen özellikleri taşıyan ve özel antrepo sayılan yerler olarak tanımlanır. Yönetmelik aynı nitelemeyi gümrüksüz satış mağazası, uçakta satış mağazası ve gemilere satış mağazası için de kullanır; bunların hepsi özel antrepo sayılan yerlerdir. Gümrük Kanunu'na göre genel antrepo, eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen antrepodur; depo ise yalnızca aynı firmanın mağazalarına hizmet eder. En güçlü çeldirici 'genel antrepo sayılan yerler' ifadesidir; tanımın diğer bütün unsurları doğrudur, yalnızca antrepo türü değiştirilmiştir. Depo farklı firmaların ortak deposu da değildir; firmalar yalnızca kendi mağaza ve depoları arasında eşya sevk edebilir. Depoların hava ve deniz kapılarında yolcu giriş ve çıkışı yapılan yerler dışında da açılmasına izin verilebilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 3; GK 94)
- D** Ankara ve İstanbul'daki hava hudut kapılarında yolcu girişi yapılan yerlerde bulunan mağazalar

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 3, 4, 11

Yönetmeliğe göre Ankara ve İstanbul'daki hava hudut kapılarında yolcu girişi yapılan yerlerde bulunan mağazalardan, diplomatik muafiyetlerden yararlananlar ile yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına satış yapılabilir. Satış; diplomatik muafiyetlerden faydalananlar için Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış, yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenmiş ve ilgili gümrük müdürlüğünce tescil edilmiş takrirler karşılığında yapılır. Yönetmelik bu kişiler için ayrı bir 'diplomatik satış mağazası' türü tanımlamaz; tanımlanan yerler gümrüksüz satış mağazası, gemilere satış mağazası, uçakta satış mağazası ve depodur. En güçlü çeldirici aynı kapılardaki çıkış mağazalarıdır: hüküm yalnızca yolcu girişi yapılan yerlerdeki mağazaları sayar. Uçakta satış mağazası ise yalnızca yabancı ülkelere sefer yapan uçaklara eşya teslim eder; bütün kapılardaki giriş mağazaları da bu kişilere bu sıfatla satış yapamaz. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 3, 4, 11)
- B** Başvuru tarihinden önceki aydan başlamak üzere son on iki ay ya da bir önceki takvim yılı

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 4, 29

Yönetmeliğe göre hudut kapılarında girişte mağaza açılabilmesi için başvuru tarihinden önceki aydan başlamak üzere son on iki ay ya da bir önceki takvim yılı içinde toplam en az 30.000 yolcu, nakil vasıtası sürücü ve hizmetlisinin giriş yapmış olması gerekir; çıkışta aynı dönem için aranan sayı 10.000'dir. Dönemin başlangıcı başvuru tarihi değil, başvuru tarihinden önceki aydır ve iki dönemden biri esas alınabilir. En güçlü çeldirici 'yalnızca bir önceki takvim yılı' seçeneğidir: bu ölçüt açılmış mağazanın izninin iptali değerlendirilirken kullanılır; iptal hükmü bir önceki takvim yılında bu sayıların altında giriş ve çıkış yapılmasını esas alır. Altı ay faaliyete geçme süresine, son beş yıl ise kurumlar vergisi ortalamasının hesaplandığı döneme aittir; ön izin aşamasında Genel Müdürlük yolcu sayısının sağlanıp sağlanmadığını değerlendirir, dönemi ön izin tarihinden saymaz. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 4, 29)
- A** Girişe yönelik mağazalarla sınırlı olarak, tek işletmeci ile işletme sözleşmesi bulunan firmalara alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri dışında eşya satışı için mağaza açma izni verilebilir.

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 5

Yönetmeliğe göre mağaza açılmak istenilen her bir hudut kapısı ve yerde işletmecilik tek bir işletmeci tarafından yapılır ve her mağaza için açma izni başvuruları ayrı ayrı sonuçlandırılır. Bu kuralın istisnası yalnızca çıkışa yönelik mağazalar içindir: çıkışa yönelik mağazalarla sınırlı olarak, o yerdeki tek işletmeci ile işletme sözleşmesi bulunan ve başvuru şartlarını taşıyan firmalara alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri dışında eşya satışı yapmak üzere mağaza açma izni verilebilir. Yanlış ifadede 'çıkışa' yerine 'girişe' yazılmıştır; bu tek kelime hükmün uygulandığı mağazaları tersine çevirir. Uçakta satış mağazası işletmeciliği de her hudut kapısı itibarıyla tek işletmecidedir. En güçlü çeldirici kamu taşınmazlarının kiralanmasına ilişkin ifadedir: uzun ve ayrıntılı olduğu için yanlış sanılabilir, ancak Bakanlık görüşü ve tek işletmeci şartı hükmün lafzıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 5)

5. **D** Faaliyet süresi ve kurumlar vergisi şartları aranmayacağından şirket mağaza açma izni için başvuruda bulunabilir. *Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 6, 18*

Yönetmeliğe göre mağaza ve depo açma izni, kamu kuruluşları dışında, asgari iki yıldır faaliyette bulunan, ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamı en az 5.000.000 TL ve son beş yılda tahakkuk eden kurumlar vergisinin basit ortalaması en az 300.000 TL olan limited veya anonim şirketlere verilebilir. Vakada saklanan istisna sermaye tutarıdır: ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamı en az 50.000.000 TL olan şirketlerde iki yıl faaliyette bulunma ve kurumlar vergisi şartları aranmaz. (A) Anonim Şirketinin sermaye ve ihtiyatları 60.000.000 TL olduğundan 14 aylık faaliyet süresi ve 120.000 TL kurumlar vergisi başvuruya engel değildir. Bu istisna, yönetim kurulu üyeleri ve sermayenin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında mahkûmiyet bulunmaması şartını ve vadesi geçmiş borç bulunmaması şartını kaldırmaz; vakada bu şartlar sağlanmıştır. En güçlü çeldirici iki yıl şartına dayanan seçenektir: genel kuralı bilen ama 50.000.000 TL istisnasını görmeyen adayı yakalar. Kurucu ortaklardan birinin iki yıldır faaliyette olması ise devralan şirketin yeni kurulmuş olduğu devir hâline ilişkin hükümdür. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 6, 18)

6. **C** 5.000.000 *Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 19, 20*

Yönetmeliğe göre mağaza ve depo başına alınacak götürü teminat miktarı, tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki satışı yapan mağazalar için 5.000.000 TL, diğerleri için 2.000.000 TL'dir. Birden fazla mağaza ve depo işletmeciliği yapan firmalar, Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına kaydedilmek üzere Elektronik Teminat Modülü üzerinden Genel Müdürlüğe 30.000.000 TL tutarında teminat vererek birden fazla mağaza ve depo için götürü teminat sisteminden yararlanabilir. Götürü teminat sisteminden yararlanan firmaların mağaza ve depolarına konulacak eşya için ayrıca teminat aranmaz. En güçlü çeldirici aynı hükümdeki 2.000.000 TL'dir; bu tutar tütün ve alkol satmayan mağazalara aittir. 3.000.000 TL ve 40.000.000 TL ise Gümrük Yönetmeliği'nde antrepo işleticilerinin götürü teminatına ilişkin tutarlardır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 19, 20; GY 527)

7. **B** I, II ve IV *Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 11*

Yönetmeliğe göre nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri ülkeye girişlerinde, yolcu girişi yapılan hudut kapılarındaki mağazalardan 1 karton sigara, en fazla 1 litrelik 1 adet alkollü içki, en fazla 120 ml'lik 1 adet parfüm ve 1 adet kozmetik ürün ile en fazla 1 kilogram çikolata veya şekerden mamul yiyecek satın alabilir (I ve II doğru). Türkiye'den çıkış yapan yolcular, nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri için Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi'ndeki miktarlar iki kat değil 3 kat olarak uygulanır (III yanlış). Kara hudut kapısından diğer ülkelere çıkış yapan nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri, dönüşlerinde alışveriş haklarını kara hudut kapılarındaki mağazalarda ayda en fazla 10 defa kullanabilir (IV doğru). En güçlü çeldiriciler III'ü de doğru sayan seçeneklerdir: III'te yalnızca kat sayısı değiştirilmiştir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 11)

8. **E** İzin yazısının kendilerine tebliğ tarihini izleyen günden itibaren altı ay *Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 7, 8*

Yönetmeliğe göre mağaza ve depo açma izni verilenlerin, izin yazısının kendilerine tebliğ tarihini izleyen günden itibaren altı ay içinde faaliyete geçmeleri gerekir. Mücbir sebep ve beklenmeyen hâller dışında bu süre içinde faaliyete geçilmemesi hâlinde verilen izin iptal edilir ve alınan teminat iade edilir; bu durumda yeniden başvuru yapılabilir. Süre, ön iznin bildirildiği veya harcın tahsil edildiği tarihten değil, izin yazısının tebliğini izleyen günden başlar; ön izin başvurusunun uygun bulunması mağaza veya depoya açılış izni verileceği anlamına da gelmez. En güçlü çeldirici harcın tahsil tarihini esas alan seçenektir: harç, açma ve işletme izin belgesi düzenlenmeden önce peşin tahsil edilir, ancak faaliyete geçme süresini başlatmaz. Bir yıl ve on iş günü Yönetmelikteki faaliyet durdurma hükümlerinde geçen sürelerdir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 7, 8)

9. **C** Sayım sonunda fazla çıkan eşya kayıtlara alınır; fazlalığın kabul edilebilir nedenlerden ileri geldiği ispatlanamazsa eşya tasfiye edilir. *Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 30*

Yönetmeliğe göre sayım sonunda fazla çıkan eşya kayıtlara alınır; fazlalığın kabul edilebilir nedenlerden ileri geldiği ispatlanamazsa fazla çıkan eşya Kanun hükümleri çerçevesinde tasfiye edilir ve fazla çıkan kısım için ayrıca Kanunun ceza hükmü uygulanır. Mağaza sayımlarında heyete gümrük müdürünce tayin edilecek en az şef seviyesinde bir memur başkanlık eder; yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ise depolar, uçakta satış mağazaları ve gemilere satış mağazalarındaki sayımları altışar aylık dönemler itibarıyla yapar. Eşya kısa sürede sayılamayacaksa örnekleme yöntemiyle sayım yapılabilir. Telef, kayıp veya çalıntıyı işletmeci tespit edip beyan etmişse ve kusuru varsa, gümrük vergileri tahsil edilmek kaydıyla eşyanın kayıtlardan düşülmesine izin verilir ve ayrıca ceza aranmaz; işletmecinin kusurundan kaynaklanmayan telef, kayıp ve çalıntıların ise gümrük idaresine tevsiği gerekir. En güçlü çeldirici kusur hâlinde para cezası da uygulanacağını söyleyen seçenektir: hüküm, işletmecinin kendi beyanı üzerine vergilerin tahsil edildiği bu hâlde ceza aramaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 30)

10. **B** Mağazalarda satılan eşya ile birlikte müşterilere bedelsiz olarak verilen azami 10 ml'lik eşantyonlar numune olarak değerlendirilmez. *Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 14*

Yönetmeliğe göre mağazalarda satılan eşya ile birlikte müşterilere bedelsiz olarak verilen azami 10 ml'lik eşantyonlar numune olarak değerlendirilmez ve bunlar için takibat yapılmaz. Bu hüküm, 18.06.2026 tarihli ve 33284 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle son hâlini almıştır. Parfüm ve kozmetik numunelerinin boş şişeleri altışar değil birer aylık dönemler itibarıyla, aylık satış listesinin iletilmesi gereken süre içinde gümrük müdürlüğüne ibraz edilir ve gümrük müdürlüğüne belirlenecek dönemlerde, onun gözetiminde tutanak düzenlenerek imha edilir. Boş şişesi ibraz edilemeyen her numune için gümrük vergileri tahsil edilir; ancak işletmecinin kusur ve hatasından ileri gelmeyen ve gümrük müdürlüğüne ispat edilebilen eksiklikler bunun dışındadır. Eşyanın tanıtımında kullanılan bedelsiz eşantyonlar ile ambalaj malzemelerine, satışa sunulan eşyaya uygulanan işlemler uygulanmaz. En güçlü çeldirici ambalaj ve eşantyonlara satış eşyasının işlemlerinin uygulanacağını söyleyen seçenektir; hüküm bunun tersini söyler. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 14)

11. **C** Türk boğazlarından transit geçen veya yurt dışına sefer yapmak üzere mağazanın denetimi altında faaliyet gösterdiği gümrük müdürlüğüne bağlı limanlardan hareket eden Türk veya yabancı bayraklı gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerler *Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 1, 3, 12*

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre gemilere satış mağazası; Türk boğazlarından transit geçen veya yurt dışına sefer yapmak üzere mağazanın denetimi altında faaliyet gösterdiği gümrük müdürlüğüne bağlı limanlardan hareket eden Türk veya yabancı bayraklı gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerlerdir. Tanım 18.06.2026 tarihli ve 33284 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle son hâlini almıştır ve iki tür gemiyi birlikte kapsar: boğazlardan transit geçen gemiler ile mağazanın bağlı olduğu gümrük müdürlüğünün limanlarından yurt dışına hareket eden gemiler. Yönetmeliğin amaç hükmü yalnızca Türk boğazlarından transit geçen gemileri andığı için en güçlü tuzak, satış boğazdan transit geçen gemilerle sınırlayan tanımdır; tanımın liman unsurunu düşürür. Satış yalnızca yabancı bayraklı gemilere de yapılmaz; Yönetmelik boğazlardan transit geçen Türk bayraklı gemilerin yurt dışı seferde olduğunun gümrük idaresinden teyit edilmesini arar. Aynı firmanın mağazalarının stok ihtiyacı için eşya konulan yer depodur; yolculara taşıt içinde satılmak üzere eşya teslim etmek ise uçakta satış mağazasının tanımına aittir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 1, 3, 12)

12. **E** Eşyanın firmanın deposundan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki mağazasına sevkinde eşyaya refakat edilmesi *Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 7, 12, 15, 30*

Yönetmeliğe göre eşyanın firmanın deposundan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki mağazasına sevkinde depodan çıkışta tespit işlemini yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yapar; ancak eşya depodan mağazaya, gümrük müdürlüğünün görevlendireceği gümrük veya gümrük muhafaza memurunun refakatinde sevk edilir. Refakat, gümrük müşavirine verilmiş bir görev değildir. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ayrıca açma başvurusunda sunulan tespit raporunu düzenler, yabancı ülkelere sefer yapan uçaklara teslim edilecek eşyanın mağazadan çıkışında tespit yapar ve depolar, uçakta satış mağazaları ile gemilere satış mağazalarındaki yıllık sayımları altışar aylık dönemler itibarıyla yapar. Soru 'müşavir her işlemde yer alır' önyargısını yoklar. En güçlü çeldirici aynı sevk işlemindeki tespit görevidir: aynı hükümde tespit müşavire, refakat memura verilmiştir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 7, 12, 15, 30)

13. **C** Eşyanın bir depodan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki başka bir depoya sevki, gümrük müdürlüğüne elektronik bildirim yapılması suretiyle gerçekleştirilir. *Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 15, 16, 17*

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre eşyanın bir depodan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki başka bir depoya sevkinde elektronik bildirim yapılmaz; yeni bir antrepo beyannamesi verilmek suretiyle işlem yapılır. Elektronik bildirim usulü, aynı gümrük müdürlüğü denetimindeki mağazadan mağazaya, depodan mağazaya ve mağazadan depoya sevklerde uygulanır; depodan depoya sevk bu sayımda yer almaz. Bu nedenle firmanın mağazaları arasındaki sevk ile mağazadan depoya iade elektronik bildirimle gerçekleştirilir. Depodan mağazaya sevkte işlem, eşyanın mağazada teslim alınmasından sonra gümrük müdürlüğünün elektronik ortamda onay vermesiyle tamamlanır; satışına izin verilmeyen eşya ise depodan mağazaya sevk edilemez. Yanlış ifade, depodan depoya sevki elektronik bildirim usulüne taşımıştır. En güçlü tuzak mağazalar arası sevk ilişkisi ifadedir: aynı kalıpla kurulduğu için aday, hangi sevk elektronik bildirim sayımında yer aldığını bilmeden ikisini ayıramaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 15, 16, 17)

14. A Sadece firmanın deposundan, transit rejimi hükümleri çerçevesinde

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 15, 16, 17

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre bir firmanın mağazasından farklı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki diğer mağazasına eşya sevki transit rejimi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir ve eşya varış gümrük müdürlüğü denetimindeki mağazaya antrepo beyannamesiyle alınır. Ancak firmanın mağazasının bulunduğu gümrük müdürlüğü denetimi altında deposu da bulunuyorsa, başka bir gümrük müdürlüğü denetimi altındaki mağazasına eşya sevki sadece deposundan yapılır; depodan farklı gümrük müdürlüğü denetimindeki mağaza veya depoya sevk de transit rejimi hükümlerine tabidir. En güçlü tuzak eşyanın mağazadan veya depodan gönderilebileceğini söyleyen seçenektir: genel kurallı bilen ama deposu bulunan firmaya ilişkin kaydı atlayan adayı yakalar. Elektronik bildirim usulü yalnızca aynı gümrük müdürlüğü denetimindeki mağazadan mağazaya, depodan mağazaya ve mağazadan depoya sevklerde uygulanır; farklı müdürlükler arasındaki sevkte kullanılmaz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 15, 16, 17)

15. B beşinci – Ocak, Mayıs ve Eylül

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 25, 26

Yönetmeliğe göre aylık satış listesi, her ay satılan eşyaya ilişkin satış belgeleri esas alınarak bilgisayar ortamında düzenlenir ve en geç takip eden ayın beşinci günü mesai bitimine kadar mağazanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne iletilir. Stok cetveli mağaza ve depolarda dörder aylık dönemler itibarıyla düzenlenir ve Ocak, Mayıs ve Eylül aylarının ilk on günü içinde gümrük müdürlüğüne bilgisayar ortamında iletilir. En güçlü çeldirici 'onuncu' günü içeren seçenektir: on gün, aynı cümlede stok cetvelinin iletim süresidir. Ocak ve Temmuz, yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin altışar aylık sayım dönemlerini çağrıştırır; dört ayrı ay ise üçer aylık dönem varsayımına dayanır. Bu iki yükümlülüğe aykırılık hâlinde Gümrük Kanunu'nun usulsüzlük cezası hükmü uygulanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 25, 26, 31)

16. A I, III ve IV

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 28

Yönetmeliğe göre gümrük mevzuatına aykırılıkların veya mağaza ya da deponun faaliyet alanları dışında kullanıldığının tespiti hâlinde faaliyet, inceleme, denetim ve soruşturma yapan ticaret müfettiş veya müfettiş yardımcısı ya da ilgili bölge müdürlüğünce tedbir mahiyetinde on güne kadar durdurulabilir (I doğru). Genel Müdürlük bu süreyi aykırılıklar giderilinceye kadar uzatabilir; uzatma kararı verilmezse gümrük müdürlüğü sürenin bitimini izleyen gün faaliyetin devamına izin verir (III doğru). Usulsüz satış tespitinde ise faaliyeti on gün ilâ bir yıl arasında durduran makam bölge müdürlüğü değil Genel Müdürlüktür (II yanlış). Bilgisayar sistemi dışına çıkan mağazaya gümrük müdürlüğünce on iş günü süre verilir; mücbir sebep ve beklenmeyen hâller dışında süre sonunda sisteme dâhil olmayan mağazanın faaliyeti gümrük müdürlüğünce durdurulur (IV doğru). En güçlü çeldirici II'yi de doğru sayan en kapsamlı seçenektir: II'de yalnızca makam değiştirilmiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 28)

17. E Bir önceki takvim yılında satışı bulunmadığı anlaşıldığı için açma ve işletme izni Genel Müdürlükçe iptal edilen firma ve ortaklarına, beş yıl süre ile yeni mağaza ve depo açma ve işletme izni verilmez.

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 29

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'ne göre bir önceki takvim yılında satışı bulunmadığı anlaşılan mağazaların açma ve işletme izinleri; bu duruma neden olan gerekçeler, hudut kapısının mevcut koşulları, ileriye dönük potansiyeli ve mevcut kira sözleşmesi hükümleri dikkate alınarak Genel Müdürlükçe iptal edilebilir. Aynı değerlendirme, yolcu sayısı açma için aranan sayıların altında kalan kapılardaki mağazalar için de yapılır. Beş yıl süreyle yeni mağaza ve depo açma ve işletme izni verilmemesi ise yalnızca iki iptal hâline bağlanmıştır: mağazanın faaliyetiyle ilgili olarak firma ortakları veya yönetim kurulu üyelerinden biri hakkında 5607 sayılı Kanun'da sayılan suçlardan verilen mahkûmiyetin kesinleşmesi ve satışların takibini sağlayan bilgisayar sisteminde usulsüz satışa imkân verecek değişiklik yapılması. Satış yokluğuna dayanan iptalde bu yasak uygulanmaz; söylenemeyecek ifade, beş yıllık yaşağı bu iptal hâline taşımıştır. Başvuru için aranan mahkûmiyet bulunmaması koşullarının kaybedilmesi hâlinde ise faaliyete Genel Müdürlükçe son verilir. En güçlü tuzak bilgisayar sistemine ilişkin ifadedir: 'adli takibat saklı' kaydı ve 'iptal edilebilir' ifadesi yanlış sanılabilir, ancak hükmün lafzıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 29)

18. D Mağazanın genişletilmesi

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 7, 9

Yönetmeliğe göre mağaza ve depolarda yapılacak genişletme, daraltma, tamirat veya tadilat işlemleri ile adres değişiklikleri gümrük müdürlüklerince sonuçlandırılır ve bu işlemlerden harç alınmaz; unvan değişikliği ile gümrük idaresi değişikliğinde de harç aranmaksızın yalnızca mevcut açma ve işletme izin belgesi üzerinde düzeltme yapılır. Buna karşılık açma ve işletme izin belgesinin ilk düzenlenmesinde harç peşin tahsil edilir; belgenin yenilenmesi, devir suretiyle başkasına intikali veya herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yeniden düzenlenmesi durumlarında da 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harç alınır. En güçlü çeldirici devir suretiyle intikaldir: unvan değişikliği harçsızdır, ancak belgenin başkasına devri harca tabidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 7, 9)

19. **E** Kara hudut kapılarındaki mağazalarda uyarıcı ve bilgilendirici tabelaların Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanması zorunludur. *Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 11, 12*

Yönetmeliğe göre uyarıcı ve bilgilendirici tabelalar kara hudut kapılarında Türkçe, İngilizce ve komşu ülkenin dilinde; hava ve deniz hudut kapılarındaki mağazalarda ise Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanır; ayrıca alışveriş yapan yolculara uygun diğer diller de kullanılabilir. Yanlış ifade hava ve deniz kapılarına ait dil üçlüsünü kara kapılarına taşımıştır. Türkiye'ye girişte eşyanın pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra ve gümrük muayenesinden geçmeden önce alınması şarttır; Tek Durak uygulamasının faaliyette olduğu kara gümrük kapılarındaki mağazalar için bu şart aranmaz. Satış Türk Lirası veya konvertibl yabancı para cinsinden her türlü ödeme aracıyla yapılır. Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş eşya satılır; serbest dolaşımdaki eşyanın satışına Genel Müdürlükçe izin verilebilir. En güçlü çeldirici vekâlet ve pasaport ibrazına rağmen satış yasağını öngören ifadedir: katı görünse de hükmün lafzıdır, satış bizzat yolcunun kendisine yapılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 11, 12)

20. **D** Döviz kurlarına ilişkin bilgilendirme tabelalarının mağaza içerisine asılması *Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 12, 31*

Yönetmeliğe göre gümrük mevzuatındaki antrepo rejimine ilişkin usulsüzlük cezaları gümrüksüz satış mağazaları ve depoları için de uygulanır. Bunun yanında Yönetmelik, aykırı hareket edilmesi hâlinde Gümrük Kanunu'nun usulsüzlük cezası hükmünün uygulanacağı yükümlülükleri ayrıca sayar: adli sicil belgelerinin her yıl Ocak ayı sonuna kadar ibrazı, uyarıcı ve bilgilendirici tabelaların asılması, uçakta satışa ilişkin teslim, iade ve satış listelerinin düzenlenmesi, antrepo giriş-çıkış defterine kayıtların beş iş günü içinde yapılması, aylık satış listesinin ve stok cetvelinin süresi içinde iletilmesi. Döviz kurlarına ilişkin bilgilendirme tabelasını asmak da zorunludur; ancak bu yükümlülük sayılan hükümler arasında yer almaz. En güçlü çeldirici uyarıcı ve bilgilendirici tabelalardır: mağazadaki iki tabela yükümlülüğünden yalnızca bu tabelalar sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 12, 31)



BÖLÜM 30 · YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

20 soru · 30 dakika

1- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'nde yer alan tanımlara göre, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, rapor kapsamında ortaya konulması gereken tespitlerden birinin ya da bazılarının, raporun sonuç bölümünde yer alan nihai görüşün olumlu olmasını engelleyecek şekilde yapılamadığı durumları ihtiva eden rapor aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Olumsuz tespit raporu
- B) Günlük rapor
- C) Aylık genel rapor
- D) Şartlı tespit raporu
- E) Olumlu tespit raporu

2- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre günlük rapora ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgileri içeren ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirince sunulan rapordur.
- B) Tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından elektronik ortamda sunulur.
- C) Günlük raporda herhangi bir önemli olay yaşanmadığının bildirilmesi durumunda, gümrük idaresince bu rapor için onay veya ret işlemi yapılmaz.
- D) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak, Tebliğ ekinde yer alan örneğe uygun günlük rapor düzenlenir.
- E) Zorunlu durumlar sebebiyle süresinde sunulamayan günlük raporun, tespit işleminin yapıldığı günü takip eden günün sonuna kadar sunulmasına gümrük müdürlüğünce izin verilebilir.

3- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'nde yer alan tespit işlemi kodları ile bu kodların kapsadığı tespitler aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

- A) ZD1 – Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti
- B) TP1 – Kullanım amacına göre bilgi/belgeye tabi eşyanın kullanım amacına uygun olup olmadığının tespiti
- C) BD1 – Beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesi
- D) MH1 – Metal hurda olarak beyan edilen eşyanın firma tesisinde yapılacak işlem sonucunda başka bir eşya hâline gelip gelmediğinin tespiti
- E) EU2 – Onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşee kurallarına uygunluğunun tespiti

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisinin verilmesi ve yetki belgesinin düzenlenmesine ilişkin olarak yapılan işlemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Erişim kodunu başkasına kullandırdığı anlaşılan yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi bir yıl süreyle geri alınır.
- B) Adına yetki belgesi düzenlenen kişinin gümrük müşavirliği dolayısıyla kullandığı kodlar pasif hâle getirilir.
- C) Yetki belgesi sahibi için yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği profili oluşturulur.
- D) Düzenlenen yetki belgesi, gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve başvuru sahibine elektronik ortamda gönderilir.
- E) Bakanlık internet sayfasında yayımlanan adres, telefon ve e-posta bilgilerinde değişiklik olması durumunda yedi gün içerisinde Bakanlığa bildirimde bulunulur.

5- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre, dâhilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi hâlinde yapılan DR2 tespitine ilişkin rapor, aşağıdakilerden hangisinden itibaren en geç bir ay içerisinde sunulur?

- A) Nihai ürünün serbest dolaşıma girmesi
- B) Takas işlemlerinin bitirilmesi gereken sürenin sona ermesi
- C) Tespit konusu işlemlerin bitirilmesi için gümrük idaresince verilen sürenin sona ermesi
- D) Tespit raporu düzenlenmesi için gümrük idaresince firmaya tebligatta bulunulması
- E) Tespit sözleşmesinin yapılması

6- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre aşağıdaki olayı değerlendiriniz:

- Bir ithalatçı ülke gümrük idaresi, uzun dönem tedarikçi beyanının kontrolünü talep etmiş; işlem INF4 tespit kodu kapsamında yürütülmüştür.

- Tespit raporu, kontrol talebinde bulunan ülkenin talep yazısı tarihini müteakip öngörülen süre içinde sunulamamıştır.

- Durum Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne bildirilmiş; Genel Müdürlük, ülke idaresine olumsuz yanıt vermek yerine raporun düzenlenmesi için tanınabilecek azami ek süreyi tanımıştır.

Buna göre tespit raporunun sunulması için öngörülen asıl süre ile tanınan ek sürenin toplamı kaç aydır?

- A) 1 ay
- B) 3 ay
- C) 4 ay
- D) 5 ay
- E) 6 ay

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlere ve bu şirketlerdeki ortaklığa ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Şirketin Bakanlıkça belirlenecek tespit işlemlerini yapabilmesi için şirket ortaklarının tamamı ile şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürlerinin ve anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması şarttır.
- II. Şirket ortağı yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin, Bakanlıkça belirlenecek antrepoya ilişkin tespit işlemlerini yapabilmesi için şirketteki hissesinin en az %10 olması gerekir.
- III. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği belgesini iade eden ya da belgesi geri alınan müşavirlerin bu şirketlerdeki ortaklıklarını sonlandırmaları gerekir.
- IV. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri birden fazla yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketine ortak olabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, III ve IV

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre genel ve özel antrepolara eşya giriş çıkış işlemleri ile antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibarıyla tespiti işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin rapor düzenleyebileceği antrepo sayısına ilişkin sınır aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) İki özel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo
- B) Bir genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo
- C) Antrepo türüne bakılmaksızın toplam dört antrepo
- D) İki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo
- E) Her genel antrepo için en az bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirilmesi kaydıyla sayı sınırı olmaksızın

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalışan ve gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılması gereken iş ve işlemleri yaptığı tespit edilen stajyer hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) İki yıl süreyle yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılmaz.
- B) Yazılı olarak uyarılır; aynı takvim yılı içinde ikinci kez tespitinde stajına son verilir.
- C) Stajına son verilir ve bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılmaz.
- D) Stajına son verilir; bir yıl geçtikten sonra yeniden yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılabilir.
- E) Stajına devam edebilir; ancak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında geçen süreleri staj süresinden sayılmaz.

10- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre, genel antrepolarda aynı yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılması zorunlu olan tespit işlemleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

- A) AN6, AN7 ve AN9
- B) AN6, AN7 ve AN8
- C) AN6, AN8 ve AN9
- D) AN6, AN7, AN8 ve AN9
- E) AN7, AN8 ve AN9

11- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre AN6 kodlu tespit işlemi aşağıdakilerden hangisini kapsar?

- A) Genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti
- B) Özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti
- C) Antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibarıyla tespiti
- D) Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespiti
- E) Antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesini

12- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre tespit sözleşmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yükümlü, birden fazla tespit işlemi için yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tek bir tespit sözleşmesi yapabilir.
- B) Yapılan tüm tespit sözleşmelerine ilişkin bilgiler, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde sistem vasıtasıyla gönderilir.
- C) Tespit sözleşmesi, asgari ücret tarifesine dikkate alınmaksızın taraflarca serbestçe belirlenen ücret esas alınarak sistem dışında düzenlenir.
- D) Yeni sözleşmeye taraf olacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, fiili durumu eski müşavirin katılımı aranmaksızın tek başına düzenleyeceği bir tutanağa bağlayarak işe başlar.
- E) Tüzel kişilik ortağı müşavirin düzenleyeceği tespit sözleşmesini, tespiti yapacak müşavirle birlikte tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler de imzalar.

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, iki belge dönemi boyunca herhangi bir disiplin cezası almamış olan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri için yetki belgesinin süresi ilk defasında kaç yıl olarak uygulanır?

- A) 1 yıl
- B) 2 yıl
- C) 3 yıl
- D) 4 yıl
- E) 5 yıl

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin sahip olması gereken nitelikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Son yedi yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak
- B) Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemek ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmamak
- C) Tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmamak
- D) Son üç yıl içerisinde üçten fazla uyarma veya kınama cezası almamış olmak
- E) Yetmiş beş yaşını doldurmamış olmak

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleriyle ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğu tespit edilen yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Yetki belgesi bir yıl süreyle geri alınır.
- B) Yetki belgesi beş yıl süreyle geri alınır.
- C) Yetki belgesi geri alınır ve iş ilişkisinin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle yetki belgesi verilmez.
- D) Yetki belgesi geri alınır ve bu kişiye bir daha yetki belgesi verilmez.
- E) Yetki belgesi geri alınır ve iş ilişkisinin sonlandığının tevsikinden itibaren iki yıl süreyle yetki belgesi verilmez.

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanında çalışan gümrük müşavir yardımcılarının ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sigortalı olarak çalıştıkları müşavir adına, özel ve genel antrepoların giriş-çıkış işlemleri ile bu antrepolardaki elleçlemelere ilişkin sayım tutanaklarını imzalayabilirler.
- B) Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin işlem yapmasını gerektiren özel bir düzenleme yoksa, antrepoya eşya alınması ve çıkarılmasına ilişkin tespitlerde öngörülen mühür ve kaşeleri kullanabilir, meşruhat verebilirler.
- C) Hizmet veremedikleri zorunlu durumlarda, yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ortak olduğu firmada çalışan bir başka gümrük müşavir yardımcısı altmış gün süreyle görevlendirilebilir.
- D) Yaptıkları işlemlerden doğacak hukuki ve mali sorumluluk, şahsi sorumlulukları saklı kalmak üzere yanlarında çalıştıkları yetkilendirilmiş gümrük müşavirine aittir.
- E) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bağlı olduğu veya sözleşme imzaladığı antreponun bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları gerekir.

17- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile geçerli AN6, AN7 ve AN8 tespit sözleşmesi yapılmayan antrepolara eşya girişine izin verilmez.

- I. Akaryakıt antrepoları
- II. Yolcu giriş ve çıkış kapılarındaki gümrüksüz satış mağazaları
- III. Gümrük idarelerince işletilen antrepolar
- IV. Diplomatik satış mağazaları

Yukarıdakilerden hangileri bu kuralın dışında tutulmuştur?

- A) I, II ve III
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve IV
- E) I, II, III ve IV

18- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre vekâlete ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yetki belgesinin iptali ve geri alınması durumlarında vekil, bir takvim yılı içinde toplam altmış günü aşmayacak şekilde tayin edilir.
- B) Vekâleten işlem yapan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gerçekleştirdiği tespit işlemlerinden sorumlu tutulamaz; sorumluluk yalnızca tespit sözleşmesine taraf olan müşavire aittir.
- C) Yetki belgesinin değiştirilmesi durumunda vekâlet süresi, her olaya özgü olarak altmış günü geçmemek üzere Genel Müdürlükçe belirlenir.
- D) İzin, hastalık ve benzeri nedenlerle mesleki faaliyete geçici olarak ara verildiğinde vekil otuz günü aşmamak üzere görev yapar; mücbir sebeplerde bu süre Genel Müdürlükçe uzatılabilir.
- E) Süresinden önce feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin tespitler, yeni sözleşme yapılınca kadar ve otuz günü aşmamak üzere mevcut müşavir veya vekili tarafından yürütülür.

19- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre, AN6 ve AN8 tespit raporlarının bağlandığı aylık genel rapor, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte e-imza kullanılarak sistem vasıtasıyla ne zaman gönderilir?

- A) Takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde
- B) Tespit işleminin yapıldığı gün
- C) Takip eden ayın en geç 10'una kadar
- D) Her altı aylık dönemi takip eden ayın son gününe kadar
- E) Tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde

20- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre tespit işleminin yapılması zorunluluğunun bulunmadığı hâllere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A)** Dâhilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymetinin on bin Avro'yu aşmaması durumunda DR1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
- B)** Tam veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalata konu eşyaya ilişkin toplam fatura bedelinin 10.000 ABD Dolarını aşmaması durumunda GC1 ve GC2 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
- C)** Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamı eşyaya ilişkin toplam fatura bedelinin 10.000 ABD Dolarını aşmaması durumunda GK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
- D)** Sonradan kontrole tabi ihraç eşyasına ilişkin toplam fatura bedelinin on bin Avro'yu aşmaması durumunda SK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
- E)** Firmaların talep etmeleri durumunda, belirlenen kıymetin altındaki işlemler için de SK1 tespit işlemi yapılabilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 30 · Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	E	B	A	D	C	B	D	C	E	B	E	C	A	E	C	A	B	A	D

1. **D** Şartlı tespit raporu

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 4

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği, tespit işleminin sonucuna göre üç rapor türü tanımlar. Olumlu tespit raporu, rehberde sonuç bölümü için öngörülen tüm bilgileri içeren ve olumlu görüşü ihtiva eden rapordur; olumsuz tespit raporu ise olumsuz görüşü ihtiva eden rapordur. Şartlı tespit raporu bu ikisinden ayrılır: raporda ortaya konulması gereken tespitlerden biri ya da bazıları, nihai görüşün olumlu olmasını engelleyecek şekilde yapılamamıştır. Yani raporda olumsuz bir görüş değil, olumlu görüşe ulaşmayı engelleyen eksik tespit vardır. En güçlü çeldirici olumsuz tespit rapordur; o rapor doğrudan olumsuz görüş taşır, yapılamamış tespiti değil. Günlük rapor sayım tutanakları ve önemli olaylara, aylık genel rapor ise AN6 ve AN8 tespit raporlarının bir aylık toplamına ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4, 17)

2. **E** Zorunlu durumlar sebebiyle süresinde sunulamayan günlük raporun, tespit işleminin yapıldığı günü takip eden günün sonuna kadar sunulmasına gümrük müdürlüğünce izin verilebilir.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 4, 13, 17, 18

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre günlük rapor, sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgileri içeren ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirince sunulan rapordur; AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak Tebliğ ekindeki örneğe göre düzenlenir. Rapor, tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar elektronik ortamda sunulur. Zorunlu durumlar nedeniyle bu sürede sunulamazsa, durumun belgelendirilmesi kaydıyla en geç ertesi günün sonuna kadar sunulmasına izin verilebilir; ancak bu izni gümrük müdürlüğü değil, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verir. Seçeneklerdeki diğer dört ifade Tebliğdeki hükümlerle aynıdır. Adayı en çok yanıltabilecek doğru ifade, önemli olay bildirilmeyen günlük raporda gümrük idaresinin onay veya ret işlemi yapmamasıdır; bu kural raporların idarece kontrolüne ilişkin hükümden aynen yer alır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4, 13, 17, 18)

3. **B** TP1 – Kullanım amacına göre bilgi/belgeye tabi eşyanın kullanım amacına uygun olup olmadığının tespiti

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 11

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'nde her tespit işlemi bir kodla ifade edilir. ZD1, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının; BD1, beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin rehberdeki usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesinin; MH1, metal hurda olarak beyan edilen eşyanın firma tesisinde yapılan işlem sonucunda başka bir eşya hâline gelip gelmediğinin; EU2 ise tercihlili ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti. TP1 ise kapanmış beyannamelerde ithalat Rejimi Kararında sayılan önlemlere tabi eşyanın kapsam dışı olup olmadığının tespiti. TP1'in karşısına yazılan, kullanım amacına göre bilgi/belgeye tabi eşyanın kullanım amacına uygunluğunun tespiti, diğer kurumlarca yapılacak kontroller kapsamındaki DK1 koduna aittir; MH1, TP1 ve DK1 aynı değişiklikte Tebliğe eklendiği için en kolay karışan kodlardır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 11)

4. **A** Erişim kodunu başkasına kullandırdığı anlaşılan yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi bir yıl süreyle geri alınır.

Gümrük Yönetmeliği md. 576

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisi verilirken şu işlemler yapılır: kişinin gümrük müşavirliği dolayısıyla kullandığı kodlar pasif hâle getirilir; yetki belgesi sahibi için profil oluşturulur; belge, müşavirin kayıtlı olduğu Bölge Müdürlüğüne ve başvuru sahibine elektronik ortamda gönderilir; ad-soyad, unvan, faaliyet adresi, telefon ve e-posta bilgileri Bakanlık internet sayfasında yayımlanır ve bu bilgilerdeki değişiklik yedi gün içinde Bakanlığa bildirilir. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri erişim kodunun kullanımından sorumludur; erişim kodunu başkasına kullandırdığı anlaşılanın yetki belgesi bir yıl için değil, süresiz olarak geri alınır. Bir yıllık geri alma, Yönetmelikte asgari ücret tarifesinin altında hizmet verme ile görevin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlikle yapılmaması hâllerine aittir; tuzak bu komşu hükümdür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 576, 578)

5. **D** Tespit raporu düzenlenmesi için gümrük idaresince firmaya tebligatta bulunulması *Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 17*
- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'nde tespit raporlarının sunulma süreleri koda göre ayrı ayrı belirlenmiştir ve bir aylık sürelerin başlangıç anları birbirinden farklıdır. DR2 tespit raporu, tespit raporu düzenlenmesi için gümrük idaresince firmaya tebligatta bulunulmasını müteakip en geç bir ay içinde sunulur. Nihai ürünün serbest dolaşıma girmesinden itibaren bir ay, GK2 raporunun hazırlanma süresidir; takas işlemlerinin bitirilmesi gereken süre sonundan itibaren bir ay TK1 raporuna, gümrük idaresince verilen süre sonundan itibaren bir ay ise MH1 ve TP1 raporlarına aittir. Tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih, sözleşme bilgilerinin sisteme gönderilmesindeki yedi iş günlük sürenin başlangıcıdır. En güçlü çeldirici MH1 ve TP1 raporlarına ait başlangıçtır; o süre de idarenin işlemine bağlıdır, ancak tebligattan değil, idarece verilen sürenin bitiminden işler. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 15, 17)
6. **C** 4 ay *Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 11, 17*
- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle gelen menşe ispat belgelerine ilişkin SK1 tespit raporları, kontrol talebinde bulunan ülkenin talep yazısı tarihini müteakip en fazla beş ay içinde sunulur; tedarikçi beyanlarının kontrolüne ilişkin INF4 tespit kodu kapsamındaki işlemlerde bu süre üç aydır. Rapor süresinde sunulmazsa durum Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne bildirilir; bu Genel Müdürlük ya ülke idaresine olumsuz yanıt verir ya da raporun düzenlenmesi için en fazla bir aya kadar ek süre tanır. Olayda işlem INF4 kapsamında olduğu için asıl süre üç ay, azami ek süre bir aydır; toplam dört ay eder. Ek sürede de rapor sunulmazsa olumsuz yanıt verilerek dosya kapatılır ve bundan sonra verilen rapor değerlendirilmez. Beş ve altı ay seçenekleri SK1'in beş aylık süresine dayanır; vakada saklanan istisna, işlemin SK1 değil INF4 olmasıdır. Üç ay ise ek süreyi unutan adayın cevabıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 11, 17)
7. **B** I ve III *Gümrük Yönetmeliği md. 575*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketin Bakanlıkça belirlenecek tespit işlemlerini yapabilmesi için şirket ortaklarının tamamı, şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürleri ve anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olmalıdır (I doğru). Şirket ortağı müşavirin antrepoya ilişkin tespit işlemlerini yapabilmesi için şirketteki hissesi en az %10 değil, en az %20 olmalıdır (II yanlış). Belgesini iade eden ya da belgesi geri alınan müşavir bu şirketlerdeki ortaklığını sonlandırmak zorundadır (III doğru). Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri birden fazla yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketine ortak olamaz (IV yanlış). En güçlü çeldirici II'yi doğru sayan seçeneklerdir; %10 oranı, Tebliğde halka açık şirketlerdeki ortaklıklarda iş ilişkisinin aranması için öngörülen hisse eşliğidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 575)
8. **D** İki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo *Gümrük Yönetmeliği md. 575*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre genel ve özel antrepolara eşya giriş çıkış işlemleri ile antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibarıyla tespitini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, iki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo için rapor düzenleyebilir. Sınır iki katmanlıdır: toplam sayı dört antrepoyu, bunun içindeki genel antrepo sayısı ikiye geçemez; özel antrepolar için ayrı bir sınır öngörülmemiştir. En güçlü tuzak iki özel antrepo sınırından söz eden seçenekler: sayılar doğru, antrepo türü değiştirilmiştir. Antrepo türüne bakılmaksızın dört antrepo diyen seçenek genel antrepo sınırını düşürür. Yönetmelik birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalayan müşavirin her bir antrepo için en az bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmesini ayrıca ister; bu hüküm müşavirin birden fazla genel antrepoya sözleşme yapabildiğini gösterir, ancak sayı sınırını kaldırmaz. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 575)
9. **C** Stajına son verilir ve bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılmaz. *Gümrük Yönetmeliği md. 575, 577*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında gümrük müşavir yardımcısı ve stajyer çalıştırabilir; ancak stajyer, gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılması gereken iş ve işlemleri yapamaz. Antrepo giriş-çıkış ve elleçlemelere ilişkin sayım tutanaklarını imzalama yetkisi, sigortalı olarak çalıştığı müşavir adına gümrük müşavir yardımcısına tanınmıştır. Bu işleri yaptığı tespit edilen stajyerin stajına son verilir ve bu kişi bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılmaz; yaptırım süreli değil, kalıcıdır. İki yıllık çalıştırma yasağı, yapması gereken iş ve işlemleri başkasına yaptıran gümrük müşavir yardımcısına ilişkin yaptırımdır; en güçlü tuzak budur. Bir yıllık bekleme Tebliğde yetki belgesini iade eden müşavire aittir; yazılı uyarı ile aynı takvim yılında tekrarı hâlinde ağırlaşan yaptırım tespit raporu hatalarına ilişkindir; yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında staj amacıyla geçen süreler ise staj süresinden sayılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 575, 577)

10. **E** AN7, AN8 ve AN9

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 11, 13

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre genel antrepolarda AN7, AN8 ve AN9 tespit işlemlerinin, özel antrepolarda ise AN6, AN7 ve AN9 tespit işlemlerinin aynı yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılması zorunludur; bunların dışındaki tespitler için yükümlü aynı veya başka bir müşavirle sözleşme yapabilir. AN8 genel antrepoya, AN6 özel antrepoya eşya giriş çıkış tespittir; AN7 altışar aylık stok tespiti ve AN9 elleçleme tespiti iki antrepo türünde ortaklıdır. 'AN6, AN7 ve AN9' özel antrepoya ait üçlüdür ve en güçlü çeldiricidir. 'AN6, AN7 ve AN8' sözleşmesi bir yıl süreli yapılması gereken tespitler, 'AN6, AN8 ve AN9' sayım tutanağı düzenlenen tespitlerdir; 'AN6, AN7, AN8 ve AN9' ise yolcu giriş ve çıkış kapılarındaki gümrüksüz satış mağazalarında gümrük müdürlüğünce yapılan tespitlerdir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 11, 13)

11. **B** Özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 11

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'nde antrepolara ilişkin tespit kodları antreponun türüne ve işlemin niteliğine göre ayrılır. AN6, özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti kapsar. Aynı tespit genel antrepo için yapılanı AN8'dir; iki kod arasındaki tek fark antreponun özel ya da genel olmasıdır ve en güçlü çeldirici budur. Altışar aylık stok tespiti AN7, elleçleme tespiti AN9, antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesi AN5 kodlu tespittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 11)

12. **E** Tüzel kişilik ortağı müşavirin düzenleyeceği tespit sözleşmesini, tespiti yapacak müşavirle birlikte tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler de imzalar.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 14, 15, 16

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre tüzel kişilik ortağı olarak faaliyet gösteren yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek tespit sözleşmesi, tespit işlemi yapacak müşavirle birlikte ortağı bulunduğu tüzel kişi adına, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce de imzalanır. Müşavirin yapacağı her bir tespit işlemi için yükümlü ile ayrı bir tespit sözleşmesi yapılır; birden fazla tespit için tek sözleşme yapılamaz. Sözleşme, Tebliğ ekindeki örneğe uygun olarak sistem üzerinden düzenlenir ve hazırlanmasında rehberdeki usul ve esaslar ile asgari ücret tarifesine dikkate alınır. Sözleşme bilgileri, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren on iş günü içinde değil, en geç yedi iş günü içinde sistem vasıtasıyla gönderilir; on iş günü, antrepolarda sonlandırılan TIR karnesi yapraklarının bordroyla gümrük idaresine gönderilme süresidir. Yeni sözleşmeye taraf olacak müşavir ise fiili durumu eski müşavirle birlikte ortak bir tutanağa bağlayarak işe başlar. En güçlü tuzak on iş günlük gönderim süresidir: sözleşme kuralının bütün unsurları doğru, yalnızca süre değiştirilmiştir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 14, 15, 16, 22)

13. **C** 3 yıl

Gümrük Yönetmeliği md. 576

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetki belgesinin süresi iki yıldır ve yetmiş beş yaş sınırı dikkate alınarak daha kısa belirlenebilir. İki belge dönemi boyunca herhangi bir disiplin cezası almamış olanlar için bu süre ilk defasında üç yıl olarak uygulanır. Üç yıllık dönemde de disiplin cezası almayanlar için düzenlenecek belgenin süresi bir yıl artırılır ve bu şekilde artırılabilecek süre dört yılı geçemez. Soruda iki belge döneminin ardından yapılan ilk uzatma sorulduğu için genel süre olan iki yıl ile üst sınır olan dört yıl yakın sayı tuzağıdır; bir yıl artış miktarı, beş yıl ise bilgi ve belgelerin meslek dışı amaçla kullanılmasında yetki belgesinin geri alındığı süredir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 576, 578)

14. **A** Son yedi yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak

Gümrük Yönetmeliği md. 576

Gümrük Yönetmeliği yetkilendirilmiş gümrük müşavirinde aranacak nitelikleri tek tek sayar: dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemek ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmamak, tespit yapılacak kişiler ve antrepo işleticileriyle ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmamak, son üç yıl içinde üçten fazla uyarma veya kınama cezası almamış olmak ve yetmiş beş yaşını doldurmamış olmak bunlardandır. Disiplin cezasına ilişkin nitelikler sınırlıdır: son yedi yıl içinde kesinleşmiş geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak ve birden fazla bu cezayı almamış olmak. 'Son yedi yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak' listede yoktur; uyarma veya kınama almış müşavir de üç yılda üçü aşmadıkça bu niteliği kaybetmez. 'Herhangi bir disiplin cezası almamış olma' ifadesi Yönetmelikte yetki belgesi süresinin uzatılması şartı olarak geçer; tuzak bu komşu hükümdür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 576)

15. **E** Yetki belgesi geri alınır ve iş ilişkisinin sonlandığının tevsikinden itibaren iki yıl süreyle yetki belgesi verilmez. *Gümrük Yönetmeliği md. 578*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleriyle ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğu tespit edilirse yetki belgesi geri alınır ve iş ilişkisinin sonlandığının tevsikinden itibaren iki yıl süreyle bu kişiye yetki belgesi verilmez. Sürenin başlangıcı iş ilişkisinin tespit edildiği tarih değil, ilişkinin sona erdiğinin belgelendiği tarihtir; en güçlü çeldirici bu başlangıç farkıdır. Bir yıllık geri alma, asgari ücret tarifesinin altında hizmet verme ile görevin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapılmaması hâllerine; beş yıllık geri alma, bilgi ve belgelerin yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği dışındaki amaçlarla kullanılmasına aittir. Bir daha yetki belgesi düzenlenmemesi ise Tebliğde meslekten çıkarma cezası ile sahte veya yanıltıcı belgeyle alınan yetki belgesi için öngörülmüştür. Bu hükümler 15.01.2025 tarihli ve 32783 sayılı Resmî Gazete ile değişik maddede yer alır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 578)

16. **C** Hizmet veremedikleri zorunlu durumlarda, yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ortak olduğu firmada çalışan bir başka gümrük müşavir yardımcısı altmış gün süreyle görevlendirilebilir. *Gümrük Yönetmeliği md. 575*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanında çalışan gümrük müşavir yardımcıları, sigortalı olarak çalıştıkları müşavir veya firma adına antrepo giriş-çıkış ve elleçleme sayım tutanaklarını imzalayabilir; bizzat müşavirin işlem yapmasına ilişkin özel düzenleme yoksa antrepo giriş-çıkış tespitlerinde öngörülen mühür ve kaşeleri kullanıp meşruhat verebilir. Hukuki ve mali sorumluluk, şahsi sorumlulukları saklı kalmak üzere yanlarında çalıştıkları müşavire aittir; yardımcılarının ilgili Bölge Müdürlüğüne ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olması gerekir. Hizmet veremedikleri zorunlu durumlarda müşavirin ortak olduğu firmada çalışan başka bir yardımcı görevlendirilebilir; ancak bu görevlendirme altmış gün değil, otuz gün süreyle sınırlıdır. Altmış gün, Tebliğde yetki belgesinin iptali ve geri alınması durumunda bir takvim yılı içinde vekil tayin edilebilecek toplam süredir; tuzak bu sayıdır. Adayı en çok yanıltabilecek doğru ifade, yardımcının mühür ve kaşe kullanabilmesidir; bu yetki ancak bizzat müşavirin işlem yapmasını gerektiren özel düzenleme yoksa vardır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 575)

17. **A** I, II ve III *Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 13*

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile geçerli AN6, AN7 ve AN8 tespit sözleşmesi yapılmayan antrepolara eşya girişine izin verilmez. Bu kuralın dışında yalnızca üç yer tutulmuştur: akaryakıt antrepoları (I), yolcu giriş ve çıkış kapılarındaki gümrüksüz satış mağazaları (II) ve gümrük idarelerince işletilen antrepolar (III). Diplomatik satış mağazaları istisna değildir (IV); Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümlerine göre açılan depolar, diplomatik satış mağazaları, uçakta satış mağazaları ve gemilere eşya satış mağazaları için Tebliğ hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Yolcu kapılarındaki mağazaların istisna olması, her gümrüksüz satış mağazasının istisna olduğu izlenimini verir; en güçlü tuzak bu nedenle dört unsuru birden işaretleten seçenektir. Kural, her antrepoda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri bulunması gerektiği önyargısını da sınar: sayılan üç yerde sözleşme aranmaz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 13)

18. **B** Vekâleten işlem yapan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gerçekleştirdiği tespit işlemlerinden sorumlu tutulamaz; sorumluluk yalnızca tespit sözleşmesine taraf olan müşavire aittir. *Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 21*

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre yetki belgesinin iptali ve geri alınması durumlarında yetkilendirilmiş gümrük müşavirine bir takvim yılı içinde toplam altmış günü aşmamak üzere vekil tayin edilir; belgenin değiştirilmesinde vekâlet süresi her olaya özgü olarak altmış günü geçmemek üzere Genel Müdürlükçe belirlenir. İzin, hastalık ve benzeri nedenlerle geçici ara verilmesinde vekil otuz günü aşmamak üzere tespitlerin devamlılığını sağlar ve mücbir sebeplerde Genel Müdürlük bu süreyi uzatabilir. Süresinden önce feshedilen sözleşmelerde tespitler, yeni sözleşme yapıncaya kadar ve otuz günü aşmamak üzere mevcut müşavir veya vekili tarafından yürütülür. Vekâleten işlem yapan müşavir ise gerçekleştirdiği tespit işlemlerinden sözleşmeye taraf olan müşavirle birlikte müteselsilen sorumludur; sorumluluğun yalnızca asıl müşavire ait olduğunu söyleyen ifade yanıltıcıdır. Adayı en çok yanıltabilecek doğru ifade, değiştirme hâlindeki altmış günün takvim yılı toplamı olarak değil, her olay için ayrı belirlenmesidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 21)

19. **A** Takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde *Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 15, 17*

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre AN6 ve AN8 tespit işlemlerinde düzenlenen sayım tutanaklarındaki bilgiler tespit işleminin yapıldığı gün sisteme gönderilir; tespit raporları ise aylık genel bir rapora bağlanarak, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte, takip eden ayın ilk yedi iş günü içinde e-imza kullanılarak sistem vasıtasıyla gönderilir ve bir örneği yükümlüye verilir. 'Tespit işleminin yapıldığı gün', aynı hükümde sayım tutanağı bilgilerinin gönderilme anıdır; bu yüzden en güçlü çeldiricidir. Altı aylık dönemi takip eden ayın son günü AN7 raporuna, takip eden ayın en geç 10'u GK2 raporuna, sözleşme tarihinden itibaren yedi iş günü ise tespit sözleşmesi bilgilerinin sisteme gönderilmesine aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 15, 17)

20. **D** Sonradan kontrole tabi ihraç eşyasına ilişkin toplam fatura bedelinin on bin Avro'yu aşmaması durumunda SK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği md. 13

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre bazı tespit işlemleri belirli bir kıymetin altında zorunlu değildir; ancak bu sınırların para birimi aynı değildir. Dâhilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymeti on bin Avro'yu aşmıyorsa DR1 tespiti zorunlu değildir. Sonradan kontrole tabi ihraç eşyasına ilişkin toplam fatura bedeli 10.000 ABD Dolarını aşmıyorsa SK1; tam veya kısmi muafiyetle geçici ithalata konu eşya ile gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamı eşyada toplam fatura bedeli 10.000 ABD Dolarını aşmıyorsa GC1, GC2 ve GK1 tespiti zorunlu değildir. Firmalar talep ederse bu kıymetin altındaki işlemler için de SK1 tespiti yapılabilir. SK1 için sınırı Avro olarak gösteren ifade, DR1'e ait para birimini SK1'e taşıdığı için yanlıştır; DR1'in Avro sınırını içeren doğru ifade de en güçlü çeldiricidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 13)



BÖLÜM 31 · DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme rejiminde "geri ödeme sistemi" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak ithal edilmesi ve işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı hâlinde teminatın iade olunması
- B) İthal eşyasının rejime tabi tutulmadan önce eşdeğer eşyadan üretilen işlem görmüş ürünlerin ihracına ve ithal eşyasının sonradan ithaline imkân veren uygulama
- C) İşlem görmüş ürünün ihracından önce bu ürünün elde edilmesinde kullanılacak eşyanın ithal edilmesi
- D) Serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra ihraç edilmesi hâlinde, serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilmiş olan ithalat vergilerinin geri verilmesi
- E) İkame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesine imkân veren uygulama

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda dahilde işleme rejimine ilişkin olarak yapılan aşağıdaki kavram–tanım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Asıl işlem görmüş ürün – İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler
- B) İkincil işlem görmüş ürün – İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünler
- C) Eşdeğer eşya – İşlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşya
- D) Verimlilik oranı – Belirli miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarı veya yüzde oranı
- E) İşleme faaliyetleri – Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulmasını da kapsayan faaliyetler

3- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre şartlı muafiyet sistemi ve geri ödeme sistemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Şartlı muafiyet sisteminde serbest dolaşımda bulunmayan eşya, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle ithal edilir ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip teminat iade edilir.
- B) Şartlı muafiyet sisteminde belge/izin kapsamında yapılacak işletme malzemesi ithalatında katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanır.
- C) Geri ödeme sisteminde ithalat esnasında alınan vergi, işlem görmüş ürünün ihracı hâlinde, işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç olmak üzere geri ödenir.
- D) Geri ödeme sistemi kapsamında ithal edilen eşya için ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.
- E) Geri ödeme sisteminden yararlanmak için eşyanın bu sistem kapsamında olduğunun ithalat esnasında gümrük idaresince gümrük beyannamesine kaydedilmesi zorunludur.

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran eşyanın kullanılması kapsamında aşağıdakilerden hangisi için dahilde işleme izni verilebilir?

- A) Üretim makinelerinin çalıştırılmasında kullanılan yakıt ve enerji kaynakları
- B) İşlem görmüş ürünlerin denenmesinde kullanılan yakıt ve enerji kaynakları
- C) Üretim makinelerinin yağlanması için kullanılan yağlar
- D) İşleme faaliyetinde kullanılan aletler
- E) Üretim hattında kullanılan ölçüm gereçleri

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme izninin verilebileceği kişilere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İzin, yalnızca işleme faaliyetlerini bizzat yapan kişinin talebi üzerine verilebilir; işlemeyi başkasına yaptıran kişiye izin verilmez.
- B) İşleme faaliyetini Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir işletmeye yaptıran yurt dışı yerleşik kişi, ticari nitelikteki ithalat için de izin alabilir.
- C) Ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilebilir.
- D) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir temsilci aracılığıyla başvuran yurt dışı yerleşik kişiye ticari nitelikteki ithalat için de izin verilebilir.
- E) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere izin, ancak ithalatın ticari nitelikte olmaması kaydıyla verilebilir.

6- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre ihrac amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurt içi alımlara imkân sağlayan dahilde işleme izin belgesini almak isteyen firmanın müracaatı aşağıdakilerden hangisine yapılır?

- A) Ek-1'de belirtilen bilgi ve belgelerle elektronik ortamda gümrük idaresine
- B) Elektronik ortamda Gümrükler Genel Müdürlüğüne
- C) Belge aslı ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne
- D) Üyesi bulunulan ihracatçı birliği genel sekreterliğine
- E) Elektronik ortamda Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)

7- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre dahilde işleme iznine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Dahilde işleme iznine ilişkin revize müracaatı elektronik ortamda Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır ve Bakanlıkça sonuçlandırılır.
- B) Dahilde işleme izni, İhracat Genel Müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenen uygulama esasları çerçevesinde elektronik ortamda gümrük idaresince verilir.
- C) Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için gerekli bilgi ve belgeler, izin süresi sonundan itibaren üç ay içinde ilgili bölge müdürlüğüne sunulur.
- D) Dahilde işleme izninde döviz kullanım oranı, yüzde sekseni geçmemek üzere gümrük idaresince belirlenir.
- E) İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izinlerinin taahhüt kapatma işlemleri, maddi hata hâlinde İhracat Genel Müdürlüğünün uygun görüşüne istinaden geri alınabilir.

8- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre aşağıdaki işlemlerden hangisine konu eşyanın ithaline dahilde işleme izni kapsamında ilgili gümrük idaresince müsaade edilmez?

- A) Fide ithalatını müteakip, ihrac edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi
- B) Çelik filmaşın ithalatını müteakip, ihrac edilmek üzere çivi ve sıcak çekme siyah tel üretimi
- C) Tarım ürünlerinin bedelsiz olarak ithal edilerek işleme faaliyetine tabi tutulması
- D) Rulo sacın ithalatını müteakip, ihrac edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması
- E) Kıymetli maden ve taşların ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihrac edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması

9- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihrac taahhüdü içermeyen bir belge/izin kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri, ihracat taahhüdünün yüzde kaçını geçemez?

- A) %1
- B) %2
- C) %10
- D) %25
- E) %80

10- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre döviz kullanım oranının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Belge/izin kapsamındaki CIF ithal tutarı ile yurt içi alımlar toplamının, serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithal edilen ikincil işlem görmüş ürünün gümrük kıymeti dahil FOB ihrac tutarına olan yüzde oranı
- B) Belge/izin kapsamındaki FOB ithal tutarının (yurt içi alımlar hariç), serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithal edilen ikincil işlem görmüş ürünün gümrük kıymeti dahil CIF ihrac tutarına olan yüzde oranı
- C) Belge/izin kapsamındaki CIF ithal tutarının (yurt içi alımlar hariç), serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithal edilen ikincil işlem görmüş ürünün gümrük kıymeti hariç FOB ihrac tutarına olan yüzde oranı
- D) Belge/izin kapsamındaki CIF ithal tutarının (yurt içi alımlar hariç), serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithal edilen ikincil işlem görmüş ürünün gümrük kıymeti dahil FOB ihrac tutarına olan yüzde oranı
- E) Belirli miktardaki eşyanın işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün miktarı veya yüzde oranı

11- Gümrük Yönetmeliği ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin (İhracat: 2006/12) şartlı muafiyet sisteminde önceden ihracat uygulamasına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Eşdeğer eşya karşılığı ithal eşyasının gümrük beyanı için gereken süre, dahilde işleme izin belgesinin tarihinden itibaren işlemeye başlar.
- II. Eşdeğer eşya karşılığı ithal eşyasının gümrük beyanı için gereken süre, izin hak sahibinin haklı bir gerekçeye dayanan talebi üzerine uzatılabilir.
- III. Önceden ihracata tekabül eden ithalat esnasında, Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, katma değer vergisi dahil tüm vergiler teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.
- IV. İthal edilecek eşyanın rejime girmesi şartıyla, ithal eşyası rejime girişi sırasında serbest dolaşımda bulunan eşya kabul edilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) II, III ve IV
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

12- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi hâlinde dahilde işleme izin belgesine veya dahilde işleme iznine ilave süre verilebilecek mücbir sebep ile fevkalade hâller arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması
- B) Ülkemizde veya ithalatçı ülkede genel salgın hastalık
- C) Yükümlü firmanın konkordato ilan etmiş olması
- D) Grev ve lokavt
- E) Sermaye şirketlerinde şirket ortaklarından birinin ölümü

13- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın temsilci aracılığıyla ithalatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden ilgili bölge müdürlüğünden izin alınması gerekir.
- B) Temsilci aracılığıyla yapılan ithalata, belge/izin süresi içerisinde belirtilen miktarı geçmemesi kaydıyla ilgili gümrük idaresince izin verilir.
- C) Temsilci aracılığıyla yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde belge sahibi firma unvanı ile belge satır kodunun kaydedilmiş olması gerekir.
- D) Belge/izin kapsamındaki eşyanın temsilci aracılığıyla ithalatı, ancak bir gümrük müşavirinin dolaylı temsilci olarak tayin edilmesi hâlinde yapılabilir.
- E) İthalata aracılık eden temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim etmediğinin tespiti hâlinde temsilci, alınmayan vergiden belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

14- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre şartlı muafiyet sistemi kapsamında işlem görmüş ürünün A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında, ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin ödenen telafi edici vergi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Vergi, önceden ihracat yapılmış olsun olmasın, her durumda ithal eşyasına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.
- B) Tahsil edilen telafi edici vergi, ihracatı gerçekleştiren firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğinin hesabına irat kaydedilir.
- C) Önceden ihracattan sonra ithalat yapılıyorsa vergi, önceden ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki kur ve gümrük vergisi üzerinden hesaplanıp ithalat esnasında ödenir.
- D) İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan vergiye konu eşyanın tespitinde gümrük idaresince düzenlenen ekspertiz raporu esas alınır.
- E) Elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan harp araç, gereç ve teçhizatının bu ülkelere ihracatında da telafi edici vergi aranır.

15- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde (İhracat: 2006/12) yer alan dolaşım ve menşe belgelerine ilişkin hükümler çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. EUR.1 dolaşım sertifikası, Tebliğde malın menşeyini belirleyen menşe ispat belgeleri arasında sayılmıştır.
- II. Tedarikçi beyanı, A.TR dolaşım belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası veya EUR-MED dolaşım sertifikası ile birlikte kullanılan ve Pan-Avrupa veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeyini gösteren belgedir.
- III. Şartlı muafiyet sistemi kapsamında tarım ürünlerinin Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında, üçüncü ülke menşeli girdilere ilişkin verginin tahsili A.TR dolaşım belgesinin düzenlenmesi kaydıyla öngörülmüştür.
- IV. A.TR dolaşım belgesi, ithalatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgedir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve IV
- E) I, II ve III

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre dahilde işleme rejiminde işlem görmüş asıl ürünlerin ihraç edilen kısmı ile orantılı olarak serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ikincil ürünlerin gümrük vergileri, izin hak sahibinin farklı bir talebi bulunmadığında hangi tarihte yürürlükte bulunan vergi oranı üzerinden hesaplanır?

- A) İkincil ürünlere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte
- B) İthal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamesinin tescil edildiği tarihte
- C) İşlem görmüş asıl ürünün ilk partisine ilişkin ihracat beyannamesinin tescil edildiği tarihte
- D) Dahilde işleme izninin verildiği tarihte
- E) Dahilde işleme izninin süresinin sona erdiği tarihte

17- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında taşıdığı nitelik nedeniyle geri ödeme sistemi uygulanmayan eşya arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) İthalat miktar kısıtlamasına tabi olan eşya
- B) Kota kapsamında tarife önlemleri uygulanan eşya
- C) Tarım politikası çerçevesinde ithalat veya ihracat lisansı veya sertifikası ibrazını gerektiren eşya
- D) İşlem görmüş ürün için ihracat iadesi veya vergisi mevcut olan eşya
- E) Anti-damping vergisine tabi olan eşya

18- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre izin hak sahibi, geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren ithal eşyasından elde edilmiş işlem görmüş ürünlerin daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere aşağıdaki rejimlerden hangisine tabi tutulduğunu belgelendirerek ithalat vergilerinin geri verilmesini veya kaldırılmasını isteyemez?

- A) Transit rejimi
- B) Gümrük antrepo rejimi
- C) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
- D) Geçici ithalat rejimi
- E) Şartlı muafiyet sistemine tabi dahilde işleme rejimi

19- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı hangi süre içinde ve hangi makama itiraz edebilir?

- A) Tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak
- B) Belge süresi sonundan itibaren bir ay içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak
- C) Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili bölge müdürlüğüne yazılı olarak
- D) Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ihracatçı birliği genel sekreterliğine yazılı olarak
- E) Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak

20- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) göre dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması hâlinde yapılacak işlemler çerçevesinde aşağıdaki olayı değerlendiriniz:

- (T) firmasının dahilde işleme izin belgesinin süresi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmiştir.
- Belge kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen ithal eşyasının bir kısmından elde edilen işlem görmüş ürünler, belge süresi içinde ihraç edilememiştir.
- Bu ürünlere ilişkin ihracat beyannamesi 15 Temmuz 2026 tarihinde tescil edilmiş ve ihracat aynı gün gerçekleşmiştir.

Buna göre bu ihracat hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A)** İhracat belge kapsamında değerlendirilir; ancak usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.
- B)** İhracat belge kapsamında değerlendirilir; ancak usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir.
- C)** İhracat belge kapsamında değerlendirilmez; ithalat esnasında alınmayan vergi tahsil edilir ve ayrıca Gümrük Kanunu çerçevesinde müeyyide uygulanır.
- D)** İhracat belge kapsamında değerlendirilir ve firmaya herhangi bir para cezası uygulanmaz.
- E)** İhracat belge kapsamında değerlendirilir; ancak firma adına düzenlenen belgelerde altı ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

7/24 EĞİTİM MERKEZİ

Bölüm 31 · Dahilde İşleme Rejimi — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	D	B	C	E	B	C	B	D	A	E	D	C	B	A	E	C	E	A

- D Serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra ihraç edilmesi hâlinde, serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilmiş olan ithalat vergilerinin geri verilmesi** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 108*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme rejiminden iki sistemle yararlanılır. Serbest dolaşımda bulunan eşya işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldıktan sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilirse, bu eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında tahsil edilmiş ithalat vergileri dahilde işleme rejimi kapsamında geri verilir; Kanun bu yararlanma biçimine geri ödeme sistemi adını verir. En güçlü çeldirici şartlı muafiyet sisteminin tanımıdır: orada serbest dolaşımda olmayan eşyanın vergileri tahsil edilmez, teminata bağlanır ve işlem görmüş ürün ihraç edilince teminat iade olunur. Eşdeğer eşyadan üretilen ürünün ithalattan önce ihracı önceden ihracat, ürünün ihracından önce eşyanın ithali önceden ithalat uygulamasıdır; ikame ürünün işlem görmüş ürünle değiştirilmesi ise hariçte işleme rejimindeki standart değişim sistemine aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 108)
- A Asıl işlem görmüş ürün – İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 108*

4458 sayılı Gümrük Kanunu, dahilde işleme rejimine ilişkin kavramları ayrı ayrı tanımlar. İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler 'işlem görmüş ürün'dür. 'Asıl işlem görmüş ürün' ise bunlardan yalnızca dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan üründür; bu nedenle asıl işlem görmüş ürünü 'tüm ürünler' diye tanımlayan eşleştirme yanlıştır. Asıl ürün dışındaki ürünler ikincil işlem görmüş üründür. İthal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşya eşdeğer eşyadır. Belirli miktardaki ithal eşyasının işlenmesiyle elde edilen ürün miktarı veya yüzde oranı verimlilik oranıdır. Montaj, kurma ve diğer eşya ile birleştirme dahil işçilik de işleme faaliyetlerindendir. Bu dört eşleştirme Kanundaki tanımlarla örtüşür. En güçlü tuzak, 'işlem görmüş ürün' tanımının 'asıl' ürüne taşınmasıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 108)
- D Geri ödeme sistemi kapsamında ithal edilen eşya için ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.** *Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 5, 11*

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre şartlı muafiyet sisteminde serbest dolaşımda bulunmayan eşya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanarak ithal edilir ve ihracat taahhüdü gerçekleşince teminat iade edilir; yalnızca işletme malzemesi ithalatında katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanır. Geri ödeme sisteminde ise vergi ithalatta alınır ve işlem görmüş ürün ihraç edilince, işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, geri ödenir. Bu sistemde ithal edilen eşya için gümrük idaresince ticaret politikası önlemleri uygulanır; dış ticarete teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması da aranır. Yanlış ifade, şartlı muafiyet sistemine ait 'ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın' kuralını geri ödeme sistemine taşımaktadır. Geri ödeme sisteminden yararlanmak için eşyanın bu sistem kapsamında olduğunun ithalatta beyannameye kaydedilmesi ise gerçekten zorunludur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tebliğ 5, 11)
- B İşlem görmüş ürünlerin denenmesinde kullanılan yakıt ve enerji kaynakları** *Gümrük Yönetmeliği md. 350; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 108*

4458 sayılı Gümrük Kanunu, işleme sırasında tüketilse dahi işlem görmüş ürünün içinde bulunmayan ama üretimi sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını da işleme faaliyeti sayar. Gümrük Yönetmeliği bu tür eşya için izni üç grup hariç verir. Birincisi, işlem görmüş ürünlerin denenmesinde veya tamire ihtiyacı olan ithal eşyanın kusurlarının tespitinde kullanılanlar dışındaki yakıt ve enerji kaynaklarıdır. İkincisi, ürünlerin denenmesi, ayarlanması veya geri alınmasında kullanılanlar dışındaki yağlardır. Üçüncüsü alet ve gereçler. Böylece ürünlerin denenmesinde kullanılan yakıt ve enerji kaynakları istisnanın istisnası olarak izin kapsamına girer. Makinelerin çalıştırılmasındaki yakıt, makinelerin yağlanmasıdaki yağ, aletler ve ölçüm gereçleri ise hariç tutulan gruplardadır. En güçlü çeldirici makinelerin çalıştırılmasında kullanılan yakıttır; yakıtın izne girmesi yalnızca ürünün denenmesi veya kusur tespiti amacına bağlıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 350; GK 108)

5. **C** Ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilebilir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 110

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme izni, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine verilebilir ve kural olarak sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere verilir. Bu kuralın tek istisnası ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalattır; bu durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilebilir. İznin yalnızca işlemeyi bizzat yapana bağlayan ifade yanlıştır; Kanun işlemeyi yaptıran kişiyi de açıkça sayar. İşlemenin Türkiye'deki bir işletmeye yaptırılması kişiyi yerleşik yapmaz; yerleşiklik şartı izin sahibinde aranır. Temsilci aracılığıyla ithalat da Tebliğde belge veya izin kapsamındaki eşyanın ithaline ilişkin bir kolaylıktır ve yerleşiklik şartını kaldırmaz. Ticari nitelikte olmama kaydı ise yerleşik kişilere değil, bölge dışında yerleşik kişilere tanınan istisnanın şartıdır. En güçlü tuzak işlemenin Türkiye'deki bir işletmeye yaptırılmasıdır: yerleşikliği işlemenin yapıldığı yere bağlayan adayı yakalar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 110; Tebliğ 30)

6. **E** Elektronik ortamda Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 3, 15

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği iki ayrı izin aracı tanımlar. Dahilde işleme izin belgesi, ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurt içi alımlara imkân sağlayan ve Bakanlıkça düzenlenen belgedir; bu belgeyi almak için elektronik ortamda Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat edilir. Dahilde işleme izni ise yalnız gümrük muafiyetli ithalata imkân sağlar ve gümrük idaresince verilir. Bu izin için ek-1'deki bilgi ve belgelerle elektronik ortamda gümrük idaresine başvurulur. En güçlü çeldirici, izne ait bu başvuru yeridir. Gümrükler Genel Müdürlüğü iznin uygulama esaslarını belirler. Bölge müdürlüğüne belge aslıyla yapılan başvurular revize ve kayıp belge işlemlerine, ihracatçı birliklerinin kontrolü ise telafi edici vergi tablosuna ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tebliğ 3, 15)

7. **B** Dahilde işleme izni, İhracat Genel Müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenen uygulama esasları çerçevesinde elektronik ortamda gümrük idaresince verilir. Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 17, 19, 37, 38

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre dahilde işleme izni, İhracat Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenen uygulama esasları çerçevesinde elektronik ortamda gümrük idaresince verilir. Diğer ifadeler, izin belgesine ait kuralları izne taşımaktadır. İznin revize müracaatı gümrük idaresine yapılır ve gümrük idaresince sonuçlandırılır; Bakanlığa elektronik müracaat belgenin revizesine aittir. İzin ihracat taahhüdünün kapatılması için bilgi ve belgeler üç ay içinde gümrük idaresine sunulur; bölge müdürlüğü belge kapatmasının merciidir. Döviz kullanım oranı dahilde işleme izninde aranmaz; yüzde seksenlik sınır belgeye ilişkindir. Kapatılmış izinlerde taahhüt kapatma işleminin geri alınması Bölge Müdürlüklerinin uygun görüşüne bağlıdır; İhracat Genel Müdürlüğünün uygun görüşü belgeler için aranır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliğ 17, 19, 37, 38)

8. **C** Tarım ürünlerinin bedelsiz olarak ithal edilerek işleme faaliyetine tabi tutulması Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 14, 17

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği, dahilde işleme izni kapsamında ithaline izin verilecek işlemleri sayar. Fide ithalatını müteakip kesme çiçek yetiştirilmesi, çelik filmaşından çivi ve sıcak çekme siyah tel üretimi, rulo sacdan kesilmiş sac elde edilmesi ve kıymetli maden ile taşların işçiliğe tabi tutulması bu listededir. Bedelsiz ithal edilen eşyanın işlenmesi de listededir; ancak tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Tebliğ ayrıca tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına izin kapsamında gümrük idarelerince müsaade edilmeyeceğini açıkça söyler; bu talepler dahilde işleme izin belgesi kapsamında Bakanlıkça değerlendirilir. En güçlü tuzak, bedelsiz ithalatın genel olarak izin kapsamında olmasıdır; istisna tarım ürünlerinde gizlidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tebliğ 14, 17)

9. **B** %2 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 17

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre belge veya izin kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesinin değeri ihracat taahhüdünün yüzde ikisini geçemez. Doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belge veya izinlerde bu oran yüzde ona kadar tespit edilebilir; soru bu istisnanın dışındaki durumu sormaktadır. En güçlü çeldirici, hemen önceki hükümde yer alan yüzde birdir; bu oran ihracat taahhüdü içindeki değişmemiş eşya ithalatının azami sınırıdır. Yüzde yirmi beş performansla dayalı ek süre eşiği, yüzde seksen ise belgede döviz kullanım oranının azami sınırıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliğ 17)

10. **D** Belge/izin kapsamındaki CIF ithal tutarının (yurt içi alımlar hariç), serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithal edilen ikincil işlem görmüş ürünün gümrük kıymeti dahil FOB ihrac tutarına olan yüzde oranı

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 3, 17

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre döviz kullanım oranı, belge/izin kapsamındaki CIF ithal tutarının (yurt içi alımlar hariç) FOB ihrac tutarına olan yüzde oranıdır; ikincil işlem görmüş ürün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilmişse bu ürünün gümrük kıymeti FOB ihrac tutarına dahil edilir. Oranın payında yalnızca CIF ithal tutarı yer alır; yurt içi alımlar bu tutara eklenmez. En güçlü tuzak yurt içi alımları CIF ithal tutarına ekleyen tanımdır: belge kapsamında yurt içi alım yapılabildiği için mantıklı görünür, ancak tanım bu alımları açıkça hariç tutar. İthalatın CIF, ihracatın FOB esasıyla alınması da yer değiştirmez; serbest dolaşıma giren ikincil ürünün gümrük kıymeti ise ihrac tutarından hariç değil, ona dahildir. Belirli miktardaki eşyanın işlenmesiyle elde edilen ürünün miktarı veya yüzde oranı verimlilik oranının tanımıdır. Döviz kullanım oranı, izin belgesinde yüzde sekseni geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tebliğ 3, 17)

11. **A** II, III ve IV

Gümrük Yönetmeliği md. 353, 354, 355; Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 6

Gümrük Yönetmeliği'ne göre önceden ihracat durumunda, eşdeğer eşya karşılığı ithal eşyasının gümrük beyanı için gereken süre izin belgesinde belirtilir. Bu süre, eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlere ait ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren işler. Bu yüzden süreyi izin belgesinin tarihinden başlatan I. ifade yanlıştır; izin belgesinin tarihi, belgenin kendi geçerlilik süresinin başlangıcıdır. II. ifade doğrudur: süre, izin hak sahibinin haklı bir gerekçeye dayanan talebi üzerine uzatılabilir. III. ifade doğrudur: Tebliğe göre önceden ihracata tekabül eden ithalatı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla katma değer vergisi dahil tüm vergiler teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz. IV. ifade de doğrudur: ithal edilecek eşyanın rejime girmesi şartıyla, ithal eşyası rejime girişi sırasında serbest dolaşımda bulunan eşya kabul edilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 353-355; Tebliğ 6)

12. **E** Sermaye şirketlerinde şirket ortaklarından birinin ölümü

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 25

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği, belge veya izin süresi içinde meydana geldiğinde ilave süre verilebilecek mücbir sebep ve fevkalade hâlleri tek tek sayar: deprem, sel, don, fırtına, kasırga gibi tabii afetler ve yangın; ülkemizde veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hâli ya da genel salgın hastalık; yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması; firmanın iflası, konkordato ilan etmesi ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmesi; şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü; grev ve lokavt. Ölüm yalnızca şahıs firmalarında ve yalnızca firma sahibi için sayılmıştır. Sermaye şirketlerinde bir ortağın ölümü listede yer almaz. En güçlü tuzak, listedeki 'ölüm' unsurunun kişi ve şirket türü kaydı düşürülerek genişletilmesidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tebliğ 25)

13. **D** Belge/izin kapsamındaki eşyanın temsilci aracılığıyla ithalatı, ancak bir gümrük müşavirinin dolaylı temsilci olarak tayin edilmesi hâlinde yapılabilir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 30

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre belge veya izin kapsamındaki eşyanın ithalatı belge/izin sahibi firma tarafından yapılabilir. Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş bir temsilci aracılığıyla da yapılabilir. Tebliğ temsilcinin gümrük müşaviri olmasını veya yalnızca dolaylı temsil yolunun kullanılmasını şart koşmaz; bu nedenle ithalatı gümrük müşavirinin dolaylı temsilci olarak tayinine bağlayan ifade yanlıştır. Diğer ifadeler doğrudur. Elektronik ortamda düzenlenen belgede temsilci aracılığıyla ithalat için önceden ilgili bölge müdürlüğünden izin alınır. Gümrük idaresi, belge/izin süresi içinde belirtilen miktarı geçmemek ve beyannamede belge sahibi firma unvanı ile satır kodu kaydedilmek kaydıyla ithalata izin verir. Temsilci eşyayı belge/izin sahibine teslim etmezse, alınmayan vergiden firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tebliğ 30)

14. **C** Önceden ihracattan sonra ithalat yapılıyorsa vergi, önceden ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki kur ve gümrük vergisi üzerinden hesaplanıp ithalat esnasında ödenir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 33

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre telafi edici vergi, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ve o tarihte ithalat rejiminde belirtilen gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanır ve ihracat esnasında ödenir. Belge kapsamında önceden ihracattan sonra ithalat yapılıyorsa vergi, önceden ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki kur ve vergi üzerinden hesaplanır ve önceden ihracata tekabül eden ithalat yapılırken ödenir. En güçlü çeldirici, hesaplamayı ithal eşyasına ilişkin beyannamenin tescil tarihine bağlayan ifadedir; esas alınan beyanname her durumda ihracata ilişkin beyanname değildir. Tahsil edilen telafi edici vergi bütçeye irat kaydedilir. Vergiye konu eşyanın tespitinde firma beyanı esas alınır. Üçüncü ülke menşeli eşya kullanılarak elde edilip Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilen harp araç, gereç ve teçhizatı için telafi edici vergi aranmaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tebliği 33)

15. **B** I ve II

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 3, 33

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre menşe ispat belgeleri, malın menşeyini belirleyen EUR.1 dolaşım sertifikası, EUR-MED dolaşım sertifikası, EUR-MED fatura beyanı veya fatura beyanıdır; bu yüzden I. ifade doğrudur. Tedarikçi beyanı, A.TR dolaşım belgesi, EUR.1 veya EUR-MED dolaşım sertifikası ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk arasında ticarete konu Pan-Avrupa veya Pan-Avrupa-Akdeniz menşe kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeyini gösteren belgedir; II. ifade de doğrudur. III. ifade yanlıştır: şartlı muafiyet sisteminde tarım ürünlerinin Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında üçüncü ülke menşeli girdilere ilişkin vergi, anlaşmadaki menşe kuralının sağlanması ve bir menşe ispat belgesinin düzenlenmesi kaydıyla tahsil edilir. A.TR dolaşım belgesi ise sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünlerine ilişkin hükümlerde geçer. IV. ifade de yanlıştır: A.TR dolaşım belgesi ithalatçı ülkenin değil, ihracatçı ülkenin yetkili kuruluşlarınca düzenlenir ve gümrük idaresince vize edilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliği 3, 33)

16. **A** İkincil ürünlere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte

Gümrük Yönetmeliği md. 359; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 114, 115

Gümrük Yönetmeliği'ne göre işlem görmüş asıl ürünlerin ihraç edilen kısmı ile orantılı olarak serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ikincil ürünlerin gümrük vergileri, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte yürürlükte bulunan vergi oranı üzerinden hesaplanır; Kanun da ikincil ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarını esas alır. İzin hak sahibi ise bu hesaplamanın ithal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamesinin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre yapılmasını talep edebilir. Kökte böyle bir talep bulunmadığı belirtildiği için bu tarih kural değil, talebe bağlı bir seçenektir ve en güçlü tuzaktır. Hak sahibinin asıl ürünün ilk partisinin ihracatıyla eş zamanlı olarak ikincil ürünün tamamı için verebileceği beyanname de bir serbest dolaşıma giriş beyannamesidir; hesaplama ihracat beyannamesinin tescil tarihine bağlanmaz. İzin verildiği ve süresinin sona erdiği tarihler ise vergilendirme anı değildir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 359; GK 114, 115)

17. **E** Anti-damping vergisine tabi olan eşya

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 117

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geri ödeme sisteminden kural olarak her eşya yararlanabilir. Ancak serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında dört nitelikteki eşya için sistem uygulanmaz: ithalat miktar kısıtlamasına tabi olan; kota kapsamında tarife önlemleri uygulanan; tarım politikası çerçevesinde ithalat veya ihracat lisansı ya da sertifikası ibrazını gerektiren; işlem görmüş ürün için ihracat iadesi veya vergisi mevcut olan eşya. Anti-damping vergisine tabi olmak bu sayılanlar arasında yer almaz. Anti-damping vergisi Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde indirimli teminatın uygulanmayacağı vergi olarak geçer, geri ödeme sistemini engelleyen hâl olarak geçmez. Sayılanlar sınırlıdır; ticaret politikasıyla ilgili görüldüğü için akla yatkın gelen unsur bunlara eklenemez. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 117)

18. **C** Gümrük kontrolü altında işleme rejimi

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 121

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geri ödeme sisteminde izin hak sahibi, serbest dolaşıma giren ithal eşyasından elde edilen işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın üç durumdan birinde olduğunu belgelendirerek ithalat vergilerinin geri verilmesini veya kaldırılmasını isteyebilir. Bunlar ihraç edilmesi, serbest bölgeye konulması ve daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere belirli rejimlere tabi tutulmasıdır. Bu rejimler transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, geçici ithalat rejimi ve şartlı muafiyet sistemine tabi dahilde işleme rejimidir. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi burada sayılmamıştır. En güçlü tuzak, gümrük kontrolü altında işleme rejiminin Kanunda şartlı muafiyet düzenlemeleri arasında yer almasıdır. Bu yüzden öteki rejimlerle birlikte düşünülmesi kolaydır, ancak geri ödeme talebine dayanak rejimler arasında değildir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 121; GK 79)

19. **E** Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak *Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 37, 38*

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilir. İzinlere ilişkin müeyyideli kapatmalarda ise Gümrük Kanunu'ndaki itiraz yoluna başvurulur. Süre, belge süresi sonundan değil, müeyyideli kapatma işleminin tebliğ tarihinden başlar. Belge süresi sonundan itibaren işleyen süre üç aydır ve kapatma için bilgi ve belgelerin sunulmasına ilişkindir. Bölge müdürlüğü, itiraz haklı bulunduğu izinler için kapatma işlemini geri alan mercidir. İhracatçı birlikleri genel sekreterlikleri ise telafi edici vergi tablosunu kontrol eder. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tebliğ 37, 38)

20. **A** İhracat belge kapsamında değerlendirilir; ancak usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir. *Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 45*

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre belge kapsamında getirilen eşya için rejimin gerektirdiği işlemler, ihracat veya gümrükçe onaylanmış işlem ya da kullanım, belge süresinin bitimini takiben bir ay içinde tamamlanırsa belge kapsamında değerlendirilir. Bu durumda usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir. İşlem iki ay içinde tamamlanırsa yine belge kapsamında değerlendirilir, ancak usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir. Olayda süre 31 Mayıs 2026'da bitmiştir. Bir aylık dönem 30 Haziran 2026'da, iki aylık dönem 31 Temmuz 2026'da sona erer. 15 Temmuz 2026'daki ihracat ikinci aya düştüğü için dört kat uygulanır. Vakadaki istisna bu tolerans hükmüdür: süre aşıldı diye ithalatta alınmayan verginin tahsili ve Gümrük Kanunu'na göre müeyyide uygulanması yoluna gidilmez. İndirimli teminatın altı ay uygulanmaması ise şartlara uyulmaması veya döviz kullanım oranının aşılması gibi başka ihlallerin müeyyidesidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tebliğ 45)



BÖLÜM 32 · GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolü altında işleme rejiminin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir.
- B) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak ithal edilmesine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.
- C) Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin, bünyelerindeki ithal eşyasına ait gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.
- D) Serbest dolaşımdaki eşyanın işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.
- E) Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında yapılan işlemlerden elde edilen ürünlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İkame ürün
- B) Asıl işlem görmüş ürün
- C) İşlenmiş ürün
- D) İkincil işlem görmüş ürün
- E) Değişmemiş eşya

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolü altında işleme izninin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere verilebilmesi için aranan hâller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) İşlenmiş ürünler içinde ithal eşyasının teşhisinin mümkün olması
- B) Eşyanın işlenmesinden sonra, rejime tabi tutulduğu sıradaki niteliğine veya durumuna dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün olmaması
- C) Rejimin uygulanmasının, ithal eşyasının tabi olduğu menşe ve miktar kısıtlaması kurallarının etkilerini saptırmaması
- D) Rejimin, işlenmiş ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı için en iyi imkânların yaratılmasına yardımcı olması
- E) Türkiye'deki benzer eşyanın üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilemeyen, bir işleme faaliyeti yaratma veya devam ettirme yönündeki ekonomik amaçlara uyulması

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolü altında işleme rejiminde, değişmemiş eşyaya veya izinde öngörülen işlemin ara aşamalarından birinde bulunan ürünlere ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutarı hangi tarihte yürürlükte bulunan vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanılarak belirlenir?

- A) İşlenmiş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında
- B) İzin belgesinin tarihinde
- C) İzin belgesinde öngörülen sürenin sona erdiği tarihte
- D) Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte
- E) İthal eşyasının bu rejime ilişkin beyannamenin tescili sırasında

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolü altında işleme rejiminde, tarife kotalarına veya tarife tavanlarına tabi bir tercihli tarifede öngörülen vergi oranının işlenmiş ürünlere uygulanması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

- A) Tercihli tarifenin rejime giriş beyannamesinin tescili sırasında ithal eşyasına uygulanabilmesi
- B) Tercihli tarifenin izin belgesinin tarihinde ithal eşyasına uygulanabilmesi
- C) Tercihli tarifenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ithal eşyasına uygulanabilmesi
- D) İşlenmiş ürünlerle aynı olan ürünler için açılmış tarife kotası hesabına işlenmiş ürün miktarı kadar ilave yapılması
- E) İşlenmiş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin izin süresinin sona ermesinden önce tescil edilmesi

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kontrolü altında işleme rejiminin uygulandığı işlem ve eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Rejim, serbest dolaşıma girişte aranan bazı teknik düzenlemelere uygun hâle getirilmek için işlem den geçirilmesi gereken eşyaya da uygulanır.
- B) Rejim, işlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesinde bulundurduğu ithal ürünün vergisinden daha yüksek olduğu işlemler için uygulanır.
- C) Rejim, ancak işlenmiş ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla yapılan işlemler için uygulanır.
- D) Rejim konusu eşya, serbest dolaşıma giriş rejimi dışında gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma hiçbir durumda tabi tutulamaz.
- E) Rejim, serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulması için uygulanır.

7- (G) Gıda A.Ş.'ye gümrük idaresince, 14 Mart 2025 tarihli izin belgesiyle 18 ay geçerlilik süreli gümrük kontrolü altında işleme izni verilmiştir. Firmanın izin sahibi olarak ileri sürdüğü haklı gerekçeler kabul edilmiş ve iznin süresi, Gümrük Yönetmeliği'nde öngörülen azami süre kadar uzatılmıştır.

Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük kontrolü altında işleme iznine ilişkin hükümlerine göre uzatılan iznin süresi hangi tarihte sona erer?

- A) 30 Eylül 2026
- B) 31 Ekim 2026
- C) 14 Aralık 2026
- D) 31 Aralık 2026
- E) 14 Mart 2027

8- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre firmaların mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerden yararlanabilmeleri için izni veren gümrük müdürlüğüne hangi süre içerisinde müracaat etmeleri gerekir?

- A) En geç izin süresi sonundan itibaren bir ay içerisinde
- B) En geç izin süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde
- C) En geç izin süresi sonundan itibaren iki ay içerisinde
- D) Mücbir sebep veya beklenmeyen hâlin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içerisinde
- E) Mücbir sebep veya beklenmeyen hâlin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içerisinde

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kontrolü altında işleme rejimine giriş beyanına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Beyannamede eşya ile ilgili yapılan tanımlama, izin belgesindeki eşya tanımlamasına uygun olmak zorundadır.
- II. Rejime giriş için verilecek beyanname, yazılı beyan normal usul hükümlerine uygun olarak düzenlenir.
- III. Basitleştirilmiş beyana ilişkin tamamlayıcı beyanname, izin belgesinde öngörülen süre içerisinde olmak kaydıyla ibra senedinin ibrazından sonra da gümrüğe verilebilir.
- IV. Rejime giriş esnasında eşyaya isabet eden vergiler tahsil edilir; tahsil edilen vergiler işlenmiş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde geri verilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II ve IV

10- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre gümrük kontrolü altında işleme rejiminde izin, beyanname ve bildirimlerin muhatabı olan gümrük müdürlüğüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanname, yalnızca izni veren gümrük müdürlüğüne verilebilir.
- B) İzin başvurusu, Gümrük Yönetmeliği'nin ek-55'inde yer alan form ile gümrük müdürlüğüne yapılır.
- C) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi beyannamesi, izin veren gümrük müdürlüğüne tescil edilir.
- D) İzin belgelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bütün talepler, izni veren gümrük müdürlüklerince sonuçlandırılır.
- E) İzin hak sahibi, iznin devamını, içeriğini veya gümrük gözetimini etkileyebilecek her türlü gelişmeyi izni veren gümrük müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

11- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürünlerin kıymetinin belirlenmesinde ithal eşyasının kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı yönteminin tercih edilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İşleme maliyetleri, genel giderler ve serbest dolaşımdan temin edilen eşyanın bedeli hariç olmak üzere, işlem görmüş ürünlerin üretiminde ortaya çıkan diğer tüm maliyetlerdir.
- B) İşleme maliyetleri, genel giderler ve serbest dolaşımdan temin edilen eşyanın bedeli dâhil olmak üzere, işlem görmüş ürünlerin üretiminde ortaya çıkan tüm maliyetlerdir.
- C) İşlem görmüş ürünün gümrük vergisine esas gümrük kıymeti, ürün bünyesine dâhil edilmiş vergilendirilmeyen ürünlerin bedeli ile işleme maliyetinin toplamından oluşur.
- D) Bu yöntem, alıcı ile satıcı arasındaki bir ilişkiden etkilenmemiş olması şartıyla uygulanabilir.
- E) Nihai ürünün gümrük kıymeti, yalnızca rejim kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük kıymeti üzerinden beyan edilir.

12- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre ithal eşyasının kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı yönteminin tercih edildiği durumda, gümrük kontrolü altında işlenmiş ürünün katma değer vergisine esas matrahı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yurt içinden temin edilen girdilerin bedelleri, yurt dışından temin edilen girdilerin gümrük kıymetleri ve işlem görmüş ürün için yapılmış olan tüm maliyetlerin toplamı
- B) Ürün bünyesine dâhil edilmiş tüm ürünlerin bedeli ile işleme maliyetinin toplamı
- C) Ürün bünyesine dâhil edilmiş vergilendirilmeyen ürünlerin bedeli
- D) Ürün bünyesine dâhil edilmiş vergilendirilmiş ürünlerin bedeli ile işleme maliyetinin toplamı
- E) Ürün bünyesine dâhil edilmiş vergilendirilmeyen ürünlerin bedeli ile işleme maliyetinin toplamı

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürünlerin kıymetinin belirlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Herhangi bir üçüncü ülkede üretilen aynı veya benzer eşyanın aynı veya yaklaşık bir tarihte tespit edilen kıymeti esas alınabilir.
- B) Alıcı ile satıcı arasındaki bir ilişkiden etkilenmemiş olması şartıyla ürünlerin satış fiyatı esas alınabilir.
- C) Alıcı ile satıcı arasındaki bir ilişkiden etkilenmemiş olması şartıyla aynı veya benzer eşyanın Türkiye'deki satış fiyatı esas alınabilir.
- D) Kıymetin belirlenmesinde uygulanacak yöntem, ilgili kişinin rejime giriş beyannamesinin tescil tarihindeki tercihine göre belirlenir.
- E) İthal eşyanın kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı esas alınabilir.

14- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre ithal eşyasının kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı yönteminin tercih edildiği durumda, gümrük kontrolü altında işlenmiş ürünlerin katma değer vergisinin belirlenmesinde izlenecek süreçle ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Rejim kapsamında ithal edilmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmuş nihai ürün içerisindeki miktarı, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri marifetiyle hazırlanacak raporda tespit edilir.
- B) Nihai ürünün gümrük kıymeti tam olarak beyan edilir; katma değer vergisi ise daha önce bu vergi ödenerek ithal edilen ve/veya yurt içinden temin edilen eşyanın bedelleri indirilerek beyan edilir.
- C) Gümrük idaresince ilgili hat kriterlerine göre yapılacak muayene ve kontroller normal usullere göre gerçekleştirilir ve beyannameler kapatılabilir statüde kalır.
- D) Raporlara göre yapılan kontroller sonucunda aykırı durumların tespiti hâlinde ilgili kanunlara göre icap eden cezai müeyyideler tatbik edilir.
- E) İşlenmiş ürün bünyesinde yer alan eşya için ödenen katma değer vergisi, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri marifetiyle hazırlanacak raporda her bir beyanname esas alınarak tespit edilir.

15- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre ithal eşyasının kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı yönteminin tercih edildiği durumda hazırlanacak raporlara ilişkin aşağıdaki cümle verilmiştir:

"Raporlar, nihai ürüne ilişkin(1)..... itibaren bir ay içerisinde hazırlanıp takip eden ayın en geç (2)..... kadar söz konusu nihai ürünün serbest dolaşıma sokulduğu Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilir."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) serbest dolaşımın gerçekleşmesinden / son gününe
- B) rejime giriş beyannamesinin tescilinden / 10'una
- C) izin süresinin sona ermesinden / 10'una
- D) serbest dolaşımın gerçekleşmesinden / 10'una
- E) izin süresinin sona ermesinden / son gününe

16- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın işlenmesi sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri haiz ikincil işlem görmüş ürünlerle ilgili olarak talep hâlinde yapılabilecek işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Tasfiyeye tabi tutulabilir.
- B) Mahrece iade edilebilir.
- C) Bir serbest bölgeye konulabilir.
- D) İmha edilebilir.
- E) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilir.

17- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre izni veren gümrük müdürlüğünce yapılacak teminat iadesiyle ilgili olarak aşağıdaki durumlar verilmiştir:

- I. Rejim kapsamındaki eşyanın işlem görmüş ürünler hâlinde serbest dolaşıma girmiş olması
- II. Rejim kapsamındaki eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmiş olması
- III. İkincil işlem görmüş ürünler için Tebliğde öngörülen işlemlerden birinin yapılmış olması
- IV. İzin kapsamında ithal edilen eşyanın mücbir sebep veya beklenmeyen hâller nedeniyle yerine konulamayacak şekilde telef olduğunun ya da kaybolduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgelerle ispatlanmış olması

Yukarıdakilerden hangileri, Tebliğde teminatın iade edileceği hâller arasında sayılmıştır?

- A) I ve III
- B) I, III ve IV
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

18- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında getirilen eşyanın işlemlerinin izin süresinden sonra bitirilmesi ve rejim hükümlerinin ihlali hâlinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) İzin süresinin bitimini takiben bir ay içinde rejimin gerektirdiği işlemleri bitirilen eşya için usulsüzlük cezası, Kanunda öngörülen miktarın iki katı olarak uygulanır.
- B) Belirtilen süreler içinde işlemleri bitirilmeyen eşya ile rejim hükümlerinin ihlali hâlinde Gümrük Kanunu'nun rejim ihlallerine ilişkin idari para cezası hükmüne göre işlem yapılır.
- C) İzin süresinin bitimini takiben iki ayı aşmayan süre içinde rejimin gerektirdiği işlemleri bitirilen eşya için usulsüzlük cezası, Kanunda öngörülen miktarın iki katı olarak uygulanır.
- D) Rejim hükümleri ihlal edilmekle birlikte eşyanın, işlem görmüş ürün hâli de dâhil olmak üzere gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmadığı tespit edilirse, gümrük vergileri ile gecikme zammı oranında hesaplanan faizin toplamı kadar idari para cezası verilir.
- E) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hakkında süre aşımına ilişkin iki ve dört kat usulsüzlük cezası hükümleri uygulanmaz; bu durumda Kanunda öngörülen usulsüzlük cezası uygulanır.

19- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre izin süresi, mücbir sebep ve beklenmeyen hâller ile rejimin ibrasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İzin geçerlilik süresi; ekonomik şartlar, başvuru sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin özelliği dikkate alınarak iki yılı aşmamak üzere belirlenir.
- B) Mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerin tevsikinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgeler aranmaz; başvuru sahibinin yazılı beyanı yeterlidir.
- C) İzin düzenlenirken, işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi için gereken süre dikkate alınarak, işlenmiş ürünlerin gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gerekli süre tespit edilir.
- D) Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerin izin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelmesi hâlinde iznin süresi uzatılabilir.
- E) Rejimin ibrasında şartların yerine getirilip getirilmediğine yönelik tespit raporu, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenir.

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kontrolü altında işleme rejiminin ibrasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İbra, işlem görmüş ürünlere verimlilik oranıyla isabet ettirilen ithal eşya miktarı ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulan değişmemiş ithal eşya miktarı üzerinden yapılır.
- B) İbra, serbest dolaşıma giren işlenmiş ürünlerin miktarı üzerinden yapılır; verimlilik oranı dikkate alınmaz.
- C) İbra, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki gümrük kıymeti üzerinden yapılır.
- D) İbrada yalnızca verimlilik oranının tatbiki yoluyla işlem görmüş ürünlere isabet ettiği belirlenen ithal eşya miktarı esas alınır; değişmemiş ithal eşyası dikkate alınmaz.
- E) İbra, rejime giriş beyannamesinde beyan edilen ithal eşya miktarının tamamı üzerinden, eşyanın işlenip işlenmediğine veya gümrükçe onaylanmış başka bir işleme tabi tutulup tutulmadığına bakılmaksızın yapılır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 32 - Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	D	E	C	A	D	A	B	A	B	E	D	E	D	C	B	C	B	A

1. **E** Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 123

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolü altında işleme rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulması ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmesine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Rejimin özü, vergilendirmenin girdiye göre değil, işlem sonunda ortaya çıkan ürüne göre yapılmasıdır. Diğer tanımlar komşu rejimlere aittir: olağan yıpranma dışında değişikliğe uğramadan kullanılıp yeniden ihraç edilen eşya geçici ithalat rejiminin; işlem görmüş ürünlerin yeniden ihracı amacıyla vergilerin teminata bağlanarak yapılan geçici ithalat dahilinde işleme rejiminin (şartlı muafiyet sistemi); serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek üzere geçici ihracı ve ürünlerin muafiyetle geri gelmesi hariçte işleme rejiminin tanımıdır. En güçlü çeldirici, ürünlerin bünyelerindeki ithal eşyasına ait vergiler üzerinden serbest dolaşıma girdiğini söyleyen seçenektir: Kanun ithal eşyasının vergilendirme unsurlarını yalnızca değişmemiş eşya veya ara aşamadaki ürünler için yükümlülük doğduğunda esas alır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 123; GK 108, 126, 128, 135)

2. **C** İşlenmiş ürün 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 123

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolü altında işleme rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulması ve elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmesidir; Kanun bu işlemlerden elde edilen ürünleri işlenmiş ürün olarak adlandırır. İkame ürün, hariçte işleme rejiminin standart değişim sisteminde işlem görmüş ürünün yerine geçen ithal eşyasının adıdır. Asıl işlem görmüş ürün ve ikincil işlem görmüş ürün, Kanunun dahilinde işleme rejimi için tanımladığı deyimlerdir: asıl ürün dahilinde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürün, ikincil ürün ise işleme sonucunda elde edilen asıl ürün dışındaki üründür. Değişmemiş eşya ise rejimde işlenmeden kalan ithal eşyasını anlatır; bu eşya için yükümlülük doğarsa vergiler rejime ilişkin beyannamenin tescilli sırasındaki unsurlara göre belirlenir. En güçlü tuzak asıl işlem görmüş üründür: dahilinde işleme rejiminin terimi, aynı aileden bir işleme rejimine taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 123; GK 108, 126, 144)

3. **D** Rejimin, işlenmiş ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı için en iyi imkânların yaratılmasına yardımcı olması 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 124

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük kontrolü altında işleme izni sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere ve dört hâlin birlikte bulunması durumunda verilir: işlenmiş ürünler içinde ithal eşyasının teşhisinin mümkün olması; eşyanın işlendikten sonra rejime tabi tutulduğu sıradaki niteliğine veya durumuna dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün olmaması; rejimin, ithal eşyasının tabi olduğu menşe ve miktar kısıtlaması kurallarının etkilerini saptırmaması; Türkiye'deki benzer eşya üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilemeyen bir işleme faaliyeti yaratma veya devam ettirme amacına uyulması. Rejimin işlem görmüş ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı için en iyi imkânların yaratılmasına yardımcı olması dahilinde işleme izninin şartıdır; gümrük kontrolü altında işlemede ürünler ihraç edilmek için değil serbest dolaşıma girmek için üretilir. Tuzak, iki rejimin izin şartlarında da 'üreticilerin temel ekonomik çıkarları' ifadesinin geçmesidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 124; GK 110)

4. **E** İthal eşyasının bu rejime ilişkin beyannamenin tescili sırasında 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 126; Gümrük Yönetmeliği md. 374

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre değişmemiş eşyaya veya izinde öngörülen işlemin ara aşamalarından birinde bulunan ürünlere ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutarı ithal eşyasının bu rejime ilişkin beyannamenin tescili sırasında yürürlükte bulunan vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanılarak belirlenir; Gümrük Yönetmeliği de aynı kuralı tekrarlar. Henüz işlenmemiş ya da işlemi tamamlanmamış eşya, ithal edildiği hâliyle ve rejime girdiği andaki unsurlarla vergilendirilir. Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil anı ise işlenmiş ürünlere tercihli tarifenin kota veya tavan altında uygulanabilmesi ve işlenmiş ürünlerin kıymet yöntemi tercihinde esas alınan andır. İzin belgesinin tarihi izin süresinin başlangıcıdır; izin süresinin sona erdiği tarih ise rejimin kapatılmasına ilişkin sürelerin başlangıcıdır. En güçlü çeldirici serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil anıdır: o an işlenmiş ürünlere ilişkin hükümlerde geçer. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 126; GY 374)

5. **C** Tercihli tarifenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 127
ithal eşyasına uygulanabilmesi

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre rejime tabi ithal eşyası tercihli bir tarifeden yararlanabiliyor ve aynı tercihli tarife serbest dolaşıma giren aynı nitelikteki işlenmiş ürünlere de uygulanabiliyorsa, işlenmiş ürünlerin ithalat vergileri tercihli tarife oranla hesaplanır. Tercihli tarife oranla kotalarına veya tavanlarına tabiyse bu oranın uygulanması, tercihli tarifenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ithal eşyasına uygulanabilmesi koşuluna bağlıdır; işlenmiş ürünlerin imalatında fiilen kullanılan ithal eşyası miktarı da o sırada yürürlükte olan kota veya tavan hesabına katılır. İşlenmiş ürünlerle aynı olan ürünler için açılmış kota veya tavan hesabına ise herhangi bir ilave yapılmaz. Rejime giriş beyannamesinin tescil anı, değişmemiş eşya veya ara aşamadaki ürünler için yükümlülük doğduğunda vergilendirme unsurlarının belirlendiği andır; en güçlü tuzak budur. İzin belgesinin tarihi izin süresinin başlangıcıdır; Kanun tercihli oranın uygulanmasını izin süresine de bağlamaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 127; GK 126; GY 372)

6. **A** Rejim, serbest dolaşıma girişte aranan bazı teknik 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 123
düzenlemelere uygun hâle getirilmek için işlemde geçirilmesi
gerekten eşyaya da uygulanır.

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kontrolü altında işleme rejimi, işlenmiş ürünün ithalat vergisinin bünyesinde bulundurduğu ithal ürünün vergisinden daha düşük olduğu işlemler için uygulanır; rejim ayrıca serbest dolaşıma girişinde aranan bazı teknik düzenlemelere uygunluğunun sağlanması için işleme faaliyetine tabi tutulması gereken eşyada da uygulanır. Doğru seçenek bu ikinci hükmün aynı anlamda yeniden ifadesidir. Vergi karşılaştırmasını tersine çeviren seçenek yanlıştır; rejimin yararı ürünün vergisinin girdininkinden düşük olmasından doğar. Ürünlerin yeniden ihracı amacı dahilinde işleme rejimine, serbest dolaşımdaki eşyanın bölge dışında işlenmesi hariçte işleme rejimine aittir. Kanun, rejim konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş dışında gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulabileceği istisnai durumların yönetmelikle belirleneceğini öngördüğünden 'hiçbir durumda' ifadesi de yanlıştır. En güçlü çeldirici vergi karşılaştırmasını tersine çeviren seçenektir: tek kelime değişikliğiyle rejimin amacı tersine döner. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 370; GK 123)

7. **D** 31 Aralık 2026 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 372

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kontrolü altında işleme izninin geçerlilik süresi her başvuru için ve azami iki yıl olarak belirlenir. Sürenin başlangıcı izin belgesinin tarihidir; süre sonu ise izin belgesi süresinin bittiği ayın son günüdür. Bu süreler mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerde veya izin sahibinin ileri sürdüğü haklı gerekçelere bağlı olarak üç aya kadar uzatılabilir. Vakada 14 Mart 2025 tarihli izin belgesine 18 ay eklenince süre Eylül 2026'da biter ve bu ayın son günü olan 30 Eylül 2026'da sona erer; azami üç aylık uzatma ile süre 31 Aralık 2026'da sona erer. 30 Eylül 2026 uzatmayı atlayan, 14 Aralık 2026 ise ayın son günü kuralını atlayan hesaptır; 31 Ekim 2026 uzatmayı bir ay sanan, 14 Mart 2027 ise izni azami iki yıl süreli kabul eden adayın cevabıdır. En güçlü çeldirici 14 Aralık 2026'dır: uzatma doğru hesaplanmış ama sürenin ayın son günü bittiği atlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 372)

8. **A** En geç izin süresi sonundan itibaren bir ay içerisinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre firmaların mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerden yararlanabilmeleri için en geç izin süresi sonundan itibaren bir ay içerisinde izin veren gümrük müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir; bu sürede yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. Sürenin başlangıcı mücbir sebebin meydana geldiği ya da ortadan kalktığı tarih değil, izin süresinin sonudur. Mücbir sebebin ortadan kalkmasına kadar sürelerin işlememesi Gümrük Yönetmeliği'ndeki genel kuraldır. Üç ay, mücbir sebep veya haklı gerekçeyle yapılabilecek azami uzatma süresidir; iki ay ise izin süresinin bitimini takiben işlemleri tamamlayanlara uygulanacak usulsüzlük cezasının basamağında geçer. En güçlü çeldirici üç aydır: aynı maddede uzatma süresi olarak geçer. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tebliğ 3; GY 31)

9. **B** I ve II 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 373

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük kontrolü altında işleme rejimine giriş için verilecek beyanname yazılı beyan normal usul hükümlerine uygun olarak düzenlenir ve beyannamedeki eşya tanımlaması izin belgesindeki eşya tanımlamasına uygun olmak zorundadır (I ve II doğru). Basitleştirilmiş beyana ilişkin tamamlayıcı beyanname, izin belgesinde öngörülen süre içerisinde ve ibra senedinin ibrazından önce gümrüğe verilmelidir; iki şart birlikte aranır (III yanlış). Rejime giriş esnasında eşyaya isabet eden vergiler tahsil edilmez, teminata bağlanır (IV yanlış). Vergilerin tahsil edilip sonra geri verilmesi, dahilinde işleme rejimindeki geri ödeme sisteminin mantığıdır; gümrük kontrolü altında işleme rejimi teminata dayalı bir şartlı muafiyet düzenlemesidir. En güçlü tuzak IV. önermedir: teminat ile tahsil-iade sistemleri iki ayrı uygulama yöntemidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 373; GK 108)

10. **A** İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanname, yalnızca izni veren gümrük müdürlüğüne verilebilir.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) md. 2, 4, 5

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre izin başvurusu Gümrük Yönetmeliği'nin ek-55'inde yer alan form ile gümrük müdürlüğüne yapılır; gümrük kontrolü altında işleme rejimi beyannamesi izin veren gümrük müdürlüğüne tescil edilir; izin belgelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bütün talepler izni veren gümrük müdürlüklerince sonuçlandırılır ve izin hak sahibi iznin devamını, içeriğini veya gümrük gözetimini etkileyebilecek gelişmeleri izni veren gümrük müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Buna karşılık işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanname, izni veren gümrük idaresinden başka bir gümrük müdürlüğüne de verilebilir; 'yalnızca' kaydı yanlıştır. Tuzak, rejime giriş beyannamesinin izni veren müdürlükçe tescil edilmesi kuralının serbest dolaşıma giriş beyannamesine de taşınmasıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tebliğ 2, 4, 5)

11. **B** İşleme maliyetleri, genel giderler ve serbest dolaşımdan temin edilen eşyanın bedeli dâhil olmak üzere, işlem görmüş ürünlerin üretiminde ortaya çıkan tüm maliyetlerdir.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) md. 4/A

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre ithal eşyasının kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı yönteminde işleme maliyetleri, genel giderler ve serbest dolaşımdan temin edilen eşyanın bedeli dâhil olmak üzere, gümrük kontrolü altında işlem görmüş ürünlerin üretiminde ortaya çıkan tüm maliyetlerdir. İşlem görmüş ürünün gümrük vergisine esas kıymeti; bünyesindeki yurt içinden temin edilen girdilerin bedelleri, yurt dışından temin edilen girdilerin gümrük kıymetleri ve ürün için yapılmış tüm maliyetlerden oluşur ve tam olarak beyan edilir; yalnızca ithal girdinin kıymetiyle sınırlı değildir. Vergilendirilmeyen ürünlerin bedeli ile işleme maliyetinin toplamı katma değer vergisi matrahının tanımıdır, gümrük kıymetinin değil. İlişkiden etkilenmeme şartı Yönetmelikteki satış fiyatı yöntemlerine aittir. En güçlü çeldirici katma değer vergisi matrahını gümrük kıymeti gibi gösteren seçenektir: iki tanım aynı maddede art arda yer alır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliğ 4/A; GY 375)

12. **E** Ürün bünyesine dâhil edilmiş vergilendirilmeyen ürünlerin bedeli ile işleme maliyetinin toplamı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) md. 4/A

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre gümrük kontrolü altında işlenmiş ürünün katma değer vergisine esas matrahı, söz konusu ürün bünyesine dâhil edilmiş vergilendirilmeyen ürünlerin bedeli ile işleme maliyetinin toplamından oluşur. Tebliğ, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmiş olanların ithal eşyasının katma değer vergisi matrahına girmeyeceğini ayrıca belirtir; bu nedenle tüm ürünlerin veya vergilendirilmiş ürünlerin bedelini esas alan seçenekler yanlıştır. Yalnızca vergilendirilmeyen ürünlerin bedelini gösteren seçenek ise işleme maliyetini dışarıda bırakır. Yurt içi girdilerin bedelleri, yurt dışı girdilerin gümrük kıymetleri ve tüm maliyetlerin toplamı, işlem görmüş ürünün gümrük vergisine esas gümrük kıymetidir. En güçlü çeldirici bu gümrük kıymeti tanımıdır: aynı maddede katma değer vergisi matrahından hemen önce düzenlenmiştir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tebliğ 4/A)

13. **D** Kıymetin belirlenmesinde uygulanacak yöntem, ilgili kişinin rejime giriş beyannamesinin tescil tarihindeki tercihinin göre belirlenir.

Gümrük Yönetmeliği md. 375

Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürünlerin kıymetinin belirlenmesinde, ilgili kişinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki tercihinin göre dört yöntemden biri uygulanır: herhangi bir üçüncü ülkede üretilen aynı veya benzer eşyanın aynı veya yaklaşık bir tarihte tespit edilen kıymeti; alıcı ile satıcı arasındaki bir ilişkiden etkilenmemiş olması şartıyla ürünlerin satış fiyatı; aynı şartla aynı veya benzer eşyanın Türkiye'deki satış fiyatı; ithal eşyanın kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı. Tercihin yapıldığı an rejime giriş beyannamesinin değil, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihidir. Rejime giriş beyannamesinin tescil anı, değişmemiş eşya ve ara aşamadaki ürünler için yükümlülük doğduğunda vergilendirme unsurlarının belirlendiği andır. Tuzak, iki beyannamenin tescil anlarının yer değiştirmesidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 375; GK 126)

14. **E** İşlenmiş ürün bünyesinde yer alan eşya için ödenen katma değer vergisi, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri marifetiyle hazırlanacak raporda her bir beyanname esas alınarak tespit edilir.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) md. 4/A

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre bu süreçte iki ayrı rapor hazırlanır. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri marifetiyle hazırlanan raporda, rejim kapsamında ithal edilmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmuş nihai ürün içerisindeki miktarı ve işleme faaliyetinin mevzuata uygun yapıp yapılmadığı tespit edilir. İşlenmiş ürün bünyesindeki daha önce ithal edilmiş ve/veya yurt içinden temin edilmiş eşya için ödenen katma değer vergisi ise her bir beyanname esas alınarak yeminli mali müşavir marifetiyle hazırlanan raporda tespit edilir; bu raporu yetkilendirilmiş gümrük müşavirine bağlayan ifade yanlıştır. Nihai ürünün gümrük kıymeti tam beyan edilir, katma değer vergisi ise daha önce bu vergi ödenerek ithal edilen ve/veya yurt içinden temin edilen eşyanın bedelleri indirilerek beyan edilir. Muayene ve kontroller normal usullere göre yapılır, beyannameler kapatılabilir statüde kalır ve aykırılık hâlinde cezai müeyyideler uygulanır. Tuzak, gümrük işlemlerindeki her tespiti yetkilendirilmiş gümrük müşavirine bağlayan meslek önyargısıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tebliği 4/A)

15. **D** serbest dolaşımın gerçekleşmesinden / 10'una

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) md. 4/A

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve yeminli mali müşavir tarafından tanzim edilmesi gereken raporlar, nihai ürüne ilişkin serbest dolaşımın gerçekleşmesinden itibaren bir ay içerisinde hazırlanıp takip eden ayın en geç 10'una kadar nihai ürünün serbest dolaşıma sokulduğu Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilir. Sürenin başlangıcı rejime giriş beyannamesinin tescili ya da izin süresinin sona ermesi değildir. İzin süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay, rejimin ibrasına ilişkin tespit raporunun sunulmasında geçer; 'ayın son günü' ise izin süresinin bitişine ilişkin kuraldır. En güçlü çeldirici izin süresinin sona ermesini başlangıç alan seçenektir: ibra için hazırlanan tespit raporuyla karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tebliği 4/A, 5; GY 372)

16. **C** Bir serbest bölgeye konulabilir.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) md. 6

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre rejime tabi eşyanın işlenmesi sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri haiz ikincil işlem görmüş ürünler talep hâlinde beş işlemten birine tabi tutulabilir: tasfiyeye tabi tutulma, yeniden ihraç, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulma, mahrece iade ve imha. Bir serbest bölgeye konulma bu listede sayılmamıştır. Gümrük Kanunu'nda eşyanın bir serbest bölgeye girmesi gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlar arasında yer aldığı için aday bu seçeneği mantıklı bulabilir; ancak Tebliğdeki liste kapalıdır. Tuzak, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım listesinin tamamının ikincil ürünlere de açık olduğunu düşünmektir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tebliği 6; GK 3)

17. **B** I, III ve IV

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) md. 3, 7

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre teminat, izni veren gümrük müdürlüğüne üç hâlin tespiti üzerine iade edilir: rejim kapsamındaki eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde serbest dolaşıma girmesi (I), ikincil işlem görmüş ürünler için Tebliğde öngörülen tasfiye, yeniden ihraç, serbest dolaşıma giriş, mahrece iade veya imha işlemlerinden birinin yapılması (III) ve mücbir sebep veya beklenmeyen hâller nedeniyle yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgelerle ispat edilen eşyanın telef veya kaybının tespiti (IV). Telef veya kayıp hâlinde izin, eşyanın işlenerek serbest dolaşıma sokulması aranmaksızın kapatılır. İşlem görmüş ürünlerin ihraç edilmesi hâlinde teminatın iade edilmesi dahilinde işleme rejiminin şartlı muafiyet sistemine ait bir hükümdür; bu rejimde işlenmiş ürünlerin amacı serbest dolaşıma girmektir (II yanlıştır). En güçlü çeldirici II'yi içeren kombinasyonlardır: iki rejimde de teminat ve işlem görmüş ürün kavramları geçer. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliği 3, 7; GK 108)

18. **C** İzin süresinin bitimini takiben iki ayı aşmayan süre içinde rejimin gerektirdiği işlemleri bitirilen eşya için usulsüzlük cezası, Kanunda öngörülen miktarın iki katı olarak uygulanır.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) md. 8; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 238, 241

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre ceza koyan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, rejim kapsamında getirilen eşyanın işlemleri izin süresinin bitimini takiben bir ay içinde bitirilirse Gümrük Kanunu'na göre usulsüzlük cezası iki kat, iki ayı aşmayan süre içinde bitirilirse dört kat uygulanır. Söylenemeyecek ifade, ikinci basamağa birinci basamağın katını taşımıştır; iki ayı aşmayan sürede bitirmede ceza dört kattır. Bu süreler içinde bitirilmeyen eşya ile rejim hükümlerinin ihlali hâlinde Kanunun rejim ihlallerine ilişkin idari para cezası hükmü uygulanır; ihlale rağmen eşya gümrük gözetiminden çıkarılmamışsa ceza, gümrük vergileri ile gecikme zammı oranındaki faizin toplamıdır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hakkında ise iki ve dört kat usulsüzlük cezası hükümleri uygulanmaz, Kanunda öngörülen usulsüzlük cezası uygulanır. En güçlü tuzak bir aylık basamağa ilişkin ifadedir: aynı 'iki kat' ifadesini taşıdığı için iki ifadeyi ayırt etmek süre basamağını bilmeyi gerektirir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tebliği 8; GK 238, 241)

19. **B** Mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerin tevsikinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgeler aranmaz; başvuru sahibinin yazılı beyanı yeterlidir.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) md. 3, 5

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'e göre mücbir sebep ve beklenmeyen hâller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle tevsik edilir; başvuru sahibinin beyanı yeterli değildir. Tebliğe göre iznin geçerlilik süresi ekonomik şartlar, başvuru sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin özelliği dikkate alınarak iki yılı aşmamak üzere belirlenir; izin düzenlenirken işlenmiş ürünlerin gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gerekli süre de tespit edilir. Gümrük Yönetmeliği'nde sayılan mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerin izin belgesinin geçerlilik süresi içinde meydana gelmesi hâlinde iznin süresi uzatılabilir. Rejimin ibrasında şartların yerine getirilip getirilmediğine yönelik tespit raporu yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenir. Tuzak, mücbir sebebin ispatında belge şartını kaldıran tek ifadedir; Tebliğ telef ve kayıp hâlinde de aynı kurumlardan alınacak belgeyle ispatı arar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliğ 3, 5)

20. **A** İbra, işlem görmüş ürünlere verimlilik oranıyla isabet ettirilen ithal eşya miktarı ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulan değişmemiş ithal eşya miktarı üzerinden yapılır.

Gümrük Yönetmeliği md. 374

Gümrük Yönetmeliği'ne göre rejimin ibrasında, verimlilik oranının tatbiki yoluyla işlem görmüş ürünlere isabet ettiği belirlenen ithal eşya miktarı ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulan değişmemiş ithal eşya miktarı esas alınır; doğru seçenek bu hükmün aynı anlamla yeniden ifadesidir. İbra ithal eşya miktarı üzerinden yapılır; işlenmiş ürünlerin miktarı ancak verimlilik oranı uygulanarak ithal eşyasına çevrildiğinde anlam taşır. Değişmemiş ithal eşyası da ibrada esas alınır. Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi ise işlem görmüş ürünlerin kıymet yönteminin seçildiği andır; ibra kıymet değil miktar esasına dayanır. En güçlü çeldirici serbest dolaşıma giren işlenmiş ürün miktarını esas alan seçenektir: verimlilik oranının köprü görevini atlar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 374; GY 375)



BÖLÜM 33 · GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici ithalat rejimine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Geçici ithalat rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir.
- II. Geçici ithalat izni, eşyayı kullanan veya kullandıran kişinin talebi üzerine Cumhurbaşkanınca verilir.
- III. İthal vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanabileceği durumlar ve özel şartlar Cumhurbaşkanınca tespit edilir.
- IV. Geçici ithalat rejiminden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin devri hâlinde, rejim altında kalma süresi yeni hak sahibi için devir tarihinden itibaren yeniden başlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve IV
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithal eşyası ile ilgili ayniyet tespitinin mümkün olmadığı hâllerde geçici ithalat rejiminin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kural olarak izin verilmez; ancak ayniyet önlemlerinin alınmaması rejimin kötüye kullanılmasına sebep olmayacaksa gümrük idareleri her ay alınacak vergilerin yüzde üçü dışında kalan tutarı teminata bağlayarak izin verebilir.
- B) Hiçbir koşulda izin verilmez; eşyanın ithali ancak serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasıyla mümkündür.
- C) Kural olarak izin verilmez; ancak ayniyet önlemlerinin alınmaması rejimin kötüye kullanılmasına sebep olmayacaksa gümrük idareleri vergilerin tümünü teminata bağlayarak izin verebilir.
- D) Kural olarak izin verilmez; ancak ayniyet önlemlerinin alınmaması rejimin kötüye kullanılmasına sebep olmayacaksa eşyaya teminat aranmaksızın kısmi muafiyet uygulanır.
- E) İzin verilir; ancak eşyanın rejim altında kalacağı süre üç ayı geçemez ve bu süre uzatılamaz.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici ithal edilen eşya için gümrük yükümlülüğünün doğması ve eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşya için gümrük yükümlülüğü doğduğunda vergi tutarı, geçici ithalat rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihteki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre tespit edilir.
- B) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta gümrük yükümlülüğü, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar.
- C) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşya için gümrük yükümlülüğü doğduğunda vergi tutarı, geçici ithalat rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihteki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre tespit edilir.
- D) Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması gerekir.
- E) Sergilenmek veya satılmak amacıyla getirilen eşyanın verilen süre bitiminden önce satılmak istenmesi durumunda serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması gerekir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalata ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki olayı değerlendiriniz:

- Bir firma, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait iş makinesini kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutmuştur.
- Geçici ithalat beyannamesinin tescil tarihinde eşya serbest dolaşıma girmiş olsaydı alınacak ithalat vergileri 200.000 TL'dir.
- Eşya rejim altında tam beş ay kalmış, bu sürenin her ayı için alınması gereken ithalat vergileri ödenmiştir.
- Firma beşinci ayın sonunda eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmuştur; vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarında değişiklik olmamıştır.

Buna göre serbest dolaşıma girişte tahsil edilecek ithalat vergileri tutarı kaç TL'dir? (Faiz dikkate alınmayacaktır.)

- A) 6.000 TL
- B) 30.000 TL
- C) 170.000 TL
- D) 200.000 TL
- E) 230.000 TL

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın rejim altında kalma süresinin ek sürelerle birlikte yirmi dört ayı aşmaması esas olmakla birlikte, rejime giriş gümrük idaresince yirmi dört ayı aşan süre uzatımı yapılabilecek eşya arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Tamir veya siparişe konu olup tamirci veya tedarikçi tarafından bedelsiz gönderilen üretim araçları
- B) Özelliği nedeniyle mülkiyeti devredilemeyen eşya
- C) Yirmi dört aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılan eşya
- D) Kamu kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeye istinaden ticari amaçla kullanılmak üzere getirilen, bölge dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışında tescil edilmiş yangın söndürme hava taşıtları
- E) Belediyelerle yapılan sözleşmeye istinaden getirilen zirai ilaçlama hava taşıtlarının tamir ve bakımı için gerekli yedek parçalar

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan veya bir önceki takvim yılı içerisinde beş milyon ABD Dolarının üzerinde ihracat yapmış olan yükümlülere kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve yirmi dört ayı aşan süre uzatımı yapılabilecek eşya kapsamına girmeyen eşyanın yirmi dört aydan daha uzun süre kullanımının söz konusu olduğu durumlarda, rejime giriş gümrük idaresince geçici ithalat izin süresi ne kadar uzatılır?

- A) 6 ay
- B) 9 ay
- C) 12 ay
- D) 18 ay
- E) 24 ay

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, süresi içinde ek süre talep dilekçesinin ilgili gümrüğün kaydına alındığı belgelendirilmiş olan ve ek süreler dâhil yurttan kalma süresi aşılarak yurt dışı edilmek istenen geçici ithal eşyasının çıkışına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Süreye ilişkin talep sonuçlandırılmadan çıkışına izin verilmez.
- B) Çıkışına ancak Kanunda öngörülen cezanın tahsil edildiğinin veya teminata bağlandığının anlaşılması hâlinde izin verilir.
- C) Alınan teminat iade edilmeden çıkışına izin verilmez.
- D) Çıkışına ancak eşyanın CIF kıymeti karşılığı dövizin güvenceye bağlanması hâlinde izin verilir.
- E) Süreye ilişkin talebin sonuçlandırılması beklenmeden ve alınan teminat iade edilmeksizin çıkışına izin verilir.

8- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre sergilenmek veya satılmak amacıyla getirilen eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime ya da kullanıma sunulan eşya için geçici ithalat izni verilir.
- B) Eşyanın etkinlikte gösterim ve kullanım amacıyla geçici ithal edileceğinin ilgili sergi veya fuar organizasyonundan alınacak belge ile kanıtlanması gerekir.
- C) Alıcının yapacağı inceleme sonucuna bağlı olarak satın alımına karar verilecek, numune olarak nitelendirilemeyecek eşyaya iki ay süre ile geçici ithalat izni verilir.
- D) İşyerinde veya mağazalarda düzenlenen satış veya özel amaçlı sergilerde gösterilmek amacıyla getirilen eşya için de bu kapsamda geçici ithalat izni verilir.
- E) Satılmak amacıyla müzayedeye getirilen eski eşyaya geçici ithalat izni verilir.

9- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre tam muafiyetten yararlanırlamayacağı gibi kısmi muafiyetten de yararlanırlamayacak eşya arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Türkiye'ye ithali yasak olan eşya
- B) Tüketilebilir nitelikteki eşya
- C) Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya
- D) Ülke ekonomisine zarar verebileceği Müsteşarlıkça belirlenecek eşya
- E) Önemli ekonomik etkisi olmayan eşya

10- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre geçici ithalatla teminata ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat aranır.
- B) Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatla sözlü beyana konu olan eşya için teminat aranmaz.
- C) Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatla, yazılı beyana konu olan ve Türkiye Gümrük Bölgesinde meydana gelen kriz hali nedeniyle bir kamu kuruluşu adına gönderilen yardım malzemeleri için teminat aranmaz.
- D) Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatla, demiryolu şirketlerine ait olup uluslararası trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme için teminat aranır.
- E) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya için her ay itibarıyla alınacak ithalat vergileri tutarının yüzde üçü dışında kalan tutar için teminat aranır.

11- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşyaya ilişkin olarak izin hak sahibi tarafından yapılamayacak işlemler bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları izin süresi içinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilir; bu durumda rejim ihlali hâlinde gümrük idaresine karşı taşıtı kiracı sıfatıyla kullanan hava yolu şirketi sorumludur.
- B) Ticari kullanıma mahsus deniz ve demiryolu taşıtları izin süresi içinde bir başka taşımacılık şirketine kiralanabilir.
- C) Rejim kapsamındaki eşya satılamaz ve kiralanamaz; ancak gümrük idaresine bildirilmek kaydıyla ödünç verilebilir.
- D) Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları izin süresi içinde bir başka hava yolu şirketine satılabilir.
- E) Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları izin süresi içinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilir; bu durumda rejim ihlali hâlinde gümrük idaresine karşı izin hak sahibi sorumludur.

12- Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4)'e göre ATA karnesine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. ATA karnesi, taşıma araçları hariç olmak üzere eşyanın geçici ithali için kullanılan, ayniyet tespitine yarayan ve gümrük beyannamesi olarak kabul edilen uluslararası bir gümrük belgesidir.
- II. Posta trafiğinde ATA karneleri kabul edilmez.
- III. ATA karnesi işlemleri yalnızca gümrük müşaviri aracılığıyla yapılabilir.
- IV. ATA karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşya, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, II ve IV
- B) I ve II
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

13- Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4)'e göre, Geçici İthalat Sözleşmesinin sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde teşhir edilecek veya kullanılacak eşyaya ilişkin eki kapsamında ATA karnesiyle getirilen ve başka etkinliklerde de sergileneceği veya kullanılacağı belgelendirilmemiş olan eşyaya verilecek yurtdışı kalma süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Geçici ithal tarihinden itibaren en fazla altı ay olarak verilir.
- B) Karnenin geçerlilik süresi kadar verilir.
- C) Karne hamilinin talep ettiği süre kadar verilir.
- D) Geçici ithal tarihinden itibaren iki ay süreyle verilir.
- E) Geçici ithal tarihinden itibaren altı aydan az olmayacak şekilde verilir.

14- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'e göre, "Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye'ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye'de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen ve yalnız Türkiye için geçerli olan belge" biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi
- B) Gümrüklerden geçiş karnesi (CPD)
- C) Yabancı taşıtlar geçici giriş formu
- D) Geçici giriş belgesi
- E) Triptik karnesi

15- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'e göre "emeklilik belgesi" aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin yurtdışından emekli olduğunu gösteren, ilgili ülkenin Türkiye'deki elçiliğince düzenlenen ve Dışişleri Bakanlığınca onaylanan taahhütname ve teminat hükmündeki belge
- B) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ve kişinin geliş amacı doğrultusunda Türkiye'de belirli bir süre kalmasını uygun bulan belge
- C) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin yurtdışından emekli olduğunu gösteren ve ilgili ülke sosyal güvenlik mevzuatı gereğince düzenlenen belgenin yalnızca Türkiye'deki noterlerce onaylanmış Türkçe tercümesi
- D) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin yurtdışından emekli olduğunu gösteren, çalışmaya bağlı olarak hak edilen ilgili ülke sosyal güvenlik mevzuatı gereğince düzenlenen belge ile bu belgenin elçilik, konsolosluk veya noterlerce onaylanmış Türkçe tercümeli sureti
- E) İkamet tezkeresinde çalışma izninden muaf olduğu belirtilen kişinin Türkiye'de çalıştığını ispat etmek üzere sosyal güvenlik kurumundan alınan belge

16- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'e göre 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilen taşıtlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) NCTS ve TIR karnesi kapsamında eşya taşımayan, tüzel kişilikler adına kayıtlı olup eşya ve yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs ve kamyonetler
- B) Yurtdışından tamir, bakım, onarım ve tadilat amacıyla sürülerek getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları
- C) NCTS ve TIR karnesi kapsamında eşya taşımayan, tüzel kişilikler adına kayıtlı olup eşya ve yolcu taşımacılığında kullanılmayan otomobiller
- D) Dolu veya boş olarak Türkiye'ye girişi yapılan yabancı plakalı otobüsler
- E) Sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan yabancı plakalı taşıtlar

17- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'e göre, Türkiye'ye belirli bir süre görev yapmak üzere gelen ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtını yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile getiren kişinin, taşıtın trafiğe tescili için gümrük idaresince düzenlenecek geçici trafik tescil belgesine ilişkin başvurusunu hangi süre içinde yapması gerekir?

- A) Kişinin Türkiye'deki görevine başladığı tarihten itibaren 30 gün içinde
- B) Geçici trafik tescil belgesinin notere gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde
- C) Taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 15 gün içinde
- D) Taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde
- E) Taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 90 gün içinde

18- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'e göre geçici ithal edilen kara taşıtlarının izin hak sahibi dışındaki kişilerce kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, izin hak sahibinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, usul ya da füruu olan kişilerce kullanılabilir.
- B) Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, izin hak sahibinin eşi, usul ya da füruu olmayan ve ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişilerce, izin hak sahibi taşıtta bulunmasa da kullanılabilir.
- C) Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce kullanılabilir.
- D) Belirli bir süre görev yapmak üzere Türkiye'ye gelen kişi tarafından getirilen taşıtlar, özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından kullanılabilir.
- E) Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamındaki taşıtlar için düzenlenen geçici trafik tescil belgelerine "satılamaz" kaydı konulur.

19- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'e göre gümrüklerden geçiş karnesi (CPD) ibraz edilerek geçici ithal edilen kara taşıtı için şartların ihlali nedeniyle tahakkuk ettirilecek gümrük vergileri ile para cezalarının takibat işlemleri kimin nezdinde yürütülür?

- A) Gümrük vergileri kefil kuruluş, para cezaları ilgili kişi nezdinde
- B) Gümrük vergileri ve para cezaları kefil kuruluş nezdinde
- C) Gümrük vergileri ve para cezaları ilgili kişi nezdinde
- D) Gümrük vergileri ilgili kişi, para cezaları kefil kuruluş nezdinde
- E) Gümrük vergileri taahhütnameyi veren kuruluş, para cezaları ilgili kişi nezdinde

20- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'e göre gümrük idaresince teslim alınarak yediemin otoparkına teslim edilen geçici ithal kara taşıtının gümrük gözetiminde kalabileceği süreye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Taşıtın gümrük idaresince teslim alındığı tarihten itibaren üç aydır; talep hâlinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir.
- B) Yediemine teslim tarihinden itibaren üç aydır; talep hâlinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir.
- C) Yediemine teslim tarihinden itibaren üç aydır; ancak mücbir sebep belgesinin ibrazı hâlinde ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir.
- D) Yediemine teslim tarihinden itibaren altı aydır; bu süre uzatılamaz.
- E) Yediemine teslim tarihinden itibaren üç aydır; talep hâlinde gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 33 - Geçici İthalat Rejimi — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	A	C	A	B	E	D	E	D	E	A	E	C	D	C	D	B	A	B

1. **B** I ve III

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 128, 129, 131, 133

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geçici ithalat rejimi; serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir (I doğru). Geçici ithalat izni, eşyayı kullanan veya kullandıran kişinin talebi üzerine gümrük idarelerince verilir; izni Cumhurbaşkanı vermez (II yanlış). İthal vergilerinden tam muafiyet suretiyle rejimin uygulanabileceği durumları ve özel şartları ise Cumhurbaşkanı tespit eder (III doğru). II ile III birlikte okunduğunda, rejimin kurallarını koyan makam ile tek tek izni veren idarenin karıştırılıp karıştırılmadığı ölçülür. Rejimden kaynaklanan hak ve yükümlülükler devredildiğinde yeni hak sahibi süreye sıfırdan başlamaz; Kanun, yeni hak sahibinin rejime ilişkin kalan süreyi kullanabileceğini öngörür (IV yanlış). En güçlü çeldirici 'I, III ve IV' seçeneğidir: devirle yeni bir kişinin rejime girmesi sürenin yeniden başlayacağı izlenimini verir, ancak Kanun yalnızca kalan sürenin kullanılmasına izin verir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 128, 129, 131, 133)

2. **C** Kural olarak izin verilmez; ancak ayniyet önlemlerinin alınmaması rejimin kötüye kullanılmasına sebep olmayacaksa gümrük idareleri vergilerin tümünü teminata bağlayarak izin verebilir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 129

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithal eşyası ile ilgili ayniyet tespitinin mümkün olmadığı hâllerde geçici ithalat rejiminin kullanılmasına izin verilmez. Ancak eşyanın veya yapılacak işin niteliği itibarıyla ayniyet tespitine ilişkin önlemlerin alınmamasının rejimin kötüye kullanılmasına sebep olmayacağı hâllerde gümrük idareleri, vergilerin tümünü teminata bağlamak suretiyle rejimin kullanılmasına izin verebilir. Kuralın istisnası vergilerin 'tümünün' teminata bağlanmasıdır. En güçlü çeldirici yüzde üçün dışında kalan tutarın teminata bağlanmasını söyleyen seçenektir: bu, kısmi muafiyetle geçici ithal edilen eşyada her ay alınacak vergilerin yüzde üçü dışında kalan tutar için alınan teminattır ve ayniyet istisnasıyla ilgisi yoktur. 'Hiçbir koşulda' ifadesi, Karar'daki rejimden yararlandırılmayacak eşya listesinde ayniyet tespiti mümkün olmayan eşyanın bulunmasından hareketle Kanundaki istisnayı yok sayar. Üç aylık uzatılamayan süre ise önemli ekonomik etkisi olmayan eşyaya aittir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 129; Karar 39, 40, 42)

3. **A** Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşya için gümrük yükümlülüğü doğduğunda vergi tutarı, geçici ithalat rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihteki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre tespit edilir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 134; Gümrük Yönetmeliği md. 386

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geçici ithal eşyası için gümrük yükümlülüğü doğduğunda vergi tutarı, kural olarak geçici ithalat rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihteki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre tespit edilir; kısmi muafiyetli eşyada uygulanan budur. Ancak tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşya için yükümlülük doğarsa, Kanunun yükümlülüğün başlangıç tarihine ilişkin hükmünde belirtilen tarihteki vergi oranı ve unsurlar esas alınır; Yönetmelik de tam muafiyetli eşyanın serbest dolaşıma girişinde gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihteki vergi oranlarına göre vergi alınacağını söyler. Yanlış seçenek, tam muafiyetli eşyaya kısmi muafiyetin tarihini uygulamaktadır. Diğer seçenekler doğrudur: kısmi muafiyette yükümlülük beyannamenin tescil tarihinde başlar; serbest dolaşıma girişte ticaret politikası önlemleri uygulanır ve diğer ithal işlemleri tamamlanır; sergilenmek veya satılmak amacıyla getirilen eşya süre bitmeden satılacaksa serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmalıdır. En güçlü tuzak, kısmi muafiyete ilişkin doğru seçenek ile yanlış seçeneğin yalnızca 'tam' ve 'kısmi' kelimeleriyle ayrılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 134; GY 386)

4. **C** 170.000 TL

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 133, 134; Gümrük Yönetmeliği md. 386

Kanuna göre kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyadan her ay için, geçici ithalat beyannamesinin tescil tarihinde eşya serbest dolaşıma girmiş olsaydı alınacak vergilerin %3'ü alınır. Olayda bir aylık tutar $200.000 \times \%3 = 6.000$ TL, beş ayda ödenen toplam 30.000 TL'dir. Eşya serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulduğunda Yönetmelik, Kanun uyarınca aylık olarak tahsil edilen miktar dışında kalan ithalat vergilerinin alınacağını; Kanun da hesaplanan vergi tutarından aylık ödenen vergi miktarının düşüleceğini öngörür. Buna göre tahsil edilecek tutar $200.000 - 30.000 = 170.000$ TL'dir. Vakaya saklanan nokta bu mahsuptur. En güçlü çeldirici 200.000 TL'dir: vergilerin tamamının yeniden alınacağı düşüncesi, aylık ödenen tutarların düşüleceği hükmünü atlar. 230.000 TL aylık ödemelerin üzerine vergilerin tamamını ekler; oysa kısmi muafiyette alınacak toplam tutar, faizler hariç, eşyanın rejime tabi tutulduğu tarihte serbest dolaşıma girmesi hâlinde alınacak vergileri aşamaz. 30.000 TL rejim boyunca ödenen, 6.000 TL ise bir aylık tutardır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 133, 134; GY 386)

- 5. A Tamir veya siparişe konu olup tamirci veya tedarikçi tarafından bedelsiz gönderilen üretim araçları** *Gümrük Yönetmeliği md. 380*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın rejim altında kalma süresinin verilecek ek sürelerle birlikte Kanundaki yirmi dört aylık süreyi aşmaması esastır. Ancak rejime giriş gümrük idaresi üç grup eşya için yirmi dört ayı aşan süre uzatımı da yapabilir: özelliği nedeniyle mülkiyeti devredilemeyen eşya; yirmi dört aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılan eşya; kamu kuruluşları, belediyeler ve sermayesinin tamamı devlete ait kamu iktisadi kuruluşları ile yapılan sözleşmeye istinaden ticari amaçla getirilen, bölge dışında yerleşik kişi adına ve bölge dışında tescilli ambulans, yangın söndürme, zirai ilaçlama ve sıhhi ilaçlama hava taşıtları ile bunların tamir ve bakımı için gerekli yedek parça, aksesuar ve ekipmanlar. Tamir veya siparişe konu üretim araçları bu listede yoktur; Karar, tamirci veya tedarikçi tarafından bedelsiz gönderilen bu araçların rejim altında kalabileceği süreyi altı ay olarak belirlemiştir. En güçlü tuzak, belediyeye yapılan sözleşmeye dayanan yedek parçanın listede olup olmadığıdır: liste hava taşıtlarının yanında onların tamir ve bakımına yönelik yedek parçaları da kapsar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 380; Karar 36)
- 6. B 9 ay** *Gümrük Yönetmeliği md. 380*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan veya bir önceki takvim yılı içerisinde beş milyon ABD Dolarının üzerinde ihracat yapmış olan yükümlülerce kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen ve yirmi dört ayı aşan uzatım listesine girmeyen eşya ile yolcu ve yük taşımacılığı yapan havayolu şirketlerinin kısmi muafiyetle geçici ithal ettiği hava taşıtları ve motorlarının yirmi dört aydan uzun süre kullanımı söz konusu olduğunda, rejime giriş gümrük idaresi geçici ithalat izin süresini dokuz ay uzatır. Bu uzatımın sonunda eşyanın kullanımı devam ediyorsa gümrük idaresine yeni bir izin başvurusunda bulunulur; idare rejim altında kalma süresini azami yirmi dört ay olarak belirler ve rejim hükümleri yeniden uygulanır. En güçlü çeldirici 24 aydır: bu süre uzatım miktarı değil, uzatımdan sonra yapılacak yeni izin başvurusunda belirlenecek azami süredir. 6, 12 ve 18 ay ise Kararda taşıtlar ve üretim araçları için öngörülen sürelerdir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 380; Karar 20, 36)
- 7. E Süreye ilişkin talebin sonuçlandırılması beklenmeden ve alınan teminat iade edilmeksizin çıkışına izin verilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 387*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ek süreler dâhil yurtda kalma süresi aşılarak yurt dışı edilmek istenen geçici ithal eşyası için iki ayrı yol vardır. Süresi içinde ek süre talep dilekçesinin ilgili gümrüğün kaydına alındığı belgelendirilmişse, süreye ilişkin talebin sonuçlandırılması beklenmeden ve eşya için tahakkuk ettirilen vergiler karşılığı alınan teminat iade edilmeksizin çıkışa izin verilir. Süresi içinde ek süre talebinde bulunulmamış ya da bu belgelendirilememişse, çıkış için Kanunda öngörülen cezanın tahsil edildiğinin veya teminata bağlandığının anlaşılması gerekir. Kökte ek süre dilekçesinin süresinde verilip kayda alındığı belgelendirilmiştir; bu nedenle birinci yol uygulanır. En güçlü çeldirici ceza şartını öne süren seçenektir: bu yol, ek süre talebi bulunmayan veya belgelendirilemeyen durumlara aittir. Talebin sonuçlanmasını bekleten seçenek, hükümdeki 'beklenilmeden' kaydını tersine çevirir. Teminatın iadesi de çıkışın şartı değildir; teminat, yeniden ihracattan sonra giriş işlemini yapan gümrük idaresine dilekçeyle başvurularak çözülür. CIF kıymeti karşılığı dövizin güvenceye bağlanması ise ATA karnesi kapsamındaki eşyanın süre aşımıyla çıkışında aranabilen seçeneklerden biridir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 387, 388; ATA Tebliği 5)
- 8. D İşyerinde veya mağazalarda düzenlenen satış veya özel amaçlı sergilerde gösterilmek amacıyla getirilen eşya için de bu kapsamda geçici ithalat izni verilir.** *2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" md. 37*
- Karar'a göre sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime ya da kullanıma sunulan eşya için geçici ithalat izni verilir. Ancak eşyanın, işyerinde veya mağazalarda düzenlenen satış veya özel amaçlı sergiler dışındaki genel bir sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinlikte gösterim ve kullanım amacıyla geçici ithal edilmesi ve bu amacın ilgili sergi veya fuar organizasyonundan alınacak belge ile kanıtlanması gerekir. Yanlış seçenek, Kararın kapsam dışında bıraktığı işyeri ve mağaza sergilerini kapsama almaktadır; 'dışındaki' kaydı tersine çevrilmiştir. Diğer seçenekler doğrudur: numune niteliği taşımayan ve alıcının incelemesine göre satın alınacak eşyaya iki ay süre ile, satılmak amacıyla müzayedeye getirilen eski eşyaya ise ayrıca geçici ithalat izni verilir. En güçlü tuzak, satış amaçlı sergilerin de 'sergi' olduğu için kapsamda sayılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Karar 37)
- 9. E Önemli ekonomik etkisi olmayan eşya** *2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" md. 39, 40*
- Karar'a göre tam muafiyetten yararlanılmayacağı gibi kısmi muafiyetten de yararlanılmayacak eşya dört bentte sayılmıştır: Türkiye'ye ithali yasak olan eşya, tüketilebilir nitelikteki eşya, aynıyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya ve ülke ekonomisine zarar verebileceği Müsteşarlıkça belirlenecek eşya. Önemli ekonomik etkisi olmayan eşya bu listede yoktur; tersine Karar, Kısım kapsamında tam muafiyetten yararlanamayan ve önemli ekonomik etkisi olmayan eşyaya bir defaya mahsus olmak üzere tam muafiyet suretiyle geçici ithalat izni verilmesini öngörür; bu eşyaya verilecek süre üç ayı geçemez ve uzatılamaz. En güçlü tuzak, 'ekonomik etkisi olmayan' ifadesinin listedeki 'ülke ekonomisine zarar verebileceği' eşya ile karıştırılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Karar 39, 40)

10. **D** Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta, demiryolu şirketlerine ait olup uluslararası trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme için teminat aranır.

2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" md. 41, 42

Karar'a göre tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat aranır. Bu kuralın istisnaları sayılmıştır: sözlü beyana konu olan eşya ile yazılı beyana konu olanlardan Türkiye Gümrük Bölgesinde meydana gelen kriz hali nedeniyle bir kamu kuruluşu veya onların yetkili kıldığı kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemeleri ve hava, deniz veya demiryolu şirketlerine ya da posta idarelerine ait olup bunlar tarafından uluslararası trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme için teminat aranmaz. Yanlış ifade, demiryolu şirketine ait işaretli malzemeyi teminat aranan eşya gibi göstererek 'aranmaz' hükmünü tersine çevirmektedir. Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta ise her ay itibarıyla alınacak ithalat vergileri tutarının yüzde üçü dışında kalan tutar için teminat aranır; bu ifade de doğrudur. En güçlü tuzak, ticari bir şirkete ait malzemenin kamu yardımı ve sözlü beyan eşyası gibi kayırılmayacağı düşüncesidir; Karar işaretli uluslararası trafik malzemesini de açıkça teminattan istisna etmiştir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Karar 41, 42)

11. **E** Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları izin süresi içinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilir; bu durumda rejim ihlali hâlinde gümrük idaresine karşı izin hak sahibi sorumludur.

2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" md. 43

Karar'a göre geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya kiralanamaz, ödünç verilemez, bir başkasının kullanımına bırakılamaz ve satılamaz. Bu yasağın tek istisnası ticari kullanıma mahsus hava taşıtlarıdır: bu taşıtlar izin süresi içerisinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilir ve bu durumda rejim ihlali hâlinde gümrük idaresine karşı izin hak sahibi sorumludur. En güçlü çeldirici, sorumluluğu taşıtı kiracı sıfatıyla kullanan hava yolu şirketine yükleyen seçenektir: kiralama mümkün olsa da gümrük idaresinin muhatabı değişmez, izin hak sahibi sorumlu kalır. Deniz ve demiryolu taşıtları için böyle bir kiralama istisnası yoktur; Kararda bu taşıtlar yalnızca finansal kiralama sözleşmesi süresine bağlı izin hükmünde geçer. Ödünç verme ve satış yasağının bildirim kaydıyla aşılabileceğine dair bir hüküm de yoktur; hava taşıtının satışı ise istisna kapsamında değildir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Karar 19, 43)

12. **A** I, II ve IV

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4) md. 2, 3, 4

Tebliğ'e göre ATA karnesi; taşıma araçları hariç olmak üzere eşyanın geçici ithali için kullanılan, ayniyet tespitine yarayan, ithalat vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin uluslararası alanda geçerli şekilde teminata bağlandığını gösteren ve gümrük beyannamesi olarak kabul edilen uluslararası bir gümrük belgesidir (I doğru); bu nedenle ayrıca geçici ithalat beyannamesi düzenlenmez. Geçici İthalat Sözleşmesi çekincelerle onaylandığından posta trafiğinde ATA karneleri kabul edilmez (II doğru). ATA karnesi işlemleri karne hamili veya temsilcisi tarafından yapılır; karnede temsilcinin adı açıkça yazılmamışsa usulüne uygun vekâletname ibraz edilir. İşlemlerin yalnızca gümrük müşaviri aracılığıyla yapılabileceğine dair bir hüküm yoktur (III yanlış). Karne kapsamındaki eşya giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilir (IV doğru). En güçlü çeldirici 'I, II, III ve IV' seçeneğidir: gümrük işlemlerinde müşavirin her zaman zorunlu olduğu önyargısı, karne hamilinin işlemleri kendisinin de yapabileceği kuralını gözden kaçırır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD ATA Tebliği 2, 3, 4)

13. **E** Geçici ithal tarihinden itibaren altı aydan az olmayacak şekilde verilir.

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4) md. 6

Tebliğ'e göre Geçici İthalat Sözleşmesinin sergi, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin eki (Ek B1) kapsamında getirilen eşyaya, geçici ithal tarihinden itibaren altı aydan az olmayacak şekilde yurttan kalma süresi verilir. Eşyanın başka etkinliklerde de sergileneceği veya kullanılacağı belgelendirilirse karne geçerlilik süresi kadar süre verilir; soruda bu belgelendirme yoktur. Altı ay bir alt sınırdır; 'en fazla altı ay' ifadesi alt sınırı üst sınıra çevirir ve en güçlü çeldiricidir. Karne geçerlilik süresi kadar süre, mesleki malzeme ve eğitsel eşya gibi diğer eklerde, karne hamili daha kısa süre istemedikçe uygulanır. Karne hamilinin talep ettiği süre, sınır ticareti ekindeki arazide çalışmaya mahsus ekipmana aittir. İki ay ise Karar'da alıcının incelemesine bağlı olarak satın alınacak ve numune sayılmayan eşyaya verilen süredir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD ATA Tebliği 6; Karar 37)

14. **C** Yabancı taşıtlar geçici giriş formu

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) md. 4; Gümrük Yönetmeliği md. 376

Tebliğ'e göre yabancı taşıtlar geçici giriş formu; çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye'ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye'de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen ve yalnız Türkiye için geçerli olan belgedir. Tanımı ayıran unsur, belgenin gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenmesidir. En güçlü çeldirici yabancı taşıtlar geçici giriş karnesidir: aynı kişi grubuna ve aynı taşıtlara hitap eder ve o da yalnız Türkiye için geçerlidir; ancak karne, kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde bir belgedir. Gümrüklerden geçiş karnesi (CPD), ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmündeki belgedir. Geçici giriş belgesi, Türkiye'deki elçilik, konsolosluk ve benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomatik statüsü bulunmayan kişilerin ve teknik işbirliği anlaşmalarıyla gelenlerin taşıtları için onaylanan taahhütname ve teminat hükmündeki belgedir. Triptik karnesi ise Yönetmeliğe göre turistik amaçlı seyahatlerde getirilen taşıtlar için ulusal kefil kuruluşca yalnız Türkiye için geçerli olacak şekilde düzenlenen üç parçalı teminat hükmündeki belgedir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tebliği Seri No: 1 md. 4; GY 376)

15. **D** Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin yurtdışından emekli olduğunu gösteren, çalışmaya bağlı olarak hak edilen ilgili ülke sosyal güvenlik mevzuatı gereğince düzenlenen belge ile bu belgenin elçilik, konsolosluk veya noterlerce onaylanmış Türkçe tercümeli sureti

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) md. 4

Tebliğ'e göre emeklilik belgesi; Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin yurtdışından emekli olduğunu gösteren, çalışmaya bağlı olarak hak edilen ilgili ülke sosyal güvenlik mevzuatı gereğince düzenlenen belge ile bu belgenin elçilik, konsolosluk veya noterlerce onaylanmış Türkçe tercümeli suretidir. Tanım 14.08.2026 tarihli ve 33340 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri No: 9 Tebliği ile değiştirilmiştir; belgenin taşıt sahibine 730 günlük süre ve 185 gün şartından muafiyet sağladığı düşünüldüğünde güncel tanımın bilinmesi önemlidir. En güçlü çeldirici, onayı 'yalnızca Türkiye'deki noterlere' bağlayan seçenektir: tanım asıl belgeyi de kapsar ve tercümeli suretin elçilik, konsolosluk veya noterlerce onaylanmasını kabul eder; ayrıca 'çalışmaya bağlı olarak hak edilen' unsurunu düşürmüştür. Elçilikçe düzenlenip Dışişleri Bakanlığınca onaylanan taahhütname niteliğindeki belge geçici giriş belgesini, İçişleri Bakanlığınca verilen belge ikamet tezkeresini çağırıştırır; sosyal güvenlik kurumundan alınan belge ise çalışma izninden muaf kişilerin çalıştıklarını ispat için istenen belgedir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tebliği Seri No: 1 md. 4, 6, 11)

16. **C** NCTS ve TIR karnesi kapsamında eşya taşımayan, tüzel kişilikler adına kayıtlı olup eşya ve yolcu taşımacılığında kullanılmayan otomobiller

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) md. 4, 14, 22

Tebliğ'e göre NCTS ve TIR karnesi kapsamında eşya taşıyanlar hariç, tüzel kişilikler adına kayıtlı otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlerden eşya ve yolcu taşıyanlar 2 No.lu Taşıt Takip Programına, taşımayanlar ise 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir. Bu nedenle eşya ve yolcu taşımacılığında kullanılmayan tüzel kişi otomobili 2 No.lu programda yer almaz. 2 No.lu Taşıt Takip Programı ise tanımında; ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarından boş olarak girenleri, sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal eşyasının taşımacılığında kullanılanları ve dolu veya boş olarak Türkiye'ye girişi yapılan yabancı plakalı otobüsleri kapsar. Yurtdışından tamir, bakım, onarım ve tadilat gibi amaçlarla sürülerek getirilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları da 2 No.lu programa kaydedilir. En güçlü tuzak, aynı cümlemin iki yarısıdır: tüzel kişiye ait taşıta programı belirleyen ölçüt taşıtın cinsi değil, eşya ve yolcu taşıyıp taşınamamasıdır. Tamir amacıyla getirilen kişisel taşıt da 'kişisel taşıt 1 No.lu programa girer' düşüncesiyle yanlış işaretlenebilir; tamir amacı bu taşıtı 2 No.lu programa götürür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tebliği Seri No: 1 md. 4, 14, 22)

17. **D** Taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) md. 8, 11

Tebliğ'e göre gümrük idaresi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya formu kapsamında geçici ithali yapılan taşıtın trafiğe tescili ve dâhilde alınan vergilerin tahsili için geçici trafik tescil belgesini düzenler ve tescilin yapılacağı notere gönderir. Bu belge için gümrük idaresine başvurunun, taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir; süresinde başvurulmazsa Kanunun usulsüzlük cezasına ilişkin hükmü uygulanır. Noterce verilen MA-MZ plaka numarasının bildirilmesinden sonra MA ve Takrir Modülüne kayıt yapılır. Sürenin başlangıcı göreve başlama tarihi değildir; Tebliği, görev başlangıcından önce veya sonra yurt dışında tescil edilmiş taşıtların görev süresi içinde getirilebileceğini ayrıca düzenler. En güçlü çeldirici noter kaynaklı bir aylık süredir: bu süre, belgenin gönderildiği noterden tescil bilgisinin alınamaması hâlinde gümrük idaresinin ilgili kuruluşlara bildirimde bulunacağı süredir ve başvurudan sonraki bir aşamaya aittir. 15 gün geçici plakalı transit taşıtlara, 90 gün ise toplu gezi otobüslerine ve tüzel kişi otomobillerine verilen süredir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tebliği Seri No: 1 md. 8, 11, 15, 22)

18. **B** Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, izin hak sahibinin eşi, usul ya da fûruu olmayan ve ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişilerce, izin hak sahibi taşıtta bulunmasa da kullanılabilir.

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) md. 26

Tebliğ'e göre turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, izin hak sahibinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, usul ya da fûruu olan kişilerce veya izin hak sahibinin taşıtta bulunması kaydıyla ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişilerce kullanılabilir. Bu hüküm 14.08.2026 tarihli ve 33340 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri No: 9 Tebliğ ile değiştirilmiştir. Yanlış seçenek, yabancı kişilerin kullanımı için aranan 'izin hak sahibinin taşıtta bulunması' kaydını kaldırmaktadır; eşi, usul ya da fûruu için bu kayıt aranmazken diğer yurt dışı yerleşikler için aranır. Diğer seçenekler doğrudur: geçici giriş belgesi, karne veya form kapsamındaki taşıtları taşıt sahibinin eşi veya usul ya da fûruu kullanabilir; görevli kişinin taşıtını özel hizmet akdiyle istihdam edilen yerleşik sürücü kullanabilir; bu taşıtların geçici trafik tescil belgelerine 'satılamaz' kaydı ile ruhsatta adı kayıtlı kişi, eşi veya usul ya da fûruu dışındakilerin kullanamayacağı ibaresi konulur. En güçlü tuzak, aynı turistik taşıt hükmünün iki kişi grubu için farklı şart taşımasıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliğ Seri No: 1 md. 26)

19. **A** Gümrük vergileri kefil kuruluş, para cezaları ilgili kişi nezdinde

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) md. 20

Tebliğ'e göre giriş gümrük idareleri, şartların ihlali nedeniyle tahakkuk ettirilecek gümrük vergilerinin takibatına taşıtın hangi belgeyle girdiğine göre başlar: herhangi bir belge ibraz edilmeksizin programa kayden giren taşıtlar ile yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtlarda ilgili kişi; yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamı taşıtlar ile kefil kuruluş kefaletindeki yabancı otomobil kulüplerince verilen gümrüklerden geçiş karnesi kapsamı taşıtlarda kefil kuruluş; geçici giriş belgesi kapsamı taşıtlarda taahhünameyi veren kuruluş nezdinde. Para cezalarının takibatı ise her durumda ilgili kişi nezdinde yürütülür. Gümrüklerden geçiş karnesi teminat hükmünde bir belge olduğundan vergiler kefil kuruluştan takip edilir; ceza ise kişiye özgüdür. En güçlü çeldirici her ikisini kefil kuruluşa yükleyen seçenektir: kefil kuruluşun teminatı vergileri garanti eder, para cezasını kapsamaz. Taahhünameyi veren kuruluş geçici giriş belgesine, vergilerin de ilgili kişiden takibi belgesiz girişlere ve forma aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tebliğ Seri No: 1 md. 4, 20)

20. **B** Yedimeine teslim tarihinden itibaren üç aydır; talep hâlinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir.

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) md. 32

Tebliğ'e göre gümrük idaresince teslim alınan taşıtlar, Yönetmeliğin geçici depolamaya ilişkin hükmü uyarınca gümrük gözetiminde üç ay kalabilir. Bu süre, talep hâlinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir. Bu süreler içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek işlemlere başlanmazsa ve taşıt hakkında adli veya idari bir süreç yoksa tasfiye hükümleri uygulanır. Yediemin otoparklarına teslim edilen taşıtlara da aynı hükümler uygulanır; ancak sürenin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak yedimeine teslim tarihi esas alınır. En güçlü çeldirici, süreyi gümrük idaresinin taşıtı teslim aldığı tarihten başlatan seçenektir: yedimeine teslim edilen taşıtta başlangıç anı yedimeine teslim tarihidir. Uzatma için mücbir sebep belgesi aranmaz; uzatma yetkisi başmüdürlükte değil ilgili gümrük müdürlüğündedir; altı ay ise ilk süre ile azami uzatmanın toplamıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliğ Seri No: 1 md. 32)

BÖLÜM 34 · HARIÇTE İŞLEME REJİMİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre hariçte işleme rejiminde geçen "işleme faaliyetleri" deyimini aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Eşyanın işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi ve tamir edilmesi ile işleme sırasında tüketilse dahi işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak bunların üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması
- B) Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil işçiliğe tabi tutulması ile işlenmesi; tamir bu deyimden dışında kalır
- C) Eşyanın yalnızca yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi
- D) Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi ile yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil tamir edilmesi
- E) Geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere ikame ürünle değiştirilmesi

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre hariçte işleme rejiminin uygulanmayacağı serbest dolaşımdaki eşya arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine yol açan eşya
- B) İhracı, teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan eşya
- C) İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle indirimli bir orandan serbest dolaşıma giren ve bu indirimli oranın tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden eşya
- D) İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden eşya
- E) İhracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan eşya

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre hariçte işleme izninin verilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Hariçte işleme izni, talep üzerine, işleme faaliyetini yapacak kişiye verilebilir.
- B) Hariçte işleme izni, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere verilir.
- C) Hariçte işleme izni, talep edilen iznin Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına ciddi bir zarar verecek durumda olmadığı hâllerde verilir.
- D) Standart değişim çerçevesinde yürütülen işlemlerde de izin, işlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edildiğinin tespitinin mümkün olması şartına bağlıdır.
- E) Rejimin uygulanması Türkiye'deki üreticilerin temel çıkarlarını olumsuz etkilemeksizin ihraç eşyasının satışını teşvik ediyor ve işleme faaliyeti Türk menşeli eşya ile Türkiye dışında elde edilen eşyanın birleştirilmesiyle oluşan işlem görmüş ürün olarak ithal ediliyorsa, izin işleme faaliyetini yapacak kişi dışında başka bir kişiye de verilebilir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre hariçte işleme rejiminde geçici ihracat ve işlem görmüş ürünlerin ithalat vergilerinden muafiyetine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracı hâlinde, eşyaya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışı için öngörülen ihracat vergileri, ticaret politikası önlemleri ve diğer işlemler uygulanır.
- B) Rejime ilişkin şartlardan birine uyulmaması hâlinde, bu durumun rejimin doğru işleyişine önemli bir etkisinin olmadığı tespit edilse dahi tam veya kısmi muafiyet uygulaması yapılmaz.
- C) Tam veya kısmi muafiyet, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyanının izin hak sahibi adına ya da hesabına yapılması hâlinde tanınabilir.
- D) Serbest dolaşıma giriş beyanı, izin hak sahibinin onayı alınmış ve izin koşullarına uyulmuş olmak kaydıyla Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir başka kişi adına ya da hesabına yapıldığında da muafiyet tanınabilir.
- E) İki veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan ithalat vergi muafiyeti içeren hükümler saklıdır.

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun hariçte işleme rejiminde ithalat vergilerinin hesaplanmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hâllerde ithalat vergileri, gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.
- II. İndirilecek tutarın hesaplanmasında geçici ihracat eşyasının, işlem görmüş ürünlerin yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki miktar ve niteliği dikkate alınır.
- III. Standart değişimde ithalatın önceden yapıldığı durumda indirilecek tutar, geçici ihracat rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde geçici ihracat eşyasına uygulanabilir vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.
- IV. Nihai kullanım amacıyla serbest dolaşıma girişte indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanabilen geçici ihracat eşyasına, en son işleme faaliyetinin gerçekleştiği ülkede de nihai kullanıma uygun işçilik görmesi koşuluyla söz konusu indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, III ve IV
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre hariçte işleme rejiminde düşümü yapılacak tutarın hesaplanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla yürürlüğe konulan dış ticaret politikası önlemleri kapsamındaki ek mali yükler, düşümü yapılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınır.
- B) Atık, artık, kırpıntı, döküntü ve kalıntılardan oluşan ikincil işlem görmüş ürünler, düşümü yapılacak tutarın dışında tutulur.
- C) Düşüm yapılacak tutar, geçici ihracat eşyasına ilk işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden getirilerek serbest dolaşıma girişi tarihinde uygulanacak gümrük vergileri tutarıdır.
- D) Düşüm yapılacak tutar, geçici ihracat eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışında uygulanan ihracat vergileri tutarıdır.
- E) Anti-damping vergileri ve telafi edici vergiler, düşümü yapılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınmaz.

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın, tamiratın bedelsiz yapıldığının kanıtlanması hâlinde serbest dolaşıma girişine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İthalat vergilerinden tam muafiyet yalnızca tamiratın kanuni bir yükümlülüğe dayanılarak bedelsiz yapılması hâlinde uygulanır.
- B) Eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında kusurlu olduğu dikkate alınarak işlem yapılmış olsa da bedelsiz tamirin kanıtlanması tam muafiyet için yeterlidir.
- C) İthalat vergileri, gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak belirlenir.
- D) Eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında kusurlu olduğu dikkate alınarak işlem yapılmışsa ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmaz.
- E) İthalat vergileri, işlem görmüş ürünlere ait vergilerden eşyanın en son tamir edildiği ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak vergilerin indirilmesiyle hesaplanır.

8- (B) firması, serbest dolaşımdaki bir jeneratörü bedel karşılığında tamir ettirmek üzere hariçte işleme rejimi kapsamında yurt dışına geçici olarak ihraç etmiştir. Tamir edilen jeneratör serbest dolaşıma girmek üzere Türkiye'ye getirilmiş olup buna ilişkin bilgiler şöyledir:

- Jeneratörün geçici ihracat beyannamesinde beyan edilen kıymeti: 50.000 Avro
- Tamir masrafı: 8.000 Avro
- Jeneratörün Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinde ödenen navlun: 700 Avro
- Jeneratörün Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinde ödenen sigorta: 100 Avro

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin bedel karşılığında yapılan tamirde vergilendirmeye ilişkin hükümlerine göre jeneratörün ithalat vergilerinin hesaplanmasında gümrük kıymeti olarak dikkate alınacak tutar kaç Avro'dur?

- A) 8.000
- B) 8.700
- C) 8.800
- D) 50.000
- E) 58.800

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin standart değişim sistemine dayalı hariçte işlemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ve özel düzenlemelere tabi eşyanın tamirinde de gümrük idareleri standart değişim sisteminin uygulanmasına izin verir.
- II. Geçici ihracat eşyası ihracattan önce kullanılmışsa ikame ürünün de kullanılmış olması gerekir; ancak ikame ürün satış sözleşmesindeki garanti hükümleri uyarınca bedelsiz verilirse kullanılmış eşya yerine yeni eşya getirilebilir.
- III. İthalatın önceden yapıldığı durumda geçici ihraç eşyasının serbest bölgeye alınması veya antrepoya konulması, ihraç için öngörülen süre şartını karşılar.
- IV. İthalatın önceden yapıldığı durumda ikame eşyanın vergileri tahsil edilerek ithaline izin verilir; geçici ihracat eşyası tamir edilip geri getirildiğinde tahsil edilen vergiler geri verilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) II ve III
- B) I ve II
- C) III ve IV
- D) I, II ve III
- E) II, III ve IV

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre standart değişim sistemi kapsamında hariçte işleme rejiminin uygulanması amacıyla eşyanın ayniyet tespitinde incelenecek bilgi ve belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

- A) Eşya üzerindeki üretici tarafından konan özel işaret ve seri numaraları
- B) Eşyanın numune veya teknik dokümanları
- C) Eşyanın analiz veya ekspertiz raporu
- D) İşlem görmüş ürünlerin geçici ihraç eşyasından üretilceğini belgeleyen sözleşme, proforma fatura, fatura gibi belgeler
- E) Eşya üzerine tatbik edilmiş mühür veya etiketler

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre önceden ithalatın olmadığı standart değişim sisteminin uygulandığı durumda, ikame ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine ithali için gereken sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İkame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi
- B) Hariçte işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihi
- C) Hariçte işleme izninin alındığı tarih
- D) Geçici ihracat eşyasının fiilen ihraç edildiği tarih
- E) Geçici ihracat eşyasının yurt dışında değiştirilmesinin tamamlandığı tarih

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre hariçte işleme rejiminde işlem görmüş ürünlerin süresi içinde tabi tutulması gereken ve buna ilişkin beyannamenin tescili ile eşyanın geri getirme süresini sona erdiren işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Serbest bölgeye alınması
- B) Serbest dolaşıma sokulması
- C) Antrepoya konulması
- D) Dahilde işleme rejimine tabi tutulması
- E) Transit rejimine tabi tutulması

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre hariçte işleme rejiminde beyanların yapılacağı gümrük idaresi ve uygulanacak hükümlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Basitleştirilmiş usullerin uygulanması hâlinde işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesi herhangi bir gümrük idaresine verilebilir.
- B) Normal usulle hariçte işleme rejimi beyanı, ihracat rejimi hükümlerine göre herhangi bir gümrük idaresine yapılabilir.
- C) Ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin işleme faaliyetine konu eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesi izni veren gümrük idaresine verilir.
- D) Hariçte işleme rejimine tabi eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanı, ihracat rejimi hükümlerine göre yapılır.
- E) İşlem görmüş ürünün basitleştirilmiş usulde beyanla serbest dolaşıma sokulmasında basitleştirilmiş usuller üçgen trafikte uygulanmaz.

14- Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'nde "Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi" şeklinde tanımlanan usul ile bu usulün kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve söz konusu girişe imkân veren belge sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Üçgen trafik – INF 9 bilgi formu
- B) Üçgen trafik – INF 5 bilgi formu
- C) Standart değişim sistemi – INF 2 bilgi formu
- D) Üçgen trafik – INF 2 bilgi formu
- E) Önceden ithalat – INF 9 bilgi formu

15- Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) ve Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre hariçte işleme faaliyetinden yararlanmak amacıyla gönderilecek eşya ile başvuru yapılacak merci eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Kıymetli maden ve taşların işlenmesi amacıyla gönderilmesi – DYS üzerinden Bakanlık
- B) Hammadde, yardımcı madde ve yarı mamullerin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere gönderilmesi – DYS üzerinden Bakanlık
- C) Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi amacıyla gönderilmesi – Maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliği
- D) Garanti hükümleri uyarınca veya bir imalat hatası nedeniyle eşyanın gönderilmesi – İlgili gümrük idaresi
- E) Stüdyo banyo işlemleri için sinema-televizyon filmlerinin gönderilmesi – Gümrük müdürlüğü

16- Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'ne göre ilgili firmanın gerekçeli talebi üzerine hariçte işleme izin belgesine verilebilecek ek süre ile bu ek süreden yararlanmak için Bakanlığa müracaat edilmesi gereken süre sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Belge orijinal süresinin yarısı kadar – En geç belge süresi sonundan itibaren 3 ay içinde
- B) 12 aya kadar – En geç belge süresi sonundan itibaren 1 ay içinde
- C) Belge orijinal süresinin yarısı kadar – En geç belge süresi sonundan itibaren 1 ay içinde
- D) 6 aya kadar – En geç belge süresi sonundan itibaren 3 ay içinde
- E) 12 aya kadar – Belge süresi dolmadan önce

17- Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'ne göre serbest bölgeye geçici olarak ihraç edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmamış ve işleme faaliyeti tamamen işçilikten ibaretse, bu ürünün ithalatında vergilendirme aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?

- A) Katma değer vergisi, ithal edilen eşyanın tamamının kıymeti üzerinden tahsil edilir.
- B) Gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanır ve bu husus izin üzerinde belirtilir.
- C) İşlem görmüş ürün, ithalat vergilerinden tam muaf olarak serbest dolaşıma girer.
- D) İthalat vergileri, gümrük kıymeti olarak işçilik masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak belirlenir.
- E) Yalnızca katma değer vergisi, işçilik faturasında gösterilen kıymet esas alınarak tahsil edilir.

18- Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'ne göre hariçte işleme izin belgesi ve hariçte işleme izni taahhüdünün kapatılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmalar, ek süreler dahil belge süresi sonundan itibaren bir ay içinde DYS üzerinden ilgili bölge müdürlüğüne kapatma müracaatında bulunur.
- B) Hariçte işleme izni sahibi firmalar, kapatma müracaatını izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine yapar.
- C) Süresinde kapatma müracaatında bulunulmaması üzerine yapılan bildirimle rağmen bir ay içinde de müracaat edilmeyen belge, vergi kaybı cezası uygulanarak resen kapatılır.
- D) Kapatma müracaatında eksik bilgi ve belge gönderildiğinin tespiti hâlinde, eksikliğin bir ay içinde tamamlanması firmaya bildirilir.
- E) Taahhüdü kapatılan belgelerde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan bir maddi hatanın sonradan tespiti hâlinde hata, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görüşüne istinaden düzeltilebilir.

19- Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'ne göre taahhüdün kapatılması esnasında ibraz edilen gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte veya üzerinde tahrifat yapılmış olduğunun tespiti hâlinde, ilgili vergi tahsil edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. Bunun yanında belge/izin sahibi firma kaç ay süreyle hariçte işleme rejiminden yararlandırılmaz?

- A) 6
- B) 12
- C) 18
- D) 24
- E) 36

20- Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre tamir amaçlı hariçte işleme izninin verilebilmesi için eşyanın tamir edilebilir olduğunun gümrük idaresince tespit edilemediği hâlde, bu hususun gösterilmesi bakımından aşağıdakilerden hangisi ibraz edilebilecek veya yeterli kabul edilen belgelerden biri değildir?

- A) Eşyanın bakım ve onarımı ile sorumlu yetkili servisinden alınacak teknik rapor
- B) Sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasından alınacak belge
- C) Belediyelere ait araç, gereç ve teçhizat için belediyenin konuyla ilgili rapor düzenlemeye yetkili teknik personeli tarafından hazırlanan rapor
- D) Savunma sanayi sektöründe üretim ve montaj gibi teknik alanda faaliyet gösteren kuruluşlara ait teçhizat için bu kuruluşun yetkili teknik personelince hazırlanan rapor
- E) Eşyanın gümrük işlemlerini takip eden yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporu

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 34 · Hariçte İşleme Rejimi — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	D	B	A	E	D	C	A	E	B	A	B	D	A	C	E	C	B	E

- D** Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi ile yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil tamir edilmesi 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 108, 135

4458 sayılı Gümrük Kanunu, hariçte işleme rejiminde geçen 'işleme faaliyetleri' deyimini ayrıca saymaz; dahilde işleme rejimindeki işleme faaliyetleri tanımının yalnızca ilk üç unsuruna gönderme yapar. Bu unsurlar eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, eşyanın işlenmesi ve eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesidir. İşleme sırasında tüketilse dahi işlem görmüş ürün içinde bulunmayan, ancak üretimi sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması yalnızca dahilde işleme rejimindeki tanımda yer alır; hariçte işleme rejimindeki gönderme bu unsuru kapsamaz. En güçlü çeldirici, üretimi sağlayan veya kolaylaştıran eşyanın kullanılmasını da sayan seçenektir: dört unsurlu dahilde işleme tanımını hariçte işlemeye aynen taşıyan aday onu işaretler. Tamiri deyimini dışında bırakan seçenek, tamirin rejimde ayrıca düzenlenmesinden yanılır; deyim yalnızca tamire indiren seçenek ise standart değişim sisteminin yalnız tamirde uygulanmasını genel tanım sanır. İkame ürünle değiştirme usulü, Yönetmelikteki standart değişim sistemi tanımıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 135; GK 108; GY 395)
- C** İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle indirimli bir orandan serbest dolaşıma giren ve bu indirimli oranın tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden eşya 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 136, 141

Gümrük Kanunu'na göre hariçte işleme rejimi üç grup serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz: ihracı ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan eşya; ihracından önce nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin koşullarını taşımaya devam eden eşya; ihracı ihracat vergi iadesini gerektiren veya tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında mali avantaj sağlanan eşya. Nihai kullanım nedeniyle indirimli bir orandan serbest dolaşıma giren eşya bu listede yer almaz; Kanun bu eşyanın hariçte işlenmesinde indirilecek tutarın, eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında hesaplanan gerçek ithalat vergileri tutarı olacağını düzenler, yani rejimi bu eşyaya uygular. En güçlü çeldirici tam muafiyetle giren eşyadır: liste 'tam muafiyet' der, 'indirimli oran' ise vergilerin hesaplanmasına ilişkin hükümde geçer. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 136; GK 141)
- D** Standart değişim çerçevesinde yürütülen işlemlerde de izin, işlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edildiğinin tespitinin mümkün olması şartına bağlıdır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 137, 138, 148

Gümrük Kanunu'na göre hariçte işleme izni, talep üzerine, işleme faaliyetini yaptıracak kişiye verilebilir. İzin; Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere, işlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edildiğinin tespiti mümkün olan hâllerde ve talep edilen iznin Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına ciddi bir zarar verecek durumda olmadığı hâllerde verilir. Rejimin uygulanması Türkiye'deki üreticilerin temel çıkarlarını olumsuz etkilemeksizin ihraç eşyasının satışını teşvik ediyor ve işleme faaliyeti Türk menşeli eşya ile Türkiye dışında elde edilen eşyanın birleştirilmesiyle oluşan işlem görmüş ürün olarak ithal ediliyorsa, izin işleme faaliyetini yaptıracak kişi dışında başka bir kişiye de verilebilir. Ancak standart değişim çerçevesinde yürütülen işlemler, iznin başka kişiye verilmesine ilişkin hükme ve tespit şartına tabi değildir; bu sistemde ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyası işlem görmüş ürün ile değiştirildiği için tespit şartı aranmaz. Yanlış ifade, 'tabi değildir' hükmünü 'şarta bağlıdır' biçiminde tersine çevirmektedir. En güçlü tuzak, tespit şartını her izin için mutlak sanmaktır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 137, 138, 144, 148)

4. **B** Rejime ilişkin şartlardan birine uyulmaması hâlinde, bu durumun 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 135, 140, 141 rejimin doğru işleyişine önemli bir etkisinin olmadığı tespit edilse dahi tam veya kısmi muafiyet uygulaması yapılmaz.

Gümrük Kanunu'na göre hariçte işleme rejimine ilişkin şartlar veya yükümlülüklerden birine uyulmadığı takdirde ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulaması yapılmaz; ancak bu durumun rejimin doğru işleyişine önemli bir etkisinin olmadığı tespit edilirse muafiyet uygulanır. Seçenekteki 'tespit edilse dahi ... yapılmaz' ifadesi bu istisnayı tersine çevirdiği için yanlıştır. Diğer ifadeler Kanun'la uyumludur: geçici ihraç edilen serbest dolaşımdaki eşyaya çıkış için öngörülen ihracat vergileri, ticaret politikası önlemleri ve diğer işlemler uygulanır; muafiyet, serbest dolaşıma giriş beyanının izin hak sahibi veya onayı alınmış ve izin koşullarına uyulmuş olmak kaydıyla Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir başka kişi adına ya da hesabına yapılması hâlinde tanınabilir; iki veya çok taraflı ticaret anlaşmalarındaki muafiyet hükümleri saklıdır. En güçlü tuzak, ilk yarısı Kanun'la aynı olan yanlış ifadedir; 'ancak' ile başlayan istisna cümlesini görmeyen aday onu doğru sanar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 135, 140, 141)

5. **A** I, III ve IV 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 141, 143, 147

Gümrük Kanunu'na göre tamir bedel karşılığında yapılmışsa ithalat vergileri, gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre belirlenir (I doğru). Kısmi muafiyette indirilecek tutarın hesaplanmasında ise iki ayrı tarih kullanılır: geçici ihracat eşyasının miktar ve niteliği hariçte işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihine göre, diğer vergilendirme unsurları ise işlem görmüş ürünlerin yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescili tarihine göre dikkate alınır; II bu iki tarihi karıştırdığı için yanlıştır. Standart değişimde ithalat önceden yapılmışsa indirilecek tutar, geçici ihracat rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde geçici ihracat eşyasına uygulanabilir vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre belirlenir (III doğru). Nihai kullanım amacıyla indirimli veya sıfır orandan yararlanabilen geçici ihracat eşyasına, en son işleme ülkesinde de nihai kullanıma uygun işçilik görmesi koşuluyla aynı oran uygulanır (IV doğru). En güçlü çeldirici 'I, II, III ve IV' seçeneğidir: II'deki tarih, aynı cümlede geçen diğer vergilendirme unsurlarına ait tarihtir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 141, 143, 147)

6. **E** Anti-damping vergileri ve telafi edici vergiler, düşüm 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 141

Gümrük Yönetmeliği'ne göre düşüm yapılacak tutar, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden getirilerek Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girişi tarihinde uygulanacak gümrük vergileri tutarıdır; Kanun da ödenecek vergiyi, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergilerinden bu tutarın indirilmesiyle hesaplar. Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla yürürlüğe konulan dış ticaret politikası önlemleri kapsamındaki ek mali yükler ile anti-damping vergileri ve telafi edici vergiler düşümü yapılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Ek mali yüklerin dikkate alınacağını söyleyen seçenek bu hükmü tersine çevirir. Atık, artık, kırıntı, döküntü ve kalıntılardan oluşan ikincil işlem görmüş ürünler ise düşümü yapılacak tutarın içinde yer almış kabul edilir; dışında tutulmaz. Düşümde esas alınan ülke ilk değil en son işleme ülkesidir. Geçici ihraçta uygulanan ihracat vergileri ise eşyanın çıkışına ilişkin ayrı bir hükümdür ve düşüm tutarıyla ilgisi yoktur. En güçlü tuzak, aynı fıkrada birlikte sayılan ek mali yükler ile anti-damping vergilerinin farklı sonuçlara bağlandığını sanmaktır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 395, 402; GK 135, 141)

7. **D** Eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında kusurlu olduğu dikkate 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 142 alınarak işlem yapılmışsa ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmaz.

Gümrük Kanunu'na göre tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşya, tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle bedelsiz yapıldığının kanıtlanması hâlinde serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girer. Ancak eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında kusurlu olduğu dikkate alınarak işlem yapılmışsa bu hüküm uygulanmaz. En güçlü çeldirici, bedelsiz tamirin kanıtlanmasını her durumda yeterli sayan seçenektir: istisna cümlesini görmeyen aday onu doğru sanır. Tam muafiyet yalnızca kanuni yükümlülükle sınırlı değildir; garanti ve imalat hatası da sayılmıştır. Tamir masraflarına eşit gümrük kıymeti tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hâle, en son işleme ülkesinden ithal edilse idi uygulanacak vergilerin indirilmesi ise kısmi muafiyetin genel hesaplama yöntemine aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 141, 142, 143)

8. **C** 8.800

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 143; Gümrük Yönetmeliği md. 411

Gümrük Kanunu'na göre eşyanın tamir amacıyla geçici ihraç edildiği ve tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hâllerde ithalat vergileri, gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre belirlenir. Gümrük Yönetmeliği bu kıymete eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinde ödenen navlun ve sigortanın ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir sırasında ödenen diğer masrafların da katılacağını öngörür. Jeneratörün geçici ihracatta beyan edilen kıymeti hesaba katılmaz; Kanun gümrük kıymeti olarak eşyanın kendi kıymetini değil, tamir masraflarına eşit tutarı esas alır. Hesap: $8.000 + 700 + 100 = 8.800$ Avro. En güçlü çeldirici 8.000'dir: Kanundaki 'tamir masraflarına eşit bir tutar' ifadesini bilen ancak Yönetmelikteki navlun ve sigorta ilavesini bilmeyen aday bu sonuca ulaşır. 8.700 geliste ödenen navlunu ekleyip sigortayı atlayan, 50.000 geçici ihracatta beyan edilen kıymeti esas alan, 58.800 ise tamir edilen jeneratörün tüm kıymetini ($50.000 + 8.000 + 700 + 100$) esas alan adayın sonucudur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 143; GY 411)

9. **A** II ve III

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 144, 145; Gümrük Yönetmeliği md. 413, 414

Gümrük Kanunu'na göre gümrük idareleri, tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ve özel düzenlemelere tabi eşya dışında kalan serbest dolaşımdaki eşyanın tamirinde standart değişim sisteminin uygulanmasına izin verir; I bu eşyayı kapsama aldığı için yanlıştır. Geçici ihracat eşyası ihracattan önce kullanılmışsa ikame ürünlerin de yeni olmaması ve kullanılmış olması gerekir; ikame ürünün satış sözleşmesindeki garanti hükümleri uyarınca, kanuni bir yükümlülük ya da imalat hatası nedeniyle bedelsiz verilmesi hâlinde ise yeni eşya getirilebilir (II doğru). Gümrük Yönetmeliği'ne göre ithalatın önceden yapıldığı durumda geçici ihraç eşyasının serbest bölgeye alınması veya antrepoya konulması hâlinde Kanundaki ihraç süresi şartı yerine getirilmiş sayılır (III doğru). Önceden ithalatla ikame eşyanın vergileri tahsil edilmez, teminata bağlanarak ithaline izin verilir; geçici ihracat eşyasının tamiri tamamlanıp geri getirildiğinde teminat çözülerek ikame eşyanın geri gönderilmesine izin verilir (IV yanlış). En güçlü çeldirici 'II, III ve IV' seçeneğidir: IV, teminat esasını vergilerin tahsil edilip geri verildiği bir sistem gibi anlatır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 144, 145; GY 413, 414)

10. **E** Eşya üzerine tatbik edilmiş mühür veya etiketler

Gümrük Yönetmeliği md. 398

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idareleri geçici ihracata konu eşyayı; üretici tarafından konan özel işaret ve seri numaralarını, eşya üzerine tatbik edilmiş mühür veya etiketleri, numune veya teknik dokümanları, analiz veya ekspertiz raporunu ve işlem görmüş ürünlerin geçici ihraç eşyasından üretileceğini belgeleyen sözleşme, proforma fatura, fatura gibi belgeleri inceleyerek geçici ihracata izin verir. Standart değişim sistemi kapsamında ise aynıyet tespitinde bu listenin yalnızca dört unsuru incelenir: özel işaret ve seri numaraları, numune veya teknik dokümanlar, analiz veya ekspertiz raporu ile sözleşme ve fatura gibi belgeler. Eşya üzerine tatbik edilmiş mühür veya etiketler standart değişimde incelenecekler arasında sayılmamıştır. En güçlü tuzak, mühür ve etiketin genel aynıyet listesinde yer almasıdır; genel listeyi standart değişime aynen taşıyan aday bu şıkkı eler. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 398)

11. **B** Hariçte işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihi

Gümrük Yönetmeliği md. 397

Gümrük Yönetmeliği'ne göre önceden ithalatın olmadığı standart değişim sisteminin uygulandığı durumda ikame ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine ithali için gereken süre, geçici ihraç eşyasının değiştirilmesi ve ikame ürünlerin nakliyesi için gereken süre dikkate alınarak belirlenir; sürenin başlangıcı hariçte işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihidir. En güçlü çeldirici ikame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihidir: Kanun bu tarihi, ithalatın önceden yapıldığı durumda geçici ihracat eşyasının iki aylık ihraç süresinin başlangıcı olarak öngörür; yani önceden ithalatın bulunduğu öbür hâle aittir. İznin alındığı tarih dahilinde işleme rejiminde serbest dolaşımda bulunmayan eşya için sürenin başlangıcıdır; fiilî ihraç tarihi ise geri gelen eşyada geri getirilme süresinin başlangıcıdır. Değiştirme için gereken zaman ise başlangıç anı değil, sürenin belirlenmesinde dikkate alınan unsurdur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 397; GK 146)

12. **A** Serbest bölgeye alınması

Gümrük Yönetmeliği md. 397, 413

Gümrük Yönetmeliği'ne göre işlem görmüş ürünlerin izinde belirtilen süre içerisinde serbest dolaşıma sokulması, antrepoya konulması veya dahilinde işleme ya da transit rejimine tabi tutulması gerekir; bu rejimlere ilişkin beyannamenin tescili eşyanın geri getirme süresini sona erdirir. Serbest bölgeye alınma bu sayımda yer almaz. Serbest bölge, ithalatın önceden yapıldığı standart değişime ilişkin komşu hükümde geçer: orada geçici ihraç eşyasının serbest bölgeye alınması veya antrepoya konulması, iki aylık ihraç süresi şartının yerine getirildiği anlamına gelir. Tuzak, antreponun iki hükümde de serbest bölgeyle birlikte anılmasıdır; komşu hükmü geri getirme listesine taşıyan aday serbest bölgeyi de listede sanır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 397, 413)

13. **B** Normal usulle hariçte işleme rejimi beyanı, ihracat rejimi hükümlerine göre herhangi bir gümrük idaresine yapılabilir. *Gümrük Yönetmeliği md. 399, 400*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre normal usulle hariçte işleme rejimi beyanı, ihracat rejimi hükümlerine göre herhangi bir gümrük idaresine yapılabilir. İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyanı ise ihracat değil, serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre yapılır; basitleştirilmiş usullerin uygulanması hâlinde beyannamenin izni veren gümrük idaresine verilmesi gerekir ve basitleştirilmiş usuller üçgen trafikte de uygulanır. Ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin işleme faaliyetine konu eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesi ise izni veren değil, yetkili gümrük idaresine verilir. En güçlü çeldirici ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin seçenektir: 'izni veren gümrük idaresi' basitleştirilmiş usule ait makamdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 399, 400)

14. **D** Üçgen trafik – INF 2 bilgi formu

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) md. 3; Gümrük Yönetmeliği md. 327

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği'ne göre Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulü üçgen trafiktir. INF 2 bilgi formu ise hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve bu girişe imkân veren belgedir. Gümrük Yönetmeliği'ndeki bilgi formları da aynı ayrımı yapar: INF 2 hariçte işleme rejiminde üçgen trafikte geçici ihraç eşyasına ilişkin bilgileri bildirir; INF 9 ve INF 5 ise dahilde işleme rejiminde üçgen trafiğe ilişkin formlardır. En güçlü çeldirici 'Üçgen trafik – INF 9 bilgi formu' seçeneğidir: usulün adı doğrudur, ancak INF 9 dahilde işleme rejiminde başka bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tahsis edilecek işlem görmüş ürünlere ilişkin formdur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD HİR Tebliği 3; GY 327)

15. **A** Kıymetli maden ve taşların işlenmesi amacıyla gönderilmesi – DYS üzerinden Bakanlık

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) md. 6; Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1) md. 5

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği'ne göre hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere gönderilmesinde hariçte işleme izin belgesi almak için DYS üzerinden Bakanlığa başvurulur. Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi, maden ve metallerden mamul eşyanın izabe ve ayırtırmaya tabi tutulması ile kıymetli maden ve taşların işlenmesi amaçlarında ise hariçte işleme izni almak üzere maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine başvurulur. Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca veya imalat hatası nedeniyle gönderilen eşyada başvuru ilgili gümrük idaresine yapılır; Gümrük Genel Tebliği de stüdyo banyo veya post-produksiyon işlemleri için geçici ihraç edilecek sinema-televizyon filmlerinde başvurunun doğrudan gümrük müdürlüklerine yapılacağını belirtir. Kıymetli maden ve taşlar Bakanlıkla eşleştirildiği için yanlıştır. Tuzak, izin belgesini düzenleyen Bakanlık ile izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliği ayrımıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD HİR Tebliği 6; HİR GGT Seri No 1 md. 5)

16. **C** Belge orijinal süresinin yarısı kadar – En geç belge süresi sonundan itibaren 1 ay içinde

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) md. 9, 10

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği'ne göre hariçte işleme izin belgesinin ve hariçte işleme izninin süresi azami on iki aydır. İlgili firmanın gerekçeli talebi üzerine hariçte işleme izin belgesine belge orijinal süresinin 1/2'si oranında, hariçte işleme iznine ise 12 aya kadar ek süre verilebilir. Ek süreden yararlanmak için hariçte işleme izin belgesinde en geç belge süresi sonundan itibaren 1 ay içinde tevsik edici bilgi ve belgelerle DYS üzerinden Bakanlığa müracaat edilir; bu sürede yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz. En güçlü çeldirici, ek süre miktarı doğru olup müracaat süresi üç ay olan seçenektir: üç aylık müracaat süresi dahilde işleme izin belgesine aittir. '12 aya kadar' ise maden ihracatçı birliklerince verilen hariçte işleme izni için öngörülen ek süredir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD HİR Tebliği 9, 10)

17. **E** Yalnızca katma değer vergisi, işçilik faturasında gösterilen kıymet esas alınarak tahsil edilir.

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) md. 13, 16

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği'ne göre serbest bölgeye geçici olarak ihraç edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve işleme faaliyetinin tamamen işçilik olması durumunda, işçilik faturasında belirtilen kıymet üzerinden sadece katma değer vergisi tahsil edilir. En güçlü çeldirici, ithal edilen eşyanın tamamı üzerinden KDV alınmasıdır: Tebliğ bu kuralı, ithalatın izin belgesi veya izin sahibi firma dışında başka bir firma tarafından gerçekleştirildiği durum için öngörür. Gümrük vergisinin sıfır oranla uygulanması ve bunun izin üzerinde belirtilmesi, izabe suretiyle temizlenmek veya elektrolize edilmek gibi amaçlarla geçici ihraç edilen maden cevherlerinden elde edilen ürünlere ilişkindir. Tam muafiyet bedelsiz tamire, işçilik masraflarına eşit kıymet üzerinden vergilendirme ise sinema-televizyon filmlerine ilişkin hükme aittir; bedelli tamirde de kıymet olarak tamir masraflarına eşit tutar esas alınır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD HİR Tebliği 13, 16)

18. **C** Süresinde kapatma müracaatında bulunulmaması üzerine yapılan bildirimle rağmen bir ay içinde de müracaat edilmeyen belge, vergi kaybı cezası uygulanarak resen kapatılır.

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) md. 17

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği'ne göre hariçte işleme izin belgesi sahibi firmalar ek süreler dahil belge süresi sonundan itibaren bir ay içinde DYS üzerinden ilgili bölge müdürlüğüne, hariçte işleme izni sahibi firmalar ise izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine kapatma için müracaat etmek zorundadır. Bu sürede müracaat edilmezse firmaya bir ay içinde müracaat etmesi bildirilir; bu sürede de müracaat edilmezse belge veya izin, kapsamındaki diğer sorumluluklar yerine getirilmiş olmak şartıyla gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanarak resen kapatılır. Yanlış ifadede usulsüzlük cezası yerine vergi kaybı cezası yazılmıştır ve bu değişiklik hukuki sonucu değiştirir. Eksik bilgi ve belgenin bir ay içinde tamamlanması firmaya bildirilir; kapatılmış belgelerde kamu kurumlarınca yapılan maddi hata Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görüşüyle düzeltilebilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD HİR Tebliği 17)

19. **B** 12

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) md. 9, 20

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği'ne göre kapatma esnasında ibraz edilen gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte veya üzerinde tahrifat yapılmış olması durumunda, bu beyanname kapsamı ithalata ilişkin vergi tahsil edilir, ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır ve belge/izin sahibi firma bir yıl, yani on iki ay süreyle hariçte işleme rejiminden yararlandırılmaz. Çeldiriciler aynı Tebliğin sayı havuzundan gelir: 18 ay, azami on iki aylık belge süresine orijinal sürenin yarısı kadar ek süre eklenerek; 24 ay, izne on iki aya kadar ek süre verilerek ulaşılan üst sınırdır; 36 ay, belge ve ek sürelerin belirlenmesinde dikkate alınan Gümrük Kanunundaki üç yıllık süredir; 6 ay ise standart değişimde ikame ürünün geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süredir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD HİR Tebliği 9, 20)

20. **E** Eşyanın gümrük işlemlerini takip eden yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporu

Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1) md. 3

Gümrük Genel Tebliği'ne göre tamir amaçlı hariçte işleme izninin verilebilmesi için eşyanın tamir edilebilir durumda olduğunun gümrük idarelerince tespiti gerekir. Gümrük idaresi bunu tespit edemezse eşyanın bakım ve onarımı ile sorumlu yetkili servisten alınacak teknik rapor veya sanayi odası ya da ticaret ve sanayi odasından alınacak belge gümrük idaresine ibraz edilir. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, sermayesinin tamamı devlete ait kamu iktisadi teşebbüsleri ile sivil havacılık ve savunma sanayi sektöründe üretim ve montaj gibi teknik alanda faaliyet gösteren kuruluşlara ait araç, gereç ve teçhizatla ise bu kuruluşların rapor düzenlemeye yetkili teknik personelince hazırlanan raporlar yeterlidir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit raporu ayrı bir mevzuatın konusudur ve Tebliğde tamir edilebilirliği gösteren belgeler arasında sayılmamıştır. Tuzak, gümrük işlemlerinde her tespiti müşavirin yapabileceği önyargısıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD HİR GGT Seri No 1 md. 3)

BÖLÜM 35 · İHRACAT REJİMİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin ihracat rejimine ve ihraç edilecek eşyanın beyanına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.
- II. İhracat, ticaret politikası önlemleri ve gerektiği takdirde ihracat vergileri de dahil olmak üzere çıkış işlemlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir.
- III. Fiilen ihraç edilmiş sayılan eşya üzerindeki gümrük kontrolü, eşyanın varış ülkesinde gümrük işlemlerine tabi tutulmasıyla sona erer.
- IV. Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşyanın gümrük beyannamesine tabi olmayacağı hâl ve şartlar yönetmelikle belirlenir; elektronik ortamda olanlar da dahil mektuplar, kartpostallar ve basılmış metinler için gümrük beyannamesi aranmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) III ve IV
- D) I, II ve IV
- E) II, III ve IV

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun fiili ihracata ilişkin hükmü aşağıda boşluklu olarak verilmiştir:

"İhraç eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük kontrolünden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) muayenesi – Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi
- B) kapatılması – Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi
- C) tescili – Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi
- D) tescili – çıkış gümrük idaresine sunulması
- E) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanması – taşıta yüklenmesi

3- Gümrük Yönetmeliği'nin ihracat rejimine ilişkin beyan hükümlerine göre, ihracına izin verilen eşyanın gümrük işlemlerinin gümrük beyannamesi yerine kendileri ile yürütüldüğü belgeler aşağıdakilerin hangisinde tam olarak verilmiştir?

- A) Sözlü beyan formu, özel fatura, kumanya listesi, TIR ve CPD karneleri, Form 302 belgesi
- B) Sözlü beyan formu, proforma fatura, kumanya listesi, ATA ve CPD karneleri, Form 302 belgesi
- C) Sözlü beyan formu, özel fatura, Bedelsiz İhracat Formu, ATA ve CPD karneleri, Form 302 belgesi
- D) Sözlü beyan formu, özel fatura, kumanya listesi, ATA ve CPD karneleri, Form 302 belgesi
- E) Sözlü beyan formu, özel fatura, kumanya listesi, ATA ve CPD karneleri, Elçilik Mektubu

4- (X) firmasının üç ayrı ihracat sevkiyatına ilişkin bilgiler şöyledir:

- Birinci sevkiyatta eşya kara yoluyla bir serbest bölgeye gönderilmiş; gümrük idaresince çıkış işlemleri 2 Mayıs'ta tamamlanmış, eşya 3 Mayıs'ta serbest bölgeye fiilen girmiş ve 9 Mayıs'ta serbest bölgeden yabancı bir ülkeye gönderilmiştir.
- İkinci sevkiyatta eşya 4 Mayıs'ta uçağa yüklenmiş, uçak 5 Mayıs'ta hareket etmiştir.
- Üçüncü sevkiyatta serbest dolaşımda bulunan işletme ve donatım eşyası, dış sefere çıkacak bir gemiye 6 Mayıs'ta teslim edilmiş, gemi 7 Mayıs'ta limandan hareket etmiştir.

Gümrük Yönetmeliği'ne göre bu sevkiyatlarda eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği tarih olarak kabul edilecek tarihler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3 Mayıs – 5 Mayıs – 6 Mayıs
- B) 9 Mayıs – 5 Mayıs – 6 Mayıs
- C) 3 Mayıs – 4 Mayıs – 6 Mayıs
- D) 3 Mayıs – 5 Mayıs – 7 Mayıs
- E) 2 Mayıs – 4 Mayıs – 7 Mayıs

5- Gümrük Yönetmeliği'nin ihraç eşyasının geçici depolama süresine ve takip edilmeyen beyannamelere ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. İhracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulması talep edilen eşya buralarda bir ay kalabilir.
- II. Bu eşya için beyanname tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın bir aylık süre içinde ek süre talebinde bulunulması hâlinde, gümrük müdürlüklerince en çok iki aya kadar ek süre verilebilir.
- III. Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi iki aydır.
- IV. Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi, bölge müdürlüklerince makul sebeplerle en çok iki ay uzatılabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) I ve III
- E) I, III ve IV

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulan ve bir aylık süre ile verilen ek süre içinde gümrük işlemleri bitirilerek yerinden kaldırılmayan eşya için gümrük yükümlüsüne yapılan tebligatta eşyanın çıkarılması için tanınan süre ile bu süre içinde de çıkarılmayan eşyaya ilişkin sonuç aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Bir aylık sürenin bitiminden itibaren otuz gün – Eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır, tasfiye hükümlerine göre işlem yapılır ve tescil edilmiş beyanname varsa iptal edilir.
- B) Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün – Eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır ve tasfiye hükümlerine göre işlem yapılır; tescil edilmiş beyanname geçerliliğini korur.
- C) Tebliğ tarihinden itibaren iki ay – Eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır, tasfiye hükümlerine göre işlem yapılır ve tescil edilmiş beyanname varsa iptal edilir.
- D) Bir aylık sürenin bitiminden itibaren üç ay – Eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır ve tasfiye hükümlerine göre işlem yapılır; tescil edilmiş beyanname geçerliliğini korur.
- E) Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün – Eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır, tasfiye hükümlerine göre işlem yapılır ve tescil edilmiş beyanname varsa iptal edilir.

7- İhracat Rejimi Kararı'na göre, ihracatta yetkili merci olan Bakanlığın ihracatta kısıtlama veya yasaklama getirmeye yetkili olduğu nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Piyasalarda meydana gelen olağan dışı bir gelişme
- B) İhracata konu malda görülen yetersizlik
- C) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması
- D) Sanatsal, tarihi ve arkeolojik değer taşıyan metanın korunması
- E) Hayvanların, bitkilerin veya çevrenin korunması

8- İhracat Rejimi Kararı'nın ihracatta yetki, ihracat serbestisi, ihracatın koordinasyonu ve başlamış işlemlere ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İhracat işlemlerinde, ilgili mevzuatla belirlenmiş olanlar dışında hiçbir belge aranmaz.
- B) Kamu kurum ve kuruluşları, madde bazında miktar veya dönem itibarıyla ihracatın kısıtlanmasına veya yasaklanmasına yönelik kanun ve kararnamelerin hazırlanması aşamasında Bakanlığın görüşünü alırlar.
- C) Bakanlık, yetkilerinin kullanılması sırasında mevzuat hükümleri çerçevesinde İhracatçı Birliklerini, Türkiye İhracatçılar Meclisini ve uluslararası gözetim şirketlerini görevlendirebilir.
- D) Bu Karar kapsamında yapılacak desteklemenin kaynağını, Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) nezdindeki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile ilgili diğer fon ve kaynaklar teşkil eder.
- E) Kararın yürürlüğe girmesinden önce başlamış işlemlere, lehte olması hâlinde önceki hükümlere göre devam edilir.

9- İhracat Yönetmeliği'nde "ikiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemi" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Takas
- B) Bağlı muamele
- C) Offset
- D) Transit ticaret
- E) Konsinye ihracat

10- İhracat Yönetmeliği'nde tanımlanan "başlamış işlem" deyimi, konsinye ihracat ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamındaki ihracatta aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Malın nihai kullanıcıya kesin satışının yapılmış olmasını
- B) Gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olmasını
- C) Gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasını
- D) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kaydın verilmiş olmasını
- E) İznin verilmiş olmasını

11- İhracat Yönetmeliği'ne göre, ihracı kayda bağlı mallara ilişkin olarak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, kural olarak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere kaç gündür?

- A) 5
- B) 15
- C) 30
- D) 60
- E) 120

12- İhracat Yönetmeliği'ne göre basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında gerçekleştirilen konsinye ihracat işlemlerinde kesin satış süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kesin satışın, malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılması gerekir ve bu süre uzatılmaz.
- B) Kesin satışın, malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılması gerekir; bu süre haklı ve zorunlu nedenlerle İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir.
- C) Kesin satışın, konsinye ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylandığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılması gerekir ve bu süre uzatılmaz.
- D) Kesin satışın, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren yüz yirmi gün içinde yapılması gerekir ve bu süre uzatılmaz.
- E) Kesin satışın, malın ihraç tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması gerekir ve bu süre uzatılmaz.

13- İhracat Yönetmeliği'nin yurt dışı fuar ve sergilere katılım ve ihracata ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Bakanlık tarafından belirlenir.
- B) Uluslararası ticari fuar ve sergilere gönderilecek bedelli veya bedelsiz malların yurt dışına çıkışıyla ilgili başvurular doğrudan ilgili gümrük idarelerine yapılır.
- C) Gümrük idareleri, bilim, sanat, kültür ve tanıtım amaçlı fuar ve sergiler hariç olmak üzere, çıkışına izin verdikleri mallara ilişkin gümrük beyannamelerinin onaylı bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir.
- D) Uluslararası ticari fuar ve sergilerde sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılan malların kesin satışına ilişkin talepler, geçici çıkışa esas gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmasını müteakip gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
- E) Kamu ve meslek kuruluşları ile vakıflarca düzenlenen fuarlarda da organizatör kuruluşa verilmiş olan Yeterlilik Belgesi veya Geçici Yeterlilik Belgesi aranır.

14- İhracat Yönetmeliği'ne göre yanma, çalınma gibi haklı ve zorunlu nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen mallara ilişkin ihracat talepleri, durumu gösteren belgelere dayanılarak aşağıdakilerden hangisi tarafından sonuçlandırılır?

- A) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
- B) Gümrük idareleri
- C) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü)
- D) Bakanlık yurt dışı teşkilatı
- E) Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi

15- İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'e göre aşağıdakilerden hangisi İhracı Yasak Mallar Listesinde yer almaz?

- A) Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki ve sansarın canlı ve cansız hâlleri
- B) Doğadan toplanan doğal çiçek soğanları
- C) Hint keneviri
- D) Tütün tohumu ve fidesi
- E) Ceviz, dut ve kiraz ağaçlarının kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı

16- İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'e göre aşağıdakilerden hangisi İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinde yer almaz?

- A) İhracatı kotayla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları
- B) Yaprak tütün ve tütün döküntüleri
- C) Mavi yüzgeçli orkinos (canlı, taze soğutulmuş, dondurulmuş veya işlenmiş)
- D) Ankara (Tiftik) keçisi
- E) Salep (toz, tablet ve her türlü formda)

17- Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ'e göre aşağıdaki bedelsiz ihracatlardan hangisinde izin başvurusu doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılmaz?

- A) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş bir malın bedelsiz gönderilen, değeri 300.000 ABD Doları olan parçaları
- B) Bir belediyenin deprem yaşanan bir ülkeye gönderdiği, değeri 400.000 ABD Doları olan insani yardım malzemeleri
- C) Bir üniversitenin bir anlaşma gereği gönderdiği, değeri 300.000 ABD Doları olan mallar
- D) Kızılay'ın sel yaşanan bir ülkeye gönderdiği, değeri 500.000 ABD Doları olan insani yardım malzemeleri
- E) Bir şirketin gönderdiği, değeri 50.000 ABD Doları olan ve miktarı ticari teamüllere uygun numuneler

18- Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ'in izin süresi, fon kesintisi, kayıt şartı, teknik mevzuat ve İhracatçı Birliğine üyeliğe ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi bir yıldır.
- B) İhracı kayda bağlı mallardan değeri FOB 1.000 ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranmaz.
- C) FOB değeri 1.000 ABD Dolarını geçmeyen malların bedelsiz ihracı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisine tabi değildir.
- D) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak bedelsiz ihracat, standartlar ve ürünlere ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi değildir.
- E) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından gönderilen hediyeler ile miktarı ticari teamüllere uygun numunelerin bedelsiz ihracatında İhracatçı Birliğine üye olma şartı aranmaz.

19- Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılan taşıtların beklenmeyen hâller veya mücbir sebeplerle Türkiye'ye geri getirilememesi hâlinde, Gümrük Kanunu'nda belirtilen kanuni süre ile ilgilinin yazılı talebi üzerine süre uzatımını yapacak makam aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Üç yıl – Dış Ticaret Müsteşarlığı
- B) İki yıl – İlgili gümrük müdürlüğü
- C) İki yıl – Dışişleri Bakanlığı
- D) Üç yıl – İlgili gümrük müdürlüğü
- E) Bir yıl – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

20- Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracata ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır ve bu Genel Sekreterlikçe onaylanan gümrük beyannamesi izin hükmündedir.
- B) Ticari kiralama konusu eşyanın mülkiyetinin kiraya verene ait olmaması durumunda, eşyanın mülkiyetinin başkasına ait olduğuna ilişkin noterde tanzim ettirilmiş muvafakatname ibraz edilir.
- C) Kiraya verilen eşyanın motorlu kara nakil vasıtası olması durumunda, ayrıca aracın trafik tescil kuruluşlarınca ve vergi dairelerince kayıtlarının kapatıldığının belgelenmesi gerekir.
- D) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, Gümrük Kanunu'nda belirtilen üç yıllık süreyi aşamaz ve bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz.
- E) Ticari kiralama konusu eşyanın finansal kiralama yoluyla elde edilmiş olması durumunda, yalnızca kiralayan ile kiraya veren arasında yapılan sözleşmenin ibrazı yeterlidir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 35 · İhracat Rejimi — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	A	D	E	C	D	B	E	C	A	E	C	A	E	A	B	D	B

1. **B** II ve IV

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 150, 151;
Gümrük Yönetmeliği md. 415

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ihracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir; I. ifadede 'bulunan' kaydı 'bulunmayan' olarak değiştirildiği için ifade yanlıştır. Kanuna göre ihracat, ticaret politikası önlemleri ve gerektiği takdirde ihracat vergileri de dahil olmak üzere çıkış işlemlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir (II doğru). İhraç eşyası, beyannamenin tescili sırasındaki durum ve niteliğini gümrük kontrolünden çıktığı sırada da aynen muhafaza edip bu hâliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiğinde fiilen ihraç edilmiş sayılır ve bu durumda eşya üzerindeki gümrük kontrolü sona erer; kontrolün varış ülkesindeki işlemlere kadar sürdüğünü söyleyen III yanlıştır. Kanun, beyannameye tabi olmayacak hâl ve şartların yönetmelikle belirleneceğini öngörür; Gümrük Yönetmeliği de elektronik ortamda olanlar dahil mektuplar, kartpostallar ve basılmış metinler ile yolcunun kişisel bagajı kapsamındaki eşya için gümrük beyannamesi aranmayacağını düzenler (IV doğru). En güçlü çeldirici 'I, II ve IV' seçeneğidir: Kanundaki tanım ile I. ifade arasındaki fark tek bir kelimedir ve hızlı okuyan aday değişikliği görmez. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 150, 151; GY 415)

2. **C** tescili – Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 151

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ihraç eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük kontrolünden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu hâliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır; bu durumda eşya üzerindeki gümrük kontrolü sona erer. Karşılaştırmada esas alınan an beyannamenin tescilidir; muayene, beyannamenin kapatılması veya ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onayı bu hükümde esas alınan an değildir. İkinci koşul ise eşyanın çıkış gümrük idaresine sunulması ya da taşıta yüklenmesi değil, Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk etmesidir; Gümrük Yönetmeliği de deniz ve hava yoluyla çıkışlarda terk tarihi olarak yükleme tarihini değil, taşıtın hareket ettiği tarihi kabul eder. En güçlü çeldirici 'kapatılması' ifadesini içeren seçenektir: beyannamenin kapatılması, Gümrük Yönetmeliği'nde geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilen eşya için iki aylık süreye bağlanan ayrı bir işlemdir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 151; GY 416, 417)

3. **D** Sözlü beyan formu, özel fatura, kumanya listesi, ATA ve CPD karneleri, Form 302 belgesi

Gümrük Yönetmeliği md. 415

Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya kural olarak ilgili gümrük idarelerine gümrük beyannamesi ile beyan edilir; ancak sözlü beyan formu, özel fatura, kumanya listesi, ATA ve CPD karneleri ve Form 302 belgesi ile ihracına izin verilen eşyanın gümrük işlemleri bu belgeler ile yürütülür. Liste beş kalemdir ve tam olarak yalnızca bu seçenekte yer alır. TIR karnesi ve Elçilik Mektubu, Yönetmeliğin genel beyan hükümlerinde gümrük beyannamesi yerine kullanılan belgeler arasında sayılır, ancak ihracat beyanına ilişkin bu listede yer almaz; proforma fatura, geçici ihracatta sergi ve fuar eşyasının beyannamesine eklenen belgedir; Bedelsiz İhracat Formu ise 250.000 ABD Doları ve üzerindeki bazı bedelsiz ihracat başvurularında ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine verilen formdur. En güçlü çeldirici TIR karnesini içeren seçenektir; karne adlarının benzerliği ve genel listedeki yeri adayı yanıltır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 415; GY 131)

4. **A** 3 Mayıs – 5 Mayıs – 6 Mayıs

Gümrük Yönetmeliği md. 416, 418

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği tarih; kara ve demir yoluyla çıkışlarda gümrük idaresince çıkış işlemleri tamamlanıp kara sınırından yabancı bir ülkeye fiilen çıktığı veya serbest bölgeye fiilen girdiği tarih, deniz ve hava yoluyla çıkışlarda eşyanın yüklendiği deniz veya hava taşıtının hareket ettiği tarih, dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak deniz ve hava taşıtlarına yapılan teslimlerde ise eşyanın teslim edildiği tarihtir. Birinci sevkiyatta eşyanın serbest bölgeye fiilen girdiği 3 Mayıs esastır; çıkış işlemlerinin tamamlandığı 2 Mayıs ve serbest bölgeden yabancı ülkeye gönderildiği 9 Mayıs esas alınmaz. İkinci sevkiyatta yükleme tarihi değil, uçağın hareket ettiği 5 Mayıs esastır. Üçüncü sevkiyatta kumanya, yağ ve yakıt dışında dış sefere çıkacak taşıta serbest dolaşımdaki işletme ve donatım eşyası teslimi ihracat hükmündedir ve terk tarihi geminin hareketi değil, teslim yapıldığı 6 Mayıs'tır. Vakada saklanan istisna, taşıtlara yapılan teslimde hareket tarihinin değil teslim tarihinin esas alınmasıdır; en güçlü çeldirici bu nedenle üçüncü sevkiyat için 7 Mayıs'ı gösteren seçenektir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 416, 418)

5. **D** I ve III

Gümrük Yönetmeliği md. 417

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulması talep edilen eşya buralarda bir ay kalabilir (I doğru). Beyanname tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın bu süre içinde ek süre talep edilirse gümrük müdürlüklerince en çok üç aya kadar ek süre verilebilir; II. ifadedeki 'iki ay' bu nedenle yanlıştır. Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi iki aydır (III doğru); bu süre bölge müdürlüklerince değil, gümrük müdürlüklerince makul sebeplerle en çok iki ay uzatılabilir ve süreler içinde işlemleri tamamlanmayan beyannameler iptal edilir (IV yanlış). En güçlü çeldirici 'I, II ve III' seçeneğidir: aynı maddede geçen iki aylık kapatma ve uzatma süreleri, geçici depolamadaki üç aylık ek süreyle karıştırıldığında II. ifade de doğru sanılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 417)

6. **E** Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün – Eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır, tasfiye hükümlerine göre işlem yapılır ve tescil edilmiş beyanname varsa iptal edilir.

Gümrük Yönetmeliği md. 417

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulan eşya buralarda bir ay kalabilir; ek süre ancak bu süre içinde talepte bulunulması hâlinde gümrük müdürlüklerince en çok üç aya kadar verilebilir. Bir aylık süre ve verilen ek süre içinde gümrük işlemleri bitirilerek yerinden kaldırılmayan eşya için gümrük yükümlüsüne tebligat yapılır; tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde eşyanın geçici depolama yerinden çıkarılması, aksi takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılacağı bildirilir. Bu süre içinde de çıkarılmayan eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır, tasfiye hükümlerine göre işlem yapılır ve bu eşyaya ilişkin tescil edilmiş beyanname varsa iptal edilir. Otuz günlük süre bir aylık sürenin bitiminden değil, tebliğ tarihinden başlar; en güçlü çeldirici bu başlangıcı kaydıran seçenektir. Beyannamenin geçerliliğini koruduğunu söyleyen seçenekler iptal hükmünü tersine çevirir. İki ay, geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi; üç ay ise talep hâlinde verilebilecek ek sürenin üst sınırıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 417)

7. **C** Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması

İhracat Rejimi Kararı (95/7623) md. 3, 4

İhracat Rejimi Kararı'na göre ihracatta yetkili merci olan Bakanlık; piyasalarda meydana gelen olağan dışı bir gelişme, ihracata konu malda görülen yetersizlik, kamu güvenliği, kamu ahlakı, insan sağlığı, hayvanların, bitkilerin veya çevrenin korunması amacına yönelik tedbirler ile sanatsal, tarihi ve arkeolojik değer taşıyan metanın korunması nedenleriyle ihracatta kısıtlama veya yasaklama getirmeye yetkilidir. Kararın ihracat serbestisi hükmü de bütün malların ihracını, bu kısıtlama ve yasaklama yetkisi saklı kalmak üzere serbest kabul eder. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması bu sayımda yer almaz; bu gerekçe Gümrük Kanunu'nda Cumhurbaşkanının eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına yasaklama veya kısıtlama koyabileceği gerekçeler arasında sayılmıştır. En güçlü çeldirici sanatsal, tarihi ve arkeolojik değer taşıyan metanın korunmasıdır: bu neden her iki düzenlemede de bulunduğu için aday fikri mülkiyetin de ortak olduğunu düşünür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD İhracat Rejimi Kararı md. 3, 4; GK 55)

8. **D** Bu Karar kapsamında yapılacak desteklemenin kaynağını, Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) nezdindeki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile ilgili diğer fon ve kaynaklar teşkil eder.

İhracat Rejimi Kararı (95/7623) md. 3, 4, Geçici Madde

İhracat Rejimi Kararı'na göre Karar kapsamında yapılacak desteklemenin kaynağını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile ilgili diğer fon ve kaynaklar teşkil eder; şıkta Merkez Bankası yerine Türkiye İhracat Kredi Bankası yazıldığı için ifade yanlıştır. Eximbank Kararda, Bakanlığın genel ihracat politikası hedefleri çerçevesinde bu bankanın ihracatla ilgili programlarını müştereken tespit etme yetkisi bağlamında geçer; en güçlü çeldiricinin kaynağı bu komşu yetki hükmüdür. Diğer ifadeler Kararla örtüşür: ihracat işlemlerinde ilgili mevzuatla belirlenmiş olanlar dışında hiçbir belge aranmaz; kamu kurum ve kuruluşları ihracatı kısıtlayan veya yasaklayan kanun ve kararnamelerin hazırlanması aşamasında Bakanlığın görüşünü alır; Bakanlık yetkilerini kullanırken İhracatçı Birlikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, uluslararası gözetim şirketleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşları görevlendirebilir; Kararın yürürlüğünden önce başlamış işlemlere lehte olması hâlinde önceki hükümlere göre devam edilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD İhracat Rejimi Kararı md. 3, 4, geçici madde)

9. **B** Bağlı muamele

İhracat Yönetmeliği md. 4, 13

İhracat Yönetmeliği'ne göre bağlı muamele, ikiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemidir. Takas ise ihraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile karşılanması işlemidir; tanımında taraf sayısına yer verilmez. Offset, kamu kuruluşlarınca açılan uluslararası ihaleler çerçevesinde ihaleyi kazanan firma veya kuruluşun Türkiye'de üretilen malları ve hizmetleri ihraç etmesi ya da taahhüt gereğince Türkiye'nin ihracat potansiyelini geliştirmesine yönelik işlemleri; transit ticaret, yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın yine yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasını; konsinye ihracat ise kesin satışı daha sonra yapılmak üzere malın yurt dışına gönderilmesini ifade eder. Takas ve bağlı muamele işlemleri yürürlükteki ihracat ve ithalat rejimleri çerçevesinde yürütülür. En güçlü çeldirici 'Takas' seçeneğidir: tanımda geçen takas kelimesi adayı genel kavrama götürür, oysa 'ikiden fazla taraf' unsuru bağlı muameleyi ayırır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD İhracat Yönetmeliği md. 4, 13)

10. E İzin verilmiş olmasını*İhracat Yönetmeliği md. 4*

İhracat Yönetmeliği'nde başlamış işlem, ihracat şekline göre ayrı ayrı tanımlanmıştır: konsinye ihracat ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamındaki ihracatta iznin verilmiş olması başlamış işlemdir. Diğer seçenekler aynı tanımın başka ihracat şekillerine ait bentleridir: gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olması genel esaslar çerçevesindeki ihracata, gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hâllerde beyannamenin tescil edilmiş olması bedelsiz ihracata, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kaydın verilmiş olması ise kayda bağlı ihracata aittir. Malın nihai kullanıcıya satılması Yönetmelikte 'kesin satış' olarak ayrıca tanımlanır ve konsinye ihracatın sonraki aşamasıdır; en güçlü çeldirici budur, çünkü konsinye ihracat tanımı kesin satışa atıf yapar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD İhracat Yönetmeliği md. 4)

11. C 30*İhracat Yönetmeliği md. 7*

İhracat Yönetmeliği'ne göre ihracı kayda bağlı mallar Bakanlıkça yayımlanacak tebliğ ile belirlenir ve bu malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekir. Kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, Genel Sekreterliğin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gündür. Ancak ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki malın ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış beyannamelerde bu süre Bakanlıkça otuz günden kısa veya uzun belirlenebilir; kökteki 'kural olarak' ifadesi bu istisnayı dışarıda bırakır. Diğer değerler komşu sürelerdir: beş gün, Genel Sekreterliğin konsinye kesin satış bilgisini aracı bankaya ve gümrük idaresine bildirme süresi; on beş gün, fuar ve sergi beyannamelerinin onaylı örneğinin kapanış tarihinden itibaren gönderilme süresi; altmış gün, Gümrük Yönetmeliği'ndeki iki aylık beyanname kapatma süresinin karşılığı; yüz yirmi gün ise konsinye ihracatta kesin satışın ihracatçı tarafından bildirilme süresidir. En güçlü çeldirici 15'tir: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine beyanname gönderilmesine ilişkin fuar süresi adayı yanıltır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD İhracat Yönetmeliği md. 7, 9, 10)

12. A Kesin satışın, malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılması gerekir ve bu süre uzatılmaz.*İhracat Yönetmeliği md. 4, 9*

İhracat Yönetmeliği'nin konsinye ihracata ilişkin hükümleri, 06.05.2025 tarihli ve 32892 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle yeniden düzenlenmiştir. Genel kurala göre konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir ve bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi hâlinde izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir. Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi, posta veya hızlı kargo yoluyla taşınan eşyanın operatör tarafından beyanında kullanılan, basitleştirilmiş veri setine sahip elektronik gümrük beyannamesidir; bu kapsamda gerçekleştirilen konsinye ihracat işlemlerinde de kesin satışın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılması gerekir, ancak bu süre uzatılmaz. Sürenin başlangıcı, beyannamenin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylandığı tarih veya tescil tarihi değil, malın ihraç tarihidir; yüz yirmi gün ise kesin satıştan sonra ihracatçının bildirim süresidir. En güçlü çeldirici, genel kuraldaki iki yıllık uzatma imkânını bu işlemlere de taşıyan seçenektir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD İhracat Yönetmeliği md. 4, 9)

13. E Kamu ve meslek kuruluşları ile vakıflarca düzenlenen fuarlarda da organizatör kuruluşa verilmiş olan Yeterlilik Belgesi veya Geçici Yeterlilik Belgesi aranır.*İhracat Yönetmeliği md. 10*

İhracat Yönetmeliği'ne göre gümrük idareleri, özel organizatör kuruluşların ülkemizi temsilen ulusal düzeyde katılacağı ticari nitelikli fuar ve sergilerde, organizatör kuruluşa Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilmiş olan Yeterlilik Belgesi veya Geçici Yeterlilik Belgesi ile birlikte ulusal katılım organizasyonunun bu kuruluşça yapılmasının onaylandığını gösterir uygunluk yazısını arar; ancak kamu ve meslek kuruluşları ile vakıflarca düzenlenen fuarlarda bu belgeler aranmaz. Şıkta 'aranmaz' kaydı 'aranır' olarak değiştirildiği için ifade yanıltır. Diğer ifadeler Yönetmelikle örtüşür: ülkemizi temsilen katılacak fuar ve sergileri Bakanlık belirler; mal çıkışına ilişkin başvurular doğrudan gümrük idarelerine yapılır; gümrük idareleri bilim, sanat, kültür ve tanıtım amaçlı olanlar hariç beyannamelerin onaylı örneğini kapanış tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir; kesin satış talepleri, geçici çıkışa esas beyannamenin Genel Sekreterlikçe onaylanmasından sonra gümrük idarelerince sonuçlandırılır. En güçlü çeldirici on beş günlük gönderme süresine ilişkin ifadedir; süre beyannamenin kapanış tarihinden başlar ve bilim, sanat, kültür ve tanıtım amaçlı fuarlar bu yükümlülüğün dışındadır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD İhracat Yönetmeliği md. 10)

14. C Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü)*İhracat Yönetmeliği md. 14, 15*

İhracat Yönetmeliği'ne göre yanma, çalınma gibi haklı ve zorunlu nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen mallara ilişkin ihracat talepleri ile geri getirilmesinde ekonomik yarar görülmeyen malların terk edilmesine ilişkin talepler, durumu gösteren belgelere dayanılarak Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallarda ise makam farklıdır: aynı bedel ve şartlarla mal ihracı ile başka bedel ve şartlarla satış talepleri gümrük idarelerince sonuçlandırılır ve sonuç İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ve mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir; kabul edilmeyen mal bozulabilir nitelikteyse talepler İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya Bakanlık yurt dışı teşkilatınca sonuçlandırılır. En güçlü çeldirici 'Gümrük idareleri' seçeneğidir: alıcısınca kabul edilmeyen mallara ilişkin komşu hüküm adayı bu makama yönlendirir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD İhracat Yönetmeliği md. 14, 15)

15. A Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki ve sansarın canlı ve cansız hâlleri

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) md. 1, Ek-1, Ek-2

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'e göre kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış mallar Tebliğ ekindeki listelerde sıralanmıştır. İhracı Yasak Mallar Listesinde av ve yaban hayvanları, 'ihracı ön izne bağlı mallar listesinde yer alan türler hariç' kaydıyla yer alır. Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile yılanlar, kaplumbağa ve kertenkelelerin canlı ve cansız hâlde ve tanınabilir parçaları ise İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinde, Çevre ve Orman Bakanlığının iznine bağlı olarak sayılmıştır; bu nedenle yasak listesinde yer almaz. Doğadan toplanan doğal çiçek soğanları, Hint kenevir, tütün tohumu ve fidesi ile ceviz, dut, kiraz gibi ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı yasak listesinde. Sorudaki tuzak, 'bütün av ve yaban hayvanları' ifadesindeki istisnayı görmemektir; en güçlü çeldirici ise ön izin listesindeki kotalı doğal çiçek soğanlarıyla karışan doğadan toplanan doğal çiçek soğanlarıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD İhracat 96/31 Tebliği md. 1, Ek-1, Ek-2)

16. E Salep (toz, tablet ve her türlü formda)

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) Ek-1, Ek-2

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'e göre İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinde her malın karşısında izni veren kurum gösterilmiştir: ihracatı kotayla veya başka herhangi bir kayıtlı sınırlandırılan doğal çiçek soğanları, mavi yüzgeçli orkinos ve Ankara (Tiftik) keçisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, yaprak tütün ve tütün döküntüleri Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun iznine bağlıdır. Toz, tablet ve her türlü formdaki salep ise İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alır; ön izinle de ihraç edilemez ve bedelsiz olarak da ihracına izin verilmez. En güçlü çeldirici doğal çiçek soğanlarıdır: doğadan toplanan doğal çiçek soğanları yasak listesinde, ihracatı kotayla veya başka bir kayıtlı sınırlandırılanlar ise ön izin listesinde. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD İhracat 96/31 Tebliği Ek-1, Ek-2; Bedelsiz İhracat Tebliği md. 4)

17. A Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş bir malın bedelsiz gönderilen, değeri 300.000 ABD Doları olan parçaları

Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2008/12) md. 2, 3

Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ'e göre hediyeler, ticari teamüllere uygun numuneler, reklam ve tanıtım malları ile daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilen parçaları gibi mallarda değeri 250.000 ABD Dolarına kadar olanların bedelsiz ihracat izni başvurusu doğrudan ilgili gümrük idaresine, 250.000 ABD Doları ve üzerindeki başvurusu ise Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır. Buna göre değeri 300.000 ABD Doları olan parçalarda başvuru gümrük idaresine değil, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin görevleri veya anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar ile savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemelerinde ise başvuru, değer ve miktarına bakılmaksızın doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılır. En güçlü tuzak, belediyenin 400.000 ABD Dolarlık yardım malzemesidir: tutar eşiği aştığı için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği akla gelir, ancak afet yardımında eşik uygulanmaz. 50.000 ABD Dolarlık numune ise eşiğin altında kaldığı için doğrudan gümrük idaresine başvurulur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Bedelsiz İhracat Tebliği md. 2, 3)

18. B İhracı kayda bağlı mallardan değeri FOB 1.000 ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranmaz.

Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2008/12) md. 2, 3, 5, 7, 8

Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ'e göre İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ eki listedeki mallardan değeri FOB 1.000 ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranır; ifadede 'aranır' kaydı 'aranmaz' olarak değiştirildiği için ifade yanlıştır. Diğer ifadeler Tebliğ ile örtüşür: bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi bir yıldır; ihracında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na prim kesintisi yapılan malların bedelsiz ihracında primin ödendiğine dair banka dekontu aranır, ancak FOB değeri 1.000 ABD Dolarını geçmeyen malların bedelsiz ihracı fon kesintisine tabi değildir; Tebliğ kapsamında yapılacak bedelsiz ihracat standartlar ve ürünlere ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi değildir; hediyeler, ticari teamüllere uygun numuneler, reklam ve tanıtım malları ile yabancılar, kamu kurumları ve insani yardımlar için yapılan bedelsiz ihracatta İhracatçı Birliğine üye olma şartı aranmaz. En güçlü tuzak, aynı maddede iki kez geçen 1.000 ABD Doları sınırıdır: fon kesintisinde bu sınırın altı muaf tutulurken kayda bağlı mallarda bu sınırın üstü için kayıt aranır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Bedelsiz İhracat Tebliği md. 2, 3, 5, 7, 8)

19. **D** Üç yıl – İlgili gümrük müdürlüğü*Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1) md. 6, 8, 19*

Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan taşıtların, Gümrük Kanunu'nda belirtilen üç yıllık kanuni süre içinde yurt dışında ağır hasar görmesi, el konulması, arızalanması, sürücünün tutuklanması veya hastalanması, doğal afet ya da iç karışıklık gibi beklenmeyen hâller veya mücbir sebeplerle Türkiye'ye geri getirilememesi hâlinde, ilgilinin yazılı talebi üzerine ilgili gümrük müdürlüğünce süre uzatımı yapılır. Dış Ticaret Müsteşarlığı, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın süresini uzatan makamdır; Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki kadrolara atanan devlet memurlarının görev süresine ilişkin belgeyi veren kurumdur; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ise Tebliğde öngörülmemiş durumları sonuçlandırmaya yetkilidir. İki yıl, konsinye ihracatta kesin satış süresinin uzatılabileceği süre; bir yıl ise bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresidir. En güçlü çeldirici 'Üç yıl – Dış Ticaret Müsteşarlığı' seçeneğidir: süre doğru olmakla birlikte makam, müteahhitlik eşyasına ilişkin komşu hükümden taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Geçici İhracat Tebliği md. 6, 8, 19)

20. **B** Ticari kiralama konusu eşyanın mülkiyetinin kiraya verene ait olmaması durumunda, eşyanın mülkiyetinin başkasına ait olduğuna ilişkin noterde tanzim ettirilmiş muvafakatname ibraz edilir.*Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1) md. 9; İhracat Yönetmeliği md. 13*

Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'e göre ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri; kiracı firma veya kuruluşla yapılan sözleşmenin aslı veya noter tasdikli örneği ve yeminli tercümanca yapılmış Türkçe tercümesi ile, kiraya verilen eşya motorlu kara nakil vasıtası ise ayrıca motorlu araç tescil belgesinin bir örneğiyle birlikte çıkış işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlüğüne yapılır ve gümrük müdürlüğünce onaylanan beyanname izin hükmündedir. Eşyanın mülkiyeti kiraya verene ait değilse, mülkiyetin başkasına ait olduğuna ilişkin noterde tanzim ettirilmiş muvafakatname ibraz edilir. Eşya finansal kiralama yoluyla elde edilmişse kiralayan ile kiraya veren arasındaki sözleşmenin yanında kiralayan kişi tarafından noterden tanzim ettirilmiş muvafakatname de aranır. Süre, Gümrük Kanunu'nda belirtilen üç yıllık süreyi aşamaz; ancak bitiminden önce başvurulmak kaydıyla gümrük müdürlüğünce sözleşmede belirlenen süre kadar uzatılabilir. İhracat Yönetmeliği de ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatın gümrük mevzuatı hükümlerine tabi olduğunu belirtir. En güçlü çeldirici trafik kayıtlarının kapatılmasına ilişkin seçenektir; bu koşul, Bedelsiz İhracat Tebliği'nde yurt dışında ikamet edenlerin taşıt götürmesi hâline aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Geçici İhracat Tebliği md. 9; İhracat Yönetmeliği md. 13)



BÖLÜM 36 · GERİ GELEN EŞYA

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten sonra beyan sahibinin talebi üzerine ithalat vergilerinden muaf olarak yeniden serbest dolaşıma girebilmesi için öngörülen süre ve bu sürenin uzatılabilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Bir yıl; bu süre beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatılabilir
- B) Üç yıl; bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz
- C) Üç yıl; bu süre beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatılabilir
- D) Beş yıl; bu süre beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatılabilir
- E) Beş yıl; bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geri gelen eşyaya tanınan ithalat vergileri muafiyetine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Türkiye'nin anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edilen serbest dolaşımdaki eşya da süresi içinde yeniden serbest dolaşıma girerse muafiyetten yararlanabilir.
- II. Muafiyet, süresi içinde geri gelen eşyaya beyan sahibinin talebi aranmaksızın gümrük idaresince re'sen uygulanır.
- III. İhraç edilmeden önce özel amaçlı kullanımı nedeniyle sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş eşyanın aynı amaca yönelik olarak tekrar serbest dolaşıma sokulmak istenmesi durumunda, bu eşyaya sıfır vergi oranı uygulanır.
- IV. Muafiyet, geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali halinde tanınır; bu koşula istisna getirilmesine ilişkin hal ve şartlar Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, III ve IV
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve IV
- E) I, II, III ve IV

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, geri gelen eşyaya ithalat vergilerinden muafiyet tanınmayan hâllerden biri değildir?

- A) Hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilip işlem görmüş ürün olarak geri gelen eşya
- B) Hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilmiş olmakla birlikte, ihraç edildiği hâliyle herhangi bir işleme tabi tutulmadan geri gelen eşya
- C) İhracı bir dış ticaret önlemine konu olan eşya
- D) İhracı sırasındaki ayniyeti değişmiş olarak yeniden ithal edilen eşya
- E) Süresi uzatılmaksızın ihracından itibaren üç yıl geçtikten sonra yeniden serbest dolaşıma sokulmak istenen eşya

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin geri gelen eşyaya ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki cümleler verilmiştir:

- Geri gelen eşya muafiyetinin, ihracı bir dış ticaret önlemine konu olan eşyaya tanınmamasına istisna getirilmesine ilişkin hal ve şartlar(I)..... belirlenir.
- Üç yıllık sürenin mücbir sebep ve beklenmeyen hallerle uzatılmasında özel ve zorunlu durumlar(II)..... incelenir ve sonuçlandırılır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Cumhurbaşkanınca – Müsteşarlıkça
- B) Müsteşarlıkça – Cumhurbaşkanınca
- C) Cumhurbaşkanınca – gümrük idaresince
- D) Gümrük idaresince – Müsteşarlıkça
- E) Müsteşarlıkça – gümrük idaresince

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, ihraç edilmeden önce özel amaçlı kullanımı nedeniyle indirimli vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş olan geri gelen eşyanın farklı bir ithal amacıyla yeniden serbest dolaşıma sokulmak istenmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Uygulanacak ithalat vergileri tutarı ilk girişte alınmış tutar kadar indirilir; ilk girişte alınmış tutar daha fazla ise aradaki fark ilgiliye iade edilir.
- B) Eşyaya, ilk girişinde yararlandığı indirimli vergi oranı yeniden uygulanır.
- C) Eşyaya geri gelen eşya hükümleri uygulanmaz; ithalat vergileri herhangi bir indirim yapılmaksızın tahsil edilir.
- D) Uygulanacak ithalat vergileri tutarı ilk girişte alınmış tutar kadar indirilir; ilk girişte alınmış tutar daha fazla ise hiçbir iade yapılmaz.
- E) Usulsüzlük cezası uygulanır ve ithalat vergileri herhangi bir indirim yapılmaksızın tahsil edilir.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, dahilde işleme rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilip daha sonra geri gelen işlem görmüş ürünlere geri gelen eşya hükümlerinin uygulandığı hâllerde, serbest dolaşıma giriş tarihi olarak kabul edilen tarih ile kanunen alınması gereken ithalat vergileri tutarının belirlenmesinde esas alınacak hükümler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

- A) Geri gelen eşyaya ilişkin beyannamenin tescil tarihi – Dahilde işleme rejimi hükümleri
- B) Eşyanın yeniden ihraç tarihi – Dahilde işleme rejimi hükümleri
- C) Eşyanın yeniden ihraç tarihi – Serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri
- D) Geri gelen eşyaya ilişkin beyannamenin tescil tarihi – Serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri
- E) İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ilk ithal tarihi – Hariçte işleme rejimi hükümleri

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, kusurlu olması veya sözleşme hükümlerine uygun olmaması nedenleriyle alıcısı tarafından kabul edilmeyerek geri gelen eşyada aranan, eşyanın ilk kullanım dışında kullanılmamış olması koşuluna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Bu koşul, sadece eşyanın kusurlu olduğunun veya sözleşme hükümlerine uygun olmadığının kullanılmadan anlaşılabilirdiği haller için geçerlidir
- B) Bu koşul, eşyanın kusurlu olduğunun kullanılmadan anlaşılıp anlaşılamayacağına bakılmaksızın her durumda aranır
- C) Bu koşul, serbest dolaşımda iken ihraç edilip geri gelen ticari kullanıma mahsus taşıt araçları ve iş makineleri için de aranır
- D) Bu koşulun sağlandığı, eşyanın Türkiye'deki ihracatçısı tarafından düzenlenen belgeyle gümrük idaresine ispatlanır
- E) Bu koşul, sadece eşyanın kusurlu olduğunun veya sözleşme hükümlerine uygun olmadığının kullanılmadan anlaşılamayacağı haller için geçerlidir

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, ihraç edilen eşyanın ihracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememesi nedeniyle geri gelmesi hâlinde uygulanacak durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Gönderilen kişiye teslim edilmeden önce, eşyanın tabiatından ileri gelen veya nakliye sırasında meydana gelen hasar yüzünden Türkiye Gümrük Bölgesine geri gönderilen eşya
- B) Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülkelere gönderilen ancak, piyasa kuralları gereği gönderildiği ülkede satılamayan dayanıklı tüketim malları
- C) Tüketilmek veya satılmak amacıyla yurt dışındaki sergi ve fuarlara gönderilen ancak, tüketilmeden veya satılmadan geri gelen eşya
- D) Alıcının fiziksel bir engeli veya yasal bir engel nedeniyle alıcısına teslim edilemeyen eşya
- E) Siyasi ya da sosyal durumlarda meydana gelen ani ve beklenmeyen değişiklikler yüzünden ihracına ilişkin sözleşmede belirtilen tarihten sonra teslim edilen eşya

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, serbest dolaşımda iken ihraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri gelen ticari kullanıma mahsus taşıt araçları, iş makineleri ve üretime yönelik makinelerin geri gelen eşya muafiyetinden faydalandırılması aşağıdakilerden hangisi kaydıyla mümkündür?

- A) Geri gelme nedeninin yurt dışındaki alıcıdan alınan belgeyle ispatı
- B) İlk kullanım dışında kullanılmamış olması
- C) Gönderildiği ülkede mevzuat nedeniyle kullanıma arz edilememiş olması
- D) Teslimden önce nakliye sırasında hasar görmüş olması
- E) Ayniyet tespiti yapılması

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilen makinelere ait parça veya aksesuarları içeren eşyanın geri gelmesi hâlinde gümrük vergilerinden muafiyet uygulanabilmesi için, bu parça veya aksesuarların söz konusu makinelere ait olduğu aşağıdakilerden hangisiyle kanıtlanmalıdır?

- A) Uzman raporlarıyla
- B) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit raporuyla
- C) Yurt dışındaki alıcıdan alınan belgelerle
- D) İhracata ilişkin gümrük beyannamesiyle
- E) Gümrük görevlilerince düzenlenen tutanakla

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, eşyanın çıkışında gönderildiği yerde satılmayıp geri gelmesi ihtimali göz önünde bulundurularak ayniyet tespitine ilişkin tüm destekleyici bilgilerin gümrük beyannamesine eklenmesi aşağıdaki ihracat şekillerinden hangisi için öngörülmüştür?

- A) Geçici ihracat
- B) Hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihracat
- C) Konsinye satış suretiyle ihracat
- D) Dahilde işleme rejiminin uygulanmasından sonra işlem görmüş ürünlerin ihracı
- E) Ticari nitelikte olmayan eşyanın geçici olarak çıkarılması

12- Gümrük Yönetmeliği'nin ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın beyanında ibraz edilecek belgelere ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlara ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Geri gelen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girebilmesi için, ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların iade edildiğini gösteren belgenin beyannameye eklenmesi gerekir.
- B) Geri gelen eşyaya tekabül eden katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ihracata ilişkin diğer hak ve menfaatlara karşılık gerekli teminatın verilmesi hâlinde, bunlardan yararlanılıp yararlanılmadığı tespit edilmeden önce eşyanın teslimine izin verilir.
- C) Yükümlü, geri gelen eşyanın beyanında ilgili gümrük idaresine eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracına ilişkin gümrük beyannamesini ve ayniyet tespitine ilişkin diğer belgeleri ibraz eder.
- D) İhracat nedeniyle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iadesinden veya istisnasından yararlanan eşya geri geldiğinde, bu vergiler de geri gelen eşya muafiyeti kapsamında tahsil edilmez.
- E) İhraç edilen eşyanın kusurlu olması nedeniyle alıcısı tarafından kabul edilmeyerek geri gelmesi hâlinde, durumun Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki alıcıdan veya yetkili kurumlardan alınacak belgelerle gümrük idaresine ispatı gerekir.

13- Gümrük Yönetmeliği'nin Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici olarak çıkarıldıktan sonra süresi içinde geri gelen taşıtların ve ticari nitelikte olmayan eşyanın işlemlerine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Geçici olarak çıkarılan taşıtın süresi içerisinde yurda geri getirilmesi halinde çıkış kayıtları Taşıt Takip Programından kapatılır
- B) Diplomatik statüdeki memurların geri gelen taşıtlarının çıkış kayıtları, taşıtın muayenesi yapıp gümrük formaliteleri tamamlanarak kapatılır
- C) Çıkış işlemi sırasında Triptik veya Gümrük Geçiş Karnesi beyanname olarak sunulmuşsa, taşıtın geri gelmesi halinde bu belgeler beyanname olarak kabul olunur
- D) Geçici olarak çıkışı yapılan ticari nitelikte olmayan eşyanın süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, gümrük idaresince çıkış kaydı kapatılır
- E) Geri gelen demiryolu araçlarının çıkış kayıtları usulü dairesinde kapatılır

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, kara yoluyla ve partiler hâlinde ihraç edilen eşyanın geri gelmesinde geri getirilme süresinin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Her parti için, gümrük idaresince çıkış işlemleri tamamlanıp o partinin kara sınırından yabancı bir ülkeye fiilen çıktığı tarih
- B) Bütün partiler için, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarih
- C) Bütün partiler için, gümrük idaresince çıkış işlemleri tamamlanıp son partinin kara sınırından yabancı bir ülkeye fiilen çıktığı tarih
- D) Her parti için, o partiye ilişkin çıkış işlemlerinin gümrük idaresince tamamlandığı tarih
- E) Her parti için, o partinin yabancı ülkedeki alıcısına teslim edildiği tarih

15- Gümrük Yönetmeliği'nin süresini aşarak geri getirilen eşyaya ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki olay verilmiştir:

- (A) A.Ş., serbest dolaşımdaki bir sergi standını yurt dışındaki bir fuarda kullanmak üzere geçici ihracat suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarmıştır.
- Gümrük idaresince eşyanın geri getirilmesi için bir yıl süre verilmiş, bu süre bitmeden yapılan başvuru üzerine altı ay ek süre tanınmıştır.
- Eşya, ek süre de dolduktan sonra, fiilen ihraç edildiği tarihten itibaren iki yıl geçtiğinde ayniyeti değişmeden Türkiye'ye geri getirilmiştir.

Buna göre, eşyanın serbest dolaşıma sokulması sırasında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Usulsüzlük cezası uygulanır, gümrük vergileri tahsil edilerek serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır
- B) Eşya, süre aşımına rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmaksızın ithalat vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulur
- C) Geçici ihracat kesin ihracata dönüşmüş sayılır, ithalat vergileri tahsil edilir
- D) İhracat vergilerine tabi ise bu vergiler tahsil edilir, eşya usulsüzlük cezası uygulanmaksızın serbest dolaşıma sokulur
- E) Usulsüzlük cezası uygulanır ve eşya gümrük vergileri tahsil edilmeden serbest dolaşıma sokulur

16- Gümrük Yönetmeliği'nin süresini aşarak geri getirilen, süresinde geri getirilmeyen ve kesin ihracata dönüştürülen eşyaya ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Süresi içinde mücbir sebep belgesi ibrazı ile süre uzatımı talep edilmeksizin üç yıllık süreyi aşarak geri getirilen eşyaya usulsüzlük cezası uygulanır, gümrük vergileri tahsil edilerek serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır.
- II. Geçici ihracat eşyasının üç yıllık süre ile varsa gümrük idaresince verilen ek süreler bitiminde geri getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, ihracat vergilerine tabi eşyadan bu vergiler tahsil edilir.
- III. Süresinde geri getirilmediği tespit edilen geçici ihracat eşyasının daha sonra serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, eşya usulsüzlük cezası uygulanmaksızın ve gümrük vergileri tahsil edilmeksizin serbest dolaşıma sokulur.
- IV. Geçici ihracatın, verilen sürelerin bitiminden sonra kesin ihracata dönüştürülmesine izin verilmez.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız III
- B) Yalnız IV
- C) III ve IV
- D) I ve III
- E) II, III ve IV

17- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, geçici ihracata konu eşya için verilen süreler bitmeden geçici ihracatın kesin ihracata dönüştürülmek istenmesi hâlinde, kati ihracata dönüştürülmesine izin verilerek ilgili rejimin sonlandırılabilmesi için aranan koşullar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

- A) Mücbir sebep belgesinin ibraz edilmesi ve ihracat rejimine ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uyulmuş olması
- B) Kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve eşyanın ayniyet tespiti için gümrük idaresine sunulması
- C) Kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve ihracat vergilerine tabi eşyadan bu vergilerin tahsil edilmesi
- D) Kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve ihracat rejimine ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uyulmuş olması
- E) İhracat rejimine ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uyulmuş olması ve hak ve menfaatlara karşılık gerekli teminatın verilmesi

18- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun serbest dolaşımda olmayan eşyanın yeniden ihracına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihracı mümkündür.
- B) Gümrük Müsteşarlığı, ticaret politikası önlemleri dahil olmak üzere eşyanın ihracı veya yeniden ihracına ilişkin işlemlerin veya önlemlerin gerektirdiği hâllerde yeniden ihracatı yasaklar.
- C) Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunduğu sırada ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ihraç edilmek istenmesi hâlinde gümrük beyannamesi verilmesi gerekir.
- D) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, ihracata ilişkin ticaret politikası önlemlerinin uygulanmayacağını öngören şartlı muafiyet içeren bir gümrük rejimine tabi tutulabileceği hâller yönetmelikle belirlenir.
- E) Ticaret politikası önlemleri yalnızca serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında uygulanır; yeniden ihraç edilecek eşyaya bu önlemler uygulanmaz.

19- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşımda olmayan eşyanın imhasına ve gümrüğe terk edilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın gümrük idaresinin gözetiminde imhası veya gümrüğe terk edilmesi mümkündür
- B) İmha sonucunda çıkan artık ve atıklar, serbest dolaşımda olmayan eşya için öngörülen bir işlem veya kullanıma tabi tutulur
- C) İmha veya gümrüğe terk işlemlerinden doğan masraflar, işlemler gümrük idaresinin gözetiminde yapıldığı için Hazinece karşılanır
- D) İmha sonucunda çıkan artık ve atıklar, Kanunda öngörülen işlemler tamamlanıncaya kadar gümrük gözetimi altında kalır
- E) Müsteşarlıkça belirlenen haller saklı kalmak üzere, eşyanın imhası gümrük idarelerine önceden bildirilir

20- Gümrük Yönetmeliği'nin serbest dolaşımda olmayan eşyanın imhasının gümrük idaresine bildirilmesine, imha sırasında yapılacak işlemlere ve Hazineye terk edilen eşyaya ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bildirim, gümrük idarelerinin imhayı denetlemesi için yeteri kadar zaman verecek bir süre içinde yapılmalıdır
- B) Eşya için tescil edilmiş bir gümrük beyannamesi olması halinde, gümrük idaresi beyanname üzerine imhaya ilişkin şerh düşer ve beyannameyi iptal eder
- C) Gümrük görevlileri imha sırasında hazır bulunarak, imha sonucunda kalan artık ya da atık miktarını ve tipini belirten tutanak düzenler ya da bunları beyanname üzerinde belirtir
- D) Eşya imhasının bildirimi ilgili kişi tarafından sözlü olarak da yapılabilir; bildirimin imzalanması gerekmez
- E) Hazineye terk edilen eşya için tescil edilmiş beyanname bulunması halinde de beyanname üzerine şerh düşülerek beyanname iptal edilir

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 36 · Geri Gelen Eşya — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	B	A	D	B	E	B	E	A	C	D	B	A	E	C	D	E	C	D

- C** Üç yıl; bu süre beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatılabilir 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 168

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye'nin anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girerse, beyan sahibinin talebi üzerine ithalat vergilerinden muaf tutulur. Kanun aynı fıkrada bu üç yıllık sürenin beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatılabileceğini de açıkça belirtmiştir; süre kesin ve uzatılamaz bir süre değildir. Beş yıl, ilgili kişilerin belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla saklama süresidir; bir yıl ise üç yılı yaklaşık bilen adayı hedefleyen yakın değerdir. En güçlü çeldirici 'Üç yıl; bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz' seçeneğidir: süreyi doğru bilen ancak uzatma imkânını gözden kaçıran aday bu şıkka yönelir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 168)
- A** I, III ve IV 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 168, 169

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre muafiyet, serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye'nin anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edilmesi hâlinde de uygulanır (I doğru). Muafiyet re'sen değil, beyan sahibinin talebi üzerine tanınır (II yanlış). İhraç edilmeden önce özel amaçlı kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş eşya, aynı amaca yönelik olarak tekrar serbest dolaşıma sokulmak istenirse bu eşyaya indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanır (III doğru). Muafiyet, eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali halinde tanınır; bu koşula istisna getirilmesine ilişkin hal ve şartlar Cumhurbaşkanınca belirlenir (IV doğru). En güçlü çeldirici 'I, II, III ve IV' seçeneğidir: 'beyan sahibinin talebi üzerine' kaydını atlayan aday II'yi de doğru sayar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 168, 169)
- B** Hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilmiş olmakla birlikte, ihraç edildiği hâliyle herhangi bir işleme tabi tutulmadan geri gelen eşya 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 168, 169

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geri gelen eşya muafiyeti; aynen ihraç edildiği durumda olması hali hariç, hariçte işleme rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilen eşyaya ve ihracı bir dış ticaret önlemine konu olan eşyaya tanınmaz. Muafiyet ayrıca ancak geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali halinde tanınır ve eşyanın ihracından sonra üç yıl içinde (süre uzatılmamışsa) yeniden serbest dolaşıma girmesi gerekir. Hariçte işleme rejimiyle çıkmış olsa bile ihraç edildiği hâliyle, yani aynen geri gelen eşya, muafiyet dışı bırakılan hâlden istisna tutulmuştur; bu eşya muafiyetten yararlanabilir. En güçlü çeldirici 'Hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilip işlem görmüş ürün olarak geri gelen eşya' seçeneğidir: hariçte işleme rejimiyle ihraç edilen eşyanın tamamının aynı sonuca bağlandığını sanan aday istisnayı kaçırmaz. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 168, 169)
- A** Cumhurbaşkanınca – Müsteşarlıkça 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 168; Gümrük Yönetmeliği md. 452

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geri gelen eşya muafiyeti ihracı bir dış ticaret önlemine konu olan eşyaya tanınmaz; bu hâle istisna getirilmesine ilişkin hal ve şartlar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Gümrük Yönetmeliği'ne göre ise üç yıllık süre doğal afet, iç karışıklık, abluka veya savaş hali, resmi makamlarca getirilen yasaklar veya eşyanın alıkonulması gibi mücbir sebep ve beklenmeyen hallerle uzatılabilir; özel ve zorunlu durumlar Müsteşarlıkça incelenir ve sonuçlandırılır. Gümrük idaresi Yönetmelikte üç yıllık sürenin üzerinde süre uzatan ve geçici ihracat eşyasına süre veren idare olarak geçer; ancak özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandıran makam Müsteşarlıktır. En güçlü çeldirici 'Cumhurbaşkanınca – gümrük idaresince' seçeneğidir: birinci boşluğu doğru dolduran aday, süre uzatımını yapan idare ile özel durumları sonuçlandıran makamı karıştırır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 168; GY 452)
- D** Uygulanacak ithalat vergileri tutarı ilk girişte alınmış tutar kadar indirilir; ilk girişte alınmış tutar daha fazla ise hiçbir iade yapılmaz. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 168

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ihraç edilmeden önce özel amaçlı kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş eşya geri gelip aynı amaçla tekrar serbest dolaşıma sokulmak istenirse bu eşyaya indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanır. İthal amacı aynı değilse, uygulanacak ithalat vergileri tutarı serbest dolaşıma ilk girişi sırasında alınmış tutar kadar indirilir. Ancak ilk girişte alınmış tutar yeniden girişte alınacak tutardan fazla ise hiçbir iade yapılmaz. En güçlü çeldirici, aradaki farkın ilgiliye iade edileceğini söyleyen seçenektir: indirimi bilen ancak 'hiçbir iade yapılmaz' cümlesini atlayan aday bu seçeneğe gider. İndirimli oranın yeniden uygulanması yalnızca eşyanın aynı amaçla serbest dolaşıma sokulduğu hâle aittir. Kanun bu eşyayı muafiyet dışında bırakmaz; muafiyetin tanınmadığı hâller hariçte işleme rejimiyle ihraç edilip aynen dönmeyen eşya ile ihracı dış ticaret önlemine konu eşyadır. Usulsüzlük cezası ile vergilerin tahsili ise Yönetmelikte üç yıllık sürenin aşılmasına bağlanan sonuçtur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 168; GY 453)

6. B Eşyanın yeniden ihraç tarihi – Dahilde işleme rejimi hükümleri

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 170

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geri gelen eşya muafiyetine ve aynıyet şartına ilişkin hükümler, dahilde işleme rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilen ve daha sonra geri gelen işlem görmüş ürünlere de uygulanır; aynı hüküm yeniden ihraç edilen işlem görmüş ürünler için de geçerlidir. Bu gibi hallerde eşyanın yeniden ihraç tarihi serbest dolaşıma giriş tarihi olarak kabul edilir ve kanunen alınması gereken ithalat vergileri tutarı dahilde işleme rejimi hükümlerine göre belirlenir. Beyannamenin tescil tarihi, Kanunun bu özel kuralını bilmeyen adayın başvurduğu genel tarih çağrışımdır; serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri ise Yönetmelikte süreyi aşarak geri getirilen eşya için öngörülen sonuçtur. En güçlü çeldirici 'Eşyanın yeniden ihraç tarihi – Serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri' seçeneğidir: tarihi doğru bilen aday vergilerin hangi rejim hükümlerine göre belirleneceğinde yanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 170)

7. E Bu koşul, sadece eşyanın kusurlu olduğunun veya sözleşme hükümlerine uygun olmadığının kullanılmadan anlaşılamayacağı haller için geçerlidir

Gümrük Yönetmeliği md. 446

Gümrük Yönetmeliği'ne göre kusurlu olması veya sözleşme hükümlerine uygun olmaması nedenleriyle alıcısı tarafından kabul edilmeyen eşyanın geri gelen eşya muafiyetinden yararlanabilmesi için ilk kullanım dışında kullanılmamış olması gerekir. Yönetmelik bu koşulun kapsamını da sınırlamıştır: koşul her durumda değil, sadece eşyanın kusurlu olduğunun veya sözleşme hükümlerine uygun olmadığının kullanılmadan anlaşılamayacağı haller için geçerlidir. Bu koşul kusurlu veya sözleşmeye aykırı eşya için öngörülmüştür; ticari kullanıma mahsus taşıt araçları, iş makineleri ve üretime yönelik makineler ise aynıyet tespiti kaydıyla bu şartlara bağlı olmaksızın muafiyetten yararlanır. Geri gelme nedeni de Türkiye'deki ihracatçının değil, Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki alıcının veya yetkili kurumların belgeleriyle ispatlanır. En güçlü çeldirici, doğru cümledeki 'anlaşılamayacağı' kelimesinin 'anlaşılabildiği' biçiminde tersine çevrildiği seçenektir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 446)

8. B Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülkelere gönderilen ancak, piyasa kuralları gereği gönderildiği ülkede satılamayan dayanıklı tüketim malları

Gümrük Yönetmeliği md. 446

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememesi durumları tek tek sayılmıştır: teslimden önce eşyanın tabiatından ileri gelen veya nakliye sırasında meydana gelen hasar yüzünden geri gönderilen eşya; tüketilmek veya satılmak amacıyla yurt dışındaki sergi ve fuarlara gönderilip tüketilmeden veya satılmadan geri gelen eşya; alıcının fiziksel veya yasal engeli nedeniyle teslim edilemeyen eşya; kriz halleri veya siyasi ya da sosyal durumlardaki ani ve beklenmeyen değişiklikler yüzünden teslim edilemeyen ya da sözleşmedeki tarihten sonra teslim edilen eşya; piyasa kuralları gereği gönderildiği ülkede satılamayan sebze ve meyveler. Piyasa kuralları gereği satılamama yalnızca sebze ve meyveler için öngörülmüştür; aynı gerekçe dayanıklı tüketim mallarına genişletilemez. En güçlü tuzak, listedeki 'piyasa kuralları gereği satılamama' ifadesinin her türlü eşyayı kapsadığı izlenimdir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 446)

9. E Aynıyet tespiti yapılması

Gümrük Yönetmeliği md. 446

Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest dolaşımda iken ihraç edilen, ancak çeşitli nedenlerle geri gelen ticari kullanıma mahsus taşıt araçları, iş makineleri ve üretime yönelik makineler, aynıyet tespiti kaydıyla, geri gelme nedenlerine ilişkin fıkralarda belirtilen şartlara bağlı olmaksızın geri gelen eşya muafiyetinden faydalandırılır. Dolayısıyla bu eşyada geri gelme nedeninin yurt dışındaki alıcı veya yetkili kurum belgesiyle ispatı, ilk kullanım sınırı ya da ihracatçının elinde olmayan sebeplerden birinin bulunması aranmaz; aranan tek kayıt aynıyetin tespit edilmesidir. Bu hüküm Yönetmeliğe 31.12.2010 tarihli Resmî Gazete ile eklenmiştir. En güçlü çeldirici 'Geri gelme nedeninin yurt dışındaki alıcıdan alınan belgeyle ispatı' seçeneğidir: bu ispat genel geri gelme nedenleri için aranır, ticari taşıt ve makinelerde aranmaz. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 446)

10. A Uzman raporlarıyla

Gümrük Yönetmeliği md. 447

Gümrük Yönetmeliği'ne göre daha önce Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilen eşyaya ait olduğu anlaşılan parçaların geri gelmesi halinde gümrük vergilerinden muafiyet uygulanır. Bu hüküm, ihraç edilen makinelere, araçlara, aletlere veya diğer ürünlere ait olan ve ait olduğu uzman raporlarıyla kanıtlanan parça veya aksesuarları içeren eşyaya da uygulanır. Yurt dışındaki alıcıdan alınan belgeler kesin ihracı yapılan eşyanın geri gelme nedeninin ispatına, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi geri gelen eşyanın beyanına, tutanak ise imha sırasında gümrük görevlilerinin yaptığı tespiti ilişkindir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit raporu bu hükümde aranmaz; müşavir raporunun her işlemde kanıt sayılacağı düşünülürken aday en güçlü çeldirici olan bu şıkka yönelir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 447)

11. C Konsinye satış suretiyle ihracat

Gümrük Yönetmeliği md. 449

Gümrük Yönetmeliği'ne göre konsinye satış suretiyle ihraç edilen eşyanın çıkışında, gönderildiği yerde satılmayıp geri gelmesi ihtimali göz önünde bulundurularak ayniyet tespitine ilişkin tüm destekleyici bilgiler gümrük beyannamesine eklenir; bu suretle ihraç edilen eşya geri gelirse geri gelen eşyanın beyanına ilişkin genel hükümlere göre işlem yapılır. Yönetmelik bu kuralı, satış amacıyla gönderilip satılamama ihtimali bulunan konsinye ihracat için koymuştur. Geçici ihracatta süre ve ek süreler, hariçte işleme rejiminde aynen ihraç hali dışında muafiyetin tanınmaması, dahilde işleme rejimi sonrasında yeniden ihraç tarihinin serbest dolaşıma giriş tarihi sayılması, ticari nitelikte olmayan eşyada ise çıkış kaydının gümrük idaresince kapatılması düzenlenmiştir. En güçlü çeldirici 'Geçici ihracat' seçeneğidir: geri dönmesi beklenen eşya çağrışımı adayı bu şıkka yöneltir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 449)

12. D İhracat nedeniyle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iadesinden veya istisnasından yararlanan eşya geri geldiğinde, bu vergiler de geri gelen eşya muafiyeti kapsamında tahsil edilmez.

Gümrük Yönetmeliği md. 446, 448, 451

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracat nedeniyle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iadesinden veya istisnasından yararlanan eşyanın bu vergileri tahsil edilir; geri gelen eşya muafiyeti bu vergileri kapsamaz. Yanlış ifade, 'tahsil edilir' hükmünü tersine çevirmektedir. Diğer ifadeler Yönetmelikle örtüşür: geri gelen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girebilmesi için ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların iade edildiğini gösteren belge beyannameye eklenir; bu vergiler ile diğer hak ve menfaatlara karşılık gerekli teminat verilirse, yararlanılıp yararlanılmadığı tespit edilmeden önce eşyanın teslimine Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilir (bu hüküm Yönetmeliğe 30.12.2021 tarihli Resmî Gazete ile eklenmiştir); yükümlü, ihracata ilişkin gümrük beyannamesini ve ayniyet tespitine ilişkin diğer belgeleri ibraz eder; kusurlu olması nedeniyle alıcısınca kabul edilmeyen eşyada durum Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki alıcıdan veya yetkili kurumlardan alınacak belgelerle ispatlanır. En güçlü tuzak, teminatla erken teslim imkânının bu vergilerin hiç alınmayacağı biçiminde okumaktır; Yönetmelik bu vergilerin tahsil edileceğini açıkça belirtir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 446, 448, 451)

13. B Diplomatik statüdeki memurların geri gelen taşıtlarının çıkış kayıtları, taşıtın muayenesi yapıp gümrük formaliteleri tamamlanarak kapatılır

Gümrük Yönetmeliği md. 450

Gümrük Yönetmeliği'ne göre diplomatik statüdeki memurların geri gelen taşıtlarının yalnızca plaka numaraları ve modelleri Taşıt Takip Programından evvelce yapılmış çıkış kayıtları ile karşılaştırılarak kayıtları kapatılır ve herhangi bir gümrük formalitesi uygulanmayarak gerekli sürat ve kolaylık gösterilir; muayene yapılması veya formalitelerin tamamlanması öngörülmemiştir. Diğer seçenekler doğrudur: süresinde geri getirilen taşıtın çıkış kayıtları Taşıt Takip Programından kapatılır; çıkışta Triptik veya Gümrük Geçiş Karnesi beyanname olarak sunulmuşsa geri gelişte bu belgeler beyanname olarak kabul olunur; ticari nitelikte olmayan eşyanın çıkış kaydı gümrük idaresince kapatılır; demiryolu araçlarının çıkış kayıtları usulü dairesinde kapatılır. En güçlü çeldirici Triptik ve Gümrük Geçiş Karnesine ilişkin seçenektir: bu belgelerin geri gelişte de beyanname sayılması adaya olağan dışı görünebilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 450)

14. A Her parti için, gümrük idaresince çıkış işlemleri tamamlanıp o partinin kara sınırından yabancı bir ülkeye fiilen çıktığı tarih

Gümrük Yönetmeliği md. 452, 416

Gümrük Yönetmeliği'ne göre geri getirilme süresinin başlangıcı eşyanın fiilen ihraç edildiği tarihtir; çıkışın partiler hâlinde yapılması hâlinde her partiye ilişkin sürenin başlangıcı ayrı ayrı göz önünde bulundurulur. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği tarih ise kara ve demir yoluyla çıkışlarda gümrük idaresince çıkış işlemleri tamamlanıp kara sınırından yabancı bir ülkeye fiilen çıktığı tarihtir. Buna göre her parti için süre, o partinin sınırdan fiilen çıktığı tarihte başlar. En güçlü çeldirici, çıkış işlemlerinin tamamlandığı tarihi esas alan seçenektir: kara yolunda çıkış işlemlerinin tamamlanması yetmez, eşyanın sınırdan fiilen çıkması da gerekir. Beyannamenin tescil tarihi başlangıç değildir; partilerin süresi son partiye göre birleştirilmez; yabancı ülkedeki alıcıya teslim ise Yönetmelikte süre başlangıcı olarak öngörülmemiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 452, 416)

15. E Usulsüzlük cezası uygulanır ve eşya gümrük vergileri tahsil edilmeden serbest dolaşıma sokulur

Gümrük Yönetmeliği md. 453

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın, Kanunda belirtilen üç yıllık süre aşılmaksızın, ek süreler dahil verilen sürelerin aşılması halinde usulsüzlük cezası uygulanır ve eşya gümrük vergileri tahsil edilmeden serbest dolaşıma sokulur. Olayda gümrük idaresince verilen bir yıllık süre ile altı aylık ek süre aşılmış, ancak eşya fiili ihraçtan iki yıl sonra getirildiği için üç yıllık kanuni süre aşılmamıştır. Vakaya saklanan istisna budur: verilen süreyi aşmak ceza doğurur, fakat üç yıl dolmadıkça vergi alınmaz. Gümrük vergilerinin tahsil edilerek serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerinin uygulanması, süresi içinde mücbir sebep belgesiyle uzatma istenmeden üç yıllık sürenin veya idarece üç yılın üzerine uzatılan sürenin aşıldığı hâle aittir; olayı yalnızca 'süre aşıldı' diye okuyan aday en güçlü çeldirici olan bu şıkka yönelir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 453; GK 168)

16. **C** III ve IV

Gümrük Yönetmeliği md. 453

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşya, süresi içinde mücbir sebep belgesi ibrazı ile süre uzatımı talebi olmaksızın üç yıllık süreyi veya gümrük idaresince üç yılın üzerine uzatılan süreyi aşarak geri getirilirse usulsüzlük cezası uygulanır ve gümrük vergileri tahsil edilerek serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır (I doğru). Geçici ihracat eşyasının üç yıllık süre ile varsa ek süreler bitiminde geri getirilmediği tespit edilirse ihracat vergilerine tabi eşyadan bu vergiler tahsil edilir (II doğru). Bu eşya daha sonra serbest dolaşıma sokulmak istenirse birinci fıkra hükümleri, yani usulsüzlük cezası ile gümrük vergilerinin tahsili uygulanır; cezasız ve vergisiz giriş söz konusu değildir (III yanlış). Geçici ihracatın sürelerin bitiminden sonra kesin ihracata dönüştürülmek istenmesi halinde de süreler bitmeden yapılan dönüşüme ilişkin hükümler uygulanır; dönüşüm yasaklanmamıştır (IV yanlış). En güçlü çeldirici 'Yalnız III' seçeneğidir: süre bitiminden sonra kesin ihracata dönüşümün yasak olduğunu sanan aday IV'ü doğru kabul eder. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 453)

17. **D** Kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve ihracat rejimine ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uyulmuş olması

Gümrük Yönetmeliği md. 453

Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici ihracat eşyası için ilgili kurumca veya gümrük idaresince verilen süre ile varsa ek sürelerin, böyle bir süre yoksa Kanundaki üç yıllık süre ile varsa ek sürelerin bitiminden önce geçici ihracatın kesin ihracata dönüştürülmek istenmesi halinde, kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve ihracat rejimine ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uyulmuş olması kaydıyla katı ihracata dönüştürülmesine izin verilir ve ilgili rejim sonlandırılır. Mücbir sebep belgesi süre uzatımı talebine, ihracat vergilerinin tahsili süresinde geri getirilmediği tespit edilen geçici ihracat eşyasına, teminat ise geri gelen eşyanın hak ve menfaatlerin tespitinden önce teslimine ilişkindir. Aynıyet tespiti geri gelen eşyanın muafiyetinde aranır; kesin ihracata dönüştürmede eşyanın Türkiye'ye getirilmesi söz konusu değildir. En güçlü çeldirici beyanname ile ihracat vergisi tahsilini birleştiren seçenektir: ihracat vergileri, sürelerin bitiminde geri getirilmediği tespit edilen eşya için öngörülmüştür. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 453)

18. **E** Ticaret politikası önlemleri yalnızca serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında uygulanır; yeniden ihraç edilecek eşyaya bu önlemler uygulanmaz.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 163, 165

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşımda olmayan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihracı mümkündür ve ticaret politikası önlemleri dahil olmak üzere eşyanın ihracı için öngörülen işlemler, gerektiğinde yeniden ihraç edilecek eşyaya da uygulanır. Yanlış ifade, bu önlemlerin yalnızca serbest dolaşımdaki eşyanın ihracına özgü olduğunu söyleyerek hükmü tersine çevirmektedir. Diğer ifadeler Kanunla örtüşür: Gümrük Müsteşarlığı, ticaret politikası önlemleri dahil olmak üzere eşyanın ihracı veya yeniden ihracına ilişkin işlemlerin veya önlemlerin gerektirdiği hâllerde yeniden ihracatı yasaklar; Türkiye Gümrük Bölgesinde bulundukları sırada ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ihraç edilmek istenmesi hâlinde gümrük beyannamesi verilmesi gerekir; serbest dolaşımda olmayan eşyanın, ihracata ilişkin ticaret politikası önlemlerinin uygulanmayacağını öngören şartlı muafiyet içeren bir gümrük rejimine tabi tutulabileceği hâller yönetmelikle belirlenir. En güçlü tuzak, şartlı muafiyet içeren rejime ilişkin hükümdür: şartlı muafiyetli rejimde önlemlerin uygulanmayabileceğini gören aday, yeniden ihracatta da önlemlerin hiç uygulanmayacağını sanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 163, 165)

19. **C** İmha veya gümrüğe terk işlemlerinden doğan masraflar, işlemler gümrük idaresinin gözetiminde yapıldığı için Hazinece karşılanır

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 164, 165

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşımda olmayan eşyanın hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde, gümrük idaresinin gözetiminde imhası veya gümrüğe terk edilmesi mümkündür; işlemin gümrük gözetiminde yapılması masrafların Hazinece karşılanması sonucunu doğurmaz. İmha sonucunda çıkan artık ve atıklar serbest dolaşımda olmayan eşya için öngörülen bir işlem veya kullanıma tabi tutulur ve Kanunda belirlenen işlemler tamamlanıncaya kadar gümrük gözetimi altında kalır. Müsteşarlıkça belirlenen haller saklı kalmak üzere eşyanın imhası gümrük idarelerine önceden bildirilir. En güçlü çeldirici, artık ve atıkların gözetimde kalmaya devam ettiğini söyleyen seçenektir: imhayla birlikte gözetimin sona erdiğini sanan aday bu doğru ifadeyi işaretler. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 164, 165)

20. **D** Eşya imhasının bildirimi ilgili kişi tarafından sözlü olarak da yapılabilir; bildirimin imzalanması gerekmez

Gümrük Yönetmeliği md. 434

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşya imhasının bildirimi ilgili kişi tarafından yazılı olarak yapılır ve imzalanır; sözlü veya imzasız bildirim öngörülmemiştir. Bildirim, gümrük idarelerinin imhayı denetlemesi için yeteri kadar zaman verecek bir süre içinde yapılır. Eşya için tescil edilmiş bir gümrük beyannamesi varsa gümrük idaresi beyanname üzerine imhaya ilişkin şerh düşer ve beyannameyi iptal eder; bu hüküm Hazineye terk edilen eşya için de uygulanır. Gümrük görevlileri imha sırasında hazır bulunur; kalan artık ya da atık miktarını ve tipini, uygulanabilecek mali yüklerin tespiti ve başka bir işlem veya kullanıma girdiğinde kullanılması için tutanakla tespit eder ya da beyanname üzerinde belirtir. En güçlü çeldirici Hazineye terk edilen eşyaya ilişkin seçenektir: şerh ve iptal hükmünün terk edilen eşyaya da uygulandığını bilmeyen aday bu doğru ifadeyi işaretler. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 434)

BÖLÜM 37 · SERBEST BÖLGELER

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bir serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan eşyaya ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Eşya, serbest bölgede en fazla on iki ay kalabilir.
- II. Eşya, gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulabilir.
- III. Eşya, serbest bölgeden çıkarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihraç edilebilir.
- IV. Eşya, hariçte işleme rejimine tabi tutulabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) II ve III

2- Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest bölgeye konulmuş eşya için düzenlenen Gümrük Statü Belgesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Belge, gümrük idaresince doldurularak gümrük, yükümlü ve bölge müdürlüğü nüshaları olmak üzere üç nüsha düzenlenir.
- B) Hatalı beyanla düzenlendiği idarece anlaşılan belge iptal edilip yenisi düzenlenir; iptal edilen belge tescil defterine meşruhat düşülerek dosyasında saklanır.
- C) Belgeler elektronik ortamda kayda alınır ve her ay birden başlamak üzere müteselsil sıra numarası verilir.
- D) Düzenlenmiş belgenin çalınması veya zayi edilmesi hâlinde, ilgilinin yazılı talebi üzerine gümrük idaresince aynı içerikte yeni bir belge düzenlenir.
- E) Belge, ilgilinin talebi aranmaksızın serbest bölgeye konulan her eşya için gümrük idaresince re'sen düzenlenir.

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi, Gümrük Statü Belgesinin düzenlendiği hâller arasında yer almaz?

- A) Eşyanın serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerine getirilmesi hâlinde
- B) Eşyanın serbest bölgeye geri getirilmesi ya da bir gümrük rejimine tabi tutulması hâlinde
- C) Serbest bölgeye konulan ve elleçleme işlemlerine tabi tutulan eşyanın dikkate alınması gerekli vergilendirme unsurlarının belirlenmesi amacıyla
- D) Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden serbest bölgelere ihracat beyannamesi kapsamında gönderilen eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla bölgeye giriş aşamasında
- E) Serbest bölge işlem formu ile transit olarak serbest bölgeye giriş yapan Avrupa Topluluğu veya üçüncü ülke menşeli eşya için bölgeye giriş aşamasında

4- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest bölgelerin gümrük rejimleri ve menşe hükümleri karşısındaki durumu ile bölgedeki eşyaya ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Serbest bölgeler, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihe kadar, gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sayılır.
- II. Serbest bölgeler, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihe kadar, menşe hükümlerinin uygulanması bakımından da Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sayılır.
- III. Gümrük Statü Belgesi, ilgilinin talebi üzerine serbest bölgeye konulmuş eşyanın menşesini onaylamak üzere gümrük idarelerince düzenlenir.
- IV. Bölgeye getirilen ve bir parti olarak toplam fatura bedeli 5.000 ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasını geçmeyen Türkiye çıkışlı mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve IV
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve IV
- E) I, III ve IV

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest bölgeye konulmuş eşyanın gümrük statüsünün onay belgesi ile veya başka yoldan kanıtlanamaması hâlinde söz konusu eşya; ihracat vergilerinin uygulanması bakımından ve diğer tüm hâllerde sırasıyla nasıl kabul edilir?

- A) Serbest dolaşımda olmayan eşya – Serbest dolaşımda bulunan eşya
- B) Serbest dolaşımda olmayan eşya – Serbest dolaşımda olmayan eşya
- C) Serbest dolaşımda bulunan eşya – Serbest dolaşımda bulunan eşya
- D) Serbest dolaşımda bulunan eşya – Serbest dolaşımda olmayan eşya
- E) Türkiye menşeli eşya – Üçüncü ülke menşeli eşya

6- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre işletici veya bölge kurucu ve işleticisinin (B.K.İ.) faaliyet ruhsatı ile bu ruhsata ek olarak verilen ruhsatlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İşletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatının muhasebe kayıtları ile ek ruhsatların muhasebe kayıtları, Genel Müdürlüğün izniyle birleştirilebilir.
- B) İşletici veya B.K.İ.'ler, işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesi akdedilmesini müteakip işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatı alır.
- C) İşletici veya B.K.İ.'lerin gerçekleştireceği işyeri kiralama ve depo işletmeciliği faaliyetleri, işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatına ek olarak verilecek ruhsatlar altında yürütülür.
- D) İşletici veya B.K.İ. faaliyetinin gereği olarak bölgede yürütülecek hizmet faaliyetleri, işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatı altında ya da bu ruhsata ek olarak verilecek ruhsatlar altında yürütülür.
- E) Ek ruhsatlar, işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesinde aksi düzenlenmedikçe işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatının tabi olduğu Özel Hesap yükümlülüklerine tabidir.

7- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre serbest bölgelerde yürütülen hizmet faaliyetlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bölgedeki bankalar, bölgedeki faaliyetleriyle ilgili olarak öncelikle kullanıcılara kredi verirler.
- B) Bölgeye gelen malların yükleme, boşaltma ve taşıma hizmetleri işletici veya B.K.İ. tarafından yapılır.
- C) İşletici veya B.K.İ.'nin olmadığı bölgelerde yükleme, boşaltma ve taşıma hizmetleri Bölge Müdürlüğünün bilgisi dahilinde diğer özel kişi veya kuruluşlara da yaptırılabilir.
- D) Gümrük müşavirliği hizmet faaliyeti bölgede ancak Faaliyet Ruhsatı alınarak yürütülebilir; Bölge Müdürlüğünden temin edilecek Giriş İzin Belgesi ile yerine getirilemez.
- E) İşletici veya B.K.İ.'nce hazırlanan Serbest Bölge Hizmet Tarifesi, Bölge Müdürlüğünün de görüşü alınarak Genel Müdürlükçe onaylanır.

8- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nde "Serbest Bölgeye iş görüşmesi, ziyaret ve benzerleri gibi kısa süreli, süreklilik arz etmeyen girişler için verilen belge" olarak tanımlanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Giriş İzin Belgesi
- B) Görev Kartı
- C) Ziyaretçi Araç Giriş Kartı
- D) Açık Alan Kullanma Belgesi
- E) Özel İzin Belgesi

9- 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun serbest bölgelerden elde edilen gelirlere ilişkin hükmünde yer alan aşağıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

"Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden ve bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden oranında, peşin olarak ödenecek ücretler"

- A) binde 9 – binde 1
- B) binde 1 – binde 9
- C) binde 1 – binde 1
- D) binde 9 – binde 9
- E) binde 1 – yüzde 4

10- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre arazisi Hazinesin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde, Faaliyet Ruhsatının süresi sona erdiği için üstyapıyı tahliye etmesi gereken kullanıcıya verilecek tahliye süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Süreyi Genel Müdürlük belirler; tahliye süresi en az bir ay olup ek sürelerle birlikte en çok on iki aya ulaşabilir.
- B) Süreyi Genel Müdürlük belirler; tahliye süresi en az üç ay olup ek sürelerle birlikte en çok altı aya ulaşabilir.
- C) Süreyi Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü belirler; tahliye süresi en az bir ay olup ek sürelerle birlikte en çok altı aya ulaşabilir.
- D) Süreyi Genel Müdürlük belirler; tahliye süresi en az bir ay olup ek sürelerle birlikte en çok altı aya ulaşabilir.
- E) Süreyi Genel Müdürlük belirler; tahliye süresi en az bir ay, en çok altı ay olup verilecek ek süreler bu sınıra dahil değildir.

11- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre doğal gaza ilişkin faaliyetlerin bölge kurucu ve işleticileri (B.K.İ.) tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, B.K.İ.'nin hizmet tarifesinde belirlenecek oranlara göre kullanıcının tüketim maliyeti üzerinden kullanıcılardan ayrıca tahsil edebileceği bedel en fazla yüzde kaçtır?

- A) Yüzde 4
- B) Yüzde 5
- C) Yüzde 10
- D) Yüzde 30
- E) Yüzde 40

12- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre kullanıcıların, hizmetleri veren işletici veya bölge kurucu ve işleticisi (B.K.İ.) ile ilgili itiraz ve şikâyetleri hangi süre içinde ve nereye yapılır?

- A) İtiraz ve şikâyet konusu olayı öğrendikleri tarihten itibaren en geç üç gün içinde Genel Müdürlüğe
- B) İtiraz ve şikâyet konusu olayı öğrendikleri tarihten itibaren en geç üç gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne
- C) İtiraz ve şikâyet konusu olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne
- D) İtiraz ve şikâyet konusu olayı öğrendikleri tarihten itibaren otuz gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne
- E) Tebligatın yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde serbest bölgenin bulunduğu yerdeki vergi dairesine

13- 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'na göre serbest bölgelerde "kullanıcı" deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Faaliyet ruhsatı alan ve serbest bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişi
- B) Serbest bölgeyi işleten kamu kurum ve kuruluşu ile yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişi
- C) Eşyanın antrepo rejimi beyanında bulunan kişi veya bu kişinin hak ve yükümlülüklerinin devredildiği kişi
- D) Arazisi özel mülkiyete ait serbest bölgede, aidat ve benzeri bölge katılım bedellerini ödemekle yükümlü olan mülk sahibi
- E) Faaliyet Ruhsatı ve Depo Kullanma Belgesi alan kişilerin bölgede iş ve işlemlerini yürüten temsilcisi, görevlisi veya işçisi

14- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi, serbest bölgelere getirilmesi yasak olan mallar arasında yer almaz?

- A) Ateşli silahlar ve bunların mühimmatı
- B) Radyoaktif maddeler
- C) Parlayıcı ve patlayıcı maddeler
- D) Tehlikeli ve zehirli atıklar
- E) Bakanlıkça belirlenen diğer mallar

15- 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, serbest bölgelerde uygulanmayan hükümler arasında yer almaz?

- A) 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümleri
- B) 5682 sayılı Pasaport Kanunu hükümleri
- C) 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümleri
- D) Diğer kanunların 3218 sayılı Kanuna aykırı hükümleri
- E) Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri

16- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest bölgelerde tutulan envanter kayıtlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Serbest bölgeden eşya çıkarılmasına ilişkin ayrıntılar, çıkıştan sonra kırk sekiz saat içinde envanter kayıtlarına geçirilir.
- B) Bilgisayar ortamında tutulan envanter kayıtları defter hükmündedir.
- C) Eşya, serbest bölgede ilgili kişiye ait yere konulmasından sonra kırk sekiz saat içinde envanter kayıtlarına geçirilir.
- D) İşletici ve/veya kullanıcı tarafından eşyanın kaybolduğu fark edildiğinde, durum gümrük idarelerine derhal bildirilir.
- E) Kullanıcının faaliyette bulunabilmesi, envanter kayıtlarının gümrük idaresince onaylanmasına bağlıdır.

17- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ilgili rejimde öngörülen hâllerde, serbest dolaşıma girişi veya geçici ithalata tabi tutulması ithalat vergileri ya da tarım veya ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasını gerektirmeyen eşyanın serbest bölgede kullanılması veya tüketilmesi mümkündür. Bu eşya için hangi durumda gümrük beyannamesi verilmesi zorunludur?

- A) Eşyanın serbest bölgede bulunan tesislerde makina-teçhizat veya demirbaşa kayıtlı eşya olarak kullanılması hâlinde
- B) Eşyanın serbest bölgede yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunanlara gemi inşasında kullanılmak üzere teslim edilmesi hâlinde
- C) Eşyanın ihracat vergilerine veya ihracatla ilgili diğer hükümlere tabi olması hâlinde
- D) Eşyanın parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulunduğu eşya için tehlikeli nitelikte olması hâlinde
- E) Eşyanın bir kota veya tarife tavanına tabi olması hâlinde

18- Serbest bölgede iki yıldır depolanan serbest dolaşımda olmayan bir eşya için gümrük yükümlülüğü doğmuştur. Eşyanın gümrük kıymeti fiilen ödenen fiyata dayanmaktadır:

- Fiilen ödenen fiyat: 100.000 avro
- Fiyatın içinde yer alan ve faturada fiyattan ayrı olarak gösterilen, eşyanın serbest bölgede kalış süresi içindeki depolanma masrafları: 6.000 avro
- Fiyatın içinde yer alan ancak faturada ayrıca gösterilmeyen, aynı dönemdeki muhafaza masrafları: 2.000 avro

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bu eşyanın gümrük kıymeti kaç avrodur?

- A) 92.000 avro
- B) 94.000 avro
- C) 98.000 avro
- D) 100.000 avro
- E) 106.000 avro

19- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest bölgelerde gümrük gözetimi ve kontrolüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bir serbest bölgeye giriş veya çıkış yapan kişiler ve nakil araçları gümrük idaresi tarafından kontrol edilir.
- B) Gümrük idareleri, Kanunda yer alan hükümlere uyacağı hususunda ciddi şüphe uyandıran kişilerin serbest bölgeye girişine izin vermeyebilir.
- C) Serbest dolaşıma giriş rejimi ve ihracat rejimi hükümlerine göre yapılacak gümrük kontrolü yalnızca serbest bölgenin giriş ve çıkış kapılarında yapılabilir.
- D) Taşıma belgesi deyimi, eşyanın vasıflarının belirlenmesine yarayacak bilgileri taşıdığı sürece nakliye senedi, teslim makbuzu, özet beyan veya sevk pusulası gibi taşıma ile ilgili herhangi bir belgeyi ifade eder.
- E) İşletici ve/veya kullanıcılar, serbest bölgede çalıştırdıkları kişilerin gümrük mevzuatına uygun olarak görevlerini noksansız yerine getirmeleri için gerekli önlemleri alırlar.

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest bölgede, ticaret politikası önlemlerine tabi olmayan üçüncü ülke menşeli girdiler ile Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan girdiler birlikte kullanılarak üretilen eşyanın, statü belgesi olarak A.TR Dolaşım Belgesi ile Avrupa Birliği ülkelerine gönderilmek istenmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

- A)** Eşya serbest bölgede işlem gördüğünden A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenemez; eşya ancak menşe şahadetnamesi ile gönderilebilir.
- B)** Girdilerin bir kısmı Türkiye'de serbest dolaşımda bulunduğundan, gümrük beyannameleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda herhangi bir vergi tahsilatı yapılmaksızın A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenir ve vize edilir.
- C)** A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için telafi edici vergi tahsil edilir ve eşya için düzenlenmiş ithal lisansı ibraz edilir.
- D)** Tespit ve Tahakkuk Kağıdı üzerinden üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapıp CIF değeri belirlenerek gümrük vergisi tahsil edilir; vızne alındısının ibrazı üzerine A.TR Dolaşım Belgesi vize edilir.
- E)** Gümrük vergisi dışında, ithalatta tahsili gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile eş etkili mali yükler tahsil edilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

7/24 EĞİTİM MERKEZİ

Bölüm 37 · Serbest Bölgeler — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	B	C	A	D	A	D	E	B	D	C	B	A	C	E	A	E	B	C	D

- E** II ve III 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 156, 157, 160

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre sınırsızdır; bu nedenle I. ifade yanlıştır. On iki aylık sınır, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nde bakım-onarım gibi nedenlerle bölgeye geçici olarak gelen ve kullanıcının kendisine ait olmayan mallar için konulmuştur. Kanun, serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan eşyanın serbest dolaşıma girebileceğini, izne gerek olmaksızın mutaat elleçlemeye, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine tabi tutulabileceğini, gümrüğe terk veya imha edilebileceğini sayar; II. ifade doğrudur. Mevzuatın aksini öngörmediği hâllerde serbest bölgeden çıkan eşya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç veya yeniden ihraç edilebilir; III. ifade doğrudur. Hariçte işleme rejimi ise serbest bölgedeki serbest dolaşımda olmayan eşyaya uygulanabilecek işlemler arasında sayılmamıştır; Kanun hariçte işlemeyi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini serbest bölgeden terk etmesi hâlinde uyulacak hükümler arasında anar. En güçlü tuzak IV. ifadedir: liste dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işlemeyi saydığı için hariçte işlemenin de sayıldığı sanılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 156, 157, 160; SBUY 58)
- B** Hatalı beyanla düzenlendiği idarece anlaşılan belge iptal edilip yenisi düzenlenir; iptal edilen belge tescil defterine meşruhat düşülerek dosyasında saklanır. Gümrük Yönetmeliği md. 424; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 155

Gümrük Yönetmeliği'ne göre Gümrük Statü Belgesi, ilgilinin talebi üzerine gümrük idarelerince serbest bölgeye konulmuş eşyanın gümrük statüsünü onaylayan belgedir; Kanun da bu belgenin ilgilinin talebi üzerine verileceğini söyler. Belgenin düzenlenmesi sırasında hatalı beyan yapıldığı idarece anlaşılırsa belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir; iptal edilen belgeler atılmaz, tescil defterine gerekli meşruhat verilerek dosyasında saklanır. Belgeyi yükümlü doldurur; gümrük ve yükümlü nüshaları olmak üzere iki nüsha düzenlenir ve gümrük idaresince onaylanır. Belgeler elektronik ortamda kayda alınır ve her yıl birden başlamak üzere müteselsil sıra numarası alır. En güçlü çeldirici çalınma veya zayı hâlidir: bu durumda yeni belge düzenlenmez, ilgilinin yazılı talebi üzerine belgenin tasdikli bir örneği verilir; 'yeni belge düzenlenir' ifadesi hatalı beyan hâline aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 424; GK 155)
- C** Serbest bölgeye konulan ve elleçleme işlemlerine tabi tutulan eşyanın dikkate alınması gerekli vergilendirme unsurlarının belirlenmesi amacıyla Gümrük Yönetmeliği md. 424, 426

Gümrük Yönetmeliği'ne göre Gümrük Statü Belgesi üç hâlde düzenlenir: eşyanın serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerine getirilmesi, serbest bölgeye geri getirilmesi ya da bir gümrük rejimine tabi tutulması; Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden serbest bölgelere ihracat beyannamesi kapsamında gönderilen eşyanın serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla bölgeye giriş aşaması; serbest bölge işlem formu ile transit olarak bölgeye giren Avrupa Topluluğu veya üçüncü ülke menşeli eşya için bölgeye giriş aşaması. Elleçleme işlemlerine tabi tutulan eşyanın dikkate alınması gerekli vergilendirme unsurlarının belirlenmesi ise Gümrük Statü Belgesinin değil, beyan sahibinin talebi üzerine düzenlenebilen INF 8 Bilgi Formunun işlevidir. En güçlü tuzak, iki belgenin de serbest bölgedeki eşya için gümrük idaresince verilmesidir: statü belgesi eşyanın serbest dolaşımda olup olmadığını onaylar, INF 8 vergilendirme unsurlarını belirler. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 424, 426)
- A** I ve IV Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 30; Gümrük Yönetmeliği md. 424

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre serbest bölgeler, Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihe kadar gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşe hükümlerinin uygulanması bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi sayılır. Bu nedenle I. ifade doğru, II. ifade yanlıştır. Gümrük Yönetmeliği'ne göre Gümrük Statü Belgesi, ilgilinin talebi üzerine gümrük idarelerince serbest bölgeye konulmuş eşyanın gümrük statüsünü, yani serbest dolaşımda olup olmadığını onaylar; menşe onaylamaz. III. ifadede 'gümrük statüsü' yerine 'menşe' yazıldığı için ifade yanlıştır. Bir parti olarak toplam fatura bedeli 5.000 ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasını geçmeyen ve bölgeye getirilen Türkiye çıkışlı mallar isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir; IV. ifade doğrudur. En güçlü tuzak statü ile menşenin karıştırılmasıdır: serbest bölge gümrük rejimleri bakımından dışarıda sayılırken menşe bakımından içeride sayılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD SBUY 30; GY 424)

5. **D Serbest dolaşımda bulunan eşya – Serbest dolaşımda olmayan eşya** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 155, 162
- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi veya geri gelmesi ya da bir gümrük rejimine tabi tutulması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine verilen onay belgesi eşyanın gümrük statüsünün tespitinde kanıt olarak kullanılır. Statü onay belgesi ile veya başka yoldan kanıtlanamazsa eşya; ihracat vergilerinin, ihracat lisanslarının veya ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından serbest dolaşımda bulunan eşya, diğer tüm hâllerde serbest dolaşımda olmayan eşya olarak kabul edilir. En güçlü çeldirici iki durumda da 'serbest dolaşımda olmayan eşya' diyen seçenektir: kanıt yoksa eşyanın her bakımdan yabancı sayılacağı sanılır, oysa ihracat tarafında eşya serbest dolaşımda kabul edilir. Menşe ifadeleri ise yanlış eksendedir: onay belgesi ve bu karine eşyanın menşei değil, gümrük statüsünü belirler. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 155, 162)
6. **A İşletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatının muhasebe kayıtları ile ek ruhsatların muhasebe kayıtları, Genel Müdürlüğün izniyle birleştirilebilir.** Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 25
- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne 6 Şubat 2026 tarihli ve 33160 sayılı Resmî Gazete ile eklenen hükme göre işletici veya B.K.İ.'ler, işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesinin akdedilmesinin ardından işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatı alır. İşyeri kiralama ve depo işletmeciliği faaliyetleri bu ruhsata ek olarak verilecek ruhsatlar altında; işletici veya B.K.İ. faaliyetinin gereği olarak yürütülecek hizmet faaliyetleri ise ana ruhsat altında ya da ek ruhsatlar altında yürütülür. Ana ruhsatın muhasebe kayıtları ile ek ruhsatların muhasebe kayıtları hiçbir şekil ve surette birleştirilemez; Genel Müdürlük izniyle birleştirme imkânı öngörülmemiştir. Ek ruhsatlar, sözleşmede aksi düzenlenmedikçe ana ruhsatın tabi olduğu Özel Hesap yükümlülüklerine tabidir. En güçlü tuzak, Yönetmelikte pek çok işlemin Genel Müdürlük onayına bağlanmış olmasıdır; bu hükümde ise 'hiçbir şekil ve surette' kaydı mutlak bir yasak koyar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD SBUY 25)
7. **D Gümrük müşavirliği hizmet faaliyeti bölgede ancak Faaliyet Ruhsatı alınarak yürütülebilir; Bölge Müdürlüğünden temin edilecek Giriş İzin Belgesi ile yerine getirilemez.** Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 48, 49, 50
- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre bölgede sigortacılık, nakliye acenteliği, gümrük müşavirliği, yeminli mali müşavirlik, serbest muhasebeci mali müşavirlik, serbest muhasebecilik ve eksperlik gibi hizmet faaliyetleri ile Genel Müdürlükçe uygun görülecek diğer hizmet faaliyetleri, Faaliyet Ruhsatı alınarak yürütülebileceği gibi Bölge Müdürlüğünden temin edilecek Giriş İzin Belgesi ile de yerine getirilebilir. Gümrük müşavirliği için Faaliyet Ruhsatı zorunlu değildir. Diğer seçenekler doğrudur: bölgedeki bankalar faaliyetleriyle ilgili olarak öncelikle kullanıcılara kredi verir; yükleme, boşaltma ve taşıma hizmetlerini işletici veya B.K.İ. yapar, bunların olmadığı bölgelerde bu hizmetler Bölge Müdürlüğünün bilgisi dahilinde diğer özel kişi veya kuruluşlara da yaptırılabilir; Serbest Bölge Hizmet Tarifesi Bölge Müdürlüğünün de görüşü alınarak Genel Müdürlükçe onaylanır. En güçlü tuzak meslek önyargısıdır: müşavirin bölgede iş yapabilmesi için mutlaka ruhsat alması gerektiği sanılır; Yönetmelik iki yolu da açık tutar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD SBUY 48, 49, 50)
8. **E Özel İzin Belgesi** Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 4, 13; Gümrük Yönetmeliği md. 423
- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği, serbest bölgeye iş görüşmesi, ziyaret ve benzerleri gibi kısa süreli, süreklilik arz etmeyen girişler için verilen belgeyi Özel İzin Belgesi olarak tanımlar. Giriş İzin Belgesi, Faaliyet Ruhsatı ve Depo Kullanma Belgesi alanlar ile bunların temsilcisi, görevlisi ve işçileri ve bölgede her türlü iş veya işlemlerini yürüten kişiler için; Görev Kartı ise Bölge Müdürlüğü, diğer kamu kurumu birimleri ve işletici veya B.K.İ. nezdinde çalışan görevliler için düzenlenir. Gümrük Yönetmeliği de serbest bölgeye giren veya çıkan kişilerin bu üç belgeden birini gümrük personeline ibraz edeceğini söyler. En güçlü çeldirici Ziyaretçi Araç Giriş Kartıdır: o da süreklilik arz etmeyen günlük girişler içindir, ancak kişilerin değil araçların giriş ve çıkışında kullanılan bir karttır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD SBUY 4, 13; GY 423)
9. **B binde 1 – binde 9** 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu md. 7
- 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'na göre serbest bölgelerden elde edilen gelirler arasında, yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1 ve bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında peşin olarak ödenecek ücretler yer alır. Giriş tarafında düşük oran CIF değerine, Türkiye'ye çıkış tarafında yüksek oran FOB değerine uygulanır. Kanun, yatırım ve tesis safhasında kullanılan mallar ile fason üretim amacıyla getirilen mallar gibi bazı malları bu ücrete tabi tutmaz; bakım-onarım ve fason üretimde ücret yaratılan katma değer üzerinden alınır. En güçlü çeldirici oranların yer değiştirdiği seçenektir; binde 9 ayrıca Yönetmelikte bölgeden Türkiye'ye geçici çıkarılan mallar için alınan teminat oranı olarak da geçer. Yüzde 4 ise işletici ve B.K.İ.'lerin net aylık gelirlerinden alınan ücretin oranıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD SK 7; SBUY 41, 58)

10. **D** Süreyi Genel Müdürlük belirler; tahliye süresi en az bir ay olup ek sürelerle birlikte en çok altı aya ulaşabilir. *Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 52*

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre arazisi Hazinesinin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde Faaliyet Ruhsatının süresi sona eren veya ruhsatı iptal edilen ve üstyapıyı tahliye etmesi gereken kullanıcılara Genel Müdürlükçe bir aydan az, altı aydan fazla olmamak üzere tahliye süresi verilir. Kullanıcının uzatma talebi tahliyeye konu malların listesiyle Bölge Müdürlüğüne yapılır; ancak verilecek ek süreler de dahil olmak üzere tahliye süresi hiçbir şekilde altı ayı geçemez. Gümrük idaresinin görevi, süre sonunda çıkarılmayan malların aynen muhafazası için tedbir almaya katılmaktır; süreyi o belirlemez. En güçlü çeldirici ek sürelerin sınıra dahil olmadığını söyleyen seçenektir: Yönetmelik ek süreleri açıkça altı aylık üst sınırın içinde sayar. On iki ay, bakım-onarım için bölgeye geçici gelen malların bekleme süresidir; üç ay ise stok farkında işlem formlarının durdurulma süresidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD SBUY 52)

11. **C** Yüzde 10 *Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 26/A; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu md. 9*

3218 sayılı Kanun, bölge içi doğal gaz dağıtım ve satışı nedeniyle kullanıcılardan tahsil edilecek bedelin üst limitinin yönetmelikle düzenleneceğini öngörür. Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre B.K.İ. tarafından kullanıcılara yapılan doğal gaz satışında birim doğal gaz alım fiyatının üzerine herhangi bir bedel ilave edilemez ve faturaya herhangi bir ad altında ücret yansıtılamaz. Ancak en fazla yüzde on olmak şartıyla, hizmet tarifesinde belirlenecek oranlara göre kullanıcının tüketim maliyeti üzerinden hesaplanacak bedel B.K.İ. tarafından ayrıca tahsil edilebilir. Diğer oranlar aynı Yönetmeliğin sayı havuzundandır: yüzde 4, işletici ve B.K.İ.'lerin net aylık gelirlerinden alınan ücret; yüzde 5, stok sayımında faaliyet ruhsatının uyarısız iptalini belirleyen eşik; yüzde 30, B.K.İ.'ye aktarılabilecek gelir payının üst sınırı; yüzde 40, ilk kez faaliyete geçecek bölgelerde yüzde 63 yerine uygulanan oran. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD SBUY 26/A; SK 9)

12. **B** İtiraz ve şikâyet konusu olayı öğrendikleri tarihten itibaren en geç üç gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne *Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 43, 51*

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği itiraz ve şikâyetleri konusuna göre ayırır. Faaliyet Ruhsatı, Giriş İzin Belgesi ve İnşaat Ruhsatı gibi ruhsat ve izinler hakkındaki itiraz ve şikâyetler Genel Müdürlüğe yapılır. Hizmetleri veren işletici veya B.K.İ. ile ilgili itirazlar ise kullanıcılar tarafından itiraz ve şikâyet konusu olaya muttali olunduğu, yani olayın öğrenildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır. Süre olayın meydana geldiği tarihten değil, öğrenildiği tarihten başlar. Otuz günlük süre, ödenmeyen özel hesap gelirleri için yapılan tebligata itiraz süresidir; vergi dairesi ise süresinde ödenmeyen özel hesap alacaklarının takibi için Bölge Müdürlüğünce bildirim yapılan yerdir. En güçlü çeldirici Genel Müdürlüğe başvuru öngören seçenektir: o merci ruhsat ve izin itirazlarına aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD SBUY 43, 51)

13. **A** Faaliyet ruhsatı alan ve serbest bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişi *3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu md. 3, 5; Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 4; Gümrük Yönetmeliği md. 419*

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'na göre kullanıcı, faaliyet ruhsatı alan ve bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişidir; Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği ve Gümrük Yönetmeliği de aynı tanımı tekrarlar. Tanımın iki unsuru birlikte aranır: faaliyet ruhsatı ve bölgede belli bir işyeri. Serbest bölgeyi işleten kamu kurum ve kuruluşu ile yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişiler aynı maddede işletici olarak tanımlanır. Eşyanın antrepo rejimi beyanında bulunan veya hak ve yükümlülükleri kendisine devredilen kişi ise Gümrük Kanunu'nun antrepo rejimindeki kullanıcıdır; aynı kelimenin komşu rejimdeki anlamı en güçlü tuzaktır. Kanun, arazisi özel mülkiyete ait bölgelerde kullanıcı niteliğini haiz olmayan mülk sahiplerini aıdat ve benzeri bölge katılım bedelleri bakımından kullanıcılarla aynı mali yükümlülüklerle tabi tutar; bu yükümlülük onları kullanıcı yapmaz. Faaliyet Ruhsatı ve Depo Kullanma Belgesi alanların temsilci, görevli ve işçileri ise bölgeye Giriş İzin Belgesi ile girer. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD SK 3, 5; SBUY 4; GY 419)

14. **C** Parlayıcı ve patlayıcı maddeler *Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği md. 32; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 154*

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ne göre ateşli silahlar ve bunların mühimmatının, radyoaktif maddelerin, tehlikeli ve zehirli atıklar ile Bakanlıkça belirlenen diğer malların bölgelere getirilmesi yasaktır. Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, yanmayı artırıcı veya bir arada bulunduğu mallar için tehlikeli olan maddeler ise yasak değildir; özel düzenek veya yapıların bulunması şartıyla bölgelere getirilebilir. Gümrük Kanunu da bu nitelikteki eşyanın serbest bölgelerde niteliklerine uygun yerlere konulacağını söyler. Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin giriş ve çıkışı Sağlık Bakanlığının uyguladığı mevzuata, bölgede ateşli silah üretimi ise ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya Millî Savunma Bakanlığının uyguladığı mevzuata tabidir. En güçlü tuzak sağduyudur: tehlikeli görüldüğü için parlayıcı ve patlayıcı maddelerin de yasak listesinde olduğu sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD SBUY 32; GK 154)

15. E Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu md. 10, 12

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'na göre serbest bölgelerde 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Belediye Kanununun sayılan bazı konular dışındaki hükümleri, 5682 sayılı Pasaport Kanunu, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Buna karşılık Kanun, serbest bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerinin uygulanacağını açıkça söyler; yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılabilmesi bu sonucu değiştirmez. En güçlü tuzak şağıduyudur: yabancı personel ve yabancı yatırım ağırlıklı bölgelerde sosyal güvenlik mevzuatının da uygulanmadığı sanılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD SK 10, 12)

16. A Serbest bölgeden eşya çıkarılmasına ilişkin ayrıntılar, çıkıştan sonra kırk sekiz saat içinde envanter kayıtlarına geçirilir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 159; Gümrük Yönetmeliği md. 427, 428

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest bölgelerde depolama, işçilik, işleme veya alım ve satım faaliyetlerinde bulunanlar envanter kayıtları tutar ve eşya, söz konusu kişiye ait yere konulmasından sonra kırk sekiz saat içinde envanter kayıtlarına geçirilir. Gümrük Yönetmeliği'ne göre ise serbest bölgeden eşya çıkarılmasına ilişkin ayrıntılar derhal envanter kayıtlarına geçirilir; kırk sekiz saatlik süre çıkış için değil, girişte eşyanın yere konulması için öngörölmüştür. Bu nedenle çıkışın kırk sekiz saat içinde kayda geçirileceğini söyleyen ifade yanlıştır. Diğer ifadeler doğrudur: bilgisayar ortamında tutulan envanter kayıtları defter hükmündedir; işletici ve/veya kullanıcı eşyanın kaybolduğunu fark ettiğinde durumu gümrük idarelerine derhal bildirir; kullanıcının faaliyette bulunabilmesi envanter kayıtlarının gümrük idaresince onaylanmasına bağılıdır. Girişteki kırk sekiz saati doğru bilen aday, aynı sürenin çıkışa da uygulandığını sanabilir; çıkışta süre verilmemiş, kaydın derhal yapılması istenmiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 159; GY 427, 428)

17. E Eşyanın bir kota veya tarife tavanına tabi olması hâlinde

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 154, 155, 158

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşımda olmayan eşya serbest bölgede kural olarak tüketilemez ve kullanılamaz; ancak ilgili rejimde öngörölen hâllerde, eşyanın serbest dolaşıma girişi veya geçici ithalata tabi tutulması ithalat vergileri ya da tarım veya ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasını gerektirmiyorsa bu yasak kullanıma engel oluşturmaz. Bu durumda dahi eşya bir kota veya tarife tavanına tabiyse gümrük beyannamesi verilmesi zorunludur. Tesislerde makina-teçhizat veya demirbaş olarak kullanılan eşya ile bölgede gemi inşasında kullanılmak üzere teslim edilen eşya, durumun tevsiki kaydıyla yasağın dışındadır; bunlar için beyanname şartı konmamıştır. İhracat vergilerine veya ihracatla ilgili diğer hükümlere tabi eşyanın gümrük idarelerine yalnızca bildirilmesi gerekir; parlayıcı ve patlayıcı eşya ise niteliğine uygun yerlere konulur. En güçlü çeldirici ihracat vergisine tabi eşyadır: orada aranan beyanname değil bildirimdir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 154, 155, 158)

18. B 94.000 avro

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 156, 161

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşımda olmayan eşya için gümrük yükümlölüğü doğduğunda, gümrük kıymeti serbest bölgede kalış süresi içindeki depolanma ve muhafaza edilme masraflarını da içeren fiilen ödenmiş veya ödenecek fiyata dayanıyorsa, bu masraflar fiyattan ayrı olarak gösterildiği takdirde gümrük kıymetine dahil edilmez. Eşyanın serbest bölgede kalış süresi sınırsız olduğundan iki yıllık depolama bir sorun oluşturmaz. Faturada ayrı gösterilen 6.000 avroluk depolanma masrafı fiyattan düşölür; ayrıca gösterilmeyen 2.000 avroluk muhafaza masrafı ise şart gerçekleşmediği için fiyatta kalır: $100.000 - 6.000 = 94.000$ avro. Saklı istisna 'ayrı olarak gösterildiği takdirde' şartıdır: iki masrafı birden düşen aday 92.000 avroya ulaşır. 100.000 avro masrafların hiç düşölmediği, 106.000 avro ise masrafın fiyata ayrıca eklendiği yanlıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 156, 161)

19. C Serbest dolaşıma giriş rejimi ve ihracat rejimi hükümlerine göre yapılacak gümrük kontrolü yalnızca serbest bölgenin giriş ve çıkış kapılarında yapılabilir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 153; Gümrük Yönetmeliği md. 420

Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest dolaşıma giriş rejimi ve ihracat rejimi hükümlerine göre yapılacak gümrük kontrolü serbest bölgenin giriş ve çıkış kapılarında yapılabileceği gibi, eşyanın depolandığı serbest bölgedeki yerlerde de yapılabilir; 'yalnızca kapılarda' ifadesi bu nedenle yanlıştır. Diğer seçenekler doğrudur: Kanuna göre serbest bölgeye giriş veya çıkış yapan kişiler ve nakil araçları gümrük idaresince kontrol edilir ve gümrük idareleri Kanun hükümlerine uyacağı hususunda ciddi şüphe uyandıran kişilerin girişine izin vermeyebilir. Yönetmelik, muayene için ibraz edilecek taşıma belgesini eşyanın vasıflarının belirlenmesine yarayacak bilgileri taşıdığı sürece nakliye senedi, teslim makbuzu, özet beyan veya sevki pusulası gibi herhangi bir taşıma belgesi olarak tanımlar ve işletici ile kullanıcılara çalıştırdıkları kişiler için önlem alma yükümlölüğü yükler. En güçlü tuzak, Kanunun 'sınırlar ile giriş ve çıkış noktaları gözetime tabidir' hükmünün kontrolün yalnızca kapılarda yapılacağı biçiminde okunmasıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 153; GY 420)

20. **D** Tespit ve Tahakkuk Kağıdı üzerinden üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapıp CIF değeri belirlenerek gümrük vergisi tahsil edilir; vezne alıncısının ibrazı üzerine A.TR Dolaşım Belgesi vize edilir. *Gümrük Yönetmeliği md. 424, 432*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye'den veya üçüncü ülkelerden serbest bölgelere depolanmak, işlenmek veya ihraç edilmek üzere gelen eşyanın daha sonra Avrupa Birliği ülkelerine statü belgesi olarak A.TR Dolaşım Belgesi ile gönderilmek istenmesi hâlinde Tespit ve Tahakkuk Kağıdı düzenlenir. Eşya tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak serbest bölgede işlem görmüşse, üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapıldıktan sonra CIF değeri belirlenerek gümrük vergisi tahsil edilir; gümrük vezne alıncısının ibrazı üzerine A.TR Dolaşım Belgesi gümrük idaresince vize edilir. Vergi tahsil edilmeden A.TR düzenlenmesi yalnızca eşyanın tamamen Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan girdilerden üretildiği hâle aittir; girdilerin bir kısmının serbest dolaşımda olması bu sonucu doğurmaz ve en güçlü çeldirici budur. Telif edici vergi ve ithal lisansı ticaret politikası önlemlerine tabi üçüncü ülke menşeli eşyada; gümrük vergisi dışındaki vergilerin tahsili ise AB'deki alıcının iade ettiği eşyanın Türkiye'de serbest dolaşıma sokulmasında aranır. A.TR'nin hiç düzenlenemeyeceği iddiası da yanlıştır; Yönetmelik serbest bölgeden A.TR ile gönderimi açıkça düzenler ve Gümrük Statü Belgesi, serbest dolaşım hakkını kazanmış eşyanın serbest bölgeden ihracında A.TR düzenlenmesinde tevsik edici belge olarak kullanılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 424, 432)



BÖLÜM 38 · GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalat kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulan eşyadan biri değildir?

- A) İşyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları ve diğer malzemeler
- B) Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyette bulunan çiftçilerin, komşu ülkedeki mülklerinden elde ettikleri ürünler
- C) Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler
- D) İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya
- E) Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Cumhurbaşkanınca belirlenecek kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ticari gaye güdülmemek ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen ve bu nedenle gümrük vergilerinden muaf tutulan eşya arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Türkiye'de düzenlenen uluslararası spor müsabakalarında kullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünleri
- B) Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler
- C) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri
- D) İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler
- E) Ulusal araştırma geliştirme kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen eşya

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşyadan gümrük vergilerinden muaf olanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Yolcuların kendi kullarımlarına mahsus ticari mahiyette olmayan kişisel eşya
- B) Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait, alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış özel nakil vasıtaları
- C) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya
- D) Türkiye'ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve eğitimle ilgili diğer ev eşyası
- E) Değeri 430 Euro'yu geçmemek üzere yolcuların beraberindeki hediyeelik eşya

4- Gümrük Yönetmeliği'nin diplomatik muafiyetlerden yararlanacak kişiler ile diplomatik muafiyetlerin uygulanmasında karşılıklılık şartına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Milletlerarası resmi kuruluşların Türkiye'de ikamet eden misyon şefleri, diplomatik memurları ile idari ve teknik personeli diplomatik muafiyetlerden yararlanabilir.
- B) Durumları gümrüklere bildirilmemiş olan devletlerin diplomasi memurlarının eşyasına Kanunda yazılı muafiyet ve kolaylıklar uygulanarak keyfiyet Müsteşarlığa intikal ettirilir.
- C) Diplomatik pasaportu haiz olmak kaydıyla resmi bir ziyaret veya görev için Türkiye'ye gelen sivil ve askeri heyetler diplomatik muafiyetlerden yararlanabilir.
- D) Daha az muafiyet ve kolaylık gösteren devletler hakkında karşılıklı uygulanacak muafiyet ve kolaylıklar o nispette azaltılır.
- E) Yabancı devletlerin uygulamakta oldukları diplomatik muafiyet ve kolaylıklara ait değişiklikler Dışışleri Bakanlığı tarafından Müsteşarlığa düzenli olarak bildirilir.

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre diplomatik muafiyetlerden yararlanılarak yurda sokulan bir taşıtın, Dışışleri Bakanlığının önceden izni alınarak diplomatik muafiyet hakkı olan bir kişiye satılması hâlinde gümrük işlemleri aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

- A) İlgililerden yeniden alınacak ve Dışışleri Bakanlığının vizesinden geçmiş elçilik mektupları
- B) İlgiliden alınacak serbest dolaşıma giriş beyannamesi
- C) Taşıtın yurda ilk girişinde düzenlenmiş olan elçilik mektubu
- D) Dışışleri Bakanlığının vizesi aranmaksızın, satışı yapan kişinin bağlı olduğu elçilikçe düzenlenecek mektup
- E) Elektronik ortamda doldurulacak sözlü beyan formu

6- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre aşağıdakilerden hangisi kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtasını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokma hakkından yararlanabilir?

- A) Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçen ve yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden kişi
- B) Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı ülke vatandaşlığını kazanan ve Türkiye'ye yerleşen kişi
- C) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevinden dönen kamu görevlisi
- D) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atandığı için yerleşim yerini Türkiye'ye nakletemeyen kamu görevlisi
- E) Yurt dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden çift uyruklu Türk vatandaşı

7- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre kullanılmış ev eşyasının gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girişine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Çift uyruklu kişiler, kullanılmış ev eşyasını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokma hakkından faydalanırlar.
- B) Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanan kişiler bu muafiyetten faydalanırlar.
- C) Yirmi dört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri bu muafiyetten faydalanırlar.
- D) Yurt dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra bu muafiyetten faydalanmış kişilerin aynı muafiyetten tekrar yararlanabilmeleri için yurt dışında en az on iki ay yeniden ikamet tesis etmeleri gerekir.
- E) Öngörülen süreler içerisinde eşyanın partiler hâlinde getirilmesi, hakkın mükerrer kullanımı olarak değerlendirilir.

8- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre yurt dışından kesin dönüş yapan Türk vatandaşlarının kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Muafiyette aile ünitesi esas alınır ve aile ünitesinin tespitinde vukuatlı nüfus kayıt örneğindeki bilgilere bakılır.
- II. Muafien ithal edilen vasıtanın serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe, aynı kişilerin özel nakil vasıtalarının muafien serbest dolaşıma girişine ilişkin talepleri kabul edilmez.
- III. Türkiye Gümrük Bölgesinde bir takvim yılında kırk beş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır.
- IV. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden kişiler için, Türkiye'de geriye doğru bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olma şartı aranmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, II, III ve IV
- E) I, III ve IV

9- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden kişinin, kullanılmış özel nakil vasıtasını muafien serbest dolaşıma sokmak için gümrük idaresine müracaat edeceği altı aylık süre hangi tarihten itibaren başlar?

- A) İkamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden
- B) Vatandaşlığa geçiş kararından sonra adına nüfus kaydının düzenlendiği tarihten
- C) Vatandaşlığa geçiş kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriş tarihinden
- D) Görev süresinin bitimini müteakip Türkiye'ye ilk giriş tarihinden
- E) Türkiye Gümrük Bölgesine son giriş tarihinden

10- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre yurt dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden bir Türk vatandaşının kullanılmış otomobilinin muaf serbest dolaşıma girişi için başvuruda bulunabilecek kişiler ile başvurunun yapılacağı gümrük idaresi aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Yalnızca kişinin kendisi – Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu veya Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü
- B) Kişinin kendisi veya vekâletname verdiği gümrük müşaviri; eşi başvuruda bulunamaz – Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu veya Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü
- C) Kişinin kendisi, eşi veya Gümrük Kanunu uyarınca temsil yetkisini haiz kişiler – Aracın giriş yaptığı veya bulunduğu yerdeki herhangi bir yetkili gümrük idaresi
- D) Kişinin kendisi, eşi veya Gümrük Kanunu uyarınca temsil yetkisini haiz kişiler – Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu veya Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü
- E) Kişinin kendisi, eşi veya Gümrük Kanunu uyarınca temsil yetkisini haiz kişiler – Yalnızca Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü

11- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre münhasıran engelliler tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bu kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan taşıtlara tanınan muafiyete ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Taşıtın, engelli kişi adına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekir.
- B) Motor silindir hacmi 1600 cc'ye kadar olan arazi taşıtları da bu muafiyetten yararlandırılır.
- C) Taşıtın, gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekir.
- D) Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gaziler için de taşıtların özel tertibatlı olması gerekir.
- E) Beklenmeyen hal ve mücbir sebeplerin varlığı hâlinde taşıt, engelli kişi araçta bulunmasa da başka bir kişi tarafından kullanılabilir.

12- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre engelli kişiye ait özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma girişi talebini değerlendirerek karara bağlayan komisyona ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Komisyon, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü veya yetki vereceği Bölge Müdür Yardımcısı başkanlığında oluşur.
- B) Komisyonda Sağlık Bakanlığını temsilen ortopedi ve travmatoloji uzmanı bir doktor yer alır.
- C) Komisyon, yetkili gümrük müdürlüğünde her ayın ilk salı günü toplanır.
- D) Kararın olumlu olması hâlinde karar belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır.
- E) Özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma girişine ilişkin olumlu karar, komisyon tarafından oy çokluğuyla verilir.

13- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre istiap haddi 15 ton olan bir kamyonun standart deposunda gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilebilecek azami yakıt miktarı ile gümrük kapısında standart depo fazlası olarak tespit edilen yakıt için tahsil edilecek vergi aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) 300 litre – Depo fazlası için, litre başına özel tüketim vergisi tutarında tek ve maktu vergi
- B) 300 litre – Tüm depo için, litre başına özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarında tek ve maktu vergi
- C) 300 litre – Depo fazlası için, litre başına özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarında tek ve maktu vergi
- D) 400 litre – Depo fazlası için, litre başına özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarında tek ve maktu vergi
- E) 550 litre – Depo fazlası için, litre başına özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarında tek ve maktu vergi

14- Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkeden hava yoluyla Türkiye'ye gelen 14 yaşındaki bir yolcunun beraberinde aşağıdaki eşya bulunmaktadır:

- Ticari miktar ve mahiyette olmayan, kişisel kullanım ve hediye amaçlı çeşitli eşya; toplam gerçek kıymeti 1.000 Avro,

- Eşyanın her birinin kıymeti 1.500 Avro'nun altında olup eşya, Ek-9'daki listede ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer almamaktadır.

2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" a göre bu yolcunun eşyası için tahsil edilecek tek ve maktu vergi kaç Avro'dur?

- A) 171
- B) 255
- C) 342
- D) 510
- E) 600

15- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın kişisel eşyaya tanınan muafiyete ilişkin hükmüne göre;

"Ek-9'daki listenin (A) bölümünde belirtilen eşya sadece yolcu beraberinde, (B) bölümünde belirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden önce veya sonra getirilebilir."

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) bir ay – bir ay
- B) bir ay – üç ay
- C) iki ay – dört ay
- D) üç ay – bir ay
- E) üç ay – üç ay

16- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" a göre Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından ülkemizde düzenlenen uluslararası spor müsabakaları ve ilgili etkinlikler için Spor Genel Müdürlüğünün talebi üzerine bedelsiz olarak gönderilip muaf serbest dolaşıma giren eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Söz konusu eşya, muaf serbest dolaşıma girdikten sonra imha edilebilir.
- B) Söz konusu eşya, ücretsiz olarak dağıtılabilir.
- C) Söz konusu eşya, hayır amaçlı sembolik bedel karşılığında satılabilir.
- D) Muafiyetten yararlanılabilmesi için eşyanın kişilerin kullanım veya tüketimine mahsus olması şartı aranmaz.
- E) Eşyanın toplam kıymet ve miktarı itibarıyla olayın niteliğine ve seyircilerin sayısına uygun olması gerekir.

17- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın inceleme, analiz veya test amaçlı olarak serbest dolaşıma sokulan eşyaya tanınan muafiyete ilişkin hükümlerinde "yapılan inceleme, analiz veya test sonucu ortaya çıkan ürünler" için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Geride kalan ürünler
- B) İşlem görmüş ürünler
- C) Artık ürünler
- D) İkincil işlem görmüş ürünler
- E) Atık ve artıklar

18- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümlerinin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi mücbir sebep hâlleri arasında sayılmamıştır?

- A) Ulaştırma şartlarındaki beklenmeyen değişiklikler
- B) Kısmi veya genel seferberlik ilanı
- C) Yükümlünün iflası
- D) Yükümlü faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması
- E) Kaza, hastalık ve gözaltında bulunma, tutukluluk veya hükümlülük hâlleri

19- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre "kurtarma aracı" deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) İş makineleri dahil olmak üzere kriz hâlinde kullanılabilecek nitelikteki her türlü araç ile itfaiye aracı ve ambulans
- B) İş makineleri hariç olmak üzere sadece kriz hâlinde kullanılabilecek nitelikteki araç ile itfaiye aracı ve ambulans
- C) Cenaze nakil veya cenaze hazırlama aracı
- D) Münhasıran hayır veya insani yardım amacıyla kurulan ve kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerce getirilen her türlü motorlu araç
- E) Engelli kişinin sağlık raporu ve durumu dikkate alınarak sürüş güvenliğini sağlayacak şekilde engelin gerektirdiği özel tertibatın belirlendiği araç

20- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre işyeri nakli suretiyle serbest dolaşıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemelere tanınan muafiyete ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Muafiyet, yabancı ülkedeki faaliyet sona erdirilmeden önce en az altı ay süreyle işletme tarafından fiilen kullanılmakta olan eşya ve malzeme ile sınırlıdır.
- II. Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az üç yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere tanınır.
- III. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan bir işletme ile herhangi bir bağlantı kurma amaçlarına yönelik işletmeler için muafiyet uygulanmaz.
- IV. Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar muafiyet kapsamındadır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) II ve III
- E) II, III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 38 · Gümrük Vergilerinden Muafiyet — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	A	E	B	A	C	A	E	B	D	C	E	C	D	B	D	C	A	B	D

1. **E** Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 167/1-8, 10

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre 'bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalat' grubunda işyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları ve diğer malzemeler; Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyette bulunan çiftçilerin komşu ülkedeki mülklerinden elde ettikleri ürünler; komşu ülkelerdeki çiftçilerin Türkiye'deki mülklerinde kullanmak üzere getirdikleri tohum, gübre ve diğer ürünler; ticari mahiyet arz etmeyen numuneler (önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller, basılı reklamcılık dokümanları, ticari fuarda kullanılan veya tüketilen ürünler) ile inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya yer alır. 'Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya' ise yayın hakları veya endüstriyel ve ticari patent haklarını koruyan örgütlere gönderilen eşya ve turistik reklamcılık malzemeleriyle birlikte 'bilgi materyali ithalatı' grubundadır. İki ifadedeki ticari mahiyet arz etmeyen ve ticari değeri olmayan kayıtlarının benzerliği en güçlü tuzaktır: numuneler ticari faaliyet grubunda, belgeler bilgi materyali grubundadır. Sermaye mallarının muafiyeti de genel değildir; yalnızca işyeri nakli suretiyle ithal edilenler bu grupta sayılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 167)

2. **A** Türkiye'de düzenlenen uluslararası spor müsabakalarında kullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünleri

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 167/1-7, 167/1-12

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Cumhurbaşkanınca belirlenecek kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ticari gaye güdülmek ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan muaf tutulanlar altı kalemle sınırlıdır: eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar; tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma alet ve cihazları; bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler; insan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri; ilaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolüne yönelik maddeler; ulusal araştırma geliştirme kurumlarınca yürütülen veya desteklenen Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak eşya. Türkiye'de düzenlenen uluslararası spor müsabakalarında kullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünleri de Kanunda muaf sayılır; ancak bu ürünler 'Diğer eşya' grubunda, malul ve engellilere mahsus eşya ile kriz hâllerinden zarar görenlere gönderilen eşyanın yanında yer alır. Sağlıkla ilgili olması nedeniyle tıbbi ve bilimsel eşya listesine aitmiş gibi görünmesi tuzağın kaynağıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 167)

3. **E** Değeri 430 Euro'yu geçmemek üzere yolcuların beraberindeki hediye eşya

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 167/1-5, 167/1-6

4458 sayılı Gümrük Kanunu, gerçek kişilere tanınan muafiyetleri iki ayrı grupta düzenler. 'Şahsi eşya' grubu; yerleşim yerini nakledenlerin üç yaşından büyük olmayan kullanılmış özel nakil vasıtaları ve kullanılmış ev eşyası, çeyiz eşyası, miras yoluyla intikal eden kişisel eşya, öğrencilerin eğitim malzemeleri ve ev eşyası, geçici çıkanların geri getirdiği ev eşyası, yurt dışında yerleşiklerin Türkiye'deki konutları için getirdiği ev eşyası ve yolcuların ticari mahiyette olmayan kişisel eşyasından oluşur. Görüldüğü gibi kişisel eşya, şahsi eşyanın yalnızca bir alt kalemidir; şahsi eşya, taşıt ve ev eşyasını da içine alan daha geniş bir kavramdır. Değeri 430 Euro'yu geçmeyen yolcu beraberli hediye eşya ise şeref nişanları ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyelerle birlikte 'gerçek kişilerce serbest dolaşıma sokulacak diğer eşya' grubunda yer alır. Hediye eşyanın da yolcunun beraberinde gelmesi onu şahsi eşya gibi gösterir; tuzak buradadır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 167)

4. **B** Durumları gümrüklere bildirilmemiş olan devletlerin diploması memurlarının eşyasına Kanunda yazılı muafiyet ve kolaylıklar uygulanarak keyfiyet Müsteşarlığa intikal ettirilir.

Gümrük Yönetmeliği md. 438, 439

Gümrük Yönetmeliği'ne göre diplomatik muafiyet ve kolaylıkların uygulanabilmesi için aynı muafiyet ve kolaylıkların yabancı devletler tarafından da karşılıklı olarak gösterilmiş olması şarttır; daha az kolaylık gösteren devletlere uygulanacak muafiyetler o nispette azaltılır ve yabancı devletlerin muafiyet derecelerindeki değişiklikler Dışişleri Bakanlığınca Müsteşarlığa düzenli olarak bildirilip gümrük idarelerine duyurulur. Durumları gümrüklere bildirilmemiş devletlerin diploması memurları ve eşyası hakkında ise Kanunda yazılı muafiyet ve kolaylıklar uygulanmaz; keyfiyet Müsteşarlığa intikal ettirilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır. Soruda 'uygulanmayarak' ifadesi 'uygulanarak' biçimine çevrilmiştir; karşılıklılık teyit edilmeden muafiyet tanınmaz. Diplomatik muafiyetlerden yararlanacaklar arasında milletlerarası resmi kuruluşların Türkiye'de ikamet eden misyon şefleri, diplomatik memurları ile idari ve teknik personeli ve diplomatik pasaportu haiz olmak kaydıyla resmi ziyaret veya görev için gelen sivil ve askeri heyetler sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 438, 439)

5. **A** **İlgililerden yeniden alınacak ve Dışişleri Bakanlığının vizesinden geçmiş elçilik mektupları** *Gümrük Yönetmeliği md. 441, 443*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre diplomatik muafiyetlerden yararlanılarak yurda sokulan eşya ve taşıtların her türlü devir veya satışı Dışişleri Bakanlığının önceden iznine tabidir. Devir veya satışın yapıldığı kişiye göre üç ayrı usul öngörülmüştür: diplomatik muafiyet hakkı olan bir kişiye veya yere yapılıyorsa gümrük işlemleri, ilgililerden yeniden alınacak ve Dışişleri Bakanlığının vizesinden geçmiş elçilik mektuplarıyla yapılır; diplomatik muafiyet hakkı bulunmayan ancak özel bir kanunla vergi muafiyetinden faydalanan bir yere yapılıyorsa işlemler serbest dolaşıma giriş beyannamesiyle tamamlanır; muafiyet hakkı olmayan yer ve kişilere yapılıyorsa yine serbest dolaşıma giriş beyannamesi alınır ve gümrük vergileri tahakkuk ettirilip tahsil olunur. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi en güçlü çeldiricidir; ancak bu belge alıcının diplomatik muafiyet hakkı bulunmayan hâllere aittir. İlk elçilik mektubunun kayıtları ise yeniden alınan mektup veya beyanname kayıtlarına dayanılarak kapatılır; yeni işlem ilk mektupla yapılmaz. Elçilik mektupları ancak Dışişleri Bakanlığının vizesinden geçmişse kabul olunur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 441, 443)
6. **C** **Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevinden dönen kamu görevlisi** *Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 4/1, 6*
- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre kullanılmış özel nakil vasıtalarını muafin serbest dolaşıma sokabilecek kişiler dört grupta sayılmıştır: yurt dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak nakleden Türk vatandaşları; yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri; Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini Türkiye'ye kesin olarak nakleden gerçek kişiler ve yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'de ikamet eden mirasçıları. Tebliğ bu hakkın istisnalarını ayrıca sayar: evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler, Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı ülke vatandaşlığını kazananlar ve sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye'ye kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri bu muafiyetten faydalanamaz. Kesin dönüş yapan Türk vatandaşları ile vatandaşlığa geçenler, çift uyruklu olmaları hâlinde de bu haktan faydalanamaz; çift uyruklu kişilerin kullanılmış ev eşyası muafiyetinden faydalanabilmesi bu çeldiriciyi güçlendirir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tebliğ 4, 6)
7. **A** **Çift uyruklu kişiler, kullanılmış ev eşyasını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokma hakkından faydalanırlar.** *Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 11/2, 12, 16/2*
- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanan kişiler kullanılmış ev eşyası muafiyetinden faydalanamaz; ancak aynı hükmün devamında çift uyruklu kişilerin bu muafiyetten faydalanacağı açıkça belirtilmiştir. Bu düzenleme taşıt muafiyetinin tersidir: kullanılmış özel nakil vasıtasında kesin dönüş yapan ve vatandaşlığa geçen kişiler çift uyruklu ise muafiyetten yararlanamaz. Yirmi dört ayı aşmayan süreyle yurt dışında geçici görevlendirilen kamu görevlileri için ev eşyası hükümleri uygulanmaz. Muafiyetten bir kez faydalanmış kesin dönüş yapan kişilerin tekrar yararlanabilmesi için yurt dışında en az yirmi dört ay yeniden ikamet tesis etmiş olmaları gerekir; on iki ay değildir. Eşyanın öngörülen süreler içinde partiler hâlinde getirilmesi ise hakkın mükerrer kullanımı sayılmaz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tebliğ 11, 12, 16)
8. **E** **I, III ve IV** *Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 5/1-b, 5/2, 5/3, 6/5*
- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre kesin dönüş yapan Türk vatandaşları, kamu görevlileri ve vatandaşlığa geçenlerin kullanılmış özel nakil vasıtası ithalinde aile ünitesi esas alınır ve aile ünitesinin tespitinde vukuatlı nüfus kayıt örneğindeki bilgilere bakılır (I doğru). Kesin dönüş yapan kişinin Türkiye'de geriye doğru bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olması gerekir; ancak bir takvim yılında kırk beş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır (III doğru) ve son on yıl içinde en az beş yıl yurt dışında ikamet eden kişiler için bu süre şartı aranmaz (IV doğru). Şartlar sağlanmış ve yabancı bir ülkede yeniden ikamet tesis edilmiş olsa bile, muafin ithal edilen vasıtanın serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe aynı kişilerin yeni muafiyet talepleri kabul edilmez; hakkın aile ünitesindeki kişilerce mükerrer kullanılıp kullanılmadığı elektronik sistemler üzerinden tespit edilir (II yanlış). II'deki 'üç yıl', aracın kayıt yılı itibarıyla model yılı dâhil üç yıldan eski olmaması şartından taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tebliğ 5, 6)

- 9. B Vatandaşlığa geçiş kararından sonra adına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten** *Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 5/1-a, 7/1, 7/2*
- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre muafiyetten yararlanacak kişilerin kendisi, eşi veya temsil yetkisini haiz kişiler, mücbir sebep veya beklenmeyen hâller saklı kalmak kaydıyla, gümrük idaresine belirli süreler içinde müracaat etmek zorundadır ve her grupta sürenin başlangıç anı farklıdır. Yurt dışında yirmi dört ay ikamet eden Türk vatandaşlarında süre, ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden itibaren altı aydır; kamu görevlilerinde görev süresinin bitimini müteakip Türkiye'ye ilk giriş tarihinden itibaren altı aydır ve atama kararından önce kesin dönüşte son giriş tarihinden hesaplanır; Türk vatandaşlığına geçenlerde vatandaşlığa geçiş kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır; mirasçılarda ise veraset ilamı tarihinden itibaren yirmi dört aydır. 'Kararın yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriş' çeldiricisi, kamu görevlilerinde aracın yurt dışında kayıtlı olma süresinin hesabında kullanılan 'atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriş' ölçütünden taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliğ 5, 7)
- 10. D Kişinin kendisi, eşi veya Gümrük Kanunu uyarınca temsil yetkisini haiz kişiler – Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu veya Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü** *Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 8/1, 38/1-a, 38/2, 38/5*
- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre kullanılmış özel nakil vasıtası muafiyetinden yararlanacak kişilerin kendisi, eşi veya Gümrük Kanunu çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler, gerekli belgelerle birlikte Tebliğde sayılan yetkili gümrük idaresine başvurur. Bu araçlar için yetkili idareler Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu ve Ankara Gar Gümrük Müdürlükleridir. Başvuru hakkı yalnızca kişinin kendisine veya gümrük müşavirine tanınmış değildir: eş de başvurabilir ve temsil yetkisini haiz herkes temsilci olabilir; 'bu işi mutlaka gümrük müşaviri yürütür' önyargısı burada yanlıştır. Yalnızca Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünün yetkili olması kurtarma ve cenaze araçlarına aittir; Tebliğ kapsamındaki diğer eşyanın herhangi bir yetkili gümrük idaresinden işlem görebilmesi ise nakil vasıtalarına ilişkin yetkili idare hükümleri saklı kalmak kaydıyla geçerlidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tebliğ 8, 38)
- 11. C Taşıtın, gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekir.** *2009/15481 sayılı Karar md. 47/1, 104/2, 104/3, 104/5, 104/7*
- Karar'a göre münhasıran engelliler tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan motosiklet, motor silindir hacmi 1600 cc'ye kadar olan otomobil ve motor gücü 160 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobile muafiyet tanınabilmesi için taşıtın gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekir. Yurt dışından kesin dönüş yapanların özel nakil vasıtasında ise üç yıllık yaş, aracın kişi adına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla hesaplanır; en güçlü çeldirici bu komşu hükümden taşınmıştır. Engelli araçlarında arazi taşıtları muafiyetten yararlandırılmaz; Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gaziler için vasıtaların özel tertibatlı olması gerekmez; beklenmeyen hâl ve mücbir sebep varsa araç başka bir kişi tarafından da kullanılabilir, ancak engelli kişinin araçta bulunması şarttır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 47, 104)
- 12. E Özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma girişine ilişkin olumlu karar, komisyon tarafından oy çokluğuyla verilir.** *Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 31/1, 31/3, 31/4, 33/3*
- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre özel tertibatlı engelli aracının serbest dolaşıma girişi talebi; Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü veya yetki vereceği Bölge Müdür Yardımcısı başkanlığında, Gümrük Müdürü ve/veya Müdür Yardımcısı, bir muayene memuru ile Sağlık Bakanlığını temsilen ortopedi ve travmatoloji uzmanı bir doktordan oluşan komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır; komisyon yetkili gümrük müdürlüğünde her ayın ilk salı günü toplanır. Olumlu kararın komisyon tarafından oybirliği ile verilmesi gerekir; oy çokluğu yeterli değildir. Bu nedenle olumlu kararın oy çokluğuyla verileceğini söyleyen ifade yanlıştır. Kararın olumlu olması hâlinde karar belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır. Bölge müdürü başkanlığındaki bu komisyon, aracın karar belgesine uygunluğunu sonradan tespit eden ve gümrük müdürü başkanlığında iki muayene memurundan oluşan heyetle karıştırılmamalıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tebliğ 31, 33)
- 13. C 300 litre – Depo fazlası için, litre başına özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarında tek ve maktu vergi** *2009/15481 sayılı Karar md. 96/1, 96/3, 96/4, 96/6*
- Karar'a göre motorlu ticari araçların ve özel konteynerlerin standart depolarında bulunan ve gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt miktarı TIR çekicilerinde 550 litre, istiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde 300 litre, istiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde 400 litre, otobüslerde 300 litre aşamaz. İstiap haddi tam 15 ton olan kamyon '15 ton dahil' kaydı nedeniyle 300 litrelik gruba girer; 400 litre 15 tonun üzerindeki kamyon ve tankerlere, 550 litre TIR çekicilerine aittir. Gümrük kapılarında standart depo fazlası olarak tespit edilen yakıttan, litre başına özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarındaki vergi tek ve maktu vergi olarak tahsil edilir. Litre başına yalnızca özel tüketim vergisi tutarında vergi, otomobil, minibüs ve kamyonetlerin standart depo muafiyetini ayda dört defadan fazla kullanması hâlinde tüm depodan alınır; tüm depodan %50 fazlasıyla vergi alınması ise kat edilecek mesafeye ilişkin gümrük idaresini yanıltıcı eylemin tespitine aittir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 96)

14. **D** 510

2009/15481 sayılı Karar md. 61/1, 62/1, 62/4, 63/1

Karar'a göre transit yolcular hariç, yolcu beraberinde getirilen, ticari miktar ve mahiyette olmayan ve Ek-9'daki liste dışında kalan kişisel ve hediyeelik eşyaya muafiyet tanınır; bu muafiyet her yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen eşyaya uygulanır, ancak 15 yaşından küçük yolcular için bu tutar 150 Avro'dur. Olaydaki yolcu 14 yaşında olduğundan muafiyet yalnızca 150 Avro'luk kısma uygulanır. Limit aşıldığında, kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen eşyanın kalan kısmına birinci fıkradaki oranlarda tek ve maktu vergi uygulanır: Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelişte %30, diğer ülkelerden gelişte %60; ÖTV (IV) sayılı listedeki eşyada bu oranlara %20 eklenir. Oranların yer aldığı birinci fıkra 07.01.2026 tarihli ve 33130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10813 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla değiştirilmiş ve 06.02.2026'da yürürlüğe girmiştir. Hesap: $(1.000 - 150) \times \%60 = 510$ Avro. Yolcunun yaşını görmeyip 430 Avro'luk limiti uygulayan aday $(1.000 - 430) \times \%60 = 342$ Avro'ya, AB oranını uygulayan aday 255 Avro'ya ulaşır; muafiyeti hiç düşmeyen aday ise 600 Avro bulur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 61, 62, 63)

15. **B** bir ay – üç ay

2009/15481 sayılı Karar md. 58/2, 52/1, 49/3

Karar'a göre Ek-9'daki listenin (A) bölümünde belirtilen kişisel eşya sadece yolcu beraberinde, (B) bölümünde belirtilen eşya ise yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra getirilebilir. Önceki süre kısa, sonraki süre uzundur; iki sürenin yer değiştirdiği ya da sürelerden birinin iki boşluğa da yazıldığı seçenekler bu sırayı karıştıran adayı yakalar. 'İki ay önce veya dört ay sonra' penceresi evlilik nedeniyle gelen çeyiz eşyasına aittir ve başlangıç anı yolcunun gelişi değil evlilik akdidir. Yerleşim yerini nakleden kişinin kullanılmış ev eşyasında ise eşyanın beraberinde, gelişten önce veya altı ay sonraki süre içinde getirilmesi gerekir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 58, 52, 49)

16. **D** Muafiyetten yararlanılabilmesi için eşyanın kişilerin kullanım veya tüketimine mahsus olması şartı aranmaz. 2009/15481 sayılı Karar md. 89/1-d, 89/4, 90/4

Karar'a göre Spor Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen, Türkiye'de düzenlenecek uluslararası spor organizasyonlarında kullanılmak veya ücretsiz dağıtılmak üzere bedelsiz gönderilen eşyaya muafiyet tanınır; bu muafiyet için eşyanın toplam kıymet ve miktarı itibarıyla olayın niteliğine ve seyircilerin sayısına uygun olması ve kişilerin kullanım veya tüketimine mahsus olması şartları aranır. 05.12.2025 tarihli ve 33098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10664 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla eklenen hükme göre UEFA tarafından ülkemizde düzenlenen uluslararası spor müsabakaları ve ilgili tüm etkinlikler için bu kapsamda muafet serbest dolaşıma giren eşya imha edilebilir, ücretsiz olarak dağıtılabılır ya da hayır amaçlı sembolik bedel karşılığında satılabilir. Yeni hüküm eşyanın akıbetine ilişkin seçenekler getirmiş, muafiyet şartlarını kaldırmamıştır; kişilerin kullanım veya tüketimine mahsus olma şartının 'aranmaz' biçimine çevrilmesi sorudaki tek yanlış ifadedir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 89, 90)

17. **C** Artık ürünler

2009/15481 sayılı Karar md. 92/3, 92/4, 92/5

Karar'a göre inceleme, analiz veya test amaçlı eşyaya tanınan muafiyette 'artık ürünler' deyimi yapılan inceleme, analiz veya test sonucu ortaya çıkan ürünleri; 'geride kalan ürünler' deyimi ise kullanılmamış ürünleri ifade eder. İnceleme, analiz veya test sonucu artık kalan ürünlerin gümrük idaresinin kontrolü altında tamamen yok edilmesine, ticari olarak değersiz hâle getirilmesine, gümrüğe terk edilmesine veya mücbir sebepler ve beklenmeyen hâller göz önüne alınarak ihraç edilmesine izin verilebilir; bu işlemler uygulanmazsa vergiler, işlemlerin tamamlandığı tarihteki nitelik, miktar ve kıymet esas alınarak tahsil edilir. En güçlü çeldirici aynı hükümdeki ikiz terim olan 'geride kalan ürünler'dir. İşlem görmüş ve ikincil işlem görmüş ürünler dahilinde ve hariçte işleme rejimlerine, atık ve artıklar ise nihai kullanım eşyasının tahribatına ilişkin kavramlardır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 92)

18. **A** Ulaştırma şartlarındaki beklenmeyen değişiklikler

2009/15481 sayılı Karar md. 111

Karar'ın muafiyet ve istisnalara ilişkin kısmında mücbir sebep hâlleri kapalı bir liste hâlinde sayılmıştır: Kararda belirtilen kriz hâlleri; Devletçe konulan yasaklar, abluka veya savaş hâli; kısmi veya genel seferberlik ilanı; terör; kaza, hastalık ve gözetiminde bulunma, tutukluluk veya hükümlülük hâlleri; yükümlünün iflası ve yükümlü faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması. Ulaştırma şartlarındaki beklenmeyen değişiklikler ise ilgilinin iradesi dışında ve kusuru olmaksızın ortaya çıkıp hakkın kullanımını doğrudan etkileyen hâllerle birlikte 'beklenmeyen hâller' başlığı altında sayılmıştır. İki kavram muafiyet sürelerinde birlikte anıldığı için karıştırılır; ulaşımdaki aksaklığı sağduyuyla mücbir sebep sayan aday yanılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 111)

19. B İş makineleri hariç olmak üzere sadece kriz hâlinde kullanılabilen nitelikteki araç ile itfaiye aracı ve ambulans

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 3, 32

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre kurtarma aracı, iş makineleri hariç olmak üzere sadece kriz hâlinde kullanılabilen nitelikteki araç ile itfaiye aracı ve ambulansı ifade eder. Tanım iş makinelerini açıkça dışarıda bırakır ve araç için yalnızca kriz hâlinde kullanılabilen nitelikte olmayı arar; iş makinelerini dahil eden ve her türlü aracı kapsayan ifade bu iki unsuru bozduğu için en güçlü çeldiricidir. Aynı maddede cenaze aracı, cenaze nakil veya cenaze hazırlama aracı olarak ayrıca tanımlanır. Karar, kamu kurum ve kuruluşları ile insani yardım ve hayır kurumlarının getirecekleri ambulans, cenaze arabaları, yangın söndürme araçları ve kurtarma araçlarına muafiyet tanır; ancak bu muafiyette ambulans, cenaze arabaları ve diğer kurtarma araçları dışındaki motorlu araçlara muafiyet uygulanmaz. Hayır kurumunun getirdiği her motorlu aracı kurtarma aracı sayan ifade bu nedenle yanlıştır. Engelin gerektirdiği özel tertibatın komisyonca belirlendiği araç ise engelli kişiye ait özel tertibatlı araçtır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliğ 3, 32; Karar 68)

20. D II ve III

2009/15481 sayılı Karar md. 81

Karar'a göre işyeri nakli muafiyeti; mücbir sebep veya beklenmeyen hâller saklı kalmak kaydıyla yabancı ülkedeki faaliyeti sona erdirmeden önce en az on iki ay süreyle işletme tarafından fiilen kullanılmakta olan, nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan ve işletmenin niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan eşya ve malzeme ile sınırlıdır; altı ay değil on iki ay aranır (I yanlıştır). Muafiyet hakkı sadece Türkiye'de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla ayrıldığı ülkedeki faaliyetini kesin olarak sona erdiren ve orada en az üç yıl aynı işte çalışan iş yeri sahibine tanınır (II doğru); Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir işletme ile bağlantı kurma amacına yönelik işletmelere muafiyet uygulanmaz (III doğru). Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar; canlı hayvan, hayvan yemleri, tohum ve fidanlar ve üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan ulaşım araçlarıyla birlikte muafiyet kapsamı dışındadır (IV yanlıştır). Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 81)



BÖLÜM 39 · POSTA VE HIZLI KARGO

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre posta yoluyla taşınan eşyanın gümrük kontrolü ve muayenesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Posta yoluyla Türkiye'ye iade edilen eşya da gümrük idaresinin kontrolüne ve muayenesine tabidir.
- B) İçinde eşya bulunmadığı anlaşılan mektuplar da gümrük idaresinin kontrolüne ve muayenesine tabidir.
- C) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen bütün posta çantaları ve koliler ilk giriş kapısından itibaren gümrük gözetimi altında posta idarelerine sevk edilir.
- D) Gönderilecek posta çantaları ve kolilerin ihracına, gümrükçe konulan mühür veya işaretlerin varlığı ve kapların sağlamlığı tespit edildikten sonra çıkış gümrüğünden izin verilir.
- E) Posta gönderilerine ait gümrük kontrolünün kapsamı ve yöntemi, Ulaştırma Bakanlığı ile Bakanlıkça müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın konulacağı yerler ve bu yerlerdeki bekleme süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Eşya, özel antrepo sayılan yerlere posta idaresinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında konulur; bekleme süresi Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmaları hükümlerine tabidir.
- B) Eşya, genel antrepo sayılan yerlere gümrük idaresinin sorumluluğu ve posta idaresinin gözetimi altında konulur; bekleme süresi Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmaları hükümlerine tabidir.
- C) Eşya, genel antrepo sayılan yerlere posta idaresinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında konulur; bekleme süresi antrepo beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir aydır.
- D) Eşya, genel antrepo sayılan yerlere posta idaresinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında konulur; bekleme süresi Ulaştırma Bakanlığı ile Bakanlıkça müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
- E) Eşya, genel antrepo sayılan yerlere posta idaresinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında konulur; bekleme süresi Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmaları hükümlerine tabidir.

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta yolu ile yurt dışına gönderilecek ticari eşyanın, gümrüğün gözetimi ve posta idaresinin sorumluluğu altındaki genel antrepolarda bekletilebileceği süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Eşyanın posta idaresince kabul edildiği tarihten itibaren bir ay
- B) Gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay
- C) Antrepo beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay
- D) Antrepo beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir hafta
- E) Antrepo beyannamesinin tescil tarihinden itibaren üç ay

4- Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta kolilerinin gümrüğe bildirilmesine mahsus listelere ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Posta idareleri, gelen kolilere ait listelerin bir nüshasını imza karşılığında gümrük idaresine verir.
- II. Listeler, alınan her posta için ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi bir günde gelen bütün koliler için tek bir liste olarak da düzenlenebilir.
- III. Listeler, posta idaresi tarafından sıra numarasına göre saklanır.
- IV. Listelerde gösterilen sıra numarası her yılbaşından itibaren teselsül ettirilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) II ve IV
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) I, II ve IV
- E) II, III ve IV

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre mektup postası dışında kalan posta eşyasının başka bir gümrük idaresine sevk edilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Her araç için ayrı bir transit beyannamesi düzenlenir; posta çuvalları mühürlü olsa bile taşıt aracının ayrıca mühürlenmesi zorunludur.
- B) Eşyanın aynı il içerisindeki havalimanından Posta İşleme Merkezine Posta Teslim Bordrosu ile sevkinde sorumluluk gümrük idaresine aittir.
- C) Posta Teslim Bordrosu ile sevk, farklı illerde bulunan havalimanı ile Posta İşleme Merkezi arasında da yapılabilir.
- D) Her araç için ayrı bir transit beyannamesi düzenlenir; posta çuvalları mühürlü ise ayrıca taşıt aracı mühürlenmez.
- E) Eşya, transit rejimi yerine antrepo rejimi hükümleri çerçevesinde posta idaresinin sorumluluğu altında sevk edilir.

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta yolu ile gelen eşya ile bu eşyanın beyanında kullanılacak belge veya uygulanacak usul arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Ticari nitelikte olmayan hediye, numune, zat ve aile ihtiyaçlarını karşılayan eşya – Déclaration en Douane'in beyanname olarak kabul edilmesi
- B) Déclaration en Douane olmadan gelen ve ticari nitelik arz etmeyen eşya içeren koliler – Sözlü beyan formu düzenlenmesi
- C) Ticari nitelik arz eden eşya – Gümrük beyannamesi düzenlenmesi
- D) Gazete, kitap, broşür ile periyodik dergiler – Gümrük işlemlerinin Müsteşarlıkça belirlenmesi
- E) Dahilde işleme, geçici ithalat veya geri gelen eşya rejiminden faydalanmak üzere gelen eşya – Sözlü beyan formu düzenlenmesi

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta yoluyla gelen ve gönderilen eşyanın beyanı ile beyandaki farklılıklara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Posta yolu ile gelen ticari nitelikteki eşyaya ilişkin beyanın kontrolü sonucunda tespit edilen fark ve aykırılıklardan dolayı ceza aranmaz.
- B) Posta yoluyla gelen veya gönderilecek olan ticari mahiyetteki eşya, Kanunun gümrük beyanına ilişkin genel hükümleri uyarınca gümrük idarelerine beyan edilir.
- C) Ticari mahiyette olmayan eşyanın gümrük idaresine sunulması sırasında ibraz edilen uluslararası kabul görmüş belgeler beyanname hükmünde olup ayrıca beyanname aranmaz.
- D) Posta yolu ile gelen ve ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin Déclaration en Douane'larda kayıtlı bilgilere nazaran tespit edilen farklılıklardan dolayı ceza aranmaz.
- E) İhracatta ticari eşyanın beyanı ile muayenesi arasında farklılık bulunması hâlinde duruma göre gümrük veya kaçakçılıkla mücadele mevzuatı uyarınca işlem yapılır.

8- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre "bir kişiden diğer bir kişiye gönderilen kişisel yazılı mesaj, kartpostal ile herhangi bir ticari değer taşımayan basılı materyal şeklindeki gönderiler" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gönderi
- B) Posta haberleşme gönderisi
- C) Doküman
- D) Mektup postası
- E) Basılı yayın

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin temsil yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Posta idaresi ve hızlı kargo şirketleri, bu eşyanın gümrük işlemlerini alıcı veya gönderici adına ve hesabına doğrudan temsilci olarak takip eder.
- B) Operatörlerin yetki kapsamındaki işlemlerde alıcıyı veya göndericiyi temsil edebilmesi için vekâletname ibrazı aranır.
- C) Operatör yetkisi, başvurunun yapıldığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce verilir.
- D) Operatör, hızlı kargo kapsamındaki gönderilerin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
- E) Posta idaresi veya hızlı kargo şirketlerinin dolaylı temsilci olarak işlemlerini takip edip sonuçlandırabileceği eşyanın miktarı ve değeri Cumhurbaşkanınca belirlenir.

10- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) ile posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya giden eşyaya ilişkin 2022/9 sayılı Genelge'ye göre operatörlerin alıcıdan alabileceği ücret ve tutarlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Operatörler, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilen eşyanın gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında ordino ve terminal adı altında ilave ücret alamaz.
- B) Operatörler, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilen eşyanın gümrük işlemleri için gümrük müşavirliği hizmeti karşılığında Asgari Ücret Tarifesine göre ücret alabilir.
- C) Operatörler, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilen eşya için gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamaz.
- D) Normal usulde detaylı beyan ile serbest dolaşıma giren eşyada dolaylı temsil yetkisiyle yapılan işlemlerin ücretinin belirlenmesinde Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ hükümleri esas alınır.
- E) Basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde beyan edilen gönderilerin tahakkuk ettirilen gümrük vergileri operatör tarafından tahsil edilebilir.

11- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre "grup firması" deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları ya da iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde sermayesinin yüzde onundan fazlasına veya oy hakkının yüzde onundan fazlasına sahip olduğu işletme
- B) Hava yolu ve/veya kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamındaki gönderilerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili tüzel kişi
- C) Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları ya da iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye, oy hakkına, yönetim kurulu üyelerinin en az yarısını seçme hakkına veya bu üyelerin en az yarısına sahip olduğu işletme
- D) Gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisini haiz kişiler ortaklığı
- E) Geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörle yaptığı sözleşme uyarınca yetki kapsamında kullanılacak geçici depolama yerini işleten işletme

12- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre yurt dışından gelen gönderilerin otomatik barkod okuyucu ve X-ray kontrolünden geçirildikten sonra otomatik olarak ayrıldığı kategoriler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Belge kontrolüne tabi doküman
- B) Basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilebilecek kapsamda gelen ve belge kontrolüne tabi gönderiler
- C) Basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilebilecek kapsamda gelen ve gümrükçe muayeneye tabi tutulacak gönderiler
- D) Basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilebilecek kapsamın dışında kalan gönderiler
- E) Gümrükçe muayeneye tabi tutulacak doküman

13- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre posta ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında ihracat rejimine konu eşyanın beyanının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılabilmesi için eşyada aranan miktar ve değer sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Miktarının brüt 600 kilogramı ve değerinin 30.000 Avro'yu geçmemesi
- B) Miktarının brüt 600 kilogramı veya değerinin 30.000 Avro'yu geçmemesi
- C) Ağırlığına bakılmaksızın değerinin 30.000 Avro'yu geçmemesi
- D) Değerine bakılmaksızın miktarının brüt 600 kilogramı geçmemesi
- E) Ağırlığına bakılmaksızın değerinin 1.500 Avro'yu geçmemesi

14- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle beyan edilen ve aynı gerçek kişi adına bir takvim ayında en fazla beş taşıma senedi sınırına tabi tutulan eşyada bu sınırın aşılması hâlinde, aşan gönderilere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Aşan gönderiler bir sonraki aya devredilerek basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilir.
- B) Aşan gönderiler, önceki gönderilerden farklı cinsten eşya içermeleri hâlinde basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilebilir.
- C) Aşan gönderiler için sözlü beyan usulü çerçevesinde maktu vergi tahsil edilmesi kaydıyla eşya teslim edilir.
- D) Aşan gönderiler için operatör tarafından normal usulde detaylı beyan kapsamında işlem tesis edilir.
- E) Aşan gönderilerin serbest dolaşıma girişine izin verilmez ve mahrecine iadesi zorunludur.

15- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde beyan edilen gönderilere ilişkin olarak hızlı kargo operatörünce gümrük idaresi adına tahsil edilen vergiler hangi süre içinde ödenir?

- A) Eşyanın operatöre teslimini takip eden yedi gün içinde
- B) Eşyanın alıcısına teslimini takip eden yedi gün içinde
- C) Basitleştirilmiş gümrük beyannamesinin tescilini takip eden yedi gün içinde
- D) Eşyanın operatöre teslimini takip eden üç iş günü içinde
- E) Eşyanın operatöre teslimini takip eden on beş gün içinde

16- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)'e göre operatörler hakkında uygulanacak müeyyidelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Başvuru koşullarından birinin veya birden fazlasının operatörce kaybedildiğinin anlaşılması hâlinde, bu koşullar yeniden sağlanıncaya kadar operatörün yetkiden faydalanmasına izin verilmez.
- B) Tebliğde düzenlenen hususlara aykırı hareket eden operatör hakkında, fiil daha ağır bir cezai yaptırım gerektirmiyorsa Gümrük Kanunu'nun usulsüzlük cezasına ilişkin hükmü uyarınca işlem yapılır.
- C) Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi içeriği birden fazla taşıma senedinde düzeltmeye konu veri alanının aynı mahiyette olması durumunda da müeyyide her bir taşıma senedi için ayrı ayrı uygulanır.
- D) Müeyyidelerin uygulanmasında posta hizmetlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler dikkate alınır.
- E) Tebliğe aykırılık nedeniyle uygulanacak müeyyide, basitleştirilmiş gümrük beyanı kapsamı her bir taşıma senedi bazında ayrı değerlendirilir.

17- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" kapsamında posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya ilişkin 2022/9 sayılı Genelge'ye göre, yurt dışına giden yolcunun IMEI numarası Türkiye'de kayıtlı olan ve yurt dışında kalan cep telefonunun Kararda belirtilen üç aylık süre içinde posta veya hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi ve IMEI kaydının yapılan sorgulamayla teyit edilmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Cep telefonunun posta veya hızlı kargo yoluyla getirilmesi hiçbir surette mümkün olmadığından telefon mahrecine iade edilir.
- B) Telefon muafiyet teslim edilir; basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde YLC0 muafiyet kodu kullanılır.
- C) Telefon, vergileri ödenmek kaydıyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilerek teslim edilir.
- D) Telefon, normal usulde detaylı beyanla BS20 kodu seçilerek ve vergileri ödenerek teslim edilir.
- E) Telefon muafiyet teslim edilir; basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde KNSY muafiyet kodu kullanılır.

18- Türkiye'deki bir gerçek kişiye hızlı kargo ile iki ayrı gönderi gelmiştir. Her iki gönderide teslim şekli navlun giderinin dahil olduğu bir teslim şeklidir:

- 1. gönderi: Faturada eşyanın fiyatı 60 Avro olarak yer almakta, navlun gideri ayrıca gösterilmemektedir.
- 2. gönderi: Faturada eşyanın fiyatı 40 Avro, Türkiye'deki giriş yerine kadar navlun gideri 5 Avro olarak ayrı ayrı gösterilmektedir.

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) ile 2022/9 sayılı Genelge'nin kıymet tespitine ilişkin hükümlerine göre bu iki gönderinin kıymetlerinin toplamı kaç Avro'dur?

- A) 100 Avro
- B) 103 Avro
- C) 105 Avro
- D) 108 Avro
- E) 111 Avro

19- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" a göre muafiyet tanınan yolcu beraberli eşyaya ilişkin 2011/39 sayılı Genelge'de yer alan açıklamalar çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Karar ekindeki listenin tüketim maddeleri bölümünde yer alan sigara miktarına ek olarak yolcular 200 adet sigara daha alabilir.
- II. Tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünler için muafiyet hakkı, karşısında yazılı miktarı aşmamak kaydıyla her bir ürün için ayrı ayrı kullanılabilir.
- III. Tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet hakkından 18 yaşın altındaki yolcular faydalanamaz.
- IV. Listenin tüketim maddeleri bölümünde yer alan eşya, yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra posta yoluyla da getirilebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız III
- B) I, II ve III
- C) I ve II
- D) II ve IV
- E) I, II, III ve IV

20- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" kapsamında posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya ilişkin 2022/9 sayılı Genelge'ye göre aşağıdakilerden hangisinin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali mümkün değildir?

- A) Doktor tavsiyesiyle kullanıldığına dair sağlık kuruluşu raporu gümrük idaresine ibraz edilen takviye edici gıdalar
- B) Şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ve doktor reçetesi gümrük idaresine ibraz edilen ilaçlar
- C) Bitki Karantinası Yönetmeliği hükümlerine göre kontrolü yapılan bitki ve bitkisel ürünler
- D) 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında bulunmamakla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı etkiye haiz maddeler
- E) Emniyet Genel Müdürlüğünden uygunluk yazısı alınan, silah ve tüfek dışındaki bıçak ve benzeri aletler

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 39 · Posta ve Hızlı Kargo — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	C	A	D	E	A	C	E	B	C	E	A	D	A	C	B	D	B	D

- B** İçinde eşya bulunmadığı anlaşılan mektuplar da gümrük idaresinin kontrolüne ve muayenesine tabidir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 173

Gümrük Kanunu'na göre posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen, Türkiye'den gönderilen veya Türkiye'ye iade edilen eşya, posta çantaları ve koliler gümrük idaresinin kontrolüne ve muayenesine tabidir; ancak içinde eşya bulunmadığı anlaşılan mektuplar bu hükmün dışındadır. Yanlış ifade bu istisnayı tersine çevirerek eşya içermeyen mektupları da kontrole tabi göstermektedir. Gelen posta çantaları ve kolilerin ilk giriş kapısından itibaren gümrük gözetimi altında posta idarelerine sevk edilip orada muayene edilmesi, gönderilecek çanta ve kolilerin daha önce gümrükçe kontrol edildiğine ilişkin mühür veya işaretler ile kapların sağlamlığı tespit edildikten sonra çıkış gümrüğünden ihracına izin verilmesi ve kontrolün kapsam ve yönteminin Ulaştırma Bakanlığı ile Bakanlıkça müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenmesi Kanun'daki doğru hükümlerdir. Kontrole tabi olanlar arasında Türkiye'ye iade edilen eşyanın da sayılması en sık gözden kaçan ayrıntıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 173)
- E** Eşya, genel antrepo sayılan yerlere posta idaresinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında konulur; bekleme süresi Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmaları hükümlerine tabidir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 174

Gümrük Kanunu'na göre posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen veya Gümrük Bölgesinden giden eşya, genel antrepo sayılan yerlere posta idaresinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında konulur; eşyanın buralarda bekleme süresi Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmaları hükümlerine tabidir. Sorumluluk posta idaresinde, gözetim gümrük idaresindedir; ikisinin yer değiştirdiği seçenek bu nedenle yanlıştır. Bu yerler özel antrepo değil genel antrepo sayılır. En güçlü çeldirici olan 'antrepo beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay' süresi, Gümrük Yönetmeliği'nde yalnızca posta yoluyla yurt dışına gönderilecek ticari eşya için öngörülmüştür; gelen eşyanın bekleme süresi uluslararası anlaşmalara bırakılmıştır. Ulaştırma Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak yönetmelik ise posta gönderilerine ait gümrük kontrolünün kapsam ve yöntemini belirler, bekleme süresini değil. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 174, 173; GY 469)
- C** Antrepo beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay Gümrük Yönetmeliği md. 469, 463, 462

Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta yolu ile yurt dışına gönderilecek ticari eşya, gümrüğün gözetimi ve posta idaresinin sorumluluğu altındaki genel antrepolara konulur ve buralarda antrepo beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay bekletilebilir. Sürenin başlangıcı, eşyanın posta idaresince kabul edildiği tarih ya da ticari eşyanın ihracat rejimi kapsamında verilen gümrük beyannamesinin tescil tarihi değil, antrepo beyannamesinin tescil tarihidir; başlangıç anını karıştıran aday en güçlü çeldiricilere yönelir. Bir hafta, posta idaresinin gümrük adına tahsil ettiği paraları gümrük veznesine ödemesi için öngörülen en geç süredir. Posta yoluyla gelen eşyanın bekleme süresi ise Kanun'a göre uluslararası posta anlaşmalarına tabidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 469, 463, 462)
- A** II ve IV Gümrük Yönetmeliği md. 455, 456

Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta kolileri, gümrük işlemlerinin yapılacağı posta idarelerinde sıra numarası izleyen bir listeye gümrüğe beyan olunur. Posta idareleri gelen kolilere ait listeleri vakit geçirmeden ve kolilerin birikmesini beklemeden düzenler ve iki nüshasını imza karşılığında gümrük idaresine verir; I'deki 'bir nüsha' bu nedenle yanlıştır. Listeler alınan her posta için ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi bir günde gelen bütün koliler için tek liste olarak da düzenlenebilir (II doğru). Listeler posta idaresince değil gümrük idaresi tarafından sıra numarasına göre saklanır (III yanlış). Listelerde gösterilecek hususların ilki her yılbaşından itibaren teselsül ettirilen sıra numarasıdır (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: listeyi düzenleyen posta idaresi olduğu için saklayanın da o olduğu sanılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 455, 456)
- D** Her araç için ayrı bir transit beyannamesi düzenlenir; posta çuvalları mühürlü ise ayrıca taşıt aracı mühürlenmez. Gümrük Yönetmeliği md. 468

Gümrük Yönetmeliği'ne göre mektup postası dışında kalan eşyanın başka bir gümrük idaresine sevk edilmek istenmesi hâlinde eşya transit rejimi hükümleri çerçevesinde sevk edilir. Bu durumda her araç için ayrı bir transit beyannamesi düzenlenir; posta çuvalları mühürlü ise ayrıca taşıt aracı mühürlenmez. Eşyanın aynı il içerisindeki havalimanından Posta İşleme Merkezine Posta Teslim Bordrosu (CN-38 veya CN-41) ile posta idaresinin sorumluluğu altında sevk edilmesi de mümkündür; bu kolaylık aynı il sınırlıdır ve sorumluluk gümrük idaresine değil posta idaresine aittir. En güçlü çeldirici taşıt mühürleme kuralını tersine çeviren seçenektir; mühürlü posta çuvalı taşıtın ayrıca mühürlenmesini gereksiz kılar. Sevk antrepo rejimiyle değil transit rejimiyle yapılır; genel antrepo kavramı posta eşyasının bekletildiği yerlere ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 468)

- 6. E Dahilde işleme, geçici ithalat veya geri gelen eşya rejiminden faydalanmak üzere gelen eşya – Sözlü beyan formu düzenlenmesi** *Gümrük Yönetmeliği md. 459*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta yolu ile gelen ve ticari nitelikte olmayan hediye, numune, zat ve aile ihtiyaçlarını karşılayan ve benzeri eşya için Déclaration en Douane'lar gümrük idaresince beyanname olarak kabul edilir. Déclaration en Douane olmadan gelen ve ticari nitelik arz etmeyen eşya içeren koliler için sözlü beyan formu, ticari nitelik arz eden eşya için gümrük beyannamesi düzenlenir. Gazete, kitap, broşür ile periyodik dergiler için yapılacak gümrük işlemleri Müsteşarlıkça belirlenir. Dahilde işleme, geçici ithalat ve geri gelen eşya rejiminden faydalanmak üzere posta yolu ile gelen eşya için ise sözlü beyan formu değil, ilgili rejim hükümleri uygulanarak işlem yapılır. Sözlü beyan formu yalnızca Déclaration en Douane'sız gelen ticari olmayan koliler içindir; yanlış eşleştirme bu komşu hükümden taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 459)
- 7. A Posta yolu ile gelen ticari nitelikteki eşyaya ilişkin beyanın kontrolü sonucunda tespit edilen fark ve aykırılıklardan dolayı ceza aranmaz.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 175; Gümrük Yönetmeliği md. 474, 475*
- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen veya Türkiye'den gönderilecek ticari mahiyetteki eşya, gümrük beyanına ilişkin genel hükümler uyarınca gümrük idarelerine beyan edilir; ticari mahiyette olmayan eşyanın gümrük idaresine sunulması sırasında ibraz edilen uluslararası kabul görmüş belgeler ise beyanname hükmündedir ve ayrıca beyanname aranmaz. Gümrük Yönetmeliği'ne göre posta yolu ile gelen veya gönderilen ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin Déclaration en Douane'larda kayıtlı bilgilere nazaran tespit edilen farklılıklardan dolayı ceza aranmaz. Buna karşılık posta yolu ile gelen ticari nitelikteki eşyaya ilişkin beyanın kontrolü sonucunda tespit edilen fark ve aykırılıklar için Gümrük Kanunu'nun ilgili ceza hükmüne göre işlem yapılır; ihracatta ticari eşyanın beyanı ile muayenesi arasında farklılık bulunursa duruma göre gümrük veya kaçakçılıkla mücadele mevzuatı uygulanır. Ceza aranmaması yalnızca ticari nitelikte olmayan eşyaya özgüdür; bu kuralın ticari eşyaya taşınması ifadeyi yanlış yapar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 175; GY 474, 475)
- 8. C Doküman** *Posta ve Hızlı Kargo Tebliği (Seri No: 1) md. 3*
- Posta ve Hızlı Kargo Tebliği'nde bir kişiden diğer bir kişiye gönderilen kişisel yazılı mesaj, kartpostal ile herhangi bir ticari değer taşımayan basılı materyal şeklindeki gönderiler 'doküman' olarak tanımlanmıştır. Aynı maddede tanımlanan 'gönderi' ise içerisinde ticari veya gayri ticari nitelikte eşya bulunan paket, koli, poşet ve benzerini ifade eder; tanım cümlesinde 'gönderiler' kelimesi geçtiği için en güçlü çeldirici budur. 'Posta haberleşme gönderisi' ve 'mektup postası' Gümrük Yönetmeliği'nin posta gümrük işlemlerine ilişkin hükümlerinde geçen kavramlardır; 'basılı yayın' ise kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için kullanılan ifadedir. Dokümanlar tasnifte belge kontrolüne tabi ayrı bir kategori oluşturur ve beyanda tek bir kalemden topluca beyan edilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tebliğ 3, 9, 10)
- 9. E Posta idaresi veya hızlı kargo şirketlerinin dolaylı temsilci olarak işlemlerini takip edip sonuçlandırabileceği eşyanın miktarı ve değeri Cumhurbaşkanınca belirlenir.** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 225; Posta ve Hızlı Kargo Tebliği (Seri No: 1) md. 1, 3, 6, 7*
- Gümrük Kanunu'na göre posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı ve değeri Cumhurbaşkanınca belirlenecek eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. Tebliğ de bu yetkiyi dolaylı temsil yetkisi olarak düzenler; 'doğrudan temsil' seçeneği iki temsil türünü karıştırır. Operatörler yetki kapsamındaki işlemlerde alıcıyı veya göndericiyi ayrıca başka bir işleme gerek kalmadan temsil eder ve vekâletname ibrazı aranmaz. Başvuru Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılsa da koşulların varlığı tespit edilince yetkiyi Bakanlık verir; en güçlü çeldirici budur. Operatör tanımı yalnızca tüzel kişileri kapsar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 225; Tebliğ 1, 3, 6, 7)
- 10. B Operatörler, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilen eşyanın gümrük işlemleri için gümrük müşavirliği hizmeti karşılığında Asgari Ücret Tarifesine göre ücret alabilir.** *Posta ve Hızlı Kargo Tebliği (Seri No: 1) md. 12, 18; 2022/9 sayılı Genelge bölüm I/1.4*
- 2022/9 sayılı Genelge'ye göre operatörler, basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle beyan edilen eşyanın gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında gümrük müşavirliği, ordino, terminal ve benzeri isimler altında ilave ücret ile gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamaz. Yanlış ifade, bu eşya için gümrük müşavirliği ücreti alınabileceğini söylemektedir. Tebliğe göre Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin Tebliğ hükümleri yalnızca normal usulde detaylı beyana konu eşyada dolaylı temsil yetkisiyle yapılan işlemlerin ücretinde esas alınır; çeldirici bu komşu hükümden taşınmış olup 'müşavirlik hizmeti her işlemde ücretlidir' önyargısını yoklar. Basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde beyan edilen gönderilerin tahakkuk ettirilen gümrük vergileri ise operatör tarafından tahsil edilebilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliğ 12, 18; Genelge 2022/9 bölüm I/1.4, 2.1)

11. **C** Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları ya da iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye, oy hakkına, yönetim kurulu üyelerinin en az yarısını seçme hakkına veya bu üyelerin en az yarısına sahip olduğu işletme

Posta ve Hızlı Kargo Tebliği (Seri No: 1) md. 3, 4, 5, 10

Posta ve Hızlı Kargo Tebliği'ne göre grup firması; ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla, sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye veya asgari %50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50'sini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50'sine sahip olduğu işletmeyi ifade eder. Tebliğ bu kavramı, operatör hızlı kargo firmalarının yetki kapsamındaki ihracat işlemlerinde eşyayı geçici depolama yerine almaksızın kendisiyle aynı grup firmasının izinli gönderici tesisini de kullanabilmesi için kullanır. Yüzde on oranı ise başvuru koşullarında, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişilerin sayılan suçlardan kesinleşmiş cezası bulunmaması koşulu için geçer; iki oranın karıştırılması en güçlü tuzaktır. Gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili tüzel kişi operatör; gerçek ve tüzel kişiler ile hukuki tasarruf yetkisini haiz kişiler ortaklığı ise kişi tanımıdır. Geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler için Tebliğ yalnızca geçici depolama yeri sözleşmesinin örneğini başvuru belgeleri arasında sayar; bu işletme için ayrı bir tanım yoktur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tebliğ 3, 4, 5, 10)

12. **E** Gümrükçe muayeneye tabi tutulacak doküman

Posta ve Hızlı Kargo Tebliği (Seri No: 1) md. 3, 9

Tebliğ'e göre yurt dışından gelen gönderiler, otomatik barkod okuyucu ve X-ray kontrolünden geçirildikten sonra otomatik olarak dört kategoriye ayrılır: belge kontrolüne tabi doküman; Kararda basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilebileceği belirtilen kapsamda gelen ve belge kontrolüne tabi gönderiler; aynı kapsamda gelen ve gümrükçe muayeneye tabi tutulacak gönderiler; bu kapsamın dışında kalan gönderiler. Muayeneye tabi kategori yalnızca bu kapsamdaki gönderiler için öngörülmüştür; dokümanlar yalnızca belge kontrolüne tabi kategoride yer alır. 'Gümrükçe muayeneye tabi tutulacak doküman', listedeki iki ayrı kategorinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş, akla yatkın ama listede olmayan bir unsurdur. Basitleştirilmiş gümrük beyannamesinin Tebliğ'deki tanımı, bu beyannamenin Kararın posta ve hızlı kargo hükmündeki gelen eşya ile ihracat eşyası için kullanıldığını gösterir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tebliğ 3, 9)

13. **A** Miktarının brüt 600 kilogramı ve değerinin 30.000 Avro'yu geçmemesi

Posta ve Hızlı Kargo Tebliği (Seri No: 1) md. 10/7; 2022/9 sayılı Genelge bölüm I/2.1, I/3.1

Posta ve Hızlı Kargo Tebliği'ne göre posta ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında miktarı brüt 600 kilogramı ve değeri 30.000 Avro'yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır; bu sınırlar 03.01.2026 tarihli ve 33126 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri No: 5 Tebliğ ile belirlenmiş, 2022/9 sayılı Genelge de 2026/4 sayılı Genelgeyle aynı sınırlara göre düzenlenmiştir. Hükümdeki 've' bağlacı iki sınırın birlikte aranmasını gerektirir; sınırlardan yalnızca birini yeterli sayan 'veya' ifadesi ile sınırlardan birini düşüren ifadeler bu şartı bozar. 1.500 Avro ise bir gerçek kişiye posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve normal usulde detaylı beyanla serbest dolaşıma giren, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değer sınırındır; ihracatta uygulanmaz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tebliğ 10/7; Genelge 2022/9 bölüm I/2.1, I/3.1)

14. **D** Aşan gönderiler için operatör tarafından normal usulde detaylı beyan kapsamında işlem tesis edilir.

Posta ve Hızlı Kargo Tebliği (Seri No: 1) md. 10/10, 10/13; 2022/9 sayılı Genelge bölüm I/2.1

Tebliğ'e göre basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu belirli eşyada aynı kişi adına bir takvim ayında en fazla beş taşıma senedi muhteviyatı eşyanın, aynı veya farklı cinsten olup olmadığına bakılmaksızın serbest dolaşıma girişine izin verilir. Beş taşıma senedi sayısı aşırsa aşan miktarın bir sonraki aya devredilerek basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilmesine izin verilmez; bu gönderiler için Kararda bir gerçek kişiye gelen eşyaya ilişkin öngörülen kapsamda işlem tesis edilir ve normal usulde detaylı beyan, dolaylı temsil yetkisine sahip operatör tarafından gümrük mevzuatının genel hükümlerine göre yapılır. Sınır eşyanın cinsine bakılmaksızın uygulandığından farklı cins eşya için ayrıcalık tanınmaz. Sözlü beyan usulüyle maktu vergi tahsil edilerek teslim, 2011/39 sayılı Genelge'nin 24.03.2014'te yürürlükten kaldırılan posta eşyası hükümlerinde muafiyetin yılda beş kez kullanım sınırının aşılmasına bağlanan eski sonuçtur; eski kaynaktan çalışan aday yakalar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tebliğ 10/10, 10/13; Genelge 2022/9 bölüm I/2.1)

15. **A** Eşyanın operatöre teslimini takip eden yedi gün içinde

Posta ve Hızlı Kargo Tebliği (Seri No: 1) md. 12/2; Gümrük Yönetmeliği md. 462

Tebliğ'e göre basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde beyan edilen gönderilerin tahakkuk ettirilen gümrük vergileri operatör tarafından tahsil edilebilir ve gümrük idaresi adına tahsil edilen vergiler eşyanın operatöre teslimini takip eden yedi gün içinde ödenir. Posta idaresi için aynı süre, Gümrük Yönetmeliği'ndeki hüküm gereğince eşyanın alıcısına tesliminden itibaren başlar; en güçlü çeldirici alıcıya teslim tarihini esas alan seçenektir, ancak kök hızlı kargo operatörünü sormaktadır. Süre beyannamenin tescilinden başlamaz. Üç iş günü, teslim tarihi ile alıcının kimlik veya telefon bilgilerinin gümrük müdürlüğüne iletilme süresidir; on beş gün ise başvuru dosyasının Bakanlığa gönderilme ve Bakanlığın karar verme süresidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tebliğ 12/2; GY 462)

16. **C** Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi içeriği birden fazla taşıma senedinde düzeltmeye konu veri alanının aynı mahiyette olması durumunda da müeyyide her bir taşıma senedi için ayrı ayrı uygulanır. *Posta ve Hızlı Kargo Tebliği (Seri No: 1) md. 17*

Tebliğ'e göre başvuru koşullarından birinin veya birden fazlasının operatörce kaybedildiğinin anlaşılması hâlinde, bu koşullar yeniden sağlanıncaya kadar operatörün yetkiden faydalanmasına izin verilmez. Tebliğde düzenlenen hususlara aykırı hareket eden operatörler hakkında fiil daha ağır bir cezai yaptırımı gerektirmiyorsa Gümrük Kanunu'nun usulsüzlük cezasına ilişkin hükmü uygulanır; bu müeyyide basitleştirilmiş gümrük beyanı kapsamı her bir taşıma senedi bazında ayrı değerlendirilir ve uygulamada posta hizmetlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler dikkate alınır. 06.11.2025 tarihli ve 33069 sayılı Resmî Gazete ile eklenen hükme göre ise basitleştirilmiş gümrük beyannamesi içeriği birden fazla taşıma senedinde düzeltmeye konu veri alanının aynı mahiyette olması durumunda usulsüzlük cezası yalnızca basitleştirilmiş gümrük beyannamesi için uygulanır. Yanlış ifade bu yeni istisnayı görmezden gelerek genel kuralı her durumda uygulamaktadır; güncellemeyi izlemeyen aday bu ifadeyi doğru sanar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tebliğ 17)

17. **B** Telefon muafien teslim edilir; basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde YLC0 muafiyet kodu kullanılır. *2022/9 sayılı Genelge bölüm IV/12*

2022/9 sayılı Genelge'ye göre cep telefonunun posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafien veya vergileri ödenerek getirilmesi hiçbir surette mümkün değildir. Ancak yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası Türkiye'de kayıtlı olan cep telefonlarının yurt dışında kalması ve Kararda belirtilen üç aylık süre içinde posta veya hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi durumunda, IMEI numarasının kayıtlı olduğu sorgulamayla teyit edilirse telefon muafien teslim edilir ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde YLC0 muafiyet kodu kullanılır. Bu istisnayı görmeyen aday genel yasağa giderek mahrece iade seçeneğini işaretler. Vergi ödenerek getirme de yasak kapsamında olduğundan basitleştirilmiş beyanla ya da BS20 kodlu normal usulde detaylı beyanla vergili teslim mümkün değildir. KNSY muafiyet kodu konsinye ihracat için düzenlenen basitleştirilmiş gümrük beyannamesine aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Genelge 2022/9 bölüm IV/12)

18. **D** 108 Avro *Posta ve Hızlı Kargo Tebliği (Seri No: 1) md. 12/1; 2022/9 sayılı Genelge bölüm II*

Tebliğ ve 2022/9 sayılı Genelge'ye göre posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderleri eşyanın kıymetine ilave edilir; kıymet ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Navlun giderinin dahil olduğu teslim şekillerinde fatura üzerinde eşyanın fiyatı ile navlun gideri ayrı ayrı gösterilir; ayrı gösterilmemişse 3 Avro tutarında emsal navlun gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir. Birinci gönderide navlun ayrıca gösterilmediğinden kıymet $60 + 3 = 63$ Avro, ikinci gönderide navlun ayrıca gösterildiğinden kıymet $40 + 5 = 45$ Avro olur; toplam 108 Avro'dur. Hiç navlun eklemeyen aday 100, yalnızca emsal navlunu ekleyen aday 103, yalnızca faturadaki navlunu ekleyen aday 105, faturada navlun gösterilen gönderiye de ayrıca emsal navlun ekleyen aday 111 Avro'ya ulaşır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tebliğ 12/1; Genelge 2022/9 bölüm II)

19. **B** I, II ve III *2011/39 sayılı Genelge (Kişisel eşya; Yolcu beraberli hediye eşya)*

2011/39 sayılı Genelge'ye göre Karar ekindeki listenin tüketim maddeleri bölümündeki sigara miktarına ek olarak yolcular 200 adet sigara daha alabilir (I doğru). Aynı bölümdeki tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünler için muafiyet hakkı, karşısında yazılı miktarı aşmamak kaydıyla her bir ürün için ayrı ayrı kullanılabilir (II doğru). Tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet hakkından 18 yaşın altındaki yolcular faydalanamaz (III doğru). Tüketim maddeleri bölümünde yer alan eşyanın yalnızca yolcu beraberinde getirilmesi mümkündür; gelişten önce veya sonra gelme imkânı listedeki diğer kişisel eşya içindir, tüketim maddeleri posta yoluyla getirilemez (IV yanlış). Genelge, listede yer alan eşya için muafiyetin, eşyanın kıymetine bakılmaksızın karşılarında yazılı miktarlarla sınırlı olduğunu belirtir; sigaradaki 200 adetlik ek imkân bu bölüm için Genelgede ayrıca öngörülmüştür. En güçlü tuzak IV. önermedir; kişisel eşyaya tanınan gelişten önce veya sonra gelme imkânı tüketim maddelerine taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Genelge 2011/39 Kişisel eşya, Yolcu beraberli hediye eşya)

20. **D** 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında bulunmamakla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı etkiye haiz maddeler

2022/9 sayılı Genelge bölüm IV/2, 3, 7, 9, 13

2022/9 sayılı Genelge'ye göre 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında bulunmamakla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı etkiye haiz maddelerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali ve ihracı mümkün değildir; maddenin Kanun kapsamı dışında kalması yasağı ortadan kaldırmaz. Buna karşılık şahsi tedavide kullanılacak ilaçların girişine rapor veya reçete ibrazı koşuluyla, bitki ve bitkisel ürünlerin girişine Bitki Karantinası Yönetmeliği hükümlerine göre kontrolü yapılarak, silah ve tüfekler dışındaki bıçak ve benzeri aletlerin serbest dolaşıma sokulmasına ise Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısının ibrazıyla izin verilir. Takviye edici gıdalar ve sporcu gıdaları, 2026/4 sayılı Genelge ile yapılan değişiklikle Kararın tek ve maktu vergiye ilişkin hükmü kapsamında ithal edilebilir; doktor tavsiyesiyle kullananların sağlık kuruluşu raporu veya reçetesini ibraz etmesi hâlinde posta veya hızlı kargo yoluyla getirilmesine izin verilir. Eski Genelgede bu ürünlerin muafien ithalinin mümkün olmadığı yazıldığından, güncellemeyi izlemeyen aday en güçlü çeldirici olan bu seçeneği işaretler. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Genelge 2022/9 bölüm IV/2, 3, 7, 9, 13)



BÖLÜM 40 · SINIR TİCARETİ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun sınır ticaretine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Sınır ticaretinin kapsamını belirlemeye ve sınır ticareti yapılacak sınır ticaret merkezlerinin kurulmasına Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.
- II. Sınır ticaret merkezleri, gümrük işlemlerinin yürütülmesinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi içinde addedilir.
- III. Sınır ticaretine ilişkin gümrük işlemleri Müsteşarlıkça belirlenir.
- IV. Sınır ticareti yoluyla serbest dolaşıma girecek eşyadan alınacak vergileri göstermek üzere uygulanacak tek ve maktu tarife, ilgili kanunlarda belirtilen asgari hadlerin altına inmemek şartıyla belirlenir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I, III ve IV
- D) II, III ve IV
- E) I ve III

2- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre Sınır Ticareti Belgesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Başvuruları İl Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülenlere Sınır Ticareti Belgesi, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasına düzenlenir.
- B) Esnaf ve tacirin sınır ticareti kapsamında mağaza kiralayabilmesi için Sınır Ticareti Belgesine sahip olması şarttır.
- C) Sınır Ticareti Belgesi başvuruları İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasına yapılır.
- D) Sınır Ticareti Belgesi üç yıl süreyle geçerlidir.
- E) Süresi sona ermeden yapılan başvurunun Komisyonca uygun görülmesi hâlinde belgenin geçerliliği, Valilikçe vize edilmek suretiyle bir yıllık sürelerle uzatılabilir.

3- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre İthalat Uygunluk Belgesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Başvuruları İl Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülenler adına belge, ithal edilecek ürünlerin tamamını kapsayacak şekilde Valilikçe düzenlenir.
- B) Belge, düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.
- C) Başvuruları İl Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülenler adına her bir ürün için ayrı bir belge, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasına düzenlenir.
- D) Belgenin geçerliliği, ilgili Valilikçe vize edilmek suretiyle bir yıllık sürelerle uzatılabilir.
- E) Belge, Karar kapsamındaki illerde yerleşik ve Sınır Ticareti Belgesini haiz esnaf ve tacire devredilebilir.

4- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre İthalat Uygunluk Belgesinin geçerlik süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün olup bu süre uzatılamaz.
- B) Düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün olup bu süre uzatılamaz.
- C) İl Değerlendirme Komisyonunca uygun görüldüğü tarihten itibaren 90 gün olup bu süre uzatılamaz.
- D) Düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün olup bu süre Valilikçe vize edilmek suretiyle uzatılabilir.
- E) İlgili gümrük idaresine ibraz edildiği tarihten itibaren 90 gün olup bu süre uzatılamaz.

5- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre esnaf veya tacir ya da mağaza kiralayan tarafından ilgili gümrük kapısı veya Sınır Ticaret Merkezinden yapılabilecek ithalatın sınırı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) 15 gün içerisinde en fazla 75.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası değerinde eşya
- B) 30 gün içerisinde en fazla 75.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası değerinde eşya
- C) 30 gün içerisinde en fazla 75.000 Avro karşılığı Türk Lirası değerinde eşya
- D) 90 gün içerisinde en fazla 75.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası değerinde eşya
- E) Bir takvim yılı içerisinde en fazla 75.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası değerinde eşya

6- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında oluşturulan İl Değerlendirme Komisyonunda yer alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) İlde faaliyet gösteren gümrük müşavirleri derneği temsilcisi
- B) İl Defterdarı
- C) Gümrük İl Müdürü
- D) İl Jandarma Komutanlığı ya da İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
- E) İlde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcisi

7- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ile Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) hükümlerine göre ithalat değer limitlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İthalat değer limitleri, her bir komşu ülke için 75 milyon ABD Doları kadar tarım, 75 milyon ABD Doları kadar sanayi ürünleri olmak üzere yıllık toplam 150 milyon ABD Doları kadardır.
- B) İthalat Uygunluk Belgesi kapsamında kullanılmayan limitler, bir sonraki takvim yılına devredilerek tekrar dağıtılabilir.
- C) Her bir komşu ülke için ithalat değer limiti 150 milyon ABD Dolarından daha az olarak da belirlenebilir.
- D) Komşu ülke için belirlenen ithalat değer limitinin tahsisi, limitin ilgili sınır illerine nüfusları oranında paylaştırılması suretiyle yapılır.
- E) İthalat değer limitleri, ilgili sınır illeri için CIF ithal kıymeti üzerinden belirlenir.

8- Bir sınır iline, komşu ülkeden yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca tahsis edilen yıllık ithalat değer limitleri şöyledir:

- Tarım ürünleri için 6.000.000 ABD Doları,
- Sanayi ürünleri için 10.000.000 ABD Doları.

İl Değerlendirme Komisyonu, bir sanayi ürünü olan (X) ürünü için yapılan İthalat Uygunluk Belgesi başvurularını değerlendirmektedir.

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ile Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) hükümlerine göre (X) ürünü için düzenlenmesi uygun görülebilecek İthalat Uygunluk Belgelerinin toplam değeri en fazla kaç ABD Dolarıdır?

- A) 75.000
- B) 300.000
- C) 500.000
- D) 800.000
- E) 10.000.000

9- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ile Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) hükümlerine göre sınır ticareti kapsamındaki ithalat ve ihracat işlemlerinde ilgili gümrük idaresince aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

- A) İthalat işlemlerinde, İthalat Uygunluk Belgesinin tarih ve sayısının gümrük beyannamesi üzerine kaydedilmiş olması
- B) İthalat işlemlerinde, eşyanın ilgili komşu ülkede üretildiğine veya imal edildiğine dair o ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen menşe şahadetnamesi
- C) Sanayi ürünlerinin ithalatında, menşe şahadetnamesinde ilgili komşu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsoloslğunun tasdiki
- D) İhracat işlemlerinde, ihracı yapılacak eşyanın faturası ile ihracatçı birliğince onaylanmış gümrük beyannamesi
- E) İthal edilen ürünler için Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına istinaden yapılan ithalat denetiminin sonuçlandırılmış olması

10- Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) hükümlerine göre;

"Sınır Ticareti Belgesine ilişkin başvuru belgeleri eksiksiz olan müracaatlar, Sekretarya tarafından en geç içinde İl Değerlendirme Komisyonuna iletilir. İl Değerlendirme Komisyonu tarafından en geç içinde yapılan değerlendirme sonucunda başvuruları uygun görülenlere Sınır Ticareti Belgesi düzenlenir."

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) üç iş günü – beş iş günü
- B) beş iş günü – beş iş günü
- C) beş iş günü – on iş günü
- D) on iş günü – beş iş günü
- E) on iş günü – on iş günü

11- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre aşağıdakilerden hangisi sınır ticareti kapsamına girmeyen ürünler arasında sayılmamıştır?

- A) Damping ve sübvansiyona karşı önlemler ile korunma önlemlerine tabi ürünler
- B) Petrol ve petrol ürünleri
- C) Amonyum nitrat ve benzeri içerikli patlayıcı yapımında kullanılabilecek maddeler
- D) Canlı hayvan ve hayvansal ürünler
- E) İthalatta gözetim uygulamasına tabi ürünler

12- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre sınır ticareti kapsamında yapılan ithalatta uygulanan tek ve maktu vergi nasıl hesaplanır?

- A) Gümrük vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi oranları toplamı olarak
- B) Gümrük vergisi ile katma değer vergisi oranları toplamı olarak
- C) Gümrük vergisi ile özel tüketim vergisi oranları toplamı olarak
- D) Katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi oranları toplamı olarak
- E) İthalat Rejimi Kararı uyarınca alınması gereken gümrük vergisi, eş etkili vergi ve ek mali yüklerin toplamı olarak

13- Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya ve Stok Kontrollerinin Yapılması ile Bu Merkezlere Giriş ve Çıkışlara İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe göre Sınır Ticaret Merkezlerine ithal veya ihraç hükmüyle konulan eşyanın burada satış veya sergi amacıyla kalabileceği süre ile bu süre içinde zorunlu nedenlerle çıkarılamayan eşyaya ek süre vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) 3 ay – Sınır Ticaret Merkezi işleticisi
- B) 3 ay – ilgili gümrük idaresi
- C) 3 ay – ilgili Valilik
- D) 6 ay – ilgili gümrük idaresi
- E) 6 ay – ilgili Valilik

14- Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya ve Stok Kontrollerinin Yapılması ile Bu Merkezlere Giriş ve Çıkışlara İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe göre Sınır Ticaret Merkezi işleticisi ile mağaza işleticisinin gümrük mevzuatı açısından tutmak ve düzenlemek zorunda olduğu defter ve belgelerin saklama süresi ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Üç yıl; defter ve belgelerin düzenlendiği tarihten itibaren
- B) Üç yıl; defterlerin tasdik edildiği, belgelerin ise düzenlendiği yılın sonundan itibaren
- C) Beş yıl; defterlerin tasdik edildiği, belgelerin ise düzenlendiği yılın başından itibaren
- D) Beş yıl; defterlerin tasdik edildiği, belgelerin ise düzenlendiği yılın sonundan itibaren
- E) Beş yıl; defter ve belgelerin gümrük müdürlüğüne ibraz edildiği tarihten itibaren

15- Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11)'e göre "İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde kurulan büro" olarak tanımlanan birim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sınır Ticaret Bürosu
- B) Sekreteryaya
- C) İl Değerlendirme Komisyonu
- D) Ticaret İl Müdürlüğü
- E) Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

16- Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya ve Stok Kontrollerinin Yapılması ile Bu Merkezlere Giriş ve Çıkışlara İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe göre Sınır Ticaret Merkezi mağazalarınca her ay düzenlenen aylık satış listesinin aslı en geç ne zamana kadar ve nereye verilir?

- A) Müteakip ayın üçüncü günü akşamına kadar, Sınır Ticaret Merkezi işleticisine
- B) Müteakip ayın üçüncü günü akşamına kadar, ilgili Valiliğe
- C) Müteakip ayın ilk haftası içinde, mağazanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne
- D) Müteakip ayın üçüncü günü akşamına kadar, mağazanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne
- E) Müteakip ayın ilk haftası içinde, ilgili Valiliğe

17- Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya ve Stok Kontrollerinin Yapılması ile Bu Merkezlere Giriş ve Çıkışlara İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe göre Sınır Ticaret Merkezlerinde yapılan sayımlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sayım sonunda 3 aydan fazla bir süredir Sınır Ticaret Merkezinde bulunduğu tespit edilen ithal eşyası, gümrük mevzuatı doğrultusunda geri gelen eşya hükümlerine tabi tutulur.
- B) Sınır Ticaret Merkezindeki eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok olması hâlinde, gümrük idarelerince örnekleme yöntemiyle sayılması mümkündür.
- C) İhraç eşyasında noksanlık tespit edilmesi hâlinde, katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi istisnasından yararlanan eşyanın katma değer vergisi tahsil edilir.
- D) Sınır Ticaret Merkezi ve mağazalarının sayımlarında bulunacak heyete, ilgili gümrük müdürü tarafından tayin edilecek en az şef seviyesinde bir memur başkanlık eder.
- E) Sayım sonucunda fazla çıkan eşya kayıtlara alınır; fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilmezse Gümrük Kanunu uyarınca işlem yapılır.

18- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre gümrük kapılarının sınır ticaretine yetkilendirilmesi ile Sınır Ticaret Merkezlerinin kurulması ve kapatılmasına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Mevcut bir Sınır Ticaret Merkezinin kapatılması için ilgili İl Valisi tarafından Ticaret Bakanlığına teklifte bulunulur.
- II. Valilikler, açılması talep edilen Sınır Ticaret Merkezine ilişkin ekonomik, ticari ve sosyal gerekçeleri içeren ihtiyaç analizi çalışmalarını teklifleriyle birlikte Ticaret Bakanlığına iletir.
- III. Altyapı yetersizliği gibi durumlarda Ticaret Bakanlığınca Sınır Ticaret Merkezinin faaliyetine verilen geçici ara altı ayı aşamaz.
- IV. Görüşü alınan Başkanlık ve Bakanlıkların tümünün olumlu görüş vermesi hâlinde yeni Sınır Ticaret Merkezi, Ticaret Bakanlığı kararıyla kurulur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve IV
- C) II, III ve IV
- D) II ve III
- E) I, II ve III

19- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda yer alan "esnaf" tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Bu Karar kapsamındaki illerde en az üç yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan ve Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olan gerçek kişiler
- B) Bu Karar kapsamındaki illerde en az bir yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan ve Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler
- C) Bu Karar kapsamındaki illerde en az bir yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan ve Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olan gerçek kişiler
- D) Bu Karar kapsamındaki illerde en az bir yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine üye olan gerçek kişiler
- E) Ticari işletme merkezleri bu Karar kapsamındaki illerde olan ve en az bir yıldır faaliyette bulunan gerçek kişiler

20- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre sınır ticareti kapsamında ithal edilen ürünlerin satışına ve bu ürünlerin Karar kapsamındaki iller dışında satılması hâlinde uygulanacak müeyyidelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Karar kapsamındaki illerde yerleşik esnaf ve tacire yapılan satışlarda satış faturası ve ilgili nakliye belgeleri düzenlenir; faturaya İthalat Uygunluk Belgesinin tarih ve sayısı da kaydedilir.
- B) Karar kapsamındaki iller dışında satıldığı tespit edilen ürünler için İthalat Rejimi Kararı uyarınca alınması gereken gümrük vergisi, eş etkili vergi ve ek mali yüklerin tamamı ilgiliden tahsil edilir.
- C) Ürünleri Karar kapsamındaki iller dışında satanların İthalat Uygunluk Belgeleri ilgili Valilikçe iptal edilir.
- D) Ürünleri Karar kapsamındaki iller dışında satanlar ile bunların sahibi, ortağı veya yöneticisi olduğu firmalar adına bir daha İthalat Uygunluk Belgesi düzenlenmez.
- E) Karar kapsamında ithal edilen ürünler, Karar kapsamındaki illerle sınırlı olmaksızın Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerindeki tüm illerde satılabilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 40 · Sınır Ticareti — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	A	C	A	B	A	B	C	E	C	E	D	B	D	B	D	A	D	C	E

1. **E** I ve III

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 172

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre Türkiye ile komşu ülkeler arasında coğrafi durum ve bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak sınır ticaretinin kapsamını belirlemeye, sınır ticaret merkezlerinin kurulmasına, buralardan yapılacak ihracat ve ithalatın usul ve esaslarını belirlemeye veya sınır ticareti yoluyla serbest dolaşıma girecek eşyadan alınacak vergileri göstermek üzere tek ve maktu bir tarife uygulamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir (I doğru). Tek ve maktu tarife, ilgili kanunlarda belirtilen azami hadleri geçmemek şartıyla uygulanır; Kanun bir üst sınır koyar, asgari had öngörmez (IV yanlış). Sınır ticaret merkezleri, gümrük işlemlerinin yürütülmesinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında addedilir (II yanlış). Sınır ticaretine ilişkin gümrük işlemleri ise Kanun metnindeki ifadeyle Müsteşarlıkça belirlenir (III doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: sınır ticaret merkezleri fiziken sınır hattında, Türkiye tarafında kurulsu da Kanun bu yerleri gümrük işlemleri bakımından Gümrük Bölgesi dışında sayar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 172)

2. **A** Başvuruları İl Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülenlere Sınır Ticareti Belgesi, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenir.

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
(03.12.2021/31678 R.G.) md. 6

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre esnaf ve tacirin sınır ticareti kapsamında ithalat ve ihracat yapabilmesi ve mağaza kiralayabilmesi için Sınır Ticareti Belgesine sahip olması şarttır. Belge başvuruları İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasına yapılır; başvuruları İl Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülenlere belgeyi Valilik düzenler. Belge üç yıl süreyle geçerlidir; geçerlik süresi sona ermeden Odaya başvurulması ve talebin Komisyonca uygun görülmesi hâlinde geçerliliği Valilikçe vize edilerek bir yıllık sürelerle uzatılabilir. Belgeyi Odanın düzenlediğini söyleyen ifade yanlıştır: Oda bu belgede yalnızca başvurunun yapıldığı yerdir; Odaca düzenlenen belge İthalat Uygunluk Belgesidir. Olumsuz kökü hızlı okuyan aday, iki belgedeki başvuru yerinin aynı olmasına bakarak düzenleyen makamın da aynı olduğunu varsayar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Karar 6, 8)

3. **C** Başvuruları İl Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülenler adına her bir ürün için ayrı bir belge, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenir.

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
(03.12.2021/31678 R.G.) md. 6, 8

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre İthalat Uygunluk Belgesi başvuruları, Sınır Ticareti Belgesini haiz esnaf ve tacir ile mağaza kiralyanlar tarafından İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasına yapılır; İl Değerlendirme Komisyonunca uygun görülenler adına her bir ürün için ayrı bir belgeyi Oda düzenler. Belge Ticaret İl Müdürü ile Odanın en az genel sekreter düzeyindeki yetkilisince imzalanır ve Odaca mühürlenir. Valilikçe düzenlenme, üç yıllık geçerlik ve Valilikçe vize edilerek bir yıllık sürelerle uzatma Sınır Ticareti Belgesine ait hükümlerdir; İthalat Uygunluk Belgesinin geçerlik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 90 gündür ve uzatılamaz. Belge hiçbir şekilde devredilemez; devredildiğinin tespiti hâlinde Valilikçe iptal edilir. En güçlü çeldirici belgenin Valilikçe düzenlendiğini söyleyen ifadedir: Valilik Sınır Ticareti Belgesini düzenler, İthalat Uygunluk Belgesini ise yalnızca iptal eder. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Karar 6, 8)

4. **A** Düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün olup bu süre uzatılamaz.

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
(03.12.2021/31678 R.G.) md. 8

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre İthalat Uygunluk Belgesinin geçerlik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 90 gündür ve bu süre uzatılamaz. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen tarım ürünlerinin ithalatında hasat dönemi ve belge süresinin bir sonraki takvim yılına sarkması da dikkate alınarak belge daha kısa süreler için düzenlenebilir; süre kısaltılabilir ama uzatılamaz. Belge süresinin bir kısmı mevsimsel ithalat kısıtlaması dönemine girerse bakiye süre kazanılmış hak teşkil etmez. 30 gün, esnaf veya tacirin en fazla 75.000 ABD Doları değerinde ithalat yapabileceği dönemdir; Valilik vizesiyle uzatma ise Sınır Ticareti Belgesine özgüdür. En güçlü çeldiriciler süreyi Komisyon kararından veya gümrüğe ibrazdan başlatılan seçeneklerdir; süre belgenin düzenlendiği tarihten işler. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Karar 6, 8, 9)

5. **B** 30 gün içerisinde en fazla 75.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası değerinde eşya

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
(03.12.2021/31678 R.G.) md. 4

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre esnaf veya tacir ya da mağaza kiralayan tarafından ilgili gümrük kapısı veya Sınır Ticaret Merkezinden 30 gün içerisinde en fazla 75.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası değerinde eşya ithal edilebilir. 90 gün İthalat Uygunluk Belgesinin geçerlik süresidir; yıllık sınır ise il bazında tahsis edilen ithalat değer limitlerine ilişkindir ve her bir komşu ülke için milyon ABD Doları düzeyinde belirlenir. 15 gün, Geçici İthalat mevzuatında sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal eşyası taşımacılığında kullanılan taşıtlara tanınan süredir. Sınır Avro değil ABD Doları üzerinden belirlenmiştir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Karar 7, 8, 9)

6. **A** İlde faaliyet gösteren gümrük müşavirleri derneği temsilcisi

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
(03.12.2021/31678 R.G.) md. 4

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre İl Değerlendirme Komisyonu, Karar kapsamındaki illerin Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı ya da İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi, İl Defterdarı, Gümrük İl Müdürü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Ticaret İl Müdürü, İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası ile ilde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcilerinden oluşur. Komisyon Sınır Ticareti Belgesi ve İthalat Uygunluk Belgesi başvurularını değerlendirerek karara bağlar. Gümrük işlemlerinde gümrük müşavirlerinin rolü olsa da Komisyon gümrük müşavirlerini temsil eden bir üye sayılmamıştır; gümrük tarafı Gümrük İl Müdürü ile temsil edilir. Liste kapalıdır; akla yatkın görünen bir meslek temsilcisi eklenerek genişletilemez. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Karar 4, 5)

7. **B** İthalat Uygunluk Belgesi kapsamında kullanılmayan limitler, bir sonraki takvim yılına devredilerek tekrar dağıtılabilir.

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
(03.12.2021/31678 R.G.) md. 7; Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11)
md. 8, 9

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre ithalat değer limitleri her bir komşu ülke için 75 milyon ABD Doları kadar tarım, 75 milyon ABD Doları kadar sanayi ürünleri olmak üzere yıllık toplam 150 milyon ABD Doları kadardır ve 150 milyon ABD Dolarından daha az olarak da belirlenebilir. Tahsis, komşu ülke için belirlenen limitin ilgili sınır illerine nüfusları oranında paylaştırılmasıyla yapılır; Tebliğ'e göre limitler CIF ithal kıymeti üzerinden belirlenir. Tebliğ, İthalat Uygunluk Belgesi kapsamında kullanılmayan limitlerin Valilikçe yürürlüğe konulan yönergedeki usul ve esaslar çerçevesinde tekrar dağıtılmasına izin verir; ancak bunu aynı takvim yılıyla sınırlar. Karar da tahsis edilen ithalat değer limiti oranlarının yıl içinde değiştirilemeyeceğini ve bir sonraki yıla devredilemeyeceğini açıkça söyler. En güçlü tuzak yeniden dağıtım izninin varlığıdır: izin vardır ama yıl sınırını aşmaz. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Karar 7; Tebliğ 8, 9)

8. **C** 500.000

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
(03.12.2021/31678 R.G.) md. 7; Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11)
md. 6, 8

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre İl Değerlendirme Komisyonunca her bir ürün için düzenlenmesi uygun görülecek İthalat Uygunluk Belgelerinin toplam değeri, ilgili sınır ili bazında yıllık ithalat değer limitinin %5'ini geçemez. Tebliğ, bu oranın tarım ve sanayi sektörlerinin her biri için ayrı olarak tahsis edilen yıllık limit üzerinden uygulanacağını açıkça belirtir; Sekretarya da bu %5'lik oranların aşılmamasını sağlamakla görevlidir. (X) bir sanayi ürünü olduğundan hesap yalnızca sanayi limiti üzerinden yapılır: $10.000.000 \times \%5 = 500.000$ ABD Doları. En güçlü çeldirici 800.000'dir: iki sektörün limitini toplayıp (16.000.000) %5'ini alan aday sektör ayrımını atlar. 300.000 tarım limitinin %5'idir; 10.000.000 ise %5 sınırını unutup sektör limitinin tamamını esas alan hesaptır; 75.000 ise esnaf veya tacirin 30 gün içinde yapabileceği ithalatın üst sınırıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Karar 7, 9; Tebliğ 6, 8)

9. **E** İthal edilen ürünler için Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına istinaden yapılan ithalat denetiminin sonuçlandırılmış olması

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
(03.12.2021/31678 R.G.) md. 9, 10, 12; Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) md. 12

Tebliğ'e göre sınır ticareti kapsamındaki ithalat işlemlerinde İthalat Uygunluk Belgesi ile bu belgenin tarih ve sayısının gümrük beyannamesi üzerine kaydedildiği hususu gümrük idaresince aranır. Eşyanın ilgili komşu ülkede üretildiğine veya imal edildiğine dair o ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen menşe şahadetnamesi de aranır; sanayi ürünlerinde ayrıca bu belgede komşu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsoloslğunun tasdiki aranır. İhracat işlemlerinde Sınır Ticareti Belgesi ile eşyanın faturası ve ihracatçı birliğince onaylanmış gümrük beyannamesinin gümrük idaresine ibrazı zorunludur. Buna karşılık Karar, bu kapsamda ithal ve ihraç edilen ürünlerin Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına istinaden yapılan ihracat ve ithalat denetimlerinden muaf olduğunu öngörür; ithal edilen ürünün güvenli olması 7223 sayılı Kanun uyarınca ithalatçının sorumluluğundadır. En güçlü çeldirici Büyükelçilik veya Konsolosluk tasdikidir: bu tasdik her ithalatta değil yalnızca sanayi ürünlerinde aranır ve seçenek bu kayıtla doğru verilmiştir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Karar 9, 10, 12; Tebliğ 12)

10. **C** beş iş günü – on iş günü

*Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
(İhracat: 2016/11) md. 7, 8*

Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e göre Sınır Ticareti Belgesine ilişkin başvurular Sekretaryaya yapılır; başvuru belgeleri eksiksiz olan müracaatlar Sekretarya tarafından en geç beş iş günü içinde İl Değerlendirme Komisyonuna iletilir. Komisyon tarafından en geç on iş günü içinde yapılan değerlendirme sonucunda başvuruları uygun görülenlere Valilikçe Sınır Ticareti Belgesi düzenlenir. Aynı beş ve on iş günlük süreler İthalat Uygunluk Belgesi başvurularında da uygulanır. En güçlü çeldirici iki sürenin yer değiştirdiği 'on iş günü – beş iş günü' seçeneğidir: kısa süre Sekretaryanın iletme süresi, uzun süre Komisyonun değerlendirme süresidir. Üç iş günü ise Yönetmelikte Sınır Ticaret Merkezi Eşya Giriş-Çıkış Defterine kayıt süresidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tebliğ 7, 8)

11. **E** ithalatta gözetim uygulamasına tabi ürünler

*Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
(03.12.2021/31678 R.G.) md. 11, 19*

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre ihracı ve ithali ilgili mevzuatla yasaklanmış ve ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler; damping ve sübvansiyona karşı önlemler ile korunma önlemlerine tabi ürünler; petrol ve petrol ürünleri; 5201 sayılı Kanun kapsamında kontrole tabi ürünler; sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeler ile amonyum nitrat ve benzeri içerikli patlayıcı yapımında kullanılabilecek maddeler sınır ticaretine konu edilemez. Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ticareti ile Tarım ve Orman Bakanlığınca insan, bitki ve hayvan sağlığı açısından risk teşkil ettiği belirlenen ürünlerin ticareti de yapılamaz. Gözetim bu listede yer almaz; aksine Karar, ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin mevzuat hükümlerinin bu Karar kapsamındaki eşya için uygulanmayacağını öngörür. Gözetim, damping ve korunma önlemleriyle aynı ailedenmiş gibi görünerek sağduyuyla listeye eklenen yabancıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Karar 11, 19)

12. **D** Katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi oranları toplamı olarak

*Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
(03.12.2021/31678 R.G.) md. 9, 17; 4458 sayılı
Gümrük Kanunu md. 172*

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre sınır ticareti kapsamındaki ithalatta tek ve maktu vergi uygulanır ve bu vergi katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi oranlarının toplamı olarak hesaplanır; gümrük vergisi bu toplama girmez. Genel hükümlerde ithalatta alınan üç vergiyi birden toplayan ya da gümrük vergisini katma değer vergisi veya özel tüketim vergisiyle birleştiren seçenekler, tek ve maktu verginin yalnızca bu iki verginin oranlarından oluştuğunu atlar; üç oranı birden toplayan seçenek en güçlü çeldiricidir. İthalat Rejimi Kararı uyarınca alınması gereken gümrük vergisi, eş etkili vergi ve ek mali yüklerin tamamı ise Karar kapsamında ithal edilen ürünlerin kapsam dışındaki illerde satıldığının tespiti hâlinde tahsil edilen tutardır; tek ve maktu vergi değildir. Gümrük Kanunu da Cumhurbaşkanına, sınır ticareti yoluyla serbest dolaşıma girecek eşyadan alınacak vergileri göstermek üzere ilgili kanunlardaki azami hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulama yetkisi verir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Karar 9, 17; GK 172)

13. **B** 3 ay – ilgili gümrük idaresi

*Sınır Ticaret Merkezleri Usul ve Esaslar
Yönetmeliği (31.10.2009/27392 R.G.) md. 12*

Yönetmeliğe göre Sınır Ticaret Merkezlerine ithal veya ihracat hükmüyle konulan eşyanın burada satış veya sergi amaçlı kalış süresi 3 ay ile sınırlıdır. Eşyanın 3 ay içinde çıkarılmaması zorunlu nedenlerden kaynaklanıyorsa ve bu durum süre bitiminden önce belgelendirilirse ilgili gümrük idaresi ek süre verebilir. Yönetmelik, eşyanın 3 ay içinde çıkarılmaması ve ek süre de talep edilmemesi hâlinde Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünün uygulanacağını öngörür. Altı ay, Karar'da Ticaret Bakanlığının Sınır Ticaret Merkezinin faaliyetine verebileceği geçici aranın üst sınırıdır. Valilik merkezin inşası, güvenliği ve işletilmesinden; işletici ise eşyanın gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamaktan sorumludur; ikisi de ek süre vermez. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Yön. 12; Karar 15, 16)

14. **D** Beş yıl; defterlerin tasdik edildiği, belgelerin ise düzenlendiği yılın sonundan itibaren

*Sınır Ticaret Merkezleri Usul ve Esaslar
Yönetmeliği (31.10.2009/27392 R.G.) md. 7;
Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
(İhracat: 2016/11) md. 12*

Yönetmeliğe göre Sınır Ticaret Merkezi işleticisi ile mağaza işleticisi; eşya giriş-çıkış defteri, ihracata ve ithalata ilişkin gümrük beyannameleri, satış belgesi ve aylık satış listesini tutmak ve düzenlemek zorundadır. İlgili kişiler bu defter ve belgeleri gümrük kontrolü amacıyla beş yıl süreyle saklamak zorundadır; saklama süresi defterlerin tasdik edildiği, belgelerin ise düzenlendiği yılın sonundan itibaren işlemeye başlar. Üç yıl, Tebliğ'e göre sınır ticareti kapsamında ithal edilen ürünlerin satışında düzenlenen satış faturası ve nakliye belgelerinin esnaf veya tacirce muhafaza edileceği asgari süredir. En güçlü çeldirici 'yılın başından' ifadesidir: tek kelime değişikliği saklama süresini bir yıla yakın kısaltır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Yön. 7; Tebliğ 12)

15. **B** Sekretarya

*Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
(İhracat: 2016/11) md. 4, 5, 6*

Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e göre Sekretarya, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde kurulan büroyu ifade eder; İl Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütür, Sınır Ticareti Belgesi ve İthalat Uygunluk Belgesi başvuruları ona yapılır ve eksiksiz başvurular onun tarafından Komisyona iletilir. Aynı maddede tanımlanan Sınır Ticareti Bürosu ise Valilik nezdinde Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve Valiliğin sınır ticaretine ilişkin sekretarya hizmetini yürüten bürodur; hem 'büro' adını taşıması hem de sekretarya hizmeti görmesi nedeniyle en güçlü çeldirici budur. Ticaret İl Müdürlüğü bu büronun bünyesinde bulunduğu birimdir. İl Değerlendirme Komisyonu, Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında oluşan ve başvuruları karara bağlayan komisyondur. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden personel ise Komisyon kararıyla gerekli hâllerde Sekretaryada görevlendirilebilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliğ 4, 5, 6)

16. **D** Müteakip ayın üçüncü günü akşamına kadar, mağazanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne

*Sınır Ticaret Merkezleri Usul ve Esaslar
Yönetmeliği (31.10.2009/27392 R.G.) md. 10;
Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
(03.12.2021/31678 R.G.) md. 18*

Yönetmeliğe göre Sınır Ticaret Merkezi işleticisi veya mağazalar, sattıkları eşyanın cinsini ve miktarını tespit etmek üzere her ay aylık satış listesi düzenler. Liste o ay düzenlenen satış belgeleri esas alınarak biri asıl üç örnek hâlinde hazırlanır; aslı en geç müteakip ayın üçüncü günü akşamına kadar işleticinin veya mağazanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne verilir. Mağazanın düzenlediği listenin bir örneği Sınır Ticaret Merkezi işleticisine gönderilir, bir örneği de mağazada saklanır. 'Müteakip ayın ilk haftası' ise Karar'da gümrük idarelerinin sınır ticareti beyannamelerine ilişkin istatistiki bilgileri Valiliklere bildirme süresidir. En güçlü çeldirici işleticiye verilen seçenektir: işleticiye listenin aslı değil, bir örneği gönderilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Yön. 10; Karar 18)

17. **A** Sayım sonunda 3 aydan fazla bir süredir Sınır Ticaret Merkezinde bulunduğu tespit edilen ithal eşyası, gümrük mevzuatı doğrultusunda geri gelen eşya hükümlerine tabi tutulur.

*Sınır Ticaret Merkezleri Usul ve Esaslar
Yönetmeliği (31.10.2009/27392 R.G.) md. 13*

Yönetmeliğe göre Sınır Ticaret Merkezindeki eşya her yıl, işletici veya mağazaların yıl sonunda verdiği liste göz önünde bulundurularak gümrük idaresince sayılır; eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok olması hâlinde örnekleme yöntemi kullanılabilir. Sayımda noksan çıkan ithal eşyasının gümrük vergileri ve cezaları duruma göre işletici veya mağazalardan tahsil edilir; ihraç eşyasında noksanlık tespit edilirse KDV ve varsa ÖTV istisnasından yararlanan eşyanın katma değer vergisi tahsil edilir. Fazla çıkan eşya kayıtlara alınır ve fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiğine kanaat getirilmezse Gümrük Kanunu uyarınca işlem yapılır. Sayım heyetine ilgili gümrük müdürünün tayin edeceği en az şef seviyesinde bir memur başkanlık eder. Sayım sonunda 3 aydan fazla bir süredir merkezde bulunduğu tespit edilen eşyanın geri gelen eşya hükümlerine tabi tutulması yalnızca ihraç eşyası için öngörülmüştür; geri gelen eşya, Türkiye'den ihraç edilmiş eşyaya ilişkin bir kurumdur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Yön. 13)

18. **D** II ve III

*Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
(03.12.2021/31678 R.G.) md. 15*

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre kapsamdaki illerde gümrük idarelerinin sınır ticaretine yetkilendirilmesi ve yeni Sınır Ticaret Merkezi kurulması için ilgili İl Valisi; mevcut merkezin kapatılması ya da gümrük kapısının sınır ticareti yetkisinin kaldırılması için ise Strateji ve Bütçe Başkanlığı ya da İçişleri veya Milli Savunma Bakanlıkları Ticaret Bakanlığına teklifte bulunur; kapatma teklifini Vali yapmaz (I yanlış). Valilikler, teklifleriyle birlikte açılması talep edilen merkeze ilişkin ekonomik, ticari ve sosyal gerekçeleri içeren ihtiyaç analizi çalışmalarını Bakanlığa iletir (II doğru). Bakanlık anılan Başkanlık ve Bakanlıkların görüşünü alır; tümünün görüşü olumluysa konu Cumhurbaşkanına sunulur, yani merkez Bakanlık kararıyla kurulmaz (IV yanlış). Bu, Gümrük Kanunu'nun sınır ticaret merkezlerinin kurulmasında Cumhurbaşkanını yetkili kılmasıyla uyumludur. Teknik ve fiziki altyapının yetersizleşmesi, çevre güvenliğinin sağlanamaması gibi durumlarda Bakanlık merkezin faaliyetine geçici bir süre ara verebilir; bu süre altı ayı geçemez (III doğru). Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Karar 15; GK 172)

19. **C** Bu Karar kapsamındaki illerde en az bir yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan ve Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olan gerçek kişiler

*Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
(03.12.2021/31678 R.G.) md. 4*

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre esnaf, Karar kapsamındaki illerde en az bir yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan ve Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olan gerçek kişilerdir. Esnaf tanımında tüzel kişi yer almaz. Ticari işletme merkezi bu illerde olan ve en az bir yıldır faaliyette bulunan gerçek kişiler ise Türk Ticaret Kanunu'na göre 'tacir' tanımına girer; tacir tanımı ayrıca şirket merkezi bu illerde olan ve en az bir yıldır faaliyette bulunan tüzel kişileri de kapsar (vakıf, dernek ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bunların kurdukları ya da ortak oldukları şirketler hariç). Ölçüt sicile kayıttır; Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Karar'da İl Değerlendirme Komisyonunda temsil edilen kuruluş olarak geçer. Üç yıl ise Sınır Ticareti Belgesinin geçerlik süresidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Karar 4)

20. **E** Karar kapsamında ithal edilen ürünler, Karar kapsamındaki illerle sınırlı olmaksızın Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerindeki tüm illerde satılabilir.

*Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
(03.12.2021/31678 R.G.) md. 1, 2, 9, 17*

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar yalnızca Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay sınır illerinden yapılan sınır ticaretini kapsar ve bu Karar kapsamında ithal edilen ürünler sadece bu illerde satılabilir. Karar'ın amaç hükmünde Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerine kara sınırı bulunan komşu ülkelerden söz edilmesi, ürünlerin bu bölgelerdeki bütün illerde satılabileceği anlamına gelmez; örneğin Diyarbakır sayılan iller arasında yer almaz. Bu nedenle ürünlerin bu bölgelerdeki tüm illerde satılabileceğini söyleyen ifade yanlıştır. Diğer ifadeler doğrudur: kapsamdaki illerde yerleşik esnaf ve tacire yapılan satışlarda satış faturası ve ilgili nakliye belgeleri düzenlenir ve faturaya İthalat Uygunluk Belgesinin tarih ve sayısı kaydedilir; kapsam dışındaki illerde satıldığı tespit edilen ürünler için İthalat Rejimi Kararı uyarınca alınması gereken gümrük vergisi, eş etkili vergi ve ek mali yüklerin tamamı 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgiliden tahsil edilir; bu işlemi gerçekleştirenlerin İthalat Uygunluk Belgeleri Valilikçe iptal edilir ve bunlar ile sahibi, ortağı veya yöneticisi oldukları firmalar adına bir daha İthalat Uygunluk Belgesi düzenlenmez. Bölge adını sağduyuyla kapsam sanan aday, Kararın kapalı il listesini atlar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Karar 1, 2, 9, 17)



BÖLÜM 41 · AKARYAKIT VE KUMANYA

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithalat vergilerinden muaf tutulan yakıt, yağ ve kumanyalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Gemilerin dış seferlerde kullanacakları yakıtlar
- B) Botların dış seferlerde kullanacakları yağlar
- C) Hava gemilerinin karaya çıkarılmamak şartıyla yurt dışından getirdikleri kumanyalar
- D) Diğer deniz taşıtlarının dış seferlerde kullanacakları yakıt ve yağlar
- E) Gemilerin yurt dışından getirip karaya çıkardıkları kumanyalar

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun akaryakıt ve kumanyaya ilişkin hükümlerine göre serbest dolaşımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesi aşağıdakilerden hangisi hükmündedir?

- A) Transit
- B) İhracat
- C) Yeniden ihracat
- D) Geçici ihracat
- E) Gümrük antrepo rejimi

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre antrepolarda bulunan ve henüz serbest dolaşıma girmemiş olan yakıt ve yağlar ile kumanyaların verilebileceği taşıtlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Kaçakçılıkla mücadele eden birimlerin kaçakçılıkla mücadele amacıyla kullandıkları deniz taşıtları
- B) Gemiler
- C) Kaçakçılıkla mücadele eden birimlerin kaçakçılıkla mücadele amacıyla kullandıkları kara taşıtları
- D) Botlar ve diğer deniz taşıtları
- E) Hava gemileri

4- Gümrük Yönetmeliği'nin deniz ve hava taşıtlarına yakıt ve kumanya verilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Mürettebat ve yolcuların sigara ve alkollü içkileri kumanya kapsamında değerlendirilmez.
- II. Henüz serbest dolaşıma girmemiş olan yakıt ve yağlar ile kumanyalar, antrepoların yanı sıra geçici depolama yerlerinden de deniz ve hava taşıtlarına verilebilir.
- III. Henüz serbest dolaşıma girmemiş olan yakıt ve yağlar ile kumanyalar, deniz ve hava taşıtlarına ihracat rejimi hükümlerine göre verilir.
- IV. Kaçakçılıkla mücadele eden birimlere bu kapsamda yakıt ve yağ verilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) III ve IV
- D) II ve IV
- E) II, III ve IV

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici depolama yeri veya antrepodan verilecek henüz serbest dolaşıma girmemiş yakıt, yağlayıcı madde ve kumanyalardan gümrük vergilerinin aranmaması hükmünden Türk bandıralı deniz ve hava taşıtlarının yararlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?

- A) Aldıkları eşyayı dış sefere çıkacağı limandan itibaren tüketmeleri
- B) Aldıkları eşyayı Türkiye'ye ilk giriş limanından itibaren tüketmeleri
- C) Aldıkları eşyayı teslim aldıkları geçici depolama yeri veya antrepodan itibaren tüketmeleri
- D) Aldıkları eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesinin kara sularından çıktıkları andan itibaren tüketmeleri
- E) Aldıkları eşyayı ilk uğradıkları yabancı limandan itibaren tüketmeleri

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre deniz ve hava taşıtlarına verilecek yakıta ilişkin talebin, taşıtın kaptanı ve işletmesi dışındaki kişilerce gümrük idaresine bildirilmesi hâlinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?

- A) Kaptan tarafından düzenlenen kumanya listesi
- B) Taşıtın bayrak şahadetnamesi
- C) Taşıtın kaptanı veya işletmesince verilen yakıt siparişini gösteren belge
- D) Yakıtın alınacağı antreponun açma ve işletme izni
- E) Yakıta ait satış faturasının aslı

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geminin gideceği yer ile gemiye verilecek kumanyanın cins ve miktarını belirtir şekilde düzenlenen kumanya listelerini gümrük idaresine bildirecek olanlar aşağıdakilerin hangisinde tam olarak verilmiştir?

- A) Kaptanlar, gemi acenteleri ile bunker veya liman bayileri
- B) Kaptanlar, gemi acenteleri ve kumanyacılık firmaları
- C) Kaptanlar, gemi acenteleri ve gemilere satış mağazası işleticileri
- D) Gemi acenteleri, kumanyacılık firmaları ve gümrük müşavirleri
- E) Yalnızca kaptanlar ve gemi acenteleri

8- Gümrük Yönetmeliği'nin deniz ve hava taşıtlarına verilen yakıt ve kumanyaya ilişkin gümrük işlemleri hakkındaki hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Şüphe veya ihbar bulunmayan hâllerde yakıt, yağ ve kumanya, gümrük idaresinin gözetimi aranmaksızın gemiye yüklenir.
- B) Geçici depolama yeri veya antrepodan verilecek henüz serbest dolaşıma girmemiş yakıt, yağlayıcı madde ve kumanyalardan gümrük vergileri aranmaz.
- C) Taşıtın gideceği yer ve talep edilen yakıt miktarı gümrük idaresine yazılı olarak bildirilir.
- D) Şüphe veya ihbar olmadıkça yakıt, yağ ve kumanya muayeneye tabi tutulmaz.
- E) Dış seferden dönen gemilerin akaryakıtına ilişkin hükümler, yurt dışı seferi için başka bir Türk limanına ihraç yükü almak üzere yapılan seferde kullanılan yakıtlara da uygulanır.

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idaresine doğrudan başvurarak gemiye verilecek yağ ve yakıtla ilişkin beyanname tescil ettirmek isteyen bunker veya liman bayilerinden, mülkiyetinde 200 DWT kapasitede deniz akaryakıt tankeri bulunmayanların vermesi gereken toplu teminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 50.000 Türk lirası
- B) 50.000 ABD doları
- C) 80.000 Türk lirası
- D) 80.000 ABD doları
- E) 200.000 ABD doları

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi, basitleştirilmiş usul ile gerçekleştirilen işlemler hariç olmak üzere gemiye verilecek yağ ve yakıtla ilişkin beyannameyi gümrük idaresine doğrudan başvurarak tescil ettirmek isteyen bunker veya liman bayilerinde aranan şartlardan biri değildir?

- A) Anonim veya limited şirket olmaları
- B) Ödenmiş sermayelerinin asgari 50.000 TL olması
- C) Mülkiyetlerinde belirli kapasitede bir deniz akaryakıt tankeri bulunması veya toplu teminat vermeleri
- D) Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olanların hırsızlık, rüşvet gibi cürümlerden ya da kaçakçılık mevzuatına muhalefetten mahkûm olmamaları
- E) Şirket bünyesinde gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı istihdam etmeleri

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idaresine doğrudan başvurarak gemiye verilecek yağ ve yakıtla ilişkin beyanname tescil ettirmek isteyen bunker veya liman bayilerinin yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olanlarının, muhalefetten mahkûm olmamaları aranan kanunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
- B) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
- C) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
- D) Mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
- E) Mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun

12- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrüklerde doğrudan işlem takip edebilecek bunker ve liman bayilerine ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki olay değerlendirilmektedir:

- (X) Limited Şirketi bir liman bayiidir ve basitleştirilmiş usul dışında, gemiye verilecek yağ ve yakıtla ilişkin beyannameyi gümrük idaresine doğrudan başvurarak tescil ettirmek istemektedir.
- Şirketin ödenmiş sermayesi 60.000 TL'dir.
- Şirketin mülkiyetinde bir adet 200 DWT kapasitede deniz akaryakıt tankeri bulunmaktadır; şirket ayrıca toplu teminat vermemiştir.
- Şirket sermayesinin %30'una sahip ortağı, yıllar önce dolandırıcılık suçu nedeniyle hapis cezasına mahkûm olmuş, bu ceza daha sonra affa uğramıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Ortağın mahkûmiyeti affa uğramış olsa da aranan şart sağlanmadığından şirket beyannameyi doğrudan tescil ettiremez.
- B) Şirket aranan şartların tamamını taşıdığından beyannameyi gümrük idaresine doğrudan başvurarak tescil ettirebilir.
- C) Mahkûmiyet şartı yalnızca yönetim kurulu üyeleri için arandığından ortağın durumu dikkate alınmaz ve şirket beyannameyi doğrudan tescil ettirebilir.
- D) Bu işlemleri yalnızca anonim şirketler yürütebileceğinden şirketin başvurusu ortağın durumuna bakılmaksızın kabul edilmez.
- E) Şirket, tankerine ek olarak toplu teminat da vermesi hâlinde ortağın durumuna bakılmaksızın beyannameyi doğrudan tescil ettirebilir.

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesi dışına sefer yapan Türk bandıralı gemilerde tutulan yakıt ve kumanya defterine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Defter, Yönetmelik ekinde yer alan örneğe uygun olarak tutulur.
- B) Deftere yakıt ve kumanyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu ve miktarı yazılır.
- C) Deftere beyanname ile faturanın numara ve tarihi yazılır.
- D) Deftere yazılan kaydın alt kısmı gümrük idaresince resmî mühürle mühürlenir ve imza edilir.
- E) Defterin sayfaları liman başkanlığınca önceden tespit edilerek onanır.

14- Gümrük Yönetmeliği'nin Türk bandıralı gemilerin yabancı limanlardan tedarik ettikleri yakıt ve kumanyaların beyanına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Gemilerin yabancı limanlardan gelişlerinde yakıt ve kumanyaları için düzenlenen liste, uğrayacakları son Türk limanında gümrük idaresine verilir.
- II. Listede, yabancı limanlardan alınmış olan kumanyanın cins ve miktarı ile sefer sırasında tüketilen miktarı yer alır.
- III. Listede, Türkiye'de serbest dolaşımda olan maddelerden tedarik edilen yakıt ve kumanyalara yer verilmez.
- IV. İlgili memurlar, kendilerine verilen listeyi yakıt ve kumanya defteri ile karşılaştırarak beyan edilen miktarın defter kayıtlarına uygunluğunu inceler.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve IV
- D) III ve IV
- E) I, III ve IV

15- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrüklerde doğrudan işlem takip edebilecek bunker ve liman bayilerine ilişkin hükmüne göre aşağıdaki paragraf verilmiştir:

"Aranan şartları ispat eden belgeleri teminat ile birlikte, Yönetmelik ekinde yer alan(1)..... doldurarak ilgili gümrüğe ibraz eden firmalar; gemilere yağ ve yakıt verilmesine ilişkin işlemleri yürütebilir. Bu firmaların gemilere yağ ve yakıt verilmesine ilişkin her başvurularında ilgili(2)..... talep veya izin yazısını gümrük idaresine ibrazı şarttır."

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) taahhütnameyi / kaptan veya işletmenin
- B) taahhütnameyi / gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünün
- C) yakıt ve kumanya defterini / kaptan veya gemi acentesinin
- D) taahhütnameyi / kaptan veya gemi acentesinin
- E) yakıt siparişine dair belgeyi / kaptan veya gemi acentesinin

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesi dışına sefer yapan gemilerden düzenli seferli olanların, yabancı ülkelere yaptıkları seferden son Türk limanına dönerek tekrar dış sefere çıkmaları hâlinde, bu limandaki bekleme sürelerinin ne kadarı yabancı ülkelere yapılan seferin devamı sayılır?

- A) 1 aya kadar olan kısmı
- B) 3 aya kadar olan kısmı
- C) 6 aya kadar olan kısmı
- D) 12 aya kadar olan kısmı
- E) 18 aya kadar olan kısmı

17- Gümrük Yönetmeliği'nin seferin devamı sayılabilecek hâllere ilişkin hükümleri çerçevesinde dış seferden dönen gemilerin akaryakıt ve kumanyaları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Gemilerin yurt dışından ya da yurt içinde antrepolardan almış oldukları transit akaryakıt ve kumanyaları, Türkiye'ye ilk giriş limanında tespit edilir.
- B) Geminin üç ay içerisinde yabancı limanlara çıkmamasının zorunlu nedenlerden kaynaklandığının ilgili gümrük idaresine belgelendirilmesi hâlinde bu süre uzatılabilir.
- C) Üç aylık süre içerisinde Türk limanları arasında sefer yapılması hâlinde tüketilen akaryakıt, geminin Türkiye'ye ilk giriş limanında vergilendirilir.
- D) Bu hükümler, yabancı ülkelere sefer yapan gemilerin yurt içinde antrepolardan almış oldukları akaryakıt ve kumanyaları için de uygulanır.
- E) Bu hükümler, yurt dışı seferi için başka bir Türk limanına ihraç yükü almak üzere yapılan sefer sırasında kullanılan yakıtlar için de uygulanır.

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre dış seferden dönen bir geminin, süre uzatımı için zorunlu bir neden belgelendirilmeksizin üç ay içerisinde yabancı limanlara çıkmaması hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Yalnızca Türk limanları arasındaki seferlerde tüketilen akaryakıt, geminin uğradığı en son Türk limanında vergilendirilir.
- B) Geminin bekleme süresi gümrük idaresince kendiliğinden üç ay daha uzatılır.
- C) Gemideki transit akaryakıt ve kumanya ihracat hükmünde sayılarak vergiden muaf tutulur.
- D) Gemideki transit akaryakıt ve kumanya gümrüğe terk edilmiş sayılarak tasfiye edilir.
- E) Gümrük idaresi, gemideki transit akaryakıt ve kumanyayı tespit ederek bunların vergilerini tahsil eder.

19- Gümrük Yönetmeliği'ne göre dış seferden dönen geminin üç ay içerisinde yabancı limanlara çıkmamasının zorunlu nedenlerden kaynaklandığının ilgili gümrük idaresine belgelendirilmesi hâlinde, bu sürenin uzatılmasına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

- A) Geminin bulunduğu limandaki gümrük müdürlüğü
- B) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri
- C) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
- D) Gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri
- E) Liman başkanlıkları

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yurt dışı seferden dönen gemilerin diğer Türk limanlarına hareketlerinin dış seferin devamı sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?

- A) Türk limanlarında yüklerinin en az yarısını boşalttıktan sonra ihraç yükünü almak üzere hareket etmeleri
- B) Türk limanlarında yüklerinin tamamını boşalttıktan sonra ihraç yükünü almak üzere boş veya kısmen ihraç yükü olarak hareket etmeleri
- C) Türk limanlarında yüklerinin tamamını boşalttıktan sonra ithal yükü taşımak üzere hareket etmeleri
- D) Diğer Türk limanlarına yalnızca tamamen boş olarak hareket etmeleri
- E) Düzenli seferli gemi olmaları

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 41 · Akaryakıt ve Kumanya — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	B	C	D	A	C	B	A	D	E	C	A	E	A	D	B	C	E	D	B

- E** **Gemilerin yurt dışından getirip karaya çıkardıkları kumanyalar** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 176

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gemilerin, botların, diğer deniz taşıtlarının ve hava gemilerinin dış seferlerde kullanacakları yakıt ve yağları ile karaya çıkarılmamak şartıyla yurt dışından getirdikleri kumanyaları ithalat vergilerinden muaftır. Yakıt ve yağda muafiyet dış seferde kullanılmaya bağlıdır; kumanyada ise muafiyet, kumanyanın karaya çıkarılmaması şartına bağlanmıştır. Bu nedenle yurt dışından getirilip karaya çıkarılan kumanya muafiyet kapsamında değildir. En güçlü çeldirici hava gemilerinin kumanyasıdır: hava gemileri de Kanunda sayılmıştır ve bu seçenekte 'karaya çıkarılmamak şartıyla' kaydı korunmuştur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 176)
- B** **İhracat** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 176

4458 sayılı Gümrük Kanunu, dış sefere çıkan taşıtlara verilen yakıt, yağ ve kumanyayı gümrük statüsüne göre ikiye ayırır. Antrepolarda bulunan ve henüz serbest dolaşıma girmemiş olan yakıt, yağ ve kumanya bu taşıtlara transit hükümlerine göre verilir. Serbest dolaşımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesi ise ihracat hükmündedir. En güçlü çeldirici 'Transit' seçeneğidir; transit hükümleri serbest dolaşıma girmemiş eşyaya aittir, soru ise serbest dolaşımdaki eşyayı soruyor. Yeniden ihracat ve geçici ihracat, serbest dolaşımdaki yakıt ve kumanyanın teslimi için Kanunda öngörülen nitelendirme değildir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 176)
- C** **Kaçakçılıkla mücadele eden birimlerin kaçakçılıkla mücadele amacıyla kullandıkları kara taşıtları** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 176

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre antrepolarda bulunan ve henüz serbest dolaşıma girmemiş olan yakıt ve yağlar ile kumanyalar, transit hükümlerine göre iki grup taşıta verilir: dış seferdeki gemiler, botlar, diğer deniz taşıtları ve hava gemileri ile kaçakçılıkla mücadele eden birimlerin kaçakçılıkla mücadele amacıyla kullandıkları deniz taşıtları. Kaçakçılıkla mücadele eden birimler bakımından Kanun yalnızca deniz taşıtlarını saymıştır; bu birimlerin kara taşıtları kapsamda değildir. Tuzak, deniz taşıtlarına ilişkin gerçek hükmün tek kelimesinin değiştirilmesidir; kaçakçılıkla mücadelenin karada da yürütüldüğünü düşünen aday listeyi sağduyuyla genişletir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 176)
- D** **II ve IV** Gümrük Yönetmeliği md. 476

Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici depolama yeri veya antrepoda bulunan ve henüz serbest dolaşıma girmemiş olan yakıt ve yağlar ile mürettebat ve yolcuların yiyecek, içecek, sigara ve alkollü içkiler de dahil olmak üzere kumanyaları transit rejimi hükümlerine göre deniz ve hava taşıtlarına verilir; kaçakçılıkla mücadele eden birimlere de bu kapsamda yakıt ve yağ verilir. II doğrudur: Kanun yalnızca antrepoları sayarken Yönetmelik geçici depolama yerlerini de eklemiştir. IV doğrudur. I yanlıştır; sigara ve alkollü içkiler kumanyaya açıkça dahil edilmiştir. III yanlıştır; ihracat hükmü serbest dolaşımdaki yakıt ve kumanyanın verilmesine aittir, serbest dolaşıma girmemiş eşya transit rejimi hükümlerine göre verilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 476; GK 176)
- A** **Aldıkları eşyayı dış sefere çıkacağı limandan itibaren tüketmeleri** Gümrük Yönetmeliği md. 476

Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici depolama yeri veya antrepodan verilecek henüz serbest dolaşıma girmemiş yakıt, yağlayıcı madde ve kumanyalardan gümrük vergileri aranmaz. Ancak Türk bandıralı deniz ve hava taşıtlarının bu hükümden yararlanabilmesi için aldıkları eşyayı dış sefere çıkacağı limandan itibaren tüketmeleri gerekir; tüketimin başlangıç noktası eşyanın teslim alındığı yer değil, taşıtın dış sefere çıkacağı limandır. En güçlü çeldirici 'Türkiye'ye ilk giriş limanı'dır; bu liman, dış seferden dönen gemilerde transit akaryakıt ve kumanyanın tespit edildiği yerdir. Kara suları ve yabancı liman ölçütleri Yönetmelikte yer almaz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 476, 482)
- C** **Taşıtın kaptanı veya işletmesince verilen yakıt siparişini gösteren belge** Gümrük Yönetmeliği md. 477

Gümrük Yönetmeliği'ne göre deniz ve hava taşıtı kaptanları, acenteleri, bunker veya liman bayileri, taşıtın gideceği yer ve talep ettiği yakıt miktarını yazılı olarak gümrük idaresine bildirir. Bu talebin kaptan ve işletme dışındaki kişiler tarafından yapılması hâlinde, kaptan veya işletme tarafından talep edilen yakıt siparişine dair belge aranır; böylece talebin gerçekten taşıtın kaptanından veya işletmesinden kaynaklandığı belgelenir. Kumanya listesi aynı maddede kumanya için öngörülen ayrı bir bildirimdir; fatura ise numara ve tarihiyle yakıt ve kumanya defterine yazılan bir bilgidir, talep aşamasında aranan belge değildir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 477)

7. B Kaptanlar, gemi acenteleri ve kumanyacılık firmaları

Gümrük Yönetmeliği md. 477

Gümrük Yönetmeliği'ne göre kaptanlar, gemi acenteleri ve kumanyacılık firmaları, geminin gideceği yer ve gemiye verilecek kumanyanın cins ve miktarını belirtir şekilde düzenleyecekleri kumanya listelerini gümrük idaresine bildirir. Bunker veya liman bayileri aynı maddede yakıt talebini bildirenler arasında sayılmıştır; kumanya listesini bildirenler arasında yer almaz. Gemilere satış mağazaları gemilere kumanya olarak satış yapan ve özel antrepo sayılan yerlerdir; kumanya listesini bildirenler arasında sayılmamıştır. Gümrük müşaviri de listede yoktur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 477)

8. A Şüpheli veya ihbar bulunmayan hâllerde yakıt, yağ ve kumanya, gümrük idaresinin gözetimi aranmaksızın gemiye yüklenir.

Gümrük Yönetmeliği md. 476, 477, 482

Gümrük Yönetmeliği'ne göre şüpheli veya ihbar olmadıkça yakıt, yağ ve kumanya muayeneye tabi tutulmaz ve sadece gümrük idaresinin gözetimi altında gemiye yüklenir. Muayene yapılmaması gözetimin de kalktığı anlamına gelmez; yükleme her durumda gümrük idaresinin gözetimi altında yapılır. Diğer seçenekler Yönetmelikteki hükümlerle aynıdır: geçici depolama yeri veya antrepodan verilen henüz serbest dolaşıma girmemiş yakıt, yağlayıcı madde ve kumanyadan gümrük vergileri aranmaz; yakıt talebinde taşıtın gideceği yer ve yakıt miktarı yazılı olarak bildirilir; dış seferden dönen gemilerin akaryakıtına ilişkin madde hükümleri, ihraç yükü almak üzere başka bir Türk limanına yapılan seferde kullanılan yakıtlara da uygulanır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 476, 477, 482)

9. D 80.000 ABD doları

Gümrük Yönetmeliği md. 478

Gümrük Yönetmeliği'ne göre basitleştirilmiş usul ile gerçekleştirilen işlemler hariç, bunker veya liman bayilerinin gümrük idaresine doğrudan başvurarak gemiye verilecek yağ ve yakıtla ilişkin beyanname tescil ettirebilmeleri için diğer şartların yanında firmanın mülkiyetinde bir adet 200 DWT kapasitede deniz akaryakıt tankerinin bulunması veya 80.000 ABD doları tutarında toplu teminat verilmesi gerekir. İki unsur 'veya' ile bağlandığından tankeri bulunmayan firma 80.000 ABD doları toplu teminat verir. En güçlü çeldirici 50.000 rakamıdır; bu tutar aynı hükümde ödenmiş sermaye için aranan asgari tutardır ve Türk lirası cinsindendir. Teminat tutarı ise ABD doları cinsindendir; 200 sayısı tankerin kapasitesine aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 478)

10. E Şirket bünyesinde gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı istihdam etmeleri

Gümrük Yönetmeliği md. 478

Gümrük Yönetmeliği'ne göre basitleştirilmiş usul ile gerçekleştirilen işlemler hariç olmak üzere bunker veya liman bayilerinin gümrük idaresine doğrudan başvurarak gemiye verilecek yağ ve yakıtla ilişkin beyanname tescil ettirebilmeleri için dört şart aranır: anonim veya limited şirket olmaları, ödenmiş sermayelerinin asgari 50.000 TL olması, mülkiyetlerinde bir adet 200 DWT kapasitede deniz akaryakıt tankeri bulunması veya 80.000 ABD doları tutarı toplu teminat verilmesi, yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olanların sayılan cürümlerden ya da kaçakçılıkla ilgili kanunlar ile 1567 sayılı Kanuna muhalefetten mahkûm olmamaları. Şirket bünyesinde gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı istihdamı bu şartlar arasında sayılmamıştır; hüküm, firmanın gümrük idaresine kendisinin doğrudan başvurmasını düzenler. Sahada akla yatkın görünen bu unsur, müşavir istihdamını her işlemde şart sanan adayı yakalar. En güçlü tuzak, kapasitesi ve tutarı gizlenmiş tanker veya toplu teminat şartıdır; bu şart listede yer alır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 478)

11. C 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu

Gümrük Yönetmeliği md. 478

Gümrük Yönetmeliği'ne göre bu firmaların yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olanların, affa uğramış olsalar dahi, sayılan cürümlerden biri dolayısıyla hapis cezası veya mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkûm olmamaları gerekir. Liste kapalıdır ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu bu listede yer almaz. Akaryakıt sektörüyle ilgili olduğu için akla yatkın görünen bu Kanun, Yönetmelikte antrepo açma izni başvurusunda aranan sicil şartları arasında geçer; bunker ve liman bayileri için sayılmamıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 478)

12. A Ortağın mahkûmiyeti affa uğramış olsa da aranan şart sağlanmadığından şirket beyannameyi doğrudan tescil ettiremez.

Gümrük Yönetmeliği md. 478

Gümrük Yönetmeliği'ne göre bunker veya liman bayilerinin gümrük idaresine doğrudan başvurarak beyanname tescil ettirebilmeleri için şu şartların birlikte bulunması gerekir: anonim veya limited şirket olma, ödenmiş sermayenin asgari 50.000 TL olması, firmanın mülkiyetinde 200 DWT kapasitede deniz akaryakıt tankeri bulunması veya 80.000 ABD doları toplu teminat verilmesi ve yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olanların, affa uğramış olsalar dahi, dolandırıcılık gibi sayılan cürümlerden biri dolayısıyla hapis cezasına mahkûm olmamaları. Olayda şirket türü, sermaye ve tanker şartları sağlanmıştır; tanker bulunduğundan ayrıca teminat gerekmez. Ancak sermayenin %30'una sahip ortağın dolandırıcılıktan hapis cezası vardır ve affa uğramış olması bu engeli kaldırmaz. En güçlü çeldirici şartların tamamının sağlandığını söyleyen seçenekler; 'affa uğramış olsalar dahi' kaydını görmeyen aday onu seçer. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 478)

- 13. E Deferin sayfaları liman başkanlığınca önceden tespit edilerek onanır.** *Gümrük Yönetmeliği md. 479*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesi dışına sefer yapan Türk bandıralı gemilerde Yönetmelik ekindeki örneğe uygun yakıt ve kumanya defteri tutulur. Bu defterin sayfaları gümrük idaresince önceden tespit edilerek onanır. Deftere yakıt ve kumanyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu, miktarı ve beyanname ile faturanın numara ve tarihi yazılarak alt kısmı gümrük idaresince resmî mühürle mühürlenir ve imza edilir. Defterin sayfalarını onaylayan makam liman başkanlığı değil, gümrük idaresidir; liman başkanlığı kabotaj işlemlerinde görev alan bir makamdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 479)
- 14. A I ve III** *Gümrük Yönetmeliği md. 480*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türk bandıralı gemilerin yabancı limanlardan gelişlerinde yakıt ve kumanyaları için bir liste düzenlenir ve bu liste ilk uğrayacakları Türk limanında geminin kontrolünü yapacak gümrük idaresine verilir; I bu nedenle yanlıştır. Listede yabancı limanlardan alınmış kumanyanın cins ve miktarı ile sefer sırasında tüketilen miktarı yer alır (II doğru). Listede ayrıca evvelce Türkiye'de serbest dolaşımda olan maddelerden veya geçici depolama yerleri ve antrepolardan tedarik edilen yakıt ve kumanyaların cins ve miktarı, bunlar için verilmiş transit veya ihracat beyannamelerinin numara ve tarihi, gümrük idaresi ve tüketilen miktarları da yer alır; III bu nedenle yanlıştır. İlgili memurlar listeyi yakıt ve kumanya defteri ile karşılaştırarak beyan edilen miktarın defter kayıtlarına uygunluğunu inceler (IV doğru). Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 480)
- 15. D taahhünameyi / kaptan veya gemi acentesinin** *Gümrük Yönetmeliği md. 478*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre basitleştirilmiş usul ile gerçekleştirilen işlemler hariç, gümrük idaresine doğrudan başvurarak gemiye verilecek yağ ve yakıtla ilişkin beyanname tescil ettirmek isteyen bunker veya liman bayileri, aranan şartları ispat eden belgeleri teminat ile birlikte Yönetmelik ekinde yer alan taahhünameyi doldurarak ilgili gümrüğe ibraz ettiklerinde gemilere yağ ve yakıt verilmesine ilişkin işlemleri yürütebilir. Bu firmaların gemilere yağ ve yakıt verilmesine ilişkin her başvurusunda ilgili kaptan veya gemi acentesinin talep veya izin yazısını gümrük idaresine ibrazı şarttır. En güçlü tuzak 'kaptan veya işletme' ikilisidir: bu ikili, yakıt talebinin kaptan ve işletme dışındaki kişilerce yapılması hâlinde aranan yakıt siparişine dair belgeyi verecek olanları gösterir; yakıt siparişine dair belge de bu talep aşamasında aranan belgedir. Yakıt ve kumanya defteri, dış sefer yapan Türk bandıralı gemilerde tutulan ve sayfaları gümrük idaresince onanan defterdir. Gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri ise geminin üç ay içinde yabancı limana çıkmamasının zorunlu nedenlerden kaynaklandığı belgelendiğinde süreyi uzatmaya yetkili makamdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 477, 478, 479, 482)
- 16. B 3 aya kadar olan kısmı** *Gümrük Yönetmeliği md. 482*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye Gümrük Bölgesi dışına sefer yapan gemilerden düzenli seferli olanlarının, yabancı ülkelere yaptıkları seferden son Türk limanına dönerek tekrar dış sefere çıkmaları hâlinde, bu limandaki üç aya kadar olan bekleme süreleri yabancı ülkelere yapılan seferin devamı sayılır. Aynı maddede üç aylık süre, dış seferden dönen geminin yabancı limanlara çıkması için de esas alınır; bu süre içinde çıkmazsa transit akaryakıt ve kumanyanın vergileri tahsil edilir. Altı, on iki ve on sekiz aylık süreler 2009/15481 sayılı Kararda sırasıyla kişisel kullanıma mahsus hava taşıtlarının, demiryolu taşıtlarının ve kişisel kullanıma mahsus deniz taşıtlarının geçici ithalat sürelerine aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 482)
- 17. C Üç aylık süre içerisinde Türk limanları arasında sefer yapılması hâlinde tüketilen akaryakıt, geminin Türkiye'ye ilk giriş limanında vergilendirilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 482*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre dış seferden dönen gemilerin Türkiye'ye ilk giriş limanında yurt dışından ya da yurt içinde antrepolardan almış oldukları transit akaryakıt ve kumanyaları tespit edilir; üç aylık süre içerisinde Türk limanları arasında sefer yapılması hâlinde tüketilen akaryakıt ise geminin uğradığı en son Türk limanında vergilendirilir. İlk giriş limanı tespitini yapıldığı yerdir, vergilendirmenin yapıldığı yer değildir; yanlış ifade bu iki limanı yer değiştirmiştir. Geminin üç ay içinde yabancı limanlara çıkmamasının zorunlu nedenlerden kaynaklandığı ilgili gümrük idaresine belgelendirilirse süre uzatılabilir; bu hükümler yurt içinde antrepolardan alınan akaryakıt ve kumanya ile başka bir Türk limanına ihraç yükü almak için yapılan seferde kullanılan yakıt için de uygulanır. En güçlü tuzak, transit akaryakıt ve kumanyanın ilk giriş limanında tespit edildiğini söyleyen ifadedir; tespit ile vergilendirmeyi karıştıran aday bu doğru ifadeyi yanlış sanar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 482)
- 18. E Gümrük idaresi, gemideki transit akaryakıt ve kumanyayı tespit ederek bunların vergilerini tahsil eder.** *Gümrük Yönetmeliği md. 482*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geminin üç ay içerisinde yabancı limanlara çıkmaması hâlinde gümrük idaresince transit akaryakıt ve kumanyaları tespit edilerek vergileri tahsil edilir. Süre, ancak yabancı limanlara çıkmamanın zorunlu nedenlerden kaynaklandığının ilgili gümrük idaresine belgelendirilmesi hâlinde uzatılabilir ve uzatma yetkisi gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine aittir; süre kendiliğinden uzamaz. En güçlü çeldirici, yalnızca tüketilen akaryakıtın en son Türk limanında vergilendirileceğini söyleyen seçenektir; bu kural üç aylık süre içinde Türk limanları arasında sefer yapılan hâle aittir. Süre içinde yabancı limana çıkmazsa vergilendirme tüketilen akaryakıtlarla sınırlı kalmaz, gemideki transit akaryakıt ve kumanya tespit edilerek vergilendirilir. İhracat hükmü serbest dolaşımdaki yakıt ve kumanyanın dış sefere çıkan taşıta verilmesine aittir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 482)

19. D Gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri*Gümrük Yönetmeliği md. 482*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre geminin üç ay içerisinde yabancı limanlara çıkmaması hâlinde gümrük idaresince transit akaryakıt ve kumanyaları tespit edilerek vergileri tahsil edilir. Yabancı limanlara çıkmamanın zorunlu nedenlerden kaynaklandığının ilgili gümrük idaresine belgelendirilmesi hâlinde bu sürenin uzatılmasına gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri yetkilidir. Tuzak, belgelerin sunulduğu makam ile uzatma kararını veren makamın karıştırılmasıdır: belgeler ilgili gümrük idaresine sunulur, uzatma yetkisi ise başmüdürlüğe aittir. Bölge müdürlüğü ve Bakanlık bu hükümde yetkili kılınmamıştır; liman başkanlıkları kabotaj işlemlerinde görev alır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 482)

20. B Türk limanlarında yüklerinin tamamını boşalttıktan sonra ihraç yükünü almak üzere boş veya kısmen ihraç yükü olarak hareket etmeleri*Gümrük Yönetmeliği md. 482*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yurt dışı seferden dönen gemilerin Türk limanlarında yüklerinin tamamını boşalttıktan sonra diğer Türk limanlarına ihraç yükünü almak üzere boş veya kısmen ihraç yükü olarak hareket etmeleri hâli de dış seferin devamı sayılır. Hüküm üç unsur içerir: yükün tamamının boşaltılması, hareketin ihraç yükü almak amacıyla yapılması ve geminin boş ya da kısmen ihraç yükü almış olması. Gemi yalnızca boş olarak değil, kısmen ihraç yükü olarak da hareket edebilir. Düzenli seferli olma şartı bu hâle değil, son Türk limanındaki üç aya kadar beklemenin seferin devamı sayılmasına ilişkin hükme aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 482)



BÖLÜM 42 - TASFİYE

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi tasfiye edilecek eşya arasında sayılmamıştır?

- A) Antrepoda bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya
- B) Tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından bir ay içerisinde alınmayan numunelik eşya
- C) Posta gönderileri ile gelen ve tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya
- D) Antrepolarda veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayım sonucunda noksan çıkan eşya
- E) Kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan eşya

2- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre tasfiyelik eşyanın işletme müdürlüklerince teslim alınmasına ilişkin süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren on gün
- B) Belgelerin geliş tarihinden itibaren otuz gün
- C) Eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren otuz gün
- D) Belgelerin geliş tarihinden itibaren on beş gün
- E) Belgelerin geliş tarihinden itibaren altı ay

3- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre tasfiye edilecek eşyanın tespiti ve teslimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Geçici depolama ve antrepo işletmecileri, eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde tasfiye listesi düzenleyerek ilgili gümrük müdürlüğüne gönderir.
- B) İmhalık hale gelmiş eşya kural olarak işletme müdürlüklerince teslim alınmaz; süresi içinde teslim alınmaması nedeniyle imhalık hale gelen eşya ise işletme müdürlüklerince imha edilir.
- C) Bekleme süresi dolmamış bekletilmeyecek eşya için tasfiye listesi en geç iki iş günü içinde düzenlenir; gümrük müdürlüğüne de en geç beş iş günü içinde tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenir.
- D) Bedeli tahsil edilmedikçe veya bedeli karşılığında teminat alınmadıkça tasfiye edilen eşya alıcısına teslim edilmez.
- E) Belgesi bulunmayan eşya, işletmeci ve gümrük idaresi görevlilerinin birlikte düzenleyecekleri bir tutanakla belirlenir ve tasfiye listeleri buna göre düzenlenir.

4- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre işletme müdürlüğünün tasfiyelik hale gelen eşyayı tasfiye ettiği yollar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Yeniden ihraç amaçlı satış
- B) Eşyanın hak sahibinin talebiyle bir gümrük rejimine tabi tutulması
- C) Kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis
- D) Özel yolla tasfiye
- E) İmha

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ihaleye çıkarılacak veya perakende satılacak tasfiyelik eşyanın, gümrük idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulmasının veya gümrük bölgesi dışına yeniden ihracının istenebilmesine ilişkin imkândan aşağıdaki eşyadan hangisi için yararlanılabilir?

- A) Gümrüğe terk edilen eşya
- B) Tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından bir ay içerisinde alınmayan numunelik eşya
- C) Diğer mevzuatla Gümrük Kanunu'na göre tasfiyesi öngörülen eşya
- D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya
- E) Beyannamesi tescil edilen ve süresi içinde işlemleri tamamlanmayan eşya

6- Tasfiye Yönetmeliği'nin tasfiyelik eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Hak sahibi, eşyanın ihale ilanı yayımlanıncaya, perakende satış kararı alınıncaya veya diğer tasfiye yollarında onay verilinceye kadar gümrük müdürlüğüne başvurarak eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını isteyebilir.
- II. Hak sahibi, tasfiyelik hale gelen eşyanın yalnızca bir kısmı için de gümrük rejimine tabi tutma talebinde bulunabilir.
- III. Talep tarihinde eşya için henüz tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmemişse, faturada kayıtlı döviz cinsinden CIF değerinin yüzde birinin on gün içinde döner sermaye hesabına yatırılması gerektiği eşya sahibine tebliğ edilir.
- IV. Tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmiş eşyaya ilişkin talep, işletme müdürlüğüne en geç izleyen iş günü içinde bildirilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, III ve IV
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

7- Tasfiye Yönetmeliği'nin tasfiyelik eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin hükümlerine göre 'eşya hak sahibi' deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Yurt dışındaki göndericiye döviz transferi yapılmışsa, transfer edilen döviz sonradan iade edilmiş olsa bile yurt içindeki alıcıyı; döviz transferi yapılmamışsa yurt dışındaki göndericiyi
- B) Döviz transferi yapıp yapılmadığına bakılmaksızın eşyanın adına gönderildiği yurt içindeki alıcıyı
- C) Yurt dışındaki göndericiye döviz transferi yapılmışsa yurt içindeki alıcıyı; döviz transferi yapılmamışsa veya transfer edilmiş döviz iade edilmişse yurt dışındaki göndericiyi
- D) Yurt dışındaki göndericiye döviz transferi yapılmışsa yurt dışındaki göndericiyi; döviz transferi yapılmamışsa yurt içindeki alıcıyı
- E) Tasfiyelik eşyayı tasfiye yoluyla satın alan kişiyi

8- Tasfiye Yönetmeliği'nde "eşyanın satışa sunulduğu bedel" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İhale bedeli
- B) Satış bedeli
- C) Gümrüklenmiş değer
- D) Rayiç değer
- E) İhaleye esas bedel

9- İşletme müdürlüğünce açık artırma ile satışa sunulacak bir iş makinesinin ihaleye esas bedeli 2.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre bu eşyanın satışına katılmak isteyenlerden alınacak teminat tutarı kaç TL'dir?

- A) 10.000
- B) 25.000
- C) 75.000
- D) 100.000
- E) 250.000

10- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre açık artırma suretiyle yapılan satışlarda verilen en yüksek teklif, ihaleye esas bedelin en az yüzde kaçını bulursa satış yapılır; bulmazsa teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere kaydedilir?

- A) %50
- B) %70
- C) %75
- D) %90
- E) %100

11- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre açık artırmada verilen ve ihale komisyonunca değerlendirilen en yüksek teklif, eşyanın ihaleye esas bedelinin yüzde ellisinin altında kalıyorsa kabul veya reddedilmek üzere nereye ve hangi süre içinde sunulur?

- A) Üç iş günü içinde, işletme müdürlüğünün görüşü eklenerek bölge müdürlüğüne
- B) Üç iş günü içinde işletme müdürüne
- C) Beş iş günü içinde, işletme müdürlüğünün görüşü eklenerek bölge müdürlüğüne
- D) Üç iş günü içinde, bölge müdürlüğünün görüşü eklenerek Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
- E) Yedi gün içinde, ihale tutanağı ve video kaydı ile birlikte bölge müdürlüğüne

12- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre bekletilmeyecek eşyanın ihale yoluyla satışında ihale bedelinin ödenmesi için öngörülen süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) İhalenin tamamlanmasını izleyen yedi gün
- B) İhalenin tamamlanmasını izleyen bir iş günü
- C) Satış kâğıdının alıcıya verilmesini izleyen üç gün
- D) İhalenin tamamlanmasını izleyen iki iş günü
- E) Elektronik yolla yapılan bildirim takip eden iki gün

13- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre ihale yoluyla satılan ve bedeli ödendiği hâlde süresi içinde teslim alınmayan eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Eşyanın yeniden ihale yoluyla veya pazarlık usulü ile satılarak teslim edilmesi hâlinde emanete alınan tutar, talep üzerine ilk alıcıya iade edilir.
- B) Satış bedeli üzerinden hizmet ve giderler karşılığı olarak hesaplanan yüzde ellisi döner sermayeye gelir kaydedilir, kalan tutar emanete alınır.
- C) Emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talep edilmeyen tutar döner sermayeye gelir kaydedilir.
- D) Eşyanın diğer yollarla da tasfiye edilememesi nedeniyle imha edilmesi hâlinde imha masrafları emanetteki paradan karşılanır.
- E) Bekletilmeyecek eşya dışındaki eşyada alıcının eşyayı teslim alması için öngörülen süre, ihale bedelinin ödenmesini izleyen on gündür.

14- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre istekli veya vekil sıfatıyla işletme müdürlüklerince yapılacak ihalelere katılamayacak olanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Genel Müdürlükçe işletme müdürlüklerinin ihalelerine katılmaktan yasaklananlar
- B) Elektronik satışlara ilişkin sisteme erişim yetkisi olanlar
- C) Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılar
- D) Bölge müdürlüklerinde tasfiye işlemleri ile görevli olanların eşleri ve birinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları
- E) İşletme müdürlüklerinde görevli olanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tüzel kişiler

15- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre tasfiyelik eşyanın satış bedelinin taksitlendirilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Taksitlendirmede talebin yazılı olması yeterli olup ayrıca teminat aranmaz.
- B) Taksitlendirme, eşya satış bedelinin 10.000 TL'den az olmaması şartıyla alıcının talebine göre işletme müdürlüğünce yapılabilir.
- C) Taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.
- D) Taksitlendirmede 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil faizi alınır.
- E) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiyesi amacıyla yapılan satışlarda taksitlendirme yapılmaz.

16- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre özel yolla tasfiyede, tasfiyeye tabi tutulan eşya ile bu eşyanın verilebileceği kurum veya kişiler arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Antika, müze ve sanat eşyası – Kültür ve Turizm Bakanlığı
- B) Komisyonca geri dönüştürülebilir olduğu belirlenen eşya – Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
- C) Komisyonca hurda ve ilk madde haline geldiği tespit olunan eşya – Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
- D) Kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan yapılmış eşya ve mücevherat – Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
- E) Yurt içinde Türk Lirasına çevrilemeyen ve yolcu beraberinde getirilen veya bagajlarda unutulmuş döviz cinsi banknotlar – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

17- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre imha yoluyla tasfiyeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gümrük laboratuvar müdürlüklerinde bulunan eşyanın imhası gümrük müdürlüğünce yapılır.
- B) Tasfiyelik hale gelmeden önce imhalık olduğu anlaşılan eşyanın imhası Tasfiye Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.
- C) Mahkemesince imhasına karar verilenler dâhil, imha edilecek bütün eşyanın imhasına komisyonca karar verilir.
- D) İmhanın her aşamasına ilişkin video çekimleri, imhayı yapan birim tarafından kaset, CD ve bilgisayar gibi elektronik ortamda bir yıl süreyle muhafaza edilir.
- E) Tespit ve tahakkuk belgesi itibarıyla gümrüklenmiş değeri 250.000 TL'nin üzerindeki eşyanın imhasından önce bölge müdürlüğünden onay alınır.

18- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tasfiye edilen eşyanın satış bedelinden alınacak gümrük vergileri; gümrük beyannamesi verilmiş eşya ile kaçak eşya için sırasıyla hangi tarihteki vergi oranlarına göre belirlenir?

- A) Beyannamenin tescil edildiği tarih – Kaçak eşya tespit tutanağının düzenlendiği tarih
- B) Beyannamenin tescil edildiği tarih – Tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlendiği tarih
- C) Tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlendiği tarih – Kaçak eşya tespit tutanağının düzenlendiği tarih
- D) Tasfiye kararının alındığı tarih – El koyma tarihi
- E) Satışın gerçekleştiği tarih – Müsadere kararının kesinleştiği tarih

19- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tasfiye edilen eşya ve taşıtların satış bedellerinin emanete alınması ve ödenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Dava sonucunda şerhli taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde, şerhlere konu bedel ilgisine ödendikten sonra kalan tutar sahibine ödenir.
- B) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiye edilen eşyanın sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde, tasfiye edilen eşyanın gümrük vergileri iade edilmez.
- C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiye edilen eşya hakkında müsadere kararı verilmesi hâlinde satış bedeli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesine irat kaydedilir.
- D) Üzerlerinde satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhler bulunan taşıtların tasfiyesinde bu şerhler, taşıtın alıcısına teslim edildiği tarihten itibaren kalkmış sayılır.
- E) Emanete alınan tutarların iadesi için, sahibine iadesine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılan başvurular kabul edilir.

20- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun tasfiyeye ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Tasfiye edilmesine karar verilen eşyanın bulunmaması hâlinde, ithal eşyası için FOB, ihraç eşyası için CIF kıymeti ile bunlara ilişkin gümrük vergileri tutarları tahsil edilir.
- II. Tasfiye idaresi, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı bakımından gerekli önlemleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak almakla yükümlüdür.
- III. Antrepoda işlemleri süresinde bitirilmediği için tasfiye edilen eşyanın satış bedelinden önce gümrük vergileri, ardından hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar ayrılır.
- IV. Bu Kanun kapsamında yapılacak tasfiye işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve IV
- E) Yalnız II

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 42 · Tasfiye — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	C	B	E	A	C	E	D	C	A	D	B	C	A	B	E	A	D	E

- D** Antrepolarda veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayım sonucunda noksan çıkan eşya *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 177, 236*

4458 sayılı Gümrük Kanunu tasfiye edilecek eşyayı tek tek sayar. Bu listede antrepolarda veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayım sonucunda fazla çıkan eşya yer alır; noksan çıkan eşya ise sayılmamıştır. Sayımda kayıtlara göre noksan çıkan eşya için Kanun tasfiyeyi değil, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilmesini öngörür. Antrepoda bulunan eşya için beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya, tahlilden arta kalan ve ilgisince bir ay içinde alınmayan numunelik eşya, posta gönderileriyle gelip tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya ve kanuni bekleme süresine bakılmaksızın çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz eşya ise listede açıkça yer alır. En güçlü çeldirici antrepodaki otuz günlük süreyi içeren seçenektir: süre farklı hatırlanırsa listede olmadığı sanılabilir, ancak Kanun antrepoda beyannamenin tescilinden sonraki otuz günü esas alır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 177; GK 236)
- B** Belgelerin geliş tarihinden itibaren otuz gün *Tasfiye Yönetmeliği md. 30; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 177*

Gümrük Kanunu, tasfiyelik hale gelen eşyanın tespit ve tahakkuk belgelerinin otuz gün içinde tasfiye idaresine intikal ettirilmesini ve tasfiye idaresinin eşyayı otuz gün içinde teslim almasını öngörür. Tasfiye Yönetmeliği bu teslim süresinin başlangıcını belirler: tasfiyelik eşya, belgelerin geliş tarihinden itibaren otuz gün içinde işletme müdürlüklerince teslim alınır. Tasfiyelik hale gelme tarihinden itibaren on gün, işleticilerin tasfiye listesini düzenleyip gümrük müdürlüğüne gönderme süresidir; aynı tarihi izleyen otuz gün ise gümrük müdürlüğünün tespit ve tahakkuk belgesini işletme müdürlüklerine gönderme süresidir. On beş gün, tasfiye yolunun komisyonca belirlenmesine ilişkin süredir. Altı ay ise taşınması güç veya bekletilmeyecek eşyanın bulunduğu yerde tasfiye edilmesi için tanınan azami süredir. En güçlü çeldirici 'tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren otuz gün' seçeneğidir: süre aynıdır, ancak bu başlangıç anı gümrük müdürlüğünün belge gönderme süresine aittir; teslim süresi belgelerin işletme müdürlüğüne geliş tarihinden başlar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 30, 32; GK 177)
- C** Bekleme süresi dolmamış bekletilmeyecek eşya için tasfiye listesi en geç iki iş günü içinde düzenlenir; gümrük müdürlüğünce de en geç beş iş günü içinde tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenir. *Tasfiye Yönetmeliği md. 30*

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre bekleme süresi dolmamış olmakla beraber bekletilmeyecek eşya olduğu belgelerinden veya fiili durumundan anlaşılan eşya için en geç iki iş günü içinde tasfiye listesi düzenlenerek gümrük müdürlüğüne gönderilir; gümrük müdürlüğünce de tespit ve tahakkuk belgesi yine en geç iki iş günü içinde düzenlenir. Yanlış ifade ikinci süreyi beş iş günü olarak vermiştir; beş iş günü Yönetmelikte ihale komisyonunca değerlendirilen teklifin onaylanması için öngörülen süredir. İşleticilerin tasfiye listesini on gün içinde göndermesi, bedeli tahsil edilmeden veya teminat alınmadan eşyanın alıcısına teslim edilmemesi ve belgesi bulunmayan eşyanın ortak tutanakla belirlenmesi Yönetmelikteki hükümlerle aynıdır. En güçlü tuzak, imhalık eşyanın teslim alınmayacağını söyleyen ifadedir: süresinde teslim alınmadığı için imhalık hale gelen eşyayı imha etme yükümlülüğü genel kural sanılırsa bu doğru ifade yanlış görülür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 30)
- B** Eşyanın hak sahibinin talebiyle bir gümrük rejimine tabi tutulması *Tasfiye Yönetmeliği md. 32, 57; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 178*

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre işletme müdürlüğü tasfiyelik hale gelen eşyanın ihale yoluyla satış, yeniden ihraç amaçlı satış, perakende satış, kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis, özel yol ve imha suretiyle tasfiye edilmesini sağlar; Gümrük Kanunu da aynı altı yolu sayar. Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması bu yollardan biri değildir. Yönetmelik bu imkânı, tasfiyelik hale gelen eşyanın hak sahibinin ihale ilanı, perakende satış kararı veya onay tarihine kadar gümrük müdürlüğüne başvurarak kullanabileceği ayrı bir talep hakkı olarak düzenler; hak kullanılmazsa eşyanın tasfiye işlemlerine devam edilir. Bu imkân, Yönetmelikte yeniden ihraç amaçlı satışla aynı bölümde yer aldığı için bir tasfiye yolu sanılabilir. En güçlü çeldirici 'Özel yolla tasfiye' seçeneğidir: diğer yollar kadar bilinmese de Kanuna sonradan eklenmiş gerçek bir tasfiye yoludur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 32, 57; GK 178)

5. E Beyannamesi tescil edilen ve süresi içinde işlemleri tamamlanmayan 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 177, 179 eşya

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ihaleye çıkarılacak veya perakende satılacak tasfiyelik eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar gümrük idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulması ya da gümrük bölgesi dışına yeniden ihracı istenebilir. Ancak Kanun bu imkânı bazı tasfiyelik eşya için kapatmıştır: Kanunun 57 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen eşya, gümrüğe terk edilen eşya, tahlilden arta kalan ve ilgisince bir ay içinde alınmayan numunelik eşya, Kanunun ceza hükümlerinde belirtilen bazı eşya, diğer mevzuatla Kanuna göre tasfiyesi öngörülen eşya ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya için bu hüküm uygulanmaz. Beyannamesi tescil edilen ve süresi içinde işlemleri tamamlanmayan eşya bu istisnalar arasında yer almadığından, hak sahibi söz konusu imkândan yararlanabilir. En güçlü çeldirici 'Gümrüğe terk edilen eşya' seçeneğidir: eşya sahibinin eşyayı geri isteyebileceği düşünülebilir, ancak terk edilen eşya Kanunun açıkça saydığı istisnalardandır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 177, 179)

6. A I, III ve IV

Tasfiye Yönetmeliği md. 57

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre tasfiyelik hale gelen eşyanın hak sahibi; ihale ilanının yayımlandığı, perakende satış kararının alındığı veya diğer tasfiye yollarına göre yapılan tasfiyede onay tarihine kadar gümrük müdürlüğüne başvurarak eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutmayı talep edebilir (I doğru). Aynı hükme göre bu eşya için kısmi talep yapılamaz; eşyanın bir kısmı için talepte bulunulamaz (II yanlış). Talep tarihi itibarıyla tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmemişse gümrük idaresi, faturada kayıtlı döviz cinsinden CIF değerinin yüzde birinin on gün içinde döner sermaye hesabına ödenmesi gerektiğini eşya sahibine tebliğ eder (III doğru); belge düzenlenmişse oran, tespit ve tahakkuk belgesinde belirtilen CIF değeri üzerinden hesaplanır. Tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmiş eşyada talep en geç izleyen iş günü içinde işletme müdürlüğüne bildirilir; işletme müdürlüğü de tasfiye işlemlerinin yapıp yapılmadığını üç iş günü içinde gümrük müdürlüğüne bildirir (IV doğru). En güçlü çeldirici 'I, II, III ve IV' seçeneğidir: tasfiyeden kurtarılacak eşyanın bir kısmı için de talep yapılabileceği düşünülebilir, ancak Yönetmelik kısmi talebi açıkça yasaklar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 57; GK 179)

7. C Yurt dışındaki göndericiye döviz transferi yapılmışsa yurt içindeki alıcıyı; döviz transferi yapılmamışsa veya transfer edilmiş döviz iade edilmişse yurt dışındaki göndericiyi

Tasfiye Yönetmeliği md. 3, 57

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre tasfiyelik hale gelen eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutmayı talep edebilecek eşya hak sahibi, yurt dışındaki göndericiye döviz transferi yapılmışsa yurt içindeki alıcı, döviz transferi yapılmamışsa yurt dışındaki göndericidir; transfer edilmiş dövizin iadesi durumunda da hak sahibi yurt dışındaki göndericidir. En güçlü tuzak, döviz transferini esas alıp dövizin iadesi hâlini atlayan tanımdır: transfer edilen döviz iade edilmişse hak sahipliği yeniden yurt dışındaki göndericiye döner. Transfere hiç bakmayan tanım ile alıcı ve göndericinin yerini değiştiren tanım hükümle bağdaşmaz; tasfiyelik eşyayı alan kişi ise Yönetmelikte 'alıcı' terimiyle tanımlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 3, 57)

8. E İhaleye esas bedel

Tasfiye Yönetmeliği md. 3

Tasfiye Yönetmeliği'nin tanımlarına göre eşyanın satışa sunulduğu bedel 'ihaleye esas bedel'dir. 'İhale bedeli' ise eşyanın ihalede bulunduğu bedeldir; yani biri ihaleye çıkış bedeli, öteki artırma sonunda oluşan bedeldir. 'Satış bedeli', ihale yoluyla satılan eşyanın ihale bedelinden, diğer yollarla yapılan tasfiyede elde edilen bedelden yurt içinde satış nedeniyle ayrılması gereken vergi ve mali yükler ayrıldıktan sonra kalan tutardır. 'Gümrüklenmiş değer', ithal eşyasında CIF kıymeti ile ithalat vergileri toplamıdır ve tasfiye edilecek eşyanın bedelinin tespitinde esas alınır. Rayiç değer ise kaçak eşyanın bedelinin, mahkemece veya tespit tutanağında belirlenmiş bir bedel yoksa belirlenmesinde kullanılır. En güçlü çeldirici 'İhale bedeli' seçeneğidir: iki kavramın adları birbirine çok yakındır, ancak ihale bedeli satışa sunulan değil, ihalede bulunan bedeldir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 3, 31)

9. D 100.000

Tasfiye Yönetmeliği md. 35

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre ihale yoluyla yapılacak satışlara katılacaklardan, eşyanın ihaleye esas bedelinin en az yüzde onu oranında teminat alınır. Ancak ihaleye esas bedeli 1.000.000 TL'yi geçen eşyada 100.000 TL teminat bedeli alınır ve artırmaya bu teminat bedeli yeterli olanlar katılabilir. Vakadaki iş makinesinin ihaleye esas bedeli 2.500.000 TL olup 1.000.000 TL'yi geçtiği için yüzde on oranı değil, sabit 100.000 TL teminat uygulanır. En güçlü çeldirici 250.000 TL'dir: yüzde on genel kuralını uygulayıp yüksek bedelli eşyaya ilişkin sabit tutarı görmeyen aday bu şıkka gider. 25.000 ve 75.000 TL, teminat oranı yerine tasfiyelik eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasında CIF değeri üzerinden alınan yüzde bir ve yüzde üç oranlarının ihaleye esas bedele uygulanmasıyla bulunur; 10.000 TL ise taksitlendirme için aranan asgari satış bedeline karşılık gelir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 35)

10. **C** %75

Tasfiye Yönetmeliği md. 38, 39

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre açık artırmada eşyanın ihaleye esas bedeli kadar teklif gelmezse, ihaleye esas bedelin altında teklif veren olup olmadığı sorulur ve bu tekliften artırmaya devam edilir. Verilen en yüksek teklif ihaleye esas bedelin en az yüzde yetmiş beşini bulursa satış yapılır; bulmazsa teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere kaydedilir. İhale de en yüksek teklifin yüzde yetmiş beş ve üzerinde olması hâlinde şartname ve satış kâğıdının alıcı tarafından imzalanmasıyla tamamlanmış sayılır. Yüzde elli, kaydedilen teklifin işletme müdürüne mi bölge müdürlüğüne mi sunulacağını belirleyen eşiktir; yüzde yetmiş, trafik şahadetnamesi düzenlenmeyecek hasarlı araç oranıdır; yüzde doksan ise ihale bedelini ödemeyen alıcının teklifine göre son çekilene satış önerilmesindeki eşiktir. Yüzde yüz, yani ihaleye esas bedelin tamamı ise satışın şartı değildir. En güçlü çeldirici %70'tir: yüzde yetmiş beşe en yakın gerçek orandır ve aynı maddede araçlar için geçer. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 38, 39, 40)

11. **A** Üç iş günü içinde, işletme müdürlüğünün görüşü eklenerek bölge müdürlüğüne Tasfiye Yönetmeliği md. 38

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre en yüksek teklif ihaleye esas bedelin yüzde yetmiş beşini bulmazsa teklifler ihale komisyonunca değerlendirilir. Teklif ihaleye esas bedelin yüzde elli ve üstündeyse üç iş günü içinde işletme müdürüne, yüzde elliin altındaysa üç iş günü içinde işletme müdürlüğünün görüşü ile birlikte bölge müdürlüğüne kabul veya reddedilmek üzere sunulur. Teklif beş iş günü içinde onaylanmazsa, ilk ihaleye esas bedelin yüzde yetmiş beşi yeni ihaleye esas bedel kabul edilerek eşya bir defa daha satışa sunulur; beş iş günü sunma süresi değil, onay için beklenen süredir. Genel Müdürlük teklif onaylayan değil, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı veren makamdır. Yedi gün ise ihtilaf tutanağı ile video kaydı örneğinin bölge müdürlüğüne gönderilme süresidir. En güçlü çeldirici 'Üç iş günü içinde işletme müdürüne' seçeneğidir: süre doğrudur, ancak işletme müdürü yalnızca yüzde elli ve üstündeki tekliflerde karar verir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 38, 42)

12. **D** İhalenin tamamlanmasını izleyen iki iş günü Tasfiye Yönetmeliği md. 40, 41, 67

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre ihale bedeli ihalenin tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde, bekletilmeyecek eşyada ise iki iş günü içinde ödenir; bu süre içinde ödenmezse satış bozulur ve teminat döner sermayeye gelir kaydedilir. Süre ihalenin tamamlanmasıyla başlar. Yedi gün aynı fıkradaki genel süredir. Bir iş günü, kaçak eşya ambarındaki bekletilmeyecek eşya için tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlenme süresidir. Üç gün, bekletilmeyecek eşyanın ihale bedelinin ödenmesinden sonra alıcı tarafından teslim alınması gereken süredir. Elektronik bildirim takip eden iki gün ise bekletilmeyecek eşyada satıştan son çekilenin eşyayı almayı kabul etme süresidir. Kanunda öngörülenler dışındaki bu tür Yönetmelik sürelerinde, süre bitmeden başvurulursa gümrük idaresince bir defaya mahsus ve aynı süre kadar ek süre verilebilir; ödemeye ilişkin ek sürede tecil faizi hükümlerine göre faiz alınır. En güçlü çeldirici 'İhalenin tamamlanmasını izleyen yedi gün' seçeneğidir: başlangıç anı doğrudur, ancak yedi gün bekletilmeyecek eşya dışındaki eşyaya aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 12, 40, 41, 67)

13. **B** Satış bedeli üzerinden hizmet ve giderler karşılığı olarak hesaplanan yüzde ellisi döner sermayeye gelir kaydedilir, kalan tutar emanete alınır. Tasfiye Yönetmeliği md. 41, 64

Tasfiye Yönetmeliği'ne göre bedeli ödendiği hâlde teslim alınmayan eşyanın satış bedeli üzerinden hizmet ve giderler karşılığı olarak hesaplanan %15'i döner sermayeye gelir kaydedilir, kalan tutar emanete alınır. Yanlış ifade bu oranı yüzde elli olarak vermiştir; yüzde elli, satış bedelinin dağıtımında satış için yapılmış masraflar karşılığı ayrılan orandır. Eşya yeniden ihale veya pazarlık usulüyle satılarak teslim edilirse emanetteki tutar talep üzerine ilk alıcıya iade edilir; emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde talep edilmeyen tutar döner sermayeye gelir kaydedilir; eşya diğer yollarla da tasfiye edilemediği için imha edilirse imha masrafları emanetteki paradan karşılanır. Bekletilmeyecek eşya dışındaki eşyanın, ihale bedelinin ödenmesini izleyen on gün içinde alıcı tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur; bu süre bekletilmeyecek eşyada üç gündür. En güçlü tuzak emanetteki tutarın ilk alıcıya iadesine ilişkin ifadedir: teslim almayan alıcının hiçbir hak talep edemeyeceğini düşünen aday bu doğru ifadeyi yanlış sanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 41, 64)

14. **C** Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcısı Tasfiye Yönetmeliği md. 43

Tasfiye Yönetmeliği, işletme müdürlüklerince yapılacak ihalelere istekli veya vekil sıfatıyla katılamayacak olanları kapalı bir listeye sayar: Genel Müdürlükçe ihalelere katılmaktan yasaklananlar; Genel Müdürlük personeli, işletme müdürlüklerinde görevli olanlar, elektronik satışlara ilişkin sisteme erişim yetkisi olanlar ve bölge müdürlüklerinde tasfiye işlemleri ile görevli olanlar ile bunların eşleri ve birinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları; bu kişilerin sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu veya yönetim kurulunda görev aldığı tüzel kişiler. İşletme müdürlüklerindeki görevinden ayrılanlar da ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl süreyle bu ihalelere giremez. Gümrük müşavirleri ve yardımcısı bu listede yoktur; mesleği gereği gümrük işlemleriyle uğraşan kişinin tasfiye ihalelerinden de men edildiği düşüncesi Yönetmelikte karşılık bulmaz. En güçlü çeldirici 'Elektronik satışlara ilişkin sisteme erişim yetkisi olanlar' seçeneğidir: personel sayılmadığı için listede olmadığı sanılabilir, ancak Yönetmelik bu kişileri açıkça saymıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 43)

- 15. A** Taksitlendirmede talebin yazılı olması yeterli olup ayrıca teminat aranmaz. *Tasfiye Yönetmeliği md. 44*
- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre eşya satış bedelinin 10.000 TL'den az olmaması şartıyla, alıcının talebine göre ve on iki ayı geçmemek üzere işletme müdürlüğünce taksitlendirme yapılabilir. Taksitlendirmede talebin yazılı olması ve teminat verilmesi birlikte gerekir; teminat aranmayacağını söyleyen ifade bu nedenle yanlıştır. Taksitlendirmede 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır; vergi, resim, harç ve diğer giderlerde taksitlendirme yapılmaz; Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tasfiyelik hale gelen eşyanın satışlarında da taksitlendirme yapılmaz. Teminat şartı ayrıca satış bedelinin taksitide bağlandığı durumda ihale teminatının iadesinin, taksit tutarlarıyla faizlerin toplamı kadar teminat gösterilmesine bağlanmasıyla da desteklenir. En güçlü çeldirici kaçak eşyaya ilişkin seçenektir: genel bir kolaylığın kaçak eşyada da uygulanacağı sanılabilir, ancak Yönetmelik bu satışlarda taksitlendirmeyi açıkça yasaklar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 35, 44)
- 16. B** Komisyonca geri dönüştürülebilir olduğu belirlenen eşya – Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu *Tasfiye Yönetmeliği md. 59*
- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre özel yolla tasfiyede bazı eşya belirli kurum veya kişilere verilebilir: antika, müze ve sanat eşyası Kültür ve Turizm Bakanlığına; komisyonca hurda ve ilk madde haline geldiği tespit olunanlar Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna; kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan yapılmış eşya ve mücevherat Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına veya mal müdürlüklerine; yolcu beraberinde getirilen veya bagajlarda unutulmuş tasfiyelik hale gelen, yurt içinde Türk Lirasına çevrilemeyen döviz cinsi banknot ya da madeni paralar Hazineye devredilmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilebilir. Komisyonca geri dönüştürülebilir olduğu belirlenen eşya ise Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara verilir. En güçlü çeldirici hurda ve ilk madde eşleştirmesidir: hurda ile geri dönüştürülebilir eşya aynı nitelikte sanılır, ancak Yönetmelik bunları ayrı bentlerde ayrı alıcılara bağlamıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 59)
- 17. E** Tespit ve tahakkuk belgesi itibarıyla gümrüklenmiş değeri 250.000 TL'nin üzerindeki eşyanın imhasından önce bölge müdürlüğünden onay alınır. *Tasfiye Yönetmeliği md. 61, 62, 63*
- Tasfiye Yönetmeliği'ne göre tespit ve tahakkuk belgesi itibarıyla gümrüklenmiş değeri 250.000 TL'nin üzerindeki eşyanın imhasından önce bölge müdürlüğünden onay alınır. Gümrük laboratuvar müdürlüklerinde bulunan eşyanın imhası gümrük müdürlüğünce değil işletme müdürlüğünce yapılır. Tasfiyelik hale gelmeden önce imhalık olduğu anlaşılan eşyanın imhası Gümrük Yönetmeliği, tasfiyelik hale geldikten sonra imhalık duruma gelen eşyanın imhası ise Tasfiye Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır. Mahkemesince imhasına karar verilenler hariç diğer eşyanın imhasına komisyonca karar verilir; imha aşamalarının video kayıtları beş yıl süreyle muhafaza edilir. En güçlü tuzak, laboratuvaradaki eşyanın imhasını gümrük müdürlüğüne veren ifadedir: aynı maddede gümrük müdürlüğünün denetimindeki yerlerde bulunan eşyanın imhası ilgili idareye bırakılmış, laboratuvaradaki eşya için ise işletme müdürlüğü ayrıca belirlenmiştir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 61, 62, 63)
- 18. A** Beyannamenin tescil edildiği tarih – Kaçak eşya tespit tutanağının düzenlendiği tarih *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 180*
- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tasfiye edilen eşya ve taşıtın satış bedelinden alınacak gümrük vergileri üç kademeli bir tarih kuralına göre belirlenir: eşya için gümrük beyannamesi verilmişse beyannamenin tescil edildiği tarihteki, kaçak eşya için kaçak eşya tespit tutanağının düzenlendiği tarihteki, bu tarihler bilinmiyorsa tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlendiği tarihteki vergi oranları esas alınır. Tespit ve tahakkuk belgesinin tarihi yalnızca ilk iki tarih bilinmediğinde başvuru son kademedir. Tasfiye kararının alındığı tarih, taşıtlar üzerindeki şerhlerin kalkmış sayıldığı andır; el koyma tarihi, kaçak eşya sahibine yapılacak ödemede faizin başlangıcıdır; müsadere kararının kesinleşmesi ise satış bedelinin döner sermayeye gelir kaydedildiği andır. En güçlü çeldirici 'Beyannamenin tescil edildiği tarih – Tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlendiği tarih' seçeneğidir. İlk yarısı doğrudur, ancak kaçak eşya için Kanun ayrı ve önce gelen bir tarih, yani tespit tutanağının tarihini öngörür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 180; TY 64)
- 19. D** Üzerlerinde satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhler bulunan taşıtların tasfiyesinde bu şerhler, taşıtın alıcısına teslim edildiği tarihten itibaren kalkmış sayılır. *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 180*
- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre üzerlerinde satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhler bulunan taşıtların tasfiyesinde bu şerhler, ayrıca bir işleme gerek olmaksızın tasfiye kararı alındığı tarihten itibaren kalkmış sayılır ve varsa tescil kayıtları buna göre düzeltilir; şerhlerin kalkması için taşıtın alıcıya teslimi beklenmez. Dava sonucunda taşıtın sahibine iadesine karar verilirse şerhlere konu bedel ilgisine ödendikten sonra kalan tutar sahibine ödenir. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiye edilen eşyanın sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde tasfiye edilen eşyanın gümrük vergileri iade edilmez; müsadere kararı verilmesi hâlinde ise satış bedeli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesine irat kaydedilir. Emanete alınan tutarların iadesi için, sahibine iadesine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği, diğerlerinde ise emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılan başvurular kabul edilir. En güçlü çeldirici şerhlere konu bedelin önce ilgisine ödenmesine ilişkin seçenektir: taşıtın sahibine iade kararı varken bedelin doğrudan sahibine ödeneceği sanılabilir, ancak Kanun önce şerh alacaklısını korur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 180; TY 64)

20. **E** Yalnız II

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 177, 178, 180

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre tasfiye edilmesine karar verilen eşyanın bulunmaması hâlinde ithal eşyası için CIF, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile bunlara ilişkin gümrük vergileri tutarları tahsil edilir; I bu iki kıymeti yer değiştirdiği için yanlıştır. Tasfiye idaresi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı bakımından gerekli önlemleri almakla yükümlüdür (II doğru). Antrepoda beyanname tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya gibi Kanunda sayılan eşyanın satış bedelinden sırasıyla hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar, gümrük vergileri, satış için yapılmış masraflar ve para cezaları ayrılarak hak sahiplerine dağıtılır; ilk sırada gümrük vergileri değil hizmet karşılığı alacaklar yer aldığından III yanlıştır. Bu Kanun kapsamında yapılacak tasfiye işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz; usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir (IV yanlış). En güçlü çeldirici 'II ve IV' seçeneğidir: devlet adına yapılan satışların Devlet İhale Kanununa tabi olacağı sağduyuyla düşünülebilir, ancak Kanun tasfiye işlemlerini bu Kanunun dışında tutmuştur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 177, 178, 180)



BÖLÜM 43 · GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithalatta gümrük yükümlülüğünün, verilecek gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başladığı hâller aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

- A) İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi ile ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithali
- B) İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi ile gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
- C) İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi ile ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali
- D) İthalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali ile dahilde işleme rejimine tabi tutulması
- E) İthalat vergilerine tabi eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulması ile ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithali

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ithalatta gümrük yükümlülüğünde yükümlü kişiye ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki olayı değerlendiriniz:

- Gümrük müşaviri (B), (A) Ltd. Şti.'nin ithal ettiği eşya için serbest dolaşıma giriş beyannamesini dolaylı temsil yoluyla, kendi adına ve (A) Ltd. Şti. hesabına vermiştir.

- Beyanda, (A) Ltd. Şti.'nin (B)'ye bildirdiği kıymet bilgisi kullanılmıştır.

- Sonradan bu kıymet bilgisinin gerçeği yansıtmadığı ve ithalat vergilerinin noksan tahsil edildiği anlaşılmıştır.

- (B)'nin beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bilmediği ve mesleği icabı ve mutad olarak bilmesinin de gerekmediği tespit edilmiştir.

Buna göre noksan tahsil edilen ithalat vergileri yönünden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yalnızca hesabına gümrük beyanında bulunulan (A) Ltd. Şti. yükümlüdür.
- B) (A) Ltd. Şti. ile gümrük müşaviri (B), noksan vergilerin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur.
- C) Beyan sahibi gümrük müşaviri (B) olduğundan yalnızca (B) yükümlüdür.
- D) Verileri veren (A) Ltd. Şti. ile beyan sahibi (B), verilerin yanlış olduğunu bilip bilmediklerine bakılmaksızın vergilerden sorumludur.
- E) Yalnızca (B) yükümlüdür; çünkü dolaylı temsilde hesabına beyanda bulunulan kişinin yükümlülüğü, verilerin yanlış olduğunu bildiği durumlarla sınırlıdır.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithalat vergilerine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kanuna aykırı şekilde girmesi hâlinde gümrük vergilerinden sorumlu tutulan kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Eşyanın kanuna aykırı olarak girişini gerçekleştiren kişiler
- B) Eşyanın kanuna aykırı girişine iştirak eden ve girişin kanuna aykırı olduğunu bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişiler
- C) Söz konusu eşyayı elde eden ve bu eşyayı elde ettiği sırada eşyanın kanuna aykırı olarak girdiğini bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişiler
- D) Söz konusu eşyayı elinde bulunduran ve bu eşyayı aldığı sırada eşyanın kanuna aykırı olarak girdiğini bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişiler
- E) Eşyanın geçici depolanmasında veya tabi tutulmuş olduğu gümrük rejiminin kullanılmasından doğan yükümlülükleri yerine getirmesi gereken kişiler

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi eşyanın kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması hâlinde gümrük yükümlülüğü hangi tarihte başlar?

- A) Eşyanın gümrük gözetiminden çıkarıldığının gümrük idarelerince tespit edildiği tarihte
- B) Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimine ilişkin beyannamenin tescil edildiği tarihte
- C) Eşyanın gümrük gözetiminden çıkarıldığı tarihte
- D) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine giriş tarihinde
- E) Eşyayı elde eden veya elinde bulunduran kişinin eşyayı elde ettiği veya aldığı tarihte

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihe ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Geçici depolamadan veya tabi tutulan gümrük rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden birinin yerine getirilmemesinin gümrük yükümlülüğü doğurması hâlinde gümrük yükümlülüğü, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilemediği tarihte başlar.
- B) Serbest bölgede bulunan eşyanın kanuna aykırı olarak tüketilmesi veya kullanılması hâlinde gümrük yükümlülüğü, eşyanın tüketildiği veya ilk kez kullanıldığı tarihte başlar.
- C) İhracat vergilerine tabi eşyanın bir gümrük beyannamesi kapsamında ihraç edilmesi hâlinde gümrük yükümlülüğü, söz konusu beyannamenin tescili tarihinde başlar.
- D) Nihai kullanımı nedeniyle sıfır ithalat vergi oranı uygulanmasına ilişkin bir koşula uyulmadığının sonradan tespiti hâlinde gümrük yükümlülüğü, bu durumun gümrük idaresince tespit edildiği tarihte başlar.
- E) İhracat vergilerinden muafiyete tabi tutularak gönderilmesine izin verilen eşyanın gümrük yükümlülüğü, izin verilen yerden başka bir varış yerine ulaştığı tarihte başlar.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ithalat nedeniyle gümrük yükümlülüğünün doğmuş sayılmadığı hâllere ilişkin hükümlerinde geçen "eşyanın tekrar yerine konulamaz şekilde kaybı" ifadesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Eşyanın kaybolmasını ve bu kaybın kanıtlanamamasını
- B) Eşyanın kullanılamaz hâle gelmiş olmasını
- C) Eşyanın mahiyeti gereği uğradığı önlenmesi imkânsız kaybı
- D) Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesini
- E) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden gerekli işlemler yapılmadan çıkarılmasını

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergi oranından yararlanarak ithal edilen eşya için, eşyanın tahrir olması nedeniyle bir gümrük yükümlülüğünün doğmadığının kabulü hâlinde, tahrirattan kaynaklanan atık ve artıklar aşağıdakilerden hangisi sayılır?

- A) Serbest dolaşımda bulunan eşya
- B) Gümrüğe terk edilmiş eşya
- C) Serbest dolaşımda olmayan eşya
- D) Türk menşeli eşya
- E) Kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılmış eşya

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracat vergilerine tabi eşyanın beyan edilerek ihracında, beyan usulüne göre gümrük yükümlülüğünün başladığı an olarak aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Normal usulde yapılan beyanlarda gümrük beyannamesinin tescil tarihi
- B) Basitleştirilmiş usulde yapılan beyanlarda tamamlayıcı beyannamenin tescil edildiği tarih
- C) Basitleştirilmiş usulde yapılan beyanlarda basitleştirilmiş işlemlere ilişkin beyannamenin tescil edildiği tarih
- D) Basitleştirilmiş usulde yapılan beyanlarda faturanın tescil edildiği tarih
- E) Basitleştirilmiş usulde yapılan beyanlarda tescil hükmünde olan kayıt işleminin yapıldığı tarih

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ihracat vergilerinden tam veya kısmi muafiyete tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına gönderilmesine izin verilen eşyanın, izin verilen yerden başka bir varış yerine ulaştığı tarihin gümrük idarelerince tespit edilemediği hâlde gümrük yükümlülüğünün başlamasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yükümlülük, gümrük idarelerinin bu eşya için bir gümrük yükümlülüğü başladığı sonucuna vardıkları tarihte başlar.
- B) Yükümlülük, eşyanın fiilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihte başlar.
- C) Yükümlülük, eşyanın ihracına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar.
- D) Muafiyete hak kazanmaya ilişkin hükümlere uyulduğunu kanıtlayan belgenin ibrazı için rejim hak sahibine süre verilir; belge ibraz edilemezse yükümlülük verilen sürenin bittiği tarihte başlar.
- E) Muafiyete hak kazanmaya ilişkin hükümlere uyulduğunu kanıtlayan belgenin ibrazı için rejim hak sahibine süre verilir; belge ibraz edilemezse yükümlülük, sürenin verildiği tarihte başlar.

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre sahte paraların Türkiye Gümrük Bölgesine kanuna aykırı olarak girmesi hâlinde gümrük yükümlülüğüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kaçakçılık ve diğer ceza koyan kanun hükümlerine göre işlem yapılacağından gümrük yükümlülüğü doğmaz; ancak cezai kovuşturmaların gümrük yükümlülüğünün varlığına bağlı olması hâlinde doğmuş sayılır.
- B) İthal yasaklanmış eşya için de gümrük yükümlülüğü doğduğundan, sahte paralar için de gümrük yükümlülüğü her hâlde doğar.
- C) Kaçakçılık ve diğer ceza koyan kanun hükümlerine göre işlem yapılacağından gümrük yükümlülüğü hiçbir durumda doğmaz.
- D) Gümrük yükümlülüğü doğmaz; ancak paraların kanuna aykırı giriş nedeniyle müsadere edilmesi hâlinde gümrük yükümlülüğü doğmuş sayılır.
- E) Gümrük yükümlülüğü, yalnızca sahte paraların yetkili idareler tarafından denetlenmesi hâlinde doğmaz; denetlenmeyen sahte paralar için gümrük yükümlülüğü doğar.

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın mahiyeti veya nihai kullanımı nedeniyle tercihli tarife ya da vergi muafiyeti uygulanabilen durumlarda, eşyanın kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması gibi nedenlerle gümrük yükümlülüğü doğduğunda da tercihli tarife veya vergi muafiyetinin uygulanabilmesi için aranan şartlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

- A) İlgili kişinin hileli bir davranış veya ihmalinin olmaması ve gerekli diğer şartların yerine getirildiğinin gümrük idarelerince re'sen tespit edilmesi
- B) İlgili kişinin hileli bir davranış veya ihmalinin olmaması ve gerekli diğer şartların yerine getirildiğinin ilgili kişi tarafından ispat edilmesi
- C) Eşyanın gümrük kontrolünden yasadışı olarak çıkarılmasına teşebbüs olmaması ve eşyanın durumunu düzenleyen tüm gerekli işlemlerin yerine getirilmesi
- D) İlgili kişinin hileli bir davranış veya ihmalinin olmaması ve gümrük vergilerinin teminata bağlanmış olması
- E) Eşyanın tahrip olmasının veya kaybının beklenmeyen hâl veya mücbir sebepten kaynaklandığının ilgili kişi tarafından kanıtlanması

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihin kesin olarak tespit edilemediği bir eşyada, gümrük idarelerinin elde ettiği bilgiler yükümlülüğün idarenin bu sonuca vardığı tarihten daha önce başladığını tespit etmeye imkân veriyorsa, ithalat vergileri tutarı hangi tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanılarak tespit edilir?

- A) Elde edilen bilgilere göre yükümlülüğün başladığının anlaşıldığı en eski tarih
- B) Gümrük idarelerinin bu eşya için bir gümrük yükümlülüğü başladığı sonucuna vardıkları tarih
- C) Elde edilen bilgilere göre yükümlülüğün başladığının anlaşıldığı en son tarih
- D) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine giriş tarihi
- E) Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihi

13- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alınmadığı veya noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerine uygulanacak faize ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gecikme zammı oranında faiz, yükümlülüğün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için uygulanır; vergiler kesinleşmeden ödenirse faiz uygulanmaz.
- B) Gecikme zammı oranında faiz, yükümlülüğün başladığı tarih ile noksan vergilerin yükümlüye tebliğ edildiği tarih arasındaki süre için uygulanır; vergiler kesinleşmeden ödenirse faiz uygulanmaz.
- C) Tecil faizi oranında faiz, yükümlülüğün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için uygulanır; vergiler kesinleşmeden ödenmek istenirse faiz, ödeme tarihine kadar hesaplanarak vergilerle birlikte tahsil edilir.
- D) Faiz uygulanmaz; noksan alınan vergilere, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten ödeme tarihine kadar gecikme zammı uygulanır.
- E) Gecikme zammı oranında faiz, yükümlülüğün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için uygulanır; vergiler kesinleşmeden ödenmek istenirse faiz, ödeme tarihine kadar hesaplanarak vergilerle birlikte tahsil edilir.

14- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca dahilde işleme rejimi altında elde edilen Türk menşeli eşyanın anlaşmalara taraf ülkelere ithalinde tercihli tarifieden yararlanmasının, bünyesine giren serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinin ödenmesi ve buna ilişkin belgelerin onaylanması koşuluna bağlı olması hâlinde doğan gümrük yükümlülüğüne ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Geri ödeme sisteminden yararlanan eşya için bu yükümlülük doğmaz ve bu durumda ödenmiş ithalat vergileri geri verilmez.
- II. Gümrük yükümlülüğü, söz konusu eşyanın ihracına ilişkin gümrük beyannamesinin gümrük idaresi tarafından tescil edildiği tarihte başlar.
- III. Ödenmesi gereken ithalat vergilerinin, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar ödenmesi zorunludur.
- IV. Bu şekilde doğan gümrük yükümlülüğü, ilgili işlemlerin iptal edilmesi hâlinde dahi ortadan kalkmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) I ve II
- E) I, II ve IV

15- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük yükümlülüğünün doğmasının eşyanın gümrük statüsüne etkisine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması nedeniyle gümrük yükümlülüğü doğan eşyanın ithalat vergileri ödendiğinde, bu eşya menşesi açısından bir beyana gerek görülmeksizin Türk menşeli eşya sayılır.
- B) Gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi eşya için düzenlenen belgenin, eşyanın gümrük statüsünün serbest dolaşımda bulunan eşya gibi değerlendirilmesine yol açabilecek yanlış niteliğe sahip olması, eşyanın gümrük gözetiminden çıkarılması hükmündedir.
- C) Serbest bölgede kanuna aykırı olarak tüketilmesi veya kullanılması nedeniyle gümrük yükümlülüğü doğan eşyanın ithalat vergileri ödendiğinde, bu eşya gümrük statüsü açısından bir beyana gerek görülmeksizin serbest dolaşımda bulunan eşya sayılır.
- D) Gümrük yükümlülüğü doğan ve ithalat vergileri ödenen eşyanın serbest dolaşımda bulunan eşya sayılması, eşyaya uygulanabilecek yasaklama veya kısıtlamalar ile cezai hükümlerin uygulanmasını engellemez.
- E) Gümrük yükümlülüğünü sona erdiren zapt ve müsadere, eşyanın gümrük statüsünü etkilemez.

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, gerekli koşulların bulunması hâlinde gümrük yükümlülüğü açısından eşyanın geçici depolama faaliyetinin veya tabi tutulmuş olduğu gümrük rejiminin doğru işleyişini etkilemeyen ihmaller arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Transit rejimi altındaki eşyanın varış gümrük idaresine sunulması için verilen süre aşarak ilgili idareye sunulması
- B) Eşyanın geçici depolamaya veya gümrük antrepo rejimine tabi tutulması durumunda, elleçleme izninin verilmesi için gerekli koşulların bulunması şartıyla, gümrük idarelerinden önceden izin alınmaksızın eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması
- C) Eşyanın geçici depolamaya veya bir gümrük rejimine tabi tutulması durumunda, gerekli işlemler yapılmadan Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılması veya serbest bölgeye konulması
- D) Nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanan eşyanın, amaçlanan kullanıma tabi tutulmadan önce, devreden stok kayıtlarında olması ve devralanın izin hak sahibi olması şartıyla gümrük idarelerine bildirilmeden devredilmesi
- E) Geçici depolama yerindeki eşyanın, gümrük idaresinin izni olmaksızın gümrük gözetiminden çıkarılarak alıcısına teslim edilmesi

17- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük yükümlülüğünün doğması ve başlamasına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. İthalatta basitleştirilmiş usulle yapılan beyanlarda gümrük yükümlülüğü; basitleştirilmiş işlemlere ilişkin beyannamenin veya gümrük idaresince kabul edilen ticari ya da idari belgenin tescil edildiği ya da tescil hükmündeki kayıt işleminin yapıldığı tarihte başlar.
- II. Yükümlülük doğurmayan ihmallere ilişkin koşulların varlığını ispat yükü gümrük idaresine aittir; idare bu koşulların bulunmadığını ispat edemezse gümrük yükümlülüğü doğmaz.
- III. Sayılan ihmaller gümrük yükümlülüğü doğurmasa bile, ilgili gümrük rejimi altında düzenlenen izin belgeleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde geri alınabilir veya iptal edilebilir.
- IV. Kabul edilebilir kayıplarda ihmal ya da hileli işler deyimi, yalnızca eşyanın depolanmasına ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasındaki savsaklamayı ifade eder.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) III ve IV
- E) I, III ve IV

18- Gümrük Yönetmeliği'nin kabul edilebilir kayıplar ile eşyanın telef olması veya kaybının kanıtlanmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük idareleri, ilgili kişinin isteği üzerine, kayıpların sadece eşyanın mahiyetinden kaynaklandığının ve ilgili kişinin ihmalden ya da hileli işlerinden kaynaklanmadığının gösterilebildiği durumlarda kayıp miktarını dikkate alır.
- B) Gümrük idareleri, eşyanın mahiyeti gereği uğradığı önlenmesi imkânsız kaybın başka bir açıklaması olmadığına kanaat getirirse yükümlünün ispat zorunluluğunu kaldırabilir.
- C) Gümrük idarelerinin izninden kaynaklanmayan hâllerde eşyanın telef olması veya kaybı kural olarak mahkeme kararı ile kanıtlanır.
- D) Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar, o yerin en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile kanıtlanır.
- E) Hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar yüzünden olmuşsa o yerin en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile kanıtlanır.

19- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıdakilerden hangisi gümrük yükümlülüğünü sona erdiren hâllerden biri değildir?

- A) Vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi
- B) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi
- C) Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce doğal özellikleri nedeniyle telef olması
- D) Kanuna aykırı giriş nedeniyle gümrük yükümlülüğü doğan eşyanın bu giriş nedeniyle müsadere edilmesi
- E) Gümrük vergilerinin teminata bağlanması

20- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük vergilerinden sorumlu olan kişilere ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Serbest dolaşıma giriş için bulunulan beyanda kullanılan veriler vergilerin tamamen veya kısmen tahsil edilememesine sebep olduğu takdirde, beyanın yapılabilmesi için bu verileri veren ve verilerin yanlış olduğunu bilen veya bilmesi gereken kişiler de gümrük vergilerinden sorumludur.
- B) Gümrük idarelerinin kaybolan eşyayı serbest bölgede tüketilmiş veya kullanılmış saydığı ve tüketen ya da kullananlara ilişkin hükmün uygulanmasına imkân bulunmadığı hâllerde, eşyanın gümrük idarelerince bilinen en son kullanıcısı gümrük vergilerini ödemekle yükümlüdür.
- C) Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden birden çok yükümlünün sorumlu olduğu hâllerde bunlar müştereken sorumlu olmayıp her biri vergilerin yalnızca kendi payına düşen kısmından sorumludur.
- D) İhracat vergilerine tabi eşyanın gümrük beyanında bulunulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkartılması hâlinde, eşyayı çıkaran, bu fiile iştirak eden ve beyanda bulunulması gerektiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bulunmayan kişiler gümrük vergilerinden sorumludur.
- E) Rejim koşullarına uyulmaması nedeniyle doğan gümrük yükümlülüğünde yükümlü, eşyanın söz konusu rejime tabi tutulması için konulmuş koşullara uyması gereken kişidir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 43 · Gümrük Yükümlülüğü — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	E	C	D	B	C	B	D	A	B	A	E	D	A	E	B	D	E	C

- C** İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi ile ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 181

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithalatta gümrük yükümlülüğü iki hâlde, bunlar için verilecek gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar: ithalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi ve ithalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali. Kısmi muafiyetli geçici ithalat vergilerin bir kısmı rejim süresince alındığı için yükümlülük beyannamesinin tescilinde başlar; tam muafiyetli geçici ithalat, antrepo, dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme ise bu listede yer almaz. Bu rejimlerde gümrük yükümlülüğü ancak kanuna aykırı gözetimden çıkarma veya rejim yükümlülüklerine uyulmaması gibi hâllerde doğar. En güçlü çeldirici 'tam muafiyet suretiyle geçici ithal' ifadesini taşıyan seçenektir: Kanun yalnızca kısmi muafiyeti saymıştır, tam ↔ kısmi muafiyet ayrımı sorunun kilitidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 181)
- A** Yalnızca hesabına gümrük beyanında bulunulan (A) Ltd. Şti. yükümlüdür. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 181, 192

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithalatta yükümlü beyan sahibidir; dolaylı temsil durumunda hesabına gümrük beyanında bulunulan kişi de yükümlüdür. Ancak dolaylı temsilde temsilcinin yükümlülüğü, beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutad olarak bilmesi gerektiği durumlarla sınırlıdır. Olayda gümrük müşaviri (B) kendi adına beyanda bulunduğu için beyan sahibidir; fakat verilerin yanlışlığını bilmediği ve mesleği icabı bilmesi de gerekmediği tespit edildiğinden Kanunun öngördüğü sınır nedeniyle yükümlü tutulamaz. Hesabına beyanda bulunulan (A) Ltd. Şti. ise yükümlüdür. Olaya saklanan istisna temsilcinin sınırlı yükümlülüğüdür. En güçlü çeldirici müştereken ve müteselsilen sorumluluk seçeneğidir: müteselsil sorumluluk, aynı vergiden birden çok yükümlünün sorumlu olduğu hâllere aittir; burada (B) yükümlü olmadığı için ortada ikinci bir yükümlü yoktur. Hesabına beyanda bulunulan kişinin yükümlülüğünü sınırlı gösteren seçenek ise sınırlılığı temsilciden alıp temsil edilene yükler. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 181, 192)
- E** Eşyanın geçici depolanmasında veya tabi tutulmuş olduğu gümrük rejiminin kullanılmasından doğan yükümlülükleri yerine getirmesi gereken kişiler 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 182, 183

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithalat vergilerine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kanuna aykırı şekilde girmesi hâlinde gümrük vergilerinden sorumlu olanlar üç grupta sayılmıştır: eşyanın kanuna aykırı girişini gerçekleştiren kişiler; girişe iştirak eden ve girişin kanuna aykırı olduğunu bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişiler; eşyayı elde eden veya elinde bulunduran ve bunu elde ettiği veya aldığı sırada eşyanın kanuna aykırı girdiğini bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişiler. Eşyanın geçici depolanmasında veya tabi tutulduğu gümrük rejiminin kullanılmasından doğan yükümlülükleri yerine getirmesi gereken kişiler bu listede yoktur; bu grup, gümrük gözetimi altındaki eşyanın kanuna aykırı olarak gözetim dışına çıkarılması hâlindeki sorumlular listesine eklenmiştir. Kanuna aykırı girişte eşya henüz bir geçici depolama veya rejim altında olmadığından bu kişiler sayılmaz. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 182, 183)
- C** Eşyanın gümrük gözetiminden çıkarıldığı tarihte 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 183

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi eşyanın kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması hâlinde gümrük yükümlülüğü doğar ve bu yükümlülük eşyanın gümrük gözetiminden çıkarıldığı tarihte başlar. Başlangıç anı fiilin gerçekleştiği andır; idarenin fiili sonradan tespit etmesi başlangıcı ileri atmaz. En güçlü çeldirici tespit tarihidir: başlangıç tarihinin kesin olarak belirlenemediği hâlde vergilendirme unsurları için idarenin vardığı sonuç tarihi dikkate alınır, ama bu, yükümlülüğün başlangıç kuralı değildir. Rejim beyannamesinin tescil tarihi, rejim koşuluna uyulmadığının sonradan tespit edildiği hâlde; Türkiye Gümrük Bölgesine giriş tarihi ise kanuna aykırı girişe aittir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 183)

5. **D** Nihai kullanımı nedeniyle sıfır ithalat vergi oranı uygulanmasına ilişkin bir koşula uyulmadığının sonradan tespiti hâlinde gümrük yükümlülüğü, bu durumun gümrük idaresince tespit edildiği tarihte başlar.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 184, 185, 188, 190

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın söz konusu gümrük rejimine tabi tutulmasına veya nihai kullanımı nedeniyle indirimli ya da sıfır ithalat vergi oranı uygulanmasına ilişkin bir koşula uyulmadığının sonradan tespiti hâlinde gümrük yükümlülüğü, tespitin yapıldığı tarihte değil, eşyanın ilgili rejime tabi tutulduğu tarihte başlar. Geçici depolamadan veya rejimin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden birinin yerine getirilmemesi yükümlülük doğuruyorsa yükümlülük bu tarihte; serbest bölgede kanuna aykırı tüketim veya kullanımda eşyanın tüketildiği veya ilk kez kullanıldığı tarihte; beyanname kapsamında ihracatta beyannamenin tescili tarihinde; ihracat vergilerinden muafiyetle gönderilen eşyada ise izin verilen yerden başka bir varış yerine ulaşıldığı tarihte başlar. En güçlü tuzak, aynı fıkra da yer alan ve yükümlülüğün yerine getirilemediği tarihi esas alan ifadedir: bu hâlde başlangıç gerçekten o tarihtir, koşula uyulmadığının sonradan tespitinde ise rejime tabi tutma tarihine dönülür. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 184, 185, 188, 190)

6. **B** Eşyanın kullanılamaz hâle gelmiş olmasını

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 186

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre yükümlü; geçici depolamadan, tabi tutulduğu rejimden veya serbest bölgeden Türkiye'ye eşya sokulmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirememesinin, eşyanın tahrir olmasından veya tekrar yerine konulamaması şeklinde kaybından ve bunun eşyanın özelliklerine bağlı bir nedenden, beklenmeyen hâl veya mücbir sebepten ya da gümrük idarelerinin izninden kaynaklandığını kanıtlarsa ithalat nedeniyle gümrük yükümlülüğü doğmuş sayılmaz. Kanun aynı yerde kavramı tanımlar: eşyanın tekrar yerine konulamaz şekilde kaybı, bunun kullanılamaz hâle gelmiş olmasını ifade eder. En güçlü çeldirici 'kaybolma ve kaybın kanıtlanamaması'dır: bu ifade serbest bölgeye aittir ve sonucu terstir; kaybı kanıtlanamayan eşya serbest bölgede tüketilmiş veya kullanılmış sayılır ve yükümlülük doğar. Mahiyet gereği önlenemeyen kayıp, kabul edilebilir kayıplarda idarenin ispat zorunluluğunu kaldırabildiği durumdur; zapt ve müsadere ise yükümlülüğü sona erdiren hâllerdendir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 186; GY 487)

7. **C** Serbest dolaşımda olmayan eşya

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 187

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergi oranından yararlanarak ithal edilen eşya için, eşyanın tahrir olması nedeniyle bir gümrük yükümlülüğünün doğmadığının kabulü hâlinde, tahribattan kaynaklanan atık ve artıklar serbest dolaşımda olmayan eşya sayılır. En güçlü tuzak 'Serbest dolaşımda bulunan eşya' seçeneğidir: ana eşya serbest dolaşıma girmiş olduğu için atık ve artığın da serbest dolaşımda olduğu sanılır; oysa Gümrük Yönetmeliği'ne göre bir beyana gerek görülmeksizin serbest dolaşımda bulunan eşya sayılan, gümrük gözetiminden kanuna aykırı çıkarılan veya serbest bölgede kanuna aykırı tüketilen ya da kullanılan ve ithalat vergileri ödenen eşyadır. Türk menşeli eşya bir menşe nitelemesidir, gümrük statüsü değildir; gümrüğe terk edilmiş sayılma tasfiyeye, gümrük gözetiminden çıkarılmış sayılma ise yanlış nitelikli belge düzenlenmesine ilişkin ayrı hükümlerdir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 187; GY 484, 485)

8. **B** Basitleştirilmiş usulde yapılan beyanlarda tamamlayıcı beyannamenin tescil edildiği tarih

Gümrük Yönetmeliği md. 488; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 188

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracat vergilerine tabi eşyada gümrük yükümlülüğü, normal usulde yapılan beyanlarda gümrük beyannamesinin tescil tarihinde; basitleştirilmiş usulde yapılan beyanlarda ise basitleştirilmiş işlemlere ilişkin beyannamenin ya da faturanın tescil edildiği ya da tescil hükmünde olan kayıt işleminin yapıldığı tarihte başlar. Bu, Kanundaki 'yükümlülük gümrük beyannamesinin tescili tarihinde başlar' kuralının basitleştirilmiş usule uyarlanmış hâlidir. Tamamlayıcı beyannamenin tescil tarihi sayılmamıştır: Kanuna göre tamamlayıcı beyanlar, basitleştirilmiş işleme ilişkin beyannamelerle ayrılmaz bir bütündür ve bu beyannamelerin tescil tarihinden itibaren hüküm ifade eder; yani başlangıç sonradan verilen tamamlayıcı beyana kaymaz. Faturanın tescilinin listede olması, Yönetmelik ayrıntısını okumayan adayı şaşırtır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 488; GK 188, 61)

9. **D** Muafiyete hak kazanmaya ilişkin hükümlere uyulduğunu kanıtlayan belgenin ibrazı için rejim hak sahibine süre verilir; belge ibraz edilemezse yükümlülük verilen sürenin bittiği tarihte başlar.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 190

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ihracat vergilerinden tam veya kısmi muafiyetle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına gönderilmesine izin verilen eşyanın gümrük yükümlülüğü, kural olarak izin verilen yerden başka bir varış yerine ulaştığı tarihte başlar. Gümrük idareleri bu tarihi tespit edemezse, eşyanın muafiyete hak kazanmasına ilişkin hükümlere uyulduğunu kanıtlayan bir belgenin ibrazı için rejim hak sahibine süre verilir; belge ibraz edilemezse yükümlülük verilen sürenin bittiği tarihte başlar. En güçlü çeldirici, idarenin yükümlülük başladığı sonucuna vardığı tarihtir: bu, başlangıç tarihinin kesin tespit edilemediği hâllerde vergi oranlarının uygulanması için öngörülen genel kuraldır; muafiyetle çıkan eşya için Kanun ayrı ve özel bir başlangıç anı koymuştur. Fiilen çıkış tarihi beyansız çıkarmaya, beyannamenin tescil tarihi ise beyanla ihracata aittir. Sürenin verildiği tarihi esas alan seçenek ise başlangıç sürenin bitişi yerine verilmesine bağlıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 190, 193)

- 10. A Kaçakçılık ve diğer ceza koyan kanun hükümlerine göre işlem yapılacağından gümrük yükümlülüğü doğmaz; ancak cezai kovuşturmanın gümrük yükümlülüğünün varlığına bağlı olması hâlinde doğmuş sayılır.** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 191
- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithali ve ihracı yasaklama veya kısıtlamaya tabi eşya için de gümrük yükümlülüğü doğar. Ancak sahte paralar ile tıbbi ve bilimsel amaçlı kullanımları nedeniyle yetkili idarelerce denetlenen ve ekonomik dolaşıma girmeyen narkotik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin Türkiye Gümrük Bölgesine kanuna aykırı olarak girmesi hâlinde kaçakçılık ve diğer ceza koyan kanun hükümlerine göre işlem yapılacağından gümrük yükümlülüğü doğmaz. Bununla birlikte cezai hükümler koyan kanunlar gereğince gümrük vergilerinin ceza tespitine esas olması veya cezai kovuşturmanın gümrük yükümlülüğünün varlığına bağlı olması hâllerinde gümrük yükümlülüğü doğmuş sayılır. En güçlü çeldirici 'hiçbir durumda doğmaz' seçeneğidir: istisnanın istisnasını, yani ceza tespiti ve kovuşturma için yükümlülüğün doğmuş sayıldığını atlar. Yetkili idarelerin denetimi şartı sahte paralara değil narkotik maddelere ilişkindir. Müsadere ise kanuna aykırı girişte doğmuş yükümlülüğü sona erdiren bir hâldir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 191, 208)
- 11. B İlgili kişinin hileli bir davranış veya ihmalinin olmaması ve gerekli diğer şartların yerine getirildiğinin ilgili kişi tarafından ispat edilmesi** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 191/A
- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın mahiyeti veya nihai kullanımı nedeniyle tercihi tarife uygulanmasının ya da ithalat veya ihracat vergilerinden tamamen veya kısmen muafiyetin mümkün olduğu durumlarda, bu tercihi tarife veya muafiyet; kanuna aykırı giriş, gözetimden kanuna aykırı çıkarma, rejim yükümlülüklerine uyulmaması, serbest bölgede kanuna aykırı tüketim, beyansız çıkarma ve muafiyetle çıkış hükümlerine uyulmaması nedeniyle yükümlülük doğduğunda da iki şartla uygulanır: ilgili kişinin hileli bir davranış veya ihmalinin olmaması ve tercihi tarife veya muafiyetin uygulanması için gerekli diğer şartların yerine getirildiğinin ilgili kişi tarafından ispat edilmesi. İspat yükü ilgili kişidedir; idarenin re'sen tespiti öngörülmemiştir. En güçlü çeldirici 'teşebbüs olmaması ve tüm gerekli işlemlerin yerine getirilmesi' seçeneğidir: bunlar Yönetmelikte sayılan ihmallerin yükümlülük doğurması için aranan koşullardır. Beklenmeyen hâl veya mücbir sebebin kanıtlanması ise yükümlülüğün hiç doğmamış sayılmasının şartıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 191/A; GY 486)
- 12. A Elde edilen bilgilere göre yükümlülüğün başladığının anlaşıldığı en eski tarih** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 193
- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihi kesin olarak tespit etmenin mümkün olmadığı hâllerde, vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarının uygulanması için dikkate alınacak tarih, gümrük idarelerinin bu eşya için bir gümrük yükümlülüğü başladığı sonucuna vardıkları tarihtir. Ancak gümrük idarelerinin elde ettikleri bilgiler yükümlülüğün daha önceki bir tarihte başladığını tespit etmeye imkân veriyorsa, vergiler bu bilgilere göre yükümlülüğün başladığının anlaşıldığı en eski tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanılarak tespit edilir. En güçlü tuzak, idarenin sonuca vardığı tarihtir; bu tarih genel kuraldır, kökteki durumda ise istisna uygulanır. Bilgilerden anlaşılan en son tarih istisnayı tersine çevirir; Türkiye Gümrük Bölgesine giriş tarihi kanuna aykırı girişte, rejim beyannamesinin tescil tarihi ise rejim koşullarına uyulmadığının sonradan tespitinde yükümlülüğün başladığı andır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 193)
- 13. E Gecikme zammı oranında faiz, yükümlülüğün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için uygulanır; vergiler kesinleşmeden ödenmek istenirse faiz, ödeme tarihine kadar hesaplanarak vergilerle birlikte tahsil edilir.** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 193
- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alınmadığı veya noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Vergiler kesinleşmeden önce ödenmek istenirse faiz ödeme tarihine kadar hesaplanır ve vergilerle birlikte tahsil edilir; erken ödeme faizi ortadan kaldırmaz, yalnızca bitiş anını öne çeker. Faizin başlangıcı yükümlülüğün başladığı tarih, oranı gecikme zammı oranıdır. En güçlü çeldirici 'kesinleşmeden ödenirse faiz uygulanmaz' diyen seçenektir: faizin süresini doğru bilir, ikinci cümleyi tersine çevirir. Faizin oranını tecil faizi olarak gösteren seçenek ise yalnız tek kelimeyle ayrılır; tecil faizi, ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin bir kurumdur. Gecikme zammı ise dahilde işleme rejiminde telafi edici vergi gibi süresinde ödenmeyen vergiler için ayrıca öngörülmüştür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 193, 194)

14. **D** I ve II

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 194, 209

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme rejimi altında elde edilen Türk menşeli eşyanın anlaşmalarla taraf ülkelere ithalinde tercihi tarife, bünyedeki serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinin ödenmesine bağlıysa ithalata ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğar. Ancak geri ödeme sisteminden yararlanan eşya için bu yükümlülük doğmaz ve ödenmiş ithalat vergileri geri verilmez (I doğru). Yükümlülük, eşyanın ihracına ilişkin gümrük beyannamesinin gümrük idaresince tescil edildiği tarihte başlar (II doğru). Vergilerin ise beyannamenin tescil tarihine kadar değil, ihracat beyannamesi konusu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihe kadar ödenmesi zorunludur; bu tarihten sonra ödenen vergilere ayrıca gecikme zammı uygulanır (III yanlış). Bu yükümlülük, işlemlerin iptal edilmesiyle ortadan kalkar (IV yanlış). En güçlü çeldirici 'I, II ve III' seçeneğidir: aynı hükümdeki iki tarih, yani başlangıç anı olan tescil ile ödeme sınırı olan çıkış birbirine karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 194, 209)

15. **A** Kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması nedeniyle gümrük yükümlülüğü doğan eşyanın ithalat vergileri ödendiğinde, bu eşya menşe açısından bir beyana gerek görülmezsizin Türk menşeli eşya sayılır. Gümrük Yönetmeliği md. 484, 485

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması veya serbest bölgede kanuna aykırı olarak tüketilmesi ya da kullanılması nedeniyle bir gümrük yükümlülüğünün doğması ve ithalat vergilerinin ödenmesi durumunda, bu eşya gümrük statüsü açısından bir beyana gerek görülmezsizin serbest dolaşımda bulunan eşya sayılır; yasaklama veya kısıtlamalar ile cezai hükümler saklıdır. Hüküm eşyanın menşesine değil gümrük statüsüne ilişkindir; vergileri ödenerek serbest dolaşımda sayılan eşya Türk menşeli hâle gelmez. Bu yüzden 'menşe açısından Türk menşeli eşya sayılır' ifadesi yanlıştır; tek kelimelik statü ↔ menşe değişikliği sorunun kilididir. Diğer ifadeler doğrudur: gözetimdeki eşya için statüsünü serbest dolaşımdaymış gibi gösterebilecek yanlış nitelikte belge düzenlenmesi gözetimden çıkarma hükmündedir; yükümlülüğü sona erdiren zapt ve müsadere ise eşyanın gümrük statüsünü etkilemez. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 484, 485)

16. **E** Geçici depolama yerindeki eşyanın, gümrük idaresinin izni olmaksızın gümrük gözetiminden çıkarılarak alıcısına teslim edilmesi Gümrük Yönetmeliği md. 486

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın gümrük kontrolünden yasadışı olarak çıkarılmasına teşebbüs olmaması, ihmali ilgili kişi tarafından kasten yapılmış bulunmaması ve eşyanın durumunu düzenleyen tüm gerekli işlemlerin yerine getirilmesi koşuluyla sayılan ihmallere, Kanundaki rejim yükümlülüklerine uyulmaması hâli bakımından geçici depolamanın veya gümrük rejiminin doğru işleyişini etkilemez. Listede; süre uzatımı koşulları varken sürenin aşılması, transit eşyasının varış idaresine süre aşılarak sunulması, koşulları varken izinsiz elleçleme, geçici ithalat eşyasının izin belgesinden farklı kullanımı, arz edilebilir durumdaki eşyanın farklı yerde bulunması, gerekli işlemler yapılmadan Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarma veya serbest bölgeye koyma ve nihai kullanım eşyasının şartlı bildirimsiz devri yer alır. Geçici depolama yerindeki eşyanın izinsiz olarak gümrük gözetiminden çıkarılıp alıcısına teslim edilmesi bir ihmal değil, Kanuna göre gözetimden kanuna aykırı çıkarmadır ve yükümlülük doğurur; Yönetmelikteki liste bu hâlin dışında kalan durumlar için düzenlenmiştir. En güçlü çeldirici 'gerekli işlemler yapılmadan Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılması'dır: ağır görüldüğü için sağduyuya elenir ama listedir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 486; GK 183, 184)

17. **B** I ve III

Gümrük Yönetmeliği md. 483, 486, 487

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ithalatla basitleştirilmiş usulde yapılan beyanlarda gümrük yükümlülüğü, basitleştirilmiş işlemlere ilişkin beyannamenin ya da gümrük idaresince kabul edilen ticari veya idari belgenin tescil edildiği ya da tescil hükmünde kayıt işleminin yapıldığı tarihte başlar (I doğru). Yükümlülük doğurmayan ihmallere ilişkin şartları ispat yükü yükümlüdedir; yükümlü bu şartları ispat edemezse rejim yükümlülüklerine uyulmaması nedeniyle gümrük yükümlülüğü doğar (II yanlış). İhmallerin yükümlülüğe yol açmaması, yürlükteki mevzuat çerçevesinde rejim altında düzenlenen izin belgelerinin geri alınmasını veya iptalini engellemez (III doğru). Kabul edilebilir kayıplarda ihmal ya da hileli işler deyimi yalnız depolamayı değil; nakliye, depolama, elleçleme, eşyanın işlenmesi veya değerlendirilmesine ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasındaki savsaklamayı ifade eder (IV yanlış). En güçlü çeldirici 'I ve II' seçeneğidir: ispat yükünü idareye yükleyen II, ihmal hükümlerinin yükümlü lehine olduğu düşüncesiyle doğru sanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 483, 486, 487)

18. **D** Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar, o yerin en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile kanıtlanır. Gümrük Yönetmeliği md. 487

Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük idareleri, ilgili kişinin isteği üzerine, kayıpların sadece eşyanın mahiyetinden kaynaklandığı ve ilgili kişinin ihmaliinden ya da hileli işlerinden kaynaklanmadığı gösterilebildiğinde kayıp miktarını dikkate alır; mahiyet gereği önlenmesi imkânsız kaybın başka bir açıklaması olmadığı kanaatine varırlarsa yükümlünün ispat zorunluluğunu kaldırabilir. Gümrük idarelerinin izninden kaynaklanmayan hâllerde eşyanın telef olması veya kayıp kural olarak mahkeme kararı ile kanıtlanır. Bunun iki istisnası vardır: suçüstü şeklindeki hırsızlıklar hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığıınca verilen belge ile; herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar yüzünden oluşan hasar, telef veya kayıp ise o yerin en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile kanıtlanır. Yanlış ifade iki istisnanın makamlarını karıştırarak suçüstü hırsızlığı mülki idare amirinin belgesine bağlamaktadır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 487)

19. E Gümrük vergilerinin teminata bağlanması*4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 208*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, 6183 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak üzere gümrük yükümlülüğü; vergilerin ödenmesi, vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi, gümrük beyannamesinin iptal edilmesi, eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesi veya imha edilmesi, imha veya terk edilmesi, doğal özellikleri veya beklenmeyen hâller yahut mücbir sebep nedeniyle telef veya kaybı ile kanuna aykırı giriş nedeniyle yükümlülük doğan eşyanın bu giriş nedeniyle müsadere edilmesi hâllerinde sona erer. Vergilerin teminata bağlanması bu listede yoktur: teminat yükümlülüğü güvenceye alır, ortadan kaldırmaz. Bu çeldirici, Gümrük Yönetmeliğindeki 'gümrük işlemlerinin bitirilmesi' tanımında vergilerin teminata bağlanmasının da sayılmasından gelir; işlemlerin bitirilmesi ile yükümlülüğün sona ermesi farklı kavramlardır. Listede iptal vardır, beyannamenin düzeltilmesi ise yoktur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 208; GY 3)

20. C Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden birden çok yükümlünün sorumlu olduğu hâllerde bunlar müştereken sorumlu olmayıp her biri vergilerin yalnızca kendi payına düşen kısmından sorumludur.*4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 181, 184, 185, 189, 192*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden birden çok yükümlünün sorumlu olduğu hâllerde, bunlar söz konusu vergilerin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur; yanlış ifade bu sorumluluğu yükümlülerin paylarına bölmüştür. Beyanda kullanılan ve vergilerin tahsil edilememesine yol açan verileri, yanlış olduğunu bilerek veya bilmesi gerekirken verenler; kaybolan eşyanın serbest bölgede tüketilmiş veya kullanılmış sayıldığı ve tüketen ya da kullananın belirlenemediği hâlde eşyanın bilinen en son kullanıcısı; beyansız çıkarmada eşyayı çıkaran, fiile iştirak eden ve beyan gerektiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde beyanda bulunmayanlar ile rejim koşullarına uyması gereken kişi Kanunda yükümlü veya sorumlu olarak sayılmıştır. En güçlü tuzak, serbest bölgede en son kullanıcıyı yükümlü kılan ifadedir: kural yalnızca tüketen veya kullananın belirlenemediği hâlde devreye girdiği için yanlış sanılabilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 181, 184, 185, 189, 192)



BÖLÜM 44 - TAHAKKUK, TEBLİĞ VE ÖDEME

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük vergilerinin tahakkuk ettirilmesi ve Gümrük Vergilerinin Tahakkukunu İzleme Defterine kaydedilmesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Teminat aranmaksızın, belirli aralıklarla ve aynı kişiye teslim edilen aynı cins eşyanın gümrük vergileri otuz günü geçmeyecek şekilde belirlenecek bir süre içinde tahakkuk ettirilerek deftere kaydedilebilir.
- B) Gerekli teminatın sağlanması şartıyla, belirli aralıklarla ve aynı kişiye teslim edilen aynı cins eşyanın gümrük vergileri on beş günü geçmeyecek şekilde belirlenecek bir süre içinde tahakkuk ettirilerek deftere kaydedilebilir.
- C) Basitleştirilmiş usule göre tescil edilen beyannamedeki eksiklikler verilen süre içinde tamamlanmasa da aynı cins eşyanın vergileri otuz günü geçmeyen süre içinde toplu olarak tahakkuk ettirilebilir.
- D) Gerekli teminatın sağlanması şartıyla, belirli aralıklarla ve aynı kişiye teslim edilen aynı cins eşyanın gümrük vergileri otuz günü geçmeyecek şekilde belirlenecek bir süre içinde tahakkuk ettirilerek deftere kaydedilebilir.
- E) Vergi tutarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen seviyenin altında kaldığı hâllerde hesaplanan vergiler Gümrük Vergilerinin Tahakkukunu İzleme Defterine kaydedilmez.

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, gümrük idarelerinin eşyayı teslim etmesinin gümrük vergilerinin yükümlüye tebliği yerine geçmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

- A) Gümrük vergilerinin gerekli teminat sağlanarak belirli aralıklarla tahakkuk ettirilmiş olmasına
- B) Gümrük beyannamesinde gösterilen vergi tutarı ile gümrük idaresince hesaplanan vergi tutarının eşit olmasına
- C) Vergi tutarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen seviyenin altında kalmasına
- D) Tahakkukun yükümlüsüne sistem üzerinde tebliğ edilmesinin mümkün olmamasına
- E) Yükümlünün vergi tutarının tamamını ödeme süresinin bitimini beklemeksizin ödemesine

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre;

"Yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergilerine ilişkin tebligat, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren(I)..... içinde yapılır. Bu şekilde belirlenen gümrük vergilerinin,(II)..... itibaren onbeş gün içinde ödenmesi zorunludur."

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) üç yıl – yükümlüye tebliğ edildiği tarihten
- B) üç yıl – gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten
- C) üç yıl – noksanlığın tespit edildiği tarihten
- D) bir yıl – yükümlüye tebliğ edildiği tarihten
- E) bir yıl – gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre gümrük vergilerinde zamanaşımı ile dava açılmasının zamanaşımına ve tahsilata etkisine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Ceza uygulamasını gerektiren ve zamanaşımı daha uzun olan bir fiil nedeniyle ceza davası açılmış gümrük vergileri alacakları, 6183 sayılı Kanundaki zamanaşımı süreleri içerisinde kovuşturulup tahsil edilir.
- II. Gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zamanaşımını durdurur.
- III. Tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı ilk derece mahkemesinde dava açılması tahsilat takibini durdurur.
- IV. İlk derece mahkemesince yükümlü aleyhine verilen karara karşı istinaf veya temyize gidilmesi, yürütmeyi durdurma kararı verilmemiş olsa dahi tahsilatı durdurur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) II ve III
- E) II, III ve IV

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ödeme süresine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki olay verilmiştir:

- Sonradan yapılan denetleme sonucunda noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri 2 Mart 2026 tarihinde yükümlüye tebliğ edilmiştir.
- Yükümlü tebliğ edilen vergilere itiraz etmemiş, uzlaşma başvurusunda da bulunmamıştır.
- Yükümlü 25 Mart 2026 tarihinde gümrük idaresine yazılı olarak başvurmuş, teminat göstermiş ve ödeme süresinin otuz gün uzatılmasını istemiştir.

Buna göre yükümlünün talebi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Teminat gösterildiğinden ödeme süresi otuz gün uzatılır ve uzatılan süre için tecil faizi alınır.
- B) Ödeme süresi otuz gün uzatılabilir; ancak uzatma beyanname kapsamı eşyanın tamamı için birlikte yapılmak zorundadır.
- C) Ödeme süresi, başvuru tarihinden itibaren on beş gün daha uzatılır.
- D) Talep, haczedilen malların paraya çevrilmesi aşamasına kadar yapılabildiğinden süresindedir ve ödeme süresi otuz gün uzatılır.
- E) Yazılı istem ödeme süresinin bitmesinden sonra yapıldığından ödeme süresi uzatılamaz.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın tercihli tarifesinin karşı ülke idareleri ile idari işbirliği çerçevesinde oluşturulduğu durumlarda dolaşım belgesinin karşı ülke idaresince yanlışlıkla onaylandığının tespit edilmesi hâlinde, tercihli tarife uygulanması nedeniyle tahakkuk ettirilmeyen vergilere ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Belge ihracatçının sunduğu yanlış verilere dayanılarak onaylanmışsa, onaylayan idare şartların yerine getirilmediğini bilse dahi vergiler yükümlüden tahsil edilir.
- B) Yükümlü, gümrük mevzuatının gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinde tüm özeni gösterdiğini ispat edebilirse bu vergiler kural olarak sonradan istenmez.
- C) Tercihli düzenlemenin yararlanan ülke tarafından doğru olarak uygulandığına dair şüphe bulunduğu yönünde Resmî Gazete'de bir duyuru yayımlanmışsa vergiler yükümlüden tahsil edilir.
- D) Geçici bir anti-damping vergisi veya fark giderici vergi uygulandığı hâllerde, yükümlünün özen gösterdiğini ispat etmesine bağlanan bu kural uygulanmaz.
- E) Vergi tutarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen seviyenin altında kaldığı hâllerde de bu kural uygulanmaz.

7- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre 'alacak' deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile bunların fer'ilerini
- B) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip ve tahsili gereken gümrük vergilerini; bunlara bağlı fer'i amme alacakları ile para cezaları hariç
- C) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip ve tahsili gereken gümrük vergileri ile bunlara bağlı fer'i amme alacakları ve para cezalarını
- D) İlgili mevzuat uyarınca gümrük idarelerince tahakkuk ve tahsil edilen ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü
- E) 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ek tahakkuk kararıyla yükümlüsüne tebliğ edilen gümrük vergileri ile para cezalarını

8- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük vergilerinin tebliği ve ek tahakkukuna ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sonradan yapılan denetlemeler sonucunda istenen gümrük vergileri ile bu vergiler alacağına bağlı idari para cezaları, yükümlüsüne ayrı ayrı kararlarla tebliğ edilir.
- B) Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defteri elektronik ortamda tutulur.
- C) Gümrük vergileri tahakkukundan hemen sonra yükümlüsüne sistem üzerinde, sistem üzerinde tebliğin yapılamadığı hâllerde ise ilgili belge üzerinde tebliğ edilir.
- D) Beyannameye düzeltme yapılmasını gerektirir nitelikteki tespitler, sistem üzerinde düzenlenen müzekkere ile idare amirine sunulur.
- E) Konusu, yükümlüsü ve gümrük idaresi aynı olan ve aralarında maddi veya hukuki yönden bağıllık bulunan birden fazla beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilir.

9- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'de "yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile bunların fer'ileri" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ek tahakkuk
- B) Alacak
- C) Gelir eksikliği
- D) Kaldırma
- E) Gümrük vergileri alacağına bağlı para cezaları

10- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre, şartlı muafiyet rejimlerine girişte veya nihai kullanım izni kapsamında tahakkuku yapılarak teminata bağlanan gümrük vergilerine ilişkin olarak ilgili rejim hükümlerinin ihlal edilmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Alacak aslı için ek tahakkuk yapılır ve tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenmesi istenir.
- B) Alacak aslı için ayrıca tahakkuk yapılmaz; alacağın tebliğden itibaren on beş günlük ödeme süresi içinde ödenmesi gerektiği yükümlüsüne bildirilir.
- C) Alacak aslı için ek tahakkuk yapılır; ödeme süresi yazılı istem ve teminatla otuz gün daha uzatılabilir.
- D) Alacak aslı için ek tahakkuk yapılır ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre ek-1'de yer alan kararlar asıl yükümlüye tebliğ edilir.
- E) Alacak aslı için ayrıca tahakkuk yapılmaz; alacağın 6183 sayılı Kanundaki bir aylık ödeme süresi içinde ödenmesi gerektiği yükümlüsüne bildirilir.

11- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre, gelir eksiğinin oluşmasında asıl yükümlü ile birlikte dolaylı temsilcinin de sorumluluğunun tespit edildiği durumlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ek tahakkuka ilişkin tebligatlar ilgililere aynı anda gönderilir.
- B) Gümrük müşavirinin bir tüzel kişilik bünyesinde faaliyet göstermesi hâlinde gelir eksiği ilgili tüzel kişiliğe de tebliğ edilir.
- C) Ek tahakkuka ilişkin olarak alınan kararlarda yapılan tespitler ispatlayıcı belgelerle birlikte gerekçeli olarak belirtilir.
- D) Gelir eksiğinin yükümlülerden biri tarafından ödenmesi, diğer yükümlülerin yükümlülüğünü sona erdirmez.
- E) Asıl yükümlü adına gümrük idaresi nezdinde alacağı yetecek miktarda teminat bulunması hâlinde dolaylı temsile yetkili kişilere ayrıca tebligat yapılmaz.

12- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre, dolaylı temsilcinin beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutad olarak bilmesi gerektiği durumların tespitinde varlığı araştırılan hâller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Gümrük beyannamelerinin beyanın hazırlanmasına esas alınan belge ve bilgilere uygun olmaması
- B) Eşyanın niteliğinin ancak tahlil sonucunda anlaşılabilir olmasına karşın tarife yönüyle yanlış beyanda bulunulmuş olması
- C) Gümrük beyannamesi eki belgeler arasında çelişki bulunması hâlinde gümrük müşavirinin elindeki imkânlarla bu hususu araştırmamış olması
- D) Gümrük beyannamesine eklenen belgelerin sahte, yanlış veya hatalı olduğunun ayrıca bir araştırmaya gerek duyulmaksızın anlaşılabilir olmasına
- E) Gümrük beyannamesine eklenen belgelerin ulusal ve uluslararası mevzuatın ön gördüğü formlara veya şartlara uygun olmaması

13- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre gümrük idarelerince verilen idari para cezalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Para cezasına konu kabahat fiiline iştirak hükümlerinin uygulanabilmesi için fiilin taksirle işlenmiş olması yeterlidir.
- B) İdari para cezasına muhatap olan yükümlünün ölümü hâlinde cezalar, mirası reddetmemiş mirasçılardan miras hisseleri nispetinde takip edilir.
- C) Gümrük idarelerince verilen idari para cezalarına gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zammı uygulanır.
- D) İştirak hâlinin varlığı tespit edildiğinde para cezaları ilgililere ayrı ayrı uygulanır ve tebliğ edilir.
- E) Para cezaları gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerince karara bağlanır.

14- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin olarak tebliğ edilen kararların kesinleşmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İtiraz edilmemesi hâlinde karar, tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük idari itiraz süresinin bitiminde kesinleşir.
- B) İdari itirazın reddi üzerine idari yargıya başvurulmuşsa, nihai yargı kararının tebliğinden itibaren otuz günlük istinaf veya temyiz süresi içinde üst mahkemeye başvurulmaması hâlinde karar bu sürenin bitiminde kesinleşir.
- C) Süresi içinde idari yargı kararının düzeltilmesi talebinde bulunulması hâlinde karar, idare lehine verilen kararın tebliğ edildiği tarihte kesinleşir.
- D) Uzlaşılması durumunda gümrük vergileri ile para cezaları uzlaşılan tutarlar üzerinden kesinleşir.
- E) Üst mahkeme nezdinde başvuru yapılmışsa, başvuru üzerine verilen kararın tebliğinden itibaren otuz günlük süre içinde kararın düzeltilmesi talebinde bulunulmaması hâlinde karar bu sürenin bitiminde kesinleşir.

15- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre hiç alınmayan veya eksik alınan gümrük vergilerine uygulanacak gecikme zammı oranında faiz ile gecikme zammının hesaplanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Aylık esasa göre gecikme zammının hesaplanacağı bir aylık süre içinde oran değişikliği yapılırsa, söz konusu bir aylık sürenin tamamına yeni oran uygulanır.
- B) Gecikme zammı oranında faiz, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten vergilerin kesinleştiği tarihe kadar olan süre için uygulanır.
- C) Gecikme zammı oranında faizin hesabında, aylık gecikme zammı oranı on iki ile çarpılmak suretiyle yıllık orana dönüştürülür.
- D) Tebligata rağmen ödeme süresi içinde ödenmeyen vergilere uygulanacak gecikme zammının hesabında ödeme tarihi süreye dâhil edilir, vade tarihi ise süreye dâhil edilmez.
- E) Ay kesirleri için gecikme zammı günlük esasa göre hesaplanır.

16- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre, 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan ve tutarı 5.000.000,00 Türk Lirası olan gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin tecil ve taksitlendirme talebinde yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gümrük müdürlüğü
- B) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü
- C) Gümrükler Genel Müdürlüğü
- D) Ticaret Bakanlığı
- E) Gelir İdaresi Başkanlığı

17- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre tecil ve taksitlendirme ile idari para cezalarının taksitle ödenmesine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Azami tecil ve taksitlendirme süresi otuz altı aydır.
- II. İdari para cezalarının, ilk taksitin peşin ödenmesi koşuluyla bir yıl içinde ve dört eşit taksit hâlinde ödenmesine, ödeme süresi içinde yapılacak yazılı başvuru üzerine ceza kararını veren gümrük idaresince karar verilebilir.
- III. Tecil ve taksitlendirme talebinin ilk incelemesinde varsa eksik bilgi ve belgelerin otuz gün içinde tamamlanması istenir.
- IV. Alacağın tecil edilmesi ve taksitlendirilmesine yönelik başvuru, alacağın ilgisine tebliğinden itibaren haczedilen malların paraya çevrilmesi aşamasına kadar yapılabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

18- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan bir borçlu şirketin çok zor durum hâlinin tespitine esas alınacak bilanço verileri aşağıda verilmiştir:

- Kasa: 150.000 TL
- Banka: 250.000 TL
- Kısa vadeli alacaklar: 300.000 TL
- Stoklar: 500.000 TL
- Kısa vadeli borçlar: 800.000 TL

Buna göre borçlunun çok zor durum hâline ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Oran 1,5 olup 1'in üzerinde olduğundan borçlu çok zor durumda kabul edilmez.
- B) Oran 0,5 olup 1'in altında kaldığından borçlu çok zor durumda kabul edilir.
- C) Oran yaklaşık 1,14 olup 1'in üzerinde olduğundan borçlu çok zor durumda kabul edilmez.
- D) Oran 0,875 olup çok zor durum için oranın 1'in üzerinde olması gerektiğinden borçlu çok zor durumda kabul edilmez.
- E) Oran 0,875 olup 1'in altında kaldığından borçlu çok zor durumda kabul edilir.

19- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre tecilin geçerli sayılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tecilin geçerli sayılması, daha evvel tecil edilen bir borca karşılık yapılan ödemelerin geçerli sayılması ve kalan tutarın belirlenen bir plan dahilinde ödenmesine izin verilmesidir.
- B) Taksitlendirme süresi içerisinde yapılan tecilin geçerli sayılması talebi, tecili yapan idarece değerlendirilerek sonuçlandırılır.
- C) Tecilin geçerli sayılması durumunda tecil faizi hesaplanmasında ve taksitlendirme süresinin belirlenmesinde geçerli sayılma talebinin yapıldığı tarih esas alınır.
- D) İhlale neden olan taksit son taksitse, tecilin geçerli sayılması talebi en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapılmalıdır.
- E) Son taksitte ihlal edilen taksit tutarı ile hesaplanan tecil faizi, tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğinden itibaren beş iş günü içinde ödenmelidir.

20- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olduğu anlaşılan 20 liraya kadar (bu tutar dahil) amme alacağının terkinine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Terkin için her borçlu adına ayrı ayrı olmak üzere üç nüsha Zamanaşımına Uğramış Amme Alacaklarına İlişkin Terkin Cetveli düzenlenir.
- B) Terkin yetkisi gümrük müdürleri veya vekillerine aittir; bu terkinde terkin cetveli düzenlenmez ve terkin izni alınmaz.
- C) Terkin izni alınması için düzenlenen cetvel, Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.
- D) Terkin yetkisi gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine aittir; verilen takipten vazgeçme onayı takibat dosyasında saklanır.
- E) Bu alacakların terkin edilebilmesi için alacağın tahsil zamanaşımına uğramış olması gerekir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 44 · Tahakkuk, Tebliğ ve Ödeme — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	A	D	E	A	C	A	C	E	D	B	D	E	A	B	C	E	C	B

- D** Gerekli teminatın sağlanması şartıyla, belirli aralıklarla ve aynı kişiye teslim edilen aynı cins eşyanın gümrük vergileri otuz günü geçmeyecek şekilde belirlenecek bir süre içinde tahakkuk ettirilerek deftere kaydedilebilir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 195, 196; Gümrük Yönetmeliği md. 491

Gümrük Kanunu'na göre, gerekli teminatın sağlanması şartıyla, belirli aralıklarla ve aynı kişiye teslim edilen aynı cins eşyanın gümrük vergileri, otuz günü geçmeyecek şekilde belirlenecek bir süre içinde toplu olarak tahakkuk ettirilip Gümrük Vergilerinin Tahakkukunu İzleme Defterine kaydedilebilir. Bu kolaylık teminata bağlıdır; teminat aranmadığını söyleyen şık şartı düşürmüştür. Süre üst sınırı on beş gün değil otuz gündür; on beş gün, sonradan istenen vergilerin tebliğden itibaren ödeme süresidir. Gümrük Yönetmeliği'ne göre basitleştirilmiş usulde tescil edilen beyannamedeki eksik bilgi veya belge verilen sürede tamamlanmazsa bu dönemsel tahakkuk hükmü uygulanmaz. Vergi tutarının Cumhurbaşkanınca belirlenen seviyenin altında kaldığı hâlde ise vergiler deftere kaydedilir, yalnızca özel durumu defterde belirtilir. En güçlü çeldirici, teminat şartını düşüren ve geri kalanı birebir aynı olan şıktır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 195, 196; GY 491)
- B** Gümrük beyannamesinde gösterilen vergi tutarı ile gümrük idaresince hesaplanan vergi tutarının eşit olmasına

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 197

Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergileri tahakkukundan hemen sonra yükümlüye tebliğ edilir. Ancak yükümlünün gümrük beyannamesinde gösterdiği vergi tutarı ile gümrük idaresince hesaplanan vergi tutarı eşitse ayrıca tebligat yapılmaz; gümrük idarelerinin eşyayı teslim etmesi vergilerin yükümlüye tebliği yerine geçer. Teminat karşılığında belirli aralıklarla tahakkuk, aynı kişiye teslim edilen aynı cins eşyaya ilişkin dönemsel tahakkuk kolaylığıdır. Vergi tutarının Cumhurbaşkanınca belirlenen seviyenin altında kalması yalnızca defterde özel durumun belirtilmesini gerektirir. Sistem üzerinde tebliğ yapılamazsa Gümrük Yönetmeliği'ne göre tebliğ ilgili belge üzerinde yapılır; teslim bunun yerine geçmez. Vergiyi süre bitimini beklemeden ödeme ise yükümlüye tanınan bir haktır, tebliğle ilgisi yoktur. En güçlü çeldirici sistem üzerinde tebliğ yapılamamasıdır: bu durumda başvurulacak yol belge üzerinde tebliğdir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 197; GY 489)
- A** üç yıl – yükümlüye tebliğ edildiği tarihten

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 197, 198

Gümrük Kanunu'na göre denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergilerine ilişkin tebligat, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde yapılır. Tebliğ edilen bu vergilerin ödeme süresi ise başka bir andan başlar: vergiler yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde ödenmek zorundadır. İki süre aynı konuya ilişkin olduğu için başlangıç anları karıştırılır; üç yıllık tebligat süresi yükümlülüğün doğduğu tarihten, on beş günlük ödeme süresi tebliğ tarihinden işler. Bir yıl, Gümrük Kanunu'nda kusurlu eşyaya ilişkin geri verme başvuru süresidir. En güçlü çeldirici, ödeme süresini de yükümlülüğün doğduğu tarihten başlatan 'üç yıl – gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten' seçeneğidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 197, 198)
- D** II ve III

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 197; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 9

Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergileri alacakları, ceza uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkin olması ve zamanaşımı daha uzun olan bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış olması kaydıyla Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri içinde kovuşturulup tahsil edilir; 6183 sayılı Kanun, süresinde ödenmeyen kesinleşmiş vergilerin takibinde uygulanır. Bu nedenle I yanlıştır. Gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zamanaşımını durdurur; II doğrudur. Tahsilat Tebliği'ne göre tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı ilk derece mahkemesinde dava açılması tahsilat takibini durdurur; III doğrudur. Buna karşılık ilk derece mahkemesinin yükümlü aleyhine verdiği karara karşı istinaf veya temyize gidilmesi, yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece tahsilatı durdurmaz; IV bu kaydı tersine çevirdiği için yanlıştır. En güçlü çeldirici I'i de doğru sayan seçenektir: 6183 sayılı Kanun bu konunun genel tahsil kanunu olduğu için ceza davası açılmış alacaklarda da uygulanacağı sanılır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 197; Tahsilat Tebliği 9)

5. **E** Yazılı istem ödeme süresinin bitmesinden sonra yapıldığından ödeme süresi uzatılmaz. *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 198*

Gümrük Kanunu'na göre sonradan noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde ödenmek zorundadır. Bu süre, ödeme süresinin bitmesinden önce ilgilinin yazılı istemde bulunması ve teminat alınması şartıyla otuz gün daha uzatılabilir; uzatılan süre için tecil faizi alınır ve uzatma beyanname kapsamı eşyanın her bir kalemi için ayrı ayrı da yapılabilir. Olayda tebliğ 2 Mart 2026'da yapılmış, itiraz edilmediği için süre kesilmemiş ve on beş günlük ödeme süresi 17 Mart 2026'da dolmuştur. Yazılı istem ve teminat 25 Mart 2026'da, yani süre bittikten sonra geldiğinden uzatmanın şartı gerçekleşmemiştir. Haczedilen malların paraya çevrilmesi aşamasına kadar başvuru imkânı, 6183 sayılı Kanun çerçevesindeki tecil ve taksitlendirmeye aittir; Gümrük Kanunu'ndaki otuz günlük uzatmanın zamanlama şartını kaldırmaz. En güçlü çeldirici, yazılı istem ve teminat bulunduğu için uzatmanın otomatik yapılacağını söyleyen şıktır; olayda saklanan nokta istemin süre bittikten sonra yapılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 198; Tahsilat Tebliği 17, 20)

6. **A** Belge ihracatçının sunduğu yanlış verilere dayanılarak onaylanmışsa, 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 195, 198 onaylayan idare şartların yerine getirilmediğini bilse dahi vergiler yükümlüden tahsil edilir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dolaşım belgesinin karşı ülke idaresince yanlışlıkla onaylandığı tespit edildiğinde, gümrük mevzuatının gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinde tüm özeni gösterdiğini ispat eden yükümlüden tercihli tarife nedeniyle tahakkuk ettirilmeyen vergiler sonradan istenmez. Bu kural; geçici anti-damping vergisi veya fark giderici vergi uygulanan, kanunen alınması gereken vergi tutarının bağlayıcı tarife ve menşe bilgisine göre belirlenen tutardan yüksek olduğu ve vergi tutarının Cumhurbaşkanınca belirlenen seviyenin altında kaldığı hâllerde uygulanmaz. Tercihli düzenlemenin doğru uygulandığına dair şüphe bulunduğu yönünde Resmî Gazete'de duyuru yayımlanmışsa vergiler yükümlüden tahsil edilir. Belgenin ihracatçının sunduğu yanlış verilere dayanılarak onaylanması da tahsili gerektirir; ancak onaylayan idarenin eşyanın tercihli tarife şartlarını yerine getirmedeğini bildiği veya bilmesi gerektiği durumlar bu tahsilden hariç tutulmuştur. Yanlış ifade 'bilse dahi' diyerek bu istisnayı yok saymıştır. En güçlü tuzak Cumhurbaşkanınca belirlenen seviyeye ilişkin ifadedir: bu hâl özen kuralının uygulanmadığı hâller arasında sayıldığı için doğrudur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 198; GK 195)

7. **C** 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip ve tahsili gereken gümrük vergileri ile bunlara bağlı fer'i amme alacakları ve para cezalarını *Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 3, 5; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 201*

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre alacak, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip ve tahsili gereken gümrük vergileri ile bunlara bağlı fer'i amme alacakları ve para cezalarıdır. Gümrük Kanunu da süresi içinde ödenmeyen kesinleşmiş gümrük vergileri hakkında 6183 sayılı Kanunun uygulanacağını hükme bağlar. Kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen vergiler ile fer'ileri gelir eksikliğinin, ithalat veya ihracat vergilerinin tümü ise gümrük vergilerinin tanımıdır. Ek tahakkuku yapılan vergiler 7201 sayılı Tebliğat Kanunu hükümlerine göre asıl yükümlüye tebliğ edilir; ancak alacak tanımı tebliğ usulüne değil, 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsile dayanır. En güçlü tuzak fer'i amme alacaklarını ve para cezalarını dışarıda bırakan tanımdır: alacak bunları da kapsar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği 3, 5; GK 201)

8. **A** Sonradan yapılan denetlemeler sonucunda istenen gümrük vergileri ile bu vergiler alacağına bağlı idari para cezaları, yükümlüsüne ayrı ayrı kararlarla tebliğ edilir. *Gümrük Yönetmeliği md. 489, 490*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre sonradan yapılan denetlemeler sonucunda istenen gümrük vergileri ve gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezaları yükümlüsüne ayrı ayrı değil, tek bir karar ile tebliğ edilir ve aynı anda ilgili programa kaydedilir. Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defteri elektronik ortamda tutulur; gümrük vergileri tahakkukundan hemen sonra yükümlüsüne sistem üzerinde, bu mümkün değilse ilgili belge üzerinde tebliğ edilir; beyanname düzeltme gerektiren tespitler sistem üzerinde düzenlenen müzekkere ile idare amirine sunulur. Konusu, yükümlüsü ve gümrük idaresi aynı olan, aralarında maddi veya hukuki bağlılık bulunan birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin vergi ve cezalara tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilir. En güçlü tuzak müzekkereye ilişkin ifadedir: müzekkerenin bölge müdürüne sunulduğunu sanan aday bu doğru ifadeyi yanlış görür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 489, 490)

9. **C** Gelir eksikliği

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 3, 4

Tahsilat Tebliği'nde gelir eksikliği, yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile bunların fer'ileri olarak tanımlanır. Ek tahakkuk tanımlanmış bir kavram değildir; gelir eksikliği için zamanaşımı süreleri göz önüne alınarak yapılan işlemin adıdır. Alacak, 6183 sayılı Kanuna göre gümrük idarelerince takip ve tahsili gereken gümrük vergileri ile bunlara bağlı fer'i amme alacakları ve para cezalarıdır; yalnızca noksan alınan vergiyi değil bütün tahsil edilecek tutarı kapsar. Kaldırma, henüz ödenmemiş vergi ve para cezalarının tamamen veya kısmen alınmamasına karar verilmesidir. Gümrük vergileri alacağına bağlı para cezaları ise tutarının belirlenmesinde bir vergi alacağının dayanak alındığı para cezalarıdır. En güçlü çeldirici ek tahakkuktur: tanımlanan tutar ile o tutarın istenmesi için yapılan işlem birbirine karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği 3, 4)

10. **E** Alacak aslı için ayrıca tahakkuk yapılmaz; alacağın 6183 sayılı Kanundaki bir aylık ödeme süresi içinde ödenmesi gerektiği yükümlüsüne bildirilir.

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 4, 14

Tahsilat Tebliği'ne göre şartlı muafiyet rejimlerine girişte veya nihai kullanım izni kapsamında tahakkuku yapılmış ve teminata bağlanmış gümrük vergilerinde rejim hükümleri ihlal edilirse alacak aslına ilişkin ayrıca tahakkuk yapılmaz; çünkü vergi zaten tahakkuk ettirilmiştir. Bu durumda gümrük idaresi yükümlüsüne, alacağın 6183 sayılı Kanunda belirtilen bir aylık ödeme süresi içinde ödenmesi gerektiğini bildirir. Tebliğden itibaren on beş günlük ödeme süresi ve yazılı istem ile teminat karşılığında otuz günlük uzatma, Gümrük Kanunu'na göre sonradan noksan alındığı belirlenip ek tahakkuk yapılan vergilere aittir. Ek tahakkukun Tebligat Kanunu'na göre ek-1'deki kararlar asıl yükümlüye tebliği de ek tahakkuk yapılan durumlara ilişkindir. En güçlü çeldirici, ayrıca tahakkuk yapılmadığını doğru söyleyip süreyi on beş gün olarak veren seçenektir; iki ödeme süresi aynı konu içinde yan yana durduğu için karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği 4, 14; GK 198)

11. **D** Gelir eksikliğinin yükümlülerden biri tarafından ödenmesi, diğer yükümlülerin yükümlülüğünü sona erdirmez.

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 5, 6

Tahsilat Tebliği'ne göre gelir eksikliğinin oluşmasında dolaylı temsilcinin sorumluluğu tespit edilirse tebligatlar ilgililere aynı anda gönderilir; gümrük müşaviri bir tüzel kişilik bünyesinde çalışıyorsa gelir eksikliği o tüzel kişiliğe de tebliğ edilir. Dolaylı temsile yetkili kişilerin sorumluluğu tespit edildiğinde ek tahakkuk kararlarındaki tespitler ispatlayıcı belgelerle birlikte gerekçeli olarak yazılır. Asıl yükümlünün onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası bulunması, adına alacağı yetecek teminat bulunması ya da ek tahakkukun eşyanın tesliminden önce asıl yükümlüye tebliğ edilmiş olması hâllerinde dolaylı temsilciye ayrıca tebligat yapılmaz. Müstereken ve müteselsilen sorumlulukta vergi bir kez ödenir: gelir eksikliğinin yükümlülerden biri tarafından ödenmesi hâlinde diğer yükümlüler açısından da yükümlülük sona erer. Yanlış olan ifade, bu sonucu tersine çeviren ifadedir. Tuzak, idari para cezasında iştirak hâlinde her muhataba ayrı ayrı uygulanan kuralın vergiye taşınmasıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği 5, 6)

12. **B** Eşyanın niteliğinin ancak tahlil sonucunda anlaşılabilir olmasına karşın tarife yönüyle yanlış beyanda bulunulmuş olması

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 6

Tahsilat Tebliği'ne göre dolaylı temsilcinin beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutad olarak bilmesi gerektiği durumların tespitinde şu hâllerin varlığı araştırılır: beyannamenin esas alınan belge ve bilgilere uygun olmaması; eki belgeler arasında çelişki varken müşavirin elindeki imkânlarla bunu araştırmamış olması; eklenen belgelerin sahte, yanlış veya hatalı olduğunun ayrıca araştırmaya gerek duyulmaksızın anlaşılabilir olması; belgelerin ulusal ve uluslararası mevzuatın öngördüğü form veya şartlara uymaması; eşyanın cins, nevi ve niteliği herhangi bir tahlil veya detaylı incelemeye gerek kalmaksızın fiziki incelemeyle ya da belgelerden anlaşılabilirdiği hâlde tarife yönüyle vergi kaybına yol açan beyan; vergi kaybına ilişkin fezleke, rapor veya iddianame düzenlenmiş olması. Bu hâllerden biri varsa dolaylı temsile yetkili kişiler müstereken ve müteselsilen sorumludur. Liste, niteliği tahlil gerektirmeden anlaşılabilen eşyayı kapsar; niteliği ancak tahlille anlaşılabilir eşyada müşavirden bunu bilmesi beklenmez. Tuzak, gümrük müşavirinin her yanlış tarife beyanından sorumlu olduğu önyargısıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği 6)

13. **D** İştirak hâlinin varlığı tespit edildiğinde para cezaları ilgililere ayrı ayrı uygulanır ve tebliğ edilir.

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 7, 8, 14, 15

Tahsilat Tebliği'ne göre Kabahatler Kanunu kapsamında iştirak hükümlerinin uygulanabilmesi için para cezasına konu kabahat fiilinin kasıtlı, yani bilerek ve istenerek işlenmiş olması gerekir; taksir yetmez. İştirak hâlinin varlığı tespit edildiğinde para cezaları ilgililere ayrı ayrı uygulanır ve tebliğ edilir. Bu, vergideki müteselsil sorumluluktan farklı işler: vergi bir kez ödenince herkes için sona erer, ceza ise her muhataba aittir. Yükümlünün ölümünde gümrük vergi borçları mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılara miras hisseleri nispetinde geçer; idari para cezaları ise cezaların şahsiliği ilkesi gereği mirasçılardan takip edilmez ve tahsilinden vazgeçilir (bu hüküm 04.01.2025 tarihli Seri No: 4 Tebliği ile eklenmiştir). Gümrük idarelerince verilen idari para cezalarına gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zammı uygulanmaz. Para cezaları gümrük idare amirleri veya yardımcıları tarafından karara bağlanır. En güçlü çeldirici ölüm hâline ilişkin şıktır: miras hisseleri nispetinde takip kuralı vergi borcuna aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği 7, 8, 14, 15)

14. **E** Üst mahkeme nezdinde başvuru yapılmışsa, başvuru üzerine verilen kararın tebliğinden itibaren otuz günlük süre içinde kararın düzeltilmesi talebinde bulunulmaması hâlinde karar bu sürenin bitiminde kesinleşir.

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 13; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 197

Tahsilat Tebliği'ne göre gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin kararlar şu anlarda kesinleşir: itiraz edilmezse tebliğden itibaren 15 günlük idari itiraz süresinin bitiminde; itiraz reddedilirse ret kararının tebliğinden itibaren İdari Yargılama Usulü Kanunundaki dava açma süresinin bitiminde; idari yargıya başvurulmuşsa nihai yargı kararının tebliğinden itibaren otuz günlük istinaf veya temyiz süresinde üst mahkemeye gidilmezse bu sürenin bitiminde; üst mahkeme kararı verilmişse bu kararın tebliğinden itibaren on beş günlük karar düzeltme süresinde talepte bulunulmazsa bu sürenin bitiminde; süresinde karar düzeltme talep edilmişse idare lehine verilen kararın tebliğ edildiği tarihte. Uzlaşırsa vergi ve cezalar uzlaşılan tutarlar üzerinden kesinleşir. Gümrük Kanunu da itiraz edilmeyen veya süresinde yargıya gidilmeyen vergilerin bu sürelerin bittiği tarihte kesinleşeceğini düzenler. Yanlış ifadede karar düzeltme süresi on beş gün yerine otuz gün yazılmıştır; otuz gün bir önceki aşamadaki istinaf veya temyiz süresidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği 13; GK 197)

15. **A** Aylık esasa göre gecikme zammının hesaplanacağı bir aylık süre içinde oran değişikliği yapılırsa, söz konusu bir aylık sürenin tamamına yeni oran uygulanır.

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 15

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre aylık esasa göre gecikme zammının hesaplanacağı bir aylık süre içinde oran değişikliği yapılırsa, söz konusu bir aylık sürenin tamamına yeni oran değil eski oran uygulanır. Hiç alınmayan veya eksik alınan gümrük vergilerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten vergilerin kesinleştiği tarihe kadar olan süre için gecikme zammı oranında faiz uygulanır; bu faiz, aylık gecikme zammı oranı on iki ile çarpılarak yıllık orana dönüştürülmek ve paydası 36.000 olan formül kullanılmak suretiyle hesaplanır. Tebligata rağmen ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için vadenin bitiminden ödeme tarihine kadar her ay için ayrı ayrı gecikme zammı uygulanır; bu hesapta ödeme tarihi süreye dâhil edilir, vade tarihi edilmez; ay kesirleri için gecikme zammı günlük esasa göre hesaplanır. En güçlü tuzak faizin bitiş anına ilişkin ifadedir: faizi tebliğ veya ödeme tarihine kadar hesaplanacak sanan aday kesinleşme tarihini içeren bu doğru ifadeyi yanlış görür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği 15)

16. **B** Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 19, 20, 23

Tahsilat Tebliği'ne göre 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan gümrük vergileri ve para cezalarının tecil ve taksitlendirme taleplerinde 5.000.000,00 Türk Lirasına kadar olan tutarlar için gümrük müdürlükleri, 5.000.000,00 Türk Lirası ve üzerindeki tutarlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir (yetki hükmü 04.01.2025 tarihli Seri No: 4 Tebliğ ile değiştirilmiştir). Sınır tutar 've üzeri' ifadesiyle bölge müdürlüğünün yetkisine bırakıldığından tam 5.000.000,00 TL'lik talepte bölge müdürlüğü yetkilidir. Başvuru yine ilgili gümrük müdürlüğüne yapılır; gümrük müdürlüğü ilk incelemeyi yapar ve yetkisini aşan tutarlarda dosyayı kendi görüşüyle bölge müdürlüğüne gönderir, bölge müdürlüğünün kararı da başvurunun yapıldığı gümrük müdürlüğü tarafından borçluya tebliğ edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının çok zor durum tespitini Gümrükler Genel Müdürlüğü yapar; Gelir İdaresi Başkanlığı zamanaşımına uğramış alacakların terkin izni için devreye girer. En güçlü çeldirici gümrük müdürlüğüdür: başvuru makamı ile karar makamı karıştırılır ve sınır tutarın hangi tarafta kaldığı gözden kaçır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği 19, 20, 23)

17. **C** I, II ve IV

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 14, 20, 23

Tahsilat Tebliği'ne göre azami tecil ve taksitlendirme süresi otuz altı aydır; idare borcun daha kısa sürede ödenebileceği kanaatindeyse daha az süreli tecil yapabilir; I doğrudur. Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezalarının, ilk taksiti peşin ödenmek koşuluyla bir yıl içinde dört eşit taksitle ödenmesine, ödeme süresi içinde yapılacak yazılı başvuru üzerine ceza kararını veren gümrük idaresi karar verebilir; II doğrudur. Tecil ve taksitlendirme talebinin ilk incelemesini ilgili gümrük müdürlüğü yapar ve varsa eksik bilgi ve belgelerin otuz gün değil on beş gün içinde tamamlanmasını ister; III yanlıştır. Tecil ve taksitlendirme başvurusu, alacağın ilgisine tebliğinden itibaren haczedilen malların paraya çevrilmesi aşamasına kadar yapılabilir; IV doğrudur. En güçlü çeldirici dört ifadenin hepsini doğru sayan seçenektir: tecil ret kararının tebliğinden sonraki otuz günlük ödeme imkânı ve itirazların otuz günde sonuçlandırılması gibi komşu süreler, eksik belge süresini otuz gün sandırır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği 14, 20, 23)

18. **E** Oran 0,875 olup 1'in altında kaldığından borçlu çok zor durumda kabul edilir.

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 21

Tahsilat Tebliği'ne göre borçlunun çok zor durum hâlinin tespitinde '(Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar) / Kısa Vadeli Borçlar' formülü kullanılır ve bulunan oranın 1 ve altında olması çok zor durum hâli olarak kabul edilir. Formüle stoklar yer almaz. Olayda pay $150.000 + 250.000 + 300.000 = 700.000$ TL, payda 800.000 TL'dir; oran 0,875'tir ve 1'in altında kaldığı için borçlu çok zor durumdadır. Stokları da paya ekleyen aday $1.200.000 / 800.000 = 1,5$ bulup yanlış sonuca varır; kısa vadeli alacakları dışarıda bırakan 0,5'e, payı ve paydayı ters kuran yaklaşık 1,14'e ulaşır. Eşiği tersine çeviren şık doğru oranı kullanıp yanlış sonuca gider. Çok zor durumun tespitinde ayrıca yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince hazırlanan Çok Zor Durum Hâlinin Tespitine İlişkin Rapor dikkate alınır. Vakada saklanan nokta stokların formüle bulunmamasıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği 21)

19. **C** Tecilin geçerli sayılması durumunda tecil faizi hesaplanmasında ve taksitlendirme süresinin belirlenmesinde geçerli sayılma talebinin yapıldığı tarih esas alınır.

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 27

Tahsilat Tebliği'ne göre taksitlerin süresinde ödenmemesi tecil ihlaline yol açar; ancak yükümlü taksitlendirme süresi içinde tecilin geçerli sayılmasını talep ederse talep tecili yapan idarece değerlendirilir. Tecilin geçerli sayılması, daha önce tecil edilen borca karşılık yapılan ödemelerin geçerli sayılması ve kalan tutarın belirlenen bir plan dahilinde ödenmesine izin verilmesidir. Bu durumda tecil faizinin hesaplanmasında ve taksitlendirme süresinin belirlenmesinde geçerli sayılma talebinin tarihi değil, ilk müracaat tarihi esas alınır. İhlale neden olan taksit son taksitse talep en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapılır; ihlal edilen taksit ve hesaplanan tecil faizi, tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğinden itibaren beş iş günü içinde ödenir. Yanlış ifade, sürelerin hesabındaki başlangıç anını ilk müracaat yerine geçerli sayılma talebine kaydırmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği 27)

20. **B** Terkin yetkisi gümrük müdürleri veya vekillerine aittir; bu terkinde terkin cetveli düzenlenmez ve terkin izni alınmaz.

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 28, 29

Tahsilat Tebliği'ne göre amme idarelerince tahsil zamanaşımı beklenmeksizin terkin olunabilecek amme alacağı 20 lira (bu tutar dahil) olarak belirlenmiştir. Tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderleri alacaktan fazla olan 20 liraya kadar alacağın terkin yetkisi gümrük müdürleri veya vekillerine aittir; bu terkinde terkin cetveli düzenlenmez, terkin izni alınmaz ve gümrük müdürü veya vekilinin verdiği 'takipten vazgeçme onayı' takibat dosyasında saklanır. Her borçlu için ayrı ayrı üç nüsha terkin cetveli düzenlenmesi ve cetvelin Gelir İdaresi Başkanlığından izin alınmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilmesi, zamanaşımına uğramış alacakların terkinine ilişkin usuldür (bu fıkra 04.01.2025 tarihli Seri No: 4 Tebliğ ile değiştirilmiştir). Bölge müdürlükleri bu terkinde değil, 5.000.000 TL ve üzerindeki tecil taleplerinde yetkilidir. En güçlü çeldirici üç nüsha terkin cetvelidir: iki terkin usulü aynı bölümde yan yana düzenlendiği için karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği 28, 29)

BÖLÜM 45 · TEMİNAT VE FAİZ

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin teminata ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki işlem – yetkili makam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Türkiye'deki yabancı misyon şeflerinin verecekleri garanti mektuplarını teminat olarak kabul – Müsteşarlık
- B) Teminatı verenin isteği üzerine teminatın kısmen veya tamamen başka bir teminat ile değiştirilmesine izin – İdare amiri
- C) Teminat vermesi istenen kişinin yerine başka bir kişinin teminat vermesini kabul – Gümrük idareleri
- D) Götürü teminat tutarının yıllık olarak belirlenmesi – Müsteşarlık
- E) Teminat aranmayacak ve kısmi teminat uygulanacak hâlleri belirleme – Müsteşarlık

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun teminat tutarının belirlenmesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki olayı değerlendiriniz:

- Bir ithalat işleminde teminata konu gümrük vergileri tutarı kesin olarak tespit edilememiştir.

- Yapılan değerlendirmede, sürmekte olan incelemenin sonucuna göre eşya için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin 40.000 TL, 52.000 TL veya 70.000 TL olabileceği anlaşılmıştır.

Buna göre bu işlem için alınacak teminatın tutarı kaç TL'dir?

- A) 7.000 TL
- B) 40.000 TL
- C) 54.000 TL
- D) 70.000 TL
- E) 162.000 TL

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin toplu teminata ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Gümrük idareleri, ilgililerin talebi üzerine, bir gümrük yükümlülüğünü gerektiren veya gerektirebilecek iki veya daha fazla işlemi kapsamak üzere toplu teminat verilmesine izin verir.
- B) Bir gümrük idaresine verilen toplu teminat, takip edilebilir olması hâlinde diğer gümrük idarelerinde de geçerlidir.
- C) Toplu teminatın takibi, Müsteşarlıkça belirlenen usullere uygun olarak elektronik ortamda kayda alınan veriler üzerinden yapılır.
- D) Toplu teminat sisteminden yararlanmak için ibraz edilen teminat mektupları, Ek-77/B'de yer alan örneğe uygun görülmeleri durumunda kabul edilir.
- E) Zaman içinde değişkenlik gösteren gümrük vergileri için verilen toplu teminat tutarları, bu vergilerin teminatın verildiği tarihte kesin olarak tespit edilen tutarı esas alınarak sabit olarak belirlenir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre teminatın değerlendirilmesi, tamamlanması ve çözülmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük vergileri için kabul edilecek teminatlar ile bunların değerlendirilmesi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir.
- B) Yabancı paraların T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden hesaplanan değeri üzerinden teminat olarak kabulüne Müsteşarlık yetkilidir.
- C) Teminatın zaman içinde değerini yitirmesi veya yetersiz kalması hâlinde, ilgili gümrük idaresi ek teminat verilmesini veya ilk teminatın yeni bir teminat ile değiştirilmesini isteyebilir.
- D) Teminatın alınmasını gerektiren gümrük yükümlülüğü sona erdiğinde teminat çözülür.
- E) Gümrük yükümlülüğü kısmen sona erdiğinde verilmiş teminatın ilgilinin talebi üzerine kısmen çözülebilmesi için teminatın kısmen çözülmeye uygun olması gerekir.

5- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, bir kişinin bir gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine ilişkin vermiş olduğu teminatın, o kişinin o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri için kullanıldığı teminat sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Toplu teminat sistemi
- B) Götürü teminat sistemi
- C) Yaygın götürü teminat sistemi
- D) Kapsamlı teminat sistemi
- E) Bireysel teminat sistemi

6- Gümrük Yönetmeliği'nde düzenlenen götürü teminat sisteminin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Bir kişinin bir gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine ilişkin verdiği teminatın, o kişinin o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri için kullanılması
- B) Bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, transit rejimi dahil gümrükçe onaylanmış tüm işlem veya kullanımları kapsayan bir teminat verilmesi
- C) Gümrük idaresince re'sen, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımların her biri için ayrı ayrı teminat yerine transit rejimi dışındaki tüm işlemleri kapsayan bir teminat alınması
- D) Gümrük yükümlülüğü gerektiren her bir işlem için, ilgili vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar ayrı ayrı teminat verilmesi
- E) Bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımların her biri için ayrı ayrı teminat yerine transit rejimi dışındaki tüm işlemleri kapsayan bir teminat verilmesi

7- Gümrük Yönetmeliği'ne göre götürü teminat uygulamasından yararlanabilecekler aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

- A) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlüler ile antrepo işleticileri
- B) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlüler ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri
- C) Yalnızca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlüler ile antrepo işleticileri
- D) Onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlüler, antrepo işleticileri ve izinli göndericiler
- E) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlüler ile geçici depolama yeri işleticileri

8- Gümrük Yönetmeliği'nin götürü teminat sistemine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.
- II. Götürü teminat, Avro olarak belirlenen miktarlar karşılığı Türk Lirası olarak da verilebilir.
- III. Antrepo işleticilerince verilecek götürü teminatın tutarı da bir önceki yılda gümrük işlemleri nedeniyle teminat konusu olan toplam değer in yüzde onu olarak belirlenir.
- IV. Götürü teminat sisteminden yararlanmak için ibraz edilen teminat mektupları, belirlenecek teminat tutarını karşılamaları ve Ek-77/A'da yer alan örneğe uygun görülmeleri durumunda kabul edilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve IV
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilecek teminatın dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyayı da içermesi hâlinde, teminat tutarı en az kaç Avro olmalıdır?

- A) 75.000 Avro
- B) 250.000 Avro
- C) 500.000 Avro
- D) 1.000.000 Avro
- E) 2.000.000 Avro

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici bir süre için götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınan yükümlü bakımından aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Götürü teminat kapsamındaki tüm vergiler ayrıca teminata bağlandıktan sonra, götürü teminat sisteminden yararlanmak için verdiği teminat iade edilir.
- B) Götürü teminat için verdiği teminat mektupları askı süresince yapılan işlemlerde de kullanılmaya devam eder; ayrıca teminat aranmaz.
- C) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için verdiği teminat mektupları iade edilmez; askı süresince teminata bağlanması gereken vergilerin tümü ayrıca teminata bağlanır.
- D) Götürü teminat için verdiği teminat mektupları, sürenin bitiminden yirmi gün önce tebligat yapılarak nakde dönüştürülür.
- E) Askı süresince yapılan işlemlerde, talep etmesi hâlinde ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır.

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük işlemleri sırasında teminat alınmasına gerek görülen hâllerde idarece teminat olarak kabul olunanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Tedavülde olan nakit Türk Lirası
- B) Bankalar tarafından verilen süreli teminat mektupları
- C) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
- D) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin verecekleri garanti mektupları
- E) Merkez Bankası tarafından kabul edilen ve bu Bankanın belirlediği döviz kuru üzerinden hesaplanan dövizler

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre teminat olarak kabul olunan değerlerin değerlendirilmesi ve kabulüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.
- B) Alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul eşya, ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından da gösterilebilir.
- C) Teminat mektuplarının alacak miktarını karşılayacak değerde olması gerekir.
- D) Hükümetçe belli edilecek Millî Esham ve Tahvilât, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden yüzde on noksanıyla değerlendirilir.
- E) Devlet iç borçlanma senetleri ile dövizin kabulünde de teminat mektuplarında olduğu gibi tahakkuku yapılmış vergiler tutarını karşılayıp karşılamadıkları incelenir.

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük işlemlerinde teminat olarak verilen garanti mektuplarına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Belediyelerin verecekleri garanti mektupları teminat olarak kabul olunur.
- II. Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin verecekleri garanti mektupları teminat olarak kabul olunur.
- III. Garanti mektubu ile işlem yapılması durumunda, yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmemesi hâlinde yükümlüye bir yıl boyunca bu haktan yararlanma izni verilmez.
- IV. Garanti mektupları, ayniyet alındısı karşılığında Bakanlık adına ilgili muhasebe birimine teslim edilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) I, II ve III
- E) I ve III

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre bir gümrük yükümlülüğü karşılığında alınan teminat mektubunun takibinde, yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde teminat mektubunun nakde dönüştürüleceğine ilişkin tebligat, teminat mektubunu veren hak sahibine ne zaman yapılır?

- A) Yükümlülüğe ilişkin sürenin bitiminden itibaren yirmi gün içinde
- B) Yükümlülüğe ilişkin sürenin bitiminden on beş gün önce
- C) Yükümlülüğe ilişkin sürenin bitiminden yirmi gün önce
- D) Yükümlülüğe ilişkin sürenin bitiminden otuz gün önce
- E) Teminat mektubunun kabul edildiği tarihten itibaren yirmi gün içinde

15- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulan eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğü doğması hâlinde, nakdî teminat dışında bir teminat verilmişse gecikme zammı hangi tarihten başlamak üzere tahsil edilir?

- A) Tahsili gereken vergiler için verilen teminatın kabulü tarihinden
- B) Şartlı muafiyete ilişkin beyannamenin tescili tarihinden
- C) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten
- D) Vergilerin yükümlüye tebliğ edildiği tarihten
- E) Vergilerin ödeme süresinin bittiği tarihten

16- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gecikme zammına ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki olayı değerlendiriniz:

- Bir şartlı muafiyet düzenlemesi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük vergileri toplamı 200.000 TL'dir.
- Eşya için indirimli teminattan faydalanılmış; 70.000 TL nakit teminat ve 30.000 TL tutarında banka teminat mektubu verilmiş, kalan 100.000 TL için teminat verilmemiştir.
- Daha sonra eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuştur.

Buna göre gecikme zammı kaç TL üzerinden uygulanır?

- A) 30.000 TL
- B) 100.000 TL
- C) 130.000 TL
- D) 170.000 TL
- E) 200.000 TL

17- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre aşağıdaki durumların hangisinde gecikme zammı oranında faiz uygulanır?

- A) Ödeme süresinin bitmesinden önce yazılı istemde bulunulup teminat verilmesi üzerine ödeme süresinin otuz gün uzatılması hâlinde uzatılan süre için
- B) Gümrük idarelerince verilen idari para cezalarının, ceza kararının tebliğinden ödeme tarihine kadar geçen süresi için
- C) Tebligata rağmen ödeme süresi içinde ödenmeyen eksik alınmış vergilerde vadenin bitim tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için
- D) Beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerinde, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için
- E) Geri verme kararının tebliğinden itibaren dört ay içinde uygulanmaması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine geri verilecek tutar için

18- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre tecil ve taksitlendirme işlemlerinde gümrük idarelerince kabul edilecek teminatlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin verecekleri garanti mektupları
- B) Para
- C) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları
- D) Hazine bonusu
- E) Gümrük idarelerince haczedilmiş taşınır ve taşınmaz mallar

19- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak gösterilen kara taşıtları, deniz taşıtları veya gayrimenkullerin değer tespitinde esas alınan raporlardan hangisinde, raporu düzenleyen bilirkişilere ait yetki veya ruhsat belgelerinin eklenmesi zorunlu değildir?

- A) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya değerleme şirketleri tarafından düzenlenen raporlar
- B) Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarınca bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi verilenler tarafından düzenlenen raporlar
- C) Türk mühendis ve mimar odalarınca bilirkişilik yetkisi verilenler tarafından düzenlenen raporlar
- D) Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenen raporlar
- E) Bankalar tarafından yaptırılan değer tespitine ilişkin raporlar

20- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre tecil ve taksitlendirme işlemlerinde şahsi kefaletle ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gösterilen kefilin kabulü ile kefilin mali durumu ve borç ödemedeki iyi niyetinin değerlendirilmesi gümrük idaresinin takdirindedir.
- B) Borçlu, maddi teminat gösterebilecek durumda olsa dahi muteber bir şahsı kefil göstererek teminat şartını yerine getirebilir.
- C) Gösterilen kefil, borçlu ödemedikçe kendisine başvurulamayan adi kefil olarak sorumlu olur.
- D) Şahsi kefaletin gümrük idaresince düzenlenen kefalet tutanağı ile tesis edilmesi yeterlidir; noter onayı aranmaz.
- E) Gümrük idaresi, kefil tarafından gösterilen mallar için değer tespiti yaptıramaz; kefilin beyanı esas alınır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 45 · Teminat ve Faiz — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	D	E	B	A	E	A	C	B	C	B	D	E	C	B	C	D	A	D	A

1. E Teminat aranmayacak ve kısmi teminat uygulanacak hâlleri belirleme – Müsteşarlık

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 202; Gümrük Yönetmeliği md. 494, 496

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre teminat aranmayacak ve kısmi teminat uygulanacak hâlleri belirlemeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir; bu eşleştirmede makam olarak Müsteşarlık yazılması yanlıştır. Diğer eşleştirmeler metinle uyumludur: genel ve katma bütçeye dahil kamu kuruluşlarının, belediyelerin, sermayesinin tamamı devlete ait kamu iktisadi kuruluşlarının ve Türkiye'deki yabancı misyon şeflerinin garanti mektuplarını teminat olarak kabule Kanuna göre Müsteşarlık yetkilidir; gümrük idareleri, teminat vermesi istenen kişinin yerine başka bir kişinin teminat vermesini kabul edebilir. Gümrük Yönetmeliği'ne göre teminatı veren, verdiği teminatın idare amirinin izniyle kısmen veya tamamen başka bir teminat ile değiştirilmesini isteyebilir; götürü teminat tutarı ise yıllık olarak Müsteşarlıkça belirlenir. Tuzak, Müsteşarlığın teminat hükümlerinde sık geçmesidir: garanti mektubu kabulü ve götürü teminat tutarı Müsteşarlığa aitken teminatsız ve kısmi teminatlı hâlleri belirleme yetkisi aynı maddenin bir sonraki fıkrasında Cumhurbaşkanlığına verilmiştir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 202; GY 494, 496)

2. D 70.000 TL

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 204

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre teminat, gümrük vergileri ve diğer amme alacakları tutarı kadar verilir. Teminat tutarı, teminata konu gümrük vergileri tutarının kesin olarak tespiti hâlinde bu miktar, diğer hâllerde ise tahakkuk edilen veya edilebilecek gümrük vergilerinin en yüksek tutarı esas alınarak belirlenir. Olayda vergiler kesin olarak tespit edilememiştir; bu nedenle tahakkuk edilebilecek üç tutardan en yükseği olan 70.000 TL teminat tutarıdır. Vakaya saklanan nokta 'kesin olarak tespit edilememe' koşuludur: aday en düşük tutarı (40.000 TL) ya da ortalamayı (54.000 TL) seçerek teminatın muhtemel vergiyi karşılamayacağını gözden geçirir. 7.000 TL, götürü teminatta kullanılan yüzde on oranının bu olaya yanlış taşınmasıyla, 162.000 TL ise olası tutarların toplanmasıyla bulunur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 202, 204)

3. E Zaman içinde değişkenlik gösteren gümrük vergileri için verilen toplu teminat tutarları, bu vergilerin teminatın verildiği tarihte kesin olarak tespit edilen tutarı esas alınarak sabit olarak belirlenir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 203, 204; Gümrük Yönetmeliği md. 493, 497

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre zaman içinde değişkenlik gösteren gümrük vergileri için verilen toplu teminat tutarları, söz konusu gümrük vergilerini her zaman karşılayabilecek biçimde belirlenir; tutar, teminatın verildiği tarihte kesin olarak tespit edilen vergiyle sabitlenmez. Bu nedenle değişken vergilerde sabit tutar öngören ifade söylenemez. Kesin olarak tespit edilen vergi tutarının esas alınması, aynı fıkranın ilk cümlesinde teminat tutarının belirlenmesine ilişkin genel kuraldır; değişken vergiler için toplu teminatta ayrıca 'her zaman karşılama' ölçütü konmuştur. Diğer ifadeler metinle uyumludur: Kanuna göre gümrük idareleri, ilgililerin talebi üzerine bir gümrük yükümlülüğünü gerektiren veya gerektirebilecek iki veya daha fazla işlemi kapsamak üzere toplu teminat verilmesine izin verir. Gümrük Yönetmeliği'ne göre toplu teminat, takip edilebilir olması hâlinde diğer gümrük idarelerinde de geçerlidir; takibi Müsteşarlıkça belirlenen usullere uygun olarak elektronik ortamda kayda alınan veriler üzerinden yapılır; toplu teminat sisteminden yararlanmak için ibraz edilen teminat mektupları Ek-77/B'deki örneğe uygun görülmeleri durumunda kabul edilir. Tuzak, komşu cümledeki 'kesin olarak tespit' ölçütünün toplu teminata taşınmasıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 203, 204; GY 493, 497)

4. B Yabancı paraların T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden hesaplanan değeri üzerinden teminat olarak kabulüne Müsteşarlık yetkilidir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 205, 206

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre yabancı paraların T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden hesaplanan değeri üzerinden teminat olarak kabulüne Müsteşarlık yetkilidir; seçenekte 'alış' kuru yerine 'satış' kuru yazıldığı için ifade yanlıştır. Kanuna göre gümrük vergileri için kabul edilecek teminatlar ile bunların değerlendirilmesi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. Teminatın zaman içinde değerini yitirmesi veya yetersiz kalması hâlinde ilgili gümrük idaresi ek teminat verilmesini veya ilk teminatın yeni bir teminat ile değiştirilmesini isteyebilir. Teminatın alınmasını gerektiren gümrük yükümlülüğü sona erdiğinde teminat çözülür; yükümlülük kısmen sona erdiğinde ise ilgilinin talebi üzerine teminat kısmen çözülür, ancak teminatın kısmen çözülmeye uygun olması gerekir. Tuzak, dahilde işleme mevzuatında vergilerin hesabında Merkez Bankası döviz satış kurunun geçmesidir; teminat olarak yabancı paranın kabulünde ölçü efektif alış kurudur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 205, 206)

5. **A Toplu teminat sistemi**

Gümrük Yönetmeliği md. 493

Gümrük Yönetmeliği'ne göre toplu teminat sisteminde, bir kişinin bir gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine ilişkin vermiş olduğu teminat, o kişinin o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri için kullanılır. Götürü teminat sisteminde ise belirlenen şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı teminat yerine transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayan bir teminat verilir; her iki sistemde de transit rejimi hariç tutulduğundan en güçlü çeldirici götürü teminatır. Yaygın götürü teminat antrepo işleticilerine ilişkin tutar hükmünde; bireysel ve kapsamlı teminat ise transit rejiminde teminat şekilleri olarak geçer. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 493)

6. **E Bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımların her biri için ayrı ayrı teminat yerine transit rejimi dışındaki tüm işlemleri kapsayan bir teminat verilmesi**

Gümrük Yönetmeliği md. 493

Gümrük Yönetmeliği'ne göre götürü teminat sisteminde, gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek birden fazla işlem için Bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilir. Bir kişinin bir gümrük idaresine verdiği teminatın o idaredaki transit hariç bütün işlemlerde kullanılması toplu teminat sisteminin tanımıdır. Götürü teminat transit rejimini kapsamaz; sistem idarenin re'sen kararıyla değil, şartları taşıyanların talebiyle uygulanır. Her işlem için vergiler tutarı kadar ayrı teminat verilmesi ise götürü teminatın yerine geçtiği genel teminat yöntemidir. En güçlü çeldirici toplu teminat tanımıdır; iki sistem de transit rejimini dışarıda bırakır, fark birinin bir kişinin bir gümrük idaresine verdiği teminata, ötekinin şartları taşıyanların tek teminatına dayanmasıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 493; GK 202)

7. **A Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlüler ile antrepo işleticileri**

Gümrük Yönetmeliği md. 493

Gümrük Yönetmeliği'ne göre götürü teminat uygulamasından iki grup yararlanabilir: yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlüler ile antrepo işleticilerine ilişkin hükümler uyarınca antrepo işleticileri. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, izinli göndericiler ve geçici depolama yeri işleticileri bu listede yoktur; yalnızca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerini sayan seçenek ise onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerini dışarıda bıraktığı için eksiktir. Tuzak, gümrük müşavirinin her işte yer aldığı önyargısıdır: yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tespit işlemleri yapan bir meslek mensubudur, götürü teminattan yararlanan yükümlüler arasında sayılmamıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 493)

8. **C I, II ve IV**

Gümrük Yönetmeliği md. 493, 494, 497

Gümrük Yönetmeliği'ne göre götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir (I doğru). Götürü teminatın asgari ve azami tutarları Avro olarak belirlenmiştir; teminat bu miktarlar karşılığı Türk Lirası olarak da verilebilir (II doğru). Bir önceki yılda teminat konusu olan toplam değer yüzde onu kuralı genel götürü teminat tutarıdır; antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminat tutarı ise antrepo işleticilerine ilişkin özel hükme göre belirlenir, bu nedenle III yanlıştır. Götürü teminat sisteminden yararlanmak için ibraz edilen teminat mektupları, belirlenecek teminat tutarını karşılamaları ve Ek-77/A'daki örneğe uygun görülmeleri durumunda kabul edilir (IV doğru); toplu teminat mektuplarında örnek Ek-77/B'dir. En güçlü tuzak III'tür: yüzde on kuralı götürü teminatın genel hükmü olduğu için antrepo işleticilerine de uygulandığı sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 493, 494, 497)

9. **B 250.000 Avro**

Gümrük Yönetmeliği md. 494

Gümrük Yönetmeliği'ne göre götürü teminat tutarı, bir önceki yılda gümrük işlemleri nedeniyle teminat konusu olan toplam değer yüzde onudur. Ancak teminatın dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyayı da içermesi hâlinde tutar 250.000 Avrodan, dahilde işleme rejimi dışındaki gümrük işlemlerini kapsamı hâlinde ise 75.000 Avrodan az olamaz; teminatın 2.000.000 Avroyu aşmayan tutarda verilmesi de mümkündür. En güçlü çeldirici aynı bentteki 75.000 Avrodur: bu alt sınır dahilde işleme rejimi dışındaki işlemleri kapsayan götürü teminata aittir. 500.000 ve 1.000.000 Avro, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde yerinde gümrükleme ve izinli alıcı yetkileri için öngörülen teminat tutarlarıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 494)

- 10. C** Götürü teminat sisteminden yararlanmak için verdiği teminat mektupları iade edilmez; askı süresince teminata bağlanması gereken vergilerin tümü ayrıca teminata bağlanır. *Gümrük Yönetmeliği md. 498*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici bir süre için götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınanların, götürü teminat sisteminden yararlanmak için vermiş oldukları teminat mektupları iade edilmez ve askıya alma süresi içinde teminata bağlanması gereken gümrük vergileri ile diğer vergilerin tümü, Kanundaki teminat tutarı esasına göre ayrıca teminata bağlanır. Teminatın iadesi, hakkın askıya alınmasında değil geri alınmasında söz konusudur: götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı geri alınan yükümlünün kapsamındaki tüm vergileri teminata bağlandıktan sonra götürü teminat için verdiği teminat iade edilir. En güçlü çeldirici bu geri alma hükmüdür. Yirmi gün önce tebligat ve nakde dönüştürme, yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde teminat mektubunun takibine; yüzde on oranında teminat ise yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine tanınan kısmi teminata ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 498)
- 11. B** Bankalar tarafından verilen süreli teminat mektupları *Gümrük Yönetmeliği md. 495*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük işlemleri sırasında teminat alınmasına gerek görülen hâllerde idarece kabul olunan teminatlar sayılmıştır: tedavülde olan nakit Türk Lirası; bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları; Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bunların yerine düzenlenen belgeler; Hükümetçe belli edilecek Millî Esham ve Tahvilât; alacaklı amme idarelerince haczedilen menkul ve gayrimenkul eşya; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, belediyelerin, sermayesinin tamamı devlete ait kamu iktisadi teşebbüslerinin ve Türkiye'deki yabancı misyon şeflerinin garanti mektupları; Merkez Bankası tarafından kabul edilen dövizler. Listede bankaların teminat mektupları yalnızca 'süresiz' olarak yer alır ve Yönetmelik teminat mektuplarının süresiz olmasını ayrıca şart koşar; süreli teminat mektubu kabul olunmaz. Tuzak tek kelimededir: 'teminat mektubu' ifadesini görüp 'süreli' kaydını atlayan aday seçeneği listede sanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 495)
- 12. D** Hükümetçe belli edilecek Millî Esham ve Tahvilât, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden yüzde on noksaniyla değerlendirilir. *Gümrük Yönetmeliği md. 495, 497*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre Hükümetçe belli edilecek Millî Esham ve Tahvilât, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden yüzde on beş noksaniyla değerlendirilir; seçenekte oran yüzde on olarak değiştirildiği için ifade yanlıştır. Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmişse anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır. Teminat olarak gösterilebilecek menkul ve gayrimenkul eşya, ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilip alacaklı amme idarelerince haczedilen eşyadır. Teminat mektuplarının alacak miktarını karşılayacak değerde olması gerekir. Devlet iç borçlanma senetleri ile dövizin kabulü, teminat mektuplarının tahakkuku yapılmış vergiler tutarını karşılayıp karşılamadığının incelendiği kabul hükmüne tabidir. Yüzde on, götürü teminat tutarının hesabında kullanılan orandır; esham ve tahvilâtın değerlendirilmesindeki oranla karıştırılmamalıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 495, 497)
- 13. E** I ve III *Gümrük Yönetmeliği md. 495, 497*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, belediyelerin, sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin ve Türkiye'deki yabancı misyon şeflerinin verecekleri garanti mektupları teminat olarak kabul olunur; belediyelerin garanti mektupları listededir (I doğru). Kamu iktisadi teşebbüslerinde ölçüt sermayenin tamamının devlete ait olmasıdır; sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan teşebbüsün garanti mektubu kabul olunmaz (II yanlış). Garanti mektubu ile işlem yapılması durumunda yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmemesi hâlinde yükümlüye bir yıl boyunca bu haktan yararlanma izni verilmez (III doğru). Ayniyet alındısı karşılığında Bakanlık adına muhasebe birimine teslim, kağıt olarak düzenlenen teminat mektuplarına ilişkindir; garanti mektupları ilgili gümrük idaresinde muhafaza edilir (IV yanlış). En güçlü tuzak IV'tür: teminat mektubu ile garanti mektubunun saklama yeri ayrı fıkralarda düzenlenmiştir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 495, 497)
- 14. C** Yükümlülüğe ilişkin sürenin bitiminden yirmi gün önce *Gümrük Yönetmeliği md. 498*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre bir gümrük yükümlülüğü karşılığında alınan teminat mektubu, yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde takibe alınır. Teminat mektubunu veren hak sahibine, yükümlülüğe ilişkin sürenin bitiminden yirmi gün önce tebligat yapılarak yükümlülüğünü yerine getirmemesi hâlinde teminat mektubunun nakde dönüştürüleceği belirtilir; bu süre içinde yükümlülük yerine getirilmezse mektubun nakde dönüştürülmesi yönünde işlem yapılır. Soru hem süreyi hem başlangıç anını ölçer: tebligat sürenin bitiminden sonra değil, bitiminden önce yapılır. En güçlü çeldirici 'sürenin bitiminden itibaren yirmi gün içinde' ifadesidir; sayı aynı, yön terstir. On beş gün ve otuz gün, Kanunda ek tahakkukta öngörülen ödeme süresi ile bu sürenin teminatla uzatılabileceği süredir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 498)

15. B Şartlı muafiyete ilişkin beyannamenin tescili tarihinden

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 207

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre nakdî teminat dışında, tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri için verilen teminatın kabulü tarihinden ve bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulan eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğü doğması hâlinde şartlı muafiyete ilişkin beyannamenin tescili tarihinden başlamak üzere, 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı tahsil edilir. Soru şartlı muafiyet eşyasını sorduğu için başlangıç anı beyannamenin tescilidir; yükümlülüğün sonradan doğması başlangıcı ileriye taşımaz. En güçlü çeldirici aynı fıkranın diğer bendindeki 'teminatın kabulü' tarihidir; bu tarih tahakkuk ettirilip tahsili gereken vergiler için verilen teminata aittir. Tebliğ tarihi Kanunda noksan vergilerin on beş günlük ödeme süresinin, ödeme süresinin bitimi ise Tahsilat Tebliği'nde vadesinde ödenmeyen vergilerde gecikme zammının başlangıcıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 207)

16. C 130.000 TL

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 207

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gecikme zammı nakdî teminat dışındaki teminatlar için tahsil edilir. Bir şartlı muafiyet düzenlemesi kapsamında eşya için indirimli teminattan faydalanılması durumunda gecikme zammı, teminatın nakit verilen kısmı dışında kalan kısım ile teminat verilmeyen kısmın tümü için uygulanır. Olayda nakit verilen 70.000 TL gecikme zammı dışında kalır; teminat mektubu ile karşılanan 30.000 TL ve teminat verilmeyen 100.000 TL toplamı olan 130.000 TL üzerinden gecikme zammı uygulanır. Vakada saklanan istisna nakit teminattır: vergilerin tamamını (200.000 TL) esas alan aday nakit kısmı düşmeyi unuttur; yalnızca teminatsız kısmı (100.000 TL) alan aday teminat mektubu ile karşılanan kısmı atlar; 170.000 TL ise nakit kısmın mektupla karıştırılmasıyla bulunur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 207)

17. D Beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerinde, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 193, 198, 216; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 15

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alınmadığı veya noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faiz uygulanır; Tahsilat Tebliği de eksik alınan vergiler için aynı dönemi esas alır. Diğer durumlarda uygulanan fer'i alacak farkıdır: ödeme süresi yazılı istem ve teminatla otuz gün uzatıldığında uzatılan süre için tecil faizi alınır; gümrük idarelerince verilen idari para cezalarına ise gecikme zammı oranında faiz de gecikme zammı da uygulanmaz; tebligata rağmen ödeme süresinde ödenmeyen vergilerde vadenin bitiminden ödeme tarihine kadar gecikme zammı uygulanır; geri verme kararı tebliğden itibaren dört ay içinde uygulanmazsa ilgilinin talebi üzerine kanuni faiz oranında faiz ödenir. En güçlü çeldirici vade sonrası gecikmedir: aynı eksik vergi için kesinleşmeye kadar gecikme zammı oranında faiz, vade bitiminden sonra ise gecikme zammı işler. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 193, 198, 216; TT 15)

18. A Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin verecekleri garanti mektupları

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 22; Gümrük Yönetmeliği md. 495

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre tecil ve taksitlendirme işlemlerinde gümrük idarelerince kabul edilecek teminatlar şunlardır: para; bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları; hazine bonosu; devlet tahvili; gümrük idarelerince haczedilmiş taşınır ve taşınmaz mallar. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin garanti mektupları bu listede yer almaz. Tuzak, Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük işlemleri sırasında idarece kabul olunan teminatlar arasında bu garanti mektuplarını saymasıdır; tecil ve taksitlendirme teminatları ise Tebliğde ayrı ve daha dar bir listeye düzenlenmiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD TT 22; GY 495)

19. D Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenen raporlar

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 22

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak kara taşıtları, deniz taşıtları veya gayrimenkuller gösterilmişse değer tespitinde sermaye piyasası mevzuatına göre yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya şirketlerinin; ticaret, sanayi ve deniz ticaret odaları ile Türk mühendis ve mimar odalarınca bilirkişilik yetkisi verilenlerin; sigorta şirketlerinin; bankaların yaptırdığı ve hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerin raporları esas alınır. Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişiler hariç olmak üzere, bu raporlara raporu düzenleyen bilirkişilere ait yetki veya ruhsat belgelerinin eklenmesi zorunludur. Diğer seçeneklerdeki raporların tamamı esas alınan raporlar arasındadır ve yetki belgesi eklenmesi zorunluluğuna tabidir; istisna yalnızca mahkemece tayin edilen bilirkişiye tanınmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD TT 22)

20. **A** Gösterilen kefilin kabulü ile kefilin mali durumu ve borç ödemedeki iyi niyetinin değerlendirilmesi gümrük idaresinin takdirindedir.

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 22

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre borçlu, maddi teminat gösteremediği takdirde muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak gösterebilir. Şahsi kefaleti ve gösterilen kefil kabul edip etmemek hususu ile kefilin mali durumu ve borç ödemedeki iyi niyeti konusundaki takdir hakkı gümrük idaresine aittir; doğru seçenek bu hükmün yeniden ifadesidir. Kefil gösterme maddi teminat gösterilemediği hâle bağlıdır; kefil adi kefil değil müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçludur; şahsi kefalet noter onaylı Tecil Kefalet Senedi ile tesis edilir; gümrük idaresi gerektiğinde kefilin mal varlığını belgelendirmesini isteyebilir ve gösterilen mallar için değer tespiti yaptırabilir. En güçlü çeldirici kefil göstermenin serbest olduğunu söyleyen seçenektir; şahsi kefalet ancak maddi teminat gösterilemediğinde başvurulacak bir yoldur. Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük işlemlerinde kabul olunan teminat listesinde kefalet yer almaz; kefalet tecil ve taksitlendirmede bu şartla kabul edilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD TT 22; GY 495)



BÖLÜM 46 · GERİ VERME VE KALDIRMA

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda kullanılan deyimlerden hangisi, henüz ödenmemiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen alınmamasına karar verilmesi anlamına gelir?

- A) Geri verme
- B) Kaldırma
- C) Geri ödeme
- D) Mahsup
- E) Tecil

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin para cezalarının geri verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin hükümler, Gümrük Kanunu kapsamında tatbik edilen para cezaları için de uygulanır.
- II. Gümrük Kanunu uyarınca muhbirlerle dağıtılan para cezalarından geri verilmesine karar verilenler, kararın verildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde geri istenir.
- III. Usulsüzlüklere ilişkin para cezalarının geri verilmesi ve kaldırılmasında, bu cezalara ilişkin kararların kanunen düzenlenmemesi gerektiği hâlde düzenlendiğini veya bu cezaların kanunen ödenmemesi gerektiği hâlde ödendiğini tevsik eden belgelerin ibrazı gerekir.
- IV. Vergi kaybına neden olabilecek işlemlere uygulanacak para cezalarının geri verilmesi ve kaldırılmasında, gümrük vergilerinin geri verilmesine ve kaldırılmasına ilişkin hükümler uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

3- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, kanunen ödenmemeleri veya tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği hâlde ödenen ya da tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması için öngörülen üç yıllık başvuru süresi hangi tarihte başlar?

- A) Gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte
- B) Gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğ edildiği tarihte
- C) Gümrük vergilerinin ödendiği tarihte
- D) Eşyanın yükümlüye teslim edildiği tarihte
- E) Gümrük vergilerinin kesinleştiği tarihte

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergilerinin, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde belirlenecek hâllerde geri verilmesi veya kaldırılması için ilgili gümrük idaresine başvuru süresi ile mücbir sebebin tespiti hâlinde bu sürenin aşılmasına izin vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren üç yıl – Müsteşarlık
- B) Vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yıl – Cumhurbaşkanı
- C) Vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yıl – Müsteşarlık
- D) Gümrük beyannamesinin tescili tarihinden itibaren bir yıl – Müsteşarlık
- E) Vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yıl – İlgili gümrük idaresi

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun, kusurlu veya ithaline esas sözleşme hükümlerine aykırı olduğu için ithalatçı tarafından kabul edilmeyen eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına dair hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Kusurlu eşyaya, teslimden önce hasar gören eşya da dahildir.
- II. Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması; eşyanın, kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğunun tespiti için gerekli olan ilk kullanım dışında kullanılmamış olması ya da Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi koşullarından birinin gerçekleşmesine bağlıdır.
- III. Geri verme veya kaldırma için vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren üç yıl içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir.
- IV. Gümrük beyanından önce denenmek üzere geçici olarak teslim edilen eşyanın vergileri, eşyanın kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğu hususlarının deneme sırasında anlaşılmadığı kanıtlanmadıkça geri verilmez veya kaldırılmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız III
- B) I ve IV
- C) III ve IV
- D) II, III ve IV
- E) II ve III

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğu için ithalatçı tarafından kabul edilmeyen eşyanın vergilerinin geri verilmesinde, gümrük idarelerinin ilgilinin talebi üzerine eşyanın ihracı yerine izin verebileceği işlem veya kullanımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Eşyanın gümrüğe terk edilmesi
- B) Eşyanın imha edilmesi
- C) Eşyanın yeniden ihraç amacıyla transit rejimine tabi tutulması
- D) Eşyanın yeniden ihraç amacıyla gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
- E) Eşyanın serbest bölgeye konulması

7- İthalatçı (B) Ltd. Şti., ticaret politikası önlemlerine tabi bir eşyayı serbest dolaşıma sokarken eşyanın gümrük kıymetini kendi beyanı ile artırmış ve bu kıymet üzerinden tahakkuk eden gümrük vergilerini ödemiştir. İşlemlerde ilgili kişinin kasten yaptığı herhangi bir tahrifat bulunmamaktadır. (B) Ltd. Şti., vergilerin kendisine tebliğinden sekiz ay sonra, artırılan kıymete isabet eden vergilerin kanunen ödenmemesi gerektiğini ileri sürerek geri verilmesi için gümrük idaresine başvurmuştur.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bu başvuru hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Başvuru vergilerin tebliğinden itibaren üç yıllık süre içinde yapıldığından talep kabul edilir ve artırılan kıymete isabet eden vergiler geri verilir.
- B) Kasıtlı bir tahrifat bulunmadığından talep kabul edilir; ancak bu tür taleplerde başvurunun tebliğden itibaren bir yıl içinde yapılması gerekir.
- C) Talep, ancak kontrol ve denetleme sonucunda geri verme hâlinin tespit edilmesi durumunda değerlendirilir; yükümlünün başvurusu üzerine geri verme yapılmaz.
- D) Vergiler, ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması sonucunda ödendiğinden talep kabul edilmez.
- E) Talep, ancak başvurunun gecikmesine mücbir sebep veya beklenmeyen hâllerin yol açtığı kanıtlanırsa kabul edilir.

8- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre aşağıdaki durumlardan hangisi, geri verme veya kaldırma talebinin kabul edilmemesine yol açmaz?

- A) Menşe ve dolaşım belgelerinin mahreç ülke nezdinde sonradan kontrole tabi tutulmasına karşın ilgili mevzuatında öngörülen süreler içinde sonuç alınamaması
- B) Beyanname ekindeki belgelere aykırı olarak beyannamede eşyanın ağırlığının yanlış yazılması nedeniyle vergilerin fazla ödenmiş olması
- C) Menşe ve dolaşım belgeleri dışında kalan ve vergilendirmeyi doğrudan etkileyen bir belgenin sonradan ibraz edilmesi
- D) Kıymet kriterli gözetim uygulamasında yükümlünün kendi isteğiyle gözetim tebliğinde belirlenen eşik kıymet üzerinden beyanda bulunması
- E) Tarımsal mali yükler dışındaki ithalat vergisi oranının tescilden sonra ancak vergilerin ödenmesinden önce indirilmesine rağmen indirimli oranın uygulanmasının beyan sahibince talep edilmemesi

9- Gümrük Yönetmeliği'nin geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idaresinin belirlenmesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) 4.730.000 TL'ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri yetkilidir.
- B) 47.397.000 TL'nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya Bakanlık yetkilidir.
- C) Yetki sınırı olarak belirlenen tutarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılır.
- D) Konusu ve gümrük idaresi aynı olan, aralarında maddi veya hukuki bağıllık bulunan birden fazla beyanname için elektronik ortamda tek başvuru formu ile başvurulduğunda yetkili idarenin belirlenmesinde her bir beyannamedeki tutar ayrı ayrı dikkate alınır.
- E) Bir ek tahakkuk ve buna bağlı ceza kararı için düzenlenen tek başvuru formunda yetkili idare, ek tahakkuk ve ceza kararındaki tutarlar ayrı ayrı dikkate alınarak belirlenir.

10- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre geri verme veya kaldırma talebinin yetkili gümrük idaresince karara bağlanma süresi ile bu süreye uyulamayacak olması hâlinde yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Otuz gün – Süre içinde karar alınamazsa başvuru geri çekilmiş sayılır ve başvuru sahibi derhal haberdar edilir.
- B) Otuz gün – Süre içinde karar alınamazsa geri verilecek tutar üzerinden kanuni faiz oranında faiz ödenir.
- C) Otuz gün – Süre dolmadan önce, gecikmenin gerekçeleri ile karar için gereken ek süre yükümlüye bildirilir.
- D) On beş gün – Süre dolmadan önce, gecikmenin gerekçeleri ile karar için gereken ek süre yükümlüye bildirilir.
- E) Dört ay – Süre içinde karar alınamazsa geri verilecek tutar üzerinden kanuni faiz oranında faiz ödenir.

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde idarece uygulanmaması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine geri verilecek tutar üzerinden ödenecek faiz hangi süre için hesaplanır?

- A) Geri verme kararının tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için
- B) Dört aylık sürenin bittiği tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için
- C) Gümrük vergilerinin ödendiği tarihten geri verme kararının tebliğ tarihine kadar geçen süre için
- D) Geri verme başvurusunun yapıldığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için
- E) Geri verme kararının tebliğ tarihinden ilgilinin faiz talebinde bulunduğu tarihe kadar geçen süre için

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğu için ithalatçı tarafından kabul edilmeyen eşyanın bir kısmının ihraç edilmesi, bir kısmının ise ihracı yerine imha edilmesi hâlinde yapılacak geri vermeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Geri verilecek tutar, eşyanın tamamına uygulanan ithalat vergileri tutarı ile eşyanın geri kalan kısmına uygulanması gereken ithalat vergileri tutarı arasındaki fark kadardır.
- B) Eşyanın ihracı yerine imhasına, gümrük idaresince ilgilinin talebi üzerine izin verilir.
- C) İhracı yerine imhasına izin verilen eşya, serbest dolaşımda olmayan eşya olarak değerlendirilir.
- D) Eşyanın gümrük idaresinin izniyle ve denetimi altında imha edilmesiyle ortaya çıkan atık ve artıklar, geri verme kararı alındıktan sonra serbest dolaşımda olmayan eşya olarak kabul edilir.
- E) Geri verilecek tutar yalnızca Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilen kısma göre belirlenir; imha edilen kısma ilişkin ithalat vergileri geri verilmez.

13- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre mavi ve yeşil hat kontrol türleri kapsamında işlem görmüş gümrük beyannamelerine ilişkin geri verme veya kaldırma başvurularının değerlendirilmesinde, yükümlü nezdinde ayrıca bir inceleme veya tespit yapılmasına gerek bulunması durumunda bu tespit işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Tespit işlemleri yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine yaptırılabilir.
- B) Tespit işlemlerinin, başvuruyu yükümlü adına yapan gümrük müşavirince yürütülmesi zorunludur.
- C) Tespit işlemleri, gümrük müşavirlerinin yanında çalışan gümrük müşavir yardımcılara yaptırılabilir.
- D) Tespit işlemleri yalnızca başvurunun yapıldığı gümrük idaresinin memurlarınca yapılabilir.
- E) Tespit işlemleri, yükümlünün bağlı bulunduğu vergi dairesine yaptırılır.

14- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'nin geri verilecek tutarın mahsubu ve yükümlüye ödenmesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük idaresince geri verme yapılabilmesi için yükümlünün 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerine muaccel hâle gelmiş borcunun bulunmaması gerekir.
- B) Mahsup hâlleri dışında, geri verme kararları uyarınca ödenecek tutarlar asıl yükümlüye ait olan banka hesap numarasına aktarılır.
- C) Yükümlünün borç durumunu gösteren belge talebi, talebin yapıldığı gümrük idaresince karşılanır; bu belge e-Devlet üzerinden de temin edilebilir.
- D) Geri verilecek amme alacağı, öncelikle yükümlünün Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup edilir.
- E) Geri verme başvurusu yapanlardan, Bakanlığa kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinde bildirimde bulunmaları istenir.

15- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük vergilerinin bu beyannamenin iptal edilmesi üzerine geri verilmesine ilişkin istem hangi süre içerisinde yapılmalıdır?

- A) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi amacıyla müracaatta bulunulması için öngörülen süreler içerisinde
- B) Vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren üç yıl içerisinde
- C) Vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yıl içerisinde
- D) Beyannamenin iptal edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde
- E) Beyannamenin iptal edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde

16- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geri verme kararlarının uygulanmasına ve gümrük vergilerinin hatalı olarak kaldırılması veya geri verilmesi hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük vergilerinin hatalı olarak kaldırılması veya geri verilmesi hâlinde başlangıçta tahakkuk eden vergiler yeniden tahsil edilir.
- B) Hatalı olarak kaldırılan veya geri verilen ve tahsil edilmeyen miktarlar, hatanın tespit edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde ödenir.
- C) Geri verme kararının süresinde uygulanmaması nedeniyle ödenmiş faizler de hatalı geri verme hâlinde yeniden tahsil edilir.
- D) Yeniden tahsil edilmesi gereken miktarlardan süresi içinde ödenmeyenler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
- E) Geri verme kararının tebliğinden itibaren dört ay içinde idarece uygulanmaması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine kanuni faiz oranında faiz ödenir.

17- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'nin geri verme veya kaldırma işlemlerinde başvuru sürelerine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenerek tahsil edilen vergilere ilişkin geri verme başvurusunun, ek tahakkukun tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılması gerekir.
- B) Kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenerek tahsil edilen vergilere ilişkin geri verme başvurusunun, ek tahakkukun ödendiği tarihten itibaren üç yıl içinde yapılması gerekir.
- C) Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ihracat sırasında kur veya vergi oranının yanlış hesaplanması nedeniyle fazla alınan telafi edici verginin geri verilmesi için, vergilerin tebliğinden itibaren bir yıl içinde talepte bulunulması gerekir.
- D) Başvurunun öngörülen süreler içinde yapılması hâlinde, itiraz hakkından yararlanmak için süresi içinde itiraz başvurusunda bulunulmamış olması geri verme veya kaldırma başvurusuna engel teşkil etmez.
- E) Dahilde işleme rejimi kapsamında işlem gören ihracat beyannamesinin iptali üzerine telafi edici verginin geri verilmesi için, beyannamenin iptal edildiği tarihten itibaren üç yıl içinde talepte bulunulması gerekir.

18- Gümrük Yönetmeliği'nin geri verme veya kaldırma başvurusunun yapılması, başvuru formunun düzenlenmesi ve eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Başvuru; vergileri ve cezaları ödeyen veya ödemekle yükümlü olan kişi, bunların temsilcileri ya da hak ve yükümlülükleri devralan kişi tarafından yapılabilir.
- B) Bir beyanname ile bu beyannameye bağlı ceza kararı için tek bir başvuru formu düzenlenir.
- C) Eksik bilgi veya belgenin tamamlanması için gümrük idaresince belirlenen süreye uyulmazsa başvuru geri çekilmiş sayılır.
- D) Kontrol ve denetleme sonucunda geri verme hâllerinden birinin tespit edilmesi üzerine işlem doğrudan yapıldığında, gümrük idaresince hak sahibine gerekli bildirimde bulunulur.
- E) Konusu ve gümrük idaresi aynı olan birden fazla beyanname için elektronik ortamda tek bir başvuru formu ile başvuru yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir.

19- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin hükümleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Kanunen tahakkuk ettirilmemesi gerektiği hâlde tahakkuk ettirilen gümrük vergileri kaldırılır.
- B) Kanunen ödenmemesi gerektiği hâlde ödenmiş olduğu belirlenen gümrük vergileri geri verilir.
- C) Geri verme veya kaldırma, vergilerin yükümlüye tebliğ edilmesi ve ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatı üzerine yapılır.
- D) Kontrol ve denetleme sonucunda geri verme veya kaldırma hâllerinden birinin tespit edilmesi durumunda dahi işlem, ancak ilgilinin gümrük idaresine müracaatı üzerine yapılabilir.
- E) Başvuru süresi mücbir sebep veya beklenmeyen hâllerde uzatılabilir.

20- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre geri verme veya kaldırma işlemine tabi olmayacak gümrük vergileri miktarı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

- A) Gümrük Yönetmeliği
- B) Bakanlıkça yapılacak düzenleme
- C) Cumhurbaşkanı Kararı
- D) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü kararı
- E) Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerlendirme oranı

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

724 Eğitim Merkezi

Bölüm 46 - Geri Verme ve Kaldırma — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	B	C	E	A	D	B	E	C	A	E	A	D	A	B	D	E	D	C

1. B Kaldırma

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 210, 211

Gümrük Kanunu iki deyimi verginin ödenmiş olup olmamasına göre ayırır: ödenmiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen geri ödenmesi 'geri verme', henüz ödenmemiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen alınmamasına karar verilmesi ise 'kaldırma' deyimiyle ifade edilir. Bu ayrım Kanunun diğer hükmünde de korunur: kanunen ödenmemeleri gerektiği hâlde ödenmiş vergiler geri verilir, kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği hâlde tahakkuk ettirilen vergiler kaldırılır. En güçlü çeldirici 'Geri verme'dir; bu deyim verginin ödenmiş olduğu durumu karşılar. Geri ödeme, dahilde işleme rejiminde serbest dolaşıma girişte tahsil edilen vergilerin geri verildiği sistemin adıdır; mahsup geri verilecek tutarın muaccel borçlara sayılmasını, tecil ise ödemenin ertelenmesini ifade eder. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 210, 211)

2. C I, III ve IV

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 210; Gümrük Yönetmeliği md. 511

Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin hükümler, bu Kanun kapsamında tatbik edilen para cezaları için de uygulanır (I doğru); hüküm Gümrük Kanunu dışındaki kanunlara göre verilen para cezalarını kapsamaz. Gümrük Yönetmeliği bu genel kuralı ceza türüne göre ayırtındırır: vergi kaybına neden olabilecek işlemlere uygulanacak para cezalarında gümrük vergilerinin geri verilmesine ve kaldırılmasına ilişkin hükümler uygulanır (IV doğru); usulsüzlüklere ilişkin para cezalarında ise ceza kararının kanunen düzenlenmemesi gerektiği hâlde düzenlendiğini veya cezanın kanunen ödenmemesi gerektiği hâlde ödendiğini tevsik eden belgelerin ibrazı gerekir (III doğru). Muhtırlere dağıtılan para cezalarından geri verilmesine karar verilenler ise kararın verildiği tarihten itibaren üç ay değil, bir ay içerisinde geri istenir; II yanlıştır. En güçlü çeldirici 'I, II, III ve IV'tür: muhtır payının geri istenme süresini yaklaşık bilen aday bütün önermeleri doğru sayar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 210; GY 511)

3. B Gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğ edildiği tarihte

Gümrük Yönetmeliği md. 502; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 211

Gümrük Yönetmeliği'ne göre kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması işlemlerinde başvuru süresi üç yıldır ve bu süre, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğ edildiği tarihte başlar. Kanun da geri verme veya kaldırmayı vergilerin yükümlüye tebliğ edilmesine ve ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatına bağlar. En güçlü çeldirici ödeme tarihidir: geri verme ödenmiş vergiye ilişkin olduğundan aday süreyi ödmeden başlatabilir; oysa kaldırmada ortada bir ödeme yoktur ve süre her iki işlemde tebliğle başlar. Tescil tarihi, kusurlu veya sözleşmeye aykırı eşyada eşyanın durumunun değerlendirildiği andır; teslim beyanname iptalinde talep süresini belirleyen ölçüttür; kesinleşme ise itiraz veya dava süresinin bitmesine bağlı ayrı bir kavramdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 502; GK 211)

4. C Vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yıl – Müsteşarlık

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 214

Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergileri, Kanunda sayılan diğer hâller dışında, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek hâllerde geri verilir veya kaldırılır. Bu işlemler, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili gümrük idaresine başvurulması üzerine yapılır; mücbir sebebin tespiti hâlinde bu sürenin aşılmasına Müsteşarlıkça izin verilir. En güçlü çeldirici üç yıllık süredir; bu süre kanunen ödenmemesi gereken vergiler için öngörülen genel süredir. Cumhurbaşkanlığı aynı hükmünde geri verme hâllerini belirleyen makamdır, sürenin aşılmasına izin veren makam değildir; ilgili gümrük idaresi ise başvurunun yapıldığı yerdir. Süre beyannamenin tescilinden değil tebliğden başlar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 214)

5. E II ve III

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 213

Gümrük Kanunu'na göre beyannamenin tescili tarihi itibarıyla kusurlu veya ithaline esas sözleşme hükümlerine aykırı olduğu için ithalatçı tarafından kabul edilmeyen eşyanın ithalat vergileri geri verilir veya kaldırılır ve kusurlu eşyaya teslimden önce hasar gören eşya da dahildir (I doğru). Geri verme veya kaldırma, eşyanın aykırılığın tespiti için gerekli ilk kullanım dışında kullanılmamış olması ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi koşullarına birlikte bağlıdır; bu iki koşuldan yalnız birinin gerçekleşmesi yetmez (II yanlış). Bu hâlde müracaat süresi üç yıl değil, vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yıldır; üç yıl kanunen ödenmemesi gereken vergiler için öngörülen genel süredir (III yanlış). Gümrük beyanından önce denetlenmek üzere geçici olarak teslim edilen eşyanın vergileri ise kusurun deneme sırasında anlaşılmadığı kanıtlanmadıkça geri verilmez veya kaldırılmaz (IV doğru). En güçlü çeldirici 'Yalnız III'tür: süreyi bilip 've' bağlacının 'ya da'ya çevrildiğini fark etmeyen aday bu şıkka gider. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 213)

6. **A Eşyanın gümrüğe terk edilmesi**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 213

Gümrük Kanunu'na göre kusurlu veya sözleşmeye aykırı eşyanın vergilerinin geri verilmesi, kural olarak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine bağlıdır. Gümrük idareleri ilgilinin talebi üzerine ihracat yerine dört işlem veya kullanıma izin verir: eşyanın imhası, yeniden ihraç amacıyla transit rejimine veya gümrük antrepo rejimine tabi tutulması ve serbest bölgeye konulması. Bu işlem veya kullanımlardan birine tabi tutulan eşya serbest dolaşımda olmayan eşya olarak değerlendirilir. Gümrüğe terk, Kanunun gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlar arasında saydığı bir seçenektir; ancak kusurlu eşyada ihracat yerine izin verilen işlemler arasında sayılmamıştır. En güçlü tuzak, imha ile terkin aynı listede yer aldığı genel gümrükçe onaylanmış işlem listesinin bu hükme taşınmasıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 213)

7. **D Vergiler, ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması sonucunda ödendiğinden talep kabul edilmez.**

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 211

Gümrük Kanunu'na göre kanunen ödenmemeleri gerektiği hâlde ödenmiş olduğu belirlenen gümrük vergileri, vergilerin tebliğinden itibaren üç yıl içinde yapılan müracaat üzerine geri verilir. Ancak kanunen ödenmemesi gereken vergiler ilgili kişinin kasten yaptığı bir tahrifat veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması sonucunda ödenmişse, bu vergilerin geri verilmesine ilişkin talepler kabul edilmez. Olayda tahrifat bulunmaması sonucu değiştirmez; iki engel birbirinden bağımsızdır ve kıymetin kendi beyanıyla artırılması tek başına talebin reddini gerektirir. En güçlü çeldirici üç yıllık süreye dayanan seçenektir: başvuru süresi içinde yapılmış olsa da istisna nedeniyle talep kabul edilmez. Bir yıllık süre kusurlu eşya ile uluslararası anlaşma hâllerine aittir; kontrol ve denetleme sonucunda doğrudan geri verme yapılması ise başvuru yolunu kapatmaz; mücbir sebep yalnızca sürenin uzatılmasıyla ilgilidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 211)

8. **B Beyanname ekindeki belgelere aykırı olarak beyannamede eşyanın ağırlığının yanlış yazılması nedeniyle vergilerin fazla ödenmiş olması**

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 31, 38, 41

Tahsilat Tebliği'ne göre beyanın bağlayıcılığı, yükümlünün beyannamede yer alan eşyadan kaynaklanan vergi ve cezalardan idareye karşı sorumlu olduğunu ifade eder; ancak idarenin vergileri geri verme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu nedenle beyanname ekindeki belgelere aykırı olarak ağırlık, adet, ölçü, kıymet veya döviz cinsinin yanlış yazılması gibi nedenlerle fazla ödenen vergilere ilişkin talepler kabul edilerek değerlendirilir. Buna karşılık Tebliğ, menşe ve dolaşım belgelerinin sonradan kontrolünde öngörülen sürelerde sonuç alınamaması, menşe ve dolaşım belgeleri dışındaki vergilendirmeyi doğrudan etkileyen belgelerin sonradan ibrazı ve kıymet kriterli gözetimde yükümlünün kendi isteğiyle eşik kıymet üzerinden beyanı hâllerinde talebin reddedileceğini belirtir. Tarımsal mali yükler dışındaki vergi oranının tescilden sonra, ödemeden önce indirilmesine rağmen indirimli oran talep edilmemişse, indirim talebe bağlı olduğundan kanunen ödenmemesi gereken vergilerin geri verilmesine ilişkin hüküm uygulanamaz. En güçlü tuzak, 'beyan bağlayıcıdır' sağduyusuyla ağırlığın yanlış yazılmasının da reddi gerektirdiğini düşündürmektir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliğ 31, 38, 41)

9. **E Bir ek tahakkuk ve buna bağlı ceza kararı için düzenlenen tek başvuru formunda yetkili idare, ek tahakkuk ve ceza kararındaki tutarlar ayrı ayrı dikkate alınarak belirlenir.**

Gümrük Yönetmeliği md. 500, 502

Gümrük Yönetmeliği'ne göre geri verme veya kaldırma başvuru formu her beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararı için düzenlenir; ancak bir beyanname ve buna bağlı ceza kararı ile bir ek tahakkuk ve buna bağlı ceza kararı için tek bir başvuru formu düzenlenir ve bu tek başvuruda işlemi yapmaya yetkili idarenin tespiti toplam tutar dikkate alınarak yapılır. Ek tahakkuk ile bağlı ceza kararındaki tutarları ayrı ayrı değerlendiren ifade bu nedenle yanlıştır. 'Ayrı ayrı' ölçütü aynı fıkranın son cümlesine aittir: konusu ve gümrük idaresi aynı olan, aralarında maddi veya hukuki bağıllık bulunan birden fazla beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararı için elektronik ortamda tek başvuru formuyla başvuru yapıldığında yetkili idarenin belirlenmesinde her birindeki tutar ayrı ayrı dikkate alınır. Yönetmeliğe göre 4.730.000 TL'ye kadar olan işlemleri ilgili gümrük müdürlükleri, 47.397.000 TL'ye kadar olanları gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, bu tutarın üstündekileri Bakanlık yapar; bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılır. Tuzak, aynı fıkradaki iki ölçütün karıştırılmasıdır: bir ek tahakkuk ile ona bağlı ceza kararında toplam tutar, birden fazla beyannamenin tek başvurusunda ise her birinin tutarı esas alınır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 500, 502)

- 10. C Otuz gün – Süre dolmadan önce, gecikmenin gerekçeleri ile karar için gereken ek süre yükümlüye bildirilir.** *Gümrük Yönetmeliği md. 504; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 31*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geri verme veya kaldırma talebi yetkili gümrük idaresince incelenerek otuz gün içerisinde idare amirince karara bağlanır. Tahsilat Tebliği bu süreye uyulamayan durumu düzenler: başvuru otuz günlük süre içinde sonuçlandırılmayacaksa, süre dolmadan önce süre aşımını gerekli kılan gerekçeler ile talep hakkında karar vermek için gerekli görülen ek süre belirtilerek yükümlüye bildirimde bulunulur. Başvurunun geri çekilmiş sayılması, eksik bilgi veya belgenin idarece belirlenen sürede tamamlanmaması hâlinin sonucudur. Dört ay ve kanuni faiz ise karar alındıktan sonra geri verme kararının tebliğinden itibaren dört ay içinde uygulanmaması hâline aittir. On beş gün, hatalı olarak geri verilen tutarların tebliğden itibaren ödenme süresidir. En güçlü çeldirici, aynı otuz günü geri çekilmiş sayılma sonucuyla birleştiren seçenektir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 504; Tebliğ 31)
- 11. A Geri verme kararının tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için** *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 216*
- Gümrük Kanunu'na göre geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde idarece söz konusu kararın uygulanmaması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine, tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden aynı dönemde kanuni faiz oranında hesaplanan faiz ödenir. Dört aylık süre faizin doğup doğmayacağını belirler; faiz doğduğunda dönemin başlangıcı dört ayın bitimi değil, kararın tebliğ tarihidir. En güçlü çeldirici 'Dört aylık sürenin bittiği tarihten' başlayan seçenektir; aynı cümledeki iki ayrı tarihi karıştıran aday bu şıkka gider. Vergilerin ödendiği tarih ve başvuru tarihi faiz döneminin unsurları değildir; faiz talebi faizin ödenmesinin şartıdır, dönemin bitişi ise ödemenin yapıldığı tarihtir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 216)
- 12. E Geri verilecek tutar yalnızca Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilen kısma göre belirlenir; imha edilen kısma ilişkin ithalat vergileri geri verilmez.** *Gümrük Yönetmeliği md. 509, 510; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 213*
- Gümrük Yönetmeliği'ne göre geri verme veya kaldırma talebine konu eşyanın bir kısmının ihraç veya yeniden ihraç edilmesi ya da gümrükçe izin verilen başka bir işlem veya kullanıma konu edilmesi hâlinde geri verilmesi gereken tutar, eşyanın tamamına uygulanan ithalat vergileri ile eşyanın geri kalan kısmına uygulanması gereken ithalat vergileri arasındaki fark kadardır. Gümrük Kanunu'na göre gümrük idareleri ilgilinin talebi üzerine kusurlu eşyanın ihracı yerine imhasına izin verdiğinden imha da gümrükçe izin verilen işlemlerdendir; imha edilen kısma ilişkin vergiler de geri verilecek tutara girer. Bu nedenle geri verilecek tutarı yalnızca ihraç edilen kısma bağlayan ifade söylenemez. Kanuna göre ihracı yerine imha gibi izin verilen işlem veya kullanımlardan birine tabi tutulan eşya serbest dolaşımda olmayan eşya olarak değerlendirilir; Yönetmeliğe göre gümrük idaresinin izniyle ve denetimi altında imha edilmesiyle ortaya çıkan atık ve artıklar, geri verme veya kaldırma kararı alındıktan sonra serbest dolaşımda olmayan eşya olarak kabul edilir. Tuzak, kusurlu eşyada geri vermenin ihracat koşuluna bağlı olmasından hareketle imha edilen kısmı hesap dışı bırakmaktır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 509, 510; GK 213)
- 13. A Tespit işlemleri yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine yaptırılabilir.** *Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 31*
- Tahsilat Tebliği'ne göre mavi ve yeşil hat kontrol türleri kapsamında işlem görmüş gümrük beyannamelerine ilişkin geri verme veya kaldırma başvurularının değerlendirilmesinde, yükümlü nezdinde ayrıca bir inceleme veya tespit yapılmasına gerek bulunursa, buna ilişkin tespit işlemleri yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine yaptırılabilir. Hüküm bir imkân tanır, zorunluluk getirmez ve bu yetkiyi yalnızca yetkilendirilmiş gümrük müşavirine verir. Başvuruyu temsilci sıfatıyla yapan gümrük müşavirinin tespiti yürütmesi zorunlu değildir; gümrük müşavir yardımcısına da böyle bir görev tanınmamıştır. Başvurunun şeklen incelenmesi ve tamamlayıcı işlemler başvurunun yapıldığı gümrük idaresince yerine getirilir, ancak tespitin yalnızca idare memurlarınca yapılabileceğine dair bir sınır yoktur; vergi dairesine ise geri verilen vergiler yalnızca bildirilir. En güçlü tuzak, 'müşavir her işte zorunludur' ya da 'yardımcı da yapabilir' önyargısıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tebliğ 31)

14. **D** Geri verilecek amme alacağı, öncelikle yükümlünün Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup edilir.

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre amme alacağının geri verilmesinde gümrük idaresince öncelikle yükümlünün Bakanlığa bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup yapılır; mahsup sonrası kalan bir tutar bulunursa bu tutar Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlara mahsup edilir. Sırayı tersine çevirerek önceliği Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine veren ifade bu nedenle yanlıştır. Tebliğe göre gümrük idaresince geri verme yapılabilmesi için yükümlünün 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerine muaccel hâle gelmiş borcunun bulunmaması gerekir; geri verme başvurusu yapanlardan Bakanlığa kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinde bildirimde bulunmaları istenir; borç durumunu gösteren belge talebi, talebin yapıldığı gümrük idaresince karşılanır ve belge e-Devlet üzerinden de temin edilebilir; mahsup hâlleri dışında ödenecek tutarlar asıl yükümlüye ait banka hesap numarasına aktarılır. Tuzak, iki tahsil dairesi grubunun sırasıdır: mahsupa önce Bakanlığa bağlı tahsil daireleri, ardından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri gelir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tebliğ 39, 40)

15. **A** Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi amacıyla müracaatta bulunulması 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 212 için öngörülen süreler içerisinde

Gümrük Kanunu'na göre bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük vergileri, bu beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin talebiyle geri verilir ve bu istemin gümrük beyannamesinin iptal edilmesi amacıyla müracaatta bulunulması için öngörülen süreler içerisinde yapılması gerekir. Yani beyanname iptalinde geri verme için ayrı bir süre öngörülmemiş, iptal başvurusunun süresine bağlanmıştır; Yönetmelik de talebin iptal sebebine göre belirlenen süreler içinde yapılmasını arar. Üç yıl kanunen ödenmemesi gereken vergiler için, bir yıl kusurlu eşya ile uluslararası anlaşma hâlleri için öngörülen başvuru süreleridir. Otuz gün geri verme talebinin karara bağlanma süresi, dört ay ise geri verme kararının uygulanma süresidir. En güçlü çeldirici üç yıllık genel süredir; beyanname iptalini de 'kanunen ödenmemesi gereken vergi' sayan aday bu şıkkı gider. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 212; GY 499)

16. **B** Hatalı olarak kaldırılan veya geri verilen ve tahsil edilmeyen miktarlar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 216, 217 hatanın tespit edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde ödenir.

Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergilerinin hatalı olarak kaldırılması veya geri verilmesi hâlinde, başlangıçta tahakkuk eden vergiler ile geri verme kararının dört ay içinde uygulanmaması nedeniyle ödenmiş faizler yeniden tahsil edilir. Tahsil edilmeyen miktarlar hatanın tespit edildiği tarihten değil, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenir; bu süre içinde ödenmeyenler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Kanun ayrıca geri verme kararının tebliğinden itibaren dört ay içinde idarece uygulanmaması hâlinde ilgilinin talebi üzerine kanuni faiz oranında faiz ödeneceğini öngörür. Yanlış şık, on beş günlük sürenin başlangıcını tek bir unsurla değiştirmiştir; sayı doğru olduğu için hızlı okuyan aday bu şıkkı doğru sanar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 216, 217)

17. **D** Başvurunun öngörülen süreler içinde yapılması hâlinde, itiraz hakkından yararlanmak için süresi içinde itiraz başvurusunda bulunulmamış olması geri verme veya kaldırma başvurusuna engel teşkil etmez.

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 32, 33

Tahsilat Tebliği'ne göre geri verme veya kaldırma başvurusu Kanunda ve Yönetmelikte belirlenen süreler içinde yapılırsa, itiraz hakkından yararlanmak için süresi içinde itiraz başvurusunda bulunulmamış olması geri verme veya kaldırma başvurusuna engel teşkil etmez; iki yol birbirinden bağımsızdır. Kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenerek tahsil edilen vergilerde geri verme başvurusu, ek tahakkukun ödendiği tarihten değil tebliğ tarihinden itibaren ve bir yıl değil üç yıl içinde yapılır. Dahilde işleme rejimi kapsamında ihracat sırasında kur veya vergi oranının yanlış hesaplanması gibi nedenlerle fazla alınan telafi edici vergi, kanunen ödenmemesi gereken vergiler için öngörülen üç yıllık süre içinde talep edilirse geri verilir. Dahilde işleme kapsamındaki ihracat beyannamesinin iptali üzerine telafi edici verginin geri verilmesi ise üç yıl içinde değil, Yönetmelikte beyanname iptali için belirlenen süre içinde talep edilir. En güçlü tuzak, 'itiraz süresini kaçıran geri verme de isteyemez' sağduyusudur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tebliğ 32, 33)

18. **E** Konusu ve gümrük idaresi aynı olan birden fazla beyanname için elektronik ortamda tek bir başvuru formu ile başvuru yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir. *Gümrük Yönetmeliği md. 502*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre geri verme veya kaldırma başvurusu; vergileri ve cezaları ödeyen veya ödemekle yükümlü olan kişi, bunların temsilcileri veya hak ve yükümlülükleri devralan kişi tarafından elektronik olarak yapılır. Başvuru formu her beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararı için ayrı düzenlenir; ancak bir beyanname ve buna bağlı ceza kararı için tek form düzenlenir. Eksik bilgi veya belge için idarenin belirlediği süreye uyulmazsa başvuru geri çekilmiş sayılır ve başvuru sahibi derhal haberdar edilir. Kontrol ve denetleme sonucunda işlemin doğrudan yapıldığı hâlde de aynı usul uygulanır ve hak sahibine bildirim yapılır. Konusu ve gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya hukuki bağlılık bulunması şartıyla birden fazla beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararı için elektronik ortamda tek başvuru formu ile başvuru yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapmaya ise bölge müdürlükleri değil Bakanlık yetkilidir. Yanlış şık yalnızca yetkili makamı değiştirmiştir; bölge müdürlüğünün yetki tutarı sınırlarında geçmesi bu karışıklığı kolaylaştırır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 502)

19. **D** Kontrol ve denetleme sonucunda geri verme veya kaldırma hâllerinden birinin tespit edilmesi durumunda dahi işlem, ancak ilgilinin gümrük idaresine müracaatı üzerine yapılabilir. *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 211*

Gümrük Kanunu'na göre kanunen ödenmemeleri gerektiği hâlde ödenmiş olduğu belirlenen gümrük vergileri geri verilir, kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği hâlde tahakkuk ettirilen gümrük vergileri kaldırılır. Bu vergiler, yükümlüye tebliğ edilmeleri ve ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır; bu süre mücbir sebep veya beklenmeyen hâllerde uzatılabilir. Ancak geri verme veya kaldırma her zaman başvuruya bağlı değildir: kontrol ve denetleme sonucunda geri verme veya kaldırma hâllerinden birinin tespiti durumunda, aynı süre içinde işlem doğrudan yapılır. Yanlış şık, doğrudan (re'sen) yapılan işlemi tersine çevirerek müracaat şartına bağlamıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 211)

20. **C** Cumhurbaşkan Kararı *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 215*

Gümrük Kanunu'na göre geri verme veya kaldırma işlemine tabi olmayacak gümrük vergileri miktarı Cumhurbaşkan Kararı ile belirlenir. Bu miktar, işlemi hangi idarenin yapacağını gösteren tutar sınırlarıyla karıştırılmamalıdır: gümrük müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve Bakanlık arasındaki yetki sınırları Gümrük Yönetmeliği'nde belirlenmiş olup her yıl Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılır. Bakanlık ise birden fazla beyanname için tek başvuru formuna ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir. En güçlü çeldirici 'Gümrük Yönetmeliği'dir: yetki tutarlarını bilen aday, tabi olmayacak miktarın da Yönetmelikte düzenlendiğini sanabilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 215; GY 500)

BÖLÜM 47 · GÜMRÜK KANUNU CEZALARI

20 soru · 30 dakika

1- Anayasa Mahkemesinin 26.03.2026 tarihli kararından sonraki güncel metne göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun usulsüzlük cezasının uygulanmasına ve tutarının güncellenmesine ilişkin genel hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Usulsüzlük cezası, Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş hâller saklı kalmak üzere uygulanır.
- II. Kanuna aykırı hareket edenlere usulsüzlük cezası, söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla uygulanır.
- III. Usulsüzlük cezasının tutarı her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında artırılır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) II ve III
- D) I, II ve III
- E) I ve II

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda, vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalardan ayrı olarak "Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar" başlığı altında düzenlenen yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gümrüksüz satış mağazalarından hak sahibi olmakla birlikte limit üstü satış yapılması hâlinde limit üstü eşyaya ait ithalat vergilerinin yanı sıra bu vergilerin üç katı olarak verilen para cezası
- B) İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı belirlenen gümrük kapıları dışından izinsiz olarak ithal edenlerden eşyanın CIF değerinin onda biri oranında alınan para cezası
- C) Özet beyandaki kayıtlı miktara göre fazla çıkan kapların yanlışlıkla fazla yüklendiğinin kanıtlanamaması hâlinde eşyanın CIF kıymeti kadar alınan para cezası
- D) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ihracının yasaklanmış olduğunun tespiti hâlinde gümrüklenmiş değer iki katı olarak verilen idari para cezası
- E) Gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepolarından eşya çıkarılması hâlinde gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değer iki katı olarak verilen idari para cezası

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti hâlinde verilecek idari para cezası ile eşyanın yükümlü talebi doğrultusunda mahrecine iade veya doğrudan üçüncü ülkeye transit edilebileceği süre aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Gümrüklenmiş değer iki katı – ithalinin yasak olduğunun yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren otuz gün
- B) Fark gümrük vergilerinin dört katı – ithalinin yasak olduğunun yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren otuz gün
- C) Gümrüklenmiş değer dört katı – ithalinin yasak olduğunun yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren otuz gün
- D) Gümrüklenmiş değer dört katı – gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren otuz gün
- E) Gümrüklenmiş değer dört katı – yapılacak tebligat tarihinden itibaren altmış gün

4- (C) firması, ithali ilgili kurumun vereceği uygunluk belgesine bağlı olan eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak üzere beyan etmiş ve beyannamede eşya için belge alınmış gibi beyanda bulunmuştur. Muayene ve denetleme sonucunda bu durum gümrük idaresince tespit edilmiş; ancak Bakanlıkça belirlenen süre içinde, eşyanın ithalinin uygun bulunduğu ilişkin belge ilgili kurumca düzenlenmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre (C) firması hakkında verilecek idari para cezası aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası
- B) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar idari para cezası
- C) Eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası
- D) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı tutarındaki idari para cezasının yüzde onu
- E) Usulsüzlük cezasının genel hükmünde belirlenen tutarda idari para cezası

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlali hâlinde verilecek idari para cezalarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali hâlinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
- B) Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin rejim ihlallerinde gümrük vergileri tutarının dörtte biri idari para cezası verilir.
- C) Dahilde işleme rejimi ihlal edilmekle birlikte eşyanın gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmadığı tespit edilirse, gümrüklenmiş değerin iki katı idari para cezası verilir.
- D) Bu rejimlere ilişkin ihlaller nedeniyle verilen idari para cezaları, usulsüzlük cezasının sekiz katı olarak uygulandığı hâllerde belirtilen miktardan az olamaz.
- E) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hakkında bu cezalara ilişkin hükümler uygulanmaz; bu durumda usulsüzlük cezasının genel hükmü uygulanır.

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdaki hâllerden hangisinde verilecek idari para cezası, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı olarak belirlenmemiştir?

- A) Karayoluyla sevk edilmek üzere transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın beyan edilenden belirgin şekilde farklı cinsten çıkması ve farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanınkinden fazla olması
- B) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın ithali izin veya uygunluk belgesine bağlı olmasına rağmen belge alınmış gibi beyanda bulunulması
- C) İhracat rejimine tabi tutulan eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ihracının yasaklanmış olduğunun tespit edilmesi
- D) Antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin şekilde farklı cinsten çıkan eşyanın ithalinin, beyan edilen eşyadan farklı şekilde izne veya uygunluk belgesine tabi olması
- E) Karayoluyla sevk edilmek üzere transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın beyan edilenden belirgin şekilde farklı cinsten çıkması ve farklı çıkan eşyanın ithalinin beyan edilen eşyadan farklı şekilde lisansa, izne veya uygunluk belgesine tabi olması

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre fazla eşya çıkması hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Fazla çıkan eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
- B) Fazla çıkan eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır.
- C) Fazla çıkan eşya tasfiyeye tabi tutulur ve bu eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır.
- D) Fazla çıkan eşyaya ait ithalat vergilerinin yanı sıra bu vergilerin üç katı para cezası verilir.
- E) Fiil kaçakçılık suçu oluşturduğundan yalnızca Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

8- (E) firması, dahilde işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirdiği eşya için beyanname vermiştir. Muayene ve denetleme sonucunda eşyanın Gümrük Tarifesi oluşturulan unsurlarında beyana aykırılık tespit edilmiştir. Beyana göre hesaplanan ithalat vergileri 400.000 TL, muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri 600.000 TL'dir. Aykırılık, beyan sahibince bildirilmeden önce gümrük idaresince tespit edilmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre (E) firması hakkında verilecek idari para cezası kaç TL'dir?

- A) 50.000
- B) 100.000
- C) 200.000
- D) 400.000
- E) 600.000

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdaki aykırılıklardan hangisi, usulsüzlük cezasının Kanunda belirlenen miktarın dört katı olarak uygulandığı hâller arasında yer almaz?

- A) Bir kişinin geçerli bir temsil yetkisi olmadığı hâlde başka bir kişi adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş takip etmesi
- B) Gümrük antrepolarında bulunan eşyanın gümrük idarelerinin izni olmaksızın elleçlemelere tabi tutulması
- C) Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari ve resmî belgelerde kayıtlı eşyanın cinsinin yanlış beyan edilmesi
- D) Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın antrepolara konulduğu tarihte işleticiler tarafından kayıtlara geçirilmemesi
- E) Karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının verilen süreleri kırk sekiz saate kadar aşması

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici ithalat rejimine ilişkin aykırılıklarda usulsüzlük cezasının kaç kat uygulanacağına dair hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Rejim kapsamında getirilen eşyanın verilen sürenin bitimini takiben bir ay içerisinde yeniden ihraç edilmesi hâlinde usulsüzlük cezası iki katı olarak uygulanır.
- B) Rejim kapsamında getirilen taşıtların verilen sürenin bitimini takiben üç ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi hâlinde usulsüzlük cezası dört katı olarak uygulanır.
- C) Rejim kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresine bilgi verilmeden, ancak süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarıldığı kabul edilebilir belgelerle kanıtlanması hâlinde usulsüzlük cezası iki katı olarak uygulanır.
- D) Rejim kapsamında getirilen eşyanın verilen sürenin bitimini takiben iki ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi hâlinde usulsüzlük cezası dört katı olarak uygulanır.
- E) Kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları getiren hak sahiplerinin gümrük idaresine bilgi vermeden taşıtsız yurt dışına çıkması hâlinde usulsüzlük cezası sekiz katı olarak uygulanır.

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde yüzde kaçtan fazla farklılık çıkması hâlinde usulsüzlük cezası iki katı olarak uygulanır?

- A) %3
- B) %5
- C) %6
- D) %10
- E) %15

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun beyan edilen kıymet ile gümrük idarelerinin kararlarına dayanak bilgi ve belgelere ilişkin aykırılıklarda uygulanacak cezalara dair hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Beyan edilen kıymetin noksan bulunmasına ilişkin aykırılığın gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda para cezasına hükmedilmez.
- II. Vergi kaybı doğurmamasına karşın, birbirleriyle ilişkisi bulunan kişiler arasında bir satış işlemi olması ve bu ilişkinin beyan edilmemesi hâlinde usulsüzlük cezası iki katı olarak uygulanır.
- III. Gümrük idarelerince verilen kararlara dayanak oluşturan belge ve bilgilerin ilgili kişiler tarafından yanlış olarak verilmesi hâlinde usulsüzlük cezası dört katı olarak uygulanır.
- IV. Kıymeti üzerinden ithalat vergilerine tabi eşyanın beyan edilen kıymetinin noksan bulunması hâlinde, bu noksanlığa ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve IV
- D) II, III ve IV
- E) II ve IV

13- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdaki para cezalarından hangisine ilişkin hükümlerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için uygulanmayacağı ve bu hâlde usulsüzlük cezasının genel hükmüne göre işlem yapılacağı öngörülmüştür?

- A) Kıymeti üzerinden ithalat vergilerine tabi eşyanın beyan edilen kıymetinin noksan bulunması hâlinde alınan vergi farkının üç katı para cezası
- B) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti hâlinde verilen gümrüklenmiş değer in dört katı idari para cezası
- C) Antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin şekilde farklı cinsten çıkan eşyanın vergilerinin beyan edilen eşyanınkinden fazla olması hâlinde verilen gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası
- D) Özet beyandaki kayıtlı miktara göre noksan çıkan kapların yok olduğunun kanıtlanamaması hâlinde alınan gümrük vergileri kadar para cezası
- E) Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın çıkarılara verilen vergilerin iki katı idari para cezası

14- Gümrük Yönetmeliği'ne göre para cezası kararlarının verilmesi, tebliği ve kayda geçirilmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Para cezalarına, gümrük işleminin yapıldığı gümrük idare amirleri veya yardımcılar tarafından gerekçesi de belirtilmek suretiyle karar verilir.
- B) İlgili memurlarca yapılan ceza teklifleri idare amirlerince uygun görülmezse, bu durum da gerekçesi gösterilmek suretiyle karara bağlanır.
- C) Ceza kararları tarih sırasına göre numara verilerek elektronik ortamda kayda alınır.
- D) Konusu ve yükümlüsü aynı olan ve aralarında maddi veya hukuki yönden bağıllık bulunan birden fazla beyannameye ilişkin para cezalarına, gümrük idareleri farklı olsa da tek ceza kararı düzenlenebilir.
- E) Ceza kararlarının Türkiye'de yerleşik olmayan kişiler adına düzenlenmesi hâlinde pasaport numarası, taşıt plakası, firma unvanı ve adresi gibi ceza kararının takibini kolaylaştıracak bütün bilgilere kararda yer verilir.

15- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun idari yaptırım kararlarının zamanaşımı, kaim değer, yanlış izahat ve itirazlara ilişkin genel hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İdari yaptırıma konu fiil ceza uygulamasını gerektiriyorsa, ceza davası açılmış olması aranmaksızın idari yaptırım kararları Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri içinde uygulanır.
- B) Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşyanın bulunamaması hâlinde kaim değer olarak eşyanın CIF kıymetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
- C) Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezaları, zamanaşımı bakımından ilişkin oldukları gümrük vergilerinin tabi olduğu zamanaşımına bağlıdır.
- D) Gümrük idaresince yükümlüye sözlü olarak yanlış izahat verilmiş olması hâlinde de idari para cezası ve faiz uygulanmaz.
- E) Gümrük vergilerine ilişkin idari yaptırım kararlarına yönelik itirazlar hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

16- Özet beyandaki kayıtlı miktara göre noksan çıkan kapların mahrecinden yüklenmemiş, yanlışlıkla başka yere çıkartılmış, kaza ve avarya sonucunda yok olmuş veya çalınmış olduğu, gümrük idaresince belirlenen süre içinde kanıtlanamamıştır. Noksan kaplardaki eşyanın cinsi ve türü bilinmekle birlikte tarife pozisyonu tespit edilememiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre bu durumda alınacak para cezası aşağıdakilerden hangisi esas alınarak hesaplanır?

- A) Cinsine ve türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergileri
- B) Eşyanın cinsine ve türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en düşük vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergileri
- C) Eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en düşük vergi oranına göre hesaplanacak gümrük vergileri
- D) Noksan çıkan kaplara ait eşyanın CIF kıymeti
- E) Noksan çıkan kaplara ait eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı

17- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, ithali lisans, izin veya uygunluk belgesine bağlı olmasına rağmen belge alınmış gibi beyan edildiği tespit edilen eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması ve dökme hâlinde gelmesi durumunda idari para cezası ton başına kaç Türk Lirası olarak hesaplanır?

- A) 200
- B) 600
- C) 5.000
- D) 8.000
- E) 30.000

18- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak eşyası arasında çıkan eşya hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
- B) Eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.
- C) Eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası verilir.
- D) Eşyanın ithalat vergilerinin yanı sıra bu vergilerin üç katı para cezası verilir.
- E) Eşya, gümrük vergileri tahsil edilmeksizin gümrüğe terk edilmiş sayılır.

19- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre muhbirlere yapılacak ödemelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Muhbirler, Kanuna göre tahsil edilen idari para cezalarının yüzde onbeşi nispetinde bir tutar Müsteşarlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.
- B) Para cezalarının dağıtımı, cezayı gerektiren tarife, kıymet veya miktar farkından kaynaklanan gelir eksikliği tespit edilen ilk beyanname için yapılır.
- C) Aynı nitelikteki işlemin diğer beyannamelere yansıtıldığı durumlarda, olayın yaygınlaştırılması söz konusu olduğundan muhbir ikramiyesi verilmez.
- D) Ödeme yapılmadan önce hak sahiplerinden, para cezalarının geri verilmesi hâlinde kendilerine ödenen tutarın geri verileceğine dair taahhütname alınır.
- E) Ödeme, muayene ve tahlilden sonra cezayı gerektiren durumun ortaya çıkarılmasını sağlayan muhbirlere yapılır.

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre özet beyana ilişkin eksiklik ve fazlalıklar hakkında yapılan takibat ile uygulanacak cezalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Takibat sonuçlanmadan beyanda bulunulmak istenirse, takibat fazlalıkla ilgiliyse fazla bulunan miktar da beyan sahibine verilir.
- B) Kap adedi itibarıyla tamam çıkan ancak sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde eksiklik veya fazlalık olan eşya için takibat yapılmaz.
- C) Takibat sonuçlanmadan eşya hakkında gümrük beyanında bulunulmak istenmesi hâlinde, takibat eksiklikle ilgiliyse fiilen bulunan miktar üzerinden işlem yapılır.
- D) Özet beyan eksikliklerinde uygulanacak ceza miktarları, eksikliğin tamamı dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.
- E) Türk Ticaret Kanunu uyarınca taşıyıcı sayılan taşıma işleri komisyoncuları da özet beyana ilişkin eksiklik veya fazlalıklardan sorumludur.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 47 · Gümrük Kanunu Cezaları — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	B	C	E	C	A	C	B	D	B	D	E	A	D	C	A	D	B	E	A

1. **E** I ve II

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 241

Gümrük Kanunu'na göre usulsüzlük cezası, Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş hâller saklı kalmak üzere, Kanuna aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla uygulanır; I ve II doğrudur. Hükümün bu güncel lafzı, metinde Anayasa Mahkemesinin 26.03.2026 tarihli ve E:2025/269, K:2026/72 sayılı kararına atıfla yer almaktadır; aday hükmü bu karardan sonraki güncel metinden çalışmalıdır. Usulsüzlük cezasının tutarı ise her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılır; III yanlıştır. En güçlü tuzak III'tür: 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranı, Kanunda işleme rejimleri ve geçici ithalat rejimindeki bazı ihlallerde idari para cezasına eklenen faizin hesabında geçer, usulsüzlük cezası tutarının güncellenmesinde değil. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 241)

2. **B** İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı belirlenen gümrük kapıları dışından izinsiz olarak ithal edenlerden eşyanın CIF değerinin onda biri oranında alınan para cezası

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 234–239

Gümrük Kanunu cezaları iki ana gövdeye ayrılır: "Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar" başlıklı bölümde ithalat beyanındaki aykırılıklar, yasak ve izne tabi eşya, antrepo ve gümrüksüz satış mağazası aykırılıkları, özet beyan eksiklik ve fazlalıkları ile işleme ve geçici ithalat rejimi ihlallerine ilişkin cezalar yer alır. "Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar" başlıklı bölümde ise ithalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı belirlenen gümrük kapıları dışından izinsiz ithal veya ihraç edenlerden, eşya ithalata konuyorsa CIF değerinin, ihracata konuyorsa FOB değerinin onda biri oranında alınan para cezası ile usulsüzlük cezası düzenlenmiştir. Gümrüksüz satış mağazasında limit üstü satış, özet beyandaki fazla kaplar, ihracı yasak eşya ve antrepodan izinsiz eşya çıkarılması cezaları vergi kaybı bölümündedir. En güçlü çeldirici CIF kıymeti kadar alınan fazla kap cezasıdır: matrahı aynı terimle anıldığı için usulsüzlük bölümündeki CIF tabanlı ceza ile karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 234-239)

3. **C** Gümrüklenmiş değer dört katı – ithalinin yasak olduğunun yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren otuz gün

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 235; Gümrük Yönetmeliği md. 181

Gümrük Kanunu'na göre eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti hâlinde, varsa fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değer dört katı idari para cezası verilir. Gümrük Yönetmeliği'ne göre bu eşya, yükümlü talebi doğrultusunda, ithalinin yasak olduğunun yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren otuz gün içinde mahrecine iade ya da ilgili kurumun uygun görüşü ile doğrudan üçüncü ülkeye transit edilir; bu sürede çıkarılmayan eşya tasfiye edilmek üzere gümrük idaresine terk edilir. Gümrüklenmiş değer iki katı, ithali izne tabi olduğu hâlide izin alınmış gibi beyan edilen eşyanın cezasıdır. Altmış gün, işleme ve geçici ithalat rejimlerinde tebligattan itibaren gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutma süresidir; beyannamenin tescil tarihi ise bu rejimlerde faizin başlangıcıdır. En güçlü çeldirici 'fark gümrük vergilerinin dört katı' seçeneğidir: kat doğru, ancak fark gümrük vergileri cezanın matrahı değil, ceza ile birlikte ayrıca alınan tutardır; cezanın matrahı gümrüklenmiş değerdir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 235; GY 181)

4. **E** Usulsüzlük cezasının genel hükmünde belirlenen tutarda idari para cezası

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 235, 241

Gümrük Kanunu'na göre ithali lisans, izin veya uygunluk belgesine bağlı eşyanın belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespiti hâlinde, varsa fark gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değer iki katı idari para cezası verilir. Ancak Bakanlıkça belirlenecek süre içinde eşyanın ithalinin uygun bulunduğu ilişkin belge veya bilgi düzenlenir ya da ilgili kurumun denetiminin olumlu sonuçlandığı bildirilirse, iki katı ceza yerine usulsüzlük cezasının genel hükmü uyarınca idari para cezası verilir. Olayda belge süresi içinde düzenlendiğinden istisna uygulanır. Gümrüklenmiş değer onda biri ihracatta belgeye bağlı eşyaya ait cezadır; yüzde on oranındaki uygulama ise aykırılığın gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesine bağlıdır, olayda aykırılığı idare tespit etmiştir. En güçlü çeldirici, vakadaki istisnayı görmeyen adayın seçeceği gümrüklenmiş değer iki katı cezadır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 235, 241)

5. **C** Dahilde işleme rejimi ihlal edilmekle birlikte eşyanın gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmadığı tespit edilirse, gümrüklenmiş değerini iki katı idari para cezası verilir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 238
- Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlali hâlinde kural olarak eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir; tam muafiyetle geçici ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlarda ceza gümrük vergilerinin dörtte biridir. Ancak dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinde hükümler ihlal edilmekle birlikte eşyanın, işleme faaliyetindeki veya işlem görmüş ürün hâli de dahil, gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmadığı tespit edilirse ceza, ithal eşyasının gümrük vergileri ile beyannamenin tescil tarihinden tespit tarihine kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında hesaplanan faizin toplamı kadardır; yanlış ifade bu özel hâle genel kuralın cezasını uygulamıştır. Bu cezalar Kanunda usulsüzlük cezasının sekiz katı olarak uygulandığı hâller için belirtilen miktardan az olamaz; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hakkında ise bu para cezası hükümleri yerine usulsüzlük cezasının genel hükmü uygulanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 238, 241)
6. **A** Karayoluyla sevk edilmek üzere transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın beyan edilenden belirgin şekilde farklı cinsten çıkması ve farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanınkinden fazla olması 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 235, 236
- Gümrük Kanunu'nda iki katı olarak belirlenen idari para cezalarının bir kısmı eşyanın gümrüklenmiş değerine, bir kısmı gümrük vergilerine dayanır. İthal belgeye bağlı eşyanın belge alınmış gibi beyan edilmesi, ihracı yasak eşya, antrepo beyannamesinde farklı cinsten çıkan eşyanın izne tabi olması ve transit rejimine konu eşyanın farklı cinsten çıkıp ithalının izne tabi olması hâllerinde ceza gümrüklenmiş değerini iki katıdır. Transit rejimine konu eşyanın farklı cinsten çıktığı ve farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanınkinden fazla olduğu hâlde ise ceza, farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katıdır. En güçlü çeldirici aynı fıkranın diğer bendidir: farklı cins eşyada vergi farkı varsa matrah gümrük vergileri, eşya izne tabiyse matrah gümrüklenmiş değerdir; aynı ayırım antrepo beyanında da geçerlidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 235, 236)
7. **C** Fazla çıkan eşya tasfiyeye tabi tutulur ve bu eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 236
- Gümrük Kanunu'na göre gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre fazla eşya çıkarsa, bu eşya tasfiyeye tabi tutulur ve ayrıca fazla çıkan eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır. Sayımda eşyanın bir kısmının noksan çıkması, antrepodan izinsiz eşya çıkarılması veya eşyanın değiştirilmesi hâllerinde ise eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir. El koyma, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve CIF kıymeti kadar ceza özet beyana göre fazla çıkan kaplara; vergilerin üç katı ceza ise gümrüksüz satış mağazasından hak sahibi olmayanlara veya limit üstü satışa aittir. Antrepo sayımındaki fazlalık Kanunda idari yaptırıma bağlanmıştır; bu hâli kaçakçılık suçu sayıp yalnızca Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre işlem yapılacağını düşünmek sağduyu hatasıdır. En güçlü çeldirici, aynı maddenin ilk fıkrasındaki sayım noksanlığına ait gümrüklenmiş değeri iki katı cezadır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 236, 237)
8. **B** 100.000 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 234
- Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyada tarife unsurlarında aykırılık bulunur ve vergi farkı yüzde beşi aşarsa ithalat vergilerinden ayrı olarak farkın üç katı para cezası alınır. Ancak dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi eşyada aynı farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilir. Olayda vergi farkı $600.000 - 400.000 = 200.000$ TL'dir; eşya dahilde işleme rejimine tabi olduğundan ceza $200.000 / 2 = 100.000$ TL'dir. Aykırılık beyan sahibince bildirilmeden idarece tespit edildiğinden yüzde on oranında uygulama söz konusu değildir. En güçlü çeldirici 600.000'dir: rejim istisnasını görmeyip serbest dolaşıma giriş rejimindeki üç kat cezayı uygulayan aday bu şıkka gider. 50.000 dörtte bir oranının vergi farkına uygulanmasını, 400.000 farkın iki katını, 200.000 fark kadar cezayı gösterir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 234)
9. **D** Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın antrepolara konulduğu tarihte işleticiler tarafından kayıtlara geçirilmemesi 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 241
- Gümrük Kanunu'na göre usulsüzlük cezası, fiilin niteliğine göre Kanunda belirlenen miktarın iki, dört, altı veya sekiz katı olarak uygulanır. Dört kat uygulanan hâller arasında geçerli temsil yetkisi olmadan başkası adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş takibi, antrepodaki eşyanın gümrük idaresinin izni olmadan elleçlemeye tabi tutulması, özet beyanda kayıtlı eşyanın cinsinin yanlış beyan edilmesi ve karayoluyla transit eşya taşıyan taşıtın verilen süreyi kırk sekiz saate kadar aşması sayılmıştır. Gümrük antrepo rejimine tabi eşyanın antrepoya konulduğu tarihte işletici tarafından kayıtlara geçirilmemesi ise iki kat uygulanan hâller arasındadır. En güçlü tuzak, aynı antrepo konusuna ait izinsiz elleçleme ile kayda geçirmeme fiillerinin farklı basamaklarda yer almasıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 241)

10. **B** **Rejim kapsamında getirilen taşıtların verilen sürenin bitimini takiben üç ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi hâlinde usulsüzlük cezası dört katı olarak uygulanır.** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 241

Gümrük Kanunu'na göre geçici ithalat rejimi kapsamında getirilen taşıtların verilen sürenin bitimini takiben üç ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması hâlinde usulsüzlük cezası dört katı değil, altı katı olarak uygulanır; bu nedenle ifade yanlıştır. Kanuna göre rejim kapsamında getirilen eşyanın verilen sürenin bitimini takiben bir ay içerisinde yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ile eşyanın gümrük idaresine bilgi verilmeden, ancak süresi içinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarıldığının kabul edilebilir belgelerle kanıtlanması iki kat; eşyanın sürenin bitimini takiben iki ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi dört kat; kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları getiren hak sahiplerinin gümrük idaresine bilgi vermeden taşıtsız yurt dışına çıkması sekiz kat usulsüzlük cezası gerektirir. Tuzak, eşyadaki iki aylık dört kat basamağı ile taşıttaki üç aylık altı kat basamağının karıştırılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 241)

11. **D** **%10** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 241

Gümrük Kanunu'na göre Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde yüzde ondan fazla farklılık çıkması, usulsüzlük cezasının iki katı olarak uygulandığı hâllerdendir. En güçlü çeldirici yüzde beştir: bu oran ithalatla, Gümrük Tarifesi oluşturulan unsurlarda veya ölçülerde aykırılık bulunduğu beyana göre hesaplanan vergilerle muayene sonucuna göre alınması gereken vergiler arasındaki farkın aşması gereken eşittir; ithalatla yüzde beş, ihracatta yüzde on eşiği birbirinden ayrılmalıdır. Yüzde üç dökme eşyada takibat yapılmayacak eksiklik ve fazlalık oranının üst sınırı, yüzde altı boru hattı dışındaki doğalgaz ürünlerinde bu oranın üst sınırı, yüzde on beş ise muhbirlere ödenecek tutarın oranıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 241, 234)

12. **E** **II ve IV** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 234, 241

Gümrük Kanunu'na göre kıymeti üzerinden ithalat vergilerine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, Kanundaki kıymet hükümlerine göre belirlenen kıymete göre noksan bulunursa noksanlığa ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır (IV doğru). Bu aykırılık gümrük idaresince tespit edilmeden önce beyan sahibince bildirilirse ceza ortadan kalkmaz, yüzde on nispetinde uygulanır (I yanlış); 'cezaya hükmedilmez' sonucu yalnızca dahilde işleme kapsamında doğan yükümlülükte vergilerin dörtte biri cezası için öngörülmüştür. Vergi kaybı doğurmasa da ilişkili kişiler arasındaki satışta ilişkin beyan edilmemesi usulsüzlük cezasının iki katını gerektirir (II doğru). Gümrük idarelerince verilen kararlara dayanak oluşturan belge ve bilgilerin ilgili kişilerce yanlış verilmesi de dört kat değil iki kat uygulanan hâller arasındadır (III yanlış). En güçlü tuzak I'dir: kendiliğinden bildirim cezayı kaldırmaz, oranını düşürür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 234, 241)

13. **A** **Kıymeti üzerinden ithalat vergilerine tabi eşyanın beyan edilen kıymetinin noksan bulunması hâlinde alınan vergi farkının üç katı para cezası** 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 234, 241

Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşıma giriş rejiminde beyan ile muayene veya sonradan kontrol sonucu arasında tarife unsurları, ölçüler veya kıymet bakımından ortaya çıkan aykırılıklarda vergi farkına bağlı cezalar uygulanır; kıymet noksanlığında ceza vergi farkının üç katıdır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için bu cezalara ilişkin hükümler uygulanmaz; bu hâllerde usulsüzlük cezasının genel hükmüne göre işlem yapılır. Aynı istisna Kanunda işleme rejimleri ve geçici ithalat rejimi ihlallerine ait cezalar için de öngörülmüştür. Buna karşılık ithali yasak eşya, antrepo beyanında farklı cinsten çıkan eşya, özet beyana göre noksan çıkan kaplar ve vergiye tabi eşyanın işlemsiz çıkarılmasına ilişkin cezalarda kamu idareleri için böyle bir istisna yoktur. En güçlü tuzak, kamu idaresine hiçbir gümrük cezasının uygulanmayacağı yönündeki sağduyu yargısıdır; istisna yalnızca hükmün açıkça saydığı cezalar içindir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 234, 238, 241)

14. **D** **Konusu ve yükümlüsü aynı olan ve aralarında maddi veya hukuki yönden bağıllık bulunan birden fazla beyannameye ilişkin para cezalarına, gümrük idareleri farklı olsa da tek ceza kararı düzenlenebilir.** Gümrük Yönetmeliği md. 580; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 232

Gümrük Yönetmeliği'ne göre para cezalarına, gümrük işleminin yapıldığı gümrük idare amirleri veya yardımcılar tarafından gerekçesi de belirtilerek karar verilir ve karar yükümlüsüne tebliğ edilir; ilgili memurların ceza teklifleri idare amirlerince uygun görülmezse bu da gerekçesi gösterilerek aynı şekilde karara bağlanır. Kararlar tarih sırasına göre numara verilerek elektronik ortamda kayda alınır; Türkiye'de yerleşik olmayan kişiler adına düzenlenen kararlarda pasaport numarası, taşıt plakası, firma unvanı ve adresi gibi takibi kolaylaştıracak bilgilere yer verilir. Birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin para cezalarına tek ceza kararı düzenlenebilmesi için ise konusu ve yükümlüsü ile gümrük idaresinin aynı olması ve aralarında maddi veya hukuki yönden bağıllık bulunması şarttır. Kanunun tek tahakkuk ve ceza kararına ilişkin hükmünde gümrük idaresinin aynılığı sayılmaz; bu şartı Yönetmelik ekler. Yalnızca Kanunu okuyan aday yanlış ifadeyi doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 580; GK 232)

- 15. C** Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezaları, zamanaşımı bakımından ilişkin oldukları gümrük vergilerinin tabi olduğu zamanaşımına bağlıdır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 231
- Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu cezalara ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir; ceza için ayrı bir zamanaşımı işletilmez. Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri ise ancak idari yaptırıma konu fiilin ceza uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkin olması ve zamanaşımı daha uzun olan bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış olması kaydıyla uygulanır; dava açılmış olma şartı düşürülemez. Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşya bulunamazsa kaim değer olarak CIF kıymeti değil eşyanın gümrüklenmiş değeri kamuya geçirilir. İdari para cezası ve faizin uygulanmaması, gümrük idaresinin yükümlüye yazı ile yanlış izahat vermiş olmasına bağlıdır. Gümrük vergilerine ilişkin idari yaptırım kararları ve bunlara yönelik itirazlar hakkında 6183 sayılı Kanun değil, Gümrük Kanunu'nun cezalara ve itirazlara ilişkin kısımlarının hükümleri uygulanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 231)
- 16. A** Cinsine ve türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 237; Gümrük Yönetmeliği md. 582
- Gümrük Kanunu'na göre özet beyandaki kayıtlı miktara göre noksan çıkan kapların mahrecinden yüklenmediği, yanlışlıkla başka yere çıkartıldığı, kaza ve avarya sonucunda yok olduğu veya çalındığı belirlenen süre içinde kanıtlanamazsa, bu kaplara ait eşyadan tarife pozisyonuna göre, tarife pozisyonu tespit edilemiyorsa cinsine ve türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergileri kadar para cezası alınır. En güçlü çeldirici 'en düşük vergi oranı' ölçütüdür: Gümrük Yönetmeliği'ne göre beyana aykırılık cezalarının takdirinde, tarife istatistik pozisyonu konusunda yeterli bilgi yoksa eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en düşük vergi oranı esas alınır; bu kural özet beyan noksanlığına değil beyan ile muayene arasındaki aykırılık cezalarına aittir. CIF kıymeti kadar ceza özet beyana göre fazla çıkan kaplara, gümrüklenmiş değer iki katı ise antrepo sayımındaki noksanlığa aittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 237; GY 582)
- 17. D** 8.000 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 235
- Gümrük Kanunu'na göre ithali belgeye bağlı olduğu hâlde belge alınmış gibi beyan edilen eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda idari para cezası, dökme hâlinde gelen eşya için ton başına sekiz bin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi hâlinde kap başına iki yüz Türk Lirası olarak hesaplanır ve eşya yurt dışı edilir. İthali yasak eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda ise ceza dökmede ton başına otuz bin, ambalajlıda kap başına altı yüz Türk Lirasıdır. En güçlü çeldirici 30.000'dir: yasak eşyaya ait tutar izne tabi eşyanın tutarıyla karıştırılır. 200 ve 600 aynı hükümlerdeki kap başına tutarlar, 5.000 ise Bakanlıkça belirlenen azami bedellere uyulmaması hâlinde her bir işlem için uygulanan usulsüzlük cezasıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 235, 241)
- 18. B** Eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 235
- Gümrük Kanunu'na göre yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyeelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu hâlde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Eşya ancak gümrük vergileri ödenmediği takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır; terk, vergilerin ödenmemesine bağlı bir sonuçtur. Gümrüklenmiş değer iki katı ceza antrepo ve izne tabi eşya hükümlerine; el koyma, kamuya geçirme ve CIF kıymeti kadar ceza özet beyan verilmeden getirilen eşyaya; vergilerin üç katı ceza gümrüksüz satış mağazası aykırılıklarına aittir. En güçlü çeldirici terk seçeneğidir: hükmün ikinci cümlesindeki şartlı sonuç genel sonuç gibi sunulmuştur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 235)
- 19. E** Ödeme, muayene ve tahlilden sonra cezayı gerektiren durumun ortaya çıkarılmasını sağlayan muhbirlerle yapılır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 233; Gümrük Yönetmeliği md. 581
- Gümrük Kanunu'na göre, Kanun uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının yüzde onbeşi nispetinde bir tutar, varsa muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren durumun ortaya çıkarılmasını sağlayacak muhbirlerle Müsteşarlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenir; yanlış ifade 'önce' kaydını 'sonra' olarak değiştirmiştir. Muayene ve tahlilin zaten ortaya çıkaracağı bir aykırılık için ikramiye öngörülmemiştir. Gümrük Yönetmeliği'ne göre para cezalarının dağıtımı, cezayı gerektiren tarife, kıymet veya miktar farkından kaynaklanan gelir eksikliği tespit edilen ilk beyanname için yapılır; aynı nitelikteki işlemin diğer beyannamelere yansıtıldığı durumlarda olayın yaygınlaştırılması söz konusu olduğundan muhbir ikramiyesi verilmez. Ödeme yapılmadan önce hak sahiplerinden, para cezalarının geri verilmesi hâlinde kendilerine ödenen tutarın geri verileceğine dair taahhütname alınır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 233; GY 581)

20. A Takibat sonuçlanmadan beyanda bulunulmak istenirse, takibat fazlalıkla ilgiliyse fazla bulunan miktar da beyan sahibine verilir.

Gümrük Yönetmeliği md. 583

Gümrük Yönetmeliği'ne göre kap adedi itibarıyla tamam çıkan ancak sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde eksiklik veya fazlalık olan eşya için özet beyan takibatı yapılmaz. Takibatın sonucundan özet beyanla ilgili sorumlu kişiler sorumlu olacağından, takibat sonuçlanmadan beyan sahibi eşya hakkında gümrük beyanında bulunmak isterse takibat eksiklikle ilgiliyse fiilen bulunan miktar üzerinden işlem yapılır; takibat fazlalıkla ilgiliyse fazla bulunan miktar verilmez, yalnızca eşyanın saklanması masraflı ve külfetliyse sahibine yed-i emin olarak teslim edilebilir. Yanlış ifade bu kuralı tersine çevirmiştir. Özet beyan eksikliklerinde ceza miktarları eksikliğin tamamı dikkate alınarak hesaplanır; Kanunda sayılanların yanında Türk Ticaret Kanunu uyarınca taşıyıcı sayılan taşıma işleri komisyoncuları da eksiklik veya fazlalıklardan sorumludur. En güçlü tuzak yed-i emin istisnasıdır: istisna fazla miktarın beyan sahibine verilmesi değil, saklama külfeti varsa emanet olarak teslimidir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 583)



BÖLÜM 48 · İTİRAZLAR

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı itiraz süresi ve itirazın yapılacağı makam aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde, bir üst makama; üst makam yoksa aynı makama
- B) Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne
- C) Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, bir üst makama; üst makam yoksa aynı makama
- D) Olaya muttali olduğu tarihten itibaren on beş gün içinde, bir üst makama; üst makam yoksa aynı makama
- E) Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, işlemin yapıldığı yerdeki idari yargı merciine

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük vergilerinin hesaplanmasında esas alınan kimyevi tahlil sonuçlarına itiraza ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kimyevi tahlil sonuçlarına karşı tebliğden itibaren on beş gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
- B) İtiraz üzerine ikinci tahlil, birinci tahlilin yapıldığı gümrük laboratuvarında görevli olan ve ilk tahlili yapan kimyager dışındaki iki kimyager tarafından yapılır.
- C) Yükümlünün talebi hâlinde gümrük idareleri, gümrük kimyageri olmayan bir gözlemci kimyagerin de ikinci tahlilde hazır bulunmasına izin verir.
- D) Kimyevi tahlil sonuçlarına karşı itiraz, bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama yapılır.
- E) İkinci tahlil sonucu, eşyanın teknik özelliklerinin ve niteliklerinin belirlenmesi yönünden kesindir.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre itiraz dilekçesinin süresi içinde yanlış makama verilmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) İtiraz süresinde yapılmış sayılır ve dilekçe idarece yetkili makama ulaştırılır.
- B) İtiraz süresi durur; dilekçe yetkili makama ulaştığında süre kaldığı yerden işlemeye devam eder.
- C) İtiraz incelenmeksizin reddedilir; ret kararına karşı idari yargı mercilerine başvurulabilir.
- D) Dilekçe idarece yetkili makama ulaştırılır; ancak itiraz, dilekçenin yetkili makamın kaydına girdiği tarihte yapılmış sayılır.
- E) Yükümlüye, dilekçeyi yetkili makama vermesi için beş günlük ek süre tanınır.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin itirazlara ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. İtirazın reddi kararlarına karşı yükümlünün yerleşim yerindeki idari yargı mercilerine başvurulabilir.
- II. İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir.
- III. Yükümlülere ikinci tahlil sonucu ile bu sonuca göre yapılan tarife uygulaması ve tahakkuk ettirilen vergiler duyurulur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) I, II ve III
- E) II ve III

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre üç kimyagerden fazla kimyager bulunmayan bir gümrük laboratuvarında yapılan tahlile itiraz edilmesi hâlinde ikinci tahlil nerede yaptırılır?

- A) Gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce uygun görülecek bir laboratuvar
- B) Resmî bilimsel bir kuruluşun laboratuvarında
- C) En az iki kimyager bulunan en yakın gümrük idaresine ait laboratuvar
- D) Bakanlıkça belirlenen akredite bir dış laboratuvar
- E) Birinci tahlilin yapıldığı laboratuvar, ilk tahlili yapan kimyagerin de katılımıyla

6- Gümrük Yönetmeliği'ne göre tahlil sonuçlarına numuneden kaynaklanan nedenlerden dolayı itiraz edilmesi hâlinde, beyan sahibi veya temsilcisi huzurunda tutanak tanzim edilerek alınan yeni numune ile yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İkinci tahlil
- B) Birinci tahlilin tekrarlanması
- C) İkinci muayene
- D) Ayrıntılı muayene
- E) Gümrük rejiminden önce laboratuvar tahlili

7- Gümrük Yönetmeliği'nin itirazların süresi içinde yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki olay verilmiştir:

- Gümrük müdürlüğüne düzenlenen ek tahakkuk kararı yükümlüye 2 Mayıs 2024 tarihinde tebliğ edilmiştir.
- Yükümlü, itiraz dilekçesini 13 Mayıs 2024 tarihinde taahhütlü olmayan posta yoluyla göndermiştir.
- Dilekçe, itirazın yapıldığı gümrük idaresinin kaydına 21 Mayıs 2024 tarihinde girmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Dilekçenin postaya verildiği tarih esas alınır; itiraz süresi içinde yapılmıştır.
- B) Dilekçenin kayda giriş tarihi esas alınır; itiraz süresi içinde yapılmıştır.
- C) Dilekçenin kayda giriş tarihi esas alınır; itiraz süresi içinde yapılmamıştır.
- D) Dilekçe süresi içinde yanlış makama verilmiş gibi işlem görür; itiraz süresinde yapılmış sayılır.
- E) İtirazın idarece karara bağlandığı tarih esas alınır; itiraz süresi içinde yapılmamıştır.

8- Gümrük Yönetmeliği'ne göre yükümlülerin, mercilerince verilecek kararlardan önce ihtilaf konusu eşyayı çekebilmeleri için aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Kararların yükümlüce tebellüğ edilmiş olması ve taleplerinin bir dilekçe ile gümrüğe verilmiş olması
- B) Eşyanın çekilmesine ilişkin işlemlerin yükümlü adına bir gümrük müşaviri tarafından takip edilmesi
- C) Uyuşmazlığın idari yargı merciine intikali hâlinde bu hususun belgelenmesi
- D) İdarece gerekli görülecek her türlü bilgi veya belgenin sunulması
- E) Düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hâllerde vergi tahakkukları arasındaki farkın teminata bağlanması

9- Gümrük Yönetmeliği'ne göre düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hâllerde ihtilaf konusu eşyanın karardan önce çekilmesine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Kıymet araştırmasının sonuçlanması için öngörülen bir yıllık süre, beyannamenin tescil tarihinden itibaren işlemeye başlar.
- II. Araştırmanın öngörülen sürede sonuçlanmaması hâlinde işlem, gümrük idaresinde mevcut verilere göre sonuçlandırılır.
- III. Öngörülen süreden sonra alınan cevaplar çerçevesinde vergi farkı ortaya çıksa dahi, işlem sonuçlandırılmış olduğundan ayrıca bir işlem yapılmaz.
- IV. Eşyanın çekilebilmesi için yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın teminata bağlanması gerekir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) II ve IV
- D) I ve III
- E) I, III ve IV

10- Gümrük Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki durumların hangisinde, ihtilaf konusu eşyanın mercilerince verilecek kararlardan önce çekilebilmesine ilişkin hüküm uygulanmaz?

- A) Vergi tahakkukunun kesinleşmesinden önce idare ile yükümlü arasında çıkan uyuşmazlığın yürürlükteki yasaklama ve kısıtlama hükümlerini ihlal eder mahiyette olması
- B) Vergi tahakkukunun kesinleşmesinden önce idare ile yükümlü arasında tahakkuk ettirilen vergi tutarına ilişkin uyuşmazlık çıkması
- C) Uyuşmazlığın idari yargı merciine intikal etmiş olması
- D) Uyuşmazlığın düşük kıymet beyanı şüphesiyle yapılan kıymet araştırmasından kaynaklanması
- E) Uyuşmazlık nedeniyle eşyanın alıcısı adına para cezası düzenlenmiş olması

11- Gümrük Yönetmeliği'ne göre tahlil sonuçlarına karşı verilecek itiraz dilekçesinde gösterilmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Beyanname numarası ve tescil tarihi
- B) Eşyanın gümrük kıymeti ile itiraz edilen vergi tutarı
- C) Eşyanın cins ve türü
- D) Tahlile ne yönden itirazda bulunulduğu
- E) Gözlemci kimyager bulundurulacaksa adı soyadı ve adresi

12- Gümrük Yönetmeliği'ne göre tahlil sonuçlarına yapılan itiraz üzerine ikinci tahlil için alınacak ücret aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Numune başına 2.330 TL
- B) Beyanname başına 2.330 TL
- C) Tahlile itiraz edilen her eşya cinsi için 2.330 TL
- D) Yönetmelik ekindeki Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesinde belirtilen tutar
- E) Laboratuvarca belirlenen ve yükümlü tarafından peşin ödenen tahlil ücreti

13- Gümrük Yönetmeliği'ne göre tahlil sonuçlarına yapılan itirazda ikinci tahlil için ücret alınabilmesi bakımından idarece yapılan inceleme sonunda tespit edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) İtirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve dilekçede gözlemci kimyagerin adı soyadı ile adresinin gösterildiği
- B) Eşyanın örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu ve itirazın numuneden kaynaklanan nedenlere dayanmadığı
- C) İtirazın başmüdürlüğe yapıldığı ve vergi farkının teminata bağlandığı
- D) İtirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve eşyanın örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu
- E) İtirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve birinci tahlilin bir gümrük laboratuvarında yapıldığı

14- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre, alacağa ilişkin olarak idarece düzenlenip ilgililere tebliğ edilen kararlara karşı ilgililerden birinin idari yargıya başvurması durumunda, aynı alacağa dair diğer ilgili hakkında yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Diğer ilgili hakkında yapılacak işlemler değerlendirilirken tahsil zamanaşımı süreleri göz önünde bulundurulur.
- B) İlgililerden birinin açtığı davanın sonucu, aynı alacak bakımından diğer ilgili hakkındaki işlemlerin değerlendirilmesinde esas alınır.
- C) Bu değerlendirme usulü, ilgililerden birinin kendisine tebliğ edilen karara karşı idari yargıya başvurusuyla gündeme gelir.
- D) Vergi aslına bağlı para cezalarında da diğer ilgili hakkındaki işlemler idari dava sürecinin sonuçlarına göre değerlendirilir.
- E) Vergi aslına bağlı olmayan para cezasına konu kabahat fiili iştirak hâlinde işlenmişse de diğer fail hakkındaki işlemler dava sonucuna göre değerlendirilir.

15- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre, aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden asıl yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan dolaylı temsilcinin Gümrük Kanunu uyarınca itiraz ettiği, asıl yükümlünün ise uzlaşma başvurusunda bulunduğu durumda dolaylı temsilcinin itirazı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Asıl yükümlünün uzlaşma talebi sonuçlanıncaya kadar beklenir; itiraz bu talep sonuçlandıktan sonra ele alınır.
- B) Uzlaşma başvurusundan bağımsız olarak, idareye intikal ettiği tarihten itibaren otuz gün içinde karara bağlanır.
- C) Asıl yükümlünün uzlaşma başvurusu, dolaylı temsilcinin itirazı sonuçlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz.
- D) Aynı alacak için itiraz ve uzlaşma yolu birlikte kullanılamayacağından itiraz incelenmeksizin reddedilir.
- E) Asıl yükümlünün açacağı idari davanın sonucu beklenerek itiraz dava sonucuna göre değerlendirilir.

16- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun itirazlara ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisine karşı Gümrük Kanunu uyarınca itiraz edilemez?

- A) Gümrük idarelerinin amirleri veya yardımcılarını tarafından Gümrük Kanunu uyarınca verilen idari yaptırım kararlarına
- B) 5326 sayılı Kanun hükümleri uyarınca mahkemeler tarafından verilen idari para cezalarına
- C) Kendisine tebligat yapılan yükümlüye tebliğ edilen gelir eksikliğine
- D) Yükümlüye tebliğ edilen gümrük vergilerine
- E) Gümrük vergilerinin hesaplanmasında esas alınan kimyevi tahlil sonuçlarına

17- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) ve Gümrük Yönetmeliği'nin itirazların karara bağlanmasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İtirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir.
- B) İtirazın karara bağlanmasına ilişkin otuz günlük süreye uyulması mümkün değilse bu süre aşılabılır.
- C) Otuz gün içinde karar alınamayacaksa, süre aşımının gerekçeleri ve ek süre, bu süre dolduktan sonra yükümlüye bildirilir.
- D) Süre aşımı hâlinde yükümlüye yapılacak bildirimde, süre aşımını gerekli kılan gerekçeler ile karar için gerekli görülen ek süre belirtilir.
- E) İtirazlar karara bağlanırken gerek duyulması hâlinde ilgili gümrük idaresinin mütalaası da alınır.

18- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hâller dışında, itiraz konusu eşyanın mercilerince karar verilmeden önce çekilebilmesi için teminata bağlanması gereken tutar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Yalnızca beyana göre tahakkuk eden vergiler ile idarece tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki fark
- B) İdarece tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile eşyanın alıcısı adına düzenlenen para cezaları
- C) Beyana göre tahakkuk eden vergiler ile idarece tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki fark ve beyan sahibi ile temsilcisi adına düzenlenen para cezaları
- D) Yalnızca eşyanın alıcısı adına düzenlenen para cezaları
- E) Beyana göre tahakkuk eden vergiler ile idarece tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki fark ve eşyanın alıcısı adına düzenlenen para cezaları

19- Gümrük Yönetmeliği'nin itiraz başvurusuna ilişkin hükmünde yer alan "Yükümlüler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri, bir dilekçeyle itiraz edebilirler." cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) itiraz edilen vergi farkının teminata bağlandığını gösteren
- B) beyanname numarası ve tescil tarihini de gösteren
- C) noter tarafından onaylanmış
- D) gerekçelerini de açıkça gösteren
- E) ilgili gümrük idaresinin mütalaasını da içeren

20- Gümrük Yönetmeliği'ne göre taahhütlü olarak posta yoluyla yapılan itirazların süresi içinde olup olmadığının tespitinde aşağıdaki tarihlerden hangisi dikkate alınır?

- A) İtiraz dilekçesinin, itirazın yapıldığı gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi
- B) İtiraz dilekçesinin idarece yetkili makama ulaştırıldığı tarih
- C) İtiraza konu kararın yükümlüye tebliğ edildiği tarih
- D) İtirazın idarece karara bağlandığı tarih
- E) İtiraz dilekçesinin postaya verildiği tarih

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

7/24 EĞİTİM MERKEZİ

Bölüm 48 · İtirazlar — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	A	E	C	B	C	B	D	A	B	A	D	E	A	B	C	E	D	E

- C** Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, bir üst makama; üst makam yoksa aynı makama *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 242*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre yükümlüler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir. Süre olaya muttali olma tarihinden değil, tebliğ tarihinden başlar; muttali olma tarihi serbest bölgelerdeki işletici hizmetlerine yapılan şikâyet usulüne aittir. Otuz gün itiraz süresi değil, idareye intikal eden itirazın karara bağlanma süresidir. Gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü yalnızca kimyevi tahlil sonuçlarına yapılan itirazın makamıdır. İşlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine ise itirazın reddi kararından sonra başvurulur. En güçlü çeldirici, aynı maddede itirazın karara bağlanma süresi olarak geçen otuz gündür. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 242, 243)
- D** Kimyevi tahlil sonuçlarına karşı itiraz, bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama yapılır. *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 243*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ilgili kişilere tebliğ edilen gümrük vergilerinin hesaplanmasında esas alınan kimyevi tahlil sonuçlarına karşı tebliğden itibaren on beş gün içinde gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir. 'Bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama' itiraz, aynı Kanunda gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı yapılan genel itirazın makamıdır; tahlil sonucuna itirazın makamı ayrıca belirlenmiştir. İtiraz üzerine ikinci tahlil, birinci tahlilin yapıldığı laboratuvarında görevli olan ve ilk tahlili yapan kimyager dışındaki iki kimyager tarafından yapılır; yükümlü isterse gümrük kimyageri olmayan bir gözlemci kimyager de hazır bulunabilir. İkinci tahlil sonucu, eşyanın teknik özellikleri ve nitelikleri yönünden kesindir. Olumsuz köküz hızlı okuyan aday, iki itirazda sürenin aynı (on beş gün) olmasına bakarak makamın da aynı olduğunu varsayar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 242, 243)
- A** İtiraz süresinde yapılmış sayılır ve dilekçe idarece yetkili makama ulaştırılır. *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 242*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre itiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlış makama verilmesi hâlinde itiraz süresinde yapılmış sayılır ve dilekçe idarece yetkili makama ulaştırılır. Yükümlünün itiraz hakkı korunur; dilekçeyi doğru makama ulaştırma yükü idareye aittir. Sürenin durması ve kaldığı yerden işlemesi uzlaşma talebinde bulunulmasına, sürenin beş güne tamamlanması ise uzlaşmanın sağlanmadığı hâle ait kurallardır. Kayda giriş tarihi, Yönetmelikte taahhütsüz posta yoluyla veya doğrudan gümrük idaresine verilen dilekçede sürenin tespiti için aranır; yanlış makama süresinde verilen dilekçede yetkili makama ulaşma tarihi esas alınmaz. Ret ve idari yargı yolu ise itiraz incelendikten sonra gündeme gelir. En güçlü çeldirici, kayda giriş tarihini esas alan seçenektir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 242; GY 585)
- E** II ve III *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 242; Gümrük Yönetmeliği md. 590*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre idareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir (II doğru). İtirazın reddi kararlarına karşı başvurulacak yargı yeri 'işlemin yapıldığı yerdeki' idari yargı mercileridir; Kanun yükümlünün yerleşim yerini ölçü almaz (I yanlış). Gümrük Yönetmeliği'ne göre ikinci tahlil sonucu eşyanın teknik özellik ve niteliklerinin tayin ve tespiti bakımından kesin olduğundan, yükümlülere yalnızca bu sonuç değil, sonuca göre yapılan tarife uygulaması ve tahakkuk ettirilen vergiler de duyurulur (III doğru). En güçlü tuzak I'dir: yargı yerinin ölçütü 'işlemin yapıldığı yer' yerine 'yükümlünün yerleşim yeri' yapılmıştır. Otuz günü itiraz süresiyle karıştıran aday ise II'yi yanlış sayar; on beş gün itirazın yapılma süresidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 242; GY 590)
- C** En az iki kimyager bulunan en yakın gümrük idaresine ait laboratuvarında *4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 243*

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre itiraz üzerine ikinci tahlil, kural olarak birinci tahlilin yapıldığı gümrük laboratuvarında görevli olan ve ilk tahlili yapan kimyager dışındaki iki kimyager tarafından yapılır. Üç kimyagerden fazla kimyager bulunmayan gümrük laboratuvarında yapılan tahlile itiraz edilmesi hâlinde ise ikinci tahlil, en az iki kimyager bulunan en yakın gümrük idaresine ait laboratuvarında yaptırılır. Gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne uygun görülecek laboratuvar, Yönetmelikte birinci tahlilin gümrük laboratuvarları dışında yapıldığı hâle aittir. Resmî bilimsel kuruluş laboratuvarı işlenmiş tarım ürünlerine ilişkin tebliğde, akredite dış laboratuvar ise Bakanlığın yeniden tahlil yaptırmaya yetkisinde geçer. İlk tahlili yapan kimyager ikinci tahlile katılmaz. En güçlü çeldirici, birinci tahlili gümrük laboratuvarı dışında yapılan eşyaya ait başmüdürlük seçeneğidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 243; GY 589)

6. B Birinci tahlilin tekrarlanması*Gümrük Yönetmeliği md. 588, 589; 4458 sayılı
Gümrük Kanunu md. 65, 243*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre tahlil sonuçlarına numuneden kaynaklanan nedenlerden dolayı itiraz edilmesi hâlinde, beyan sahibi veya temsilcisi huzurunda Yönetmelik ekindeki tutanak tanzim edilerek tekrar alınan numune ile birinci tahlil tekrarlanır; bu analizler için Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesinde belirtilen tutarda ücret alınır. İkinci tahlil ise tahlil sonucuna itiraz üzerine, birinci tahlilin yapıldığı gümrük laboratuvarında görevli olan ve ilk tahlili yapan kimyager dışındaki iki kimyager tarafından yapılan ve sonucu eşyanın teknik özellik ve niteliklerinin tayin ve tespiti bakımından kesin olan ayrı bir işlemdir; sorun numunenin kendisinden kaynaklanıyorsa yeni numuneyle ikinci tahlile değil, birinci tahlilin tekrarına gidilir. Gümrük Kanunu'nda ikinci muayene, kontrol amacıyla muayenesi yapılmış ve işlemleri tamamlanmış eşyanın yeniden muayenesidir; ayrıntılı muayene, beyanın doğruluğunu araştırmak üzere numune alınabilen muayenedir. Gümrük rejiminden önce laboratuvar tahlili ise Yönetmelikte yükümlünün başvurusu üzerine eşyanın rejim beyanında bulunulmadan önce tahlile gönderilmesidir. En güçlü çeldirici 'ikinci tahlil'dir: tahlil sonucuna her itirazda ikinci tahlil yapılacağını düşünen aday bu seçeneği işaretler. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 588, 589; GK 65, 243)

7. C Dilekçenin kayda giriş tarihi esas alınır; itiraz süresi içinde yapılmamıştır.*Gümrük Yönetmeliği md. 585*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yükümlüler, tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde itiraz edebilir. İtirazın süresinde olup olmadığı tespit edilirken taahhütlü posta ile yapılan itirazlarda dilekçenin postaya verildiği tarih; posta yolu ile veya doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılan itirazlarda ise dilekçenin itirazın yapıldığı gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi dikkate alınır. Olayda dilekçe taahhütsüz gönderildiği için 13 Mayıs değil, 21 Mayıs esas alınır. Tebliğ 2 Mayıs 2024 Perşembe günü yapıldığından on beş günlük süre, iş günü olan 17 Mayıs 2024 Cuma günü dolmuştur; 21 Mayıs süre dışındadır. Vakaya saklanan istisna gönderim türüdür: dilekçe taahhütlü gönderilseydi postaya verilmiş tarihi esas alınacak ve itiraz süresinde sayılacaktı. Kayda giriş tarihini esas alıp itirazı süresinde sayan aday, idarenin otuz günlük karar süresini itiraz süresi sanmıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 585; GK 242)

8. B Eşyanın çekilmesine ilişkin işlemlerin yükümlü adına bir gümrük müşaviri tarafından takip edilmesi*Gümrük Yönetmeliği md. 587*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yükümlüler, mercilerince verilecek kararlardan önce ihtilaf konusu eşyayı çekmek isterlerse istekleri sayılan şartlarla kabul olunur: kararların yükümlüce tebellüğü edilmiş olması ve talebin bir dilekçe ile gümrüğe verilmesi; yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile idarece tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın ve eşyanın alıcısı adına düzenlenen para cezalarının teminata bağlanması; uyuşmazlığın idari yargı merciine intikali hâlinde bunun belgelenmesi; idarece gerekli görülecek her türlü bilgi veya belgenin sunulması; düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hâllerde vergi farkının teminata bağlanması (bu son şart 03.01.2023 tarihli değişiklikle eklenmiştir). İşlemlerin bir gümrük müşaviri tarafından takip edilmesi bu şartlar arasında sayılmamıştır; talep dilekçesini yükümlü kendisi de verebilir. Bu seçenek, gümrük müşavirinin her işlemde zorunlu olduğu önyargısını yoklar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 587)

9. D I ve III*Gümrük Yönetmeliği md. 587*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hâllerde eşyanın karardan önce çekilebilmesi için yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın teminata bağlanması gerekir (IV doğru; şart 03.01.2023 tarihli değişiklikle eklenmiştir). Araştırma, bu uygulamanın talep edildiği tarihten itibaren bir yılda sonuçlanmazsa işlem gümrük idaresinde mevcut verilere göre sonuçlandırılır (II doğru). Bir yıllık süre beyannamenin tescil tarihinden değil, eşyanın karardan önce çekilmesi uygulamasının talep edildiği tarihten başlar (I yanlış). Bu süreden sonra alınan cevaplar çerçevesinde vergi farkı ortaya çıkarsa gerekli işlemler yerine getirilir; işlemin mevcut verilerle sonuçlandırılmış olması farkın takibine engel değildir (III yanlış). En güçlü tuzak I'dir: süre doğru verilmiş, yalnızca başlangıç anı değiştirilmiştir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 587)

10. A Vergi tahakkukunun kesinleşmesinden önce idare ile yükümlü arasında çıkan uyuşmazlığın yürürlükteki yasaklama ve kısıtlama hükümlerini ihlal eder mahiyette olması*Gümrük Yönetmeliği md. 587*

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yükümlüler, mercilerince verilecek kararlardan önce ihtilaf konusu eşyayı çekmek isterlerse; kararların tebellüğü ve dilekçe, vergi farkı ile eşyanın alıcısı adına düzenlenen para cezalarının teminata bağlanması, uyuşmazlığın idari yargı merciine intikali hâlinde bunun belgelenmesi, idarece istenen bilgi ve belgelerin sunulması ve düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hâllerde vergi farkının teminata bağlanması şartlarıyla eşyanın çekilmesine izin verilir. Ancak vergi tahakkukunun kesinleşmesinden önce idare ile yükümlü arasında çıkan uyuşmazlık yürürlükteki yasaklama ve kısıtlama hükümlerini ihlal eder mahiyette olduğu takdirde bu hüküm uygulanmaz; teminat ve belge şartları karşılanırsa da eşya karardan önce çekilemez. Vergi tutarına ilişkin uyuşmazlıkta, uyuşmazlığın idari yargıya intikal ettiği hâle, düşük kıymet şüphesiyle kıymet araştırmasında ve alıcı adına para cezası düzenlenen hâle ise hüküm uygulanır; Yönetmelik bu hâllerde yalnızca teminat veya belgeleme şartı arar. Tuzak, teminat verildiğinde her uyuşmazlıkta eşyanın çekilebileceğini düşünmektir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 587)

11. B Eşyanın gümrük kıymeti ile itiraz edilen vergi tutarı

Gümrük Yönetmeliği md. 588

Gümrük Yönetmeliği'ne göre tahlil sonuçlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne verilecek dilekçede beyanname numarası ve tescil tarihi, eşyanın cins ve türü, tahlile ne yönden itirazda bulunulduğu, gözlemci kimyager bulundurulup bulundurulmayacağı ve bulundurulacaksa adı soyadı ile adresi gösterilir. Eşyanın gümrük kıymeti ve itiraz edilen vergi tutarı bu sayımda yer almaz. Vergi farkı, itiraz sürerken eşyanın çekilmek istenmesi hâlinde teminata bağlanacak tutar olarak başka bir hükümde geçer. Tahlil itirazı eşyanın teknik özellik ve niteliklerine yöneliktir; sağduyuyla 'vergiyle ilgili itirazda tutar da yazılır' diye düşünen aday kapalı listeye yabancı unsur ekler. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 588)

12. A Numune başına 2.330 TL

Gümrük Yönetmeliği md. 588

Gümrük Yönetmeliği'ne göre idarece yapılan inceleme sonunda itirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve eşyanın örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu tespit olunursa, ikinci tahlil için numune başına 2.330 TL ücret alınır (tutar 22.03.2018 tarihli değişiklikle belirlenmiştir). Ücret beyanname ya da eşya cinsi esasına göre değil, numune esasına göre alınır. Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesindeki tutar, numuneden kaynaklanan nedenlerle itiraz edildiğinde birinci tahlilin tekrarlanması için yapılan analizlere aittir. Yükümlünün peşin ödediği ücret ise işlenmiş tarım ürünlerine ilişkin tebliğde gümrük laboratuvarı dışında yapılan tahliller için öngörülmüştür. En güçlü çeldirici, tekrarlanan birinci tahlile ait liste tutarıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 588)

13. D İtirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve eşyanın örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu

Gümrük Yönetmeliği md. 588

Gümrük Yönetmeliği'ne göre idarece yapılan inceleme sonunda itirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve eşyanın örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu tespit olunursa ikinci tahlil için ücret alınır. İki unsur birlikte aranır. Gözlemci kimyagerin adı soyadı ve adresi, gözlemci bulundurulacaksa dilekçede gösterilecek bilgidir; ücretin şartı değildir. İtirazın numuneden kaynaklanması ikinci tahlili değil birinci tahlilin tekrarını gerektirir; bu ayrı bir usuldür. Vergi farkının teminata bağlanması eşyanın karardan önce çekilmesine, birinci tahlilin gümrük laboratuvarı dışında yapılması ise ikinci tahlilin yapılacağı yere ilişkindir. En güçlü çeldirici, kanuni süre şartını doğru verip ikinci unsuru dilekçe içeriğinden alan seçenektir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 588)

14. E Vergi aslına bağlı olmayan para cezasına konu kabahat fiili iştirak hâlinde işlenmişse de diğer fail hakkındaki işlemler dava sonucuna göre değerlendirilir.

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 12

Tahsilat İşlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği'ne göre alacağa ilişkin olarak idarece düzenlenip ilgililere tebliğ edilen kararlara karşı ilgililerden birinin idari yargıya başvurusu durumunda, aynı alacağa dair diğeri hakkında yapılacak işlemler tahsil zamanasını süreleri dikkate alınarak idari dava süreci sonuçlarına göre değerlendirilir. Vergi aslına bağlı olmayan para cezalarına konu kabahat fiilinin iştirak hâlinde işlenmesi durumunda ise bu hüküm uygulanmaz; çünkü vergi alacağı tek ve ortak olduğu hâlde, vergi aslına bağlı olmayan para cezası her fail için ayrı ve kişiseldir. Bu nedenle bir failin açtığı davanın sonucu diğer failin cezasına yansıtılmaz. İstisna yalnızca vergi aslına bağlı 'olmayan' cezalar için öngörüldüğünden, vergi aslına bağlı para cezalarında genel kural uygulanır. Olumsuz kökü hızlı okuyan aday, istisnanın tersine çevrildiği ifadeyi doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tebliğ 12)

15. A Asıl yükümlünün uzlaşma talebi sonuçlanıncaya kadar beklenir; itiraz bu talep sonuçlandıktan sonra ele alınır.

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 12

Tahsilat İşlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği'ne göre aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden asıl yükümlü ile birlikte dolaylı temsilcinin müştereken ve müteselsilen sorumlu olması durumunda, taraflardan birinin uzlaşma başvurusunda bulunması, diğeri ise Gümrük Kanunu'na göre itiraz etmesi hâlinde itiraz, uzlaşma talebi sonuçlandıktan sonra değerlendirmeye alınır. Sıra uzlaşmadan yanadır; uzlaşma başvurusu itirazın sonucunu beklemez. İtiraz reddedilmez: itiraz ve uzlaşma hakkının aynı anda kullanılamaması Uzlaşma Yönetmeliği'nde aynı yükümlü için öngörülmüştür; burada iki ayrı sorumlu iki ayrı yola başvurmuştur. Otuz günlük karar süresi genel kuraldır; idari dava sonucunun beklenmesi ise ilgililerden birinin idari yargıya başvurduğu hâle aittir. En güçlü çeldirici, sıralamayı tersine çeviren seçenektir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tebliğ 12)

16. B 5326 sayılı Kanun hükümleri uyarınca mahkemeler tarafından verilen idari para cezalarına

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 12; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 242, 243

Tahsilat İşlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği'ne göre Gümrük Kanunu uyarınca idari yaptırım kararları gümrük idarelerinin amirleri veya yardımcıları tarafından verilir ve bu kararlara karşı itiraz ile uzlaşma usulleri Kanunda belirlenmiştir. Buna karşılık 5326 sayılı Kanun hükümleri uyarınca mahkemeler tarafından verilen idari para cezalarına karşı, mahkeme kararının icrası kapsamında yine 5326 sayılı Kanunda öngörülen itiraz yolu izlenir; bu kararlara karşı Gümrük Kanunu uyarınca itiraz edilemez ve uzlaşma talebinde de bulunulamaz. Tebliğ edilen gelir eksikliği ve gümrük vergilerine karşı on beş gün içinde bir üst makama, kimyevi tahlil sonuçlarına karşı ise gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne itiraz edilebilir. En güçlü çeldirici amir ve yardımcılarınca verilen idari yaptırım kararlarıdır: iki seçenekte de 'idari' yaptırım geçer, fark kararı verenin idare mi mahkeme mi olduğundadır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliğ 12; GK 242, 243)

17. C Otuz gün içinde karar alınamayacaksa, süre aşımının gerekçeleri ve ek süre, bu süre dolduktan sonra yükümlüye bildirilir.

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 12; Gümrük Yönetmeliği md. 586; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 6, 242

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'ye göre itiraz başvurularının otuz gün içerisinde sonuçlandırılması gerekir; bu süre zarfında karar alınamayacaksa sürenin dolmasından önce, süre aşımını gerekli kılan gerekçeler ve ek süre yükümlüye bildirilir. Bildirimin süre dolduktan sonra yapılacağını söyleyen ifade bu nedenle yanlıştır. Gümrük Yönetmeliği'ne göre itirazlar, gerek duyulması hâlinde ilgili gümrük idaresinin mütalaası da alınarak otuz gün içinde karara bağlanır ve ilgili kişiye tebliğ edilir; otuz gün içinde karar alınamadığı durumlarda Gümrük Kanunu'nun kararlara ilişkin genel hükmü uygulanır. Bu hükme göre gümrük idareleri otuz günlük süreye uyamıyorsa süre aşılabılır; ancak idare, sürenin dolmasından önce süre aşımını haklı kılan gerekçeler ile karar için gerekli gördüğü ek süreyi başvuru sahibine bildirir. Tuzak bildirimin zamanındadır: süre aşılabılır, fakat gerekçe ve ek süre süre dolmadan bildirilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tebliğ 12; GY 586; GK 6, 242)

18. E Beyana göre tahakkuk eden vergiler ile idarece tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki fark ve eşyanın alıcısı adına düzenlenen para cezaları

Gümrük Yönetmeliği md. 587

Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihtilaf konusu eşyanın karardan önce çekilebilmesi için, genel hâlde yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın ve eşyanın alıcısı adına düzenlenen para cezalarının teminata bağlanması gerekir. Teminat vergilerin tamamı üzerinden değil, iki tahakkuk arasındaki fark üzerinden hesaplanır; para cezalarından da yalnızca eşyanın alıcısı adına düzenlenenler teminata konu edilir. Yalnızca vergi farkının teminatı, 03.01.2023 tarihli değişiklikle düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hâller için öngörülmüştür; kök bu hâli dışarıda bırakmıştır. 'Beyan sahibi veya temsilcisi' ifadesi ise numuneden kaynaklanan itirazda tutanağın kimin huzurunda düzenleneceğini gösterir. En güçlü çeldirici, düşük kıymet hâline ait 'yalnızca vergi farkı' seçeneğidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 587, 588)

19. D gerekçelerini de açıkça gösteren

Gümrük Yönetmeliği md. 585

Gümrük Yönetmeliği'ne göre yükümlüler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri, gerekçelerini de açıkça gösteren bir dilekçeyle itiraz edebilirler. Kanun yalnızca 'bir dilekçe ile' itirazdan söz ederken Yönetmelik dilekçede gerekçenin açıkça gösterilmesini de arar. Vergi farkının teminata bağlanması eşyanın karardan önce çekilmesinin, beyanname numarası ve tescil tarihi ise tahlil sonuçlarına itiraz dilekçesinin içeriğidir. İlgili gümrük idaresinin mütalaası, itirazın incelenmesi sırasında gerek duyulursa idarece alınır; yükümlünün dilekçesine eklenmez. Noter tasdiki gümrük müşavirlerinin temsil yetkisine dayanak vekâletnamede aranır. En güçlü çeldirici, tahlil itirazına ait dilekçe içeriğidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 585, 586, 588)

20. E İtiraz dilekçesinin postaya verildiği tarih

Gümrük Yönetmeliği md. 585

Gümrük Yönetmeliği'ne göre itirazların süresi içinde olup olmadığının tespitinde taahhütlü olarak posta yolu ile yapılan itirazlarda itiraz dilekçesinin postaya verildiği tarih dikkate alınır. Taahhütsüz posta yolu ile veya doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılan itirazlarda ise dilekçenin itirazın yapıldığı gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi esas alınır; bu nedenle taahhütlü gönderim yükümlüyü postadaki gecikmenin sonucundan korur. Kararın tebliğ tarihi itiraz süresinin başladığı andır; tespit edilen ise itirazın hangi gün yapılmış sayılacağıdır. Dilekçenin yetkili makama ulaştırılması süresi içinde yanlış makama verilen dilekçeye, karara bağlama ise idarenin otuz günlük karar süresine ilişkindir. En güçlü çeldirici, aynı hükmün öbür bendinde yer alan kayda giriş tarihidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 585; GK 242)

BÖLÜM 49 - UZLAŞMA

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için uzlaşma talebinin yapılabileceği süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde
- B) Ek tahakkuk veya ceza kararının düzenlendiği tarihten itibaren on beş gün içinde
- C) Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde
- D) Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde
- E) İtiraz süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde

2- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre, tebliğ edilen alacak için süresi içinde uzlaşma talebinde bulunulmuş ve uzlaşma temin edilememişse itiraz veya dava açma süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Uzlaşma talebi itiraz veya dava açma süresini durdurmadığından süre, tebliğ tarihinden itibaren kesintisiz işlemiş sayılır.
- B) Uzlaşma talebiyle duran süre, temin edilememeye ilişkin tutanağın tarihinden itibaren yeniden başlar ve on beş gün olarak işler.
- C) Uzlaşma talebiyle duran süre kaldığı yerden işlemeye devam eder; ancak sürenin bitimine beş günden az kalmışsa süre beş güne tamamlanır.
- D) Uzlaşma talebiyle duran süre kaldığı yerden işlemeye devam eder; ancak sürenin bitimine beş günden az kalmışsa süreye beş gün eklenir.
- E) Uzlaşma talebiyle duran süre kaldığı yerden işlemeye devam eder; ancak sürenin bitimine üç iş gününden az kalmışsa süre üç iş gününe tamamlanır.

3- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre, uzlaşmaya konu alacağın 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık fiilleriyle ilişkisinin olduğu sonucuna varılmasını gerektiren hâller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Adli süreç başlamamış olmakla birlikte kaçakçılık suçları kapsamında takibatta bulunulması talebiyle fezleke veya rapor düzenlenmiş olması
- B) Adli süreç başlamamış olmakla birlikte kaçakçılık suçları kapsamında takibatta bulunulması talebiyle adli makamlara bildirimde bulunulmuş olması
- C) Adli mercilerce soruşturma ya da kovuşturma yapılıyor olması
- D) İlgili mahkeme tarafından ceza verilmiş olması
- E) Alacağın, ilgili mevzuat uyarınca tahsilat aşamasına gelmiş olması

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun uzlaşma komisyonları ve uzlaşılan alacakların ödenmesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük uzlaşma komisyonlarının çalışmaları gizlidir.
- B) Uzlaşılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
- C) Üzerinde uzlaşılan cezalar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamaz.
- D) Uzlaşılan vergilere ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşılan tutarın ödendiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.
- E) Uzlaşma komisyonlarının başkan ve üyelerine bu komisyonlardaki çalışmaları dolayısıyla verilecek ücret Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenir.

5- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nde "yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi durumu" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Uzlaşmanın temin edilememesi
- B) Uzlaşmanın vaki olmaması
- C) Uzlaşma başvurusundan feragat
- D) Uzlaşma talebinin reddedilmesi
- E) Uzlaşma gününün ertelenmesi

6- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre "uzlaşmanın vaki olmaması" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine katılmadığı durumu
- B) Uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü tarafından kabul edilmediği durumu
- C) Yükümlünün komisyona geldiği hâlde uzlaşma tutanağını ihtirazi kayıtla imzalamak istediği durumu
- D) Usule ilişkin koşulları taşımadığı anlaşılan uzlaşma talebinin değerlendirilmediği durumu
- E) Komisyonun belirlenen uzlaşma gününde toplanamayacağının anlaşıldığı durumu

7- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin uzlaşma komisyonlarının yetkisine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Konusu 7.000.000 TL ve üzerinde olan başvurularda Merkezi Uzlaşma Komisyonları yetkilidir.
- B) Aynı nitelikteki alacakların birden fazla Bölge Müdürlüğüne bağlı gümrük müdürlüklerine ilişkin olması durumunda talepler, uzlaşmaya esas alacak tutarının en az olduğu Bölge Müdürlüğündeki komisyonca sonuçlandırılır.
- C) Vergi aslına bağlı olmayan cezalar ile usulsüzlük cezaları, yetki alanına ilişkin tutarın tespitinde birlikte toplanarak dikkate alınır.
- D) Konusu 7.000.000 TL olan başvurularda Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları yetkilidir.
- E) Vergi aslı ile vergi aslına bağlı olmayan cezanın birlikte uygulandığı durumlarda yetki alanı yalnızca vergi aslı dikkate alınarak tespit edilir.

8- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki olayı değerlendiriniz:

- Bir ithalatçıya, tek bir beyannamenin iki kalemine ilişkin ek tahakkuk ve ceza kararı tebliğ edilmiştir.
- Birinci kalem: 2.000.000 TL gümrük vergileri ve 2.000.000 TL vergi aslına bağlı para cezası
- İkinci kalem: 1.000.000 TL gümrük vergileri ve 1.000.000 TL vergi aslına bağlı para cezası
- Bu alacaklara ilişkin ayrıca 1.500.000 TL fer'i alacak bulunmaktadır.

İthalatçının bu alacakların tamamı için uzlaşma talebinde bulunması hâlinde, komisyonun yetki alanının tespitinde dikkate alınacak tutar ve yetkili komisyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3.000.000 TL – Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu
- B) 4.000.000 TL – Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu
- C) 6.000.000 TL – Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu
- D) 6.000.000 TL – Merkezi Uzlaşma Komisyonu
- E) 7.500.000 TL – Merkezi Uzlaşma Komisyonu

9- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin uzlaşma komisyonlarının teşkiline ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, Bölge Müdürü tarafından belirlenen, Başkan dâhil, üç üyeden oluşur.
- II. Merkezi Uzlaşma Komisyonlarına Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlarından biri başkanlık eder.
- III. Komisyonlar üyelerinin tamamının katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
- IV. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde aynı gün yapılacak uzlaşma görüşmesi sayısının yirmi veya üzerinde olması hâlinde en fazla üç adet uzlaşma komisyonu oluşturulabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve III
- C) I ve IV
- D) II ve III
- E) I, III ve IV

10- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi uzlaşma talebinde bulunabilecek kişiler arasında sayılmamıştır?

- A) Yükümlünün temsilcisi
- B) Özel vekâletname verilmesi şartıyla gümrük müşaviri
- C) Yükümlünün gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavir yardımcısı
- D) Veli ya da vasi
- E) Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan gümrük müşaviri

11- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin uzlaşma görüşmelerinde bulunabilecek kişilere ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Uzlaşma komisyonlarına, yükümlü dâhil, katılacak kişi sayısı üçü geçemez.
- B) Uzlaşma komisyonlarına, yükümlü hariç, katılacak kişi sayısı üçü geçemez.
- C) Yükümlünün toplantıya katılmaması hâlinde gümrük müşaviri, vekâletnamede özel yetki verilmesi şartı aranmaksızın yükümlü adına görüşmelere katılabilir ve tutanakları imzalayabilir.
- D) Uzlaşma komisyonu görüşmelerine yükümlünün temsilcisinin katılması esastır; yükümlü veya veli ya da vasi ancak temsilcinin katılamaması hâlinde bizzat katılır.
- E) Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan gümrük müşaviri, görüşmelere katılsa dahi tutanakları imzalayamaz.

12- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşmanın vaki olmaması üzerine komisyonun nihai teklifi tutanağa geçirilmiştir. Yükümlünün bu nihai teklifi kabul ettiğini, Gümrük Kanununda belirtilen itiraz süresinin son günü mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ile bildirmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

- A) Uzlaşma, nihai teklifin tutanağa geçirildiği tarih itibarıyla vaki olmuş sayılır.
- B) Bildirim tarihi itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre işlem tesis edilir.
- C) Yükümlüye yeni bir uzlaşma günü belirlenerek bildirilir ve görüşmeye nihai teklif üzerinden devam edilir.
- D) Dilekçe yeni bir uzlaşma talebi sayılarak sekreteryaya tarafından usul yönünden incelenir.
- E) İtiraz süresi bildirim tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder.

13- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşma talebinin usul yönünden incelenmesinde, usule ilişkin eksikliklerin giderilebilir nitelikte olması hâlinde yükümlüye eksikliklerin tamamlanması için süre verilir. Başvuru süresinin sonunda uzlaşma başvurusunda bulunulmuş olması ve usule ilişkin eksikliklerin giderilebilir nitelikte olması hâlinde ek süre verilir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) başvuru süresinin sonuna kadar / beş gün
- B) tebliğ tarihinden itibaren on beş gün / üç iş günü
- C) üç iş günü / başvuru süresinin sonuna kadar
- D) eksikliğin bildirildiği tarihten itibaren beş gün / üç iş günü
- E) başvuru süresinin sonuna kadar / üç iş günü

14- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin uzlaşma başvurusu ve uzlaşma görüşmelerine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İştirak sebebiyle ceza tatbik edilenlerin her biri uzlaşma talebinde bulunabilir; uzlaşmanın vaki olması durumunda uzlaşma sadece başvuruda bulunanlar için hüküm ifade eder.
- B) Uzlaşma başvurusunun yetkili komisyonlar dışındaki gümrük idarelerine yapılmış olması hâlinde talep derhal yetkili uzlaşma komisyonuna iletilir.
- C) Uzlaşma talebinin kabul edilmemesine ilişkin idari işlem itiraz veya yargı yoluna açık olup genel usullere göre dava konusu edilebilir.
- D) Yükümlü, makul gerekçelerle katılım sağlanamayacağını toplantı başlamadan önce komisyona bildirmesi şartıyla toplantının ertelenmesini her defasında isteyebilir.
- E) Uzlaşma başvurusundan feragat edilmesi hâlinde aynı alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamaz.

15- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin uzlaşmanın kesinliğine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Uzlaşma vaki olduğu takdirde uzlaşma tutanakları kesin olup gereği uzlaşma komisyonunun sekretarya birimince derhal yerine getirilir.
- II. Uzlaşma tutanağının ilgili gümrük idaresine intikali üzerine, tahakkuk ve tebliğ edilmiş olan gümrük vergileri ve kesilen para cezaları uzlaşılan tutarlara göre düzeltilir.
- III. Üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar hakkında yükümlü dava açamaz; ancak idare tarafından dava açılabilir.
- IV. Komisyonların çalışmaları ve işlemleri hakkında geri verme ve kaldırma talebinde bulunulamaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) II ve IV
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) III ve IV
- E) I, II ve IV

16- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre, gümrüklü yer ve sahalarda bulunan eşyaya ilişkin tahakkuk eden alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulması hâlinde uygulanacak teminatlı işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Uzlaşma talebinde bulunulmasıyla birlikte tahakkuk eden alacaklar re'sen teminata bağlanır ve eşya yükümlüsüne teslim edilir.
- B) Eşyanın, tahakkuk eden alacaklar teminata bağlanarak yükümlüsüne teslim edilebilmesi için uzlaşma talebinin yanında bunun ayrıca talep edilmesi gerekir.
- C) Uzlaşmanın vaki olması hâlinde uzlaşılan tutar, yükümlü tarafından nakden ödense dahi teminattan mahsup edilir.
- D) Uzlaşmanın vaki olması hâlinde tahakkuk eden alacağın tamamı teminattan mahsup edilir.
- E) Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde teminat, yükümlüye derhal iade edilir.

17- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre, kendisine tebliğ edilen alacağa Gümrük Kanunu uyarınca itiraz etmiş olan yükümlünün aynı alacak için uzlaşma talebinde bulunmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İtiraz hakkı ile uzlaşma hakkı aynı anda kullanılamayacağından, itirazı henüz sonuçlandırılmamış olsa dahi bu alacak için uzlaşma talebinde bulunamaz.
- B) İtirazının reddedilmesi hâlinde, ret kararının tebliğinden itibaren on beş gün içinde gümrük vergileri ve idari para cezaları için uzlaşma talebinde bulunabilir.
- C) İtirazı henüz sonuçlandırılmamışsa, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde yalnızca idari para cezaları için uzlaşma talebinde bulunabilir.
- D) İtirazından feragat etmesi şartıyla, feragatin kabul edildiğinin tebliğinden itibaren on beş gün içinde uzlaşma talebinde bulunabilir.
- E) İtirazı henüz sonuçlandırılmamışsa, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde gümrük vergileri ve idari para cezaları için uzlaşma talebinde bulunabilir.

18- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin uzlaşmaya konu olabilecek ve olamayacak alacaklara ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için de uzlaşma talebinde bulunulabilir.
- B) Uzlaşma talebi, yükümlüye tebliğ edilen alacakların tamamı için yapılabileceği gibi vergiler veya cezaların tür itibarıyla bir kısmı için de yapılabilir.
- C) Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilemez.
- D) Beyanın ertelenmiş kontrol kapsamında denetlenmesi sonucu ek tahakkuku yapılarak yükümlüye tebliğ edilen gümrük vergi alacakları uzlaşma kapsamındadır.
- E) Yönetmeliğe ekli listelerde belirtilmeyen ve gümrük idarelerince tahsili gereken alacaklar da uzlaşmaya konu olabilir.

19- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nde uzlaşma işlemleri için öngörülen sürelerle ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Uzlaşma görüşmelerine katılınması hususu, uzlaşma davetiyesi ile en az beş gün önceden yükümlüye tebliğ edilir.
- B) Yükümlünün istemesi hâlinde beş günlük süreye bağlı kalınmaksızın daha önceki bir tarih uzlaşma günü olarak belirlenebilir.
- C) Yükümlünün uzlaşma talebinin, dilekçenin uzlaşma komisyonu kayıtlarına girdiği tarihten itibaren azami otuz gün içinde sonuçlandırılması esastır.
- D) Bölge Müdürlüklerine yapılan uzlaşma taleplerinin üç ay içerisinde 10.000 TL'ye ulaşmaması hâlinde, takip eden ay içinde mevcut uzlaşma talepleri sonuçlandırılır.
- E) Şartlı muafiyet rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlali sonucunda doğan alacağın yükümlüye tebliğinden itibaren 15 gün içinde, alacağa konu para cezaları uzlaşmaya konu edilebilir.

20- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre, uzlaşma komisyonlarının 10.000 TL'den az olan uzlaşma talepleri için toplanamayacağına ilişkin kural aşağıdaki durumlardan hangisinde uygulanmaz?

- A) Bölge Müdürlüğünde aynı gün yapılacak uzlaşma görüşmesi sayısının yirmi veya üzerinde olması
- B) Uzlaşma talebinde bulunulan alacakla ilgili olarak hesap hatası yapıldığının gümrük idaresince tespit edilmesi
- C) Yükümlü ile birlikte gümrük müşavirinin aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olması
- D) İştirak sebebiyle ceza tatbik edilenlerden yalnızca birinin uzlaşma talebinde bulunması
- E) Tam muafiyetle geçici ithal edilen kişisel taşıta ilişkin ihlalin aracın Türkiye'den çıkışında tespit edilmesi üzerine düzenlenen ceza kararı için uzlaşma talep edilmesi

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 49 · Uzlaşma — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	E	D	A	B	D	C	B	C	A	B	E	D	A	B	E	A	C	E

1. **D** Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 244; Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 11

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacaklar için yükümlü veya ceza muhatabı uzlaşma başvurusu yapabilir. Uzlaşma talebi, henüz itiraz başvurusu yapılmamış ya da itiraz edilmiş olmakla birlikte henüz sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde yapılır; Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği de bu süreyi Kanundaki on beş günlük itiraz süresi olarak tekrarlar. Sürenin başlangıcı kararın düzenlendiği gün değil, yükümlüye tebliğ edildiği gündür; uzlaşma, itiraz süresi bittikten sonra başlayan ayrı bir süreye de bağlı değildir, itiraz süresi içinde kullanılır. Otuz gün, idareye intikal eden itirazların karara bağlanma süresidir; bir ay ise uzlaşılan vergi ve cezaların uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren ödenme süresidir. En güçlü çeldirici kararın düzenlendiği tarihi esas alan seçenektir: süre miktarı doğru olsa da Kanun süreyi tebliğ tarihinden başlatır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 244; Uzlaşma Yön. 11)

2. **C** Uzlaşma talebiyle duran süre kaldığı yerden işlemeye devam eder; ancak sürenin bitimine beş günden az kalmışsa süre beş güne tamamlanır.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 13, 14, 22; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 244

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşma talebinde bulunulması hâlinde itiraz veya dava açma süresi durur. Uzlaşmanın vaki olmaması, temin edilememesi veya talebin reddedilmesi hâlinde süre, tebliğ tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder; ancak her durumda sürenin bitimine beş günden az kalmışsa süre beş güne tamamlanır. Gümrük Kanunu da aynı kuralı öngörür. Süre yeniden başlamaz: Yönetmelik, temin edilememe tutanağının tarihinden itibaren itiraz veya dava yoluna bu esaslar çerçevesinde gidilebileceğini belirtir; on beş günlük itiraz süresini baştan işletmez. Beş güne tamamlama, kalan süreye beş gün eklemek değildir; örneğin süreden üç gün kalmışsa yükümlü sekiz değil beş gün kullanır. Üç iş günü ise başvuru süresinin sonunda yapılan ve giderilebilir usul eksikliği taşıyan başvurularda verilen ek süredir. En güçlü tuzak süreye beş gün eklenmesini öngören ifadedir: süre beş gün uzatılmaz, beş güne tamamlanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 13, 14, 22; GK 244)

3. **E** Alacağın, ilgili mevzuat uyarınca tahsilat aşamasına gelmiş olması

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 6; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 244

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergileri ve cezalarına ilişkin fiilin 5607 sayılı Kanunda yer alan kaçakçılık suçları ile ilişkili olması hâlinde uzlaşma hükmü uygulanmaz; Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği de bu durumda uzlaşma talebinde bulunulamayacağını belirtir. İlişkinin varlığını uzlaşma komisyonlarının sekretarya hizmetlerini yürüten birimler araştırır ve şu hâllerden birinin tespiti hâlinde ilişki olduğu sonucuna varılır: adli süreç başlamamış olsa da takibat talebiyle fezleke veya rapor düzenlenmiş ya da adli makamlara bildirimde bulunulmuş olması, adli mercilerce soruşturma ya da kovuşturma yapılıyor olması, ilgili mahkemece ceza verilmiş olması. İlişki uzlaşma sürecinin her aşamasında değerlendirilir. Alacağın tahsilat aşamasına gelmiş olması da uzlaşmaya engeldir; ancak bu, kaçakçılık ilişkisinin bir göstergesi değil, Yönetmelikte ayrıca sayılan bağımsız bir engeldir. En güçlü tuzak, her iki durumun da uzlaşmayı engellemesinin onları aynı listenin unsurları gibi göstermesidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 6; GK 244)

4. **D** Uzlaşılan vergilere ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşılan tutarın ödendiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 244

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük uzlaşma komisyonlarının çalışmaları gizlidir. Uzlaşılan gümrük vergileri ve cezalar uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir; uzlaşılan cezalar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamaz; komisyon başkan ve üyelerine verilecek ücret Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenir. Gecikme faizi ise uzlaşılan vergilere ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında uygulanır. Faizin bitiş anı ödeme tarihi değil, tutanağın imzalandığı tarihtir; imzadan sonra tutanağın tebliğinden itibaren bir aylık ödeme süresi işler. En güçlü tuzak, aynı fıkradaki bir aylık ödeme süresinin faiz süresine taşınmasıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 244)

5. **A Uzlaşmanın temin edilememesi**

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 3

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği, uzlaşmanın sonuçsuz kaldığı iki durumu ayrı ayrı tanımlar. Yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, komisyona geldiği hâlde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtlarla imzalamak istemesi uzlaşmanın temin edilememesidir. Uzlaşmanın vaki olmaması ise uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü tarafından kabul edilmediği durumdur. Feragat, yükümlünün kendisine uzlaşma davetiyesi tebliğ edilmeden önce dilekçeyle başvurusundan vazgeçmesidir; talebin reddi usule ilişkin koşulları taşımayan veya eksikliği süresinde tamamlanmayan talepler için söz konusudur; erteleme ise uzlaşma gününün değiştirilmesidir. En güçlü çeldirici 'uzlaşmanın vaki olmaması'dır: tutanağı ihtirazi kayıtlarla imzalamak isteyen yükümlü teklifi kabul etmemiş gibi görünse de Yönetmelik bu durumu temin edilememe sayar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 3)

6. **B Uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü tarafından kabul edilmediği durumu**

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 3

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşmanın vaki olmaması, uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü tarafından kabul edilmediği durumdur; yani görüşme yapılmış, komisyon bir teklifte bulunmuş, yükümlü bu teklifi kabul etmemiştir. Davete katılmamak ya da tutanağı ihtirazi kayıtlarla imzalamak istemek ise uzlaşmanın temin edilememesi tanımına girer. Usul koşullarını taşımayan talebin değerlendirilmemesi usul incelemesinin sonucudur; komisyonun belirlenen günde toplanamaması ise yeni uzlaşma günü belirlenmesini gerektiren bir durumdur. En güçlü çeldirici ihtirazi kayıtlarla imza isteğidir: yükümlü teklife itiraz eder gibi görünse de Yönetmelik bunu temin edilememe sayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 3)

7. **D Konusu 7.000.000 TL olan başvurularda Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları yetkilidir.**

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 9

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre konusu 7.000.000 TL'ye kadar olan başvurularda (bu tutar dâhil) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, 7.000.000 TL'yi aşarlarda ise Merkezi Uzlaşma Komisyonları yetkilidir. Tutar, hükümden 18.06.2026 tarihli ve 33284 sayılı Resmî Gazete değişikliği notuyla yer alan güncel tutardır; eski kaynaktan çalışan aday farklı bir sınır hatırlayabilir. Sınır tutarın kendisi Bölge Müdürlüğü komisyonunda kalır; Merkezi komisyon ancak bu tutar aşıldığında yetkilidir. Aynı nitelikteki alacaklar birden fazla Bölge Müdürlüğüne bağlı gümrük müdürlüklerine ilişkin talepler, Merkezi komisyonun alt tutarını aşmamak kaydıyla uzlaşmaya esas alacak tutarının en çok olduğu Bölge Müdürlüğündeki komisyonca sonuçlandırılır. Vergi aslına bağlı olmayan cezalar ile usulsüzlük cezaları ayrı ayrı dikkate alınır; vergi aslı ile vergi aslına bağlı olmayan cezanın birlikte uygulandığı durumlarda ise ikisinin toplamı esas alınır. En güçlü çeldirici '7.000.000 TL ve üzerinde' ifadesidir: sınır tutar dâhil olarak Bölge Müdürlüğü komisyonuna aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 9)

8. **C 6.000.000 TL – Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu**

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 9

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre komisyonların yetki alanına ilişkin tutarın tespitinde her bir kalem eşyaya ilişkin gümrük vergileri ile vergi aslına bağlı kesilen cezaların toplamı alınır; beyannamede birden fazla kalem varsa kalemlere terettüp eden alacaklar toplanır. Buna karşılık bu tutarların tespitinde fer'i alacaklar dikkate alınmaz. Olayda birinci kalem $2.000.000 + 2.000.000 = 4.000.000$ TL, ikinci kalem $1.000.000 + 1.000.000 = 2.000.000$ TL'dir; beyanname toplamı 6.000.000 TL'dir ve 1.500.000 TL fer'i alacak hesaba katılmaz. Konusu 7.000.000 TL'ye kadar olan (bu tutar dâhil) başvurularda Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu, bu tutarı aşarlarda Merkezi Uzlaşma Komisyonu yetkili olduğundan başvuru Bölge Müdürlüğü komisyonunda sonuçlanır. En güçlü çeldirici 7.500.000 TL seçeneğidir: fer'i alacak eklenince sınır aşılar ve aday Merkezi komisyonu seçer; saklanan istisna fer'i alacakların dikkate alınmamasıdır. Yalnız vergileri toplamak (3.000.000 TL) vergi aslına bağlı cezaları, yalnız birinci kalemi almak (4.000.000 TL) diğer kalemi dışarıda bırakır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 9)

9. **B I ve III**

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 7

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları; Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şef ve Muayene Memuru arasından Bölge Müdürü tarafından belirlenen, Başkan dâhil, üç üyeden oluşur (I doğru). Merkezi Uzlaşma Komisyonlarının üyeleri arasında Daire Başkanları da sayılmıştır; ancak bu komisyonlara Bakan Yardımcısı veya Gümrükler Genel Müdürü başkanlık eder (II yanlış). Komisyonlar üyelerinin tamamının katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır (III doğru). Bölge Müdürlüklerinde aynı gün yapılacak uzlaşma görüşmesi sayısı yirmi veya üzerindeyse en fazla iki adet uzlaşma komisyonu oluşturulabilir; üç değil (IV yanlış). En güçlü tuzak IV. önermedir: komisyonun üç üyeli olması, oluşturulabilecek komisyon sayısını da üç sanmaya yol açar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 7)

- 10. C** **Yükümlünün gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavir yardımcısı** *Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 12*
- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşma talebinde bulunabilecek kişiler yükümlünün kendisi, temsilcisi, özel vekâletname verilmesi şartıyla gümrük müşaviri, veli ya da vasi ile aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olması hâlinde gümrük müşavirleridir. Gümrük müşavir yardımcısı bu kişiler arasında sayılmamıştır. Gümrük müşaviri de ancak özel vekâletname verilmişse ya da vergilerden yükümlüyle birlikte müteselsilen sorumluysa talepte bulunabilir. Soru, 'işlemleri takip eden yardımcı da başvurabilir' önyargısını yoklar; yetki müşavirin kendisine ve sayılan şartlara bağlıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 12)
- 11. A** **Uzlaşma komisyonlarına, yükümlü dâhil, katılacak kişi sayısı üçü geçemez.** *Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 15*
- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşma komisyonlarına, yükümlü dâhil, katılacak kişi sayısı üçü geçemez; yükümlü bu sayının dışında tutulmaz. Görüşmelere yükümlünün veya veli ya da vasinin bizzat katılması esastır; temsilcinin katılması yükümlünün toplantıya katılmadığı hâle özgüdür. Yükümlü toplantıya katılmazsa temsilcisi ya da vekâletnamede özel yetki verilmesi şartıyla gümrük müşaviri yükümlü adına görüşmelere katılabilir ve tutanakları imzalayabilir; özel yetki şartı aranmadan müşavirin yükümlü adına katılması öngörülmemiştir. Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu için başvuruda bulunan ve görüşmelere katılan gümrük müşaviri de tutanakları imzalayabilir. Yükümlü ayrıca görüşlerini açıklamak üzere toplantıda gümrük müşaviri bulundurabilir. En güçlü tuzak 'yükümlü hariç' ifadesidir. Yönetmelik üç kişilik sınıra yükümlüyü de katar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 15)
- 12. B** **Bildirim tarihi itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre işlem tesis edilir.** *Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 16*
- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşmanın vaki olmaması hâlinde komisyonun nihai teklifi tutanağa geçirilir ve bir nüshası yükümlüye verilir. Yükümlü, Kanundaki itiraz süresinin son günü mesai saati bitimine kadar nihai teklifi kabul ettiğini bir dilekçeyle ilgili Bölge Müdürlüğüne veya ona iletmek üzere gümrük müdürlüğüne bildirirse, bu tarih itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre işlem tesis edilir. Uzlaşmanın gerçekleştiği an tutanak tarihi değil, kabulün bildirildiği tarihtir. Yeni uzlaşma günü belirlenmesi komisyonun toplanamaması veya görüşmelerin sonuçlandırılmaması hâllerine aittir; aynı alacak için yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz; itiraz süresinin kaldığı yerden işlemesi ise uzlaşmanın sonuçsuz kaldığı hâllerin sonucudur. En güçlü çeldirici nihai teklifin tutanağa geçirildiği tarihi esas alan seçenektir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 16)
- 13. E** **başvuru süresinin sonuna kadar / üç iş günü** *Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 13*
- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşma talepleri sekreteryaya birimince öncelikle ve ivedilikle usul yönünden incelenir. Usule ilişkin eksiklikler giderilebilir nitelikteyse yükümlüye eksikliklerin tamamlanması için başvuru süresinin sonuna kadar süre verilir; yani ayrı bir süre başlamaz, mevcut başvuru süresi kullanılır. Başvuru süresinin sonunda başvurulmuş ve eksiklik giderilebilir nitelikteyse üç iş günü ek süre verilir. Verilen sürenin sonunda eksiklikler tamamlanmazsa talep reddedilir; ret işlemi itiraz veya yargı yoluna açıktır. Beş gün, uzlaşmanın sonuçsuz kalması hâlinde bitimine beş günden az kalan itiraz süresinin tamamlandığı süredir; on beş gün ise başvuru süresinin kendisidir. En güçlü çeldirici ek süreyi beş gün gösteren seçenektir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 13)
- 14. D** **Yükümlü, makul gerekçelerle katılım sağlanamayacağını toplantı başlamadan önce komisyona bildirmesi şartıyla toplantının ertelenmesini her defasında isteyebilir.** *Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 10, 13, 14, 17*
- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre yükümlü, makul gerekçelerle katılım sağlanamayacağını toplantı başlamadan önce komisyona bildirirse toplantı daha sonra bildirilecek bir tarihe ertelenebilir; ancak bu imkân bir defaya mahsustur, her defasında kullanılamaz. Diğer ifadeler Yönetmelikle uyumludur: iştirak sebebiyle ceza tatbik edilenlerin her biri uzlaşma talebinde bulunabilir ve uzlaşma yalnız başvuranlar için hüküm ifade eder; yetkisiz gümrük idaresine yapılan başvuru derhal yetkili komisyona iletilir; talebin kabul edilmemesine ilişkin işlem itiraz veya yargı yoluna açıktır; başvurudan feragat edilirse aynı alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamaz. En güçlü tuzak 'her defasında' ifadesidir: erteleme şartları doğru verilmiş, yalnız 'bir defaya mahsus' kaydı kaldırılmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 10, 13, 14, 17)

15. **A** II ve IV

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 21; 4458 sayılı
Gümrük Kanunu md. 244

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşma vaki olduğu takdirde gümrük uzlaşma komisyonlarının düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesindir ve gereği sekretarya birimince değil ilgili gümrük müdürlüğünce derhal yerine getirilir (I yanlış). Tutanağın ilgili gümrük idaresine intikali üzerine tahakkuk ve tebliğ edilmiş vergiler ve kesilen para cezaları uzlaşılan tutarlara göre düzeltilir (II doğru). Üzerinde uzlaşılan hususlar dâhil komisyonların tüm çalışma ve işlemleri hakkında yükümlü veya cezanın muhatabı ya da idare tarafından dava açılamaz; Kanun yalnız yükümlüyü sayarken Yönetmelik yasağı idareyi de kapsayacak biçimde düzenlemiştir (III yanlış). Aynı hükme göre hiçbir mercie şikâyet veya itirazda bulunulamaz, idari inceleme, araştırma ve soruşturmaya konu edilemez, geri verme ve kaldırma talebinde bulunulamaz (IV doğru). En güçlü tuzak III. önermedir: Kanundaki 'vergi yükümlüsü veya ceza muhatabı dava açamaz' cümlesi idarenin dava açabileceği izlenimini verir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 21; GK 244)

16. **B** Eşyanın, tahakkuk eden alacaklar teminata bağlanarak yükümlüsüne teslim edilebilmesi için uzlaşma talebinin yanında bunun ayrıca talep edilmesi gerekir.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 26

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre gümrüklü yer ve sahalarda bulunan eşyaya ilişkin tahakkuk eden alacaklar için yükümlü uzlaşma talebinde bulunursa, ayrıca talep edilmesi şartıyla, tahakkuk eden alacaklar teminata bağlanarak eşya yükümlüsüne teslim edilebilir; uzlaşma talebi kendiliğinden bu sonucu doğurmaz. Teslim edilen eşyaya ilişkin alacaklar için uzlaşma vaki olursa tahakkuk eden tutar değil uzlaşılan tutar teminattan mahsup edilir; uzlaşılan tutar nakden ödenirse teminat iade edilir. Yönetmelik teminatın iadesini yalnız uzlaşılan tutarın nakden ödenmesi hâline bağlamıştır; uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde teminat iadesi öngörülmez, genel hükümlere göre işlem yapılır. En güçlü çeldirici re'sen teminata bağlama seçeneğidir: Yönetmelik bu işlemi yükümlünün ayrıca talebine bağlamıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 26)

17. **E** İtirazı henüz sonuçlandırılmamışsa, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde gümrük vergileri ve idari para cezaları için uzlaşma talebinde bulunabilir.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 5, 14, 25;
4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 244

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre yükümlü, kendisine tebliğ edilen alacaklar için Kanundaki itiraz hakkı ile uzlaşma hakkını aynı anda kullanamaz. Aynı hüküm bu kuralın istisnasını da öngörür: itirazın henüz sonuçlandırılmamış olması kaydıyla, alacağın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde gümrük vergileri ve idari para cezaları için uzlaşma talebinde bulunulabilir. Gümrük Kanunu da uzlaşma talebini itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış alacaklar için açık tutar. Yönetmelik itirazın reddinden sonra uzlaşma talebi öngörmez; tersine, uzlaşma başvurusundan feragat edilmesi, talebin reddedilmesi, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde uzlaşmaya konu alacağın itiraza konu olabileceğini düzenler. Yalnızca para cezalarının uzlaşmaya konu edilmesi şartlı muafiyet rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlali hâline özgüdür. Feragat ise yükümlünün uzlaşma başvurusundan vazgeçmesidir ve kabulünün tebliğinden itibaren itiraz veya dava açma süresini işletir; itirazdan feragat uzlaşmanın şartı değildir. En güçlü tuzak 'aynı anda kullanılmaz' kuralıdır: itirazı sonuçlanmamış alacakta süresi içinde uzlaşma talebi bu kuralın istisnasıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 5, 14, 25; GK 244)

18. **A** Aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için de uzlaşma talebinde bulunulabilir.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 4, 5, 6

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşma talebi yükümlüye tebliğ edilen alacakların tamamı için yapılabileceği gibi vergiler veya cezaların tür itibarıyla bir kısmı için de yapılabilir; örneğin vergilerden biri uzlaşmaya götürülüp diğeri dışarıda bırakılabilir. Ancak bu imkân saklı kalmak üzere aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için uzlaşma talebinde bulunulamaz; bir verginin tutarı bölünerek kısmen uzlaşmaya konu edilemez. Gümrük vergilerinin matrahına giren ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilemez; ertelenmiş kontrol dâhil denetimler sonucunda ek tahakkuku yapılarak tebliğ edilen vergi alacakları uzlaşma kapsamındadır; ekli listelerde belirtilmeyen ve gümrük idarelerince tahsili gereken alacaklar da uzlaşmaya konu olabilir. En güçlü çeldirici tür itibarıyla kısmi talebe izin veren doğru hükümdür: 'tür itibarıyla bir kısmı' serbest, 'aynı türün bir kısmı' yasaktır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 4, 5, 6)

19. **C** Yükümlünün uzlaşma talebinin, dilekçenin uzlaşma komisyonu kayıtlarına girdiği tarihten itibaren azami otuz gün içinde sonuçlandırılması esastır.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 5, 16, 18

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre yükümlünün uzlaşma talebinin, dilekçenin ilgili Bölge Müdürlüğü uzlaşma komisyonu kayıtlarına girdiği tarihten itibaren azami 45 gün içinde sonuçlandırılması esastır; görüşmelerin belirlenen günde sonuçlandırılmaması veya daha ayrıntılı inceleme ya da araştırma gerektirmesi hâlinde bu süre aşılabılır. Otuz gün, Gümrük Kanununda idareye intikal eden itirazların karara bağlanma süresidir. Diğer ifadeler Yönetmelikle uyumludur: görüşmelere katılınması hususu uzlaşma davetiyesiyle en az beş gün önceden yükümlüye tebliğ edilir ve yükümlü isterse beş günlük süreye bağlı kalınmaksızın daha önceki bir tarih uzlaşma günü olarak belirlenebilir; Bölge Müdürlüklerine yapılan talepler üç ay içinde 10.000 TL'ye ulaşmazsa takip eden ay içinde sonuçlandırılır ve bu sürelerin hesabında ilk başvuru tarihi esas alınır; şartlı muafiyet rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlalden doğan alacağa konu para cezaları tebliğden itibaren 15 gün içinde uzlaşmaya konu edilebilir. En güçlü tuzak, sonuçlandırma süresinin itirazların karara bağlanma süresiyle karıştırılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 5, 16, 18; GK 242)

20. **E** Tam muafiyetle geçici ithal edilen kişisel taşıta ilişkin ihlalin aracın Türkiye'den çıkışında tespit edilmesi üzerine düzenlenen ceza kararı için uzlaşma talep edilmesi

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği md. 7

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne göre uzlaşma komisyonları, Yönetmelikteki üç aylık bekleme hâli dışında, 10.000 TL'den az olan uzlaşma talepleri için toplanamaz; birden fazla yükümlünün başvurusu 10.000 TL'yi aşarsa bu talepler tek bir komisyonca sonuçlandırılabilir. İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen kişisel kullanıma mahsus taşıtlarla ilgili olarak geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlal edildiği aracın Türkiye'den çıkışı sırasında tespit edilirse, çıkış gümrük idaresince düzenlenen ceza kararı içeriği alacaklar için yapılan uzlaşma talebinde bu kural uygulanmaz ve talep derhal sonuçlandırılır. Aynı gün yirmi veya daha fazla görüşme olması en fazla iki komisyon kurulmasına, hesap hatası düzeltilmiş tutar üzerinden görüşülmesine, müşavirin müteselsil sorumluluğu başvuruların beraber sonuçlandırılmasına, iştirak ise uzlaşmanın yalnız başvuranlar için hüküm ifade etmesine ilişkindir; hiçbir 10.000 TL kuralının istisnası değildir. En güçlü çeldirici yirmi görüşme hâlidir: aynı maddede yer alır, ancak komisyon sayısını düzenler. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Uzlaşma Yön. 7)



BÖLÜM 50 · DİSİPLİN CEZALARI

20 soru · 30 dakika

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının ilişkin geçici hükümlerine göre, "meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığı yazı ile bildirilmesi" şeklinde tanımlanan disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Uyarma
- B) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
- C) Meslekten çıkarma
- D) İzin belgesinin tedbir mahiyetinde geçici olarak alınması
- E) Kınama

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre "geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma" disiplin cezasının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Meslek mensubunun izin belgesinin tedbir mahiyetinde en fazla altı ay süre ile geçici olarak alınması ve gümrüklerde iş takip etmesine izin verilmemesidir.
- B) Mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, üç yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.
- C) Mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.
- D) Mesleki sıfatı kaldırılmak suretiyle altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.
- E) Meslek mensubunun izin belgesinin geri alınarak, bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının hakkında disiplin cezası vermeye ve izin belgesini tedbiren almaya yetkili makamlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Uyarma cezası yetkili gümrük başmüdürü tarafından verilir.
- B) Kınama cezası yetkili gümrük başmüdürü tarafından verilir.
- C) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası Müsteşarlık Merkez Disiplin Kurulu tarafından verilir.
- D) Mevzuata aykırı hareketleri görülen meslek mensuplarının izin belgeleri, gerek görülmesi hâlinde Bakanlık müfettişleri ve gümrük ve dış ticaret bölge müdürleri tarafından tedbir mahiyetinde geçici olarak alınır.
- E) Meslekten çıkarma cezaları Müsteşarlık Merkez Disiplin Kurulu tarafından verilir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerinde yer alan, meslek mensuplarının fiillerine göre uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunan meslek mensubu hakkında ilk defasında uyarma, tekrarında ise kınama cezası uygulanır.
- II. Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan meslek mensubu için kınama cezası uygulanır.
- III. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre kaçakçılık suçundan mahkûmiyet kararı kesinleşen meslek mensubuna meslekten çıkarma cezası verilir.
- IV. Görevini tarafsızlıkla yapmayan meslek mensubu için geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

5- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre, sahte belgelere dayanarak yanlış beyanda bulunulduğunun, ancak bu durumun gümrük müşavirinin bilgisi dışında olduğunun, bununla birlikte bir araştırma sonucunda gerçek durumun öğrenilebileceğinin merkez denetim elemanlarınca rapora bağlandığı durumlarda ilgili gümrük müşavirine ilk defasında ve bu hususun tekerrüründe uygulanacak disiplin cezaları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Kınama – Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
- B) Uyarma – Kınama
- C) Uyarma – Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
- D) Kınama – Meslekten çıkarma
- E) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma – Meslekten çıkarma

6- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre mevzuat hükümlerine aykırı hareketleri görülen gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının izin belgelerinin tedbir mahiyetinde alınmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İzin belgeleri tedbir mahiyetinde en fazla altı ay süre ile geçici olarak alınabilir.
- B) 3713 sayılı Kanun kapsamında haklarında kovuşturma başlatılanların izin belgeleri en fazla altı ay süreyle tedbiren geri alınır.
- C) İzin belgeleri tedbir mahiyetinde alınan meslek mensuplarının gümrüklerde iş takip etmelerine izin verilmez.
- D) İzin belgesinin tedbiren alınması, gerekçesiyle birlikte izin belgesinin alınmasını izleyen günde Bakanlığa bildirilir.
- E) İzin belgelerini tedbir mahiyetinde alma yetkisi, Bakanlık müfettişlerinin yanı sıra gümrük ve dış ticaret bölge müdürlerine de tanınmıştır.

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun disiplin cezalarına ilişkin geçici hükümlerine göre, izin belgesi tedbir mahiyetinde geçici olarak alınmış olan meslek mensubuna geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmesi hâlinde tedbir süresi ve cezanın uygulanmaya başlayacağı an bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İzin belgesinin tedbiren alındığı süre verilen cezadan mahsup edilmez; ceza kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır.
- B) İzin belgesinin tedbiren alındığı süre verilen cezadan mahsup edilir; ceza aykırılığın gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren uygulanır.
- C) İzin belgesinin tedbiren alındığı süre verilen cezadan mahsup edilir; ceza kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır.
- D) İzin belgesinin tedbiren alındığı süre verilen cezadan mahsup edilir; ceza izin belgesinin tedbiren alındığı tarihten itibaren uygulanmış sayılır.
- E) İzin belgesinin tedbiren alındığı süre verilen cezadan mahsup edilir; ceza durumun Bakanlığa bildirildiği günden itibaren uygulanır.

8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre, bir dava sonucuna bağlı olmaksızın verilen disiplin cezalarında üç yıllık zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisinden itibaren işlemeye başlar?

- A) Mevzuat hükümlerine aykırı fiilin işlendiği tarihten
- B) Mevzuat hükümlerine aykırılığın gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten
- C) Disiplin cezasının kesinleştiği tarihten
- D) Aykırılığın gerekçesiyle birlikte Bakanlığa bildirildiği tarihten
- E) Yetkili disiplin kurulunun savunma için verdiği sürenin bittiği tarihten

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının cezai ve disiplin sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarını görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun Devlet memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılır.
- B) Takibat ve hüküm tesisi, disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına engel değildir.
- C) Disiplin kurulları bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezasının uygulanmasına karar verebilir.
- D) Mevzuata aykırı işlem ve eylemlerin aynı zamanda bir adli kovuşturma konusu olması hâlinde, bu aykırılık için Türk Ceza Kanununda öngörülen zamanaşımı hükümlerine göre disiplin cezası verilebilir.
- E) Gümrük müşavir yardımcılarının görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan doğan cezai sorumluluk, yanında çalıştıkları gümrük müşavirine aittir.

10- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre meslek mensubu hakkında disiplin cezası verilmeden önce yetkili disiplin kurulunun savunma için vereceği süre en az kaç gündür?

- A) 1 gün
- B) 7 gün
- C) 10 gün
- D) 30 gün
- E) 60 gün

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun disiplin cezalarına ilişkin geçici hükümleri çerçevesinde aşağıdaki olay verilmiştir:

- Gümrük müşaviri (B)'ye, görevini bağımsızlık ve tarafsızlıkla yapmadığı gerekçesiyle Şubat 2021'de ve Haziran 2024'te olmak üzere iki defa geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmiş ve cezalar kesinleşmiştir.
- (B), Ocak 2026'da görevini dürüstlükle yapmayarak geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasını gerektiren fiili yeniden işlemiştir.

Buna göre (B) hakkında uygulanacak disiplin cezasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İki alıkoyma cezası arasında üç yıldan fazla süre bulunduğundan ağırlaştırma yapılamaz; geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.
- B) Meslekten çıkarma cezası uygulanır.
- C) Meslekten çıkarma cezası yalnızca kaçakçılık suçundan mahkûmiyet kararı kesinleşen meslek mensuplarına verilebileceğinden geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.
- D) Meslekten çıkarma cezası ancak beş yıllık dönem içinde üç defa alıkoyma cezası alındıktan sonra uygulanabileceğinden geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.
- E) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır ve önceki iki alıkoyma cezasının süreleri bu cezadan mahsup edilir.

12- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesine ilişkin geçici hükmü aşağıda verilmiştir:

"..... , gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulur."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Müsteşarlıkça – gümrük müşavir derneklerince
- B) Gümrük müşavir derneklerince – yetkili gümrük başmüdürlüğünce
- C) Gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince – Müsteşarlıkça
- D) Gümrük müşavir derneklerince – Müsteşarlıkça
- E) Gümrük müşavir derneklerince – gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerince

13- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun, gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları meslek kuruluşu şeklinde örgütleninceye kadar uygulanacak geçici hükümleri çerçevesinde gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Sınavlar, Gümrük Komisyoncuları Derneklerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her yıl bir kez yapılır.
- II. Kanunda belirtilen koşulları sınavın açıldığı yılın sonunda sağlayacak olanlar, o yıl açılan sınavlara müracaat edebilir.
- III. Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına en fazla üçer kez girilebilir.
- IV. Sınav açılması ile izin belgeleri verilmesi işlemleri Gümrük Müsteşarlığınca yürütülür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) III ve IV
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

14- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'e göre sektörel dış ticaret firmaları, dış ticaret sermaye şirketleri ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmalar için, beyanname sayısına bağlı indirim kademeleri dışında Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde uygulanabilecek indirimle ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yalnızca ihracat işlemleri için yüzde 25 oranında indirim uygulanabilir.
- B) İhracat ve ithalat işlemleri için yüzde 20 oranında indirim uygulanabilir.
- C) Yalnızca ihracat işlemleri için yüzde 20 oranında indirim uygulanabilir.
- D) Yalnızca ihracat işlemleri için yüzde 35 oranında indirim uygulanabilir.
- E) Yalnızca ithalat işlemleri için yüzde 25 oranında indirim uygulanabilir.

15- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'e göre, aynı gümrük müşavirliği şirketinden hizmet alınması şartıyla beyanname sayısı göz önünde bulundurularak uygulanabilecek indirimler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ithalat işlemlerinde bir takvim yılında beyanname sayısı 1.000'i aştığında, sonraki beyannameler için yüzde 25 oranında indirim
- B) Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemlerinde bir takvim yılında beyanname sayısı 2.500'ü aştığında, sonraki beyannameler için yüzde 50 oranında indirim
- C) Bir firmanın bir önceki takvim yılında tescil ettirdiği ihracat beyanname sayısının 2.500'ü aşmış olması hâlinde, takip eden takvim yılının başından itibaren yüzde 35 oranında indirim
- D) Bir firmanın bir takvim yılında tescil ettirdiği ithalat beyanname sayısı 2.500'ü aştığında, sonraki beyannameler için yüzde 35 oranında indirim
- E) Sektörel dış ticaret firması, dış ticaret sermaye şirketi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi olmayan firmanın bir takvim yılındaki ithalat beyanname sayısı 1.000'i aştığında, sonraki beyannameler için yüzde 25 oranında indirim

16- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'e göre Asgari Ücret Tarifesine uyulmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sözleşme serbestliği gereği taraflar için durumu, beyanname konusu eşyanın özelliği, sözleşme konusu antreponun konumu gibi unsurları dikkate alarak daha yüksek bir ücret kararlaştırabilir.
- B) Asgari Ücret Tarifesi altında hizmet veren gümrük müşavirleri hakkında Tebliğde öngörülen yaptırım uygulandığında, aynı nedenle ayrıca disiplin cezası verilemez.
- C) Tebliğde belirlenen indirimler haricinde Asgari Ücret Tarifesinin altında iş kabul edilemez.
- D) Taraflar, yaptıkları sözleşmeleri her yılbaşında Bakanlıkça belirlenen Asgari Ücret Tarifesini esas olarak günceller.
- E) Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Asgari Ücret Tarifesi altında iş kabul edenler hakkında Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

17- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'e göre Asgari Ücret Tarifesinin uygulanmasında yaşanan ihtilafın, gümrük müşavirinin üye olduğu Gümrük Müşavirleri Derneğince verilen karara rağmen devam etmesi hâlinde ihtilafı sonuçlandırmaya yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Başvuru üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
- B) Yetkili gümrük başmüdürlüğü
- C) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü
- D) Müsteşarlık Merkez Disiplin Kurulu
- E) Ortak görüş bildiren diğer Gümrük Müşavirleri Dernekleri

18- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'in Asgari Ücret Tarifesinin uygulama esaslarına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Asgari Ücret Tarifesi, resmî kurumların çalışma saatleri içerisinde verilen hizmetler için belirlenmiştir.
- B) Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlere KDV ilave edilir.
- C) Gümrük işlemlerinde yükümlü adına kullanılan beyanname, dolaşım belgesi, menşe şahadetnamesi ve tahlil formu gibi belgelerin ücretleri yükümlü tarafından karşılanır.
- D) Asgari Ücret Tarifesinde "Danışmanlık Ücretleri" başlığı altındaki hizmet konularına ilişkin tarife, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri için geçerli değildir.
- E) Aynı beyannamede Asgari Ücret Tarifesi tablosunda yer alan birden fazla rejim bulunması hâlinde tarifedeki ücretlerden yüksek olanı uygulanır.

19- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'e göre aşağıdakilerden hangisi tarafların anlaşmasına bırakılmamıştır?

- A) Gümrüksüz Satış Mağazalarına eşya tesliminde 7200 kodlu antrepo beyannamelerine uygulanacak indirim oranı
- B) Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan hizmetlerin ücretleri
- C) İHR-6 hizmet kodunda kayıtlı ihrakiye ve kumanya işlemlerinde 50 faturayı aşan işlemlerin ücreti
- D) İTH-14 hizmet kodunda ikinci ve sonraki her TIR, konteyner, araç veya vagon için 10 adedi aşan hizmetlerin ücreti
- E) İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 78.000 TL'yi aşan kısmına ait tutar

20- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'e göre tablolarda yer alan CIF kıymet esasına göre asgari ücretin hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

- A) Eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamından oluşan gümrüklenmiş değer
- B) Eşyanın FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamından oluşan değer
- C) Taraflarca sözleşmede kararlaştırılan kıymet
- D) Vergi matrahının hesaplanmasında göz önüne alınan CIF istatistiki kıymet
- E) Ticari faturada gösterilen bedele KDV eklenerek bulunan tutar

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 50 · Disiplin Cezaları — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	E	D	A	B	C	B	E	C	B	D	A	C	E	B	A	D	A	D

- E Kınama** 4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici md. 6

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre meslek mensuplarına, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre dört disiplin cezası verilir: uyarma, kınama, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma ve meslekten çıkarma. Kınama, meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığı yazı ile bildirilmesidir. En güçlü çeldirici uyarımadır: uyarma da yazılı bir bildirimdir, ancak uyarda bildirilen husus meslek mensubunun mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektirir; 'kusurlu sayılma' unsuru kınamaya aittir. İzin belgesinin tedbir mahiyetinde alınması ise disiplin cezaları arasında sayılmamıştır; Bakanlık müfettişleri ile gümrük ve dış ticaret bölge müdürlerinin gerek görülmesi hâlinde başvurduğu bir tedbirdir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK Geçici 6)
- C Mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.** 4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici md. 6

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır. Cezanın alt sınırı altı ay, üst sınırı bir yıldır ve meslek mensubu bu süre içinde mesleki sıfatını kaybetmez. En güçlü çeldirici izin belgesinin tedbiren alınmasını anlatan seçenektir: Bakanlık müfettişleri ile gümrük ve dış ticaret bölge müdürlerinin gerek görülmesi hâlinde en fazla altı ay süre ile izin belgesini alması bir disiplin cezası değil tedbirdir; bu süre, sonradan verilen geçici alıkoyma cezasından mahsup edilir. Üç yıl, disiplin cezalarında ağırlaştırma dönemi ve zamanaşımı süresidir; izin belgesinin geri alınarak mesleğin bir daha icra ettirilmemesi ise meslekten çıkarmanın tanımıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK Geçici 6)
- E Meslekten çıkarma cezaları Müsteşarlık Merkez Disiplin Kurulu tarafından verilir.** 4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici md. 6

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre uyarma ve kınama cezası yetkili gümrük başmüdürü, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası Müsteşarlık Merkez Disiplin Kurulu, meslekten çıkarma cezaları ise Müsteşarlık Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilir. Mevzuata aykırı hareketleri görülen meslek mensuplarının izin belgelerini gerek görülmesi hâlinde tedbir mahiyetinde geçici olarak alma yetkisi Bakanlık müfettişleri ile gümrük ve dış ticaret bölge müdürlerine aittir. Meslekten çıkarmayı Merkez Disiplin Kuruluna bağlayan ifade yanlıştır: Merkez Disiplin Kurulu bir alt basamaktaki geçici alıkoyma cezasını verir, en ağır ceza olan meslekten çıkarma Yüksek Disiplin Kurulunun yetkisindedir. En güçlü tuzak, geçici alıkoyma ile meslekten çıkarmanın aynı kurulca verildiği izlenimidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK Geçici 6)
- D I, III ve IV** 4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici md. 6

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre mesleki kurallara, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunanlarla görevi gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunan meslek mensupları hakkında ilk defasında uyarma, tekrarında ise kınama cezası uygulanır (I doğru). Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlikle yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan meslek mensupları için geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır; bu nedenle II yanlış, IV doğrudur. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre kaçakçılık suçundan mahkûmiyet kararı kesinleşen meslek mensuplarına meslekten çıkarma cezası verilir (III doğru). En güçlü tuzak II. önermedir: 'mesleğin genel prensiplerine aykırılık' ile 'mesleğin vakar ve onuruna aykırılık' birbirine benzer görünse de birincisi doğrudan geçici alıkoyma basamağındadır, kınama ise ikincisinin tekrarına bağlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK Geçici 6)
- A Kınama – Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma** 4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici md. 6

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre sahte belgelere dayanılarak yanlış beyanda bulunulduğunun, ancak bu durumun gümrük müşavirinin bilgisi dışında olduğunun, bununla birlikte bir araştırma sonucunda gerçek durumun öğrenilebileceğinin merkez denetim elemanlarınca rapora bağlandığı durumlarda ilgili gümrük müşavirine ilk defasında kınama cezası verilir; bu hususun tekrarı hâlinde geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. En güçlü çeldirici 'Uyarma – Kınama' dizisidir: bu basamak, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiillerde uygulanan genel kuraldır (ilk defasında uyarma, tekrarında kınama). Sahte belge hâlinde Kanun cezası bir basamak yukarıdan, kınamadan başlatır. Meslekten çıkarma ise kaçakçılık suçundan mahkûmiyeti kesinleşenlere ve beş yıl içinde iki kez alıkoyma cezası aldıktan sonra fiili yineleyenlere uygulanır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK Geçici 6)

6. **B** 3713 sayılı Kanun kapsamında haklarında kovuşturma başlatılanların 4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici md. 6
izin belgeleri en fazla altı ay süreyle tedbiren geri alınır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre Kanuna ve gümrüklerde uygulanan mevzuat hükümlerine aykırı hareketleri görülen gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının izin belgeleri, Bakanlık müfettişleri ve gümrük ve dış ticaret bölge müdürleri tarafından gerek görülmesi hâlinde tedbir mahiyetinde en fazla altı ay süre ile geçici olarak alınır ve bu kişilerin gümrüklerde iş takip etmelerine izin verilmez. Bu durum, gerekçesiyle birlikte izin belgesinin alınmasını izleyen günde Bakanlığa bildirilir. Ancak 3713 sayılı Kanun kapsamında haklarında kovuşturma başlatılanların izin belgeleri altı ay sınırına bağlı değildir; kovuşturma sonuçlanıncaya kadar tedbiren geri alınır. Olumsuz kökü hızlı okuyan aday, genel kuraldaki 'en fazla altı ay' süresini 3713 sayılı Kanun kapsamındaki özel hâle de uygulayan ifadeyi doğru sanar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK Geçici 6)

7. **C** İzin belgesinin tedbiren alındığı süre verilen cezadan mahsup edilir; 4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici md. 6
ceza kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre izin belgeleri tedbir mahiyetinde alınanlar hakkında geçici mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmesi hâlinde, tedbir mahiyetinde izin belgelerinin alındığı süre verilen cezadan mahsup edilir; meslek mensubu aynı süre için iki kez faaliyetten alıkonulmuş olmaz. Disiplin cezaları ise kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır. Aykırılığın gümrük idarelerince tespit edildiği tarih, bir dava sonucuna bağlı olmaksızın verilen disiplin cezalarında üç yıllık zamanaşımının başladığı andır; cezanın uygulanmaya başladığı an değildir. İzin belgesinin tedbiren alındığı tarih tedbirin başladığı andır; tedbirin gerekçesiyle birlikte Bakanlığa bildirilmesi ise izin belgesinin alınmasını izleyen günde yapılan bir bildirimdir, cezanın başlangıcını belirlemez. En güçlü tuzak, mahsubu doğru bilen ama cezanın başlangıcını zamanaşımının başladığı tespit tarihine bağlayan ifadedir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK Geçici 6)

8. **B** Mevzuat hükümlerine aykırılığın gümrük idarelerince tespit edildiği 4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici md. 6
tarihten

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre disiplin cezaları, bir dava sonucuna bağlı olmaksızın, mevzuat hükümlerine aykırılığın gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıl süreyle uygulanmadığı takdirde zamanaşımına uğrar. Süre fiilin işlendiği tarihten değil, aykırılığın gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten başlar. En güçlü çeldirici, süreyi fiilin işlendiği tarihten başlatan seçenektir. Mevzuata aykırı işlem ve eylemlerin aynı zamanda bir adli kovuşturma konusu olması hâlinde ise Türk Ceza Kanununda öngörülen zamanaşımı hükümlerine göre disiplin cezası verilebilir. Kesinleşme tarihi, disiplin cezasının uygulanmaya başladığı andır; izleyen günde Bakanlığa bildirim izin belgesinin tedbiren alınmasına, on günden az olmayan süre ise savunmaya aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK Geçici 6)

9. **E** Gümrük müşavir yardımcılarının görevleri sebebiyle işledikleri 4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici md. 6; 4458
suçlardan doğan cezai sorumluluk, yanında çalıştıkları gümrük
müşavirine aittir. sayılı Gümrük Kanunu md. 226

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun Devlet memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılır; yardımcı da işlediği suçtan kendisi sorumludur. Kanunda yanında çalıştıkları gümrük müşavirine ait olduğu belirtilen sorumluluk, gümrük müşavir yardımcılarının ve stajyerlerin fiil ve hareketlerinden doğacak mali sorumluluktur; cezai sorumluluk müşavire geçmez. Diğer ifadeler doğrudur: takibat ve hüküm tesisi disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına engel değildir; disiplin kurulları bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezasının uygulanmasına karar verebilir; adli kovuşturma konusu olan aykırılıklarda Türk Ceza Kanunundaki zamanaşımı hükümlerine göre disiplin cezası verilebilir. 'Yardımcının her işinden müşavir sorumludur' önyargısıyla hareket eden aday, mali sorumluluğu cezai sorumluluğa taşır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK Geçici 6; GK 226)

10. **C** 10 gün 4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici md. 6

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre meslek mensubu hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Yetkili disiplin kurulu savunma için on günden az olmamak üzere bir süre verir; bu süre içinde savunma yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Kurul daha uzun süre verebilir, ancak on günün altına inemez. Yakın değerler meslek mevzuatının başka sürelerinden gelir: izin belgesinin tedbiren alınması izleyen günde Bakanlığa bildirilir; gümrük müşaviri bilgi ve belgelerindeki değişiklikleri bir hafta içinde derneğe bildirir; sınav sonuçlarına yapılan itirazlar otuz gün içinde değerlendirilir; izin belgesi müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde verilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK Geçici 6)

11. B Meslekten çıkarma cezası uygulanır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici md. 6

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen meslek mensupları hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır. (B)'nin iki alıkoyma cezası Şubat 2021 ve Haziran 2024'te verilmiş, alıkoyma gerektiren fiil Ocak 2026'da yeniden işlenmiştir; hepsi beş yıllık dönemin içindedir. Vakadaki saklı nokta, iki ceza arasında üç yıldan fazla süre bulunmasıdır: üç yıllık dönem, iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunana her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilmesine ilişkin ayrı bir kuraldır; meslekten çıkarma için aranan dönem beş yıldır. Meslekten çıkarma yalnızca kaçakçılık mahkûmiyetine bağlanmamıştır, iki alıkoyma cezası yeterlidir; mahsup ise yalnızca tedbiren izin belgesinin alındığı süreye ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK Geçici 6)

12. D Gümrük müşavir derneklerince – Müsteşarlıkça

4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici md. 6

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükmüne göre gümrük müşavir derneklerince, gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, Müsteşarlıkça uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulur. Tarifeyi meslek kuruluşu belirler, idare onaylar; ters sıralama en güçlü çeldiricidir. Yetkili gümrük başmüdürü aynı maddede uyarı ve kınama cezasını veren makamdır; gümrük ve dış ticaret bölge müdürleri izin belgesini tedbiren alabilen makamlardır; gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü ise meslek kuruluşu örgütlenmesinde esas alınan görev alanıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK Geçici 6)

13. A III ve IV

4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici md. 6

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici hükümlerine göre, 1615 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca kurulan Gümrük Komisyoncuları Dernekleri faaliyetlerine devam eder; sınav açılması ile izin belgeleri verilmesi işlemleri ise Gümrük Müsteşarlığınca yürütülür (IV doğru). Sınavlar, derneklerce değil Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her yıl bir kez yapılır (I yanlış). Kanunda belirtilen koşulları sınavın açıldığı yıl başında sağlamış olanlar o yıl açılan sınavlara müracaat edebilir; yıl sonunda sağlanacak koşul yeterli değildir (II yanlış). Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına en fazla üçer kez girilebilir (III doğru). Bu bent metinde güncel lafızıyla yürürlüktedir; yanındaki Anayasa Mahkemesi kararı notu (E 2016-168, K 2017-82) hükmü kaldırmamıştır. En güçlü tuzak II. önermedir: koşulların sağlanması gereken an 'yıl başı'dır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK Geçici 6)

14. C Yalnızca ihracat işlemleri için yüzde 20 oranında indirim uygulanabilir.

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ md. 5

Tebliğe göre sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde yüzde 20 oranında indirim uygulanabilir. Bu indirim yalnızca ihracat işlemlerine ilişkindir; aynı firmaların ithalat işlemlerinde indirim, ancak aynı gümrük müşavirliği şirketinden hizmet alınması şartıyla bir takvim yılında beyanname sayısı 1.000'i aştığında yüzde 25, 2.500'ü aştığında yüzde 35 oranında uygulanabilir. Yüzde 35, bu firmaların ihracat beyannamesi sayısı 1.000'i aştığında uygulanan kademeli orandır. İndirimi düzenleyen bent 30.12.2025 tarihli ve 33123 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle güncellenmiştir; güncel metindeki oran yüzde 20'dir ve aynı maddedeki kademeli oranlardan biri olan yüzde 25 en güçlü çeldiricidir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tebliğ 5)

15. E Sektörel dış ticaret firması, dış ticaret sermaye şirketi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi olmayan firmanın bir takvim yılındaki ithalat beyanname sayısı 1.000'i aştığında, sonraki beyannameler için yüzde 25 oranında indirim

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ md. 5

Tebliğe göre aynı gümrük müşavirliği şirketinden hizmet alınması şartıyla beyanname sayısı göz önünde bulundurularak indirim uygulanabilir. Sektörel dış ticaret firmaları, dış ticaret sermaye şirketleri ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemlerinde bir takvim yılında beyanname sayısı 1.000'i aşınca yüzde 35, 2.500'ü aşınca yüzde 50; ithalat işlemlerinde 1.000'i aşınca yüzde 25, 2.500'ü aşınca yüzde 35 indirim uygulanabilir. Bir önceki takvim yılında bir firmanın tescil ettirdiği ihracat beyanname sayısı 1.000'i aşmışsa yüzde 25, 2.500'ü aşmışsa yüzde 35 indirim takip eden takvim yılının başından itibaren uygulanabilir. Bir firmanın bir takvim yılında tescil ettirdiği ithalat beyanname sayısı ise 2.000'i aştığında yüzde 25, 2.500'ü aştığında yüzde 35 indirim konu olur. Bu firmalardan olmayan bir firmanın ithalatında 1.000 beyanname eşiği öngörülmemiştir; 1.000 eşiği yalnız sayılan firmaların ithalatına aittir. En güçlü tuzak, aynı oranın sayılan firmalarda 1.000 beyanname eşiğiyle uygulanmasıdır; eşik firma niteliğine göre değişir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Tebliğ 5)

16. **B** **Asgari Ücret Tarifesi altında hizmet veren gümrük müşavirleri hakkında Tebliğde öngörülen yaptırım uygulandığında, aynı nedenle ayrıca disiplin cezası verilemez.**

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ md. 4, 5

Tebliğe göre Asgari Ücret Tarifesi altında gümrük müşavirliği hizmeti veren gümrük müşavirleri hakkında, disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her beyanname itibarıyla işlemi yapan gümrük müşavirine ve yükümlülere ayrı ayrı olmak üzere Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasının uygulanacağı öngörülmüştür. 'Disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla' ifadesi, bu yaptırımın disiplin cezası verilmesine engel olmadığını gösterir; tarife altında iş kabul eden müşavir hakkında ayrıca disiplin hükümleri işletilebilir. Diğer ifadeler doğrudur: sözleşme serbestliği gereği taraflar daha yüksek bir ücret kararlaştırabilir, ancak Tebliğde belirlenen indirimler haricinde tarifenin altında iş kabul edilemez; taraflar sözleşmelerini her yılbaşında Bakanlıkça belirlenen tarifeyi esas alarak günceller; Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarife uylması için her türlü tedbiri almak ve ilgililer hakkında Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tebliğ 4, 5)

17. **A** **Başvuru üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)**

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ md. 5, 5/A

Tebliğe göre Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan hizmetlerin ücretleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır. Tarifenin uygulanmasında yaşanabilecek ihtilaflarda önce gümrük müşavirinin üye olduğu Gümrük Müşavirleri Derneğine başvurulur; Gümrük Müşavirleri Derneklerince verilecek ortak görüş dikkate alınarak başvurunun yapıldığı dernekçe ihtilaf konusu husus karara bağlanır. Bu karara rağmen ihtilafın devam etmesi hâlinde, başvuru üzerine ihtilaf Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya da yetkilidir. Diğer dernekler bu süreçte yalnızca ortak görüş verir; yetkili gümrük başmüdürü, gümrük ve dış ticaret bölge müdürü ve Merkez Disiplin Kurulu ise Kanunun disiplin ve tedbir hükümlerinde yetkilendirilmiş makamlardır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tebliğ 5, 5/A)

18. **D** **Asgari Ücret Tarifesinde "Danışmanlık Ücretleri" başlığı altındaki hizmet konularına ilişkin tarife, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri için geçerli değildir.**

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ md. 5

Tebliğe göre Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinde 'Danışmanlık Ücretleri' başlığı altında yer alan hizmet konuları kısmında geçen Asgari Ücret Tarifesi, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri için de geçerlidir; bu tarifenin yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerini kapsamadığını söyleyen ifade hükmü tersine çevirir. Diğer ifadeler Tebliğle uyumludur: Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi resmî kurumların çalışma saatleri içerisinde verilen hizmetler için belirlenmiştir; tarifiedeki ücretlere KDV ilave edilir, ücretler KDV dâhil değildir; yükümlü adına kullanılan beyanname, dolaşım belgesi, menşe şahadetnamesi, tahlil formu ve benzeri belgelerin ücretleri yükümlü tarafından karşılanır; aynı beyanname tarifiede yer alan birden fazla rejim bulunursa tarifiedeki ücretlerden yüksek olanı uygulanır. En güçlü tuzak, danışmanlık tarifesinin yalnız gümrük müşavirlerine ait olduğunu düşündüren başlıktır: Tebliğ bu tarifeyi yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri için de geçerli saymıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tebliğ 5)

19. **A** **Gümrüksüz Satış Mağazalarına eşya tesliminde 7200 kodlu antrepo beyannamelerine uygulanacak indirim oranı**

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ md. 5

Tebliğe göre ANT-1 (antrepo beyannamesi) hizmet kodu kapsamında Gümrüksüz Satış Mağazalarına eşya tesliminde 7200 kodlu (serbest dolaşımda olan eşyanın antrepoya alınması) beyannameler için Asgari Ücret Tarifesi yüzde 50 oranında indirimli olarak uygulanır; bu indirim oranı tarafların anlaşmasına bırakılmamış, Tebliğle belirlenmiştir. Diğer hâllerde ücret tarafların anlaşmasıyla belirlenir: Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan hizmetler; İHR-6 (ihrakiye ve kumanya işlemleri) kodunda 50 faturayı aşan işlemler; İHR-8, İTH-14 ve ANT-3 kodlarında 10 adedi aşan kısım; İTH-13 kodunda toplam müşavirlik ücretinin 78.000 TL'yi, ANT-1 kodunda 26.000 TL'yi aşan kısım. İTH-13 ve ANT-1 için belirlenen bu tutarlar 30.12.2025 tarihli ve 33123 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle güncellenmiştir. En güçlü tuzak ANT-1 kodunun iki yerde geçmesidir: anlaşmaya bırakılan, 26.000 TL'yi aşan kısımdır; Gümrüksüz Satış Mağazalarına teslimde ise indirim oranı Tebliğde sabitlenmiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tebliğ 5)

20. **D** **Vergi matrahının hesaplanmasında göz önüne alınan CIF istatistiki kıymet**

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ md. 5

Tebliğe göre tablolarda yer alan CIF kıymet esasına göre asgari ücretin hesaplanmasında, vergi matrahının hesaplanmasında göz önüne alınan CIF istatistiki kıymet esas alınır. Gümrüklenmiş değer ayrı bir kavramdır: ithal eşyası için CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade eder; asgari ücret hesabında kıymete vergiler eklenmez. En güçlü çeldirici gümrüklenmiş değerdir, çünkü o da CIF kıymeti içerir. Tarafların anlaşması, ithalat işlemleri dışındaki hizmetlerde tablodaki kıymet hesaplarına göre tarifenin uygulanıp uygulanmayacağı konusuna ilişkindir; esas alınacak kıymeti belirlemez. KDV ise hesaplanan müşavirlik ücretine ilave edilir, kıymete eklenmez. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tebliğ 5)

BÖLÜM 51 · KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

20 soru · 30 dakika

1- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda Kanunun amacı olarak belirtilen hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Kaçakçılık fiillerini belirlemek
- B) Kaçakçılık fiillerinin yaptırımlarını belirlemek
- C) Kaçakçılığı önleme ve izleme usul ve esaslarını belirlemek
- D) Kaçakçılığı araştırma usul ve esaslarını belirlemek
- E) Kaçak eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemek

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre "gümrüklenmiş değer" deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymetini, ihraç eşyası için FOB kıymetini
- B) Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal ve ihraç eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını
- C) Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını
- D) Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını
- E) Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer malî yükümlülükleri

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tanımlanan kaçakçılık fiilleri ile bu fiiller için öngörülen hapis cezaları aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

- A) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak – Bir yıldan üç yıla kadar
- B) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek – Altı aydan iki yıla kadar
- C) İthal kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak – İki yıldan altı yıla kadar
- D) Eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak – Bir yıldan beş yıla kadar
- E) Ulusal marker uygulamasına tabi olup ulusal marker içermeyen akaryakıtı bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın almak – İki yıldan beş yıla kadar

4- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt, tütün mamulleri veya etil alkol olması hâlinde cezanın artırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Cezalar üçte birinden yarısına kadar artırılır; bu artırımla verilecek ceza üç yıldan az olamaz.
- B) Cezalar yarısından iki katına kadar artırılır; bu artırımla verilecek ceza üç yıldan az olamaz.
- C) Cezalar yarısından bir katına kadar artırılır; bu artırımla verilecek ceza iki yıldan az olamaz.
- D) Cezalar yarısından iki katına kadar artırılır; bu artırımla verilecek hapis cezası on yıldan az olamaz.
- E) Cezalar iki kat artırılır; bu artırımla verilecek ceza beş yıldan az olamaz.

5- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın gümrük kapıları dışından ülkeye sokmak isterken yakalanan ve fiili teşebbüs aşamasında kalan kişi hakkında uygulanacak ceza hükmüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Fiil tamamlanmış gibi cezalandırılır; ceza, eşyanın gümrük kapıları dışından sokulmak istenmesi nedeniyle yarısından iki katına kadar artırılır ve üç yıldan az olamaz.
- B) Fiil tamamlanmış gibi cezalandırılır; ceza, eşyanın gümrük kapıları dışından sokulmak istenmesi nedeniyle yarı oranında artırılır.
- C) Fiil teşebbüs aşamasında kaldığından verilecek ceza yarı oranında indirilir.
- D) Fiil teşebbüs aşamasında kaldığından cezaya hükmolunmaz; yalnızca 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
- E) Fiil tamamlanmış gibi cezalandırılır; ceza, eşyanın gümrük kapıları dışından sokulmak istenmesi nedeniyle üçte birinden yarısına kadar artırılır.

6- Gümrük müşaviri (M), müvekkili adına yürüttüğü işlemlerde mesleğinin sağladığı kolaylıklardan yararlanarak, eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergilerini kısmen ödemeksizin ülkeye sokmuştur. Olayla ilgili şu bilgiler tespit edilmiştir:

- Fiil (M) tarafından tek başına işlenmiş olup bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmemiştir.
- (M), kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli kişilerden değildir.
- Fiilin işlenmesinde belgede sahtecilik yapılmamıştır.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun nitelikli hâllere ilişkin hükümlerine göre (M)'ye verilecek cezaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Verilecek ceza iki kat artırılır.
- B) Verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.
- C) Verilecek ceza yarı oranında artırılır.
- D) (M) kaçakçılığı önlemekle görevli olmadığından nitelikli hâl hükümleri uygulanmaz; ceza artırılmaz.
- E) Kaçakçılık suçunun cezasına ek olarak belgede sahtecilik suçundan da ayrıca cezaya hükmolunur.

7- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun nitelikli hâllere ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kanunda tanımlanan suçların üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
- B) Kanunda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
- C) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.
- D) Kaçak akaryakıt satışının sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi hâlinde verilecek cezalar iki kat artırılır.
- E) Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler ve akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kamuoyuna ilan edilebilir.

8- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun etkin pişmanlığa ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Kaçakçılık suçlarından birine iştirak etmiş olan kişi, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verir ve verilen bilgi faillerin yakalanmasını sağlarsa cezalandırılmaz.
- II. Resmî makamlarca haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza yarı oranında indirilir.
- III. İthali yasak eşyaya ilişkin suç dışındaki kaçakçılık suçlarından birini işleyen kişi, suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar Devlet Hazinesine öderse, hakkında verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.
- IV. Etkin pişmanlık nedeniyle fail hakkında cezaya hükmolunmaması, suç konusu eşya ile ilgili olarak müsadere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil eder.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I, II ve III

9- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun arama ve elkoyma ile silah kullanma yetkisine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kaçak eşya, her türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu şüpheli kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama ve elkoymalar Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yerine getirilir.
- B) Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşulanılan kişilerin üzeri, eşyası, yükleri ve araçları gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranabilir.
- C) Gümrük bölgesine Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerde rastlanan kişi ve taşıma araçları yetkili memurlar tarafından durdurulur; kişilerin eşya, yük ve üzerleri ile varsa taşıma araçları aranır.
- D) Belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden gümrük bölgesine girmek isteyen kişinin dur uyarısına uymaması hâlinde, havaya ateş edilmek suretiyle uyarı yinelenir.
- E) Gümrük salonları ve gümrük kapılarında yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya, Cumhuriyet savcısının yazılı emri alındıktan sonra elkonulur.

10- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre alıkonulan taşıtın sahibine iadesi için alınacak teminatın hesabında, sigortası bulunan bir hava taşıtı için esas alınacak değer aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kasko değeri
- B) Piyasa değeri
- C) Tekne ve makine sigortasına esas teşkil eden değer
- D) Gümrüklenmiş değer
- E) CIF kıymeti

11- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı şüphesiyle fiilen gümrük idaresine teslim edilmiş ve hakkında elkoyma kararı bulunmakla birlikte alıkonulmamış taşıtın, muhafaza ve diğer masraflar karşılanarak sahibince teslim alınması gereken süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün
- B) Gümrük idaresince yapılacak tebligattan itibaren otuz gün
- C) Gümrük idaresince yapılacak tebligattan itibaren doksans gün
- D) El koyma tarihinden itibaren doksans gün
- E) El koyma tarihinden itibaren altı ay

12- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçakçılık suçunun işlenmesinde kullanıldığı için elkonulan bir taşıtın, elkoyma kararı veren mercilerce alıkonulması aşağıdaki durumların hangisinde söz konusu olur?

- A) Taşıttaki kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından ağırlıklı bölümünü oluşturmaması
- B) Taşıttaki kaçak eşyanın, Türkiye'ye girmesi yasak maddelerden olması
- C) Taşıtın değeri kadar teminatın gümrük idaresine teslim edilmiş olması
- D) Taşıtın Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması
- E) Taşıtın, kaçak eşya naklinde kullanıldığı şüphesiyle yediemine teslim edilmiş olması

13- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre yabancı ülkelere gelen yasak eşyanın yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Eşya, teminat altında ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere veya diğer bir ülkeye iade ve sevk olunur.
- B) İlgililer hakkında soruşturma işlemleri başlatılmakla birlikte eşya, gümrük yetkilileri tarafından derhal getirildiği ülkeye iade edilir.
- C) Eşyayı getiren kişi, ithali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokma suçundan cezalandırılır.
- D) Eşyaya elkonularak tutanakla gümrük idaresine teslim edilir ve tasfiye idaresince Gümrük Kanunu hükümlerine göre tasfiye edilir.
- E) Eşya hakkında Türk Ceza Kanunu'nun eşya müsaderesine ilişkin hükümleri uygulanır.

14- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, Kanunda tanımlanan suçlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun eşya ve kazanç müsadereğine ilişkin hükümleri uygulanmakla birlikte, kaçak eşya taşımada bilerek kullanılan taşıma aracının müsadere edilebilmesi için gerçekleşmesi gereken koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması
- B) Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturmaması
- C) Taşıma aracının, soruşturma ve kovuşturma devam ederken kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması
- D) Kaçak eşyanın naklinin, taşıma aracının kullanılmasını gerekli kılması
- E) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması

15- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçak şüphesiyle el konulan ve muhafazası ciddi külfet oluşturan eşya hakkında tasfiye kararı verilmesi gereken süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) El koyma tarihinden itibaren altı ay
- B) El koyma tarihinden itibaren on beş gün
- C) Kamu davasının açıldığı tarihten itibaren bir ay
- D) Kamu davasının açıldığı tarihten itibaren bir yıl
- E) El koyma tarihinden itibaren bir ay

16- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. El konulan kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar, il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından numune alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir.
- II. Gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt, numune alınarak tasfiye edilir.
- III. Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından en yakın rafineriye satılır.
- IV. Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm sonucunun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması hâlinde, bu ürünler analizi yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) I, III ve IV
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

17- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun yargılama ile kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma görevine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini ilgili gümrük idaresine de gönderir; gümrük idaresi başvurusu üzerine davaya katılan olarak kabul edilir.
- B) Kanun kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak resmî belgede sahtecilik suçunun işlenmesi hâlinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.
- C) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlar, operasyon gerektiren kaçakçılık olaylarından haberdar olduklarında kanuni görevlerini yapmaya başlar ve aynı zamanda mahallin en büyük mülki amirine de bilgi verirler.
- D) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanların Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili bilgi ve belge talepleri, yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarınca eksiksiz olarak karşılanmak zorundadır.
- E) Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarını ihbar edenlerin kimliği, izinleri olmadıkça veya ihbarın niteliği haklarında suç oluşturmadıkça hiçbir şekilde açıklanamaz.

18- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre Kanunla yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

- A) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel
- B) Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri personeli
- C) Özel güvenlik görevlileri
- D) Gümrük müşavirleri
- E) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personeli

19- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçakçılık fiillerinin izlenmesine ilişkin tutanaklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tutanakta hâkim kararının tarih ve sayısı ile Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılması durumunda emrin tarih ve sayısı yer alır.
- B) Tutanakta suç konusu eşya ve taşıma araçlarının nerede ve ne suretle el konuldukları yer alır.
- C) Tutanakta ilgilinin kimlik, iş ve yerleşim yeri ile varsa ifadesi yer alır.
- D) İlgilinin tutanağı imzalamaktan kaçınması hâlinde tutanak geçersiz sayılır ve yeniden düzenlenir.
- E) İşlemden hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları okunur veya okumaları için kendilerine verilir.

20- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda aşağıdaki hususlardan hangisinin yönetmelikle belirleneceği veya düzenleneceği öngörülmemiştir?

- A) Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalara bakacak asliye ceza mahkemelerinin belirlenmesi
- B) El konulan ve alıkonulan eşya ile taşıtların muhafaza, depolama, nakliye ve imha masraflarının karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar
- C) Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar
- D) Müşterek operasyonlarda ve kontrollü teslimat uygulamalarında ikramiye ödenmesine ilişkin usul ve esaslar
- E) Kriminal laboratuvarların çalışma usul ve esasları

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

7/24 Eğitim Merkezi

Bölüm 51 - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	D	B	E	C	B	A	E	B	C	D	A	C	E	B	D	A	D	A

- E** Kaçak eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemek *5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 1, 16*

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usul ve esaslarını belirlemektir. Buna göre fiillerin belirlenmesi, yaptırımların belirlenmesi ve önleme, izleme, araştırma usul ve esaslarının belirlenmesi amaç hükmünde açıkça yer alır. Kaçak eşyanın tasfiyesi ise amaç hükmünde sayılmamıştır. Kanun tasfiye için genel bir usul koymaz; Kanunun uygulamasında tasfiyenin tasfiye idaresi tarafından Gümrük Kanunu hükümlerine göre yapılacağını belirtir. En güçlü tuzak, Kanunda tasfiye kararına ve kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin hükümler bulunduğu için tasfiye usulünün de Kanunun amacı sanılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 1, 16)
- C** Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını *5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 2, 15*

5607 sayılı Kanun'a göre gümrüklenmiş değer, uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade eder. Tanım iki bileşenlidir: yalnızca CIF veya FOB kıymetini esas alan ifade gümrük vergileri unsurunu düşürür. İhraç eşyasında esas alınan kıymet FOB kıymetidir; ithal eşyasının CIF esaslı formülünü ihraç eşyasına da uygulayan ya da iki formülün yerini değiştiren ifadeler tanımı bozar. Gümrük idaresi veya başka idarelerce eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer malı yükümlülükler ise aynı maddede tanımlanan gümrük vergileridir. Kanunda müsadere yaptırımının konusunu oluşturan eşyanın kaim değerinden de bu eşyanın gümrüklenmiş değeri anlaşılır; etkin pişmanlıkta ödenecek tutar da bu değer iki katı üzerinden belirlenir. En güçlü tuzak, ithal ve ihraç eşyası için aynı CIF esaslı formülü öngören ifadedir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 2, 15)
- D** Eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak – Bir yıldan beş yıla kadar *5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 3*

5607 sayılı Kanun'a göre eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu fiilin alt sınırı 28.06.2014 tarihinde 6545 sayılı Kanunla 'bir yıldan' ibaresi 'iki yıldan' şeklinde değiştirilerek yükseltilmiştir; bir yıldan beş yıla kadar hapis, eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma fiilinin cezasıdır. Diğer eşleştirmeler doğrudur: transit eşyasını rejime aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakma bir yıldan üç yıla, muaf ithal edilen eşyayı ithal amacı dışında kullanıma tahsis etme altı aydan iki yıla, ithali yasak eşyayı ülkeye sokma iki yıldan altı yıla, ulusal marker içermeyen akaryakıtı bilerek ve ticari amaçla satın alma iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası gerektirir. En güçlü tuzak, aynı üst sınırı (beş yıl) taşıyan gümrük işlemine tabi tutmadan sokma fiili ile aldatıcı işlemle sokma fiilinin karıştırılması ve eski metindeki alt sınırın hatırlanmasıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 3)
- B** Cezalar yarısından iki katına kadar artırılır; bu artırımla verilecek ceza üç yıldan az olamaz. *5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 3, 4*

5607 sayılı Kanun'a göre kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması hâlinde, suç tiplerine göre verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılır; ancak bu artırımın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz. Üçte birinden yarısına kadar artırım, eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulmasına aittir. Yarısından bir katına kadar artırım, suç konusu eşyanın değerinin fahiş olması hâlinde uygulanır. On yıldan az olamayacak hapis cezası, eşyanın Devletin siyasi, iktisadi veya askerî güvenliğini bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olmasına ilişkin nitelikli hâldir. İki kat artırım ise suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesine aittir. En güçlü çeldirici on yıl alt sınırlı seçenektir: artırım oranı doğrudur, ancak alt sınır devletin güvenliğini bozan eşyaya ait nitelikli hâlden taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 3, 4)

5. **E** Fiil tamamlanmış gibi cezalandırılır; ceza, eşyanın gümrük kapıları dışından sokulmak istenmesi nedeniyle üçte birinden yarısına kadar artırılır. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 3

5607 sayılı Kanun'a göre eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır; eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması hâlinde verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır. Kanun, kaçakçılık suçlarında tanımlanan fiillerin teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile tamamlanmış gibi cezalandırılacağını öngörür; bu nedenle teşebbüs gerekçesiyle indirim yapılmaz ve cezaya hükmolunmaması söz konusu olmaz. Yarısından iki katına kadar artırım ve üç yıllık alt sınır, gümrük kapılarına değil suç konusu eşyanın akaryakıt, tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil alkol, metanol veya alkollü içki olmasına bağlanmıştır. Yarı oranında artırım üç veya daha fazla kişiyle birlikte işlemeye, yarı oranında indirim ise soruşturma evresinde ödeme yapılan etkin pişmanlığa aittir; yalnızca Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılması, ihracatta beyan ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında yüzde onu aşmayan fark bulunması hâline özgüdür. En güçlü tuzak, gümrük kapıları dışından sokmadaki artırımı ağırlaştırıcı eşya listesindeki yarısından iki katına kadar artırımıyla karıştıran ifadedir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 3)

6. **C** Verilecek ceza yarı oranında artırılır. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 4

5607 sayılı Kanun'a göre Kanunda tanımlanan suçların, kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli kişiler tarafından veya meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Hükümdeki iki durum 'veya' ile bağlanmıştır; failin görevli olmaması, meslek kolaylığından yararlanma nedeniyle yapılacak artırımı engellemez. Vakada saklanan tuzak budur: (M) görevli değildir, ancak gümrük müşavirliği mesleğinin sağladığı kolaylıklardan yararlanmıştır. İki kat artırım örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlara aittir; fiil örgüt faaliyeti kapsamında değildir. Üçte birinden yarısına kadar artırım eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulmasına aittir. Belgede sahtecilik yapılması hâlinde ayrıca bu suçtan da cezaya hükmolunur; vakada sahtecilik yoktur. En güçlü çeldirici 'nitelikli hâl hükümleri uygulanmaz' seçeneğidir: ağırlaştırmanın yalnızca kaçakçılığı önlemekle görevli kişilere uygulandığı ve görevli olmayan meslek mensubunu kapsamadığı yanlışlığına dayanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4)

7. **B** Kanunda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 4

5607 sayılı Kanun'a göre Kanunda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında değil, iki kat artırılır. Diğer ifadeler Kanunla uyumludur: suçların üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde ceza yarı oranında artırılır; kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur; kaçak akaryakıt satışının sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi hâlinde cezalar iki kat artırılır; tütün, alkollü içki ve akaryakıt gibi kaçakçılık türleriyle ilgili olarak kamuoyuna ilan edilebilecek olanlar mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerdir. En güçlü tuzak, birbirine yakın iki nitelikli hâl olan birlikte işleme ile örgüt faaliyetinin artırım oranlarının karıştırılmasıdır: birlikte işlemede yarı oranında, örgüt faaliyetinde iki kat artırım yapılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 4)

8. **A** I ve III 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 5, 13

5607 sayılı Kanun'a göre kaçakçılık suçlarından birine iştirak etmiş olan kişi, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce fiili, diğer faileri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciiine haber verir ve bilgi failerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlarsa cezalandırılmaz (I doğru). Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte iki oranında indirilir; yarı oranında değil (II yanlış). İthal yasak eşyaya ilişkin suç hariç olmak üzere kaçakçılık suçlarından birini işleyen kişi, suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı soruşturma evresi sona erinceye kadar öderse ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verinceye kadar öderse üçte bir oranında indirilir (III doğru). Etkin pişmanlık nedeniyle cezaya hükmolunmaması veya kamu davasının düşmesine karar verilmesi, suç konusu eşya ile ilgili olarak müsadere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez (IV yanlış). En güçlü çeldirici 'I, II ve III' seçeneğidir: soruşturma evresindeki yarı oranında indirim, haber alındıktan sonraki yardıma uygulanan üçte iki indirimle karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 5, 13)

9. **E** Gümrük salonları ve gümrük kapılarında yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya, Cumhuriyet savcısının yazılı emri alındıktan sonra elkonulur. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 9, 20, 22

5607 sayılı Kanun'a göre gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşku edilen kişilerin üzeri, eşyası, yükleri ve araçları gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranabilir ve yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya derhal elkonulur; elkoyma Cumhuriyet savcısının yazılı emrine bağlanmamıştır. Gümrük bölgesine belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden girmek, çıkmak veya geçmek yasaktır; bu yerlerde rastlanan kişi ve taşıma araçları yetkili memurlarca durdurulup aranır ve tespit edilen kaçak eşyaya yine derhal elkonulur. Bunların dışında kaçak eşya, silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu bulunduğu şüphelenen kap, ambalaj ve araçlar ile kişilerin üzerinde yapılacak arama ve elkoymalar Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yerine getirilir. Dur uyarısına uymayan kişi için uyarı havaya ateş edilmek suretiyle yinelenir. En güçlü tuzak, Cumhuriyet savcısının yazılı emrinin Kanunda izleme tutanağının içeriği bakımından geçmesidir; gümrük salonlarındaki aramada tespit edilen kaçak eşyaya elkoyma için böyle bir emir aranmaz. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 9, 20, 22)

10. **B** Piyasa değeri 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 10

5607 sayılı Kanun'a göre alıkonulan taşıt, sahibinin taşıtın değeri kadar teminatı alkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi hâlinde iade edilir. Bu hükmün uygulanmasındaki değerden kara taşıtlarında kasko değeri, deniz taşıtlarında tekne ve makine sigortasına esas teşkil eden değer, sigortasız taşıtlar ile hava ve demiryolu taşıtlarında ise piyasa değeri anlaşılır. Hava taşıtında sigortanın bulunup bulunmaması sonucu değiştirmez; Kanun hava ve demiryolu taşıtlarını sigortasız taşıtlarla birlikte piyasa değerine bağlamıştır. En güçlü çeldirici tekne ve makine sigortasına esas değerdir: kökteki 'sigortası bulunan' ifadesi adayı sigorta değerine yöneltir, ancak bu değer yalnızca deniz taşıtlarına aittir. Kasko değeri kara taşıtlarına, gümrüklenmiş değer müsadere konusu eşyanın kaim değerine, CIF kıymeti ise giriş kaçağı eşyada ikramiye hesabına aittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 10)

11. **C** Gümrük idaresince yapılacak tebligattan itibaren doksan gün 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 10, 16

5607 sayılı Kanun'a göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı şüphesiyle fiilen gümrük idaresine veya yediemine teslim edilmiş ve hakkında elkoyma kararı bulunmakla birlikte alıkonulmayan taşıtlar, gümrük idaresince yapılacak tebligattan itibaren doksan gün içinde muhafaza ve diğer masraflar karşılanmak suretiyle sahibi tarafından teslim alınmazsa, tasfiye idaresince soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunur. Bu hüküm 06.11.2021 tarihinde 7341 sayılı Kanunla eklenmiştir. Alkoyma tarihinden itibaren otuz gün, alıkonulan taşıtın değeri kadar teminatın gümrük idaresine teslim edilmesi için öngörülen süredir. El koyma tarihinden itibaren altı ay, kaçak şüphesiyle el konulan eşya hakkında tasfiye kararı verilmesine ilişkin genel süredir. En güçlü çeldirici 'El koyma tarihinden itibaren doksan gün' seçeneğidir: süre doğrudur, ancak başlangıç anı el koyma tarihi değil, gümrük idaresinin tebligatıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 10, 16)

12. **D** Taşıtın Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 10, 13

5607 sayılı Kanun'a göre suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanunu hükmüne göre elkonulur. Elkonulan taşıt; kaçak eşyanın özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içinde saklanması veya taşınması koşulunun bulunması, Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması hâlinde, elkoyma kararı veren mercilerce alıkonulur. Kaçak eşyanın taşıma aracı yükünün ağırlıklı bölümünü oluşturması ve Türkiye'ye girmesi yasak maddelerden olması, taşıma aracının müsadere için aranan koşullar arasındadır; alkoyma sebebi olarak sayılmamıştır. Değeri kadar teminatın gümrük idaresine teslimi alıkonulan taşıtın sahibine iadesini sağlar. Yediemine teslim edilmiş olma ise alıkonulmayan taşıtlara ilişkin hükümde geçer. En güçlü çeldirici yükün ağırlıklı bölümüne ilişkin seçenektir: alkoyma hâlleri müsadere koşullarından yalnızca gizli tertibatı kapsar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 10, 13)

13. **A** Eşya, teminat altında ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere veya diğer bir ülkeye iade ve sevk olunur. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 12

5607 sayılı Kanun'a göre yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilirse, teminat altında ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere veya diğer bir ülkeye iade ve sevk olunur. Kanunun gerekçesine göre yasak eşyanın belgelerde belirtilmesi hâlinde kaçakçılık fiili oluşmaz; bu nedenle ithali yasak eşyayı sokma suçundan ceza, elkoyma, tasfiye veya müsadere söz konusu olmaz. Soruşturma başlatılması ve eşyanın derhal getirildiği ülkeye iadesi, kaçakçılık fiilinin konusunu toplum ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı eşya ile atık maddelerin oluşturduğu ayrı hâle ilişkindir. En güçlü çeldirici bu seçenektir: her iki hâlde de iade vardır, ancak belgede belirtilen yasak eşyada iade teminat altında yapılır ve eşya diğer bir ülkeye de sevk edilebilir; zararlı eşyada ise soruşturma başlatılır ve eşya yalnızca getirildiği ülkeye derhal iade edilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 12)

14. **C** Taşıma aracının, soruşturma ve kovuşturma devam ederken kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması *5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 10, 13*

5607 sayılı Kanun'a göre Kanunda tanımlanan suçlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun eşya ve kazanç müsadereğine ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen taşıma aracının müsadere edilebilmesi için şu koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekir: kaçak eşyanın özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içinde saklanmış veya taşınmış olması; kaçak eşyanın taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması ya da naklinin bu aracın kullanılmasını gerekli kılması; kaçak eşyanın Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den çıkması yasak veya toplum ya da çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması. Taşıtın soruşturma ve kovuşturma devam ederken suçun işlenmesinde tekrar kullanılması müsadere koşulu olarak sayılmamıştır; bu durum, Türkiye'de sicile kayıtlı olmama ile birlikte elkonulan taşıtın alıkonulma sebeplerindendir. En güçlü tuzak, alıkoyma ve müsadere hükümlerinin aynı taşıta ilişkin olması nedeniyle iki listenin birbirine karıştırılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 10, 13)

15. **E** El koyma tarihinden itibaren bir ay *5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 16*

5607 sayılı Kanun'a göre kaçak şüphesiyle el konulan kaçak akaryakıt hariç her türlü eşya hakkında, el koyma tarihinden itibaren altı ay, ancak eşyanın zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı ya da muhafazasının ciddi külfet oluşturması hâlinde bir ay içinde, gerekli tespitler yaptırılarak soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından tasfiye kararı verilir; bu süreler içinde karar verilmezse eşya derhal tasfiye edilir. Altı ay genel süredir; soruda muhafazanın ciddi külfet oluşturduğu belirtildiğinden bir aylık süre uygulanır. 11.04.2013 tarihli değişiklikten önceki metinde eşya kamu davasının açıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde kovuşturma sonuçlanmazsa tasfiye ediliyor, muhafazası ciddi külfet oluşturan eşya için on beş günlük süre öngörülüyordu; bu süreler yürürlükte değildir. En güçlü çeldirici 'Kamu davasının açıldığı tarihten itibaren bir ay' seçeneğidir: süre doğrudur, ancak başlangıç anı kamu davasının açılması değil el koyma tarihidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 16)

16. **B** I, III ve IV *5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 16/A*

5607 sayılı Kanun'a göre el konulan kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar, il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından numune alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir (I doğru). Kara, hava ve deniz hudut kapılarında el konulan kaçak akaryakıt numune alınarak tasfiye edilirken, gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt numune alınmaksızın tasfiye edilir (II yanlış). Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt en yakın rafinericiye satılır (III doğru). Sahipsiz yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm sonucu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenen şart ve seviyede değilse ürünler analiz yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir ve tasfiye edilir (IV doğru). Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ilişkin ibareler 09.11.2022 tarihinde 7420 sayılı Kanunla 'defterdarlık' yerine getirilmiştir. En güçlü çeldirici 'I, II, III ve IV' seçeneğidir: hudut kapılarında el konulan akaryakıttaki numune kuralı, gümrüğe terk edilen akaryakıtta da uygulanıyormuş gibi okunur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 16/A)

17. **D** Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanların Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili bilgi ve belge talepleri, yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarınca eksiksiz olarak karşılanmak zorundadır. *5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 17, 18, 19*

5607 sayılı Kanun'a göre kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanların Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili bilgi ve belge talepleri, savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerce eksiksiz olarak karşılanmak zorundadır; yükümlülük kamu kurum ve kuruluşlarıyla sınırlı değildir. Diğer ifadeler Kanunla uyumludur: Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme iddianamenin bir örneğini ilgili gümrük idaresine de gönderir ve gümrük idaresi başvurusu üzerine davaya katılan olarak kabul edilir; davalar Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye ceza mahkemelerinde görülür, ancak bu suçlarla bağlantılı olarak resmî belgede sahtecilik suçu işlenmişse görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir; görevliler operasyon gerektiren kaçakçılık olaylarından haberdar olduklarında görevlerine başlar ve mahallin en büyük mülki amirine de bilgi verirler; kaçakçılık suçlarını ihbar edenlerin kimliği izinleri olmadıkça veya ihbarın niteliği haklarında suç oluşturmadıkça açıklanamaz. En güçlü tuzak, sahtecilik bağlantısında da asliye ceza mahkemesinin görevli olduğunu düşünen adayın ağır ceza mahkemesini öngören doğru ifadeyi işaretlemesidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 17, 18, 19)

18. A Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel*5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 19, 23*

5607 sayılı Kanun'a göre mülki amirler, Gümrük Müsteşarlığı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel, Kanunla yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla yükümlüdür. Liste kapalıdır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri personeli bu listede yer almaz; Kanun bu personele yalnızca ikramiyeler bakımından, ikramiye usul ve esaslarına göre ödeme yapılacağını düzenler. Özel güvenlik görevlileri sahada kontrol yapsalar da listede sayılmamıştır. Gümrük müşavirleri de listede yoktur; Kanunda meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanılarak suç işlenmesi yalnızca nitelikli hâl olarak geçer. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ise akaryakıtla ilişkin hükümlerde ulusal marker seviyesini belirleyen kurum olarak geçer, görevli olarak sayılmaz. En güçlü çeldirici Kara Kuvvetleri hudut birlikleri personelidir: ikramiye hükmünde adının geçmesi, önleme ve izleme yükümlülükleri arasında da sayıldığı izlenimini verir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 19, 23)

19. D İlgilinin tutanağı imzalamaktan kaçınması hâlinde tutanak geçersiz sayılır ve yeniden düzenlenir.*5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 20*

5607 sayılı Kanun'a göre kaçakçılık fiillerinin izlenmesine ilişkin tutanakların tarih, yer, düzenleyenlerin unvan ve isimleri, hâkim kararının tarih ve sayısı ile Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılması durumunda emrin tarih ve sayısını; olay ve kanıtlarını, suç konusu eşya ve taşıma araçlarının ayrıntılı olarak türü, kapsamı, miktar ve nitelikleri ile nerede ve ne suretle el konulduklarını; ilgilinin kimlik, iş ve yerleşim yeri ile varsa ifadesini kapsaması ve imza altına alınması gerekir. İşlemlerde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları okunur veya okumaları için kendilerine verilir ve bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir. İmzadan kaçınma hâlinde tutanak geçersiz sayılmaz; kaçınmanın nedenleri tutanağa geçirilir. En güçlü tuzak, imzanın tutanağın zorunlu unsur olmasından hareketle imzasız tutanağın geçersiz olacağı sanısıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 20)

20. A Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalara bakacak asliye ceza mahkemelerinin belirlenmesi*5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 11, 16/A, 17, 23, 24*

5607 sayılı Kanun birçok konuyu yönetmeliğe bırakmıştır: kaçak akaryakıt hariç el konulan ve alıkonulan eşya, yük hayvanı ve taşıtların muhafaza, depolama, yükleme, boşaltma, nakliye ve imhası nedeniyle yapılan masrafların Bakanlık döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle; kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle; müşterek operasyonlarda ve kontrollü teslimat uygulamalarında ikramiye ödenmesine ilişkin usul ve esaslar müşterek yönetmelikle; kriminal laboratuvarların çalışma usul ve esasları ise yönetmelikle belirlenir. Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalara bakacak asliye ceza mahkemeleri ise yönetmelikle değil, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. En güçlü tuzak, kontrollü teslimatın Kanunda başka bir kanuna göre yürütülmesi nedeniyle ikramiye seçeneğinin de yönetmelik dışı sanılmasıdır; oysa kontrollü teslimat uygulamalarında ikramiye ödenmesi açıkça yönetmeliğe bırakılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 11, 16/A, 17, 23, 24)

BÖLÜM 52 · ELKONULAN EŞYA VE ALIKONULAN TAŞITLAR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

20 soru · 30 dakika

1- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin amaç ve kapsamına göre, aşağıdakilerden hangisinin muhafazası, depolanması, nakliyesi ve imhası ile bu işlemlere ilişkin masrafların karşılanması bu Yönetmeliğin kapsamı dışında kalır?

- A) 5607 sayılı Kanun uyarınca alıkonulan deniz taşıtları
- B) Ambalajında yabancı bandrol bulunan tütün mamulleri
- C) 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan kaçak akaryakıt
- D) Elkonulan kültür ve tabiat varlıkları
- E) Elkonulan elektronik sigara ve solüsyonları

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre "eşyanın değeri" ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Kaçak eşyaya mahsus tespit tutanağında yer alan ihraç eşyası için FOB, ithal eşyası için CIF değeri; bu değer bulunmuyorsa mahkemece belirlenen bedel
- B) Varsa mahkemece belirlenen bedel, bedel belirlenmemiş ise kaçak eşyaya mahsus tespit tutanağında yer alan ihraç eşyası için CIF, ithal eşyası için FOB değeri
- C) İthal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamı, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamı
- D) Eşyanın elkonulduğu yer ve tarihteki piyasada oluşan alım ve satım bedeli
- E) Varsa mahkemece belirlenen bedel, bedel belirlenmemiş ise kaçak eşyaya mahsus tespit tutanağında yer alan ihraç eşyası için FOB, ithal eşyası için CIF değeri

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nde yer alan tanımlara ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Alıkonulan taşıtın değeri, kara taşıtlarında kasko değeridir.
- II. Alıkonulan taşıtın değeri, tekne ve makine sigortası bulunan deniz taşıtlarında piyasa değeridir.
- III. Yönetmelikte geçen "alkollü içki" ifadesi etil alkol ve metanolü kapsamaz.
- IV. Rayiç bedel, bir mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki piyasadaki alım ve satım bedelidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I ve IV
- D) I, II ve IV
- E) I, III ve IV

4- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkoyan birimlerce doğrudan ilgili idarelere teslim edilecek eşya ile teslim edileceği idare eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Hava taşıtları – Devlet Hava Meydanları İşletmesi müdürlükleri
- B) Sahte paralar – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubeleri veya mal müdürlükleri
- C) Nesli tükenmekte olan canlı hayvan ve bitkiler – hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri ve belediyeler
- D) Gıda takviyeleri – Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri
- E) Kimyasal maddeler – kimyevi madde üretimi yapan kamu kurum ve kuruluşları

5- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan eşyanın tesliminde düzenlenen teslim tutanağının bir örneğinin ilgili müdahil gümrük müdürlüğüne gönderilme süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Eşyaya el konulduğu tarihi takip eden üç iş günü içinde
- B) Tutanağın düzenlenme tarihini takip eden otuzuncu günü geçmemek üzere
- C) Eşyaya el konulduğu tarihten itibaren altı ay içinde
- D) Derhal, telefon ve faks gibi haberleşme araçlarıyla
- E) Tutanağın düzenlenme tarihini takip eden üç iş günü içinde

6- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan eşyanın elkonulduğu araçla ya da elkoyan idareye veya gümrük idaresine ait uygun araçla naklinin mümkün olmaması durumunda, zorunlu nakliye, yükleme, boşaltma ve imha masrafları için kendisine ulaşan belgeleri inceleyip ödenek kontrolünü yaparak harcama talimatını düzenleyen ve onaylanan harcama talimatının bir örneğini elkoyan idareye gönderen merci aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sorumluluk alanındaki tasfiye işletme müdürlüğü
- B) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü
- C) Elkoyma işlemini yapan idare amiri
- D) Eşyanın teslim edildiği gümrük müdürlüğü
- E) Eşyayı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı

7- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan nükleer madde ve radyoaktif maddelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yakalanması hâlinde yakalayan birim tarafından derhal telefon ve faks gibi haberleşme araçlarıyla Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna, valiliğe ve gümrük idaresine bildirilir.
- B) Özel kişi ve kuruluşların depolarında depolanamaz.
- C) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda bu Kuruma veya Kurumun uygun göreceği yerlere teslim edilir.
- D) Bulunduğu yerden ancak gümrük idaresinin izniyle, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun bilgisi dahilinde çıkartılabilir.
- E) Gerekli inceleme, test ve ölçümler Kurum uzmanları tarafından veya Kurumun kontrolünde, uygun göreceği kurum veya kuruluşlardan görevlendirilen elemanlarca yapılır.

8- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol veya benzeri işaret bulunmayan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerden elkoyan idarece alınacak numunelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Her bir cins, nevi, marka ve ebat itibarıyla paketlenmiş sigara, puro ve sigarillolarda numune miktarı on pakettir.
- B) Etil alkol, metanol ve alkollü içkilerde numune miktarı her bir cins, nevi, marka ve ebat itibarıyla iki şişedir.
- C) Tütün veya tütün mamulünün dökme olması hâlinde, eşya karıştırılarak üç kilogramdan az olmamak üzere numune alınır.
- D) Elkonulan eşyanın belirtilen numune miktarından daha az olması durumunda tamamı muhafaza edilir.
- E) Numuneler, kovuşturma sonrasında verilen esasa ilişkin kararın kesinleşmesini müteakip muhafaza eden birim tarafından imha edilerek tutanağa bağlanır.

9- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre kullanım tarihi geçmiş, CE işareti olmayan, lisansa tabi olup lisansı bulunmayan ve kullanılmayacak hâlde olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın anlaşılması hâlinde imha edilecek özellikli eşya arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Metanol
- B) Etil alkol
- C) İlaç hammaddeleri
- D) İlaç hammaddesi içeren ürünler
- E) Tıbbi cihaz ve malzemeler

10- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin imhasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Soruşturma aşamasında, imha için tasfiye kararı verilmesini hâkimden talep etme görevi müdahil idareye aittir.
- B) Kovuşturma aşamasında, imha için tasfiye kararı verilmesini mahkemeden talep etme görevi müdahil idareye aittir.
- C) Elkoyma tarihinden itibaren bir ay içinde adli mercilerce karar bildirilmemesi hâlinde eşya derhal imha edilir.
- D) Tasfiye kararının talep edildiği tarihten itibaren altı ay içinde adli mercilerce karar bildirilmemesi hâlinde eşya imha edilir.
- E) Adli mercilerce süresinde karar bildirilmemesi hâlinde eşya, numune alınmaksızın derhal imha edilir.

11- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre, ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol bulunan alkollü içkilerden elkoyan birimlerce Tarım ve Orman Bakanlığına yaptırılan değerlendirme sonucunda "uygun değildir" raporu verilenler hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Eşya, elkoyma tarihinden itibaren altı ay dolana kadar muhafaza edilir; bu süre içinde adli mercilerce karar bildirilmezse numune alınarak imha edilir.
- B) Rapor tarihinden itibaren bir ay içinde hâkim kararı beklenir; karar bildirilmezse numune alınmaksızın imha edilir.
- C) Rapor üzerine Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edilir.
- D) İmhası için kovuşturma aşamasına geçilmesi ve müdahil idarece mahkemeden tasfiye kararı talep edilmesi gerekir.
- E) Elkoyma tarihinden itibaren altı ayın dolması ve adli merci kararı beklenmeksizin, Yönetmelikte belirtilen miktarlarda numune alınarak imha edilir.

12- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin imha veya bertaraf işlemlerine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisans almış firmalara teslim edilmeksizin yapılan imhalarda, eşya sahibi ile temsilcisi gümrük müşavirinin hazır bulunması için bildirimde bulunulur.
- B) İmha veya bertaraf işlemlerinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler çerçevesinde çevreye zarar vermeyen yöntemlerin kullanılması gerekir.
- C) Eşyanın bulunduğu yerdeki durumundan imha aşamalarına kadar imha komisyonunca alınan video kayıtları, elektronik ortamda beş yıl süreyle muhafaza edilir.
- D) İmha yapılırken elkoyan birimin imkânlarının yeterli olmaması hâlinde, varsa işletme müdürlüklerinin teknik ve fiziki imkânları, araç ve gereçleri kullanılabilir.
- E) Eşyanın imhasının lisans almış firmalar tarafından yapılması hâlinde, eşyanın teslimine dair tutanaklar ile imhanın yapıldığına ilişkin bildirim ve varsa kayıtların ilgili dosyasında muhafaza edilmesi yeterlidir.

13- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin imha komisyonunun kuruluşu, görevleri ve çalışmasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İmha işlemleri sırasında güvenliğe ve yangın önlemeye ilişkin önlemler imha komisyonu tarafından alınır.
- B) İmha tutanakları ve bunlara ilişkin belgeler, imhayı gerçekleştiren idarece soruşturmayı yürüten adli birimlere gönderilir.
- C) Komisyonca yapılan tüm işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler, davaya müdahil gümrük idaresine gönderilir.
- D) İmha edilmesi gereken eşyanın işlemlerini gerçekleştirecek imha komisyonu, ilgili idare amirinin görevlendireceği başkan ve en az üç üyeden oluşur.
- E) Komisyonca alınan İmha Kararı ile İmha/Bertaraf Tutanağı, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

14- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre kaçak zannı ile elkonulan eşya ve alıkonulan taşıtların teslimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Elkonulan eşya, alıkonulan taşıtlar ve numuneler öncelikle en yakın gümrük idaresine teslim edilir.
- B) Gümrük ve işletme müdürlüğünün aynı yerde bulunması hâlinde teslim, bünyesinde kaçak eşya depolama yeri bulunan idareye yapılır.
- C) Taşıttın tesliminde, ayırt edici özelliklerini belirten Taşıt Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenir.
- D) Yönetmelikte öngörülen yerlere teslimi mümkün olmayan eşyanın yedimin olarak teslimi mümkündür.
- E) Eşyanın muhafaza edileceği yere kadar yüklenmesi, boşaltılması veya nakliyesi gibi hizmetler, eşyayı teslim alacak gümrük idaresince sağlanır.

15- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre, gümrük idaresi dışındaki yerlerde satış yoluyla tasfiye edilen eşya bakımından "muhafaza süresi" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Eşyanın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten başlamak üzere, ek süreler dahil teslim alındığı tarihe kadar geçen süreyi
- B) Eşyaya elkonulduğu tarihten başlamak üzere, ek süreler hariç teslim alındığı tarihe kadar geçen süreyi
- C) Eşyanın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten başlamak üzere, ek süreler hariç teslim alındığı tarihe kadar geçen süreyi
- D) Eşyanın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten başlamak üzere, satış bedelinin emanet hesabına alındığı tarihe kadar geçen süreyi
- E) Eşyanın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten başlamak üzere, tasfiye kararının ilgilisine tebliğ edildiği tarihi takip eden otuzuncu günü geçmemek üzere teslim alındığı tarihe kadar geçen süreyi

16- Kaçak zannı ile elkonulan ve korunması özel tesis veya tertibat gerektirmeyen bir ithal eşyası gümrük idaresi dışındaki bir depoda muhafaza edilmiş; eşyanın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten gümrük idaresince teslim alındığı tarihe kadar 170 gün geçmiştir. Eşya için mahkemece bir bedel belirlenmemiş olup kaçak eşyaya mahsus tespit tutanağında yer alan CIF değeri 500.000 TL'dir.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği ve eki ücret tarifesine göre bu eşya için ödenecek muhafaza ücreti kaç TL'dir?

- A) 42.500
- B) 75.000
- C) 85.000
- D) 100.000
- E) 340.000

17- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği eki ücret tarifesine göre, Yönetmelik kapsamında muhafaza edilen dolu bir konteyner için adet başına uygulanacak günlük maktu muhafaza ücreti (KDV dahil) kaç TL'dir?

- A) 2
- B) 10
- C) 15
- D) 17
- E) 20

18- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin masrafların karşılanması ve muhafaza ücretlerine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Elkonulan eşyanın el konulduğu andan itibaren yapılan muhafaza, nakliye ve imha masrafları döner sermaye gelirlerinden karşılanır ve bu kapsamdaki mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
- II. Gümrük idaresi dışındaki yerlerde satış yoluyla tasfiye edilen eşyada, muhafaza ücreti karşılığı olarak satış bedelinin yüzde on beşi ödenir.
- III. Satış yoluyla tasfiye edilen eşyanın farklı depolama yerlerinde muhafaza edilmesi durumunda muhafaza ücreti, depolama yerleri arasında eşit olarak paylaşılır.
- IV. Sahibine yediemin olarak verilen eşya ve taşıt için de muhafaza ücreti, muhafaza ücretlerine ilişkin usul ve esaslara göre tespit edilerek ödenir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) Yalnız II
- C) II ve IV
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

19- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre satılarak bedeli emanet hesabına alınan eşya veya taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde, hak sahibine yapılacak ödeme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Satış bedeli, elkoyma tarihinden iade tarihine kadar geçen süre için hesaplanan kanuni faiziyle birlikte döner sermaye bütçesinden ödenir.
- B) Satış bedeli, satış tarihinden iade tarihine kadar geçen süre için hesaplanan kanuni faiziyle birlikte döner sermaye bütçesinden ödenir.
- C) Satış bedeli, elkoyma tarihinden iade tarihine kadar geçen süre için hesaplanan tecil faiziyle birlikte döner sermaye bütçesinden ödenir.
- D) Satış bedelinden muhafaza ücreti karşılığı olarak yüzde on beş düşüldükten sonra kalan tutar, faiz uygulanmaksızın ödenir.
- E) Satış bedeli, iade kararının tebliğ tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan kanuni faiziyle birlikte döner sermaye bütçesinden ödenir.

20- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nde düzenlenen hususlarla ilgili öngörülmeleyen durumların ortaya çıkması hâlinde bunları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ticaret ve İşleri Bakanlıkları
- B) Ticaret Bakanlığı
- C) Ticaret, İşleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıkları
- D) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri
- E) Tasfiye işletme müdürlükleri

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bölüm 52 · Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlar Uygulama Yönetmeliği — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	E	C	D	E	A	D	C	A	B	E	A	D	E	C	B	D	B	A	B

1. **C** 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan kaçak akaryakıt

Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 1, 3

Yönetmeliğin amacı, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca kaçak akaryakıt hariç elkonulan her türlü eşya ve alıkonulan taşıtların muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası ile bu işlemlere ilişkin masrafların karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelikteki 'eşya' tanımı da kaçak akaryakıtı açıkça dışarıda bırakır. Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, nakliyesi, tasfiyesi ve giderleri, 5607 sayılı Kanuna göre çıkarılmış ayrı bir uygulama yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Alıkonulan deniz taşıtları (liman başkanlıklarının gözetiminde en yakın liman işletmesine teslim), kültür ve tabiat varlıkları (müzelere teslim), yabancı bandrollü tütün mamulleri ile elektronik sigara ve solüsyonları (numune alınması ve imha) ise bu Yönetmelikte ayrıca düzenlenmiştir. En güçlü çeldirici alıkonulan deniz taşıtlarıdır: bu taşıtların gümrük idaresi yerine liman işletmesine teslim edilmesi kapsam dışı oldukları izlenimini verir, ancak Yönetmelik elkonulan eşya ile birlikte alıkonulan taşıtları da kapsar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 1, 3)

2. **E** Varsa mahkemece belirlenen bedel, bedel belirlenmemiş ise kaçak eşyaya mahsus tespit tutanağında yer alan ihraç eşyası için FOB, ithal eşyası için CIF değeri

Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 3

Yönetmeliğe göre eşyanın değeri; varsa mahkemece belirlenen bedeli, bedel belirlenmemiş ise kaçak eşyaya mahsus tespit tutanağında yer alan ihraç eşyası için FOB, ithal eşyası için CIF değerini ifade eder. Tanımda öncelik mahkemece belirlenen bedeldedir; tespit tutanağındaki FOB veya CIF değerine ancak mahkeme bir bedel belirlememişse başvurulur. Tanım bugünkü hâlini 26.05.2025 tarihli ve 32911 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle almıştır; önceki metinde FOB ve CIF kıymeti önce, mahkemece belirlenmiş değer sonra sayılıyordu. FOB ihraç eşyasına, CIF ithal eşyasına aittir; ters eşleştirmeye yanlıştır. CIF veya FOB kıymeti ile gümrük vergilerinin toplamı 5607 sayılı Kanundaki gümrüklenmiş değer tanımıdır. Temin edildiği yer ve tarihteki piyasa alım ve satım bedeli ise Yönetmelikte rayiç bedel olarak ayrıca tanımlanmıştır. En güçlü çeldirici öncelik sırası ters kurulmuş seçenektir: değişiklik öncesi metinle çalışan aday tespit tutanağındaki değeri önce saymaya yönelir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 3)

3. **C** I ve IV

Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 3

Yönetmeliğe göre alıkonulan taşıtın değeri, kara taşıtlarında kasko değerini ifade eder (I doğru). Deniz taşıtlarında değer, tekne ve makine sigortasına esas teşkil eden değerdir; piyasa değeri yalnızca sigortasız taşıtlar ile hava ve demiryolu taşıtları için esas alınır (II yanlış). Yönetmelikteki 'alkollü içki' tanımı etil alkol, metanol ve alkollü içkileri birlikte kapsar; bu nedenle etil alkol ve metanol tanımın dışında değildir (III yanlış). Rayiç bedel, bir mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki piyasadaki alım ve satım bedelidir (IV doğru). En güçlü çeldirici 'I, II ve IV' seçeneğidir; aynı tanımda sigortasız taşıtlar için öngörülen piyasa değeri, sigortalı deniz taşıtına taşınırsa II doğru sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 3)

4. **D** Gıda takviyeleri – Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri

Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 5

Yönetmelik, bazı eşya ve taşıtların gümrük idaresine değil, elkoyan birimlerce doğrudan ilgili idarelere teslim edilmesini öngörür. Bu listeye göre gıda maddeleri, gıda takviyeleri, hayvansal ürünler, bitki ve hayvan sağlığına ilişkin ilaçlar, su ürünleri ve canlı hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine veya uygun tesise sahip kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edilir. Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ise insan sağlığına ilişkin ilaçlar, ilaç hammaddeleri, tıbbi cihaz ve malzemeler, aşılar, kozmetikler ve sular için öngörülen teslim yeridir. Hava taşıtları Devlet Hava Meydanları İşletmesi müdürlüklerine; kıymetli maden ve taşlar ile Türk Lirası banknotlar, döviz, efektif ve sahte paralar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine veya mal müdürlüklerine; nesli tükenmekte olan canlı hayvan ve bitkiler Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine, hayvanat bahçelerine, botanik bahçelerine ve belediyelere; kimyasal maddeler kimyevi madde üretimi yapan kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edilir. En güçlü tuzak sağduyudur: gıda takviyesi sağlık ürünü gibi görünse de Yönetmelik onu gıda maddeleriyle aynı bende koymuştur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 5)

5. E Tutanağın düzenlenme tarihini takip eden üç iş günü içinde*Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 5, 6, 8, 11*

Yönetmeliğe göre eşya veya taşıtın tesliminde Kaçak Eşya Teslim Tutanağı ya da Taşıt Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenir ve teslim tutanağının bir örneği düzenlenme tarihini takip eden üç iş günü içinde ilgili müdahil gümrük müdürlüğüne gönderilir. Süre, eşyaya el konulduğu tarihten değil, tutanağın düzenlenme tarihinden başlar. Otuzuncu gün, iade kararının müdahil idarece sahibine tebliğinden sonra muhafaza süresinin sona erdiği sınırdır; altı ay, bandrollü tütün ve alkollü içkilerde adli mercilerin karar bildirmesi için beklenen süredir; derhal telefon ve faks gibi araçlarla bildirim ise nükleer ve radyoaktif maddelerin yakalanmasına aittir. En güçlü çeldirici, süre aynı kalıp başlangıcı el koyma tarihine kaydırılmış seçenektir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 5, 6, 8, 11)

6. A Sorumluluk alanındaki tasfiye işletme müdürlüğü*Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 3, 15*

Yönetmeliğe göre eşyanın elkonulduğu araçla naklinin veya elkoyan idareye ya da gümrük idaresine ait uygun araçla taşınmasının mümkün olmaması durumunda, zorunlu nakliye, yükleme, boşaltma ve imha masrafları için elkoyma işlemini yapan idare amirinin görevlendireceği personelce düzenlenen ve idare amirince imzalanan Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı ile elkoyma tutanağının birer örneği ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir. İşletme müdürlüğü, kendisine ulaşan belgeleri inceleyip ödenek kontrolünü yaparak harcama talimatını düzenler ve onaylanan harcama talimatının bir örneğini elkoyan idareye gönderir; elkoyan idare de mal veya hizmet alımını bu talimata uygun olarak gerçekleştirir. Yönetmelikte işletme müdürlüğü, tasfiye işletme müdürlüklerini ifade eder; harcamaya ilişkin belgeler de ek tabloda yer alan sorumluluk alanındaki ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir. 26.05.2025 tarihli ve 32911 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikten önce harcama talimatı bölge müdürlüğüne gönderiliyor, onaylanan talimatın örneği bölge müdürlüğünce elkoyan idareye iletiliyordu; bu ara halka kaldırılmıştır. İdare amiri tutanağı imzalayan ve personeli görevlendiren makamdır; il özel idaresi ise kaçak akaryakıt yönetmeliğinde harcama işlemlerini yürüten kurumdur. En güçlü çeldirici bölge müdürlüğüdür: değişiklik öncesi metinle çalışan aday onaylanan talimatın örneğini bölge müdürlüğünün gönderdiğini hatırlar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 3, 15)

7. D Bulunduğu yerden ancak gümrük idaresinin izniyle, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun bilgisi dahilinde çıkartılabilir.*Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 5, 6*

Yönetmeliğe göre nükleer madde, radyoaktif madde, radyoaktif bulaşma bulunan madde ile nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan maddenin yakalanması hâlinde yakalayan birim, derhal telefon ve faks gibi haberleşme araçlarıyla Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna, valiliğe ve gümrük idaresine bildirimde bulunur. Gerekli inceleme, test ve ölçümler Kurum uzmanları tarafından veya Kurumun kontrolünde, uygun göreceği kurum veya kuruluşlardan görevlendirilen elemanlarca yapılır. Bu nitelikteki eşya bulunduğu yerden ancak Kurumun izniyle, gümrük idaresinin bilgisi dahilinde çıkartılabilir; seçenekte izin ve bilgi makamları yer değiştirmiştir. Diğer eşyanın bulunduğu yerden çıkartılması ise gümrük idaresinin yazılı bildirimi üzerine yapılır. Bu maddeler Kurumun değerlendirmesi sonucunda Kuruma veya Kurumun uygun göreceği yerlere teslim edilir ve özel kişi ve kuruluşların depolarında depolanamaz. En güçlü tuzak, diğer eşyada gümrük idaresine tanınan belirleyici rolün nükleer maddeye taşınmasıdır: nükleer maddede izni veren Kurumdur, gümrük idaresi yalnızca bilgilendirilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 5, 6)

8. C Tütün veya tütün mamulünün dökme olması hâlinde, eşya karıştırılarak üç kilogramdan az olmamak üzere numune alınır.*Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 7*

Yönetmeliğe göre numune miktarı; her bir cins, nevi, marka ve ebat itibarıyla paketlenmiş sigara, puro ve sigarillo, nargilelik, pipoluk ve sarmalık kıyılmış tütün ve tütün mamullerinde on paket, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerde iki şişedir. Tütün veya tütün mamulü, ilaç hammaddesi ve benzeri eşyanın dökme olması hâlinde alınacak numune bir kilogramdır. Üç kilogram, 26.05.2025 tarihli ve 32911 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikten önceki metinde dökme tütün için öngörülen alt sınırdır; aynı değişiklikle paketli tütün mamullerinde yirmi paket on pakete, alkollü içkilerde üç şişe iki şişeye indirilmiştir. Elkonulan eşya belirtilen numune miktarından az ise tamamı muhafaza edilir. Alınan numuneler, kovuşturma sonrasında verilen esasa ilişkin kararın kesinleşmesini müteakip muhafaza eden birim tarafından imha edilerek tutanağa bağlanır. Kök yanlış olanı sorduğu için değişiklik öncesi miktarı taşıyan seçenek aranmaktadır; eski metinden çalışan aday bu seçeneği doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 7)

9. A Metanol*Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 3, 8, 9*

Yönetmelik, ilaç, ilaç hammaddesi, ilaç hammaddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler ile etil alkol cinsi eşyayı özellikli eşya olarak ayrıca düzenler. Bu eşyadan kullanım tarihi geçmiş, CE işareti olmayan, lisansa tabi olup lisansı bulunmayan ve kullanılmayacak hâlde olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın anlaşılanlar imha edilir; bunun dışında kalanlar hakkında ilgili Bakanlık birimlerine uygunluğunun değerlendirilmesi için bildirimde bulunularak alınan görüşe göre işlem yapılır. Metanol bu listede yer almaz: Yönetmelik metanolü alkollü içki tanımının içinde sayar ve metanol ile alkollü içkilerin niteliklerine uygun yöntemlerle imha edilmesini öngörür. En güçlü tuzak, alkollü içki tanımında birlikte sayılan etil alkol ile metanolün özellikli eşya hükmünde de birlikte yer aldığının sanılmasıdır; özellikli eşya listesinde yalnızca etil alkol vardır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 3, 8, 9)

10. **B** Kovuşturma aşamasında, imha için tasfiye kararı verilmesini mahkemeden talep etme görevi müdahil idareye aittir.

Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 8; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 16

Yönetmeliğe göre ambalajında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol veya benzeri işaret bulunan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkiler için, 5607 sayılı Kanunun tasfiye kararına ilişkin hükmü uyarınca, el konulmasını müteakip soruşturma aşamasında elkoyan idarece hâkimden, kovuşturma aşamasında müdahil idarece mahkemeden imhası yapılmak üzere tasfiye kararı verilmesi derhal talep edilir. Elkoyma tarihinden itibaren altı ay içinde adli mercilerce herhangi bir karar bildirilmemişse Yönetmelikte belirtilen miktarlarda numune alınarak eşya derhal imha edilir. Buna göre soruşturma aşamasında talep müdahil idarenin değil elkoyan idarenin görevidir; süre bir ay değil altı aydır ve tasfiye kararının talep edildiği tarihten değil elkoyma tarihinden başlar; imhadan önce numune alınması zorunludur. Bir aylık süre, 5607 sayılı Kanunda eşyanın zarara uğraması, değerinde esaslı kayıp tehlikesi veya muhafazasının ciddi külfet oluşturması hâlinde tasfiye kararı için öngörülen süredir. En güçlü çeldirici soruşturma aşamasını müdahil idareye bağlayan seçenektir: iki aşamanın makam ve merci çiftleri birbirinden ayrıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 8; 5607 sayılı Kanun md. 16)

11. **E** Elkoyma tarihinden itibaren altı ayın dolması ve adli merci kararı beklenmeksizin, Yönetmelikte belirtilen miktarlarda numune alınarak imha edilir.

Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 8

Yönetmeliğe göre ambalajında bandrol bulunan tütün mamulleri ve alkollü içkiler için genel kural, elkonulmasını müteakip soruşturma aşamasında elkoyan idarece hâkimden, kovuşturma aşamasında müdahil idarece mahkemeden imhası yapılmak üzere tasfiye kararı istenmesi ve elkoyma tarihinden itibaren altı ay içinde adli mercilerce karar bildirilmemişse numune alınarak eşyanın derhal imha edilmesidir. Ancak ambalajında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol bulunan alkollü içkilerden, elkoyan birimlerce Tarım ve Orman Bakanlığına veya bu Bakanlıktan Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Kuruluş Yeterlilik İzin Belgesi almış akredite laboratuvarlara yaptırılan değerlendirme sonucunda "uygun değildir" raporu verilenler, genel kuraldaki şartlar beklenmeksizin Yönetmelikte belirtilen miktarlarda numune alınarak imha edilir. Bu istisnada da numune alınması zorunludur. Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine teslim, gıda maddeleri ve canlı hayvanlar gibi eşyanın doğrudan teslimine ilişkindir; kovuşturma aşamasında müdahil idarece mahkemeden talep ise genel kuraldaki ikinci makamdır. En güçlü tuzak altı ayın beklenmesini öngören ifadedir: istisnayı görmeyen aday genel kuralı uygular. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 8)

12. **A** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisans almış firmalara teslim edilmeksizin yapılan imhalarda, eşya sahibi ile temsilcisi gümrük müşavirinin hazır bulunması için bildirimde bulunulur.

Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 8

Yönetmeliğe göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisans almış firmalara teslim edilmeksizin yapılan imhalarda imhayı gerçekleştirecek idare, anılan Bakanlığın taşra teşkilatından ve ilgili belediyeden birer kişinin imha veya bertaraf işlemi sırasında hazır bulunması için bildirimde bulunur; bunlar katılmazsa işlem imha komisyonunca gerçekleştirilir. Eşya sahibinin veya gümrük müşavirinin hazır bulundurulmasına ilişkin bir hüküm yoktur. Diğer ifadeler Yönetmelikle uyumludur: imha veya bertaraf işlemlerinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler çerçevesinde insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı gözetilerek çevreye zarar vermeyen yöntemler kullanılır; eşyanın bulunduğu yerdeki durumu, nakliye aracına yüklenmesi, imha mahalline boşaltılması ve imha aşamaları imha komisyonunca video kaydına alınır ve kayıtlar elektronik ortamda beş yıl süreyle muhafaza edilir; elkoyan birimin imkânları yetersizse varsa işletme müdürlüklerinin teknik ve fiziki imkânları kullanılabilir; imha lisanslı firmalarca yapılmışsa teslim tutanakları ile imhanın yapıldığına ilişkin bildirim ve varsa kayıtların dosyada muhafazası yeterlidir. En güçlü tuzak, gümrükle ilgili her işlemde müşavirin bulunacağı önyargısıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 8)

13. **D** İmha edilmesi gereken eşyanın işlemleri gerçekleştirecek imha komisyonu, ilgili idare amirinin görevlendireceği başkan ve en az üç üyeden oluşur.

Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 10, 16

Yönetmeliğe göre imha edilmesi gereken eşyanın işlemleri gerçekleştirecek imha komisyonu, ilgili idare amirinin görevlendireceği başkan ve en az iki üyeden oluşur; en az üç üye aranmaz. En az üç kişilik komisyon, mal ve hizmet alımlarında ihtiyacın tek gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanabileceğini tespit eden ve piyasa araştırması yapılmasına gerek bırakmayan komisyondur. Diğer ifadeler Yönetmelikle uyumludur: imha işlemleri sırasında güvenliğe ve yangın önlemeye ilişkin önlemler imha komisyonunca alınır; İmha Kararı ve İmha/Bertaraf Tutanağı komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır; imha tutanakları ve bunlara ilişkin belgeler imhayı gerçekleştiren idarece soruşturmayı yürüten adli birimlere, komisyonca yapılan tüm işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler ise davaya müdahil gümrük idaresine gönderilir. En güçlü tuzak, imha komisyonunu en az üç kişilik tespit komisyonu ile karıştıran ifadedir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 10, 16)

14. **E** Eşyanın muhafaza edileceği yere kadar yüklenmesi, boşaltılması veya nakliyesi gibi hizmetler, eşyayı teslim alacak gümrük idaresince sağlanır.

Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 5, 15

Yönetmeliğe göre kaçak zannı ile elkonulan eşya, alıkonulan taşıtlar ve numuneler öncelikle en yakın gümrük idaresine; gümrük ve işletme müdürlüğünün aynı yerde bulunması hâlinde bünyesinde kaçak eşya depolama yeri bulunan idareye teslim edilir. Eşyanın muhafaza edileceği yere kadar yüklenmesi, boşaltılması veya nakliyesi gibi hizmetler, eşyayı teslim alacak gümrük idaresince değil, elkoyan/alıkoyan birimlerce sağlanır; seçenekte hizmeti sağlayan birim değiştirilmiştir. Eşya veya taşıtın tesliminde miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi ayırt edici özelliklerini belirten Kaçak Eşya Teslim Tutanağı veya Taşıt Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenir. Sayılan yerlere teslimi mümkün olmayan eşyanın yediemin olarak teslimi de mümkündür. Nakil için de önce eşyanın elkonulduğu araç ile elkoyan idareye veya gümrük idaresine ait uygun araçlar kullanılır. En güçlü tuzak, eşyanın gümrük idaresine teslim edilmesinden hareketle taşıma hizmetinin de teslim alan idareye ait olduğunu düşündürmektir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 5, 15)

15. **C** Eşyanın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten başlamak üzere, ek süreler hariç teslim alındığı tarihe kadar geçen süreyi

Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 11, 14

Yönetmeliğe göre muhafaza süresi, kaçak zannı ile elkonulan eşya ile alıkonulan taşıtın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten başlar; eşyaya elkonulduğu tarihten değil. Sürenin sonu eşyanın akıbetine göre belirlenir: yargı mercilerince iade kararı verilmişse kararın müdahil idarece sahibine tebliğ edildiği tarihi takip eden otuzuncu günü geçmemek üzere teslim alındığı tarih; gümrük idaresince teslim alınan veya gümrük idaresi dışındaki yerlerde satış haricindeki yöntemlerle tasfiye edilen eşyada gümrük idaresince teslim alındığı ya da ilgisine teslim edildiği tarih; gümrük idaresi dışındaki yerlerde satış yoluyla tasfiye edilen eşyada ise ek süreler hariç teslim alındığı tarihtir. Otuzuncu gün sınırı yalnızca iade kararına özgüdür. Satış bedelinin emanet hesabına alınması, satılan eşyanın sahibine iadesine karar verildiğinde bu bedelin kanuni faiziyle ödenmesine ilişkindir; muhafaza süresinin sonunu belirlemez. En güçlü tuzak 'ek süreler dahil' ifadesidir: Yönetmelik satış yoluyla tasfiyede ek süreleri muhafaza süresinin dışında bırakır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 11, 14)

16. **B** 75.000

Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 3, 11, 12; Ek-8

Yönetmeliğe göre gümrük idaresince teslim alınan eşyanın muhafaza süresi, muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten gümrük idaresince teslim alındığı tarihe kadar geçen süredir ve bu eşyanın muhafaza ücreti Yönetmeliğe ekli ücret tarifesine göre hesaplanır. Tarifeye göre taşıt haricindeki eşya için eşyanın değeri üzerinden günlük binde bir uygulanır; soğuk hava deposu gibi özel tesis ve tertibat gerektiren eşyada oran binde dördtür; altı aydan sonraki muhafaza süresi için ücretler yarısı oranında uygulanır. Muhafaza ücreti, eşya değerinin yüzde on beşini ve her hâlükârda 100.000 TL'yi geçemez. Eşyanın değeri, mahkemece bedel belirlenmediği için tespit tutanağındaki CIF değeri olan 500.000 TL'dir. Günlük ücret $500.000 \times 1/1.000 = 500$ TL; 170 gün için $500 \times 170 = 85.000$ TL'dir. Süre altı ayı aşmadığı için yarı oran uygulanmaz. Tavan $500.000 \times \%15 = 75.000$ TL'dir ve 100.000 TL'lik mutlak sınırın altında kaldığı için bağlayıcı olan budur; ödenecek ücret 75.000 TL'dir. Ücret tarifesi ve bu tavan 26.05.2025 tarihli ve 32911 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle getirilmiştir; önceki metinde tavan eşya değerinin yüzde otuzuydu ve bu tavanla sonuç 85.000 TL olurdu. 42.500 TL altı ay dolmadan yarı oranı uygulayan, 100.000 TL mutlak sınırı ücret sanan, 340.000 TL ise özel tesis gerektirmeyen eşyaya binde dört uygulayıp tavanı da gözden kaçıran hesaptır. En güçlü çeldirici 85.000 TL'dir: günlük ücret doğru hesaplanmış, ancak yüzde on beş tavanı görülmemiştir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 3, 11, 12; Ek-8)

17. **D** 17

Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 12; Ek-8

Yönetmeliğe ekli ücret tarifesine göre, Yönetmelik kapsamında muhafaza edilen motorlu taşıt ve konteynerler için KDV dahil günlük maktu ücretler şöyledir: iş makineleri ile tır çekicisi, dorse, tanker, kamyon ve otobüs adet başına 20 TL; minibüs, midibüs, karavan, traktör ve kamyonet adet başına 15 TL; otomobil, diğer motorlu binek ve yük vasıtaları adet başına 10 TL; motosikletler, motorlu bisikletler ve oto römorkları adet başına 2 TL; engellilere mahsus araçlar adet başına 1 TL; boş konteyner adet başına 15 TL; dolu konteyner adet başına 17 TL; deniz ve hava taşıtları için uzunluk esas alınarak metre başına 2 TL. Dolu konteyner için günlük ücret 17 TL'dir. Bu tarife 26.05.2025 tarihli değişiklikle Yönetmeliğe eklenmiştir ve altı aydan sonraki muhafaza süresi için yarısı oranında uygulanır. En güçlü çeldirici 15 TL'dir: aynı tablodaki boş konteyner ücretidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 12; Ek-8)

18. **B** Yalnız II*Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 12, 14*

Yönetmeliğe göre kaçak akaryakıt hariç elkonulan veya alıkonulan her türlü eşya ve taşıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası gibi nedenlerle el konulduğu andan itibaren yapılan masraflar döner sermaye gelirlerinden karşılanır; ancak bu kapsamdaki mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz (I yanlış). Gümrük idaresi dışındaki yerlerde satış yoluyla tasfiye edilen eşyada muhafaza ücreti karşılığı olarak satış bedelinin yüzde on beşi ödenir (II doğru). Eşya veya taşıtın farklı depolama yerlerinde muhafaza edilmesi durumunda bu ücret eşit olarak değil, muhafaza süreleri dikkate alınarak paylaştırılır (III yanlış). Yediemin olarak teslimde de muhafaza ücreti aynı usul ve esaslara göre tespit edilip ödenir; ancak sahibine yediemin olarak verilen eşya ve taşıt için herhangi bir ödeme yapılmaz (IV yanlış). Satış bedelinin yüzde on beşi olan bu ücret, ücret tarifesindeki eşya değerinin yüzde on beşi olarak belirlenen tavanla karıştırılmamalıdır. En güçlü çeldirici 'II ve IV' seçeneğidir: yediemin teslimde ücret ödenmesi kuralı, eşyanın sahibine yediemin olarak bırakıldığı istisnaya da uygulanırsa IV doğru sanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 12, 14)

19. **A** Satış bedeli, elkoyma tarihinden iade tarihine kadar geçen süre için hesaplanan kanuni faiziyle birlikte döner sermaye bütçesinden ödenir.*Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 12, 14*

Yönetmeliğe göre satılarak bedeli emanet hesabına alınan eşya ile taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde satış bedeli, Gümrük Kanunu ve Tasfiye Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde elkoyma tarihinden iade tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte döner sermaye bütçesinden hak sahibine ödenir. Faiz satış tarihinden veya iade kararının tebliğinden değil, elkoyma tarihinden işlemeye başlar ve faizin türü kanuni faizdir. Tebliğ tarihinden ödeme tarihine kadar kanuni faiz, Gümrük Kanununda geri verme kararının dört ay içinde uygulanmaması hâline ait bir kuraldır; tecil faizi ise Gümrük Kanununda ödeme süresinin uzatılmasında, Tasfiye Yönetmeliğinde ise satış bedelinin taksitlendirilmesinde alınan faizdir. Satış bedelinin yüzde on beşi, gümrük idaresi dışında satış yoluyla tasfiye edilen eşyada muhafaza edene ödenen muhafaza ücreti karşılığıdır; Yönetmelik iadede ödemeyi satış bedeli ve kanuni faiz üzerinden düzenler. En güçlü çeldirici faizi satış tarihinden başlatan seçenektir: bedel satışla emanete alınmış olsa da faiz elkoyma tarihinden işler. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 12, 14)

20. **B** Ticaret Bakanlığı*Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği md. 3, 19*

Yönetmeliğe göre Yönetmelikte düzenlenen hususlarla ilgili öngörülme durumların ortaya çıkması hâlinde bunları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir; Yönetmelik 'Bakanlık' ifadesini Ticaret Bakanlığı olarak tanımlar. Yönetmelikte düzenlenen tutanak, karar ve harcama talimatının örneği ile ücret tarifesi de Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlanır. Elkonulan kaçak akaryakıt ilişkin ayrı uygulama yönetmeliğinde ise öngörülme durumlarda konusuna göre Ticaret ve İçişleri Bakanlıkları yetkilidir; bu hüküm 18.01.2024 tarihli değişiklikten önce Ticaret, İçişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarını sayıyordu. Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri tasfiye işletme müdürlüklerinin sorumluluk alanlarını gösteren ek tabloda yer alır; tasfiye işletme müdürlükleri ise harcama talimatı ve ödeme belgesi işlemlerini yürütür. En güçlü çeldirici 'Ticaret ve İçişleri Bakanlıkları' seçeneğidir: kaçak akaryakıt yönetmeliğinin yetki hükmü bu Yönetmeliğe taşınırsa yanlış cevaba gidilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 3, 19)

BÖLÜM 53 · KAÇAKÇILIKTA İKRAMIYE ÖDENMESİ YÖNETMELİĞİ

20 soru · 30 dakika

1- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'in dayanağı, kapsamı, yürürlüğü ve yürütülmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yönetmelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
- B) Yönetmelik; müşterek operasyonlarda, kontrollü teslimat uygulamalarında ve diğer yakalamalarda yapılacak ikramiye ödemelerinin usul ve esaslarını kapsar.
- C) Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
- D) Yönetmelikle, Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
- E) Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'te; Kanunda belirtilen suç, suç failleri, suç eşyasının bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yerler hakkında yetkili birimlere istihbari bilgi veren, vermiş olduğu bu bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde suçun, faillerin veya suç unsuru eşyanın tespit edilmesi veya ele geçirilmesine katkı sağlayan, kimliği ve verdiği bilgiler Kanunda sayılan kurumların münhasıran kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli birimlerince kayıt altına alınan kişi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) El koyma ikramiyesine hak kazanan
- B) Gizli soruşturmacı
- C) Mutemet
- D) Muhbir
- E) Tanık

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre giriş kaçağı eşyada ikramiye tutarının belirlenmesinde esas alınan "CIF kıymet" aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eşyanın FOB kıymetine, Türkiye'deki giriş limanına veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri eklenerek bulunan kıymet
- B) Eşya için fiilen ödenen veya ödenecek ya da ödenebilecek bedel
- C) Eşyanın CIF kıymeti ile eşyanın ithaline bağlı olarak uygulanan gümrük vergilerinin toplamı
- D) Eşyanın FOB kıymetine, Türkiye'deki giriş yerinden teslim yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri eklenerek bulunan kıymet
- E) Mahallin en büyük mülki idare amirinin görevlendireceği üç kişilik heyet tarafından belirlenen değer

4- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'te "merkez birimi" olarak sayılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
- B) Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
- C) Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı
- D) Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı
- E) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

5- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre ikramiye talebinin yapılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İhbarın birden fazla birime yapıldığı durumlarda ikramiye talebi, operasyonu koordine eden birim tarafından yapılır.
- B) Müşterek operasyonlarda el koyma ikramiyesine hak kazanan listesi, personelin bağlı olduğu birim amiri tarafından onaylanır.
- C) Olaya Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuşsa ikramiye talebi, müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime yapılır.
- D) Müşterek operasyonlarda ikramiye talebi, operasyonu koordine eden birim tarafından yapılır.
- E) Olaya Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuşsa ikramiye talebi, Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.

6- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre ihbarın birden fazla birime yapılmış olması veya birden fazla muhbirin bulunması durumunda, muhbir ikramiyesinden yararlanacak olanlar aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

- A) Operasyonu koordine eden birim
- B) Operasyonu yürüten asli birim
- C) İlgili merkez birimi
- D) Muhbirin kimliğini ve verdiği bilgileri kayıt altına alan birim
- E) Suç unsuru eşyaya el koyup olayı adli mercilere ileten birim

7- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre kaçak eşya ikramiyelerinin talebinde ilgili birime sunulacak dosyada yer alması gereken belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Yetkili birimlerce düzenlenmiş kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı
- B) Kaçak eşya ile ilgili davada mahkûmiyete veya eşyanın müsaderesine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği
- C) Kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı
- D) El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi ile İkramiye Cetveli
- E) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını belirten resmi bir yazı

8- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre sahipsiz kaçak akaryakıt yakalamalarında ikramiye hesabı, bir önceki yıl rafineriler tarafından belirlenen ortalama ham petrol değerinin yüzde kaçına esas alınarak yapılır?

- A) %10
- B) %15
- C) %50
- D) %60
- E) %75

9- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'in kaçak akaryakıt ikramiyelerine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Rafineri tarafından belirlenecek bedeller, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili kurumlara bildirilir.
- B) Kaçak akaryakıt ikramiyeleri için rafineri tarafından bir önceki yıl benzer ürünler için uygulanan vergisiz ortalama satış bedeli esas alınır.
- C) İkramiye talep dosyasında sahipli yakalamalarda analiz raporunun onaylı örneği, sahipsiz yakalamalarda ulusal marker cihazı çıktısı yer alır.
- D) Yakalanan kaçak akaryakıtın sahipli olmaması hâlinde ihbar edenlere ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiyeler yüzde elli eksik ödenir.
- E) İkramiye talep dosyasında, el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri tarafından onaylanan değer tespit tutanağı bulunur.

10- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre bir ihbar olmadan sahipli yakalanan kaçak akaryakıtta, kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde el koyma ikramiyesine hak kazanan kamu görevlilerine belirlenen değer yüzde kaç tutarında ikramiye ödenir?

- A) %5
- B) %10
- C) %15
- D) %20
- E) %25

11- Gümrük muhafaza ekiplerince ihbarsız olarak yapılan bir yakalamada, sahibi belli olan giriş kaçağı eşyaya el konulmuştur. Olayla ilgili bilgiler şöyledir:

- Müdahil gümrük idaresince belirlenerek kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağına yazılan CIF kıymet 120.000 TL'dir.
- Mahkûmiyete ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının atıfta bulunduğu bilirkişi raporunda eşyanın CIF kıymeti 100.000 TL, FOB kıymeti 90.000 TL olarak belirlenmiştir.
- El koyma ikramiyesine hak kazanan 4 personel bulunmaktadır; ikramiye tutarı bakımından alt veya üst sınır engeli yoktur.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre personelden her birine ödenecek ikramiye kaç TL'dir?

- A) 6.250
- B) 11.250
- C) 12.500
- D) 15.000
- E) 25.000

12- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'in kontrollü teslimat yakalamalarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Kontrollü teslimat yakalamalarında ikramiye talebi, kontrollü teslimata son verilen yerdeki birim tarafından yapılır.
- II. El koyma ikramiyesine hak kazananlara, yurt dışında el konulan kaçak mal veya fonların değeri de dikkate alınarak ikramiye ödenir.
- III. Muhbir ikramiyelerinin hesaplanmasında yurt dışında el konulan kaçak mal veya fonların değeri de ikramiye hesaplanmasına dâhil edilir.
- IV. Yurt dışında el konulan kaçak mal veya fonlar için ikramiye ödenebilmesi, ilgili devletin yetkili makamlarından yazılı resmi bilgi gelmiş olması şartına bağlıdır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I, III ve IV
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) III ve IV
- E) I, II, III ve IV

13- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre el koyma ikramiyesine hak kazananlara verilecek ikramiyenin olay başına üst sınırı belirlenirken 30000 gösterge rakamı hangi tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpılır?

- A) Kaçakçılık olayının meydana geldiği tarihteki
- B) Kamu davasının açıldığı, mahkûmiyet ya da müsadere kararının kesinleştiği tarihteki
- C) Olay tutanağının tanzim edildiği tarihteki
- D) Kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağının düzenlendiği tarihteki
- E) İkramiye talep dosyasının merkez birime gönderildiği tarihteki

14- "Kanunda öngörülen ikramiye ödemelerinde muhbir ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiye tutarı gösterge rakamının tarihteki memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olması durumunda ikramiye talep dosyası hazırlanmaz."

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'te yer alan yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 3.000 – kamu davasının açıldığı
- B) 3.000 – mahkûmiyet kararının kesinleştiği
- C) 3.000 – olayın olduğu
- D) 30.000 – olayın olduğu
- E) 120.000 – olayın olduğu

15- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre el koyma ikramiyesine hak kazananlara bir takvim yılında ödenecek ikramiyenin üst sınırının hesaplanmasında esas alınan ikramiyeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Kaçak eşya ikramiyeleri
- B) Kaçak akaryakıt ikramiyeleri
- C) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ikramiyeleri
- D) Örgütlü veya bireysel uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ikramiyeleri
- E) Bandrolsüz, kaçak veya sahte tütün/alkol ikramiyeleri

16- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'in ikramiyelere ilişkin ortak hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. El koyma ikramiyesine hak kazananların tespitine yönelik olarak merkez birimlerince inceleme yapılabilir; bu durumda kimlere ikramiye ödeneceğine ilişkin olarak merkez birimlerince verilen karar esas alınır.
- II. Olay başına ve yıllık ödenecek ikramiye tutarını dolduran kişilerin payına düşen ikramiye, aynı olayda el koyma ikramiyesine hak kazanan durumundaki diğer kişilere paylaştırılır.
- III. El koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenen ikramiye, olay tutanağının tanzim edildiği yıl ikramiyesinden sayılır.
- IV. Ödenecek ikramiyeler, damga vergisi dahil hiçbir vergi, resim ve harca tâbi tutulmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

17- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ikramiye tutarlarının belirlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Uyuşturucu maddenin birim miktarının belirlenmesinde, maddenin saf hâldeki miktarı esas alınır.
- B) Bitki yakalamaları ile uyuşturucu madde yakalamalarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde, ikramiye ödemeleri yönüyle tek bir olay olarak değerlendirilir.
- C) Yakalanan uyuşturucu madde birim kabul edilen miktardan az veya fazla ise yakalanan miktarın birim kabul edilen miktara oranı üzerinden hesaplama yapılır.
- D) Bitkinin geniş bir alanda seyrek bir şekilde ekilmesi hâlinde ikramiye ödemesi, bir metre kareye düşen ortalama bitki sayısı altı kök olacak şekilde hesaplanan alan değeri üzerinden yapılır.
- E) Bitki yakalamalarında olay tarihine göre ekili alanın yüz ölçümü esas alınarak Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sabit rakamın memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.

18- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre, Cumhurbaşkanınca belirlenecek birim miktarını aşmayan uyuşturucu veya uyarıcı madde yakalamalarında örgütlü veya bireysel uyuşturucu ticareti suçlarına yönelik olarak yapılan ikramiye ödemeleri nasıl ve ne zaman yapılır?

- A) Yarısı kamu davası açıldıktan, diğer yarısı mahkûmiyet hükmü kesinleştikten sonraki üç ay içinde
- B) Tek seferde, mahkûmiyet hükmü veya müsadere kararı kesinleştikten sonraki üç ay içinde
- C) Yüzde yirmi beşi kamu davası açıldıktan, yüzde yetmiş beşi mahkûmiyet hükmü kesinleştikten sonraki üç ay içinde
- D) Tek seferde, kamu davası açıldıktan sonraki üç ay içinde
- E) Tek seferde, olay tutanağının tanzim edildiği yıl içinde

19- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre sahipsiz yakalanan kaçak eşyanın değeri, mahallin en büyük mülki idare amirinin görevlendireceği üç kişilik bir heyet tarafından belirlenir. Bu heyeti oluşturan temsilciler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve sanayi ve/veya ticaret odası temsilcileri
- B) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve gümrük müşavirleri derneği temsilcileri
- C) Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve sanayi ve/veya ticaret odası temsilcileri
- D) İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve sanayi ve/veya ticaret odası temsilcileri
- E) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri

20- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre kaçak silah-mühimmat yakalamalarında, değeri her yıl belirlenen listede bulunmayan kaçak silah ve mühimmatın değer tespiti aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

- A) Mahallin en büyük mülki idare amirinin görevlendireceği üç kişilik bir heyet
- B) Müdahil veya en yakın gümrük idaresi
- C) El koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri
- D) Hazine ve Maliye Bakanlığının oluşturacağı, en az üç kişiden oluşan bir heyet
- E) Milli Savunma Bakanlığının oluşturacağı, en az üç kişiden oluşan bir heyet

Bölüm 53 · Kaçakçılıkta İkramiye Ödenmesi Yönetmeliği — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	D	A	E	D	E	C	D	A	B	C	A	B	C	B	C	B	D	A	E

- E** Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür. *İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 2, 3, 20, 21, 22*

İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılmış ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ikramiyelere ilişkin hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmelik; müşterek operasyonlarda, kontrollü teslimat uygulamalarında ve diğer yakalamalarda yapılacak ikramiye ödemelerinin usul ve esaslarını kapsar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve 2007 tarihli Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldırır. Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür; Hazine ve Maliye Bakanı yürütücü değildir. En güçlü tuzak, Hazine ve Maliye Bakanlığının bu mevzuatta gerçekten geçmesidir. Kanun yönetmeliğin Maliye Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacağını öngörür; Yönetmelikte ise bu Bakanlık yalnızca sahipsiz kaçak eşyanın değerini belirleyen heyette temsilci bulundurulur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 2, 3, 20, 21, 22)
- D** Muhbir *İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 4, 14, 15*

Yönetmelikteki tanıma göre muhbir; Kanunda belirtilen suç, suç failleri ve suç eşyasının bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yerler hakkında yetkili birimlere istihbari bilgi veren, bu bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda suçun, failerin veya suç unsuru eşyanın tespitine ya da ele geçirilmesine katkı sağlayan ve kimliği ile verdiği bilgiler kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla münhasıran görevli birimlerce kayıt altına alınan kişidir. En güçlü çeldirici 'El koyma ikramiyesine hak kazanan'dır: bu kavram da bilgi toplama, analiz, değerlendirme ve fiziki takip yoluyla katkı sağlamayı içerir; ancak yalnızca kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanları kapsar ve bu görevlilere muhbir ikramiyesi ödenmez. Gizli soruşturmacı, el koyma ikramiyesine hak kazananların görevlendirildiği tedbirlerden biridir; mutemet ise muhbir ikramiyelerinin hak sahiplerine ödenmesine aracılık eden kişidir. Tanık koruma hükümleri Kanunda muhbirler hakkında uygulanan bir güvencedir, ayrı bir kavramdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4, 14, 15)
- A** Eşyanın FOB kıymetine, Türkiye'deki giriş limanına veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri eklenerek bulunan kıymet *İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 4, 17*

Yönetmelikte FOB kıymet, eşya için fiilen ödenen veya ödenecek ya da ödenebilecek bedel; CIF kıymet ise FOB kıymet üzerine Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderlerinin ilavesiyle oluşan kıymet olarak tanımlanmıştır. Kaçak eşya yakalamalarında ikramiye tutarı belirlenirken çıkış kaçağı eşyada FOB, giriş kaçağı eşyada CIF kıymet esas alınır. En güçlü çeldirici 'Eşya için fiilen ödenen veya ödenecek ya da ödenebilecek bedel'dir; bu, CIF'in değil FOB kıymetin tanımıdır ve çıkış kaçağı eşyada esas alınır. CIF kıymete yalnızca giriş liman veya yerine kadarki nakliye ve sigorta eklenir; giriş yerinden sonraki taşıma giderleri eklenmez. CIF kıymet ile gümrük vergilerinin toplamı 5607 sayılı Kanundaki gümrüklenmiş değerdir; üç kişilik heyetin belirlediği değer ise sahipsiz yakalanan kaçak eşyanın değeridir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 4, 17)
- E** Deniz Kuvvetleri Komutanlığı *İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 4*

Yönetmelikte merkez birimi; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı olarak sayılmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu listede yer almaz; yalnızca 'birim' tanımında, yardım talep edilmesi hâlinde kaçakçılıkla mücadele görevi verilen unsurlarıyla geçer. Tuzak buradadır: suçun aydınlatılmasını sağlayan unsurları birim sayılan kurumlar ile merkez birimi listesi aynı değildir. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığında merkez birimi İstihbarat Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında ise Harekât Başkanlığıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4)

5. **D** Müşterek operasyonlarda ikramiye talebi, operasyonu koordine eden birim tarafından yapılır. *İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 5-11*

Yönetmeliğe göre ikramiye talepleri gerekli belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak yapılır. Olaya Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuşsa talep müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuşsa Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır. Müşterek operasyonlarda ikramiye talebi, operasyonu yürüten asli birim tarafından yapılır; Ek-1'e göre hazırlanan el koyma ikramiyesine hak kazanan listesi ise personelin bağlı olduğu birim amiri tarafından onaylanır. Operasyonu koordine eden birim, ihbarın birden fazla birime yapıldığı durumlarda talepte bulunan birimdir. Yanlış ifade, çoklu ihbara ait 'koordine eden birim' ölçütünün müşterek operasyona taşınmasıyla kurulmuştur. En güçlü çeldirici çoklu ihbar hâlini anlatan ifadedir: aynı 'koordine eden birim' ibaresini taşıdığı için yanlış sanılabilir, oysa metne birebir uygundur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 5-11)

6. **E** Suç unsuru eşyaya el koyup olayı adli mercilere ileten birim *İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 4, 11, 15*

Yönetmeliğe göre ihbarın birden fazla birime yapılmış olması veya birden fazla muhbirin olması durumunda, muhbir ikramiyesinden yararlanacaklar suç unsuru eşyaya el koyarak olayı adli mercilere intikal ettiren birimce belirlenir. Aynı durumda ikramiye talebini yapan birim ise operasyonu koordine eden birimdir; talebi yapan birim ile muhbirleri belirleyen birim birbirine karıştırılmamalıdır. Operasyonu yürüten asli birim müşterek operasyonlarda talepte bulunan birimdir. Merkez birimlerinin inceleme yapıp vereceği kararın esas alınması el koyma ikramiyesine hak kazananların tespitine ilişkindir; muhbirin kimliğini kayıt altına alan birim ise muhbir tanımının bir unsurudur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4, 11, 15)

7. **C** Kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı *İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 13, 19*

Yönetmeliğe göre kaçak eşya ikramiyeleri için gerekli belgeler; El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi, İkramiye Cetveli, yetkili birimlerce düzenlenmiş kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı, kaçak eşya ile ilgili davada mahkûmiyete veya eşyanın müsaderesine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı ile yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini belirten resmi yazıdır. Kamu davası açıldığına ilişkin iddianame bu listede yoktur. Çünkü kaçak eşya ikramiyesi dilimler hâlinde değil, mahkûmiyete, etkin pişmanlıkta kamu davasının açılmamasına ya da eşyanın müsaderesine ilişkin kararların kesinleşmesini takip eden üç ay içinde ödenir. İddianame; silah-mühimmat, uyuşturucu madde, bitki, tütün/alkol ve akaryakıt yakalamalarında sahipli olaylarda ikramiyenin ilk diliminin ödenmesi için aranır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 13, 19)

8. **D** %60 *İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 17, 19*

Yönetmeliğe göre kaçak akaryakıt ikramiyeleri için kural olarak rafineri tarafından bir önceki yıl benzer ürünler için uygulanan vergisiz ortalama satış bedeli esas alınır. Sahipsiz kaçak akaryakıt yakalamalarında ise ikramiye hesabı, bir önceki yıl rafineriler tarafından belirlenen ortalama ham petrol değerinin yüzde altmışı esas alınarak yapılır. En güçlü çeldirici yüzde ellidir: bu oran, sahipsiz akaryakıtta ihbar edenlere ve el koyanlara ödenecek ikramiyelerin yüzde elli eksik ödenmesine ilişkindir; değer tabanını değil, ödemedeki indirimi gösterir. Yüzde on ve yüzde on beş sahipli akaryakıtta kamu davası ve kesinleşme aşamalarında ödenen dilimler, yüzde yetmiş beş ise sahipli silah-mühimmatta kesinleşmeyle ödenen dilimdir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 17, 19)

9. **A** Rafineri tarafından belirlenecek bedeller, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili kurumlara bildirilir. *İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 13, 17, 19*

Yönetmeliğe göre kaçak akaryakıt ikramiyelerinde rafineri tarafından bir önceki yıl benzer ürünler için uygulanan vergisiz ortalama satış bedeli esas alınır; rafineri tarafından belirlenecek bu bedeller her yıl Ocak ayı içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlara bildirilir. Bildirimi yapan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü değildir; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Yönetmelikte merkez birimlerinden biri olarak geçer. Kaçak akaryakıt ikramiye dosyasında, el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri tarafından onaylanan değer tespit tutanağı ile sahipli yakalamalarda analiz raporunun onaylı örneği, sahipsiz yakalamalarda ulusal marker cihazı çıktısı bulunur. Yakalanan kaçak akaryakıt sahipli değilse ihbar edenlere ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiyeler yüzde elli eksik ödenir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 13, 17, 19)

10. **B** %10*İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 15, 19*

Yönetmeliğe göre bir ihbar olmadan kaçak akaryakıt sahipli yakalanmışsa, belirlenen değer yüzde onu tutarında ikramiye kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde el koyma ikramiyesine hak kazanan kamu görevlilerine ödenir; mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde ise toplamın yüzde on beşi tutarında ilave ikramiye ödenir. Sorudaki tuzak genel kuraldır: ihbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenir. Kaçak akaryakıtta ise ihbarsız sahipli yakalamada el koyanlara ödenecek oran doğrudan yüzde on olarak belirlenmiştir; ihbarlı olayda ihbar edene ayrılan yüzde onluk pay ihbarsız olayda el koyanlara eklenmez, bu yüzden yüzde yirmi hatalıdır. Yüzde on beş kesinleşmeyi takip eden ilave ikramiyenin, yüzde yirmi beş sahipli silah-mühimmatta kamu davasının açılmasını takip eden dilimin oranıdır; yüzde beş ise sahipsiz akaryakıtta uygulanan yüzde elli eksik ödeme kuralının sonucudur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 15, 19)

11. **C** 12.500*İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 15, 17, 19*

Yönetmeliğe göre giriş kaçağı eşyada ikramiye tutarının belirlenmesinde CIF kıymet esas alınır. Ancak mahkûmiyete ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararları neticesinde kaçak eşya değeri ilk belirlenen değerden farklı çıkarsa ödemede mahkeme kararında veya kararın atıfta bulunduğu bilirkişi raporunda belirlenen değer, giriş kaçağı eşyada CIF kıymet esas alınır; vakada saklanan istisna budur. Eşya sahipli yakalandığı için ikramiye bu değer yüzde ellisidir: $100.000 \times \%50 = 50.000$ TL. Olay ihbarsız olduğundan ikramiyenin tamamı el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenir ve eşit miktarda paylaştırılır: $50.000 / 4 = 12.500$ TL. Gümrük idaresinin ilk tespit ettiği 120.000 TL'yi esas alan aday 15.000 TL'ye, giriş kaçağı eşyada FOB kıymeti kullanan aday 11.250 TL'ye, ihbarsız olayda yarıyı muhbire ayıran aday 6.250 TL'ye, sahipli eşyadaki yüzde elli oranını uygulamayan aday 25.000 TL'ye ulaşır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 15, 17, 19)

12. **A** I, III ve IV*İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 12*

Yönetmeliğe göre kontrollü teslimat yakalamalarında ikramiye talebi, kontrollü teslimata son verilen yerdeki birim tarafından yapılır (I doğru). El koyma ikramiyesine hak kazananlara sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde el konulan kaçak mal veya fonların değeri dikkate alınarak ikramiye ödenir; yurt dışında el konulan kısım el koyma ikramiyesinin hesabına girmez (II yanlış). Buna karşılık muhbir ikramiyelerinin hesaplanmasında yurt dışında el konulan kaçak mal veya fonların değeri de dahil edilir (III doğru). Yurt dışında el konulan kaçak mal veya fonlar, silah-mühimmat ve uyuşturucu maddeler için ilgili devletin yetkili makamlarından yazılı resmi bilgi gelmiş olması şartı aranır; talep dosyasında ilgili devletin yetkili makamlarınca düzenlenmiş emsal belgeler yeterli sayılır (IV doğru). En güçlü çeldirici 'I, II, III ve IV'tür: yurt dışı değer muhbir ikramiyesine dahil edildiğini bilen aday aynı kuralı el koyanlara da genişletir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 12)

13. **B** Kamu davasının açıldığı, mahkûmiyet ya da müsadere kararının kesinleştiği tarihteki*İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 15, 18*

Yönetmeliğe göre el koyma ikramiyesine hak kazananlara verilecek ikramiyenin tutarı olay başına 30000 gösterge rakamının, kamu davasının açıldığı, mahkûmiyet ya da müsadere kararının kesinleştiği tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez; bir takvim yılında ödenecek ikramiye ise 120000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımını geçemez. En güçlü çeldirici olayın meydana geldiği tarihtir: bu tarih üst sınır için değil, ikramiye talep dosyası hazırlanmayacak alt sınırın (3.000 gösterge) hesabında memur maaş katsayısı için esas alınır. Olay tutanağının tanzim edildiği tarih ise ödenen ikramiyenin hangi yılın ikramiyesinden sayılacağını belirler. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 15, 18)

14. **C** 3.000 – olayın olduğu*İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 15, 18*

Yönetmeliğe göre Kanunda öngörülen ikramiye ödemelerinde muhbir ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiye tutarı, 3.000 gösterge rakamının olayın olduğu tarihteki memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az ise ikramiye talep dosyası hazırlanmaz. Bu alt sınır üst sınırlarla karıştırılmamalıdır: olay başına üst sınır 30000 gösterge rakamının kamu davasının açıldığı, mahkûmiyet ya da müsadere kararının kesinleştiği tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımıdır; bir takvim yılındaki üst sınır ise 120000 gösterge rakamıdır. Alt sınırda esas alınan an, kamu davasının açılması veya kararın kesinleşmesi değil, olayın olduğu tarihtir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 15, 18)

15. B Kaçak akaryakıt ikramiyeleri*İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 15;
5607 sayılı Kanun md. 23*

Yönetmeliğe göre bir takvim yılında ödenecek ikramiye, 120000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Bu tutarın hesaplanmasında el koyma ikramiyesine hak kazananların aynı yıl içerisinde almayı hak ettiği kaçak eşya, kaçak silah-mühimmat, uyuşturucu madde, örgütlü veya bireysel uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ve bandrolsüz, kaçak veya sahte tütün/alkol ikramiyelerinin tamamı esas alınır. Kaçak akaryakıt ikramiyeleri bu listede sayılmamıştır; 5607 sayılı Kanun da üst sınıra ilişkin hükmün kaçak akaryakıt ikramiyeleri hakkında uygulanmayacağını belirtir. Tuzak, akaryakıtın da bir kaçakçılık ikramiyesi olması nedeniyle listeye sağduyuyla eklenmesidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 15; Kanun md. 23)

16. C I ve III*İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 15*

Yönetmeliğe göre el koyma ikramiyesine hak kazananların tespitine yönelik olarak merkez birimlerince gerekli incelemeler yapılabilir; bu durumda kimlere ikramiye ödeneceğine ilişkin olarak merkez birimlerince verilen karar esas alınır (I doğru). El koyma ikramiyesi hak kazananlara eşit miktarda paylaştırılarak ödenir; ancak olay başına ve yıllık ödenecek ikramiye tutarını dolduran kişilerin payına düşen ikramiye, aynı olayda el koyma ikramiyesine hak kazanan diğer kişilere paylaştırılmaz (II yanlış). El koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenen ikramiye, ödemenin yapıldığı yılın değil, olay tutanağının tanzim edildiği yılın ikramiyesinden sayılır (III doğru). Ödenecek ikramiyeler damga vergisi hariç vergi, resim ve harca tâbi tutulmaz; damga vergisi istisnanın dışındadır (IV yanlış). En güçlü çeldirici 'I, III ve IV'tür: istisnayı bilen ama damga vergisinin hariç tutulduğunu atlayan aday IV'ü de doğru sayar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 15)

17. B Bitki yakalamaları ile uyuşturucu madde yakalamalarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde, ikramiye ödemeleri yönüyle tek bir olay olarak değerlendirilir.*İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 17*

Yönetmeliğe göre uyuşturucu madde yakalamalarında birim miktarın belirlenmesinde maddenin saf hâldeki miktarı esas alınır; yakalanan madde birim kabul edilen miktardan az veya fazla ise yakalanan miktarın birim miktara oranı üzerinden hesaplama yapılır. Bitki yakalamalarında olay tarihine göre ekili alanın yüz ölçümü esas alınarak Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sabit rakamın memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır; bitki geniş bir alanda seyrek bir şekilde veya başka bitkilerle birlikte sayılabilecek miktarda ekilmişse bir metre kareye düşen ortalama bitki sayısı altı kök olacak şekilde hesaplanan alan değeri üzerinden ödeme yapılır. Bitki yakalamaları ile uyuşturucu madde yakalamalarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde ise her suç unsuru eşya, ikramiye ödemeleri yönüyle farklı bir olay olarak değerlendirilir; yanlış ifade 'farklı bir olay' yerine 'tek bir olay' denilerek kurulmuştur. En güçlü çeldirici seyrek ekimdeki altı kök hesabıdır: alışılmadık görüldüğü için yanlış sanılabilir, oysa metne birebir uygundur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 17)

18. D Tek seferde, kamu davası açıldıktan sonraki üç ay içinde*İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 19;
5607 sayılı Kanun md. 23*

Yönetmeliğe göre, Kanunda örgütlü veya bireysel uyuşturucu ticareti yakalamaları için öngörülen ikramiye ödemeleri tek seferde ve kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde, el koyma ikramiyesine hak kazananların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir. Kanun da bu ödemelerin kamu davası açılmasını müteakip, kabul edilen iddianame sayısı üzerinden tek seferde yapılacağını öngörür. Bu nedenle mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesi beklenmez; sürenin başlangıcı kamu davasının açılmasıdır. Yarısının kamu davasının açılmasını, diğer yarısının kesinleşmeyi takip eden üç ay içinde ödenmesi sahipli uyuşturucu madde, bitki ve tütün/alkol yakalamalarına; yüzde yirmi beş ve yüzde yetmiş beşlik dilimler ise sahipli silah-mühimmat yakalamalarına aittir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 19; Kanun md. 23)

19. A Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve sanayi ve/veya ticaret odası temsilcileri*İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 17*

Yönetmeliğe göre sahipsiz yakalanan kaçak eşyanın değeri, mahallin en büyük mülki idare amirinin görevlendireceği Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve sanayi ve/veya ticaret odası temsilcilerinden oluşan üç kişilik heyet tarafından belirlenir ve kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı tanzim edilir. Sahipli yakalamalarda ise değeri müdahil veya en yakın gümrük idaresi belirler. Heyette gümrük müşavirlerini temsil eden bir üye öngörülmemiştir; gümrük müşavirleri dernekleri meslek mevzuatında yer alan kuruluşlardır. Milli Savunma Bakanlığı silah-mühimmatın değerini belirlemede, Emniyet Genel Müdürlüğü ise kaçak akaryakıtta rafineri bedellerinin ilgili kurumlara bildiriminde görev alır; İçişleri Bakanlığı ise Yönetmeliği Ticaret Bakanlığı ile birlikte çıkaran ve yürüten bakanlıktır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 17)

20. E Milli Savunma Bakanlığının oluşturacağı, en az üç kişiden oluşan bir heyet

İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik md. 13, 17

Yönetmeliğe göre kaçak silah-mühimmat yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde, olay tarihine göre silah-mühimmatın Milli Savunma Bakanlığınca her yıl belirlenen değeri esas alınır. Milli Savunma Bakanlığınca her yıl tespit edilen listede bulunmayan kaçak silah ve mühimmat için değer tespiti, Milli Savunma Bakanlığınca teşkil edilen en az üç kişilik bir heyet tarafından yapılır. En güçlü çeldirici mülki idare amirinin görevlendireceği üç kişilik heyettir; bu heyet sahipsiz yakalanan kaçak eşyanın değerini belirler ve Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi de bu heyette yer alır. Müdahil veya en yakın gümrük idaresi sahipli kaçak eşyanın değerini belirler; el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri ise tütün/alkol ve akaryakıt yakalamalarında değer tespit tutanağını onaylar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 13, 17)



BÖLÜM 54 · ELKONULAN AKARYAKIT UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

20 soru · 30 dakika

1- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nde yer alan "kaçak akaryakıtın değeri" ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Elkonulan akaryakıt ihraç eşyası ise CIF kıymeti, ithal eşyası ise FOB kıymeti ya da varsa mahkemece belirlenmiş değeri
- B) Elkonulan akaryakıtın temin edildiği yer ve tarihteki normal alım ve satım bedeli
- C) İlane çıkıldığı tarihteki benzeri ürünlerin rafineri çıkış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan kısım
- D) Elkonulan akaryakıt ihraç eşyası ise FOB kıymeti, ithal eşyası ise CIF kıymeti ya da varsa mahkemece belirlenmiş değeri
- E) Rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatı

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nde "5607 sayılı Kanun uyarınca kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olan idare/birim" biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gümrük idaresi
- B) Elkoyan/Alıkoyan idare/birim
- C) Müdahil gümrük idaresi
- D) Teslim almakla sorumlu idare
- E) Kurum

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan kaçak akaryakıttan numune alınması ve numunelerin analizine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Elkonulan kaçak akaryakıttan alınan numuneler için Numune Alma Tutanağı düzenlenir.
- B) Numunelerin bir adedi müdahil gümrük idaresine gönderilir.
- C) Analiz sonuçları, tasfiye ile ilgili kuruma bildirilir.
- D) Numuneler, akaryakıtı muhafaza eden il özel idaresince saklanır.
- E) Mahkemece yeniden analize sevkî veya tedbir alınması istenmeyen numunelerin tasfiye edilmesi için mahkemesinden karar istenir.

4- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre kaçak akaryakıtın teslimi ve muhafazasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Depolama hazırlıkları tamamlanamadığı için il özel idaresine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına teslim edilemeyen LPG, depolama lisanslı firmaların depolarında muhafaza edilir.
- B) Muhafaza için teslim edilecek uygun yer bulunamayan akaryakıt yedimeğine teslim edilir.
- C) Kaçak zannıyla ele geçirilen petrol ürünleri, bunları yakalayan kolluk gücü tarafından en yakın gümrük idaresine teslim edilir.
- D) Ulusal marker seviyesi yeterli bulunmayan ancak laboratuvar sonuçlarına göre teknik düzenlemelere uygun olduğu belirlenen akaryakıt, tasfiye kararı verilene kadar ayrı koşullarda saklanır.
- E) Ulusal marker kontrolü sonuçlarına itiraz edilmiş ve laboratuvar raporunda marker seviyesinin yeterli görüldüğü belirtilmişse ürün, sahibine teslim edilmek üzere ayrı şartlarda muhafaza edilir.

5- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre il özel idaresine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına teslimi mümkün olmayan, muhafazası özel tesis ve tertibat gerektiren ya da bu idarelerin depolama kapasitesini aşan akaryakıtın, fiziki depoları uygun olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların depolarına teslimi aşağıdakilerden hangisinin onayı ile yapılır?

- A) Büyükşehirlerde valinin, diğer ilçelerde kaymakamın
- B) İl özel idarelerinde genel sekreterin, diğer yerlerde valinin
- C) İlgili davaya müdahil gümrük idaresinin
- D) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun
- E) Büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakamın, illerde valinin

6- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masrafların hangi andan itibaren ve hangi bütçeden karşılanacağı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Elkonulduğu andan itibaren – teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden
- B) Muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren – teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden
- C) Elkonulduğu andan itibaren – akaryakıtı elkoyan idarenin bütçesinden
- D) Tasfiye kararının verildiği tarihten itibaren – teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden
- E) Elkonulduğu andan itibaren – ilgili davaya müdahil gümrük idaresinin bütçesinden

7- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan kaçak akaryakıtın mahkemece sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde, akaryakıtın muhafaza süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Elkonulduğu andan itibaren, kararın akaryakıt sahibine tebliğ edildiği tarihi takip eden otuzuncu gün dahil geçen süre
- B) Muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren, kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre
- C) Muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren, akaryakıtın teslim alındığı tarihe kadar geçen süre
- D) Muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren, kararın akaryakıt sahibine tebliğ edildiği tarihi takip eden otuzuncu gün dahil geçen süre
- E) Muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren, kararın akaryakıt sahibine tebliğ edildiği tarihi takip eden on beşinci gün dahil geçen süre

8- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre kaçak akaryakıtın muhafaza ücretine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Muhafaza ücreti, kaçak akaryakıtın değeri üzerinden günlük binde bir olarak uygulanır.
- II. Altı aydan sonraki muhafaza süresi için, günlük binde bir olarak hesaplanan ücretin yarısı oranında ücret uygulanır.
- III. Ücret hesabında, kaçak akaryakıtın muhafazasının sona erdiği gün de dikkate alınır.
- IV. Muhafaza ücreti, kaçak akaryakıtın değerinin yüzde on beşini geçemez.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II ve IV

9- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında elkonulan kaçak akaryakıtı ilişkin bilgiler şöyledir:

- Akaryakıt ithal eşyasıdır ve CIF kıymeti 100.000 TL'dir.
- Akaryakıt, valinin onayıyla fiziki deposu uygun bir özel kuruluşun deposuna teslim edilmiş ve tasfiyesine kadar bu depoda muhafaza edilmiştir.
- Akaryakıt, on ay muhafaza edildikten sonra satış suretiyle tasfiye edilmiş ve 80.000 TL'ye satılmıştır.

Buna göre depoyu işleten kuruluşa muhafaza ücreti olarak ödenecek tutar kaç TL'dir?

- A) 6.000 TL
- B) 12.000 TL
- C) 15.000 TL
- D) 24.000 TL
- E) 30.000 TL

10- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan kaçak akaryakıt için yapılacak mal ve hizmet alımlarında, piyasa fiyat araştırması yapılmadan alım yapılabilecek durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Alınacak mal veya hizmetin fiyatının il veya ilçede faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun tarifesinde belirlenmiş olması
- B) İhtiyacın yalnızca gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin, ihtiyaç sahibi birim amirince oluşturulan en az üç kişilik komisyonca tespit edilmesi
- C) Yalnızca gerçek veya tüzel tek kişinin özel bir hakka sahip olduğunun belgelenmesi
- D) Alımın kamu kurum ve kuruluşlarından yapılması
- E) Alımın sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bulunan kuruluşlardan yapılması

11- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında, 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmadan giderleri ilgili kurum bütçesinden karşılanan kurum ve kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatı
- B) İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatı
- C) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
- D) İl özel idareleri
- E) Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı

12- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre elkonulan kaçak akaryakıtın bedelsiz tahsisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tahsis komisyonu, akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca en az üç kişiden oluşturulur.
- B) Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler, akaryakıtın cinsi ve miktarını belirterek bedelsiz tahsis talebinde bulunur.
- C) Tahsis kararları il özel idarelerinde genel sekreter ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından onaylanır.
- D) Tahsisi yapılan akaryakıt, muhafaza edildiği yerden tahsis yapılan birim tarafından otuz gün içerisinde teslim alınır.
- E) Süresi içinde teslim alınmayan akaryakıtla ilişkin tahsis kararı iptal edilmiş sayılır ve başka birime tahsis yapılır.

13- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre kara, hava ve deniz hudut kapılarında elkonulan kaçak akaryakıt, aşağıdakilerden hangisine bedelsiz tahsis edilerek tasfiye edilir?

- A) Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele eden kurum veya birimlere
- B) Akaryakıtın muhafaza edildiği yerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına
- C) Akaryakıtın muhafaza edildiği il dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına
- D) Akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresine
- E) Gümrük idarelerine

14- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre akaryakıt dönüştürülmek amacıyla kullanılan veya bulundurulmuş madenî ve baz yağ, asfalt, solvent, nafta ve benzeri petrol türevlerinden dönüştürme işlemi yapılmış olanların satış suretiyle tasfiyesinde tahmini satış bedeli, dönüştürülmeden önceki orijinal hâlinin piyasa değerinin yüzde kaçından aşağı belirlenemez?

- A) %15
- B) %30
- C) %40
- D) %60
- E) %65

15- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun çıkan ve bedelsiz tahsis edilemeyen kaçak akaryakıtın satış suretiyle tasfiyesinde, tasfiye ihalesinin gerçekleştirilme süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Tasfiye kararının verildiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde
- B) Numune analiz raporunun laboratuvarından geldiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde
- C) Numune analiz raporunun laboratuvarından geldiği tarihten başlayarak on beş gün içerisinde
- D) İhale ilanına çıkıldığı tarihten başlayarak bir ay içerisinde
- E) Akaryakıtın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten başlayarak altı ay içerisinde

16- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Bu akaryakıt, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından en yakın rafinericiye satılır ve rafinerici bu ürünleri almakla yükümlüdür.
- II. Rafineri üretim süreçlerine zarar verip vermeyeceğinin tespitine yönelik analizleri gerçekleştirecek laboratuvarın akreditasyon sertifikasına sahip olması gerekir; analiz giderleri rafinericiler tarafından karşılanır.
- III. Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm sonucu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen şart ve seviyede değilse, ürün analizi yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir.
- IV. Rafineri üretim süreçlerine zarar vereceği kanıtlanan kaçak akaryakıt, bertaraf ettirilmek üzere il özel idarelerine veya çevre ve şehircilik il müdürlüklerine gönderilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II, III ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, III ve IV

17- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gümrüğe terk edilen veya gümrük mevzuatına göre terk edilmiş sayılan akaryakıtla ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bu akaryakıt için kural olarak numune alınmaz.
- B) Niteliğinden şüphe duyulan akaryakıtın cinsinin tespiti için Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standartlarına göre numune alınarak analiz yaptırılabilir.
- C) Teknik düzenlemelere uygun olanlar ilk olarak gümrük idarelerinin kullanımına bedelsiz tahsis edilir.
- D) Gümrük idarelerinin ihtiyacını aşan kısım, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilir.
- E) Teknik düzenlemelere uygun olup bedelsiz tahsis edilemeyen akaryakıt, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun açık teklif ve pazarlık usulü emsal alınarak satılır.

18- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre bedelsiz tahsis edilmiş akaryakıtla ilişkin yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde, hak sahibine yapılacak ödemenin hesaplanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden vergiler düşülür; kalan tutara elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar kanuni faiz eklenir.
- B) Toplam satış bedelinden vergiler düşülür; kalan tutara elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar kanuni faiz eklenir.
- C) Rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden vergiler düşülür; kalan tutara tahsis tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar kanuni faiz eklenir.
- D) Rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden vergiler düşülür; kalan tutara elkoyma tarihinden kararın sahibine tebliğ edildiği tarihe kadar kanuni faiz eklenir.
- E) Akaryakıtın CIF kıymetinden vergiler düşülür; kalan tutara elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar kanuni faiz eklenir.

19- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre Yönetmelik ile yapılan düzenlemelere ilişkin öngörülme durumlarının ortaya çıkması hâlinde, bunları inceleyip sonuçlandırmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

- A) Konusuna göre Ticaret, İçişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıkları
- B) Konusuna göre Ticaret ve İçişleri Bakanlıkları
- C) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
- D) Konusuna göre Ticaret Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
- E) Akaryakıtın muhafaza edildiği ilin valisi

20- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin amacı, dayanağı, hazırlanması, yürürlüğü ve yürütülmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Yönetmelik, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5607 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
- B) Yönetmelik hükümlerini Ticaret ve İçişleri Bakanları yürütür.
- C) Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından müştereken hazırlanmıştır.
- D) Yönetmelik 1/4/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
- E) Yönetmeliğin amacı, elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve tasfiyesi ile bu işlemlere ilişkin giderlerin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 54 · Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	D	C	E	A	D	A	B	A	E	D	E	C	B	C	E	A	B	C

1. **D** Elkonulan akaryakıt ihraç eşyası ise FOB kıymeti, ithal eşyası ise CIF kıymeti ya da varsa mahkemece belirlenmiş değeri *Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 3*

Yönetmelikte kaçak akaryakıtın değeri, 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan akaryakıtın ihraç eşyası olması hâlinde FOB kıymeti, ithal eşyası olması hâlinde CIF kıymeti veya varsa mahkemece belirlenmiş değeri olarak tanımlanmıştır. Bu değer, günlük muhafaza ücretinin hesaplandığı ve ücretin üst sınırının (değerin yüzde otuzu) belirlendiği tutardır. En güçlü çeldirici FOB ile CIF'in yer değiştirdiği seçenektir: ihraç eşyasında FOB, ithal eşyasında CIF esas alınır. 'Temin edildiği yer ve tarihteki normal alım ve satım bedeli' Yönetmelikteki rayiç bedel tanımıdır; rafineri çıkış bedeline dayanan tutar satış ihalesinde tahmini satış bedelinin, ham petrol/devir maliyet fiyatı ise teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıtın rafineriye satış bedelinin dayanağıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 3, 8)

2. **B** Elkoyan/Alıkoyan idare/birim *Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 3*

Yönetmelikte elkoyan/alıkoyan idare/birim, 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olan idare veya birim olarak tanımlanmıştır. Akaryakıtı yakalama yerinde kolluk gücünden teslim alıp analiz sonuçları gelinceye kadar saklamakla yükümlü olan il özel idaresi (il özel idaresi bulunmayan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı) teslim almakla sorumlu idaredir; elkoyan idare değildir. Gümrük idaresi, gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamı; Kurum ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak tanımlanmıştır. Müdahil gümrük idaresi, numunelerin bir adedinin gönderildiği ve muhafazada bozulma veya yok olma hâllerinin bildirildiği idaredir. En güçlü çeldirici 'Teslim almakla sorumlu idare'dir: akaryakıtı fiilen elinde tutan idareyi elkoyan idareyle karıştıran aday bunu seçer. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 3, 4, 5, 16)

3. **D** Numuneler, akaryakıtı muhafaza eden il özel idaresince saklanır. *Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 4, 5*

Yönetmeliğe göre denetimler sonucunda veya kara, hava ve deniz hudut kapılarında elkonulan kaçak akaryakıttan alınan numuneler için Numune Alma Tutanağı düzenlenir; numunelerin bir adedi müdahil gümrük idaresine gönderilir ve analiz sonuçları tasfiye ile ilgili kuruma bildirilir. Numuneler gümrük idaresince saklanır; saklama süresince mahkemece yeniden analize sevkı veya tedbir alınması istenmeyen numuneler için mahkemesinden tasfiye kararı istenir. Yanlış ifade saklama görevini gümrük idaresinden il özel idaresine kaydırmıştır. Tuzak komşu hükümdedir: il özel idaresi (bulunmayan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı) teslim edilen akaryakıtın kendisini analiz sonuçları gelinceye kadar saklamakla yükümlüdür; numuneleri saklayan ise gümrük idaresidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4, 5)

4. **C** Kaçak zannıyla ele geçirilen petrol ürünleri, bunları yakalayan kolluk gücü tarafından en yakın gümrük idaresine teslim edilir. *Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 5, 6*

Yönetmeliğe göre kaçak zannıyla ele geçirilen petrol ürünleri, Kaçak Akaryakıt Tespit ve Elkoyma Tutanağı ile birlikte ele geçirilen mahallin bağlı olduğu il özel idaresine, il özel idaresi bulunmayan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına, yakalayan kolluk gücü tarafından yakalama yerinde teslim edilir; gümrük idaresine teslim söz konusu değildir. LPG'nin teslimi öncelikle il özel idaresine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına yapılır; depolama hazırlıkları tamamlanamadığı için buralara teslim edilemeyen LPG, depolama lisanslı firmaların depolarında tutanak karşılığı muhafaza edilir. Teslim edilecek uygun yer bulunamayan akaryakıt yedimeye teslim edilir. Ulusal marker seviyesi yeterli bulunmayan ancak laboratuvar sonuçlarına göre teknik düzenlemelere uygun olan ürünler tasfiye kararı verilene kadar ayrı koşullarda saklanır; marker kontrolüne itiraz edilip laboratuvar raporunda marker seviyesi yeterli bulunan ürün ise sahibine teslim edilmek üzere ayrı şartlarda muhafaza edilir. Yanlış ifade komşu rejimden taşınmıştır: kaçak zannıyla elkonulan eşyanın öncelikle en yakın gümrük idaresine teslimi, akaryakıt dışındaki eşya için Elkonulan Eşya ve Alkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen kuraldır; akaryakıtta ise gümrük idaresi yalnızca numunelerin bir adedinin gönderildiği müdahil idaredir. En güçlü çeldirici LPG'ye ilişkin ifadedir: lisanslı depolar LPG için yalnızca ikincil muhafaza yeridir ve ifade bu kaydı doğru biçimde taşır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4, 5, 6)

5. E Büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakamın, illerde valinin*Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 5*

Yönetmeliğe göre il özel idaresine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına teslimi mümkün olmayan, muhafazası özel tesis ve tertibat gerektiren ya da bu idarelerin depolama kapasitesini aşan akaryakıt; büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakamın, illerde valinin onayı ile özellik ve miktarına göre fiziki depoları uygun olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların depolarına, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından yakalandığı yerden teslim alınarak tutanakla teslim edilir. En güçlü çeldirici büyükşehirleri valiye bırakan seçenektir: metin ilçeleri 'büyükşehirler dahil' kaydıyla kaymakama bağlamıştır. Genel sekreter onayı tahsis kararlarına, müdahil gümrük idaresi ise muhafaza sırasında akaryakıtın bozulması veya yok olması hâllerinin bildirimine ilişkindir; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ise Yönetmelik hazırlanırken görüşü alınan kurumdur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 5, 16)

6. A Elkonulduğu andan itibaren – teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden*Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 7, 8*

Yönetmeliğe göre elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle elkonulduğu andan itibaren yapılan masraflar, teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden ödenir; bu kapsamdaki her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uygulanmaz. Masrafların başlangıcı elkoyma anıdır. En güçlü çeldirici 'muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarih'tir: bu an, muhafaza ücretinin hesaplandığı muhafaza süresinin başlangıcıdır; masraflar ise teslimden önceki yükleme ve nakliye de kapsayacak biçimde elkoyma anından itibaren karşılanır. Elkoyan idare kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli birimdir, masrafı ödemez; müdahil gümrük idaresi ise muhafaza sırasında akaryakıtın bozulması veya yok olması hâllerinin bildirildiği idaredir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 7, 8)

7. D Muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren, kararın akaryakıt sahibine tebliğ edildiği tarihi takip eden otuzuncu gün dahil geçen süre*Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 8*

Yönetmeliğe göre kaçak akaryakıtın muhafaza süresi, akaryakıtın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten başlar. Mahkemece sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde süre, kararın akaryakıt sahibine tebliğ edildiği tarihi takip eden otuzuncu gün dahil olmak üzere sona erer; akaryakıtın tasfiye edilmesi durumunda ise teslim alma tarihine kadar geçen süre muhafaza süresidir. En güçlü çeldirici 'elkonulduğu andan itibaren' başlayan seçenektir: elkoyma anı masrafların karşılanmaya başladığı andır, muhafaza süresi ise muhafaza yerine teslimle başlar. 'Teslim alındığı tarihe kadar' kaydı tasfiye hâline, 'kararın kesinleştiği tarih' ise satılan veya tahsis edilen akaryakıtın iadesinde kanuni faizin bitiş anına aittir; on beş gün tahsis edilen akaryakıtın teslim alınma süresidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 7, 8, 20)

8. A I ve II*Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 8, 9*

Yönetmeliğe göre kaçak akaryakıtın muhafaza ücreti, kaçak akaryakıtın değeri üzerinden günlük binde bir olarak uygulanır (I doğru); altı aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücretin yarısı oranında uygulanır (II doğru). Ücret hesabında kaçak akaryakıtın muhafazasının sona erdiği gün dikkate alınmaz (III yanlış). Muhafaza ücreti kaçak akaryakıtın değerinin yüzde otuzunu geçemez; yüzde on beş oranı ise satış suretiyle tasfiyede satış bedeli üzerinden muhafaza ücreti olarak esas alınan orandır (IV yanlış). En güçlü tuzak IV'tür: iki oran da muhafaza ücreti konusunda geçtiği için tavan oranı ile satıştaki oran karıştırılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 8, 9)

9. B 12.000 TL*Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 3, 8, 9*

Yönetmeliğe göre akaryakıtın satış suretiyle tasfiyesi hâlinde satış bedelinin yüzde on beşi muhafaza ücreti olarak esas alınır ve il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden ödenir; bu tutar hiçbir şekilde kaçak akaryakıtın değerinin yüzde otuzu olan azami haddi geçemez. Kaçak akaryakıtın değeri, ithal eşyasında CIF kıymetidir. Olayda satış bedeli 80.000 TL olduğundan ücret $80.000 \times \%15 = 12.000$ TL'dir; azami had $100.000 \times \%30 = 30.000$ TL olduğundan sınır aşılmamıştır. Vakadaki saklı nokta satıştır: günlük binde bir ve altı aydan sonra yarı oran kuralı satış hâlinde uygulanmaz. 30.000 TL tavanın kendisini, 24.000 TL tavan oranının satış bedeline uygulanmasını, 15.000 TL yüzde on beşin satış bedeli yerine CIF kıymetine uygulanmasını, 6.000 TL ise altı ay sonrası yarı oran kuralının satıştaki ücrete yanlış uygulanmasını gösterir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 3, 8, 9)

10. **A** Alınacak mal veya hizmetin fiyatının il veya ilçede faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun tarifesinde belirlenmiş olması

Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 10, 11

Yönetmeliğe göre mal ve hizmet alımı üç durumda piyasa fiyat araştırması yapılmadan gerçekleştirilebilir: ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin ihtiyaç sahibi birim amirince oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyonca tespit edilmesi; sadece gerçek veya tüzel tek kişinin özel bir hakka sahip olduğunun belgelenmesi; alımın kamu kurum ve kuruluşları, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlar veya özel kanunlarla kurulup kamu görevi verilmiş tüzel kişiliği haiz kuruluşlardan yapılması. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının tarifeleri ise piyasa araştırmasını kaldıran bir hâl değildir: nakliye, yükleme ve boşaltma masrafları için düzenlenen Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı bu tarifeler dikkate alınarak, yoksa piyasadan fiyat araştırması yapılarak hazırlanır. Tuzak, tutanağın hazırlanma yöntemini araştırmadan muafiyet sanmaktır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 10, 11)

11. **E** Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı

Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 14

Yönetmeliğe göre akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve il özel idareleri tarafından yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımları 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmadan ilgili kurum bütçesinden karşılanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu sayımdan 18.01.2024 tarihli ve 32433 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle çıkarılmıştır; eski metinden çalışan aday bu seçeneği listede sanır. Aynı değişiklikle Yönetmelikteki defterdarlıkların yerini de yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları almıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 14)

12. **D** Tahsisi yapılan akaryakıt, muhafaza edildiği yerden tahsis yapılan birim tarafından otuz gün içerisinde teslim alınır.

Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 16

Yönetmeliğe göre tahsisi yapılan akaryakıt, muhafaza edildiği yerden tahsis yapılan birim tarafından on beş gün içerisinde teslim alınır; bu süre içinde teslim alınmayan akaryakıtta ilişkin tahsis kararı iptal edilmiş sayılır ve başka birime tahsis yapılır. Yanlış ifade süreyi otuz güne çıkarmıştır; otuzuncu gün, mahkemece iade kararı verildiğinde muhafaza süresinin sona erdiği günü belirleyen sayıdır. Tahsis komisyonu teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca en az üç kişiden oluşturulur; kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler akaryakıtın cinsi ve miktarını belirterek bedelsiz tahsis talebinde bulunur; tahsis kararları il özel idarelerinde genel sekreter ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından onaylanır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 8, 16)

13. **E** Gümrük idarelerine

Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 16

Yönetmeliğe göre elkonulan kaçak akaryakıt kural olarak öncelik sırasına göre akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele eden kurum veya birimlere, akaryakıtın muhafaza edildiği yerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına veya mahalli idarelere, son olarak il dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere kullanım amacıyla bedelsiz tahsis edilir. Ancak kara, hava ve deniz hudut kapılarında elkonulan kaçak akaryakıt gümrük idarelerine bedelsiz tahsis edilerek tasfiye edilir; ihtiyaç fazlası olursa kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına tahsis edilir. Sorudaki tuzak genel öncelik sırasındır: bu sıranın başında akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele eden kurum veya birimler bulunur, hudut kapısında elkoyma ise bu sıranın istisnasıdır. Muhafaza edildiği yerdeki ve il dışındaki kamu kurum ve kuruluşları genel sıranın ikinci ve üçüncü basamaklarıdır; il özel idaresi ise akaryakıtı teslim alan ve tahsis komisyonunu oluşturan idaredir, tahsisten yararlanan değildir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 16)

14. **C** %40

Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 17

Yönetmeliğe göre akaryakıt dönüştürülmek maksadıyla kullanılan veya bulundurulacak madenî ve baz yağ, asfalt, solvent, nafta ve benzeri petrol türevleri de akaryakıt niteliğindeki ürünlerle aynı usulle satılır; ancak bunların ihalesine yalnızca benzeri ürünlerin ithali için Kurumdan alınan uygunluk belgesi sahipleri katılabilir. Bu ürünlerin tahmini satış bedeli, dönüştürülmemiş olanlarda ihale ilan tarihindeki benzerlerinin piyasa değerinin yüzde altmış beşinden, dönüştürme işlemi yapılmış olanlarda ise dönüştürülmeden önceki orijinal hâlinin piyasa değerinin yüzde kırkıdan aşağı belirlenemez. En güçlü çeldirici aynı cümledeki yüzde altmış beştir; bu oran dönüştürülmemiş ürünlere aittir. Yüzde altmış teknik düzenlemelere uygun olmayan diğer ürünlerin rafineriye satış bedeline, yüzde otuz muhafaza ücretinin azami haddine, yüzde on beş satış suretiyle tasfiyedeki muhafaza ücretine aittir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 8, 9, 17, 18)

15. B Numune analiz raporunun laboratuvarından geldiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde

Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 17

Yönetmeliğe göre numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun çıkan ve bedelsiz tahsis edilemeyen akaryakıt niteliğindeki ürünlerin tasfiyesi, il özel idaresince veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun açık teklif ve pazarlık usulü emsal alınarak yapılır ve tasfiye ihalesi numune analiz raporunun laboratuvarından geldiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde gerçekleştirilir. En güçlü çeldirici 'tasfiye kararının verildiği tarih'tir: süre karar tarihinden değil, analiz raporunun laboratuvarından geldiği tarihten başlar. İhale ilan tarihi tahmini satış bedelinin hesaplandığı tarihtir; on beş gün tahsis edilen akaryakıtın teslim alınma süresi, altı ay ise muhafaza ücretinin yarı orana indiği eşittir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 8, 16, 17)

16. C I, II, III ve IV

Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 18

Yönetmeliğe göre numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından en yakın rafinericiye satılır, numune analiz raporu ile birlikte teslim edilir ve rafinerici bu ürünleri almakla yükümlüdür (I doğru). Rafinericiler akaryakıtın belirlenen kriterlerin üzerinde yabancı madde içerip içermediğini ve üretim süreçlerine zarar verip vermeyeceğini uluslararası kabul görmüş deney yöntemlerine göre yapar veya yaptırır; bu analizleri yapacak laboratuvarın akreditasyon sertifikasına sahip olması gerekir ve analiz giderleri rafinericiler tarafından karşılanır (II doğru). Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm sonucu Kurumca belirlenen şart ve seviyede değilse ürün analizi yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir ve en yakın rafinericiye satılarak tasfiye edilir (III doğru). Üretim süreçlerine zarar vereceği kanıtlanan akaryakıt ise atık yakma ve beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirilmek üzere il özel idarelerine veya çevre ve şehircilik il müdürlüklerine gönderilir (IV doğru). II ve IV'teki hükümler 28.02.2020 tarihli değişiklikle eklenmiştir; analiz giderlerini idarenin karşıladığını sanan aday II'yi eler. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 18)

17. E Teknik düzenlemelere uygun olup bedelsiz tahsis edilemeyen akaryakıt, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun açık teklif ve pazarlık usulü emsal alınarak satılır.

Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 4, 17, 19

Yönetmeliğe göre gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt için numune alınmaz; ancak niteliğinden şüphe duyulan akaryakıtın cinsinin tespiti için Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen ilgili standartlara göre numune alınarak analiz yaptırılabilir. Bu akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar öncelikle gümrük idarelerinin kullanımına, ihtiyaç fazlası ise kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilir. Bu şekilde tahsis edilemeyen akaryakıt Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre tasfiye edilir. Yanlış ifadedeki 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun emsal alınması, elkonulan kaçak akaryakıttan tahsis edilemeyenlerin satış suretiyle tasfiyesine ilişkin komşu hükümdür; gümrüğe terk edilen akaryakıtı uygulanmaz. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4, 17, 19)

18. A Rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden vergiler düşülür; kalan tutara elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar kanuni faiz eklenir.

Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 20

Yönetmeliğe göre tahsis edilmiş akaryakıtla ilişkin yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde; benzin, motorin türleri, gaz yağı, jet yakıtı ile nafta ve solvent türlerinde rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde altmışından az olmayan rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden vergiler düşülür; kalan tutar, elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz eklenerek ilgili il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden hak sahibine ödenir. Sorudaki tuzak akaryakıtın satılmamış, tahsis edilmiş olmasıdır: toplam satış bedelinden vergilerin düşülmesi, satılarak bedeli bütçeye gelir kaydedilen akaryakıtın iadesine ilişkin komşu hükümdür. Faiz tahsis veya tebliğ tarihine göre değil, elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar işletilir; kararın sahibine tebliği iade kararında muhafaza süresinin bitişine esas alınan andır. CIF kıymeti ise ithal eşyasında kaçak akaryakıtın değeridir ve muhafaza ücretinin hesaplandığı tutardır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 3, 8, 20)

19. B Konusuna göre Ticaret ve İçişleri Bakanlıkları

Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 21

Yönetmeliğe göre Yönetmelik ile yapılan düzenlemelere ilişkin öngörülme durumların ortaya çıkması hâlinde bunları inceleyip sonuçlandırmaya, konusuna göre Ticaret ve İçişleri Bakanlıkları yetkilidir. Hükümün önceki hâlinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da sayılıyordu; bu ibare 18.01.2024 tarihli ve 32433 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle çıkarılmıştır. 2021 sınavında bu bilgi sorulduğunda resmî cevap, o tarihteki metne göre üç bakanlığı içeriyordu; güncel metne göre yetkili yalnızca Ticaret ve İçişleri Bakanlıklarıdır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yönetmelik hazırlanırken görüşü alınan kurumdur, yetki hükmünde yer almaz; vali ise akaryakıtın başka depolara tesliminde onay makamıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 5, 21, 22)

20. **C** Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından müştereken hazırlanmıştır.

Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği md. 1, 2, 22, 23

Yönetmelik, 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve tasfiyesi ile bu işlemlere ilişkin giderlerin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5607 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görüşü alınarak Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanmış, 26.03.2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış ve 1/4/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir; hükümlerini Ticaret ve İçişleri Bakanları yürütür. Söylenemeyecek ifade, görüşü alınan Kurumu hazırlayan makam yerine koymuş ve İçişleri Bakanlığını düşürmüştür; Kurum hazırlayan değil, görüşü alınan kurumdur. En güçlü çeldirici yürürlük tarihine ilişkin ifadedir: yayım ve yürürlük tarihlerinin aynı olduğunu sanan aday bu ifadeyi yanlış sayar, oysa Yönetmelik yayımından sonraki 1/4/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 1, 2, 22, 23)



BÖLÜM 55 · KAÇAKÇILIK MAHKÛMİYETLERİNİN İLANI VE MİLLÎ SAVUNMA/İÇ GÜVENLİK EŞYASI 20 soru · 30 dakika

1- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmi Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'e göre, uyuşturucu kaçakçılığı fiilini işleyen kişilerin Bakanlık tarafından kamuoyuna ilan edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

- A) Kaçakçılığa konu uyuşturucunun gümrüklenmiş değerinin 500.000 Türk Lirasından az olmaması
- B) Haklarında verilen mahkûmiyet hükmünün kesinleşmiş olması
- C) Suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına işlenmiş olması
- D) Suçun en az üç kişi tarafından birlikte işlenmiş olması
- E) İlan edileceklerin Bakanlık bünyesinde oluşturulan Komisyonca belirlenmiş olması

2- (M) 16 Mayıs 2007 doğumludur. (M)'nin 10 Mart 2025 tarihinde işlediği 600 kilogram şeker kaçakçılığı fiilinden dolayı verilen mahkûmiyet hükmü 19 Haziran 2026 tarihinde kesinleşmiştir.

Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmi Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'e göre (M) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Mahkûmiyet hükmünün kesinleştiği tarihte 18 yaşını doldurduğu için Bakanlık tarafından ilan edilebilir.
- B) Şeker için aranan 500 kilogram sınırı aşıldığından ilan edilebilir.
- C) Suçun işlendiği tarihte 18 yaşını doldurmadığı için Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
- D) Kaçakçılık suçuna ve (M)'ye ilişkin bilgiler üç ay süreyle Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanır.
- E) Şeker kaçakçılığı miktara bakılmaksızın ilan edilebilecek fiillerden olduğundan Bakanlık tarafından ilan edilebilir.

3- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmi Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'e göre, mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerden ilana esas olacak miktar veya değerlere ilişkin hükümlere göre kamuoyuna ilan edilecekler için karar hangi merci tarafından verilir ve nasıl icra edilir?

- A) Bakanlık bünyesinde oluşturulan Komisyonca verilir, Bakan Onayı ile icra edilir.
- B) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce verilir, Hazine ve Maliye Bakanlığının onayı ile icra edilir.
- C) Hâkim veya mahkemece verilir, başsavcılık aracılığıyla icra edilir.
- D) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce verilir, Bakan Onayı ile icra edilir.
- E) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce verilir, ayrıca bir onay aranmaksızın icra edilir.

4- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmi Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'te kaçakçılık fiiline konu mahkûmiyet kararının kamuoyuna ilan edilmesi için eşya türlerine göre aranan asgari miktarlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tütün için 150 kilogramdan az olmama şartı aranır.
- B) Akaryakıt ve türevleri için 5.000 litreden az olmama şartı aranır.
- C) Sigara için 5.000 paketten az olmama şartı aranır.
- D) Alkollü içki için 150 litreden az olmama şartı aranır.
- E) Et için 500 kilogramdan az olmama şartı aranır.

5- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmi Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'e göre, zeytin kaçakçılığı fiiline konu mahkûmiyet kararının kamuoyuna ilan edilebilmesi için yakalanan zeytinin miktarına ilişkin aranan şart aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 150 kilogramdan az olmaması
- B) 250 litreden az olmaması
- C) 250 kilogramdan az olmaması
- D) 250 kilogramı aşması
- E) 500 kilogramdan az olmaması

6- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükümü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'te ilana esas olacak miktar veya değerlere ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme yer almaktadır:

"Kaçakçılık fiiline konu mahkûmiyet kararının kamuoyuna ilan edilmesi için diğer eşya türlerinde gümrüklenmiş değer (.....) Türk Lirasından az olmaması şartı aranır. Bu tutar, her yıl (.....) belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılır."

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 250.000 – Hazine ve Maliye Bakanlığınca
- B) 250.000 – Ticaret Bakanlığınca
- C) 500.000 – Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce
- D) 500.000 – Hazine ve Maliye Bakanlığınca
- E) 500.000 – Ticaret Bakanlığınca

7- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükümü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'e göre, aşağıdaki kaçakçılık fiillerinden hangisi miktar veya eşyanın gümrüklenmiş değerine bakılmaksızın kamuoyuna ilan edilebilecek fiiller arasında yer almaz?

- A) Göçmen kaçakçılığı
- B) Tarihi eser kaçakçılığı
- C) Sahte para kaçakçılığı
- D) Maden kaçakçılığı
- E) Hayali ihracat

8- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükümü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'in ilanın yayımlanmasına ve ilan metninde belirtilecek hususlara ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler veriliyor:

- I. Suçun mahiyetine göre yayımlanma süresi, Genel Müdürlükçe üç katına kadar artırılabilir.
- II. Kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgiler üç ay süre ile Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanır.
- III. Bilgilerin diğer iletişim vasıtalarıyla kamuoyuna duyurulabilmesi, Komisyon kararında yer alması şartına bağlıdır.
- IV. İlan edilecek bilgilerin içeriğinde, kaçakçılık olayına dair yakalanan eşyanın cinsi ve miktarına ilişkin bilgiler yer alır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) II ve III
- E) I, II ve IV

9- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükümü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik'e göre, kamuoyuna ilan edilecek bilgilerin içeriğinde kaçakçılık suçundan mahkûm olanlara ilişkin olarak yer alacak bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Baba adı
- B) Anne adı
- C) Doğum yeri
- D) Doğum tarihi
- E) Mesleği

10- Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükümü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik ile Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'in dayanağını oluşturan kanunlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu – 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
- B) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun – 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
- C) 4458 sayılı Gümrük Kanunu – 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
- D) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu – 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
- E) 4458 sayılı Gümrük Kanunu – 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

11- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'e göre, terör veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen ya da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar sebebiyle el konulan veya adli emanette bulunan eşyanın tahsis edilebileceği kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
- B) Türk Silahlı Kuvvetleri
- C) Emniyet Genel Müdürlüğü
- D) Jandarma Genel Komutanlığı
- E) Sahil Güvenlik Komutanlığı

12- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'te "belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen malzemeler" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mühimmat
- B) Araç ve gereç
- C) Eşya
- D) Silah
- E) Sarf malzemesi

13- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'te geçen "Kurumlar" ifadesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
- B) Adalet, İçişleri, Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları
- C) İl garnizon komutanlığı, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığı
- D) İl valisi, garnizon komutanı, emniyet müdürü, jandarma komutanı, sahil güvenlik komutanı ve sorumlu vali yardımcısı
- E) Valilik, il jandarma komutanlığı ve Cumhuriyet başsavcılığı

14- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'e göre, tahsis konu olabilecek nitelikteki eşya hakkında kriminal inceleme, bilirkişi raporu veya durum tespiti gibi yargılama için yapılması gerekli olduğu değerlendirilen işlemler, zorunlu hâller haricinde ne kadar süre içinde yerine getirilir?

- A) Ele geçirme tarihinden itibaren 5 gün içinde
- B) Ele geçirme tarihinden itibaren 3 iş günü içinde
- C) Güncel listelerin kurumlara bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde
- D) Ele geçirme tarihinden itibaren 15 gün içinde
- E) Tahsis talebinin Komisyona ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde

15- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'e göre, bir seferde veya olayda çok sayıda eşya ele geçirilmesi ve bu eşyalara Kurumlarca ihtiyaç duyulması üzerine ivedilikle güncellenen listelere istinaden yapılan tahsis talebi hakkında Komisyonun en geç toplanıp karar vermesi gereken süre ve bu sürenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3 iş günü – listelerin kurumlara bildirildiği tarihten itibaren
- B) 3 iş günü – talebin Komisyona ulaşmasından sonra
- C) 5 iş günü – talebin Komisyona ulaşmasından sonra
- D) 5 iş günü – listelerin kurumlara bildirildiği tarihten itibaren
- E) 15 gün – eşyanın ele geçirildiği tarihten itibaren

16- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'e göre, tahsis konu olabilecek eşyaya ilişkin güncel listelerin garnizon komutanlığı, emniyet müdürlüğü ve sahil güvenlik komutanlığına bildirilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Listeler ayda bir valilik kanalıyla il jandarma komutanlığınca bildirilir.
- B) Listeler üç ayda bir Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığınca bildirilir.
- C) Listeler on beş günde bir il jandarma komutanlığınca bildirilir.
- D) Listeler ayda bir Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla il emniyet müdürlüğünce bildirilir.
- E) Listeler eşyanın ele geçirildiği tarihten itibaren en geç 5 gün içinde il valisince bildirilir.

17- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'te düzenlenen tahsis komisyonuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Komisyon, il valisinin başkanlığında kurulur.
- B) Cumhuriyet başsavcısı, Komisyonun üyeleri arasında yer alır.
- C) Komisyon sekreteryası il jandarma komutanlığınca yürütülür.
- D) Kurumlar, güncel listede yer alan eşyayla ilgili taleplerini Komisyona iletir.
- E) Komisyon, ihtiyaç hâlinde gecikmeksizin derhal toplanır.

18- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'in tahsis talebi, tahsis kararı ve kararın bildirilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadeler veriliyor:

- I. Komisyonun tahsisi için talepte bulunulmasını uygun bulduğu eşya hakkında ilgili Vali tarafından derhâl hâkim veya mahkemenin tahsis talebinin kabulü veya reddi kararlarına karşı yalnızca talepte bulunan Vali itiraz edebilir.
- II. Hâkim veya mahkemenin tahsis talebinin kabulü veya reddi kararlarına karşı yalnızca talepte bulunan Vali itiraz edebilir.
- III. Tahsis kararları, valilik kanalıyla il jandarma komutanlığı tarafından talepte bulunan kuruma ve Jandarma Genel Komutanlığına derhal bildirilir.
- IV. Tahsis edilen eşyalara ilişkin güncel listeler Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığınca ayda bir gönderilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) III ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I ve III

19- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'e göre, tahsis komisyonunun kurumların tahsis talepleri hakkında karar verirken dikkate alacağı hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Eşyanın rayiç değeri
- B) Eşyanın cinsi
- C) Eşyanın ele geçirildiği olayın niteliği
- D) Kurumların ihtiyaç dereceleri
- E) Kurumların ihtiyacı karşılama durumu

20- Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik'e göre tahsis edilen eşyanın soruşturma veya kovuşturma sonunda sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kesinleşmiş karar, gerekli ödeme ve kayıt güncelleme işlemleri için tahsis kararı da eklenerek eşyanın tahsis edildiği kuruma gönderilir.
- B) Eşyanın rayiç değeri, kurumun tabi olduğu taşınır mal yönetmeliği hükümleri uyarınca kurum envanterine kaydedilmesi sırasında izlenen usule göre tespit edilir.
- C) Rayiç değer üzerinden belirlenen bedel, tahsis yapılan kurumun bütçesinden karşılanarak eşya sahibine ödenir.
- D) Ödeme işlemi sonucu, soruşturma veya kovuşturma dosyasına eklenmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye gönderilir.
- E) Mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılığına ait adli emanet kayıtları, eşya bedelinin sahibine ödenmesiyle kapatılır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Bölüm 55 · Kaçakçılık Mahkûmiyetlerinin İlanı ve Milli Savunma/Ç Güvenlik Eşyası — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	A	C	D	E	C	B	D	A	E	C	D	B	A	B	E	A	E

1. **B** Haklarında verilen mahkûmiyet hükmünün kesinleşmiş olması

*Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü
Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair
Yönetmelik md. 4, 6*

Yönetmeliğe göre tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat gibi sayılan kaçakçılık fiillerinden mahkûmiyet hükmü kesinleşenler, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından ilan edilebilir. İlanın ön şartı kişi hakkındaki mahkûmiyet hükmünün kesinleşmiş olmasıdır; soruşturma veya kovuşturması süren kişi ilan edilemez. Uyuşturucu kaçakçılığı, miktar veya eşyanın gümrüklenmiş değerine bakılmaksızın ilan edilebilecek fiiller arasında sayılmıştır; 500.000 Türk Lirası sınırı yalnızca ayrıca sayılmayan diğer eşya türleri için aranır. Üç veya daha fazla kişiyle birlikte işleme ceza; yarı oranında artıran, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına işleme ise ayrıca güvenlik tedbirine hükmedilmesini gerektiren nitelikli hâllerdir; ikisi de 5607 sayılı Kanun'da ceza ve tedbire ilişkindir, ilan şartı değildir. İlan edilecekleri belirleyen Komisyon 10.04.2019 tarihli değişiklikle kaldırılmıştır. En güçlü çeldirici 500.000 Türk Lirası sınırıdır: uyuşturucu bu sınırdan bağımsız olarak ilan edilebilen fiillerdendir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 4, 6; 5607 md. 4)

2. **C** Suçun işlendiği tarihte 18 yaşını doldurmadığı için Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

*Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü
Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair
Yönetmelik md. 1, 6*

Yönetmelik hükümleri, suçun işlendiği tarihte 18 yaşını doldurmamış olanlar için uygulanmaz. (M) 16 Mayıs 2007 doğumlu olduğundan 18 yaşını 16 Mayıs 2025'te doldurur; şeker kaçakçılığı fiilini işlediği 10 Mart 2025 tarihinde 17 yaşındadır. Mahkûmiyet hükmünün kesinleştiği 19 Haziran 2026'da 18 yaşını doldurmuş olması sonucu değiştirmez; yaş, kesinleşme tarihine göre değil suçun işlendiği tarihe göre belirlenir. 'Suçun işlendiği tarihte' ibaresi Yönetmeliğe 10.04.2019 tarihli değişiklikle eklenmiştir. Şeker için aranan 500 kilogram sınırı aşılmış olsa da yaş istisnası nedeniyle Yönetmelik uygulanmaz; bu yüzden üç aylık internet yayını da söz konusu olmaz. Ayrıca şeker, miktar veya değere bakılmaksızın ilan edilebilecek fiiller arasında yer almaz. En güçlü çeldirici, yaşı mahkûmiyetin kesinleştiği tarihe göre belirleyen seçenektir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 1, 6, 7)

3. **D** Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce verilir, Bakan Onayı ile icra edilir.

*Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü
Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair
Yönetmelik md. 3, 4*

Yönetmeliğe göre mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerden, ilana esas miktar veya değerlere ilişkin hükümlere göre ilan edilecekler için karar Genel Müdürlükçe verilir ve Bakan Onayı ile icra edilir. Yönetmelikte Genel Müdürlük, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü ifade eder. Bu karar 10.04.2019 öncesinde Bakanlık bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından veriliyordu; Komisyon o tarihte kaldırılmış ve karar yetkisi Genel Müdürlüğe verilmiştir, Bakan Onayı şartı ise korunmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığı yalnızca diğer eşya türleri için öngörülen tutarın her yıl artırılmasında esas alınan yeniden değerlendirme oranını belirler. Hâkim veya mahkeme kararı ve Cumhuriyet başsavcılığı aracılığı, el konulan silah ve mühimmatın kurumlara tahsisine ilişkin Yönetmelikteki usule aittir. En güçlü çeldirici, kaldırılan Komisyon düzenlemesidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 3, 4)

4. **A** Tütün için 150 kilogramdan az olmama şartı aranır.

*Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü
Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair
Yönetmelik md. 6*

Yönetmeliğe göre kaçakçılık fiiline konu mahkûmiyet kararının kamuoyuna ilan edilmesi için eşya türüne göre belirli miktarlardan az olmama şartı aranır: akaryakıt ve türevleri için 5.000 litre, sigara için 5.000 paket, tütün için 500 kilogram, alkollü içki için 150 litre, canlı hayvan için 50 baş, et için 500 kilogram, çay için 150 kilogram, şeker için 500 kilogram, zeytin için 250 kilogram, zeytinyağı için 250 litre; diğer eşya türleri için gümrüklenmiş değerin 500.000 Türk Lirası. Tütün için aranan miktar 150 kilogram değil 500 kilogramdır; 150 kilogram çay için öngörülen sınırdır. Akaryakıt, sigara, alkollü içki ve et için verilen miktarlar metne uygundur. En güçlü çeldirici alkollü içkiye ilişkin ifadedir: 150 sayılı alkollü içkide litre, çayda kilogram olarak geçtiği için yanlış sanılabilir, oysa ifade metne uygundur. Sigara ile tütün de ayrı ölçülerle sayılmıştır: sigarada 5.000 paket, tütünde 500 kilogram. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 6)

5. **C** 250 kilogramdan az olmaması

*Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükümü
Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair
Yönetmelik md. 6*

Yönetmeliğe göre kaçakçılık fiiline konu mahkûmiyet kararının kamuoyuna ilan edilmesi için eşya türüne göre belirlenen miktarlardan az olmama şartı aranır; zeytin için bu miktar 250 kilogramdır. Şart 'az olmama' biçiminde konduğundan 250 kilogram zeytin şartı karşılar; miktarın 250 kilogramı aşması gerekmez. Sorudaki tuzak şartın biçimidir: 'aşması' ifadesi eşige eşit miktarı dışarıda bırakır ve hükmün lafzını değiştirir. Aynı sayı zeytinyağı için litre olarak öngörülmüştür; zeytinle zeytinyağını karıştıran aday litreli seçeneğe gider. 150 kilogram çay için, 500 kilogram ise tütün, et ve şeker için aranan miktardır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 6)

6. **D** 500.000 – Hazine ve Maliye Bakanlığınca

*Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükümü
Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair
Yönetmelik md. 6*

Yönetmeliğe göre akaryakıt, sigara, tütün, alkollü içki, canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin ve zeytinyağı dışında kalan diğer eşya türlerinde ilan için gümrüklenmiş değer 500.000 Türk Lirasından az olmaması şartı aranır. Bu tutar her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılır. Tutar 10.04.2019 tarihli değişiklikle 250.000 Türk Lirasından 500.000 Türk Lirasına çıkarılmış, aynı değişiklikle 'Maliye Bakanlığınca' ibaresi 'Hazine ve Maliye Bakanlığınca' olarak değiştirilmiştir. Ticaret Bakanlığı Yönetmelikte ilanı yapan Bakanlıktır; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ise ilan edilecekler için kararı veren ve yayım süresini artırabilen birimdir, yeniden değerlendirme oranını belirlemez. En güçlü çeldirici eski tutar olan 250.000 Türk Lirasıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 6)

7. **E** Hayali ihracat

*Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükümü
Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair
Yönetmelik md. 4, 6*

Yönetmeliğe göre genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünler, radyoaktif ve kimyasal maddeler, çevre veya toplum sağlığını tehdit eden ürünler, fikri ve sınai mülkiyet hakları, nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türleri, tarihi eser, uyuşturucu ile silah ve mühimmat, sahte para, altın, maden kaçakçılığı ve göçmen kaçakçılığı fiilleri, miktar veya eşyanın gümrüklenmiş değerine bakılmaksızın kamuoyuna ilan edilebilir. Hayali ihracat bu listede yer almaz. Tuzak şudur: hayali ihracat, mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerin ilan edilebileceği fiiller listesinde sayılmıştır; ancak miktar veya değerden bağımsız ilan listesine alınmamıştır. Bu nedenle hayali ihracatta ilan için diğer eşya türlerine ilişkin gümrüklenmiş değer şartı aranır. Ağır bir fiil olduğu için sağduyuyla bu listeye eklenmesi, aranan şartı göz ardı ettirir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4, 6)

8. **C** II ve IV

*Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükümü
Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair
Yönetmelik md. 7*

Yönetmeliğe göre kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgiler üç ay süre ile Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanır (II doğru). İlan metninde kaçakçılık olayına dair yakalanan eşyanın cinsi ve miktarına ilişkin bilgiler; mahkûm olanların adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri ve mesleği; yayımlanma süresi ve gerekli görülen diğer hususlar yer alır (IV doğru). Suçun mahiyetine göre üç aylık süre Genel Müdürlükçe üç katına değil bir katına kadar artırılabilir; yani süre en fazla altı aya çıkar (I yanlış). Bilgiler diğer iletişim vasıtalarıyla da duyurulabilir ve bu bir şarta bağlı değildir; 'Komisyon kararında yer alması şartıyla' kaydı, Komisyon kaldırıldığında 10.04.2019 tarihli değişiklikle metinden çıkarılmıştır (III yanlış). En güçlü tuzak III'tür; eski metinden çalışan aday bu önermeyi doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 7)

9. **B** Anne adı

*Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükümü
Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair
Yönetmelik md. 7*

Yönetmeliğe göre kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgilerin içeriğinde, kaçakçılık suçundan mahkûm olanların adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri ve mesleği yer alır. Anne adı bu bilgiler arasında sayılmamıştır. Kimlik bilgisi denince akla birlikte gelen anne ve baba adından yalnızca baba adı sayılmıştır; aday sağduyuyla anne adını da ekleyebilir. Hükümlünün mesleğinin de ilan metninde yer alması, adayın dışarıda bırakabileceği bir unsurdur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 7)

10. **D** 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu – 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik md. 2; Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik md. 2

Kaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerin kamuoyuna ilan edilmesine dair Yönetmelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun nitelikli hâlleri düzenleyen ve ilan yetkisini veren hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Millî savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin tahsisine ilişkin Yönetmelik ise 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a dayanır. En güçlü çeldirici iki Yönetmeliği de 5607 sayılı Kanun'a bağlayan seçenektir: tahsis Yönetmeliği, 5607 sayılı Kanun kapsamındaki suçlar sebebiyle el konulan eşyayı da kapsadığı için bu Kanun'a dayandığı sanılır; oysa kapsamındaki suçlar ile dayanak kanun ayrı şeylerdir. Gümrük Kanunu ise iki Yönetmeliğin de dayanağı değildir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD İlan Yön. 2; Tahsis Yön. 1, 2)

11. **A** Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik md. 1

Yönetmelik, terör veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen ya da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar sebebiyle el konulan veya adli emanette bulunan, millî savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bu kurumlar arasında sayılmamıştır. Tuzak şudur: kaçakçılıkla mücadelede görevli olduğu ve kaçakçılık mahkûmiyetlerinin ilanına ilişkin kararı veren Genel Müdürlük olduğu için gümrük teşkilatının da tahsisten yararlanacağı sanılabilir; oysa tahsis yalnızca sayılan dört kuruluşa yapılır. Yönetmelikte 'Kurumlar' terimi ise bu merkez teşkilatlarını değil il garnizon komutanlığı, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığını ifade eder. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 1)

12. **E** Sarf malzemesi

Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik md. 3

Yönetmelikte sarf malzemesi; belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen malzemeler olarak tanımlanmıştır. Mühimmat; ateşli silahlarda kullanılan fişek kovani, falya, barut tozu, kurşun veya mermiler dâhil cephanenin kendisi veya bunu meydana getiren unsurlar ile her türlü patlayıcı maddedir. Araç ve gereç; nakil vasıtaları, silaha ait yedek parça ve bakım malzemeleri, dürbün, insansız hava aracı, gece görüş sistemleri, haberleşmeyi sağlayan ve engelleyen cihazlar gibi her türlü malzemedir. Eşya ise Yönetmelik kapsamındaki silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin hepsini ifade eden üst kavramdır. En güçlü çeldirici mühimattır: kullanıldıkça tükendiği için sarf malzemesiyle karıştırılır, fakat ayrı ve kapalı bir tanımı vardır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 3)

13. **C** İl garnizon komutanlığı, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığı

Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik md. 1, 3

Yönetmelikte Kurumlar; il garnizon komutanlığı, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığı olarak tanımlanmıştır. Güncel listeler bu il birimlerine bildirilir ve tahsis taleplerini bu birimler Komisyona iletir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ise Yönetmeliğin kapsam hükmünde eşyanın tahsis edileceği merkez teşkilatlar olarak sayılmıştır; 'Kurumlar' tanımı değildir. Adalet, İçişleri, Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları Yönetmeliği birlikte yürüten bakanlıklardır. İl valisi başkanlığında garnizon komutanı, emniyet müdürü, jandarma komutanı, sahil güvenlik komutanı ve sorumlu vali yardımcısından oluşan yapı tahsis komisyonudur. Valilik, il jandarma komutanlığı ve Cumhuriyet başsavcılığı ise listelerin bildirimi ve tahsis talebinin iletilmesi sürecinde görev alan makamlardır. En güçlü çeldirici merkez teşkilatlarını sayan seçenektir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 1, 3, 6, 13)

14. D Ele geçirme tarihinden itibaren 15 gün içinde

*Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle
Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç
ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik
md. 4*

Yönetmeliğe göre tahsise konu olabilecek nitelikteki eşya hakkındaki kriminal inceleme, bilirkişi raporu veya durum tespiti gibi yargılama için yapılması gerekli olduğu değerlendirilen işlemler, ele geçirme tarihinden itibaren, zorunlu hâller haricinde, 15 gün içerisinde yerine getirilir. Süre listelerin bildiriminden veya tahsis talebinden değil eşyanın ele geçirildiği tarihten başlar; çünkü bu işlemler eşyanın tahsise hazır hâle gelmesinden önce tamamlanmalıdır. 5 gün, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren ilk listelerin bildirilmesi için öngörülen geçiş süresidir. 3 iş günü ise kurumların tahsis taleplerini listelerin bildirim tarihini müteakip Komisyona iletme süresi ve çok sayıda eşya ele geçirildiğinde Komisyonun karar süresidir. En güçlü çeldiriciler süreyi doğru verip başlangıç anını değiştiren seçeneklerdir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4, 5, Geçici 1)

15. B 3 iş günü – talebin Komisyona ulaşmasından sonra

*Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle
Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç
ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik
md. 5, 6*

Yönetmeliğe göre bir seferde veya olayda çok sayıda eşya ele geçirilmesi ve bu eşyalara Kurumlarca ihtiyaç duyulması durumunda listeler ivedilikle güncellenip kurumlara bildirilir; bu bildirim istinaden yapılan tahsis talebi Komisyona ulaştıktan sonra en geç 3 iş günü içinde Komisyon toplanır ve karar verir. Genel kural farklıdır: güncel listede yer alan eşyayla ilgili talepler Komisyona ulaştıktan sonra Komisyon en geç 5 iş günü içinde toplanır ve karar verir; ihtiyaç hâlinde gecikmeksizin derhal toplanır. Listelerin bildirim tarihini müteakip işleyen 3 iş günü ise kurumların taleplerini Komisyona iletme süresidir; Komisyonun karar süresi değildir. 15 gün, kriminal inceleme ve bilirkişi raporu gibi işlemlerin ele geçirme tarihinden itibaren tamamlanma süresidir. En güçlü çeldirici genel kuraldaki 5 iş günüdür; soru, çok sayıda eşya ele geçirilmesine ilişkin özel hâli soruyor. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 4, 5, 6)

16. A Listeler ayda bir valilik kanalıyla il jandarma komutanlığınca bildirilir.

*Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle
Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç
ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik
md. 5*

Yönetmeliğe göre tahsise konu olabilecek millî savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesine ilişkin güncel listeler ayda bir valilik kanalıyla il jandarma komutanlığınca garnizon komutanlığı, emniyet müdürlüğü ve sahil güvenlik komutanlığına bildirilir. Üç ayda bir Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanıp İçişleri Bakanlığınca gönderilen listeler, tahsise konu olabilecek eşyanın değil tahsis edilmiş eşyanın listeleridir ve Başbakanlık, ilgili bakanlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Cumhuriyet başsavcılığı aracılığı, Valinin hâkim veya mahkemeden tahsis talebinde bulunmasına aittir. 5 günlük süre yalnızca Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren ilk listelerin bildirilmesi için öngörülmüş geçiş süresidir. 15 gün ise kriminal inceleme gibi işlemlerin ele geçirmeden itibaren tamamlanma süresidir, liste bildirim aralığı değildir. En güçlü çeldirici tahsis edilen eşyaya ilişkin üç aylık listedir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 5, 7, 9, Geçici 1)

17. B Cumhuriyet başsavcısı, Komisyonun üyeleri arasında yer alır.

*Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle
Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç
ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik
md. 6*

Yönetmeliğe göre tahsis komisyonu il valisinin başkanlığında; garnizon komutanı, emniyet müdürü, jandarma komutanı, sahil güvenlik komutanı ve sorumlu vali yardımcısından oluşur ve Komisyon sekretaryası il jandarma komutanlığınca yürütülür. Kurumlar güncel listede yer alan eşyayla ilgili taleplerini Komisyona iletir; Komisyon ihtiyaç hâlinde gecikmeksizin derhal toplanır. Cumhuriyet başsavcısı Komisyonun üyesi değildir: Cumhuriyet başsavcılığı, Valinin hâkim veya mahkemeden tahsis talebinde bulunurken aracı olduğu makamdır; Cumhuriyet savcısı ise tahsis talebinin kabulü veya reddi kararlarına itiraz edebilecekler arasındadır. Tuzak, el konulan eşya adli emanette bulunduğu için savcılığın Komisyonunda yer alacağını sanılmasıdır. En güçlü çeldirici sekretaryaya ilişkin ifadedir: aday sekretaryanın emniyet müdürlüğünde veya valilikte olduğunu düşünerek bu ifadeyi yanlış sayabilir, oysa ifade metne uygundur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 6, 7, 8)

18. **E** I ve III

*Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle
Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç
ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik
md. 7, 8, 9*

Yönetmeliğe göre Komisyonun tahsisi için talepte bulunulmasını uygun bulduğu eşya hakkında ilgili Vali, derhâl hâkim veya mahkemeden Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla tahsis talebinde bulunur (I doğru). Hâkim veya mahkemenin tahsis talebinin kabulü veya reddi kararlarına karşı yalnızca Vali değil; talepte bulunan Vali, Cumhuriyet savcısı ve dosyanın tarafları itiraz edebilir ve itirazlar hakkında ivedilikle karar verilir (II yanlış). Tahsis kararları valilik kanalıyla il jandarma komutanlığı tarafından talepte bulunan kuruma ve Jandarma Genel Komutanlığına derhal bildirilir (III doğru). Tahsis edilen eşyalara ilişkin güncel listeler Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığınca ayda bir değil üç ayda bir gönderilir (IV yanlış). En güçlü tuzak IV'tür: ayda bir aralık, tahsise konu olabilecek eşyanın güncel listelerinin il jandarma komutanlığınca bildirilmesine aittir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 5, 7, 8, 9)

19. **A** Eşyanın rayiç değeri

*Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle
Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç
ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik
md. 6*

Yönetmeliğe göre Komisyon; eşyanın cinsi, ele geçirildiği olayın niteliği, kurumların ihtiyaç dereceleri ve ihtiyacı karşılama durumunu da dikkate alarak karar verir. Eşyanın rayiç değeri bu hususlar arasında sayılmamıştır. Rayiç değer Yönetmelikte tahsis kararının değil, soruşturma veya kovuşturma sonunda iadesine karar verilen eşyanın bedelinin hesaplanmasının ölçüsüdür: kurumların tabi olduğu taşınır mal yönetmeliği hükümlerine göre envantere kayıt sırasında izlenen usulle tespit edilir ve bedel tahsis yapılan kurumun bütçesinden eşya sahibine ödenir. Aday, tahsis kararında eşyanın değerinin de tartışacağını sandığıyla varsayabilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 6, 11)

20. **E** Mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılığına ait adli emanet kayıtları, eşya bedelinin sahibine ödenmesiyle kapatılır.

*Millî Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle
Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç
ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik
md. 10, 11*

Yönetmeliğe göre tahsise konu eşyanın soruşturma veya kovuşturma sonunda iadesine karar verilirse kesinleşmiş karar, gerekli ödeme ve kayıt güncelleme işlemleri için tahsis kararı da eklenerek eşyanın tahsis edildiği kuruma gönderilir. İadesine karar verilen eşyanın rayiç değeri, kurumun tabi olduğu taşınır mal yönetmeliği hükümleri uyarınca envantere kayıt sırasında izlenen usule göre tespit edilir; rayiç değer üzerinden belirlenen bedel tahsis yapılan kurumun bütçesinden karşılanarak eşya sahibine ödenir. Ödeme gerçekleştiğinde işlem sonucu, soruşturma veya kovuşturma dosyasına eklenmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye gönderilir. Adli emanet kayıtlarının kapatılması ise ödemeye bağlanmamıştır. Yönetmelik, iade veya müsadere kararlarının ilgili kuruma gönderilmesiyle mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılığına ait adli emanet kayıtlarının kapatılacağını öngörür. Yanlış ifade, kapanma anını kararın gönderilmesinden bedelin ödenmesine kaydırmıştır. En güçlü çeldirici rayiç değerın tespit usulüne ilişkin ifadedir: ayrıntılı görüldüğü için yanlış sanılabilir, oysa metne birebir uygundur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 10, 11)

BÖLÜM 56 · İTHALAT REJİMİ KARARI

20 soru · 30 dakika

1- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın, 10790 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yenilenen eki VI sayılı listesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Listede, karşısında gösterilen nihai ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla indirimli gümrük vergisinden faydalanacak tarım ürünleri yer alır.
- B) Listedeki pozisyonlarda yalnızca eşya tanımı sütununda tanımlanan ürünlerin sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithalatında gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.
- C) Listede, gümrük vergisi askıya alınan sanayi ürünleri yer alır.
- D) Listedeki ürünlere sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla %0 gümrük vergisi uygulanır; ancak bu ithalat gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi tutulmaz.
- E) II sayılı listedeki bir eşyanın aynı zamanda VI sayılı listede yer alması durumunda, VI sayılı listedeki oran II sayılı listedeki orandan yüksek olsa dahi uygulanır.

2- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın 10790 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yenilenen eki listelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) I sayılı liste tarım ürünlerini kapsar.
- B) II sayılı liste, tarım ürünleri ve sanayi ürünleri olmak üzere iki bölüm hâlinde düzenlenmiştir.
- C) Balıkçılık ve su ürünleri IV sayılı listede yer alır.
- D) 10790 sayılı Kararla, 3350 sayılı Kararın ekinde yer alan kısaltmalar, listeler ve ekler yürürlükten kaldırılarak yerine yenileri eklenmiştir.
- E) III sayılı liste, gümrük vergisi askıya alınan sanayi ürünlerini kapsar.

3- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın gümrük vergisi oranlarını ve ek mali yükümlülüğü gösteren eki listelerinin uygulanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) II sayılı liste kapsamındaki eşyanın aynı zamanda V veya VI sayılı listede yer alması durumunda, II, V ve VI sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.
- B) VII sayılı listede yer alan eşya, karşısında gösterilen ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edildiğinde gümrük vergisinin yanı sıra ek mali yükümlülüğü de tabidir.
- C) VII sayılı listede yer alan eşya, karşısında gösterilen ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edildiğinde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
- D) VII sayılı liste, nihai kullanım uygulaması kapsamında indirimli gümrük vergisinden faydalanacak tarım ürünlerini kapsar.
- E) Eki listeler kapsamındaki eşyaya ait gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler ilgili listelerde gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

4- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ithalat verilmiştir:

- Eşya, EK-1'de gelişme yolundaki ülkeler arasında yer alan bir ülke menşelidir ve bu ülke için "Hariç Sektörler" kapsamındadır.

- II sayılı listede eşyanın karşısındaki oranlar: AB, EFTA ve serbest ticaret anlaşması ülkeleri sütununda %0, En Az Gelişmiş Ülkeler sütununda %2, Gelişme Yolundaki Ülkeler sütununda %4, Diğer Ülkeler sütununda %8'dir.

- Eşya V sayılı listede %6 gümrük vergisi oranıyla yer almakta, VI sayılı listede ise yer almamaktadır.

Buna göre bu ithalatta uygulanacak gümrük vergisi oranı yüzde kaçtır?

- A) %0
- B) %2
- C) %4
- D) %6
- E) %8

5- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin düzenlemeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) GTS kapsamındaki tercihli tarifeler, Türkiye'nin EK-1'de yer alan ülkelerle karşılıklılık esasına göre uyguladığı tercihli tarifelerdir.
- B) GTS'den yararlanacak ülkeler; gelişme yolundaki ülkeler, özel teşvik düzenlemesinden yararlanacak ülkeler ve en az gelişmiş ülkelerdir.
- C) Türkiye'nin GTS kapsamındaki tercihli tarifeleri, II sayılı listenin "GTS Ülkeleri" bölümünde yer alan sütunlarda düzenlenmiştir.
- D) GTS ülkelerinin sektör ve eşya kapsamını gösteren listeler EK-2, EK-3 ve EK-4'te yer alır.
- E) Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanacak ülkelerin listesi EK-1'de yer alır.

6- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na göre, ticaret politikası önlemlerinin hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü mevzuat arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

- A) İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar
- B) Kambiyo mevzuatı
- C) Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat
- D) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri
- E) Kamu İhale Kanunu

7- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na göre ek mali yükümlülüğün tahsil zamanı ile tahsil eden idare aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte – gümrük idareleri
- B) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte – vergi daireleri
- C) Eşyanın kesin ithalinin talep edildiği tarihte – gümrük idareleri
- D) Eşyanın Türkiye'ye sevk edilmek üzere yüklendiği tarihte – gümrük idareleri
- E) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte – ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri

8- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın ek mali yükümlülük uygulamasına ilişkin esaslarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ek mali yükümlülük ödenerek ithal edilecek eşya, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar ek mali yükümlülüğe tabidir.
- B) Gümrük Kanunu'nun "Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna" başlıklı hükmü çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak gerçekleştirilecek ithalat ek mali yükümlülüğe tabi değildir.
- C) Süresi içinde yatırılmayan ek mali yükümlülük hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
- D) Ek mali yükümlülük hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanmaz.
- E) İthalat işlemlerine ilişkin mevzuatta toplu konut fonu ve ilave toplu konut fonuna yapılan atıflar ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılır.

9- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nda ithali izne tabi tutulan özel nitelikli eşya arasında sayılan ve "zamanla dayanıklılığını yitirmiş" eşyayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kusurlu (defolu) eşya
- B) Yatık eşya
- C) Yenileştirilmiş eşya
- D) Eski eşya
- E) Kullanılmış eşya

10- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na göre, ithalat işlemlerinde vergi kimlik numarasına sahip olma şartının aranmadığı hâller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Özel anlaşmalara dayanan ithalat
- B) Kitap ithalatı
- C) Kitap dışındaki diğer yayınların ithalatı
- D) Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Bakanlıkça perakende satışına izin verilen eşyanın ithalatı
- E) Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışındaki işleri için satın aldıkları makinenin ithalatı

11- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na göre ithalat işlemlerinin yürütülmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İthalat işlemleri, ancak gümrük müşaviri aracılığıyla gümrük idarelerine başvurularak yürütülebilir.
- B) Tüzel kişilik statüsüne sahip olmayan kişi ortaklıkları, hukuki tasarruf yapma yetkileri bulunsada dahi ithalat işlemlerini yürütemez.
- C) İthalat yapmak isteyen kişiler, almaları gereken belgeler veya bu belgeler yerine geçen bilgilerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar.
- D) İthalatta gözetim, tarife kontenjanı ve kota uygulamaları kapsamında ithalat yapacak kişiler için ilgili mevzuatında hiçbir şekilde özel şart belirlenemez.
- E) İthalat bedellerinin ödenmesi, gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir.

12- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na göre aşağıdakilerden hangisi Ticaret Bakanlığının yetkili kıldığı hususlar arasında yer almaz?

- A) Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmak ve Karar metninde sözü edilen izinleri vermek
- B) Müzelerde sergilenecek eşyanın ithalatındaki muafiyete ilişkin usul ve esasları belirlemek
- C) İthalatın her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmak ve önlemleri almak
- D) İthal eşya fiyatlarının gerektiğinde kontrolünü yapmak veya yaptırmak
- E) Özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmak

13- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na göre, kapsamı dışında kalan eşyanın ithalinin serbest olduğu önlemlerin dayandığı amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Kamu ahlakı
- B) Kamu düzeni veya kamu güvenliği
- C) İnsan, hayvan ve bitki sağlığının korunması
- D) Sınai ve ticari mülkiyetin korunması
- E) Ticaret ve ödemeler dengesinin korunması

14- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın münferit hükümlerine ilişkin aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında üstlendikleri işlerle ilgili olarak satın aldıkları makina ve teçhizatın Türkiye'ye geçici ithaline ilişkin süre uzatımları Bakanlığın iznine bağlıdır.
- II. Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerin ithalatla ilgili işlemlerinin düzenlenmesine ve yürütülmesine gümrük idareleri yetkilidir.
- III. Kamu ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili için verilen Bakanlık izinleri, diğer mevzuata göre alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçer.
- IV. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) kapsamında yapılan ithalatta, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanmış üç nüsha "Müracaat Mektubu" ile gümrük idarelerine başvurulur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve IV
- B) Yalnız I
- C) I ve II
- D) III ve IV
- E) I, II ve IV

15- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na 8043 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile eklenen geçiş hükmüne göre, bu hükümde sayılan mülga Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı kararları kapsamındaki eşyaya, yükümlünün talebi hâlinde ilgili kararlardan önceki gümrük vergisi oranlarının uygulanabilmesi için ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin hangi süre içinde tescil edilmesi gerekir?

- A) Geçiş hükmünün yürürlüğe girdiği tarihi takip eden günden itibaren en geç 45 gün içinde
- B) Mülga kararların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde
- C) Geçiş hükmünün yürürlüğe girdiği tarihi takip eden günden itibaren en geç 30 gün içinde
- D) Mülga kararların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içinde
- E) Özet beyanın verildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde

16- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na göre, mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren eşyanın kesin ithaline ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kesin ithalde, eşyanın geçici olarak yurda girdiği tarihteki bedeli ödenir.
- B) ATA karnesi kapsamında geçici olarak yurda gelen eşya da bu hüküm kapsamındadır.
- C) Kesin ithalde, yeni ve kullanılmamış eşyanın bedeli ödenir.
- D) Kesin ithal, kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla gerçekleştirilir.
- E) Kesin ithal işlemleri gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

17- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nda yer alan aşağıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

"III sayılı liste (İşlenmiş Tarım Ürünleri) kapsamı eşyanın karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, söz konusu eşya için yapılan tahlil sonuçlarına göre Tablo 1 (Bileşim Tablosu) kullanılarak tespit edilen kod numarasına Tablo 2'de (.....) tekabül eden tahsil edilir."

- A) Toplu Konut Fonu Tablosu – toplu konut fonu
- B) Tarım Payı Tablosu – gümrük vergisi
- C) Toplu Konut Fonu Tablosu – ek mali yükümlülük
- D) Tarım Payı Tablosu – ilave gümrük vergisi
- E) Tarım Payı Tablosu – ek mali yükümlülük

18- 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na göre, serbest bölgelere veya antrepoya alınan ya da dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği'ne ihraç edilmesi hâlinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında nasıl bir uygulama yapılır?

- A) İthal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi kapsamında uygulanan oran ile AB Ortak Gümrük Tarifesindeki en düşük oran karşılaştırılarak yüksek olanı uygulanır.
- B) Karşılaştırma yapılmaksızın, ithal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi kapsamında uygulanan ithalat vergisi oranı uygulanır.
- C) Karşılaştırma yapılmaksızın, AB Ortak Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı uygulanır.
- D) İthal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi kapsamında uygulanan oran ile AB Ortak Gümrük Tarifesindeki en düşük oran karşılaştırılarak düşük olanı uygulanır.
- E) II sayılı listenin Diğer Ülkeler sütunu ile V ve VI sayılı listelerdeki oranlardan düşük olanı uygulanır.

19- 31 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 10790 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın, Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşeli Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyona taraf ülkeler menşeli olarak beyan edilen eşyaya ilişkin geçiş hükmü hakkında aşağıdaki ifadeler verilmiştir:

- I. Hüküm, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen eşyayı kapsar.
- II. Yapılan beyanın aksine bir bilgi ya da belge bulunmasa dahi eşyanın tercihli menşelinin tevsiki şarttır.
- III. Hükümün sağladığı kolaylık 31 Mart 2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanır.
- IV. Hüküm kapsamındaki eşyadan II sayılı listede belirtilen gümrük vergisi alınmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve IV
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, III ve IV

20- 10790 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla değişen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülüklerle ilişkin geçiş hükmüne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A)** 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümrük vergisi indirilen eşyaya ilişkin beyanname 31 Ocak 2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tescil edilirse önceki gümrük vergisi uygulanır.
- B)** 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümrük vergisi artırılan eşyaya ilişkin beyanname 31 Mart 2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tescil edilirse önceki gümrük vergisi uygulanır.
- C)** Gümrük vergisi artırılan eşyaya önceki oranın uygulanması, eşyanın 1 Ocak 2026 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere yüklenmiş olması şartına bağlıdır.
- D)** 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ek mali yükümlülük ihdas edilen eşyaya ilişkin beyanname 31 Ocak 2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tescil edilirse önceki ek mali yükümlülük uygulanır.
- E)** Gümrük vergisi artırılan eşyaya önceki oranın uygulanması, eşyanın 1 Ocak 2026 tarihinden önce gümrüğe sunularak özet beyanının verilmiş olması şartına bağlıdır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

7/24 EĞİTİM MERKEZİ

Bölüm 56 · İthalat Rejimi Kararı — Cevap Anahtarı ve Çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	B	D	A	C	A	D	B	E	C	B	E	A	C	A	E	D	C	D

1. **B** Listedeki pozisyonlarda yalnızca eşya tanımı sütununda tanımlanan ürünlerin sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithalatında gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (CK 10790) eki VI sayılı liste; İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) md. 9/1

İthalat Rejimi Kararı eki VI sayılı liste, nihai kullanım uygulaması kapsamında indirimli gümrük vergisinden faydalanan sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus ürünleri gösterir. Listenin dipnotuna göre listedeki pozisyonlarda yalnızca eşya tanımı sütununda tanımlanan ürünler için, sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla yapılan ithalatta gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu hâlde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri tatbik edilir. Nihai ürünün imalinde kullanılacak tarım ürünleri VII sayılı listede, gümrük vergisi askıya alınan sanayi ürünleri V sayılı listede yer alır. II sayılı listedeki eşya V veya VI sayılı listede de bulunuyorsa bu listelerdeki oranlardan yüksek olanı değil düşük olanı uygulanır. En güçlü çeldirici nihai kullanım hükümlerinin uygulanmayacağını söyleyen seçenektir; %0 oran tam da sivil hava taşıtında kullanılma şartına bağlandığı için eşya nihai kullanım hükümlerine tabi tutulur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD CK 10790 eki VI sayılı liste; İRK 9/1)

2. **E** III sayılı liste, gümrük vergisi askıya alınan sanayi ürünlerini kapsar.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (CK 10790) md. 1 ve eki I, II, III, IV ve V sayılı listeler

İthalat Rejimi Kararı'nın 10790 sayılı Kararla yenilenen eki listelerinde I sayılı liste tarım ürünlerini, III sayılı liste işlenmiş tarım ürünlerini, IV sayılı liste balıkçılık ve su ürünlerini kapsar; II sayılı liste ise tarım ürünleri ve sanayi ürünleri olmak üzere iki bölüm hâlinde düzenlenmiştir. Gümrük vergisi askıya alınan sanayi ürünleri III sayılı listede değil V sayılı listede yer alır; söylenemeyecek ifade III sayılı listeyi V sayılı listenin içeriğiyle tanımlamıştır. 10790 sayılı Karar, 3350 sayılı Kararın ekinde yer alan kısaltmaları, listeleri ve ekleri değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırmış ve aynı Karara yenilerini eklemiştir. En güçlü çeldirici II sayılı listeye ilişkin ifadedir: II sayılı listeyi yalnızca sanayi listesi sanan aday bu ifadeyi yanlış sayar, oysa liste tarım ve sanayi bölümlerinden oluşur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD CK 10790 md. 1 ve eki I, II, III, IV ve V sayılı listeler)

3. **B** VII sayılı listede yer alan eşya, karşısında gösterilen ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edildiğinde gümrük vergisinin yanı sıra ek mali yükümlülüğe de tabidir.

İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) md. 9/1, 9/2; CK 10790 eki VII sayılı liste

İthalat Rejimi Kararı'na göre VII sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşya, 'Üretimi Gerçekleştirilecek Nihai Ürün' sütununda karşısında gösterilen ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilirse karşısında gösterilen oranda gümrük vergisine tabi olur ve gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri uygulanır. Aynı hükmün son cümlesi bu kapsamdaki eşyaya ek mali yükümlülük uygulanmayacağını açıkça belirtir; bu nedenle eşyanın gümrük vergisinin yanı sıra ek mali yükümlülüğe de tabi olduğunu söyleyen ifade yanlıştır. Diğer ifadeler doğrudur: II sayılı listedeki eşya V veya VI sayılı listede de yer alıyorsa üç listedeki oranlardan düşük olanı uygulanır; VII sayılı liste nihai kullanım kapsamında indirimli gümrük vergisinden yararlanacak tarım ürünlerini kapsar; listelerdeki eşyanın gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükleri listelerde gösterildiği şekilde belirlenir. En güçlü tuzak, nihai kullanım hükümlerine tabi olmayı anlatan doğru ifadenin hemen yanında duran ek mali yükümlülük cümlesidir; aday iki sonucu birlikte uygulanır sanabilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD İRK 9/1-2; CK 10790 eki VII sayılı liste)

4. **D** %6

İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) md. 9/3; CK 10790 eki II sayılı liste sütun başlıkları

İthalat Rejimi Kararı'na göre EK-1'de yer alan gelişme yolundaki ülkeler, özel teşvik düzenlemesinden yararlanacak ülkeler ve en az gelişmiş ülkelere yönelik tek taraflı tercihli tarifeler II sayılı listenin 'GTS Ülkeleri' bölümündeki sütunlarda yer alır. Ancak bu ülkelerin 'Hariç Sektörler' kapsamındaki eşyasından yapılan ithalatta tercihli sütun kullanılmaz; bu ülkeler için II sayılı listenin Diğer Ülkeler sütunu ile V ve VI sayılı listelerde belirtilen oranlardan daha düşük olanı uygulanır. Vakada Diğer Ülkeler sütunu %8, V sayılı listedeki oran %6'dır ve eşya VI sayılı listede yer almaz; düşük olan %6 uygulanır. En güçlü çeldirici %4'tür: bu oran Gelişme Yolundaki Ülkeler sütununa aittir ve eşya Hariç Sektörler kapsamında olduğu için uygulanamaz. %8 ise Diğer Ülkeler sütunu V sayılı listeye karşılaştırılmadan alındığında bulunur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD İRK 9/3)

5. **A** GTS kapsamındaki tercihli tarifeler, Türkiye'nin EK-1'de yer alan ülkelerle karşılıklılık esasına göre uyguladığı tercihli tarifelerdir.

İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) md. 9/3; CK 10790 eki EK-1, EK-2, EK-3, EK-4

İthalat Rejimi Kararı'na göre EK-1'de yer alan gelişme yolundaki ülkeler, özel teşvik düzenlemesinden yararlanacak ülkeler ile en az gelişmiş ülkelere yönelik tercihli tarifeler Türkiye'nin tek taraflı tercihli tarifeleridir; bu tarifeler II sayılı listenin 'GTS Ülkeleri' bölümündeki sütunlarda düzenlenir. GTS ülkelerinin listesi EK-1'de, bu ülkelerin sektör ve eşya kapsamını gösteren listeler ise EK-2 (gelişme yolundaki ülkeler), EK-3 (özel teşvik düzenlemesi kapsamındaki ülkeler) ve EK-4'te (en az gelişmiş ülkeler) yer alır. GTS, karşılıklılık esasına dayanmaz; Karar bu tarifeleri açıkça Türkiye'nin 'tek taraflı' tercihli tarifeleri olarak niteler. II sayılı listede AB, EFTA ve serbest ticaret anlaşması ülkeleri için ayrı bir sütun bulunur; GTS sütunları bundan ayrıdır. En güçlü çeldirici ülke gruplarını sayan seçenektir; aday üçüncü grubu karıştırabilir, fakat üç grup Kararda aynen bu şekilde sayılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD İRK 9/3; CK 10790 EK-1 – EK-4)

6. **C** Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat

İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) md. 4/3

İthalat Rejimi Kararı'na göre ticaret politikası önlemleri; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi, İthalatta Korunma Önlemleri, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi, İthalatta Gözetim Uygulanması, Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri, ikili anlaşmalar dışında belirli ülkeler menşeli tekstil ürünlerinde gözetim ve korunma önlemleri ile Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. İlave gümrük vergisi bu sayımda yer almaz; ayrı bir Kararla uygulanır. Kambiyo mevzuatı ithalat bedellerinin ödenmesine, nihai kullanım hükümleri VII sayılı liste gibi indirimli oranlı ithalata, Kamu İhale Kanunu ise kamu kurumlarının ithalatında Bakanlık izninin aranmasına ilişkin hükümlerde geçer. En güçlü çeldirici ilave gümrük vergisidir; 2025 sınavında bu unsurun listede olmadığı soruldu, burada aynı listede yer alan bir unsur ölçülmektedir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD İRK 4/3)

7. **A** Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte – gümrük idareleri

İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) md. 10/2

İthalat Rejimi Kararı'na göre ek mali yükümlülük, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerince tahsil edilir; ilgililerce süresi içinde yatırılmazsa 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Tahsil eden idare vergi dairesi değil gümrük idaresidir. Kesin ithalin talep edildiği tarih, teminatla geçici olarak yurda giren eşyanın kesin ithalinde ödenecek bedelin belirlendiği andır; yükleme tarihi ise Kararın 2022 yılına ilişkin geçiş hükmünde aranan ölçüttür. İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerine izin verme, önlem uygulama ve fiyat kontrolü yetkileri devredilebilir; tahsil yetkisi bunlar arasında değildir. En güçlü çeldirici 'vergi daireleri' eşleşmesidir; 6183 sayılı Kanuna yapılan atıf aday tahsilin vergi dairesince yapıldığı yanılgısına götürür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD İRK 10/2)

8. **D** Ek mali yükümlülük hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanmaz.

İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) md. 10/1, 10/2, 10/3, 10/4

İthalat Rejimi Kararı'na göre ek mali yükümlülük hakkında gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır; ifadedeki 'uygulanmaz' kelimesi hükmü tersine çevirmiştir. Diğer ifadeler doğrudur: ek mali yükümlülük ödenerek ithal edilecek eşya, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar bu yükümlülüğe tabidir; Gümrük Kanunu'nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnayı düzenleyen hükmü çerçevesinde muaf yapılan ithalat ek mali yükümlülüğe tabi değildir; süresinde yatırılmayan ek mali yükümlülük için 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır; mevzuatta toplu konut fonu ve ilave toplu konut fonuna yapılan atıflar ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılır (bu hüküm 31.12.2021 tarihli değişiklikle eklenmiştir). En güçlü tuzak 6183 sayılı Kanuna atıf yapan doğru ifadedir; tahsil aşamasında başka bir kanunun uygulanması, aday tarafından gümrük vergisi usullerinin dışlandığı şeklinde yorumlanabilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD İRK 10/1-4)

9. **B** Yatık eşya

İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) md. 7

İthalat Rejimi Kararı'nın özel nitelikli eşyaya ilişkin hükmüne göre eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık eşyanın ithali izne tabidir. Kararda bu kavramlardan yalnızca ikisi parantez içinde açıklanmıştır: kusurlu eşya 'defolu' eşyadır, yatık eşya ise 'zamanla dayanıklılığını yitirmiş' eşyadır. Beş kavramın hepsi aynı izin hükmüne tabi olduğundan şıklar aynı listeden gelmektedir; ayırt edici olan parantez içindeki açıklamadır. En güçlü çeldirici kusurlu (defolu) eşyadır; aday dayanıklılık kaybını kusur ile karıştırabilir, oysa Karar kusuru 'defolu' olarak açıklamıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD İRK 7)

- 10. E Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışındaki işleri için satın aldıkları makinenin ithalatı** *İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) md. 8/1, 8/2; md. 11*
- İthalat Rejimi Kararı'na göre Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi kimlik numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişi ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir. Vergi kimlik numarasına sahip olma şartı yalnızca üç hâlde aranmaz: özel anlaşmalara dayanan ithalat, kitap ve diğer yayınların ithalatı ile ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Bakanlıkça perakende satışına izin verilen eşyanın ithalatı. Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında üstlendikleri işlerle ilgili satın aldıkları makina ve teçhizatın Türkiye'ye kesin ve geçici ithali ile bunlara ilişkin süre uzatımları Bakanlığın iznine bağlıdır; ancak bu hâl vergi kimlik numarası şartının aranmadığı istisnalar arasında sayılmamıştır, dolayısıyla genel kural uygulanır. Tuzak, müteahhitlik ithalatının da Kararda ayrı bir hükümle düzenlenmesi nedeniyle istisna sanılmasıdır; bu özel düzenleme Bakanlık iznine ilişkindir, kimlik numarası şartını kaldırmaz. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD İRK 8/1-2, 11)
- 11. C İthalat yapmak isteyen kişiler, almaları gereken belgeler veya bu belgeler yerine geçen bilgilerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar.** *İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) md. 6, 8/1, 8/3, 8/4*
- İthalat Rejimi Kararı'na göre kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ithalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat çerçevesinde almaları gereken belgeler veya bu belgeler yerine geçen bilgilerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar. Karar, vergi kimlik numarası verilen her gerçek ve tüzel kişinin ve hukuki tasarruf yetkisi tanınan kişi ortaklıklarının ithalat işlemlerini yürütebileceğini öngörür; ithalatın yalnızca gümrük müşaviri aracılığıyla yapılabileceğine ilişkin bir şart koymaz. Gözetim, tarife kontenjanı ve kota kapsamında ithalat yapacak kişiler için gerektiğinde ilgili mevzuatında özel şartlar belirlenebilir. İthalat bedellerinin ödenmesi gümrük mevzuatına değil kambiyo mevzuatına tabidir. En güçlü çeldirici gümrük müşavirini zorunlu kılan seçenektir; meslek açısından akla yatkın görünse de Karar ithalatçının gümrük idaresine doğrudan başvurusunu esas alır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD İRK 6, 8/1, 8/3, 8/4)
- 12. B Müzelerde sergilenen eşyanın ithalatındaki muafiyete ilişkin usul ve esasları belirlemek** *İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) md. 3/1, 14/3*
- İthalat Rejimi Kararı'na göre Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, Karar metninde sözü edilen izinleri ve talimatları vermeye, ithalatın her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya, ithal eşya fiyatlarının gerektiğinde kontrolünü yapmaya veya yaptırmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Özel veya kamuya ait müzelerde sergilenmek üzere ithal edilecek her türlü eşya gümrük vergisi, harç ve ek mali yükümlülüklerden muaftır; ancak bu muafiyetin usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca değil Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenir. En güçlü tuzak, muafiyet hükmünün İthalat Rejimi Kararı içinde yer alması nedeniyle usul ve esasların da Kararın genel yetkilisi olan Ticaret Bakanlığınca ait sanılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD İRK 3/1, 14/3)
- 13. E Ticaret ve ödemeler dengesinin korunması** *İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) md. 5/1; md. 4/2*
- İthalat Rejimi Kararı'na göre kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması ile sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki eşyanın ithali serbesttir. Ticaret ve ödemeler dengesi bu sayımda yer almaz. Bu kavram Kararın ithalatın yürütülmesine ilişkin hükmünde geçer: Türkiye ile ticari ilişkilerinde ticaret ve ödemeler dengemizi bozacak nitelikte kayıtlar koyan, anlaşmalarla kararlaştırılan yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ayırıcı işlemler uygulayan ülkeler, kuruluşlar ve firmalar hakkında uluslararası anlaşmalar çerçevesinde önlem alınır. En güçlü tuzak, ödemeler dengesinin de bir önlem gerekçesi olarak Kararda geçmesidir; ancak bu gerekçe ayırıcı işlem uygulayan ülkelere karşı alınacak önlemlere ilişkindir, ithalat serbestisinin sınırlarını gösteren sayımda değildir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD İRK 5/1, 4/2)
- 14. A I ve IV** *İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) md. 11, 12, 13/2, 15/1-a*
- İthalat Rejimi Kararı'na göre Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında üstlendikleri işlerle ilgili satın aldıkları makina ve teçhizatın Türkiye'ye kesin ve geçici ithali ile bunlara ilişkin süre uzatımları Bakanlığın iznine bağlıdır (I doğru). Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerin ithalatla ilgili işlemlerinin düzenlenmesine ve yürütülmesine gümrük idareleri değil Bakanlık yetkilidir (II yanlış). Kamu kurum ve kuruluşlarınca serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalatta beyannamenin tescili için verilen Bakanlık izinleri, diğer mevzuata göre alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez (III yanlış). NATO kapsamındaki ithalatta ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanmış üç nüsha 'Müracaat Mektubu' ile gümrük idarelerine başvurulur (IV doğru). En güçlü çeldirici 'I, II ve IV' seçeneğidir; NATO ithalatında başvurunun gümrük idaresine yapılması, fuar işlemlerinde de gümrük idaresinin yetkili olduğu izlenimini verir, oysa fuar işlemlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi Bakanlığa bırakılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD İRK 11, 12, 13/2, 15/1-a)

15. **C** Geçiş hükmünün yürürlüğe girdiği tarihi takip eden günden itibaren *İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) geçici md. 5*
en geç 30 gün içinde

İthalat Rejimi Kararı'na 31.12.2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 8043 sayılı Kararla eklenen ve 1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren geçiş hükmünde iki ayrı süre ve iki ayrı başlangıç anı vardır. Birincisi özet beyana ilişkindir: eşyanın, mülga kararların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içinde gümrüklere sunularak özet beyanının verilmiş olması gerekir. İkincisi beyannameye ilişkindir: ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin, geçiş hükmünün yürürlüğe girdiği tarihi takip eden günden itibaren en geç 30 gün içinde tescil edilmesi ve yükümlünün talepte bulunması hâlinde ilgili kararlardan önceki gümrük vergisi oranları uygulanır. En güçlü çeldirici 'mülga kararların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün' seçeneğidir; bu süre ve başlangıç doğrudur, ancak beyannameye değil özet beyana aittir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD İRK geçici 5)

16. **A** Kesin ithalde, eşyanın geçici olarak yurda girdiği tarihteki bedeli ödenir. *İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) md. 16*

İthalat Rejimi Kararı'na göre mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren eşyadan, ATA karnesi kapsamında gelenler de dâhil olmak üzere, kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış eşyanın bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali, kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Bedelin belirlenmesinde esas alınan an, eşyanın yurda girdiği tarih değil kesin ithalin talep edildiği tarihtir; yanlış ifade bu anı değiştirmiştir. En güçlü tuzak 'yeni ve kullanılmamış eşyanın bedeli' ifadesidir; doğru olan bu unsur, yanlış ifadedeki tarihin de doğru olduğu izlenimini verebilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD İRK 16)

17. **E** Tarım Payı Tablosu – ek mali yükümlülük *İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) md. 9/4; CK 10790 eki Tablo 1 ve Tablo 2*

İthalat Rejimi Kararı'na göre III sayılı liste (İşlenmiş Tarım Ürünleri) kapsamındaki eşyanın karşısında (T1), (T2) işaretleri bulunuyorsa, eşya için yapılan tahlil sonuçlarına göre Tablo 1 (Bileşim Tablosu) kullanılarak kod numarası tespit edilir ve bu koda Tablo 2'de (Tarım Payı Tablosu) karşılık gelen ek mali yükümlülük tahsil edilir. Hükmün eski metninde Tablo 2 'Toplu Konut Fonu Tablosu' adını taşıyor ve tahsil edilen tutar toplu konut fonu olarak geçiyordu; 22.06.2021 tarihli değişiklikle (yürürlük 07.07.2021) bu ifadeler 'Tarım Payı Tablosu' ve 'ek mali yükümlülük' olarak değiştirilmiştir. Tablo 2 gümrük vergisi oranı ya da ilave gümrük vergisi göstermez; gümrük vergisi listelerin oran sütunlarından belirlenir, ilave gümrük vergisi ise ayrı bir Kararla uygulanır. En güçlü çeldirici eski metindeki 'Toplu Konut Fonu Tablosu – toplu konut fonu' eşleşmesidir; güncel metni izlemeyen aday bunu seçer. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD İRK 9/4; CK 10790 eki Tablo 1-2)

18. **D** İthal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi kapsamında uygulanan oran ile AB Ortak Gümrük Tarifesindeki en düşük oran karşılaştırılarak düşük olanı uygulanır. *İthalat Rejimi Kararı (CK 3350) md. 9/5*

İthalat Rejimi Kararı'na göre serbest bölgelere veya antrepoya alınan ya da dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği'ne ihraç edilmesi hâlinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında iki oran karşılaştırılır: ithal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi kapsamında uygulanan ithalat vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı. Bu iki orandan daha düşük olanı uygulanır. Karşılaştırmanın taraflarından yalnızca birini alan seçenekler eksiktir. II sayılı listenin Diğer Ülkeler sütunu ile V ve VI sayılı listelerin karşılaştırılması ise Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ülkelerinin 'Haric Sektörler' eşyasına ilişkin komşu hükümdür. En güçlü çeldirici 'yüksek olanı' diyen seçenektir; karşılaştırma doğru kurulmuş, yalnızca sonuç tersine çevrilmiştir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD İRK 9/5)

19. **C** I ve III *İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (CK 10790) geçici md. 2, md. 2*

31.12.2025 tarihli ve 33124 sayılı Resmî Gazete'nin 3. mükerrerinde yayımlanan ve 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik Kararının geçiş hükmüne göre, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve Pan-Avrupa-Akdeniz Bölgesel Konvansiyonuna taraf ülkeler menşeli olarak beyan edilen eşyadan (I doğru), yapılan beyanın aksine bir bilgi ya da belge olmadığı sürece ayrıca eşyanın tercihli menşeinin tevsiki şartı aranmaksızın (II yanlış), 31 Mart 2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) (III doğru) 3350 sayılı Kararın eki II sayılı listede belirtilen ek mali yükümlülük alınmaz. Alınmayan, gümrük vergisi değil ek mali yükümlülüktür (IV yanlış). Hükümdeki 'ayrıca' ifadesi, A.TR dolaşım belgesinin varlığının tercihli menşein tevsiki yerine geçmediğini, geçiş hükmünün bu tevsiki yalnızca belirtilen tarihe kadar aramadığını gösterir. En güçlü çeldirici 'I, III ve IV' seçeneğidir; gümrük vergisi ile ek mali yükümlülüğü karıştıran aday IV'ü de doğru sayar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD CK 10790 geçici 2, md. 2)

20. **D** 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ek mali yükümlülük ihdas edilen eşyaya ilişkin beyanname 31 Ocak 2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tescil edilirse önceki ek mali yükümlülük uygulanır.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (CK 10790) geçici md. 1, geçici md. 2, md. 2

31.12.2025 tarihli ve 33124 sayılı Resmî Gazete'nin 3. mükerrerinde yayımlanan ve 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik Kararının geçiş hükmüne göre, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ek mali yükümlülük ihdas edilen ya da gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülüğü artırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi 31 Ocak 2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tescil edilirse 1 Ocak 2026 tarihinden önceki gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük uygulanır. Hüküm yalnızca vergisi ihdas edilen veya artırılan eşyayı kapsar; vergisi indirilen eşyaya 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni oran uygulanır. 31 Mart 2026, aynı değişiklik Kararının diğer geçiş hükmünde A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen Bölgesel Konvansiyon ülkeleri menşeli eşyadan II sayılı listedeki ek mali yükümlülüğün alınmayacağı son tarihtir. Yeni hükümde yüklemenin ne zaman yapıldığına veya özet beyanın verilip verilmediğine bakılmaz; ölçüt yalnızca beyannamenin tescil tarihidir. Yükleme tarihi ölçütü İthalat Rejimi Kararının 2022 yılına ilişkin geçiş hükmüne, özet beyan ölçütü ise 8043 sayılı Kararla eklenen geçiş hükmüne aittir. En güçlü çeldirici 31 Mart 2026 tarihli seçenektir: aynı değişiklik Kararındaki diğer geçiş hükmünün tarihi bu hükme taşınmıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD CK 10790 geçici 1, geçici 2, md. 2; İRK geçici 1, geçici 5)



Ek A — Set Raporları

Bölüm 01 · Temel Tanımlar

Kaynak	1-TANIMLAR
Birebir / parafraz / çıkarım	14 / 5 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (I, III ve IV, II ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 17, TERİM 10, UNSUR 6, SAĞDUYU 6, TERSİNE 4, LİSTE-DIŞI 4
İkiz eksen / ayna	3, 10, 12 / A1: GOİK listesi ↔ gümrük işlemlerinin bitirilmesi
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	10
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2023/67: Hangi teşkilat birimlerinin (ör. saymanlık) gümrük idaresi sayılmadığı metinde yok; yalnızca gümrük idaresi tanımı ölçüldü (soru 2).
- 2023/72: Cumhurbaşkanının yasak ve kısıtlama koyma yetkisi 1-TANIMLAR.txt'de yok; kaynağı 16-GOBİK VE SAHTE EŞYA.txt (Bölüm 15).
- 2023/97: Brüt ağırlık tanımı 1-TANIMLAR.txt'de yok; kaynağı 12-KIYMET VE KAPLAR.txt (Bölüm 11).

Sete giremeyen alanlar: Kanun amacının unsur düşürmeli ayrı sorusu, giriş ve ithalat gümrük idaresi vakası, gümrük gözetimi ve gümrük kontrolü ayrımı, risk tanımının bentleri, grup ihracatçısı, veri işleme tekniği ve elektronik veri değişimi ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm 02 · Temsil ve Gümrük Müşavirliği

Kaynak	2-TEMSİL
Birebir / parafraz / çıkarım	14 / 5 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (I, III ve IV, I ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 15, TERSİNE 8, SAĞDUYU 7, İSTİSNA 6, YAKIN-SAYI 5, TERİM 4
İkiz eksen / ayna	12, 15 / Doğrudan ↔ dolaylı temsil yoluyla iş takibi
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	16
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2023/30: Gümrük Yönetmeliği Ek-82'deki usulsüzlük cezası (yardımcı/stajyer başlama-ayrılma bildiriminin süresinde yapılmaması) metinde yok; yalnızca bildirim zinciri ve bir haftalık süre ölçüldü.
- 2024/85: Aynı fiil için ayrı muhataplara tebliğ edilen idari para cezasının her muhatapça ayrı ödenmesi kuralı metinde yok; set, GK 229'un lafzıyla (tüzel kişilik müşavirlikte imzalayan ile tüzel kişiliğin vergi ve para cezalarında müteselsil sorumluluğu) kuruldu.
- 2022/87: 'Borç bir kez ödenir, kim öderse kapanır' kısmı metinde yok; müteselsil sorumluluk kısmı GK 229 üzerinden ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: GK 5'teki yerleşiklik istisnası (transit taşımacılık ve arızı beyan), gerçek kişinin doğrudan temsili ile engel hastalık ve sağlık raporu hükmü, GY 562 (bağımsız çalışmayan müşavir), GY 564-565 (çalışma yeri değişikliği, izin belgesi kaybı), GY 566-570 (sözlü sınav puanları, %20/%80 soru dağılımı, sınav kurulu, 70 puan), GY 573 izin belgesi düzenleme usulü, Seri No: 71'deki kart başvuru belgeleri, dernek kodları ve beş yıllık saklama, YKTS'deki on iş günü güncelleme süresi ana soru olarak sete giremedi.

Bölüm 03 - Yetkilendirilmiş Yükümlü

Kaynak	3-YYs
Birebir / parafraz / çıkarım	17 / 2 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I ve III, II ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 14, YAKIN-SAYI 8, TERSİNE 5, LİSTE-DİŞİ 4, SAĞDUYU 4, TERİM 4
İkiz eksen / ayna	12 / Kapsamlı teminat: YYS temel koşulu değil ↔ izinli gönderici ek koşulu
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	7
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/25: Kök 'Gümrük Kanunu'na göre' kurulmuş; Kanun md. 5/A lafzı kaynakta yok. Bilgi alanı (3 yıl faaliyet, yerleşiklik, koşullar) Yönetmelik md. 4 üzerinden ölçüldü.
- 2025/100: Resmî cevap (1 yıl) kaynak metinle uyumsuz. Metinde koşulların ön/yerinde izlenmesi her 5 yılda bir, 12 aylık dönem yalnız işlemlerin yıllık incelemesi. Set güncel metne göre kuruldu (soru 5, 6).

Sete giremeyen alanlar: İzinli alıcı/ihtalatta yerinde gümrükleme operasyon süreleri (15 dk, 3 saat, 48 saat, 20 gün, 2 saat kontrol türü), eksik beyan süreleri ve askı merdivenleri (3 ay-6 ay-2 yıl), ihracatta yerinde gümrüklemede 5 milyon FOB dolar ve bilinen gönderici istisnası, ön inceleme 15+15 iş günü ile ISO belgelerinin 6 aylık tamamlama süreleri sete giremedi.

Bölüm 04 - Onaylanmış Kişi Statüsü

Kaynak	4-OKSB
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (II ve IV, I ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 19, YAKIN-SAYI 6, İSTİSNA 4, TERSİNE 4, SAĞDUYU 4, TERİM 4
İkiz eksen / ayna	3 / OKS-42A-ESİK
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	7
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2023/52: “1000” rejim kodunun açıklaması (daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın kesin ihracatı) metinde yok; metinde yalnızca “1000” kodlu ve “1000” dışındaki kodlu ihracat beyannamelerinin mavi hatta işlem görme koşulu var, bu komşu hüküm mavi hat sorusunda ölçüldü.
- 2022/94 ve 2025/98: çeldirici olarak kullanılan yeşil hat ve izinli alıcı YYS'ye ait olup 4-OKSB.txt'de geçmiyor; bilgi alanı (OKSB kapsamındaki haklar) doğru-kök sorusu ve hak bazında ayrı sorularla ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: Götürü teminat tutarları ve süreleri (%10, 250.000/75.000 Avro alt, 2 milyon Avro üst sınır; 10 iş günü bildirim, 30 gün mektup ibrazı), yenilemede dört ay kuralı, unvan değişikliği ve kayıp/zayi hâlinde referans numarası, mavi hat ihlal basamakları ile Genel Müdürlüğün karar yetkisi, hak ve yetkilerin askı/geri almasında bölge müdürlüğü yetkisi, GY 23/12'deki üç yıl kuralı ve HAGB hükmü, kalan süre bir yıldan azsa bir yıllık geri alma süresi sete giremedi.

Bölüm 05 · Sonradan Kontrol

Kaynak	5-SONRADAN KONTROL
Birebir / parafraz / çıkarım	16 / 3 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I ve III, I, II ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 17, LİSTE-DİŞİ 6, SAĞDUYU 6, TERİM 4, TERSİNE 4, UNSUR 4
İkiz eksen / ayna	— / MÜFETTİŞ ↔ MUAYENE MEMURU (1/2), MÜFETTİŞ ↔ MUAYENE MEMURU (2/2), PLAN ↔ PROGRAM (1/2), PLAN ↔ PROGRAM (2/2), PROGRAM ONAYI ↔ KAPSAM GENİŞLETME (1/2), PROGRAM ONAYI ↔ KAPSAM GENİŞLETME (2/2)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	0
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: Amaç ve kapsam maddeleri, kontrole tabi kişilerin kapsamı (doğrudan/dolaylı ilgiler ile belgeleri ticari amaçla elinde bulunduranlar), şubeli şirketlerde merkezde kontrol, müfettişin kimlik göstermesi, kontrol sırasında bilgi verilmesinin şartı, mesai saatleri kuralı, nihai görüşmenin içeriği ve yapılmayabileceği hâl, önemli tespit yoksa yazılı bildirimin yapılmayabilmesi, raporun içeriği ve yürütme hükmü sete girmedi; GK 73 (eşyanın tesliminden sonra beyanın kontrolü) Beyan bölümüne bırakıldı.

Bölüm 06 · Gümrük İdaresi Kararları

Kaynak	6-KARAR
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 2 / 1
Olumsuz kök	6
Önermeli	2 (I ve II, I ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 15, TERİM 7, SAĞDUYU 7, BAŞLANGIÇ 5, ŞART 4, TERSİNE 4
İkiz eksen / ayna	— / LEHE KARAR: zorunlu iptal ↔ değiştirilir veya iptal edilebilir, YÜRÜRLÜK: iptal kararının verildiği tarih ↔ tebliğ tarihi
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	2
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 3 · E 3

Sete giremeyen alanlar: Karar tanımının tanımdan ada yönü, GY 586'nın Kanundaki süre aşımına göndermesinin tek başına sorulması, kararların derhal uygulanması ve yazılı tebliği ile lehe kararların Kanundaki hâllerde değiştirileceğinin dayanak sorusu sete ayrı soru olarak alınmadı; bunlar ya Karar S1'de aynı yönden soruldu ya da aynı setteki başka bir sorunun cevabını açığa vuruyordu.

Bölüm 07 - Bilgi ve Bağlayıcı Bilgiler

Kaynak	7-BİLGİ
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 3 / 2
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I ve III, II ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 11, TERİM 10, BAŞLANGIÇ 5, UNSUR 5, LİSTE-DIŞI 5, SAĞDUYU 5
İkiz eksen / ayna	14 / AYNA-1: DGÖ ↔ DTÖ (BMB yönü), AYNA-1: DGÖ ↔ DTÖ (BTB yönü), AYNA-2: ret ↔ vazgeçilmiş sayılma (BTB yönü), AYNA-2: ret ↔ vazgeçilmiş sayılma (tarife bilgisi yönü)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	8
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: Sete giremeyen önemli alanlar: GK 8/1 bilgi talep hakkı; GY 28/7-9 (ek-2 form, BTB Programında izleme, gümrükten çekilmede BTB'nin bildirilmesi) ve GY 28/10 iptal başlangıçları; GY 29/7 (menşe hükümlerinin esas alınması) ve GY 29/8; GY 30/2-4 protokol ayrıntıları; GY 580/A-3, 10, 11 (kapsam dışı talepler, laboratuvar raporu ve bölge müdürlüğü tarife bilgisi hâllerinde Kanunun yanlış izahat hükmünün uygulanması); Seri No 14 md. 6 (amaçlar), 7/1 (başvuru yeri ve şekli), 8 (başvuru yapılamayacak eşya), 13/2-4 (heyetin yararlandığı kaynaklar, farklı görüşte Bakanlığa intikal, ihtisas gümrüğü), 14/2, 15-16 (bağlayıcılık, ayniyat), 20/2, 21 (itiraz); Seri No 11 md. 6 (başvuru yeri), 11/1 (başmüdür yardımcısı + en az iki muayene memuru heyeti), 11/3-4 (form sıra sayısı, aylık gönderim).

Bölüm 08 - Süreler ve Diğer Hükümler

Kaynak	8-SÜRELER VE DİĞER HÜKÜMLER
Birebir / parafraz / çıkarım	16 / 3 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (II ve IV, I ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 13, BAŞLANGIÇ 6, UNSUR 5, TERSİNE 4, İSTİSNA 4, SAĞDUYU 3
İkiz eksen / ayna	9, 13 / posta-tarih
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: GY 76/1'deki takibat ve belge alımında sürenin durması ile GY 76/3'teki bir ayı aşan uzatımda gerekçe şartı (Bölüm 15 ve GMY2-077 ile örtüşmemek için yalnız çeldirici/gerekçede kullanıldı), GK 14/3'ün bağımsız sorusu, GY 318/2'deki fesih ve iptal hâlleri ile GK 10/A'daki 5607 sayılı Kanun saklılık kaydı ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm 09 - Gümrük Tarifesi ve Tarife Pozisyonlarına Ayırma (Usul)

Kaynak	9-TAR.POZ.AYIRMA
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I ve II, I, II ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 14, TERİM 8, MAKAM 5, UNSUR 5, SAĞDUYU 4, TERSİNE 4
İkiz eksen / ayna	14 / BAĞLAYICILIK, KOTA-TAVAN
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	5
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/66: tarife, menşe ve gümrük kıymetinin vergi hesabında birlikte esas alınması (envanterde kaynak YOK; konu metninde tek hükümle karşılığı yok, yalnız GK 15/1 dolaylı ilgili; 1. soru GK 15/1'i vaka olarak ölçer)

Sete giremeyen alanlar: GY 32/ğ (işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler) tanımı, Seri No: 4'teki alt pozisyon notu tanımı ve GK 16/1'deki izin gerektiğinde uygulanacak hükümlere atıf ayrı soru olarak sete girmedir.

Bölüm 10 - Menşe

Kaynak	10-MENŞEİ
Birebir / parafraz / çıkarım	16 / 3 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (II ve III, I, III ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 14, TERİM 7, UNSUR 5, MAKAM 3, TERSİNE 3, ŞART 3
İkiz eksen / ayna	3, 4 / E3 statü-menşe: belge (serbest dolaşım vakasıyla çift), E3 statü-menşe: menşe kazandırma (A.TR-menşe ispat belgesi sorusuyla çift)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	10
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2023/42: AB'den A.TR ile gelen sanayi ürününde gümrük vergisi ödenmemesi, KDV ödenmesi (metinde yok; yalnız A.TR eşliğinde AB'den gelen eşyada menşe şahadetnamesi aranmaması ölçüldü)
- 2024/41: GTS'de menşe ispat belgesi Form A (metinde yok)
- 2024/42: GTS'nin tanımı (bu bölümün kaynağında yalnız adı geçiyor; tanım İthalat Rejimi Kararı bölümüne ait)
- 2025/42: Seri No 149 Tebliğ, menşe ispat belgelerini bastırıp dağıtan kuruluşlar (tebliğ kaynakta yok)
- 2025/41: Türkiye-AB tarım ürünleri ticaretinde EUR.1 (tarım ayrımı metinde yok; EUR.1'in menşe ispat belgesi niteliği DİR Tebliği tanımından ölçüldü)
- 2025/45: A.TR'nin sanayi ürünlerinde serbest dolaşımı gösterdiği (10-MENŞEİ.txt'de yalnız adı geçiyor; A.TR'nin serbest dolaşım belgesi niteliği DİR Tebliği tanımından ölçüldü)

Sete giremeyen alanlar: GK 22 (tercihli menşe kurallarının dayanağı) ve GY 34/1 tekstil pozisyon kuralı ayrı soru olarak, GY 35 (ek-6 ve 5 no.lu not), GY 36/2 fabrika çıkış fiyatı ile montaj kıymeti deyimleri, GY 205/4-b ve 205/6, GY 41/2-3 sonradan kontrol ayrı soru olarak ve GY 42/3 kâğıt ebat-ağırlık-tolerans ayrıntıları sete girmedir.

Bölüm 11 - Gümrük Kıymeti

Kaynak	12-KIYMET VE KAPLAR
Birebir / parafraz / çıkarım	16 / 2 / 2
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I ve IV, I, II ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	2
Tuzaklar	KOMŞU 19, TERİM 5, TERSİNE 5, LİSTE-DİŞİ 4, UNSUR 3, BAŞLANGIÇ 3
İkiz eksen / ayna	11 / Aynı eşya tanımı ↔ benzer eşya ve benzer eşyanın satış bedeli yöntemi
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	19
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2024/22: Eski model eşya/taşıtta model yılı fiyatından amortisman indirimi kaynak metinde yok (envanter kaynağı: YOK).
- 2025/34: Bedelsiz ithal edilen kullanılmış otomobilde amortisman indirimiyle kıymet hesabı kaynak metinde yok (envanter kaynağı: YOK).
- 2022/50 (kısmi): Resmî cevaptaki 'önceki yöntemlerin makul esneklikle uygulanması' ifadesi metinde yok (Ek-8 yüklenmemiş); bilgi alanı olan son yöntemde esas alınmayacak kıymetler listesi soru 12'de ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: İstisnai kıymetle beyanın kapsamı (konsinye çabuk bozulabilir eşya, boru hattı/elektrik, LNG) ile tamamlayıcı beyanda gecikme faizi ve zamanaşımı başlangıcı; ardıl satışlar, başka ülkede kullanılan eşya ve kusurlu eşyada sonradan fiyat düzeltilmesi; indirgemedi işlenmiş eşya ve bedelsiz unsur sağlayana yapılan satışın kullanılmaması; dönemsel royalti beyanı (EK-1/EK-2, bölge müdürlüğü) ve KDV beyannamesiyle ödenen royaltide usulsüzlük cezası; nakliyat abonman sözleşmesi, maktu yurt içine teslim fiyatı, posta-kargo ücretleri; ambalajın ayrı beyanı ve hacim tespiti sete giremedi.

Bölüm 12 - Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışı

Kaynak	13-TAŞITLAR
Birebir / parafraz / çıkarım	14 / 4 / 2
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I ve II, I, III ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 13, İSTİSNA 5, TERSİNE 5, ŞART 4, TERİM 4, MAKAM 3
İkiz eksen / ayna	— / —
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	0
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/32: Geçici çıkarılan taşıtların süresi (üç yıl / beş yıl) — envanterde 'Taşıtlar' etiketli tek çıkmış soru; dayanağı 36-ihracat.txt (geçici çıkış), 13-TAŞITLAR metninde karşılığı yok.
- Envanterde KAYNAK_DOSYA = 13-TAŞITLAR.txt olan çıkmış soru bulunmuyor; SONRAKI-HAMLELER'de taşıtlar yalnızca 'az sorulmuş alan' olarak geçiyor.

Sete giremeyen alanlar: Taşıtlar kontrolünün kapsamı listesi (GY 72/A; 'diğer tedbir ve işlemler' bendi liste dışı sorusunu tartışmalı kılıyor), transit taşıtlarda uydu takibi (72/C), birden fazla limandan yük alan gemiler (72/H), ilk defa serbest dolaşıma giren veya iç hatta geçen gemiler (72/F, 72/Ğ-3), gümrüklü saha gözetimi (72/S), A-B sınıfı gümrük müdürlükleri (GY 560/1), fazla çalışma tutarları ve yıllık yeniden değerlendirme (Karar 122/1-2, Tebliğ md. 6), Ankara Gümrük Muhasebe Birimine aktarma süresi (Karar 124) ve başvuru-taahhütname usulü (Tebliğ md. 3/2-3) sete giremedi.

Bölüm 13 · Kabotaj

Kaynak	14-KABOTAJ
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (II ve III, I ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 17, MAKAM 9, SAĞDUYU 4, LİSTE-DİŞİ 3, ŞART 3, BAŞLANGIÇ 3
İkiz eksen / ayna	— / iki-saat-bildirim, nusha-dagilimi
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	1
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: Bakanlığın ilave önlem alma yetkisi, geçici ithal konteynerlerde çeki listesi ve Konteyner Sözleşmesi Yönetmeliği atfı, Gümrük Kanunu'ndaki miktar ve oranları aşan eksiklik/fazlalık hâli, kapsamlı tespit, yürürlükten kaldırılan 2003 tarihli tebliğ ile yürürlük hükmü ayrı soru olarak sete giremedi (bir kısmı çeldirici ve gerekçede kullanıldı); ek-1 eşya listesi kaynak metinde bulunmadığından kontrole tabi eşyanın kendisi sorulamadı.

Bölüm 14 · Özet Beyan ve Eşyanın Girişi

Kaynak	15-ÖZET BEYAN
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I, III ve IV, II ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 17, SAĞDUYU 6, TERİM 6, İSTİSNA 5, BAŞLANGIÇ 5, TERSİNE 5
İkiz eksen / ayna	10 / özet beyanda değişiklik yasağı: giriş ↔ çıkış
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	5
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: GK 38 (mücbir sebepte en yakın gümrük idaresine bildirim), GK 39-41 ve 45 (gümrüğe sunma, kaçınılmaz tehlikede izinsiz boşaltma, ilk konulduğu yerden izinsiz kaldırılamama, inceleme ve numune), GY 69/3 (konteynerde tescilden sonraki 24 saatte risk analizi ve yüklememe bildirimi), GY 70 (birden fazla limana uğrayan taşıtta boşaltma idaresi), GY 71 varış bildirimi, GY 73/3 sunma tarihi, GY 63/2 balık özet beyanında manifesto aranmaması ve GY 64 transit bilgilerinin özet beyan olarak kullanılması ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm 15 · Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım, Geçici Depolama ve Sahte Eşya

Kaynak	16-GOBİK VE SAHTE EŞYA
Birebir / parafraz / çıkarım	16 / 2 / 2
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I, II ve IV, I ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 12, TERSİNE 5, İSTİSNA 5, BAŞLANGIÇ 4, MAKAM 4, SAĞDUYU 4
İkiz eksen / ayna	10, 13 / sahte-korsan
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	7
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: GY 103/6-7 (başvuru süresinin bir yılı geçmemesi ve kayda giriş tarihi, otuz iş günlük inceleme), GY 104/2-3 (hak sahibine verilecek bilgiler ve numune), GY 106 (bilginin amaç dışı kullanımında askıya alma ve yenileme reddi basamağı), GY 110 liste-dışı yönü, GK 57/2 (tazminat hakkı doğmaması ve idarenin sorumsuzluğu), GK 57/7 (hak sahibinin belirlediği tutarda teminatla iade) ve GY 99/2 (elleçleme izninin yazılı talep üzerine gümrük idarelerince verilmesi) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm 16 · Beyan

Kaynak	17-BEYAN
Birebir / parafraz / çıkarım	17 / 2 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I, II ve IV, I ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 15, TERİM 8, TERSİNE 8, BAŞLANGIÇ 5, YAKIN-SAYI 5, İSTİSNA 2
İkiz eksen / ayna	9, 17 / Teslimden sonra düzeltme ↔ teslimden sonra iptal
Güncellik	12.08.2026
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	15
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/71: gümrük beyannamesini içerdiği bilgilerle (gönderici-alıcı, kıymet, tarife, menşe, taşıma, vergi) tanımlayan hüküm metinde yok; Yönetmelik yalnız ek-14'teki beyanname örneğine atıf yapar (envanterde de kaynak YOK).

Sete giremeyen alanlar: GK 69'daki teslim kuralları ve kısmi muafiyetli geçici ithalat istisnası, GY 130/2 hızlı kargoda altı saat ve 130/3 tahlil beklenmeden yediemin teslim (teminat hesabı), GY 140 basitleştirilmiş usul koşulları (kayıt yoluyla girişte yalnız YYS), GY 147 özelliği olan eşya listesi, GY 148 (500 Avro, altı ay geçerlilik), GY 183/2 yirmi dört saatlik bildirim, GY 185 muayene edilmeyecek eşya, GY 199 numune miktarları, GY 201 akredite laboratuvar sırası, GK 60/5 beyanname kabul edilen resmi yazılar ve GY 181'deki üç iş günü/otuz gün süreleri sete giremedi.

Bölüm 17 · Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Kaynak	18-Ser.Dol.Giriş Rejimi
Birebir / parafraz / çıkarım	16 / 3 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (I ve II, I, III ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 15, TERİM 6, TERSİNE 5, LİSTE-DIŞI 3, SAĞDUYU 3, YAKIN-SAYI 3
İkiz eksen / ayna	3, 9 / gemi-hava taşıtı
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	9
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: GK 77/2 atıfları, GY 206 (belli kurumlara bırakılan eşya), GY 207/2-3 (tercihli tarife ile nihai kullanım ilişkisi, fark teminatı), GY 208/7 (geriye dönük izinde gözetimin sona ermemiş olması), GY 209/1-4, 6-7 (birlikte depolama, atık-artık), GY 210/2-6 (ek-31 form, T5 nüsha akışı), NK Tebliği md. 4, 5, 9, 10 (en az bir denetim), VÖ Tebliği md. 6-8 (bölge müdürlüğüne başvuru, 30 günlük eksiklik süresi, izin süresi ve Kasım ayında uzatma), Seri No: 13 Komisyon yapısı ile kurum eşleşmesi, Seri No: 15 ayrı soru olarak (gümrüğe sunmama, ilk on gün, Ankara), Seri No: 18 metal hurda koşulları ile md. 5/3 süreleri ve Seri No: 2 md. 3, 7, 9 sete girmedir.

Bölüm 18 · Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Rejimler

Kaynak	19-ŞARTLI M VE E.E.G.R
Birebir / parafraz / çıkarım	17 / 2 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (I ve III, II, III ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 17, TERİM 8, SAĞDUYU 6, TERSİNE 5, İSTİSNA 4, UNSUR 3
İkiz eksen / ayna	1, 2 / ŞMD-EER listesi
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	5
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2025/63: eşdeğer eşya ve geri ödeme sistemi tanımları (bu bölümün kaynağında yok; GK 108 tanımları Dahilde İşleme bölümüne ait). Aynı sorunun bu kaynaktaki alanı (işlem görmüş ürün, asıl ve ikincil ürün, verimlilik oranı) S9'da ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: GY 310 başvuru mercileri (geçici ithalatta ekonomik etkisi olmayan özel durum eşyası için Gümrükler Genel Müdürlüğü), GY 309/3 gümrük beyanı ile başvuru hâlleri (eşdeğer eşya istisnası, ATA ve CPD karnesi, ticari nitelikte olmayan eşyanın tamiri), GY 314 izin verilmiş şekilleri, GY 322 verimlilik oranının belirlenmesi ve standart verimlilik oranları, GY 324 ilk beyan esaslı kapatma kuralı ile tahrip veya kayıp hâli ve GY 313/1 başvuru sahibinin sorumluluğu ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm 19 - Transit Rejimi

Kaynak	20-TRANSİT REJİMİ
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 3 / 2
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I ve III, I ve II)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 16, TERİM 7, TERSİNE 7, YAKIN-SAYI 4, SAĞDUYU 3, BAŞLANGIÇ 3
İkiz eksen / ayna	6, 12 / Ulusal ↔ ortak transitte eksiklik (A), Ulusal ↔ ortak transitte eksiklik (B)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	10
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- Bu bölümün kaynağına (20-TRANSİT REJİMİ.txt) dayanan 12 çıkmış sorunun bilgi alanının tamamı metinde bulundu ve sette ölçüldü (2021/28, 2021/47, 2022/75, 2022/76, 2024/57, 2024/59, 2024/60, 2024/92, 2025/72, 2025/73, 2025/74, 2025/75).
- 2024/56 ve 2024/58: Seri No 4 Tebliğine dayanıyor. Tebliğ metni bu bölümün kaynağında yok; aynı bilgi alanları Gümrük Yönetmeliğindeki karşılıklarıyla (md. 222/2; md. 229, 231) ölçüldü.
- 2021/43, 2022/33, 2022/62 (transitin ekonomik etkili rejim olmaması), 2021/67 (posta), 2023/63 (rejim listesi), 2023/73 (kaçakçılık), 2024/77 (götürü teminat), 2025/22 (temsil), 2025/43 (GK 235 transit), 2025/60 (beyan): bu soruların konusu 'Transit' değil ve bilgileri bu bölümün metninde yok. Kendi bölümlerinin kaynaklarında yer alırlar.

Sete giremeyen alanlar: Şu alanlar 20 soru sınırı yüzünden sete giremedi: mühürsüz sevk koşulları (GY 223/1), denizyolu özel hükümleri (GY 227/2-7), telef ve kayıp belgelerinin hareket idaresine sunulması (GY 228/2), izin iptali ve askı hâlleri (GY 234), demiryolu ve boru hattı basitleştirmesi (GY 235, 238), Ek-11 tabiatı icabı oranları ve 6'lı alt pozisyon kuralı (GY 241), belirgin farklı cins eşya (GY 243), kefinden tahsilat (GY 244) ve Müsteşarlığın karayolu transit süresi ve güzergâh yetkisi (GK 91).

Bölüm 20 - TIR İşlemleri

Kaynak	21-TIR SÖZLEŞMESİ
Birebir / parafraz / çıkarım	16 / 3 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (II ve IV, I ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 13, YAKIN-SAYI 7, İSTİSNA 5, TERİM 4, TERSİNE 4, SAĞDUYU 4
İkiz eksen / ayna	— / SONA-ERME ↔ İBRA
Güncellik	04.07.2026 (33300 sayılı R.G., TIR İşlemleri Seri No: 9); 04.07.2026 (33300 sayılı R.G., TIR İşlemleri Seri No: 9)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	3
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: TIR karnesinin düzenlenmesi ve kabul edilmeyen karneler (silinti-kazıntı, boş kutular, hata düzeltme; md. 19), geçerlilik süresi biten karneler (md. 22), yeterli yaprağı bulunmayan karneler (md. 37), kaza ve kayma hâlinde yapılacak işlemler (md. 58), varış veya çıkış idaresinin değiştirilmesi (md. 62), TIR plakası ölçüleri (md. 64), taşıtların tartılması (md. 65), Volet-1 hata düzeltmesi (md. 66), sekiz yıllık saklama süresi (md. 69), ihrac kararının yedi gün içinde bildirileceği merciler (md. 12/2), hareket idaresindeki İHRACAT/TRANSIT/TRNİHR kodları (md. 29) ve serbest bölgeye sevkte rejim türü (md. 48) sete giremedi.

Bölüm 21 - Transit Tebliği (Seri No: 3)

Kaynak	22-SERİ NO 3
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (II ve IV, II ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 13, TERİM 5, TERSİNE 5, SAĞDUYU 4, MAKAM 4, YAKIN-SAYI 3
İkiz eksen / ayna	15 / tahlil-bekleme
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	0
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: Güzergâh hükümleri (Mardin aktarmalı demiryolu, Sarp–Dilucu, Habur–Trabzon/Hopa; nafta, fuel-oil ve ihrac sevkiyatında zorunlu güzergâhı hareket gümrük idaresinin belirlemesi; hava şartı ve mücbir sebepte farklı güzergâh), araçların yalnız konaklama, denetleme ve kontrol noktalarında durabilmesi, demiryolunda hareket idaresi kontrollerinden yalnız araç takip sistemi ve tanker kapağı kontrollerinin uygulanması, Irak'a sevkiyatta antrepodaki analiz raporunun esas olması, demiryolu aktarmada mühür-tartım ile macun tespiti, tekrarlanmaması, Bakanlığın kara kapılarının yoğunluğuna göre taşımaları sınırlandırma yetkisi, hüküm bulunmayan hâllerde 4458 sayılı Kanun ve Geçici 1/1 (askeri izinlerin sözleşme süresi sonuna kadar devamı) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm 22 - Transit Tebliği (Seri No: 4)

Kaynak	23-SERİ NO 4
Birebir / parafraz / çıkarım	16 / 3 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (I ve III, II ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 17, TERİM 5, YAKIN-SAYI 5, İSTİSNA 4, TERSİNE 3, SAĞDUYU 3
İkiz eksen / ayna	9 / SB22: transit beyanında düzeltme ↔ iptal
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	3
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/28: transit rejiminin tanımı ve dört güzergâh (GK 84; Tebliğ metninde yok, Transit Rejimi bölümünün alanı)
- 2021/47 ve 2022/76: teminat aranmayan taşıma yolları – hava, deniz, boru hattı, basitleştirilmiş usulde demiryolu (GK 85, GY 222; Tebliğ metninde yok)
- 2022/75: NATO Kuvvetler Statüsü kapsamında Form 302 ile transit (GY 218; Tebliğ metninde yok)
- 2024/57: serbest dolaşımdaki eşyada beyana aykırılıkta usulsüzlük cezası (GY 242; Tebliğ metninde yok)
- 2024/59 ve 2025/73: transit beyanı olarak kullanılan belgeler, CMR ve faturanın transit beyanı olmaması (GK 84, GY 213; Tebliğ metninde yok)
- 2024/60: teminatta 'her hâlde' kaydı – yönetmelikle belirlenen hâller dışında teminat aranmaması (GK 85; Tebliğ metninde yok)

Sete giremeyen alanlar: Sete giremeyen önemli alanlar: ulusal transitte mevsime göre 120/168 saatlik azami transit süresi (TIR Tebliğinde aynı sayılar bulunduğu için tekrar riski), kapsamlı teminat mektubunun üç ay içinde sunulması ve GRN'nin beş yıllık geçerliliği ile bir ay önce uzatma başvurusu, mektubun altı ay geçmeden iade edilememesi ve ortak transitte GRN kapatıldıktan sonra on ay şartı, zorunlu güzergâh ve mücbir sebep kaydı, olay kaydı gümrük idaresi, transit idaresinin belirlenmesi, mühürlemeye uygun taşıt şartları, sonradan kontrolde iki aylık cevap süresi, gümrük yükümlülüğünün doğması ve yükümlüler, açık transit beyanlarının bölge müdürlüğüne aylık takibi.

Bölüm 23 · Transit Tebliği (Seri No: 5)

Kaynak	24-SERİ NO 5
Birebir / parafraz / çıkarım	14 / 5 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (II, III ve IV, II ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 18, TERİM 5, TERSİNE 5, UNSUR 3, ŞART 3, YAKIN-SAYI 3
İkiz eksen / ayna	— / eksik-fazla
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	2
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- Envanterde KAYNAK_DOSYA'sı 24-SERİ NO 5.txt olan çıkmış soru yok; konu adıyla (Transit) eşleşen çıkmış soruların çoğunun bilgisi bu Tebliğde yer almıyor.
- 2021/28: GK 84 transit tanımı ve taşıma yönleri (metinde yok)
- 2022/75: NATO kuvvetleri için Form 302 (metinde yok)
- 2024/56 ve 2024/58: Seri No: 4 teminat türleri ve teminattan vazgeçme izni makamı (metinde yok)
- 2024/57: serbest dolaşımdaki eşyada beyana aykırılık (metinde yalnız serbest dolaşımda olmayan eşyanın eksik/fazla kapları var)
- 2024/59 ve 2025/73: transit beyanı yerine geçen belgeler, CMR (Tebliğde yok; Gümrük Yönetmeliği'nin 'basitleştirilmiş usulde manifesto' hükmü S7'de kanıt ve gerekçe olarak kullanıldı)
- 2025/72: NCTS'de 30 günde sunulmayan beyanın reddi (metinde yok)
- 2021/47 ve 2022/76: havayolunda teminat aranmaması (Tebliğde yok; Gümrük Yönetmeliği'nin aynı hükmüyle S13'te önerme olarak ölçüldü)

Sete giremeyen alanlar: Seri No: 6 ve Seri No: 8 ile birebir ortak olup SB24/SB25'te sorulmuş hükümler (hareket ve varış idaresi tanımları, eksik belgede 60 gün, GGM izin makamı, bilgilerin kalkışa kadar iletimi ve değişikliğin varışa kadar yapılması, varışta sunulmuş ve sonlandırılmış sayılma, kâğıt ibraz kolaylığı, 15 gün önce havalimanı bildirimi, askı ve iptal süreleri, üçüncü ihlal, 60 günde ilişik kesme, iptalden sonra bir yıl, sonradan kontrol, yetki maddesi) ayrı soru olarak sete alınmadı.

Bölüm 24 · Transit Tebliği (Seri No: 6)

Kaynak	25-SERİ NO 6
Birebir / parafraz / çıkarım	14 / 5 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (II, III ve IV, I ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 19, TERİM 5, LİSTE-DIŞI 4, SAĞDUYU 4, İSTİSNA 4, BAŞLANGIÇ 3
İkiz eksen / ayna	— / AY24-1: ortak transit ↔ ulusal transit (etiket), AY24-1: ortak transit ↔ ulusal transit (hareket idaresi kontrolü)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	3
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: Sete giremeyen önemli alanlar: başvuru yeri ve izin makamının Gümrükler Genel Müdürlüğü olması ve eksik belgenin 60 günde tamamlanması (Bölüm 19'da Yönetmelikten soruldu), ret ve kabulün yazılı bildirimi, 24 ve 99 no.lu CIM kutuları, yükleme listeleri, sınır idaresinde çıkış bildiriminin onayı, kamu güvenliği tehdidinde askıya alma ile Bakanlığın sınırlama yetkisi.

Bölüm 25 · Transit Tebliği (Seri No: 8)

Kaynak	26-seri no 8
Birebir / parafraz / çıkarım	14 / 5 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I, II ve III, I ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 17, TERİM 6, BAŞLANGIÇ 4, LİSTE-DIŞI 3, SAĞDUYU 3, YAKIN-SAYI 3
İkiz eksen / ayna	— / ASKI-İPTAL (askı kutbu), ASKI-İPTAL (iptal kutbu), KONTEYNER-NO (talep üzerine liste kutbu), KONTEYNER-NO (taşıma bilgisi kutbu), İLETİM-DEĞİŞİKLİK (değişiklik kutbu), İLETİM-DEĞİŞİKLİK (ilk iletim kutbu)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	0
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: Eşyanın gümrük idaresinin elektronik sistemine iletilmesine ilişkin elektronik altyapı ayrıntısı, varışta 5607 sayılı Kanun ihlalinde izin sahibinin uluslararası ve ulusal sorumluluklarının gözetilmesi, izin sahibinin diğer yükümlülükleri (aynıyet tedbiri, statü ayrımı, muhasebe kayıtları) ve tarama/yoklama yöntemiyle kontroller ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm 26 · Transit Tebliği (Seri No: 14)

Kaynak	27-seri no 14
Birebir / parafraz / çıkarım	16 / 3 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I, III ve IV, II ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 17, TERİM 8, YAKIN-SAYI 6, MAKAM 3, BAŞLANGIÇ 3, TERSİNE 3
İkiz eksen / ayna	— / AYNA-1 Askıya alma ↔ iptal: tesis askı listesinde olmayan (iptal sebebi) ↔ yetki iptal listesinde olmayan (askı sebebi), AYNA-2 Antrepodan eşya alınması ↔ gümrük idaresinden eşya alınması (mühür işlemi yapan)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	0
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: Sete giremeyen alanlar: tesisin bağlı olduğu gümrük müdürlüğünün yükümlü talebi veya Genel Müdürlükçe resen değiştirilmesi (md. 11/2), tesis iptal hâllerinden hazır bildiri sonrası giriş, genel muvafakatnamesiz mühür ve çıkabilir statü öncesi çıkış (md. 7/b-ç, yalnız gerekçede), Ek-1/C, Ek-2/A, Ek-2/B form adları (md. 5/5), eşyanın karışmaması tedbirleri ve kontrol türünün beyan sahibi ile izinli göndericiye bildiri (md. 12/2, 12/5), antrepo ve gümrük idaresinde refakat belgesine mühür numarası yazımı (md. 16/3, 17/3), izinli gönderici kılavuzu, Genel Müdürlüğün izni yeniden değerlendirme hâlleri ve genel tedbir yetkisi (md. 19/1, 19/3, 19/4), yürürlük 1/1/2022 ve yürütme (md. 20-21).

Bölüm 27 · Gümrük Antrepo Rejimi

Kaynak	28-antrepo rejimi
Birebir / parafraz / çıkarım	17 / 2 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (II, III ve IV, II ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 13, TERSİNE 4, MAKAM 4, TERİM 3, UNSUR 3, LİSTE-DİŞİ 3
İkiz eksen / ayna	17 / Eksen 17: A tipinde işletici sorumlu (S2) ↔ B tipinde kullanıcı sorumlu (S3)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	8
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2025/81: yaygın götürü teminat başvurusunun bölge müdürlüğüne yapılması (bu bölümün kaynağında yok; GY 526-527 hükümleri 29-İŞLETİCİLER.txt dosyasında, Bölüm 28'e ait).
- 2025/84: özel antrepo açma şartları; mali yeterlilik, teknik donanım, sabıka, gümrük müşaviri istihdamının aranmaması (bu bölümün kaynağında yok; GY 518-519 hükümleri 29-İŞLETİCİLER.txt dosyasında, Bölüm 28'e ait).

Sete giremeyen alanlar: GY 330/2 (alıcısı emre eşya ve taşıma işleri organizatörü), 330/3-8 (tehlikeli eşya ve 15.01.2025 tarihli TİTCK izin belgesi), GY 331 bölge müdürlüğü izniyle antrepoya konulacak eşya, GY 335/5 ayniyat tespiti ve 335/7 Antrepo Rejimi Kapsamında Tespit ve Tahakkuk Kağıdı, GY 336 karıştırma ve montaj, GY 338 basitleştirilmiş usuller ve geçici çıkış, GY 339 nakilde basitleştirilmiş usul şartları ve INF 8, GY 343/2-344 kayıt usulleri, GY 347 istifleme (YYs antrepolarında izinsiz bir arada istif), GY 348 ambalaj imali, GY 328/2 belirgin farklı cins eşya tanımı, GK 100 (rejime tabi olmayan işleme eşyası) ve GK 102 mutad elleçleme amaçları ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm 28 · Gümrük Antrepoları ve İşleticileri

Kaynak	29-İŞLETİCİLER
Birebir / parafraz / çıkarım	14 / 5 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I, III ve IV, II ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 14, TERİM 6, İSTİSNA 6, YAKIN-SAYI 5, MAKAM 4, SAYI 3
İkiz eksen / ayna	10, 13, 17 / AYNA-ALAN (antrepo ↔ geçici depolama yeri)
Güncellik	12.08.2026
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: GY 518/2-3-5-8-10 (bölgeye göre sermaye, sicil ayrıntıları, ekonomik ihtiyaç ölçütleri), 519/1 (izin süresiz) ve 519/4-5, 521/1 ihtisas gümrüğü istisnası, 522/8-9 sonuçları (eksikte 241/1, fazlada tasfiye; kap adedi tamam çıkan eşya), 523/10-12 (kapatmada altı ay, hisse devrinde on iş günü ve %10), 525/1-3 (Ocak kontrolü, eşya girişini durdurma makamı), 525/11 fiyat tarifi, 527/5 %75 ve 527/7 bir ay, 533 işletici yükümlülükleri, 534/3, 538 sayım (YGM altı aylık tespit istisnası, iki kat ceza), 539 montaj müsaadeli E tipi (iki yıl, teminat), 541/3 yirmi dört saat, 542/6-d on beş/altmış gün, 545, 550 %2 verim marjı, 551 fuar, 553 harç süreleri ve beş yıl saklama, 555 çift kilit, 557 girebilecek kişiler, 559/2 yetki devri ile GDY tarafında GK 48/2 süre metni, GY 77/2, 78/3, 79/3, 81/4, 97 ve 514, 98 imha komisyonu, 98/A, 512-513 (513/5, 513/10), 515 kayıt içeriği ve 517 ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm 29 - Gümrüksüz Satış Mağazaları

Kaynak	30-Güm.Sat.Mağazaları
Birebir / parafraz / çıkarım	14 / 5 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I, II ve IV, I, III ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 15, TERİM 4, TERSİNE 4, İSTİSNA 4, YAKIN-SAYI 4, UNSUR 2
İkiz eksen / ayna	17 / esya-sevki-ayni-farkli-mudurluk
Güncellik	18.06.2026; 18.06.2026
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	2
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: Ön izin aşamasındaki makam zinciri ve ön iznin açılış izni sayılmaması, mahkûmiyet şartındaki suç listesi ve yüzde on eşiği, görgü raporu içeriği, amaç hükmündeki kişi listesi, giriş/çıkış mağazalarında satılabilecek eşya listeleri, defter-belge listesi, uçakta satışta 72/24 saat ve nüsha sayıları, devir usulü, mağaza açık saatleri, Bakanlığın yetkileri ve teminat türleri ayrı soru olarak sete giremedi (bir kısmı çeldirici ve gerekçe de kullanıldı).

Bölüm 30 - Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Kaynak	31-YGM
Birebir / parafraz / çıkarım	17 / 2 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I ve III, I, II ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 18, TERİM 6, SAYI 6, BAŞLANGIÇ 3, YAKIN-SAYI 3, TERSİNE 3
İkiz eksen / ayna	17 / SB30-AN-genel-ozel
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	8
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: GY 574 (YGM tanımı, firmadan bilgi-belge isteme yetkisi), GY 575/1 (EUR.1/A.TR doğruluğu ve tespit kapsamıyla sınırlı müteselsil sorumluluk), 575/2 çalışma bölgesi, 576/1-a yedi yıllık izin belgesi ve 576/1-g fakülte listesi, Tebliğ 6/2 altmış günlük inceleme, 8/2 süre dolmadan yenileme, 10/2 iadede bir yıl, 12 asgari ücret tarifesı, 13/1-d heyet ve 13/1-f ilk sayım, 13/8-9 hisımlık ve işletici ortaklığında iki yıl, 13/10-11 uyarı merdiveni, 18/2 en fazla iki iade, 19 dosyalama, 20 yedi gün, 22 sorumluluklar (beş yıl muhafaza, iş ilişkisi listesi, %10), 23-24 geri alma ve usulsüzlük cezası, 25/4-5 gümrük memuru görevlendirmesi sete giremedi.

Bölüm 31 - Dahilde İşleme Rejimi

Kaynak	32-DAHİLDE İŞLEME
Birebir / parafraz / çıkarım	16 / 3 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (II, III ve IV, I ve II)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 15, TERİM 5, İSTİSNA 5, SAĞDUYU 3, MAKAM 3, LİSTE-DIŞI 3
İkiz eksen / ayna	2, 5, 18 / SB31-A: geri ödeme tanımı ↔ şartlı muafiyet/geri ödeme kuralları, SB31-B: izin belgesi müracaatı ↔ dahilde işleme izni işlemleri
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	12
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2022/97: Dahilde işleme rejiminin amaçları (ihracatı destekleme, ucuz hammadde temini, ürün ve pazar çeşitlendirme) metinde düzenlenmemiş. Envanterde de kaynak 'YOK'. En yakın hüküm Tebliğ md. 16'daki başvuru değerlendirme kriterleri; bu nedenle soru üretilmedi.
- 2021/89 ve 2022/46 (kısmen): Telafi edici verginin kavram tanımı GK 194'te, yani Gümrük Yükümlülüğü bölümünün dosyasında. Bu dosyada ayrı bir tanım yok. Alan, Tebliğ md. 33 üzerinden 14. soruda ölçüldü: kavram kökte tanımlandı, şıklar hesap tarihini, ödeme anını, irat kaydını ve harp araçları istisnasını sordu.

Sete giremeyen alanlar: Sete giremeyen önemli alanlar: belge/izin süresi ile ek süre, haklı sebep ve mücbir sebep başvuru süreleri (md. 20-24, 26; bir kısmı önceki setlerde soruldu), kısmi teminat iadesinde %90 sınırı ve kapatmada bir aylık eksiklik süresi (GMY3-023'te soruldu), eşdeğer eşyada 8'li ve 12'li GTİP bazı, verimlilik oranı hesap yöntemleri (GY 360-362), GY 364 ve 367'deki belge ibareleri, Tebliğ 17/2'deki kapsam dışı eşya (orkinos ve larva istisnası), 17/7'deki %51 şartı, md. 34'teki fazla vergi iadesi (3 yıl / 3 ay), md. 42'deki geri gelen ürün, md. 44-46'daki iptal ve indirimli teminat yaptırımları.

Bölüm 32 - Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Kaynak	33-GKAIİR
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I ve II, I, III ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 16, TERİM 6, TERSİNE 6, BAŞLANGIÇ 5, SAĞDUYU 4, LİSTE-DIŞI 3
İkiz eksen / ayna	2, 5 / KIYMET-KDV (11 ↔ 12), TESCİL-ANI (4 ↔ 5)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: Tebliğ md. 2/2-2/5 (ek bilgi-belge istenmesi, izin ek-56 formuyla verilmesi, yazılı talep üzerine yenileme, Kanunun teminat hükmü uyarınca teminat), md. 4/2-4/3 (başvuru sahibinin sorumluluğu ve şartların kanıtlanması), md. 9 (özel ve zorunlu durumlarda Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yetkisi), md. 10 (1 Seri No.lu Tebliğin yürürlükten kaldırılması), 4/A-3 ve 4/A-5-c'deki KDV matrahı ayrıntısı ile 44 nolu hane meşruhatı ve GY 373/3 basitleştirilmiş usul atfı ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm 33 - Geçici İthalat Rejimi

Kaynak	34-GEÇİCİ İTHALAT
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I ve III, I, II ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 15, TERSİNE 7, İSTİSNA 5, UNSUR 4, BAŞLANGIÇ 3, LİSTE-DIŞI 3
İkiz eksen / ayna	15, 16 / Ayniyet tespiti: Karar yasak listesi ↔ Kanun istisnası
Güncellik	14.08.2026 / 33340 R.G. (Seri No: 9 Tebliğ); 14.08.2026 / 33340 R.G. (Seri No: 9 Tebliğ)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	12
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2024/39: Geçici ithalat beyanında kullanılan belgeleri sayan toplu bir liste ve TIR karnesinin transit belgesi olduğu hüküm bu dosyada yok (transit dosyası). Alan, ATA karnesinin beyanname yerine geçmesi (soru 12) ve taşıt karne, form, CPD ve triptik belgeleri (soru 14) üzerinden ölçüldü.
- 2025/96: Devralanın eşyayı teslim almakla rejim yükümlülüğü altına girmesi (GY 320) bu dosyada değil, 19-ŞARTLI M VE E.E.G.R.txt'tedir ve SB18-16'da soruldu. Devir alanı bu bölümde GK 133/3 (yeni hak sahibi kalan süreyi kullanır) ile 1. sorunun IV. önermesinde ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: Karar md. 16-19 taşıt kullanım şartları (19/1 üç ay, 19/4 kamu hava taşıtı, 19/5 ve 19/8 emekliler), md. 20'deki hayvan ve AB-EFTA-Birleşik Krallık taşıtı süreleri, md. 22-36 eşya grupları (palet, konteyner, mesleki teçhizat el aletleri istisnası, %75 ihraç koşullu kalıp, numune, ambalaj), GY 378 izin belgeleri, GY 379/2, 380/1-2 ve 380/4 (sürenin durması), GY 384-385, 389 ve 391-394 taşıt yedek parçaları, Tebliğ md. 5, 6/3-8, 17 (süre uzatımı), 18, 19, 27 (taşıtsız çıkış), 28-31 (devir, çalıntı ve kazalı taşıt) ile ATA Tebliği md. 5 ve 7-10 (kefile bir yıl içinde tebligat, %10 sınırı, altı ay ve yedi gün) sete girmedir.

Bölüm 34 - Hariçte İşleme Rejimi

Kaynak	35- hir
Birebir / parafraz / çıkarım	14 / 5 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (I, III ve IV, II ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 15, TERİM 6, TERSİNE 5, İSTİSNA 5, LİSTE-DIŞI 4, UNSUR 3
İkiz eksen / ayna	2, 18 / Tamir: bedelsiz ↔ bedelli
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	3
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: GK 149 (HİR usullerinin tarife dışı TPÖ için kullanılması), GY 405-407 verimlilik oranı amaçları ile miktar/kıymet ölçme yöntemi ve fire tanımı, GY 410 TPÖ tarihleri ve standart değişimde TPÖ uygulanmaması, HİR Tebliği 13/4 teminat ve DFİF istisnası, Tebliğ 18 ithalatın gerçekleşmemesi ve INF 2 ile geri getirmeme, GGT 3/5 tamiri mümkün olmayan eşya yerine yeni eşya, GGT 14 tütünde TAPDK izni sete giremedi.

Bölüm 35 · İhracat Rejimi

Kaynak	36-ihracat
Birebir / parafraz / çıkarım	16 / 2 / 2
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (II ve IV, I ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 16, TERİM 7, SAYI 6, BAŞLANGIÇ 5, İSTİSNA 5, MAKAM 5
İkiz eksen / ayna	13 / A: yasak ↔ ön izin listesi
Güncellik	06.05.2025
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	7
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2023/52: '1000' rejim kodu (daha önce rejime tabi tutulmamış eşyanın kesin ihracatı) 36-ihracat.txt metninde yok; kaynağı 4-OKSB (SB04-18'de ölçüldü).
- 2024/49: '1040' rejim kodu metinde yok (envanterde kaynak YOK).
- 2025/68: '1023' rejim kodu metinde yok (envanterde kaynak YOK); komşu alan GY 415/2 beyanname yerine geçen belgeler S3'te ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: İhracat Yönetmeliği tanımlarından ihracat/ihracatçı/e-ihracat/ihraç müsaadesi ve transit ticaret yasakları, İhracat Rejimi Kararı'nda DTSS-SDŞ statüsü ve Eximbank programları, İhracı Kayda Bağlı Mallar Tebliği listesi ile 2020/5 geçici maddesindeki İhracat GM ön onayı, İhracat Yönetmeliği md. 11-12 ve 16-19 (mahrece iade saklı, serbest bölgeye ihracat, nisbi aidat, Birlik Onay Kodu, TÜİK bildirimi, kambiyo), Bedelsiz Tebliği md. 3/5-3/7 ve md. 7, Geçici İhracat Tebliği md. 6/2-6/7 belgeleri ile md. 7, 8, 10 (finansal kiralamada 'uzatılır'), 11, 15, 16, 17 sete giremedi.

Bölüm 36 · Geri Gelen Eşya

Kaynak	37-geri gelen eşya
Birebir / parafraz / çıkarım	17 / 2 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (I, III ve IV, III ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 18, TERSİNE 10, SAĞDUYU 4, MUTLAK 3, İSTİSNA 3, TERİM 3
İkiz eksen / ayna	— / AYNA-AMAÇ, AYNA-SÜREAŞIMI
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	5
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: GY 452/2'deki mücbir sebep örnekleri (açık liste olduğu için yalnız gerekçede), GK 163/2 son cümlesi ile GY 433 (şartlı muafiyetli rejime tabi tutulabilecek hâllerin yönetmelikte düzenlenmesi), GY 434/1 artık-atıkların gözetimde kalma anları, GK 165 son cümlesindeki atf, GK 170'in yeniden ihraç edilen işlem görmüş ürünlere ilişkin ikinci cümlesi, GY 446/1-a ve 446/3-ç/d'nin ayrıntıları ve GY 450/1-ç demiryolu araçları ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm 37 · Serbest Bölgeler

Kaynak	38-serbest bölge
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (II ve III, I ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 10, SAYI 7, TERİM 5, TERSİNE 5, LİSTE-DIŞI 4, SAĞDUYU 4
İkiz eksen / ayna	3 / statu-mense
Güncellik	06.02.2026
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	6
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: Kanunun serbest bölge tanımı (yalnız gerekçede), sunma zorunluluğu ve kırk sekiz saatlik giriş kaydı (önceki setlerde soruldu), çıkışta uygulanacak kısım hükümleri, mutat elleçlemede talep üzerine elleçlenmemiş gibi vergilendirme, ticaret politikası önlemlerinin uygulanma anı, INF 8 nüsha ve kutuları, envanter içeriği, 3218 sayılı Kanunda Cumhurbaşkanının yer ve sınır belirleme yetkisi, 49 yıllık irtifak, döviz ile ödeme, faaliyet ruhsatında 30 gün, ikamet yasağı, sözleşme süre uzatımı (en çok beş, en az iki yıl; 49/20 yıl), transit ve aktarma tanımları, imhada 24 saat, gelir payı oranları (yüzde 90/63/40) ve teminat türleri ayrı soru olarak sete giremedi; bir kısmı çeldirici ve gerekçede kullanıldı.

Bölüm 38 · Gümrük Vergilerinden Muafiyet

Kaynak	39-muafiyetler
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I, III ve IV, II ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 18, TERİM 6, YAKIN-SAYI 6, İSTİSNA 5, SAĞDUYU 4, TERSİNE 4
İkiz eksen / ayna	— / Çift uyruklu: taşıt muafiyeti ↔ ev eşyası muafiyeti
Güncellik	07.01.2026 / 33130 R.G. (10813 CK, yürürlük 06.02.2026); 05.12.2025 / 33098 R.G. (10664 CK)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	11
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2024/98: Ek-9 kişisel eşya listesindeki miktar sınırları (alkol, parfüm, tütün ürünleri; puro 50 adet) — kaynakta yalnızca Ek-9'a atıf var, listenin kendisi yok (metinde yok)

Sete giremeyen alanlar: Yolcуда tütün-alkol için 18 yaş, kara hudut kapısında ayda 10 defa ve standart depoda ayda dört defa sınırı; muaf eşyanın devir-satış yasağı süreleri (1/3/10 yıl, ambulansta 5/10 yıl) ve engelli aracının satış-devir takvimi; çeyiz hediye limitleri (430/3.000 Avro); GK 167 son paragrafındaki Cumhurbaşkanı yetkisi (sıfıra indirme/iki katına çıkarma); öğrenci, şeref nişanı, kriz hâli, Ar-Ge (TÜBİTAK teyidi), numune-reklam (1 kg) hükümleri ile Tebliğ'deki süre uzatım yetkisi (bölge müdürlüğü) sete giremedi.

Bölüm 39 - Posta ve Hızlı Kargo

Kaynak	40-posta ve hızlı kargo
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (II ve IV, I, II ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 11, TERİM 7, TERSİNE 6, MAKAM 4, SAYI 4, SAĞDUYU 4
İkiz eksen / ayna	12, 13, 17 / posta-bekleme: gelen ↔ giden ticari eşya
Güncellik	03.01.2026 / 33126 R.G. (Seri No: 5 Tebliğ); 06.11.2025 / 33069 R.G.; 2026/4 sayılı Genelge (yürürlük 06.02.2026)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	6
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2025/78: posta/hızlı kargo eşyasında tek ve maktu vergi oranları (%30/%60) ve ÖTV (IV) sayılı liste için ilave %20 bu bölümün kaynak metninde yok; Karar md. 62'dedir (39-muafiyetler.txt, Bölüm 38'in kaynağı). Komşu bilgi olarak takviye edici gıdaların Karar 62 kapsamında ithalinin mümkün hâle gelmesi (2026/4 Genelge) soru 20'de ölçüldü.
- 2023/48 (kısmen): Ek-9 listesindeki temel sigara miktarı (10 karton karşılaştırması için gerekli sayı) bu dosyada yok; dosyadaki karşılığı (200 adet ek sigara, ürün bazında ayrı kullanım, 18 yaş, miktarla sınırlı muafiyet) soru 19'da ölçüldü.

Sete giremeyen alanlar: Tebliğ 4/1 başvuru koşulları (SHGM hava kargo acenteliği, %10 sermaye, 10/20 milyon TL teminat), 4/3 yalnız ihracat GDY'sinde barkod-bant istisnası, 5/1-ç iki aylık adli sicil, 8 zeyilname, 10/2 gelen-giden doküman beyanında alıcı-gönderici, 10/6 yirmi dört saatlik düzeltme, 10/9 transitle asıl sorumlu operatör, 10/12 üç iş günü ve KOD2/U kodları, 10/14 sarı-kırmızı hat, 10/16 %20 sınırı, 10/17-20 konsinye ihracatta bir yıl (06.11.2025), 13 geri gelen eşya, 15 beş yıl saklama, 18/1-2; Genelge 2022/9 1.3 ve 3.2 (500/2.500 taşıma senedi), 1.1 BGB eşya listesi, nakit para ve çek, Genelge IV/5 ayakkabı-oyuncak-saraciye (20.10.2025); GY 458, 460-462, 465-467, 470-473 sete giremedi.

Bölüm 40 - Sınır Ticareti

Kaynak	41-sınır ticareti
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I ve III, II ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 18, MAKAM 6, YAKIN-SAYI 6, SAĞDUYU 5, TERİM 4, TERSİNE 3
İkiz eksen / ayna	— / STB-İUB düzenleyen makam
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	2
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: İl Değerlendirme Komisyonunun toplantı ve karar nisabı ile üçüncü dereceye kadar hısımlık yasağı, Sınır Ticareti Belgesi verilmeyecek suçlar listesi ve hizmet sektörü yasağı, Tebliğ'deki çay-şeker-fındık-antepfıstığı ve veteriner ilacı yasağı, İthalat Uygunluk Belgesinin üç nüshası ve imza-mühür düzeni, Sınır Ticareti Bürosu ve Sekreteryaya görevleri, başvuru değerlendirme ölçütleri, Karar'ın çeşitli hükümleri (kesinti yasağı, Valilik-belediye-il özel idaresi yasağı, transit ticaret ve DİR yasağı), yetkili gümrük kapıları ve STM tabloları, STM fiziki şartları (45 ton kantar vb.), işletici mali sorumluluğu, satış belgesi, giriş kartları ve denetim hükümleri ayrı soru olarak sete giremedi (bir kısmı çeldirici veya gerekçede kullanıldı).

Bölüm 41 · Akaryakıt ve Kumanya

Kaynak	42-kumanya
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (II ve IV, I ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 17, TERSİNE 5, TERİM 5, UNSUR 5, MAKAM 4, ŞART 3
İkiz eksen / ayna	— / SB41-A şart ikizi, soru 1, SB41-A şart ikizi: karaya çıkarılmamak (Kanun) ↔ dış sefer limanından itibaren tüketme (Yönetmelik), soru 5, SB41-B transit ↔ ihracat ikizi, soru 2, SB41-B transit ↔ ihracat ikizi, soru 4 (III. önerme), SB41-C ilk ↔ son Türk limanı ikizi, soru 14, SB41-C ilk ↔ son Türk limanı ikizi, soru 17
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	7
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: GY 478/1-ç'deki cürüm listesi (hırsızlık, emniyeti suistimal, yalan yere yemin, suç tasnii vb.) ayrıca liste-dışı olarak, GY 478/2'deki ek-75 taahhütnamesi ve GY 476/1'deki kumanya içeriği (yiyecek-içecek) tek başına soru yapılmadı; bunlar başka soruların önerme veya çeldiricilerinde kullanıldı.

Bölüm 42 · Tasfiye

Kaynak	43-tasfiye
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (I, III ve IV, Yalnız II)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 16, YAKIN-SAYI 9, TERSİNE 7, İSTİSNA 5, BAŞLANGIÇ 4, TERİM 4
İkiz eksen / ayna	7, 10 / Teklif eşikleri: %75 doğrudan satış ↔ %50 makam ayrımı
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	7
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: İhalelere katılma yasağının süreleri (TY 42: Genel Müdürlükçe bir yıla kadar, geriye dönük bir yılda altı ay / bir yıl, on iş günü), teminat olarak kabul edilen değerler listesi (TY 35/2), kaçak eşya bedelinin tespit sırası (TY 31/1-b), tahsiste otuz iş günü ve müsadere kesinleşme şartı (TY 58), perakende satış süreleri (TY 46/6, 48, 49), yeniden ihraç amaçlı satışta otuz gün ve mahreçe/ üçüncü ülkeye gönderme (TY 41/1, 56), ardiye payında yüzde on beş sınırı ve yarısının son işletmeye ödenmesi (TY 64/5-6), ek süre ve komisyon yapısı (TY 67, 68) ile kaçak eşya ambarı süreleri (TY 10-14) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm 43 · Gümrük Yükümlülüğü

Kaynak	44-yükümlülük
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (I ve II, I ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 18, TERSİNE 7, BAŞLANGIÇ 6, TERİM 5, LİSTE-DİŞİ 5, İSTİSNA 4
İkiz eksen / ayna	2, 3, 9, 12, 15 / Basitleştirilmiş usulde başlangıç: ithalat GY 483 ↔ ihracat GY 488, Statü: serbest dolaşımda sayılma (GY 485) ↔ serbest dolaşımda olmayan sayılma (GK 187/1)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: GK 185/2 (serbest bölgede tüketim veya ilk kullanım tarihi; GMY2-031'de cevap olarak soruldu), GK 186/1'deki kanıtlanacak nedenler listesi ile (a)-(d) yükümlülük kaynakları, GK 189/2'nin doğrudan başlangıç sorusu (yalnız çeldirici olarak kullanıldı), GK 190/1, GK 194/3 (SB31-14'te soruldu) ve 194/5'teki mahsup yetkisi (Cumhurbaşkanı), GY 486/1-a, ç ve d bentleri sete ayrı soru olarak girmedir.

Bölüm 44 · Tahakkuk, Tebliğ ve Ödeme

Kaynak	45-tebliğ
Birebir / parafraz / çıkarım	16 / 2 / 2
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (II ve III, I, II ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	2
Tuzaklar	KOMŞU 16, TERSİNE 8, YAKIN-SAYI 5, BAŞLANGIÇ 4, MAKAM 4, ŞART 3
İkiz eksen / ayna	7, 15 / Eksen 15: müteselsil vergi bir kez ödenir ↔ idari para cezası iştirakte her muhataba ayrı, Eksen 7: ek tahakkukta tebliğden itibaren 15 gün ↔ teminata bağlı vergide 6183'e göre bir ay, SB44-A gelir eksikliği ↔ alacak tanım ikizi, soru 7, SB44-A gelir eksikliği ↔ alacak tanım ikizi, soru 9
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	7
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: GK 195/1 özel durum listesinin tamamı ve 195/2 (defter şekli), GK 200 (Türk Lirası ile ödeme, yetkili bankalar), GY 492 ve 490/3 (birleştirmede gümrük idaresinin de aynı olması), Tahsilat Tebliği 4/2 (6183 md. 106 tutarı altında ek tahakkuk yapılmaması), 7/2-3, 9/1 (re'sen dikkate alma), 10/2 (5326 md. 20), 11, 14/4 (zamanaşımına uğramış borcun rızaen ödenmesi), 15/2-15/6 (gecikme zammında ay kesri, oran değişikliği, uzlaşmada faiz), 16 (mahal), 17/1 (başvuru tarihinden itibaren otuz güne kadar erteleme), 18/2, 21/1-3 ve 21/5 (YGM raporu, yanıltıcı raporda geçici 6), 23-26 (karar ve ödeme planı, tecil faizi süresi, taksit ihlalinde on beş gün ve hazineye irat) ile 28/2-3 (zamanaşımının kesilmesi ve durması) sete giremedi.

Bölüm 45 - Teminat ve Faiz

Kaynak	46-teminat ve faiz
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 3 / 2
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I, II ve IV, I ve III)
Vaka, uygulama, hesap	2
Tuzaklar	KOMŞU 15, TERİM 5, SAĞDUYU 4, İSTİSNA 4, TERSİNE 3, LİSTE-DIŞI 3
İkiz eksen / ayna	— / GY 495 teminatları ↔ tecil teminatları, gecikme zammı ↔ gecikme zammı oranında faiz, toplu ↔ götürü teminat tanımı
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	10
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: GK 202/1 (teminatın vergiler tutarı kadar, yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişiye verilmesi; yalnız gerekçe ve çeldiricide), GK 204/2 (götürü teminat usulünün yönetmelikle belirlenmesi), GY 493/7 ve 498/2'deki Müsteşarlık düzenleme yetkileri, GY 496/2 (devam eden işlemde Ek-77/C ifadeleri), GY 497/2 (elektronik teminat mektubu standartlarını Bakanlığın belirlemesi), toplu teminatta Ek-77/B, Tahsilat Tebliği md. 22/2, 22/5, 22/6 (satış kabiliyeti yüksek mal önceliği, taşınırdı önce değer tespiti, tereddütte ikinci bilirkişi raporu) ve 22/8 (ödemedeki düzenliliğe göre teminat değişikliği) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm 46 - Geri Verme ve Kaldırma

Kaynak	47-geri verme kaldırma
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	9
Önermeli	2 (I, III ve IV, II ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 18, YAKIN-SAYI 5, BAŞLANGIÇ 5, MAKAM 5, SAĞDUYU 4, TERİM 2
İkiz eksen / ayna	8 / AYNA-8: genel süre (tebliğden üç yıl) ↔ uluslararası anlaşma süresi (tebliğden bir yıl)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	11
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: GY 507 (tarife kotası/tavanında geri verme şartları), GY 508 ve Tebliğ md. 37 (menşee/dolaşım belgesinin sonradan ibrazında kontroller), GY 509 (imhadan doğan atık-artığın statüsü), GY 505-506 (kayıt, vergi dairesine bildirim, geçmiş mali yıl ödeneği), Tebliğ md. 31/5 (KDV'de indirim hakkı olan/olmayan ayrımı), md. 33/2-5 (telaflı edici vergide belge şartları), md. 36 (karşı ülkece yanlış onaylanan dolaşım belgesi) ve md. 42-44 (yargı kararı, geçmişe etkili muafiyet, fer'i alacak) sete giremedi.

Bölüm 47 - Gümrük Kanunu Cezaları

Kaynak	48-cezalar
Birebir / parafraz / çıkarım	14 / 4 / 2
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I ve II, II ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	2
Tuzaklar	KOMŞU 20, TERİM 7, İSTİSNA 5, YAKIN-SAYI 5, TERSİNE 4, SAĞDUYU 3
İkiz eksen / ayna	5, 6 / matrah: gümrüklenmiş değer ↔ gümrük vergileri, usulsüzlük kat merdiveni: iki kat ↔ dört kat
Güncellik	26.03.2026
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	13
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2022/65: 2022 yılı usulsüzlük cezası tutarı (235 TL) metinde yok (241/1'de dipnotlu 'altmış TL'); yalnız 213 sayılı VUK yeniden değerlendirme mekanizması soruldu
- 2024/26: 2024 yılı 241/1 tutarı (828 TL) ve TL hesabı metinde yok; ilişkinin beyan edilmemesinin iki kat olduğu önermeli soruda ölçüldü
- 2025/32: 2025 yılı 241/1 tutarı (1.191 TL) metinde yok; kamu idaresi istisnası kapsam sorusuyla ölçüldü
- 2024/82: vergiye bağlı İPC zamanaşımının üç yıllık süresi ve başlangıcı bu bölüm metninde yok (GK 197'ye ait); yalnız 'vergilerin zamanaşımına tabidir' kuralı ölçüldü

Sete giremeyen alanlar: GY 580/A izahat ayrıntıları (SB07'de üç kez soruldu), GY 579 diğer ceza kanunlarıyla ilişki, 232/1 vergi ve cezanın aynı zamanda karara bağlanıp ödenmesi, 237/4 dökme tolerans oranları (%3, %6 yalnız çeldirici), 237/6-7 özet beyansız eşyada cezanın muhatabı, 239/2, 241/7 azami bedel cezası ve transit süre aşım merdiveni (24/48/72 saat) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm 48 - İtirazlar

Kaynak	49-itirazlar
Birebir / parafraz / çıkarım	16 / 3 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (II ve III, I ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 15, TERİM 7, BAŞLANGIÇ 6, TERSİNE 5, SAĞDUYU 4, İSTİSNA 3
İkiz eksen / ayna	15 / Eşya çekiminde teminat: genel hâl ↔ düşük kıymet, Genel itiraz ↔ tahlil itirazı makamı, Taahhütlü ↔ taahhütsüz posta (süre tespiti)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	4
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: GY 586'daki inceleme unsurları ile Kanun 6/2 atfı ve otuz günün GY 586 yönünden sorulması SB06-16/17/18'de bulunduğu için ayrı soru yapılmadı. GK 243'teki iki kimyager ve gözlemci kimyager kuralı yalnız S2'de doğru ifade olarak yer aldı; ayrı soru olmadı. Şu hükümler de ayrı soru olmadı: GY 587/1-a, c ve ç bentleri (yalnız S8'deki listede), Tebliğ 12/1 (GK 242/1'in tekrarı) ve Tebliğ 12/5'teki uzlaşma yasağı (S16'da gerekçede). GY 588/1-ç'deki ek-25 tutanağının ayrıntısı yalnız S6'nın önermesinde geçti.

Bölüm 49 - Uzlaşma

Kaynak	50-uzlaşma
Birebir / parafraz / çıkarım	16 / 3 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I ve III, II ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 14, TERSİNE 6, YAKIN-SAYI 5, BAŞLANGIÇ 4, MAKAM 4, UNSUR 3
İkiz eksen / ayna	— / Y1: temin edilememe ↔ vaki olmama (S5-S6)
Güncellik	18.06.2026 (33284 sayılı R.G.)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	1
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: Uzlaşma talebinin dayandırılabilceği gerekçeler (Kanun hükümlerine nüfuz edememe veya yanlış yorumlama, yargı kararı ile idare görüşü farkı), BİLGE şifresiyle internet üzerinden başvuru ve EK-3 formunda evrak kaydı veya taahhütlü posta tarihi, usul incelemesinin dört unsuru, hesap hatasında düzeltilmiş tutar üzerinden görüşme, feragatin davetiye tebliğinden önce yapılabilmesi, tutanak nüshaları ve gerekçe yazılmaması, sekretarya hizmetlerini yürüten birimler, komisyon başkanlarının sorumlulukları, uzlaşılan cezaların Gümrük Yönetmeliği ve Kolaylaştırma Yönetmeliğindeki hükümlerin uygulanmasında dikkate alınmaması ve Yönetmeliğin dayanağı ayrı soru olarak sete giremedi (bir kısmı çeldirici veya gerekçede kullanıldı).

Bölüm 50 - Disiplin Cezaları

Kaynak	51-disiplin cezaları
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I, III ve IV, III ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 17, TERİM 5, YAKIN-SAYI 5, MAKAM 4, İSTİSNA 4, TERSİNE 4
İkiz eksen / ayna	— / ALIKOYMA-TEDBİR (S2-S6)
Güncellik	30.12.2025; 30.12.2025
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	9
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: Geçici düzenin giriş hükmü (gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü görev alanı itibarıyla örgütlenme), disiplin cezası verilmesinin amacı ve 'durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre' ölçütü, Tebliğ'in amaç-dayanak-tanımlar maddeleri (Taraflar tanımı, Ek-1/Ek-2 ayrımı), özellik arz eden ihracat işlemlerinde yarı oranında indirim, önceki yıl ihracat beyannamesi sayısına bağlı indirimin yıl içinde eşiğe ulaşılınca uygulanması, kamu kurumu beyannamelerinde faturanın sözleşmeye taraf firma adına düzenlenebilmesi, dökme eşya vasfı, aynı beyannamede birden fazla rejimde yüksek ücret ve İTH-10'da İTH-13'ün uygulanmaması ayrı soru olarak sete giremedi (bir kısmı çeldirici veya gerekçede kullanıldı).

Bölüm 51 - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Kaynak	5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (I ve III, I, III ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 19, TERSİNE 8, YAKIN-SAYI 7, SAĞDUYU 5, LİSTE-DIŞI 4, UNSUR 4
İkiz eksen / ayna	— / alıkonulan taşıt değeri: kara taşıtı kasko (2025/89) ↔ hava taşıtı piyasa değeri, gümrüklenmiş değer: tanımdan ad (2025/87) ↔ addan tanım, taşıt: alıkoyma hâlleri ↔ müsadere koşulları, yasak eşyanın geri gönderilmesi: zararlı eşya (2022/23) ↔ belgede belirtilen yasak eşya, önleme-izleme yükümlülükleri: listede olmayan (2021/93, 2022/25, 2023/22) ↔ listede olan
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	16
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/95: Akaryakıt Yönetmeliği md. 21 yetkili bakanlıklar (5607 Kanun metninde yok; kaynak dosyası ayrı, SB54 bölümüne ait)
- 2023/25: kaçakçılıktan mahkûmiyette meslekten çıkarma (5607 metninde yok; 51-disiplin cezaları.txt, SB50'ye ait)
- 2024/67: antrepo sayımında fazla eşya, GK 236 (5607 metninde yok; 48-cezalar.txt, SB47'ye ait)

Sete giremeyen alanlar: İkramiye hükümleri (yüzde elli/yirmi beş oranları, 30.000 ve 120.000 gösterge tavanları, 3.000 gösterge alt sınırı, damga vergisi dışında vergi istisnası), muhbir kimliğinin gizliliği ve 2023'te eklenen aklama ihbarı, el konulan eşyanın muhafaza-imha-masraf hükümleri, 3/12–3/21 akaryakıt-bandrol-makaron suçları, 3/9 yüzde on fark, tüzel kişiye özgü güvenlik tedbiri ve 4/8 artırımı, kontrollü teslimat ve geçici maddeler sete giremedi.

Bölüm 52 - Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlar Uygulama Yönetmeliği

Kaynak	5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa göre elkonulan esya ve alıkonulan tasitlara ilişkin uygulama yönetmeliği
Birebir / parafraz / çıkarım	14 / 5 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (I ve IV, Yalnız II)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 17, MAKAM 6, TERİM 5, TERSİNE 5, SAĞDUYU 4, BAŞLANGIÇ 4
İkiz eksen / ayna	— / SB52-A metanol: alkollü içki tanımına dahil (soru 3) ↔ özellikli eşya listesinde yok (soru 9), SB52-B bandrollü alkollü içki: genel kural altı ay ve adli merci kararı (soru 10) ↔ 'uygun değildir' raporunda beklemeden imha (soru 11), SB52-D yüzde on beş: eşya değerinin %15'i ücret tavanı (soru 16) ↔ satış bedelinin %15'i ücret karşılığı (soru 18)
Güncellik	26.05.2025 / 32911 R.G.; 26.05.2025 / 32911 R.G.; 26.05.2025 / 32911 R.G.; 26.05.2025 / 32911 R.G. (Ek-8)
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	2
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: Eşyanın tespiti ve en az iki tahlile yetecek numune (md. 4), muhafaza edenlerin ayniyet-fire sorumluluğu ile kayıp/hırsızlık bildirimi (md. 6/3), soruşturma yeri dışındaki muhafazada numune gönderimi (md. 5/7), kaymakam/vali onayı (md. 5/4) ve piyasa araştırmazsız alım listesi (md. 16) [ikisi SB54'teki kardeş hükümle aynı olduğu için çıkarıldı], ödeme belgesi ve işletme müdürlüğü masrafları (md. 17-18), bedelsiz tahsis/imhada ücret (md. 13), sıvı dökme numunede 1-5 litre ve makaronda 20 adet, 11/4/2013 ve 6/11/2021 geçiş hükümleri (geçici 1-2) ayrı soru olarak sete giremedi.

Bölüm 53 - Kaçakçılıkta İkramiye Ödenmesi Yönetmeliği

Kaynak	5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa göre ikramiye ödenmesi hakkında yönetmelik
Birebir / parafraz / çıkarım	15 / 4 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I, III ve IV, I ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 17, MAKAM 6, TERİM 3, LİSTE-DIŞI 3, SAĞDUYU 3, YAKIN-SAYI 3
İkiz eksen / ayna	— / A: memur katsayısının tarihi (olay başına üst sınır ↔ talep dosyası alt sınırı), B: ihbarın birden fazla birime yapılması (talebi yapan birim ↔ muhbirleri belirleyen birim)
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	1
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: İçişleri birimlerinin merkez birime talep yolu, uyuşturucu/bitki/örgütlü ticaret dosyalarındaki ayrıntılı belgeler (ekspertiz raporu, ziraat mühendisi raporu, Tapu ve Kadastro belgesi, Ek-4 cetveli), örgütlü soruşturmada bireysel yakalama ikramiyesinin mahsubu ile ara yakalamalarda ikinci ödeme yasağı, muhbir ikramiyesinin mutemetlerle ödenmesi, yanlış belge ve kasıtlı geciktirmede 5237 sayılı Kanuna atıf, muhbir/el koyma taleplerinin ayrı yapılabilmesi, eksik dosyanın tamamlanması ve Ek-1 dipnotundaki emanet hesabı hükmü sete giremedi.

Bölüm 54 - Elkonulan Akaryakıt Uygulama Yönetmeliği

Kaynak	kaçakçılıkla mücadele kanununa göre elkonulan akaryakıtın teslimi muhafazası tasfiyesi ve yapılan masraflara ilişkin uygulama yönetmeliği
Birebir / parafraz / çıkarım	14 / 5 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (I ve II, I, II, III ve IV)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 18, MAKAM 6, BAŞLANGIÇ 4, SAĞDUYU 4, YAKIN-SAYI 4, TERİM 3
İkiz eksen / ayna	— / A1: teknik düzenlemeye uygun akaryakıtın satış ihalesi ↔ uygun olmayan akaryakıtın rafinericiye satışı, A2: masrafların başlangıcı (elkoyma anı) ↔ muhafaza süresinin başlangıcı (teslim tarihi)
Güncellik	18.01.2024 / 32433 R.G.; 18.01.2024 / 32433 R.G.
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	1
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: Ödeme belgesi düzeni (Harcama Pusulası), nakliyede elkonulan araç/kurum aracı önceliği ve Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı-Harcama Talimatı akışı, marker itirazında ürünün sahibine teslim için ayrı muhafazası ve sahibin numune hakkı, bedelsiz tahsiste marker eklenmemesi ile satışta EPDK lisansı/ithal uygunluk belgesi şartları, Taşınır Mal Yönetmeliği atfı ve geçici maddeler (6455 öncesi elkoymalar, 9/11/2022 öncesi satılan akaryakıtın iadesi) sete giremedi.

Bölüm 55 · Kaçakçılık Mahkûmiyetlerinin İlanı ve Milli Savunma/İç Güvenlik Eşyası

Kaynak	kacacılık türleri ile ilgili mahkumiyet hukmu kesinleşenlerin kamuoyuna ilan edilmesine dair yönetmelik; milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah muhimmat arac ve gerec ile sarf malzem
Birebir / parafraz / çıkarım	16 / 3 / 1
Olumsuz kök	7
Önermeli	2 (II ve IV, I ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 17, TERİM 6, YAKIN-SAYI 6, LİSTE-DİŞİ 5, SAĞDUYU 5, İSTİSNA 3
İkiz eksen / ayna	— / DAYANAK: ilan 5607 ↔ tahsis 6136, KURUM: tahsis edilen merkez kurumlar ↔ 'Kurumlar' tanımındaki il birimleri
Güncellik	—
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	2
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Metinde karşılığı bulunamayan çıkmış soru noktaları:

- 2021/91 sonraki hamlesi (Komisyonun ocak, nisan, temmuz ve ekimde yılda dört kez toplanması; yayım süresini Komisyonun artırması): Komisyon 10.04.2019'da kaldırıldı, güncel metinde karşılığı yok. Süre artırımını artık Genel Müdürlüğe ait; bu hâliyle soru 8'de ölçüldü. Komisyon yalnız eski hâl çeldiricisi olarak kullanıldı.

Sete giremeyen alanlar: İlan Yönetmeliğinden amaç hükmü, 'Bakanlık' tanımı, ilan edilebilecek fiiller listesinin tamamı (motorlu taşıt, elektronik eşya, GDO vb.), diğer iletişim vasıtalarıyla duyuru (yalnız eski hâl önermesi olarak) ve yürürlük-yürütme sete giremedi. Tahsis Yönetmeliğinden araç-gereç, mühimmat ve silah tanımları (yalnız çeldirici), tahsis talebinde yer alacak hususlar, hâkimin ivedi kararı, adli emanet kayıtlarının kapatılması, ödeme sonucunun başsavcılık-mahkeme ve İçişleri Bakanlığına gönderilmesi ile yürütme hükmü de sete giremedi.

Bölüm 56 · İthalat Rejimi Kararı

Kaynak	ck 2020-03350 ithalat rejimi kararı; ck 2025-10790 ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin karar
Birebir / parafraz / çıkarım	14 / 5 / 1
Olumsuz kök	8
Önermeli	2 (I ve IV, I ve III)
Vaka, uygulama, hesap	1
Tuzaklar	KOMŞU 14, TERSİNE 8, TERİM 7, LİSTE-DİŞİ 4, İSTİSNA 3, YAKIN-SAYI 3
İkiz eksen / ayna	3 / GV-EMY ayrımı (VII sayılı liste ↔ Bölgesel Konvansiyon geçiş hükmü)
Güncellik	31.12.2025 / 33124 (3. Mükerrer) R.G.; yürürlük 01.01.2026; 31.12.2025 / 33124 (3. Mükerrer) R.G.; yürürlük 01.01.2026
Çıkmış bilgi alanı karşılayan	6
Cevap harfleri	A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4

Sete giremeyen alanlar: Amaç ve kapsam (md. 1-2), yetki devri (md. 3/2), kanunla belirli kuruluşlara bırakılmış eşya (md. 5/2), MSB muafiyeti (md. 14/2; Deneme 3'te ölçüldü), NATO projelerinde eşyanın ithalatçıya bırakılması (md. 15/b), 95/7606 sayılı BKK'nın kaldırılması (md. 17), DİR'e ilişkin 2017-2020 geçiş hükmü, 10790 eki kısaltmalar (D-8, EFTA, TPS-OIC) ve VII sayılı listedeki 30 Nisan 2026 süreli dipnot sete giremedi.

Ek B — Cevap Formu

Bu sayfayı çoğaltarak her test için kullanabilirsiniz. Bölüm: _____ Adı Soyadı: _____ Doğru sayısı: _____

1 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

10 (A) (B) (C) (D) (E)

11 (A) (B) (C) (D) (E)

12 (A) (B) (C) (D) (E)

13 (A) (B) (C) (D) (E)

14 (A) (B) (C) (D) (E)

15 (A) (B) (C) (D) (E)

16 (A) (B) (C) (D) (E)

17 (A) (B) (C) (D) (E)

18 (A) (B) (C) (D) (E)

19 (A) (B) (C) (D) (E)

20 (A) (B) (C) (D) (E)



**Can Yılmaz Güvencesiyle,
Gümrüklü Ve Gümrüksüz
Depolama Çözümlerimizle
Hizmetinizdeyiz.**



Can YILMAZ

Gümrüklü Antrepo Hizmetlerimiz



Erenköy

Yanıcı • Açık alan • Kapalı alan



Ambarlı

Açık alan • Kapalı alan



Muratbey

Kapalı alan



Dilovası

Açık alan • Kapalı alan



Derince

Açık alan • Kapalı alan



Serbest Depolama Alanlarımız

Avrupa ve Anadolu Yakası olarak mevcuttur.

İletişim: 0 538 456 4535

CAN'LI
7/24 Eğitim Merkezi

Ortak Mevzuat Soru Bankası
Gümrük Koçu • Ufuk Çetintaş